פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת יבמות · ימים קט–קכז

מסכת כתובות · ימים קכח–קנד

מסכת יבמות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד קט–קכז

יום קט

פרק א

א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם [דף ב.] **בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו** [דף ב:] **או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו:**

ב יש שואלין אשה שהיתה נדה כשמת בעלה תיאסר להתייבם אפילו טבלה כמו אחות אשה שאינה מתייבמת אע"פ שמתה אשתו תשובה לדבריהם דלא שייך למילף נדה מאחות אשה דלא דמיא לעריות שאסורות לייבם משום קורבות ומותרות לשאר העולם אבל נדה אסורה לכל ואע"ג דלאו בת ייבום היא בעת נדתה חליצתה חליצה ולא דמי לחליצת מעוברת דלא שמה חליצה לריש לקיש לקמן בפרק החולץ (יבמות דף לה:) משום דאינה עולה ליבום דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר כדרך כל הנשים אבל מעוברת שמא תלד ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה כדמוכח בפסחים בפרק אלו דברים (פסחים דף עב:) דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה יבמתו מאי שנא דקא עביד מצוה וכו' אלמא משמע דקני לה אם בא עליה הלכך מיקריא שפיר עולה לייבום:

ג או שנמצאו איילונית מפרש בתוספ' אפי' נמצאו איילונית אחרי מיתת הבעל כי הוברר הדבר שלא היתה אשתו מעולם דקדושי טעות הוו ומשמע דאיילונית לא בעיא גיטא אפי' מדרבנן דאי בעיא גט מדרבנן לא היתה צרתה מתייבמת כדתנן במתני' דף ב: כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת אלמא על ידי קידושין דרבנן מיתסרא צרה וקשה מהא דאמר בפרק אלמנה ניזונית דף ק: הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה ומשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייקינן בפ' המדיר (כתובות דף עג.) גבי כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וי"ל דבהמדיר דייק משינוי הלשון דברישא תני על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת ובסיפא קתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ועוד דבפרק אלמנה לא הוה מצי למיתני אינן צריכות גט משום דקתני שניה בהדייהו ותדע דעל כרחיך אין לדקדק הא גיטא בעיא דהא ממאנת לא בעיא גט ומיהו קשה מהא דתנן בגיטין בפ' השולח (גיטין דף מו:) המוציא את אשתו משום איילונית לא יחזיר ומפרש התם משום דחיישינן לקילקולא דשמא תינשא לאחר ויהיו לה בנים ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל אלמא דבעיא גט ויש לומר דהתם מיירי דמוציאה משום ספק איילונית שאין הסימנים ניכרין יפה בה תדע מדקתני סיפא נשאת לאחר והיו לה בנים ואילו היתה ודאי איילונית אין לה רפואה דהא לקמן בפרק הערל (יבמות דף עט:) פליגי ר"ע ור"א בסריס חמה אם חולץ וחולצים לאשתו לפי שיש לו רפואה ובאיילונית לא אשכחן דפליגי לפי שאין לה רפואה ואע"ג דבקדש על תנאי וכנסה סתם איכא מאן דאמר בפרק המדיר (כתובות דף עב:) דבעיא גט היינו דוקא בשאר מומין דאיכא דמחיל אבל באיילונית אין אדם מוחל והוי מקח טעות ולא בעיא גט ודוקא היכא דמתברר לן בודאי שהיא איילונית על פי הסימנים האמורים לקמן בפרק הערל (יבמות דף פ:) להכיר בהן שהיא איילונית אבל אם אינה ברור צריכה גט מספק:

ד גמ' [דף ג:] **מנא הני מילי דתנו רבנן ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה** תלמוד לומר לפי שנאמר **יבמה יבא עליה שומע אני אפי' על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור** צרת צרתה מנין תלמוד לומר לצרור ולא כתיב לצור **אין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה לייבם אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא**

ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא וכו' **מכאן**

רי"ף א. **אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף כל העולם**

רי"ף א: ב. **יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה** חטאת ואפשר לינשא לאחיו **ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחיו ואסורה לייבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי איפשר לינשא לאחיו צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאה. אזהרה שמענו עונש מנין. אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'. מתני'** מני [דף י.] **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולהכי קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתני' אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה משום דלא תפסי בה** קידושין לאחיו ולא צרת ערוה היא [דף י.] היתה **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואע"ג ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זו: אמר** [דף יא.] **רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות.** לאו דוקא אסורה דאף מחליצה פטורה כדמוכח כולה שמעתא דפריך מסוטה דרבנן ומסוטה ספק וכן פירש רש"י ודוקא סוטה ודאי אבל סוטה ספק בעיא חליצה כדתנן סוטה ב. **ואם מת חולצת ולא מתייבמת** ואע"ג דבסוטה ספק כתיב נמי טומאה הא מסקינן לקמן דקרא דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה בודאי איירי ולא בסוטה ספק וא"ת הרי נכנסה עמו ליסתר דתנן אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואמרינן במסכת סוטה בפרק כשם דף כח. דשלשה ונטמאה כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וי"ל דהא דאסרינן לה מן נטמאה לאו משום דספק מיקריא טומאה דאין קרוי טומאה אלא הבעילה של זנות אלא דאסרינן לה משום ספק נטמאה כדאיתא בפ' כשם שם אם נטמאה למה שותה ואם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק אוסרה כודאי. ואם תאמר אם כן לא תיבעי חליצה כודאי וי"ל להחמיר עשאה הכתוב ספק כודאי ולא להקל לפוטרה מן החליצה ומיהו קשה הא דפריך עלה בפ"ק דסוטה דף ה: ותתייבם יבומי ונדחק הש"ס למצוא טעם למה אינה מתייבמת ואמאי הא אמרינן להחמיר עבדינן לה כודאי וי"ל דהא דאמרינן דטומאה כתיב בה כעריות היינו דוקא סיטה ודאי דכתיב בה טומאה בלשון לאו כי היכי דכתיב גבי עריות אבל סוטה ספק דכתיב טומאה דידה בלשון עשה אע"ג דאסרינן משום ספק טומאה לא חשיב טומאה דידה אפי' כספק ערוה הלכך פריך שפיר ותתייבם יבומי ואע"ג דפריך הש"ס מאי שנא סוטה וודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי כתיב בה טומאה ודאי מעיקרא הוה סלקא דעתך הכי דטומאה בלשון עשה חשיבה למיעבדה כערוה אבל לפי מאי דמסיק דבסוטה ודאי דכתוב טומאה בלשון לאו לרבנן דר' יוסי בן כיפר מהשתא איתבריר לן דלא חשבינן טומאה למיעבדה כערוה אלא היכא דכתיבא בלשון לאו כי היכי דלא תיקשי לן הא דפריך הש"ס גבי סוטה ספק ותתייבם יבומי ונסתלקה עתה קושיית הראב"ד ז"ל שהקשה על רב אלפס ז"ל שכתב צרת סוטה אסורה מ"ט טומאה כתיב בה כעריות וכתב הראב"ד ז"ל סוגיא דשמעתין אע"ג דכתיב בה טומאה בעיא חליצה או היא או צרתה דאילו איתיה לבעל מי לא בעיא גיטא השתא נמי בעיא חליצה וצרתה כמוה עכ"ל ומה שכתב הרב ז"ל סוגיא דשמעתא דבעיא חליצה לא אשמעתין דהכא כתב זה דודאי מוכח שמעתא דאף חליצה לא בעיא אלא אשמעתא דפ"ק דסוטה כתב דקאמר התם אמתני' דנכנסה עמו לסתר וכו' ואם מת חולצת ולא מתייבמת ותתייבם יבומי אמר רב יוסף אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ולא ליבם אמר ליה אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"ל רב יוסף אילו איתיה לבעל מי לא בעיא גט השתא נמי תבעי חליצה והרב לא עלה בלבו לחלק בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק ולסברתו פליגא סוגיא דסוטה אסוגיא דשמעתין ופסק הלכה כסוגיא דסוטה לחומרא אבל לפי מה שחילקתי בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק אין אנו צריכין לכל זה ולא פליגי אהדדי. **מתיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה**

לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת א"ל [דף יא:] **אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק:**

ברי"ף ב: **ה תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום ר"א בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו **אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר** דדרשינן **היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל אפי' לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה. בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו תא שמע המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא אימא או היא או צרתה חולצת** [דף יב.] **ולא תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת:**

ו ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אחת צרת ממאנת פי' ממאנת ביבם ואחת צרת איילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא וחדא אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום היא לגבי שאר אחין דלא עבדה בהו מעשה **שריא וחולצת או מתייבמת דאמר שמואל** מיאנה בזה מותרת בזה **ואיילונית לא חולצת ולא מתייבמת דאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת דטומאה דכתיב בה** אוקמוה רבנן בסוטה וכיון דאיתעקר איתעקר הלכך חולצת אבל אינה מתייבמת מק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לכ"ש אבל צרתה מתייבמת דלא אלים ק"ו למידחי צרה. **ואמר רבא הלכתא צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו איילונית והא דקתני וכולן** שמתו **או מיאנו או שנתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות** דמשמע שנמצאו איילונית **אין מעיקרא לא תני שהיו:**

ז [דף יב:] **ואי אתה יכול לומר בחמותו** ואם חמותו שמיאנו וכו' **תני רב ביבי קמיה דרב נחמן** ג' נשים משמשות במוך **קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות** מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל **מניקה שמא תגמול את בנה וימות** ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום א' עד בת י"ב שנה ויום א' **פחות מכן או יתר על כן משמשת כדדכה והולכת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה **והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' ומדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה אם כן מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנים ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה. ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו** [דף יג.] **ואפי' למ"ד אין חוששין שמא נשרו משום צער לידה חיישינן.** הא דקאמר רב זביד אין בנים בלא סימנים לא בעי למימרא שאין בנים כלל בלא סימנים דא"כ מאי בעי הש"ס ונבדוק כיון שאין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו ועוד מאי קאמר למ"ד אין חוששין מאי אכא למימר הכא ודאי נשרו ועוד מדקאמר משום צער לידה חיישינן משמע דליכא אלא חששא בעלמא ולא שנשרו בודאי אלא הכי קאמר אין בנים של קיימא מצוים בלא סימנים ומיהו זימנין דאיתא ומשום דלא שכיחי בנים בלא סימנים לא מצינו חמותו ממאנת דחוששין לסימנים ואין מיאון שלה מתיר את הצרה להתייבם אלא חולצת וא"ת ומנא ליה להש"ס לפרושי מילתיה דרב זביד הכי ומשום הכי פריך ליה דלמא רב זביד אין בנים כלל בלא סימנים קאמר והכי משתמע מילתיה וי"ל משום דקשיא ליה דא"כ מאי איכא בין רב זביד ובין רב ספרא מה לי אין בנים כלל בלא סימנים ומה לי אם בנים הרי הן כסימנים אלא ודאי בהא אתא לפלוגי עליה דרב ספרא חשיב לה ודאי גדולה דבנים הרי הם כסימנים ורב זביד משוי לה ספק גדולה לענין קידושין ועונשין:

ברי"ף ג. **ח מתני' כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם**

שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה:

גמ' מנה"מ אמר רב יהודה אמר קרא לצרור התורה ריבתה צרות הרבה רב אשי אמר צרת צרתה לא בעיא קרא סברא היא צרתה **מאי טעמא אסורה דבמקום ערוה קיימא צרת צרה נמי במקום צרה קיימא:**

מתני' כיצד אם מתו צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת והא דקתני ולו אשה אחרת **לא שנא גירש ולבסוף כנס ול"ש כנס ולבסוף גירש צרתה מותרת:**

גמ' וכל שיכולה למאן ולא מיאנה וכו'. ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואי קמאי ותתייבם צרתה. לימא מסייע ליה לר' אושעיא דאמר ממאנת במאמרו ואינה ממאנת בזיקתו. לא **צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו. תוספתא פ"א אימתי אמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל אחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מתייבמות וכולן שנמצאו איילונית או שהיו נשואות לאחרים צרותיהן מותרות בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת:**

מתני' שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו. הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מאי חמורות שאינן יכולות לינשא לאחיו: ב"ש מתירין את הצרות לאחין וב"ה אוסרין **חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין נתייבמו ב"ש מכשירין וב"ה פוסלין ואע"פ שאלו** [דף יג:] **פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה** ולא **ב"ה מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גב אלו** רי"ף ג: ללמדך שאהבה וריעות נוהגין זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו:

ט גמ' ומקשינן אהא דתנן **ב"ש מתירין את הצרות לאחין וב"ה אוסרין ותו אהא דתנן מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר ובחמשה עשר קרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואסקה רבא כי אמרי'** [דף יד.] **לא תתגודדו כגון ב"ד אחד בעיר אחת פלג מורין** כב"ש ופלג מורין כב"ה אבל שתי **בתי דינין בעיר אחת לית לן בה וכ"ש** שתי בתי דינין בשתי עיירות ובמגילה אע"פ שקורין לבני העיר בארבעה עשר ומקדימין לבני הכפרים והוי כמו ב"ד אחד בעיר אחת פלג מורים כב"ש ופלג מורים כבית הלל לא קרינן ביה לא תתגודדו כיון דלא עבדי הכי משום פלוגתא אלא שהמקום גורם ואם היה בן מקום זה הולך למקום אחר היה עושה כמותם הלכך לא מיחזי כב' תורות ואע"פ שריש לקיש הקשה לר' יוחנן במגילה רבי יוחנן לא חשש להשיבו משום דלא חשיב ליה כשתי תורות מטעמא דפרישית ואמר לו עד כאן לא שנית מקום שנהגו מההיא היה לך להקשות כי מההיא דמגילה לא קשה מידי ועי"ל דמגילה הוי כשתי בתי דינין בעיר אחת שבני הכרכים לא היו קוראים לבני הכפרים אלא בני הכפרים קורין לעצמם בכרכים דאמר בירושלמי בפ"ב דמגילה ה"ג דבן עיר אינו מוציא בן כפר דכל שאינו מחויב בדבד אינו מוציא את אחרים ידי חובתן ומה שלא היו קורין בכפר שלהן לפי שלא מתקבצים יחד אלא **בעיירות: ת"ר יש חולצות או מתייבמות חולצות ולא מתייבמות מתייבמות ולא חולצות לא חולצות ולא מתייבמות עריות שאמרו לא חולצות ולא מתייבמות מוסיף עליהן אשת סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ואשת אח מן האם ואשת גר ואשת עבד משוחרר ואיילונית לא חולצות ולא מתייבמות החרשת והשוטה מתייבמות ולא חולצות איסורי מצוה ואיסורי קדושה חולצות ולא מתייבמות עקרה וזקנה ושאר כל הנשים או חולצות או מתייבמות** היכא דאיכא שני **אחין תאומין והיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח החרש והשוטה מייבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהם קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים חולצין ולא מייבמין פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן חולצין ולא מייבמין ואם בעלו קנו ואסור**

לקיימן משום שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה' **ושאר כל אדם או חולצין או מייבמין:**

הדרן עלך חמש עשרה נשים

יום קי

פרק ב

א כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא מתייבמת [דף יח:] **שני אחין ומת אחד מהם וייבם השני את אשת אחיו ואחר כך נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת השניה חולצת ולא מתייבמת. ר' שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה וחולץ לאיזו שירצה:**

גמ' אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא כי ישבו אחים יחדיו **אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם אמר רב יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קסבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד**

רי"ף ד. **שיעשה אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אחא אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כר' יהודה בן בתירא ואי אשמעינן הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל לאחר מיתה פקע ליה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא** ואע"ג דרב פליג עליה ואמר שומרת יבם שמתה מותר באמה דאין זיקה והלכתא כרב באיסורי בהא קי"ל כשמואל דאמוראי בתראי שקלי וטרו לתרוצי אליבא דמ"ד יש זיקה דפריך בשמעתין ממתני' עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתיבמת טעמא דעבד בה מאמר הא לא עבד בה שניה יבומי נמי מייבמה ואי אמרת יש זיקה הויא לה צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה אמר רבא ה"ה אע"ג דלא עבד בה מאמר מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה והאי דקתני מאמר לאפוקי מדבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור. ואמרינן בפ' ד' אחין (יבמות דף ל.) אמר רב אשי זאת אומרת יש זיקה אפי' בתרי אחי ולרב אשי קשיא דרב נחמן אמר לך רב אשי ה"ה אע"ג דלא עבד בה נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה והאי דקתני מאמר לאפוקי מדב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור:

מתני' [דף כ.] **כלל אמרו ביבמה כל שאסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות** מד"ס איסור קדושה אלמנה לכ"ג **גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת** לישראל לנתין ולממזר:

גמ' אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת אחותה דמאן אילימא אחותה דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה פגע באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה כגון ג' **אחין שנים מהן נשואין ב' אחיות ומתו הנשואין את האחיות והיתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה רצה חולץ רצה מייבם. וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת. איסור מצוה שניות מד"ס. ואמאי קרי להו איסור מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים. איסור קדושה אלמנה לכ"ג גרושה וכו' ואמאי קרי להו איסור קדושה דכתיב קדושים יהיו.** האי אלמנה לכ"ג **ל"ש מן הנשואין ול"ש מן האירוסין:** [דף כא.] **ת"ר מה הן שניות. אם אמו ואם אביו. ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו. ואשת אחי האב מן האם. ואשת אחי האם** בין מן האב בין **מן האם וכלת בנו וכלת בתו. ומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו. וחורגו מותר באשתו ובבתו. ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך.** בירושלמי דפירקין הל' ד גרסי' אשת חמיו אסורה מפני מראית העין וא"ת תורה הרי דוד נשא את רצפה בת איה שנאמר ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך. שני חורגין שגדלו בבית אחד אסורין מפני מראית העין ר' חנינא אומר יסבון באתרא דלא חכמין להון כך כתוב בפר"ח ז"ל. ובעל הלכות נמי כתב כן וגם אסר אשת חתנו ובשמעתין קא שרי לתרוייהו ושמא אח"כ אסרו. ומיהו בגמ' דידן בסוטה בשילהי משוח מלחמה דף מג: גבי חורגה הגדילה בין האחין משמע דלא חיישינן למראית

העין משום דקלא אית להו. ומעשה היה בפרובינצ"ה באחד שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג לישא אשת חמיו ואפסדיה ר"ת ז"ל לסעודתיה. ושמא בחורגה הגדילה בין האחים אית ליה קלא כגמרא דידן ואין לחוש מפני מראית העין אבל באשת חמיו לית ליה קלא ואיכא למיחש למראית העין וכן מסתבר: **בת חורגו דאורייתא היא דכתיב את בת בנה ואת בת בתה וגו'.** אלא משום דבעי **למיתני סיפא אשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך ואע"ג דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזרו רבנן תנא נמי בת חורגו. אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי אסורה לך הא פסיקא ליה והא לא פסיקא ליה**

רי"ף ד: **דזימנין דמתה אשתו ומותר באחותה. אמר רב ד' נשים יש להן הפסק ונקיט רב בידיה ג' אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלת בתו. וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו:** [דף כא:] שלח ליה רב משרשיא מתוסני' לרב פפי ילמדנו רבינו אשת אחי אבי האב מן האב ואחות אבי האב מהו מדלמטה ערוה למעלה נמי גזרו בה רבנן או דלמא כיון דאתפליג איתפליג ומסיק דאמימר אכשר באשת אחי אבי אביו ובאחות אבי אביו ופסק ר"ח ז"ל דהלכה כאמימר וכן בשאלתות דרב אחאי וכן משמע דרב אסי סבר הכי מדהשיב לרב הלל [דף כב.] השתא נמי דכתיבי לאיסורא לאו מר בריה דרבינא חתים עלייהו. רבינו יצחק הזקן פסק דלא כאמימר דסוגיא דלקמן בפרק החולץ (יבמות דף מ:) דלא כוותיה דקאמר מאי לאו משום חולץ דהוה ליה אשת אבי אביו לא משום מיתנא דהוה ליה אשת אחי אבי אביו ותו קאמר והא אמימר אכשר באשת אחי אבי אביו אמימר מוקי לה באשת אבי אביו וקסבר גזרו שניות בחלוצה ואין הגמרא רוצה לפשוט הבעיא מתוך דברי אמימר משום דלא ס"ל כוותיה. **תני רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות** דרבי חייא יש להן הפסק **או אין להן הפסק** ואם תאמר והא תניא לעיל כלת בנו ובן בנו אסורה עד סוף כל הדורות וטפי מסתבר לאסור בת בן בנו עד סוף כל הדורות שהן קרובי עצמו ולא מחמת קירוב ושמא י"ל דכלת בני בניו יש לאסור יותר שהן בני ירושה ושכיחי גביה אבל בת בנים לאו בת ירושה היא ולא שכיחא גביה ויש מפרשים דבעיא דרב אשי לא קיימא לה אלא אשלישי שבבן אשתו ובבת אשתו ורביעי שבחמיו ושבחמותו אבל אזרעו לא קבעי וה"נ אמרי' בירושלמי שם אברהם אסור בכל נשי ישראל שרה אסורה בכל אנשי ישראל **ואתינן למיפשטיה מהא דאמר רב ד' נשים יש להן הפסק** ותו לא מידי ושמעינן מינה דהני דבי ר' **חייא אין להן הפסק ודחינן** לה דכי קאמר רב בההיא מתני' קאמר ואתינן **למיפשטיה מדר' חייא גופיה דתני שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא ודחינן דלמא משלישי ואילך ומרביעי ואילך ולא איפשיטא בהדיא.** ממה שכתב רב אלפס ז"ל ולא איפשיטא בהדיא משמע דאזלינן לחומרא אע"ג דדברי סופרים הוא משום דגמרא שקיל וטרי למיפשט להיתירא ודחי ליה אלמא דעת בני הישיבה לחומרא נקטי ליה ולא איפשיטא בהדיא וכן כתב בספר חפץ לאיסורא. וכן כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל והרמב"ם ז"ל בפ"א מהל' אישות כתב דכל שניות דר' **חייא יש להן הפסק** וממה נפשך כתב דלא כהירושלמי דאברהם אסור בכל נשי ישראל אלמא דבנו ובתו אין להן הפסק הלכך נראה דכולהו אין להן הפסק: **ירושלמי שם תני בר קפרא מוסיף אם אבי אביו ואם אבי אמו אשת אחי אביו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אביו מותר באשתו ובבתו אשת אחי אמו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אמו מותר באשתו ובבתו. נושא אדם אשת בן אחיו ואשת בן אחותו ובת אחיו ובת אחותו המחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת צרתה מתיבמת לעולם. אין אדם פוסל את אשתו ואפי' בא על אחותה או על אמה או על בתה. כל העריות שבתורה הבא עליהן שוגג ומזיד פסלה מן הכהונה. מה בין העריות לשניות עריות** אם עבר ונשאה יוצאה **בלא גט והולד ממזר ושניות יוצאה בגט והולד כשר וזו וזו אין להן כתובה עריות פוטרות צרותיהן שניות חולצות ולא מתייבמות צרות שניה או חולצת או מתייבמת:**

ב וגרים אסורים בעריות שהיו אסורות להן בהיותן נכריות **כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה** וגם בעריות שמצד האם אע"פ שלא היו אסורין להם בנכריות משום דלא ליתי לחלופי בישראל כדאמר בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח.) אחותו מן האם יוציא והיינו משום דלא ליתי לחלופי ומן האב יקיים ולא חיישינן לאיחלופי ושמא יאמרו ליכא דלא

היתה אסורה לו בנכריות דאין אב לעובדי כוכבים אבל שניות מותרות בגרים: **אמר רב נחמן גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מלתא אחין מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחין מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפי' אחין מן האם מעידין לכתחלה ומאי שנא מערוה ערוה לכל מסורה עדות לב"ד מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי:**

ג מתני' מי שיש לו אח מ"מ זוקק את אשת אחיו לייבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן עובדת כוכבים ומי שיש לו בן מ"מ פוטר את אשת אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים:

גמ' מ"מ לאיתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר ושמעינן דממזר פוטר מן הייבום מדכתב ובן אין לו עיין עליו ומדמפטר פטור מיזקק נמי זקיק ולא ילפינן אחוה אחוה מבני יעקב למעוטי פסולין. והא דבת פוטרת כתב בעל הלכות דילפינן נמי מבן אין לו עיין עליו ועי"ל דבת נפקא לן מלא ימחה פרט לזה שאין שמו מחוי מאחר שיש לו זרע כשר ובת הבן ובן הבת נפקא לן מהא דדרשי' גבי נחלה ב"ב דף קטו. [דף כב:] ובן אין לו עיין עליו לרבות בן הבן ובת הבן ובן בת הבן ומדלענין נחלה בן ובן הבן ובת הבן ובן בת הבן כי הדדי נינהו לענין יבומי נמי כי הדדי נינהו דהכי נמי אמרי' דבת קודמת לאחין לנחלה ומהאי טעמא מדלענין ייבום בן ובת כי הדדי נינהו לעניו נחלה נמי כי הדדי נינהו **ושמעי' מינה דחייבי לאוין מדאורייתא בני ייבום נינהו כדקיימא לן דכל מקום שאתה מוצא עשה ולא**

ריי"ף ה. **תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה ומ"ט אמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מייבמין גזירת ביאה ראשונה אטו באה שנייה והיינו דקתני** גבי פצוע דכא **אם בעלו קנו ואסור** לקיימה בביאה שניה משום שנא' **לא יבא פצוע דכא** ואחיו הוא לכל **למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו: חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים מ"ט דאמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה אשכחן שפחה עובדת כוכבים מנלן** [דף כג.] **א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי אמר קרא כי יסיר את בנך** וגו' בנך הבא מישראלית **קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה** ואע"ג דמוקי הך דרשא כר"ש דדריש טעמא דקרא ולית הלכתא כוותיה בקידושין בפרק האומר דף סח. מפיק ליה מקרא אחרינא דכתיב ואחר כן תבא אליה ובעלתה וגו' ואמר קרא כי תהיין וגו' וילדו לו היכא דקרינן ביה כי תהיין קרינן ביה וילדו לו: **וחייב על מכתו ועל קללתו. קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך כשעשה תשובה וה"מ לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור** לבן להכות את אביו **ולקללו דגרסינן בסנהדרין בפרק ואלו הן הנחנקין דף פה: אמר רבה בר רב הונא וכן תני דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו. הא דתנן ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים** קאמרי **רבוואתא ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל שפחה דידיה לא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר משמיה דרב נטרונאי גאון הכי הא דתנן וכל מי שאין לה** לא עליו ולא ע"י **אחרים קידושין הולד כמוה ואיזו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל אם בא על שפחה דידיה וילדה הימנו בת אע"ג דלא נקיטא גט חירות בתו היא דהא אמרי רבנן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואם בא עליה חייב משום בתו ואם בא עליה בנו חייב עליה משום אחותו וחזינן לגאון אחר דמספקא ליה מלתא ומתוך דבריו נקטינן בהא מלתא לחומרא לגבי איסורא דהיכא דאית ליה איתתא ומית ולית ליה זרעא אלא האי דאוליד מן השפחה נקטינן לחומרא וחולצת האי איתתא ולא מתייבמת ולענין ממונא נקטינן לקולא ולא ירית אבל איהו גופיה לא מזכני לי'** ירתאי ואי בעי למינסב בת ישראל מצרכינן ליה **גט שחרור ואי קדיש מקמי גט שחרור מצרכינן לה גט מיניה ואי בעי למינסב שפחה לא שבקינן ליה** ורואה אני דברי רב נטרונאי מהא דאמרינן בפרק השולח (גיטין דף לט:) א"ר זירא א"ר אסי א"ר חנינא א"ר עבד שנשא אשה בפני רבו יצא לחירות ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותב לו גט שחרור א"ר יוחנן כל כך יש בידך ואני שונה הכותב שטר אירוסין לשפחתו ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת כדאמר רבא בר שילא כשרבו הניח לו תפילין ה"נ כשרבו השיא לו אשה ומי איכא

מידי דלעבדיה לא עביד איסורא ואיהו עביד איסורא אמר רב נחמן בר יצחק הב"ע דאמר לה צאי והתקדשי בו ר"מ סבר יש בלשון הזה לשון שיחרור ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון שחרור אלמא אפילו לרבנן אי לא אמר צאי והתקדשי בו נפקא לחירות משום דלא עביד איסורא הלכך הבא על שפחתו ודאי שיחררה מעיקרא ולא מפלגינן בין בא עליה דרך נישואין ובין בא עליה דרך זנות והרמב"ם פ"י מהל' גירושין הי"ט ז"ל לא נראו לו דברי הגאונים ואין דבריו נראין:

ד מתני' [דף כג:] **מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהם היו לו שנים אחד חולץ וא' מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:**

גמ' שמעת מינה דקידושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין הב"ע כשהוכרו ולבסוף נתערבו האי קושיא והאי פירוקא אליבא דרבא הוא דסבר קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין ולית הלכתא כוותיה דקי"ל כאביי קידושין דף נב. ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו הלכך בין הוכרו ולבסוף נתערבו ובין לא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני' היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם ודוקא חולץ והדר מייבם אבל ייבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

רי"ף ה: **מתני' שנים שקידשו שתי** נשים זה אינו יודע איזו **קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם לזה אח אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם ודוקא מיחלץ והדר יבומי.** פי' שיחלוץ היחיד לשתיהן ואח"כ השנים א' חולץ ואחד מייבם אבל יבומי לאחד מן השנים קודם שיחלוץ היחיד לא דקא פגע ביבמה לשוק. **קדמו וכנסו אין מוציאין מידן. לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו שנים אלא אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:**

גמ' ומ"ש מהא דתנן ד' **אחין שנים מהם נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות התם משום זיקה** [דף כד.] **הכא כל חד וחד אימור דידיה קא מתרמי' ליה.** ומזה יכול לדקדק דוקא משום דאימור דידיה קא מתרמיא ליה אבל המייבם אחות זקוקתו יוציא ואע"ג דגבי שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה אין צריך לרבנן אפילו להמתין היינו משום שקידשה תחלה ולא בא עליה באיסור דכבר נפטרה היבמה ממנו בקידושי אחותה אבל בביאת איסור דוקא במקום ספק הוא דאמרינן קדמו וכנסו אין מוציאין מידן אבל בודאי לא ונ"ל שיש עוד לדקדק דוקא קדמו וכנסו שלא נמלכו בב"ד אבל אם נמלכו בב"ד ואמרו להם שיחלוץ הא' וייבם האחד והלכו שניהם ויבמו מוציאין מידם ואע"ג דאימר כל חד וחד דידיה קא מתרמיא ליה כיון שעברו על דברי ב"ד מוציאין וכן משמע מתוך פרש"י: **קדמו וכנסו אין מוציאין מידן תני ר' שילא ואפילו שניהם כהנים מ"ט איסור חלוצה דרבנן היא וספק חלוצה לא גזרו בה רבנן** כיון דכבר כנס:

ה מתני' מצוה בגדול לייבם ואם קדם הקטן זכה:

גמ' ת"ר **והיה הבכור מכאן שמצוה בגדול לייבם אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו אלא לשם שאם שמו יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן יקום על שם אחיו ונאמר להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן נחלה:**

לא ימחה שמו מישראל פרט לסריס ששמו מחוי. פי' שאם היה המת סריס חמה. **אמר רבא אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי גזירה שוה אפיקתיה לגמרי:**

יום קיא

ו מתני' הנטען מן השפחה ונשתחררה על העובדת כוכבים [דף כד:] **ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו** אבל גיורת מיהא הויא ואע"ג דנתגיירה לשם קידושי איש דקי"ל אחד איש שנתגייר לשם אשה ואחד אשה שנתגיירה לשם איש וכן מי שנתגייר לשם שולחן מלכים לשם עבדי שלמה כולם גרים. ולכתחלה מיהא לא יכנוס משום דרב אסי דאמר רב אסי הסר ממך עקשות פה ולוזות שפתים הרחק ממך. בנטען על הפנויה יש דעות חלוקות יש אומרים דלא יכניס משום לזות שפתים ויש אומרים דמצוה לכנוס כדאשכחן באונס ומפתה ולו תהיה לאשה ואני

אומר דנהי דחייבתיה תורה לכונסה אחר שנפגמה ה"מ בודאי אבל קול בעלמא אין להחזיק הקול ולפגום שניהם:

ברי"ף ו. **ז מתני' הנטען מאשת איש והוציאוה מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא:**

גמ' אמר רב ובעדים. פי' אם הוציאה בעלה בעדי טומאה מחמת זה הנטען וכנסה זה הנטען מוציאין אותה מתחת ידו ואותיבנה **עליה דרב מהא דתניא בד"א בשאין לה בנים** אבל יש לה בנים **לא תצא ואם באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא אלמא** מפקינן מנטען **בלא עדי טומאה כשאין לה בנים.** ומשני רב מוקי מתני' בשיש לה בנים ולהכי **אין מוציאין אלא בעדים** ומשום דמתני' קתני הוציאוה דמשמע דב"ד הוציאוה ובי דינא לא מפקי אלא בעדים להכי דחיק רב לאוקמא בשיש לה בנים ואב"א דרב מוקי לה למתני' אף באין לה בנים ואפ"ה לא מפקינן אלא בעדי טומאה והך ברייתא דקתני דבאין לה בנים מפקינן בלא עדי טומאה ר' היא דתניא רוכל היוצא **ואשה חוגרת בסינר אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא. רוק למעלה מן הכילה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא.** מנעלים הפוכין תחת המטה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא. פרש"י תצא מן הבעל. וקשה לר"ת דהא אמרי' במס' כתובות דף ט: דאין האשה נאסרת על בעלה אלא ע"י קינוי וסתירה אבל בלא קינוי אפי' נסתרה בעדים שריא והכא פסיק הלכתא כר' בקלא דלא פסיק לאוסרה על בעלה. ועוד הא אמרי' לקמן בפ' האשה רבה (יבמות דף צב.) דלקלא דבתר נישואין לא חיישינן ומפר"ת תצא מן הרוכל אם גירשה הבעל ונשאה הרוכל הואיל ומכוער הדבר תצא דלדידיה הויא קלא דקמי נישואין ולקלא דקמי נישואין חיישינן אבל מבעל לא מפקינן אלא בעדים וכן מוכח סתמא דהש"ס דקאמר כל הוציאוה בב"ד וב"ד בעדים הוא דמפקי אלמא דדבר פשוט הוא דלא מפקינן מבעל אלא בעדים ומנטען מפקינן בקול כשאין לה בנים מן הראשון וכי קאמר נמי ואיבעית אימא מתני' רבי היא לא שביק לה להך סברא דמעיקרא דלא מפקינן מבעל אלא בעדים אלא ה"ק הך מתניתא דמפקא מנטען בקול ר' היא ורב ס"ל כמתני' דקתני הוציאוה דמשמע בעדים ואפי' מנטען לא מפקינן אלא בעדים אף **כשאין לה בנים מן** הראשון וכן משמע לקמן דקאמר [דף כה.] ורבה בר רב נחמן הוציאה קתני כלומר מעצמו הוציאה הבעל כיון דליכא עדים אפ"ה קתני שאם כנס הנטען יוציא אלמא לא מפקינן בקלא מבעל אלא מנטען וכן פר"ח ז"ל וכן בעל הלכות דתצא מרוכל אבל מבעל לא מפקינן אלא בעדים ועוד כתב בעל הלכות דאין מוציאין מהבעל עד שיראו העדים כמכחול בשפופרת והא ליתא דהא אפי' לענין חיוב מיתה סגי אם ראוהו העדים כדרך המנאפים כדאיתא בפ' השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צא.) ואמרינן נמי בספ"ק דמכות דף ז. **ורבנן היכי דייני כשמואל דאמר** במנאפים עד שיראי כדרך מנאפים **בכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת** וכיון דבדיני נפשות דכתיב והצילו העדה סגי בהכי כ"ש לאוסרה על בעלה. וכן פסק ר"ח ז"ל מראיה זו ונראה דבסתירה לחודא בלא קינוי אע"ג דאדעתא דניאוף אסתתר כי הנהו עובדי דשילהי נדרים דף צא: שריא לבעלה אפי' כי ליכא טעמא כי התם למישרי דהא קי"ל דאין אוסרים על היחוד וסתירה נמי לא אשכחן בה דאיתסרא בה בלא קינוי אפי' בעדים. והא דאיצטריך התם למימר טעמא דאיתתא שריא אי איתא דעבד איסורא אירכוסי הוה מירכס ואם איתא דעבד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות משום דהתם מיירי באומרת טמאה אני כי מתני' דהתם דעלה קאי או בשותקת ומודה ומשום הכי איצטריך למימר טעמא דאיתתא שריא אבל באומרת טהורה אני שריא אפי' בלא הני טעמי דהתם ואל תתמה היאך מתירין אותה לבעלה הא שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא כיון דאמרה טמאה אני וכי מאכילין לו לאדם דבר האסור לו וי"ל דלפי שראו חכמים קלקול הדורות שנתנו הנשים עיניהם באחר ורוב האומרות כך משקרות לכך נראה להם להתירן. וכה"ג אמרי' התם בשילהי נדרים דף צ. אמרה לבעלה טמאה אני לך אמר רב ששת אוכלת בתרומה שלא תוציא לעז על ביניה. מיהו אפשר לומר דהתם איירי בחוזרת בה ונותנת אמתלא לדבריה ובשאלתות דרב אחאי בפרשת פנחס אי איכא דבר מכוער וקלא דלא ברי"ף ו: פסיק מפקינן לה בין מבעל בין מבועל דתניא רוכל היוצא וכו' ור"ת חזר לפרש כפירוש השאלתות בהאי דקאמר רב ובעדים היינו דאיכא עדים בדבר מכוער משום דקשיא ליה הא דקאמר כי אתא אחר ואפסקי' לקלא מאי הוי ואי בדאיכא עדי טומאה לא הוה קרי ליה קלא. ופלוגתא דרבי ורבנן דרוכל בדבר מכוער

בלא עדים אלא בקול ומיהו בבעל שראה דבר מכוער לא משוינן ליה אנפשיה חתיכה דאיסורא בהכי אלא בדבר מכוער בעדים דאיכא לעז טפי שיתפרסם ויצא הקול. וקשה לפי' כל מה שהקשינו תחלה דלקלא דבתר נישואין לא חיישינן ועוד דאין האשה נאסרת לבעלה אלא בקינוי וסתירה ועוד מאי פריך מהך ברייתא בד"א בשאין לה בנים נימא דמיירי בעדי דבר מכוער. ורבינו מאיר פירש דלא קשיא מידי לפי' השאלתות ולפירוש ר"ת דהא אמרי' בפ"ק דכתובות דף ט. בשמעתא דפתח פתוח וליטעמיך קינוי וסתירה אין עדים לא ה"ק אין האשה נאסרת לבעלה בעד אחד אלא בשני עדים וקינוי וסתירה אפי' בעד אחד ופתח פתוח כשני עדים דמי ה"נ נאמר אם יש עדים שראו דבר מכוער כשני עדי טומאה דמו דכיון שראו רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר וכל הני דלקמן מוכחא מילתא דיש כאן טומאה. ומה שהקשה ר"ת דהוי קלא דבתר נישואין ואמרינן בהמגרש דף פח: דלא חיישינן לקלא דבתר נישואין היינו בלא עדים אבל הכא שיש עדים שראו הדבר מכוער רגלים לדבר כאילו ראוה שנבעלה ואסרי' לה על בעלה כפתח פתוח או בעד אחד אחר קינוי וסתירה ושפיר פריך מהא דתניא בד"א כשאין לה בנים מן הראשון דע"כ מיירי כשאין עדי כיעור דאי איכא עדי כיעור אפי' יש לה כמה בנים תצא כמו בעדי טומאה כדפריך. והא דקתני סיפא ואם באו עדי טומאה היינו אפי' לא ראוה שנבעלה וראו דבר מכוער עידי טומאה קרית ליה. ואיבעית אימא הני מתני' רבי היא וה"ק הך מתני' דאסורה בלא עדים שראו דבר מכוער רבי היא דאמר אפילו בלא עדים אלא הבעל לחודיה ראה רוכל יוצא תצא ואסור לקיימה ופליגי רבנן עליה ואמרי לא מפקינן לא מבעל ולא מבועל ומסיק דהלכתא כוותיה דרב **והלכתא כוותיה דרבי הלכתא כוותיה דרב** בקלא דפסיק כלומר הא דקאמר רב ובעדים שראו דבר מכוער דוקא אבל אם הבעל לבדו ראה **דבר מכוער לא מפקינן** היינו בקלא דפסיק אבל בקלא דלא פסיק סגי בראיית הבעל לחוד ואל תתמה הא דקאמר רב ובעדים סתם דמפרשינן לה בעדי כעור דסתם עדים עדי טומאה משמע ואי בעדי כיעור קאמר רב ה"ל לפרושי וי"ל דרב קאי אמתני' דקתני הנטען על אשת איש ונטען משמע לעז בעלמא וקאמר רב על אותו לעז יש עדים שראו דבר מכוער ויצא הקול שזינתה כך השיב ר"מ פי' השאלתות ופר"ת ולי נראה מתוך לשון השאלתות שכתבו ואי איכא דבר מכוער בשני עדים וקלא דלא פסיק מפקינן לה מבעל ומבועל דתניא רוכל יוצא כו' שלא כיוונו לדברי ר"ת דלרב מפקי' בעדי דבר מכוער מבעל דא"כ מאי הא דקאמרי ואי איכא דבר מכוער בשני עדים וקלא דלא פסיק תרוייהו ל"ל והלא בעידי כיעור לחודיה בלא קלא מפקינן ובקלא דלא פסיק בלא עדי כיעור מפקינן רק שהבעל ראה דבר מכוער ואין לומר דאו או קאמרינן דאי איכא דבר מכוער בשני עדים או קלא דלא פסיק דא"כ הוה להו לפרושי וקלא דלא פסיק ודבר מכוער בראיית הבעל ועוד דלא הוה להו לאתויי ברייתא רוכל היוצא אדבר מכוער בשני עדים דהא ברייתא לא איירי אלא בדבר מכוער בראיית הבעל ולכן נראה לי שהשאלתות מפרש דברי רב בעדי טומאה וברייתא בעדי דבר מכוער רבי סבר דבעדי דבר מכוער מפקינן מבעל ורב סבר דלא מפקינן מבעל אלא בעדי טומאה ופסק הש"ס הלכתא כרב בקלא דפסיק שאם ראו עדים דבר מכוער וגם יצא הקול בעיר אבל אם הוא קלא דפסיק לא מפקינן לא מבעל ולא מבועל וכוותיה דרבי בקלא דלא פסיק ובעדי כיעור אבל בראיית הבעל לחוד אפילו בקלא דלא פסיק לא מפקינן ועדי דבר מכוער וקלא דלא פסיק חשיב כפתח פתוח או עד אחד אחר קינוי וסתירה והאי דקאמר כי אתא עד אחר ואפסקיה לקלא אגב דבעי למימר אלא דליכא עדים ואתא אחר אפסקיה לקלא נקט נמי בתחלה קלא. ועוד דאלישנא דמתני' קאי דקרי ליה נטען דמשמע טעינת דברים בעלמא להכי נקט קלא ובהכי רווחא שמעתא דלא מסתבר כלל דלימא רב בעדים סתם אי לא איירי בעדי טומאה וגם לא מסתבר לפרושי ואם באו עדי טומאה דברייתא בעידי כיעור וכך היא שטת רב אלפס והרמב"ם ז"ל: **וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי דמתא יומא ופלגא ולא אמרן אלא דלא פסיק ביני וביני אבל פסק ביני וביני הא פסק והוא** דלא פסק **מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה כמה דלא פסק דמי דמחמת יראה הוא דפסק ולא אמרן אלא דליכא אויבים דמפקו ליה לקלא** אבל אי איכא אויבים **מעיקרא לאו קלא הוא דאמרי' אויבים הוא דאפקוה לקלא. ואם הוציא אותה בעלה בדבר מכוער והלכה ונשאת לאחר ואפסקיה ההוא אחר לקלא ובתר** הכי גרשה לא תנשא **לנטען**

לכתחלה ואם נשאת לאחר וכנסה לא תצא:

ח שלח ליה **רבה בריה דרב הונא לרבה בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו הא דתנן המוציא את אשתו משום שם רע משום נדר לא יחזיר אם חזר וכנס מהו שיוציא ואסיקנא דאינו מוציא דלא דמי לנטען דנטען כיון דכנס אלומי אלמיה לקלא אבל במחזיר את אשתו אמרינן קם ליה בקלא דליתיה:**

ט מתני' המביא **גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו. רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו:**

גמ' טעמא **דממדינת הים דעליה קא סמכינן אבל מא"י דלאו עליה קא סמכינן ישא את אשתו הרגתיו לא ישא את אשתו הוא ניהו דלא ישא את אשתו** הא לאחר תינשא ולא אמרינן רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד דקי"ל כרבא **דאמר** [דף כה:] **אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע:** ריי"ף ז.

י וגזלן דאורייתא **פסול לעדות אשה אבל גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה:**

יא מתני' החכם **שאסר את האשה בנדר על בעלה ה"ז לא ישאנה מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין** [דף כו.] **וכולן שהיו להן נשים ומתו מותרות לינשא להן וכולן שנשאו לאחרים ומתו או שנתגרשו מותרות לינשא להן וכולן מותרות לבניהם ולאחיהם:**

גמ' הא **דקתני לא ישאנה ביחיד מומחה דקי"ל** נדרים דף עח. **דהפרת נדרים ביחיד מומחה וכיון דיחיד הוא אית ביה חשדא לפיכך לא ישאנה אבל בי דינא דבי תלתא לא חשידי כדתנן מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא ב"ד ולא** בי דינא דוקא אלא אפילו בי תרי **לא חשידי דתניא עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמים לדבר זה אלא אם רצה אחד מן העדים לקנות אותה שדה או לישא אותה אשה הרשות בידו ולא חיישינן לחשדא והאי דקתני במתניתין מפני שהוא ב"ד קמ"ל דמיאון בשלשה לאפוקי ממ"ד מיאון בשנים ולית הלכתא** הכי דקי"ל מיאון בשנים כדפסקינן **בהדיא בפרק אין ממאנין דף קז: ירושלמי ה"יב שאין שנים מצויין לחטוא מפני אחד וכולן מותרין לבניהם ולאחיהם שאין אדם מצוי לחטוא לא מפני בנו ולא מפני אחיו: איבעיא להו** חכם שאסר האשה וגרשה בעלה **כנס מהו שיוציא ואסיקנא** דאם כנס אינו מוציא **דברננה לא מפקינן: וכולן שהיו להן נשים ומתו. מתו אין נתגרשו לא והתניא אפי' נתגרשו מותרות לינשא להן לא קשיא הא** דהואי קטטה והא דלא הואי קטטה ואי בעית **אימא הא והא דלא הואי קטטה הא דארגיל הוא והא דארגילה היא: וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן. וכ"ש לאביהן משום דבזיז מיניה. פי' מתבייש ממנו מאי שנא מהא דתניא הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה נשי לגבי נשי שכיחן דאזלי גברי לגבי גברי לא שכיחי דאזלי אהדדי אי נמי נשי דלא** אסרן שכיבתן אהדדי לא קפדי אהדדי גברי דאסרן **שכיבתן אהדדי קפדי אהדדי:** ריי"ף ז:

הדרן עלך כיצד אשת אחיו

פרק ג

א ארבעה אחין **שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות קדמו וכנסו יוציאו ר"א אומר ב"ש אומרים יקיימו וב"ה אומרים יוציאו:**

גמ' אמר רבה [דף כו:] **בר רב הונא אמר רב שלש אחיות** יבמות שנפלו לפני ב' **אחין יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה משניהם דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין ושמואל אמר אחד חולץ לכולן. והאמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות אלמא חליצה מעולה בעינן** מאי אחד חולץ לכולן [דף כז.] אאמצעיות והא כולן קאמר כיון דרובן גביה קרו להו כולן ואבע"א **כי קאמר שמואל חליצה מעולה בעינן ה"מ למיפטר צרה אבל נפשה פטרה.** ורב אלפס ז"ל לא הביא שינויא קמא מאי אחד חולץ לכולן אאמצעית משום דחשיב לשינויא בתראה עיקר ופטרה נפשה בחליצה גרועה ואינה צריכה לחלוץ משניהן: ונראה דשינויא קמא עיקר כי הוא אליבא דרב אשי כמו שהקשה ר"י אההיא שינויא דאחד חולץ לכולן אאמצעית דאכתי קשיא דהא מסקינן לקמן מלתיה דשמואל התחיל ולא התחיל קאמר וחליצת רחל לא פטרה צרה כשהתחיל באחיות וכן חליצת צרה לא פטרה רחל אלמא כשאי אפשר בשתיהן אלא חליצה פסולה בעינן שיחלצו שתיהן וה"ה הכא בעינן חליצה

דתרוייהו דלהך שינויא לא מפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר צרה. ותירץ דההיא סוגיא דמפרשינן לקמן התחיל ולא התחיל סברה כאידך שינויא דמשנינן הכא דמפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר צרה והאי שינויא אחד חולץ לכולן אאמצעית סבר לה כרב אשי דקאמר חלץ **לצרות נפטרו אחיות משום דלא אילימא זיקה** לשויה לצרה כערוה הלכך חשיבה חליצת צרת רחל כשרה טפי מחליצת רחל משום הכי חלץ לרחל לא נפטרה צרה כיון דקיימא חליצה דכשירה טפי לא חליץ להאי חליצה גרועה אבל הכא חליצת כולם שוה לגריעותא הלכך האי שינויא עיקר ודוקא אמצעית חולצת מאחד אבל בשתים הראשונות אי נפול בבת אחת זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת:

ב גופא אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת הגט חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מאמר. ואקשינן מאי שנא חלץ לאחיות לא נפטרו צרות משום דהויא לה אחות אשה בזיקה חלץ לצרות נמי לא ליפטרו אחיות דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה ופריק רב אשי משום דלא אילימא זיקה לשוויה לצרה כערוה. ופסקו רבוואתא הלכתא כשמואל. וכתב הראב"ד ז"ל להאי פיסקא כשמואל לא הוה צריכא להא מלתא דהא ליכא פלוגתא עילויה אלא אפלוגתא דלעיל קאי דפליג בהדי רב בחליצה פסולה דאמר רב צריכה לחזור על כל האחין ופסקו כוותיה דשמואל מיהו הנ"מ גבי אמצעי' אבל בתרתי קמייתי כיון דאיכא שני **יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת** דכל מאי דאפשר לאהדורי בתר חליצה כשירה מהדרינן ואפי' למיפטר נפשה ואי עבר וחלץ חד לכולהו נמי מאי דעבד עבד ושריין לעלמא עכ"ל הראב"ד ז"ל והרמב"ן ז"ל כתב בחידושיו דלדברי רב אלפס ז"ל הלכה כרב **דחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין** דהכי קי"ל דהלכתא כרב באיסורי והוצרכו לפסוק כמימרא בתרייתא דשמואל במאי דאמר חלץ לצרות נפטרו אחיות דל"ת כל חליצה פסולה צריכה לחזור ואלו שתיהן חליצות פסולות נינהו קמ"ל דכי אמרי' חליצה פסולה מחזרת ה"מ כששתי החליצות שוות אז צריכות לחזור על כל האחין וכ"ש על כל הצרות אבל אם אחת מהן מעולה מחבירתה אע"פ שהיא נמי פסולה כגון חליצות צרות במקום אחיות המעולה שבהם פוטרת והגרועה אינה פוטרת וזה ודאי דבר צריך הוא ונכון הוא וכן פסק ה"ר מאיר הלוי ז"ל דהלכה כרב דחליצה פסולה צריכה לחזור. ויראה מתוך דברי התוספות דאין הלכה כרב כי הקשו אהא דא"ר יוחנן לקמן מתה שניה מותר בראשונה ופריך ליה רבי יוסי ברבי חנינא ממתני' דארבעה אחין ואמאי ניקו חד מינייהו ולחלוץ לשניה וכו' ואמאי לא פריך לרב דלדידיה קשה טפי דיחלוץ לאיזו שירצה והאחרת תתייבם ותירצו משום דרב ס"ל **חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין** ושניהם צריכין לחלוץ לאחת הלכך אי אפשר שתתייבם השניה ומה שלא דקדק הש"ס דלר' יוחנן לישני הכי משום דמוכחא מלתא דסבר ר' יוחנן אין צריכה לחזור שהרי כשהקשה לו רבי יוסי ברבי חנינא דליקו חד מינייהו וליחלוץ לשניה וראשונה תשתרי לאידך ורבי יוחנן לא השיב לו והלא שניהם צריכין לחלוץ לשניה אלמא לרבי יוחנן ס"ל דאין צריכה לחזור. ואפילו אי אית ליה לרבי יוחנן יש זיקה יכול לסבור אין צריכים לחזור כשמואל דאמר לעיל אחד חולץ לכולן אע"ג דס"ל יש זיקה והאי שינויא דסמכא הוא כי אי אפשר לתרץ קושיא זו בע"א וכיון דרבי יוחנן סבר כשמואל הלכתא כוותיה: איבעיא להו בעלת הגט ובעלת מאמר איזו מהן קודמת בעלת הגט עדיפא משום דאתחיל בה בגירושין [דף כז:] או דלמא בעלת מאמר עדיפא משום דקרובה לביאה. ת"ש ומודה ר"ג שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט ואי גט עדיף לא ליהני מאמר בתרי' ואי מאמר עדיף לא ליהני גט בתריה ש"מ כי הדדי נינהו ש"מ פרש"י ותפשוט בעיין שאחת פוטרת חברתה ויחלוץ לאיזו שירצה שחליצת שתיהן גרועות והקשה ה"ר יצחק ברבי מאיר ז"ל דהך בעיא ע"כ אליבא דמ"ד יש זיקה דלמ"ד אין זיקה אפילו חלץ לבעלת הגט נפטרה צרתה כדאיתא לקמן פרק ר"ג (יבמות דף נא.). ולמ"ד יש זיקה אפילו כששתיהן שוות לגריעותא צריכות שתיהן חליצה כדאמרינן לעיל התחיל באחיות לא יגמור בצרות אע"ג דחליצת צרה לא גריעה כשל רחל ונראה לפרש דכי הדדי נינהו וצריכות שתיהן לחליצה אבל אם לא היו שוות חולץ לאותה שחליצתה מעולה ונפטרה חבירתה ואע"ג דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה לא פטרה צרתה ה"מ היכא דצרתה כיוצא בה אבל אי גריעה מינה או עדיפא מינה בכשרות מיפטרה בחליצה דידה. והא

דאמרינן התחיל באחיות לא יגמור אף בצרות דלא מיפטרה רחל בחליצת צרה ואע"ג דחליצת רחל גריעה מינה דלא מיפסלא צרה אלא משום לתא דידה דהיא צרת קרובת חלוצתו לא דמי דמכל מקום פסולייהו שוין דמדאורייתא צרת אחות אשה בכרת כמו אחות אשה גופה הלכך בזיקה דרבנן נמי יש להשוות צרת אחות חלוצה לאחות חלוצה ופסול אחד הוא ושם אחד הוא ולא דמי לבעלת הגט ולבעלת מאמר ומיהו אפשר לקיים פרש"י להך לישנא דאסיקנא לעיל אחד חולץ לכולן אאמצעית ורב אשי דמייתי הך ראיה דהכא סבר כההיא לישנא כדפרישית לעיל דלית ליה לרב אשי התחיל ולא התחיל וכיון דחליצת שתיהן גרועות חולץ לאיזו שירצה וכן עיקר:

ג אמר רב הונא אמר רב **שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם** אחד חלץ לשניה הותרה חלץ לראשונה **הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צ"ל מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון. ור' יוחנן אומר מתה שניה מותר בראשונה אבל מתה ראשונה אסור בשניה ומ"ט דכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה. ורב ה"מ היכא דקאי באפה איסור אחות אשה דאורייתא אבל הכא זיקה דרבנן היא וקי"ל כר' יוחנן דכל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן:** רי"ף ח.

מתני' היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת. היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת:

ד [דף כח:] **שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ור"ש פוטר. היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה. איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתייבמת: שלשה אחין שנים מהן** [דף כט.] **נשואין שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואח"כ מת אחיו השני ב"ש אומרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה וב"ה אומרים מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה וזו היא שאמרו אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו:**

יום קיב

ה מתני' [דף ל.] שלשה אחים שנים מהן נשואין שתי **אחיות ואחד נשוי נכרית ומת** אחד **מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת השניה יוצאת משום אחות אשה והראשונה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת.** וה"ה אע"ג דלא עבד **בה מאמר ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה והאי דקתני מאמר לאפוקי מב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור ואפילו חליצה נמי לא תיבעי קמ"ל דצרתה חולצת: שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת** נשוי **נכרית וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות אשה והשניה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת: שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני ואח"כ מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עליו** עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

ו שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית וגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו צרותיהן מותרות: רי"ף ח:

גמ' טעמא דגירש ואח"כ מת וכנסה המגרש ומת הוא דשריא אבל מת ואח"כ גירשה וכנסה המגרש ומת אסורה אמר רב אשי זאת אומרת יש זיקה אפילו בתרי אחי וקודם שגירשה היתה זקוקה לשני אחין נשואין שתי אחיות והויא לה צרת אחות אשה בזיקה הלכך אסורה עליו עולמית וא"ת היאך כנסה המגרש הא הויא לכל אחד ואחד צרת אחות אשה בזיקה וי"ל דלא שייך למיקרייה צרת ערוה אלא כשהיא והערוה נופלין בבת אחת כשהוא חי אבל לא כשמת המגרש והיתה היא צרת אשתו בזיקה ונופלות שתיהן בבת אחת לפני אח השלישי ומה שכתב בעל הלכות אם מת ולא גירש אסורה לתרוייהו לא שתאסר להו בחייהן אלא לכל אחד כשימות אחיו תהיה אסורה לו דהויא **צרת אחות**

אשה בזיקה וכן כתב רב אלפס ז"ל דלא אסורה נכרית אלא אחר שמת המגרש:

ז מתני' וכולן שהיו בהן ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו [דף ל:] **חולצות ולא מתייבמות. כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב** לו ספק קרוב לה **זהו ספק קידושין. כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זה** הוא ספק גירושין **וכן אם היתה עומדת ברה"ר וזרק לה גיטה ספק קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק גירושין. כמו בקידושין דאמר** [דף לא:] **רבא כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין שאין בקידושין וזהו דגירושין דקתני במתני' לאו דוקא הוא אלא משום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין וזהו בקידושין למעוטי** זמן דליכא בקידושין ונראה דה"ה כתב ידו ואין עליו עדים דפסול דידיה משום זמן הוא דכתב ידו חשוב כעדים אלא דחיישינן שמא יקדים הזמן ויחפה על בת אחותו או משום פירי הלכך כשר בקידושין:

גמ' ומפני מה לא תקינו זמן בקידושין בשלמא למ"ד משום פירי איתקין זמן בגיטין משום הכי לא תקינו זמן בקידושין דארוסה לית לה פירי. אלא למ"ד משום זנות דבת אחותו ליתקון זמן בקידושין. ואסיקנא משום דלא אפשר דהיכי ליעבד לנחיה גבי **דידה מחקה ליה לזמן לנחיה גבי דידיה** דלמא מחפה על בת אחותו **לנחיה גבי עדים אי דכירו ליתו וליסהדו ואי דחזו מכתבא ואתו ומסהדי רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם הלכך לא אפשר.** וא"ת ומאי נפקא מיניה אי מסהדי ע"פ כתבם והא אמרינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסח.) מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד ועושין לו קיומו וכן אמרי' בהגוזל קמא דף צח: גבי שורף שטרותיו של חבירו אי דאיכא סהדי דידעי מאי דכתב בשטרא ליכתבו ליה שטרא אחרינא אלמא כשהעדים אחרים מעידים שראו שטר חתום בכתב ידי עדים לא קרינן ביה מפיהם ולא מפי כתבם כ"ש כשהן עצמם מעידים שחתמו על השטר וי"ל דודאי כשהן מעידים בפני ב"ד שראו שטר חתום והכירו חתימת עדים אין זה מפיהם ולא מפי כתבם דהוי כמו קיום שטרות דעלמא שהעדים מקיימין החתימה בפני ב"ד והוי כמו שנחקרה עדות **העדים החתומים על השטר** בב"ד וכן ה"נ אם היו העדים מעידים שחתמו בעדות זה על שטר זה לא קרינן **מפיהם ולא מפי כתבם** אלא דחיישינן הכא שלא יעידו שכך ראו בשטר אלא יעידו בעצמן על המעשה כאילו הן זוכרין אותו והם אינן זוכרין אלא על פי השטר **ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם** ור"ת היה נוהג כשהעדים רחוקים מב"ד שהיו שולחים כתב ידם לב"ד ולא קרינן **ביה מפיהם ולא מפי כתבם כיון שהם זוכרין עדותן.** אבל רש"י פי' בפירוש חומש דברים יט ע"פ שנים עדים פרט שלא ישלחו כתבם לב"ד ואין להביא ראייה לדבריו מהא דתניא בפ' מי שאחזו (גיטין דף עא.) אם לא יגיד פרט לאלם שאינו יכול לדבר ופריך אמאי הרי יכול לדבר מתוך הכתב שאני עדות **דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם** דדלמא שאני אלם שאינו הוי ראוי לבילה דלאו בר הגדה הוא כלל. ורב אלפס ז"ל כתב בסגנון אחר ומה שכתבתי דברי התוספות עיקר ואין להשיב. אי הכי גבי **גרושין נמי נימא הכי** התם להצלה דידה קא אתי להעיד שהיא פנויה והיא יראה למחוק בו דבר פן יפסל הגט הכא לחובה דידה קא אתי:

ר"י"ף ט: **ח מתני'** שלשה **אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתייבמת שנאמר** ומת אחד מהם מי **שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמין ר"ש אומר מייבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה:**

גמ' אי זיקת שני יבמין מדאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן גזירה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות. ונייבם לחדא וניחלוץ לאידך גזרה שמא יאמרו בית זה מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא גזירה דלמא חליץ ברישא והדר מייבם וקם ליה בלא **יבנה דרחמנא** [דף לב.] **אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה. אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמיחלפא בבעלת הגט דעלמא. איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא** דמאי דעבד שקליה ולקולא אזלינן בשל סופרים כלישנא בתרא והוא שפירש למאמרו ולא לזיקתו. והא דאמרי' בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא ה"מ דאיכא צרה **דאיכא למיגזר משום צרה אלא אפילו היכא דליכא אלא יבמה ואיכא עליה זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה** כדאמר לקמן בפרק האשה רבה (יבמות דף צו:) אמתני' דבן ט' שנים

ר"י"ף ט. **משום פירי איתקין זמן בגיטין משום הכי לא תקינו זמן בקידושין דארוסה לית לה פירי. אלא למ"ד משום זנות דבת אחותו ליתקון זמן בקידושין. ואסיקנא משום דלא אפשר**

שבא על יבמתו אמר רבא **הא דאמרי רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא הני מילי דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה דהא הכא דליכא צרה ומיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה:**

ט מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהן ואח"כ מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת: [דף לג:] **שנים שקדשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה** לזה ושל זה לזה **הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחין חייבין אף משום אשת אח ואם היו אחיות אף משום אחות אשה ואם היו נדות אף משום נדה ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן. ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה:**

גמ' החליפו אטו ברשיעי עסקינן אמר רב יהודה תני הוחלפו:

רי"ף י. **י ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין**
רי"ף י: **אותן** ואי קשיא לך הא דתניא דף מב: **קטנה שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין ג' חדשים ההיא גזירה היא וחילוף לא שכיח ומלתא דלא** שכיחא לא גזרו ביה **רבנן. תנא אנוסה ומפותה צריכות להמתין ג'** [דף לה.] **חדשים דברי ר' יהודה ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבא מ"ט דר' יוסי אשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר ר' יהודה סבר שמא לא נתהפכה יפה יפה וחזינן למקצת רבואתא דפסקו בהא הלכתא כרבי יהודה ואנן לא ידעינן מהיכא גמירי להא פיסקא דהא קי"ל דר' יהודה ורבי יוסי** הלכה כר' יוסי וממתני' דמפרישין אותן ג' חדשים וכו' אין להביא ראייה לרבי יהודה **דאפילו ר' יוסי מודה** בה דטעמא דרבי יוסי משום דאשה מזנה מתהפכת והא מתני' דלאו זנות הוא דהא אוקימנא בהוחלפו ואי משום דאמרי' לקמן בפ' החולץ (יבמות דף מא.) דכל הנשים צריכות להמתין אע"פ שאינן ראויות לילד הנך בנשואות איירי ולא שייך בהן טעמא דאנוסה ומפותה דאשה מזנה מתהפכת **הלכך קשיא לן האי פיסקא ולא קמנו על עיקרא דמלתא** מהיכא גמרי לה והר"ז הלוי ז"ל כתב כיון דמחמרינן כולי האי בהבחנה דפסיקנא כרבי מאיר כתובות דף ס. דעקרה וזקינה ושאינה ראויה לילד צריכות להמתין ואין הלכה כר' יהודה במה שמיקל בענין זה כ"ש דאין הלכה כר' יוסי בהא שהוא מיקל יותר וחיישינן שמא לא נתהפכה יפה יפה ועוד דשמואל בלישנא בתרא לא סבירא ליה כר' יוסי באנוסה ומפותה מדלא קא ממעט אלא קטנה בת ישראל בזנות אבל גדולה צריכה להמתין אע"ג דבגיורת ומשוחררת סבר שמואל כר' יוסי באנוסה ומפותה מיהת כרבי יהודה סבירא ליה ולאו מטעמיה דלא נתהפכה יפה יפה אלא משום דגזר בגדולה ישראלית זנות אטו נישואין כי היכי דגזרינן שאינן ראויות לילד אטו ראויות לילד ובקטנה דלא שכיח בה זנות לא גזרו בה כי היכי דלא גזרינן בחילוף דלא שכיח וכן במיאון קטנה לא גזר משום דלא שייך מיאון בגדולה אבל יוצאה בגט ובמיתת הבעל גזר אטו גדולה אבל גיורת ומשוחררת אפילו גדולה לא החמירו בהבחנה דידה למיגזר זנות אטו נשואין אבל בנשואין אפילו גר וגיורת צריכות להמתין כדתניא לקמן פרק החולץ (יבמות דף מב.) ובשבויה לא סבר שמואל כרבי יוסי שהרי לא הזכיר אלא גיורת ומשוחררת דכיון דבת ישראל היא מחמיר בה כר' יהודה:

הדרן עלך ארבעה אחין

פרק ד

א החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן אין הולד [דף לה:] **של קיימא יקיים ספק בן** ט' לראשון ספק בן ז' **לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי:**

גמ' איתמר החולץ למעוברת והפילה רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה וריש לקיש אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה. והאי מן האחין לאו דווקא דה"ה נמי מצי איהו חליץ לה דחליצה קמייתא לאו כלום היא ולא פקעה זיקתו אי נמי אחין של מת קאמר אי נמי אע"ג דחליצה קמייתא לאו כלום היא מכל מקום הורעה זיקתו והויא כאילו נתן גט ולא מצי תו חליץ חליצה כשרה [דף לו.] תניא כוותיה דריש לקיש **החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן**

האחין:

ב אמר רבא הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלתא חדא הא ואידך המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להם את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין ואמר ריש לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר **פלוני ופלוני** ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתיה [דף לו:] להם במתנה וירשום:

ג ואידך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות האב מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאי כקנין הגוף דמי:

ד תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם כנס יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ וחכ"א יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס. ומפרשינן לקמן (יבמות דף מב.) טעמא דהא מלתא משום **דסתם מעוברת למניקה קיימא וחיישינן דלמא מיעכרא חלבה וקטלה ליה ואקשינן** אי הכי **דידיה נמי ופרקינן דידיה מסמסה ליה בביצים וחלב דיהיב ליה הבעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל** ומתביישת למיתבעינהו ליורשין בפני ב"ד וקטלה ליה. **אמר רבא ולדברי חכמים יוציאה בגט דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש ש"מ וכן הלכתא ואפילו הוא כהן.** ואם תאמר והא תנן בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כד.) גבי **מעוברת חבירו ומינקת חבירו** שאם קינא לה שותה אליבא דרבנן מפני שיכול להפרישה ולהחזירה לאחר זמן אלמא דלשון הפרשה משמע נמי בגט דעל כרחך לרבנן צריך להוציאה בגט כדקאמר הכא וא"כ מאי מוכח הכא מדלא קתני יפריש וי"ל דלשון הפרשה משמע תרתי אבל לשון יוציא לא משמע אלא בגט אי נמי התם שקינא לה ונסתרה לא חיישינן שמא יבוא עליה כיון דאסירא ליה ולא בעיא גיטא. ומטעם זה הורה ה"ר יוסף מאורליינ"ש באחד שקידש מינקת חבירו שלא להצריך גט אלא הפרשה בעלמא כיון דבלאו הכי אסירא ליה דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה. ודוקא בנשא הוא דאמרי' הכא דבעיא גיטא ואע"ג דבקידש תוך שלשה וברח אי לאו דעירוקיה מסתייה היה צריך ליתן גט שמא בהבחנה החמירו טפי. ולאו ראיה היא דקינא לה ונסתרה דאסירא ליה מדאורייתא אבל הכא כלה בלא ברכה ומעוברת חברו תרוייהו איסורי דרבנן נינהו מה לי חד איסורא מה לי תרי איסורי. ועוד היה אומר רבינו מאיר דאם נשא מעוברת חבירו אף אם הדיר הנאת תשמישה עליו על דעת רבים עד שיגיע זמנו לכנוס דהשתא אסירא ליה מדאורייתא אפילו הכי צריך להוציא. דלא דמי לסוטה דשאני התם לפי שהוא שונאה ומאוסה עליו שהרי קינא לה ונסתרה הלכך לא חיישינן שמא יבא עליה. עוד הביא רבינו יוסף ראיה מההיא דפרק אע"פ דף ס: מאריסי' דאביי שהתיר לו ליארס בתוך עשרים וארבעה חדש ושוב חזר בו ומנעו מלישאנה ולא מצינו שהצריכו ליתן גט. וגם זו אינה ראיה דיש לומר שהצריכו ליתן גט ולפי שאותה שמועה לא איירי בגט לא הזכירו. ועוד היה מדקדק מהא דקאמר מניקה שמת בעלה הרי זו לא תיארס ולא תינשא וכו' ואם כשאירס היה צריך ליתן לה גט לא איצטריך תו למימר לא תנשא אלא משמע דהכי פירושא לא תיארס ואם אירסה לא תנשא אלא תשאר כמו שהיא עתה באירוסין עד שיגיע זמנו לכנוס. ומיהו יש ספרים דגרסינן לא תנשא ולא תיארס ולא זו אף זו קתני. ואפילו אי גרס לא תיארס ולא תנשא מצינו למימר דהא דנקט לא תנשא משום ר' יהודה דאף לינשא שרי בתר י"ח חדש:

יום קיג

ה תניא ר' **שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוי.** רי"ף יא.

ורבנן פליגי בנפל מן הגג ואכלו ארי אבל בפיהק ומת אפילו רבנן מודו דנפל הוי כדאיתא בפרק ר"א דמילה (שבת דף קלו.) ופסיק התם הלכתא כרשב"ג ולא אזלינן בתר רוב וולדות שהן בני קיימא משום דמיעוטא דנפלים שכיחא וחיישינן למיעוטא דשכיחא כמו גבי מים שאין להם סוף דאשתו אסורה לקמן (יבמות דף קכא.) וגוסס שאין מעידין עליו להשיא את אשתו אע"פ שרוב גוססין למיתה: איתמר מת בתוך שלשים יום ועמדה ונתקדשה. בס"פ ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלו.) גרסי' ברוב ספרים מת ביום שלשים וכן גורס שם רש"י וכן ר"ח גורס כן. ונראה דגרסינן תוך ל' יום דהא

אמרי' בבכורות פרק יש בכור (בכורות דף מט.) דיום ל' כלפניו וכיון דהוי כיום שלפניו ופליגי רשב"ג ורבנן גם ביום שלשים מה לי ביום שלשים ומה לי בתוך שלשים וגם בשאלתות דרב אחאי בפרשת וירא גורס בתוך שלשים. **אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת. ואם אשת כהן היא אינה חולצת רב שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת וקי"ל כרבינא דכיון דאיכא רבנן דפליגי אדרשב"ג דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן** דאי חלצה מיתסרא **על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה לחליצה** ואע"ג דהשתא נשארת תחת בעלה בספק יבמה לשוק דאורייתא ואם היתה חולצת ונשארת תחת בעלה היתה עומדת בספק חלוצה דרבנן מ"מ הא עדיפא טפי דאי חלצה אמרי קמו רבנן בולד דנפל הוה ולהכי הצריכוה חליצה ואתי למישרי חלוצה לכהן אבל כי לא מצרכת לה חליצה אמרי קמו רבנן בולד דולד מעליא הוי ולהכי לא אצרכוה חליצה ולא אתי למישרי יבמה לשוק:

ו איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חבירו תוך **שלשה חדשים** [דף לו.] **וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר** היה משמתינן ליה וח"א **עירוקי' מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם עירוקיה מסתייה.** פרש"י ולא בעי למיכפייה למיהב גיטא דגלי בדעתו שאין רצונו לכנוס עד זמנו משמע מתוך פירושו דלכתחלה נמי אמרינן ליה ערוק דסגי בגלוי דעתו שאין רצונו לכנוס וכן הורה ה"ר יחיאל ב"ר יוסף מפריז"ז ז"ל מארץ היון ויראה דבריחה זו צריכה שתהיה למרחוק שירחיק נדוד עד שתהיה שיעור חזרתו עד אחר שלשה חדשים דלא מסתברא שיקדש בעיר זו ויברח לעיר אחרת דא"כ בטלת תקנת חכמים. וכן המקדש מעוברת או מינקת יברח לפי משך הזמן ולפי ההרחקה:

ז ת"ר ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' **לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא הנולד אחרי כן ספק ממזר הוי ואסור בממזרת דקי"ל כר' אליעזר דאמר בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן בודאן וספקן בספקן אסור. תניא** [דף לו:] **רבי אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה אחרת במדינה אחרת שמא יזדווגו זה** לזה ונמצא אח נושא את אחותו **ועוד תניא ר' אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה ובדעתו לגרשה שנאמר אל תחרוש על רעך רעה** והוא יושב לבטח אתך:

ח ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו. ויבם אמר את ברי דידי **ולית לך ולא מידי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין.** ואפילו רבנן דפליגי עליה דסומכוס מודו הכא שאין שייך כאן המוציא מחבירו עליו הראיה שאין זה מוחזק יותר מזה והוי כמו הללו באין לירש והללו באין לירש דאמרי' במי שמת דף קנח: יחלוקו אפילו אחד מהם מוחזק בנכסים אינה חזקה כיון דנכסי בחזקת מיתנא הוו ותרוייהו אתי בטענת ספק ואם הוא כדברי אחד מהן אין לשני זכיה בהן הלכך הוי ספק וספק וחולקין ותימה ולימא יבם דל מהכא היבום שזכיתי בנכסים מכח הייבום מ"מ אני יורש של מיתנא ואתה ספק ותנן לקמן (יבמות דף ק:) הוא לא יורש אותו אלא הקרוב קרוב יורש כי הוחזקה נחלה לאותו השבט והוא לא יוציא הנחלה מחזקתה מספק ונ"ל דמיירי שהסבא קיים הלכך מכח קורבה אין היבם זוכה בנכסים כי האב קודם והוא צריך לזכות מכח טענה דאת ברי דידי ווו טענת ספק הוא ומ"מ הסבא נסתלק מן הנכסים בין שהוא בר מיתנא ובין שהוא בן היבם הלכך חולקין הנכסים ביניהם ואם מת ספק מקמי חליצה וסבא אמר בר מיתנא הוא ונכסי דידי נינהו חולקים הסבא והיבם:

ט ספק ובני יבם שבאין לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא ונכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי את אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן סבור רבנן קמיה דרב משרשיא למימר היינו מתני' דתנן הוא לא יורש אותם והן יורשים אותו והכא איפכא הוא דהתם אינהו דאמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול הכא איהו דאמר להו אייתי ראיה ושקילו דהוה סברי למימר שהספק הוי מוחזק טפי בנכסים משום דממה נפשך אית ליה זכיה בנכסים אבל בני יבם שמא אין להן חלק בהן שהוא בר מיתנא וכולן שלו אמר להן **רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספיקי נינהו** שגם הספק אינו טוען טענת ודאי. שאינו יודע מכח מי הוא בא לירש ובשביל שיש לו זכיה ממה נפשך במקצת הנכסים לא חשיב כמוחזק בשאר הנכסים שהוא בא עליהם בטענת ספק כדאשכחן בפ"ק דב"ק דף ט. גבי שני אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל

ריי"ף יא:

חלקו של אחד מהן דאמר רב אשי נוטל רביע בקרקע ורביע במעות משום דמספקא ליה אי כיורשין דמי אי כלקוחות דמי ולא אמרינן שלא יטול כלום כיון שהמוחזק הוא ודאי במקצת הנכסים וכן ההיא דשנים אוחזין זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי ב"מ דף ב. וכן ההיא דתנן בפרק מי שמת נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו הוה לן למימר יורשי האם ודאי אלא ודאי לא מסתבר כלל למימר בשביל שהוא ודאי במקצת נכסים שיזכה בכל הנכסים אלא הכי הוי דינא מנתא דקא מודו ליה שקיל ואידך הוי **ממון המוטל בספק וחולקין הוא נוטל החצי ובין כולן החצי:**

י ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בתר דפליג יבם בנכסי מיתנא אמר להן ספק **מה נפשך אי אחוכון אנא הבו לי מנתא בהדייכו** ומה שלקחתי בנכסי מיתנא עם היבם אחזור ונחלוק הכל בינינו **ואי לאו אחוכון אנא אהדרו לי נכסי דאבא דפלג אבוכון בהדאי** מאי. **רבי אבא אמר קם דינא רבי ירמיה אמר הדר דינא** לימא ר' אבא ורבי ירמיה בפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי דתנן מי **שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אמר ילך לו בקצרה וחכ"א יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר** נימא רבי אבא דאמר כרבנן ורבי ירמיה דאמר כאדמון אמר לך ר' אבא אנא דאמרי אפילו כאדמון עד כאן לא קאמר אדמון התם דא"ל ממה נפשך דרכי עלך הוה [דף לח.] אבל הכא מי איכא למימר הכי ור' ירמיה אמר אנא דאמרי אפילו כרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם משים דאמרי' ליה אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא דמרייהוכי היכי דלא מצית לאישתועי דינא בהדייהו אבל הכא מי איכא למימר הכי. וכתב רב אלפס ז"ל כתבו רבוואתא דהלכתא **כר' אבא משום דקים ליה כרבנן** כתב הראב"ד ז"ל האי טעמא ליתא דהא א"ר ירמיה אנא דאמרי אפילו כרבנן ומ"מ הלכתא כר' אבא משום דרבי אבא דיינא דא"י הוה כדאמרינן בשבועות דייני א"י רבי אבא ודיינא נחית לעומקא דדינא והלכתא כוותיה והשיב הרמב"ן ז"ל כיון דלכאורה נראה לבני הישיבה דר' אבא כרבנן ורבי ירמיה כאדמון סברתם עיקר היא ולא סמכינן אשינויא דשני מילתייהו כתרוייהו כי דרך הגמרא לדחות בסברא מועטת ועוד דלא תהא אלא ספיקא והיבם תפס ברשות והנכסים ביד בניו ועל ספק להביא ראיה כדין כל ספיקא ותיקו שבדיני ממונות והר"ז הלוי ז"ל כתב ממאי דאיפסיקא הלכתא בפ"ק דבתרא דף ד: כרבי יוסי דאמר מגלגלין עליו את הכל מטעם הדר דינא ובפ' בית כור (בבא בתרא דף קו.) איפסיק הלכתא כרב דאמר בטלה מחלוקת וא"ל רב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא מכל זה הדעת מכרעת כרבי ירמיה דאמר הדר דינא כיון דאיפליגי בה רבוואתא לא מפקינן מבני יבם: **ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ויבם** אמר את בראי דידי ולית לך ולא מידי הוי יבם ודאי וספק ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי כי היבם הוא ודאי יורש של סבא והספק הוא ספק אם הוא יורש דידיה או לאו:

יא ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ופלגי דנכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן פלגא דקא מודי להו שקלי. תילתא דקא מודו ליה שקיל ואידך **הוי ממון המוטל בספק** חולקין וא"ת אמאי פליג ספק באידך ממונא ה"ל למימר דבני יבם במקום אבוהון קיימי בכל חילוק שיש ביניהם כי אביהם היה ודאי יורש הסבא והספק ספק והבנים במקום אביהם קיימו ואי משום דהכא ממ"נ יש לו זכיה במקצת הנכסים הא כבר בררנו דמשום הכי לא יפה כחו בממון שהוא טוען עליו ספק וי"ל כשהספק דן עם היבם בנכסי סבא יפה כח היבם כי לדבריו אין ספק יורש של הסבא אבל כשהוא דן עם בני היבם גם לדבריהם הוא יורש של הסבא אלא שהם אומרים מכח היבם והוא אומר מכח מיתנא הלכך הדבר שקול ויחלוקו הספק שביניהם:

יב סבא ויבם בנכסי ספק או ספק וסבא בנכסי יבם חולקין:

ריי"ף יב. **יג מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים**

ריי"ף יב: **הנכנסין והיוצאים עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון** [דף לח:] **וב"ה אומרים נכסים בחזקתן.** בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנח:) תנן כי הך מתני'

גבי מי שנפל הבית עליו ועל אשתו ופליגי בגמרא בחזקת מי רבי אלעזר אמר בחזקת יורשי האשה רבי יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל בר קפרא אמר יחלוקו ופרש"י בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ:) דכי היכי דפליגי התם פליגי הכא ובפרק מי שמת פסק רב אלפס כבר קפרא דהוה רביה דר' יוחנן ועוד דהויא מסקנא דשמעתא. ור"ת אומר דלא דמיא ההוא דהתם להכא דהכא לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בנכסי מלוג דוקא דקאמר בגמרא דכתובתה שיירא ודייק מדתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב אבל התם קתני סתמא יחלוקו ומשמע דבכתובתה נמי אירי והיינו טעמא דהתם אם הבעל מת תחלה הויא האשה כאילו גבתה כתובתה אבל הכא שהיא זקוקה ליבם אין לה כלום עד אחר חליצה ועוד את"ל דפליגי הכא בנכסי צאן ברזל כי התם א"כ למ"ד בחזקת יורשי האשה הוו נכסי צאן ברזל בחזקת יורשי האשה לב"ש טפי מנכסי מלוג דבנכסי מלוג יחלוקו ובנכסי צאן ברזל מודו ב"ש לב"ה ולקמן בפרק אלמנה (יבמות דף סו.) ובכמה דוכתין מוכח איפכא אלא ודאי הכא כ"ע מודו שהן בחזקת יורשי הבעל והא דלא ערבינהו עם כתובה כדי ליתן טעם לדבר כלומר בחזקת מי שהיו עד עתה דהיינו הבעל שהיו באחריותו דאם פיחתו פיחתו לו ואם הותירו הותירו לו אבל על הכתובה לא הוצרך ליתן טעם לפי שדבר פשוט הוא שהוא בחזקת הבעל יותר מנכסי צאן ברזל שהביאתן מבית אביה ובלאו הכי אנן צריכין לומר טעם זה למ"ד בחזקת יורשי הבעל ורבינו מאיר נדחק ליישב פרש"י מ"מ לפר"ת רווחא שמעתתא והוא עיקר:

גמ' מאי שנא רישא דלא פליגי ומ"ש סיפא דפליגי ומוקי לה אביי רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם וסיפא דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל וקסבר אביי דידו כידה. רבא אמר [דף לט.] אי דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל דכ"ע לא פליגי דעדיפא ידו מידה אלא אמר רבא כו'. בעל הלכות פסק דהלכה כאביי דרב פפא דהוא בתראה קאמר דיקא מתני' כוותיה דאביי והא דלא חשיב ליה ביע"ל קג"ם משום דאיירי בה אמוראי בתראי ויש פוסקים כרבא משום דמוקי רישא וסיפא בחד גוונא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם בין דנפלה לה מן הנישואין או מן האירוסין וגם רבא סתר לעיל דברי עולא משום דקשיא ליה ליפלגו בחייה ולפירות וכן נראה דעת רב אלפס ז"ל שלא הביא כלום מכל הני אוקמתות דכולהו אליבא דב"ש ולית בהו נפקותא אליבא דהלכתא אלא באוקמתות דאביי ורבא אליבא דב"ה אי אמרי' נשואה ידו כידה או ידו עדיפא מידה ובפ' הכותב סי' א הביא בהלכותיו פלוגתא דאביי ורבא וממילא ידעינן דאביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם וגם מתני' לא דייקא כולי האי כאביי והאי דקתני בכל דוכתי נכסי מלוג נכנסין ויוצאין עמה לפי שיוצאין בעין כמו שהם נכנסין ואין הבעל יכול להפסיד את הקרן כמו נכסי צ"ב:

יד כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא אמר רבי יוסי בר' חנינא מלמד שמגרשה בגט ומחזירה ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

טו מתני' מצוה בגדול לייבם לא רצה מהלכין על כל האחים לא רצו חוזרין אצל גדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או ייבם תלה בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבא ממדינת הים בחרש ושוטה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך המצוה או חלוץ או ייבם:

טז גמ' איתמר ביאת קטן פי' בן שלש עשרה שנה ויום אחד אלא שהוא קטן מאחיו הגדול וחליצת הגדול **רבי יוחנן וריב"ל חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא. ואיכא** [דף לט:] **דאמרי בביאה כ"ע לא פליגי דביאת קטן עדיפא כי פליגי** בחליצת קטן ובחליצת גדול **והכי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול רבי יוחנן וריב"ל חד אמר חליצת גדול עדיפא וח"א כי הדדי נינהו:**

יז תנן התם בבכורות דף יג. **מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה** עכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות ייבום. אמר רב אין כופין אותו פרש"י אי ניחא להו לתרוייהו לייבומי אין כופין אותו לחלוץ דנימא לאו למצוה מיכוונ' ופגע בערוה אלא אי בעי מייבם ומיהו היכא דאיהו בעי לייבומי ואיהי אמרה לא בעינא ליה ואמרה דברים נכרין אי מצינן לאטעויי כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז מטעינן ליה ואי לא כייפינן ליה וחליץ דאמר רב ששת לעיל (יבמות דף ד.) מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין וכו' ולאו דוקא מוכה שחין אלא כל

אמתלא שתתן לדבריה דאמרינן בהמדיר דף עז. מעשה בצידן בבורסי שמת והיה לו אח בורסי ואמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל ועוד דפסקינן הלכתא בפ' אע"פ דף סד. כותבין איגרת מרד על ארוסה ואין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם מכל הלין טעמא כייפינן ליה וחליץ ושקלה כתובתה וכל הני אין כופין דהכא היכא דתרוייהו ניחא להו עד כאן לשון רש"י ז"ל ואין דבריו נראין במה שפי' דבשאר אמתלא כופין דלא דמי למוכה שחין ובורסי שאפילו מתחת בעלה כופין להוציא ועוד דלקמן פרק מצות חליצה (יבמות דף קו.) מייתי כמה מעשים שהיתה נותנת אמתלא לדבריה והיו טורחין הרבה כדי להטעותו וטורח זו למה יכפוהו לחלוץ הלכך נראה דבשאר אמתלאות מטעין ואין כופין ומה שהביא ראיה מאיגרת מרד זו אינה ראיה דא"כ בלא אמתלא נמי והתם היינו טעמא משום דסבר דמצות חליצה קודמת כדמסיק התם אהא דקאמר ר"י תבע לייבם אין נזקקים לו השתא לחלוץ כופין לייבם דאין נזקקין מיבעיא וגם זה קשה לפרש"י שפי' אע"פ שמצות חליצה קודמת אין כופין אותו לחלוץ דסוגין דגמרא דהתם מוכחא דלמ"ד מצות חליצה קודמת דכופין אותו לחלוץ ור"ת מפרש דקאי אריש דקתני בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה וגרס הכי מצות ייבום קודמת למצות חליצה **אמר רב אין כופין** כלומר אע"פ דמצות ייבום קודמת אין כופין אותו לקיים עיקר המצוה וכן אתאן לקמיה דרב באותן שהיו מתכוונים לשם מצוה אירי ורב יהודה נמי דאתקין אי צבית ליבומי מסתמא אירי באותן שהיו באין לפניו לחלוץ והיה אומר להם
רי"ף יג. אי צבית ליבומי ייבם שאם היו מייבמין הא ודאי מתכוונים לשם מצוה כיון דמעיקרא באו לחלוץ אבל אחריני אין מניחין אותן לייבם אלא אדרבה כופין אותן לחלוץ דהלכתא כמתניתין דפ"ק דבכורות דעכשיו מצות חליצה קודמת דקי"ל כאבא שאול ולעיל בריש מכילתין (יבמות דף ג.) נמי סתמא דמתניתין כאבא שאול ודלא כרמי בר אבא דלקמן דקאמר דחזרו לומר מצות ייבום קודמת כרבנן דפליגי עליה דאבא שאול ולקמן נמי בפ' מצות חליצה דתני בר קפרא לעולם ידבק אדם בחליצה כאבא שאול וסתמא דגמרא בפ' אע"פ דף סד. כאבא שאול וכולה שמעתין דלעיל דמשמע דביאה עדיפא במתכוון לשם מצוה איירי ובכאן פסק ר"ת ז"ל דמצות ייבום קודמת ולקמן בפרק מצות חליצה חזר בו **כי אתו לקמיה דרב אמר** אי ניחא לך יבם דבדידך תלא רחמנא דכתיב אם לא יחפוץ האיש הא חפץ **יבם ואי לא חלוץ וכן אמר רב יהודה אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה איך פלונית קריבית ית פלוני יבמה לקדמנא ואישתמודעינוהו דהדין פלוני אחוה דמיתנא מן אבוה הוה ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יבם ואי לא אטלע לה** ריגלא דימינא **ושרת סיניה מעל רגלוהי ורקת באפוהי רוקא דאיתחזי לנא מפומה על ארעא בבי דינא ורב אחא בריה דרב אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה ואקרינהו מה דכתיב באורייתא דמשה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל** לא אבה יבמי **ואקרינוהו לא חפצתי לקחתה מר זוטרא משרטט וכתיב להו להני קראי והלכתא כוותיה. ואישתמודעינוהו דהדין פלוני אחוה דמיתנא מן אבוה הוא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפילו באשה והלכתא** דגלוי **מלתא בעלמא הוא ואפי' קרוב ואפילו אשה** דלאו אמלתא דאיסורא קא מסהדי ולאו אממונא קא **מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין הוא גברא פלן והיא ניהי איתתא פלניתא.** ועכשיו שאין מתכוונים **לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות ייבום אמר רמי בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר מצות ייבום קודמת למצות חליצה אמר רב נחמן אכשור דרי מעיקרא סבור כאבא שאול ולבסוף סבור כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר** וחכ"א **יבמה יבא עליה מ"מ** ופסק רב אלפס ז"ל כרבנן:

יח מתני' [דף מ.] **החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה ואם יש שם אב הנכסים של אביו. הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו רבי יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אביו והלכה כרבנן:**

יט החולץ ליבמתו אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה בבתה ובבת בנה ובבת בתה [דף מ:] **ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחין מותרין. והיא אסורה באביו ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו:**

ריי"ף יג: **גמ' איבעיא להו גזרו שניות בחלוצה או לא בערוה דאורייתא גזרו בה רבנן בחלוצה דרבנן לא גזרו או דלמא לא שנא. ואסיקנא דגזרו שניות בחלוצה:**

יום קיד

כ מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו ומאי שנא הא מהא הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בה רבנן והך דלא אזלא בהדה לבי דינא לא גזרו בה רבנן. פרש"י החולצת מוליכה אחותה עמה לב"ד וכ"ע לא ידעי להי מינייהו חליץ הלכך אפי' אם רחל נשואה לנכרי צרתה אסורה משום דסברי דלרחל חליץ ורחל וצרתה היו נשי אחיו. וקשה לפי' זה דהא תנא במתני' דף מ: ובאחותה בזמן שהיא קיימת הא מתה שריא ותנן נמי לקמן (יבמות דף מט.) חלץ לה ומתה מותר באחותה ואמאי הא סברי שחלץ לה לאחותה דאפילו צרת אחותה הנשואה לנכרי אסרינן מהאי טעמא ועוד דתנן דף מ: האחין מותרין אע"ג דאזלי בהדיה לבי דינא ועוד שלא הוזכרה צרה לאסור אלא במקום מצוה לעיל (יבמות יח.)הלכך נראה דגרסינן הך דאזלא בהדיה לבי דינא כלומר האי דאיתעביד בה מעשה ודמיא טפי לגרושה אסרו גם צרת קרובתה כשנשואה לאחין דדמיא לצרת ערוה **אבל צרת חלוצתו דלא** איתעביד בה מעשה לא דמיא לגרושה הלכך קרובתה שריא:

כא אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר מ"ט באיסורה קיימא וליתא להא דשמואל דגרסי' בפרקא קמא דף י: **החולץ ליבמתו וחזר וקדשה אמר ריש לקיש הוא אינו חייב על החלוצה כרת ואחין חייבין על החלוצה כרת ובין הוא ובין אחין חייבין על הצרה כרת ור' יוחנן אמר בין הוא ובין אחין אין חייבין** לא **על החלוצה כרת ולא על הצרה כרת ואמרי' מאי טעמא דריש לקיש דאמר קרא** אשר לא יבנה איהו דקם ליה **בלא יבנה הא אחין באיסור אשת אח כדקיימי קיימי ועל דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימא קיימא ור' יוחנן אמר מי איכא דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי מייבם ואי בעי להאי מייבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחין** קא עביד והיא שליחותא דצרה קא עבדה ואמרי' תו **איתמר הבא על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת** חד אמר בעשה דכתיב אשר לא יבנה את בית אחיו לקמן (יבמות מד.) בית אחד הוא בונה ואינו בונה ב' בתים ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא וחד אמר בכרת **מ"ד בעשה כר' יוחנן ומ"ד בכרת כריש לקיש וקי"ל** לעיל (יבמות לו.) כל **היכא דפליגי ר' יוחנן ור"ל הלכה כר' יוחנן בר מהנך תלת דמנינן וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכ"ש הכא דקאי רבי יוחנן כוותיה הלכך ליתא דשמואל דאמר הולד ממזר:**

כב מתני' [דף מא.] **החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתייבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה:**

גמ' מאי וכן **אימא אבל המגרש את אשתו וכן. אמר ריש לקיש כאן שנה ר' אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים:**

כג מתני' שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום רבי יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחיו או שכנסו יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת היבם מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה ודוקא נקט שקידש משום דבשעת נישואין נראה כנושא אחות זקוקתו אבל אם כנסה לחופה אין צריך להמתין מלבעול דכיון דכנסה אשתו גמורה היא ופקעה לה זיקה לגמרי ודוקא בקידשה לאחר נפילה אבל קידשה קודם נפילה כיון דלא היתה אחות זקוקה מעולם לא גזור בה רבנן וכן מוכח בגמרא דבקידושי איסור איירי דקאמר מתה אשתו מותר ביבמתו משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה וכו':

גמ' אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירא איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא אמרי מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי אמרי מתה אשתו אסור ביבמתו. אמר רבא דטעמא דרב משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותיה דרב דקאי רבי יוחנן כוותיה דאמר רב יהודה אמר רב לעיל (יבמות דף כז:) **שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון ור'**

יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה משום דהוי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון אבל מתה ראשונה אסור **בשניה שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה וקיימי רב ור' יוחנן תרוייהו בחד טעמא לענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה והלכתא כוותייהו.** מההיא דרבי יוחנן נראה לי דאין ראיה לכאן דשאני התם דלא נאסרה אלא משום זיקה דרבנן אבל הכא דנאסרה משום אחות אשה אימא ר' יוחנן מודה להא דשמואל דהא לרב גופיה צריכינן לפלוגי הכי דהכא מפרש רבא טעמיה דדוקא משום דהותרה מתחלה ולעיל שרי אפילו מתה ראשונה שהיתה השניה אסורה בשעת נפילה אלא ע"כ צריכנא לפלוגי משום דלעיל זיקה דרבנן והכא אחות אשה דאורייתא אלא הלכתא כרב באיסורי וגם רבי חנינא היה יותר גדול מרב אסי ועוד דר"א הוא דאמר מתה אשתו אותה יבמה חולצת ולא מתייבמת ומסתמא רבנן פליגי עליה כי היכי דפליגי בההיא דהמגרש:

רי"ף יד. **כד מתני' היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהו לה** ג' חדשים. **וכן כל שאר הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן ג' חדשים.** אחת בתולות ואחת בעולות אחת אלמנות ואחת גרושות אחת נשואות ואחת **ארוסות ר' יהודה אומר נשואות יתארסו וארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה ר' יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האבול:**

גמ' תניא מעשה באחד [דף מא:] **שבא לפני ר' יוסי אמר** ליה מהו לחלוץ בתוך ג' חדשים **אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו המקרא הזה אם לא יחפוץ האיש הא חפץ יבם כל העולה לייבום עולה לחליצה** ושאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה:

כה ת"ר יבמה ג' **חדשים הראשונים ניזונית משל בעל מכאן ואילך אינה ניזונית לא משל בעל ולא משל יבם. עמד בדין וברח ניזונית משל יבם** ולא בברח במרד דוקא איירי שאינו רוצה לא לייבם ולא לחלוץ דהא בפ"ב דכתובות דף קז: פריך מינה לשמואל דאמר אין פוסקין מזונות לאשת איש דחייש לצררי ואם במרד ברח אמאי הוה לן למיחש לצררי הלא לא ברח אלא כדי לעגנה אלא בברח מחמת ממון ומחמת מרדין איירי ולאו דוקא ברח אלא ה"ה נמי חלה כיון שלא ברח אלא מחמת אונס שאירע לו מה לי ברח ומה לי חלה ובירושלמי דפרק אע"פ הל' ד מפרש בהדיא דה"ה חלה ודלא כרש"י ז"ל שפירש בכתובות דוקא ברח אבל חלה לא ואע"ג דבריש כתובות דף ב. אמרי' גבי הגעת זמן לפיכך חלה הוא או שחלתה היא אינו מעלה לה מזונות התם בחלה תוך הזמן שלא היתה ראויה משהגיע הזמן אבל אם חלה אחר הזמן כבר נתחייב במזונותיה ושוב לא יפטר וה"נ אע"פ שלא נתחייב במזונותיה עד שברח מ"מ אחר שעמד בדין היה לו לכונסה לאלתר קודם שאירע לו אונס ונראה דדוקא כשנתרצה בדין לייבם וברח דכיון דסופו לייבם הרי היא כבר כאשתו וחייב במזונותיה אבל אם לא נתרצה לייבם אלא לחלוץ ואירעו אונס שהוצרך לברוח לא מסתבר שתקנו לה מזונות משל יבם ודוקא ברח דתקינן לה מזונות משל יבם אבל לא ברח לא דלא שכיחא שיאחר מלייבם כיון דאיתיה קמן ונתרצה ואפילו אירע כך שנתאחר זמן מועט לא מסתבר שיתקנו לה מזונות משל יבם אם לא שתבא לפני ב"ד ותתבע ממנו שייבם אותה או שיתן לה מזונות ונראה דמחמת קנס הוא דתקינו לה מזונות דהא אין מעשה ידיה שלו אע"פ שניזונית משלו כדאמר בפ"ב דכתיבות דף קז: אי משום מעשה ידיה הא לא משעבדא ליה ואע"ג שנתרצה לייבם ולא ברח אלא מחמת אונס מ"מ קנסוהו דלא איבעי ליה לשהויי אלא הוה ליה לייבם לאלתר קודם שאירע לו אונס. ומיהו י"ל אפילו אם מעשה ידיה שלו שפיר קאמר בכתובות אי משום מעשה ידיה הא לא משעבדא ליה דאין לחוש שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך שהרי כל זמן שלא ברח לא תקנו לה מזונות כדפרישית ואין מעשה ידיה שלו כל זמן שלא יברח ויפסקו לה ב"ד מזונות הלכך ליכא למיחש שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ומיהו נראה אם מטעם זה אמר לא משעבדא ליה טפי הוה ליה למימר לא מיחייב במזונותיה אבל לשון לא משעבדא ליה משמע שאפילו כשניזונית משלו אינה משועבדת לו למעשה ידיה וכן נראה לי אע"ג דניזונית משלו אין מעשה ידיה שלו דקי"ל מזוני עיקר ותקינו רבנן שיהא מעשה ידיה שלו משום איבה וכל זמן שאינה יושבת תחת בעלה אין לחוש לאיבה. ואין לדקדק מההיא דפ"ד אחין דף כט: כשעמד בדין ופסקו לה מזונות משלו

אלמא אפילו בלא ברח מיד שעמד בדין פסקו לה מזונות דלמא שאני התם דעבד בה מאמר וקרובה לביאה ולהכי ראוי שיתקנו לה מזונות: **נפלה לפני יבם קטן מאי מיבם לית לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא הוא דקנסוה: ת"ר יבמה שחלצו לה** אחין תוך ג' חדשים צריכה להמתין ג' חדשים **ולאחר ג' חדשים אינה צריכה להמתין ג' חדשים.** והיה אומר ר"ת דדוקא חלץ שהחליצה מוכחא שלא בא עליה מידי דהוה אממאנת לפי שמיאונה מוכחת עליה שהיא קטנה אבל אם מת היבם אחר ג' חדשים **צריכה להמתין ג' חדשים** דיותר קרובה היבמה לביאה מארוסה דגזרי' אטו נשואה **וג'** [דף מב.] **חדשים שאמרו משעת מיתת הבעל ולא משעת חליצת היבם. ומאי שנא מגט דרב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה אמר רבא ק"ו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש:**

כו וכן שאר כל הנשים לא יתארסו וכו'. בשלמא יבמה כדאמרי' אלא שאר כל הנשים מ"ט אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני מתיב רבה לפיכך גר וגיורת צריכות להמתין ג' חדשים והכא במאי להבחין איכא י"א שנמצאו במדרש דעובד כוכבים ואשתו שנתגיירו שאין לו לקיימה שמא יחזרו לסורן והכא לא משמע הכי הכא נמי **להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה. רבא שמא ישא אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטר את יבמתו לשוק.** והיכא דקים לן דמעוברת היא תנשא אלמה תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ומסיק משום דסתם מעוברת למניקה קיימא ודלמא מיעברא [דף מב:] ומיעכר חלבה וקטלה ליה. ומתוך זה היה אומר רבינו שמשון הזקן גרושה מינקת וגרושה מעוברת מותרת לינשא דלא משעבדא להניק כדאמרי' בפרק אע"פ דף נט: נתגרשה אינה כופה. ור"ת ז"ל דייק משמעתין דלמאי דבעי למימר טעמא משום סנדל או משום דיחסא אין חילוק בין אלמנה וגרושה ואינו חוזר בו אלא מן הטעם בלבד ועוד אלמנה גופה אי אמרה איני ניזונית ואיני עושה לא משעבדא להניק אלא חכמים עשו תקנה זו שלא יבא הולד לידי סכנה ורוב נשים חסות על ילדיהן ומניקתן אפילו אינה משועבדת להניקו אבל אם היתה מותרת לינשא לא היתה מניקתו וכן פוסק בשאלתות לא שנא אלמנה ולא שנא גרושה: אחת בתולות ואחת בעולות וכו' היינו בתולות היינו ארוסות היינו בעולות היינו נשואות א"ר יהודה אמר רב הכי קאמר אחת בתולות ואחת בעולות שנתארמלו או שנתגרשו בין מן האירוסין בין מן הנשואין. **ר"א לא על לבי מדרשא אשכחיה לר' אסי אמר ליה מאי אמור האידנא בבי מדרשא אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה מכלל דיחידאה פליג עליה אין והתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה שום כעס בבית בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או שהית העקרה או קטנה או איילונית או זקנה או שאינה ראויה לילד** כולן צריכות להמתין ג' **חדשים** רי"ף יד: **דברי ר"מ ר' יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ר' חייא בר אבא חזר בו ר' יוחנן אמר רב יוסף ממתני' דכרמא הדר ביה דתניא אמר ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות להמתין ג' חדשים. והלכה כר"מ** חדא דהא ר' יוחנן דקאמר הלכה כר' יהודה חזר בו ועוד דאמרי' בפ' אע"פ דף ס: אר"נ **אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו:** [דף מג.] **אמימר שרא ליארס ביום תשעים א"ל רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו חוץ מיום שנתארסה בו א"ל ההוא לענין מניקה איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדשים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו והלכתא צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום** שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה **בו וצריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו:**

כז תניא [דף מג:] **ר' יוסי אומר כל הנשים יתארסו** חוץ מן האלמנה מפני האבול. **וכמה אבול שלה שלשים יום.** משמע הכא דאסור ליארס תוך שלשים יום וקשה דבפרק בתרא דמועד קטן דף כג. תנא כל שלשים יום לנישואין ומשמע הא ליארס שרי וי"ל דההיא ר' יהודה היא דשרי אי נמי הא דנקט נישואין לאו למימר דליארס שרי אלא לאשמועינן דנישואין שרי לאחר שלשים יום אע"ג דבאשתו קתני דצריך ג' רגלים וכן צ"ל דאי ס"ד דאיסור נישואין תוך שלשים יום אתא לאשמועינן תיפוק ליה משום דאסור לילך לבית השמחה תוך שלשים יום ובנישואין בלא סעודה איכא שמחה ואפילו

לנישואין דאחר אסור למיזל. ור"ת היה מפרש דס"ד אמינא למישרי בדידיה טפי מבאחריני משום פריה ורביה. ומתוך כך היה אומר ר"ת ז"ל אע"ג דאסרי' באביו ובאמו בית השמחה עד י"ב חדש שרי לישא אשה אחר שלשים יום ולא מבעיא למי שאין לו בנים או מי שיש לו בנים קטנים ואין לו מי שישמשנו דההוא אפילו תוך שלשים שרי כדמשמע בעובדא דיוסף הכהן שם כשמתה אשתו דבעוד שהיה בבית הקברות אמר לה צאי ופרנסי בני אחותך ומשמע שכנסה לאלתר מדקתני אעפ"כ לא בא עליה אלא לזמן מרובה ומפרש התם שלשים יום ומשמע ביאה לא הואי הא נישואין הואי ובבית הקברות דבר עמה אבל לא כנסה ממש עד לאחר ז' ולאחר ל' יום בא עליה ומי שאין לו בנים מותר לכנסה ולבעול תוך שלשים יום דלא מיקיימא פריה ורביה אלא בהכי אבל תוך ז' ימי אבילות לא כדמוכח בריש כתובות דף ד. דבבחור שאין לו בנים איירי התם מדקאמר דאביו של חתן טרח בסעודתיה ואפילו הכי אסור בנשואין תוך ז' יום חוץ מי שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג ואפילו בההוא לא שרי אלא במת אביו של חתן ואמה של כלה אבל איפכא לא אי נמי מצינו למימר דמי שיש לו בנים קטנים מותר לכנוס תוך ז' משום פרנסת בניו ולבעול לאחר שלשים וכן משמע ביוסף הכהן שכנסה לאלתר דאי לאו הכי הוה ליה למימר ואעפ"כ לא כנסה אלא לאחר ז' כי היכי דקאמר אעפ"כ לא בא עליה אלא לאחר שלשים יום. ולמי שאין לו בנים תוך ז' אסור ולאחר ז' מותר לכנוס ולבעול וקצת קשה מהא דתניא במס' שמחות פ"ז בד"א בשיש לו בנים אבל אין לו בנים או שהניחה לו בנים קטנים מותר לישא אחר שלשים יום ומותר לישא צריכינן לפרושי לישא ולבעול כי היכי דלא לקשי מיוסף הכהן שנשא לאלתר ומשמע דאתרוייהו קאי דמי שאין לו בנים נמי אינו מותר עד אחר שלשים יום ושמא מלתא דפסיקא לתרוייהו נקט שלשים יום ולעולם מי שאין לו בנים מותר לבעול תוך שלשים יום משום פריה ורביה כי היכי דשרינן כניסה לחופה תוך שלשים דכניסת חופה היא השמחה ולא הבעילה וכי היכי דשרינן באבילות דשאר מתים ה"ה נמי באבילות דאביו ואמו דלענין אבילות דתוך שלשים אין חילוק בין אביו ואמו לשאר מתים וגם אם קיים פריה ורביה ואין לו בנים קטנים שרי לאחר שלשים יום אפילו על אביו ואמו דלא אסרו אלא בית השמחה דליכא מצוה אבל נישואין אפילו יש לו כמה בנים איכא מצוה דאמרינן לקמן (יבמות דף סב:) דהלכה כר' יהושע דאמר ישא אשה בזקנותו שנאמר בבקר זרע זרעך וגו'. והרב יוסף הלוי ז"ל הביא ראיה דלא אסרינן אלא בית השמחה של רשות דאמרי' במסכת שמחות פ"ט על כל המתים אסור לילך לבית השמחה עד שלשים יום על אביו ועל אמו עד י"ב חדש אלא א"כ היתה סעודה של מצוה ור"ת ז"ל התיר באחת שהיתה משודכת ומת אחיה לאחר הזמנת הקרואים סמוך לחופה והתיר לכונסה תוך ל' יום משום פריה ורביה דבעל מאחר דאם לא ישא זאת לא ישא אחרת ואפשר דאפילו אם לא היתה משודכת היה מתיר מאחר שחפץ בה יותר מבאחרת כדאשכחן ביוסף הכהן משום פרנסת בניו התירו לה אע"פ שהיתה אבלה על אחותה ומיהו לא דמי כולי האי דכיון דאינה משודכת יכול לישא אחרת אבל היא היתה מרחמת על בני אחותה יותר מאחרת:

כח מתני' ד' אחין נשואין ד' נשים ומתו אם **רצה הגדול שבאחין לייבם את כולן הרשות בידו:**

גמ' ושבקינן [דף מד.] **ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך הב"ע בדאפשר ליה אי דאפשר ליה מאי איריא** ד' אחים **אפי' טובא נמי עצה טובה קמ"ל** כי היכי דנמטינהו לכל חדא עונה בחדש:

כט מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה היתה אחת **כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה אם היה מייבם מייבם לכשרה:** רי"ף טו.

גמ' ולייבם לתרוייהו א"ר אבא בר חייא א"ר יוחנן **אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואינו בונה ב' בתים וניחלוץ לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טובי אמר רב בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואינו חולץ** שני בתים **ונייבם לחדא ונחלוץ לחדא אמר קרא אם לא יחפוץ האיש הא חפץ ייבם כל העולה לייבום עולה לחליצה ושאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה: ואם היה מייבם מייבם לכשרה** מאי כשרה ומאי פסולה אי נימא כשרה כשרה לעלמא

פסולה פסולה לעלמא כיון דלדידיה חזיא מאי נפקא ליה מיניה **אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו** כלומר לעולם כשרה כשרה לעלמא כגון שהאחת גרושה וקמ"ל אע"ג דתרוייהו חזיין ליה יחלוץ לגרושה ולא יפסול את שאינה גרושה לכהן:

ל מתני' המחזיר את **גרושתו והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי ר"ע וחכ"א אין הולד ממזר ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר:**

גמ' אמר רבה בב"ח **הכל מודים בעובד כוכבים ועבד שבא** [דף מד:] **על בת ישראל שהולד ממזר מאן הכל מודים שמעון התימני אע"ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הנ"מ חייבי** [דף מה.] **לאוין דתפסי בהו קידושין אבל** הני **דלא תפסי בהו קידושין כחייבי כריתות דמי ואותבינא עליה דרבי יוחנן ושקלינן וטרינן בה טובא. ואסיקנא והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש. ואיכא מרבוואתא דמסיימי בה דהא** דאמרי' דהולד כשר ה"מ **לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא אסורה לכהן מדאמרי' מקמי האי פיסקא וכולהו אמוראי דמכשרי מודו דהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה ומה אלמנה לכ"ג שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שיהא בנה פגום וכי תימא איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון** שבא עליה פסלה **דאמר ר' יוחנן מנין לעובד כוכבים שבא על הכהנת** או על הישראלית שפסלה שנאמר **ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצא עובד כוכבים ועבד שאין להם אלמנות וגרושין בה. וחזינן לרבוותא אחריני דפסקין הלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי הולד פגום ואנן מספקא לן אי הוה פגום אי לא מדחזינן לגמרא בתר שקלא וטריא דפסקא והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא** קאמר והלכתא הולד פגום ואיני רואה לכאן מקום שיפול בה ספק מדקאמר לעיל סתמא דגמרא דכולהו אמוראי דמכשרו מודו דהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה וכו' וכיון דק"ו לית ליה פירכא ליכא מאן דפליג עליה ומה שלא הזכיר הגמרא בכאן והלכתא הולד פגום משום דלא צריך למיפסק דכבר מסיק סתמא דגמרא לעיל דכולהו אמוראי מודו דבנה פגום דליכא מאן דפליג ולא הוצרך לפסוק אלא שהולד כשר לקהל ואפי' באשת איש: **שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה ילמדינו רבינו מי שחציו עבד וחציו ב"ח הבא על בת ישראל מה הוא שלח להו השתא בעבד כולו** אמרו כשר בחציו עבד **מבעיא אמר רב יוסף מרא דשמעתא מנו רב יהודה והאמר** [דף מה:] **רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל הולד אין לו תקנה ואסיקנא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש שנמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש. רבא אכשרי' לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דאמר מר כל שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך** ה"נ כיון דאמו היא **מישראל מקרב אחיך קרינא ביה:**

לא עבדיה דר' חייא בר אמי אטבלה להיא עובדת כוכבים לשם אנתתא א"ר אשי יכילנא לאכשורי בה ובברתה בה כדרב אסי דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה. בברתה דאמר ריב"ל עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר. ההוא דהוה קרו ליה בר ארמיתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה. ההוא דהוה קרו ליה בר ארמאה **אמר ריב"ל מי לא טבל** לקרויו וקשה דהא אמרינן לקמן דגר צריך שלשה משפט כתיב ביה. ואפי' למ"ד בסנהדרין דף ג. דבר תורה חד כשר מודה הכא דבעינן שלשה מידי דהוה אגזילות וחבלות. ועוד דאין דרך נשים שילכו עמהם אנשים בשעת טבילה ואשה אינה ראויה לדון מדאינה ראויה להעיד כדתנן כל שכשר לדון כשר להעיד. ובירושלמי פ' שני שעירי ה"א יליף לה מגז"ש דשני שני נאמר כאן ועמדו שני אנשים ונאמר להלן ע"פ שני עדים. וי"ל הא דבעינן שלשה היינו לקבלת המצות אבל לא לטבילה אע"ג דאמר לקמן דב' ת"ח עומדין לה מבחוץ היינו לכתחלה דעדיף טפי אבל אינו מעכב וי"מ כיון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדין שם דמי. ומיהו קשה שטבילת נדה בלילה ולקמן (יבמות מו:) אמרי' דאין מטבילין גר בלילה ותירץ רבינו מאיר ז"ל מדלא קאמר אין מטבילין גר בלילה מ"ט משפט כתיב ביה כדאמר **גר צריך שלשה משפט כתיב ביה** אלמא דלא גמרינן ליה ממשפט דאין לו דין משפט אלא לענין גוף הדבר שצריך שלשה אבל לא לזמן הטבילה. וגם

ריי"ף טו:

פשטיה דקרא הכי אייתי ושפטתם כתיב ביה דהוי שנים ואין ב"ד שקול ולילה לא הוי אלא מדרבנן ולכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי. אי נמי קבלת מצוה הוי כתחלת דין וטבילה הויא כגמר דין דהוי אפילו בלילה ומדרבנן הוא דבעינן ביום לכתחלה ורב אלפס ז"ל כתב דלכתחלה בעינן שלשה דלא **מנסבינן ליה בת ישראל עד** דטביל בפני שלשה אבל בדיעבד לא פסלינן לבריה אם לא **טבל בפני ג':**

יום קטו

לב אמר רב חמא בר גוריא א"ר הלוקח עבד מן העובד כוכבי' וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין. מ"ט עובד כוכבים גופו לא קני מעשה ידיו הוא דקני ומאי דקני [דף מו.] **הוא דמקני ליה לישראל וכיון דקדים וטבל לשם בן חורין אפקעיה לשיעבודיה מיניה כדרבא דאמר רבא הקדש וחמץ ושיחרור מפקיעין מידי שעבוד. מתיב רב חסדא מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה ושפחותיה וטבלו לפניה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמן בני חורין טעמא** דלפניה הא לאחריה פירוש אחר שטבלה היא ונתגיירה לא קנה עצמו. **אמר רבא לפניה בין בסתם בין במפרש לאחריה במפרש אין בסתם לא. א"ר אויא לא שנו אלא בלוקח עבד מן העובד כוכבים אבל עובד כוכבים גופיה קני דכתיב וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו עבד ואמה. אתם קונין מהם ולא הם קונין מכם ולא הם קונין זה את זה. ולא הם קונין מכם למאי** הלכתא אילימא למעשה ידיו אטו **עובד כוכבים לא קני לישראל למעשה ידיו אלא לגופיה וקאמר רחמנא אתם קונין מהם אפילו גופיה ואע"ג דפריך רב אחאי אימא בכספא ובטבילה הלכתא כרב אויא. אמר שמואל וצריך לתקפו במים כדי שתעלה לו טבילה** לשם עבדות שאם לא תהא ידו תקפה עליו יש לחוש שמא יאמר לשם בן חורין אני טובל. א"ל רב פפא לרבא חזי מר הני דבי פפא בר אבא דיהבי כרגא אאינשי ומשעבדי בהו עבידתא יתירתא כי נפקי צריכי גיטא דחירותא או לא נפקא מינה אם יתגיירו שיהו מותרים בבת ישראל אמר להו איכו שכיבי לא אמרי לכו הכי א"ר ששת מוהרקייהו דהני בטסקא דמלכא מנח ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לישתעבד למאן דיהיב כרגא ויד המלך תקפה עליהם להיות גופם מכור:

לג ת"ר גר שמל ולא טבל ר"א אומר ה"ז גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל ר' יהושע אומר ה"ז גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו וחכ"א אינו גר עד שימול ויטבול א"ר חייא בר אבא הלכתא לעולם אינו גר עד שימול ויטבול. כתב בעל ה"ג דגר שנתגייר כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית וקטן שנולד כשהוא מהול אין צריך להטיף ממנו דם ברית ובמסכת שבת פרק ר"א דף קלה. משמע איפכא דאמרי' התם לא נחלקו ב"ש וב"ה על קטן שנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית מפני שהיא ערלה כבושה ועל מה נחלקו על גר שנתגייר כשהוא מהול. ונראה דעל זה סמכו דבקטן סברי כאמוראי דהתם דאמרי אינו צריך ובגר סברי כמו ר' יוסי דפסיק הכא דבעינן תרתי ולקמן בריש הערל (יבמות דף עב.)פליגי ר"א בר שמעון ורבנן בגר שנתגייר כשהוא מהול אם נמול ביום או בלילה אבל כולהו מודו דצריך הטפת דם ברית ויש ליתן טעם לדבריהם דנולד כשהוא מהול שלא היתה לו ערלה מעולם אין צריך אבל גר שהיתה לו ערלה ומילתו לאו כלום הוא צריך להטיף ממנו דם ברית מיהו אם נכרת כל הגיד ובא להתגייר נראה שאין מילתו מעכבתו מלהתגייר ומודים חכמים דסגי בטבילה לחודה. ור"ח ז"ל פסק במסכת שבת להפך מה"ג. ונהגו להטיף בשניהם ומיהו בשבת אין להטיף כיון דאיכא פלוגתא אין לחלל שבת וגם יראה דאין לברך מספק. **א"ר אבא עובדא הוה בר' חייא ברבי ורב יוסף** בר' אושעיא בריה דר' [דף מו:] חייא דאתא **לקמייהו גר שמל ולא טבל ואמרו ליה שהי כאן ונטבלינך למחר ש"מ תלת ש"מ גר צריך שלשה וש"מ לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וש"מ אין מטבילין גר בלילה וכן הלכתא:**

לד והיכא דאתא עובד כוכבים ואמר כבר נתגיירתי וטבלתי בב"ד של פלוני לא מהימנינן ליה עד דמייתי סהדי [דף מז.] **דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה בין** ריי"ף טז. **בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה.** והיה אומר ר"ת ז"ל דוקא בדידעינן דעובד כוכבים הוה מעיקרא דאי לא ידעינן מהמנינן ליה במיגו דאי בעי אמר ישראל אנא דמהימן כדמשמע בריש פסחים דף ג: בההוא עובד כוכבים דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים ולקמן בשמעתין דא"ל רב יהודה ואי אתה נאמן לפסול בניך ומכשרינן בניו ואיהו גופיה הוה כשר

אי לאו דפסל את עצמו. וכי תימא היינו באתרא דרובא ישראל א"כ אנו נסמוך אהא דרוב הבאין לפנינו בתורת יהדות ישראל הם וקאמר הש"ס דאי אמרי עדים שמענו שנתגייר בב"ד של פלוני הוי עדות דגלויי מלתא הוא ומיקרי שפיר בא הוא ועדיו עמו. ואפשר דהיינו דוקא אליבא דר' יהודה דמיקל ואמר דבחוצה לארץ אין צריך להביא ראיה אבל לרבנן דאמרי בין בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה דלמא ראיה ברורה ועדות ברורה בעי:

לה ת"ר ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו מכאן א"ר יהודה גר שנתגייר בב"ד ה"ז גר בינו לבין עצמו אינו גר ומעשה באחד שבא לפני ר' יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני ובין עצמי אמר לו יש לך עדים א"ל לאו יש לך בנים אמר לו הן אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך מ"ט דלדבריו עובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים וכן הלכתא. והא דקאמר שנאמן לפסול את עצמו לא לענין זה שאם בא על בת ישראל שפסלה דקי"ל אדם קרוב אצל עצמו ואינו משים עצמו רשע. ועוד היאך קאמר ר' יהודה נאמן על עצמו ואינו נאמן על בניו אלמא אית ליה לרבי יהודה פלגינן דיבורא דמהימנינן ליה לגבי נפשיה ולא מהימנינן ליה לגבי בניו ולעיל בספ"ב (יבמות דף כה.) קאמר ר' יהודה הרגתיו לא תנשא אלמא לא פלגינן דיבורא. ועוד מלתא דתמיה היא דאיהו פסול ובניו כשרין הלכך אין עדותו כלום ואפי' לענין עצמו ואם בא על בת ישראל לא פסלה אלא לענין זה מהני עדותו לעצמו דשוי לנפשיה חתיכא דאיסורא ואסור בבת ישראל ולענין שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים. וכיוצא בזה מצינו בקידושין בפרק האומר דף סה. הוא אומר קידשתיך והיא אומרת לא קידשתני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ואע"פ שהוא אסור בקרובותיה אם בא עליהן לא פסלן דלא מיתסר בהן אלא משום דשוינהו אנפשיה חתיכא דאיסורא:

לו ת"ר גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דווים דחופים סחופים ומטורפים וייסורין באין עליהם. אם אמר אני יודע ואיני כדאי **מקבלין אותו מיד. ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומצות חמורות ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופיאה ומעשר עני ומודיעין אותו עונשן של מצות ואומרים לו הוי יודע עד שלא באת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללת שבת אי אתה ענוש סקילה ועכשיו שבאת למדה זו אכלת חולב אתה ענוש כרת חללת שבת אתה** חייב **סקילה. וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן של מצות ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים וישראל** בעה"ז אינן יכולין לקבל **לא רוב טובה ולא רוב פורענות ואין מכבידין** [דף מז:] **עליו ואין מדקדקין עליו. קיבל עליו מלין אותו מיד ואם נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה חוזרין ומלין אותו שניה. נתרפא מטבילין אותו מיד. ושני ת"ח עומדים על גביו שמודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו. ואשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה ושני ת"ח עומדין לה מבחוץ שמודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות. אחד גר ואחד עבד משוחרר ובמקוה שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה. ומודיעין אותו עונשן של מצות מ"ט דאי פריש ליפרוש. ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו אר"א דאמר קרא ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה. קבל מלין אותו מיד מ"ט דשחויי מצוה לא משהינן. נתרפא מטבילין אותו נתרפא אין לא נתרפא לא מ"ט משום דמיא מרזו מכה. ושני ת"ח עומדין על גביו והא"ר חייא בר אבא** גר צריך שלשה הא קא"ל רבי יוחנן **לתנא תני שלשה. טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו למאי הלכתא א"ר יוסי ב"ר חנינא דאי הדר ביה כישראל מומר הוי ואי קדיש בת ישראל קידושיו קידושין:**

רי"ף טז:

לז אחד גר ואחד עבד משוחרר אסקה רב פפא לענין טבילה אבל לקבל אינו צריך דכבר קבל עליה מעיקרא [דף מח.] **דתניא אחד גר ואחד לקוח מן העובד כוכבים צריך לקבל הא לקוח מישראל אינו צריך לקבל.** פי' אחד גר בשעת גירות ואחד הלקוח מן העובד כוכבים ובא לשחררו מיד אחר שלקחו מן העובד כוכבים והטבילו לשם עבדות צריך לקבל בשעת שחרור כשמטבילו לשם בן חורין אבל הלקוח מישראל כיון דשהה בביתו של ראשון ונהג במצות שהאשה חייבת בה אע"פ שהוטבל לשם עבדות בע"כ אין צריך

לקבל. **גרסינן בפ"ק דכתובות דף יא. א"ר הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד שזכות הוא לו וזכין** לו לאדם שלא **בפניו והא דקי"ל דעובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה ה"מ גדול דטעם טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו** וכן מצינו באבותינו שנכנסו לברית והיו בהן כמה יונקי שדים:

לח [דף מח:] **ת"ר מקיימין עבדים שאינן מולין דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר אין מקיימין** דסבר ר"ע כיון שצוה המקום לאברהם למול את עבדיו אסור לקיימן בלא מילה. הלכך היכא דאתני אז מותר לקיימו דבעבד סתם הוא דקא מזהר קרא **אמר לו ר' ישמעאל הרי הוא אומר וינפש בן אמתך והגר א"ל ר"ע בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו עד שחשכה הכתוב מדבר.** דכ"ע מיהת וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר מאי משמע כדתניא וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר פי' כגון שלקח שפחה ובנה גדול עמה אתה אומר בעבד ערל או אינו אלא בעבד מהול כשהוא אומר למען ינוח עבדך ואמתך כמוך הרי עבד מהול אמור הא מה אני מקיים וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר. והגר זה גר תושב פרש"י שקבל עליו שלא לעבוד כוכבים ומחלל שבת כעובד עבודת כוכבים. וקשה דא"כ נפישי להו מז' מצות ובמס' עבודה זרה דף סד: משמע שבז' מצות שקבלו עליהם בני נח מיקרי גר תושב. ועוד דאמרינן בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח:) בן נח ששבת חייב מיתה ומשמע התם בחול וכ"ש בשבת ובפ' ד' מחוסרי כפרה (כריתות דף ט:) משמע דגר תושב אינו מוזהר על השבת. ונראה דמיירי בגר תושב שנתגדל בביתו כמו שכירו ולקיטו ועושה מלאכה לצורך ישראל דומיא דבן אמתך ועל זה הזהירה תורה שלא יעשה מלאכה של ישראל בשבת לבשל או להדליק לו את הנר. **אמר ריב"ל הלוקח עבד מן השוק ולא רצה למול מגלגל עמו כל יב"ח וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע** אמר להו **רב פפא אפילו תימא ר"ע** ה"מ **היכא דלא פסקא למילתיה אבל היכא דפסקא פסקא.** פרש"י הא דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שלא פסק מנכריותו שלא נתרצה מעולם להתגייר אבל היכא דפסקא למילתיה בשעת לקיחה ונתפייס להתגייר ואח"כ חזר בו מגלגלין עמו שמא יחזור ויתרצה. פי' אחר ה"מ דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שמקיימו סתם אבל היכא דפסקא למילתיה דא"ל אנא מגלגל עמך י"ב חדש ואם לא תמול אמכור אותך מותר דהוי גביה כשכיר בעלמא. ורב האי פירש ה"מ דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שלא אמר בפירוש שאינו רוצה למול אלא נתרצה למול ודוחה מיום אל יום דשהויי מצוה לא משהינן אבל היכא דפסקא למילתיה שלא למול אינו מחוייב למולו בע"כ ומגלגל עמו י"ב חדש אולי יתרצה. **שלח רבין משמיה דר' אילעא וכל רבותי אמרו לי משמיה איזהו עבד ערל שמותר לקיימו זה שלקחו רבו ע"מ שלא למולו אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע אמר להו רב פפא אפילו תימא ר"ע ה"מ היכא דלא אתני בהדיה אבל היכא דאתני אתני והאי דלא שני ליה ר"ע לר' ישמעאל הכי חדא מתרי תלת טעמי נקט.** וא"ת למאי דפרשינן דטבילת עבדות יוכל להטבילו בעל כרחו לכ"ע אמאי אינו מטבילו בעל כרחו וי"ל דתקנתא דרבנן היא שלא יבא להכשיל את רבו באיסור והיתר כיון שאינו רוצה לקבל עליו עול מצות ועוד אין טוב לחייבו במצות מאחר שאינו רוצה לשמרם וכן אתה צריך לומר לריב"ל דאמר בפ' השולח בגיטין דף לט: נתייאשתי מפלוני עבדי אותו העבד אין לו תקנה אלא דשטר ולית ליה הא דשמואל דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות וא"כ על כרחך דריש כל עבד איש כר"ש בן אלעזר וס"ל דמטבילו בעל כרחו וא"כ מאי קאמר **ריב"ל מגלגל עמו י"ב חודש וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים** וכן ר' שמעון בן אלעזר גופיה קאמר אין משהין אותו בארץ ישראל מפני הפסד טהרות אלא ודאי תקנה דרבנן היא כדפרישית כל זו השיטה פירשתי על דרך פרש"י שמתוך לשונו משמע שטבילת עבדות היא בעל כרחו של עבד ובלא קבלה אף לרבנן דר"ש בן אלעזר ולא נחלקו אלא בטבילת חירות דר"ש בן אלעזר סבר אף טבילות חירות בעל כרחו ורבנן סברי דוקא מדעתו ובקבלה וקאמר הש"ס דלא פליגי רבנן עליה דר"ש בן אלעזר אלא ביפת תואר דלא שייכא במצות אבל בעבד דשייך במצות אפילו רבנן מודו ופרש"י עבד דשייך במצות ששהה בביתו של ישראל ימים רבים ונהג במצות משמע אע"פ שלא קבל בשעת טבילת עבדות אלא שנהג בבית אדונו אבל מתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע שטבילת עבדות לרבנן צריך שתהיה מדעתו ובקבלה:

ריי"ף יז. **לט מתני'** [דף מט.] איזהו **ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר"ע. שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו. ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת ב"ד אמר ר"ש בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר' יהושע. והלכה כשמעון התימני ולאו משום דתנן והלכה כדבריו דקי"ל. 8 דאין למדין הלכה לא מפי משנה ולא מפי** ברייתא אלא דבכמה מקומות מוכח דהלכתא כוותיה. סוגיא דשמעתין בפ"ק דף יד: דקאמר פשיטא בני חייבי לאוין כשירין נינהו ובפרק כיצד דף כג. דקאמר רב פפא חייבי לאוין תפסי בהן קידושין ועוד מדפסקינן לעיל (יבמות דף מה.) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ור' יוחנן וכל אמוראי דאיירי לעיל (יבמות יב:) בתורת מחזיר גרושתו ולר"ע לא משכחת לה דאין קידושין תופסין לו בה ובפ' בתרא דקידושין דף עח. נמי אמרינן הכל מודים במחזיר גרושתו שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה אלמא תפסי בה קידושין משמע דאפילו מחייבי לאוין דשאר אין הלכה כר"ע מההיא דפרק כיצד דאיירי בכל חייבי לאוין. ולפר"ת גם מההיא דמחזיר גרושתו דמפרש דהוי חייבי לאוין דשאר לפי שמחמת אישות נאסרה עליו. ומיהו מכל הנך אין ראיה שלא יהיה הלכה כר' יהושע דאמר דמחייבי מיתות לחוד הוא דהוי ממזר וגם על זה יש להביא ראיה דאין הלכה כמותו מהא דאמרינן לעיל (יבמות דף מה:) ושניהם לא למדוה אלא מאשת אב משמע התם דכולהו מודו אי הוה דמיא לאשת אב דלא תפסי בה קידושין לדידיה אבל לאחריני תפסי הוי ממזר וחייבי כריתות דמו בהכי לאשת אב. ועוד ראיה דאמרי' לעיל בפירקין (יבמות דף לז.) אין ממזר מספק אלמא יש ממזר מאשת אח. ודחקי התם אביי ורבא לתרוצי דר' אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא. ועוד אמרינן לעיל (יבמות דף מ:) אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא משום דמשוה לצרה כחלוצה ואע"ג דסתם לן תנא כר"ע בפ' ר"ג ובהאשה רבה ה"נ סתם לן כשמעון התימני בקידושין בפ' האומר דף סו: דקתני כל מקום שיש קידושין ויש עבירה וכו' **וכל מקום שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה** ובכי האי גוונא קרי הלכתא פסיקתא בפרק קמא דמסכת ע"ז דף ז. גבי ההיא דכל המשנה ידו על התחתונה:

גמ' תניא [דף מט:] **הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר.** כתב ר"ח ז"ל נהי דבא על הסוטה לא הוי ממזר מדאורייתא מדרבנן מיהא הוה ממזר מידי דהוה 8 אאשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת בעליך ונשאת ואחר כך בא בעלה הולד ממזר ותצא מזה ומזה אם החזירה בעלה ונראה דלא דמי דהתם קנסיה משום דהוה לה למידק אבל הכא אין שייך לקונסה כדי שלא תזנה תחת בעלה ועוד אמרינן בפרק יש מותרות (יבמות דף פה:) גבי סוטה היא מרגילתו ואי הוה ממזר מדרבנן לא מרגילה ליה כדאמר התם גבי חלוצה:

הדרן עלך החולץ ליבמתו

פרק ה

א [דף נ.] **ר"ג אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ואחר חליצה כלום:**

גמ' [דף נ:] **עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה** מהני לאוסרה עליו ועל האחין ומאמר א' ביבמה מהני לאוסרה על האחין ולהצריכה גט. **מ"ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציא וחליצה להוציא ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר חליצה. ומ"ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא קני ביאה נמי לא קניא ואתי למיבעל אחר ביאתו על צרתה. ומ"ט אמור רבנן האי ביאה פסולה יש** ריי"ף יז: **אחריה כלום כדתנן נתן גט ובעל** צריכה גט וחליצה ותנן נמי מאמר לזו ובעל לזו צריכות ב' **גיטין וחליצה אי ביאה אחר גט היא גזרה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה. ומ"ט אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום כדתנן נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום מאי לגזור** נגזור חליצה אחר גט **משום חליצה אחר חליצה כל הני**

תחלוץ ותיזיל. ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו: ת"ר כיצד אר"ג [דף נא.] **אין גט אחר גט שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד ונתן גט לזו וגט לזו ר"ג אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכ"א אסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן. וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת. כיצד אר"ג** [דף נא:] **אין מאמר אחר מאמר ב' יבמות שנפלו לפני יבם א' עשה מאמר בזו ומאמר בזו ר"ג אומר נותן גט לראשונה וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכ"א נותן גט לשתיהן ואסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת וליתא לדר"ג דקיימא לן כרבנן:**

ב מתני' כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה ממנו חליצה עשה מאמר וחלץ צריכה הימנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה:

גמ' [דף נב.] **אמר רב הונא מצות יבמין מקדש ואח"כ בועל ואם בעל בלא מאמר קנה ולוקה מכת מרדות מדרבנן דרב מנגיד מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן דמבזה שלוחא דרבנן ומאן דמשהי שמתא דרבנן עליה תלתין יומין ולא אתי ותבע שמתיה וחתנא דדייר בבי חמוה. דדייר אין דחליף לא והא ההוא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הוה דיים מחמתיה. ונהרדעי אמרי בכולהו לא מנגיד רב לבר ממאן דמקדש בביאה בלא שידוכי. ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי** משום פריצותא והאידנא נהוג עלמא כנהרדעי ואע"ג דרב יוסף אית ליה כלישנא קמא דרב בפ"ק דקידושין דף י"ב: בשל סופרים הלך אחר המיקל: **ת"ר כיצד מאמר נותן לה כסף או שוה כסף והאי אליבא דבית שמאי אבל לבית הלל נותן לה פרוטה או שוה פרוטה ושטר כתובת יבמין כיצד אני פלוני בן פלוני קבלתי פלונית בת פלוני יבמתי עלי לזונה ולפרנסה כראוי. ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

ג בעא מינה אביי מרבה נתן לה גט ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם מהו גט יבמין מדרבנן הוא וגט דמהני באשת איש מהני ביבמה והאי דלא מהני באשת איש לא מהני ביבמה או דלמא חיישינן דלמא אתי לאיחלופי בגיטא אמר ליה חיישינן דלמא אתי לאיחלופי בגיטא דגט ביבמה אינו אלא לפסול וגט זה הואיל ופוסל בכהונה אי לא פסיל הכא אתי למימר דגט מעליא נמי לא פסיל:

ד אמר רמי בר חמא הרי **אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה.** והא דאמר בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) דאינו גט היה אומר ר"ת ז"ל דהכא מיירי שכתב בו זמן הנתינה והשתא אפילו גט ישן לא הוי והתם מיירי שכתב בגט זמן של יום הכתיבה ופסול שמא יאמרו גיטה קודם לבנה ואע"ג דגט ישן כשר בדיעבד. ומדקאמר התם אינו גט משמע דלגמרי אינו גט ואפילו בדיעבד פסול שאני גט ישן דליכא אלא יחוד בעלמא אבל התם דכנסה איכא ודאי ביאה ולכך פסלוהו לגמרי [דף נב:] **ולאשה בעלמא אינו גט מפני שאין בידו לגרשה** ואפילו כתוב בו זמן שאחר הנישואין כיון דאין בידו לגרשה בשעה שעשאו שליח לכתוב הגט. ונראה דהיינו דוקא למ"ד אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אבל למ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הוי גט כי היכי דמהני לענין שחרור בלוקח עבד על מנת לשחררו וכתב לו לכשאקחך הרי גופך קנוי לך מעכשיו כדמוכח לקמן בפרק האשה רבה (יבמות דף צג:) ובקדושין פרק האומר דף סג. וגט שחרור וגט אשה שוין דהא ילפינן לה לה מאשה:

יום קטז

ה בעי רמי בר חמא כתב גט ליבמתו לכשאכנסנה אגרשנה וכנסה וגרשה מהו מי אמרינן כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא והוי גט אע"ג דאין בידו לגרשה ולהתירה לשוק מ"מ יכול לבא עליה בע"כ ואז יכול לגרשה ולהתירה לשוק נמצא תלויה בו ואין אחר יכול לעכב על ידו הלכך כארוסתו דמיא וחשיב בידו לגרשה או דלמא כל זמן שלא עשה בה מאמר כאשה אחרת דמיא ומן הדין הוה ליה לסיומי לבעיא דידיה הכי או דלמא השתא מיהא לא בא עליה ואין בידו לגרשה אלא אי הוה מסיים הכי הוה משמע דכל הפחות הוי ריח הגט לפוסלה לכהונה ולהכי נקט בסיומא דבעיא דידיה או דלמא כיון דלא עבד בה מאמר לא למידק מיניה דאי

לא הוי גט אפילו ריח הגט אין בו דמה לי ספיקא דיליה בלא עבד בה מאמר דע"כ בריח הגט נמי מספקא ליה דמאחר שהוא מדרבנן לענין גט גמור לא מעלה ולא מוריד אלא מספקא ליה דלמא גט גמור הוי ומטעמא דפרישית ואי לא מהני האי טעמא אפילו ריח הגט לא הוי תיקו. ולא הוי גט גמור ולחומרא עבדינן: בעי רב חנניה כתב גט לזיקתו ולא למאמרו למאמרו ולא לזיקתו מהו. מי אמרינן מאמר עילויה זיקה רמי והוה ליה כמגרש חצי אשה והמגרש חצי אשה לא עשה ולא כלום או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תפשוט ליה מדרבא דאמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה לרבא פשיטא ליה לרב חנניה מיבעיא ליה ומדפשיטא ליה לרבא עבדינן כוותיה ומהני אם נתן גט למאמרו ולא לזיקתו או לזיקתו ולא למאמרו דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. ורש"י פירש אם נתן גט למאמרו ולא לזיקתו אסורה לו ומותרת לאחיו דמאמר דעבד שקליה ופש ליה זיקה כמעיקרא והתוספת כתבו דאין חילוק בין לו ובין אחיו דממה נפשך להאי לישנא דקאמר רבא הותרה אפילו היא אם כן הכא נמי שריא אפילו לדידיה ולהך לישנא דקאמר רבא דהיא אסורה משום דמחלפא בבעלת הגט אם כן הכא נמי אסורה אפילו לאחיו דהא אם נתן גט ליבמתו אסורה על כל האחים ולא דמי להא דשרי רבא צרתה כשנתן גט למאמרו דהתם בשתי יבמות הבאות משני בתים איירי שאפילו היה נותן גט אף לזיקתו היתה האחרת מותרת לו ומיהו בזה יש חילוק אם נתן גט למאמרו חולץ לה ושריא ואם נתן גט לזיקתו צריכה עוד גט שני למאמרו כי הגט הראשון לא הפקיע המאמר:

ו מתני' נתן גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן לה גט וחלץ אין אחר חליצה כלום:

גמ' א"ר יהודה א"ר זו דברי ר"ע דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום. כלומר שאם חזר וקדשה אחר חליצה צריכה הימנו גט והא נמי דתנן אבל לא אחר בעילה כלום ותנן נמי הבעילה בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום אליבא דהאי תנא הוא אבל לרבנן הבעילה נמי יש אחריה כגון שתי יבמות מבית אחד שנפלו לפני שני אחין ובא אחד מהן על אחת וחזר הוא או אחיו וקידש את צרתה צריכה הימנו גט דקי"ל חייבי עשה היא כדאמרי' לעיל בפ"ק (יבמות **דף יא.) איתמר הבא על יבמתו ובא הוא או אחד מן האחים על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה** כרב אחא לקולא וכבר ברירנא לה בהחולץ סימן כ"א: **תניא נמי הכי רבי אומר אין דברים הללו אמורים אלא לדברי ר"ע שהיה עושה חלוצה כערוה אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום ואני אומר אימתי בזמן שקדשה לשם אישות וכנסה לשם אישות אבל קדשה לשם יבמות וכנסה לשם יבמות אין אחר חליצה כלום תניא אידך החולץ ליבמתו וחזר וקדשה רבי אומר אם קדשה לשם אישות צריכה הימנו גט לשם יבמות אינה צריכה הימנו גט וחכ"א בין שקדשה לשם אישות בין שקדשה לשם יבמות צריכה הימנו גט.** כתב רב אלפס בהך פלוגתא דרבי ורבנן קא שקלי וטרי טובא לפרושי פלוגתייהו וכולהו טעמי דאיתאמרו **בהאי פלוגתא דרבי ורבנן לא סמכינן עלייהו דלאו אליבא דהלכתא נינהו אלא אוקימתא בעלמא נינהו וליתא לדרבי דקי"ל הלכה כר' מחבירו ולא מחביריו הלכך בין שקדשה לשם אישות בין שקדשה לשם יבמות צריכה** הימנו גט כרבנן וכ' הראב"ד ז"ל האי פיסקא לא מיחוורא שפיר דהני אוקימתות איכא מינייהו דהלכתא כרבי דהכא ודאי לכולהו דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין עסקינן ופליגי רבי ורבנן אי אית בה זיקה אחר חליצה אי לאו הלכך לרבא דאמר דפליגי ביש זיקה או לא הא קי"ל לעיל (יבמות יז:) דיש זיקה ובתר חליצה ודאי אין זיקה וכי אמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין לאו כלום הוא ולדברי רב שרביא נמי הא קי"ל לעיל (יבמות כ.) דהאי חליצה פסולה פוטרת כשמואל הלכך בתר חליצה אין כאן זיקה כלל ולדברי רב אשי נמי דאמר ביש תנאי בחליצה פליגי הא קי"ל דאין תנאי בחליצה לא שנא כפול ולא שנא אינו כפול אין כאן תנאי וחליצה מעלייתא היא ואין כאן זיקת יבמין הלכך קידושין לאו כלום היא עכ"ל והרמב"ן ז"ל הודה לדבריו ואני אומר שהדין עם רב אלפס ז"ל ומה שהקשה עליו דלרבא דאמר דפלוגי ביש זיקה הא קי"ל דיש זיקה ובתר חליצה ודאי אין זיקה אני אומר דהך פלוגתא אי יש זיקה או אין זיקה לאו בפלוגתא דיש זיקה ואין זיקה דאיפליגו בה תנאי ואמוראי לעיל (יבמות דף י"ז:) ודף

י"ח. אלא הכי פירושא רבי סבר יש זיקה כלומר כיון דלא הזכיר מאמר אלא אמר התקדשי לי בזיקת יבמין לא הוו קידושין אי לאו דיש [דף נג.] זיקה ואתאי חליצה ואפקעיתיה לזיקה הלכך אי אפשר לקידושין שיחולו אחר שפקעה הזיקה ורבנן סברי אין זיקה אע"פ שלא הזכיר מאמר אלא זיקת יבמין אפילו אין זיקה התקינו רבנן קידושין ביבמה דהא זקוקה ועומדת היא לו ומעיקרא אילו אמר התקדשי לי בזיקת יבמין מי לא מהני אע"פ שאין הזיקה גורמת לו שיחול השתא נמי מהני אע"ג דפקעה הזיקה וגרסינן רב משרשיא שרביא אמר אי אמר לה בזיקת יבמין כ"ע לא פליגי דמהני וכן כל האוקימתות על דרך זה לכ"ע מהני ועתה אין נפקותא בכולהו אליבא דרבנן ומה שהקשה דקי"ל לדברי רב שרביא דהאי חליצה פסולה פוטרת כשמואל לא קשה מידי דתיקשי לך רב אשי דקאמר דכ"ע

רי"ף יח. **חליצה פסולה אינה פוטרת** אמאי קאמר דהני תנאי סברי דלא כהלכתא כיון דמצי למימר דכולהו סברי דפוטרת והכא לא איירי בחליצה פסולה אלא ביש תנאי בחליצה קמפלגי וכן רבינא דאמר דכולהו סברי יש תנאי בחליצה ופליגי בתנאי כפול אמאי דחיק לאוקומי פלוגתייהו דלא כהלכתא דהא קי"ל כתובות עד: דאין תנאי בחליצה אלא ודאי נראה להני אמוראי דבסבראי מועטת אמרי' דלרבנן מהני מאמר יבמין או זיקת יבמין אף אחר החליצה הלכך לרבא אע"ג דרבנן סברי יש זיקה הכא אין הקדושין תופסין מכח הזיקה כדפרישית הלכך מהני אף אחר חליצה ורב משרשיאשרביא אמר דבזיקת יבמין אף ר' מודה ופליגי בחליצה פסולה **דרבנן סברי דאינה פוטרת** לענין זה שלא יועילו בה קידושין לשם יבמות אחריה דבקל אמרינן דמהני קידושין לשם יבמות אחר חליצה ורב אשי אמר דבחליצה פסולה אף רבי מודה ופליגי ביש תנאי בחליצה דרבנן סברי דיש תנאי בחליצה לענין זה שנשאר אחריה זיקה לתפוס בה קידושין לשם יבמות ורבינא אמר דאף רבי מודה בזה ופליגי בתנאי כפול:

הדרן עלך רבן גמליאל

פרק ו

א הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והוא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חילק בין ביאה לביאה:

גמ' [דף נג:] אנוס דמתני' היכי דמי אילימא שאנסוהו עובדי כוכבים ובא עליה והאמר רבא אין אונס בערוה שאין קשוי אלא לדעת אין לפרש האי דאנסוהו עובדי כוכבים כגון שאיימו עליו לבא עליה ואם לא יהרגוהו דאם כן מאי פריך מרבא דאמר אין אונס לערוה לפי שהקישוי נעשה מדעת ואין דוחקים אותו להקשות לוקמי כגון שאיימו עליו לבעול בקושי נמצא כל מה שהוא עושה הוא שלא לדעתו אלא כל דבר שהוא עושה מעצמו אפילו ע"י אונס מפחד מיתה חשיב לדעת הלכך צריך לפרש שאנסוהו עובדי כוכבים והדביקוהו בעל כרחו ביבמתו ואפ"ה כיון שהקישוי הוא לדעתו חשיב כאילו בא עליה מעצמו לדעתו ויש לדקדק מכאן דיבמה אינה נקנית אלא בקישוי מדלא משני כגון שהדביקוהו עובד כוכבים על יבמתו בלא קישוי ואיכא למימר דאתיא הך סוגיא כמ"ד לקמן (יבמות דף נה:) המשמש מת בעריות פטור ולכך אינה נקנית אלא בקישוי דילפינן קיחה קיחה מעריות אי נמי אפילו למ"ד חייב בעינן ביאת ייבום דרך הקמת שם וגרע מהעראה שלא כדרכה דאין דרך ביאה בכך: אין אונס בערוה שאין קישוי אלא לדעת משמע הא אם יש קישוי שלא מדעת יש טענת אונס ליפטר ואין לו למסור את עצמו ואמאי והא קי"ל דעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור כדדרשינן בפרק בן סורר (סנהדרין דף עד.) וי"ל דודאי אי הוי קישוי שלא לדעת אי אפשר שידביקוהו על הערוה ולא יתקשה אפילו למ"ד המשמת מת בעריות חייב או אם נתקשה לאשתו ואנסוהו עובדי כוכבים והדביקוהו על הערוה ואי אפשר לו להנצל מן העבירה עד שימסור עצמו להריגה אינו מחוייב למסור עצמו כיון דלא עביד מעשה כדאמרי' בפרק בן סורר ומורה שם: גבי אסתר דקרקע עולם היתה והיינו טעמא משום דילפינן לה מרוצח כדאמרינן בסנהדרין שם מקיש רוצח לנערה המאורסה מה רוצח יהרג ואל יעבור וכו' ורוצח גופיה לא מיחייב למסור עצמו אלא היכא דעביד מעשה דהא מפרשינן התם טעמא דרוצח משום דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דידיה סומק טפי והאי טעמא לא שייך אלא היכא שהורג את חבירו בידים אבל אם אמרו לו הנח שיזרקוך על התינוק למעכו או יהרגוך מסתבר

למימר מאי חזית דדמא דההוא גברא סומק טפי דלמא דמא דידך סומק טפי שאינו נחשב רוצח בכך במה שהורגין בגופו אלא קרקע עולם בעלמא הוא ואינו מצווה להציל חבירו בנפשו של עצמו דאדרבה חייך קודמים והיקישא דקרא נמי בהורג בידים כתיב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש אבל כיון דאין קישוי אלא לדעת ויודע בעצמו שאם ידביקוהו אי אפשר לו שלא יתקשה. קישוי דעביד חשיב כעושה מעשה וחייב למסור עצמו ואע"ג דאיכא מ"ד המשמש מת בעריות חייב נמצא דאפילו לא יתקשה תיעשה העבירה מ"מ רבא דהכא סבר דפטור ספ"ב דשבועות דף יח. ואפילו למ"ד נמי חייב כיון שנתרבה הנאתו ע"י קישויו שעושה חשיב כאילו עושה כל המעשה מדעת כדאמר בפ"ב דשבועות שם שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת ופירש בהנאה מרובה ולמאי דפרישית ניחא הא דפריך בסנהדרין דף עד: והא אסתר פרהסיא הואי ולא פריך גילוי עריות הואי לפי שידע המקשה שמועיל טעם של קרקע עולם לענין זה דלא מיחייבא למסור עצמה משום ערוה כיון דילפינן מרוצח אלא ס"ד דלא מהני לענין פרהסיא דחייב אדם למסור עצמו אפילו על מצוה קלה משום חילול השם ומשני קרקע עולם הואי ואפילו חילול השם ליכא וניחא נמי הא דקאמר בפרק קמא דכתובות דף ג: ולידרוש להו דאונס שרי משום דקרקע עולם היא. ובכל דוכתא גרסינן מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור פירוש הבועל אבל היא אינה מצווה למסור עצמה דקרקע עולם היא וכן גורס בשאלתות דרב אחאי ואפילו אי גרס תיהרג י"ל תיהרג קודם שתעשה מעשה שתביא עליה את הערוה: אלא בישן והאמר רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו. אלא בנתקע והאמר אביי [דף נד.] נפל מן הגג ונתקע באשה חייב בד' דברים וביבמתו לא קנה. אלא כגון שנתכוון לאשתו ותקפתו יבמתו ובא עליה מנה"מ דת"ר יבמה יבא עליה כדרכה ולקחה לו לאשה בשלא כדרכה ויבמה ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה ד"א יבמה יבא עליה בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון והא אפיקתיה לכדרכה כדרכה מלהקים לאחיו שם נפקא במקום שמקים שם כי אתא קרא בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון. גופא אמר רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו מ"ט דאמר קרא יבמה יבא עליה עד דמכוין לביאה אמר רבא נתכוין להטיח בכותל והטיח ביבמתו לא קנה להטיח בבהמה והטיח ביבמתו קנה דהא מכוין לשם ביאה בעולם:

רי"ף יח: **ב אחד המערה ואחד הגומר קנה אמר עולא מנין להעראה מן התורה דכתיב ואיש כי ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה. אשכחן נדה שאר עריות מנא לן** [דף נד:] **אמר רבי יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע כי כל אשר יעשה מכל התועבות** האלה ונכרתו וגו' הוקשו כל העריות **לנדה ומה נדה בהעראה אף כל העריות נמי בהעראה. בעא מיניה רבינא מרבא המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיב אלא המערה בבהמה מהו** ת"ל את שארו הערה **אם אינו ענין להעראה דכתיבא באחות אב ובאחות אם דכתיב** ערות אחות אביך ואחות אמך **לא תגלה כי את שארו הערה דאתיא בהיקישא דרבי יונה תנהו ענין להעראה דבהמה:**

ג תנו רבנן ערות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם אתה אומר בין מן האב בין מן האם או אינו אלא מן האב ולא מן האם ודין הוא חייב כאן וחייב באחותו מה אחותו בין מן האב בין מן האם דכתיב בת אביך או בת אמך אף כאן בין מן האב בין מן האם או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בדודתו מה דודתו מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם ת"ל ערות אחות אמך לא תגלה בין מן האב בין מן האם וערות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם. ודודתו דפשיטא ליה לתנא מן האב ולא מן האם מנלן אמר רבא אתיא דודו דודו כתיב הכא ערות דודו גלה וכתיב התם או דודו או בן דודו יגאלנו מה התם מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם והתם מנלן אמר קרא ממשפחתו יגאלנו משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה. והא דתנן אמרו לו מתה אשתו ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה ונמצאו כולן קיימות מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ואסור בשניה וברביעית ואם בא על השניה אחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ואסור בשלישית ובחמישית אלמא אחות אשה [דף נה.] בין מן האב בין מן האם אסורה מנלן ומסקינן דילפינן מאשת אח דדמיא לה דבר שע"י קידושין וקרובי עצמו ואשת אח גופה מנלן דתניא ערות אשת אחיך לא תגלה בין מן

האב בין מן האם אתה אומר בין מן האב ובין מן האם או אינו אלא מן האב ולא מן האם ת"ל ערות אחיך היא. **העראה דחייבי לאוין מנלן מדגלי לן שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה** וכן שלא כדרכה בחייבי לאוין נפקא לן מהכא דהא בספ"ב דכריתות דף יא: ממעטינן שלא כדרכה בשפחה חרופה משכבת זרע: דחייבי לאוין דכהונה מנלן אתיא קיחה קיחה דחייבי עשה מנלן אתיא ביאה ביאה יבמה [דף נה:] ליבם מנלן אתיא ביאה ביאה אשה לבעל מנלן **אתיא קיחה קיחה ואי קשיא לך** הא דגרסינן בפ"ק דקידושין דף י. **איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה** למאי נפקא מינה כגון שהערה בה ופשטה ידה וקבלה קידושין מאחר ומסיק רבא דכל **הבועל דעתו על גמר ביאה אלמא לא קני לה בהעראה אלא בגמר ביאה** דהתם בביאת קידושין עסקינן הכא בביאה שאחר קידושין קודם שנכנסה לחופה **וקני לה בהעראה ליורשה ולטמא לה ולכל מילי דאישות דהא אית ליה בגווה קנין מעיקרא דומיא דיבמה** דאית ליה זיקה בגווה אבל ביאת קידושין דלית ליה בגווה קנין מעיקרא **והשתא הוא דבעי מיקנא** יתה לא קני אלא בגמר ביאה ולא נהירא דלא נכתב קיחה אלא בביאה דקידושין ותירץ ה"ר שמשון הזקן ז"ל דהא דאמרינן דהעראה קונה היינו בשלא עשה אלא העראה ופירש אבל כשגמר ביאתו דעתו על גמר ביאה וכן משמע הלשון כל **הבועל דעתו על גמר ביאה.** אמר רבא למה לי למיכתב רחמנא שכבת זרע בשפחה חרופה שכבת זרע באשת איש שכבת זרע בסוטה בשפחה חרופה כדאמרינן באשת איש פרט למשמש באבר מת הניחא למ"ד משמש מת בעריות פטור אלא למ"ד חייב מאי איכא למימר אלא פרט למשמש מתה סד"א הואיל ולאחר מיתה נמי שארו איקרי דכתיב כי אם לשארו הקרוב אליו אימא שחייב עליה משום אשת איש קמ"ל דלא. ואנן דקי"ל דמשמש מת בעריות פטור כדרבא דאמר בפרק ב' דשבועות דף יח. זאת אומרת המשמש מת בעריות פטור נפקא לן הא דמשמש מתה פטור מקרא אחרינא דכתיב ומתו גם שניהם ואיכא מאן דדריש מיניה בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף סו:) פרט למעשה הורדוס כעובדא דההיא ינוקתא בפ"ק דב"ב דף ג: דאטמנה בדובשא ובא עליה לאחר מיתה. דסוטה למה לי אמר רבא פרט לשקינא לה דרך איברים דסד"א בקפידא דבעל תליא רחמנא והא קא קפיד קמ"ל דלא גרע טפי מאילו אמר לה אל תסתרי בסתם דנעשה כאילו אמר לה איני חושדך אלא דרך איברים. **אמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמשים אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחוק הבשר כי אתא רב שמואל** בר' יהודה אמר לרבי **יוחנן העראה זו הכנסת עטרה** גמר ביאה ממש דהיינו מירוק הגיד אף בלא הוצאת זרע [דף נו.] **מכאן ואילך אינו אלא נשיקה ופטור ופליגא אדשמואל והלכה כר' יוחנן:**

ד אחד המערה וא' הגומר ביאה קנה מאי קנה רב אמר **קנה לכל ושמואל אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה לירש בנכסי אחיו ולפטור את אשת אחיו מן הייבום אבל להאכילה בתרומה לא. מן הארוסין ד"ה לא אכלה כי פליגי מן הנישואין רב אמר אוכלת דהא אכלה מעיקרא ושמואל אמר אינה אוכלת כי רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד לדברים האמורים בפרשה אבל לענין תרומה לא** וכן ליורשה וליטמא לה ולהפרת נדריה ונקט תרומה לרבותא דרב דאשכחן דזמנין שהיא כאשתו לכל דבר ואינה אוכלת בתרומה כגון מסר האב לשלוחי הבעל דאמרי' בכתובות פרק נערה דף מח: מסירתה לכל חוץ מתרומה וקי"ל דכל **היכא דפליגי רב ושמואל** הלכה כרב באיסורי ובביאת שוגג דוקא פליגי אבל בהעראה לא פליגי דביאה היא לכל דבר וקניא נמי בעלמא אבל בשוגג דרביא רחמנא דוקא הכא פליגי ואע"ג דקבע מחלוקת על אחד המערה ואחד הגומר לאו משום דקאי עלה אלא משום דמסיים בה קני וקאי נמי אשוגג ומזיד ובירושלמי ה"א משמע דפליגי בהעראה:

ה מתני' [דף נו:] **וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל** לנתין ולממזר **פסלה ולא חילק בין ביאה לביאה:**

גמ' אמר רב ששת אשת ישראל שנאנסה אע"פ שמותרת לבעלה אסורה לכהונה משום דתלתא ונטמאה כתיב בקרא בסוטה ודרשינן חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה ונטמאה קמא דאיירי בבעל קאי אוהיא לא נתפשה לומר לך דבאונס שריא לבעל אבל ונטמאה בתרא דנפקא לן מיניה איסור תרומה דכהונה לא קאי אוהיא לא נתפשה כיון דאשכחן אשת כהן

אפילו באונס אסורה מעתה אפילו באשת ישראל אין לנו לחלק בין אונס לרצון לענין פסול כהונה מיהו ונטמאה דאיסור בועל אע"ג שאין כתוב אוהיא לא נתפשה. יש חילוק בין אונס לרצון דלא מסתבר לאוסרה לבועל כשהיא מותרת לבעל ומה שפירשתי שאין בה אלא איסור עשה מונטמאה היינו אי לא שייך בת כהן כי תהיה לזר באשת איש ובחייבי כריתות האסורות ע"י קידושין משום דלא הוי זר אצלה מעיקרא אבל אי שייך בהו כמו שכתבתי בפרק החולץ סימן ל אז ניחא דפסולה לכהונה מהאי קרא מובת כהן כי תהיה לאיש זר וכהן הבא עליה לוקה מק"ו מגרושה דגלוי מלתא בעלמא הוא כדאיתא לקמן בפ' אלמנה סימן ה.

רי"ף יט. **אמר רבה אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה:** [דף נט:] **אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תנ"ה נבעלה למי שאינו איש אע"פ שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחוריה והכשירה ר' לכהונה.** א"ל רב אחא מפרזקיה לרב אשי מנא הא מלתא דאמור רבנן דאין זנות לבהמה דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב ותניא אתנן כלב ומחיר זונה מותרין משום שנאמר גם שניהם ולא ארבעה:

רי"ף יט: **מתני'** [דף סא.] **כהן הדיוט לא ישא את האיילונית אלא א"כ יש לו אשה ובנים ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים לא ישא את האיילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות** כגון חייבי כריתות דלא תפשי בה קידושין או עובד כוכבים ועבד אבל חייבי לאוין דתפשי בה קידושין לא הויא זונה וגיורת דקאמר היינו אפילו נתגיירה פחותה מבת ג' דאין הלכה **כר"ש בן יוחאי דאמר גיורת** שנתגיירה פחותה מבת ג' שנים כשרה לכהונה כדאמרינן לעיל (יבמות דף ס.) **ההוא כהנא דנסיב גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום אחד א"ל רב נחמן מאי האי א"ל דאמר ר' יעקב בר אידי אמר ריב"ל הלכה כר"ש בן יוחאי א"ל זיל אפקה ואי לא אפיקנא לך רבי יעקב בר אידי מאונך** ואע"פ שלא נבעלה קרויה זונה לפי שהמצרים שטופי זמה הם וביהם ילדי זנונים המה והלכתא כחכמים ואע"ג דמיקריא זונה מחייבי כריתות הבא על הנדה לא הויא זונה דהא אתפשי בה קידושין לעיל (יבמות מ"ט:). וכהן שבא אשתו נדה לא שויא חללה דתניא **את אלה לא יקח מאלה אתה עושה חלל** ואין **אתה עושה חלל מנדה** לעיל (יבמות ס.):

ו [דף סא:] **לא יבטל אדם מפריה ורביה אא"כ יש לו** אשה ובנים בש"א ב' **זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם:**

גמ' אמר רב נחמן בר **שמואל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים** לא יעמוד בלא אשה שנאמר **לא טוב היות האדם לבדו:**

ז [דף סב.] **איתמר היו לו בנים ונתגיירו ר' יוחנן אומר קיים פריה ורביה ר"ל אומר לא קיים פריה ורביה היו לו בנים ונתגייר ר' יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה ר"ל אמר יש** לו בכור לנחלה והלכה **כר' יוחנן א"ר אבא הכל מודים בעבד שאין לו חייס שנאמר שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור:**

ח איתמר היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה ור' יוחנן אמר לא קיים [דף סב:] מיתיבי **בני בנים הרי הם כבנים מת אחד מהם או שנמצא סריס לא קיים מצות פריה ורביה תיובתא דרב הונא תיובתא. בני בנים הרי הם כבנים סבר אביי למימר ברא לברא וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא א"ל רבא לשבת יצרה בעינן והא איכא. דכ"ע מיהא תרי מחד לא וכן הלכה** מתני' דלא כר' יהושע דתניא רבי יהושע אומר **נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו** בנים בזקנותו שנאמר בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח **ידך אמר רב מתנה הלכה כרבי יהושע והא מלתא דרבנן היא אבל דאורייתא כיון שיש לו זכר ונקבה קיים פריה ורביה.** בכל הספרים כתוב מתני' דלא כר' יהושע ורב אלפס לא כתבו והביא על מתני' דלא יבטל אדם מפריה ורביה וכו' מימרא דרב נחמן דאסור לעמוד בלא אשה אע"פ שיש לו כמה בנים משמע דס"ל דאיתא למתניתין ודרבי יהושע ודרב נחמן וכדמפרש הש"ס נפקא מינה למכור ס"ת כלומר לעולם יש לו ליקח אשה בת בנים כר' יהושע אם ספק בידו אבל אם אין ספק בידו אז אם אין לו בנים ימכור ס"ת ויקח אשה בת בנים ואם יש לו בנים אינו מחוייב למכור ס"ת כדי שיקח אשה בת בנים אלא יקח שאינה בת בנים ואל יעמוד בלא אשה כדרב נחמן אבל לפי הספרים דגרסינן מתני' דלא כר' יהושע משמע דפליגי

ולר' יהושע אפילו קיים פריה ורביה ימכור ס"ת לישא אשה בת בנים אלא דהא איכא לר"י בין שיש לו בנים ובין אין לו בנים אם נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אם אין לו בנים חייב לגרשה כדי לקיים פריה ורביה ואם יש לו בנים אינו מחוייב לגרשה דר' יהושע לא קאמר אלא לכתחלה ישא אשה בוקנותו שהיא בת בנים אבל אינו חייב לגרשה אם אינה בת בנים:

ט אמר ר' יהושע בן לוי כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא **ואמר ר' יהושע בן לוי חייב אדם לפקוד** אשתו בשעה שיוצא לדרך שנאמר **וידעת כי שלום אהלך וגו'** וכמה אמר רבא **עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטריד** ובספרים **אמר רב יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה** והאי פקידה אי אפשר להיות בתשמיש דסמוך לווסתה חייב לפרוש מדאורייתא והיאך התירו פקידה זו ופירש ר"ת ז"ל פקידה בדברים וברוב ספרים גרסי' לא נצרכה אלא לאשתו נדה: **ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו'. ת"ר האוהב את שכניו והמקרב קרוביו והנושא את בת אחותו והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה:**

יום קיז

י מתני' [דף סד.] **נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים** הפילה מונה משעה שהפילה:

ר"י"ף כ. **גמ' ת"ר נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל ויוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות הימנה ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין לפיכך היה הוא חולה או היא חולה או שהיו שניהם חבושים בבית האסורים אין עולין להם מן המנין.** האי דקתני יוציא נראה דכופין אותו להוציא קאמר דלשון יוציא משמע כפייה כדמוכח בס"פ המדיר (כתובות דף עז.) דאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ופריך עלה שמואל עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון אלמא דלשון יוציא משמע כפייה וכן כל הני דתנן בפרק המדיר (כתובות דף ע.) עא: יוציא ויתן כתובה היינו כפייה כדאשכחן לעיל בפ' החולץ (יבמות דף לט.) לא רצה לא לחלוץ ולא לייבם חוזרין אצל גדול למיכפייה אלמא כל מה שמוטל על האדם מן הדין לעשותו ואינו רוצה לעשות כופין אותו ונראה דכופין אותו בשוטי אבל במילי לא כדאמרי' בסוף המדיר שם בדברים לא יוסר עבד ועוד מדפריך בס"פ אע"פ דף סג. למאן דמפרש מורד על אשתו באומר איני זן ואיני מפרנס והאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה כלומר מה תוספות שייך ביה והלא צריך להוציא ואי כפייה הוא במילי משכחת בה תוספת כגון שנדוהו ועמד במרדו אבל אי אמרינן כופין בשוטי פריך שפיר ומיהו קשה דפלוגתא דאמוראי היא בס"פ המדיר (כתובות דף עז.) דאיכא מאן דאמר **נשא אשה ושהה עמה עשר שנים** אין כופין ולדידיה תיקשי לך ברייתא דקתני יוציא ומשמע כופין כדפרישית הלכך נראה דלא משמע כופין אלא היכא שמתנהג עם אשתו שלא כדין כגון כל הנהו דפרק המדיר אבל הכא לא. ומיהו בירושלמי משמע דאין כופין אכל הנהו דקתני בפ' המדיר יוציא דגרסי' התם פ' אלמנה נזונית ה"ז אמר שמואל אין מעשין אלא לפסולות והא תנינא המדיר אשתו מליהנות וכו' ומשני אם שמענו שמוציא שמענו שכופין ופי' רבינו חננאל שמעת מינה דאין כופין אלא היכא שמפרש בהדיא שכופין אבל היכא דאמור רבנן יוציא בסתם אומרים לו כבר חייבוך חכמים להוציא ואם לא תוציא מותר לקרותך עבריינא אבל לכפותו בשוטי לא. וההוא דאיני זן ואיני מפרנס כופין אותו ויוציא ויתן כתובה וההיא דהחולץ דחוזרין אצל גדול למיכפייה היינו שבשביל שמונע ממנה כל ענייני אישות אבל משום תשמיש המטה לחודיה או משום מזונות לחודייהו אין כופין והא דסוף פרקין (יבמות דף סה:) עובדא דבי כנישתא דקסרי דא"ר יוחנן יוציא ויתן כתובה ומשמע התם דכייפינן ליה י"ל דהתם לא מימרא היא אלא כשבא מעשה לפניו צוה להם שיוציא משמע שאמר להם לכפותו. ומיהו בתוספתא תני מקמץ ומצרף נחושת ובורסי יוציא ויתן כתובה והיינו על כרחין כופין כדתנן בפרק המדיר (כתובות דף עז.) ורש"י פירש בשמעתין שכופין אותו ב"ד להוציא וכן כתב רב אלפס ז"ל והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא

ילדה ולא קבעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ואפילו בשוטי ואפילו אמרה איהי דיירנא **בהדיה בסהדי לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה כדגרסינן** בפ'המדיר שם ותמיהני היאך נכוף כיון דאמר בירושלמי דאין כופין ושמא סמכו על זה דגרסינן בגמרא דידן בכל הספרים האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ולא גרסינן כופין אותו ומדפריך עלה שמואל עד שיכפוהו להוציא אלמא שסתם יוציא היינו בכפייה או שמא איכא למימר דהכי פריך שמואל לרב אותה כפייה שאתה אומר שעושין לו כדי שיוציא דהיינו נידוי אותה כפייה עצמה יעשו לו לזון ומה שאנו צריכין לחלק לפירוש רבינו חננאל ז"ל בין עינוי דכל מיני אישות ובין עינוי דתשמיש או מזונות גם זה דוחק דעינוי תשמיש הוא עיקר האישות וגם על מניעת מזונות ראוי שיכפוהו בשוטי דאם לא כן תמות ברעב וכיון דפליגי בה רבוותא ראוי להחמיר שלא לכוף בשוטי דלא ליהוי גט מעושה:

יא ויש רוצים לומר דהאי דינא דשהה עמה עשר שנים אינו נוהג בחוצה לארץ דתלינן בעונש דירת חוצה לארץ כדאשכחן גבי אברהם שישיבת חוצה לארץ לא עלה לו מן המנין ולא מסתבר כלל להורות כן שיבטל אדם מפריה ורביה בסברא רעועה זו דהא חזינן רובא דאינשי שפרין ורבין בחוצה לארץ ולאחד מני אלף שלא זכה ליבנות מאשה אחת נתלה לו בעונש דירת חוצה לארץ לפוטרו מפריה ורביה וגם כל אלו אמוראים דבבל דשקלי וטרו בהאי דינא כולן לבני א"י שקלי וטרו ולא להם ורבי אבא בר זבדא דאמר אי זכאי הוה לי מקמייתא מבבל הוה דאיעקר מפירקיה דרב הונא ומה שלא עלתה לאברהם ישיבת חוצה לארץ לפי שצוה לו המקום לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ונתעצל ולא הלך ואף אחר שבא לארץ ישראל חזר למקומו שהרי בברית בין הבתרים היה אברהם בן שבעים שנה כי גלות מצרים שנאמר בו כי גר יהיה זרעך התחילו משנולד יצחק ומה שנאמר ויהי מקץ ארבע מאות ושלשים שנה אותם שלשים שנה היו מברית בין הבתרים עד לידת יצחק נמצא שהיה אברהם בבין הבתרים בן שבעים שנה ובאותה שנה נ"א שעה בא"י היה כי נאמר לו ולזרעך נתתי את הארץ הזאת וכתיב ואברם בן שבעים שנה וחמש שנים בצאתו מחרן אלא ודאי משבא לארץ חזר לחרן ועל זה נענש. ומזה אנו למדין שאם **היה הוא חולה או היא חולה** ומיהו משמשין מטותיהן וראויה להתעבר אלא שאינם בריאים כשאר בני אדם וכן חבושין בבית האסורין ושמשו בבית האסורין אנו תולין העון שגרם להם להיותם חולים או חבושין בבית האסורין מנעם גם מלהוליד כמו באברהם שמנעו העון מלהוליד דאם תמצא לומר שהחולי מנעם מלשמש או מלהוליד צריכא למימר שלא יעלו מן המנין. [דף סד:] **אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהן מרובות אבל השתא ששנותיהן מועטות שתי שנים ומחצה כנגד** שלשה עבורין רבא אמר **שלש שנים כנגד שלש פקידות דאמר מר ר"ה י"א. בראש השנה נפקדה שרה ורחל וחנה אמר רבא ליתנהו להני כללי דמכדי** מאן תקין מתניתין רבי והא בימי דוד אימעוט שני דכתיב **ימי שנותינו בהם שבעים שנה:**

יב גירשה מותרת לינשא לשני וכו' **לשני אין לשלישי לא מתני' מני רבי היא דאמר בתרי זימני הויא חזקה דתניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול.** ולאו דוקא באשה אחת אלא אפילו באחיות נמי **דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן** מעשה בד' אחיות שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת רביעית באתה לפני רשב"ג ואמר לה אל תמולי. אמר רבא השתא דאמרת אחיות מחזקות לא ישא אדם ממשפחת נכפין וממשפחת **מצורעין והוא** ריי"ף כ: **דאיתחזק בתלתא זימני אבל תרי זימני אקראי בעלמא הוא ואסיקנא נשואין ומלקיות כרבי ווסתות ושור המועד כרבן שמעון בן גמליאל נשואין כדאמרן מלקיות כדתנן מי שלקה ושנה ב"ד כונסין אותו לכיפה ומאכיליין אותו שעורין עד שכריסו נבקעת ווסתות דתנן אין האשה קובעת לה ווסת עד שתקבענו שלשה פעמים ואינה** [דף סה.] **מטהרת מן הווסת עד שיעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה פעמים ומסתברא דמילה ונישואין בתרי זמני הוי חזקה דספק נפשות הוא וספק נפשות להקל** וכן נישואין דקטלנית: **ת"ר נישאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה אבל מן השני יש לה כתובה אע"ג דסבירא ליה להאי תנא דבתרי זימני

הוי חזקה מדאסר לה לשלישי היינו דוקא לענין איסורא אבל לענין ממון בעינן חזקה תלתא זימני כדאשכחן בשור המועד דליכא מאן דפליג והא דקתני **נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה לאו בשהה עמה עשר שנים איירי דומיא דראשון ושני מדקאמר בתר הכי נישאת לרביעי והיו לה בנים מהו דתיתבעיה לשלישי מי אמרינן לה שתיקותיך יפה לך מדיבוריך דמצי אמר לה אדעתא דהכי לא גירשתיך ואי בדשהה עמה עשר שנים בעל כרחו הוא זקוק לגרשה אפילו היא בת בנים כיון דלא זכה ליבנות הימנה אלא לאלתר תצא בלא כתובה אם לא הכיר בה משום דהוי מקח טעות כיון דהוחזקה בשני פעמים וכן כתב בעל הלכות **אם נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה לאלתר אבל אם הכיר בה יש לה **כתובה. איבעיא להו נישאת לשלישי** ושהתה עמו עשר שנים ולא היו לה **בנים מהו דליתבעוה הנך קמאי** מי מצי אמרי איגלאי מלתא דאת הוא דגורמת או דלמא מצי למימר דהשתא הוא דכחשי מסתברא **אמרה להו השתא הוא דכחשי.** נראה דמועיל האי טעמא לענין שלא תחזיר מה שגבתה כבר מהם אבל אם לא גבתה אינה מוציאה על ידי טענה זו מספק דלאו טענת ודאי היא דא"כ תנשא לשלישי כיון שהיתה ודאי בריאה תחת ראשון ושני לא הוחזקה עדיין אלא ודאי אינה אלא טענת ספק להחזיק מה שבידה ואם נישאת לרביעי והיה לה בנים **בתר דאפקה שלישי בלא כתובה לא מפקא משלישי כלום דאמר לה השתא הוא דבריאת:**

יג הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה א"ר אמי רי"ף כא. **דברים שבינו לבינה היא נאמנת** תימה במאי מיירי אי בשהתה עמו עשר שנים למה לה למימר דאינו יורה כחץ אפילו יורה כחץ נמי יוציא ויתן כתובה שהרי לא זכה ליבנות הימנה ואי לא שהה ניחוש שמא נתנה עיניה באחר כדתנן בשילהי **נדרים דף צ: בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת השמים ביני לבינך** פירוש גלוי לשמים שאינו יורה כחץ וכן מוכח התם בגמרא **חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה** פירוש יבקשו רחמים על הדבר אלמא לא אמרינן יוציא ויתן כתובה אליבא דמשנה אחרונה וא"ת התם באינה באה מחמת טענה והכא בבאה מחמת טענה מכל מקום ניחוש שמא נתנה עיניה באחר ועוד התם נמי על כרחיך איירי בבאה מחמת טענה דאם לא כן למה אמרו במשנה ראשונה יוציא ויתן כתובה וההיא דשילהי שמעתין דכופין אותו להוציא כשהיא באה מחמת טענה ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר איכא לאוקמא בידוע שהוא עקר או כמו שמעמידים בהלכות גדולות בשהה עמה עשר שנים ויש לו בנים מאשה אחרת משום פריה ורביה לא כייפינן ליה אלא בבאה מחמת טענה ומיהו הך דהכא לא מיתרצא בכי האי גוונא דא"כ למה לה למימר דאינו יורה כחץ אפילו יורה כחץ הרי לא זכתה לבנות הימנו ומיהו שמא יש לומר דכיון דקיים פריה ורביה אין לנו לתלות בעונש שלו אלא אית לן למימר אדרבה איהי הא לא זכתה כדאמרינן לעיל ולכך צריכי טעמא דיורה כחץ ואע"פ שיש לו בנים מאשה אחרת שמא אח"כ נתקלקל ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר כיון ששהתה עמו עשר שנים. וה"ר שמואל בר חיים תירץ דמיירי כששהתה עם השלישי עשר שנים וכרבן שמעון בן גמליאל דאמר בתלתא זימני הויא חזקה דכולה מסקנא דשמעתין כרבן שמעון בן גמליאל אתיא מדקאמר **הוא אמר אפילת תרי והיא אמרה תלתא** והשתא ניחא הוא אמר מינה שהרי הוחזקה תלת זימני ואין לה כתובה והיא אמרה מיניה ואליבא דרבי ליכא לאוקמא ובבעל שני דמודה רבי לענין כתובה דלא מחזיקינן בתרי זימני כדפרישית לעיל. ויש מתרצין דבנדרים איירי כשהיא באה להפקיע עצמה מתחת בעלה בעל כרחו הלכך חיישינן שמא נתנה עיניה באחר אבל הכא דמיירי שהבעל רוצה לגרשה ובכתובה הוא דפליגי לא שייך הכא שמא נתנה עיניה באחר ורב אלפס מפרש לה דאמתניתין קאי **דתנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים** דתני **עלה יוציא ויתן כתובה** והוא **אומר מינה הוא דלאו בת אולודי היא ולית לה** כתובה והיא אמרה דמיניה הוא דאינו יורה כחץ תימה דילמא אינו אמת מה שהוא אומר דלאו בת אולודי היא דבדברים בעלמא שהוא אומר דלאו בת אולודי היא אם אינו יכול לברר לא תפסיד כתובתה אם לא שנאמר שטוען טענת ברי כגון שהיא מפלטת שכבת זרע אלא שאינו יכול לברר בעדים ורוצה לישבע ואין מוציאין ממנו כתובה כיון שטוען טענת ברי אלא שהיא אומרת ומה בכך שהיא אינה ראויה לילד גם הוא אינו ראוי להוליד והיא טוענת טענת ברי והוא אינו יכול

להכחישה דלא **קים ליה ביורה כחץ** וקמ"ל רבי אמי דאיהי מהימנא ולמאי דפרישית אפילו בתוך עשר נמי והוא בא לגרשה בלא כתובה מחמת שהוא טוען טענת ברי שאינה ראויה לילד והיא אומרת מיניה איהי מהימנא דלעיניה נתנה באחר ליכא למיחש כיון דהיא אינה תובעת להתגרש. ורב אלפס ז"ל כתב **והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה ולא בעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי** מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ואפילו בשוטי מתוך לשונו משמע דכייפינן ליה בשוטי אף לישא אחרת כדי לקיים מצות פריה ורביה ומסתבר הכי דמה מועיל מה שמגרשה אם לא שישא אחרת והוה ליה כמו שאר מצות עשה שמכין אותו עד שתצא נפשו או עד שיקיימנה:

יד וכן היה נכון ברווק שעברו עליו עשרים שנה ואינו רוצה לישא אשה שיכפוהו ב"ד לישא לקיים פריה ורביה וכן משמע מהא דאמרי ליה רבנן לרבי אבא בר זבדא נסיב איתתא ואוליד בני ואמר להו אי זכאי הוה לי מקמייתא וקאמר הש"ס דדחויי קא מדחי להו אלא מה שלא נשא משום דאיעקר משמע הא אי לאו הכי היה צריך לישא אשה ואי לאו הרי הוא כעובר על דברי תורה וכופין אותו. **אמר איזיל אינסיב איתתא** אחריתי ואיבדוק נפשאי א"ר אמי רואה **אני אף בזו יוציא ויתן כתובה:**

טו רבא אמר נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו וקי"ל כרבא:

טז [דף סה:] **הוא אומר אפילת בגו עשר** והיא אמרה לא אפילת **א"ר אמי אף בזו** היא נאמנת דאם איתא דהפילה נפשה בעקרתא לא מחזקא:

יז ת"ר הפילה וחזרה והפילה הוחזקה לנפלים אם הפילה שלשה פעמים תצא שלא בכתובה ואם הפילה שני פעמים אליבא דרבי יוציא ויתן כתובה ולא תינשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה אם לא הכיר בה כך הוא מסתבר לי לפרושי דבחזקה זו שהוחזקה להיות מפלת איתרעי גופא שלעולם לא יגמור הריונה והויא לה כמו אשה שהוחזקה אצל שני אנשים שאנו מחזיקים אותה עקרה. ורש"י ז"ל לא פירש כך וכן רב אלפס ז"ל אלא יוציא ויתן כתובה ואין לו להמתין עד עשר שנים דכיון שהוחזקה אצלו בנפלים **שמא לא זכה ליבנות** הימנה ומותרת לינשא לאחר דאין תולין בה אלא בעונש הבעל. ודברי אע"פ שדברי טעם הם בטלים הם כנגד דברי רבותינו ז"ל. הוא אומר הפילה תרי והיא אומרת תלתא הוה עובדא בבי **מדרשא ואמרו היא נאמנת דאם איתא דלא אפילה נפשה בנפלי לא מחזקא** ואע"ג דלדברי רבותינו ז"ל עדיין היא מותרת לינשא מכל מקום אין. לה קופצים אחרי שהוחזקה לנפלים:

יח מתני' האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו:

גמ' טעמייהו דרבנן מהכא ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש רב יוסף אמר מהכא אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר להו פרו ורבו. ומה שנאמר לאדם פרו ורבו לברכה בעלמא כדכתיב ויברך אותם אלהים **ולית הלכתא כרבי יוחנן בן ברוקה. ההיא איתתא דאתיא לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מיפקדת אפריה ורביה אמרה ליה ולא בעיא הך איתתא חוטרא** לידה ומרא לקבורה אמר **כי האי ודאי כייפינן ליה ויוציא ויתן כתובה וכן הלכתא.** ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר כדפרישית דמיירי כששהה עמה עשר שנים וידענא ביה שהוא עקור ולכך כופין אותו להוציא או מיירי כשיש לו בנים מאשה אחרת והא כיון שבאה מחמת טענה כופין אותו להוציא וכיון ששהתה עמו עשר שנים לא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר. פירש רבינו חננאל ז"ל הא דאמרינן הכא דכופין אותו להוציא וליתן כתובה היינו דוקא **מנה ומאתים אבל תוספת** לית לה דאדעתא למיפק לא אוסיף לה ודקדק מהא דריש פרק אע"פ דף נד: אמרינן תנאי כתובה ככתובה למאי נפקא מינה למוכרת ולמוחלת וכו' ולא קאמר נפקא מיניה לבאה מחמת טענה ותדע דלאו לכל מילי הוי תנאי כתובה ככתובה דהא ממאנת וחברותיה אין להם כתובה ויש להם תוספת וכיון דהכי הוא דוקא להני מילי דחשיב התם אית לן למימר דתנאי כתובה ככתובה והא דלא קאמר נפקא מינה לששהה עמה עשר שנים שיש לה כתובה ומסתמא יש לה נמי תוספת דלא גרעה מאיילונית דשילהי פרק אלמנה ניזונית דף קא. משום דמלתא דפשיטא היא ולא איצטריך למיחשביה התם דלמה היה לה להפסיד תוספת דמה פשעה היא אם חכמים כופין אותו להוציא אפילו אמרה הוינא בהדיה לא שבקינן לה

דכל כמה דאגידא ביה לא יהבי ליה איתתא אחריתי ורבינו תם זכרונו לברכה היה אומר לכל מילי הוי תנאי כתובה ככתובה וממאנת וחברותיה מר שאין להם כתובה משום דאיגלאי מלתא שלא היתה אשתו מעולם ותוספת כתובה מתנה בעלמא הוא דיהיב לה ומיהו אשכחן דבר שאין תוספת כתובה ככתובה שאם אמר פרעתיך התוספת נאמן היכא דאבדה כתובתה כדמוכח בעובדא דשבתאי בריה דרבי מרינוס בפ"ק דבבא מציעא דף יז. ובמנה ובמאתים אמרינן התם דהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום ומיהו י"ל דהוא הדין נמי תוספת ושאני עובדא דשבתאי שהחתן עצמו לא הוסיף אלא שבתאי אביו ולא חשיב כשאר תוספת ובהאי עובדא עבדינן כדברי רבינו חננאל ז"ל ורב אלפסי ולא מגבינן אלא מנה ומאתים:

יט אמר רבי אילעא משום רבי יהודה בר שמעון מותר לשנות בדברי השלום שנאמר כה תאמרו ליוסף

רי"ף כא: **וגו' רבי נתן אומר מצוה שנאמר ויאמר שמואל איך אלך** ושמע שאול והרגני ויאמר ה' **עגלת בקר תקח בידך ואמר רב אילעא משום ר' יהודה בר שמעון כשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אמר חובה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:**

הדרן עלך הבא על יבמתו

פרק ז

א אלמנה לכ"ג [דף סו.] **גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"פ שהוא חייב במזונותיהן לא יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל וחייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה:**

גמ' איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עם מי רב יהודה אמר הדין עמה ר' אמי אומר הדין עמו רב יהודה אומר הדין עמה משום שבח בית אביה דידה הוו ר' אמי אמר הדין עמו כיון דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ברשותיה קיימי וכדידיה דמו [דף סו:] **תניא כוותיה דרב יהודה ותניא כוותיה דר' אמי תניא כוותיה דרבי אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה תניא כוותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור ולא עוד אלא אפי' הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהם לפרנסה זה היה מעשה לפני רשב"ג ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות** מכרו שניהם פרש"י או זה או זה הבעל מוציא לא מיבעיא אם מת הוא או גירשה שהיא מוציאה מיד הלקוחות אם מכר הוא בלא דעתה אלא אפי' מתה היא הוא מוציא מיד הלקוחות דבשעת מכירה לאו מכירה ודאית הואי שמא ימות הוא ונמצאת מכירתו שלא כדת. ומשמע מתוך לשונו שכל זמן שהאשה קיימת אין הבעל יכול להוציא ולבטל מה שמכר אבל כשמתה או יורש כחה וכמו שהיתה היא יכולה לבטל המקח ולהוציא מן הלקוחות בכל עת שתרצה כך הוא יכול לעשות עתה. ותימה הוא לומר דכל זמן שהאשה שותקת יהא המקח קיים וכשתמחה יתבטל המקח אם המקח נתקיים שעה אחת למה תבטלהו האשה בחנם קודם שהגיע זמנה לגבות אותה או יתקנו חכמים שיתבטל המקח מיד או יהא קיים עד שעת טריפה ועוד קשה דאפי' יכולה האשה להוציא מחיים נראה שאין הבעל יכול להוציא לאחר מיתתה ולא אמרי' במקום אשתו קאי מידי דהוה אההיא עובדא דכתובות פרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צא:) ההוא גברא דזבן לכתובתה דאימיה בטובת הנאה וא"ל אי אתיא אימא וקא מערערא לא מפצינא לך שכיבא אימיה ולא עירערא אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאימיה לא קבל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה. ונראה לפרש הבעל מוציא מיד הלקוחות לאלתר דתקון רבנן שלא יתקיים המקח בדבר זה כלל שלא תהא האשה צריכה לטרוח ולהוציא מן הלקוחות לאחר מיתת בעלה ולא דמי לנכסי בעלה שהוא מוכר והמקח קיים עד שתטרוף כתובה מהם דהתם לא חשו חכמים על טורח האשה שמא יפרעו לה כתובה ולא תצטרך לטרוף אבל בנכסים הללו שאפי' אם ימצא לבעל נכסים הרבה יכולה לומר איני רוצה אלא אלו חשו חכמים לטורח האשה ובטלו המקח לאלתר וכן פירש רבינו גרשון ז"ל מכרו שניהם או זה

או זה דאם מכר הבעל עצמו שהאשה מוציאה ואם מכרה האשה הבעל מוציא. ורבינו חננאל ז"ל פירש דאפילו אם מכר הבעל הוא עצמו מוציא דתיקון רבנן שלא יתקיים המקח כלל דרשב"ג לטעמיה כדאמרינן בגיטין בפרק השולח (גיטין דף מא.) תניא העושה שדהו אפותיקי לכתובת אשה ולבעל חוב גובה משאר נכסים כלומר אם רצה מוכר אותה שדה וגובין משאר נכסים רשב"ג אומר בעל חוב גובה משאר נכסים. כתובה אינה גובה משאר נכסים כלומר אינו יכול למכור אותה שדה כלל ואם מכרה המכר בטל לאלתר ואין לפרש אינה גובה משאר נכסים אם שטף נהר שדה אפותיקי דהא תנן כתובות דף נא. לא כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך חייב שהוא תנאי ב"ד אלא על כרחך הכי פירושו שאינו מוכר אותה שדה אלא על סמך שהיא תגבה משאר נכסים שאינה רוצה לגבות משאר נכסים הלכך המכר בטל לאלתר והבעל מוציא מיד הלקוחות אף אם האשה שותקת והכי איתמר בירושלמי העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו מכרה הרי זו מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר לאשה בכתובתה אינה מכורה שלא עלתה על דעתו שתהא האשה מחזרת על בתי דינין וכל שכן הכא בשום שהכניסה וכן נמי בשום שהכניס לה דעדיף מאפותיקי ויכול הבעל לבטל את המקח שמכר. ורב אלפס ז"ל כתב **והאי מכרו שניהם לפרנסה דקאמר רשב"ג הבעל מוציא מיד הלקוחות לא איפשיטא שפיר דנעביד בה מעשה** וכתב הרמב"ן ז"ל דהיינו ספיקו דרב אלפס משום דרשב"ג לטעמיה כדפרישית ושמא קי"ל כרבנן דפליגי עליה ואמרי דהמקח קיים עד שתבא האשה ותטרוף מן הלקוחות וכ"ש שאין הבעל מוציא מיד הלקוחות וקשיא לי כיון דמייתי מהך ברייתא סייעתא לרב יהודה ופסיק רב נחמן הלכה כרב יהודה א"כ הלכתא נמי כהך ברייתא דהא מייתי מינה סייעתא לרב יהודה וי"ל דבלאו מלתא דרשב"ג מייתי סייעתא לרב יהודה מדקתני המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור והיינו טעמא משום שבח בית אביה דלר' אמי דאמר הדין עמו ויכול לסלקה בדמים יכול הבעל למכור ואחריות הדמים על נכסיו ובהא לא פליגי רבנן ובירושל' דפרקין ה"א גרס ר' יעקב בר אחא אמר בעבדי צ"ב פליגי ר' יוחנן אמר מכרן אינן מכורין א"ל ר"א אוכלין תרומה מכחו ואת אמרת אינן מכורין מה פליגי כשמכרו לעולם או שמכרו לשעה אם תימא כשמכרו לעולם אבל לשעה דברי הכל מכורין ואם תימא שמכרן לשעה אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין נשמעיניה מן הדא העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו ומכרה הרי זו מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר אינה מכורה שלא עלתה על דעתו שתהא האשה מחזרת על בתי דינין אמרין אתיא דר"א כרבנן ודר' יוחנן כרשב"ג הוי כשמכרו לשעה אנן קיימין אבל לא מכרן לשעה ד"ה אינן מכורין ור' יוחנן סבר כרשב"ג דאפילו לשעה אינן מכורין והמכר בטל לאלתר וכיון דר' יוחנן סובר כרשב"ג היה נראה דהלכה כרשב"ג. ורב אלפס ז"ל הביא בהלכותיו בפ' השולח סי' ל"ד ההיא ברייתא העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אשה וכו' פלוגתא דרשב"ג ורבנן ואח"כ הביא הירושל' דפירקין העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה וכו' פלוגתא דרשב"ג ורבנן ואחר שהביא מחלוקתן כתב הוי כשמכרן לשעה אנן קיימין אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין ומתוך זה משמע דפוסק כרבנן דאי ס"ל הלכה כרשב"ג מה הוצרך לו לכתוב אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין כיון דרשב"ג סבר דאפילו מכרן לשעה אינן מכורין. ובכתובות פרק האשה דף פא. על ההיא ברייתא דהרוצה למכור בנכסי אחיו פרש"י והא דתנן בפרק הניזקין (גיטין דף נה:) לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אוקימנא באותן שלש שדות והקשה עליו רשב"ם דכל שכן בשאר נכסים מקחו בטל כדאמרי' בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נ.) למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים כ"ש דהויא ליה איבה דאמר לה עיניך נתת בגירושין ובמיתה אלא למעוטי נכסי מלוג אלמא דווקא למעוטי נכסי מלוג נקט שלש שדות ופר"י מקחו בטל בשעת טריפה ואמקח שלקח מן האשה קאי אבל כל זמן שהיא תחתיו אינה יכולה לבטל המקח בשביל שיעבוד כתובתה אלא ביבם דוקא הוא דאינו יכול למכור כלל נכסי אחיו המת משום דאחריות כתובתה עליהן ולא על נכסי היבם ואינה גובה מנכסי היבם כל זמן שהיא מוצאה מנכסי המת אף מן הלקוחות אבל באשתו מכרן קיים עד שתטרוף. וכן משמע התם בפרק האשה דף פא: דקאמר אשתו אי בעיא לזבוני מי לא מצי מזבן אלמא דמצי

מזבן עד שעת טריפה וג' שדות דנקט לאו למעוטי שאר נכסים אלא לאשמועינן דאף בשלש שדות המקח קיים עד שעת טריפה. ויש שהיו רוצין ליישב פירוש רש"י דמקחו בטל דגיטין משמע שבטל לגמרי שאינו קיים כלל ודוקא באותן שלש שדות אבל בשאר נכסים יבטל לכשתטרוף והכי פירושא בחזקת הבתים למעוטי מאי דלא מציא אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי אילימא למעוטי שאר נכסים לענין זה דלא הוי מקחו בטל אלא קיים לגמרי דאף בשעת טריפה לא תטרוף כ"ש דהויא לה איבה אבל לא בעי גמרא למימר למעוטי שאר נכסים לענין זה דלא הוי מקחו בטל מיד דמלתא דפשיטא היא דליכא למימר דמקחו בטל מיד אלא בשלש שדות דהא כל אדם יכול למכור קרקעות המשועבדים וממילא ידענא דדוקא בג' שדות הוא דבטל מיד ולא איצטריך ליה למימר בג' שדות אלא למעוטי מלתא דצריכנא כגון נכסי מלוג כדאמר התם. ואינו נראה לר"י דהיכי מצי למימר פשיטא ליה בשאר נכסים דלא הוי מקחו בטל לגמרי והא מעיקרא מקמי דשנינן מתני' דגיטין התם לא נצרכה אלא לאותן ג' שדות הוה ס"ד דמיירי בשאר נכסים אע"ג דקתני מקחו בטל דמשמע לגמרי. והנך ג' שדות ה"ג ר"ח בפ' חזקת הבתים אחת שכתב לה בכתובתה למנה ולמאתים דמה שאדם נותן משלו לאחרים שייך לשון כתיבה ולא לשון יחוד כגון הכותב נכסיו לבנו ואחת שייחד לה בכתובתה תחת הנדוניא שהביאה מבית אביה שגם היא נקראת כתובה בפרק נערה דף מז: דקתני קבורתה תחת כתובתה והיינו תחת נדוניא ולא תחת מנה ומאתים דאמר התם ארוסה אין לה קבורה אע"ג דאית לה מנה ומאתים ואחת שהכניס לה שום משלו ששם לה שדה כנגד תוספת שהוסיף לה משלו והיינו הכניס לה שום משלו דהכא ובהא פסק ר"י דהמקח קיים עד שעת טריפה כרבנן. ויראה דדוקא בקרקע הוא דאמר דמכר הבעל קיים עד שעת טריפה שהארץ לעולם עומדת ואין לאשה הפסד אלא טורח שצריכה לחזר אחרי בתי דינין ולטרוף אבל המכנסת נדונייתא במטלטלין של כסף וזהב ובגדים אין הבעל יכול למוכרן אע"פ שיש לבעל נכסים כנגד נדונייתא דהיא חפצה יותר בשבח בית אביה דקי"ל כרב יהודה וכ"ש שאין

ב"ח נוטלן: **אמר רבא אמר ר"נ הלכה כרב יהודה:**

ב ההיא איתתא דעיילא ליה לגברא איצטילא דמלתא שכיב שקלוה יתמי פרסוה אמיתנא אמר רבא קנייה מיתנא א"ל נאינאה בריה דרב יוסף בריה דרבה לרב כהנא הא **אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה א"ל מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גובייגא אילו מיגניב לאו יורשין מיחייבי לשלומי כיון דאילו מיגניב יורשין חייבין לשלומי ברשותייהו קיימי רבא לטעמיה דאמר הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד:**

יום קיח

ג אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על ב' אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה וכן הלכתא. ודייקי רבותינו מדקתני במתני' בעבדי צאן ברזל הוא הדין בנכסי **צאן ברזל אם מתו מתו לו ולא קתני אם פחתו פחתו לו דדוקא כעין מתו ממש דלא משמשי מעין מלאכתן כלל** כמאן דליתנהו דמי וחייב **באחריותן ומשלם דמים אבל אי איתנהו אע"ג דבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן האשה ואינו משלם דמים שדין עבדי צאן ברזל ודין נכסי צאן ברזל אחד הוא כדין אלו כך דין אלו. ואנן לא חזינן להאי דיוקא דהא קא מקשינן בגמ'**

דף סו: למאן דאמר כל היכא דמחייבי באחריותן ר"י"ף כב. כב: **אכלי בתרומה מהא דתנן כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה** כרשיני תרומה וקא מפרקינן **נהי דמחייב באונסה בכחשא וביתירות** דמי' מי מחייב ומדקא מפרקינן **הכי גבי שכירות פרה מכלל דלגבי צאן ברזל מיחייב** אף **בכחישה וביתירות דמיה ולהכי אכלי בתרומה** ושמע **מינה דליתא להאי דיוקא דדקו קמאי ז"ל ומיהו אע"ג דדינא דגמ' הכי לא מחייבינן ליה לבעל השתא בכחישה וביתירות דמיה כיון דלא נהגי עלמא הכי כל מאן דמקבל נכסי צאן ברזל וכתיב ליהוי עליה אחריות אדעתא דמנהגא הוא דמקבל להו עליה הלכך לא** מקבל אלא לפום מנהגא:

ד מתני' בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו יאכלו בתרומה בת כהן שנשאת לישראל בין עבדי מלוג ובין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומה בת ישראל שנשאת לכהן ומת והניח בנים [דף סז.] **והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של**

עובר שהעובר פוסל ואין מאכיל דברי ר' יוסי וכו': **גמ' דקסבר עובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיכך פוסל בעבדים מלאכול בתרומה מפני חלקו של זר. ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד הלכך. אפילו במעי גרושה לא פסיל לעבדים עד שיולד ותנן נמי** בפ' יוצא דופן (נדה דף מד.) **תינוק בן יום אחד פוסל בתרומה פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאכול בתרומה** אלא אוכלין בשביל אחיו **הכשרים עד שיהא בן יום אחד אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה קנין בגווייהו וכן הלכתא.** כתב הראב"ד ז"ל גם כי אני איני כדאי להשיב על דברי הרב ז"ל אלא כל כי האי מלתא לימא אינש ולא לישתוק כיון דקי"ל כרבי יוחנן דאמר המזכה לבנו אפילו במעי אמו קנה הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו והכי איתא בנזיקין בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמב:) והתם אמרינן דף קמא: דירושה הבאה מאיליה עדיפא מן המזכה לעובר ואי במזכה אמרינן דקני כל שכן בירושה הבאה מאיליה וא"כ היכי ליידחי למילתיה דרבי יוסי דהכא מהאי טעמא דאמרינן דעובר אין לו זכיה הא קיימא לן דעובר אית ליה זכיה עכ"ל. והשיב עליו הרמב"ן ז"ל לקיים דברי רב אלפס ז"ל דלית הלכתא כר' יוסי אפילו בירושה הבאה מאליה משום דיחידאה הוא ורבנן פליגי עליו ואפילו שמואל דס"ל כוותיה קאמר אבל חכמים אומרים יש לו בנים אוכלין בשביל בנים אין לו בנים אוכלין בשביל אחים והא דשמואל סבר כוותיה שמואל לטעמיה דאית ליה המזכה לעובר קנה והא איפסיק התם בפרק מי שמת דהמזכה לעובר לא קנה וסוגייא דהתם מוכח דלא שנא מתנה ולא שנא ירושה דחזינן בפלוגתא דאמוראי התם במזכה לעובר דרב נחמן אמר לא קנה לכשתלד קנה ורב הונא אמר אף לכשתלד לא קנה ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה קנה ואמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שיש לו בן או שאשתו מעוברת חייבין להחזיר החזירו ואח"כ שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו החזיק בשניה קנה בראשונה לא קנה אמר אביי ירושה הבאה מאיליה שאני רבא אמר שאני התם דרפויי מרפי' בידייהו אלמא פליגי אביי ורבא בהא אביי סבר דמודו רב נחמן ורב הונא בירושה הבאה מאליה דאית ליה זכייה בגוויה ורבא סבר דאף בירושה הבאה מאליה סברי דלית ליה זכייה. והא דאמרי' הכא החזיק בראשונה לא קנה משום דלא היתה חזקה בריאה אלא הדבר היה רפוי בידם שמא הניח בן או אשתו מעוברת ואם היתה החזקה בריאה וברורה כגון ששמעו בו שמת ולא מת ואח"כ מת קאמר התם דלרבא המחזיק בראשונה קנה וקי"ל כרבא. ותו אמרי' התם תא שמע תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום אחד אין עובר לא ופרקא רב ששת לטעמיה משום דהוא מיית ברישא אלמא לרב הונא ורב נחמן ירושה כמתנה בן יום אחד אין עובר לא. ולענין הא דמסקינן בהאי שמעתא וא"ת משנתינו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו לא דמיא לירושה דאי בר זכייה הוא מה לי דעתו קרובה מה לי דעתו רחוקה אלא אין דינינו אלא בשכיב מרע ולא שיזכה מעצמו אלא לכשיולד זוכה כעין ירושה משום תקנה הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו להורישו חששו בשכיב מרע שמא תטרף דעתו עליו ואין דין זה בבריא וכן כתבו מקצת המחברים ובהלכות נמי כתב שם מתני' בשכיב מרע ולפיכך סמך לו שדעתו של אדם קרובה אצל בנו שאינו אלא בשכיב מרע אבל בבריא אע"ג דזיכה לא קנה הלכך אין משם ראיה לדין תורה בירושה ע"כ לשון הרמב"ן ז"ל. ומה שהביא ראיה מרבא דפליג אאביי וסבר דאין חילוק בין ירושה הבאה מאליה ובין מתנה נראה דרבא לא פליג אאביי בהא דסברא גדולה היא לחלק בין מתנה לירושה דמזכה לעובר לא גמר ומקני כיון דאין העובר בעולם לא גמר בדעתו להקנות לו חוץ מבנו שדעתו של אדם קרובה אצל בנו וגמר ומקני אבל ירושה ממילא זכי דאי לא תימא הכי אדקא מיפלגי אמוראי במזכה לעובר ליפלגי בעובר אם יש לו זכיה בנכסי אביו וכל שכן שהמזכה לו לא קנה אלא ודאי כולהו אמוראי סברי דירושה הבאה מאליה עובר זוכה בה כדקא משני סתמא דגמרא התם בפרק מי שמת דקאמר ולימא ר' יוסי היא דאמר עובר קנה דתנן **עובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי** שאני ירושה הבאה מאליה וסברי כולהו אמוראי דאף רבנן דר' יוסי סברי דעובר אית ליה זכיה כמו שאפרש לבד משמואל דאמר אליבא דחכמים דאוכלין בשביל המשפחה אבל במזכה לעובר פליגי רב נחמן ורב הונא מפלגי בין מתנה לירושה ורב ששת לא מפליג ורבא דמשני משום דרפוייא מרפייא בידייהו לאו משום דלא מפליג בין

ירושה למתנה אלא אדרב ששת קאי דבעי לאוכוחי דמזכה לעובר קנה ממה שזוכה בירושת אביו ודחי לה אביי דירושה הבאה מאליה שאני וקאמר רבא הא מלתא דפשיטא היא דיש לחלק בין ירושה הבאה מאליה למתנה שנותנין לו אלא צריכין אנו לדחות ראייתו אף לפי סברתו שאינו מחלק ביניהן ונוכל לומר דאף ירושה הבאה מאליה אין ללמוד מכאן דזכי בה דאיכא למימר דהא דאמרינן דהחזיק בראשונה לא קנה משום דלא היתה חזקה בריאה ונפקא מינה בהאי שינוייא לחכמים אליבא דשמואל דאית להו דעובר אין לו זכייה כששמעו בו שהפילה דאז היתה החזקה בריאה ולא הפילה ואח"כ הפילה דאז מי שהוחזק בראשונה קני. ואם תאמר כיון דלא אייתי רב ששת ראייה אלא מירושה הבאה מאליה ועל כרחין ר' יוסי היא א"כ אמאי לא מייתי מילתיה דר' יוסי גופיה דהעובר פוסל ואינו מאכיל וי"ל דרב ששת סבר דהך ברייתא דברי הכל היא דאף רבנן סברי דעובר אית ליה זכיה ולא פליגי עליה דר' יוסי אלא היכא דיש בנים וטעמייהו משום דלא חיישינן למיעוט כדקאמר ר' שמעון בן יוחי דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקיבות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא ולית ליה לרב ששת הא דאמר שמואל דלרבנן אין לו בנים אוכלין בשביל אחין דעובר אין לו זכיה. תדע דרב ששת מייתי נמי ראייה מרבנן דאי לא מייתי ראייה אלא מר' יוסי מאי קאמר רבא שאני התם דרפויי מרפיא בידייהו וכי בעי רבא למימר דלר' יוסי לא זכי עובר בירושה הבאה מאליה הא קתני העובר פוסל אלא ודאי אף מדרבנן מייתי ראייה ודחי רבא דלרבנן מצינו למימר דעובר אין לו זכייה כדשמואל וכן צריך לומר דרב ששת סבר דלרבנן זוכה עובר בירושתו דבפ' יוצא דופן (נדה מד.) קתני דבן יום אחד פוסל בתרומה ומאכיל בתרומה ופריך עלה בגמ' מאי איריא בן יום אחד אפילו עובר נמי ומשני רב ששת הכא במאי עסקינן בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת שאינה גרושה ויש לו בנים משאינה גרושה ויש לו בן אחד מן הגרושה דפוסל בעבדי אביו אבל עובר לא ולאפוקי מר' יוסי דאמר עובר נמי פוסל. והקשה רבינו אפרים ז"ל למה לי למימר שיש לו שתי נשים הוה מצי למימר שיש לו אשה אחת גרושה ואין לו בנים הימנה ועובר אינו פוסל כרבנן דר' יוסי דאוכלין בשביל המשפחה אלא על כרחך צריכנא למימר דלרב ששת סברי חכמים דעובר לית ליה זכייה היכא דיש לו בנים אבל היכא דאין לו בנים אית ליה זכייה הלכך אם אין לו בנים מאשה אחרת היה העובר פוסל. ולשינויא דלרב ששת ליתא להך ראיה שהביא רב אלפס ז"ל ממתני' דיוצא דופן דעובר אין לו זכייה ומסתבר כרב ששת דסבירא ליה דאף לרבנן זוכה העובר בירושתו כדפרישית טעמא לעיל. ומ"ש הרמב"ן ז"ל ממתניתין דהאומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה אייריבשכיב מרע ומשום שלא תטרף דעתו עליו אבל בבריא לא הא ליתא דחכמים לא ייפו כח ש"מ בדיבור אלא בזה שאמרו דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו וכל דבר הנקנה בבריא בקנין נקנה בשכיב מרע בדיבור אבל דבר שאין בו קנין לבריא גם בשכיב מרע אינו קונה כדאמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז:) אמר רבא א"ר נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו משום דמלתא דליתיה בבריא ליתיה בשכיב מרע. ולענין פסק הלכה נראה דעובר יש לו זכייה ופוסל בעבדי אביו אם אין לו אחים אבל אם יש לו אחים אינו פוסל כר"ש בן יוחי דאמר כולן זכרים יאכלו דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוט מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא והכי אמרינן לקמן בפרק האשה (יבמות דף קיט.) היתה לה חמות אינה חוששת אע"ג דרוב נשים מתעברות ויולדות משום דכל המתעברות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוטן מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא והכי נמי אמרינן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) המבכרת שהפילה ישליכנה לכלבים משום דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוטן יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה ומאי ניהו נדמה וסמוך מיעוטא דנדמה למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא:

ה מתניי

[דף סז:] **העובר והיבם והאירוסין והחרש ובן תשע שנים ויום אחד פוסלין ולא מאכילין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד ספק** אינו **בן תשע שנים ויום אחד ספק הביא שתי שערות ספק לא הביא שתי שערות** ריי"ף כג.

נפל הבית עליו ועל בת אחיו ואין ידוע איזה מת ראשון צרתה חולצת ולא מתייבמת:

נמ' האי עובר אי בת כהן לישראל היא. פסיל לה כנעוריה פרט למעוברת אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל. והיבם אי בת כהן לישראל היא פסיל לה ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם ואי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא. והאירוסין אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דקני לה דכי תהיה אמר רחמנא והא קנייה בהא הויה [דף סח.] **אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה מ"ט משום דעולא דאמר עולא דבר תורה ארוסה בת ישראל** אוכלת בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש קנין כספו והאי קנין כספו הוא **ומה טעם אמרו אינה אוכלת בתרומה גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית** אביה **ותשקה לאחיה ולאחיותיה. והחרש אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דהא קנייה בתקנתא דרבנן ואי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו בר קנין הוא. בן תשע שנים ויום אחד קא סלקא דעתך ביבם בן תשע למאי אי למיפסל קטן בן יומו נמי פסיל ואי להאכיל גדול נמי לא מאכיל. אמר רבא בן תשע שנים ויום אחד דהנך פסולין קתני דפוסלין בביאתן וכדתניא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין וחלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל פסלוה והא מדקתני סיפא אם אינן ראוין לבא בקהל הרי אלו פוסלין מכלל דרישא לאו בפסולים עסקינן רישא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל.** וא"ת כיון דתנא רישא אפי' פסולי כהונה פוסלין כ"ש פסולי קהל סיפא דפסולי קהל למה לי וי"ל דתני סיפא לגלויי אורישא דלא תימא רישא בפסולי קהל דוקא: **גופא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני וכו' מנה"מ אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה.** [דף סח:] **אשכחן** כהנת לויה וישראלית מנלן **מבת ובת אשכחן לתרומה לכהונה מנ"ל ק"ו מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה פסולה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי מזהירין מן הדין גלוי מלתא בעלמא היא. ועובד כוכבים ועבד פסלי מדר' יוחנן דאמר ר"י** משום ר"ש **מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה** שנא' **ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה** [דף סט.] **מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להן** ריי"ף כג: **אלמנות וגירושין בה. אשכחן כהנת לויה** וישראלית מנ"ל הכא נמי בת ובת:

ו מתני' האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראוין לבא בקהל הרי אלו פוסלין כיצד הרי ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה עוברה לא תאכל בתרומה נחתך העובר במעיה תאכל בתרומה [דף סט:] היה כהן שבא **על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל בתרומה ילדה תאכל נמצא כחו של בן גדול משל אב:**

גמ' והשוטה תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום:

ז איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הוולד ממזר ושמואל אמר הוולד שתוקי הך פלוגתא מפרש לה בתלתא ענייני בפ' בתרא דקידושין דף עה. בלישנא קמא מפרש **רב אמר הוולד ממזר** ומותר בממזרת דסבירא ליה ספיקן בודאן מותר ושמואל אמר הוולד שתוקי ואסור בממזרת דספיקן בודאן אסור ולהך לישנא מסיק איפוך דבהדיא פוסק רב דהלכה כר"א דאמר ספיקן בודאן ספקן בספקן אסור ושמואל פוסק כהלל דתני הלל עשרה יוחסין עלו מבבל וכולן מותרין לבא זה בזה ולהאי לישנא הלכתא כרב דקי"ל כר"א כדפרישית לעיל בפ' החולץ סי' ז'. ועוד שם לשון אחר דקאמר לעולם לא תיפוך וממזר דקאמר רב לאו דמותר בממזרת אלא דאסור בבת ישראל ושמואל אמר משתקין אותו מנכסי אביו ואע"ג דתפס ולעולם אסור בבת ישראל ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי וכשלא בדקו את אמו איירי שמואל דאי בדקוה נאמנת לומר לכשר נבעלתי דשמואל פסיק בפ"ק דכתובות דף יד. הלכה כר"ג דאמר נאמנת וסוגיא דשמעתא דהתם מוכח דקי"ל הכי דפריך מינה הלכתא אהלכתא. ועוד יש שם לשון שלישי דמפרש מאי שתוקי בדוקי שבודקין את אמו ואם אומרת לכשר נבעלתי נאמנת ולהאי לישנא פליג רב עליה דשמואל ופסיל ליה אפילו בדקו את אמו ואמרה דמארוס הוא ולא קי"ל בהא כרב אלא כדשמואל כדפרישית וגם **בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף** עד.) פוסק רבא כאבא שאול שהיה קורא

לשתוקי בדוקי. **איכא דאמרי בבא עליה כולי עלמא לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה אלא כי איתמר הכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי** פירוש בדוקי ואם אמרה אמו לארוס **נבעלתי נאמנת ואע"ג דרוב פסולין אצלה** אבל **אי בדקינן לה ואמרה** לא ידענא או אי ליתה קמן דניבדקה מודה שמואל דהולד ספק ממזר. **גרסינן בפ"ק דכתובות דף יג: ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף הוא אמר מינאי והיא אומרת מיניה א"ר יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודי ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג דאמר נאמנת א"ל אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג** והא אמר ליה שמואל לרב יהודה **הלכתא כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה וליטעמיך תיקשי לך היא גופא הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחלה והא דיעבד והכא כדיעבד דמי:**

ח מתני' העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע. כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה הימנו בן הרי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה: רי"ף כה.

גמ' מאי טעמא אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה:

הדרן עלך אלמנה לכהן גדול

פרק ח

א [דף ע.] **הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהם ועבדיהם יאכלו. פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא הרי אלו יאכלו.** איזהו **פצוע דכא כל שנפצעו בצים שלו ואפילו אחת מהן כרות שפכה כל שנכרת הגיד ואם נשתייר מעטרה אפילו כחוט השערה כשר. פצוע דכא וכרות שפכה מותרין בגיורת ומשוחררת ואין אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':**

יום קיט

ב גמ' [דף עה.] ת"ר איזהו **פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן ואפילו נקבו ואפילו נימוחו ואפילו חסרו א"ר ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא כסריס חמה וכשר.** וקשה וכי פליג ר' ישמעאל אמתניתין דתנן כל שנפצעו בצים שלו ואפילו אחת מהן וא"ת התם בידי אדם והכא בידי שמים דא"כ מאי אריא אין לו אלא ביצה אחת אפילו חסרו שתיהן בידי שמים כשר כדאמרינן פצוע דכא בידי שמים כשר ומסתמא הוא הדין נמי כרות שפכה בידי שמים כשר ועוד שאנו רואין כמה בני אדם שנכרת מהן ביצה אחת ומולידין ולא מסתבר למימר צא וחזר על בניהן מאין הם. ופירש ר"ת ז"ל דאפילו בידי אדם מכשר הכא ויש לחלק בין נטלה הביצה לגמרי ובין נפצעה מידי דהוה חולין נה. אניטל הטחול דכשר ונקב בסומכיה טרפה. והא דאמרי' לקמן נכרתו ביצים או חוטי ביצים היינו דוקא שתי ביצים אבל אחת מהן כשר ואע"ג דקאמר אינו אלא כסריס חמה וכשר מ"מ אית ליה רפואה ופעמים שמוליד מדמכשר ליה ואף אם תמצא לומר דר' ישמעאל פליג את"ק יש לסמוך על דבריו כיון ששמע מפי חכמים בכרם ביבנה הוה דסמכא טפי כדאמרי' לעיל בפ' החולץ (יבמות דף מב:) ממתני' דכרמא הדר ביה. ובירושלמי ה"ב נמי משמע שהוא כשר לבא בקהל אבל משמע שאינו מוליד והכי איתא התם תני ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה כל שאין לו אלא ביצה אחת ואינו מוליד זהו סריס חמה א"ר יוסי שמעתי הלכה כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ולית אנא ידע ממאן שמעית א"ר אמי לא הוה ר' יוסי שמע מבר איניש זעירא אמר שמואל אם יבא לפני בעל ביצה אחת אני מכשירו רב הונא אמר דאיהו סבר כר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה א"ר יודן בר חנן ובלבד שלימין כלומר שיהו שלימין שניהם כשנטלה אחת מהן אבל אם נפצעה אחת ואח"כ נטלה אין זה פסול שחוזר להכשירו כמו נקב וחזר ונסתם. ועוד נראה לפרש שהם שתי תיבות ובלבד של ימין כלומר שניטלה של שמאל ושל ימין קיימת. וראיתי בירושלמי שם ומוכח שם דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה איירי בידי שמים והכי איתא התם פצוע דכא אית תנויי תני בידי אדם פסול בידי שמים כשר ויליף לה מממזר לא יבא ממזר לא יבא פצוע דכא מה ממזר בידי אדם אף פצוע דכא בידי אדם אית תנויי תני בין בידי אדם בין בידי שמים פסול מנא ליה א"ר מנא לא יבא פצוע לעולם א"ר יוסי בר בון עוד הוא יליף ממממזר

לא יבא ממזר לא יבא פצוע דכא מה ממזר בידי שמים אף פצוע דכא בידי שמים וממזר בידי שמים יצירתו מן השמים הוי בעיא למימר מ"ד בידי אדם פסול בידי שמים כשר ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מ"ד בין בידי אדם בין בידי שמים פסול דרבנן וכן צריך להיות דאי בידי אדם איירי ואינו מוליד היאך יהיה כשר מי גרע מההוא גברא דאיסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים דפסול לפי שאינו מוליד אבל גמרא דידן יכול ר"ת לפרש דאיירי בידי אדם ולענין פסק הלכה אין לו ראיה מן הירושלמי. ורב אלפס ז"ל שהביאה בצורתה ולא פסק כמאן הלכה אין לעמוד על דבריו שמא הוא סובר דפליגי וממילא הלכה כרבנן או שמא סובר דלא פליגי כדפי' ר"ת והדעת נוטה דסבר דפליגי דאי סבר דלא פליגי לא היה סותם דבריו דמלתא דצריכא טעמא היא: [דף עה:] **א"ר יהודה אמר שמואל פצוע דכא בידי שמים כשר אמר רבא היינו**

ריי"ף כה: **דקרינן פצוע ולא קרינן הפצוע במתניתא תנא נאמר לא יבא פצוע דכא ונאמר לא יבא ממזר מה להלן בידי אדם אף כאן בידי אדם.** בידי שמים פי' רש"י ע"י רעמים וברד או לקוי ממעי אמו אבל אם אירע בו חולי ונסתרס פסול וכן משמע בירושלמי דליקוי שעל ידי חולי חשיב בידי אדם. **אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן כרות בכולן. פצוע בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו הביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בכולן בין שנידוך הגיד בין שנידוכו ביצים בין שנידוכו חוטי ביצים כרות בכולן בין שנכרת הגיד בין שנכרתו הביצים בין שנכרתו חוטי ביצים** ניקב למטה מעטרה שכנגדו למעלה מעטרה סבר ר' חייא בר אבא לאכשורי אמר ליה ר' יוסי הכי אמר ר' יהושע בן לוי עטרה כל שהוא מעכבת ואם נשתייר מלא החוט כשר יתיב רבינא וקא מיבעיא ליה מלא חוט על פני כולה או על פני רובה אמר ליה רבא תוספאה לרבינא מלא החוט על פני כולה וכלפי ראשה. אמר רב הונא כקולמוס כשר כמרזב פסול מ"ט האי שליט ביה אוירא והאי לא שליט ביה אוירא ורב חסדא אמר כמרזב כשר כקולמוס פסול מ"ט האי גריר והאי לא גריר אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכה בין כמרזב בין כקולמוס כשר ואפילו למעלה מעטרה. ההוא עובדא דהוה במתא מחסיא שפייה מר בר רב אשי כקולמוס ואכשריה פרש"י ההוא עובדא דהוה כמרזב וא"כ משמע דלית הלכתא כפיסקא דמר זוטרא דמכשיר בתרוייהו והך עובדא כרבא דאמר כוותיה דרב הונא מסתברא. ההוא עובדא דהוה בפומבדיתא דאיסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים ומסיק [דף עו.] במקומה מבשלה ושלא במקומה לא מבשלה ופסול וע"י חולי וליקוי בא ולא ממילא דלא גרע מכרות שפכה בידי שמים דאינו מוליד וכשר. א"ר יהודה אמר שמואל ניקב הגיד בעטרה עצמה כל שאילו נקרי ונקרע פסול ואם לאו כשר.ת"ר **ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול שחוזר להכשירו זהו מעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה. אמר רבה בר רב הונא המטיל מים בשתי מקומות פסול אמר רבא לית הלכתא לא כאבא ולא כברא כברא הא דאמרן אבא מאי היא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ולא היא דאפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא היא:**

ג בעו מיניה מרב ששת פצוע דכא כהן מהו בגיורת בקדושתיה קאי ואסור או דלמא לאו בקדושתיה קאי ושרי אמר להו תניתוה פצוע דכא מותר בנתינה ואי ס"ד בקדושתיה קאי איקרי כאן לא תתחתן בם:

ד מתני' [דף עו:] **עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקיבות אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקיבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להן לא כי אלא הלכה אני אומר ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים ואחד נקיבות:**

גמ' תניא א"ר יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא ואמר אני [דף עח.] ראשון ונשאתי מצרית ראשונה ואשיא לבני מצרית שניה כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל וא"ת למה לא היה מותר לבא בקהל והלא אין מצרים במקומן יושבין שכבר עלה סנחריב ובלבל את כל העולם כדתנן במס' ידים פ"ד מ"ד ומייתי לה בפ' תפלת השחר (ברכות דף כח.) גבי יהודה גר העמוני מותר אתה ותירץ בעל הלכות שמצרים שבו למקומן שנתן להם הכתוב קצבה כדכתיב

מקץ ארבעים שנה אקבץ מצרים מן הגוים אשר נפוצו שם אע"ג דגבי עמון נמי כתיב ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון לא נתן להם קצבה וכן השיב ר' יהושע לרבן גמליאל במסכת ידים והכתיב ושבתי את שבות עמי ועדיין לא שבו והכי תניא בתוספתא במסכת ידים פ"ב בתר עובדא דגר העמוני שהודה רבן גמליאל לר' יהושע והותר לבא בקהל ואמר לו רבן גמליאל גר מצרי כיוצא בו אמר לו למצרים נתן קצבה שנאמר מקץ ארבעים שנה: כי אתא רב דימי א"ר יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שני הוי בתר אימיה שדינן ליה:

ריי"ף כה. **ה מתני'** [דף עט:] **אמר ר' יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש א"ר עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו שלא היתה לו שעת הכושר ר' אלעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' עקיבא:**

גמ' היכי דמי סריס חמה א"ר יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן כל שלא ראה שעה אחת בכשרות ומנא ידעינן אמר אביי כל המטיל מים ואינו עושה כיפה:

ו [דף פ.] **א"ר אבהו סימני סריס ואיילונית ובן שמנה אין עושין בהן מעשה עד שיהא בן עשרים ובן שמונה מי קא חיי והא תניא בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה הכא במאי עסקינן** כשגמרו סימניו דתניא איזהו **בן שמנה כל שלא כלו** [דף פ:] **חדשיו ר' אומר סימנין מוכיחין עליו שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא גמרו הא גמרו אמרינן** בר שבעה הוא ואישתהויי אישתהי ויוצא מידי נפל בשלשים יום אליבא דר' כמו לרשב"ג אבל לרבנן לא קאמר ר' אבהו דלרבנן יוצא מידי נפל בעשרים שנה. עבד רבא תוספאה עובדא באשה שהלך בעלה למדינת הים ואישתהי עד תריסר ירחי שתא ואכשריה כמאן כר' דאמר אישתהי כיון דאיכא רבן שמעון בן גמליאל דאמר מישתהי כרבים עבד מאי רבן שמעון בן גמליאל דתנן **רבן שמעון בן גמליאל אומר כל** ששהה ל' יום באדם אינו נפל וכן הלכה ודלא כר' אבהו:

ריי"ף כה: **ז ת"ר איזהו סריס כל שהוא בן** כ' שנה ולא הביא ב' שערות ואפילו הביא ב' שערות לאחר מכאן **הרי הוא כסריס לכל דבריו ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק רשב"ג אומר משום ר' יהודה בן יאיר כל שאין מימי רגליו מעלין רתיחות וי"א כל המטיל מים ואינו עושה כיפה וי"א כל ששכבת זרעו דוחה וי"א כל שאין מימי רגליו מחמיצין ואחרים אומרים כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל רשב"א אומר כל שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה. ואיזו היא איילונית כל שהיא בת** כ' ולא הביאה ב' **שערות ואפילו הביאה לאחר מכאן הרי היא כאיילונית לכל דבריה ואלו הן סימניה כל שאין לה דדין ומתקשה בשעת תשמיש רשב"ג אומר כל שאין לה שיפולי מעיים כנשים רשב"א אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין איש לאשה: איתמר סימני סריס רב יהודה אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן היכא דהביא ב' שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן** דשתי שערות בזקן לא חשיבי שערות לגדלות לאפוקי מידי סריס אע"ג דבשאר מקומות בגוף מועילין לפי שמקום הזקן רגיל להביא שערות לכך אינו חשיב גדול על ידו ואם הביא כל סימני סריס חשבינן ליה סריס ואע"פ שהביא ב' שערות בזקן חשיב אין לו זקן כיון שלא נתמלא זקנו **כי פליגי בשלא הביא רב הונא אמר עד שיהו כולן ור' יוחנן אמר אפי' בא' מהן והלכתא כר' יוחנן:**

ריי"ף כו. **מתני' הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן איילונית לא חולצת ולא מתייבמת סריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שבעילתו בעילת זנות:**

גמ' קתני סריס דומיא דאיילונית מה איילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים אבל בידי אדם חולץ וסתמא כר"ע דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא ושמעינן מהא דהלכה כר"ע דה"ל **מחלוקת ואח"כ סתם וקי"ל דהלכה כסתם:**

ח מתני' [דף פא.] **סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה ר' יוסי ור"ש אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה' יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני**

שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר"א אומר [דף פב:] **חייבין עליו סקילה כזכר:**

גמ' אמר רב ליתא למתרתין [דף פג.] **מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקיבה**

רי"ף כו: **היא אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה** דהוא ר"ש ש"מ הדר ביה ואין לומר דהדר ביה מברייתא לגבי רבי שמעון דמתניתין דמסתמא המשנה נשנית תחילה. **אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כר' יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה וכן הלכה.** מתוך דברי רב אלפס משמע דהא דפסיק משמיה דרב הלכה כר' יוסי אדר' יוסי דברייתא קאי כדקאמר רב ליתא למתני' מקמי ברייתא ורש"י פירש דארבי יוסי דמתניתין קאי ואמרי בי רב היינו רב הונא כדקאמר לקמן ופליגי אהא דאמרן לעיל אליבא דרב ליתא למתניתין מקמי ברייתא ומסתבר הכי דבהרכבה קושי וקידוש בכולהו נמי אירי ר"ש בהדיה וכולן משניות הן וכן פי' ר"י דאמרי בי רב רב הונא וחזינן לרב הונא דאמר לקמן בשמעתין משמיה דרב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משני מקומות אלמא דזכר ודאי הוי כדדריש מקרא איזהו זכר שיש בו שתי משכבות ובנדה קאמר רב נחמן משמיה דרב דספיקא הוי ופליגי רב הונא ורב נחמן אליבא דרב ועוד מדאיצטריך למימר הכא אמרי בי רב משמיה דרב ש"מ דפליגי אמוראי בהך מלחא אליבא דרב ולאפוקי משאר אמוראי איצטריך לפרושי משמיה דרב דאי לאו הכי אמאי איצטריך לפרושי משמיה דרב דכל אמרי בי רב סתם משמיה דרב הוא כדמוכח בפ' בית כור (בבא בתרא דף קה:) ובפ' השואל דף קב: דפריך מדאמרי בי רב אדרב אלא משום שאמר רב תחילה דליתא למתני' מקמי ברייתא הדר תו קאמר דאמרי בי רב משמיה דרב פליג אהא דאמרן וכיון דפליגי אליביה דרב מסתבר דהלכה כדאמרי בי רב דשמואל סבר כוותיה דאמר ליתא לברייתא מקמי מתניתין ולהאי פיסקא חייבין עליו סקילה משני מקומות כרבי יוסי דמתניתין: ושמואל אמר בקושי וקידוש. קידוש דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קידש וחייב באחריותן ר' יוסי ור"ש אומרים אין אדם אוסר דבר שאינו שלו איבעיא להו [דף פג:] קידוש מה לי אמר רב אמר רב יוסף ת"ש דאמר רב הונא אמר רב אין הלכה כר' יוסי א"ל אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא דרב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כר' יוסי א"ל אמרי בי רב מני רב הונא ורב הונא אין הלכה קאמר וכיון דפליג רב אדשמואל קי"ל הלכתא כרב באיסורי. אבל אין להביא ראיה מהא דפסיק בהגוזל קמא דף ק. הלכה כר"מ בהך דדאין דינא דגרמי דבהא אף ר' יוסי מודה דאם קידש דחייב באחריותו והתם לא מייתי לה אלא לידע היכא אשכחן לר"מ דדאין דינא דגרמי ולענין דינא דגרמי הוא דפסיק כוותיה דדיינינן דינא דגרמי בעלמא אבל בהא אפשר דהלכה כר' יוסי דלא קידש:

ט רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ א"ר אמי מאי עביד ר"י לטומטום דבירי דאותביה אבי כורסא ואיקרע ואוליד שבע בנין ור' יהודה אמר לך צא וחזר על בניו מאין הן משמע דרבנן פליגי עליו וסברי דלאו סריס הוא וחולץ ומייבם ורבי יוסי בר יהודה פליג אאבוה ועביד ליה ספק סריס ופסיל במקום אחין וחולץ שלא במקום אחין ואינו מייבם והכי עבדינן לחומרא:

הדרן עלך הערל

פרק ט

א יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו [דף פד.] **מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן. כהן הדיוט שנשא אלמנה ויש לו אח כ"ג חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח כשר מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ישראל מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן. ואלו אסורות לאלו ולאלו כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות לאלו ולאלו:**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות

לינשא לפסולין מתיב רבין בר רב נחמן לא יקחו ולא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת על ידי האיש אמר רבא כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא ישאנה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר איהי נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכן הלכה וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל:

יום קכ

ב מתני' שניות מד"ס שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שניה לזה ולזה אסורה לזה ולזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא
ריי"ף כז. **מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל** לנתין ולממזר **יש להן כתובה:**

גמ' [דף פה.] בעו מיניה בני בירי **שניה לבעל ולא שניה ליבם יש לה כתובה מיבם או אין לה כתובה מיבם כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון** לית **לה או דלמא כיון** דאי לית ליה לראשון **תקינו לה רבנן משני אית לה** אמר להו רב ששת תניתוה כתובתה על נכסי בעלה הראשון **ואם היתה שניה לבעל** אפילו מיבם אין לה:

ג בעא מיניה **ר"א מר' יוחנן אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה מזונות או אין לה מזונות היכי דמי אילימא בדיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו וכי אית לה כתובה אית לה מזוני או דלמא כתובה דלמישקל ולמיפק אית לה אבל מזוני דדלמא תתעכב ותותיב גביה לית לה א"ל אין לה והא תניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה וכן הלכתא: ת"ר אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו**
ריי"ף כז: **להוציא שניות מד"ס אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשירה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר** רשב"א מפני מה באלמנה לכ"ג **יש לה כתובה מפני שהוא** פסול והיא פסולה וכ"מ שהוא פסול והיא פסולה קנסו אותו בכתובה [דף פה:] **ומפני מה אמרו שניות מד"ס אין להן כתובה מפני שהוא כשר והיא כשירה וכל מקום שהוא כשר והיא כשירה קנסו אותה בכתובתה ר' אומר הללו דברי תורה ואין ד"ת צריכין חיזוק והללו ד"ס וד"ס צריכין חיזוק דבר אחר זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו** ואמרינן דאיכא בין רשב"א ובין ר' ממזרת ונתינה לר"ט ומחזיר גרושתו לר"ע בעולה לכ"ג וסוטה מ"ד דאורייתא הנהו נמי דאורייתא ומ"ד מפני שהוא מרגילה הא איהי מרגילה ליה ונראה דהלכה כרבי דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ועוד דסתמא דמתני' היא ממזרת ונתינה יש להן כתובה. **הא דקתני אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה ה"מ כשהכיר בה אבל אם לא הכיר בה יש לה תוספת אבל מנה ומאתים אין לה וכן ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין ולממזר כיוצא בהן והא דקתני הכא שניה אין לה כתובה מנה ומאתים הוא דלית לה אבל תוספת יש לה** והכל מבואר ומפורש בכתובות פ' אלמנה ניזונית:

הדרן עלך יש מותרות

פרק י

א האשה שהלך בעלה למדינת הים [דף פז:] **ואמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה** לא **כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות** לא על זה ולא **על זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין:**

גמ' אוקימנא לרישא דמתניתין דקתני תצא מזה ומזה שנשאת ברשות בית דין ובעד אחד דאי איתא שני עדים לא צריכה לב"ד ומשום הכי תצא מזה ומזה דאע"ג דאקילו בה בית דין למישרייה בעד אחד משום עיגונא היה לה ליתן עיניה על חומר שבסופה ולדקדק יפה אם מת בעלה ולא לסמוך לגמרי על עדות של עד

אחד **וסיפא דקתני נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות בית דין אלא בשני עדים ולפיכך**
ריי"ף כח. **מותרת לחזור לו דהויא** אנוסה דאמרינן מאי הוה לה למיעבד וכן אמר רב לא שנו שלא ברשות אבל ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות ב"ד אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו דהויא אנוסה דאמרינן **מאי הוה לה למיעבד וכן אמר רב לא שנו אלא שנישאת בעד אחד אבל נישאת בשני עדים לא תצא** מן היתרא של בעלה הראשון ולית הלכתא הכי **אלא לא שנא נישאת ע"פ ב"ד בעד אחד ולא שנא נישאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה דאמרינן לקמן (יבמות דף צא:) רב פפא סבר למיעבד עובדא** במאי הוה לה למיעבד א"ל **רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא** דהא תנן כל הני מתניתא אמר ליה ולאו שנינהו א"ל ואשינויא ניקו ונסמוך אלמא דלית **הלכתא כרב דאמר לא תצא מהיתרא הראשון ולא כרבי שמעון דאמר נישאת** [דף פח:] **שלא ברשות מותרת לחזור לו ואע"ג דאמר רב הכין הלכתא לא סמכי' עליה. וצריכה גט מזה ומזה בשלמא מראשון תיבעי גט אלא משני אמאי זנות בעלמא הוא אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט אי הכי סיפא דקתני** נתקדשה מותרת לחזור לו הכא נמי לימא **גזירה שמא יאמרו גירשה זה וקידש זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט.** [דף פט.] **סיפא אמרי קידושי טעות הוו. רישא נמי אמרי נישואי טעות הוו רישא דעבדא איסורא קנסוה רבנן סיפא דלא עבדא איסורא לא קנסוה רבנן.** פי' דעבדא איסורא קנסו רבנן וחשו לגירש זה ונשא זה ולא רצו להתירה משום נשואי טעות אבל סיפא דלא עבדא איסורא לא חשו לגירש זה ונשא זה והתירוה מטעמא דקידושי טעות ודלא כרב אלפס ז"ל שכתב אלא רישא דעבדא איסורא משמע דהשתא הדר ביה מטעמא שמא יאמרו ואי אפשר לומר כן דהא לקמן (יבמות דף צד:) גבי אשת אח ואחות אשה לא מצרכינן גט אלא לר"ע ודוקא כשקידש אחיו אבל לרבנן וגם לר"ע כשנשא אחיו אינה צריכה גט ואי טעמא משום קנסא לחודה התם נמי הוה לן למיקנס כיון דעבד איסורא אלא ודאי תרתי טעמי בעינן הלכך כשנתקדשה דלא עבד איסורא ובאשת אחיו ובאחות אשה דליכא שמא יאמרו אינה צריכה גט: **ואין לה כתובה מ"ט תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא תהא קלה בעיניו להוציאה: ולא מזונות מ"ט דתנאי כתובה ככתובה דמיא וכיון דלית לה כתובה לית לה תנאי כתובה ולא פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג אחר** שנשאה ואע"ג שאינו חייב בפרקונה: **ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם** תחתיו אבל הבלאות שהן קיימין **נוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית דף קא. והיוצאת משום שם רע נוטלת מה שבכניה ויוצאה**
ריי"ף כח: **מסייע ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין ירושלמי. ה"א ולא פירות א"ר אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות** הדא דתימא כשאכל עד שלא בא הראשון אבל אם אכל משבא הראשון מוציאה ממנו ואם נטלה מזה ומזה תחזיר **הדא דתימא כשנטלה כתובה זו או מזונות משבא הראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה:**

ב [דף פט:] **א"ר יצחק מנין שהפקר ב"ד היה הפקר שנא' וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל** רכושו והוא יבדל מקהל הגולה **ר' אלעזר אומר מהכא אלה הנחלות אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין** את בניהם כל מה **שירצו** את העם כל מה **שירצו: והולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון** אם החזירה וילדה לו בנים **אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן ליה בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרי ליה ממזר דאסור בבת ישראל. תניא** [דף צ:] **אמר ר' אלעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בימי יוונים והביאוהו לבית דין וסקלוהו ולא מפני שהיה ראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך שוב מעשה באחד שהטיח באשתו תחת התאנה והביאוהו לבית דין והלקוהו לא מפני** שהיה ראוי לכך אלא **שהשעה צריכה לכך: ולא זה** ולא זה מטמאין לה דכתיב כי אם לשארו ואמרינן **שארו זו אשתו וכתיב** לא יטמא בעל בעמיו להחלו **יש בעל שמטמא ויש בעל**

שאינו מטמא הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מטמא לאשתו פסולה. ואין יורשין של זה ויורשין [דף צא.] **של זה יורשין כתובתה כתובה מאי עבידתא** והא אמרת אין **לה כתובה א"ר פפא כתובת בנין דכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל: מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מייבם מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מייבם מדאורייתא ולא מדרבנן:**

ג מתני' [דף צב.] **האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואח"כ מת בנך ונשאת ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון ואחרון ממזר:** רי"ף כט.

גמ' ת"ר זו דברי ר' עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה וא"ת והא מוכח בגיטין דף פ: דאפי' לרבנן הוי ממזר מיבמה לשוק דסתמא דהש"ס בפרק הזורק מוקי ההיא משנה דכל העריות שאמרו צרותיהן מותרות דקתני בה כל הדרכים האלו בה כרבנן דר' עקיבא מדבעי התם נישאו אין אבל זינו לא ותהוי תיובתא דרב המנונא דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה ובנישאו דוקא הוא דמחמיר משום דמיחלפא באשה שהלך רי"ף כט: בעלה למדינת הים או דלמא נישאו והוא הדין לזינו ומסייע ליה לרב המנונא וההיא סוגיא על כרחין אליבא דרבנן דאי כר"ע פשיטא דאפילו זינו אסורה ליבם אפילו ליתא לדרב המנונא כדמוכח בסוטה פרק היה מביא (סוטה דף יח:) דקאמר התם אמרי במערבא לית הלכתא כרב המנונא ופריך אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה ואם אינה נאסרת עליו בזנות לא מצי משקה ומשני הא מני ר' עקיבא היא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין ומשוה לה כערוה ויש לומר דלרבנן לא הוי ממזר אלא מדרבנן וממזר דמתניתין משמע ליה מדאורייתא מדקתני סיפא אמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ אמרו לה קיים היה ומת הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ואי הוה מוקמינן רישא כרבנן וממזר דקתני היינו מדרבנן **משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה** למדינת הים א"כ היכי מצי למיתני בסיפא האחרון אינו ממזר כי היכי דקנסינן לה לגבי בעל שהולד ממזר וכשר הוא מן התורה הכי נמי קנסינן לה לגבי בועל אפילו לאחר מיתת הבעל או גירושין אסור בה והולד ממנו ממזר. ואם תעמיד סיפא בנישאת בעדים ולכך לא קנסוה אי סיפא בעדים רישא נמי בעדים א"כ גבי יבמה למה קנסוה להיות ממזר. ויש אומרים דהיכא שבא הבעל וקנסוה חכמים שהולד ממנו ממזר קנסוה נמי לגבי השני דהולד ממנו ממזר אף לאחר מיתת הבעל או גירשה אבל היכא דמת הבעל במדינת הים כיון דלא שייך קנס לגבי בעל לא קנסוה נמי לגבי שני. ואינו כלום דעיקר קנסא לשני הוא שנישאת לו באיסור ואגב השני קנסוה נמי לגבי ראשון. ואע"פ שפירשתי דלרבנן הוי ממזר מיבמה לשוק מדרבנן אין להקשות מהא דאמר ר' יהושע בפרק קמא דף טו: גבי בני צרות מעידני לכם שהם בני כהנים גדולים דאפילו לבית שמאי דלדידהו הוי בני יבמה לשוק לית בהו פסול שאני התם דליכא טעמא דמיחלפא כיון שלא נשאו בטעות אלא בהוראות ב"ד ולא דמי למי שהלך בעלה למדינת הים. ואי תקשי לך מההיא דאמרינן לקמן בפירקין (יבמות ד' צד.) אלא כי איצטריך לר' עקיבא סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר ר' עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין חיישינן אקילקולא ודייקא ומינסבא קמ"ל אלמא משמע דלרבנן ליכא קילקולא ביבמה לשוק בשמועת טעות כשנישאת לשוק י"ל דההיא סוגיא לא סברא כסתמא דהש"ס דגיטין אלא סברא כלישנא קמא דרב גידל וכירושלמי בפ' הזורק ה"ז כמו שאפרש לקמן אי נמי כיון דשכיחי טובא דסניא ליה טפי מדרחמא ליה סברא היא דלא חיישא אלא אקלקולא דאורייתא אע"ג דבעלמא חיישא אפי' אקילקולא דרבנן תדע דהא מסיק דאפי' אקילקולא דאורייתא לא חיישא הילכך אין תימה דלא איצטריך ליה לאשמועינן דאקילקולא דרבנן לא בחיישינן וביר

בשמעתין דקאמר [דף צב:] ר' ינאי בחבורה נמנו וגמרו **אין קידושין תופסין ביבמה וא"ר יוחנן** לאו משנתינו היא זו האומר לאשה וכו' ודחי הא מני רבי עקיבא היא מכלל דאיהו קאמר אפי' לרבנן **ושמואל אומר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה** קידושין הוא דאתא א"ל **רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אמר רבא השתא דאמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ ושריא ליה איתגורי איתגיר א"כ מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו.** היה אומר ר"ת ז"ל דוקא היכא דבעי יבם ליבומה אבל אי לא בעי ליבומה חולץ לה ושריא להאי דקידשה דבקידושין לא קנסינן אפילו אשה שהלך בעלה למדינת הים כדתנן לעיל שמותרת לחזור לו ולא החמירו עליה משום חשש שמא יאמרו גירש זה ונשא זה אלא דוקא היכא דעבד איסורא כדפי' לעיל וכי היכי דבנתקדשה מותרת לחזור לבעל הוא הדין אם מת הבעל או גירשה מותרת לחזור למקדש דלא אשכחן שאסרוה לשני אלא היכא דאסורה גם לראשון וכ"ש ביבמה דבמזיד לא מיתסרא דאין להחמיר בה יותר מבאשת איש. וכן הורה רבינו תם ז"ל הלכה למעשה באשה שלא ידעה שיש לה יבם ונתקדשה והתירה למקדש אחר חליצת היבם והא דפריך הכא איתגורי איתגור לא לאוסרה על המקדש פריך אלא דמשמע ליה הא דקאמר אם היה יבמה כהן חולץ לה בעל כרחו קאמר שכופין אותו דאי לאו הכי מאי קמ"ל דאי לאשמועינן דמותרת למקדש הא לא איצטריך ליה לרב אשי לאשמועינן דמלתא דפשיטא היא כדפרישית לעיל ומש"ה פריך עלה איתגורי איתגור דמשום שקדשה באיסור יחלוץ לה יבם בעל כרחו ומעיקרא אי הוה בעי הוה מיבם ולא הוה כפינן לחלוץ תתעגן כל ימיה ולא תנשאי לו אבל אם מדעתו חולץ מותרת לו ואין זה איתגורי איתגור וא"ת השתא נמי מאי קמ"ל דנותן לה שני גט והותרה לו אי לאשמועינן דבעיא גט הא לא איצטריך דכבר פסק אמימר הלכתא כשמואל. ואומר רבינו תם שכופין אותו ליתן גט שלא יהא חוטא נשכר ודוקא נתקדשה אבל נישאת אפי' רצה היבם לחלוץ לא שבקינן לה תותי בעלה דאסורה לשניהם ותצא. **אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קידושין אין בה נישואין יש בה** אי קידושין אין בה נישואין נמי אין בה אלא אימא קידושין ונישואין אין בה תימא מאי קמ"ל דכי היכי דקדושין לא תפסי בה נישואין נמי לא תפסי בה הא מלתא דפשיטא היא היכי תיסק אדעתא למימר דקידושין לא תפסי בה ונישואין תפסי בה ונראה דהא לישנא דרב גידל פליגא אהך סוגיא דגיטין פרק הזורק וסבירא ליה כי ההיא דירושלמי דמוקי מתניתין דהזורק כר' עקיבא אבל לרבנן אין ממזר מיבמה והכי קאמר כי היכי דקידושין לא אסרי איבם נישואין נמי לא אסרי לה עליה דלית ליה השתא דרב המנונא וכיון דבזנות דמזיד לא מיתסרא לא אסרינן לה נמי בנשואין שוגג דהא דקנסינן באשה שהלך בעלה למדינת הים בנישואין שוגג היינו משום דבזנות מזיד מיתסר מדאורייתא כדקאמרינן לקמן (יבמות דף צד:) אשה דבמזיד אסירא מדאורייתא בשוגג נמי גזרו רבנן ולא חייש נמי השתא דאתי לאחלופי **באשה שהלך בעלה למדינת הים** ואי בעית אימא מאי נישואין יש בה בזנות כדרב המנונא דאמר רב המנונא יבמה שזינתה אסורה ליבמה ואיבעית אימא לעולם כדאמרינן מעיקרא קידושין אין בה נישואין יש בה **משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים** דאי לא קנסינן לה אתי למימר דגם באשת איש נמי לא ניקנוס ולהכי קנסינן לה אף ביבמה כל י"ג דברים אבל משום לתאי דידה אין ראוי לקנוס כיון דבמזיד לא מיתסרא אין לקונסה נמי בנישואי שוגג כדפרישית ואין לאוסרה איבם משום שמא יאמרו חלץ זה ונשא זה ונמצא נושא חלוצתו דהא אפילו באשת איש לא חיישינן להכי אלא משום קנס דהא בנתקדשה דלא בעינן למיקנסא משום דלא עבדא איסורא מותרת לחזור לו אלא משום טעמא דקנסינן לה והני תרי לישני בתראי דרב גידל כסוגיא דגיטין דפ' הזורק דלרבנן הוי ממזר ביבמה. ונראה דהלכה כהני תרי לישני בתראי דרב גידל דאפי' לרבנן הוי ממזר ביבמה לשוק מדרבנן כשנשאת בטעות מדאתיא סוגיא דגיטין כוותייהו ואע"ג דליתא לדרב המנונא כדפסיק בסוטה מ"מ מטעם דמיחלפא הוי ממזר ויש מפרשים סוגיא דגיטין מטעם דמיחלפא מיתסרא איבם דתצא מזה ומזה אבל ממזר לא הוי לרבנן כדמוכח בירושלמי ואי אפשר לומר כן דהא אמר כל הדרכים האלו בה ומיהו את"ל דהלכתא כירושלמי וכלישנא דרב גידל דלרבנן לא הוי ממזר

מ"מ תצא וכן פסקו ר"ח ורב אלפס ז"ל ואפי' לרבנן והביא ראיה מן הירושל' והכי איתא התם פ"ז ה"ה **יבמה שנישאת בלא חליצה ר' ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים ר'** יהודה בן פזי בשם ר' **יוחנן אמר תצא ר'** יוסי בר אילעי אומר **תצא ר' יוסי שאל לרבי פנחס היאך ר' סבר א"ל כרבי ירמיה** א"ל חזור בך דאל"כ אנא **כתיבנא עלך זקן ממרא** אמר רב זבידא מתניתא מסייע לר' יוחנן **תצא מזה ומזה וי"ג** דברים בה **דברי ר"מ שאמר משום ר"ע** אבל **חכמים אומרים אין ממזר ביבמה הא לצאת** תצא וס"ל לירושלמי דמטעם אחלופי אמרו שתצא אבל לגמרי כאשה שהלך בעלה למדינת הים לעשות הולד ממזר כולי האי אין להחמיר משום איחלופי ובהא פליגא גמרא דידן אסוגיא דפ' הזורק. ובעל הלכות ז"ל כתבו שומרת יבם שנתקדשה נותן לה גט ומותרת ליבם אבל למקדש אסורה עולמית **שלא יהא חוטא נשכר ואם נישאת והיו לה בנים אם היה בעלה ישראל חולץ לה יבם ויושבת תחת בעלה ואפוקי לא מפקינן לה דכיון דאשה שהלך בעלה למדינת הים הולד ממזר מזה ומזה אם אתה אומר תצא נמצא אתה מוציא לעז על בניה.** וכתב ר"ח ז"ל דלאו דסמכא הוא דכיון דבירושלמי קאמר תצא משום שלא **נוציא לעז על בניה אין** לנו לחלק **בין יש לה בנים** לשאין לה בנים ובמסכת גיטין פ' הזורק קתני גבי יבמה שנשאת בלא חליצה כל הדרכים האלו בה אלמא אפילו יש בנים תצא **ומסתבר דלא א"ר ירמיה זה חולץ וזה מקיים אלא בשיש לה בנים** ואהא פליג **רבי יוחנן ואמר תצא** אבל בשנתקדשה תצא מן המקדש נראה כדבריהם כך כתב ר"ח מיהו נראה דברי ר"ת ז"ל עיקר היכא דלא ידעה שהיה לה יבם ונתקדשה בשוגג שאף לדברי בעל הלכות מוכח כך שלא אסרה למקדש אלא משום שלא יהא חוטא נשכר והיינו דוקא במזיד. והלכה למעשה נראה דאם נישאת לשוק בנישואי שוגג תצא וכל הדרכים האלו בה כסוגיא דפרק הזורק וכתרי לישני בתראי דרב גידל ואם נתקדשה במזיד אסורה למקדש כדי שלא יהא חוטא נשכר אבל אם היתה סבורה שלא היה לה יבם ונתקדשה אם חלץ לה יבם מותרת למקדש:

יום קכא

ד [דף צג.] **בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה מהו מי אמרינן טעמא דעד אחד משום דמלתא דעבידא לאגלויי לא משקר הכא נמי לא משקר או דלמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופא דייקא ומינסבא והכא זימנין דרחמא ליה ולא דייקא ופשט רב ששת דעד אחד מהימן. איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דאפילו היא נמי מהימנא דתנן האשה שאמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם אלא כי קא מיבעי ליה** למישרי יבמה לעלמא וא"ת ביבמה ליבם נמי אכתי מצי למיבעי במת בנך ואח"כ בעלך דומיא דמתניתין דאם יהיה העד נאמן במקום שהיא אינה נאמנת וי"ל דאין הכי נמי אלא הכי הוה מעשה דעל יבמה לעלמא בעו מיניה מרב ששת אי נמי הא נמי לא מיבעיא להו דכיון דנאמנת היא עצמה לומר מת בעלי ותתייבם ולא חיישינן שתשקר משום דרחמא ליה כ"ש שיהיה עד אחד נאמן אפי' במקום שהיא אינה נאמנת דעד אחד ודאי עדיף מינה ולא כדהוה ס"ד מעיקרא דעד אחד גריע מינה להעיד שמת בעלה ותתיבם אלא כיון דהיא מהימנא לומר מת בעלי ותתייבם אע"פ שהיא בעלת דבר כ"ש עד אחד ולא חיישינן דלמא רחמא ליה ליבם וסמכה על העד ולא דייקא וכיון דלא חיישינן להכי א"כ אפילו מת בנך ואח"כ מת בעליך דהיא לא מהימנא עד אחד נאמן. כי תיבעי לך יבמה לעלמא פירש רש"י כגון שאמר לה עד אחד מת יבמך או מת בעלך ואח"כ מת בנך וקשה לפירושו מאי קא מיבעיא ליה במת בעלך ואח"כ בנך הא איהי גופא מהימנא וכ"ש עד אחד כדקאמר הא לא תיבעי לך דאיהי נמי מהימנא ועוד למאי דפרישית כיון דפשיטא ליה דעד אחד מהני ביבמה ליבם משום דהיא גופא מהימנא לומר מת בעלי ותתייבם וכ"ש עד אחד הילכך מהימן נמי העד לומר מת בנך ואח"כ מת בעלך אע"ג דהיא גופא לא מהימנא יבמה לעלמא נמי תיפשוט ליה שעד אחד נאמן לומר [דף צד.] מת בעלך ואח"כ מת בנך כמו שהיא עצמה נאמנת לומר מת בעלי ואח"כ מת בני וכיון שנאמן בזה במה שהיא נאמנת במת בעלי ה"ה נמי שיהא נאמן במת יבמך שתינשא לשוק במה שהיא אינה נאמנת הלכך נראה דלא מיבעיא ליה אלא במת יבמך אבל במת בעלך ואח"כ מת בנך פשיטא ליה דעד אחד לא מהימן אע"ג דאיהי מהימנא לומר מת בעלי ואח"כ מת בני משום דלדידה יש להאמין במיגו דאי בעיא אמרה מת בעלי ושתקה ממיתת הבן והיתה מותרת לשוק משום שהיינו מעמידין הבן בחזקת קיים אבל בעד אחד

ליכא מיגו דאיכא למיחש שמא שכרוהו שונאיה או הוא בעצמו רוצה לקלקלה וסבר אי מסהידנא אבעל לחודיה כי שמעה שמת גם הבן תחקור ותדע איזה מת תחלה ולא אוכל לקלקלה אבל אי מסהידנא אתרוייהו אבן ואבעל סמכא עילאי ומיקלקלה. וכתב רב אלפס ז"ל **דפשט רב ששת דמהימן ורבא נמי פשט דעד אחד נאמן ביבמה מק"ו לאיסור כרת התרתה לאיסור לאו לא כל שכן וקאמרי רבוותא אע"ג ד'דחינן להא דרב ששת ולהא דרבא הנך דחיותא לאו דסמכא נינהו אלא דקי"ל דעד אחד נאמן ביבמה לעלמא כדפשט רב ששת וכדפשט רבא וכן הלכתא.** ונראה לי דברי תימה איך פסקו להקל דעל כרחך דחייה דרבא טובה וחזקה היא דחיישינן שמא תעיד שקר במזיד משום דסניא ליה כ"ש שתסמוך על העד ולא דייקא ואע"ג דפשיטא להו משום דרחמא ליה לא שבקה מלמידק איכא טעמא לחלק כמו שכתוב בתוספתא שגדולה שנאת השנואות מאהבת האהובות ושכיח נמי טפי דסניא ליה מדרחמא ליה כדמוכח בסוף האשה שהלכה דף קיח:ועוד יותר קשה לה אם תפול לפניו כשהיא שונאת אותו ממה שנוח לה שתפול לפניו כשאוהבתו דאף אם תפול לפניו כשאוהבתו שמא יחלוץ לה ואפילו אם יכנסנה אינה מרווחת כל כך כי תוכל למצוא כיוצא בו או יותר טוב ממנו אבל אם תפול לפני מי ששונאתו על כרחה היא צריכה לינשא לסנויי לה או תתעגן כל ימיה אם אינו רוצה לחלוץ וכן הא דמוקי רב אחא בר מניומי מתניתין בעידי הזמה בהא אידחי מלתא דרב ששת שפיר והא דלא דחי פשיטותא קמייתא דרב ששת ביבמה ליבם ומוקי לה בעידי הזמה לא חשש בעל הש"ס להאריך משום לישנא אחרינא דפשיטא להו דמהימן אבל פשיטותא בתרייתא דחי הש"ס משום דמסתבר דלא מהימן עד אחד כי היכי דאיהי לא מהימנא לכך קשה הדבר להקל וכן במת בעלך ואח"כ מת בנך אע"ג דאיהי מהימנא עד אחד לא מהימן כדפרישית לעיל אבל מת בנך ואחר כך מת בעלך הוה פשיטא להו דעד אחד נאמן אע"ג דהיא לא מהימנא כדפרישית:

ה מתני' אמרו לה מת בעלך ונתקדשה ואח"כ בא בעלה מותרת לחזור לו ואע"פ שנתן לה האחרון גט לא פסלה מן הכהונה זה מדרש דרש ר' אלעזר בן מתיא ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה:

רי"ף ל.

גמ' אמר רב הוה ליה לר' **אלעזר בן מתיא למדרש בהאי קרא מרגניתא ודרש בה חספא מאי מרגניתא ואשה גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה כגון דאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם ואע"ג דלעלמא לא הואי גירושין ולא שריא לאינסובי בהאי גיטא לדידיה מיהא איפסלא דאי כהן הוא איפסלא מיניה והיינו ריח הגט דפסיל בכהונה:**

ו מתני' מי שהלכה אשתו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואחר כך באתה אשתו מותרת לחזור לו ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה הראשונה [דף צה:] **מותר בשניה אמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואח"כ אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ר' יוסי אומר כל שהוא פוסל ע"י אחרים פוסל ע"י עצמו וכל שאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל ע"י עצמו:**

גמ' מי שהלכה אשתו וכו' **ואע"ג דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים ואהני הני נישואים דקא מיתסרא אשת גיסו אגיסו אשת גיסו אסורה ואשתו שרייא ולא אמרינן מתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו דנאסרה אשתו עליו. לימא מתני' דלא כרבי עקיבא דאי כר"ע הויא לה אחות גרושתו. דתניא כל עריות שאמרו אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת ע"פ ב"ד או ע"פ עדים ור"ע מוסיף אף אשת אח ואחות** אשתו וה"ה לר"ע אשת אביו ואשת אחי אביו וכל עריות דמיתסרי ע"י קידושין בעיא גט דשמא יאמרו האי קמא תנאה הוו ליה בקידושין והא דלא חשיב להו משום דלא שכיח דנסיב להו על ידי שמועת טעות כיון דאסירי לאחר מיתה. אבל אם עבר ונשאה צריכה גט וכיון דאר"ע בעיא גט ממילא מיתסרא אשתו **עליה דהויא ליה אחות גרושתו. ולאו איתמר עלה א"ר גידל אמר רב חייא בר יוסף א"ר האי אשת אח** ה"ד כגון שקידש אחיו את האשה והלך לו **למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו ואח"כ בא אחיו. דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב. אחות אשה נמי כגון שקדש אשה והלכה למדינת הים ושמע שמתה ועמד ונשא את אחותה דאמרי אינשי הך קמייתא תנאה הוי ליה בקידושין והאי שפיר נסיב אבל בנישואין מי איכא למימר**

תנאה הוה ליה בנישואין הלכך הויא ליה **מתני' כוותיה וכיון דמתניתין כוותיה הלכתא כוותיה.** עמקו ממני דברי רב אלפס ז"ל שפסק כר"ע כנגד רבים משום דדחיק לאוקומא מתני' כוותיה. דכ"ש דאתיא כרבנן בין בקידושין בין בנישואין. ואי משום דהש"ס שקיל וטרי לאוקמא מתני' כוותיה אורחא דהש"ס בכל דוכתי דמהדר לאוקמא המשניות אליבא דכולהו תנאי אע"ג דלית הלכתא כוותייהו ונראה לי להביא ראיה דהלכה כר"ע מהא דאמרינן לקמן (יבמות דף צה.) יבמה רב אמר הרי היא כאשת איש ושמואל אמר אינה כאשת איש ומוקי רב הונא פלוגתייהו **כגון שקדש אחיו את האשה והלך** למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו רב אמר הרי היא כאשת איש ואסורה ליבם משום דבעי' גט דאמרי אינשי תנאי היה לאחיו בקידושין והאי אוקימתא דרב הונא היא עיקר אע"פ דפריך הש"ס דלמא ליתא לדרב הונא ובדרב המנונא קא מיפלגי לא מסתבר דפליגי בדרב המנונא דהא בסוטהדף יח: פסיק הש"ס דליתא לדרב המנונא וגם לא מסתבר דפליגי בקידושין תופסין ביבמה דהא איפליגו בה כבר חדא זימנא והלכתא כרב באיסורי. אלמא חיישינן לתנאי קידושין כרבי עקיבא. **תניא ושכב איש** [דף צה.] **אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה. והלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל שהיא אשת איש שאין האוסר אוסרה כל ימיו נאסר האוסר. מקום שבא על איסור חמור שהיא אחות אשה** שאשתו אוסרת את אחותה **על בעלה כל ימי חייה אינו דין שנאסר האוסר.** ת"ל אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה. **אמר רבי יהודה לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על חמותו** רי"ף לב: **שפסל את אשתו על מה נחלקו בבא על אחות אשתו שב"ש אומרים פסל. וב"ה אומרים לא פסל. אמר רבי יוסי לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על אחות אשתו שלא פסל את אשתו על מה נחלקו בבא על חמותו. שבית שמאי אומרים פסל. וב"ה אומרים לא פסל א"ר יהודה אמר שמואל אין הלכה כר"י. ההוא דעבד איסורא מחמתיה אייתיה רב יהודה ונגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין הלכה כר' יהודה אסירנא לאינתתיך עלך איסורא דלעולם: ר' יוסי אומר כל שפוסל ע"י אחרים** [דף צה:] **פוסל ע"י עצמו וכו' איבעיא להו מאי קאמר ר' יוסי אמר ר' אמי ר' יוסי ארישא דמתניתין קאי** וכו' **ור' יצחק נפחא אמר לעולם ר' יוסי אסיפא דמתניתין** קאי דאיירי בעד אחד ושמעי' לת"ק דאמר **ל"ש דאזול אשתו וגיסו למדינת הים ולא שנא דאזול ארוסתו וגיסו למדינת הים ואמרו לו מתה אשתך ומת גיסך ונשא אחותה ואח"כ באו אשתו וגיסו אשת גיסו אסורה על גיסו ואשתו מותרת לו ואמר ליה ר' יוסי ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין והאי דנסיב לאחותה שפיר קא נסיב ובעיא גיטא מיניה דלא לימרו אשת איש יוצאה בלא גט דפסיל לה ע"י אחרים דהיינו גיסו דכיון דנפקא מיניה** בגט איפסלא לה מבעלה פוסל נמי **ע"י עצמו ואיתסרא ליה** אינתתיה עליה דהויא עליה **אחות גרושתו אבל היכא דאזול אשתו וגיסו למדינת הים וקא נסיב לה לאחותה דליכא למימר תנאה הוה ליה בנישואין ושפיר קא נסיב לה להאי** ולא קא בעיא גיטא מיניה דלא פסל לה **אגיסו אינו פוסל נמי על ידי עצמו ושריא ליה איתתיה: אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ואיסתפק לן בגמרא הא דאמר שמואל הלכה כר' יוסי אליבא דמאן אי אליבא דר' אמי אי אליבא דר' יצחק נפחא וכיון דלא איתברר כמאן מינייהו פסק לא שרינן לאשת** רי"ף לא. **גיסו אגיסו מספיקא.** כתב הראב"ד ז"ל ודוקא כשנישאת לו אשת גיסו ע"פ ב"ד דבהא אסר ר' יוסי לשנוייא דר' אמי אבל אם נישאת לו ע"פ עדים אשת גיסו מותרת אגיסו ואשתו מותרת לו דבהא אפילו לרבי יצחק נפחא שרי רבי יוסי בדאזיל אשתו וגיסו ואע"ג דאשה שהלך בעלה למדינת הים בעלמא אסורה לחזור לו אפילו בעדים דלא אמרינן מינס אניס התם הוא דאיכא למימר גירש זה ונשא זה אבל הכא כיון דאחות אשתו היא לא מיתסרא בלתא דנפשה אלא משום דאתי לאיחלופי באשה אחרת שהלך בעלה למדינת הים מסתייה דגזרינן בה בעד אחד דדמיא לפשיעותא אבל כשנשאת בעדים לא גזרינן בה דהא ודאי שני עדים שמשקרין מלתא דלא שכיחא היא והשיב עליו הרמב"ן ז"ל ודאי אשת גיסו שנשאת על פי עדים לר' יוסי מותרת בין לשינויא דר' אמי בין לשינויא דר' יצחק נפחא מיהו אי מתניתין כר' אמי מתוקמא לא קי"ל כר' יוסי אלא בכל **שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו** דהיא נמי פלוגתא דידיה ודתנא קמא אבל במאי דקאמר **ע"פ עדים דאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל**

ע"י עצמו ובהא מודה לתנא קמא בדבר זה לא פסק שמואל הלכה כר' יוסי כי לא פסק אלא באשתו ע"פ ב"ד דפליגי ביה אבל במה שר' יוסי ותנא קמא מתירין אשת גיסו ע"פ עדים היינו משום דסברי כר' שמעון דמפליג באשה שהלך בעלה למדינת הים בין נשאת ע"פ ב"ד ובין נשאת בעדים ואנן קי"ל דלא עבדינן עובדא במאי הוה לה למיעבד הלכך ע"פ עדים נמי אסורה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה וכן באשת גיסו אע"פ דלא שייך למימר גירש זה ונשא זה כשבאת אשתו עם גיסו מכל מקום זימנין דאתי גיסו תחלה ושייך למימר גירש זה ונשא זה שמא מתה אשתו וצריכה גט ואף אם תבא אשתו אח"כ כיון שכבר נתן גט לאחותה נאסרה אשתו עליו כי הרואה שגירש אחותה שמא אינו יודע שזו היתה אשתו תחלה ויאמר זה נושא אחות גרושתו הלכך חיישינן לפירוקא דרבי אמי לאסור אשת גיסו אגיסו אפי' נשאת בעדים אליבא דהלכתא דלא מפלגינן בין עד אחד לשני עדים וחיישינן נמי לדרבי יצחק נפחא למיחש לתנאה. ואחיו שקידש אשה וכן הוא שקדש אחות אשה כל הדרכים האלו בה וכן הלכתא:

מתני' אמרו לו מתה אשתו **ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השניה אחר** [דף צו.] **מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרות צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה:**

ז בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחין והאחין פוסלין על ידו אלא שהוא פוסל תחלה והאחין פוסלין תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסלה על ידי אחין באו עליה אחין או עשו בה מאמר או שנתנו גט או שחלצו פוסלים על ידו:

גמ' ולבסוף לא פסיל והא תני רב זביד בר הושעיא **העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פסלה אמרי ביאה פסלה אפילו בסוף מאמר תחלה פסיל ובסוף לא פסיל.** אמר רב יהודה אמר שמואל יש לקטן גט וכן אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל ויש לו מאמר תניא נמי הכי יש לו גט ויש לו מאמר דברי ר"מ וסבר ר"מ יש לו גט **והתניא עשו ביאת בן תשע שנים** ויום אחד כמאמר בגדול ר"מ אומר עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם איתא ליתני חליצתו כגיטו אמר רב הונא בריה דרב יהושע אית ליה וזוטר לרבן גמליאל דאית ליה אין גט לאחר גט הני מילי בגדול אחר גדול אבל בגדול אחר קטן מהני ולרבנן דאמרי יש גט לאחר גט ה"מ בגדול אחר גדול אבל קטן אחר גדול לא מהני. נראה דלרבי מאיר דאמר יש לו חליצה כ"ש ביאה אבל לרבנן דוקא ביאה יש לו אבל חליצה אין לו כלל ומתניתין ובריתא דלעיל דקתני בן תשע פוסל ע"י אחין בדרך אחד והאחין פוסלין על ידו בארבעה דרכים רבנן היא דלר"מ מאמר פוסל תחלה וסוף כגט של גדול והשתא לרבי מאיר יש לו גט וכל שכן מאמר אבל לרבנן מאמר יש לו כדמוכח לעיל דמאמר בתחלה פוסל אבל בגט שהוא במקום חליצה לא והא דקאמרי רבנן כמאמר בגדול ולא אמרו עשו ביאתו כמאמרו י"ל דאית ליה מאמר וזוטר כדשני בגט לר' מאיר. ונראה דהלכה כרבנן וביאתו פוסלת תחלה וסוף ומאמרו תחלה דווקא ומהאי טעמא נמי לא אמרו חכמים ביאתו כמאמרו וחליצה וגט אין לו והא דאמר שמואל גט יש לו אליבא דר"מ קאמר דלא תימא מדקאמר כגט בגדול אלמא קטן אין לו גט וכן הא דאמר יש לו מאמר אליבא דרבנן קאמר דלא תימא מדקאמרי כמאמר בגדול אלמא קטן אין לו מאמר דאי אליבא דחד תנא קאמר שמואל כיון דאמר דיש לו גט כ"ש מאמר: גרסינן בפ' יוצא דופן (נדה דף מה.) [דף צו:] **בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל ואקשינן** ולכשיגדיל בגט סגי לה והא תניא עשו ביאת בן תשע **כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט לביאתו למאמרו וחליצה לזיקתו אף בן תשע צריך גט לביאתו וחליצה לזיקתו ופרקינן ה"ק לכשיגדיל יבעול ויתן גט:**

מתני' בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא אשה ומת הרי היא פטורה:

גמ' תנינא להא דת"ר סוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום:

מתני' בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת אם לא ידע את

הראשונה משהגדיל השניה או חולצת או מתייבמת והראשונה חולצת ולא מתייבמת:

גמ' ויעשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ותדחה צרה מן הייבום אמר רב לא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ושמואל אמר עשו וכן א"ר יוחנן עשו ויעשו תנאי היא הך תנא דד' אחין גזר משום צרה ואשמועי' בגדול והוא הדין בקטן והאי דקאמר גדול משום דבגדול קאי ומיהו היכא דליכא צרה נמי כדקאמר בשמעתין והאי תנא דהכא לא גזר משום צרה ואשמועינן קטן והוא הדין גדול והאי דקאמר קטן משום דבקטן קאי ונראה דהלכה כר' יוחנן וכתנא דפרק ארבעה אחין דהא רבא מפרש אליביה דקאמר בשמעתין הא דאמרי רבנן זיקת ב' **יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא הני מילי היכא דאיכא צרה** וכו' וכן לעיל בפ' ד' אחין (יבמות דף לב.) אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה.

ח מתני' אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא ב' שערות:

גמ' ורמינהו בן כ' [דף צז.] שנה **שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן כ'** והוא הסריס לא חולץ ולא מייבם הא איתמר עלה אמר ר' יצחק אמר רב והוא שולדו בו סימני סריס אמר רבא **מתני' נמי דייקא דקתני והוא הסריס. וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה** תני ר' חייא בר אבא עד רוב שנותיו:

הדרן עלך האשה קמא

פרק יא

ר"ף לא: **א נושאין על האנוסה ועל המפותה והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:**

גמ' תנינא להא דת"ר אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה והתנן הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה מדרבנן ומתניתין דתנן נושאין לכתחלה לאחר מיתה תנן. מנא ה"מ דמי שאנס אשה מותר לישא בתה דת"ר בכולן נאמרה שכיבה וכאן נאמרה קיחה ואיש כי יקח את אשה ואת אמה דרך ליקוחין אסרה תורה רבא אמר אנס אשה מותר ליקח בתה מהכא ערות בת בתך או בת בנך לא תגלה הא בת בתה ובת בנה **דידה גלי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה וגו' הא כיצד הא באונסין הא בנישואין ואיפוך אנא עריות שאר כתיב בהו בנישואין איכא שאר באונסין ליכא שאר:**

יום קכב

ב מתני' [דף צז:] **הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מייבמין ואפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:**

גמ' בני יודן אמתא אשתחרור שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר אמר ליה הוא אסר ואנא שרינא. מן האב ולא מן האם כ"ע ל"פ דשרי דמשמום דלא ליתי לאחלופי בישראל ליכא למיסר דהכל יודעין דאין אב לעובד כוכבים ומשום שמא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה ליכא למיסר דלא שייך בגיורת קורבה ואשת אחיו **מן האם ולא מן האב כ"ע לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא ואיכא דאמרי דפליג רב אחא בר יעקב אפילו באחין מן האם מאי טעמא גר שנתגייר כקטן** ריי"ף לב. **שנולד דמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק וכיון דלא איפסיקא הלכתא עבדינן לחומרא כרב ששת.** ובאחין מן האם כל העריות האסורות לישראל אסורות להן משום דלא ליתי לאחלופי בישראל בין שנולדו שניהן שלא בקדושה ובין שנולד אחד מהן בקדושה ואם האחד לידתו שלא בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה נוטה דעת ר"י דלא שייך הכא משום לאחלופי כיון דזה הכל בקדושה וזה הכל שלא בקדושה ואחין מן האב כל העריות האסורות לבני נח אסורות להן משום שמא יאמרו וכו' כגון אשת אביו לר' עקיבא דבפ' ד' מיתות (סנהדרין דף נח.) דדריש על כן יעזוב איש את אביו זו אשת אביו. ואחות אביו לר' אליעזר דדריש את אביו זו אחות אביו ואשת אביו לרבי אליעזר ואחות אביו לר' עקיבא שריין דלאו משום שמא יאמרו איכא ולאו משום לאיחלופי איכא ובעל הלכות פסק כר"ע דר' אליעזר שמותי הוא ויש פוסקין כר' אליעזר משום דרבנן דר' מאיר סברי כוותיה בפ' ארבע מיתות שם. ואם נשא אשה ובתה כשהיה עובד כוכבים כונס אחת ומוציא אחת וה"ה אשה ואחותה מן האם או אשה

ובת בתה אבל אשה ובת בנה או אשה ואחותה מן האב אף לכתחלה מותר לכנוס ואע"ג דאחות האב דאמור רבנן יקיים אמרי' בסיפא דלכתחלה לא יכנוס שאני הכא שאין האיסור בא אלא ע"י קידושין ואסור בחמותו דקי"ל כר' ישמעאל דחמותו לאחר מיתת אשתו בשריפה ולא קלשא איסורה וגזרו בגרים כך פסק ר"ח ויש פוסקין כר' עקיבא ואליבא דרבא: **תניא שני אחין תאומים גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מייבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן ולידתן בקדושה הרי הן כישראל לכל דבריהם:**

הדרן עלך נושאין

פרק יב

א [דף קא.] **מצות חליצה בשלשה דיינין ואפילו שלשתן הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשירה באנפליא חליצתה פסולה סנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:**

גמ' ומאחר דאפילו הדיוטות דיינין למה לי הא קמ"ל דבעינן יודעין להקרות כעין דיינין תנינן להא דת"ר מצות חליצה בשלשה שיודעין להקרות ר' יהודה אומר בחמשה [דף קא:] **אמר רבא אמר רב נחמן הלכה מצות חליצה בג' הואיל וסתם לן תנא כוותיה במקום מחלוקת דתנן סמיכת זקנים וערפת עגלה בג' דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בג' ולא פליג ר' יהודה ש"מ הדר ביה אמר רבא צריכי**

ריי"ף לב: דייני למיקבע דוכתא דכתיב **ועלתה יבמתו השערה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בחמשה כמאן כרבי יהודה והא הדר ביה לפרסומי מלתא אמר רב כהנא הוה קאמינא קמיה דרב יהודה א"ל סק ותיב אזירזא דקני למלוי חמשה לפרסומי מלתא רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה** א"ל סק ותיב אזירזא דקני למלויי **לפרסומי מלתא א"ל תנינא בישראל בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים ואנא גר אנא א"ל לפרסומי מלתא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מרענא שטרא אפומיה:**

ב אמר רבא גר דן את חבירו דבר תורה דכתיב שום [דף קב.] **תשים עליך מלך עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל ולענין חליצה עד שיהיו אביו ואמו מישראל.** פרש"י הא דאין גר דן ישראל היינו דיני נפשות אבל דיני ממונות דן ולא נהירא כיון דדריש ליה מקרא דמקרב אחיך בדיני נפשות איירי הא ממעטין גר מונשאו אתך בדומין לך בסנהדרין דף לו: ובקידושין דף עו: אלא בדיני ממונות איירי והא דאמרי' בפ' אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לו:)הכל כשרין לדון וקאמרי' בגמ' הכל לאיתויי מאי לאתויי גר לדון את גר חברו קאמר ותימה א"כ הא דא"ל **רב שמואל בר יהודה תנינא בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים** למה לי קרא לענין חליצה למעוטי גרים כיון דאפילו לשאר דינין פסול כשאין אמו מישראל ורב שמואל בר יהודה גר הוה מדקאמר ואנא גר אנא וי"ל דאיצטריך לפוסלו אפילו לחליצה של גרים שהיתה הורתן ולידתן בקדושה אי נמי אי קבילי עלייהו היה כשר לדיני ממונות ולחליצה לא מהניא קבלה א"נ לדין של ישראל כשר לדון בלא כפייה דלא שייך שימה ודבר של שררה אלא בכפייה כי ההיא דלעיל בפ' החולץ (יבמות דף מה:) רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דכתיב שום תשים עליך מלך כל שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה אלמא לא בעינן מקרב אחיך אלא במילי דשררא וכפייה וכן עיקר וכן משמע בההיא דסנהדרין הכל כשרין לדון לאתויי גר דמשמע בסתמא אפילו לדון ישראל וניחא נמי הא דאיצטריך למיפסליה לחליצה:

ג חלצה במנעל חליצתה כשירה אמר רבא אמר רב כהנא אמר רב אסי אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העולם בסנדל. ומנעל לכתחלה מ"ט לא גזרה משום מנעל מרופט והא דתניא בשבת ס"פ תולין (שבת דף קמא.)לא תצא אשה במנעל המרופט ולא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשירה התם איירי שאינו מרופט כל כך דעדיין יכול להלוך בו והאידנא אין סנדל מצוי בינינו לכך נהגו לחלוץ במנעל לכתחלה וה"ג בירושל' ה"א תניא א"ר יוסי מעשה שהלכתי לנציבין וראיתי שם זקן אחד נומיתי לו בקי לך ר' יהודה בן בתירה מימיך אמר לי שולחני הייתי בעירו ועל שולחני היה תדיר נומיתי לו ראית חולץ מימיך במה

היה חולץ במנעל או בסנדל אמר לי וכי יש סנדל במקומנו:

ד אמר רב אי לאו דחזיתיה לחביבי דחלץ בסנדלא דאית ליה שנוצי אנא לא הוה חליצנא אלא בסנדלא דטייעא משום דמיהדק טפי והא דידן אע"ג דאית ביה חומרתא קטרינן ביה מיתנא כי היכי דתיהוי חליצה מעלייתא. ירושלמי ה"א רבי זעירא מחוי לרבי בא כיצד הוא עושה קושרו כדי שיכול להלוך בו מאליו אמר רבי חנינא בריה דר' הילל עונבו כדי שיהא יכול להתירו באחת מידיו כיצד הוא עושה מתירו בימין ותופשתו בשמאל ושומטת עקב בימין וגוררתו בשמאל כדי שתהא חליצה והתרה בימין. רבא אמר עיקר החליצה התרת רצועות ונהגו האידנא לקושרו בקשר גמור דקי"ל שבת קיג: דעניבה לאו קשירה היא לענין שבת ובגמרא דידן לא אשכחן שצריך התרה ביד ימנית דלא אשכחן שמצריך ימין אלא ברגל ולקמן (יבמות דף קה.) אמרי' נמי דגדמת חולצת בשיניה ומיהו נהגו העולם כן ע"פ הירושלמי. **אמר רב הונא אמר רב התרת יבמה לשוק בשמיטת רוב העקב מיתיבי התיר רצועת מנעל וסנדל או ששמט רוב הרגל חליצתה פסולה טעמא דשמט הוא הא שמטה היא חליצתה כשירה רוב הרגל אין רוב העקב לא היינו רוב הרגל היינו רוב העקב ואמאי קרי ליה רוב הרגל דרוב חילא דכרעא עליה דחיס מסייע ליה לרבי ינאי דא"ר ינאי בין שהתיר הוא ושמטה היא בין** שהתירה היא ושמט הוא חליצה **פסולה עד שתתיר היא ותשמט היא וכן הלכה.** איבעיא להו קרעתהו שרפתו מהו גלויי כרעא בעינן והא איכא או דילמא חליצה בעינן וליכא תיקו. בעא מיניה רבי נחמיה מרבה שני מנעלים זה על גב זה וקרעיתיה לעילאי ושלפתיה לתתאי וקאי עילאי מאי חליצה בעינן והא איכא או דלמא גלויי כרעא בעינן וליכא ולא איפשיטא אבל אם חלצה שניהן כשירה ואין בו משום מעל דמעל:

ה [דף קב:] **אמר רב יהודה אמר רב יבמה שגדלה בין האחין מותרת לינשא** לא' מהן ואין חוששין שמא חלצה נעלו של **אחד מהן טעמא דלא חזינן הא חזינא חיישינן שמא כוונה אע"ג דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוון היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחד ה"מ למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלא:** רי"ף לג.

ו אמר רב יהודה אמר שמואל סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו שנאמר ואנעלך תחש פרש"י בלשון א' שיש תחתיו בגד כמו שנותנין לבד בתוך המנעל בימות החורף ולא נהירא לי דלא גרע מסנדל של עץ דקתני מתניתין דחליצתה כשירה ואוקמא אבוה דשמואל במחופה עור ודברי הכל ואביי נמי אוקי הך ברייתא דקב הקיטע כרבנן ובמחופה עור ונראה כלשון שני שפירש שתפרו במשיחה כעין שלנו דבעינן כוליה עור. **גם** נראה דאין חולצין בו לכתחילה קאמר דדרשא דתחת אסמכתא בעלמא היא אי הכי אימא תחש אין מידי אחרינא לא נעל נעל ריבה אי הכי אפילו בפשתן נמי א"כ תחש מאי אהני ליה. ור"ת ז"ל כתב דצריך שיהא מנעל מעור בהמה טהורה דמתחש גמרינן ואמרינן בבמה מדליקין דף כח. דתחש טהור היה ונראה דאין להקפיד דנעל נעל ריבה ולא ממעטינן מתחש אלא מה שאינו מעור מדקאמר אפילו בפשתן נמי א"כ תחש מאי אהני: **בעא מיניה ר"א מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו א"ל מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו** של שער נמי א"ל **ההוא קורקא מיקרי. הא דתנן באנפיליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפיליא של בגד אבל באנפיליא של עור חליצתה כשירה תניא** חלצה בסמיכת הרגלים באנפיליא של עור החולצת מן הגדול **בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשירה** ואע"ג דכתיב בקרא ועמד ואמר אין עמידה מעכבת מדלא כתב ויעמוד ויאמר אבל ועמד ואמר סיפור דברים בעלמא הוא והכי מפרש במועד קטן דף כא. גבי מנין לקריעה שהוא מעומד אע"ג דמועמדו שני האנשים דרשי' מיניה בשבועות דף ל.דבעינן עמידה היינו לפי שאין כתוב שם המעשה שיעשה אח"כ אבל כאן שכתוב אח"כ המעשה שיעשה אינו אלא סיפור דברים בעלמא כמו עמדו וקדשו עמדה ונישאת והא דדריש בספרי ועמד ואמר אין דברים הללו אמורין אלא בעמידה אסמכתא בעלמא היא ולכתחלה בעינן עמידה משום דדמיא לגמר דין כדאמרינן לקמן (יבמות דף קד.):

ז [דף קג.] **אמר** אמימר **האי מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה** כדי שיהא ניכר שטורחת לחלוץ מנעל דלפעמים מנעל של בית דין גדול ממדת רגלו ונראה כיוצא מאליו אם לא שידחוק רגלו בקרקע מעט

אמר אמימר האי מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה לא חליץ פי' שרגלו הפוך ודורס בעליונו של רגל פי' רש"י ואע"ג דתנן מן הארכובה ולמטה כשירה התם הוא דכי נחתך רגלו קם ליה שוקו במקום רגלו ורחמנא אמר מעל רגלו דהיינו שוקו אבל האי לאו רגלו הוא. ור"ח פירש בשם גאון דכיון דמסגי אלוחתא לא יכול למיתריץ כרעיה דעל גביה הוא לתחת ולתחת דידיה הוא לעיל וכיון דאיתיה לכרעיה ולא תריצא הוה ליה כמו שאינו ראוי לבילה שבילה מעכבת בו אבל היכא דהוה תריץ כרעיה מעיקרא ואי לא פסיקא היה יכול למיתרציה אע"ג דאיפסיק חליץ למטה מן הארכובה דהוי ראוי לבילה שאין בילה מעכבת בו לכל אלו הפירושים משמע דקיטע חליץ אבל בירושלמי לא משמע כך דאמרי' בירושלמי אמתני' דמן הארכובה ולמטה כיני מתני' בקושר מן הארכובה ולמטה כשירה מן הארכובה ולמעלה פסולה ומשמע דלא איירי בקיטע אלא במי שרגלו שלם וקשר את הרצועות מן הארכובה ולמעלה ואי משום דתני בברייתא בקב הקיטע איכא לפרש דיהיב לאחרינא וחליץ כדאמר בסמוכות הרגלים והא דלא מיהדר ליה וליטעמיך בקב הקיטע וכי חליץ ביה איהו בכמה מקומות בהש"ס מצי למימר וליטעמיך ולא קאמר והא דפריך רגלים פרט לבעלי קבין הכי קאמר כיון דשוק לא מיקרי רגל א"כ למטה מן הארכובה לא קרינן ביה וחלצה נעלו מעל רגלו. וכן פירש רבינו ניסים ז"ל במגילת סתרים וכן דעת רב אלפס ז"ל. ומיהו תימה הוא לומר לפסול לחליצה אם נקשרו רצועות הסנדל מן הארכובה ולמעלה דמאי נפקא מינה היכן דנתקשרו הרצועות רק שחלצה נעלו מעל רגלו והא דקאמר בירושלמי דעיקר חליצה התרת רצועות נראה שהסנדל שלהם לא היה יכול לעמוד ברגל בלא קשירה וכן משמע מתוך לשון הירושלמי דאמר קושרו עד שיכול להלוך בו אלמא דעיקר הקשירה כדי שיעמוד על רגלו ויכול להלוך בו וכיון שאינו יכול לעמוד ברגל בלא קשירה אם התיר הרצועות הוה ליה כאילו שמט הסנדל כיון דסופו ליפול מעצמו וכן אם קשרו למעלה מן הארכובה שעיקר עמידת הסנדל ע"י הקשירה ולא קרינן ביה וחלצה נעלו מעל רגלו אבל מנעל שיכול לעמוד ברגל להלוך בו בלא קשירה לא ידענא למה תפסול החליצה אם קשר למעלה מן הארכובה או אפילו אם חולץ בלא קשירה שלא נרמז קשירה בתורה ולא נאמרה הלכה למשה מסיני. והא דקאמר בירושלמי כיני מתני' בקושר מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה לא בא למעוטי קיטע אלא לאשמועינן דבעינן שתהא אף **הקשירה מן הארכובה ולמטה** ובסנדל שלהם שאינו יכול לעמוד ברגל בלא קשירה אי נמי בקיטע איירי ואתא לאשמועינן דבעינן שישאר כל כך בשוקו שיוכל להכניס הסנדל בשוקו ולהוציאו למטה מן הארכובה אבל אם נחתך שוקו בסמוך לארכובה שאינו יכול לקשור הסנדל אלא בשוקו למעלה מן הארכובה פסולה. כתב רב אלפס ז"ל **איכא מאן דאמר לית הלכתא כדאמימר מדקאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל דאיהו לא סבירא ליה ועוד דהא תנן** מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה מן הארכובה **ולמטה חליצתה כשרה ואנן לא סבירא לן הכי דאי** איתא להאי סברא הוה אמימר פליג אמתני' והוה ליה לגמרא לאותביה לאמימר ממתני' ומדלא מותיב ליה מיניה שמע **מינה דמתני' טעמא לחוד ודאמימר טעמא** רי"ף לג: **לחוד דסבירא ליה לאמימר** דבעי לתרוצי לרגליה אארעא **וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה אארעא והאי דמסגי אלוחתיה דכרעיה לא מצי לתרוצי כרעיה על ארעא הלכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות** רגלו מן הארכובה למטה וגרס **נמי התם עיקר חליצה התרת רצועה וכיון שהתירתה מעל שוקו מקום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא הלכך לא קשיא** לאמימר דמתני' טעמא לחוד ודאמימר טעמא **לחוד והא דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא סבירא ליה הוה אמר בהדיא לית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצינן למידחי שמעתתא דאמימר בכי האי מלתא קלישתא הלכך איתא לדאמימר.** והראב"ד ז"ל כתב על מה שאמר רב אלפס ז"ל דהני תרי מימרי דאמימר חד טעמא נינהי דהאי דמסגי אלוחתא דכרעיה והא דצריך למדחסיה לכרעיה חד טעמא וכתב הוא הני תרתי שמעתתא דאמימר לאו חדא טעמא נינהו דהא דאמר צריך למדחסיה לכרעיה אארעא אי לא דחיס לא מיפסלא חליצה בכך והא דקאמר האי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא חליץ אי חליץ

חליצתה פסולה וטעמא דמלתא משום דגב הרגל הוא שנקרא רגל והתחתון כף הרגל ווה שרגליו הפוכות וכף רגלו למעלה נמצאת נעלו נחלצה מעל כף רגלו ולא מעל רגלו וגם כשהוא חולץ נעלו חולץ למטה מרגלו והתורה אמרה נעלו מעל רגלו ותרתי שמעתא דאמימר הלכתא נינהו עכ"ל. והרמב"ן ז"ל השיב על דבריו לקיים דברי רב אלפס ז"ל וכתב לפסול בשתיהן ונראין דברי הראב"ד דלא קאמר אמימר אלא צריך למידחסיה לכרעיה וטעמא כדפרישית לעיל ובדיעבד לא נפסלה החליצה כיון שעשתה התרה ושמיטת עקב אבל מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה קאמר לא חליץ משמע דלא הוי בר חליצה כלל משום דלא מיקרי רגל דמן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה משום דלא איקרי רגל והא דכתיב **ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו** פירש שלא גילח שער הערוה לישנא מעליא:

ח ויש לדקדק מכאן דמותר לגלח שער מבית הערוה וכן משמע בנזיר בפ' שני נזירים (נזיר ד' נח:) דקאמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה הא בתער והא במספרים ותער דקאמר רב כעין תער אלמא דמותר לגלח במספרים כעין תער וקשה מהא דאמר התם בשילהי ההיא שמעתתא דף נט. בעי מיניה רב מרב חייא מהו לגלח אמר ליה אסור והא קא גדיל גבול יש לו אלמא דרבי חייא אסיר אפילו במספרים ותימה לומר דרב לא קבלה מר' חייא. ופר"ת ז"ל דהא דבעא רב מר' חייא היינו בתער אבל במספרים שרי והא דקאמר והא קא גדיל הכי פי' והלא אין זה דומה לשמלת אשה דאינו עושה כדי לייפות אלא להציל מן הצער שהוא גדול יותר מדאי ואפילו בתער הוה לן למישרי ומשני גבול יש לו ואינו מצטער. ומתוך גירסת בעל הלכות משמע דרב לא שרי אלא בשאר הגוף אבל בית השחי ובית הערוה אפי' במספרים אסור דגרסי' הכי אמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה ה"ז לוקה כי קאמר רב בשאר איברים ושאר איברים מי שרי והא תניא העברת שער אינה מד"ת אלא מד"ס כי קאמר רב במספרים כי תניא ההיא בתער והא רב בתער קאמר מאי תער כעין תער. והא דמשמע ממפיבושת דשרי לגלח היינו במספרים דאינו אסור אלא מדרבנן ואותה שעה עדיין לא נאסר ונראה דגרסת בעל הלכות אינה חולקת על גירסת הספרים שלנו דלמאי דמסיק הא בתער והא במספרים הדר ביה משינויא קמא דשני כי קאמר רב בשאר איברים. ובה"ג שהובאו מאספמיא היה כתוב אלא הא בתער הא במספרים ומיהו הא ודאי צ"ל לפי גירסא זו דשאר איברים נמי אסורין בתער כמו בית השחי מדהדר ביה משינויא דשני ע"י קושיא דהעברת שער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים דמשמע ליה דאיירי בכל איברים שבגוף אבל במספרים תרוייהו שרו. ובנזיר משמע שהיו נוהגין בו איסור דאמרי' בפ' שני נזירים (נזיר דף נט.) ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דר' אמי איגלאי בית השחי חזייה דלא מגלח אמר להו ר' אמי שבקוהו דמן חברייא הוא ובתשובת הגאונים כתוב דבית השחי ובית הערוה אם מגלח מראשו ועד רגליו מותר ואם לאו אסור דכיון דמגלח כל גופו אין זה ייפוי דאדרבה ניוול הוא אלא על שם רפואה הוא מגלח:

יום קכג

ט מתני' חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו בקטן החופה רוב רגלו חליצתה כשירה חלצה בלילה חליצתה כשרה ר"א פוסל חלצה בשמאל חליצתה פסולה ור' אלעזר מכשיר:

גמ' [דף קג:] **ת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין** ת"ל נעל מכ"מ א"כ מה ת"ל נעלו **נעל הראוי לו פרט לגדול שאין יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב. אביי הוה יתיב קמיה דרב יוסף אתאי ההיא יבמה לחלוץ א"ל הב ליה סנדלך יהיב ליה דשמאלא** א"ל אימור דאמור רבנן דיעבד לכתחלה מי אמור א"ל **אי הכי בסנדל שאינו שלו נמי אימור דאמור רבנן** בדיעבד לכתחלה מי אמור א"ל **הכי קאמינא לך הב ליה ואקנייה ניהליה וכן הלכה. בסנדל של עץ חליצתה כשירה ודווקא במחופה עור אבל שאינו מחופה עור אפילו** דיעבד נמי לא רבא בר חייא חטספאה [דף קד.] **עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעבד כיחידאה דתניא א"ר ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את ר' ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק ביחידי ובלילה למימרא דלית הלכתא כוותיה.** חלצה בלילה כשרה

ורבי אליעזר פוסל ומסקינן דבהא פליגי מר סבר חליצה כתחילת דין דמיא ומר סבר כגמר דין דמיא:

י מכאן משמע שאם דנין תחלת דין בלילה הדין בטל וכן משמע ב"ב דף קיד. גבי שלשה שנכנסו לבקר את החולה בלילה כותבין ואין עושין דין ואין יכולין לדון ע"פ ראייתם אפי' בדיעבד והא דגרס בירושלמי פרק אחד דיני ממונות ה"ו מניין שדנין ביום וגומרין בלילה שנא' ושפטו את העם בכל עת אית קרא לשעבר אמר שמואל בר רב יצחק כיני מתני' מניין שאם טעו ודנו בלילה שדינן דין אמרין הדא אמירה כלומר זה יכול להיות על כרחך גירסת משובשת היא דאדרשה קמייחא לא שייך למיפרך אית קרא לשעבר דהא קאמרין לכתחלה גומרין בלילה אלא כך יש להפך ולסרס הגירסא מניין שאם טעו ודנו בלילה שדינן דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת ופריך אית קרא לשעבר ושפטו לכתחלה משמע ואת דרשת ליה בדיעבד אמר שמואל בר יצחק כיני מתניתין מניין שדנין ביום וגומרין בלילה ת"ל ושפטו את העם בכל עת:

ריי"ף לד. **יא מתני' חלצה ורקקה ולא קראה חליצתה כשירה קראה ורקקה ולא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה ר' אליעזר אומר חליצתה פסולה ר' עקיבא אומר חליצתה כשירה** א"ר אליעזר **ככה יעשה** [דף קד:] **דבר שהוא מעשה מעכב** א"ל ר"ע ככה יעשה לאיש כל **שהוא מעשה באיש:**

גמ' שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ. מכלל דמפסלה מאחין קשיא לי כיון דאמר יבמה שרקקה תחלוץ אמאי הדחיקו הנך אמוראי לקמן (יבמות דף קו.) להטעותו ר' חייא בר אבא ואביי ורב פפא דאמרו ליה חלוץ לה ובכך אתה כונסה ואח"כ כפוהו לעשות חליצה מעליא וכן ר' יוחנן ורב פפא דאמרו ליה חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז כיון שעמדו היבם והיבמה לפניהם יאמרו לה שתרוק בפנינו ונפסלה לו ואח"כ יכפוהו לחלוץ ואי לית להו להנהו אמוראי הא דשלחו לאבוה דשמואל א"כ לאו דהלכתא היא ורב אלפס הביאה לפסק הלכה. ונראה לי דשפיר אית להו להנהו אמוראי והא דלא אמרו לה לרוק בפנינו משום דלא מהניא רקיקה הכא ליפסל כדאמרי' לעיל (יבמות דף קב:) **יבמה שגדלה בין האחין מותרת לינשא לאחד מהן ואין חוששין שמא חלצה** סנדל לאחד מהן ופריך טעמא דלא חזינא הא חזינא חיישינן שמא כיוונה והא תניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא כו' חליצה פסולה עד שיתכוונו שניהם ומסיק דכי חזינא חיישינן שמא כיוונו אלמא אף חליצת סנדל לא מהניא לפסול בלא כוונה כ"ש רקיקה והני עובדי דלקמן דידעי ביה שלא היה רוצה לחלוץ רקיקה לא פסלה כי ידוע היה שלא כוון. [דף קה.] **ואיכא דאמרי הכי שלחו ליה יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק בפעם אחרת דכסדרן לא מעכבי דתניא בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי:**

יב שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ שאי אפשר לדם בלא צחצוחי הרוק ודוקא במוצצת אבל בשותת **לא וגדמת חולצת בשיניה דלא כתיב וחלצה** ביד ואני כתבתי כדפירשתי דהנהו דבי מדרשא דאמרי מי כתיב וירקה רוק סברי דאפי' שותת דלא בעי צחצוחי הרוק וכן כתב הראב"ד ז"ל דטעמא דמסתבר הוא דהא רוק לא כתיבא באורייתא וגבי זב נמי דכתיב וכי ירוק הזב אי לא דכתיב זובו טמא ה"א דם היוצא מפיו טמא וכתב דלא פליגי אהדדי ההוא דלעיל דלא בעי לצחצוחי הרוק כשרקקה במקום חליצה דסגי ליה בהכי והך ברייתא דבעי צחצוחי הרוק כשרקקה שלא במקום חליצה דלפוסלה מן היבום אי איכא צחצוחי הרוק הוא דפסלה דגזרינן משום רקיקה דבתר חליצה אבל לית בה צחצוחי הרוק לא גזרינן:

יג מתני' החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה ובירושל' ה"ה גרס חליצתה כשירה וכן כתב רב אלפס ז"ל:

גמ' החרש שנחלץ וכו' **אמרי דבי ר' ינאי לפי שאינם בואמר ואמרה ומתניתין דקתני חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה בדיכילא למיקרי כדר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה** [דף קה:] **אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים אין חליצת קטן כלום אפי' לגבי אחין לא פסלה** ומתייבמת להם. **קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל וכו' אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ דאמר מקשינן אשה לאיש אבל חכמים אומרים איש כתיב בפרשה אבל אשה בין** ריי"ף לד: **גדולה בין קטנה רבא אמר עד שתגיע לעונת נדרים**

והלכתא עד שתביא שתי שערות:

יד מתני' חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול חליצה פסולה ר"ש ור' יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורין בא מעשה לפני ר"ע והכשיר:

גמ' אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג ואף אם בדיעבד עבוד חליצה בתרי פסולה אלא שלשה בעינן ויוסיפו עליהן עוד שנים לפרסומי מלתא:

טו [דף קו.] **ת"ר חליצה מוטעת כשירה ואיזה היא חליצה מוטעת א"ר שמעון בן לקיש שאומרים לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה אמר לו ר' יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה** עד שיתכוונו שניהם ואת אמרת חליצה **כשירה אלא היכי דמי חליצה מוטעת שהיא כשירה כגון שאמרו לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז** ואפילו אם התנה בתנאי אם תתני לי מאתים זו. תהיה החליצה כשירה ואם לא תתני לי לא תהיה חליצה אפ"ה התנאי בטל והחליצה כשירה אפילו לא נתרצה דמן הדין אין כח בשום תנאי לבטל המעשה ואפילו לא נתקיים התנאי ראוי המעשה להיות קיים אלא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן הלכך בעינן דוקא כי התם שיוכל המעשה להתקיים על ידי שליח שציוה משה ליהושע אם יקיימו התנאי שיתנו להם ארץ הגלעד אבל חליצה דאי אפשר ע"י שליח דבעינן וחלצה נעלו מעל רגלו אע"פ שלא נתקיים התנאי המעשה קיים. **תניא נמי הכי חליצה מוטעת כשירה** ואיזו היא חליצה מוטעת שאמרו **לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאינו הגון לה ואמרו לו חלוץ לה ותתן לך מאתים זוז ובא מעשה לפני ר' חייא והכשיר. ההיא איתתא דאתאי לקמיה דר' חייא בר אבא דהות כעורה ובעי יבם ליבומי ולמיכלייא לממונה אמר לה בתי לא ניחא לך א"ל לא א"ל חלוץ לה ובכך אתה כונסה לבתר דחליץ לה אמר ליה השתא מינך איפסלה זיל חלוץ חליצה מעליא כי היכי דתשתרי לעלמא.** בת חמוה דרב פפא נפלה לפני יבם שאינו הגון לה אתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל אמור ליה חלוץ ע"מ שתתן לך מאתים זוז לבתר דחליץ לה אמר ליה זיל הב ליה פרש"י זיל הב ליה דהא קבילת עלה ואע"ג דחליצה בהכי לא מיפסלה מיהו מיחייב לקיומי תנאיה מדינא כשאר שכירות דעלמא ולהכי פי' מטעם שכירות ולא משום תנאי שהתנה מתחלה ליתן לו משום דכל האומר על מנת אין מחייבין אותו לקיים התנאי משום דהאומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי אם ירצה לקיים התנאי יתקיים המעשה מעכשיו ואם ירצה לא יקיים התנאי ויתבטל המעשה למפרע ולעולם אין מחייבין את הזוכה לקיים התנאי כדי שיתקיים לו המעשה שהרי הנותן גט לאשתו ע"מ שתתן לו מאתים זוז אם לא רצתה ליתן אין מחייבין אותה ליתן אלא הגט תלוי ועומד אם תתן יהא גט ואם לא תתן לא יהא גט וראיה לדבר מדאבעיא לן בפרק מי שאחזו (גיטין דף עד:) הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז אי נתינה בעל כרחו הויא נתינה או לא ואם איתא דגיטא הויא לאלתר ואיהי דמחייבא למיתב ליה מאתים זוז פשיטא דנתינה בעל כרחו הוי נתינה כדמוכח בבבא מציעא דף עז: גבי פרעיה זוזא זוזא דפרעון הוי ועוד מאי נ"מ אי הוי נתינה או לא כיון דגיטא לאלתר הוי והמעות הן עליה בחוב אי בעי ליקבל ואי לא בעי לא ליקבל אלא ודאי הגט תלוי ועומד בנתינת המעות ואם היא רוצה שלא יהא גט אינה מחוייבת ליתן לו המעות הלכך בנידון זה משום תנאי לא מיחייבא למיתב לו אלא הכי קאמר ליה כיון דאי אפשר לה לחליצה להתבטל הוה ליה כשכירות בעלמא א"ל משטה אני בך עבדי ליה דכיון דלא הוה ליה הגון לה ולא בעי לה מה שקצבה ליתן לו דמי יתירי כעין אנוסה היא וגם איהו לא פסיד ביה מידי:

טז מי לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו ואמר לו טול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו אלמא מצי א"ל משטה אני בך ונראה דהיינו דוקא כגון הכא ששואל דבר גדול במעשה שאין רגילין ליתן אלא דבר מועט וכן ההיא דהגוזל בתרא דף קטז: גבי הלך להביא כרוב ודורמסקין שאין לו אלא שכרו אבל מעשה שרגילין עליו ליתן דבר גדול אינו יכול לומר משטה אני בך אע"פ שלא הוציא כלום באותו דבר שתובע לו שכר הכל לפי המעשה והתנאי:

יז ת"ר חליצה מוטעת כשירה גט מוטעה פסול גט מעושה כשר חליצה מעושה פסולה ה"ד אי **דאמר רוצה אני אפי' חליצה נמי כשירה אי דלא אמר רוצה אני אפי' בגט נמי לא הכי קאמר חליצה מוטעת**

לעולם כשירה גט מוטעה לעולם פסול חליצה מעושה וגט מעושה זימנין כשר וזימנין פסול ולא קשיא הא דאמר רוצה אני והא דלא אמר רוצה אני דתניא יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא כיצד **כופין אותו עד שיאמר רוצה אני:**

יח אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אע"פ שאין מכירין וממאנין אע"פ שאין מכירין לפיכך אין כותבין גט חליצה אלא א"כ מכירין ואין כותבין גט מיאון אלא א"כ מכירין ולא חיישינן לב"ד ריי"ף לה. **טועין** פירוש שיכתבו ב"ד אחרון בלא הכרה **ורבא דידיה אמר אין חולצין אלא א"כ מכירין ואין ממאנין אלא א"כ מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אף על** שאין מכירין דחיישינן לב"ד טועין והלכה כרבא:

יט מתני' [דף קו:] **מצות חליצה בא הוא ויבמתו לב"ד והן נותנין לו עצה ההוגנת לו שנאמר וקראו לו זקני עירו ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה ובלשון הקודש היו אומרים ונגשה יבמתו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה** לפניו רוק הנראה לדיינין **וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין אותו כשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עכו גמר את כל הפרשה הוחזקו להיות מקרין את כל הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא מצוה בתלמידים רבי יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ כו'. מה היא עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך. גרסי' בפ' ג' דסנהדרין דף לא: והיבמה הולכת אחר היבם להתירה אמר רבי אמי אפי' מטבריא לציפורי שנאמר וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה אמר רבי יהודה מצות חליצה קוראה וקורא חולצת רוקקה וקוראה מאי קמ"ל מתני' היא הא קמ"ל דמצוה הכי ואי אפיך לית לן בה** תנ"ה בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי. **אמר אביי האי מאן דמקרי גט חליצה לא ליקרייה לדידה לא לחודיה אבה יבמי לחודיה דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי בבת אחת ולא ליקרייה לדידיה לא לחודיה חפצתי לקחתה לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי לקחתה בבת אחת רבא אמר אסוקי מלתא היא ולית לן בה רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מצטער ומקרי לה לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר רבא אסוקי מלתא לית לן בה אמר ליה מודה רבא בלא** אבה יבמי פרש"י משום דאיכא לפרושי לא אדלעיל מיניה קאי אבל לא חפצתי תחילת דיבור הוא. וגירסת רב אלפס ז"ל אינה נכונה דמה ענין ר' זירא לכאן מ"מ יש לטעות בפירוש דבריה. **אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצה צריך למכתב הכי ואקרינוה לדידה מן מאן ועד יבמי ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט וכתב לכולה פרשה מתקיף לה מר בר רב אשי והא לא ניתן ליכתב והלכתא כמר זוטרא** דלדבר מצוה שרי הא דקאמר ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה לא ידענא למה דקי"ל גיטין דף ו: שלש כותבין. **אמר אביי רוק שקלטתו הרוח** לא עשתה **ולא כלום הלכך הוא ארוך והיא גוצא קלטתו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גוץ בעינן עד דמטי רוק להדי אפיה והדר אזיל אמר רבא** אכלה תומא וירקה גרגישתא וירקה לא עשאה ולא כלום **מ"ט וירקה מעצמה בעינן** ריי"ף לה: ולא מחמת דבר אחר רב אלפס ז"ל לא הביא הך מלתא דרבא אולי סבירא ליה דלא גרע מרקקה דם ולא דמי להא דהכא אפי' צחצוחי הרוק מעצמה אין כאן אם לא נאמר אי אפשר בלא ליחלוחית רוק ואותו מעט יצא עם רוק זה ונהגו העם למונעה מכל מאכל קודם חליצה: ונקרא שמו בישראל וכו'. **תניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני ר' טרפון ובאת יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל וכו':**

סדור חליצה מצות חליצה בשלשה שיודעים להקרות וקבעי דוכתא שאומר נלך במקום פלוני לחלוץ שם ומוסיפין עליהם עוד שנים אפי' עמי הארצות לפרסומי מלתא וחולצין ביום ולא בלילה בב"ד ישראל ולא בב"ד של גרים וצריכין הדיינין שיכירו שהיא אשת המת ושהוא אחי המת מאביו והכרה זו סגי בקרובים ונשים דגלוי מלתא בעלמא היא וצריכין לידע שהיא בת שנים עשר שנה ויום א' ושהוא בן י"ג שנים ויום אחד ושהביאו שתי שערות והיבמה נבדקת ע"פ נשים ואם רואין שגדלו דדיה ונתמלא זקנו אין צריכין בדיקה

וצריך שישבו הדיינים והיבם והיבמה יעמדו. וראיתי רבותינו שהעמידו היבם אצל כותל או אצל עמוד כי היכי דמצי למידחסיה לכרעיה ואומרים ליבם אם תרצה לייבם יבם ואם אומר שרוצה לחלוץ אומרים לו לבטל מודעי כמו בגט דחליצה מעושה פסולה ונותנין לו ב"ד המנעל שיהא שלו ואחר החליצה יחזור ויתנהו לדיינין והמנעל צריך שיהיו לו שתי רצועות לקושרו בהן על רגלו אע"פ דאית ליה חומרתא כמין קשר עגול ומכניסו בחוט של רצועה וצריך שיהיו כל תפירות המנעל ברצועות ולא בפשתן ונועלו ברגלו וקושרו ברצועה על רגלו בקשר ולא בעניבה וברגלו של ימין ומקרין ליבמה בלשון הקדש **מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי** מלה במלה זו אחר זו רק לא אבה יקרוה בפעם אחת ומקרין **ליבם לא חפצתי לקחתה** והיא מתרת בימינה קשר המנעל ושולפתו מעל רגלו בימינה וזורקת רוק מפיה לפניו ולא תאכל היבמה קודם חליצה וצריכין הדיינין לראות הרוק כשיצא מפיה ומקרין לה **ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל וכל** הנמצאים שם אומרים חלוץ הנעל וכו' ומשרטטין קלף וכותבין לה ביום פלוני בכך וכך לירח פלוני בשנת כך וכך לבריאת עולם למניין שאנו מונין בו במקום פלוני אנחנא דייני דמקצתא חתימי לתחת **במותב תלתא כחדא הוינא וסליקת קדמנא פלוניתא בת פלוני** ואקריבת לקדמנא חד גברא דשמיה פב"פ וכן אמרה לנא פלוניתא דא פב"פ אחוה מאבוה דמיתנא דפלוני בעלי הוא **דהוינא נסיבנא ליה ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ירית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק והדין פלוני אחוהי חזי ליבומי יתי** כען רבנן דייני א"ל **אי צבי לייבומי יתי ייבם ואי לא ליטלע לי קדמיכון רגליה** דימיניה ותישרי סיניה מעל רגליה ותירוק באנפוהי. **ואישתמודעינהי לפלוני דנא דאחוהי דפלוני מאבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יתה יבם ואי לא אטלע לה קדמנא רגלך ימינא ותשרי סינך מעל רגלך ותירוק באנפך ועני ואמר לית אנא צבי ליבומי יתה מיד אקרינוה לפלוניתא דא מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי ואף בהא פלוני אקרינא ליה לא חפצתי לקחתה ואטלע לה רגליה דימינא ושרת סיניה מעל רגליה ורקה באנפוהי רוקה דאיתחזאי לנא מפומה על ארעא ותוב אקרינוה לפלונית דא ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחנא** דיינים וכל דהוו יתבין **קמן ענינא בתריה חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני ומדאיתעביד עובדא דנן קדמנא שרינוה לפלוניתא דא למהך להתנסבא לכל** גבר דתיצבי ואינש לא ימחא בידה מיומא **דנן ולעלם ובעית מיננא פלוניתא דא גיטא דחליצה דנא וכתבנא וחתמנא ויהיבנא לה לזכות ולראיה כדת משה וישראל וחותמין תלתא עליה ולא** בעית לאמתוני בתר חליצתה תלתא ירחי **ושריא לאלתר לאנסובי לכל מאן דבעיא: מצות ייבום מאן דשכיב בלא זרעא ואית ליה אחא** מאבוהי דהוה ליה ישיבה בעולמו כדכתיב **כי ישבו אחים יחדו מיחייב איהו ליבומי לאיתתיה וכדבעי ליבומי ליקדש והדר מייבם דאמר רב מצות יבום מקדש ואח"כ בועל שנאמר ולקחה לו לאשה ויבמה ומקמי הכי הות כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשון והשתא תקינו רבנן משני שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. כתובת יבום יבום פלוני** וכו' **פלוני בר פלוני אתא קדמנא וכן אמר לנא אחא דמאבא שכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ומורית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ושבק ההיא איתתא דשמה פלונית בת פלוני דממתא** פלוני וחזי לי מן אורייתא ליבומי **כדכתיב בספר אורייתא דמשה יבמה יבא עליה וצביאת פלוניתא דא ואיתיבמית לפלוני בר פלוני יבמה בדיל לאוקמי שמיה בישראל כדכתיב והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ודין נדוניא דהנעלת פלונית דא מבית אבוה לבית יבמה כדין וכדין וכתיב לה** פב"פ לפלונית יבמתיה כ"ה זוזי דחזו לה דהוו כתיבו **בכתובתה דכתב לה בעלה קדמאה ואוסיף לה מדיליה כדין וכדין וקביל עליה פלוני דנא אחריות תוספת** כתובה דא עלוהי ועל ירתוהי בתריה מקרקעי **ומטלטלי אפילו מגלימא דעל כתפיה וכו' כדכתיבנן בשטרי כתובות דעלמא:**

הדרן עלך מצות חליצה

פרק יג

א בית שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות וב"ה **אומרים ארוסות ונשואות בש"א בבעל ובה"א בבעל**

וביבם בש"א בפניו ובה"א בפניו ושלא בפניו בש"א בב"ד ובה"א [דף קו.] **בב"ד ושלא בב"ד אמרו בית הלל לב"ש ממאנת והיא קטנה אפי' ד' וה' פעמים אמרו להם ב"ש אין בנות ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותינשא:**

גמ' א"ר הושעיא ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו מ"ט מאמר וביאה דאיהו עביד בה מצי [דף קו:] **עקרא זיקה דרחמנא רמא עלה לא מצי עקרא עולא אמר ממאנת אף לזיקתו ולא בעיא חליצה מ"ט נישואין קמאי קא עקרא איתיביה רבא לעולא כל**

רי"ף לו. **היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואין** קמאי ותתייבם צרתה ומשני צרת הערוה שאני דתני **רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו ה"נ בשעת נפילה נראית כצרת בתו והלכתא כעולא** דרמי בר יחזקאל קאי כוותיה וכן כל אמוראי דלקמן דפליגי במיאנה ביה. **א"ר מיאנה בזה אסורה לאחיו מידי דהוה אבעלת הגט לאו כי איתסר לה לחד איתסר לכולהו ה"נ ל"ש ושמואל אמר מיאנה בזה מותרת בזה ולא דמיא לבעלת הגט בעלת הגט הוא דקא דחי לה הכא איהי** דקא דחיא נפשה דאמרה **לא רעינא בך ולא צבינא בך בך הוא דלא רעינא הא באחוך רעינא והלכתא כשמואל דקאי ר' יוחנן כוותיה דכי אתא רבין א"ר יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחיו: ובה"א בב"ד ושלא בב"ד ע"כ לא קאמרי ב"ה אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן דתנן החליצה והמיאונין** בג' ותנא נמי במיאון בש"א בב"ד ובה"א **בב"ד ושלא בב"ד אלו ואלו מודים שצריך** ג' ר' יוסי בר יהודה ור' אליעזר בר **שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן הלכה כאותו הזוג** פירוש לענין מיאון:

יום קכד

ב מתני' איזהו **קטנה שצריכה למאן כל שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה מיאון ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא**

רי"ף לו: **כמפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:**

גמ' אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא לאתנסבא ליה כיון דקא חזו **דקא נפיש דיבורא אמרי אתי לאיחלופי בגיטין** [דף קח.] **תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלונית בת פלוני באנפנא: ת"ר איזוהי מיאון כל שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי איפשי בקידושין שקדשוני אחי ואמי יתר על כן א"ר יהודה אפילו הושיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי איפשי בפלוני בעלי ה"ז מיאון יתר על כן א"ר יהודה אפי' אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהם ואמרה אי איפשי בפלוני בעלי ה"ז מיאון יתר ע"כ** א"ר יוסי בר' יהודה **אפי' שיגרה בעלה אצל חנווני להביא לו חפץ ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר כל** קטנה שאינה יודעת לשמור קידושיה אין צריכה למאן אר"י **אמר שמואל הלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונישאת משום ר' יהודה בן בתירא אמרו נישואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו נתקדשה מאי ת"ש דתניא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה** ר' יהודה בן בתירא **אומר קידושיה הן הן מיאוניה** והלכה כרבי יהודה בן בתירא ואפילו בנישואין דקמא:

ג תניא ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון ר' יהושע אומר מעשה קטנה כלום בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון והלכה כר' יהושע חדא דהא קי"ל ר' **אליעזר ור' יהושע הלכה כר' יהושע ועוד** דהא רב ושמואל תרוייהו דחו **להא דר' אליעזר וסברי להא דר' יהושע דגרסינן בכתובות** פ' אלמנה ניזונית דף ק: **רב אמר קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה** אבל **יוצאה בגט יש לה כתובה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה על האחין ולא פסלה מן הכהונה** יוצאה בגט פסלה עלהאחין **ופסולה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין ג' חדשים יוצאה בגט צריכה להמתין ג' חדשים מאי קמ"ל תנינא הממאנת באיש**

הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו וכו' צריכה להמתין שלשה חדשים איצטריכא ליה דלא תנן. לימא כתנאי ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום וכו' ר' יהושע אומר מעשה קטנה כלום וכו'. לימא רב דאמר כר' אליעזר ושמואל דאמר כר' יהושע אליבא דר' אליעזר כ"ע לא פליגי כלומר לית הלכתא כוותיה **כי פליגי אליבא דר' יהושע שמואל כר' יהושע ורב אמר ע"כ לא קאמר ר' יהושע אלא מדידה לדידיה אבל מדידיה לדידה לא ושמעינן מינה דבין לרב ובין לשמואל הא דר' אליעזר ליתא תניא נמי דף פט:** מאימתי אדם יורש את אשתו בש"א משתעמוד בקומתה ובה"א **משתכנס לחופה ור' אליעזר אומר משתגדיל ותבעל וקמו להו ב"ש וב"ה בחדא שיטתא דמעשה קטנה כלום ויורשה והוה ליה**

ריי"ף לז. **ר' אליעזר יחיד במקום רבים ותנן נמי בגיטין בפרק הניזקין (גיטין דף נה.) העיד ר' יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאוה אביה ואמה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת** בתרומהואם מתה בעלה יורשה וכן הלכה שמעינן מהנהו כונהו **דקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה.**

ד מתני' הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו ד' קח: זה הכלל גט לאחר [דף קח:] **מיאון אסורה לחזור לו ומיאון אחר גט מותרת לחזור לו הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו:**

גמ' הא מתני' מקשינן סיפא אריש**א דקתני רישא מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונישאת לאחר** ונתארמלה או שנתגרשה אסורה לחזור טעמא דנתארמלה **או נתגרשה אסורה לחזור לו הא מיאנה מותרת לחזור לו אלמא אתא מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וקתני סיפא הממאנת באיש ונישאת לאחר וגרשה לאחר ומיאנה בו** וכו' כל שיוצאה ממנו **בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וא"ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו עולא אמר כגון ששילשה בגיטין דמיחזיא כגדולה ומש"ה לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה ומאן תנא דאמר ר' אלעזר ת"ק ור' ישמעאל בר' יוסי היא דאמר ר' יהודה אמר רב מאי דכתיב מימינו בכסף שתינו בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו הרי שיצאת מן הראשון בגט ומשני במיאון מהו שתחזור לראשון שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ושאלו את ר"ע בבית האסורין ואסר את ר' יהודה בן בתירא בנציבין ואסר א"ר ישמעאל** בר יוסי לא לזה **הוצרכנו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש ברם כך היתה שאלה הרי שהיתה אשת אחי אמו שהיא שניה לו ונשאה אחיו מאביו ומת מהו שתמאן עכשיו** ותעקור נישואין הראשונים ותתייבם **יש מיאון אחר מיתה במקום מצוה או לא שכרו אדם אחד ב' מאות זוז ושאל את ר"ע בבית האסורין ואסר את ר' יהודה בן בתירא בנציבין ואסר פי' אע"ג דקי"ל דיש מיאון לאחר מיחה הכא בשניה לא דהא בתו לא ממאנת לאחר מיתה ותתייבם צרתה משום דרמי בר יחזקאל ה"נ אי שרית להאי שניה למאן אחר מיתה אתי למישרי צרת בתו וסוגיא דשמעתא דמיאון דידיה מבטל גיטא דידיה אבל מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה** דכיון דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אזיל ומשבשה ועביד לה דממאנת **בחבריה ומהדר לה איהו הלכך לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה א"ר יצחק בר אשיאן אמר רב כשם שאסורה לו כך אסורה לאחיו אע"ג דאיהו הוא דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אבל אחיו אינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אפ"ה גזרה אחיו אטו הוא:**

ה מתני' המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם **ור"א אוסר וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם ור"א אוסר קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא** [דף קט.] **יתומה בחיי האב והחזירה אסורה ליבם:**

ריי"ף לז: **גמ' מ"ט דר"א דגזר הני אטו יתומה בחיי האב וקי"ל כרבנן. תניא מודים חכמים לר' אלעזר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב והחזירה שאסורה ליבם מפני שגירושיה גירושין גמורים ואין חזרתה חזרה גמורה בד"א בזמן שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה**

כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה או החזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתייבמת משום ר' אלעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת בעיא מיניה רבא מרב נחמן צרתה מה היא ומסקנא צרתה או חולצת או מתייבמת. תמיה לי למה כתב רב אלפס בעיא זו שהיא אליבא דר' אלעזר דלא כהלכתא ויש הלכות רב אלפס שכתוב בהן **וה"ה לצרתה של יתומה בחיי האב לרבנן** והשיב עליו הראב"ד ז"ל הא מלתא לא מחוורא שפיר משום דלר' אלעזר גופיה הא לא שרינן לצרה אלא משום דהיא גופא גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזירה אבל יתומה בחיי האב בין לרבנן בין לר' אלעזר ערוה היא מן התורה הלכך צרתה נמי צרת ערוה היא ושתיהן חולצות ולא מתייבמות ולכאורה היה נראה כדבריו דהיינו דתנן בפ"ק דף ב: כל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת וה"נ צרתה של ערוה קטנה היא. ומיהו נוכל לקיים דברי רב אלפס ז"ל דשאני ערוה זו שיש לה היתר לעצמה אם גדלה אצלו הלכך לר' אלעזר דגזר אפילו בגדולה דעלמא אטו יתומה בחיי האב שמא יטעה אדם לומר דקידושי קטנה כלום כ"ש דגזר בצרה דידה אבל לרבנן דלא גזרו אפי' בדידה אם גדלה אצלו כ"ש דבצרתה לא גזרו ומתייבמת וכן כתב הרמב"ן ז"ל ופלוגתא היא בירושלמי ה"ח דגרס התם מודים חכמים לר"א בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא יתומה בחיי האב קידושיה וגירושיה תורה חזרתה אינה תורה צרתה מהו רב אמר אסורה ר' יוחנן אמר צרתה אסורה ר"ל אומר צרתה מותרת א"ר אלעזר חזרתי בין על רבנן דהכא בין על רבנן דתמן ולא אשכחית בר נש דכוותיה אלא ר"ל דאמר צרתה מותרת רב המנונא הוה קאי קמיה דרב אחא בר אחוה א"ל צרתה מהו א"ל צרתה מותרת א"ר אבא בר ממל מסתברא כמ"ד צרתה מותרת ותמהתי על מ"ש הראב"ד ז"ל שיתומה בחיי האב חולצת הואיל ואסורא ליה מן התורה אי לאו משום דאיכא מאן דלא ידע בגירושין ואתי למישרי יבמה לשוק וסברא גדולה היא והכי אמר לעיל בפ' החולץ (יבמות דף לו.) דלמא איכא דהוה בחליצה ולא הוי בהכרזה ואתי למישרי חלוצה לכהן. וכן משמע לישנא דמתני' אסורה ליבם ולא קתני מותרת לשוק והכי איתא בתוס' פי"ג ומודים חכמים בקטנה שהשיאה אביה וגירשה והחזירה ומת שחולצת ולא מתייבמת:

ו מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהן הלזו תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה תצא הקטנה משום אחות אשה מת בעלה של גדולה ר' אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ר"ג אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה ר' יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו מוציא אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה:

גמ' אר"י אמר שמואל הלכה כר' אליעזר וכן א"ר אלעזר הלכה כר' אליעזר:

ז [דף קט:] **איתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה גט משני ושמואל אמר צריכה גט משני. ואוקימנא להא דאמר רב** אין **צריכה גט משני כשבעלה הראשון אחר שגדלה אצלו אבל אם לא בעלה אחר שגדלה אצלו צריכה גט משני ושמואל סבר אע"ג דבעלה משגדלה אצלו צריכה גט משני שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל ואותבינן עליה דרב מהא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מאי קידושיה תלויין לאו דכי גדלה גדלי בהדה אע"ג דלא בעל ופריק לה מלתא דקטנה מיתלא תלי וקיימא אי בעל אין ואי לא בעל לא ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא. וחזינן מאן דכתב דהא מלתא ספיקא היא ועבדי בה לחומרא דהא תניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין ואע"ג דשנינן לה אשינויא דחיקא לא סמכינן ואי לא בעל משגדלה ונתקדשה לאחר צריכה גט מזה ומזה והאי סברא סברא מעליא היא דגרסינן בהדיא בפ' יוצא דופן (נדה דף מו.) בענין** ב' שערות של בת **אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו וה"מ דקדיש תוך זמן ובעיל לאחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא. כגון דקידש ובעל תוך זמן אבל קידש תוך זמן ולא בעל אחר זמן לא חיישינן שמא נשרו** אלא בדקינן להאי אי אייתה **שתי שערות אמרינן גדולה היא ולא ממאנת ואי לא אשכחן שתי שערות אמרינן עדיין קטנה היא ותצא במיאון ומשום דנישואי קטנה מדרבנן נינהו והוה לה ספיקא דרבנן ולקולא. ושמעינן מינה דקטנה שלא מיאנה והגדילה אע"פ שלא נבעלה לאחר שגדלה אינה יוצאה במיאון**

רי"ף לח.

אלא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפסי בה קידושי שני וצריכה ממנו גט ומסתברא לן שאם רצה השני לכונסה שמגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא כי האי דגרסינן **בגיטין דף פט: לא מצאו דבר על בוריו מהו אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא גזירה דלמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין והא נמי כיוצא בה ודוקא היכא דלא בא עליה קודם גירושי ראשון אבל בא עליה קודם גירושו ראשון אסורה לתרווייהו וצריכה גט מתרווייהו דהויא לה כאשה שהלכה בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה אבל ממזר לית בה דנישואי דרבנן נינהו ולא נישואי תורה והיכא דבעל לאחר שגדלה קנאה קנין גמור מדאורייתא ואינה צריכה גט משני כרב וליתא לדשמואל דאמר** [דף קי.] **כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל דהא תניא המקדש הקטנה קידושיה תלויין מכל מקום הויא תיובתא דשמואל** והראב"ד ז"ל כתב דליכא שום ספיקא ביה דודאי דוקא בעל לא בעל לא דשינויא דשני רבין בריה דרב נחמן שינויא מעליא דרב ששת גופיה קבל דבריו והודה לו ואמר הוא עדיף ממנו שיודע לתרץ הברייתא לדעתו של רב וסוגיא דגמרא שקיל וטרי אליביה דרבין ועוד הכא מאי ספיקא איכא מי לא מודה רב דבעיא גט מדרבנן ולא נפקא במיאון ודבר ברור הוא דאם לא בעל ונתקדשה לאחר צריכה גט מראשון מדרבנן ומשני מן התורה וכולהו מודו בהא מלתא לבר משמואל ומה שכתב רב אלפס ז"ל אבל אם בא עליה קודם גירושי ראשון אסירא לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו דהויא לה כאשה שהלך בעלה למדינת הים השיב עליו הראב"ד ז"ל כדאי הוא הרב לסמוך על דבריו אף אם הוא יאמר על המותר אסור כמו בכאן אין איסור מחוור ואין לגזור בה משום אשה שהלך בעלה למדינת הים שאם גזרו במקום שיש שם איסור ערוה או איסור לאו דבר תורה ניגזור במקום שאין בו לא איסור ערוה ולא איסור לאו דבר תורה הלכך אם יש מי שמורה בה להתיר נשמע לו והרמב"ן בא לחזק דברי רב אלפס והביא ראיה מכל פסולי גיטין של דבריהם כגון גיטין עט: כתב לשם מלכות שאינה הוגנת היה במזרח וכתב במערב וכן שם פא: כנסה בגט קרח שבכל אלו לא עשתה לא איסור ערוה ולא איסור לאו דבר תורה ואין בהן אלא פסולי תקנות של דבריהם משום שלום מלכות ומשום דמיחזי כשיקרא ואע"פ כן תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה שם פו. ע"ש חוץ מממזר לדברי חכמים ולר' מאיר הולד ממזר כ"ש בזו שיש כאן קידושין שלימים מדבריהם שהיא יוצאה מזה ומזה ואינו ענין לכאן כלום דהתם טבעו חכמים מטבע בגיטין וקנסי כל המשנה מטבע שלהם אבל בנדון זה שאין תקנה לחכמים בדבר זה אלא לפי שבא עליה באיסור יש לקנסו אין לחדש קנס זה מדעתינו אם לא שנמצא שקנסו כיוצא בזה:

ח מתני' מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה פקחת וחרשת ביאת הפקחת פוטרת את החרשת ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת גדולה וקטנה ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה:

גמ' וכן שתי חרשות וחרשת בת חליצה היא והא תנן חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אמר רב גידל אמר רב כי קתני וכן שתי חרשות אביאה אבל חרשת ודאי לאו בת חליצה היא: [דף קי:] **קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה כיצד התרתן אמר רב חסדא אמר רב כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל** רי"ף לח: **ותחלוץ ולרבי אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ומיבם** לחרשת וכן הלכה כתב הראב"ד ז"ל גם זו אינה מחוורת דלא אמר רבי אליעזר מלמדין אותה למאן אלא כדי לקיים בחברתה מצות יבום דאורייתא אבל הכא יבום דחרשת דרבנן הוא והא קיים לה בביאה ראשונה הלכך אין מלמדין אותה למאן מטעמא דאמרינן לעיל (יבמות דף קט.) ובנוסחא דילן לא גרסינן בדברי רבי אליעזר בכולן מלמדין את הקטנה למאן ורבי אליעזר אבתרייתא בלחוד קאי דאיכא גדולה וקטנה וסוגיא דשמעתין נמי הכי משמע דקאמר ואי אשמועינן בהא משום דגדולה רמי קמיה מעיקרא וכו' עכ"ל והרמב"ן ז"ל כתב למה לא תמאן הא טעמיה דבר קפרא משום דלמא גדלה ומיחרטא בה וזו יוצאה על כל פנים למה תתעגן עד שתגדיל ותחלוץ ותיפסל מן הכהונה שופך מי בורו ואחרים צריכין לו ותאסר חרשת על בעלה שכנסה בהיתר ועד כאן לא הוצרכו

לומר בגמ' ואי אשמועינן אלא בסיפא דמתני' דבא על הקטנה **וחזר ובא על הגדולה** דאקיים מצות ייבום והוא פוסלן על עצמו בפשיעה לפיכך היה ראוי שלא לחזור ולהתיר לו כלום וכן ברישא משום דגדולה לא רמיא קמיה דמעיקרא כאחות אשה דמיא ומוטב שתצא משתתייבם אבל הכא שאין תקנה אלא להוציא שתיהן למה לא ילמדוהו למאן לתקנתה ולתקנת חברתה וכ"ש שנמצא בנוסחאות בכולן מלמדין את הקטנה והכי איתא בתוספתא ונראין דבריו:

מתני' [דף קיא.] **מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ובא יבם על הראשונה וחזר ובא על השניה או שבא אחיו על השניה לא פסל את הראשונה וכן שתי חרשות קטנה** וחרשת **בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא** [דף קיא:] **פסל את** הקטנה בא יבם **על החרשת וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת ר"א אומר בכולן מלמדין את הקטנה שתמאן בו:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר וכן אמר רבי אלעזר הלכה כר"א:

ט מתני' יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו:

יום קכה

י היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר ל' יום מבקשין הימנו שיחלוץ לה **ובזמן שהוא מודה אפי' לאחר יב"ח כופין אותו שיחלוץ לה הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה ואם נתכוונה לכך אפי' בחיי בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה:**

גמ' [דף קיב.] **ועד שכופין אותו לחלוץ נכפנו ליבם אמר רב כשגיטה** יוצאה מתחת ידה ואח"כ יבמה שעל ידי הגט פסלה על עצמו וצריכה גט וחליצה **תניא יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי בין שהוא אומר בעלתי בין שהוא אומר לא בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשין ממנו שיחלוץ לה היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי הרי זו יוצאה בגט הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אע"פ שחזר ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה הנהו שניהם מודים דאתו לקמיה דרבא אמר לה רבא חלוצו לה ושרו לה תיגרא לאלתר א"ל רב שרביא לרבא והתניא צריכה גט וחליצה א"ל אי תניא תניא. בעא מיניה הון בריה דרב נחמן מרב נחמן צרתה מהו** א"ל וכי בשביל שאנו כופין ומבקשין נאסור צרתה פרש"י **וכי מפני שאנו כופין** בתוך ל' יום ומבקשין לאחר שלשים נאסור צרתה דכיון דנסתרה עמו הרי היא בחזקת בעולה מיד והותרה מיד משמע מתוך פירושו אע"פ שהיא אומרת לא נבעלתי וגם הוא אומר לא בעלתי לא מהימנה לאסור הצרה מדפירש שאחר שנסתרה הרי היא בחזקת בעולה מיד והותרה צרה ודוקא לגבי דידה אהני דיבורא דשויתא לנפשה חתיכה דאיסורא אבל לא לגבי צרה וכן משמע בירושלמי ה"ט דגרסי' התם ר' ירמיה בעי מהו שיהא נאמן על דעתיה דר"מ העמדתי על עצמו ל' יום לעשות הולד שתוקי נשמעינן מן הדא היבמה שאמרה בתוך ל' יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר ל' **מבקשין ממנו שיחלוץ לה וא"ר אלעזר** דר"מ היא וא"ר אלעזר ל"ש אלא אצלה אבל צרתה לא וכמה דאיתמר תמן לא כל הימנו לחוב לצרתה אף הכא לא כל הימנו לחוב לבנה ונראה לי לדקדק מתוך פרש"י דאם אמר בתוך ל' יום לא בעלתי דהצרה אסורה שהרי פי' שהוא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי דיוצאה בגט דלאחר ל' איירי ולכך לא בעיא חליצה דהיא נאמנת דכולי האי לא מוקי אנפשיה אבל תוך ל' דהוא נאמן ובעיא חליצה ומדנאמן לאוסרה אע"פ שהיא מכחישתו כ"ש שהוא נאמן לאסור הצרה והירושלמי מייתי ראיה ממתני' דבתוך ל' יום כשהיא אומרת לא נבעלתי והוא אומר בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה דהיא מהימנה תוך ל' ומדקאמר ר' אליעזר דלא מהימנה אצרתה דלא כל הימנה לחוב לצרתה אפילו בתוך ל' כיון דהוא אומר שבעל ה"ה נמי לעשות הולד שתוקי והוא אומר שלא בעל והאשה אומרת שבעל לא כל הימנה לחיב לבנה דהא דקאמר ר"מ דתלתין יום מוקי איניש אנפשיה ה"מ לטעון טענת בתולים להפסידה כתובה להחזיק ממון שבידו אבל לפסול את בנה לאו כל כמיניה ומה שפרש"י דכיון שנסתרה הרי היא בחזקת בעולה אכופין בתוך ל' ומבקשין אחר ל' קאי דמיירי כשהוא אומר בעלתי ואהא קאמר שהיא נאמנת לשוויא נפשה חתיכה דאיסורא אבל לא אצרה אבל לאחר ל' אפילו שניהם מודים צרה מותרת דלא מוקים איניש אנפשיה כולי האי ותימה למה לא הביא הרב אלפס ז"ל זו הבעיא:

רי"ף לט.

ף לט: מ. מ: **גא תנן התם בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים איבעיא להו נטולה אני מן היהודים לגבי יבם** מאי מי מסקה אדעתא דמיית בעלה ונפלה קמיה דיבם **ואין כופין אותו שיחלוץ לה או לא רב אמר יבם אינו כבעל וכופין אותו שיחלוץ לה וכן** הלכה ונ"מ דלא הויא **מורדת וטעמא דנדרה בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה** לא ושמעת מינה דליתא דשמואל דאמר כתובות סד. **אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם** השיב עליו הראב"ד ז"ל מהא לא שמעינן מידי דבין בחיי בעלה בין אחר מיתת בעלה הרי אנו נזקקין להתירה או בכופין או במבקשין ואם איתא דמורדת הויא איבעיא לך למישבקה בעיגונא ולא להתירה בכופין או במבקשין וא"ת דנאסרה עליו בנדר מש"ה מבקשין מ"מ מהא ליכא למישמע מידי דהא בעלמא בין דהויא מורדת בין דלא הויא מורדת לא כופין אותו ולא מבקשין ממנו והכא משום דנדרה ומיתסרא עליה כופין ומבקשין ולא שמעינן מינה מידי וכן הקשה עליו הר"ר אפרים ז"ל תלמידו דא"כ קשיא דשמואל אדשמואל דאיהו גופיה הוא דקאמר הכא יבם הרי הוא כבעל ואין כופין אותו לחלוץ ואם איתא דכופין ומבקשין דהכא שייך במורדת א"כ קשיא דשמואל אדשמואל ואמאי שתיק גמרא מיניה אלא ודאי ליתא להאי דיוקא וליכא למישמע מינה דהויא מורדת ולא שמעינן מינה אלא הא דלאחר מיתת בעלה אין כופין לחלוץ כפשטא דמתני' אבל להפסיד כתובתה מלתא אחריתי היא ולא שייכא בכופין או מבקשים דהכא כלל:

הדרן עלך בית שמאי

פרק יד

א חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכנס ברמיזה כך יוציא [דף קיב:] **ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית:**

ב גמ' אמר רמי בר חמא מ"ש חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נישואין ומ"ש שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נישואין דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה מן הייבום חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקינו לה רבנן נישואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר אצל נחש בכפיפה לא תקינו להו רבנן נישואין ומאי שנא חרש דתקינו ליה רבנן נישואין ומאי שנא קטן דלא תקינו ליה רבנן נישואין חרש דלא אתי לכלל נישואין תקינו ליה רבנן נישואין קטן דאתי לכלל נישואין לא תקינו ליה רבנן נישואין והרי קטנה דאתיא לכלל נישואין ותקינו לה רבנן נישואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר מאי שנא קטנה דממאנה ומאי שנא חרשת דלא ממאנה דא"כ **מימנעי ולא נסבי לה ומ"ש קטנה** [דף קיג.] **דאית לה כתובה ומ"ש חרשת דלית לה כתובה דא"כ מימנעי ולא נסבי לה וקטנה דאית לה כתובה מנלן דתנן הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה אבל יוצאת בגט יש לה כתובה וחרשת דלית לה כתובה מנלן דתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אע"פ שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להן עליו כלום רצו לקיימן יש להן כתובה מנה פקח שנשא חרשת או שוטה אע"פ** רי"ף מא: **שכתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שרצה להזיק מנכסיו טעמא דרצה הא לא רצה לא דא"כ מימנעי ולא נסבי לה א"כ פקחת לחרש נמי ליתקנו לה כתובה דא"כ מימנעי ולא נסבי ליה יותר משהאיש רוצה לישא האשה רוצה** לינשא והא דאמרי' פקחת לחרש לית **לה כתובה ה"מ דאינסיבא ליה מעצמה אבל אי אנסבוה ליה בי דינא וכתבו לה כתובה אית לה כדאמרי' ההוא חרש דהוה בשבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מלתא אלא רב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבינן ליה כ"ש הכא דאיכא תרתי:**

ג נשטית לא יוציא [דף קיג:] **א"ר יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה אלא מה טעם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג הפקר.** ה"ד **אילימא דיודעת לשמור עצמה ויודעת**

לשמור גיטה מי נהגי בה מנהג הפקר אלא דאינה יודעת לשמור עצמה ולא לשמור גיטה דבר תורה מתגרשת והא **אמרי דבי ר' ינאי ונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את עצמה** יצאה זו שאין לה יד לגרש **עצמה ותנא דבי ר' ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאה זו שמשלחה וחוזרת לא צריכה דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה דבר תורה מתגרשת דהא יודעת לשמור גיטה ואמור רבנן לא תתגרש** שלא **ינהגו בה מנהג הפקר אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי דידה לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית ש"מ הא דאורייתא והא דרבנן ש"מ. היה אומר ר"ת הא דאמרן יצאת זו שאין לה יד לגרש** עצמה ה"מ שמת האב או שנשאת אבל נתארסה ויש לה אב קרינן בה יש לה יד לגרש עצמה דיד אביה היינו ידה וה"ה לתנא דבי רבי ישמעאל דדריש מי שמשלחה ואינה חוזרת דלא פליגי ר' ישמעאל ור' ינאי אלא משמעות דורשין איכא בינייהו ועוד כיון שיש לה אב קרינן בה נמי משלחה ואינה חוזרת שאביה ישיאנה לאחר ולא תשוב אליו עוד ודלא כפרש"י שפירש בפרק התקבל בגיטין דף סד: דקטנה שאינה יודעת לשמור גיטה דאינה מתגרשת אפי' בקבלת אביה אף מן האירוסין וכן מוכח בירושלמי דפירקין ה"א דגרסי' התם נשתטית לא יוציא דבי ר' ינאי אמרין מפני גרירה פי' שלא תהא נגררת אחר כל אדם לזנות ר' חנינא ור' עולא תרוייהו אמרי שאינה יכולה לשמור גיטה ר' נחמיה בר מר עוקבא בשם ר' יוסי אמר תלת פי' ג' דברים איכא בינייהו עבר וגירש מ"ד משום גרירה מותר מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה אסור יש לה אב מ"ד מפני גרירה אסור מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה יש לה אב יכול לשמור גיטה פעמים שוטה פעמים חלומה מ"ד מפני גרירה אסור מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה יש לה עתים ויכולה היא לשמור:

מתני' א"ר יוחנן בן נורי מפני מה אמרו האשה שנתחרשה יוצאה והאיש שנתחרש אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו העיד ר' יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה אמרו לו אף זו כיוצא בה:

ד גמ' אמר רבא מעדותו של ר' יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט שאני נותן לאשתו ותזר ואמר לה כנסי שט"ח זה ה"ז **מגורשת מי לא אמר ר' יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה דאיתתא ה"נ לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר לה כנסי שט"ח זה בטולי בטליה קמ"ל דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו ומדלא אמר לעדים שמע מינה לא בטליה והאי דקאמר לה הכי מחמת כסופא הוא דקאמר לה:**

מתני' שני אחין חרשין נשואין שתי אחיות פקחות או שתי אחיות חרשות או [דף קיד:] **אחת פקחת ואחת חרשת או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחים או לשני אחין חרשין או לשני אחין** אחד פקח ואחד חרש **הרי אלו פטורות מן החליצה ומן הייבום ואם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו שני אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין שתי אחיות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחין פקחין נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה** רי"ף מב.
פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין ב' נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת או חולץ או מייבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא לעולם שני אחין פקחין נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מייבם שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם:

הדרן עלך חרש

יום קכו

פרק טו

א האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת ר' יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אא"כ באה בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תינשא ב"ה אומרים לא שמענו אלא הבאה מן הקציר בלבד אמרו להם ב"ש אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת **הבאה ממדינת הים לא דברו חכמים אלא בהווה וחזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש:**

גמ' אמר רבא מ"ט דמלחמה משום דאמרה בדדמי דס"ד בכל הני דאיקטיל איהו פליט ואת"ל כיון דשלום בינה לבינה נטרי **וחזיא זימנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מיית ליה ואיכא דעבדו ליה סמתרי וחיי לפיכך אינה נאמנת אמר רבא רעבון גריע ממלחמה דכי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי** שילוח נחשים ועקרבים הרי הוא **כמלחמה דאמרה בדדמי דבר אמרי לה כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה אמרי לה כמלחמה דאמרה בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכה אדאמרי אינשי ז' שנין הוה מותנא ואיניש בלא שניה לא אזל:**

איבעיא להו החזיקה היא מלחמה בעולם מהו מי רי"ף מב: **אמרינן מה לה לשקר דאי בעיא אמרה שלום בעולם או דלמא כיון דקי"ל חזקה דאמרה בדדמי לא אתיא** [דף קטו.] **מה לי לשקר ומרע לחזקה ולא איפשיטא ועבדינן לחומרא עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת** דאמרי' לה כי היכי דלדידה **איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא נפלו עלינו עובדי כוכבים נפלו עלינו לסטים הוא מת ואני נצלתי נאמנת כדרב אידי דאמר אשה כלי זיינה עליה כלומר שמניחין אותה כדי לבוא עליה ההוא גברא דבשילהי הלוליה איתלאי נורא בי גנני אמרה להו דביתהו חזו גברא חרוכא אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידיה דשדיא רבא אמר נאמנת ורב חייא בר אבין אמר האי גברא חרוכא דלמא איניש מעלמא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא והאי** פיסתא **דחתנא הוא ומחמת כיסופא ערק ליה ואזיל לעלמא:**

ב איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד מהימן משום דמלתא דעבידא לגלויי לא משקר ה"נ לא משקר או דלמא טעמא דעד אחד משום דאיהי גופא דייקא ומינסבא והכא לא דייקא דאמרה בדדמי וסומכת על דברי העד ואתינא **למיפשטא מהא דתניא מעשה בשני ת"ח** שהיו באין בספינה עם אבא יוסף בן סימאי וטבעו והשיא ר' **נשותיהן על פי נשים והא מים כמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו וקתני והשיא ר'** נשותיהן אלמא עד אחד מהימן **במלחמה ודחינן ותסברא והא מים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא היכי דמי הכא כגון דקאמרן אסקינהו לקמן וחזינהו לאלתר וקאמרי סימנין דידהו דלאו עלייהו קא סמכינן אלא אסימנים הוא דסמכינן וליכא למיגמר מיניה דסמכינן אנשים וה"ה לעד אחד ולא איפשוט בעיין** ומיהו כיון דאמרינן בפירקין דלקמן (יבמות **דף קכא.) ההוא גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא דשביסתנא ואסבה רבא לדביתהו אפומא דשושביניה לבתר חמשה יומין שמעינן דעד אחד במים שאין להן סוף נאמן ודוקא היכא** דקאמר אסקוה לקמן וחזיתיה לאלתר ואשתמודע לי דאיהו פלוני וכדאמרי'בהאי **גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא** וכדאסיקנא בהך עובדא דשני ת"ח **וה"ה לעד אחד במלחמה היכא דאמר מת וקברתיו ואי לא קמסהדי הכי אפילו תרי** רי"ף מג. **סהדי לא סמכינן עלייהו וכ"ש עד א' או אשה דחיישינן דלמא באומדן דעתן קא מסהדי וכן הלכתא** ומ"ש רב אלפס ז"ל דתרי סהדי מסהדי באומדנא לא משמע כן בגמ' מדקאמר והא מים דכמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו משמע אי הוו כשני עדים לא אמרי בדדמי וכן מסתבר דבתר סהדותא דתרי סהדי לא דייקינן והראב"ד ז"ל כתב דעד אחד במלחמה לא בעי מת וקברתיו ומנסבא לה לכתחלה ודייק לה מעובדא דחסא בפרק בתרא דף קכא: דאינסיבא אפומא דחד סהדא דאמר מאן איכא בי חסא טבע חסא ולא אפקוה אפילו במים שאין להן סוף אלמא במים שיש להם סוף אפילו לכתחלה מנסיבא לה ואפילו לא אמר קברתיו ואינו נ"ל דראיה דמים שיש להם סוף לא דמי למלחמה

דלא שייך למימר בהו בדדמי דכיון דעומד ורואה כל סביבות המים ושהה כדי שתצא נפשו ודאי מת ויראה הא דבעינן ואסוקינהו קמן וחזינהו לאלתר היינו לאותם שראו הטביעה דהנהו אמרי בדדמי דכיון שראו שנפלו למים בדבר מועט יאמרו שאלו הם שנפלו למים אבל מי שלא ראה הטביעה ומצאו שמת ואמר שמכירו בטביעת עין לחודיה נאמן ואין מדקדקין אחריו ואותן שראו הטביעה היינו משום דאמרי בדדמי וכן פירש ר"י הא דבעינן הכא סימנין ולא סגי בטביעת עין לחודיה היינו משום דראו הטביעה יאמרו בדדמי וכ"כ הר"ז הלוי ז"ל ור"ח פי' מדבעינן הכא סימנין שמעינן דאשה ועד אחד בספינה שטבעה והכירוהו מת לא מהימני וכ"ש עובד כוכבים מסיח לפי תומו ונהגו האידנא להתיר נשי אנשים שטבעו על ידי הכרה בטביעות עין בלא סימנין ואפשר דמיירי הכא בשלא נמצא הגוף שלם דאכלוה כוורי ולא נשאר מהם אלא מה ששנוי במשנה פרצוף פנים עם החוטם אבל אם גופו שלם ומכירין אותו ואפי' לאחר כמה ימים מהני טביעות עין וכן פר"ת לקמן (יבמות דף קכ.) גבי אין מעידין אלא עד ג' ימים ולמאי דפרישית שיש חילוק בין אותם שראו הטביעה לאחרים ניחא:

ג [דף קטו:] **ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה א"ל הב לי שומשמי א"ל שקליתינהו א"ל והא כן וכן הוויין ובחביתא רמיאן א"ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו סבר רב חסדא למימר היינו שני ת"ח דלא אמרי' אזול הני לעלמא והני אחריני נינהו א"ל רבה מי דמי התם קאמרי** סימני הכא שומשמי מאי סימני **אית בהו ודקאמר ליה** כך וכך הויין אימר חושבנא איתרמויי אתרמי ליה **מאי הוי עלה רב יימר אמר לא חיישינן שמא פינן רבינא אמר חיישינן והלכתא חיישינן** ירושלמי פ' שני דמעשר שני הלכה י' ר' יונה ור' יוסי הוו שותפי בגרבי דחמרא כד דמך ר' יונה א"ר מנא בריה דר' יונה לר' יוסי כל גרבא דכתיב ביה יונה דידי הוא א"ל אישתקד הוה דידך השתא דידי אינון:

ד יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטובא לאספמיא ושכיב שלחו מתם חיישינן לתרי יצחק או לא ומיירי בלא הוחזקו ושכיחי שיירתא **אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן וקי"ל כרבא. ד' קטז.** [דף קטו.] **ההוא גיטא דאישתכח בסורא וכתב ביה בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטר ותריך ית פלונית אינתתי ובדוק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא ואתו סהדי ואמרי כי איכתיב האי גיטא ענן בר חייא גבן הוה בנהרדעא אמר אביי אפי' לדידי דחיישנא הכא לא חיישינן דהא קאמרי סהדי דההוא יומא דאיכתוב האי גיטא ענן בר חייא גבן הוה בנהרדעא מאי בעי בסורא אמר רבא אפי' לדידי דלא חיישנא הכא חיישנא דלמא בגמלא פרחא אזל אי נמי בקפיצה א"נ מילי מסר כדאמר רב לספריה וכן א"ר הונא לספריה כי יתביתו בשילי כתיבי בשילי אע"ג דמסירי לך מילי בהיני כי יתביתו בהיני כתובו בהיני אע"ג דמסירי לכו מילי בשילי והלכתא כרבא:**

רי"ף מג:

ה היכי דמי קטטה באומרת לבעלה גירשתני וניהמנא מדרב המנונא דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה באומרת **גירשתני בפני פלוני ופלוני ושיילינהו ואמרו** להד"מ מכאן נראה דהלכה כרב המנונא מדפריך סתמא דהש"ס מיניה וכן בפ"ב דכתובות דף כב: בגמרא אמרה נשביתי דחיק לאוקמא לכולהו אמוראי דהתם כרב המנונא וכן בפרק התקבל (גיטין דף סד:) פריך על מילתיה דר' יוחנן מרב המנונא וכן בסוף גיטין דף פט: מייתי לה הש"ס והא דבשילהי נדרים דף צא. דחי רבא למילתיה שמא לא פליג אלא דיחויא בעלמא הוא ואפילו איפליג הלכתא כרב המנונא מכל הלין ראיות שהבאתי וא"ת הא אמרי' בשילהי הכותב דף פט. גבי הוציאה גט א"ר יוסף הב"ע כשאין שם עידי גרושין דמיגו דיכול לומר לא גירשתיה יכול לומר גירשתיה ונתתי לה כתובה והיאך יכול לומר כן כיון דמעיזה פניה לומר גירשתני מהימנא וי"ל כגון דהואי קטטה בינייהו דאז לא מהימנא א"נ מאחר שתובעת כתובתה אינה נאמנת דשמא מחמת חימוד ממון היא אומרת כן כדאמרינן לקמן (יבמות דף קיז.) באתה לב"ד ואמרה מת בעלי התירוני לינשא מתירין ונותנין לה כתובה תנו לי כתובתי אף לינשא אין מתירין אותה מ"ט דקטטה רב חנניא אומר משום דמשקרא רב שימי אמר דאמרה בדדמי מאי בינייהו איכא בינייהו דארגיל הוא קטטה ועבדינן לחומרא [דף קטו:] **איבעיא להו עד אחד בקטטה מהו ולא איפשיטא:**

ו מתני' ב"ש אומרים תינשא ותטול כתובתה וב"ה אומרים תינשא ולא תיטול כתובתה **אמרו להם ב"ש התרתם הערוה החמורה ולא תתירו את הממון הקל** א"ל בית הלל שכן מצינו **שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה אמרו להם ב"ש והלא מספר כתובה נלמד שכך כתב לה** לכשתנשאי [דף קיז.] לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וחזרו ב"ה להורות כב"ש:

גמ' אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הם דרשו מדרש כתובה אנן לא נדרש מדרש תורה יקום על שם אחיו המת אמר רחמנא והרי קם. אר"נ באתה לב"ד ואמרה מת בעלי התירוני לינשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובה תנו לי כתובתי אף לינשא אין מתירין אותה מ"ט אדעתא דכתובה אתאי איבעיא להו התירוני לינשא ותנו לי כתובתי מהו כיון דקאמרה תנו לי כתובתי אדעתא דכתובה אתאי או דילמא כל מידי **דאית ליה לאיניש קאמר בבי דינא תנו לי כתובתי והתירוני לינשא מהו הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי ולא מהימנא או דלמא משום דלא ידעית במאי משתריא תיקו:**

ז מתני' הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה הכתב מוכיח:

גמ' תניא ר' יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה אמרו לו אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל כלומר כשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת אב ומשום דסניא לה כך אשת האב אינה מעידה לבת הבעל **דסניא לה וכלה הרי היא בכלל חמותה כשם שאין חמותה מעידה לכלה משום דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמותה דסניא לה דכתיב** כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם אמר רב הונא בר רב עווא בעו במערבא חמותה לאחר מיתה מהו מי מסקא אדעתא דמית בעלה ונפלו קמי יבם וסניא לה או לא ולא איפשטא:

ח מתני' ע"א **אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת** לא תצא עד אחד [דף קיז:] **אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אחד אומר לא מת אע"פ שלא נשאת תינשא אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאומרת מת תינשא ותטול כתובה וזו שאומרת לא מת לא תינשא ולא תטול כתובה אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג ר"מ אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו ר' יהודה ור"ש אומרים הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים הרי אלו ינשאו עד** אחד אומר מת ועד אחד **אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא:**

רי"ף מד.

גמ' עד אחד **אומר מת ונשאת ובא אחד ואמר לא מת הרי זו לא תצא טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תינשא והאמר עולא** כ"מ שהאמינה תורה ע"א **הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים. ה"ק עד** אחד אומר מת והתירוה לינשא ובא אחד **ואמר לא מת לא תצא מהיתירה הראשון** ומתקנתא דרבנן שריא לינשא אלא דקאמר הש"ס בפ"ב דכתובות דף כב: דטוב הוא שלא תנשא משום הסר ממך עקשות פה. **עד אחד אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא פשיטא אין דבריו של אחד במקום שנים לא צריכא בפסולי עדות פי' שתי נשים וכר' נחמיה דתניא ר' נחמיה אומר** כ"מ **שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים** באיש אחד כשני אנשים באיש **אחד ואי בעית אימא כל היכא דאתא עד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים כעד אחד דמו אלא כגון דאתיא אשה מעיקרא ותרצה לדרבי נחמיה הכי** א"ר נחמיה כ"מ **שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דיעות ועשו** ב' נשים **באשה אחת כשני אנשים** באיש אחד אבל שתי נשים באיש **אחד כפלגא ופלגא דמו שנים אומרים מת ואחד אומר לא מת אע"פ שלא נישאת תינשא מאי קמ"ל בפסולי עדות וכר"נ דאזלינן בתר רוב דיעות היינו הך מהו דתימא כי אזלינן** בתר רוב דיעות ה"מ **לחומרא אבל לקולא לא קמ"ל דאפילו לקולא** ואע"פ שלא התירוה עדיין לינשא תינשא אבל אם היה עד כשר אם התירוה לינשא לא תצא מהיתירה הראשון אבל אם לא התירוה לינשא לא תינשא ופי' בתרא עיקר. **אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת** וכו' [דף קיח.] **טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא תינשא הא אין צרה מעידה לחבירתה לא מת איצטריכא ליה ס"ד אמינא האי מימת מיית והאי דקאמרה לא מת לקלקולה לצרה קא מכוונה ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא עבדא** קמ"ל דלא תינשא: אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג ר"מ אומר וכו' וליפלוג נמי ר"מ ברישא א"ר אלעזר במחלוקת שנויה ור"י ור"ש היא ר' יוחנן אמר אפילו תימא ר"מ בהא אפי' ר"מ מודה דכל לא מת בעדות

אשה לאו הכחשה היא דלקלקולה שלא תינשא קא מכוונה תנן עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא לא תינשא בשלמא לר' אלעזר סתמא כר"מ אלא לר' יוחנן קשיא קשיא הא דפריך לר' יוחנן משום דמשמע ליה דאשה אומרת לא מת מיירי אפי' בצרה דאי לאו הכי היינו רישא ועד אומר לא מת ולפי סברת המקשה קאמר הש"ס קשיא אבל ר' יוחנן לא חש לאותה קושיא דמוקי מתני' באשה דעלמא ומתניתין נקט בין בעד כשר בין בעד פסול וכן מוכח בירושל' הלכה ה הלכה כר' יוחנן ולכך לא הביא רב אלפס ז"ל כל זה דמלתא דפשיטא דהלכה כרבי יוחנן נגד רבי אלעזר תלמידו אבל אם היה הלכה כרבי אלעזר משום דר' יוחנן נשאר מוקשה אז הויא הלכה כסתמא בתראה דהכחשת צרה הויא הכחשה:

ט מתני' האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תינשא ותטול כתובתה וצרתה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה אמרה מת בעלי ואח"כ מת חמי תינשא ותטול כתובתה וחמותה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה כו':

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון:

י מתני' [דף קיח:] **קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון ר"ע אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן כתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמשה** בני אדם ואינו יודע לאיזה **מהם גזל וכל אחד ואחד מהם אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהם ומסתלק דברי ר' טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד:**

גמ' ואוקימנא למתניתין כרבי שמעון בן אלעזר ומאי קידש דקתני במתני' קידש בביאה דתניא אמר ר"ש בן אלעזר לא נחלקו רבי טרפון ור"ע על קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק על מה נחלקו על שבעל שר' טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק ור' עקיבא אומר נותן כתובה לכל אחת ואחת לא נחלקו ר' עקיבא ור' טרפון על שלקח **מחמשה בני אדם ואינו יודע** מאיזה מהן לקח שמניח **דמי מקח ביניהם ומסתלק על מה נחלקו כשגזל ר' טרפון אומר מניח גזילה ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד ורבי עקיבא סבר אע"ג דאיסורא דרבנן עבד דקדיש בביאה קנסוה רבנן ומשלם כתובה לכל אחת ואחת וכ"ש גזל דאיסורא דאורייתא עבד ור' טרפון** רי"ף מד: **סבר אפילו בגזל דאיסורא דאורייתא עבד לא קנסוה רבנן אלא מניח גזילה ביניהם ומסתלק וכ"ש כשקדש בביאה דלא קנסוה רבנן וקי"ל דהלכה כרבי עקיבא מחבירו ורבי טרפון חבירו הוה כדגרסינן בכתובות דף פד: דכולי עלמא ר' טרפון חבירו של רבי עקיבא הוא:**

יא מתני' האשה שהלכה היא ובעלה ובנה למדינת הים ובאת **ואמרה מת בעלי ואח"כ מת בני נאמנת מת בני ואח"כ מת בעלי** אינה **נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת ניתן לה בן במדינת הים ואמרה מת בני ואח"כ מת בעלי נאמנת מת בעלי ואח"כ מת בני** אינה **נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת ניתן** לה יבם במדינת הים ובאת **ואמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי מת יבמי ואח"כ מת בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למד"ה באה ואמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי** מת יבמי ואח"כ מת בעלי אינה **נאמנת שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותי שתכנס לביתה ואין האיש נאמן לומר מת אחי שאייבם את אשתו ולא מתה אשתי ששאא את אחותה:**

יב בעא מיניה **רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דלמא כיון דזימנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו א"ל תניתוה חוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת** אלמא זימנין דסניא ליה וזימנין דרחמא ליה הלכך המזכה גט לאשתו במקום יבם חולצת ולא מתייבמת א"ל **רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מהו כיון דאית ליה קטטה בהדה זכות הוא לה או דלמא ניחא דגופא עדיף לה ת"ש דא"ר שמעון טב למיתב טן דו מלמיתב** ארמלתא:

הדרן עלך האשה שהלכה

יום קכז

פרק טז

א האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך הרי זו [דף קיט.] **לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה לה חמות אינה חוששת יצתה מליאה חוששת ר' יהושע אומר אינה חוששת** הא דאמרינן לא תינשא ולא אזלינן בתר רוב נשים דמתעברות ויולדות מוקי בגמרא כר"מ דחייש למיעוטא ואע"ג דסתם מתניתין כרבי מאיר לא קי"ל כוותיה ולא חיישינן למיעוטא מדאמרינן בפ"ק דחולין דף יא: ור' מאיר דחייש למיעוטא היכי אכיל בישרא משמע דלדידן ניחא דלא חיישינן למיעוטא וגם אין אנו בודקין י"ח טריפות דסמכינן ארובא והקשה ר"ת ז"ל מהא דתנן בפ"ג דבכורות דף כד. רשב"ג אומר הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים אין חוששין שמא בנה של אחרת היה משום דלא מרחמא אא"כ ילדה משמע אבל מטעם חלב אינו פוטר ואמרינן בריש פ"ג דבכורות דף כ: דמ"ד חלב אינו פוטר משום דחייש למיעוט בהמות שחולבות אע"פ שאינן יולדות ופסיק התם רב כרשב"ג וכן רבי יוחנן נמי גם קי"ל כ"מ ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו ומיהו קשה מרשב"ג אדרשב"ג דהכא חייש למיעוטא ובריש כל הצלמים (עבודה זרה דף מ:) סבר כרבנן דר"מ דלא חיישינן למיעוטא תירץ ר"ת דהתם בבכורות איכא חזקה בהדי מיעוטא דאוקי בהמה בחזקת שלא ילדה וכיון דחזקה מסייעת למיעוט חיישינן למיעוטא ודוקא לחומרא אבל לקולא לא אבל ר"מ חייש למיעוטא אפי' לקולא כדאשכחן בחולין דף פו. שמטהר בתינוק שנמצא בצד העיסה קדושין פ. וקשה לפי' מהא דמים שאין להם סוף דאמרי' לקמן (יבמות דף קכא:) אם נשאת לא מפקינן מיניה אע"ג דאיכא חזקת אשת איש ומעוט נצולין ולא חיישינן למיעוטא וחזקה וכן מצא תרנגולין שחוטין דמותרין משום דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן חולין ג: יב. אע"ג דאיכא מיעוט דאין מוחמין וחזקת איסור שלא נשחטו כראוי וי"ל דשאני הני דהוי מיעוטא דלא שכיחא כלל ואפי' ר"מ דחייש למיעוטא למיעוטא דלא שכיח לא חייש כדאמרינן בריש בנות כותים (נדה דף לב.) וכן בריש מסכת גיטין דף ב: דקאמר סתם ספרי דדייני מגמר גמירי ומיהו קשה מדאמרינן בפ"ג דבכורות דף כ. גבי ר' יהושע דחייש למיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות ופריך ממתני' דהכא רבי יהושע אימר אינה חוששת אלמא לא חייש למיעוטא דזכרים ומאי פריך שאני התם שחזקה מסייעת למיעוט אבל הכא ליכא חזקה בהדי מיעוטא שלא היתה עומדת בחזקת זקוקה ליבם תדע מדלא פליג רבי יהושע ברישא כשהלך בעלה וצרתה למדינת הים וחייש למיעוטא דמפילות כיון דאיכא חזקה ליבם בהדיה ועוד קשה טפי דהתם מפיך דברי רבי יהשע וס"ל דחלב פוטר משום דאשכח ברייתא דלא חייש רבי יהושע למיעוטא גבי חלב וא"כ תיקשי ליה רישא דמתני' דהכא דחיישי למיעוטא וחזקה ולא פליג רבי יהושע ועוד קשה למה נלך אחר חזקת בהמה שלא ילדה להוציא ממון מחזקתו אדרבה העמד ולד על חזקתו ונאמר שהוא חולין כמו שהיה במעי אמו ולא מפקינן ליה מיד הבעלים הלכך נראה דרשב"ג ס"ל דחלב פוטר דלא חייש למיעוטא והא דאצטריך ליה לטעמא דלא מרחמה אא"כ ילדה כגון בבהמה שראינו שהיתה חולבת בלא ילדה ושוב ראינוה מניקה ולד ולא ידעינן אם ילדה אם לאו:

גמ' שמא מעוברת היא צרתה הא קמשמע לן דלהא צרתה הוא דחיישינן לצרה אחריתי לא חיישינן: [דף קיט:]

לא תנשא ולא תתייבם ולעולם אמר זעירי לעצמה ג' ולחברתה ט' וחולצת ממ"נ **רבי חנינא אמר לעצמה שלשה ולחברתה לעולם ותחלוץ ממ"נ אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד של קיימא** ונמצא מצריכה כרוז לכהונה **ואיכא דהוו בחליצה ולא הוו בהכרזה ואמרי קא שרו חלוצה לכהן והלכתא כרבי חנינא** דהכי איתוקמא בפרק החולץ (יבמות דף לו.) **כוותיה:** רי"ף מה.

ב מתני' שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו לזו עדים שמת בעלה ולזו אין עדים שמת בעלה זו שיש לה עדים אסורה מפני בעלה של זו וזו שאין לה עדים מותרת לזו בנים ולזו אין בנים זו שיש לה בנים מותרת וזו שאין לה בנים אסורה נתייבמו ומתו היבמין אסורות לינשא ר"א אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם:

ג [דף קכ.] **אין** מעידין **אלא על פרצוף פנים עם החוטם אע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו אין מעידין אלא עד**

ג' ימים ואפילו ראוהו מגויד או צלוב או חיה אוכלת בו אין מעידין עד שתצא נפשו רבי יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקומות ולא כל השעות שוין. הא דאמר אין מעידין אלא על פרצוף פנים כתב ר"ת בספר הישר היינו כשאין שם אלא הראש או אין יכול להכירו בטביעות עין אם לא שיהא כל הפרצוף שלם עם החוטם אבל אם כל גופו שלם אפילו אם אין פדחת וחוטם יכול להכירו בטביעות עין ע"י סימנים שהיה לו בגופו ואפילו אחר כמה ימים והיכא שאינו נחבל בפניו נראה דבר פשוט שיוכלו להכירו בטביעות עין של גופו וצורתו כי צורתו אינה משתנה כל כך ונראה הוא לעינים שמכירין אדם מת בטביעת עין אחר כמה ימים ואע"פ היכא דנחבל בפניו שאין להעיד עליו אלא תוך שלשה אם נמצא הרוג ומכירין אותו בטביעות עין ואין ידוע מתי נהרג תולין שהוא בתוך שלשה:

גמ' ואע"פ שיש בו **סימנין בגופו ובכליו: ת"ר אין מעידין על השומא ר"א אומר מעידים על השומא אמר רבא בדכ"ע סימנים דרבנן והכא בשומא** סימן מובהק קמיפלגי **רבנן סברי שומא לאו סימן מובהק הוא ור"א סבר שומא סימן מובהק הוא: והחיה אוכלת בו** [דף קכ:] **אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא ממקום שאין נפשו** יוצאה אבל ממקום שנפשו יוצאה מעידין **ואמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חי הוא וסופו למות והא דאמרינן אין מעידין אלא עד ג' ימים ה"מ ביבשה אבל במים אפשר** שישהא ד' וה' ימים ואינו משתנה **דמיא** [דף קכא.] **היכא דליכא מכה מצמת צמתי לגוף כדאמר בההוא גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא דשביסתנא ואסבא רבא לדביתהו אפומא דשושבינא בתר** ה' יומין וה"מ דחזו ליה בשעתא דאסקוה אבל אי שהה **מתפח תפח ואינו ניכר:**

רי"ף מה:

מתני' נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה אמר ר"מ מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר ג' ימים א"ר יוסי מעשה בסומא שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו את נשותיהם ושוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תינשא מן הארכובה ולמטה לא תינשא:

ד גמ' תנו רבנן נפל למים בין שיש להם סוף ובין שאין להן סוף אשתו אסורה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מים שאין להם סוף אשתו אסורה ומים **שיש להן סוף אשת.י מותרת וכן הלכתא ומאן דמורי במים שאין להן סוף דאשתו מותרת בר שמתא הוא דאמרי' ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי** ואנסבא רב שילא לדביתהו א"ל **רב לשמואל תא נשמתיה א"ל נשלח ליה ברישא שלחו ליה מים שאין להם סוף אשתו אסורה או מותרת שלח להו אשתו אסורה ואגמא דסמקי מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף שלח להו מים שאין להם סוף** ומ"ט עבד מר הכי מטעא טעינא **אנא סברי כיון דקוו וקיימי כמים שיש להן סוף דמו ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוהו** קרא שמואל עליה דרב **לא יאונה לצדיק כל און** קרא רב עליה דשמואל **ותשועה ברוב יועץ היכי דמי מים שיש להם סוף** כל שעומד ורואהו מד' רוחותיו דאי איתא דסליק מיחזא הוה חזא מאי **אמרת ליחוש למחילה של דגים מחילה של דגים במים שיש להן סוף לא שכיחא. תניא אר"ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה בים והייתי מצטער על ת"ח שבה ומנו ר"ע וכשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך ואמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו באותה שעה אמרתי כמה גדולים** דברי חכמים שאמרו **מים שאין להן סוף אשתו אסורה תניא אמר ר"ע פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנטרפה בים והייתי מצטער על ת"ח שבה ומנו ר"מ כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחבירו וחברו לחברו והקיאוני ליבשה באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרים מים שאין להן סוף אשתו אסורה:**

ה ת"ר נפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה מליאה נחשים ועקרבים מעידין עליו רבי יהודה בן בתירא אומר לחפירה מליאה נחשים ועקרבים אין מעידין עליו חיישינן שמא חבר הוא ות"ק אגב איצטא מזקי [דף קכא:] **ת"ר נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו רבי אחא אומר של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר של יין אין**

רי"ף מו.

מעידין עליו מפני שהוא מכבה אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר:

ו מתני' אפילו שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפי' שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכים לספוד ולקבור איש פלוני שמת בין שהוא מתכוון בין שאינו מתכוון רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוון ובעובד כוכבים אם היה מתכוון אין עדותו עדות:

גמ' אמר רב יהודה אפילו שמע מן התינוקות וכו' ודלמא לא אזול דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני ודלמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו ליה בשמיה דקאמרי **כן וכן ספדני הוו התם: ובעובד כוכבים אם היה מתכוון אין עדותו עדות.** אלא בעובד כוכבים **דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו כי ההוא דהוה קאזיל ואמר מאן איכא בי חייא שכיב חייא ואסבא רב יוסף לדביתהו. ההוא דהוה קאמר ואזיל** ווי **לפרשא זריזא דהוה בפומדיתא דשכיב ואסבא רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו. ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא אמר רב נחמן האלהים אכלו כווריי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא ואינסיבא ולא אמר לה ולא מידי אמר רב אשי ש"מ הא דאמור רבנן מים שאין להם סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אינסיבא לא מפקינן לה מיניה ואיכא דאמרי אסבא ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתא דסליק קלא אית ליה למילתיה ולא היא ל"ש גברא רבה ולא שנא גברא דלאו רבה דיעבד אין לכתחלה לא:**

ז ההוא עובד כוכבים דאמר לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא בשבתא ואי לא קטילנא לך כי היכי דקטלי' פלניא בר ישראל דאמרי לי' בשל לי קדירה בשבתא ולא בשיל לי קטילתי' שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא פשט ליה מהא מתני' עובד כוכבים [דף קכב.] **שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזיקה הן לא אמר כלום שלא נתכוון אלא להשביח מקחו אבא יודן איש ציידן אומר מעשה בישראל** ועובד כוכבים שהיו הולכין בדרך ובא עובד כוכבים **ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו ושוב מעשה בקולר של בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא עובד כוכבים אחד ואמר חבל על קולר של בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהם ושוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין** לכרכום של ביתר ובא עובד כוכבים **ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו הולכין בדרך ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן וגרסינן בפרק כל הגט** (גיטין דף כח:) תניא שמע מב"ד של **ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטרסין של** עובדי כוכבים שהיו אומרים **איש פלוני מת איש פלוני נהרג** לא **ישיאו את אשתו והא** דקי"ל דעובד כוכבים מסיח לפי תומו נאמן **ה"מ במלתא דלא שייך בה אבל במלתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב בהו אשר פיהם דבר שוא וגו':**

ח מתני' מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שום אדם והשיאו את אשתו ושוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו שם ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

גמ' ומעשה שעמד וכו'. דלמא שד הוא אמר רב יהודה אמר שמואל שראו לו דמות אדם וחזי ליה נמי בבואה דבבואה דגמירי דבבואה אית להו **בבואה דבבואה לית להו ולא חיישינן דלמא צרה היא תנא דבי רבי ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ** ריי"ף מו: **שאין מכירין. ירושלמי** פ"ז הל"ו רבי אחא בשם ר' חנינא הדא דתימא בשדה אבל בעיר אפי' לא חזו בבואה של אדם והא דתנינא גיטין דף סו. מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואמר רבי יוחנן והוא שראו בבואה של אדם אמר רבי יוחנן המזיקין מצויין בבורות כדרך שמצויין בשדות והא דאמר מגילה ג. אל יתן אדם שלום לחבירו בלילה דחיישינן שמא שד הוא היינו חוץ לעיר בשדה דומיא דיהושע שהיה חוץ למחנה ישראל. ריב"א:

ט ירושלמי הלכה ז **מצאו בשטר כתוב מת איש פלוני נהרג איש פלוני ר' ירמיה אומר משיאין את אשתו רבי בון בר כהנא אומר אין משיאין את אשתו מתני' מסייע לדין ולדין מסייע לרבי ירמיה דתניא על פי עדים ולא ע"פ כתבם ולא על פי תורגמן ולא ע"פ**

עד אחד ועכשיו משיאין ע"פ עד אחד ודכוותה על פי תורגמן ועל פי כתב משיאין מסייע לרבי בון דתני **יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני נהרג פלוני אין משיאין את אשתו ויפה כח השטר וכו':**

י גרסי' בר"ה ספ"ק דף כב. **אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה** ולעיל בפ' כיצד (יבמות ד' כה:) **אקשינן מיניה והאמר רב מנשה גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה דדברי תורה פסול לעדות אשה שמעינן מינה דפסול מד"ת פסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרים לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מד"ת מסיח לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מעובד כוכבים:**

יא תנן בגיטין פרק כל הגט (גיטין דף כח:) **שלשה דברים אמר ר' אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרכום ועל ספינה המטורפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרכום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים:**

יב מתני' אמר ר' עקיבא **כשירדתי לנהרדעא לעיבור שנה מצאני נחמיה איש בית דלי ואמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל ע"פ עד אחד אלא יהודה בן בבא נומיתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים** שהמדינה זו משובשת בגייסות כך מקובלני **מר"ג הזקן שמשיאין את האשה ע"פ עד אחד וכשבאתי והרצתי הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי אמר מצינו חבר ליהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל הזקן את נשותיהן ע"פ עד אחד והוחזקו להיות משיאין ע"פ עד אחד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה ע"פ עד אחד רבי עקיבא אומר לא ע"פ האשה ולא ע"פ קרובים:**

יג אמרו לו לרבי עקיבא מעשה בבני לוד **שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהן והניחוהו בפונדק בחזירתן אמרו לפונדקית איה חברנו ונמה להן מת וקברתיו והשיאו את אשתו לא תהא כהנת כפונדקית אמר להן לכשתהא הפונדקית נאמנת:**

גמ' [דף קכב:] מאי גריעותא דפונדקית **אמר רב כהנא פונדקית** עובדת כוכבים היתה ומסיחה לפי **תומה היתה זה מקלו ותרמילו וזה קבר שקברתיו בו והא איה חברנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכתה אמרו לה איה חברנו נמה להם מת וקברתיו שמעינן מהא דהיכא דמתחיל העובד כוכבים ומסיח לפי תומו אף על גב דהדרינן ומגלינן למלתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו ומשיאין על פיו ולא בעינן בעידי אשה דרישה וחקירה: סליק** מסכת יבמות

רי"ף מז.

פרק ראשון [דף ג:] **חמש** עשרה נשים פוטרות צרותיהן. כלומר שאם היתה נשואה לאחיו **ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן פטורות וטעמא יליף בגמרא:** וצרות צרותיהן. לקמן במתניתין מפ': חמותו. שאם מת בעלה ונשאה לאחיו ומת בלא בנים: וכן אם חמותו ואם חמיו. שכולן לאסורות לו מטעם הפסוק לכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשת ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן לאסורות לו משום ערוה כלאמפרש בלאו הן הנאמרין (לקמן עא.) ובתו ובת בתו ובת בנו לכאן בבתו מתנוסתו מיירי לאילו **בתו מאשתו היינו בת אשתו** לכאן לכתיב אשת ובתה ובת"ש היינו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא יבמין** מכאן לאשת ע"י קדושין משמע לאיסורא הוא ומקרא לחלוצין נפקא כלאמפרש בנמ': לחלוצתו תאמר. שנאשת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן לחות חמו שנאשת לאחיו מאביו **אחין יבוש אלא לאחין מן** האב לכתיב כי יבאו אחים יחדיו וילפינן לחות חמו מבני יעקב כפ' שני (לקמן יז:) מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שאם ונשאה לאחיו מאביו שהיתה נכרית לגמרי ומת בלא בנים ונפלה לפני זה **ליבום לאסורה לו** לפי שהיתה לאשת **אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית** לכתיב ערות אשת אחיך ולרבינו ליה בפרק הבא על יבמתו (לקמן נה.) לאחיך בין מן האב בין מן האם: **ואשת אחיו אלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו לא אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנאשת לאסורה לגלוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כאשר ערוות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר ונו' וכמקום מצות יבום כאשת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו אלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה לכתיב כי יבאו אחים יחדיו שהיתה להם יבימה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי ליאבר עולם כאשת אח שים לו בניס ולפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו לאסורה לו בשביל ראובן וכאס שהיא לאסורה לו כך ערתה לאשת שמעון האחרת לאסורה לו לילפי' נקמן על כל הערוות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן שפטורין פטורות ואס נשאן חייב כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו בחיסור חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן. כלומר שאם היתה נשואה לאחיו **ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן פטורות וטעמא יליף בגמרא:** וצרות צרותיהן. לקמן במתניתין מפ': חמותו. שאם מת בעלה ונשאה לאחיו ומת בלא בנים: וכן אם חמותו ואם חמיו. שכולן לאסורות לו מטעם הפסוק לכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשת ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן לאסורות לו משום ערוה כלאמפרש בלאו הן הנאמרין (לקמן עא.) ובתו ובת בתו ובת בנו לכאן בבתו מתנוסתו מיירי לאילו **בתו מאשתו היינו בת אשתו** לכאן לכתיב אשת ובתה ובת"ש היינו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא יבמין** מכאן לאשת ע"י קדושין משמע לאיסורא הוא ומקרא לחלוצין נפקא כלאמפרש בנמ': לחלוצתו תאמר. שנאשת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן לחות חמו שנאשת לאחיו מאביו **אחין יבוש אלא לאחין מן** האב לכתיב כי יבאו אחים יחדיו וילפינן לחות חמו מבני יעקב כפ' שני (לקמן יז:) מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שאם ונשאה לאחיו מאביו שהיתה נכרית לגמרי ומת בלא בנים ונפלה לפני זה **ליבום לאסורה לו** לפי שהיתה לאשת **אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית** לכתיב ערות אשת אחיך ולרבינו ליה בפרק הבא על יבמתו (לקמן נה.) לאחיך בין מן האב בין מן האם: **ואשת אחיו אלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו לא אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנאשת לאסורה לגלוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כאשר ערוות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר ונו' וכמקום מצות יבום כאשת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו אלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה לכתיב כי יבאו אחים יחדיו שהיתה להם יבימה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי ליאבר עולם כאשת אח שים לו בניס ולפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו לאסורה לו בשביל ראובן וכאס שהיא לאסורה לו כך ערתה לאשת שמעון האחרת לאסורה לו לילפי' נקמן על כל הערוות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן שפטורין פטורות ואס נשאן חייב כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו בחיסור**

יום קט

חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו [מאמו] ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילוניות או שמיאנו שכבר ילדו:

גמ' (דף ג:) מנא ה"מ דתנו רבנן (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה ת"ל לפי שנאמר (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה שומע אני אפילו על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור אין לי אלא צרתה צרת צרתה מנין ת"ל לצרור ולא לצרר ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לו אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה את שש עריות חמורות מאלו שיהו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה הטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת **אשת אח שים לו בניס** וכתבו המפרשים ז"ל להא לפירש רש"י ז"ל בגונא ואח"כ ייבם לא נקטא בלווקא אלא לכעונן לפרושי לדברי הכל ומיהו אליבא דהלכתא קי"ל כרבנן נקמן פ' כיצד (דף יט.) לאסורה עליה בין בגונא ואח"כ ייבם בין ייבם ואח"כ נשא: וכלתו. **אשת בנו ונאשת לאחיו וכלתו לאסורה לו לעולם ואפי' אחר מיתת בנו: וכולן שמתו.** לא מתה בתו קודם לאחיו: לו מיאנו. **והיכי מאכחת מיאון בבתו והרי לביה קייס ואין מיאון אלא ביתומה מאכחת לה בגון** שהשיאה לביה ונתגרשה כשהיא קטנה ושוב אין **לאביה רשות בה והלכה ונאשת לאחי לביה בעודה קטנה יוצאה במיאון וכפ' כ"ש (דף קט.) הכי לה יתומה בחיי האב ואם מאנה בחאי לביה:** או נתגרשה מאחי לביה: או נמצאו אילוניות. **שמקמו מקח טעות ולא הויא לאת לאחיו וכאשת לאחיו הרי היא כמו שלינה ומתייבמת ערתה** ומפרש בתוספתא הני נמצאו בין בחיי האבעל בין לאחר מיתתו ורב אסי פירש בגמרא [דף יב.] לווקא נמצאו להיינו אלא הכיר בה ומשום מקח טעות אבל רבא פירש בין אלא הכיר בה בעלה בין אלא הכיר בה ואפי' הכיר בה ערתה מוקמת משום לכיון לאו חזיא ליבום כלל הרי היא כערת ערוה אלא במקום מצוה [פי' כערת ערוה בחיים אחר שלינו אחיו לאו אייכא מצות יבום]: והכי איתא בירושלמי אילונית כמי שלינה בעולם והא דקתני שנמצאו תני שהיו והלכתא כרבא וכתב ר"ת ז"ל לגרבא לאאו טעמיה משום מקח טעות אפשר לאילונית אלא הכיר בה ניחא מדגרבן בעיא ואתיא שפיר מתניתין לכתובות (דף ק:) לסממאת והסניה והאילונית אין לסס כתובה למשמע כתובה הוא לאית לה הא ניחא בעיא כלאייק סתס (דף עב.) ואתיא שפיר נמי הא לאמרי' (במכילתין דף סא:) קטן וקטנה אין חולצין ואין מייבמין קטן שמת ואשתו מעוברת קטנה שמת ומתה אילונית ונמצאו פונעין בערוה ואס איתא לאאו ניחא כלל תקיבה קטנה ממה נפשך לאפילו תמצא אילונית לנוסת לאחיו בעלמא היא ושריא ליה לכל אי בעיא ניחא מדגרבן לאמרינן פונעין בערוה מדגרבן והדסבר"א ז"ל תמה על פרש"י ז"ל **שפי' נמצאת אילונית שמקמו מקח טעות הוא ולא הויא לאת לאחיו ולפי זה מתני' בשלא הכיר בה וכרב אסי ואלן כרבא קי"ל לפירושה לפילו הכיר בה וכלאפסיק הלכתא בהלכתא בגמרא:** [דף ט.] נמ' מנא הני

מילי. לערוה וערתה וערת ערתה פטורות לעולם: עליה מה ת"ל. ליכתוב לנגלות ערותה בחייה ומשמע מי שבחיי לסתו נסתרת עליו לאחותה ולאחר מיתה מותרת: שומע אני לפיפלה נפניו ליכוס אחת מן הערויות. תתייבם: לנדור. ערות הרבה מלמד כתיב לנדר: זקונה כרת. כפ' עריות כתיב בתר כולהו ונכרתו הנפשות העושות וכל שזקונו כרת שנתנו חכמים כלילף בפירקין [לף ט.]: ט"ו נסיס ותו ליכא עריות בכרת חון מסס עריות של משנתינו שאין בהס כל יכוס לעולם: (שמעות לאחרים) יכול שחני מרכה וכו'. שמעות לאחרים שיהו ערוותיהן אסורות להנשא לזה וה"ס להוס מני למימר יכול שחני מרכה ט"ו נסיס אלו שלא במקום מניס אלא להתירן אלא להתיר אלא במקום מניס בסס עריות נקט הכי ולהכי קתני בסוף לבריו שאין ערה אלא אחת לאחת טועה לאלו בסס כדי שנלמוד מהס לטו"ו אלא במקום מניס לחי לא למה לי למתני שאין ערה אלא אחת כיון דהא ברייתא אלא להו להתירה אלא ולחי כללמרן וכן פי' ר"י ז"ל שאין ערה אלא אחת. להוחיל ופטורה הכתוב מזיקתו הרי היא עליו כאחת אח אים לה בניס שהיא בכרת לכתיב ערות אשת אחיך לאבל בעלמא [אלא רמי] איסור אשת אח עלה אריא ליה: עונש מנין. אס יבס ערוה או ערתה ות"ת היכן שניו אים עליהס עונש לקתני מנין וי"ל לתנא קיס **ליה בחילתא ואורחא הוא בהכי:** תניא אחי ולקחה.

ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח אזהרה שמענו עונש מנין אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (דף ח: ע"ש) ורבי נפקא ליה צרת ערוה דאסורה מהכא דתניא רבי אומר ולקח ולקחה לאסור צרות של עריות והכי קאמר לכתוב רחמנא ולקח אי ולקחה כל היכא דאיכא תרין לקוחין דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב שריאן ואי לא תרוייהו אסירן ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה להא (דף ט.) דתנו רבנן (ויקרא ד':י"ד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה מה ת"ל רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבנן דמפקי ליה להאי עליה לצרת ערוה במקום "יבום דאסירא האי סברא דרבי מנא להו נפקא להו מדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וכתיב (במדבר ט"ו:ל') והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבי האי תורה אחת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא לפי שמצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובין יחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט ומרובין בסייף לפיכך לכתיב ולקחה לו לחסה ומלמד כתיב **ולקח משמע לסתיס נפלו לו מחחיו** וכסמתיס רחויות לו אי יקח חחת מהן לבית חחל הוא בונס ואין בונס שני בתיס לבל אס לחחת מהן ערוה עליו סתיהן פטורות **וערות ערותיהן נמי מיכסי נפקי למשנפלה לו ערת ערוה מחחיו הרחסון ולחתה הערוה ממנו נחסרה עליו עולמית משום חסת אח וכשנתיבמה לאחיו השני ולו חסה לחרת ומת ומזרה ונפלה לפני זה לא קרינן ביה בזו שנחסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו אסירן וכן לעולס:** ונועלה החטוחת כו'. בפר העלס לבר של עבוד כתיב: **ונחמר להנן עליה.** לגלות ערותה עליה שהוא מופנה לברסה מה להנן בחיסור כרת מיירי לף כאן כשהורו ב"ד לעבוד להתיר חיסור כרת מביחין פר: הלי סברת לרבי. לחין מביחין פר חס הורו בלבר ניס בו נלו לו עסה חלת לוקה חס טועו **בלבר שזקונו כרת: תורה חחת. לענין קרבן כתיב בפרסת עבודת כוכביס:** תורה. **כל התורה במשמע:** הוקסה כל התורה. לענין קרבן: לעבודת כוכביס מה ע"ב **על לבר שזקונו כרת ושגגתו חטוחת. כלכתיב התס והנפש חסר תעסה ביל רמה חלמ"ח כל הפרסה בלבר שזקונו כרת משתעי.** חמר המחבר כל זה לגלו ערוך כתבתי חלא סרבינו חלפס החריך בו לפרש בהלבה זו לענין חלוק קרבנות כמו שכתוב בהלכותיו:

ממונם אבד יכול נחלוק בקרבנותיהן ת"ל תורה אחת יהיה לכם וכו'.

האי שמעתתא קשיא להו לרבוותא וקא הוו בה טובא ולא סלקא להו כל עיקר איכא מינייהו מ"ד כי מדרש זה דרכי בענין תורה אחת לא יתכן שהרי חילק הכתוב בין מרובין ליחידים גם בקרבן עבודת כוכבים שהרי יחידים מביאין שעירה וצבור שהן ב"ד מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת וכיון שפירש הכתוב וחילק לא הוי ס"ד שצריכין אנו לחלוק חלוקה אחרת כדי שיהא צריך דנשמעי' תורה אחת

ואיכא מינייהו מאן דפירשה וכיון דחזא דלא סלקא ליה כהוגן אמר ליכא למיפתר בה טפי מן הכין

ואיכא מינייהו מאן דפירקא להההיא קושיא וקאמר הכי ודאי שהמקרא חילק בין יחידים למרובין בקרבן עבודת כוכבים דכתיב (במדבר ט"ו:כ"ב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו' וכתיב (במדבר ט"ו:כ"ד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה (במדבר ט"ו:כ"ד) ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת ביחיד הוא דחילק הכתוב דכתיב ואם נפש אחת אבל ביחידים לא חילק והאי דקתני בברייתא יכול נחלוק בקרבנותיהן לאו על יחיד דחילק ביה קרא קאמר אלא על יחידים שהן רבים ומאן ניהו עיר שהודח מיעוטה שהן בסקילה כיחיד וקאמר האי תנא שחילק הכתוב בעיר הנדחת בין מיעוט העיר שהן יחידים לרוב העיר שהן מרובין ואלו בסקילה וממונן פלט ואלו בסייף וממונן אבד ולענין קרבן לא חילק הכתוב אלא בין נפש אחת למרובים אבל באלו מיעוט העיר במיתתן חילק יכול הואיל וחילק במיתתן לדונן כיחיד בסקילה יכול נחלוק נמי בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן צבור ת"ל תורה אחת אלו הן תורף דבריו של מפרש זה וקאמר דליכא בה קושיא

חמו. לנוסח לביו שנשתה לחיו מחביו לחרי כן ומת בלא בנים ונפלה לפני בנה ליבום פלונתא לרבי יהודה ורבנן בלחמן לעיל [דף ז.] רבי יהודה אומר בחנוסת לחביו ולרבי יהודה לא משכחת לה נופלת לפני בנה ליבום אלא לרבנן ובחנוסה ולהכי לא תני ליה לכפלונתא לא קא מיירי: פסקה לוי בתמציתיה. **הנייהו והוסיפה לחמו לנוסת לחביו בשנתו:** [דף י.] **היתה חמו נשואת לחביו** וכו' **ונשתת לאחיו מחביו. לא תפסי בה**

וכד מעיינת בה בשמעתא אליבא דהאי פירושא משכחת לה כולה קושיא חדא דהאי תורה אחת בענין יחיד כתיב ולא בענין צבור וא"כ להאי פירושא הוה ליה האי תנא מהדר אציבורא וקא נסיב ליה קרא דיחיד ועוד אי האי תנא איחידים קא מהדר דליתו

קלוסין שהרי לשת לא בכרת ולחמרינן לקמן [דף נג. ולקמן עג:] **לין קלוסין תופסין בחייבי כריתות לחברי הכל הלכך כשמת רשע זה לא נפלה זו ליבום לפני בנה ללאו לשת המת הוחי ולחיב פוטרי ערימה:** [דף י:] **היתה חמו לנוסת לחביו ונשתת לאחיו מחביו. קלוסין תופסין בה ולפילו לחברי יהודה לקלוסין תופסין בחייבי לאין וכשמת נמלאת ערת ערוה ופטורה:**

קרבן צבור אמאי קאמרינן מאי ליתו ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתי דשמעת מיניה דהני לאו ציבורא נינהו ולא אפשר דניתו האי קרבן ולאו הכין הו"ל למימר ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור נמי היינו קרבנו וליכא חלוקה בקרבן דידהו מקרבן צבור ותו כי אמרינן ואלא מאי שעירה אמאי פרכינן יחיד נמי היינו קרבנו לאו הכין הל"ל האי יחיד בעבודת כוכבים הוא דמייתי ולא אפשר להני יחידים לאתויי קרבן יחיד כדפרכינן בכולהו ועוד בר מן כל דין היכי מייתי בין הני ובין הני קרבן ציבור והא קיימא לן דלא מייתו קרבן צבור אלא צבור שעשו בהוראת בית דין דכתיב (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ואמור רבנן (הוריות דף ד:) נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן עד שיהו כולן ראויין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהו כולן ראויין להוראה ותנן נמי (שם) הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר וכו' ותנן נמי (הוריות דף ה.) הורו ב"ד של אחד מן השבטים ועשה אותו שבט על פיהן אותו שבט חייב ושאר שבטים פטורים דברי ר' יהודה וחכ"א אין חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול שנאמר (במדבר טו) ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט ואע"ג דהאי קרא בשאר מצות הוא דכתיב הא קא גמרינן (הוריות דף ה:) מיניי מיניי בגזרה שוה אלא האי פירושא ודאי פירושא פריכא הוא ולאו דסמכא הוא

והכין פירושא מצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובים שהיחידים בסקילה וממונן פלט ומרובין בסייף וממונם אבד יכול כשם שחילק במיתתן של מרובין ועשאה בסייף כך נחלוק בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן היחידים שהיא שעירה ת"ל (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם וגו' כלומר תורת כל מי שאינו מביא קרבן צבור בהוראה אחת היא ואין בה חלוקה אלא הכל מביאין קרבן יחיד שהיא שעירה והאי הוא פירושא דהאי ברייתא

ואתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא טעמא דכתב רחמנא תורה אחת הא לאו הכי הוה אמינא נחלוק קרבן הני מרובין מקרבן יחיד מאי ליתו [ליתו] פר משיח בשאר מצות הוא דמייתי ליתו כשבה יחיד בשאר מצות הוא דמייתי ליתו שעיר נשיא בשאר מצות הוא דמייתי ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת ציבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו וא"א לאלו שיביאו קרבן ציבור דלא מייתו קרבן ציבור אלא ציבור שעשו בהוראת בית דין כדפרשינן אבל עיר הנדחת וכיוצא בהן לא ואלא מאי ליתו שעירה כלומר מה נשאר לנו מן הקרבנות שאפשר להן שיביאו שעירה יחיד נמי היינו קרבנו ולא חלקנו בקרבנותיהן כלום הלכך אי אתה מוצא דרך לעשות חלוקה בקרבנותיהן וא"כ לרבי למה הוצרך הכתוב לומר תורה אחת

ופרקינן איצטריך הואיל וציבור בהוראה מייתו פר לעולה ושעיר לחטאת הני מרובין דעיר הנדחת ליתו איפכא [אי נמי] צריך ואין לו תקנה קמ"ל תורה אחת יהיה לכם ולומר לך שתקנתם בקרבן יחיד ואין אתה חולק בקרבנותיהן האי הוא פירושא דהאי שמעתא ופירושא ברירא ונהירא הוא וליכא בה קושיא כלל ולא ספק ולא אצטריכין למכתבה להא דרבי הכא אלא כי היכי לברור' משום דקשיא להני רבוותא:

מתניתין דקתני חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן (מכילתין דף י.) ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולפיכך קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה נשים הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתניתיה אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים שאינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה פי' משום דלא תפסי בה לאחיו קדושי' ולית ליה בה הויה משום דערוה היא היתה (דף י:) אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואף על גב ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זאת:

וכולן אם מתו או מיאנו וכו'. ירושלמי * הלכה ב ובתו ממאנת ולאו נשואי תורה הן תפתר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא כיתומה בחיי אביה:

בבלי בפ' האיש מקדש בו ובשלוחו (דף מד:) מותיב רב כהנא וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שקדשה מאן אילימא שקדשה אביה במיאון סגי לה גט מעליא בעיא ואלא לאו דקדיש איהי נפשה וקתני דבעיא מיאון הוא מותיב לה והוא מפרק לה כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי אביה:

[דף יח:] בעי **רבי יוחנן** המחזיר גרושתו. ולו יפסח לחרת ומת בלא בנים: **צרתה מהו.** להתייבם לחלוץ היא פסיעות ללא להפסיק **במותר לה להיינו בעלה נאסרה** בחסור לה להיינו יכם לא כ"ם חלא כצרה מיבעיא לן מי חלים ק"ו למילחי ערה או לא כלחיתה בגמרא: **היא וצרתה ס"ד. חליצה לתרוייהו** ל"ל: או היא לא צרתה **חולצת.** למאי אפסורה להתייבם: תרין הכי היא **חולצת** וכו'. ופסיקנא כי הלי תירוצא למאי כי לתא רבין ג"ר יוחנן לחת צרת ממאנת. ביבם: ולחת צרת חיילונית ולחת צרת מחזיר גרושתו כולן מותרות ולוקא צרותיהן לבל לוגבו נופייהו בלליבא בהדייהו צרות כל חלא מיניהו לית לה ליגע בלחני נפשה. ממאנת ביבם לית לה צרה לף ע"נ ללנבי יבם למיחנה בו לאו בת חליצה לבעי שם יבם שריא וחולצת או מתייבמת לאמר שמואל מילתא בזה מותרת בזה ואילונית לא חולצת ולא מתייבמת לאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת

(דף יב.) אמר רבא הלכתא צרת אילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית והא דקתני וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שנמצאו אין מעיקרא לא תני שהיו:

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

(מכילתין דף יא:) בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו ת"ש (דף יב.) המחזיר גרושתו משנשאת היא וצרתה חולצות היא וצרתה ס"ד אלא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתיבמת ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן (דף יב.) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אחת צרת צרת ממאנת פירוש ממאנת ביבם ואחת צרת אילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא מנייהו אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם דלית לה צרה אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום איהי לגבי אחיו של יבם שריא וחולצת או מתיבמת דאמר שמואל (דף יב.) מיאנה בזה מותרת לזה ואילונית לא חולצת ולא מתיבמת דאמר קרא (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת

(דף יב.) אמר רבא הלכתא צרת אילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית והא דקתני וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שנמצאו אין מעיקרא לא תני שהיו:

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

[דף יח:] בעי **רבי יוחנן** המחזיר גרושתו. ולו יפסח לחרת ומת בלא בנים: **צרתה מהו.** להתייבם לחלוץ היא פסיעות ללא להפסיק **במותר לה להיינו בעלה נאסרה** בחסור לה להיינו יכם לא כ"ם חלא כצרה מיבעיא לן מי חלים ק"ו למילחי ערה או לא כלחיתה בגמרא: **היא וצרתה ס"ד. חליצה לתרוייהו** ל"ל: או היא לא צרתה **חולצת.** למאי אפסורה להתייבם: תרין הכי היא **חולצת** וכו'. ופסיקנא כי הלי תירוצא למאי כי לתא רבין ג"ר יוחנן לחת צרת ממאנת. ביבם: ולחת צרת חיילונית ולחת צרת מחזיר גרושתו כולן מותרות ולוקא צרותיהן לבל לוגבו נופייהו בלליבא בהדייהו צרות כל חלא מיניהו לית לה ליגע בלחני נפשה. ממאנת ביבם לית לה צרה לף ע"נ ללנבי יבם למיחנה בו לאו בת חליצה לבעי שם יבם שריא וחולצת או מתייבמת לאמר שמואל מילתא בזה מותרת בזה ואילונית לא חולצת ולא מתייבמת לאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת. פירוש צרת ממאנת כגון שחיו **היה נשוי כ' נשים קטנה וגדולה ומת ומאנה הקטנה** ביבם: צרת חיילונית שלחיו **היה נשוי שתי נשים** ולחת היתה חילונית ומת: **לאמר רבה צרת חילונית מותרת.** ופרש"י ז"ל בשם הרב בעל הלכות ז"ל לטעמא מפום לכיון ללא חזיק ליבום כלל הרי היא כצרת ערוה שלא במקום מצוה וה"נ לימא בירושלמי (הלכך הויא לה לאסת לחיו שלא במקום מצוה ונשתרה בחיסורה) : [דף יב:] ולפי' הכיר בה. ללא תימא כיון להכיר **בה כשנשתה יין כלן מקח טעות והיא לאסתו נמורה וצרתה צרת חילונית לפטרה רחמנא** ותניא לסורה קמ"ל למותרת **לכי לאסר רחמנא לצרת ערוה לוקא במקום מצוה** ואילונית **דבלאו ערוה לא רמיא קמיה** היא צרתה צרת ערוה שלא במקום מצוה ופריך: והא לקתני וכו' **שנאלו.** למשמע לבשלא הכיר לוקא מיירי מפום להוי מקח טעות **ואין זו צרת ערוה:** תני שהיו. כלומר לשע"נ להכיר בה צרתה מותרת כלאמרינן ולף על גב לבגמרא לאמרינן לעיל [דף יב.] ליקא נמי לקתני שנמצאו ופסיקנא שמע מינה יש לנו כיוצא בו הרבה למסקי בהו שמע מינה ולפ"ה לא קיימא פרק (הזהב) [המוכר את

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

(מכילתין דף יא:) בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו ת"ש (דף יב.) המחזיר גרושתו משנשאת היא וצרתה חולצות היא וצרתה ס"ד אלא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתיבמת ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן (דף יב.) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אחת צרת צרת ממאנת פירוש ממאנת ביבם ואחת צרת אילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא מנייהו אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם דלית לה צרה אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום איהי לגבי אחיו של יבם שריא וחולצת או מתיבמת דאמר שמואל (דף יב.) מיאנה בזה מותרת לזה ואילונית לא חולצת ולא מתיבמת דאמר קרא (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת

(דף יב.) אמר רבא הלכתא צרת אילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית והא דקתני וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שנמצאו אין מעיקרא לא תני שהיו:

(דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת

פעמים ת' נכעל ות' נבועל וחכ לתרומה: [קף יג:] **ולא מתיכמת.** בכ"ק לסוטה (קף ה:) מפרש טעמא: סוטה ספק. שמא קולס שהספיק להסקותה: **תניא [כו'] מן הנשואין.** שנשאת לאחר ונרשה או מת : **לאחר הוטומלה.** משמע ליה להיינו נשבעלה: **לאחת זו וכו'.**

לכתיב והיתה לאיש אחר להיינו הויה לקיולסין וכתיב לא יוכל בעלה וגו': וקי"ל כרבנן לאמרי בין מן האירוסין בין מן הנשואין לסמורה ואם האזירה וילדה ממנו הולד כשר ללרשין תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין וה"מ ישראל לכל כהן הולד חלל ואפילו לא נתלרסה ונרושה שזיונה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה . **הויה לכתיב והיתה לאיש אחר להיינו קלושין חישות לכתיב או כי ימות האיש האחרון וגו' לא יוכל בעלה הראשון** וגו' משמע לכאה"נ דקי לא יוכל **לאבל מזנה לא: משמשות במוך.** פירש רש"י ז"ל **מותרות לתת מוך במקום תשמיש כשהן משמשות כדי שלא יתעברו** והקשה עליו ז"ל לאם כן כי אמרינן דקולס הזמן הזה משמשת כלרכה לסמורה לשמש במוך קאמר ואמאי כיון דלאינו מתעברת כל עיקר ואין כאן חשוש השמחת זרע לפיכך פירש חייבות לשמש במוך משום סכנה לילה או לולד: **סנהל. ולא שחין לו ערלת פנים** וקי"ל **במסכת גלה (קף כה:) חין סנהל שחין עמו ולא משל לאלם שסטר את חבירו והחזיר ערלתו לאחוריו לכשהיא מעוברת ומוזרת ומתעברת לוחק האחל את חבירו ופוחת ערלתו** ומעלתי כתוב לכי אמרי' (אם קף כז.) חין לאם מתעברת ומוזרת ומתעברת היינו שיהיו שניהם בני קיימא לכל שיהא האחל סנהל לפסר. שמא תגמול את בנה. **אם תתעבר תהא ערלה לגמול את בנה מלהניק כמו וינמל לגון הכללה:** ולא זו היא קטנה. **הרחויה להתעבר ולמות:** מכת אחת עשרה **שנה וכו'.** פחות מכת י"ל שנה **ולאי לא תתעבר ויותר על י"ב אם תתעבר ולאי לא תמות** הלכך משמשות כלרכן והולכות: **מלקלחר שמא וכו'.** ולא תנח שמא תתעבר ותמות להלאי **משמע שאם תתעבר תמות ולאי: מניני חמותו ממאנת. כגון שילדה בקטנותה בתוך זמן האחור למעלה בשנת י"ב שתעברה ולא מתה וקיקש אלם את בתה ומנאלת את חמותו קטנה ורחוייה למאן על שנת י"ב** ויוס אחר: ע"ר ספרא לעולם קטנה יולדת וקלו קשיא **לך לאאי** לא ממאנת בניה **הרי הם כסימנין.** פירש רבינו אלפסי ז"ל הרי הם כסימני נלולת לכיון שילדה חינלאי מילתא לנלולה היא ומהרה להביא נלולתה וכאילו לחזור לבעלה מאי טעמא הויה ואישות כתיבה בה:

ואי אתה יכול לומר בחמותו וכו': (דף יב:) תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך ואלו הן קטנה מעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות מניקה שמא תגמול את בנה וימות מעוברת שמא יעשה עוברה סנדל ואי זו היא קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד ועד שתים עשרה שנה ויום אחד פחות מכן או יותר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר"מ וחכמים אומרים זו וזו משמשות כדרכן והולכות ומן השמים ירחמו שנאמר (תהלים קטז) שומר פתאים ה'

מדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברה ולא מתה א"כ מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הן כסימנין כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנין דמיא ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנין למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה (דף יג.) ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנין ונבדוק חיישינן שמא נשרו ואפילו למאן דאמר אין חוששין משום צער לידה חוששין:

מתני' כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונישאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה ואפי' הן מאה:

גמ' מה"מ אמר רב יהודה אמר קרא לצרור התורה ריבתה צרות הרבה אצל ערוה אחת רב אשי אמר צרת צרתה לא צריכא קרא סברא הוא צרה מאי טעמא אסירא דבמקום ערוה קיימא צרת צרתה נמי במקום צרה קיימא:

לחמר. במסכת גלה (קף נכ:) קף מסהכיחה שתי שערות ממחת [היח] על שיהכה השחור שיהו שם שערות הרבה וכתבו התוספות ללרב ספרא לחמר בניס הרי הם כסימנין משעת עיבור קאמר ובהכי לא תקשי הא להכא לחמרי' שמא תמות להשיא לאלו נערות (קף לט.) למקשה ומי מעברה לסבר לולאי תמות להשא קאמר לאלו קטנה שיהא בשעת עיבורה ולאי מתה והכא לחמרינן לכשנתעברה ולאחר כך ילדה מיהרה להביא נלולתה ונלולה היא משעת עיבור ומיהו אכתי יש לחלק בין מאן לחמר עליפי מסימנין למ"ל הרי הן כסימנין תע"נ ללילידה נמי משמע לעליפי כיון למשעת עיבורה חשבינן לה כנלולה מ"מ נוכל לומר למ"ל עליפי אם מיהה בין עיבור ללילה אין מיהה מיהו ולמ"ל הרי הן כסימנין אם מיהה בין עיבור ללילה מיהה מיהו: **אין בניס בלא סימנין.** לכל שילה וולאי הביאה סימני נלות קולס חברותיה ול"ת אם כן שים ממהרת להביא סימני נלות קטנה שהביאה סימנין תוך הזמן היאך ממאנת ונלידה נמי היאך נבקיק ניחוש שמא לף זו מיהרה ולאילו נשאת ונתעברה ילדה ויש לומר למיעוטא למיעוטא ניהוי שממהרות להביא נלותן תוך הזמן הזה ולא חיישינן הרמב"ן ז"ל: ונבדוק. לאאי שמכינן לילדה כיון שאפשר לן לבדוק [לאחר לילה ואם לא היה לה סימנים מניני חמותו ממאנת]: **הניחא למ"ד וכו'.** בפרק **יוצא לוסן (קף מו.)** פלונתא היא: מסוס ערב לילה. כתבו בתוספות לנער לילה לאי לוקח לאן ערב עיבור קאמר ולפיכך אי אפשר למבדק כלל ולא מניני חמותו ממאנת לאם לא כן בעובד מעוברת הוה אפשר למבדקה ולקלם וזהו לשעת הרמב"ם ז"ל שכתב לבסוכר עוברה מקולסת ואם לא היו לה סימנין מניני חמותו ממאנת: מתני' לאחיו השני: שהרי שתיהן מותרות לו ומיבם לאחיו שירצה ויבם ערת בת לאחיו והיה לו לאם לאחרת ומת: כשם שערת בתו **לאסורה עליו משעת נפילה** לרשות כשנפלה לפניו עם בתו כך ערת ערתה וכן לעולם אם יש לו לאחין הרבה וכלילפינן מקרא לנערור למשמע ערות הרבה:

[קף ב:] **נרתה מותרת.** וע"פ שהיתה מקנאת זמן ארוך לערוה כיון שבשעת מיתת בחוי כשנפלה ליבום לא היתה ערת ערוה מותרת למיתה מפלת ליבום ולא נאסרו הרחמנים: וכל שיכלה למקן. **כגון שהעריה קטנה:** ולא מיאנה. בבעל ומת: נרתה חולצת. שאין קלוסיה קלוסי תורה לפטור ערתה הלכך נרתה חולצת. אבל בוגרת מקיימת. לכיון לדבנן תקינו לה קלוסין הרי היא כאשת בוחי **ונרתה לאסורה ואסיקנא בגמרא** ל"ג נרש ולבסוף כנס ול"ג כנס ולבסוף נרש ערותיהן מותרות. ופירוש להא דאמרינן במתני' נתנרשו ערותיהן מותרות ל"ג נרש הערוה ולבסוף לאחר הנרושין כנס הרי למעלם לא היתה ערת ערוה כלל ול"ג כנס הנכרית תחלה קולס שניהם הערוה להשתא הוא ערת ערוה לפ"ה כיון לנרשה ולא היתה לאשתו בשעת מיתתו נרתה מותרת: גמ' **ותמהן** הערוה השתא. **ותמה מי לפשי בקלוסין שקלסוני לחי ולחי לבעלי המת ותעקור קלוסין הרחמנים ותתייבם נרתה:** למאי ר' יוסעיא לקמן בפ' ב"ש (קף קז.) ב"ה לומרים בבעל וביבם למאמרו הוא למשנתנו שאם עשה ביבם מאחר ביבמתו הקטנה ומיאנה בו מפקיע מיאון למאחר וחוזרת לזיקה לבדה וחולצת ואע"נ לנגולה שעשה בה מאחר ולא רצה לכנוס קיימא לן בפרק ר"נ (קף נ.) נריכה נט למאמרו וחליצה לזיקתו הכא מיאון עקר למאחר ולא בעיא נט: ואינה ממאנת לזיקתו. לעקור ניאוקין רחמנים ולעלות בלא חליצה והכא נמי נבי ערוה לא עקר מיאון להשתא לנאוקין קמאי למסרי נרתה (נרתה) נרת ערוה שני. רבנן נזור שלא תמלן ליבומי נרתה לנו ליזלזל בנרת ערוה לילמא חתי למיסרייה: מיאנה בבעל כלתו נכרית שמיאנה בבעלה מותרת לחמיה לעקרתיה לנאוקין ויהיו כמפותה בנו ומותרת לו לחכל מת בנו בעלה הרחמנן ומיאנה בזיקת יבום לף על גב לנאוקין קמאי עקרה לאסורה לחביו לילמא חתי למיסרייה נרחית ככלתו. משעה שנפלה להתייבם ונפלה ליבם מחמת נאוקין הרחמנן נרחין לחוץ נאוקין נאורין למיסוי לאת אחת **וכלתו של זה.** והכא נמי בנרת הבת משעת נפילה שנזקקת הבת ליבם והוערכה למלן מחמת קלוסי הרחמנן נרחין נאוקין נאורים

מתני' כיצד אם מתו הן צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומתה בתו או שנתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת:

גמ' לא שנא גירש ולבסוף כנס ולא שנא כנס ולבסוף גירש צרתה מותרת:

וכל שיכולה למאן ולא מיאנה וכו': אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואין קמאי ותתייבם צרתה לימא מסייעא ליה לר' אושעיא דאמר כפרק ב"ש אומרים אין ממאנין אלא ארוסות (דף קז.) ממאנת במאמרו ואין ממאנת בזיקתו לא צרת ערוה שאני דתאני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו:

תוספתא * ריש מכילתין אימתי אמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל לאחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מתיבמות וכולן שנמצאו אילונית או שהיו נשואות לאחרים צרותיהן מותרות בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת:

מתני' שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו:

גמ' הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מאי חמורות שאינן יכולין לינשא לאחים שלא בעבירה:

מתני' בית שמאי מתירין את הצרות לאחים וב"ה אוסרין (דף יג:) חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין נתייבמו בית שמאי מכשירין וב"ה פוסלין ואע"פ שאלו מכשירין ואלו פוסלין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה וב"ה מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו מלהיות עושין טהרות אלו על גב אלו:

גמ' מקשינן הא דתנן ב"ש מתירין את הצרות לאחים ותו אהא דתנן מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר קרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואסקה רבא (דף לעת כ"ה **לא נמנעו. שאם היו בני צרת ערוה מוליעין לותם ופורסין** והכי איתא בגמרא [קף יז.] בהליכ: גמ' קרי כאן לא למיסוי לאת אחת ונרתה צרת הבת ולא צרתי ליה לתי למיסרי צרת הבת לעלמא: תוספתא בחיי הבעל. שאחת בחייה בעל ע"נ לקנת זמן היתה צרת ערוה כיון לבשעת מיתת הבעל חינה צרת בתו מותרת לכל לחר מיתת הבעל. לם אתה בתו לחר מיתת בעלה קלוסי לאסור כיון לבשעת מיתת בעלה היתה צרת ערוה ולפילו היו לו לחין שהיתה בתו רלויה להתייבם לסם לו צרתה לילכתי היל זקוקה ליבום לף"ה לף יוכל ליבם צרת בתו לעולם: מתני בחיי הבעל. שלקת מיאנה בבעלה לאת ביבם: לו שהיו נשואות לאחרים. שהיו לאחיו קלוסי טעות בה שקלסה לחר תחילה: בין בחיי הבעל. כלאחרינן לעיל לצרת לילונית מותרת ולפילו הכיר בה כלפסק רבה לעיל:

[קף יג.] **מתני' שש עריות חמורות מאלו.** לאחרינן בגמרא מכלי הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מס כן מאי חמורות. הלא ט"ו עריות לאסרי ערותיהן שוות הן עם שש עריות אלו. ופריך מפני שאין יכולות ליגמ לאחין נקראו חמורות לכל אלו אסורות לכל האחין מפני שקורבתן מנע ביניהן. ואומר אע"פ שאינה אס שאר לאחין אסורה לסס מ"מ מסוס לגמ לא בעינן בגמרא שהיא בכרת דהא ילפינן מקרא ללערות ערותיהן פטורות: **מתני' ב"ש מתירין את הצרות.** אל עריות לאחין **להתייבם ולית להו לרשף ללערור** כלאחרינן בגמרא מקרא לכיון לצריך טעמא בגמרא שהיא ערוה כ"ש אלא במקום מנוס שהיא כ"ש במקום מנוס: **חלצו הצרות ב"ש פוסלין.** לכיון לזקוקה ליבום חליצה נאורה **היא ופסולה לכהונה:** [קף יג:] **וב"ה מכשירין.** לכיון לסברי ב"ה לחינה זקוקה לף על גב לנאוקין קמאי חינה לעלמא לאי: **ובית הלל פוסלין.** לכהונה ולתרומה אס היא בת כהן לכיון שהיא ערוה ובכרת עשאה זונה: ואע"פ לצרות שנתייבמו לב"ש ביניהם ממזרים

תנינלו. לגרסין **כנוהגין שתי תורות כשקורין עיירות כי"ל ומוקפין חומה בט"ו:** לאכל שני ב"ל וכו'. כגון ב"ש וב"ה וכ"ם וכו' וכגון עירות ומוקפין שרי: ת"ר עריות שאמרו. כגון ט"ו נפיש: סריס חמה. מפרש לקמן בפרק הערל (לף פ.) סיעת לקוי ממעי

יד.) כי אמרינן לא תתגודדו כגון בית דין אחד בעיר אחת פלג מורין כדברי בית שמאי ופלג מורין כדברי בית הלל אבל שני בתי דינין בעיר אחת לית לן בה וכ"ש ב' בתי דינין בשתי עיירות:

ת"ר יש חולצות או מתיבמות חולצות ולא מתיבמות מתיבמות ולא חולצות לא חולצות ולא מתיבמות עריות שאמרו לא חולצות ולא מתיבמות מוסיף עליהן אשת סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ואשת אח מן האם ואשת גר ואשת עבד משוחרר ואילונית לא חולצות ולא מתיבמות החרשת והשוטה מתיבמות ולא חולצות איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות עקרה וזקנה ושאר כל הנשים או חולצות או מתיבמות יש או חולצין או מיבמין חולצין ולא מיבמין מיבמין ולא חולצין לא חולצין ולא מיבמין עריות שאמרו לא חולצין ולא מיבמין מוסיף עליהן סריס חמה ואנדרוגינוס ואח מן האם וגר ועבד משוחרר דהיכא דאיכא ב' אחין תאומין והיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח החדש והשוטה מיבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואין ידוע איזו מהן קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים חולצין ולא מיבמין פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן חולצין ולא מיבמין ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וגו' ושאר כל אדם או חולצין או מיבמין:

סליק פירקא

יום קי

(דף יז.) **כיצד** אשת אחיו שלא היה בעולמו ב' אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת (דף יח:) שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואח"כ נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה או חולץ לאיזו שירצה:

גמ' (דף יז.) אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא (דברים כ"ה:ה') כי ישבו אחים אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם:

א"ר יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קא סבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרין לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כר' יהודה בן בתירא

יג זיקה. זיקת יבום לימת למהוי ככנוסה ולוסרת לחה על היבם מסום חמותו לחפי' לחחר מיתה ליכא ליסורא לחורייתא וכלחמרינן בגמרא הכא ומיהו רחוי שתקע שחם קלקה לחחם של יבמתו ולחפילו בחייה קלושין תופסין לו כה ללא לימת זיקה לחפקועי שלא יהו קלושין תופסין בקרובותיה וכבי מוכח מהא לרבי יהודה ב"ב לחע"נ לסבר יש זיקה ולסור בלחותה **על שיעשה לחיו הגדול מעשה** קלושין שקלה לחחותה קלושין [הוו] והוה לסור ביבמתו מסום לחות לשתא ומעשה תלוי בלחיו: **שומרת יבם. ממתנת ליבום יבמה: שקלה לחיו. של יבם לת לחותה לחר שנפלה** זו לפניסם: לומרים לו **למחרם המתן מלכנוס לפי שלחות זקוקתך היא: על שיעשה מעשה. על שייבם לחיך לת יבמה ותפקע זיקתה ממך לגמרי זיקה לסרים לחחותה** ושקלה ז"ל לחר שקלה הוא לן למימר שנפקעה זיקתה ולפי' לא יעשה לחיו מעשה וים תירץ לכיון לקי"ל יש זיקה הרי היא כמקולקת שלגו הלכך היכו לין שתניא מקולקת למקולקת לחכל לפי זה לם שפה לין הוא לעליך טופי מן המקולקת ותניא הזקוקה לחכל היכו מחוור זה בעיני המפרשים הלחרונים לפי שגזרו חלין מפקעי קלושין שמי הוו מפקעי לקלושין מלחורייתא וזיקה מלרבנן ופיינו לומרינן המתן על שיעשה מעשה וכו' ולא לומרינן ליש שיכנום שלא עיקר הלכה תלוי במעשה לחיו מסום לכמעשה זה הוא מתיר לחותה לחיו בלי ספק להסתא לא היית לחות זקוקתו וכן פירשו הם זכרונם לברכה הא לפרק הרבעה לחין (קף כט:) לומרינן ולי סלקא לעתך מלמר לכ"ש קונה קנין גמור זה יעשה מלמר ויקנה וזה יעשה מלמר ויקנה. פירוש בשתי לחיות הגופלות לפני שני לחין לקתני חולצת ולא מתייבמות וכו' כלומר לכיון שקנה לזקת נפקעה זיקתה לחברתה להתירה לשני וכן כשקנה לחבירו פקעה זיקתה מעליו ובלין **הוא לכל שקנה ל' מהם** לחברו יכול ליכנס וליבם לחברתה שלא שנזרו שמא ייבם לכתחלה וקל פנע בלחות זקוקתו: **ה"מ מחייס. כל זמן שיבמתו קיימת** כלה לרבי יהודה בן בתירא לבל מתה יבמתה הוה לחיגא פקעה זיקה ומותר בלחתה: קמ"ל לזיקה בכלי וכו'. כשלא יעשו ביבמה סוס מעשה לו חלינה לו יבוס: נרסי' בגמרא תניא העושה מלמר ביבמתו שלא מלעתה רבי לומר קנה וחכ"ל לא קנה מ"ט לרבי נמר מביאה ליבמה מה בילה ליבמה בעל כרחה לף קלושין ליבמה בע"כ ורבנן נמרי מקלושין לעלמא מה קלושין לעלמא לף קלושין ליבמה מלעתה דקלושין מקלושין חית לן למילף: פירוש מלמר. קלושי יבמה מלרבנן נינהו ומיקרו מלמר: [קף יט:] **בעל כרחה. לחמרי' בפרק קמ [קף ח:] ויבמה בעל כרחה לחס בה עליה** ואי אשמעי' הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל אחר מיתה פקעה לה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא:

מתני' (דף כ.) כלל אמרו ביבמה כל שאיסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר:

גמ' אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת. אחותה דמאן אילימא אחותה דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה קא פגע באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה * לשון הרב אלפס (ג"א) כגון שלשה אחים שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות והיתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה רצה חולץ רצה מיבם וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת:

איסור מצוה שניות מדברי סופרים ואמאי קרו לה איסור מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים:

איסור קדושה אלמנה לכהן גדול . ואמאי קרו לה איסור קדושה דכתיב (ויקרא כ"א:ו') קדושים יהיו לאלהיהם:

אלמנה לכהן גדול וכו': לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין (דף כא.) ת"ר מה הן שניות אם אמו ואם אביו ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו ואשת אחי האב מן האם ואשת אחי האם מן האב או מן האם וכלת בנו **לפלו בחנם קנחה: קילושין לעלמא. והלכה ויהיה לחיש לחר מלעתה מעמע:** קלושין מקלושין וכו'. והלכתא הכי כרבנן: [קף כ.] מתני' **כלל** לחמרו ביבמה. לל חולצת ולל מתיבמת. ערתה וכ"ש היל לפי שלף הערה ערוה היל ום בה כרת וכלילתה **בפרק קמל (קף ג:): ליסור מנוה** ולסור קלושה וכו'. לוקה היל לבל ערתה מתיבמת שלין ערה פטורה מלל מערות ובלנפקא לן בפ"ק [סם] מלחות לסה לכתיב בה לערור וכן לילתה בירושלמי להלילה: **לחותה** שהיל יבמתה. **כגון נפלו שתי לחיות מבי' לחין והלחת לסוריה לו מסום ערוה כגון שהיל חמותו** או כלתו: **לו חולצת לו מתיבמת.** לותה **לחות הערוה להסתא לל פגע בלחות זקוקתו מסום לערוה נלו זקוקתו היל:** שניות לערוית. לנזרו סופרים עליהם: לשון מנוה ולקושה מפרש בגמרא: **חלמנה לכ"נ. שמת לחיו ההליוט ונפלה חלמנתו לפניו: גרושה וחלוצה לכהן הליוט. שעבר לחיו המת ונשא גרושה או חלוצה וכשמת ערימה חליצה שהרי תפסו לו קלושין בה לקלושין תופסין בחייבי לאוין לחבל יבומי לל שהרי לסוריה לו לזה שהוא כהן ולפטורי בלל כלום לל ללל חליס נלו למפטרי' ולילפי' מלחות לסה כפ"ק [קף ג:]** ולמרינן בגמרא [קף כ.] כלל למתני' לתתויי מלי לחמר רפרס למעוטי ערת חילונית לחת וכללל למתני' סיומנא הוא בעלמא ולל בא לרבות כלום ללל למעט **ללל חסבינן ערת ערוה** לערת חילונית לפי שלסור חילונית נלו לסור ערוה היל שנסור ערתה כמותה ללל ללל חזיל ליבום מחמת לסת ולל ולמן כי לסרינן ערתה שתסה בערוה סיינו כשססורה לסור ערוה לומיל ללחות לסה לילפינן מינה לסור ערה לכתיב בה לערור וללל כרב לסי ללמר ערת חילונית מסורה ומיהו פסק הלכתל בפרק קמל (סי' ב) לערת סוטה לסורה כרב לטומלה כתיב בה בערוית: נמ' **לחותה** לליסור מנוה. **כגון שנפלו לפני לזי שתי לחיות** ליבום שהיו נפי שני לחיו והסחת היל לזוי שניה כגון שהיתה לם לסה של **לסתו ומסום שלסוריה לו לל היית** לחותה לחות זקוקתו ושרי' ליה והל כיון דמלעורייתל רמיל קמיה לפניה מותרת היל מלעורייתל הוו ליה שתי לחיות זקוקות לו ולי נסיב חלל פנע בלחות זקוקתו ותנל דמתני' ולסי ס"ל יש זיקה ולסור לבטל מנות יבמין מללל התיר בשתי לחיות דבעלמל שלין לחת מהן לסורה לו ללמל ס"ל יש זיקה ול"כ היכי תנן בזו מתייבמת: ללל לחותה לליסור ערוה וכלפרסינן במתני' לכיון שלסורה לו מן התורה לל זקוקה ליה כלל ולחותה היית זקוקתו לבלה ומותרת לו כיבמה לעלמל לליכל עליה מנות ייבום: מנוה לשמוע וכו'. לכתיב לל תסור מן המנוה ונו': [קף כח:] **לל שנח. נפלה**

לפניו מן הנשואין. להויה תרתי לגריעותא חדא לחלמנה היא ואיכא נאו לחלמנה לא יקח ועוד לבעולה היא ואיכא חיסור עשה לגבי לכתיב חסה בבתוליה יקח ולא בעולה ונאו הבא מכלל עשה עשה: ולא שנא נפלה לפניו מן האירוסין. ועודה בתולה ואיכא נאו לחלמנה: (ואין עשה. ליבמה יבא עליה. נזירה וכו'. נהי לביאה דאשונה מני למלחי הלאו משום למקייס עשה ביאה שניה ללא מני למלחי להה לא מקייס העשה שהרי אם רצה מנדשה בנטו מיד אסור ונזרינן ביאה דאשונה לטו ביאה שניה: תנו רבנן מה הן שניות אם אמו. אמו כתיבא ונזור רבנן על אם אמו שיתרחק מאמו ונזור נמי בחם אביו משום אם אמו ואף על גב דנזירה לנזירה היא הא למרינן טעמא לקמן [לף כח:] משום לתרוייהו אמר רבא קרי נהו וכולה חלא נזירה היא: ואחת אחי אביו אחות אחי אביו משום אחת מהכתובה לכתיב אחת מהיך ואחת אחי אביו אחות ונזרינן אחת אחי אמו אחות אחי אביו כי אחת רבא קרי נהו והלכך חלא נינהו: ואחת אחי האב מן האם. אחת אחי האב מן האב עדיף היא ואחת אחי האב מן האם אחות לא כתיב לא אחתו לא תקרב לודתך היא אלא ערות אחי אביך ואמרינן לקמן בהבא על יבמתו [לף נו:] לבאחי אביו מן האב כתיב: ואחת אחי האם נזרו מן האב או מן האם: וכלת בנו. נזירה משום כלתו: וכלת בתו. מפרש טעמא לקמן [לף כח:] נזירה משום כלת בנו: חורגו. בן אחתו: ואסור בבת חורגו. וכסמוך פריך לחורייתא היא את בת בנה ואחתי תני ליה בהדי שניות: אחת אחיו כו'. כלאחרן ומותר לאם באחת אחיו: הא פסיקא ליה. את חורגו לעולם אסורה לו: הא לא פסיקא ליה. את אחת אחיו האסורה לו משום אחות אשה הואיל ולאחר מיתת אחתו מותרת לו לא פסיקא ליה למתנתן. ובירושלמי אמרו משמיה דרבי חנינא לאחת אחיו האסורה משום מרחית העין וכן פוסק רבינו תם ז"ל ובהלכות גדולות. ובתוספות כתבו כי מעשה היה בלחא שקלם לאחת אחיו ועשה סעודה וניה רבינו תם ז"ל לנרשה והפסיד את הסעודה והרמב"ן ז"ל ורבים מרבותינו ז"ל התירו מכיון דבנאי' ליכא למיגזר הני כללי ותלא לבירושלמי לאמרו משום מרחית העין חורגין הנלוין בבית אחת ואחת עובדת קמיה לרבי חנינא ואחר יסבון באחרת ללא חכמין לון וכנאמרו ליכן בחם סוטה פליג עלה בהדיא לאסתם אחרינין בפילפי פ' משום מלחמה (לף מנ:) חורגה הנלה בין האחין לאסורה משום מרחית העין ואחרינין לא ניחא להו לקלא אות לה שרי בנאמרו ליכן לאסרו מעיקרא כרבי חנינא ואחו להו לאחותא וה"ה ולאי לפליגי על ר' חנינא באחת אחיו לאסר בירושלמי אלא לאסורה הכא ובאחרינן לסייך למנזר טפי הוצרכו לומר אלא חייסין לאילו באחת אחיו פשיטא הוא לליכא למיחש משום מרחית העין עיקר וכן המנהג בכל ספרד. על כאן לסון הריטב"א ז"ל: אחר כך לרבעה **נשים שניות יש להן**

וכלת בתו ומותר אדם באשת אחיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו וחורגו מותר באשתו ובבתו ואשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך:

בת חורגו דאורייתא היא דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) את בת בנה ואת בת בתה אלא משום דקא בעי למיתני סיפא אשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך דאף על גב דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזרו רבנן תנא רישא נמי בת חורגו אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי אסורה לך הא פסיקא ליה והא לא פסיקא ליה דזמנין דמתה אשתו ומותר באחותה:

אמר רב ארבע נשים יש להן הפסק ונקיט רב בידיה תלת אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלת בתו וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו:

(דף כב.) תני רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו שניה רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות דבי ר' חייא יש להן הפסק או אין להן הפסק ואתינן למיפשטה מהא דאמר רב ד' נשים יש להן הפסק ארבע ותו לא מידי דשמעת מינה דהני דר' חייא אין להן הפסק ודחינן כי קאמר רב להההיא מתניתא קאמר ואתיא למיפשטא מדרבי חייא גופיה דתני שלישי שלישי ורביעי רביעי אין טפי לא ודחינן דילמא משלישי ואילך ומרביעי

הפסק. שלמעלה מהן ולמטה מהן מותרות לכל האחרות כגון אם אמו אין לה הפסק שלמעלה הימנה על סוף כל הדורות היות נמי שניות הואיל ואחת אם הוי לחורייתא למעלה מהן לאסור כגון אחת אבי [אחי] אבי ואם [אם] אבי: ונקט רב ביאי'. נקט רב ביאה **לפרושי תלת מהנך ל' אבל רביעית לא הוה ילע מאי היא אבל נמרא הוה נמיר לחרבעה נינהו: אחת אחי האב מן האב לאסורות. ואחת אחי האם מן האב לאסורות.** אבל אחת אחי אבי אבי מן האם ואחת אחי אם אמו **מותרות וטעמא משום לא שייכא בהו ערוה לחורייתא אבל אם אמו לשייכא בלורותיה ערוה לחורייתא כגון אמו** : וכן **אחת אבי אבי שבלורותיה אחת אבי למחלפא באחת אבי לחורייתי' ואם אבי נמי לף על גב לא שייכא בלילה ערוה לחורייתא אין לה הפסק ואסורה לף אם אבי אבי למחלפא באם אם אמו** וכלת **בתו. לחשבינן לה לעיל בשניות וקאמר רב ליש לה הפסק הואיל ולא שייכא ביה איסור כלתו לחורייתא הלכך כלת בת בתו שריא לבל כלת בנו אין לה הפסק:** אחת אבי אמו **ואחת אבי אבי הואיל ולא שייך בלורות הלאו איסורא אחת אב** לחורייי: [לף כח:] לעיל בשאר אחות **אבי**

אבי. פירוש משום לנתרתק' קורבה וכתב הריטב"א ז"ל והלכתא כוותיה וכן פסק ר"ח ז"ל וכן לעת רב לאפסי ז"ל שלא כתבו לאסור: שליפי שבבנו. **בת בן בנו להה בת בנה ואחתי תני ליה בהדי שניות: ושבבתו.** בת בת בתו שהרי בת בתו ערוה לכתיב ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ולפילו מן האונסין מיירי להכי מוקמינן לה לקמן [סוף לף כב:] הילכך שליפי שבאלו שנייה: ושבבן אחתו וכו'. **וכן בת בן בנה של אחתו או בת בן בתה להה** כתיב ערות אחת ואחת לא תגלה ואחת בת בנה ואת בת בתה הלכך נזרינן בהו לוד נ' למטה מהן: ל' שבחמיו. **לוד ל' שבחמיו להיינו אם אם חמיו והיו לוד ל' לאחתו ואחתו בכלל: ושבחמותו. אם אם חמותו:** שניה. **ללאם חמיו ואם אם חמותו ערוה שהם בכלל אחת ובת בנה אחת ובת בתה הלכך אם אם חמיו שניה: שניות לרבי חייא יש להן הפסק.** לעיל בסוף מהן לא מיתסר וכן רביעי שבחמיו ושבחמותו אבל חמיסי לא מיתסר: ולא ליפשיטא. לקא לחי תלמולא כל אותן שמעתתא לבעי למפשטה מיניהו וכיון דלא ליפשיטא ה"ל ספקא לדבון ולקולא ויש שבתבו לחומרא וכן כ' הרמ"ה ז"ל ורבינו אלפסי ז"ל לא פירש מילי אלא שכ' דלא ליפשיטא ויי"ל ללחומרא נתכוון והרמב"ם ז"ל כתב בהדיא לקולא שבתב כל שניות לרבי חייא יש להן הפסק וכתבו המפרשים ז"ל וז"ל נראה מפרש"י ז"ל דלפילו מן שבבנו ושבבתו מיבעי ליה לרב חסי ולין נכון דל"כ ליפשוט ליה ליאסורא שהרי לפילו בכלת בנו נזורו על סוף כל הדורות כדאי' לעיל וכ"ם דורות של בנו ובתו ממש ועוד דהא

למעלה שם **אמו אין לה הפסק וכן אבי** תאביה לדיקה וס"ה למטה בבניס וכן תמרינן בירושלמ' לחברסס לסמוך בכל נמי ישראל שרש לסמוך בכל תנאי ישראל לכך פירש ז"ל ולא' ול' שבאחתו מיבעיא לי' עכ"ל: ירושלמי פי' הירושלמ' פשוט הוא: מחזיר גרושתו משנשאת חולצת. לבני חייבי לאוין תפסי בהו קדושין הלכך לא מיפטרא בלא חלי"ה לבל לא מתיבמת כיון דהות קיימא עליה לאח בלאסור ס"נ קיימא בלאסור עליה ליבס ולא אמי לים לאסורות לבעליהן ומותרות ליבמיהן : ערתה מתיבמת. לערת מחזיר גרושתו מותרת להתיבס ולפילו בא על אחותה ועל אמה כדילפי' לקמן [דף נה.] ואפלו אים אותה שביבתה אוסרתה ולין שביבת אחרת אוסרתה: פסלה מן הבהונה. דהא זונה מקריא ולא"נ לנבעלה בלונס (יבמות דף נו:) לבתיב והיא לא נתפסה הא נתפסה מותרת ויש לך אחרת שלא"פ שנתפסה לסורה היא ולא זו זו לשת בהן: עבד ונשתה וכו'. דהא לין קידושין תופסין בחייבי כריתות: [דף כג.] **והולד כשר.** ומותר לפי' בישראל ללא היו בממזר ספק: **לין לה כתובה.** משום קנסא: לו חולצת לו מתיבמת דללו ערת ערוה מקריא כלל: ונריס וכו'. כגון אחותו מן האם ולפי' מן האב הא ע"נ דקי"ל דגר שנתגייר בקטן שגולל למי אסור בהן כדי שלא יאמרו וכו' אבל בשניות מותרין שהרי לא נהגו בן בעובס עובדי כוכבים ולא אתי לידי חלול השם: אחר דב נחמן אחין **מן האם** וכו' **לא יעילו. לקולבת אם בגרים קורבה היא להא ולאי אמו היא** ומיהו אם העילו עלותן עלות **לבקטן שגולל למי: מעילין לבתחלה.** לרחמנא **אפקריה** לזרעיה לעובד בוכבים **לבתיב וזרמת סוסים זרמתם הלבך קורבת אב אינה קורבה:** [דף כג:] ומ"ם. עלות מעריות דקי"ל **בפ' נופלין (דף עח.) גר שהיה נשוי אחותו מן האם יוליא: לבל מסורה. הבל נופלין נשים הלבך אי שרית לקיומה אתי למשרי נמי ערוה ביאה לכ"ע לא ילעי לטעמא לגר משום לבקטן שגולל למי:** לב"ל מסור'. **ול"נ מבשרת עלות אחין גרים לא אתי לאבשורי אחין ישראל לכ"ל ילעי לגר שנתגייר בקטן שגולל** ואילך ולא אפשיטא בהדיא:

ירושלמי * הלבה ד תני בר קפרא מוסיף אם אבי אביו ואם אבי אמו:

* מס' ד"א פ"א ע"ש אשת אחי אביו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אביו מותר באשתו ובבתו אשת אחי אמו אסורה לו ובתו מותרת לו אחי אמו מותר באשתו ובבתו נושא אדם אשת בן אחיו ואשת בן אחותו ובת אחיו ובת אחותו המחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתיבמת צרתה מתיבמת:

* שם בריש הפרק לעולם אין אדם פוסל את אשתו ואפי' בא על אחותה או על אמה או על בתה:

* הוא במשנה ריש פ"ו דף עג: בשנוי לשון כל העריות האמורות בתורה הבא עליהן שוגג או מזיד פסלה מן הכהונה:

ומה בין עריות לשניות עריות עבר ונשאה יוצאת בלא גט והולד ממזר שניות יוצאת בגט והולד כשר וזו וזו אין להן כתובה עריות פוטרות צרותיהן שניות חולצות ולא מתיבמות צרת שניה או חולצת או מתיבמת וגרים אסורים בעריות (דף כב.) כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה אבל בשניות מותרין אמר ר"נ גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מילתא אחים מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחים מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפילו אחים מן האם נמי מעידין לכתחלה ומאי שנא מערוה ערוה לכל מסורה עדות לבית דין מסורה וגר שנתגייר בקטן שנולד דמי:

מתני' מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים מי שיש לו בן מכ"מ פוטר את אשת אביו מן היבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים:

גמ' מ"מ לאיתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר * לשון האלפסי ושמע מינה דחייבי לאוין מדאורייתא בני יבום נינהו דקיימא לן בכ"מ שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה אלא מ"ט אמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מיבמין גזרה ביאה ראשונה אטו ביאה שנייה והיינו דקתני (לעיל דף כ:) גבי פצוע דכא וכרות שפכה ואם בעלו קנו ואסור לקיימן בביאה שנייה משום שנאמר (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':

למי ולפילו במה שנהנין שלא להעיד בעונן עובדי כוכבים הוליל ושורת הדין לבעונן עובדי כוכבים כשרין להעיד לבר תורה כלאמרינן בסנהדרין [דף נז:] בן נח נהרג מפי קרוב וכ"ש בממונו: מתני' **מי** שיש לו **אח מ"מ. בגמרא מפרש: זוקק את אשת אחיו.** אלא ממזר זוקק לומיל לסיפא לפוטר את אשת אחיו וכ"ש **אם אמת הוא ממזר.** ומיהו ממזר הזוקק חייבי לאוין הוא לממזר אסור בבת ישראל וחולצת ולא מתיבמת: **ואחיו הוא לכל לבר. מפרש בגמ': שפחה ועובדת כוכבים. ולא בתרה לזיל בלילף בגמ'** וס"מ דלוקא אחיו אים לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים דלא בעובדת כוכבים הא חציק אח בלל לוולה כמוס הא אחיו מומר זוקק לאשתו לחליצה **ויבום וזוקקין לו לאע"פ** שאטו ישראל הוא לקילוסיו קלוסין דאי משום לפלח לעבודת כוכבים הא ולל עובדת כוכבים ומי פלח לעבודת כוכבים ואי **לאו לאו הוא היה** זוקק ליבום וכן כתבו מקצת הגאונים ז"ל וכתב הרייטב"ץ ז"ל מזיון לרב יהודאי נאון שכתב אי בלשבאת בעל הוה יבם מומר לעבודת כוכבים לא בעיל חליצה מיהא ואם אי בעל מומר לעבודת כוכבים ויבמה תחתיו בחונס ומת במומרתו בלא בנים אינה זקוקה ליבום **להא לאו אחיו הוא ואינה זקוקה לחליצה** עכ"ל הגאון ורלוי להחמיר: **על מכתו** או על קללתו. **אם הכה או קללו לאחיו חייב מיתה:** נמ' כתב הרייף ז"ל ושמעי מינה לחייבי לאוין מלאורייתא בני יבום נינהו כלקי"ל [מיומר' לר"ל לף כ:] לכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וילחה את לא תעשה שלא מ"ט אמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מיבמין להא שאינה במקום יבום לא מקרי יכול לקיים שניהם למצות יבום נשולה להא כתיב ואם לא יחפון ונו' נזירה כיולה רשאונה שטו כיולה שנייה והיינו דקתני נבי פצוע דכא וכרות שפכה ואם בעלו קנו ואסור לקיימן בביאה שניה משום לא יבא פצוע דכא לבשלמא כיולה רשאונה שתי עשה וילחה שלאו שבל בביאה שניה יכול לגרשה בגט מיד שבבר קיים המצוה:

ליורשו. לכי היכי דלענין יבום הוה ולפי' פסול כלכתיב וכן לוי ומעי **למכתב לן** בלח יו"ל **כדלרשינן בקילופין לן כסף וכמו מלן יבמי** לגל **כתבו** ביו"ל **למלרש עיין עליו לחס ים [נו] בן בעונם** פלוגלא וכן הדין לח לפי' פסול: **וליטמא לו.** לחע"נ לכהן לוינו מטמא לחסתו פסולא סיינו משום דהסתם שלרו לחמר רחמנא וכיון דפסולה היא לחפוקי קיימא ולאו לחסתו היא לכל לחוץ יצלו מלכ מחל הלכך **חס כהן הוה ולו לח ממזר מטמא לו:** חוץ ממי שיש לו מן השפחה וכו' **השפה וילדיה.** שהולדות הולכין לחריב וכמי שלינם בעיס לזכר כלל לגל ליעס כלישנ: **כי יסיר.** מלגל **כתיב כי תסיר ס"מ לחבתך לח תתן לבנו** קלי וה"ק **כי יסיר בעל בתך לת בנך שתגל היא מלחרי שלמת בנך הבא מן העובד כוכבים שילמה לו בתך קרוי בנך** וה לגל חייסינן לשמע יסיר השפה משום שלרך הבעל להניחה לעבוד לכל מי שתרלה: וחין בנך וכו'. לולמה כשוה וחס לותו הולך עובד עבודת כוכבים חין לנו חוספין **לו ללמו בר ישרלל הוה** כלל ומשום הכי לח לתמר קלח כי תסיר לת בנך: **וחייב על מכתו וכו'.** ולתמי חייב **הח לבניו ללו עושה מעשה עמך שהרי בח על הערוה והוליד ממזר:** בשעשה תשובה. **ונהי נמי לעונו גלוי לל זמן שהממזר קייס מיהו מתשובה וחילך בכלל עושה מעשה עמך** וכתב רבינו שלפני ז"ל וז"ל והני מילי לענין חיובא לבל לענין לסיכורל לפילו לח עשה תשובה לסור לבן להכות לחביו ולקללו לנרסי' פ' ללו הן הנחנקין לתר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעלל שליח לבניו לח לקללו ולח להכותו חוץ ממסית ומיתו שהרי לתרה תורה לח תחמול ולח תכסה עליו וכתב ז"ל עלה להח לתנן חוץ ממי שים לו מן השפחה קל לתרי רבותל ז"ל ס"מ שפחה לחחריס לומיין לעובד כוכבים לליה ליה קנין בנווה לבל שפחה לילים לח לחין לחס עושה בעילתו בעילת זנות ולימר מטמיה לרב נטרונלי נחון ז"ל הכי הח לתנן וכל מי שחין לה עליו ולח על לחריס קילופין הולך כשוה ולי זו זו ולל **שפחה ועובדת כוכבים** ס"מ שפחה לחריס לומיין לעובדת כוכבים לליה ליה קנין בנווה לבל חס בח ואחיו הוא לכל דבר (דף כב:) למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו:

חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים מ"ט אמר קרא (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה אשכחן שפחה עובדת כוכבים מנא לן אמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחאי אמר קרא (דברים יז) כי יסיר את בנך מאחרי בנך הבא מבתך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה:

וחייב על מכתו ועל קללתו וכו': קרי כאן (שמות כא) ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך בשעשה תשובה ה"מ לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור לו לבן להכותו לאביו ולקללו דגרסינן בסנהדרין בפרק אלו הן הנחנקין (דף פה:) אמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו לא להכותו ולא לקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה (דברים י"ג:ט') לא תחמול ולא תכסה עליו:

הא דתנן ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים אמרי רבואתא ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל שפחה דידיה לא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר משמיה דרב נטרונאי גאון הכי הא דתנן (קדושין דף סו:) וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמוה ואי זו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל בא על שפחה דידיה וילדה ממנו בת אע"ג דלא נקיטא גט חירות בתו היא דאמור רבנן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואם בא עליה חייב משום בתו ואם בא עליה בנו חייב משום אחותו וחזינן לגאון אחר דמספקא ליה מילתא ומתוך דבריו נקיטינן בהא דאם מילתא לחומרא לגבי איסורא דהיכא דאית ליה איתתא ומית ולית ליה זרעא אלא האי דאוליד מן השפחה נקיטינן לחומרא וחולצת ההיא איתתא ולא מתיבמת ולענין ממונא נקיטינן לקולא ולא ירית ליה אבל איהו גופיה לא מזבני ליה יורשין ואי בעא למיסב בת ישראל מצריכין גט שחרור ואי קדיש מקמי גט שחרור מצריכינן לה גיטא ואי בעי למנסב שפחה לא שבקינן ליה:

מתני' (מכילתין דף כג:) מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע אי זו מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:

על שפחה לילים וילדה ממנו בת תע"נ לגל נקיטינ נט חרות בתו היא להא לחמרו רבנן לין לדם עוסף בעילתו בעילת זנות ולם בא עליה חייב עליה מסוס בתו ולם בא עליה בנו חייב עליה מסוס לחותו וחזינן לנהון לחר למספקא ליה מלתא ומתוך דבריו נקיטינ בהא מילתא לחומרא נבי חיסורל להיכא לליתא ליה לתתא ומת ולית ליה זרעא לגל היא להוליד מן השפחה נקיטינ לחומרא וחולצת ולענין ממונא נקיטינ לקולא ולא ירית לה לבל חיסו נופיה לא מזבני ליה יורשין ולי בעי למנסב בת ישרלל מצריכין ליה נט שחרור ולי קלים מקמי נט שחרור מצריכינ לה נט מיניה ולי בעי למנסב שפחה לא שבקינ ליה: מתני' **מי** שקדש לחת מסתי לחיות נותן נט לזו ולזו. **לכל חלא וחלא ליכא למימר זו לחות לשה: חולן לשתיהן. לגל ילע לי זו היא יבמתו ומחלן לחלא ויבומי לחלא גא לחות חלוצתו לסורה לו מלרבנן בחייה ויבומי ברישא נמי גא לילמא גא זו היא יבמתו וקא פגע בלחות זקוקתו להוייא כלשתו: היו לו שנים לחל חולן. תחלה לחת:** ושנני לס רלה ליכס לשנויי מיכס. **לשם זו יבמתו שפיר ולס לחותה היא גא פגע בלחות זקוקתו לחליצה** לפקעתה לזיקתה ולל נזרו לטו מיכס ולמ"כ חולן כיון לגפי' הוס שכי גא מיפסל כלקלתני השתא קלמו וכנסו וכו'. **קולס שנמלכו בכ"ו: לין מוניחין מיכס. לכל חל וחל לומר לגא שפיר נפשי ולי נמי היו ליפכא הרלשון ליבום כגם לחות זקוקתו היות שעתה הוס להוליי לסיריל ומשבל לחיו ויבם השני שהיה יבמתו פקע זיקתה מיליך למפרע.** ושמעי' מלגל קלני בריסא נבי מת ולו לח לחל וכו' חולן לגפת מסן **וכגם לחברתה גא יוניח כלקלתני הכא לין מוניחין** משמע לפילו בליעבל יוניח משום לגמל כגם לחות חלוצתו ולמ"נ לספקא לרבנן היא לגיגמל כלין יבם לפילו הכי קנסו רבנן בליעבל לנזרו בלחות זקוקה לטו לחות לשם לגוריינהו שהיא בכרת ונזרו בלחות חלוצה לטו לחות נרושה לגוריינהו שהיא בכרת לפיכך לגמוה לנזירתה להוניח לפי' על הספק ולפי' בליעבל כל היכא לגיכא ספקא שהיא בלישור תמניו:

גמ' שמעת מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא במאי עסקינן שהוכרו ולבסוף נתערבו האי קושיא והאי פירוקא אליבא דרבא הוא דסבר קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין ולית הלכתא כותיה דקיימא לן כאביי ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו הלכך בין הוכרו בשעת קידושין ולבסוף נתערבו בין לא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני':

היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם. דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

מתני' שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע אי זו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן ב' גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחד ולזה שנים היחידי חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין אותן מידן לזה ב' ולזה ב' אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מיבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו שנים אלא אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין אותן מידן:

(דף כד.) מצוה בגדול ליבם ואם קדם הקטן זכה:

גמ' אחד חולץ ואחד מייבם דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

לזה שנים ולזה שנים וכו': ומ"ש מהא דתנן ארבעה אחים שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות התם משום זיקה הכא כל חד וחד אימור דידיה קא מתרמי ליה:

קדמו וכנסו אין מוציאין מידן. תאני שילא ואפילו שניהם כהנים מ"ט איסור חלוצה לכהן מדרבנן הוא ומ"ן הוה ליפכא וקמח פגע בחחות זקוקה כיון שבח שני ויבם פקע זיקתה מחחיו והותרה לו לחתו וליסורין לעבד עבד: [דף כה.] מנוס בגדול ליכם. נשון הריטב"ח ז"ל לומר היה מורי הרמב"ן שזהו כשהגדול הנון לה לבל חס ליט הנון וחחד מן החחרים הנון מנוס בחחרים יותר ממנו ומיהו חס רצה הגדול לחלוץ חולץ למען לומר [דף לט:] מנוח חליצה קודמת למנוח יבום וכל שים לגדול חצה לחרת בזמן הזה ליט לגדול בו לקטטה ומריבה ליכא בבית וכיבם שליט הנון למי לגבי ליבך ע"כ: נמ' דקא פגע. **לי מיבם בריישא לימא** פגע בחחות זקוקתו כלפירשנו במתני': **הרי אלו חולצות ולא מתייבמות.** זו הוא נירסת רבינו אלפס ז"ל ורוב הספרים ולהך גרסא הקושי מדקתני שלין מתייבמות שתיהן וקס"ל שסורת הלין שזה חולץ וזה מייבם להא בחליצה דקמיירתא פקעה זיקה לליבך אלא לגזרינן חולץ ואחר כך מייבם אטו מייבם ואחר כך חולץ ולכבי פרכינן למאי שנא במתני' לגזרינן זה חולץ וזה מייבם ולא גזרינן אטו מייבם תחלה ופריק התם ולאי לתרוייהו יבמות נינהו אבל הכא הכא לליבך אלא חלק ילבמה ולאי כי מייבם ולבך חלין לילמא לא עביד לסורא בלל לא גזרו חליצה לבתחלה אטו חליצה לבסוף לבל רש"י ז"ל גרים ואס קדמו וכנסו יוציאו ולא פרכינן מדקתני חולצות ולא מתייבמות אלא מ"ס להתס עסו חיזוק לתקנתה לפולו בליעבד והכא לא ונרמה שטעם לבריו ז"ל משום לסקה רבי יוחנן בלוכתא להתס לאו משום נזירה אלא משום לקבר ההוא תנא שבל יבמה שנפטרה בין בשעת נפילה בין לאחר נפילה קודם שתחלון עשויה חכמים כאחת אח שים לה בניס לסוב חין לה היתר ואפי' חלצו לחברתה לפקע זיקתה לא תחזור להתירה. ופריך להתס אי למען לומר יש זיקה אח נאסרה משום אחות זקוקה אי למען לומר לסור **לבטל מנות יבמין ואי מייבם אחי חלק ליומא מיית אחיו קודם שיבם ותנא מזה משום אחות אשה ונמנאת מנות יבמין בטלה על ידינו מיבום ומחליצה שהרי נאסרה משום כך** ושוב חין לה היתר ואפילו בליעבד נמי עומדין בליסורן מלרבנן כלומר **הבל הכא הא לאסרינן משום ספק אחות זקוקה** נאו **לחת אשת אח היא** וכל לפקע זיקתה ע"י חליצה אחותה או יבום סלא הותרה לנמרי אפילו לכתחלה ואינו רחוי לבוזר על ספקה בליעבד בלל כיון דקא פקעה זיקתה **ומספקא לן מפקינן לה לליומא כל אח ואח ליהיה ליתרמיא ליה** ונמנאת מנות יבום מקוייממ: **ואפילו שניהם כהנים.** לאח **מיינייהו ולאי חלוצה נסיב להא לרוסת הנכרי חלוצה היא מאחר משני אחין כלקתני נסיב יבמתו היא ופסיל נסיב ובתרת נמי פסיל נסיב נכרית לנסיב יבמתו היא ופסיל נסיב ובתרת נמי פסיל נסיב נכרית לפסוק אחות זקוקה בפשוטי לפשוטה ולימא למיימר קמח לא פסק ליסור אחות זקוקה אלא מאחר שהיא כלולה ואי לאו יבמתו היא יבמתו היא ספיר נסיב נכרית היא לאי משום אחות זקוקה ליכא שהרי אין לאחותה שהיא יבמתו ופקע זיקה ואי משום יבמה לשוק הרי חלוצה זו מן אחי בעלה:** קלמו שניהם ב' אחין וחלוץ. **לשתיהן משום לא ידעי לי זו יבמתו לא ייבמו השניס.** אחי האחד זה את זו וזה את זו לקמת לנסיב ליכא למימר זו היא אחות זקוקתו אלא אחד חולץ תחלה לאחת ואחר מיבם לשניה מתה נפשך אס יבמתו היא ספיר ואי לאו באחות זקוקתו לא פגע **שהרי חין לאחי** לנסיב אלא אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אס חלוצה היא אלא אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן. קלמו אלא שניס שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע אי זו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן ב' גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחד ולזה שנים היחידי חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין אותן מידן לזה ב' ולזה ב' אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מיבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו שנים אלא אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין אותן מידן:

קמ"ל סניס וחלש: מעוך בגולל. **הכי לריש ולקחה לו לאשה ויבמה ויהיה הכתוב כלומר המייבם יהיה הכתוב. ואותה ויבמה תהא רשויה לילך פרט לאיילונית:** יקוש. **היכא על שם אחיו לנחול אותו ולא יחלק אחיו עמו** כלו: **אתה לומר לנחלה. והאי יקוש היכא משמעי.** בגמרא [דף כה:] לתמרין הכא אלא בכור למאי הלכתא לגריעותא מה בכור הואיל ונוטל ברישוי כבמוחזק לף יבם הואיל ונוטל ברישוי כבמוחזק. כלומר כיון דבכור לאו דוקא אלא גדול לכתוב גדול ופריך לנקיט בכור לגריעותא לומר למה בכור הואיל ונוטל **חלק בכור בנחלה הרשויה לבוא להם לאחר מיתת לכיסם** אלא **במה שמוחזק ביד לכיסם במותו לכתיב (לדברים כה) בכל אשר ימצאל ולף יבם הנוטל פי שניס בנכסי לבו חלקו וחלק אחיו המת הוא נוטל ברשוי כבמוחזק:** כתב הריטב"ח ז"ל עיקר טעין לכשמת בחיי לבוי הוא לו ליבם כלום בנכסי האב המת מחמת המת כלל ובנכסי האח המת הוא שנוטל ובלבד בנכסים שהיו מוחזקים **לו לאב לא** ברשוי לו לאב מת בחיי לבוי לו בחיי לבי לבוי יל כל האחין טוין בו וכן פירשו כל המפרשים ז"ל ועיקר: לו היינו **אלא בבן שיולד לו מאחיי שקורין בשם המת:** פרט לסרים. כלומר לסרים שהם שמו **מחוי על אח כזה לא** הקפילה תורה להקיש סם כיון שבא ממעי אמו לקוי טוב ממנו שנפל לבל לם נסתרם על ידי לשם חסה עליו תורה על שמחק שמו על ידי מקרה רע: **היו מקרה יוצא מידי פשוטו. ואע"נ ללרשינן ליה לאשה מידי פשוטו מיהא לא נפיק לגמרי** נזירה שום. לשם אחיו לנחלה על שם אחיהם יקראו בנחלתם לפיקתיה לגמרי. **אחיו צריך לקרות בנו בשם אחיו המת והכי גמירא לה מרביה: מתני' הנטען.** החשוד **כלומר שטוענין עליו לברי לוז** מוז שהשחה לו העובדת כוכבים ושתחררה השפחה לו העובדת כוכבים נתניירה שהן רשויות לבא בקהל: [דף כה:] **לא יאמינו. משום לוז שלא יאמרו** לגנלוי מילתא למפרע שאמת **היה הקול הראשון** וכתיב (משלי ל':כ"ל) הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך: ואם כנס לא יוציא. לכרנגה לא מפקי אשה מתותי בעלה לכתיב (שם נ) לרכיה לרבי נועם וכל נתיבותיה שלום **ולאו דוקא הנה אלא** לפילו בא על השפחה ועל העובדת כוכבים בולאי ובתוספתא [פרק ל' לימות] קתני לה הכי בהדיא וטעמא דלא יוציא לכיון שנתניירו וקבלו עליהן חזקה הוא לאנב לונסייהו נמרו וקבלו לגמרא נמיר לה לאחר האים הנה שנתניירו לשם אשה ואחר האשה שנתניירו לשם אים נמורים הם וכיון שנתגיירו מיהא הוויא ומותרת היא לו ל"ש ים לה בניס ממנו אלו אין לה בניס לא יוציא וכן כתב הרמב"ן ז"ל: הנטען מאשת איש. לתמרין בגמרא כגון שים עדי בילה ממש ולפיכך מוציאין ב"ד אותה מתחת ידו להא לשמרה מלאוורייתא כלברייתא בסוטה (דף כח.) מוטמאה **ונטמאה שני פעמים אחת לבעל ואחת לבועל** לכשם שאשמרה לבעל כך לשמרה לבועל אלא בלא עדי בילה לא מפקינן לה משום קלא ללא פשים ולא משום לבר מכוער: **גמ' במה דברים אמורים. לאם כנס הנטען יוציא: בשאין לה בניס.** מבעלה הראשון אבל יש לה בניס **מן הראשון לא תצא לכי מפקינן לה קא מחזקינן לקלא קמא ועבדינן להו ממזרים** כך פרש"י ז"ל **אבל רבינו חלפא ז"ל פירש בשאין לה בניס מן הנטען אלמא לחייסינן ללעז הבניס שים לה עתה מן הנטען ואם באו עדי טומאה שני פעמים** שהיה לניוורת מיסא הויא ומותרת היא לו ל"ש ים לה בניס ממנו אלו אין לה בניס לא יוציא וכן כתב הרמב"ן ז"ל: הנטען מאשת איש. לתמרין בגמרא כגון שים עדי בילה ממש ולפיכך מוציאין ב"ד אותה מתחת ידו להא לשמרה מלאוורייתא כלברייתא בסוטה (דף כח.) מוטמאה **ונטמאה שני פעמים אחת לבעל ואחת לבועל** לכשם שאשמרה לבעל כך לשמרה לבועל אלא בלא עדי בילה לא מפקינן לה משום קלא ללא פשים ולא משום לבר מכוער: **גמ' במה דברים אמורים. לאם כנס הנטען יוציא: בשאין לה בניס.** מבעלה הראשון אבל יש לה בניס **מן הראשון לא תצא לכי מפקינן לה קא מחזקינן לקלא קמא ועבדינן להו ממזרים** כך פרש"י ז"ל **אבל רבינו חלפא ז"ל פירש בשאין לה בניס מן הנטען אלמא לחייסינן ללעז הבניס שים לה עתה מן הנטען ואם באו עדי טומאה שני פעמים** שהיה

וספק חלוצה לא גזרו בה רבנן:

מצוה בגדול ליבם ת"ר (דברים כה) והיה הבכור מכאן שמצוה בגדול ליבם אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו אלא אם שמו יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן יקום על שם אחיו המת ונאמר להלן (בראשית מ"ח:ו') על שם אחיהם יקראו בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן נחלה ולא ימחה שמו מישראל פרט לסריס ששמו מחוי אמר רבא אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי ג"ש ואפיקתיה לגמרי:

יום קיא

מתני' (דף כד:) הנטען מן השפחה ונשתחררה מן העובדת כוכבים ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו הנטען מאשת איש והוציאוה מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא:

גמ' אמר רב ובעדים כלומר אם הוציא אותה בעלה בעידי טומאה מחמת זה הנטען וכנסה זה הנטען מוציאין אותה מתחת ידו אבל אם הוציא אותה בעלה בלא עידי טומאה אלא בעדי דבר מכוער בלבד וכנסה זה הנטען אין מוציאין אותה מידו ודייק רב מדקתני הוציאוה ולא קתני הוציאה מכלל דבית דין הוציאוה ובית דין אין מוציאין אלא בעדים ואותבינן עליה דרב מהא דתניא במה דברים אמורים בשאין לה בנים מן הנטען הוא שמוציאין אותה מידו אבל אם יש לה בנים מן הנטען לא תצא ואם באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא דאלמא מפקינא לה מן הנטען בלא עדי טומאה ואוקמה רב כרבי דתניא רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר א"ר הואיל ומכוער הדבר תצא למעלה מן הכילה א"ר הואיל ומכוער הדבר תצא

והלכתא כוותיה דרב. לפי שמקיון מנטען חלק בהלכה עלי עומאה ממש כלשמעת ליפנע למתניתין דתני סוניחה למשמע ב"ל וב"ל כי מפקי בעלי לבר ברור מפקי ולא קתני סוניחה לסוף משמע בעל לחילו בעל מני לאפוקה מסוס קלא כלחיתא בסמוך:

(דף כה.) והלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרבי קשיא הלכתא אהלכתא דהא רב לא מפיק לה מן הנטען אלא בעדי טומאה ורבי מפיק לה בעדי דבר מכוער לא קשיא בקלא דפסיק עבדינן כרב ולא מפקינן לה אלא בעדי טומאה ובקלא דלא פסיק עבדינן כרבי ומפקינן לה בעדי דבר מכוער וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי מתא יומא ופלגא ולא אמרן אלא דלא פסיק ביני וביני אבל פסק ביני ביני הא פסק והוא דפסק שלא מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה כמה דלא פסק דאמי דמחמת יראה הוא דפסק ולא אמרן אלא היכא דליכא אויבים דמפקי להו לקלא עליה מעיקרא אבל היכא דאיכא אויבים לנטען דמפקי ליה לקלא עליה מעיקרא לאו קלא הוא דאמרינן אויבים הוא דקא מפקי ליה לקלא

ושמעינן מהא דתניא בד"א בשאין לה בנים דהיכא דאית לה בנים מן הנטען אע"ג דאיכא עדים בדבר המכוער לא מפקינן לה מיניה אבל אי איכא עדי טומאה שזינתה עמו כשהיא תחת בעלה מפקינן לה מיניה ואפילו יש לו בנים והני מילי מבועל שהוא הנטען אבל מבעל עצמו לא מפקינן לה אלא בעדי טומאה בין יש לה בנים בין אין לה בנים כדגרסינן בקדושין (קידושין דף סו.) בפרק האומר לחבירו איבעיא להו זינתה אשתו בעד אחד מהו אמר רבא הוה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משני עדים

והיכי דאמי עדי טומאה כדגרסינן בס"פ כיצד העדים נעשין זוממין ורבנן היכי דייני כשמואל דאמר שמואל במנאפים משיראו כמנאפין * הך סיומא ובכלאים עד שיכניס כו' אינו בסוף פרק קמא דמכות רק בב"מ דף צא: (ג"א) ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת אבל במנאפין לא בעינן עד שיראו שהכניס כמכחול בשפופרת וכן הלכה:

ואם הוציא אותה בעלה בדבר מכוער והלכה ונישאת לאחר ואפסקא ההוא אחר לקלא ובתר הכין גירשה לא תנשא להוהו נטען לכתחלה ואם נשאת (וכנסה) לא תצא שלח ליה רבה בריה דרב הונא לרבה בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו הא דתנן המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר אם חזר וכנס מהו שיוציא ואסיקנא אינו מוציא דלא דמי לנטען דנטען כיון שכנס אלומי אלמיה לקליה ולפיכך יוציא ולא בעל כרחו קאמר **לכ"ל לא מפקי חלא** בלבר ברור כלחמרן חלא לומר שאם רצה להוציאה הבעל מפני שלבו נוקפו תנא ממנו בעל כרחה [שלא בכתובה] וכעובדת על לת מסה ויהודית שהיא יוצאה בלא כתובה אם רצה הבעל להוציאה וכתב הריטב"א ז"ל ולא עוד אלא שהרי קיימא לן כרבי שהוא מפקיע כתובתה לגמרי אפילו בעל כרחו כלשון הרמב"ם ז"ל ולפי זה אפילו אם נתפייסו אח"כ ונתרצית לחזור אצלו אינו חוזר אלא בנשואין חדשים ובכתובה חדשה וא

היו נותנין לי ק' (ה') מנה לא הייתי מגרשה ונמצא מבטל נטו למפרע ועוקרו וביה מן הצני ממזרים וכן הטעם למגרש מפני נדר דמתם **תנך זו לוקח מכם לאחר שנפלת לאחר ויתיר לה נדרה ויאמר המגרש לולי הייתי יודע כן וכו' לפיכך לומרים לו מתחלה הוי יודע שהמוציא לשתו מפני נדר שנדרה לא יחזיר ואם היה חביבה עליך כל וכקש היתר לנדרה ואם מגרש לה מהשתא ולחי שנוחה עליו ותו לא מצי עקר נטוי בלבבי שקר:** חזר וכנם החזירה מהו שנכוף אותו שיוציא ואסיקנא לא כמי בעל לנטען לטעמא לשמור נטען הוא מפני לכשכנסה זו מחזיק הקול שיאמרו אמת היה הדבר לכל בבעל ליתיה להפוך טעמא לשלרבה כשהחזיר לכתחילה **לקלן קמח לחמרינן קיס ליה** במלתא לישתי שאין לחם רוקק בכוס ואח"כ שיתפו וכן הלכתא לבעל שהחזיר לא יוציא אחר שכנם כל היכא לישתי עלי טומאה ופירש בירושלמי [לפרק זה הלכה י"ח לגירסת הרמב"ן ע"ש] לכל היכא לשמרינן כגם לא יוציא היינו בשכנם ממש **לאבל לא בשקדם בלבד ומינה** לכי חמרינן כגם יוציא היינו לף על פי שהכניס לחופה והיכא להחזירה בעל וחזר ונרשה חמרי בירושלמי שמותר להחזירה שאם לא כן אתה מוציא לעז על ביניס פירוש שיוציא לעז על ביניס שהיו לה לחר שהחזירה ושמעינן מינייה לכי ליכא ביניס לא יחזיר וכן כתב הריטב"ץ ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל: **מתני' המביא נט ממדינת היס. צריך לומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם לשמה וטעמא מפרש בגיטין (לף ב:) מפני שאין** בני מדינת היס בקיאין בדיני גיטין לשמה הלכך צריך שיעיד השליח שסופר היה בקי בהלכות גיטין: **לא יפת את אסתו. הוחיל ועל** לבורו סמכינן יס לחסדו אס יפתנה **שמא עיניו נתן בה והעיד שקר וכן מת וכו' לא יפת הוחיל ועל עלותו היה נפלת ליכה לזות שפתים שמא עיניו נתן בה לאבל לאחר תנפת לאסה נפלת בעל לחר** משום תקנת עגונות כלישתף במכילתין: **לא תנפת וכו'. לפילו לאחר לפי** שאין רצוי להעיד **שהוא רשע והתורה אמרה אל תשת רשע עד:** הרגנוסו. כלומר שהיה עם הארצות ולא סייע בהלייתו כלל כלישתף בגמרא: **תנפת אסתו.** לאחר: גמ' לעליה קא סמכינן לאי לאו משום עלותו שאמר בפני נכתב ובפ"נ כתב הנט לא מעלה ולא מוריד הלכך לא יפת את אסתו ול"ת ומ"ם מתוך נפיס שאין נאמנות לומר את בעלה ולפ"ה **נאמנות להביא את גיטה ממדינת היס לע"ג** לעלייתו קא סמכינן משום לישכי כתבת י"ל להתס כיון למשום שיבה בלאחר הוא לחייבינן לא מעיילן נפשה לשקורי כיון לשפשר לאתת בעלה ומכחיש לה חייבת ומרתתת לבל הכא לחייבינן שמא יצרו תקפו משקר ולאי כיון לעליה סמכינן לבל **מ"י לא צריך לומר בפני נכתב וכו' ומינה** לי אמר בפני נכתב ובפני נחתם כבמילתין היס מהני לאי לאת בעל ומערער לא משנאינן ביה וכלאמרינן התס (לף ו:) בלוכתא לא צריכא ואי עבדת לסהנית: ולא לאמרינן רשע הוא כיון שאמר הרגניתו ולפילו לרבה לאמר (סנהדרין לף כו.) רשע לאחם בעינן בהא מודה להא קריית רחמנא לרוצח רשע בלכתיב (במלבר לה) לשר הוא רשע ואס כן הא קיימן לית לף תשת ידך עם רשע: לאם קרוב וכו'. רבה אמר לאפי' (סנהדרין לף טו:) אמר פלוני רבאני לרעוני הוא ואחר מעטרפין להרגו לרובא לכיון שזה מתכוין לעלות נאמן הוא על מבירו ואינו נאמן אלא עגמו מתה שאמר לרעוני

אבל במחזיר את אשתו אמרי קים ליה לקליה דליתיה: **מתני'** המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפ"נ לא ישא את אשתו מת הרגנוהו לא ישא את אשתו ר"י אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו:

גמ' טעמא דממדינת הים דעליה קא סמכינן אבל מא"י דלאו עליה קא סמכינן ישא את אשתו:

מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו: הוא ניהו דלא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא ולא אמרי' רשע הוא והתורה אמרה (שמות כ"ג:א') אל תשת ידך עם רשע [להיות] עד דקי"ל כרבא (דף כה:) דאמר אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע וגזלן דאורייתא פסול לעדות אשה אבל גזלן דדבריהם כשר לעדות לפי שאדם קרוב לגלן עגמו וקרוב פסול לעלות בין לטובה בין לרעה הלכך אינו רשע בעלות עגמו: **ואין לאם מפיס.** [אין] **עלותו עלות לגלן עגמו ליעשות רשע והא דקי"ל הולאת פיו כמאה עליס ה"מ לממונא לאבל לנקנא ולעונש מלקות וליפסל לא** ופלגינן לבורא

ותירצן למיירי במתני' **לעולם המכיח נט** שבא **לומר בפני נכתב** כו' שהוא לרך עלות וכן הקשו מהא למעשה בלסטים לחל וכו' והשיבו חכמים את לשתו לרבי יהודה לומר הרגתיו לו תגשא וכו' והקשו ז"ל מאי קושיא לימא מסיח לפי תומו הוא ותירצן לכיון לאמר לאמרו לשבת פלוני מתכוון להעיד הוא: **מתני'** החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה הרי זו לא ישאנה מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין:

(דף כו.) וכולן שיהיו להם נשים ומתו מותרות לינשא להן וכולן שנישאו לאחרים ומתו או נתגרשו מותרות לינשא להן וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן:

גמ' מתני' דקתני לא ישאנה (דף כה:) ביחיד מומחה דקיימא לן דהפרת נדרים ביחיד מומחה וכיון דיחיד הוא אתי לידי חשדא ולפיכך לא ישאנה אבל בי דינא דבי תלתא לא חשידי כדתנן מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא ב"ד ולאו דוקא ב"ד אלא אפילו תרי נמי לא חשידי דתניא עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמים על דבר זה אלא אם רצה אחד מן העדים לקנות אותה שדה או לישא אותה אשה הרשות בידו ולא חיישינן לחשדא והאי דקתני במתני' מפני שהוא ב"ד קמשמע לן בשלשה לאפוקי ממאן דאמר מיאון בשנים ולית הלכתא כהדיא בפרק אין ממאנין [אלא ארוסות] (יבמות דף קו:):

ירושלמי שאין שנים מצויין לחטוא מפני אחד: וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן שאין אדם מצוי לחטוא לא מפני בנו ולא מפני אחיו אי בעיא להו כנס מהו שיוציא ואסיקנא משמיה דרב אשי כנס אינו מוציא (דף כו.) דברננה לא מפקינן :

וכולן שהיו להן נשים ומתו מתו אין נתגרשו לא והתניא אפילו נתגרשו מותרות לינשא להן לא קשיא הא דהוי קטטה הא דלא הוי קטטה ואיבעית אימא הא והא דלא הוי קטטה הא דארגיל הוא הא דארגילה היא:

וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן וכ"ש לאביהן משום דבזיו מיניה פירוש מתבייש מיניה :

ומ"ש מהא דתניא הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה נשי לגבי נשי שכיחן דאזלן גברי לגבי גברי לא שכיחי דאזלי אי נמי נשי דלא אסירא שכיבתן אהדדי לא קפדן אהדדי גברי דאסירא שכיבתן והמעיד בחשה להסיחה לתתן בהם לא יכנסו: שהיו להם נשים בשעת מעשה ומתו לאחר זמן **מותרות לינשא** לו. **להשתא ליכא חשד שהרי בשעה שהעיד בה העד לו שחסרה החכם היתה לשתו קיימת ולא ליגשא לת זו נתכוון** ומיהו לם היתה חולנית כשהעיד חייסינן וכן משמע בירושלמי: [דף כו.] **[גמ'] נתגרשו לא. לעל ידי שנתן עיניו בזו שהתיר גירש לת לשתו:** קטטה. הל **לקתני לפילו נתגרשו כגון להיו להו קטטה מקמי הכי לעליין לא נתן לעתו על זאת:** לתרגיל הוא. **נתגרשו לא שהוא התחיל להקניט לת לשתו.** לכל היא הקטטתו לתרגילה היא לפי נתגרשה: קל שלקל לעתך **מיתה לחמיתה. הל לקתני וכולן שניסאו לאחרים ונתאלמנו** קלי **נמי לריגא לקתני לת הרגתיו לא יגא לת לשתו וקתני לאם נשאת לאחר על פיו ומת הכני הזה מותרת לינשא לעל שהעיד זה ולף ע"נ** לשתו שני **בעליה תנשא נשליפי ולא לחרי' הוחזקה זו שכל הנושאת לת גרושין לו נתגרשו לקתני קלי לגירושין לעיל להחכיא גט ולשמעינן ללי נשאת לאחר בחותו הגט וגרשה הכני הזה מותרת להנשא למכיא לת גטה הרחמן: בתרי זימני הוי חזקה. נקמן בהכא על יבמתו (לף סד:) נשאת לרחמן ומת נשני ומת נשליפי לא תנשא לכרי רבי ומתני' לא כרבי לאי כרבי נהי לחשא ליכא מיהו לכל העולם לשורה להוחזקה להתאלמן לו להתגרש** [ומתרץ] מיתה **לקתני הכא שנשאו לאחרים ומתו מותרות לאו לאכולהו לעעיל קלי** אלא לגרושה החכיא גט ולחכם וגירושין **להכא לחת הרגתיו ומ"ה כשנתגרשה משני זה מותרת לשליפי לעליין לא הוחזקה בחלא ריעותא תרי זימני:** וכ"ש לאביסס. **למותרת ולא חייסינן שמא יזנה מתיר זה עמה:** לכזיז. כגם מתביו הוא וירא ולימתו **מוטלת עליו: לשור בחמה.** ללף ע"נ למשום זנות לא מתסרן עליה קרובותיה כלישתא לקמן בפרק (לין) נושאין על התנוסף (לף עז.) מ"מ לאחר שנשא קרובותיה קיימא נטענת עליו בלישור כרת או לישור מיתה מפני נשואי קרובתה ומפני כן חשבו שמא יזנה עם הנטענת שלו על ידי שהיא רגילה בביתו **ולא לשרים עליו לגא** בחיי נטענת בלחוד מטעמא לאחרן ולעת הרמב"ם ז"ל ללאו לוקא לשם בתה לחותה ה"ה כל תולדותיהן לשם ולשם חביה ובת בנה ובת בתה ותניא

בתוספתא לכבל ולו לא כנס לו יוצא כיון שאין כאן חשש ליסור שבנופן ולא חשש נטועת שתזנה עמו בסבתה ומ"מ קשיא הכא **לחמי מותרות לבניהם ליחוס שמא עגת זמה היא ביניהם ליפח את בנו שלא זה ויהא זה רגיל** עמה: נשי ולא לתרי. שאין החשש נאסרת על בעלה מפני שתזנה עמו קרובתה **הילכך לא קפיד לאתנו ושתקה וחייסינן:** לכל נכרי לאסרי שכיבתן להללי. **לאשה המזנה אסורה לבעלה קפיד בעל ולחיל אחי מיניה:** הלרן עלך כיצד אשת אחיו: פרק שליחי לרבעה אחין: **ולא מתייבמות. מפרש טעמא בגמרא משום זיקה. כלומר חמורה זיקה לפסול לאחות זקוקתו כאחות לאשתו** ומי מיניהו לאוס מיבם הוה פגע באחות זקוקתו: יוציאו. ולא מיבעיא דאשאן דאשכח למיבם לקפנע באחות זקוקתו אלא לפיולו שני למיבם אחר שכנס דאשאן לפקעה זיקתה יוציא משום לכל יבמה שנאסרה שעה אחת על היבם קיימא עליה באשת אח שיש לה בנים וכבר היתה אסורה עליו קודם שכנס אחיו הילכך אשתו נמי נאסרה עליו ולפיכך יוצא ונקט ל' אחיו ולא שנשא לרבותא **לאף על גב דתרי אחי ניהו ולא אילימא זיקתה דקמא למיבם מצינן למימר** הא הוא דרמיא עליה ואחותה על אחיו לפיולו הכי אסרי וכל שכן כי **נפלו שתיהן לפני אחד דתרוייהו עליה רמיין וזיקתו חמורה וכי נסיב היא פגע באחות זקוקתו** דאחרינן יוצא למאן דאמר יש זיקה: נמ' לפני ב' יבמין. **כלומר לפני ב' אחי בעליהם שהם יבמיהם: אמעיות. כלומר שליחות ולאו דווקא נקט:** [קף כו:] **צריכה חליצה מסיועא.** משום דאילימא **זיקת יבמין למרמיה אתרוייהו והך חליצה על כרחך חליצה פסולה היא כלומר גרועה שהם רצה ליבם אינו יכול לאחות חלוצתו היא הילכך נאו חליצה מעלייתא היא וצריכה לאחוי על** דאי מפקעא זיקה ומיהו סרחשנות לסניף לכל חלא בחליצה לאחד מיירי כגון דנפלו זו **אחר** זו ונמצא דכשמת ראובן ונפלה לשתו לפני אחיו היה יכול ישראל אחיו ליבמה וכן נמי **יכול לחליצה לחליצה מעלייתא היא** ואח"כ כשמת שמעון בעל השניה נמי יכול יהודה ליבמה **ללאו אחות זקוקתו היא** שכבר חלן ישראל אחותה הילכך כשחולן לה יהודה **חליצה כשרה ומעלייתא היא** לכל השניות שתת לוי היא שאינה יכולה להתייבם קפדי אהדדי:

סליק פירקא

ארבעה אחים **ב'** מהם נשואים ב' אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות קדמו וכנסו יוציאו ר' אליעזר אומר ב"ש אומרים יקיימו וב"ה אומרים יוציאו:

גמ' (דף כו:) אמר רבה בר רב הונא אמר רב שלש אחיות שנפלו לפני שני אחין יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה משניהם דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין אי הכי קמייתא נמי הכא במאי עסקינן דנפול בזה אחר זה נפלה חדא חליץ לה ראובן נפלה אידך חליץ לה שמעון נפלה אידך חליץ האי ומפקיע זיקתו וחליץ לה האי ומפקיע זיקתו ושמואל אמר אחד חולץ לכולן והאמר שמואל (דף כז.) חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות אלמא חליצה מעולה בעינן כי קאמר שמואל חליצה מעולה בעינן למיפטר צרה אבל נפשה פטרה

גופא אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת הגט חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מאמר ואקשינן מאי שנא חלץ לאחיות לא נפטרו צרות משום דהויא לה אחות אשה בזיקה חלץ לצרות נמי לא נפטרו אחיות דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה ופריק רב אשי משום דלא אלימא זיקה לשוויי לצרה בערוה ופסקו רבוואתא הלכה כשמואל (דף כז:) אמר רב הונא אמר רב שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתרה הראשון ורבי יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה אבל מתה ראשונה אסור בשניה מאי טעמא דכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה ורב הני מילי היכא דקאי באפה איסור אחות אשה דאורייתא אבל הכא זיקה דרבנן היא וקי"ל כר' יוחנן דכל רב ורבי לא ליפסכר ולא ליהודה משום לכל ר' **הויא לאחות חלוצתו** ורב אחר למילתיה לחליבא דמ"ל יש זיקה הילכך חליצת יפסכר לא מפקעא זיקת יהודה כיון **דחליצה גרועה היא** לפיכך צריכה הסליסית לחזור על כל האחין שיחלוץ לאותה לבל אם נפלו כולן כבת אחת לפילו הרחשנות נמי זה חולץ לכולן וזה חולץ לכולן לכיון לחליצתן פסולה **היא משום לכל אחת הויא** לכל אל ואל לאחות זקוקתו צריכה לחזור על כל האחין: ושמואל אמר לאחד חולץ לכולן. ולא קפיד בחליצה גרועה: **והא אמר שמואל וכו'.** לשמעינן ליה לחליצה מעולה בעינן **כל היכא לאפסר ולא** עבדינן חליצה לגריעה מינה: **חלץ לאחיות. אתי אחיות שנפלו לפניו משני אחיו וכל אחת צריכה עמה וחלץ לאחיות לא נפטרו צרותיהן הואיל ואי בעי ליבומי לא מצי אלא יחלוץ לצרות ויפטרו אחיות ואע"ג לצרות נמי אי הוה בעי לא מיבם מיהו קל חיסורן משל אחיות כדמפרש לקמן והוא** הדין נמי ליבמין שכל אחד מהם לאחין ועביד אליחותא לאחיות שאם חליצתו פסולה לא עבד אליחותא לאחריה לאפסר לה בחליצה לעליפא מינה: **למפטר צרה.** כי היכא דלא עבדא יבמה אליחותא לאחריתא בחליצה פסולה כל היכא לאפסר לה בחליצה מעולה וכדקאמרי' (ר"ה) [לילה] לא נפטרו צרות: אבל נפשה. למיפטר נפשה משני יבמין מפטרא בחליצה הגרועה של אחד מהם ועביד בה יבם אליחותא לאחריה לחף על גב דלאפסר לאחריה למעבד חליצה מעולה לגמרי **הילכך אחד חולץ לשלשתן היכא לליכא צרות בהדייהו** והכא הלכתא כשמואל ואע"ג דבעלמא הלכתא כרב בחיסורי שאני הכא לגרב לליכא לנפשיה כשרה לאיהו סבר ליה זיקה ולא אמר למילתיה [לעל] אליבא דשמואל לסבר יש זיקה וכיון לשמואל נופיה שרי ניחא: [קף כז.] **לבעלת הגט. ב' יבמות אחד אחד ונתן יבם גט לאחת מהן שוב אין חליצתה הוגנת כ"כ לקיומה זיקתה ואם חלץ לה לא נפטרה צרה. עשה מאמר בא' מנשי אחיו אחת ואח"כ חלץ לה לא נפטרה צרה חליצה זו אינה פוטרת לגמרי שעליין צריכה גט למאמרו כדתנן בפרק רבן גמליאל (דף נ.) עשה מאמר וחלץ צריכה הימנו גט לאע"ג דיהיב לה גט אחר חליצה לה הוה למהני לכל צרתה לא נפטרה וצריכה חליצה לכל חלץ לצרה נפטרה בעלת מאמר**

מחליצה ואינה צריכה חלץ נמי למחמרו: מסום להויל לה **לחות חסה.** ומסורות להתייבם וכיון **דלחי בעי ליבומי לא מצי גרעה חליצתה** וז חלן לגרות נמי מהאי טעמא להויל לה צרות לחות חסה בזיקה **וחליצה פסולה היא** להסתא ס"ל לחיסור לחות וצרותיהן חיסור סום הוא שהרי סוות בחיסור כרת לחסה לא לחותה לא תקח לגרור: לא תלימא וכו'. נהי לבחיסור לחות צרות כמותן כלחמרן מלגרור מיהו בחיסור זיקה לרבן **חין חיסור צרת לחות זקוקה** כלחות זקוקה עלמה לא למוה רבן לזיקה לפייה **לצרה כערוה ממש ולא נזרו חכמים** בצרה חיסור זיקה חלא לחפקועי חין יבום לבל כח חליצה שבקוה כלינא שתהא חליצה מעולה כלינא לחורייתא וכשנזרו בה על מנת כן נזרו בה [שם לחמרו] ושם לחמרו סילכך חלצה לצרה נפטרה בעלת מאמר ושכי קיימא מסקנא דשמעתין לכל היכא לחיכא חליצה מעולה לא מיפטרה צרה בחליצה נרועה ומיהו נפשה פטרה כליענא דשמואל לעניל ושם שתיכן נרועות בשום חפילו לצרתה פטרה כלחמרינן נבי בעלת נמו ובעלת מאמר לכל היכא לכי הללי ניהו פטרה לחברתה **שחליצת שתיהן נרועה** וחליצה פסולה אינה צריכה לחזור על כל החחין חלא לחל חוכן לכולן כשמואל לעניל ופירוש בעלת **נמו ובעלת מאמר הוא כגון** רלובן **שמת ולו שתי נשים ועשה שמעון מאמר בזו ונתן נמו לזו ושוב לחסור ליבם לקט ליה בלא יבמה כיון שהתחיל לגרש** ות"מ חליצה בעו ובגמרא בעינן חזו **מהן הגונה לחלון ולפטור צרתה** ומביא רבינו מהא לשמון למוקם רבן נמליאל שים נמו לחר מאמר ומאמר לחר נמו נהי **לאמר אין נמו לחר נמו מוכה הוא שים נמו לחר מאמר כגון שתי יבמות מאם לחד ועשה מאמר בזו ואח"כ נתן נמו לזו מהני נמו לפסול לת הראשונה עליו משום לא יבמה ולהאסר בקרובות השניה כראשונה ולא לאמרינן מאמר ככנוסה ולאחיות שניה מיניה ולא מהני בה** ניטול ומאמר לחר נמו **אם נתן נמו לראשונה ואח"כ עשה מאמר בצרתה לא לאמרינן נמו קמה במקום חליצה קלי ותו לא קני מאמר יבמין בצרה חלא ולאי מהני וצריכה נמו למחמרו ואסור נם בקרובותיה** וכיון לאחזון לנמו חיול לחר מאמר לגרוע כח המאמר **ומאמר חייל לחר נמו** כי הללי שויניהו רבנן סילכך חליצתן סוות לנריעותא וכל שתת פוטרת חברתה: **לאמר רב** הונא שתי לחיות. שהיו נסוחים לפני לחין ונפלו לייבום לפני יבם לחד לחתת נפלה לראשונה חלא שקוסס שנפטרה הראשונה נפלה השניה ואסרה כל לחת לחברתה בזיקה נמלא שהשניה נאסרה משעת נפילתה משום לחות חסה בזיקה לבל הראשונה לא נאסרה בשת נפילתה על שנפלה חברתה: **לראשונה. שנפלה ראשון: הותרה.** לשום וקל משמע לן לזוקק היא לבלה לבל **אם היתה לה צרה** לא נפטרה צרה בחליצתה **של זו לחליצתה של** צרה מעולה ולא מפטרה בחליצה נרועה וכשמואל לעניל למימרא דרב דהכא חליבא למ"ד יש זיקה היל: לפניה. חלן לפניה: **הותרה. לשום וה"ה אם חלן לפניה וחל"ש לראשונה:** מתה ראשונה **בלא חליצה מותר ליבם את השניה ואע"פ שבשעת נפילתה לחות זקוקת ראשונה היתה ואין לי קורת בה יממה יבא עליה כי מתה קמייתא ופקע זיקתה שריין הך:** [קף כז:] **ואין צריך לומר.** מטעמא למפרש ואזיל שראשונה לא **נאסרה בשעת נפילה** שהשניה לסרה וכשמתה תסנייה חזרה והותרה לסיתרה ראשון ורבי יוחנן פליג במתה ראשונה משום לבשעת נפילת השניה אין לי קורת בה יבמה יבא עליה ורב נמי לא פליג הכא חלא משום זיקה שהיל לרבנן לבל לחות חסה שהיל לחורייתא מתני' היל [קף לב.]

יוחנן הלכה כרבי יוחנן:

מתני' (דף כו.) היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת:

(דף כח:) ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות ורבי שמעון פוטר היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות:

מתני'. [שנייה: חיסור קלושה]. כלומר חיסור נרושה לכהן יש לה לאח שחל **מלחורייתא רמיא קמיה וכיון שכן אחות זקוקה היא כל חלא מינייהו ולא** מתייבמות מלרבנן וחולנת מלחורייתא מצי לחחין: לסורה על זה וכו'. כגון רחל ולאה **שתי אחיות שנפלו לפני** לוי ויבוסה רחל חמותו של לוי ולאה חמותו של יהודה רחל לסורה ללוי ומותרת ליבוסה **ללאה אחות זקוקה היא לחמותו לא** זקוקה ליה: וזו היא וכו'. שהיא יבמתה כלומר שנשותות לשני אחין וזו **ערוה לזה וכן זו:** מתני' ג' אחין וכו'. ונמלא שנפלות לפניו לסה ובתה **ליבוס וסבירא לן יש זיקה** ולפיכך **חולצת מלחורייתא ולא מתיבמת** מלרבנן ולם מייבס סום אחת מהן פגע בחיסור לסה ובתה כיון היא זיקה: פוטר. (כיון) שאינה צריכות לפי' חליצה משום לסבירא ליה למלחורייתא זיקה ככנוסה למיל נמלא שאחות זקוקה היא לחחות לסה לכתיב ולסה לא לחותה לא תקח לא יהא לך ליקוחין לפי' בלחת מהן: **חיסור ערוה. כגון שהיתה חמותו** או סם חמותו **נמלא שהשניה נלו לחות זקוקה היא** סילכך מותר בלחותה **להא נלו ערת זקוקתו היא** כלל: **חיסור מצוה וחיסור קלושה.** פירשנו לעיל ולע"נ להא תנינא לה חלא זימנא לינטריך הא משום ר' שמעון כלחיתא בנמרא חלא לנית הלכתא כרבי שמעון: מתני' נ' לחין. מופנה. שלין לו לסה כלל וה"ה אם היו שני נכריה חלא לשמועינן שלין ערין שיהיו נשוי ליה בסופנה לחילו במתני' לחריינא **לא שני ליה** בסופנה חלא ערין שיהיו נשוי נכריה: **שתי לחיות.** כגון רחל ולאה ומת בעלה של רחל ועשה בה חותו מופנה מאמר להיינו קלושי כסף או שטר וקו"ל לכסף או שטר ביבמה אין קנין חלא מלרבנן סילכך כשמת לחיו הסני **ונפלה לסתו לפניו ליבום היית לחות לסתו** מלרבנן: **כש"ח לסתו עמו.** לסבירא ליה מאמר קונה קנין נמור וזוכה לאחרת משום לחות לסה כאילו כנסה ממש וזכה בה והיית לסתו נאורה סילכך לאחרת תלסה משום לחות לסה ופטורה **חף מן החליצה.** וכ"ש סברי למאמר אינו קונה כלל חלא מלרבנן סילכך נאסרת לסתו עליו מפני לחותה שנפלה קולם שהיתה זו לסתו מן התורה ומיהו נותן לה נט להפקיע קילודין וחולן לה נמי להפקיע זיקתה וחלין נמי לליקך שהיתה לסת לחיו הסני לבל לא מייבס לה משום לפנע בלחות זקוקתו:

[דף כט.] לי לו. כלומר **לוי לו כלכתיב (קהלת י)** לי לך לרע וזה מסוס שלסוס בשתיהן ומפסיק מה שבינתים שיעטרך להחזיר נכסי לאן ברזל ונכסי מלנו כשנגרשה: מתני' ומת. לאותו **שהיה נשוי נכרית** ונמצא שנופלות שתיהן לפני היחס שנשוי לחחות שנשוי: שנשא לכניסת יונלה וכו': [דף ל.] עשה בה מאמר. לאותו **נשוי נכרית לא** כנסה עליין לגל שנתן לה קידושין על כסף או שטר למלקוריייתא לינן קנין לקנין יבמה בביאה היא הילכך הנכרית לאו ערת ערוה היא ולפיכך חולנת מלקורייתא **ולא מהיבמת מלרבנן והוא** הדין [כן הוא בגמ' דף ל.] לגף על גב לגל עשה בה מאמר ומת מיחלן חולנה נכרית יבמי לא מיבמה להויא לה ערת לחות לשם בזיקה והלי לקתני מאמר לאפוקי מכ"ש לאמרי מאמר קונה קנין גמור ואפי' חליצה ומי לא תבעי קמ"ל לערכיבה חליצה: מתני' מסוס **ערתה.** להל **ערת ערוה היא:** עשה בה מאמר. בגמרא לייך טעמא לעשה בה מאמר [הא לא עשה בה מאמר] נכרית [יבמי ומי מיבמה] ובגמ' בעי למה לי הך מתניתין דסתם ומה מצינו לאסוקי לאחות לשם הא קא משמע לה לנכרית לאמרת נכרית לסוסה הכא **לאחות לשם עיקר נשואה היא לא כ"ש לאוסרת נכרית שהיא טפלה** ומצני לאחרונה ויצנית לראשונה מפני שהיא סבור לראשונה שריא והלך סברא לאיסורא וכתבה תחלה מסוס לחביבה ליה ומצנה זו לאחרונה מסוס שכבר היתה שנורה בפי המלמידים לא זזה ממקומה: מתני' וכנס הנשוי נכרית. שלא היתה ראויה לאחר **לאחר להתיבם שהיה בעל אחותה:** ומת לשם. [לאחות] לאחרית:

יום קיב

(דף כט.) שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני ב"ש אומרים אשתו עמו והלה תצא משום אחות אשה ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצה וזו היא שאמרו אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו:

(דף ל.) ג' אחין ב' מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת א' מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת השניה יוצאת משום אחות אשה והראשונה משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתיבמת: * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' גמ'

גמ' וה"ה אע"ג דלא עשה בה מאמר ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא צרת אחות אשה בזיקה והא דקתני מאמר לאפוקי מבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור ואפילו חליצה נמי לא תיבעי קמ"ל דצריכה חליצה:

מתני' ג' אחין ב' מהן נשואין ב' אחיות ואחד נשוי נכרית ומת הנשוי נכרית וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות אשה והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתיבמת:

ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני ואחר כך מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית וגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הנשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו צרותיהן מותרות:

גמ' טעמא דגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ואחר כך מת הנשוי נכרית הוא שהנכרית מותרת אבל מת הנשוי נכרית ואח"כ גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא לה נכרית צרת אחות אשה בזיקה ואע"ג דגירש לה לאחות אשה לא משתריא לה נכרית דגזרינן משום זיקה דעלמא

ואי קשיא לך צרת ערוה מן הנישואין דהא כיון דגירש לערוה או שמתה ואח"כ מת משתריא צרתה ולא גזרינן משום הך דלא נתגרשה התם כיון דערוה היא מיגמר גמרי לה אינשי וקלא אית לה הכא זיקה דרבנן היא אי נמי התם גבי ערוה כיון דגרשה מיקמי דנפלה לה קמי יבם מהני בה גירושין דכי נפלה לה צרה גבי יבם בהתירה נפלה קמיה אבל הכא גבי נכרית כיון דבשעת נפילה באיסור זיקה נפלה קמיה לא מהני בה גירושין ולא מידי והאי טעמא טפי עדיף ומסתברא מההוא קמא:

מתני' וכולן שהיו בהם ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו חולצות ולא מתיבמות כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו וזהו ספק קידושין כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זהו ספק גירושין: * בד"ק ובד"ס ליתא לתי'

מתני' וכנסה המגרש ומת. מותרת להתייבם שהרי על שלח כנסה גרש את הרשעונה שהיא ערוה לאחיו ולא נעשית ערתה מעולם וזו היא שלמדו **בפרק רשעון נתגרשו העריות ערוותיהן מותרות** ובגמרא מפרש לה: נמ' טעמא לגירש לחד מבעלי לחיותי לת לסתנ

וחכ"כ מת הנשוי נכריית **הוא שנכריית מותרת לאבל מת הנשוי נכריית וחכר כך גירש** לחד מבעלי לחיותי לת לסתנ ומת נכריית מיחלן חלנה יבומי לה מיבמה לסויא לה נכריית ערת לחיות לסתנ וחף על נב לגרש לה לחיות לסתנ לה מסתרי ליה נכריית לגזרינן משום זיקה לעלמא ואי קשיא לך ערת ערוה מן הנשואין להא כיון לגרש לה לערוה או שמתה וחכ"כ מת מסתריא **ערתה ולא גזרינן משום הך שלח** נתגרשה הסתם נבי ערוה כיון לגרשה מקמי לנפלה לה קמי יבם מהני בה גירושין לכי נפלה קמי יבם בהיתרא נפלה קמיה לאבל הכא נבי נכריית כיון שבשעת נפילה בהיסור זיקה נפלה קמיה לא מהני בה גירושין וטעמא למסתבר הוא הרי"ף ז"ל: **מתני' וכולן.** ט"ו עריות לריש מכילתין שהיו כהן לאחיו המת קלושי קפק או גרושי **קפק הויא ערתה קפק ערת ערוה לימלא לינרשה ערוה ולגבי קלושין ללמא לא** לקלשה הרי אלו הערות **לא מפטרן בזה כלום לימלא נאו ערת ערוה היא ולא מתייבמת לימלא ערת ערוה** : [קף ג:] **קפק קרוב לו. שהיו שמונה לחות מעומעמות כיניהם כרשות הרבים ול' לחות קונות** אם **וזרקן קפק באחרע הקרובים לה קפק בל'** שלו אי נמי [נמ' קף לף.] בב' כתי עליס כת לחת לומרת קרוב לו וכת לחת לומרת קרוב לה והיא קפיקא לרבנן מילי להוה לנכסי לבר שטיל לאחרי שני כתי עליס כשהוא שוטה זבין וב' כתי עליס לאחרי כשהוא חליס זבין ואחר רב יהא יוקי תרי לבתרי תרי ונוקי לרעא בחזקת בר שטיל והכי נמי בספק קלושין ה"ל למיחר יוקי לחתא בחזקת שהיתה מותרת ליבם ובספק נירושין בחזקת שהיתה מותרת לשוק אלא לרבנן תקנו שיהו חולצות ולא מתייבמות תשוס קפק לישורא לחמור ולא חיישינן לאס לתא לומר חולצת מתייבמת וכן כתבו שפסק ר"י בעל התוספות לרבא הוה לאבי בשתי כתי עליס לספיקא לרבנן הוא והקשה הרב ז"ל מהא דאיתא במסכת קילושין (לף סו.) שהיו לומרים אחו נשבית בתולעים לפסלו לכהונה ויבוקש הלבר ולא נמצא ופריך התם היכי למי לי לתרי לחרי לישתבאי ותרי לחרי לא לשתבאי תאי חזית לסמכת להני לחרי לא לישתבאי סמוך להני לחרי לישתבאי אלא לחרי לא לחרינן חוקמיה לחזקתיה ותירץ ז"ל ללאחמורי לשלוריית הוא לומר הכי לשע"נ למינין יוקי נברא לחזקתיה או לחתא בחזקתה לחרי רבנן אלו לחומרא מילי לחמרינן הכא נבי קלושין ונרושין להתם נמי בתרומה לשוריית ועבודה לשוריית מחמרינן ורלוה לבתרומה לרבנן מוקמינן **ליה לחזקתיה ולא לזלינן ליה לחומרא כלאיתה בכתובות [לף** כו. וע"ש עמוד ב' בתוס' ל"ה אלן כו' ונרלה לר"י כו' ע"ש] בהוה לנפק עליה קלוש לבן נרושה וכן

גמ'

גמ' וכן אם היתה עומדת ברה"ר וזרק לה גיטא ספק קרוב לה ספק קרוב לו ספק גירושין הוא וחולצת ולא מתיבמת כדאיתא בקידושין דאמר רבא (מכילתין דף לא:) כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין מה שאין בקידושין וזהו בגירושין דקתני במתני' לאו דווקא הוא אלא משום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין וזהו דקידושין למעוטי מאי למעוטי זמן דליכא בקידושין ומפני מה לא תקנו רבנן זמן בקידושין בשלמא למאן דאמר משום פירי איתקין זמן בגיטין משום הכי לא תקון זמן בקידושין דארוסה לית לה פירי אלא למאן דאמר משום בת אחותו שלא תזנה ליתקון זמן בקידושין ואסיקנא משום דלא אפשר היכי ליעבד לינחיה גבה דידה מחקה ליה לזמן לינחיה גבי דידיה זימנין דזנתה בת אחותו ומחפי עלה לינחיה גבי עדים אי דדכירי ליתו לסהדו אי דחזו כתבא ואתו ומסהדי רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם הלכך לא אפשר אי הכי בגירושין נמי נימא הכי בגירושין כיון דלהצלה דידה קא אתי לגלויי עלה דלאו אשת איש היא לא מחקה ליה לזמן בקידושין דלחובה דידה קא אתי חלונה הוא לכי הוו תרי לבתרי תרי מכשרינן ליה כלמוכח התם ומיירי בתרומה לרבנן: **כתב בכתב ידו.** פירש רש"י ז"ל לקו"ל **הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו נובה מנכסים בני חורין חלמא כתב ידו בלא עדים מילתא היא והקשו עליו** ז"ל לא למי כלל להתם לריש בלחוד בעינן והא חיכא לאולחת בעל ין כמאי עדיס למי לאבל נבי נמ כריתות בעינן **חלא הא למהני כתב ידו** בנמ טעמא למילתא לכיון לכתיב וכתב לה ברי כתב ידו כעדים נמורים ואתיא (לפני) לר"מ לבעי עדי חתימה כלאיתא התם: ים עליו עדיס ואין זמן כתוב בו וכן אין בו **חלא על אחד ואין כתב ידו אלא בעל זהו ספק גרושין לחמרינן במסכת ניטין (לף פו.) שנאמר ניטין פסולים ואס ניפאת הולך כשר ואלו הן כתב בכתב ידו וכו' וה"נ חולנת ערתה לכיון לגיטא הוא לאס נפאת הולך כשר ולא מתייבמת כיון דלאו ניטא מעליא הוא לקרי ליה פסולין לכתחלה הילכך אי ברית לה לחמרי לינשי ערת ערוה מתייבמת.** ובגמרא מפרש לספק **קרוב לו כו' לנקט בקילושין הוא הדין בגירושין** וזהו ספק נירושין לאו לוזקא לוזלאי כשר מלאורייתא ופסול בוזלאי מדרבנן חלא קרי ליה ספק משום לכשרין מלאורייתא: **גמ' כל שיש בקילושין וכו'. כגון ספק קרוב לו וכו' הוי נמי ספק בגירושין** ים בגירסין וכו'. **שאינו ספק בענין קלושין כגון זמן כלמפרש לקמן לכשטר קלושין כגון המקלש בשטר לא תקנו זמן** וזהו לקמני מסמע זהו לספק הא לאחר לאו **ספק הוא ואילו בגרושין** ליכא למעוטי מילי חלא **בקילושין הוא לווקא לאיכא** למעוטי זמן ואיילי וכו'. נמלינו למילן לשטר קלושין לאין בו זמן כשר לגמרי ואפילו מדרבנן חלא תקון רבנן ביה זמן מסמע לכבל החחריס שיו קלושין לגרושין לפסול כלומר שאין פסולן חלא מדרבנן ים מדבווקא מנמנמין בזה לפי לס"ל לענין קלושין פסולין נינהו מלאורייתא לפי שאין לכר שבערוה פחות מסנים ועעמא לבגירושין כשר מלאורייתא היינו משום לכתיב וכתב לה ואחריס כתבו לגרושין נמי לכר שבערוה הוא **חלא לאכשר רחמנא כתב ידו** משום לחסוב כעדים למעבד מעשה שטרא ואפילו בגרושין לבעינן כריתות ולקל וכ"ש בקילושין שבא לאסור ולהחמיר וכיון לאתקש יציאה להויה ילפינן לגמרי ולפי זה כתב בכתב ידו [ואין עליו עדים] כשר מן התורה ופסול מדרבנן **וערתה חולנת ולא מתייבמת** ונבי כתב בכתב סופר ואין בו חלא על אחד כ"ש לאיכא לאכשורי בשטר קילושין להא למאן לאחר למיירי בספרא למובסק וכתב סופר היו במקום אחיתת יחו הא נמי היו בקילושין לסכא והכא אין לכר שבערוה פחות מסנים ולמאן לאחר למוקי בחתם סופר ועד כל שכן וכל שכן חלא שהתוספות העלו זה בנמנום. ופריך [בגמרא קף לף:] והא עבדא שטר קנין של עבד ותיקון רבנן זמן לבבל שטרי מכירות תקון רבנן זמן **ליתא מאיזה זמן יאכל פירות שלה ויקנה נכסי** העבד כך פירש רש"י ז"ל והקשו עליו חלא מצינו בשום מקום שפסלו שטר מכר וממון בעלמא שאין **בו זמן ולא תקנו חלא** בשט

לפסה מפום בת לחותנו לו מפום פירי ועוד לפס כן לחמי פריך מעבד ליפריך מפטר מכירות קרקעות לפיכך פירסו לבפטר שחרור עבד מיירי לחיכח למימר כיה טעמא בתקנת זמן כמו נכי לפסה לי מפום שמע יכא לחפות עליו לס נפע העבד בת ישראל והוי לאחבת העבד שלא יהו בניו פסולין יכתוב לו שטר שחרור בלא זמן ויאמר שכבר היה מפוחרר מזמן עבר לי מפום פירי שלא **יאכל פירות מנכסי העבד עוד** ויהיינו לקאמר התם רובא בשטרא לפי שהיו קונה את עצמו בכסף שלא על ידי לאחרים וזה לא שכיח: מחקה . לס תזנה מחקה ליה **לזמן ותאמר קולס קלוסין היה זנות זה:** [שלא תזנה] ומחפה עליה **שמא יהא נשוי בת לאחותו ותזנה תחתיו וירגה עליס שממשמשין ובאין ויחום עליה ויגרשנה ויאמר קולס זנות שאתם לומריס נתגרשה:** [קף לא:] **לינחיה נבי עליס. מאי מהני לי לכירי לימת הוו קלוסין לפילו לינו כתוב בשטר מצו לאסהודי שלא להכי לאמר למהני לזימנין שלא לכירי וחזו מכתבת ותתו ומסהדי האי שלו עלות הוא לרחמנא לאמר על פי שנים עליס ושלא שיעילו** מכתבס ובעלמא לרשיון בלנפא לאחרינא למעוטי שלא יסלאו עלוסס בלגרת כלפירש רש"י ז"ל בפירוש לאומס ותרוייהו שמעינן מקרא והא לחייבי הכא שמא יעילו ע"פ כתבס היינו כגון שלא יזכרו הענין כלל מעצמס ולפילו על ידי כתב שלי שלא הא לא לאמרינן בכתובות כותב לסס עלותו על השטר ומעיד עליה לפני שלאחר כאה שנים לפי מה שפירש סס הרי"ף ז"ל והקשו הנלוונים ז"ל **אי שלא לכירי למה להו** לאסהודי מפי כתבס יועילו הסטר לב"ל ויעילו על כתב ילס ותו שלא בעינן ותירץ הרי"ף ז"ל לסאי הכא לכיון לשטרא שלא נפיק מתותי ידי לסהדי כמה שלא מסהדי בה למי ושלא נמרינן מינים לסוה ליה כבותב עלותו בפנקס להא אי בעו כבאי ליה לשטרא ושלא מסהדי **הלכך אי מלכרי שה** לסהדותא ומסהדי בה השתא על פה היו עלות לאבל שטרא לענקס בתוב ידי בעל דין שלא לאמרי' בית דין מפי כתבס הוא להא מעילנא לחאמי בשטרא ויבאי ליה למיהוי בשטרא **שלא יכלי למהדר בהו והוה** להו כמו שנאחקרה עלותן בב"ל לאמר דשב"ל עליס החתומים על השטר נעשה כמי שנאחקרה עלותן בבית דין היולכך מפיסה קרינן ביה ושלא מפי כתבס הוא ומהאי טעמא מקיימים ליה לשטרא בחתימות ידי סהדי ושלא חיכפת לן אי מלכרי ליה לסהדותא אי שלא אי מלכרי ליה לסהדותא אי שלא נשא העבד בת ישראל מלא כתוב שלות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עליס

דמגלה עלה דאשת איש היא מחקה ליה לזמן

הא מילתא מקשו בה רבנן היכי אמרינן הכא רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם והא תנן (כתובות דף כח.) נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי ואי ס"ד דבעינן מפיהם ולא מפי כתבם השתא אע"ג דאמרי אינהו זה כתב ידינו אין נאמנין אלא בעינן עד דידעי לה לסהדותא ומסהדי בה השתא על פה ואי לא מסהדי בה על פה לא הויא עדות כי אמרי אחרינו זה כתב ידו של פלוני הויא עדות ומסתברא לן כי אמרינן רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם דלא הויא לה עדות שבכתב עדות ה"מ היכא דאיתיה לשטרא תותי ידי סהדי דכמה דלא נפקא לה סהדותא מתותי ידיהון דסהדי כמה דלא קא מסהדי בה עד השתא דמיא דהא אי בעו כבשי לה לשטרא ולא מסהדי הלכך אי מדכרי לה לסהדותא ומסהדי בה על פה הויא עדות ואי לא לא הויא עדות

אבל שטרא דנפיק מתותי ידי דבעל דין לא אמרינן ביה מפיהם ולא מפי כתבם הוא דהא מעידנא דחתימי בשטרא ויהבי ליה למריה לא יכלי למהדר בהו והוו להו כמי שנחקרה עדותן בב"ד דאמר רשב"ל (כתובות דף יח:) עדים החתומין על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בב"ד הלכך מפיהם קרינא ביה ולא מפי כתבם הוא ומהאי טעמא מקיימינן לה לשטרא בחתימות ידי סהדי ולא איכפת לן אי מידכרי לה לסהדותא אי לא מידכרי ועוד הרי מקרא מלא (ירמיהו ל"ב:מ"ד) שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים למימדא דכי ה"ג עדות מעלייתא היא ומפיהם היא ולא מפי כתבם

וההיא דגרסינן בכתובות (דף כ.) ת"ר כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה לאחר כמה שנים ואמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכו' הכי נמי מתוקמא כגון עדות דאיתא תותי ידי סהדי ומשום הכי קאמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכבר פרישנא לה בדוכתא אחריתי ולית בה קושיא:

מתני' (דף לא:) שלש אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתיבמות שנאמר (דברים כ"ה:ה') ומת אחד מהם יבמה יבא עליה שעליה זיקת יבם אחד ולא שיש עליה זיקת שני יבמין רבי שמעון אומר מיבם לחד שלחת שיכם לו חלן פוטרת חבריתה **ת"ש הי לא עביד בה מאמר לא הוי עלה חלא זיקת ליאמון והוו להו כ' יבמות הבחות**

מצני כתים לפתיחין מוקדות ליבם הו לחלוץ: **מיבם לחיזו שירצה. כלקתני טעמא בפרק שני בגמרא בכרייתא [לקמן דף יט.] אם מחמרו אל שני מחמר לאת שני הוה בועל** דס"ל לרבי שמעון למחמר הו קונה קנין גמור הו ליכא קונה כלל הילכך **אם מחמר (לא) קנה לאת שני הוה בועל [ואם ליכו קונה לאת רחמן הוה בועל]: וחולן לשניה.** ללת מיפטרה בביאת חברתה לדילמא **מחמר לא קני והוו להו כ' יבמות מצני כתים ויבומי תרוייהו נמי לא לימא מחמר קני והוו להו כ' יבמות מבית לחל:** נמ' חליצה נמי לא. לרבנן פריך: **לאו מלרבנן. דמלקוריית מחמר לא קני והוו להו כ' יבמות מצני כתים ותרוייהו מני ליבומי ורבנן הוה לגזור [שמא יחמרו] שתי יבמות הבאות מבית י' מתיבמות:** [קף לב.] **מקלקתו חלון. ואתי למימר בשתי יבמות מבית י' חלת מיבמה וחלת חלצה:** ויחמרו. להא בחליצה זו אין ליסור על שיחמרו שעשוני חליצה בכלי וכיון לכן מסום הא ליתי לן לבטולי מלות יבום: לימלת חלון. ולפום לעתייהו שסבורים שב' **יבמות חלו מבית י'** סס יתו למשרי סכי כשסס מבית לחל וקס ליס בלסלר לל יבנה: וסל לקי"ל בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לל מיבמה לאו לוקל ליכל לליכל לליכל ערס לליכל לימנר מסום ערס חלל לפילו היכל לליכל ערס כלמר רבל בפרק לשסס. הרי"ף ז"ל: **למר רבל נתן נמט למחמרו. למתניתין קלי שסס נתן זס העשס מלמר נמט למחמרו ולל לזיקתו** וכנון שפירש כן בפירוש כלמר בסמוך **ולמר שנתן הנט מת הוברה לשתו הרלשונה שהיל ערלה להתיבס לב' למלמר לעבד** הל שקליס שסלק לוסו בנט שנמט שסלק סמלמר נמלע ללאו **ערות** ניהו **ולל** מלזו בבלות מבית י' הילכך **לל יחמרו כ' יבמות הבאות מבית י' מלזו מיבמה להכל לאו מבית י'** ליס בלא יבנה לפסלה על שלר לחין לכיון שלל **נתן נמט חלא למחמרו נשחרה זיקה רלשונה במקומה** וכשס שביתה מותרת לאחין קודס שעשה זה מלמר מותרת עבשיו שנסתלק המלמר חלא נזדיין לימלת אתי **לאחלופי בבעלת הנט כלומר שנתן נמט** סתם וכ"ם אי פריס ליכל הנט נס **לזיקתו להביל ולאי מילחיל** ולשסרים על כל האחין ובליבום בתרל אמרינן לאחי' היל עלמה הותרה ולל נזדיין בה אלו בעלת נט לעלמל ומיהו לאחין לוקל הול להותרה לבל למי שנתן הנט ולאי לסיל' ליס כיון לעביל בה מעשה כל לסו מילי להוה לממתנת ביבם לדילהי לסשרים מלרבנן ולאחין שריל. **פי' לחר הותרה ערתה** דקלמר היינו כנון שהיו לרלובן שתי נשים

לאיזו שירצה וחולץ לשניה:

גמ' ואי זיקת ב' יבמין דאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן וגזרה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתיבמות וניבם לחדא ונחלוץ לאידך גזירה שמא יאמרו בית מקצתו בנוי (דף לב.) ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמיבם והדר חליץ הכי נמי אלא גזירה דלמא חליץ ברישא והדר מיבם וקם ליה באשר לא יבנה ורחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה:

אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמחלפא בבעלת הגט דעלמא איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא מאי דעבד שקליה והא דאמרינן בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא הני מילי היכא דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה אלא אפילו היכא דליכא אלא חדא יבמה ואיכא עלה זיקת ב' יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה כדתנן בפרק האשה (דף צו:) בן ט' שנים ויום א' הבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת ואמר רבא עלה הא דאמרי רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא ה"מ היכא דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה דהא הכא דליכא צרה מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה:

מתני' (דף לב.) שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהם ואח"כ מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

(דף לג:) שנים שקדשו ב' נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה בזה ושל זה בזה הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחים אף משום אשת אח ואם היו אחיות אף משום אשה אל אחותה ואם היו נדות אף משום נדה ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד וכשמת רלובן עשה שמעון מלמר בלחת מהן וחזר ונתן לה נט למחמרו בפי' שלילו נתן נט סתם וכל סכן לס פירש נס לזיקתו נלסרו שתי נשי רלובן עליו ועל כל לחיין לכל עכשיו שנתן נט למחמרו סותירים הסניס ובליבנע בתרל לפי' היל עלמה הותרה לממלי לעבל שקליס: מקני' **שני** לחין נשוליס. כבר פירשנו לעיל: סחליפו של זה בזה. סחליפו נשותיהן בשוגג ולל במזיד כלילתך בגמרל ומ"ס לממרינן בגמרל לחייבין שם עשרה חטלות לכל לחת ל' משום לשת לחת לים ולשת לחת לס ולס לחיות הן משום לחות לשה ולס נדה היל לף משום נדה נמלל שסס ט"ז ל' חטלות לכל לשה ולרבע לכל לים ולסלנסים ב' וכן הנשים שתים הן שסכירל **ליה לליסור חל על ליסור בין ע"י כולל בין ע"י מוסיף בין ע"י בת לחת** לממתניתין ליסור בת לחת וליסור כולל ולליסור מוסיף ליכל ליסור בת לחת בשעה שקילל **רלובן לת רחל נלסרה על שמעון משום לשת לים** ומשום לשת לס ביכל ליסור כולל הול כשחזר **שמעון וקלל לת נלה מנו ללסרי ליה הנך קילופין בכולהו שלר לחוותל שהן לסורות משום לחות לשה לסרינן לה נמי משום לחות לשה** לבל וליסור כולל לבריס שסיו מותרים לסחרון כולל לבריס שסיו מותרים עם סלבריס ללו שלוסר עליו כנון שקלל זה לחיו לשה וחזר הול וקלל לחותה נלסרה עליו לשת לחיו משום לחות לשה בכולל שסיו לשתו זו קרובות לחרות שנלסרו לו בקילופין של לשת וכללה בכללן לף לשת לחיו שליליה לסורה עליו קולס לכן משום לשת לס וכן נבלה ערב יום"כ לכי לס לשת יוה"כ חל ליסור יום הכפורים על הנבילה בכלל של השחוטה וכן כל כיולא בזה ליסור מוסיף הול שים תוספת ליסור לנבי הנלסר הרלשון כמו שמתחלה היה ליסור לכילה ולבסוף ליתוסף ליסור הנלה ג"ל שים בליסור שני תוספת ליסור לחברים שסיו מותרין בליסור רלשון כגון **לחות לשתו שנעשה לשת לח** למעיקרל הול לסורה לילילה והשתל לסורה לכ"ע **ומנו לחייל ליסור על** שלר בני לדס חל עליו: [קף נ:] **שמא מעוברות הן. ולחר ג' חדשים מותרת** לחזור כל לחת לבעלה לע"פ שנלולות הן לפי שלונם ביסרלל מיסרל סרי לכתיב והיל לל נתפשה הל נתפשה מותרת וכיון שהוחלפו בשוגג ליז לך לונס גדול מזה: **ולס היו כהנות.** לל מיבעיל נמי כהני לחסירן למיכל בתרומה לשת לשת כהן חפילו בלונס [כלן קף נו:] פסולה מן הכהונה ממעוטל דיהיל **לל**

נתפשה הא לאת כהן לפי' נתפשה לאסורה הלכך לאת יכולה מחזירין אותה מיד לבעליהן ואין צריכות זמן הפרשה כלל משום חשש עבור הקהל [לקמן לה. ע"ש] מיהא לתניא קטנה או שחינה לילה כולן צריכות להמתין שלשה חדשים ותרצן לנזירה לרבנן הוא וכבא לחלופה הוא לא נזור לחלופה לא שכיח ומילתא דלא שכיח לא נזרו כה רבנן:

נתפשה הא לאת כהן לפי' נתפשה לאסורה הלכך לאת יכולה מחזירין אותה מיד לבעליהן ואין צריכות זמן הפרשה כלל משום חשש עבור הקהל [לקמן לה. ע"ש] מיהא לתניא קטנה או שחינה לילה כולן צריכות להמתין שלשה חדשים ותרצן לנזירה לרבנן הוא וכבא לחלופה הוא לא נזור לחלופה לא שכיח ומילתא דלא שכיח לא נזרו כה רבנן:

מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה: **גמ'** החליפו ברשיעי עסקינן אמר רב יהודה תני הוחלפו (דף לד.) ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת א"ר יהודה אמר רב רבי מאיר הוא דתנן יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד טמא שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשין ביום הכפורים רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו חייב אמרו לו אינו מן השם ר"מ אליבא דמאן וכו' הא שמעתתא חזינא בה פירושי לרבוותא וכולהו לא דייקי דקסברי דאיסור בת אחת במתני' דיש אוכל אכילה אחת בכלל אכילה היא וקמפרש לה כגון דאיטמי קודם שיביא ב' שערות והשתא איתי ב' שערות דבההיא שעתא איחייב ליה באיסור חלב ואיסור טומאה בבת אחת ולאו הכין הוא כדמברר בפירוש דילן

ועוד איסתבר להו דהאי דאמרינן ומאן האי תנא דאית ליה טעה בדבר מצוה חייב אמתני' דיש אוכל אכילה אחת קיימי וקמוקמי ליה להאי נותר בשהוציאו לשורפו דשרפתו מצוה כי היכי דלהוי טעה בדבר מצוה ולאו הכין הוא דהאי מתני' דיש אוכל אכילה אחת לית בה טעה בדבר מצוה כלל אלא אמתני' דהוחלפו קיימי ועלה קאמר טעה בדבר מצוה כדפרשינן לקמן ולהכי כתבינן להא שמעתא כי היכי לפרושה ולברורה שפיר והדין הוא גמרא ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת פי' כיון דאיפליגו רבי יוסי ור' שמעון בשמעתא קמייתא ולא איתברר דאית ליה לחד מינייהו איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת אצרכינן הכא למיבעי מאן האי תנא דתני האי מתני' דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת ומהדרינן אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתנן בכריתות יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד וכו'

והכין פירוש' איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דמתני' דהכא שכיון שקידש ראובן אשה נאסרה עליו אחותה ונאסרה היא עצמה על שמעון אחיו משום אשת אח ומשום אשת איש בבת אחת וכשקדש שמעון אחיו את אחותה מגו דאיתוסף בה איסורא לגבי אחין איתוסף בה איסורא נמי לגבי דידיה ונמצא שחייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אשה וזה הוא איסור מוסיף וכן נמי משום אשת איש משום דאיתוסף בה איסורא לכ"ע איתוסף בה איסורא נמי לגבי דידיה נמצא ראובן שחייב על אשת שמעון משום אחות אשה מעיקרא ומשום אשת אח ומשום אשת איש באיסור מוסיף ושמעון חייב על אשת ראובן משום אשת אח ומשום א"א בבת אחת ומשום אחות אשה באיסור כולל דמגו דאיתסר בכולהו אחוותא איתסר נמי באשת ראובן בכללן והיינו איסור כולל וכשפירסו נדות מגו דאיתוסף בכל אחת מהן לגבי בעלה איתוסף בה איסורא נמי לגבי אחוה וזהו פירוש איסור כולל

ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דהדין מתני' ואיסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דבריתות כבר מיפרשא בגמרא דכריתות והדין הוא גמרא דהתם אמר מר יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד' חטאות ואשם א' נימא אית ליה לר"מ איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על איסור לית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת אית ליה טהור מעיקרא לא אסור אלא בחלב ה"ל טמא מגו דאיתסר בחתיכות טהורות איתסר נמי בהאי חלב והיינו איסור כולל

וחלב מעיקרא לא אסור אלא באכילה אקדשיה מגו דאיתוסף ביה איסור הנאה איתוסף ביה נמי איסורא לגבי חלב והיינו איסור מוסיף וע"כ להדיוט הוא דאסור אבל לגבוה שרי ה"ל נותר מגו דאיתוסף לגבי גבוה איתוסף ביה איסורא נמי להדיוט גם זה נמי איסור מוסיף חל עליו יום הכפורים מגו דאיתוסף ביה איסורא לגבי חולין איתוסף ביה איסורא לגבי חלב והיינו איסור כולל שנכלל החלב באיסור החולין האי הוא פירושא דפריש בגמרא

וליכא הכא איסור בת אחת אלא כדבדי ר"מ הוא דמשכחת לה דקאמר רבי מאיר אם היתה שבת והוציאו חייב וקא פירשו בגמרא האי דאמר ר"מ אם היתה שבת והוציאו חייב לאו מכלל דביום כפורים לא מיחייב אהוצאה אלא ה"ק אף אם היתה שבת והוציאו חייב שתים דשבת ודיום הכפורים דבבת אחת קאתו ומיחייב עלה תרתי ומהא שמעינן לרבי מאיר דאית ליה איסור בת אחת ולאו מגופא דאכילה דאילו היתה באכילה איסור בת אחת הוה מפרש לה גמרא כדפריש להו להנך

ולהכי אמרינן רבי מאיר היא ולא אמרינן תנא קמא דר"מ היא ולאו משום דסתם משנה ר' מאיר היא כדקא פרישו הני רבואתא דהאי סתמא לאו לר"מ היא דהא ר"מ מוסיף עליה ואילו הוה האי סתמא לרבי מאיר הוה ליה למיתנא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ו' חטאות ופריש להו ואמר דברי ר"מ וחכמים אומרים ארבע אבל משום הוצאה אינו השם והאי הוצאה דנותר לאו לשרפה אפקיה כדקא פירשו הני רבואתא וליכא בהאי מתני' דכריתות טעה בדבר מצוה כלל אלא במתני' דהחליפו של זה בזה הוא דאיכא טעה בדבר מצוה משום דההיא בעילה בעילת מצוה היא כדאמרינן התם ובועל בעילת מצוה ופורש וכיון דאוקימנא כר"מ אקשינן ור"מ דחייב בטעות מצוה חטאת אליבא דמאן וכו' ואי אמתני' דכריתות קאי ועלה קאמר טעה בדבר

תניא צריכות להמתין. קושט שיעשו להכחין בין זרע כשר לזרע פסול: **מתהפכת.** תיכף שמשמשת כלי שיצא מביא הרחם וכתב רבינו חלפסי ז"ל חזינן למקצת רבוותא דפסקי הלכתא כהא כרבי יהודה וחנן נמי יליף מהיכא קא נמרי לה להאי פסקא דהא קי"ל הלכה כרבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ואי לאו משנתינו הרי רבי יהודה כפשטה מתני' דקתני ומפרישין לחתן נ' חדשים שמא מעוברת הן אע"נ דלעיל מיניה תנן **ליכא למימר הכי** דכהא לפי' רבי יוסי מודה למפרישין דלא קתני ר' יוסי אלא בהאי למזנה ומתהפכת כלי שלא תתעבר אבל הא מי יודעה למזנה דשמא תתהפכת ואי אתה יכול לומר כן דהא לקתני פרק החולץ (דף מח.) וכן שאר כל הנשים לא יעשו כן שמא יתארסו על סיום להן אלמנות ואחת בעולות ואחת גרושות ואחת נשואות ואחת ארוסות ואחת שיהיה לילך לבית חמיה או שיהיה לה כעס עם בעלה או שיהיה חולה או שיהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או אילונית או זקנה או שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין ג' חדשים הני כולהו **לא שייכא בהו** לן למיסק ולא קמנו על עיקרא דמילתא מהיכא קא נמרי לה עכ"ל והסכימו עמו המפרשים האחרונים ז"ל כלין ועוד לזנות חונם ומפתה לא שכיח : ולהרן עלך לרבעה לחין פרק רביעי [קף לה:] החולן ליבמתו ונמצאת מעוברת. לא בעי למימר החולן למעוברת משום דלאו חורח חרעה וכל שכן מצוה אמאי לא אקשו הכי במתני' דכריתות בהאי דוכתא ועוד מכדי רבי מאיר לא אמר אם הוציאו לשורפו מנא להו לאוקמי מימריה דלשורפו אפקיה ולאקשויי עלה ולימא להו אנא לאו לשורפו אמרי ועוד אי לשורפו אפקיה אמאי אכליה אלא האי פירושא חבטא בעלמא הוא ולאו דסמכא הוא והרי איתברר בירורא מעליא דלית בהאי מתני' דכריתות טעה בדבר מצוה אלא בהא מתני' הוא דאיתא וליכא אלא לפרושה אלא כדפרשינן:

ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואי קשיא לך ההיא דתניא קטנה או שאינה ראויה לילד הרי אלו צריכות להמתין שלשה חדשים ההיא גזירה היא והכא (דף לה.) חלוף לא שכיח ומילתא דלא שכיח לא גזור רבנן

תניא אנוסה ומפותה צריכות להמתין ג' חדשים דברי רבי יהודה ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבא מאי טעמא דר' יוסי אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר ור' יהודה סבר שמא לא נתהפכה יפה יפה

וחזינן למקצת רבואתה דפסקי הלכתא בהא כרבי יהודה ואנן לא ידעינן מהיכא קא גמרי לה להאי פסקא דהא קיימא לן דר' יהודה ור' יוסי הלכתא כר' יוסי ואי אמרת משום דקאי ר' יהודה כסתם מתניתין דקתני ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן דהא הכא אנוסות נינהו וקתני מפרישין ליכא למימר הכי דבהא אפילו רבי יוסי מודה דמפרישין דלא קאמר רבי יוסי אלא באשה מזנה דידעה דמזנה היא ומתהפכת כדי שלא תתעבר אבל הא מי ידעה דמזנה היא כדי שתתהפך דהא אוקימנא בהוחלפו למימרא דבטעות הויא מילתא ואי אמרת משום דקתני בפ' החולץ וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות ואחד נשואות ואחד ארוסות ותניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה כעס עם בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או אילונית או זקנה או שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין שלשה חדשים הני כולהו לא שייכא בהו לן למיסק ולא קמנו על עיקרא דמילתא

סליק פירקא

(דף לה:) **החולץ** ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא והולד כשר וחייבין בקרבן אין הולד של קיימא יקיים ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי:

גמ' איתמר החולץ למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה רשב"ל אומר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה תניא כותיה דרשב"ל החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין

(דף לו.) אמר רבא הלכתא כרשב"ל בהני תלת חדא הא ואידך המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין בסוף ובין באמצע משום מתנה דבריו קיימין ואמר (דף לו:) רבי שמעון בן לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני (ופלוני) ירשו שדה פלוני ופלוני (ופלוני) שנתתיה להם במתנה ויירשוה ואידך דתנן הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אינו יכול למחול עליה מהיכא קא נמרי לה עכ"ל והסכימו עמו המפרשים האחרונים ז"ל כלין ועוד לזנות חונם ומפתה לא שכיח : ולהרן עלך לרבעה לחין פרק רביעי [קף לה:] החולן ליבמתו ונמצאת מעוברת. לא בעי למימר החולן למעוברת משום דלאו חורח חרעה וכל שכן בסיפא להכונס שהיה רצא לי מכניס לחתת לחיו מעוברת לרובן יולדות ולא שלא קיימא: **מותר בקרובותיה. ללאו חליצה הוא להתיר לא בעיא** לה: קרובות וקרובים **לקמן מפרק ליהו במתני' הנאסרים על האיש מחמת עצמן וקרובים הנאסרים על האשה מחמת בעלה: אם אין הולד של קיימא. שהיה נפל** לי נמי שילדתו חי ולא שהה ל' יום והוא ספק בן ט' ספק בן ח' ולא נגמרו שימניו שאם נגמרו שימנין לו לקיים לן בנויה שכלו **לו חלצו ולפי' לא** נתקיים ללא יום אחד ולא של מעליא חסוב וכלאיתא **במסכת נדה (דף** מ:) ולקמן במכילתין [קף פ:]: ופסלה מן הכהונה. ולפי' בליעבד מפקינן לה אם נשאת לכהן: **וחייבין בקרבן.** שבעל לאחת אחו שלא במקום מצוה: **והולד כשר. ממה נפשך:** נמ' **לינה עריכה חליצה מן האחין. להא חליצה מעלייתא היא: שמה חליצה. היכא להפילה לאנלאי מילתא לבת חליצה הוא:**

ורים לקים לקים חמר וכו'. ופסיק תלמודא בסמוך להלכתא כריס לקים לחלינתא מעוברת ולו שמה חלינה ואף על גב דהפילה לבסוף לה חמר' יוצאי מילתא למפרע שהעיבור ולו כלום היה ותע"פ לכהרבה מקומות קיימת לן לינאלי מילתא למפרע לחמרי שאני הכא שאם בשעה שהלן היה ולאי שלא היתה רלויה לבא לכלל ליכה לין הכי נמי להשוה עיבור כמלן לליכיה למי וחלינה שהלן לה כשרה שלא שיניו כן לליכו חייס לילמא בתותה שעה רלויה היתה ליל ולא נמור שלא שהחר כן נרס לה חיזק לכר להפיל נמצא לחלינה למעיקרא ולו כלום היה והא לחמר ריס לקים עריכה חלינה מן החחין ולא חמר עריכה שתם יש חומרים לנר"ל לא פסלה בחלינה הרחשונה על החחים שלא עליו לבלו מקום לעבד בה מעשה כל זמן שילכך היוצ חלינת לחים כשרה וחלינתו של זה פסולה לבל שעת הנחונים ז"ל לנקט לחין ולו לעכובא שלא להכי עליך טפי כיון לליכו כבר חלן זיקנת לחריני לבל לין הכי נמי לחלינתו של זה היא כשרה וכן כתב הרמב"ם ז"ל שחולנת ממנו לו מן החחין: **על פיו. לחר לברי פיו ולא כשתם ירושה בשתיקה: ריבה לחלב וכו'. ללכולן נתן בחייו ולין כאן ירושה ליטול בכורה ולא הפסוטין ליטול בשה שלא מה שריבה ריבה ומה שמיעט מיעט:** [קף לו.] **ולא לחר מקום ירושה.** פלוני ירש שלה פלוני ופלוני ירש שלה פלוני שהמתנה **על מה שכתוב בתורה תנחו בטל הוחיל ולא חלק לפסוטין בשה ולבכור פי שניס: בתחלה. תנתן שלה פלוני לפלוני ויירשנה:** בסוף. יירשנה ותנתן לו: [קף לו:] **לעולם לא קנה. ולו לחתני' פליג שלא התם בית נוחלין [קף קכט.] פליגי לחורלי בלוקיק למתני' לכי תתא רבין ח"ר וכו' יירש פלוני שלה פלוני ותנתן שלה פלונית לפלוני ר' יוחנן לומר קנה לפי' הלי לירושה למלוכה לקנן מתנה בהאי שטר נחל מינייהו כולהו נמי מתנה נינהו ור"ל לחמר לעולם לא קנה הלי לירושה לחמרינן להאי הוה מתנה ולהאי הוה ירושה על שיחמר לקנן מתנה כו' לתיקו לקנן מתנה לחרוייהו: לחחר מותו. שכתב לו מהיום ולחחר מיתה לין לאב בהם שלא לכילת פירות בחייו: מכר הלב מכורין. לחכול לוקח פירות כל ימי חיי הלב שזכה בזכות שהיה לו לזה בהן:** ומת הבן בחיי הלב ר' יוחנן לומר לא קנה לוקח לפי' לכשיחות הלב לקנין פירות שהיו לו לאב בנכסים הללו כקנין הגוף למו ולין מכירת הבן מכירה ומתני' לקתני לין לנלוקח כלום בהם על שיחות הלב למשמע הא כשמת הלב יש לו לו התם הוא למת הלב בחיי הבן ומתנה נתקיימה ומה מכר לו רלמון לפני כל זכות שתבא ליהו לבל מת לא בלה זכות ליהו: יקיים. הא לתנן במתני' יקיים כיון דקיימא לן כרים לקים לכיצת מעוברת לא שמה ביהה ל"כ יקיים רוצה לומר יחזור ויבעול ומיירי כגון שהפילה או שנולד לפחות ולאי שלא ננמרו סימניו הא למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח דקנין פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אמר קנה לוקח דקנין פירות לאו כקנין גוף דמי:

אין הולד של קיימא יקיים . תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ וחכמים אומרים יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס וגרסינן לקמן טעמא דהא מילתא (דף מב:) דסתם מעוברת למינק קיימא וחיישינן דלמא מיעברא ומיעכר חלבא וקטלה ליה ואקשינן א"ה דידיה נמי ופרקינן דידיה ממסמסא ליה בביצים ובחלב דיהיב ליה בעל אבל לדידה לא יהיב ליה בעל ומתביישא למתבעינהו ליורשים בבית דין וקטלא לברה:

יום קיג

אמר רבא ולדברי חכמים יוציא בגט אמר מר זוטרא דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש וכן הלכתא ואפילו הוא כהן תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוא איתמר מת בתוך ל' ועמדה ונתקדשה אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן אינה חולצת רב שרביא משמיה דרבא אמר

ומיהו רבנן פליגי עליה ואמרי לקע"ג לעל שהה ולא מעליא היו ולכסב"ג **נמי לוקח למספקה לן לי כלו לו חלשיו לכל לי קיס להו לכלו לו חלשיו תנן במס' נזה (דף מג:) תינוק בן יום לחל פוטר מן היבום** והכל בסמוך פסקינן כרסב"ג לעל היכא לעל לפסר לעבלינן כרבנן וכמו שנפרש השתא: מת. בן היבמה בתוך שלשים יום נרסינן ולא נרסינן ביום שלשים משום דקיימא לן ליום שלשים כלפני שלשים: ונתקלקה. **לשום בחזקת שפטורה משום בנה: אם לשת ישרלל היל. אם זה שקלשה ישרלל הוא שאם תחלון מן היבם לאחר קילושין לא תלסר על בעלה חולצת ואם זה שקלשה כהן הוא שאם תחלון תלסר עליו לינה חולצת ומתכינן חולל.** והכי הלכתא לכיון לליכא רבנן לפליגי עליה לרסב"ג לאמרי לקע"ג שאם ולא מעליא הוא נבי חצת כהן לעל לפסר **לאי חלן לה לתסריה לה** על בעלה עבלינן כרבנן וייבבה תותי בעלה בלא חלינה ולא תנצ מבעלה כהן ומיהו אם בן ח' ולאי שלא ננמרו סימניו לפי' לרבנן נפל הוא ותנצ מבעלה כהן וחולצת ואם הוא בן ט' **ולאי לפילו לכתחלה תנשא בלא חלינה** לולאי ולא מעליא הוא וכן היין בשהוא **ספק בן ט' [ספק] בן** ח' אם ננמרו סימניו ולא מעליא הוא ותנשא לפילו לכתחלה **לא לתניה הא לאי** בשהוא ולאי בן ח' שננמרו סימניו אבל שערו ונפרניו **אי נמי ספק בן ט' בן** שמונה לאי שלא ננמרו סימניו לבשהו הוא לעבלינן כרסב"ג לחומרא ובחצת כהן סמכינן לרבנן לאו הכי מוניאה בחלינה ומטולין לוחו לחומרא [יוצא] שמא ולו שלו קיימא הוא ועריכה חלינה להתירה לשוק מלרסב"ג לחסיב ליה נפל על שילע בבורו שבלו לו חלשיו לאו ולאי ולו מעליא חשיב: יוצא. בגט: [לין הולד של קיימא יקיים תנא תשום רבי חליעזר לחמרי יוצא בגט] כתב הריטב"ח ז"ל לאע"נ לליה הלכתא כרבי חליעזר ילפינן מינה שאם לא רלה לקיימה לנמרי שלחומרים לו ליוצא בגט לחר שיחזור ויבעול: מעוברת חבירו. **אפי' שמת בעלה והיא מעוברת לו מניקה לסוריה להנשא על כ"ל חלשים שכך תינוק יונק: ולכשיגיע זמנו לכנוס. לסוף כ"ל חלשים יכנוס** ונרסינן לקמן טעמא להא מילתא לסתם מעוברת למינק קיימא וחייסינן לילמא מיעברא ומיעכר חלבא וקטלא ליה ולקשינן לי הכי לילים ממסמסא נמי ומפרקינן לילים ממסמסא ליה בביצים ובחלב דייהב ליה בעל אבל לילים לא יהיב ליה בעל ומתבייסא למתבעינהו ליורשים בבית דין וקטלא לברה: ולרבנן לקיימא לן כוותייהו **על שיגיע הזמן לכנוס יוצא בגט ולא סגי ליה בהפרסה בעלמא** וכללייך מר זוטרא ולפי' היה בעלה שנשתא השתא כהן שתשכר עליו בגט לפ"ה לא מקילינן להא בין רבנן בין רבי מאיר **יוצא בגט שבירא להו:** תניא **כל שאפשה** משנולד חי ל' יום בלחם. **להכי נקט בלחם לתני סיפא ובבהמה שמנה ימים: לינו נפל. ופוטר לת לחמו מן החלינה: ספקה הוא.** וחולנת ולא מקיבמת

לרבים וניהו לסורת הדין להלכתא כוותייהו אלא למחמירין כרבב"נ אלא במעוברת ומינקת חבירו כולהו נהו בעו ואפי' כהאי שהתחיל עליו עולמית וכלפריסית לעיל והקשו ז"ל במתני' כשכנס יבמתו ונמצאת מעוברת למה לי קנסו חכמים שיוציא בגט ואף על גב דמתקרי עליה ותירצו לכיון שלא הוכר עוברה וסבר היה לעשות מעשה לא רצו לקנסו ומיהו אם הוכר עוברה כתבו הריטב"ק ורבותיו ז"ל לכאורה ולאי קנסין ליה להוציאה בחליצה ואף על פי שאין הולד של קיימת: **תימר [כו'] ערוקי מיסתייה. ולא בעו למיכפייה למיהב ניטע דנלי לעתיה ללא בעי לכנוסי על זמנו** כך פרש"י ז"ל וכתבו מן המפרשים ז"ל למכבריו נראה שאולו כגם ממש כייפינן ליה בשמתא על שגגת לו יהא בגילוי **על שניע זמנו** לכנוס וכן כתב הראב"ד ז"ל והוסיף עוד לומר שקונסין לותו לאחר **זמנו שלא יכנוס על** שיעברו עליו כמנין הימים שעמד עמה בתוך תשעים ואין זה לעת התוספות ואחרים מן המפרשים שכתבו ליינו שנכוף לותו לגרש **בגט על זמנו** בלבד ויש שפירשו לאפי' בשכנס נמי ערוקי מיסתייה וקשה לאו לוקח ולכ"ע אם קשה ולא ברח היו משמתינן לותו על שגגת לו יעמוד בנלויו כל ג' יום ורמב"ם ז"ל נראה שהוא סובר שמניין לותו משני שעבר לראבן אבל אין כופין לותו להוציא ואפילו בכנס אלא שמפרישין לותו וכשברח ערוקי מיסתייה להנילו מן השמתא לעבר לראבן וכתבו עליו לחינו מחוור וכנוסם את המעוברת נראה ולאי לסיה משמתי ליה ואפי' ברח על שניע שפני שהוא ולאי [שכנס] וזמנו לאריך והא לסיו משמתינן למקשה לי כונס תוך ג' חלשים כיון שעברו ג' חלשים ומנעלת שאינה מעוברת שריון **ליה וכנס לה אבל אם** נמלאת מעוברת עומד בנלויו על שתלה ותניק כ"ל חלשים או על אחד זו ואחד זו חולצת

וקיימא לן כרבינא (דף לז.) דכיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן דלא אפשר דאי חליץ לה איתסרא לה על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה חליצה ולגבי ישראל דלית בה פסידא עבדינן כרשב"ג הלכך חליץ לה ועיילא לה לגברא ואי כשנתקדשה מותבינן לה תותי גברא כל שכן אם נשאת דלא מפקינן לה מתותי גברא והך דאמרינן התם לענין שומרת יבם שנשאת בלא חליצה לא שייך בהא מלתא דהתם ודאי בעיא חליצה אבל הכא דכיון דמית בתוך שלשים יום ספיקא הוי ומספיקא לא מפקינן איתתא מתותי גברא אלא אי בעלה ישראל חליץ לה יבמה ויתבה תותי גברא ואי בעלה כהן דאי חליץ לה יבמה איתסרא עליה יתבא תותיה בלא חליצה כדכתבינן:

(גרסינן * ד"ת מ"ז בגמרא איבעיא להו מעוברת חבירו ומינקת חבירו דמינסבא לכהן מאי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא ומסיק דלא עבוד תקנתא וצריך להוציאה בגט אפילו כהן):

איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חבירו בתוך שלשה חדשים וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתין ליה וחד אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם ערוקיה מסתייה וכן הלכתא:

(דף לז:) תניא ר"א בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה עם זה ונמצא אח נושא אחותו ואב נושא בתו ועל זה נאמר (ויקרא י״ט:כ״ט) ומלאה הארץ זמה ועוד תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה ודעתו לגרשה משום שנאמר (משלי ג׳:כ״ט) אל תחרוש על רעך רעה וגו':

ספק בן תשעה לראשון או בן שכעה לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא הנולד אחר כן ספק ממזר הוי (דף לז. ע"ש) ואסור בבת ישראל ואסור בממזרת דקיימא לן כר' אליעזר דאמר בפרק י' יוחסין (דף עד.) ואדן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן שניהם ולעת קנת רבותי לכל שהיה קטנה ואינה ראויה ליולד שהיה מתעברת אלא מספק נזירה לר"מ אם עבר ובקק או כנס לא כייפינן ליה לגרש ולא היו מסתפקין ליה לחיסורה לעבד כלי שלא יוציא אלא כופין אותו להפריסה נ' מלסיס כיון שזמנו קנוי ובתום' מנמנמים בזה. עכ"ל הריטב"א ז"ל: תניא. לא יקח אלא מיבעיא בלא קדושין שהיה הדבר מפורסם להיכא דמיחש שמא יבואו להזדווג זה עם זה אלא לפילו **ע"י קדושין ונשואין שהדבר מפורסם גזר ר"ת** ובגמרא הקשו והא רב כי מקלע לדרקסי אמר מאן הויא ליומיה כלומר **מי חפצה להנשא היומיה שהתעכב כאן** וכן ר"נ כי מקלע לסכנייב אמר מאן היי ליומיה ולא חייבי להו לר"ת ופריק תלמודא דשאני רבנן דפקיעי **כ"ע בשמייהו וקורין לבתו על שמו ואם יבא בנו ממקום אחר ישמעאהו בת אביו ויפרוש:** יוציא. ממזר ספק כרת: והולד כשר. ממה נפשך **אם הוא בן דאשון** שפיר הו אם הוא בן שני נמ כן כשר הוא: ואם לא הוציא. **וקיימא על שילדה לו בן אחר הוא ממזר מספק שמא דאשון בן המת היה וקם עלה בכרת ואשתכח אחי שני ולא חייבי כריתות וממזר** ואסור בבת ישראל ממזר בקהל ואסור בממזרת ולאיתי לשמא **זה אינו ממזר ואיך נתיר** לו ממזרת היולכך לא מיבעיא ולאן בספיקן אלא אף בספיקן אסור מהאי טעמא **לשמא זה פסול וזה כשר** ולאו הן ספקות שנתקו וכותי. פי' שנתקו **שקורא אביו ואמו משתקתו:** אסופי. **שנאסף מן השוק וכשולהו אינה מעוברת שמא מפסול נתעברה.** כותי. **אינו מקפיד על קילוסי כסף ושטר לדית ליה נזירה שום לקיחה קיחה וכי מקדש לה אל מנסבה לאיתי אפיכך כולן ספק ממזרים שמא נתקדשה אחי לאחר:**

בספיקן אסור:

(מכילתין דף לז:) ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו ויבם א"ל אנא ברי דידי את ולית לך ולא מידי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי אחונא את ומנתא אית לך בהדן סברי רבנן למימר היינו מתני' דתנן הוא לא יורש אותן והן יורשין אותו והכא אפכא הוא דהתם אינהו אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול וה"נ אימה אמר להו אייתו ראיה ושקולו אמר ליה רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספק נינהו אלא אי דמי למתני' דמי לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם דהתם אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול נקוט האי כללא בידך

[דף ט:] **ספק ויבם.** ממון המוטל בספק. **שאין זה מוחזק בהם יותר מזה לחם זה בן המת אין ליבם בהם כלום ואם בן היבם הוא אין לו בהם כלום הילכך אין כאן מוציא מחבירו להטיל עליו הרחיה** וכתב רבינו אלפסי ז"ל נקוט הכי כללא ביד כל היכא דחד ודאי וחד ספק מוקמינן לנכסים בחזקת הולאי ומחרינן להאיך **לייתי רחיה לחית לך ושקול והיכא** דתרוייהו ספיקא הוי ליה ממון המוטל בספק וחולקין. ואם תאמר וכיון דהכא **אי למר לא למר ואי למר לא למר** נעשבלא שולא דלייני דכי ליכא בכל היכא דאיכא מיעוטא לא עבידא לאנגויי ואיכא לכל חד מינייהו דלרש לממונא כלמוכח פ' חזקת הבתים (דף לה.) וי"ל דכיון דמחמת ירושה הן בחין ומי כמאן דתפיסי בהו תרוייהו לא בעינן לאפוקי מיניהו למעבד שולא דלישנא שולא לעבול דבנן שיהו חולקין הא וליכא לכל לאלים נבר נמי ליכא הכא מהאי טעמא דתפסי בה תרוייהו ואיכא לרש לממונא לכל חד וחד ועול שלא חמרו כל לאלים נבר שלא היכא לאיכא למיקם עלה למילתא לאיכא למעבד בה שולא וכלמוכח פרק חזקת הבתים (דף לז:) ופ"ק למציעא: **ומפקי ובני יבם** שבאו לחלוק בנכסי מיתנא.

ספק בן ט' לרחמן ספק בן ז' לחברון אומר שלש בר מיתנא שלש ונכסי לידי נינהו בני יבם אמרי ליה את לחוננו את ומנתא הוא לאיך לך בהכי פי' רש"י ז"ל **לייהבי ליה מנתא למוזו ליה ואילך הוי ממון המוטל בספק וחולקין כיון היכא והספק: ספק ובני יבם.** בתר לפלוגי **כלחמרן לעיל לחולקין** ולשון זה שאמר בתר לפלוגי מוכיח בפירוש לדוקא בתר לפלוגי יבם **עם הספק בנכסי מיתנא** הוא לאפלוגי ר' אבא ורבי ירמיה הא לאו הכי מוקמ רבי אבא לרבי ירמיה למיפק מיניהו מאי נפקא ליכול ספק למימר לי אחוכון אנא ואפי' בב' על נב לספק לא הוי זכי עם היבם אלא בחלוקה מ"מ עם הבנים זכי טפי במאי נפשך וכן כתבו האחרונים ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל ולעתם מסכים עמו: **ואי אחוכון אנא וכו'. ואי משום דשקלי אנא פלגא בנכסי מיתנא מהלרנא לכון ההוא פלגא ונחלוק בשוה הכל בין בנכסי הרשון ובין בנכסי האחרון וכגון שהיו נכסי היבם מרובין והאחין מועטין: קס לינא. אחר שנעשה בין בנכסי המת אין זה יכול לחזור ולערער עליהן ומה שהוא שולא בנכסי היבם אחרי ליה אייתי רחיה: הלר לינא. ומהלרי ליה פלגא מנכסי מיתנא או פלגי כולהו נכסי שוה בשוה** ופסקי רבוותא ז"ל הלכתא כרבי אבא משום דקי"ל כרבנן דפליגי עליה לשלמון אחרון אחרון ילך לו כמי שאם שלקח ל' שדות מל' בני לשם והיו השדות הסם מקיפין שלש של זה ואין ספק שמתחלה כשהיו מל' בני לשם כל אחד ואחד מהן לא ילאמר לאו אחרך נבחי אבא עכשיו אכל השדות אחרי נבך הוא היולך **יתן לו לרך קנרה** ורבנן סברי מהי למימר ליה אי שתקת שתקת ואי לא לא מהלרנא שטרא למריהו כי היכי דלא אתקת מיניה לשתעויי לינא בהלאי. פרש"י ז"ל אי שתקת **לא אעלה לך בלמים יקריס** ומעמו ז"ל משום לאי אמי אהני לאיתך שתיקתך לימא ליה לכי מהלרת והקשו על פירושו ז"ל לאע"פ שיכול להפסיל לו למאר אין לשם לאחרים לתן לאלא בחקומים ושעתא ולא להטיל פשרה ביניהם ולומר יקח לו לרך במאי מנה ועוד היכי קאמר מהלרנא שטרא כלומר כל אחד יאלמה לך ולא יהיה לך לרך כלל"כ תקנה לותה כרעננ בלמים יקריס וכי בשביל חזרת השטר אחר המכר לו שתקנה ואלא ערין לאחור ולמכור לשם וזו לא עליפי ממנו שהוא המוכר ואי עליפי טפי ומני מלאי ליה ל"כ ה"ל הלה שפסיל זכותו ואיכי שבקי ליה רבנן למעבד הכי ולא קנסינן ליה לפיכך פירשו שם ז"ל למהלרנא שטרא למריהולא אמר כן אלא ליפות טענתו וה"ק לכיון לאתי מכח ל' שהפסיל זכותו עמשם כלאמרן הרי נכנס הוא במקומם לנמרי וכאילו החזיר לשם שטרותיהם וזן זה עמשם וזכו בדין למה **מכר לו לאחון לבני כל זכות שיבא ליולי** מה בין מה **שהוא שלו ואלאי בין** שזכה בו מחמת השפה של זה כזכותם של לרבנן זכותו של זה כזכותם של לאחוניס שבא הוא מכחן ממש אע"פ שהוא מני למימר לזה אלרחי נבך מה שאין כן לכל אחד מן הרחאונים וה"ג קי"ל כר' אבא לאע"נ לבני יבם באין (עליהם) מכח מה שבאו שאין כן ליבם אמרינן קם ליה לינא וכ"ש הוא להתם ברי **הוא בתביעתו לוולאי יש לו** לרך נביה וכמו שתובע לחבירו מנה שלי נתערב במעותיך אבל הכא נסי לאתי עלייהו ממ"נ לינו ברי בתביעתו מאיזה כח **הוא בא אם מכח מיתנא אם מכח יבם** ובכל טענה שלנו אמרינן ליה לייתי רחיה הלכך אי אמרי' התם הלכתא כרבנן כ"ש לפסקינן הכא כרבי אבא ואמרי' קס לינא: **ספק ובני יבם בנכסי אבא. אבי המת והיבם.** פלגא לקא מולי להו **משפה זהוכים נוטלים שנשה:** תילתא שני זהוכים תילתא לכולהו נכסי שקיל. לקא אמרי ליה **אחונה את ולינהו הוו תרי והוא שלישי: פש לנקא.** לקא מנע **עלה אחי אחר לילי כולה והני אמרי כולה לילילי חולקין הוא נוטל אני ובין שניהם אחני:** בגמ' [דף לח.] ספק ויבם שבאו לאחלוק בנכסי אבא ספק אמר לאו בר מיתנא אלא ופלגא לנכסי לילי נינהו ויבם אמר ליה את ברא לילי את ולית לך ולא מילי הוי יבם ולאי וספק ספק ואין ספק מוציא מילי ולאי. וכבר פירשנו שספק בן תשעה לרחמן ספק בן שבעה לאחרון נקרא ספק בכל ההלכה: [דף לח.] **הוי יבם ולאי.** כי לפילו לבבי הספק היבם ולאי הוא בנכסים ליטול פלגא מיהת וכיון שכן אין לומרים שיחלוקו אלי האחר אלא אמרי' שעומדין כל הנכסים ברשותו כי הוא יורש ולאי ואין ספק מוציא מילי ולאי אלא אמר ליה הבא ראיה לאת יורש ושקול ולוקח בהא אמרינן אין ספק מוציא מילי ולאי מטעמא לאמרן אבל בבבר שהאחר ולאי שלא מחמת ירושה אין לומרים כן ואל שכן **אם ולאי שלו זה** מחמת הולאת חביבי שאין לומרים כן אלא נוטל מה שהולה וחולקים השאר כיון דלמוכח ליש מציעא **לומר כולה שלי וזה לומר** כל היכא דחד ודאי בירושה וחד ספק מוקמינן לנכסי בחזקת הולאי ואמרינן להאיך **לייתי רחיה לחית לך ושקול והיכא** דתרוייהו ספיקא הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין

וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בתר דפליג יבם בהדיה בנכסי מיתנא פלוגתא דרבי אבא ורבי ירמיה רבי אבא אמר קם דינא אע"ג דאמר להו מה נפשך אי אחוכון אנא הבו לי מנת' בהדייכו ואי לאו אחוכון אנא אהדרו לי נכסי דאבא דפליג אבוכון בהדאי ולא הדר דינא ולא מפקינן מינייהו ורבי ירמיה אמר הדר דינא ומפקינן מינייהו ממה נפשך ופסקו רבואתא הלכתא כרבי אבא משום דקים ליה כרבנן דפליגי עליה דאדמון במי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר:

(דף לח.) וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא דהוא אבא דיבם ספק אומר אנא בר מיתנא אנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי ליה את אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן פלגא דקא מודי להו שקלו ותלתא דקמודו ליה שקיל פש דנקא הוי ממון המוטל

חציף טלי חזה נוטל נ' חלקים וזה נוטל רביע ולפי מה שאמרו שחין חומרים כן חלה ביורש חפי' יש נכס עדיים לחחד מהן שהמחנה שלו חין חומרים בו חין ספק מוציא מידי ודחי חלה זה נוטל נ' חלקים וזה נוטל רביע: **מתני' שומרת יבם. ממתנת ומעפה ליבם כמו עניה ז נשוח שמרה בכתובות** בפרק חלף על פי (לף סב:): **שנפלו לה נכסים.** מחביה בעולה שומרת יבם הכי מוקמינן ריש למתני' בגמרח: **מוליה כ"ם** וב"ה. חלף על נב לפליני בחרוסה ממם לב"ם חומרים תמכור וב"ה חומרים לח תמכור הכח מוליה ב"ה שמוכרת לכתחילה חלח למי שומרת יבם לחרוסה לפי שחרוסה קנויה על שנתחייב הבח עליה שקילה הילכך כל כך זכה בה שחין לה למכור לכתחילה לחבל בשומרת יבם שלח יהח בעולמ הוח מעשה חלח מכח חחיו והבח עליה לח מחייב חלח מלקות חמרינן ולחי לבזבותה נפלו הילכך מוכרת לכתחילה וחע"ג לבתר הכי עבד בה מחמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולח בזכותו: **בכתובתה ובנכסים הנכנסין. היינו נכסי מלוג שהקרן שלה קייס וכשהיה נכנסת נכנסים עמה וכשהיח יוצחת מבעלה יוצחין עמה** לפיכך פירשו בכתובה עיקר כתובה ותוספת ונכסי צחן ברזל שלה חלו נקרחים כתובה בהרבה מקומות בתלמוד מפני שהם כתובים בה וכלחמרינן תקנו קבורתה תחת כתובתה: **בית שמחי חומרים יחלוקו. לספק נשוחה היח** לבגמרח מוקמינן לה סיפה בעבד בה מחמר ומחמר לב"ם עושה ספק **נשוחה וזוכה היבם בחני ירושתה מספק שהבעל יורש חת חשתו וזו שספק נשוחה היח חצלו זכה בפלגה:** חמר המחבר כתב הריטב"ח ז"ל ולפי שיטת הגחונים חשר הסכימו בה גדולי רבותינו ז"ל ולוח הגכון נמצחת למ לנכסי צחן ברזל לעולם בחזקת יבם וכן נכסי מלוג שנפלו בשהיח תחתיו לבעל חבל שנפלו בשהיח שומרת יבם בין עשה בה מחמר בין לח עשה בה מחמר הרי הם בחזקתה **ומוכרת ונותנת ולח מתה חין היבם יורש בהם כלום** לב"ם וכל זה ביבמה מן הנשואין חבל **יבמה מן החרוסין** לפילו נפלה לה נכסים בשהיח תחת החרוס **חין ליבם בהם כלום** לח בחייה ולח לחחר מיתתה לם מתה בשהיח שומרת יבם ושפסק זה תליבח לרבח [לף לט.] להלכתח כוותיה לגבי חבי בר מיע"ל קנ"ם ולח על נב לחמר רב חשי **ליקח מתני' כוותיה לחבי הח קשיח ליה מתה** כללותח בגמרח וכיון לכ לח מבטלים משום זה הכלל התפום ביבינו להלכתח כרבח וכן פסק ר"י ז"ל וכן פסקו הגחונים ז"ל ולפי שיטת רש"י ז"ל חע"ג להילכתח כרבח נכסי צחן ברזל בחזקת שניהם כשפסיק בר קפרח בפרק מי שמת (לף קמח:) וכן נכסי מלוג שנפלו לה בשהיח תחתיו לבעל בחזקת שניהם וחולקים וזה שהפרש שיש לענין הפסק בין שיטת רש"י ז"ל **לשיטת רבינו חלפסי ז"ל לבל בשחר הלינים הכל לין לחד עכ"ל: עם יורשי החב.** הח ללא קחני יורשי חשה כלקחני פרק מי שמת משום להכח לין יולע שם היבם יורשה חו בני מפחחתה: נכסים בחזקתן. כלשפרש וחזיל בתובה בחזקת יורשי הבעל. כלומר עיקר כתובה ותוספת ונכסי צחן ברזל בחזקת יורשי הבעל ללכולי עלמח הוו נכסים שנפלו לה בשהיח תחתיו לבעל ויבם עומד במקומו לבעל בנכסי צחן ברזל: ונכסי מלוג שהם הנכסים **הנכנסין ויוצחים עמה** הם בחזקת יורשי החשה. והח לבפיפך לחרבי ב"ם יחלוקו ובריטב"ח מוליה להכל בזכותה ומוכרת לכתחילה משום לריעה מיירי בשהיח בחייה והיוה ליה ולחי ולינהו ספק ולח לחי ספק ומוציח מידי ולחי לבל סיפה **הוחיל ומתה הללו בחיים וטוענים מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה היילך שניהם ספק וספק** ויחלוקו ולריעה הלכה היה ולילב לפלוג עלה וסיפה מוקי לה עולה בגמרח [לף לח.] ביבמה מן הנשואין והיה ספק נשוחה לענין היבם הילכך הוי **יבם לגבי יורשיה כספק** יורש לגבי ולחי יורש בנכסי מלוג לב"ם והח"נ **חס מכרה ונתנה** בחייה לין היבם **מוליח כלוס מיל הלקוחות** ומיהו לכתחילה לח יעכור ללבדי הכל כיון שיש בהן ספק נשוחין ליבם: כנסה שבח עליה. כלכתיב יבמה יבח עליה: כחשתו לכל לבר. לגרשה בגט ולחר שגרשה מותר להחזירה כחשה ממם לעלמ: על נכסי בעלה הרחשון. שלין נכסי היבם משועבדים לה כלל ויכול למוכרן כשירצה לחשה הקנו לו מן הנשים ומיהו כל נכסי בעלה הרחשון משועבדים לכתובתה ולח על פי שהוח זוכה בהן חינו יכול למוכרן בלח רשותה לח על פי שיש נכסים כפלי כפלים ככתובתה ועעמח לחי משתלפי הני נבי מהני לבל לח היו נכסים כלל לכתובתה תקנו חכמים שישתעבדו נכסי היבם לכתובתה כדי שלח תהח קלה בעיניו להוציחה ולחר שכנסה זה שוב לין שלר לחיוו זוכין בנכסי שמת כלל חלח לבל לזה: גרסי' בגמ' [לף לח:] חמר (רבה) [רבח] לידי ולידי לנפלו לה כשהיה נשואה ויקח נשואה עושה ספק נשואה ולחי לידע נשואה עושה ספק ולחי סיפא למתה הללו בלין לידע והללו בלין לידע ויחלוקו לבבי חמר ריסא לנפלו לה כשהיה שומרת יבם סיפא לנפלו לה כשהיה תחתיו לבעל וקסבר חבוי יהו כילה ורבח חמר לי לנפלו לה כשהיה תחתיו לבעל לב"ע לח פליגי לילו עליה מילה חלח חמר רבח לידי ולידי לנפלו לה כשהיה שומרת יבם ריסא חלח עבד בה מחמר וסיפא לעבד בה מחמר וקסבר רבח מחמר לב"ם עושה ולחי לרוסה וספק נשואה ולחי לרוסה לחוות בעדה ספק נשואה לחלוק בנכסים לנפלו לה מסנזקקה ליבום. פי' לידי ולחי. **שהקרן שלה ממ"נ הילך לחימה חזקה לילה.** סיפא **הוחיל ומתה הללו בחין וטוענין מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה הילך שניהם ספק לב"ם לחי זיקה ככנוסה חין כחן ליורשי החב כלום שהבעל יורש חלה ולחי לח ככנוסה למיח חין כחן ליבם כלום לפיכך ספק וספק הוח ויחלוקו ולב"ה הוחיל ולחי ולחי קרובים ולחין והוחזקה נחלה זו כבר בחזקת מסופחתה לחמרינן לוקי לחזקה לבל בחייה ולפירות לפי ב"ם מולו לנכסים בחזקתייהו ולח שקיל בעל מידי.** כך פירש"י ז"ל: **נפלה כשהיה שומרת יבם.** [וכולה כשנפלה] מן הגשואין. ריסא לב"ע כיון לספק נשואה היח וחין לו כח בנכסים מחמת החח כלום שלח נפלו לו בחייו נס מעלמו **חין לו בהם** סוס זכות וחפי' בנוף וב"ם בפירות שלח תקנו ביבם כלום וזוה הלין שלם מתה חינו יורשה וכשנפלו תחתיו לבעל הוח לפליני ב"ם וב"ה בסיפא למתני' וקסבר חבוי יהו כילה. פירש"י ז"ל למלוקמ' שנפלו לה כשהיה תחתיו לבעל שזכה בהם הבעל ולפ"ה למרי ב"ה שהנכסים בחזקתה על כרחיך סבר חבוי לחליבח דב"ם יהו של בעל מחייה בנכסים כיל החשה בסוף ולפיכך בשמת בעל הורע כח של יבם שיהח ספק נשואה ויהיה עליה מילו ולפיכך **נכסים בחזקתה ורבח חמר** לב"ע וחפי' לב"ה **יהו של בעל עליה מילה** ולם נפלו לה כשהיה תחתיו לבעל לף ב"ה מודים לחולקים להוה לה יהו של יבם כילה. **וה"נ פליגי חבוי ורבח** בהח ריש פ' הכותב (לף פנ.) לחבוי סבר **יהו כילה ורבח סבר לילו עליה מילה וחמרי' התם לנפקח מינה לשומרת יבם.** וחמרי' התם לחידי וחידי וכו' ריסא ללח עבד בה מחמר. **קושם שנפלו לה הנכסים** וחע"נ לנבתר הכי עבד בה

בספק וממון המוטל בספק חולקין:

מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים בית שמאי וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין והיוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על

מאחר מ"ש כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו שאין זיקה עושה כלום בנכסים סיפא לעבד כה מאחר **קודם שנפלו לה הנכסים** ולב"ש כיון דמאחר קונה עושה ספק נפשיה לחלוק בנכסים ולב"ה אינו עושה כלום שאינה אלא מלבדיהם ולפיכך לומר ב"ה שהנכסים נכסי בעלה הראשון:

גמ' (דף לט.) כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא א"ר יוסי בר חנינא מלמד שמגרשה בגט ומחזירה:

ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

מתני' מצוה בגדול ליבם לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין אצל הגדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או יבם תלה בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבא ממדינת הים ובחרש ובשוטה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך מצוה או חלוץ או יבם:

גמ' איתמר ביאת קטן וחליצת גדול פליגי בה ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא (דף לט:) איכא דאמרי בביאה כ"ע לא פליגי דביאת קטן עדיפא כי פליגי בחליצה והכי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול פליגי בה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר חליצת גדול עדיפא וחד אמר כי הדדי נינהו האי קטן לאו קטן ממש הוא דהא תנן והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אלא האי קטן לא הוי פחות משלש עשרה שנים ויום אחד והביא שתי שערות והאי דקרי ליה קטן משום דלגבי אחוה קטן הוא תנן התם בבכורות מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה וכו'.

אמר רב אין כופין כי אתו לקמיה דרב אמר ליה אי ניחא לך יבם ואי לא חלוץ וכן אמר רב יהודה אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה איך פלונית בת פלוני קריבת פלוני יבמה קדמנא ואישתמודענוהי דהדין פלוני אחוהי דמיתנא מן אבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יבם ואי לא אטלע לה רגלך דימינא ואטלע לה רגלא דימיניה ושרת סיניה מעל ארגעא ורקת באנפוהי רוקא דאיתחזי לנא מפומא על ארעא בבי דינא ורב אחא בריה דרב אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה ואקרינוה מה דכתיב בספר אורייתא דמשה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל ואקרינוהו לא חפצתי לקחתה (דף קו:) מר זוטרא משרטט וכתב להני מחולצת מן הקטן חליצתה פסולה לגמ' **החי קטן נח** הוי פחות מבן עשרים שנה ויום אחד והביא שתי שערות **והא לקרי ליה קטן מסוס** לגבי חמור קטן הוא): **תלה בקטן. קטן ממש: ובגדול.** אי שהיה גדול **החמיץ במלינת היס ויש לו לחם כלן ותלה גדול החמיץ** אסר לפנינו **בו לומר ממתינו לו שהוא גדול ממני שמא ייבם** לאחת: **עליך מצוה.** לף **על פי שאתיך במלינת היס גדול ממך כיון שאתה גדול החמין אסר לפנינו עליך מצוה לשויי מצוה לך** ולא נענן לאחת: **נמ' ביאת קטן וחליצת גדול. גדול רוצה לחלוץ ויקטן ממנו רוצה ליבם: ביאת קטן עדיפא.** להכי פתח בה הכתוב תחלה: ליכא למאמרי מסוניין משמע כמלן למאמר מצות יבום קודמת למצות חליצה לאי לית ליה הכי היכי אמרן מחליצה לגדול אלא ולאי כלאמרן וכתב הרב ריטב"ץ ז"ל מכלן רואין לפסוק למצות יבום קודמת למצות חליצה: תנן התם. במסכת בכורות [ריש לף יג.]: **אמר רב חין כופין.** פי' רש"י ז"ל לאסיפה קאי לאף על גב למצות חליצה קודמת **אי תרוייהו ניחא להו ליבם חין כופין אותם לחלוץ** וכן משמע פסטוק לסוניה לומר לע"פ שאמרו מצות חליצה קודמת מפני שהן מתכוונים לשם מצוה מכל מקום אין כופין ורב יהודה לאתקין בגט חליצה כן בכורות האחרונים הוה אבל ר"ח ז"ל ור"ת פירשו לאריסף קאי לף על גב למצות יבום קודמת אם לא רצו ליבם אלא לחלוץ אין כופין ליבם וכן נראה שנוטה לזה לעת הרי"ף ז"ל ואיתו בסיפא למצות חליצה קודמת כיון לחייבין לילמא פגע בערוה כופין אותם לחלוץ וכתב רש"י ז"ל שאם היבמה נותנת אמתנה לכבריה שאין היבם חנון לה **כופין אותו לחלוץ** לע"נ לניחא ליה ליבומי וכלאמרי' יבמה שנפלה לפני מוכה שאין חוסמין אותה ומוכה שאין לו לוקח אלא הוא אין לי אחיו הנון לה וכלאמרי' נמי בפרק המדיר (לף עז.) שהיבמה שנפלה לפני לח בורסקי **יכולה לומר לאחיך הייתי רוצה לקבל ולך לי לחפצי לקבל** ואמרינן נמי (כתובות לף סד.) **אין כותבין ליגרת מרד על שומרת יבם ומכל הני טעמי כייפינן ליה לחלוץ ומקלה כתובה** ותמהו עליו מנא ליה ז"ל אמתניתא אחרת לימא הנהו לוקח ועוד הא לא אמרינן התם אלא שאין חוסמין אותה לסתום טענותיה לכוף אותה ליבם וכן **אין כותבין ליגרת מרד** להפסיד כתובתה אבל לכוף אותו לחלוץ מנא לן ור"י

וחברים מבעלי התוספות כתבו שאין כופין לחלוץ אלא במוכח שאין ובעל פוליפוס וכל חותן שכופין להוציא בחמה בעלמא וכתב הריטב"ח ז"ל לאפי פסוקו של שמועת זין נגע כפייה לחלוץ מי שרוצה ליבם אלא שמטעין חותו כל מה שאפשר לחליצה מוטעת כשרה ומיהו כשאינו רוצה לא ליבם ולא לחלוץ כופין חותו לכנוס או לפטור וכתוב בתוספות שאפילו יש ליבם חמה והוא רוצה **לייבם אין כופין אותו לחלוץ** ואע"פ שאינו לבר מנוי והנותן חמה על חמתו כופין אותו להוציא ונם רבינו שמשון ז"ל מחריס על כל הנותן חמה על חמתו שאני הכא דלא שקנו ליה מן השמים ואין נגע לכופו לחלוץ אלא שאין **כותבין עליה לינרת מרד: אטלע.** הנלל **לה רגל ימין:** ורקת. רוקח בקרקע לאחזוי נגע. לבעי **רוק הנראה לעיניס בפ' מנית חליצה (קף קו:):** מסרטט. לקי"ל (בניטין קף ו:) אחים כותבין אבל אין כותבין בלא שרטוט: נלוי מילתא בעלמא הוא. להבין ניהו נברא פלוני והיה ניהי לאיתתא פלונית וכיון למולעי ליה הכי לאתחזק נביה להכוא סהדא והרי ליה לסהדא למסמך לפומיה ולמיסהד עלויה להכוא נברא בין לענין איסורא בין לענין ממונא ולוקא היכא דליכא למיסהד אבל היכא דאיכא למיסהד לא מבעי לי' למהדא למיסהד על לבליק בהדי אחריני לאחרי' אחר אבל היכא דאיכא מרובה לאחזל לקיומי לאתחא נלבר עם האהן בהדיה למא מחלפי ליה מיניה אלמא היכא דאיכא חששא דחשדא בין באיסורא בין בממונא חיישינן ולא סמכינן אקרוב ואשה וכן הלכתא:

ועכשיו שאין מתכוין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קראי והלכתא כוותיה:

(דף לט:) ואישתמודענוהי דהדין פלוני אחוהי דמן אבוהי דמיתנא הוא פליגי רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפי' אשה והלכתא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה

וכיון דקיימא לן דאישתמודענוהי להדין פלניא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה מהימני דלאו אמילתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו גברא פלן והא ניהי איתתא פלניתא וכיון דמודעי ליה הכי הרי איתחזק גביה דההוא סהדא מפומא דהאי קרוב או מפומא דהאי איתתא דהאי ניהו פלניא והא ניהי פלניתא הלכך שרי ליה לסהדא למיסמך אפומייהו ולמיסהד עלויה דההוא גברא או עילוה דהך איתתא בין לענין איסורא בין לענין ממונא

ודוקא היכא דליכא חששא דחשדא אבל היכא דאיכא חששא דחשדא לא מיבעי ליה לסהדא למיסהד בין במילתא דאיסורא בין במילתא דממונא אלא עד דבדיק בהדי אחריני דאמרינן בגט פשוט (ב"ב דף קסז:) ההוא תברא דהוה חתים עליה * בגמ' אי' ר' ירמיה בר אבא ע"ש (ג"א) רבה בר רב חנן אתא לקמיה דאביי אמר ליה לאו אנא הואי אמר ליה אנא נמי אמרי להו לאו איהי היא ואמרו לי' מקש הוא דקשא לה ובגר לה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק ואמרינן נמי (ב"ב דף קסח.) אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נדבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפי לה מיניה אלמא היכא דאיכא חששא דחשדא בין באיסורא בין בממונא חיישינן ולא סמכינן אקרוב ואשה וכן הלכתא:

ז"ל ונראה לכן הלכה וכן פסקו רוב הנאונים ז"ל לבל בתוספות פוסקים למעות חליצה קודמת כיון דאמם לן תנא בריש מכילתין כאבא שאול ואסכחן חזרו לומר שאין הלכה כלחיתא בפרק ניל הנשה [קף עג:]: **לאכשור לרי. בתמיה וכי נתכשרו הלוחות: מתני' הרי הוא כה'. ולא הפסיל חלקו בנכסי אחיו** ופרכינן בנמרא פשיטא ופרקינן ס"ל למינקנים שהפסילה מיבם קמ"ל ללא קנסינן **ליה ללא יש לו כאחד** מאחיו בנכסי מיתנא. הנכסים של אב. לתנן (ב"ב קף קטו.) האב קונם לכל יונאי ירבו: **זכה בנכסי אחיו. אפילו נרשה למחר** כלאמריגן בנמרא יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם ומיהו אמרו בירושלמי שאם היה אסורה לו שאינו רשאי לקיימה אפי' מלרבנן כנון ב' יבמות שעשה מאמר לזו וכנם לזו לא זכה בנכסים: נרסינן בנמרא תני תנא קמיה לרב נחמן אין הלכה כרבי יהושע אמר ליה אלא כמאן כרבנן פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים אמר ליה אסמיתא אמר ליה לא אמ הלכה אתנייך ומקשיא הוא לקשא לך ואפכת ואמאי לאפכת אפיר אפכת. פי' אסמיתא **לכולה מתניתין למשנה שאינה ערוכה היא** אמר ליה לא תסמייא לאת הלכה כרבי יהושע אתנייך להא אמר עולא הלכה כרבי יהושע וכן אמר רבי יצחק נפחא **הלכה כרבי יהושע אם כן משנה ערוכה הוא** ומקשיא הוא לקשיא לך **היכי נשכוך רבנן ונעביד כרבי יהושע והפכת ליה** ופסקי רבותיה ז"ל להלכתא כרב נחמן לבתרא הוא ולזה כתב הרב אלפס וקיימא לן כרבנן ולית להרבי יהושע:

קודמת למצות יבום אמר רב אסי בר אבא א"ר יוחנן (נסחא אחריתי אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק) חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה ותמה רב נחמן אכשור דרי ופרקינן מעיקרא סברוה כאבא שאול ולבסוף סברוה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים יבמה יבא עליה מכל מקום וקי"ל כרבנן דאמרי יבמה יבא עליה מכל מקום:

מתני' (דף מ.) החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחים בנחלה ואם יש שם אב הנכסים של אב הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו ר' יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אב:

גמ' וקיימא לן כרבנן וליתא לדרבי יהודה:

מתני' החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו (דף מ:) הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה בבתה ובת בתה ובבת בנה ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחים מותרין היא אסורה באביו ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת

[דף מ.] **מתני' לאסור בקרובותיה. כלומר היא לאסתו וכל קרובות האחרות מחמת לאסה נאסרה לאסורות מלרכנן בחלוצה: הוא לאסור בחמה וכו'. כל הנך ערויות לאורייתא נינהו בלאסתו ונזרו רבנן בחלוצתו:** [דף מ:] **בזמן שהיא קיימת. לאחותה קלי ולא לאסתר ערויות:** בלאביו. מסוס כלתו: **ובלאבי לאביו. מסוס כלת בנו ואע"נ דבלאסה נאסרה אינה לאסורה לאבי לאביו אלא מל"ס להה כלת בנו מצניות לרבנן היא לפי' הכי נזרו הא נמי בחלוצה:** בבנו. מסוס לאת לא: **בבן בנו. מסוס לאת לאבי לאביו שהיא מן האצניות:** בלאחיו. מסוס לאת לאח: **בבן לאחיו.** מסוס לאת לאבי לאביו: **מותר לאם בקרובת ערת חלוצתו. ולא לאמרינן ערה בחלוצה ולאסור בקרובותיה: ולאסור בערת קרובת חלוצתו.** כלומר ערת לאחת חלוצתו ופירש רש"י ז"ל לאפי כשהיתה לאחת חלוצתו **נשואה לאיש נכרי ומת הנכרי** כשם שלאסור בלאחת חלוצתו כך לאסור בערתה והקשו עליו ז"ל להא **אין ערת ערוה לאסורה אלא** מאח ולאפילו בלאחת גרושה ולאחת לאסה כי הלי נוונע שנשאת לנכרי ערתה מותרת ונלולה מזו גרושה עצמה שנשאת לנכרי ומת ערתה לאסה שניה שלו נכרי מותרת לזה וכן לאתה לן בחלוצה עצמה שנשאת לנכרי והילך יאסר בערת לאחת חלוצתו כי הלי נוונע כלניים ושכיב מר לאמרה להה אלא פירושו כגון שני לאחין נשואין לשתי לאחיות להה וראובן ומלן יהודה לשתו ולאחר כך מת שמעון הרי הוא לאסור בראשן משום לאחת חלוצה לראובן ולאסור בערתה וחלוצתו ולא מתיבמת וכלשיטת בפרק לרבעה לאחין על כלן לגון הריטב"ק ז"ל: נמ' נזרו שניות כגון **אם אם לאמה ואם אם לאביה לגבי לשתו מתמרו עליה משום שניות כלתני רבי חייא בפרק כיצד (דף כב.) רביעי שבאחיו (ושבאשתו) שניה. הכא מאי.** בעלוה לאורייתא. **כלומר בשתו לאמה ואם לאמה היה עדיף לאורייתא נזרו רבנן שניות לאבן בחלוצה לאפילו ערויות לילה מלרבנן לא גזור בהו שניות** או למה לא שנא **וממתני' מ"ט לא לייק לקתני היא** חלוצתו:

גמ' איבעיא להו גזרו שניות בחלוצה או לא בערוה דאורייתא גזרו בה רבנן בחלוצה דרבנן לא גזרו או דלמא לא שנא ומסקנא דגזרו שניות בחלוצה:

יום קיד

מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו מ"ש רישא ומ"ש סיפא (דף מא.) הך דאולא בהדה לבי דינא גזרו בה רבנן והאי דלא אולא בהדה לבי דינא לא גזרו בה רבנן פירוש כיון דאולא אחתה בהדה לבי דינא בעידן חליצה אתו לאיחלופי בהדדי ולא ידעי הי מינייהו דחלצה ואי שרית לה לצרת אחותה סברי צרת חלוצה היא ואתו למישרי צרת חלוצה דעלמא הלכך גזרו רבנן למיסר צרת קרובת חלוצתו דלא ליתו למיטעי בצרת חלוצתו אבל צרת חלוצתו דלא אולא בהדי חלוצתו לבי דינא לא גזרו רבנן באחותה דכיון דלא אולא צרתה בהדה לבי דינא לא אתו למטעי:

(דף מ:) אמר רב טבי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר מ"ט באיסורא קיימא ולית' להא דשמואל דגרסינן בפירקא קמא (דף י:) איתמר החולץ ליבמתו וחזר וקדשה אמר ריש לקיש הוא אינו חייב על חלוצה כרת והאחים חייבין על חלוצה כרת ובין הוא ובין אחין חייבין על צרה כרת ורבי יוחנן אמר בין הוא ובין אחין אין חייבין על חלוצה כרת ולא על צרה כרת ואמרינן מאי טעמא דריש לקיש אמר קרא (דברים כה) אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה איהו הוא דקאי בלא יבנה הא אחין באיסור אשת אח כדקיימי קיימי ועלה דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימא קיימא ור' יוחנן מי איכא מידי דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי מיבם ואי בעי להאי מיבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחים קעביד איהי נמי שליחותא דצרה קעבדה

ואמרינן תו (דף יא.) איתמר הבא על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת מ"ד בעשה כרבי יוחנן ומאן דאמר בכרת כריש לקיש וקי"ל דכל היכא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן (יבמות דף לו.) בר מהני תלתא דמנינן וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא (פסחים דף עד:) הלכה כדברי המיקל וכל שכן הכא דקאי רבי יוחנן כוותיה הלכך ליתא לדשמואל דאמר הולד ממזר:

לסורה בלאבי לאביו מסוס כלת בנו לאהו היא שניה הא קא מייתינן לה לקמן עלה להא מילתא בגמרא ומלאי ליה למימר נלאו מסוס חולן חלא בסבילו המת שהיתה זו לאסתו נאסורה לפיכך לאבי לאביו לסאור לאת מסוס כלת בנו לאבל מסוס חולן לא שמעינן מהתניתין ולפיכך מיבעיא ליה ומכל מקום לסיקנא בגמרא לגזרו שניות בחלוצה והכי הלכתא: [דף מא.] **לחזלה בהלה.** רש"י ז"ל ורי"ף ז"ל פירשו בלאחותה לחזלה בהלה לבי דינא בעידן חליצה מפני הקורבה עושין לה צוות וסבורין העם שזו היא שנחלצה ולאתי לליחלופי בהלי הלכי ולאי שרית לליבמת סברי צרת חלוצה היא ולאתי למסרי צרת חלוצה דעלמא לכל צרתה לא לזלה בהלה לבי דינא לפיכך לא לאתו למטעי בה ולא גזרו רבנן בלאחותה ונמנמו מן הסתרסים ז"ל על פירוש זה: **בלסיסורה קיימת. חלוצה הוא לקיימת בלא יבנה ותו לא לאבל צרתה קיימת עליה בלסיסור לאת בכרת והולד ממזר:** והא לשמואל ליתא לכפרק קמא נרסי' פלוגתא לריש לקיש ורבי יוחנן בהחולץ ליבמתו וחזר וקדשה לאחר ריש לקיש לחייבין על צרתה כרת ורבי יוחנן לאמר לין חייבין בין הוא בין לאחין לא על חלוצה כרת ולא על צרתה כרת למי ליכא מילי למעיקרא לי בעי להאי חלין או להאי חלין או מיכא והשתא קאי עלה בכרת הלא הוא שליחותא לאחין קעביד ליהי נמי שליחותא לצרה קא עבדה ולאמרינן תו ליתמר הכא על יבמתו וחזר ובא הוא או לאחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד לאמר בעשה וחד לאמר בכרת מאן לאמר בעשה כר' יוחנן מאן לאמר בכרת כריש לקיש וקי"ל כל היכא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן בר מהנהו תלת וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכל שכן דקאי רבי יוחנן כוותיה הילכך ליתא לשמואל לאמר הולד ממזר כן פסק רבינו לאפס וכן כתבו המפרשים שלא כדברי הראב"ד ז"ל שפוסק כר"ל משום לשמואל קאי כוותיה:

[קף יח:] **מתני' ולא מתיבמת.** להויל לה לאחות חלוצתו ומיהו מחליצה לא מפטרה למלאוריית' רמיה קמיה [ולפ"ע נב] לאחותה קיימת לאחות חלוצה אינה אלא מדברי סופרים: וכן המגרש וכו'. בגמרא בעי מאי וכן: פטורה אף מן החליצה. דיוקא מסוף לאחת מהן הולין ולאחת קיימת לאחות גרושה מדברי תורה לכתוב עליה בחייה כל שבחייה: [קף מח.] נמ' מאי וכן. להא לא למי מגרש לחולן לאחות גרושה פטורה מכלום: **מתני'** שקדם אחיו. **לאחר שנפלה זו לפניהם והזקקה** ל: **המתן.** מלכנוס לקל פגע באחות זקוקה: **על שיעשה מעשה. שיכניסו אחיו את היבמה או יחלצו ותעקור זיקתה** היומה והזוקק במעשה לאחיו ביבמתו הוא לפקעה זיקתה מיניה לגבי מקום ניסואין לאחותה לא פקע ולפיכך יתמין ונגול לאו דווקא לנקט הכי מקום למעוט כו: **יכנוס את אשתו.** ולפילו כנוסה ומתה מותר באחותה: **מת היבם. ולא נותר אלא זה** שקדם את אחותה: **ואשת אחיו בחליצה. לבל יבומי לא לאחות גרושתו היא: גמ' הלכה כרבי יהודה. לית זיקה ואליבא** לאסור עליה: **מהו ביבמתו. מי אמרינן כיון דמתה פקע ליסור אחות אשה ואריא אלו לילמא אף על גב דפקע ליסור אחות אשה קיימא עליה באיסור אשת אח הואיל ונאסרה עליו אשה אחת בשעה שזיקתה זקוקה ליבום ואין אני קורא בה יבמה יבא עליה** וכל שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח ואסורה עולם: **מ"ט לרב.** לשרי הרי נאסרה עליו שעה אחת: **שהותרה.** בשעת נפילה ונאסרה **כשקדם זה את אחותה:** וחזרה והותרה. כשמתה אשתו תחזור להיתירה הראשון. ופסק הרי"ף ז"ל הלכתא כרב חלף לרב ושמואל הלכתא כרב בחיסורי ועול לרבי יוחנן קאי כוותיה פרק ל' לחין [קף כז:] נבי ב' לחיות יבמות שנפלו לפני יבם לחד וכו' לבשאי טעמא קיימי תרוייהו לכל יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון: **מתני' לא תחלוץ. מפרש טעמא בגמ':**

מתני' (מכילתין דף מא.) החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתיבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה מן החליצה ומן היבום:

גמ' וכן ס"ד אימא אבל המגרש את אשתו וכו' אמר רבי שמעון בן לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה אסורה מדברי תורה אחות חלוצה אסורה מדברי סופרים:

מתני' שומרת יבם שקידש אחיו אחותה משום ר' יהודה בן בתירה אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחים או כנסו יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת היבם מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה:

גמ' אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירה איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא אמרי מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור ביבמתו אמר רבא מאי טעמא דרב משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון

והלכתא כוותיה דרב חדא דרב ושמואל הלכה כרב באיסורין ועוד דר' יוחנן קאי כוותיה דא"ר הונא אמר רב שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה הראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון ור' יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון אבל מתה ראשונה אינו מותר בשניה שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה וקיימי רב ור' יוחנן תרוייהו בחדא טעמא לענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותייהו:

בתולות ובעולות ואלמנות. בגמרא בעי מאי הפרש ליכא בין בתולות לאלמנות ובין בעולות לנשואות: הנשואות יתארסו. לטעמא מפני להכחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני הוא שלא תלד ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון וכאחירומין ליכא למימר הכי: והאלמנות ינשאו. מיל להא לא לישבר מרישא: חון מן האלמנה שביהודה. לתניא **כפ"ק לכתובות (קף יב.) ביהודה מייחלין את האחין ואת הכלה קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה. כלומר רגיל ומשחק עמה ולא יהו בושין זה מזה בבעילת מצוה היולך חייסינן לילמא בעיל: כל הנשים יתארסו.** פרש"י ז"ל **רבי יוסי לנשואות קאי וה"ק** ליה לרבי יהודה כל הנשים יתארסו כלקא אמרת ולא נזרינן לירושין לטו ניסואין ומיהו בהא פלינת עלך שלא חלקת בין אלמנה לגרושה והתרת אלמנה ליארס בתוך ימי אבלה ולא סבירא לי אלמנה מן הנשואין לא תיארס כל ל' יום של ימי אבלה: [קף מח:] **מפני האיבול.** לבבילות ופרש"י ז"ל להאי **כל הנשים יתארסו נלא למעוטי אלמנות לינשא לטופי מיקל רבי יוסי מרבי יהודה** סוף פ' ל' **לחיים [קף לה.]** וכתבו עליו מן המפרשים ז"ל לליכא מחוור להתם לרבי יוסי טעמא דבה היא לסבר לשם מזנה היא מתפשכת לבל בנזירה להכא לליפלו בקטנה נזירין נשואין יהיו מחמיר בנזירות **טפי מרבי יהודה:**

מתני' היבמה לא תחלוץ ולא תתיבם עד שיהו לה שלשה חדשים וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן ג' חדשים אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות ואחד נשואות ואחד ארוסות ר' יהודה אומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה (דף מא:) מפני האיבול:

גמ' תניא מעשה באחד שבא לפני רבי יוסי אמר לו מהו לחלוץ בתוך שלשה אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו המקרא הזה (דברים כה) אם לא יחפוץ האיש הא חפץ מיבם כל העולה ליבום עולה לחליצה ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ת"ר היבמה שלשה חדשים הראשונים ניזונת משל בעלה מכאן ואילך אינה ניזונת לא משל בעלה ולא משל יבם עמד בדין וברח ניזונת משל יבם נפלה לפני יבם קטן מאי מיבם לית לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד

נמ' ומה בכך. ליטעם לקוץ למה תמתין **על לחר ג' חדשים:** כל העולה ליכוס וכו'. **וז הוחיל וחינה עולה ליכוס בתוך ג' כלחמרן לעיל שמא יפגע בחשת לח לשמח מעוברת היל חינה עולה השערה לפני הזקנים לחליצה** (ועי"ג לכמה **נשים חולצות ולח מקיבמות היינו היכה ללא לפשר כיון ללאו חליצה פשולה היל לבל הכל לליפשר לאמתוני על שתרלה ליבום משהינן לה: תנו רבנן שלשה חדשים הרלשונים. שחינה יכולה להנשא מחמת בעלה** ניזונית משל בעלה שכתב **לה לת תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי** מינר **חלמנותיך** בביתי: **מכאן וחילך וכו'.** וחינו **לומה לשאר חלמנה להתם כל זמן שחינה נשחת לחחר** ולומרת **מחמת פלוני בעלי שכבולו גדול עלי יש לה מזונות חבל הך חניחה ביכס לפיכך חין לה על נכסי בעלה מזונות ולח משל יבם על שתכנס לו לחופה: עמד בדין. שתבעתו בדין או כנוס או פטור וברח.** ניזונית וכו' פרש"י ז"ל לקנסינן ליה והקשו בתוספות מלחמרינן בירושלמי [פרק חע"פ ה"ל] הלך למדינת היס כברח וחלה כברח חמלי קנסינן ליה לחונס הוח לכך פירשו לכיון לעמל בדין הוי לה לנבי יבם כלרוסקס שהניע זמן ולח נשחת לחוכלת מהלו על שיכנוס או **יפטור והלי לנקט ברח** משום **ללאו** חיתיה הכח היו כופין חותו לכנוס או לפטור וכירושלמי לחמרינן להלך וחלה כברח היינו שהלך או חלה לחר שעמד בדין לומיל לברח לשם קולס לכך חלה לונס הוח וקי"ל ריס כתובות לכל לונסח לח **חלה** וחפי' בלונס ליכיה וה"ה הלך למדינת היס וחפילו הלך שם לחר מיתת לחיו וכ"ש שם היה לר שם קולס לכן לקי"ל בסנהדרין (דף לח:) היבמה הולכת לחר היבם: [דף מב.] **צריכה להמתין ג'.** כלומר **על שיהו לה ג' חדשים שלמרו. מיום מיתה: וג' חדשים שלמרו.** כלומר **היו למל מכלן ג' חדשים שלמרו** וכו': **ומלי שנח מנטו** וכו'. **ולע"נ למשנת כתיבה לח נתיחל** עמה **לשם כן היה ליה נטו יפן ולפ"ה משנת נתינה מניון הכי נמי נמני משנת חליצה: לליסור כרת ליבם התרת. ללחר ג' חדשים מיד: לליסור ללו. לשוק לח כל שכן למותרת ללחר חליצה** מיד **הוליל ועברו שלשה חדשים מיום מיתה:** כלחמרן. **שמח יפגע בחשת לחיו** שים בו כרת: **ולזרעך לחריך. שלין השכינה שורה חלא על הוולדין שזרעו מיוחס לחביו והכי נמי קי"ל בנדרים (דף כ:) ובכורתי מכס המורלים והפוסעים בי חלו בני ערבוביה: וגר וניורת. גר שנתגייר ושחתו עמו צריכין להמתין שלשה חדשים לפרוש זה מזה: גזרה שמח יפח.** פס לח תמתין השלשה לחר בעלה ג' חדשים לפשר שתהח מעוברת מבעלה ולומר בנו של לחביו ופעמים שיפח בתו של לחשון שלח ממנו ונמלח שפח לחותו מלכיו ולפשר **זה בנו של לחרון שזרע ומייבם זה לת לשתו** בחזקת שהוח לחיו **וזה הינו חלא לחיו מחמו וחייב כרת** ולפשר שיהח זה לחרון **בלא בניס ושפתו** זקוקה ליבום ומלמין **שזה בנו הוא ומוציא לחו לטוק בלא חליצה** ונס לפשר שיהח **בנו של לחשון** בלא זרע ולין לו לח לחר מן השוק חלא לחרון זה וסס מלמין שזה בנו של לחרון הוא ולין לאותו שמח לח ליבם לת שפתו ונמלאת יבמתו נפטרת **לטוק בלא חליצה.** עכ"ל רבינו חלפסי ז"ל: **הלכה כרבי יהודה. דברי לחרוסות להנשא הוחיל וליכא למיחש לזרע רחשון ושוחה ליחרס ולית לנרסי רבי יוסי** דסברי והכי עדיף משום דרבי יוסי נמוקו שמו: [דף מב:] **מכלל דיחילחה פלינ עליה. תנח קמח לחמר לח ינשחו ולח יתחרסו לחד לחרוסות** ולחד נסוחות **יחילחה היל ולאו שמעת מינה** נינהו **לחי נלאו יחילחה היל היה** לן למיפסק כוותיה דרבים נינהו לקע"נ דבלוכתי טובא פסקינן הלכה כיחיל התם הוה משום למסתבר טפי טעמא ליחילחה לבל הכח חיפכא הוה: ה"נ יש לומר והתניח בניחותא: **רלובה. רגילה ועל** שמוך **למיתתו עמלה בבית חביה זמן מרובה לליכא למימר מעוברת היל: חו שהיה לה כעם. ולא שמעה: שנעקר רחמה ונטל החס שלה: לילונית. ממעי** חמה **לקוייה היל ויש לה שער ולליס: שלא היתה רלוייה ליולד.** כגון שנשמלת בת חרבעים חו שבחתה לחר בעלה עשר שנים ולא היה בלעתה ליטעם הני יש לומר רלוניות ליולד: **כגון ערייכות וכו'. לגזר שהיה רלוייה לחר חו רלוייה: ממתניתין לכרמח. שניטנית** אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא קנסוה:

ירושלמי חלה כמי שברח הלך למדינת הים כמי שברח ת"ר יבמה שחלצו לה בתוך ג' צריכה להמתין ג' חדשים (דף מב.) אחר ג' חדשים אינה צריכה להמתין ג' חדשים וג' חדשים שאמרו משעת מיתת בעל ולא משעת חליצת יבם ומאי שנא מגט דרב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה אמר רבא ק"ו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כל שכן:

וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהא להן שלשה חדשים בשלמא יבמה כדאמרן אלא שאר כל הנשים מ"ט לא אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא (בראשית י"ז:ז') להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני וגר וגיורת צריכות להמתין שלשה חדשים להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה רבא אמר היינו טעמא דכל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהא להן שלשה חדשים גזירה שמא ישא אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטור את יבמתו לשוק

פי' אם לא תמתין האשה אחר בעלה ג' חדשים אפשר שתהא מעוברת מבעלה הראשון ואומרים בנו של אחרון הוא ופעמים שישא בתו של ראשון שלא מאמו ונמצא שנשא אחותו מאביו ואפשר שימות בנו של אחרון בלא זרע ומיבם זה אשתו בחזקת שהוא אחיו מאביו והוא אינו אלא אחיו מאמו ואפשר שימות זה האחרון בלא בנים ואשתו זקוקה ליבום ומדמין שזה בנו הוא ומוציא את אמו לשוק בלא חליצה וגם אפשר שימות בנו של ראשון בלא זרע ואין לו אח אחר מן האב אלא זה והן מדמין שזה בנו של אחרון הוא ואין לאותו המת אח ליבם את אשתו ונמצאת יבמתו נפטרת לשוק בלא חליצה:

אחד בעולות ואחד נשואות: (דף מב:) ר' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לרב אסי א"ל מאי אמור האידנא בבי מדרשא א"ל הכי א"ר יוחנן הלכה כר' יהודה מכלל דיחידאה פליג עליה אין דתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה כעס עם בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או קטנה או אילונית או זקנה או שאינה ראויה ליולד פירוש כגון שנשאת בת ארבעים דאמר רב חסדא (ב"ב דף קיט:) נשאת בת ארבעים שוב אינה יולדת או ששהתה אחר בעלה עשר שנים (מכילתין דף לד:) ולא היה בדעתה לינשא הני אינן ראויות ליולד כולן צריכות

בכרס ביבנה מחמת לותה מצנה חזר בו: בכרס ביבנה. שהיו יושבים שורות כעין כרס ופסק רבינו לעיל כר"ש ז"ל דלהלכתא כר"מ שכולן ערוכות כהלר כיב ויעוד דקי"ל הלכה כר"מ בגזירותיו כלגרסי' בפ' אע"פ (לף ס:) אמר ר"נ אמר שמואל הלכה כר"מ בגזרותיו אבל אין למפסק כר"מ מטעם שהם מתניתין דהא שהם ואמ"כ מחלוקת היא ואין הלכה כשהם דהכי אמרינן מחלוקת ואמ"כ שהם הלכה כשהם שהם ואמ"כ מחלוקת אין הלכה כשהם ומקשו המפרשים ז"ל לכבה"נ פסקינן בעלמא כשהם אף על גב דאמ"כ מחלוקת בעלו דהא **בפ"ק דביצה (לף כ:)** פסקינן הלכה כר"ש לשהם לן תנא כוותיה לתנן מחתכין את הלולבין לפני הכלבים ר' יהודה אומר וכו' תרי פלגי ר' יהודה בעלו ואזי הלכתא כשהם תירץ הרמב"ן ז"ל דהא לאמרי' שהם ואמ"כ מחלוקת אין הלכה כשהם לאו למימרא דכשום לוכתא אין הלכה כשהם אלא כלפי שאמר מחלוקת ואמ"כ שהם הלכה כשהם כלומר שכן הלכה לעולם על לפסקי לאורחי אלא כוותיה בהדיא דקאמר בתר הכי לשהם ואמ"כ מחלוקת אין לומרים הלכה כשהם לעולם אלא פעמים כך ופעמים כך: (לימצר) לאימר תרי. הכי הלכתא **ערכיה להמתין ג' חדשים אלמים חון מיום שנתארסה בו וחון מיום שמת בו** בעלה או נתגרשה ומוציא לגבו מיום הנתינה ואפי' היה על תנאי או שלא הגיע ליד אלא לאחר כמה שנים וכלפירש הר"מ במ"ל וכן נמי הילכתא: מניקה ערכיה להמתין כ"ל חודש חון מיום שנולד בו וחון מיום שנתארסה בו ולענין נרושה פלונתא לר"ת ז"ל ורבי' שמשון ז"ל דרבי' שמשון ז"ל כתב דוקא לאמנה שהיא בושה לתבוע ליורשים ליכא למיחש שהם שמא תתעבר מעבר חלבה וקטלא ליה למי יהיב לה בינים וחלב למשום לתינוק אבל נרושה מעוברת ומניקה מותרת ליגשא אלא כשיפא למתבע לבעל וחיים חיפו שפיר על בריה למשמושיה בבינים וחלב להמתין שלשה חדשים דברי רבי מאיר ר' יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ר' חייא בר אבא חזר בו רבי יוחנן אמר רב יוסף ממתניתא דכרמא הדר ביה דתניא אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא כך שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות להמתין ג' חדשים והלכה כר"מ דהא רבי יוחנן דאמר הלכה כרבי יהודה הדר ביה ועוד דקי"ל דהלכה כרבי מאיר בגזירותיו כדגרסינן בפרק אע"פ אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו:

(דף מג.) אמימר שרא ליארס ביום צ' א"ל רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה כו א"ל ההוא לענין מניקה איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו והלכתא צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנתארסה כו וחוץ מיום שנולד בו וצריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו:

רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו כו' (דף מג:) תנא וכמה איבול שלה שלשים יום:

מתני' ארבעה אחין נשואין ארבע נשים ומתו ורצה הגדול שבאחין ליבם את כולן הרשות בידו מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה (דף מד.) היתה אחת מהן כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מיבם מיבם לכשרה:

גמ' הרשות בידו ושבקינן ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך הכא במאי עסקינן בדאפשר ליה ואי אפשר ליה מאי איריא ארבע אפילו טובא נמי אלא עצה טובה קא משמע לן ארבע אין טפי לא כי היכי דנימטי להו עונה בחדש:

(וכן) מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וניבם לתרוייהו אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא (דברים כ"ה:ט') אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים וניחלוץ לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טוביא אמר קרא (דברים כ"ה:י') בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואינו חולץ לשני בתים וניחלוץ לחדא וניבם לחדא [אמר קרא אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה וניבם לחדא וניחלוץ לחדא] אמר קרא (דברים כ"ה:ז') ואם לא יחפוץ האיש הא חפץ מיבם העולה ליבום עולה לחליצה

ועוד להא לתמרין פרק לע"פ (לף נט:) שהם נתגרשה חוגה כופה להגיה לבל ר"ת ז"ל כתב לפיכך בגרושה להיות גמי כופה להגיה שם מכירה כלמפרש התם וכיון דלא מצי למתבעיה חלא ע"י שליח כלאיתא שילהי האשה שנתלרמלה (לף כח.) לף היא בושה לתבוע ע"י שליח וכן כתב רב אחאי ז"ל בשאלתות: ומניקה מזונות יש לומר שלבדי הכל ערוכה להמתין לכשיפא למתבעיה ובתשובת הגאונים ז"ל כתוב שהם פירשה מלהגיה ג' חדשים קודם שיתן הבעל לינה נקרלת מינקת חבירו: מתני' ומתו. מפרש בגמרא שם כונם מתו מי מיבם תו: כגרסי. לכהונה: פשוטה. **כגון שנתגרשה מחלש לחבר: חש בח יבם לחזון יחזון לפשוטה. ולא יפשוט את הכשרה לכהונה לא יפניך חלש מי בורו וחחריש ערוכים להש ולף על גב להוא חין ערוך להש: נמ' ושבקינן ליה.** בתריה **בתמיה** ובמה **יפרנס כולן** והא הוא לן להשלוחי ענה הוננת לו שלא יכנוס נשים הרבה לבל יפסר למיקם בסיפוקייהו: [לף מל.] **לחפסר ליה. שעשיר הוא ויכול לזונן** וקיימא לן נושא לחלש כמה נשים והוא ליכול למיקם בסיפוקייהו: **עונה בחוקם. עונה של תלמידי חכמים מע"ם לע"ם** וזהו (כתובות לף סב:) **חשר פריו יתן בעתו** ולע"נ למתני' שתמת בכל חלש מיירי ולא שני **לכל חלש וחלש עונה בחלש** הכא ביבמה שאני שאשה הקנו לו מן השמים ולפי' בפחות מזה שני ליה לבל למשוש ענה טובה למרינן בבית ליה לנרועי פחות מעונה בחלש בכל חלש בבל בושה נשים לעלמא חייב לעשות עונה עם כל אחת כלין המפורש פרק לף על פי (לף סא:) וכתב הריטב"א ז"ל בשם רבו שאמר בשם רבותיו לבמקום שנהגו שלא לישא אשה אחת אחר חינו רשאי לישא אשה אחרת על אשתו לשמונה למוכח הוא לשלשתא להבי לינשיבא להאי בלא לינשוב אחריתי והוא ליה בחמר שאינו רשאי לעשות נמל ובתוספות כתבו כי ר"נ ז"ל החריש על הנושא אשה על אשתו וחייבין לכוף על החרש שלו אבל ביבמה לא החריש עכ"ל:

(וכן) מי שהיה נשוי. ונחלון לחלק וכו' כל שחינה עולה. **לב"ל ליכוס שחינה זקוקה להתייבם לרחמנא פטרה לכתיב לא בית וחיו בית אחד הוא בונה ולא שני בתים** והשתא בשעת חליצה שני בתים הם. ועוד מלבד חיסורא לחורייתא כלחמרן טעם אחר מכדריסס שהוא לאסור לחלון כדי שלא יחמרו וחמרי בנמרא ויחמרו ופריק לי למייבם והלך חלין ה"נ ומיהו לסרינן הכל לילמא חלין וחא"כ מייבם לחחרת וקיימא עליה בחיסורי לחת לא שלא במקום מצוה שהיה בכרת לקיים ליה בלא יבנה לרחמנא לחר כיון שלא בנה שוב לא יבנה ויש שמוחקין ועוד: ועלה לחתני' לחמרין **היתה לחת כשרה** וכו'. לחר רב יוסף כלן שנה רבי לא ישפוך לחם מי בורו וחחרים צריכין לו כלפירשתי בחתני': **חתני' המחזיר גרושתו.** חשנשחת: והנושא חלוצתו. **לקיימא עליה בלאו לשוב לא יבנה: והנושא לת קרובת חלוצתו.** לסיינו לחות חלוצתו ובנמרא חקשינן חלרבן חוא לשסורה ויכי תני חוא ממזר ותתרן תני קרובת גרושתו וחלוצת גרושתו חלחורייתא היא בכרת: יוציא וכו'. לסבר רבי עקיבא יש ממזר חחייבי לאוין: וחכמים חומרים. לסבירא להו ללא חוי חולד ממזר אלא מחייבי כריתות ולא מחייבי לאוין: ומוליד וכו'. כלי אלא **תימא לאפוקי בקרובת גרושתו** פלוגי לגית להו חולד ממזר אלא מחייבי כריתות קמ"ל לית ממזר מחייבי כריתות ומחייבי לאוין חוא לפלוגי: [קף מה.] **גמ' לתפסי בהו קלושין. לנפקא ליה בפרק כיצד [קף כג.] מכי תהיין לאיש** וכו': **אבל עובד כוכבים וכו'. לאו בני קלושין נינהו לכתיב שבו לכם פה עם החמור עם הלומה לחמור ועובד כוכבים נמי ליתיה בתורת קלושין:** חולד כשר. כתב ריי"ף ז"ל ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ועוד כדי שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא גזירה דלמא אתו ליבומי אחר חליצה ורחמנא אמר אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה:

היתה אחת כשירה ואחת פסולה וכו': אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו:

מתני' המחזיר גרושתו והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין הולד ממזר ומודים בנושא את קרובת גרושתו שהולד ממזר:

גמ' (דף מד:) אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הכל מודים בעובד כוכבים ועבד שבא על בת ישראל שהולד ממזר מאן הכל מודים שמעון התימני דאע"ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הני מילי (דף מה.) בחייבי לאוין דתפסי בהו קידושין אבל בעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל דלא תפסי בהו קידושין כחייבי כריתות דאמו ואותבינן עליה דר' יוחנן ושקלינן וטרינן בה טובא ואסיקנא לבסוף (בדף מה:) והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש:

ואיכא מרבוותא דמסיימי בה דהאי דאמרינן הולד כשר הנ"מ לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא אסורה לכהן מדאמרינן מיקמי האי פיסקא וכולהו (דף מה.) אמוראי דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום וכי תימא איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון דבא עליה עשאה חללה דאמר רבי יוחנן מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר(ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להן אלמנות וגירושין בה וחזינן לרבוואתא אחריני דפסקי והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי שהולד פגום ואנן מספקא לן אי הוי פגום אי לא מדחזינן לגמרא בתר שקלא וטריא דפסק והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא אמר והלכתא הולד פגום:

שלחו ליה בני בי מיכסא לרבא ילמדנו רבינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל הולד מהו שלח להו השתא בעבד כולו אמרת כשר בעבד חציו מיבעיא אמר רב יוסף מרא דשמעתא (דף מה:) מנו רב יהודה והאמר רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל אותו ולד אין לו תקנה ואסיקנא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש שנמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש רב אשי אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דאמר מר כל משימות שיכא מרבוותא למסיימי בה להא לחמרין הולד כשר ס"מ ליסרחל **אבל נכהונה הולד פגום** לחי ברתא היא לסורה לכהן קל וחומר ומה מלמנה לכהן גדול שאין חיסורה שוה בכל בנה פגום מלכתיב **ולא יחלל ולא לחמר יחל ילפינן שני חלולין לחד לה ולחד** לזרעה זו שחיסורה שוה בכל אינו יין שבנה פגום וכ"ת היכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון דבא עליה עשאה זונה וכמה מתני' פ"ק לכתובות ובכולהי טובא דסבריה פסולה לכהונה **משום חשש בעילת עובד כוכבים** ולעת ריי"ף ז"ל למלחזינן לגמרא [לקף מה.] בתר שקלא וטריא לפסקינן הילכתא **עובד כוכבים ועבד הבאעל בת ישראל הולד כשר** ולא לחמרי הולד פגום שאינו פגום והכי מסתברא לחמרינן בסוף שמעתין ולף דב מורה בה להתירה לההוא לחתא לקמיה לדב לחמר ליה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל מהו לחמר ליה הולד כשר הב לי ברתך וכו' ולף דב מתנא מורה בה להתירה ולף דב יהודה מורה בה להתירה וכי לחתא לקמיה לדבא לחמר ליה זיל גלי. פירוש כי לחתא הסוא **בן עובד כוכבים מישראלית** גלי **לא בגלות במקום שלא יכירוך ויתנו לך בת ישראל כשרה** מכל הני משמע שהיה מותרת לף לכהונה מלא חיים לפסול כהונה להא קי"ל שאין הכהן ראוי לבקוע אלא כמי שקרע עליו ערער ואם תאמר והא היכא קל וחומר י"ל לחינהו סברי לחף על גב דהיה מתחללת בביאה זו אין הולד מתחלל לדרחמנא לחפקיה לזרעא לעובד כוכבים וכביאת בהמה חשיב והולד נגרר אחר האם וכאילו כולו ישראל לכן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך:

שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך כיון דאימיה מישראל מקרב אחיך קרינא ביה:

עבדיה דרב חייא בר אמי אטבלה להההיא עובדת כוכבים לשם אינתתא אמר רב יוסף יכילנא לאכשורי בה ובברתה בה כדרב אסי דאמר מי לא טבלה לנדתה בברתה דאמר רבי יהושע בן לוי עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדתה ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאי אמר רבי יהושע בן לוי מי לא טבל לשם קריו

סוגיא דשמעתא הכין הוא ואי קשיא לך ההיא דרבי יוחנן דאמר גר צריך שלשה מ"ט (במדבר טז) משפט כתיב ביה וקי"ל דהלכתא היא לא קשיא הא דרב אסי ודרבי יהושע בן לוי דיעבד הוא דלא פסלינן לבריה הואיל וטבל לשם קריו דאי לאו גיורא הוא לא הוה טבל לשם קריו והא דר' יוחנן לכתחלה דלא נהגינן ביה מנהג גר ולא מנסבינן ליה בת ישראל עד דטביל בפני ג'

יום קטו

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלוקח עבד מן העובד כוכבים וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין מ"ט (דף מו.) דעובד כוכבים גופא לא קני מעשה ידיו הוא דקני ומאי דקני הוא דמקני ליה לישראל וכיון דקדים וטבל לשם בן חורין אפקעיה לשעבודיה מיניה כדרבא דאמר רבא הקדש וחמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד ואותיב רב חסדא מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה ושפחותיה וטבלו לפניה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמם בני חורין טעמא דבפניה הא שלא בפניה לא קנו אמר ליה רבא בפניה בין בסתם בין במפרש שלא בפניה במפרש אין בסתם לא ספק שנם בטבילה בעינן שלפי שלא הכיר לחטבילה לשום לשמה בפני בית דין קאמר והוה הדין דהרמאי ומשום שלא הטבילו לשם יהלות היו מונעין עליהם לעז וכי תימא בירושלמי למקשה היכך תעלה טבילה קלה שהיא לשם קרי לטבילה תמורה שהיא טבילת נדות מטומאת עובד כוכבים ופריק ר"י יוסי בר בון כיון שזו וזו לשום קדושת ישראל עלתה לו כלומר לחילו לו היו משום ישראלית לא היו טובלין לה לקרי ולא לנדות ומיהו לעת ריי"ף ז"ל כמו שתירצנו שם לחלק בין ליעבד לכתחלה לשם טבל לקריו בליעבד שלא כ"ד ל"ה פסלינן לבריה: **חמר רב** חמת בר גוריא. עובד כוכבים נופל [לה קני]. **עובד כוכבים לה קנאו לגופו שלא זה מתחלה כלחמרי' לקמן ולא הם קונים זה לת זה** והסכימו המפרשים ז"ל לכל שלין נופו קנוי ל"ג נמ שחרור והא לחמרינן פרק הנזהל (לף קינ:) עבל עבלי נופו קנוי. כלומר לפי לעובל כוכבים כשנמכר לו ול"כ **כ"ש עובל כוכבים לעובל כוכבים** יש לומר להתם ה"ק נופו קנוי **לו לענין** מכון וכחילו היה מלוה שיש עליה מכון לכי שקיל למכוניה מיניה שלא כרין ה"ל נזל והיינו למייתי לה התם לרחיה לענין נזל של **עובל כוכבים שהוא לסור** הריטב"ל ז"ל. הקלם וכו'. **עשה שורו לפותיקי והקליטו למזכח להוי קלושת הנוף פקע שעבודיה לקמת לבל קלושת בלק הבית לה מפקע כלתנן בערכין (לף כנ:) מוסיף עול ליבר ופולה לת הנכסים** הללו: חמן. **לם עשה חמנו לפותיקי לעובל כוכבים והרי הוא מונח בילו שלישראל ובאו שם שעות של ערב הפסח פקע שעבול העובל כוכבים הוחיל ולה הוי ממש לילים וחייב זה לבערו: ושחרור. עשה עבלו לפותיקי לחבירו ושחררו משוחרר ופקע ממונו של מלוה.** וסברת לרבותא ז"ל שכותב שטר על למיו מלין מזיק שעבודו של חבירו ובלחמרינן בפרק ניטין [לף מ:] נבי **עשה עבלו לפותיקי לחבירו ושחררו** וכ"ם היכא למתמרט ליה למי עבל ובולהי שלם יליעו ב"ל שהוא עבלו של זה והטבילוהו שלא מליעת חייבין לשום לומהי להפסילוהו מילוי לנרמי וכן ין רבו של הריטב"ל ז"ל: בבלוריא. כך שמה: לפניה. קילס טבילתה: [לף מו.] **לפניה לין. לפי שהם נריס והיא עובלת כוכבים ועובל כוכבים לה קני ישראל לגוף:** הל שלא בפניה לה. **חלמת גבי ישראל לה לחמרינן קנה עבל עלמו בן חורין: בין בסתם. שלא פירשו הרי לנו טובלין לשם בני חורין: במפרש.** כרב חמא בר גוריא לקתני וקלס וטבל לשם בן חורין:

לבל עובד כוכבים גופיה קני. עובד כוכבים בן חורין שמכר את עצמו לישראל קונהו ישראל לגופיה ולא קלט וטבל לשם בן חורין לא קנה עצמו כ"ח: **מי לא קני ליה וכו'.** והא כתיב לו לעקר מספחת נר ולמר מר מספחת נר זה **עובד כוכבים חלא וכו'.** וכתבו ז"ל לכיון דקני ליה נופיה צריך נמי **לו כסף ולא קני ליה** בתחילה נם אינו רשאי לטבול חלא כיון **עבד ישראל מלעתו וה"ה** לא לקחו **מן העובד כוכבים** שלקחו בתלמיה לכתה"נ **עובד כוכבים קונה לפילו ישראל וכ"ש עובד כוכבים** כלאיתא בתוספתא נטון (קף לח.) ולפי זה עבדים ישמעאלים שלנו אינם יכולין להתנייר חלא לעת רבן ולא נתניירו שלא לעת רבן אין טבילתן כלום וצריך לבדר כי מלעת רבו היה ואי לא ספיקא הוי: **לתקפו במים. כשמטבילו לשום יהדות לעבדות צריך שיתקפנו במים לתת עליו עול מלאכה במים כלי שתהא נדלית בטבילת עבדות שלפילו לאחר הזאת לשם כ"ח לא** יהא ממש בלבריו וכתבו ז"ל ובטבילת עבד אין הרב מבדך על הטבילה כמ"ש הרב לאבדרנלוני חלא העבד מבדך שהוא עושה המצוה ונכנס תחת הסכינה לצייך במעות כנסים וכלכתב ר"י והרמב"ן ז"ל: בעא לאטבולי. לשם יהדות לעבד: **מינייכו קא בעינא ליה. לא יקליס ויאחר לשם** כ"ח: חרניסא. (קאמר) קא בשטויר"ש בלע"ז: **ונמנמו. לחקויהו לקשר בעוקרו משום לתקפו במים: לרפו ליה ונמנמו ליה.** שהיתה בו **עגיבה וכשרועה מושכין רשם החבל והוא לוחקו מלילו וכשאין מושכין רפה והמים נכנסין על בשרו:** זולתא לטוענ. **כלי חלח טיט.** כתבו ז"ל לשרוחה לתלתא עשו כן להחזיקו עבד בפני הכל שלא יהיה לו פתחון פה: נרסי' בגמרא ז"ל רב פפא לרבא חזי מר הני לבי פפא בר חבא דיתבי זוזי לכרגא לחינמי ומשתעבדין בהון עבידתא יתירתא כי **נפקי צריכין ניטעא חו לא** ז"ל היכו שכבי לא תימרי לכו הא מילתא שכי ז"ר שמת מוסריקייהו להני בשפטא למלכא מנח ומלכא תמר מאן לגא יהב כרגא ליתעבד למאן דייהב כרגא. פירוש דייהבי זוזי כו'. **כשאין נותנין כסף גולגלתא תופסין אותן גבאי המלך והני לבי פפא עשירים היו והיו פורעין השם לגבאי המלך וקונים אותם משם** לעבדים ופרש"י ז"ל **עובדי כוכבים היו אותם הנקנין וקא מיבעיא ליה אי הוי קטן לגבי נפקו מיניה ליבעו נמי לאחריתא חו לא** והקשה עליו לשם כן לתמי קפיל למימר ומשתעבדי בהו עבידתא יתירתא כיון לעובדי כוכבים מינהו

אמר רב אויא לא שנו אלא בלוקח עבד מן העובד כוכבים אבל עובד כוכבים גופיה קני דכתיב (ויקרא כ"ה:מ"ה) וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו אתם קונין מהם ולא הם קונים מכם ולא הם קונין מכם למאי אילימא למעשה ידיו אלא עובד כוכבים לא קני ליה לישראל למעשה ידיו אלא לאו לגופיה וקאמר רחמנא אתם קונין מהם גופיה ואע"ג דפריך רב אחאי אימא בכספא ובטבילה הלכתא כרב אויא:

אמר שמואל צריך לתקפו במים פירוש כדי שתעלה לו טבילה:

ת"ר גר שמל ולא טבל ר' אליעזר אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו טבל ולא מל רבי יהושע אומר ה"ז גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו וחכ"א טבל ולא מל מל ולא טבל אינו גר עד שימול ויטבול (דף מו:) אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה לעולם אינו גר עד שימול ויטבול אמר רבא הוה עובדא בי רבי חייא ברבי ורב יוסף מתני רב הושעיא ברבי ורב ספרא מתני רב הושעיא בריה דרבי חייא אייתיו לקמיה גר שמל ולא טבל אמר ליה שהי כאן ונטבלינך למחר ש"מ תלת ש"מ גר צריך שלשה וש"מ לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וש"מ אין מטבילין את הגר בלילה וכן הלכתא והיכא דאתא עובד כוכבים ואמר כבר נתגיירתי וטבלתי בבית דינו של פלוני לא מהימן עד דמייתי סהדי (דף מז:) דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה בין בארץ בין בחוצה לארץ גר צריך להביא ראיה תנו רבנן ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו מכאן א"ר יהודה גר שנתגייר בבית הדין הרי זה גר בינו לבין עצמו אינו גר ומעשה באחד שבא לפני רבי יהודה אמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר לו יש לך עדים אמר לו לאו יש לך בנים אמר לו הין אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך מ"ט דלדבריו

(משום) עובד כוכבים ועול לכפרק [קף ענ:] הכיולהו לענין רבית והנכון להני חינני לחזהו נמך יסראלים **היו וקא מיבעיא** ן לם יש כח למלך ונזבד שלו למכרס לעבדים שיהא לינו כעבד עברי שנופו (קדושין קף טז.) קנוי וצריך נט שחרור לו לינו קנין ולינו חלא כחוב בעלמא ולין להם להתעבד בהם לפילו כיון עבד עברי לא יותר מכלי הם שפרעו בשבילם ולם עשו כן יש בו חיסור עובד כיסראל וחיסור רבית ונקט עבידתא יתירתא מפני שהיו משתעבדים בהם יותר מכלי כרגא ופשט ליה למכירת הנזבר מכירת עבד נמור כי המלך קנלם במלחמה וע"כ הניחם בחרגו שלם לא יפרעו המם שיכול למכרם לעבדים הילכך הרי הם עבדים נמורים וצריכין נט חירות ממנו כיון עבד שנופו קנוי ול"ת והא קי"ל (ערכין קף כט.) שלין עבד עברי נוהג חלא בזמן שהיובל נוהג וי"ל לההיא לענין ליני עבד לנלתן בשם ובסיומים חו להתירו בשפחה חבל מ"מ קנוי הוא לענין שעבודו להצריכו נט חו לקנות עצמו בכסף ולא מני ליה בתחילה. עכ"ל הריטב"ח בשם רבו ז"ל: מוהרקריסיו. חותמן: ספטא. לרגז: [קף מז.] לתל **רבי חייא בר** חבא ן"ר יוסף רב חושעיא בר רבי. **כלומר רב חושעיא נמי הוה בהלי רבי חייא** ורב ספרא מתני לחא רבי הושעיא בריה דרבי חייא בהלייהו: שבי. לילה היה: [קף מז:] ערוך שלשה. מלהקפיל רב ספרא לומר ששלשה היו ולהלי לעבד לתר: **אין מטבילין בלילה.** נחלקו המפרשים ז"ל שם הטבילוהו בלילה בליעבד שם עולה לו ונראין לדברי האומרים שאינה טבילה לכיון לעיקר הגירות הוא כתחלת ין הוא **שלא לנו אותו** בלילה אינו ין והרמב"ם ז"ל כתב ליקא בליעבד ואינו נכון. הריטב"ח ז"ל: והיכא לחתא עובד כוכבים ולתר כבר נתגיירתי וטבלתי בבית דינו של פלוני לא מהימן עד דמייתי סהדי לתר רבי חייא בר חבא ן"ר יוחנן הלכה בין בארץ בין בחוצה לארץ עליו להביא ראיה: [קף מח.] **תנו רבנן.** מכלן. מלכתיב נרו חלל ופשטתם נלק מכלן לתר רבי יהושע לנר בעי בית דין והקשו ז"ל כיון למלוריייתא בעי בית דין היכי סני בלא מומחים הא מן התורה הלימות פסולין לדין חלא לסלוחותייהו קא עבדינן בדיני ממונות במילתא לסכיחא ולית בה חסרון כים תירן ר"י ז"ל לנפקא לן ממאי לתמרינן בברייתות (קף ט.) לנר בעי הרלתא למיס כי כן היתה בתובתינו כשמלו **בימי מסה כשיצתו ממצרים** לבל בזמן הזה חינה מעכבת להא

לתורותיכם כתיב ויודע היה הקב"ה שאין לנו לתורת הרעלת למיס וכיון שכן הוה הלין לענין מומחין לילפינן לה מלתורותיכם: ים לך עליס. **משום דלפי דבריו עובד כוכבים** הוה אמר ליה הכי אבל אם בא ואמר ישראל חני לו גר חני נחמן ושומכין על פיו לכל דבר למילתא לעבידא לאנגויי הוא ולא מקקר **והכי מוכח מההוא עובד כוכבים** לסליק ואכל פסחים בירושלים פרק קמא לפסחים (דף ג:): נחמן אתה **לפסול את** עצמך. ואם תאמר ואמ אין לך מקס מסיס עצמו רבא ור"ל זמן בישראל ברור אבל זה לא היה ברור ר"נ להכא לאו לוקא לפסול אלא לגווים נפשיה מתיכא לאסורא לאסור בבת ישראל ולכל חומרי עובדי כוכבים: **ואין עדות לעובד כוכבים. והוא דבעי מוחזקים בכשרות אין אתה נאמן להעיד עליהם ולפסלן** ואם תאמר ואמאי יהיו נפסלים אפי' היה נאמן ואמ"ר ר"נ עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר י"ל להכא מיירי בגר ונוורת ופניסם היו טוענין כן הרי בניהם עובדי כוכבים נמורים: תנו רבנן גר שבא להתגייר: מסוחפים. **שפלים וכפוייס כמו (שבת לף סו:)** שחופי כסי כסויי כלי: **ואיני כלאי איני. רצוי להסתתף בגרותם ומי יתן ואזכה לכך: ומוליעין אותו. לקמן מפרש טעמא לכולה** מתניתא וסברת הרבוותא ז"ל שאם לא הולעינו אינו מעכב הכי משמע בפרק כלל גדול (לף סח.) לא רוב עובדי. **לפי שיצר הרע מחזר אחריהם כלאמרינן במסכת סוכה (לף נב.) ושמח תזוח לעתם ויחטאו: ואין מרבים עליו. לברים נאייס עליו שיפרוש:** עיין. **אחיות בשר שלו** נפרע כהלכות מילה. מקנת מנות. **להסתת ע"י טובילה הוא נכנס לכלל גרות הילכך בשעת טובילה צריך לקבל עליו עול מצות:** וכמקום שנמלה עובלת. בהרבעים שאה: **לאי פריס. שלא יתגייר: נפרוש. ולא אוכפת לן** לאמר מר קשין גרים לישראל כספחת לכתיב ועלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב **לשון ספחת שחוזין מעשיהם הרעשונים ולמיים ישראל מהם אי סומכים עליהם באיסור ויהיה:**

עובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים וכן הלכתא

ת"ר גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דויים דחופין ומסוחפין ומטורפים ויסורין באין עליהן אם אמר יודע אני ואיני כדי מקבלין אותו מיד ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומצות חמורות ומודיעין אותו עון לקט ושכחה ופיאה ומעשר עני ומודיעין אותו עונשן של מצות ואומרין לו הוי יודע שעד שלא באתה למדה זו אכלת חלב אי אתה עונש כרת חללת שבת אי אתה עונש סקילה ועכשיו שבאת למדה זו אכלת חלב אתה עונש כרת חללת שבת אתה עונש סקילה וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן של מצות אומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים וישראל בזמן הזה אינן יכולין לקבל (דף מז:) לא רוב טובה ולא רוב פורענות ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו קיבל מלין אותו מיד ואם נשתיירו בו ציצין שמעכבין את המילה חוזרין ומלין אותו פעם שניה נתרפא מטבילין אותו מיד ושני תלמידי חכמים עומדין לו על גבו שמודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו ואשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ שמודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות אחד גר ואחד עבד משוחרר ובמקום שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה

מודיעין אותו עונשן של מצות מ"ט דאי פריש נפרוש דאמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה מ"ט א"ר יוחנן בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו דאמר קרא (רות א:יח) ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה קיבל מלין אותו מיד מ"ט דשהויי מצוה לא משהינן נתרפא מטבילין אותו מיד נתרפא אין לא נתרפא לא מ"ט דמיא מרזו מכה:

ושני תלמידי חכמים עומדין לו על גביו והאמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן גר צריך שלשה האמר ליה ר"י לתנא תני שלשה:

טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו למאי הלכתא אמר רבי יוסי בר חנינא דאי הדר ביה כישראל מומר הוי ואי קדיש בת ישראל קידושיו קידושין:

עון נקט וכו'. הוחיל ומקפילין הס על הממון כ"כ כלאמרינן בן נח נהרג **על פחות משוה פרוטה מוליעים אותו עון נקט שמא יחזור בו מלהתגייר:** שהויי מצוה לא משהינן. ואם תאמר למה משהין אותו למולו בתחילה ולהמתין על זיתרפא יטבילוהו בתחילה יש לומר לכשהוא ערל אין טבילה מועלת לה"ל כטובל וקרע בידו ואפי' בליעבד מעכב ותלע להלוקח כלים **מן העובד כוכבים** שגריכין להגעיל ולהטביל הגעלה (ע"ז לף עה: וע"ש בתוס' ורא"ש) קלימתא ולף על גב להתם בליעבד אם הקלים טבילה יצא שאני הכא לטומאת ערלות טומאה נמורה אבל הרמב"ן ז"ל כתב לכליעבד אם טבל קולם מילה עלתה לו טבילה והביא ראיה מלאמרינן **נקמן בפרק הערל** (לף עח.) ניורת מעוברת שטבלה בנה אין צריך טבילה ואמרינן לה עלה התם לפילו למ"ד לעובר לאו ירך אמו הוא וכן כתבו קצת מן המפרשים ז"ל אבל הרא"ש ז"ל לתה לאיה זו דשאני התם לכשהוא במעי **אמו חינו בן מילה** והרי הוא כנקבה לסניל לה בטבילה וכשגדל ומלין אותו **חינו לאו כמו שמלין ישראל** שהוא ערל לבלאו הכי נמי ישראל הוא הא כל צריך מילה בשעת גדולתו אם קדמה טבילה למילה חוזר וטובל: **מרזו מכה. מכבידים חולי המכה לשון מטרת רזיא נאיוני במסכת תענית [לף ג:]: לאי הדר ביה.** לעובד כוכבים **ואח"כ קדם בת ישראל מקודשת וצריכה גט כישראל מומר:** קלוסין. לישראל דשע הוא וה"ה לגטו גט ואפילו לקלוסין שקדם בעובד כוכבים וכתב הריטב"א ז"ל ומסתברא לבליני ממונות בהקנאות וחיובין כישראל הוא נלון ומיהו אם אין המלכות הוא שיהא קונה ומקנה בעובד כוכבים הינא למלכותא לינא כלאיתא פ"ק לגטין (לף י.) וישראל שחטא ועשה חשובה לכ"ע שורת הדין חינו צריך טבילה אלא קבלת חברות בפני ב"ד לכתחילה ואף על פי כן טובל הוא מדרבנן משום מעלה לומיל לטבילתו אלא משוחרר שאין טבילתו אלא מדרבנן וכן כתבו בתוספות אחרונות:

שלח קבלה עליה. להתנייר לו עריכה כל המעשים המזכירים בפרשה וכזה יוכל לנהירה לפולו בע"כ שכן נזרת הכתוב לכבל בעלמא לין יכול לנייר **עבד בעל כרחו** לכבל קטן זכות לו וזכין לשלם שלח בפניו כלנרסינן פ"ק לכתובות (דף יא.) לשר רב הונא גר קטן מטבילין אחד גר ואחד עבד משוחרר. אסקה רב (דף מח.) פפא לענין טבילה אבל לקבל אינו צריך דכבר קבל עליה מעיקרא דתניא אחד גר ואחד לקוח מן העובד כוכבים צריך לקבל הא לקוח מישראל אינו צריך לקבל:

ת"ר (דברים כ"א:י"ב) וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה רבי אליעזר אומר תקוץ ר' עקיבא אומר תגדל וראיה לדרבי אליעזר (שמואל ב י"ט:כ"ה) ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו הא עשייה העברה היא:

ת"ר (דברים כ"א:י"ג) (דף מז:) ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים במה דברים אמורים שלא קבלה עליה אבל קבלה עליה מטבילה ומותר בה מיד:

גרסינן בפרק בתולה נישאת * ע"ש בר"ן ד"ה ולענין הלכה (ג"א) (כתובות דף יא.) אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו והא דקיימא לן דעובד כוכבים בהפקרא ניחא ליה הנ"מ גדול דטעים טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו:

(מכילתין דף מח:) ת"ר מקיימין עבדים שאין מולין דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין מקיימין אמר לו רבי ישמעאל הרי הוא אומר (שמות כ"ג:י"ב) וינפש בן אמתך והגר אמר לו ר' עקיבא בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו הכתוב מדבר וכו' אמר רבי יהושע בן לוי הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול מגלגל עמו שנים עשר חדש וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כרבי עקיבא דאי כר"ע האמר אין מקיימין א"ל רב פפא אפילו תימא רבי עקיבא עד כאן לא קאמר ר"ע התם אלא היכא דלא פסקה למילתיה אבל היכא דפסקה פסקה

שלח רבין משמיה דר' אילעאי כל רבותי אמרו לי משמו אי זה הוא עבד ערל שמותר לקיימו זה שלקחו עבדות י"ל כגון שלא"ל שאם יטבילנו בעל כרחו לא יקיים שום מצות ומכיר בו שהוא עקש: **לא פסקה למילתיה.** **לא קבל מעולם להתנייר ולא פסק** מעולם כוכבים זו הוא לחין מקיימין אבל היכא דפסקה למילתיה **בשעת לקיחה ונתפיים להתנייר וחס"כ חזר בו מגלגלין שמא יחזור ויתרצה:** ל"ק הא"מ **לחין מקיימין היכא דלא פסקה למילתיה שמקיימו סתם אבל היכא דפסקה לחמר** ליה הרי לחי **מגלגל עמך י"ב חדש ואם לא תמול לאכור לותך מותר להיות עמיה כשכיר** לעלמא ור"ח ז"ל פירש לא פסק העבד למילתיה לומר שלא יתנייר אלא שהוחה לותו בלכרים אבל אם פסק לכורו לומר שלא יתנייר פסקה ושוב אין מקיימין: משמו. לר' אלעאי: **מתני' כל שאר בשר וכו'. כל קורבה שהיא בנאו ואפי' אין בה כרת וכנון אנושת אבי ובכרי יהושע יהוי בנאו אבא יגאה כנף אביו ומחמת קורבה וכנון נושא את אנושתו יהוי בנאו אבא יבנה ויהי נאו לקורבה בנאו כרת** ואחייבי לאין לאו הוו שאר בשר כנון עמוני ומואבי וממזר וכיוצא בהן: [דף מט.] **כל שחייבין עליו כרת. אבל נושא אנושתו לא הוי ממזר: לקייס לברי רבי יהושע.** **לא היה כתוב במגילה אלא לריסא קאי אמר רבי שמעון בן עזאי לקייס לברי רבי יהושע:** נרסינן בגמרא מאי טעמא לרבי עקיבא לכתיב לא יקח [ליה] את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו וסבר לה כרבי יהושע לאמר בתנושת אבי הכתוב מדבר להוציא לה אחייבי לאין וסמיך ליה לא יבא ממזר ושמעון התימני סבר לה כרבנן לאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר לה"ל אחייבי כריתות וסמיך ליה לא יבא וכו':

רבו על מנת שלא למולו אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע דאי ר"ע הא אמר אין מקיימין אמר להו רב פפא אפילו תימא ר"ע ה"מ היכא דלא אתני בהדיה אבל היכא דאתני בהדיה אתני והאי דלא שני ליה ר"ע לרבי ישמעאל הכי חד מתרי ותלתא טעמי נקט:

מתני' (דף מט.) אי זה הוא ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר"ע שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין אמר * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' רבי ר' שמעון בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר' יהושע:

גמ' טעמיה דר' יהושע חזינן ביה לרבואתא תרי פירושי וחד מיניה דכתב בעל הלכות גדולות ועיננא בהו וליכא בחד מיניהו מששא דלא איתברר להו מה הוא מלא יקח ועד לא יגלה ושינו לישנא דגמרא ושונים מלא יקח ולא יגלה ושבקוה לועד ולהכי חזינן לפרושיה ולברוריה שפיר

(תניא הכל מודיס בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר): פירוש בשומרת יבם וכו'. **להויא לה לאת אחי אביו בכרת והאי דהדר כתבה במשנה תורה משום למסמך ליה לאיכא ממזר ולאשמועינן דים ממזר מחייבי כריתות.** ות"ת הא איכא פגוע לכת לפסיק ביני ביני י"ל לפגוע לכת לא הוי הפסק ללא אתי מיניה **לא ממזר ולא** כשר: ופסקו ז"ל הלכה כשמעון **התימני ולא תשוש** דתנן והלכה כלברייו לבהיליק קי"ל לאין למילין הלכה לא מפי משנה ולא מפי תלמוד אלא מפי הלכה שהלכתא פסיקתא דתנן בקלוסין [דף סו:] כל מקום שאין לה עליו קלוסין אבל יש לה על אחרים קלוסין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל הערויות האמורות בתורה וגרסינן בפירקא קמא אמר רבי אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בערות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ממזר אלא ממי שאיסורו איסור

והכין פירושיה ורבי יהושע כלומר ור' יהושע דפליג על רבי עקיבא ועל שמעון התימני מאי עביד להני טעמי דידהו ומהדרינן אמר לך רבי יהושע אי סלקא דעתך כדקאמרינן לשמעון התימני ליכתוב רחמנא (דברים כ) לא יקח איש את אשת אביו ולא בעי ולא יגלה כנף אביו ואנא אמינא הואיל וערות אשת אב כתיבא בפרשת ערויות למאי הלכתא שנה בה הכתוב הכא אלא לחדש בה דבר כדאמרינן כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה למיסמכה ללא יבא ממזר לומר לך דמעריות [דכריתות] הוי ממזר דהויא לה אשת אב דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא למאי הלכתא כתב רחמנא לא יגלה והלא הוא בכלל פרשת ערויות ולר' עקיבא דסבר דמחייבי לאוין הוי ממזר למה לי דכתב

(עמס) [וערוס] וענוש כרת: [דף מט:] **הכל מודיס בבא על הנדה. לפי' שמעון התימני** לחמר ים ממזר מחייבי כריתות ובנדה ים כרת לפילו בבעת נדותה לכתיב ותהי נדתה עליו **תהי לצון הוייה: ועל הסוטה. לאת לים שזנתה וקי"ל לאסורה לבעלה בפ"ק** מה לחי **מקייש לחרי לאר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה** ולף **על גב לחייבי לאוין היא ולרבי עקיבא** ים ממזר מחייבי לאוין **הכא מולה לאין ממזר** להא תפסי בהו קלוסין **לולף לאחר שזנתה לא פקעו ממנה קלוסין הראשונים: ועל שומרת יבם.** לולף על גב לאיכא לאו לזר שבא עליה הא לאיכא נמי לגון **הויה לכתיב תהיה לאשת איש** ולא **תהיה לאת אחת הויה היא** ולא"ק **לא תהיה לאת אחת לא תתקדש לאת אחת בקלוסין לאים זר** סליקו להו המולן פרק חמישי

רחמנא לא יקח ליכתוב רחמנא לא יגלה כנף אביו דהוא מחייבי לאוין גרידא ואנא ידענא דכל שכן לאו שיש בו כרת למאי הלכתא כתבינהו רחמנא לתרוייהו אלא לומר לך דמלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר:

פירוש עד ולא עד בכלל כלומר מלא יקח איש את אשת אביו לחודיה את גמר דהוא חייבי מיתות בית דין והוה ליה דבר שהיה בכלל חייבי מיתות בית דין ויצא מכללם ללמד על כולן ולא תיליף מלא יגלה דהוה לשמעון התימני חייב כרת ולרבי עקיבא בלאו דלא כתב רחמנא לא יגלה אלא דלא לילף מיניה והיינו דאמרינן מלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר זה פירוש מלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר ואי קשיא לך הא איכא פצוע דכא דפסיק ביני ביני פצוע דכא לא פסיק משום דאינו מוליד ולא אתי מיניה לא ממזר ולא כשר הלכך לא פסיק הדין הוא פירושא בלא קושיא ובלא ספק

והלכה כשמעון התימני ולא משום דתנן והלכה כדבריו דהא בהדיא קי"ל דאין למדין הלכה לא מפי משנה ולא מפי תלמוד אלא משום דתני לה גבי הלכתא פסיקתא דתנן בקדושין כל מקום שאין לה עליו קדושין אבל יש לה על אחרים קדושין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל הערויות האמורות בתורה וגרסינן בפירקא קמא אמר רבי אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בערות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת.

(דף מט:) תניא הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר:

סליקו להו החולץ

(דף נ.) **רבן** גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לא לאחר בעילה ולא לאחר חליצה כלום: **גמ'** (דף נ:) ע"כ לא פליגי אלא בגט אחר גט ובמאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה מהני כלומר אם נתן גט ליבמתו פסלה ע"י עצמו וע"י אחים מ"ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציא וחליצה להוציא ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני ואתי למיבעל אחר חליצה ומ"ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא ואי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא קני ביאה נמי לא קני ואתי למיבעל אחר ביאתו על צרתה ומ"ט אמור רבנן האי ביאה פסולה יש אחריה כלום וכדתנן נתן גט ובעל צריכהגט וחליצה ותנן נמי עשה מאמר בזו ובעל לזו צריכות שני גיטין וחליצה אי ביאה אחר הגט היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה ומ"ט אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום כדתנן נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום מאי ליגזור ליגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל * כ"ה בד"ס [כי] הני תחלוץ ותזיל ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעי גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעי' גט

[דף נ.] **רבן גמליאל אומר. סדר משנה שלא תטעה בגרשה לשפה הספריס סדר יבם לחר ויבמה לחת תחלה מפרש יין גט וחליצה וביאה שלחר המאמר ומוזר ומפרש יין מאמר וביאה וחליצה שלחר חליצה וכן סדר יבם ושתי יבמות** וכללו של דבר כי ל' לבריס סס ביבמה **ביאה וחליצה לאורייתא**

ומחמר וגט מדרבנן תנן מפרש להו לכולהו על כל חלק מינייהו בתחלה פירש כשמחמר ואחריו גט וביאה וחליצה ואחר כך פי' [כשהגט] ואח"כ השאר ופירש דרכיס לגו בתחלה ביכס אחת וביבמה אחת ואח"כ ביכס אחד ושתי יבמות ושלר קתני לסוף שלין ביבמה אחת ושני יבמין ולעולם **מפרש התנא ליני מחמר וגט** בתחלה משום דרבנן וחביבא ליה ושלר **מפרש חליצה וביאה** לשוריינהו ופתח בחליצה להתרת יבמה לשוק עליפא ליה כלישנא בגמרא: **אין גט אחר גט. שתי יבמות ליבם אחד מאח אחד ונתן גט לזו וגט לזו אינו אסור בקרובות שניה לאי קמא אחה פקעה זיקה לתרוייהו והוי כמגרש נכריה ואי קמא לא אהני למאחי בתרא נמי לא אהני הילכך לאו גרושתו היא וכן שני יבמין ליבמה אחת ונתן זה גט וזה גט אחרון אינו כלום ומותר בקרובותיה כלפרישית: ולא מחמר אחר מחמר. בין ביבם ל' לשתי יבמות בין כ' יבמין ליבמה אחת האחרון אינה כלום** וחינה צריכה היתנו גט ולא ליאסר בקרובותיה: **ולא בעילה אחר בעילה.** בא על זו וחזר ובא הוא או אחיו על צרתה ביאת זנות בעלמא היא ואין אסור בקרובותיה: **אין גט אחר גט.** לקמן לא אחה לגמרי הילכך אפילו אי קמא פגעה זיקה להא בעי חליצה הילכך אהני בתרא והוה גרושתו ואסור בקרובותיה: גמ' **אבל גט** ל' וכו' ומחמר ל' מהני. גט ביבמה למיקם עליה בלא יבמה ושוב לא ייבם ומחמר ביבמה מהני להצריכה גט למחמר אי בעי לאפוקה: **מאי טעמא אמור וכו'.** הא מלחורייתא חליצה הוא לכתיבא **ומשום גט לא קרינן ביה שלא בנה** ולמה אמרו חכמים למהני לפוסלה ולצרתה עליו ועל האחין: [קף כ:] **משום למהני בעלמא. בכל הנשים להתגרש ואי אחרת הכא לא מהני ואם רצה לכנסה אחר הגט יכנוס** למאי אינשי **גט מועיל וחליצה נמי להועיל מלגט לא מהני ביבמה כו':** ומ"ש **אמור רבנן מחמר ביבמה מהני. לאסור חברתה עליו הא מן התורה קנין לא מהני ביבמה אלא בביאה: משום למהני בעלמא.** לקושי **לפסה קונין אותה:** (ומלחמרין) [ומלחמר] לא קני ביבמה. אחי למבעל. וה"ל בונה שני בתים לאסור מלחורייתא: **לחריה כלום. זיקת יבמין קיימת להצריכה חליצה** וכלתנן נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה ותנן נמי **לעיל מחמר וזו ובעל וזו צריכות שני ניטוין וחליצה ולא אחר תפני לבעלת ביאה בגט בלא חליצה ותפטר לא חברתה בביאתה מן החליצה: אי ביאה אחר הגט הוא. כגון גט וזו ובעל אח זו לחמרינן צריכה גט וחליצה ולא שני בגט לחוליה כשאר יבמה שכנסה: נזדר ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה. לאי אחרת תפני לה בגט אחי למימר מקניא ביאה אחר הגט כביאה גרילתא לאמת מעלייתא היא ואחי למבעל בתחלה אחר חליצה משום לאחרי גט להועיל וחליצה נמי להועיל בלא יבמה מלאורייתא: ואי ביאה אחר מאחר היא.** כגון בשתי יבמות ועשה מאחר בזו ובעל לזו לו בשני יבמין ויבמה אחת **להכי תנן צריכה גט וחליצה לאי אחרת בגט שני ליה לאחרי כלום. שאחר הגט לו אחר מאחר: אין לאחריה כלום. לאי הלר עביל מאחר לו גט לשלישית לא מהני: משום חליצה אחר חליצה. ללא ליתי למחלן לשתי יבמות זו אחר זו לו שני יבמין ליבמה אחת זה אחר זה: כל הני תחלון ותיזיל.** וכי **כל ימיה תחלון** ותיזיל ומה יהויחו בזה וכי למירק בחפופי הוא צריך לכבעלמא למנזל שלא **יבא** לבעול **אחר ביאה לו אחר** גט יש לחוש אבל לרבות בחליצה אין לחוש כלל: **משום חליצה אחר ביאה. ללא ליתי לומר יבמה כנוסה יוצאה בחליצה בלא גט לא אתו למימר הכי לאחוי חליצה אחר מאחר מי לא בעיל גט למאחרו. והא לאחרינן אין לאחריה כלום בלבר העשוי לאחריה קאמר לאי הלר עביל גט לו מאחר לו חליצה כאחברתה לא מאסר בקרובותיה:** [קף נח.] **תנו רבנן.** כיצד חולץ לראשונה. **וכל שכן לאי אחן לשניה היא חליצה מעלייתא לאפטורי קמייתא לכיון לגט לשניה אינו גט חליצה לילה מעלייתא היא טפי אלא עדה טובה לשמועינן שלא יאסור עצמו בקרובות שניה שאם יחלון לה נמצאת זו גרושתו וזו חלוצתו ואסור בקרובות שתיהן: וכן אתה אומר בשני יבמין. נתן זה גט ונתן זה גט רבן גמליאל אומר חולן לה הראשון ומותר שני בקרובותיה ולבבי חכמים שניהם אסורין** בקרובותיה וכבר פסקינן להלכתא כרבנן: מתני' כיצד. לאו לאפוקינהו לרבן גמליאל ורבנן **לאי אחן מילתא בלאפי נפשה ואיבם ל' ויבמה אחת לאי** וה"ק כיצד **לין יבם ויבמה והכי מפרש בגמרא:** [קף נב.] **צריכה היתנו חליצה. ואם רצה לכנוס לא יכנוס לכיון להתחיל בגרושין קיימא עליה בלא יבמה:** [קף נב:] **צריכה היתנו גט.** לחליצה לפקעתיה לזיקה ונמי **בעי לאפקועי קיושי ליני לחליצה לא מפקעה קושין: הרי זו כמנותה.** מתרץ בגמרא לעולם זו לוקח זו היא **המנה ע"י** מחמר בלבד אחת ה"ק אף זו כמנותה : גמ' מכת מרדות. **מכות רלוי מלרבנן שנהג קלות ראש בעצמו ולעולם קנה:** מנגיד. מכת מרדות: **לחלן למקדש בביאה.** משום פריצותא: **ולחלן למקדש בזנות.** לפי' בכספא למנהג זילותא הוא ופריצותא הוא: למבזי. כגון למתפקר **לזון חופפה שמתרים פניו להעיז עם שליח בית דין:** מילס. **חשולה היתה חמותו ממנו:**

לביאתו:

(דף נא:) ת"ר כיצד אמר רבן גמליאל אין גט אחר גט שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד ונתן גט לזו וגט לזו רבן גמליאל אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכמים אומרים אסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת כיצד אמר רבן גמליאל אין מאמר אחר מאמר שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד עשה מאמר בזו ומאמר בזו ר"ג אומר נותן גט לראשונה וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכמים אומרים נותן גט לשתיהן ואסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בב' יבמין ויבמה אחת וליתא לדרבן גמליאל דקי"ל כרבנן:

מתני' (דף נ.) כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה ממנו חליצה עשה מאמר וחלץ צריכה ממנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה:

גמ' (דף נב.) אמר רב הונא מצות יבמה מקדש ואח"כ בועל ואם בעל בלא מאמר קנה ולוקה מכת מרדות מדרבנן דרב מנגיד אמאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן דמבזי שלוחא דרבנן ומאן דמשהי שמתא דרבנן תלתין יומין ולא אתי ותבע לשמתיה וחתנא דדייר בבי חמוה דדייר אין דלא דייר לא והא ההוא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הוה דאים מחמתיה ונהרדעי אמרי בכולהי לא מנגיד רב לבר מאן דמקדש בביאה בלא שידוכי ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי נמי משום פריצותא:

כסף לו שוה כסף. לגירסא דב"ש הוה לחמר הכי לחיובו לב"ה נותן לה פרוטה לו שוה פרוטה **ואומר לה התקדשי לי במחמר יכמין וחף על גב דיהב לה מידי לאו קדושין נמורים הם כקדושי תורה שהרי אין קדושין תופסין בחצת אחת והתורה לא התירה לו לעזובה כלשה נכרית אלא כספר המצוה ובידוע הוא לכתב רחמנא** בה: **על נכסי בעלה הראשון. ולא על של יבם מ"ט כלחמר בהחולן [דף לט.] לשה הקנו לו מן השמים: מתני' נתן נט ועשה מחמר.** אחר כך באותה יבמה עצמה: צריכה נט וחליצה. לפיכך רבן נמליאל מודה היכ מחמר אחר נט למספקא ליה אי נט לחי אי לא ולילמא נט לא לחי ואהני מחמר יבמין בה וכ"ש לרבנן לחמרי נט לוחה קנת ומסייר קנת אחני מחמר למקני שיורא לנט וצריכה נט למחמרו וחליצה לזיקתו ויבומי לא למנט קמ קיימא **עליה בלא יבמה:** [דף נב.] **נתן נט ובעל.** לאור לקיימה לקט **עליה בלא יבמה**: וצריכה נט לביאתו וחליצה לזיקתו. נט לביאתו לפי' לר' עקיבא לחמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין להא כך כולה מתניתין רבי עקיבא היא כלמפרש בגמ' שכא מודה לתפסי קדושי ביאה לנט לאו כחליצה למי לתפקועי כולה זיקה הילכך לא עמדה עליו בלאו נמור : וחליצה לזיקתו. ובנט לחודיה לא מפטרא כשאר כונס אם יבמתו שיכול למפטרה בנט מסום נט קמץ ביאה פסולה הואי מסום נט קמץ ולא קני לגמרי: לאחר חליצה כלום. ואף על גב דחליצה פסולה היא לאי בעי יבומי לא מני לפילו שכי לחי לגמרי [ואין] לאחריה כלום לאי הלר ומקדש **לה במחמר או בביאה לא** בעי נט וכרבי עקיבא לחמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין ושכי מפרש בגמרא למתני' רבי עקיבא היא: **גמ' זו לברי ר' עקיבא. לחלן ולעשה מחמר לקי לקתני לא תפיס מחמר:** לימתי. יש לאחר חליצה תפיסת קדושין: **בזמן שקדשה** (ירושלמ) לסום לישות. **בקדושין נמורים ולא במחמר יבמין לולאי קדושין תופסין בחייבי לאוין:** אבל קדשה לסום יבמות **אינס קדושין שהרי אין כאן לך יבום ויהו להו קדושי טעות:** לחמר המחבר לפס יבמות שלחמר לה הרי את מקודשת לי בזיקת יבמין ולאחר חליצה אין כאן לך יבום הילכך אינה צריכה נט למחמרו על כאן. וכתב ריט"ף ז"ל וז"ל והא נמי לתנן אבל לא לאחר שבעילה כלום ותנן נמי שבעילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום אליבא דהאי תנא היא אבל לרבנן הבעילה נמי יש אחריה כלום כגון שתי יבמות מבית אחד שנפלו לשני אחין ובא אחד מהן על אחת וחזר הוא או אחיו וקידש את צרתה צריכה היבמו גט דקי"ל דחייבי עשה היא כדאמר בפ"ק (דף יא.) אתמר הבא על יבמתו וחזר הוא או אחד מן האחין ובא על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקיימא לן דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכבר ברירנא לה בפ"ק האי פלוגתא דרבי ורבנן בהחולץ ליבמתו וחזר לחבריה כלום לגיבא להתי תנא היא לכל לרבנן הבעילה נמי יש לחבריה כלום כגון שתי יבמות הבאות מביה אחד שנפלו לפני ב' אחים **ובא אחד מהן על אחת** וחזר הוא או אחיו וקדם את צרתה צריכה ממנו נט לקי"ל לחייבי עשה היא כלחמר בפ"ק לגיטין (דף עז.) גבי הא דתנן המגרש את אשתו ונשאת לאחר ונתגרשה או שמת בעלה מותרת לראשון ואסורה לשני ואמרינן עלה בגמרא מנא הני מילי אילימא מדכתיב ושלחה מביתו ויצאה והיתה לאיש אחר ואי אחר מכל האחרונים אפילו מאה אל

ועוד ליכא תרי כבי במתני' בין ביכס לחד ויבמה לחת בין שתי יבמות ושני יבמין (ויבמה לחת) בין חלץ תחלה ולחר כך עשה מאמר לו נתן נטו לו נתן נטו לו בעל תחלה ולחר כך עשה מאמר לו נתן נטו לו חלץ לו נתן נטו לזו ונטו לזו לו חלץ לזו וחלץ לזו ורבינו חלפסי ז"ל לא הביאן: סליקו להו רבן נמליאל

פרק שני [דף נג:] **הבא על יבמתו.** שונג. **כשבור לשם לאחרת היה:** מזיד. **לשום זנות ולא לשם מצוה.** לף על פי שעכשיו אינם מכוונין שניהם למצוה כלל ולא מבעיא לשם אחר משם מכוין למצוה לקנס: **המערה. שלא נתר ביאתו:** קנס. **וזכה בנחלה ויוציאה בגט בלא לשם להוציאה** ומיהו הא לאמרינן לשום מזיד קנס משתברא לכליעבד קאמר ואפילו מלרבנן לכל לכתחלה לאסור לעשות כן מלרבנן והיינו דלא פירשו בגמרא מתני' דלא כתבא שלום [דף נט:] דאמר הכותם יבמתו לשם גוי כיולו פגע בערוה וקרוב אני בעיני לפירוש הולך ממזר דהא הכא במזיד היינו לשם גוי הרי עשה לזנות בעלמא אלא ולאי הבא שלום מלרבנן הוא דקאמר ולכתחלה ובכא ליעבד הוא דקאמר דקנס ורבנן לפליגי עליה דבא שלום ולאי מולו דאסור לעשות כן אלא לפליגי אפילו לכתחלה אם בעל לשום גוי לא הוי כפוגע בערוה : ודא דאמרינן דבערלה קנס ואפילו בביאת שנג ובביאת מזיד קאמרינן שכן רבתה לותה תורה כדאיתיה בגמרא [בדף נד ודף נה] וכן הסכימו המפרשים ז"ל: **ולא חלק בין ביאה לביאה.** בין כדרכה בין שלא כדרכה: **על אחת מכל העריות. בחטת מכל הביאות האלו: או פסולות. לכהונה פסלה.** אלמנה לכ"ג ופסלה מן התרומה ונפסלה לכהן הדיוט גרושה לפסולה לכהן הדיוט ופסלה **מתרומה לפילו לבי נשא ולוקה** או **פסולות לכל ביאת זנות לפנויה לא מצויה לה זונה ולא פסלה מן הכהונה לגא לשכחן** תנא לפסלה לגא רבי לגיעזר לאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשום לישות עשתה זונה לקמן בפירקין [דף נט:]: ממזרת ליעקאל. **גאו לאפלה לכהונה קאי להא פסולה וקיימא ולענין תרומה לבי נשא נמי ליכא למימר ועוד ביאת כשר מאי מגרעא לה** לגא לענין הערלה נקטה ולמלקי **עלה קאי ישראל בהערלה כגמר ביאה: שהרי הוקשו כולן זו לזו ונלה כתיבא בפ' ערויות היולכך בהערלה כולן ילפינן מנלה.** בעל מיניה רבינא מרבא. מסכבי לשם. **וכיון לבשתה הוי הערלה מסכב ממילא מתברא בזכר להא בזכר כתיב מסכבי לשם:** [דף נז:] **המערה בבהמה. שלא נתר ביאתו:** ס"ז. מסמע נתר ביאה שהיא לחויה לזרע: [דף נח.] **שפחה חרופה. שפחה עובדת כוכבים המאורסת לעבד עברי שמותר בה כלכתיב (שמות כ"ח:ל') אם לחוניו יתן לו** לשם ושפחה חייבי לאוין היא לכתיב (לבריס כ"נ:י"ח) ולא יהיה קדש ונלי בה לחמנא לגא מייתי לשם על שינמוד ביאתו לכתיב בה (ויקרא יט) שכבת זרע מכלל למלקות לחייבי לאוין לגאו לשם כגון ממזרת ושפחה שאינה חרופה בהערלה מחייב:

וקדשה קא טרינן בגמרא לפרושי טעמייהו ואיתמרו בה כמה מימרי וחד מינייהו מימרא דרב שרביא דאמר בחליצה פסולא קא מיפלגי דרבי סבר חליצה פסולה פוטרת ורבנן סברי אינה פוטרת

וקשיא להו לרבוואתא היכי אמרו רבנן חליצה פסולה אינה פוטרת והא כוליה פירקין חליצה פסולה פוטרת דתנן אין אחר חליצה כלום ועוד אי לא מיפטרה בחליצה פסולה במאי קא מיפטרה וקא פרישו לה פרושי דלא מסתברי דכולהו אית להו פירכי ולהכי לא כתבינן להו

ואנן פרישנא לה פירושא ברירא ונהירא והכין פירושה רב שרביא סבר דרבי ורבנן בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיפלגו בה בפרק ארבעה אחין (דף כו:) דמאן דאמר הכא אינה פוטרת סבר לה כרב דאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין וכיון דצריכה לחזור על כל האחין אם חזר וקדשה לשום יבמות קודם חליצת אחין צריכה הימנו גט דהא עדיין אגידא באחים ולא איפטרא בההיא חליצה פסולה לגמרי ומאן דאמר פוטרת סבר לה כשמואל דאמר חליצה פסולה אינה צריכה לחזור על כל האחין דלא בעיא חליצה מכולם אלא למיפטר צרה אבל נפשה פטרה וכיון דפטרה נפשה ואינה צריכה לחזור על כל האחין אם חזר וקדשה לשם יבמות אינה צריכה הימנו גט דהא קא פרחה מינה זיקת יבמות ואידחיא לה מההיא ביתא לגמרי

האי פירושא דהאי מימרא דרב שרביא בלא קושיא ובלא ספק וכולהו טעמי דאיתמרו בהאי פלוגתא דרבי ורבנן לא סמכינן עלייהו דלאו אליבא דהלכתא נינהו אלא אוקימתא בעלמא נינהו וליתא לדרבי דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ולא מחבריו הלכך בין שקידשה לשם אישות בין שקידשה לשם יבמות צריכה ממנו גט כרבנן:

* בד"ק כאן סיום פרק ר"ג ומן אמר רמי וכו' עד סוף הפרק ליתא בד"ס איתא מן אמר רמי ב"ח עד תיקו והשאר ליתא אמר רמי בר חמא הרי אמרו אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה ולאשה בעלמא אינו גט מפני שאין בידו לגרשה ליבמתו מהו כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא או דלמא כיון דלא עבד מאמר לא תיקו וקי"ל תיקו דאיסורא לחומרא ואם כתב גט ליבמתו לכשיכנסנה יגרשנה וכינסה וגירשה בו הויא ספק מגורשת:

סליקו להו רבן גמליאל

(דף נג:) **הבא** על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קונה ולא חילק בין ביאה לביאה:

גמ' (דף נד.) אמר עולא מנין להעראה מן התורה דכתיב (ויקרא כ':י"ח) ואיש כי ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה אשכחן נדה שאר עריות מנין (דף נד:) אמר ר' יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות הוקשו כל העריות כולן לנדה מה נדה בהעראה אף כל עריות נמי בהעראה בעי מיניה רבינא מרבא המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיב וכיון דבאשה חייב בזכור נמי חייב אלא המערה בבהמה מהו אם אינו ענין להעראה דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם דכתיב (ויקרא כ':י"ט) ערות אחות אמך

[דף נה:] לאחר שמואל הערלה זו נשיקה. לכך תמים **נופק במקום תמים:** [דף נו.] **מכאן ואילך. מהכנסת עטרה ולמטה:** הינו מלא כנשיקה ופטור. **ומלפטור בנשיקה פלינא לאשמועינן לנשיקה קרי לה הערלה והערלה רבינן לה** לחיובא והלכתא כרבי יוחנן: **קנה לכל.** בלאחר מכל הביאות הנרועות הללו במזיד ושוגג לכיון לרבייה רחמנא לכתיב יבמה יבא עליה ולרצונו ליה בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון לכל מילי רבינן והרי היא כאשתו ולפיכך לתרומה וכתב הריטב"ץ ז"ל למאמע ליפנע לנקט הכא קנה לכל לאפוקי ליורשה וליטמא לה [וכלמסיק רב אלפס בפנים]: **לדבריהם האמורין בפרשה.** פרשת יבמין לכתיב ביה אלי קרא ליבמה יבא כו' ללרצונו **ביה ה"נ כתיב ביה** יקום על שם אחיו למאמע להכי רבי רחמנא הני ביאות נרועות לירש וכן לפטורה מן היבום **לאשה אחת ולו בניש מאשה אחרת מותרת אחריו לשוק ואש הועיאה בגט לא בעי חליצה או אש היתה לה צרה נפטרה בביאתה של זו: מן האירוסין.** היכא לנפלה קמי יבם מן האירוסין שעליין **לא היתה לוכלת** לאף על נב לכתיב וכהן כי יקנה נפש קנין כספו מיל יאכלו בלאחמו רבנן נזרו שלא תאכל **על שתכנס לחופה משום גזירה שלא ימזנו לה** כום בבית חמיה ותפקה לאחיה ולאחותה כלאיתא בכתובות פ' אף **על פי (לקמן נז:) הילכך כיון לבחיי בעלה לא לאכלה הך ביאה גרועה** נמי ליבם אינו מאכילה: **רב אחא אומר.** פסקו רבותא ז"ל הלכתא כרב אלא לקי"ל לכל היכא לפלוגי רב ושמואל הלכה כרב בגיטין ועוד לשמואל סליק בקושיא הכא בגמרא למקמי עליה ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו דאתיאן בהקישא דר' יונה תנהו לענין העראה דבהמה והעראה (דף נה.) דחייבי לאוין מנא לן מדגלי רחמנא (ויקרא י"ט:כ') שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה:

(דף נה:) אמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמניח אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחיק הבשר כי אתא רב שמואל בר רב יהודה א"ר יוחנן העראה זו הכנסת העטרה (עשאה) גמר ביאה גמר ביאה ממש (דף נו.) מכאן ואילך אינו אלא בנשיקה ופטור ופליגא אדשמואל:

אחד המערה ואחד הגומר קנה: מאי קנה אמר רב קנה לכל ושמואל אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה לירש בנכסי אחיו ולפטור אשת אחיו מן היבום אבל להאכילה בתרומה לא.

מן האירוסין דברי הכל לא אכלה כי פליגי מן הנישואין רב אמר אוכלת דהא הות אוכלת מעיקרא ושמואל אמר אינה אוכלת כי רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד לדברים האמורים בפרשה אבל לענין תרומה לא וקיימא לן כל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי:

אין לי אלא יבמה דקני לה יבם בהעראה (דף נ:) אשה לבעלה מנין אתיא קיחה קיחה וכו' ואי קשיא לך הך דגרסינן בפרק האשה נקנית (דף י.) * וע"ש בר"ן סי' תקפט ד"ה גרסי' בגמ' איבעי' להו כו' (ג"א) לענין קידושי ביאה איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ואמר אמימר משמיה דרבא כל הבועל דעתו על גמר ביאה דאלמא לא קני לה בהעראה אלא בגמר ביאה הוא דקני לה התם בביאה דאירוסין עסקינן דלא הוי ליה קידושין בגופה מעיקרא אבל הכא בביאה דבתר קידושין עסקינן כגון דבא עליה בתר דקדיש לה מכריית: ולמרינן בגמ' לאכתן יבמה **לאשה לבעלה** מנין תיקיש **קיחה קיחה.** פירוש לאכתן **יבמה לקני לה יבם בהעראה** לאשה לבעלה **נקנית בביאה** מנ"ל **נקנית** נמי בהעראה תיקיש קיחה קיחה כי **יקח איש אשה** וכתיב בערוית קיחה לקף על נב למיירי בקלושי כסף לגמרי קיחה קיחה מאשה עפרון ולא בקלושי ביאה מ"מ כיון לכתיב בה ביאה בהיתר שפיר גמרי קיחה קיחה ללמד על ביאה האמורה לאשה וים מקשים להכא למרינן לאשה לבעלה **נקנית** בביאה ולילו בפרק קמא לקילושין מאמע ללא קני על **נמר ביאה לאיבעיא להו** תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ולאסיק אתם לכל האבועל לעתו על נמר ביאה וכגון כמה שתרגו בזה לאתם בשנומר ביאתו אתם לא הוא לאמרינן לעתו על נמר ביאה לכל כאשהרה בלאחוד או שפירש שלעתו לקנות בהעראה קונה הוא בהעראה כלאמרינן ומיהו ביכמתו לפילו בגומר ביאתו ולומר שאינו רוצה לקנות אלא בגמר ביאה אין הלכך תלויה בלעתו שאתורה רכתה שוגג ומזיד ולפיכך קונה בהעראה לעולם: מתני' **וכן** הכא על אחת וכו'. : **גמ' תנ"פ שמותרת לבעלה. לכתיב (במדבר ה) והיא לא נתפשה לאורה הא נתפשה מותרת** לפ"ש פשוט לכהונה שאם **מת בעלה לא תנשא לכהן** ולא לאמרי הא [נתפשה] ללא נקרלת זונה אלא לגבי בעלה לאכל לגבי כהן קרייה זונה: [דף נו:] **משום טומאה.** כלאמרינן **בפ"ק [דף יז:] הא מה לאי מקייש לאחרי לאשר הוטמאה לרבות שוטה שנבעלה וכתיב לא יוכל בעלה** הרלשון לוונה לגבי כהן כרעון לגבי ישראל:

ועדיין לא נכנסה עמו לחופה ומשום הכין קני לה בהעראה ליורשה וליטמא לה וכל מילי דאישות דהא אית ליה בגוה קנין מעיקרא דומיא דיבמה מה יבמה אית ליה ליכם זיקה בגוה אף אשה לבעלה דאית ליה קנין בגוה מעיקרא אבל הך דלית ליה קנין בגוה מעיקרא אלא השתא הוא דבעי מיקנא לה לא סגיא אלא בגמר ביאה דכל הבועל דעתו על גמר ביאה:

מתני' (דף נג:) וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין פוסל ולא חילק בין ביאה לביאה:

גמ' אמר רב ששת (דף נו:) אשת ישראל שנאנסה אף על פי שמותרת לבעלה פסולה לכהונה אמר רב כהנא אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה:

[דף נ.] כשרה לכהונה. לקיז זנות לבהמה כלתנן זונה ומחיר כלב לפי שלתנן כלב לא כתיב מכלן שקיז זנות לבהמה: למי שקיזו חיים. בהמה: תע"פ שבסקילה אם יש עם עליה והתרלה כיצד לקיבה עליה והתרלה כשרה לכהונה: בהיתלו עם מקום: כופרי. כלבים נקוטים שנלים בהם חיוק מלחוריים. שלא כשרכה לפי כשרכה לא נרע ממוכת עץ לפל מוכת עץ שלא כשרכה אינה פסולה לקיז לך לפה שלא נעשית מוכת עץ שלא כשרכה ע"י נרור שמקנחת בו בבית הכסא לפל ע"י אים לפילו שלא כשרכה פסולה להא מפכבי לפה כתיב: מתני' אלמנה לכ"נ **מן האירוסין** לא יאכלו וכו'. מפעה שנתקדשה לאלו קלוסי עבירה נפסלת מלאכול בתרומה לבי נשא **אם בת כהן היא: ר' אלעזר וכו' מכשירין.** על שתבעל לו ויעשה חללה כלכתיב ולא יחלל זני חללים לחל לה ולחל לזרעה: [לף נט.] נתלרמלו או נתגרשו. מן הכתוב אלמו: מן הנשואין פסולות. לסויה חללה בביקתן: **מן האירוסין כשרה.** לקיפלו ר' **מאיר לא פסיל מן האירוסין אלא בחייהם לשמתרת לביאה פסולה** לפל מקו לא: נרסינן בגמ' [לף נז:] לימתר רב אחא יש חופה לפסולות ושמואל אחר אין חופה לפסולות. פירוש יש חופה לפסולות. כהן גדול שהכניס אלמנה בת כהן לחופה ולא בא עליה ומעיקרא נמי לא קלשה לף"ם **פסולה מתרומה לבי נשא** לחופה ככניסת בעילה לעיל כך פרש"י ז"ל ובתוספות פירשו בשם ר"י ז"ל לבין לרב ובין לשמואל חופה קונה בכשרות לעולת לאו קל וחומר הוא ממה **לפ"ק לקילושין (לף ה.)** ולא לימלינן אלא בחופה לפסולות משום לחופה **אלא חזיא לביאה** היא ושתמת מפלני בין בחופה נרילתא שנעשית לשם קילושין בין בחופה לבבתר קילושין הבאה לשם נשואין לרב שבר שהיא חופה נמורה לקנות כשהיא נרילתא לשעות תרומין וכשהיא בתר תרומין לשעות נשואין ולפי' מלאורייתא וכלתתא רב עמרם לסיועי לרב לקמן [לף נח.] שאמר אחר תרומין עושה נשואין מסוטה לתניא אחן אחן שלא שטיתי תרומין וכו' וכתבו התפרשים ז"ל להלכתא כרב לאמר יש חופה לפסולות אלא לרב ושמואל הלכה כרב ועוד לרב עמרם ורב שמת ורובא לשמואלי הכי שבירא להו ולפיכך כתב הריטב"ם ז"ל כלה שהיא נשא חופתה חופה ליעבד מיתת וכלכתיבנא פ"ק לכתובות ושלא כלברי הר"ם ז"ל עכ"ל. מן האירוסין וכו': [ניורת פחותה מבת נ'] **כשרה לכהונה.** לפי **מחזקינן לה כזונה ולפי לכהן נדול** כשרה לפה היה תמן פנחס (במלחמת מדין וכתיב (במדבר ל"א:י"ח) וכל טף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם) וכבר נתכהן פנחס ולרבנן לפסלי לה היינו משום דמחזקינן לה כזונה שנבעלה לעובד כוכבים **ולפילו לכהן הדיוט** מפסלה ופסיק רי"ף ז"ל לגית הלכתא כר"ם בן יוחאי לחמרינן הכוח כהנא לנשכ ניורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד אמר ר"נ מאי האי ניורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד אמר ר' יעקב בר חילי לריב"ל הלכה כר"ם בן יוחאי אמר ר' יעקב בר חילי מתוניך לך ר' יעקב בר חילי מתוניך. וכתב הריטב"א ז"ל לניורת פחותה מבת נ' שנים ויום אחד אמר ר"נ מאי האי התורה משום זונה וכן פי' בעל ספר המצות ועולה יפה לפי מה שפירשה ולא כמו שהקשה הראב"ד ז"ל על הרמב"ם ז"ל הרי מפרש מכאן לכהן הדיוט לשון בניורת לפי נתניירה פחותה מבת נ' שנים ויום אחד להא ל"ל ר"נ זיל לפיק ואי לא מפיקנא לך **כלומר משמתנא לך ותפקה על כרחך** וכה"נ בימי רב נחמן לא היה אלמנת בכהן הדיוט מיירי: מתני' בין מן האירוסין. לילפינן אלמנה מנרושה מה נרושה לפי מן האירוסין לף אלמנה לפי מן האירוסין [ולא נימא נילף אלמנה אלמנה מתמר]: ולא את הבוגרת. לכתיב (ויקרא כ"ל:י"נ) והוא אחת בכתוליה יקח פרט לבוגרת שכלו בתוליה: ר"ח ור"ם. טעמייהו מפרש בגמרא ולית הלכתתא כוותיהו: [לף ס:] **מוכת עץ.** להא אין לה בתולים כלל: יכנוס. לבתר קלוסין אזלינן לבתיתה שעה מוחרת היתה לו: מעשה. מביא סיוע לדברי שמרתא בת בייתוס אלמנה היתה ועשירה נדולה ולאחר שקדשה בהיתר נתנה ממון למלכות שיניה עליו שיהא כהן נדול אע"פ שלא היה חכם ולא **היה ראוי לכך** כלאיתתא בגמרא קטיר קל חזינא הכא להייניו קשר רשעים. מכל מקום מניינו בו שתקן תקנות נדולות בישראל כלאמרינן בבבא בתרא (דף כא.) זכור לוטן שהיה לטוב ויהושע בן נמלא שמו שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל: [לף פא.] **ולא מיבם. לאלמנה היה** ולא תאמר ומן האירוסין מ"ט לא יבא עשה ליבמה ויחלה לא תעשה לאלמנה לא יקח י"ל לנזרינן ביאה לביאה מטו ביאה שניה לכיון לעבד ביאה לביאה פרחה מיניה זיקת יבום וכלאיתתא בגמרא: **נמ' לא יפא.** כהן נדול **לכתיב בתולה יקח** בשעת לקוחין תהא בתולה: ואם נשא נשוי. וקי"ל כרב **לאחר מוניאה בנט** והא לאחרינן אם נשא נשוי אחני ליה שלינו משלם קנס בשפותה **שאם מפותה היא אחני ליה נשואין למפטוריה מקנסא שהמפתה אינו משלם קנס אלא כשאינו כונסה לכתיב (שמות כ"ב:ט"ו) אם מאן ימאן ונו' אבל אם מהור יהיהנה לו לאשה לא יתן כלום** ואם תאמר מאי אחני ליה הא צריך למיכתב לה כתובה כיון שנשתה יש לומר לחמשים בשף הוי [מאתים] דינרין היינו חמשים שקלים ושקלים החמורים בתורה שלעיט הם לכל שקל החמור בתורה כפול היה וכתובת חנוסה

(דף נט:) אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תניא נמי הכי נבעלה למי שאינו איש אע"פ שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחוריה והכשירה רבי לכהונה:

מתני' (דף נו:) אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן האירוסין לא יאכלו בתרומה ר' אלעזר ור"ש מכשירין נתאלמנו או נתגרשו מן הנשואין פסולות מן האירוסין כשירות:

גמ' (דף ס:) תניא ר"ש בן יוחאי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה וליתא לדר"ש בן יוחאי דאמרינן ההוא כהנא דנסיב גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד א"ל רב נחמן מאי האי אמר ליה דא"ר יעקב בר אידי אריב"ל הלכה כר"ש בן יוחאי א"ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך ר' יעקב בר אידי מאונירי:

מתני' (דף נט.) כהן גדול לא ישא את האלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנשואין ולא את הבוגרת רבי אלעזר ור"ש מכשירין בבוגרת ולא ישא את מוכת עץ:

(דף סא.) אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס מעשה ביהושע בן נמלא שקידש את מרתא בת ביתוס ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה:

שומרת יבם שנפלה לכהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול אע"פ שעשה בה מאמר לא יכנוס כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מיבם:

גמ' (דף נט:) ת"ר אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשוי אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא ואם נשאה ר' אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל

ומפותח הוה לגלי מנה להה בעולה היה ועוד לחותן מנה הוינו לגלי מנה מהוינה לחיינו שמיעת שבמנה של תורה לחיינו שניס עסר לינרין וחני. כך כתב רבינו יונתן ז"ל **לחכל חונם נותן מיל לחפילו הוא כונסה לכתיב (לכריס כ"ב:י"ט) ונתן החים השוכב עמה וגו' ולו תהיה לאשה:** וכלאונסת חבירו ומפותת חבירו קי"ל כרבי לעזר בן יעקב להולד חלל לכתיב (שם) כי לא בתולה מעמיו הא בעולה לא יקח ולאו הבא מכלל עשה אינו עשה וכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו לקחי לכולהוחייבילוקין וחחייבי עשה והא לכתיבחת לגלי לא יקח לאו למעוטי חייבי עשה לגלי למעוטי נזה כלומר **שלא כא כהן (נזול) על לאשתו נזה זין הולל חלל:** מתני' **כהן** לסיוט לא יפא וכו'. טעמא מסוס שלינה יולגת ומתבטל מפריה ורביה והוא לסין סיסראל לא יפלונה ולא נקט כהן גלי מסוס לרבי יהודה לומר שהיה זונה מקרא לכתיב הזנו ולא יפרונו כל ביתה שלין בה פריה ורביה ופריעה חינה גלי זנות וכהניס הס למפקלי חזונה ולא יסראל מסוס סכי נקט כהן: **גלי גיורת וכו'. לביתת עובד כוכבים ועבד פוסלה: ושנבעלה וכו'.** כל סיכא שנבעלה לפסול לה כנון חלל נתין וממזר בעולת זנות: **לא יבטל כו'.** שלא לין לו זכר ונקבה חייב ליפו לשם בת בניס: [לף סא:] גמ' בלא לשם. מסוס סרישור **גלי נופא לשם לפי' לגלו בת** בניס כנון עקרה לו זקנה לו לייולונית ומיסו לינו מוכר מפני זה ס"ת ולקמן לסקינן להלכתא כרבי יהושע לגמר נפא לשם בילועתו יפא לשם בזקנותו בת בניס לכל זמן שהוא רלוי להוליד לין לו לבטל מסוס ולערב לל תנח ילך וסברא לרבוותא ז"ל להיות מלרבנן לגלו מלאורייתא כל שקייס **מצות פריה ורביה נפטר וה"ה** נמי במכיר עצמו שלינו רלוי להוליד פטור גלי שנופא לשם שלינה בת בניס מפני החטא כלרב נחמן וחכמים אומרים הולד כשר:

ואם נשא נשוי. אמר רב הונא אמר רב ומוציאה בגט אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא וכו' וקא מיפלגי ביש חלל מחייבי עשה ר' אליעזר בן יעקב סבר יש חלל מחייבי עשה ורבנן סברי אין חלל מחייבי עשה מ"ט דר' אליעזר בן יעקב דכתיב (ויקרא כ"א:י"ד) אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה וגו' הא בעולה לא יקח ולאו הבא מכלל עשה עשה וכתיב (ויקרא כ"א:ט"ו) לא יחלל זרעו בעמיו אכולהו ורבנן אלה הפסיק הענין ור' אליעזר בן יעקב סבר אלה למעוטי נדה כמאן אזלא הא דתניא אלה מאלה אתה עושה חלל ואי אתה עושה חלל מנדה כמאן כר' אליעזר בן יעקב אמר רב כהנא אמר רב הלכה כר' אליעזר בן יעקב וכן אמר רב גידל אמר רב הלכה כר"א בן יעקב:

מתני' (דף סא.) כהן הדיוט לא ישא את האילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים לא ישא את האילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות:

גמ' כהן הדיוט לא ישא את האילונית וכו' מ"ט משום פריה ורביה לא שנא כהן ולא שנא ישראל אלא משום דקא בעי למיתני ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים (דף סא:) לא ישאנה שהיא זונה האמורה בתורה דאזונה כהנים הוא דמיפקדי אבל ישראל לא מיפקדי משום הכי תנא רישא כהן תניא ר' אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אמר רב עמרם אין הלכה כר"א:

מתני' לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה שנאמר (בראשית כב) זכר ונקבה בראם:

(דף סד.) נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה מותרת להנשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה:

גמ' (דף סא:) אמר רב נחמן אמר שמואל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנא' (בראשית ב':י"ח) לא טוב היות האדם לבדו:

(דף סב.) איתמר היו לו בנים בכותיותו ונתגייר רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה ריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה היו לו בנים בכותיותו ונתגייר ר' יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה ור"ל אמר יש בכור לנחלה והילכתא כר' יוחנן

א"ר אבא הכל מודים בעבד שאין לו חייס שנאמר (בראשית כ"ב:ה') שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור

איתמר היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה ור' יוחנן אמר לא קיים מצות פריה ורביה רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה משום דרב אסי דאמר אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף והא הוה ליה ורבי יוחנן אמר לא קיים

ומסתברא לכסרלוי להוליל מוכר ס"ת מסוס לרבי יהושע ולע"נ להוי מנוס מלרבנן גלי לפקינן הכא מס"ת גלי לענין לשם שלינה בת בניס וכן הלכה. הריטב"ל ז"ל: וסנוין הכא ובכל לוכחא לימותר לבעול לשם שלינה בת בניס כלל לליכא מסוס הסחתת זרע בכל שהוא לרך פריה ורביה וכלסרי בכל לוכתי עסוקי קטנה וזקנה ולליכא לימורת בחיילונית שלינה יולדת גלי מסוס פריה ורביה בלחול: **קייס מצות פריה ורביה.** לף על נב לקי"ל [לף כב.] לגר שנתגייר בקטן שגדל למי לענין פריה ורביה חציב ליה והלכה כרבי יוחנן וכן הדין לענין בכורה לכן שגדל לו מסנתגייר לינו נוטל פי שניס לגלו לרשת חלא הוא וסיינו לוקח לענין נחלה לבכורה הא לגלו הכי הא למר בעלמא לעובד **כוכבים יורש את חביו לבר תורה** וכלליתא בקלוסין (לף יח.) ולעת הנלוניס ז"ל [יסראל המומר] לכל שכן שיהא בכלל נחלה ובכורה נמי שקיל לחף על פי שחטא יסראל הוא וה"נ לילפת בפ"ק לקלוסין (שם) ומיהו לס רגי לקנסו ב"ל ולהפקיע יהושתו מפני תיקון העולם הרשות בילס הריטב"ל ז"ל וכן כתב הרמב"ס ז"ל ולענין הקנלותיו ומחילותיו נמי לינו כיסראל נמור ומיהו לס חוקי המלכות הס שיהיו הקנלותיו כעובד כוכבים לינו למלכותא לינו וכלאמר בפ"ק דגיטין (לף י:) עכ"ל: לימתר. מסוס לרב לסי. **כלומר טעמא לפי"ר מסוס לרב לסי והלי כיון לנטלו על ילו מנסמות שבלותו לוער שמו נוף הרי קייס מצותו:** [לף סב:] **בני בניס.** כלומר שלא מת לשון ולינה בחיי יעקב ויש לו לרשון חנוך נפטר יעקב מפריה ורביה לגלי מסבינן לרשון [כמלן לליתיה] כיון לנשאר ממנו בן: **תיובתא לרב הונא.** טעמא לסוס לסו בניס הוא לליפטר יעקב מפריה ורביה **הא לא הניח הכן לא מיפטר יעקב מפריה ורביה:**

לכ"ע מיסתת. כלומר בין לחביי בין לרבה תרי מחל **והשני מת ללא קייס הזקן פריה ורביה** לבעינן מכל חד וחד בן לו בת: **ולערב. לעת זקנותו:** הלכה. והא מילתא לרבנן היא **לחכל לחורייתא כיון שים לו** זכר ונקבה **קייס מצות פריה ורביה:** לחמר ר' יהושע בן לוי כו' **ולינו פוקדה.** בעת עונתה לסיינו בעונה של ת"ח נקרא חוטח: שלום להלך שלמה להלך להלו לחסתו שנח' (לכריס ס':כ"ז) שובו לכם לאהליכם: ופקלת נוך ולח תחטח. הח לח לח תפקול תחטח: **שיועא לברך. משום שמהאוה לו בחותה שעה יותר** וחייב הוח להחריך בעיר על שתספוד ספירתה ותטבול ותשמש עמו קולם שיסים לברך פעמיו: וכמה. ימתין לפילו נזדמנה לו סיירא לחר רבא עונה לחת שהיא חו יום חו ליליה לחכל יותר לח. ולוקלן לכבר חרשות. כלו' שלעתו ליל לסחוריה חו לסוף הוח לחמר שחייב הוח להמתינה על שתטהר: לחבל לכבר מנוה. להיינו לפליון שבויים והלומה לו לינו חייב להתעכב לפילו שעה ל' לילמת מטריל כלומר שמח לח יתנל עול סיירא וייהיב מעונת לח יוכל לתקן ולפי זה עונה סמוך לוסת טבילתה קלמר לחכל רש"י פירסה [לענין פריסה וכמה יפרוש סמוך לוסתה] עונה סמוך לווסת רחייתה לקח על נב לחייב **לחם לפרוש מאשתו** עונה סמוך לווסתה סהיה מלרבנן היל והכל שרו ליה רבנן ופי' עונה **חם רגילה לרחות ביום לחסור כל היום חם רגילה לרחות בלילה לחסור כל הלילה** ולכבר מנוה לינו חייב לפקלה **משום לטריל במנוה: יותר מנופו. לזילותא לחתתא קסה מלגברת:** והמקילן וכו'. זהו ופקלת נוך ולח תחטח: **לת בת לחותו. נענועי לחם רבין על לחותו יותר מלחיו ומתוך כך** מחבבה לחשתו. בשעת לחקו. לעורך מזונותיו והח לחמרינן בחנינם (לף ה.) ערות דבות ורעות זה המלוה סלע ילעני בשעת לחקו סתם הוח שמלוה לו סלע כדי שימכור לו כליו: [לף סג.] **לז תקרית. לעיל מיניה כתיב כי תרלה ערוס וכסיתו היינו לוחק עני ומבשרך לז תתעלם היינו לוהב שכניו שהם כקרובין ומקרב קרובין ונוסף בת לחותו:** [לף סל.] מתני' נשא לחשה ושהה עמה וכו' **לינו רשלי** וכו'. **חלח לו יגרשנה לו יפת לחרת עמה** ומשמע מן הירושלמי לחלה ילדה לחו לוקח ה"ה חם היו לו בנים ומתו מונה לה מעשה שמתו ויש שפירסו לכל שים לה ולל לחל חי לין כופין לחותו לגרשה להפ ילדה ומתני' ולח ילדה קתני חלח שים מפרסים לחריס להחי ולח ילדה לריפח למתני' למנות פריה ורביה לזכר ונקבה קלי ח"כ כל שלח ילדה זכר ונקבה לינו רשלי ליבטל ולח פת סהלח לין מונין לה מעשה שמת חלח מעשה שפסקה מלדת והרשב"ם ז"ל כתב שרחשון נרחה לו לעיקר ולכ"ע מיסת הפ לח ילדה חלח זכריס לו נקיבות לע"פ שזכר ונקבה היל למנות לין כופין לוותו להוניף ולחותם שקבלו חרס רבינו גרשום שלח ליפח לשה לחרת על לשתו הפתח מי לינו יכול לעת המחבר על כלן. ופירוש לינו רשלי ליבטל שכופין לוותו לגרש משום קיום מנות פריה ורביה כמו שכופין על שלר מנות ולפ הפשה טוענת שלח תנח וניחח לה שיפח לשה לחרת עליה יכול הוח לומר לכל היכח לחניחלי ביה לח יהבי ליה לחתח ויהיו לפ מנח לשה לחרת לי בזה ולפ יש לו בניפ מפשה לחרת ולפי מפנויה כיון שקיים מנות פריה ורביה רשלי הוח ליבטל ולין כופין משום **הא לרבי יהושע לחמר** ולערב לל תנח יקר ותלא לתניחלי לקמן שלה נשלת גרשתן ונשני ולפ ילדה לו לשליפי לפ תנשל חלח למי שים לו בניפ ולכיון ללפ יש לו בניפ תנשל ותטול כתובתה ולפי לפ נשל לין כופין לוותו לגרש וסתמח קתני לה ולפילו לרבי יהושע:

מצות פריה ורביה לשבת יצרה בעינן והא ליכא מיתיבי (דף סב:) בני בנים הרי הן כבנים מת אחד מהן או שנמצא סריס לא קיים מצות פריה ורביה תיובתיה דרב הונא תיובתא:

בני בנים הרי הן כבנים סבר אביי למימר הני מילי ברא לברא וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא אמר ליה רבא לשבת יצרה בעינן והא איכא דכולי עלמא מיהא תרי מחד לא וכן הלכה:

תני רבי יהושע נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בזקנותו שנאמר (קהלת י"א:ו') בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך אמר רב מתנה הלכה כדברי ר' יהושע והא מילתא דרבנן היא אבל דאורייתא כיון שיש לו זכר ונקבה קיים מצות פריה ורביה אמר ריב"ל כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר (איוב ה':כ"ד) וידעת כי שלום אהלך וגו' ואמר ריב"ל חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך שנא' וידעת כי שלום אהלך וגו' ואמר רב יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה ואף על גב דאמרו רבנן חייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לווסתה וכמה א"ר עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטרייד:

תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו' תנו רבנן האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו (דף סג.) והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר (ישעיה נח) אז תקרא וה' יענה:

אמר (דף סג:) * ושם אי' רבא כו' מצוה לגרשה רב אשה רעה חייב לגרשה שנאמר (משלי כ"ב:י') גרש לץ ויצא מדון:

יום קיז

נשא אשה ושהה עמה עשר שנים וכו' (דף סד.) תנו רבנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל ויוציא ויתן כתובה שמא לא זכה לבנות ממנה ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר (בראשית י) מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המנין לפיכך היה הוא חולה או היא חולה או שניהן חבושין בבית האסורים אין עולה להן מן המנין (דף סד:) אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהם מרובות אבל דורות אחרונים ששנותיהן מועטות שתי שנים ומחצה כנגד ג' עיבורין (אמר) רבא אמר רב נחמן שלש שנים כנגד שלש פקידות דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה ורחל וחנה אמר רבא ליתנהו להני כללי מכדי מתניתין מאן תקן רבי והא ביומי * צ"ל דוד רבי דאימעוט שני דכתיב (תהילים צ':י') ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו':

מותרת לינשא לאחר. ולא לחמרינן עקרה היא שמא רשמון **הוא ולא זכה ליבנות ממנה:** מונה לה מעשה שהפילה. וכיון דקתני סתמא **לה מעשה שהפילה** ואם שהתה י' חפי' הפילה תוך מ' יום לעבורה ולא הוי ולא כמיש בעלמא **מונה** שניס ולא נתעברה יועיל ויתן גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים שני אין שלישי לא מתניתין מני רבי היא דאמר בתרי זימני הוי חזקה דתניא מלה ראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ואסיקנא נשואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרשב"ג נשואין כדאמרן מלקיות כדתנן מי שלקה ושנה ב"ד מכניסים אותו לכיפה ומאכילים אותו שעורים עד שכרסו נבקעת וסתות דתנן אין האשה (דף סה.) קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים ואינה מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן אי זה הוא שור המועד כל שהעידו בו שלשה פעמים ומסתברא דמילה כנשואין דבתרי זימני הויא חזקה דספק נפשות הוא וספק נפשות להקל:

(דף סד:) אמר רבא לא ישא אדם אשה לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחת מצורעים והוא דאיתחזק בתלתא זימני אבל בתרי זימני אקראי בעלמא הוא:

(דף סה.) תנו רבנן נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה איבעיא להו נשאת לשלישי ולא היו לו בנים מהו דליתבעוה הנך קמאי מצי' אמרה להו השתא הוא דכחשי ואם נשאת לרביעי לבתר דאפקה שלישי בלא כתובה והיו לה בנים עם רביעי לא מפקא משלישי כלום דאמר לה השתא הוא דבריאת הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה אמר ר' אמי דברים שבינו לבינה היא נאמנת מ"ט היא קים לה ביורה כחץ הוא לא קים לחבר מילתו הרי היא מוחזקת שמתו ב' בניה מחמת מילה ושליחי לא תמול ביום השמיני על לחבר זמן שיתחזק הולד לחיכוך משפחה לרפי למת וכן הדין בנשואין כלתניא נשתת לרשון ומת לבני ומת לשליחי לא תנשת לברי רבי דשב"נ אומר לשליחי תנשת מסמע לנשואין ומילה חל לינוק לית להו ולפשר לשכבי מייתי רחיים למתני' דרב היא ממילה ולא מברייתא לנשואין נופייהו לשמועינן הא לנישואין ומילה חל לינוק לית להו ומעמת לנישואין להויות קטלנית בתרי זמני לרבי ולרשב"נ בתלתא מסוס לחמרינן מעין נורס הו כרב אשי לחמר מזל נורס ולפי' לרש לה הו נפל מליקלף ומית הויא קטלנית בתרי זמני לרבי ופסקו ז"ל כרב אשי לבתרא הוא הילכך מזל נורס ופסקו בנמ' להלכה כרבי בנשואין ומלקיות וכרשב"נ בוסתות וכשור הנסקל: **בנשואין הא לחמרן.** לשליחי לא תנשת כתב הריטב"ח ז"ל ואע"נ לבעי למנסב אתתא קטלנית ולאזוקי בנפשיה לא שבקינן ליה להא ליסורא הוא ובכלל שופך דם האדם ויהו מנדין אותו בב"ד על שיגרש וכן ראינו לרבינו שעשה מעשה ע"כ: ושנה ב"ד מכניסין וכו'. פרש"י ז"ל **אם חזר וחטא בשליטית לחמחזקין ליה ברשיעא תרי זמני שלקה** ומכניסין אותו לחפירה לחמת ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ על שיתמעטו בני מעיו ואח"כ מאכילין אותו שעורים על שכרסו נבקעת ומוקי לה בסנהדרין פ' (ל' מיקות) במי שלקה על חייבי כריתות לכיון לנבדק בר מיתה הוא מקרבינן ליה מיתתו כיון שהפקיר עצמו לעבירות חמורות כלומ: [דף סה.] **קובעת לה וסת. ליסמך עליו להיות לה שעתה ולא מטמחינן לה למפרע מעת לעת ואם קבעה לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה טמאה לאורח כזמנו כא:** ואינה מטהרת מן הוסת. לפילו נעקר פעמים שבדקה בשני וסתות ולא ראתה ושנתה ראייתה ליום אחר כ' פעמים אפ"ה מחזיקין וסתה לכשניע ואם לא בדקה טמאה לאורח **כזמנו כא:** אי זמו שור וכו'. שמשמע נזק שלם. וטעמא למילתא לפשקינן בנשואין ומלקיות כרבי ובוסתות ושור המועד כרשב"נ משום דהא מילתא לפשקיה היא אי היוה חזקה בתרי זמני אי לא הילכך נבי נשואין לשכנתא חזלי לחמרינן וה"ה למילה מהאי טעמא ובמלקיות ילע"נ לשפק נפשות להקל מחמרינן הכא מפני יסור הרשעים לבער עוני רשעה מחייבי כריתות לחבל וסתות לרבנן ניתהו חזלי לקולא וכן נבי שור המועד שאין מועילין ממון מחזקתו אלא בשבר ברור ולפיכך חזלינן לקולא: **נכפין.** חולין שנופלין מרוב כובד החולי: והוא לחתחזק וכו'. שמשפחה בתלת זמני ובאלו הכי לחקרילי בעלמא הוא. ולפ על נב לרבא **כרבי ס"ל בתרי זמני** שאין הכא לחפילו רבי מודה שאין לחום במשפחה בפחות מתלתא זמני:

ת"ר נשחת לרשען כו' תלת למי שיש לו בנים. לקמ על נב לקו"ל כרבי יהושע לחמר [בלח סב:] ולערב לל תנח ילך חין כחן. מקח טעות כלל ותטול כתובה כיון שיש לו בנים כלי שיעור פריה ורביה ולכתחלה נמי נשחת לו לחבל חין לו בנים לשליחי לח תנשח לו ושם נשחת תנח בלח כתובה ומיהו ניטוח בעי ושע"פ שלח שכיר בה ללח למי לשילונית לכשלח שכיר בה לח ערוכה נטו חפי' מלרבנן לשילונית מקח טעות נמור הוח חבל זו שחין לה שיעון של עקרות חלח משום חזקה בעלמח קלוסין נמורין ניטהו להח חפשר שיהיו לה בנים מרבעי כלחמר הכח ושם שכיר בה חפילו כתובה נבי להח ילע וחחיל ופשוטה ללח נרעע מחילונית ובחילונית נמי שם שכיר בה יש לה כתובה: מהו לילתבעה. רשמן ושני כתובתן לקבלה מיניהו להשתח חנלחי מילתח למינה הוח ולית לה [כתובה]: מנית לחמרה להו השתח הוח לכחשי. חבל כשהייתי עמכם רחויה הייתי לילל ומיניהו הוה משמע מהכח לחפי' לרבי לבתרי זמני הויח חזקה נוטלת כתובתה חפני וכן מוכח בירושלמי בפי' וכן משמע בכתובות [לף סה. ע"ש שתבעה מזונות] נבי חומה לתניה לחביי דיבבי לה כתובה ור"ת לשליחי נמי לימח ליה השתח הוח לכחשי ויתן לה כתובתה יש לומר לשחני שליחי שנשחת לו שלח ברשות חכמים (חין מקבלין לפוטרה על שתיבלה) מה שחין כן ברשען וכ' שנשחת להם בהתר ושם לח נבחה כתובתה עליון חפני על שהוניחה שליחי בלח כתובה חפ"ה נבית כתובתה חפני וכן כתבו הרשב"ם והרח"ם והריטב"ל ז"ל: [לח] מפקה מנ' כתובתה להשתח חינהו מילתח לשליחי **הוח שלח זכה ליבנות ממנה** ולימח למיחם ולימר חלעתח לסכי לח נרשם ושלרבה יהיה הנט בטל ובניה מרבעי ממזרים להח על הספק נרשם ושלעתח לכל מילי נרשם למשום חזקה בעלמח שעשתה תלתח חין כחן שימן נמור ושלולי **הוח הוח שלח זכה ליבנות ממנה** וכשנרשם סתם חפי' על לעת שחולי תלך נרשם ולפיכך חינו יכול סוב לקלקלה ויהיינו ללח ערכין לחתנויי ולימר ליה לע שכל המנרש על לבר זה חינו יכול להחזירה עולמית כלחמרינן (בניטין קף מה: ושף מו:) נבי המנרש חת חשתו משום נדר חו משום סם רע חו משום שילונית וכן המנרש חת חשתו **(נדה קף יב:) משום שחין לה ושת** להח בכל הני חיכח לומלנא למוכח לשוקו מנרש לה משום לבריס חלו ושלמלח שמתרין ושומרין לו שלח יחזירנה עולמית הוי מני לקלקלה ושומר חינו יכול לקלקלה: שנרשם סתם עם שלח היו סימנין וכלחמרן חינו יכול להשליחי לינה השתח הוח לבריחת. שנתרפחת לבל כשהיתה ללל השליחי לינה רחויה ליל ולפיכך תנח שלח בכתובה ותו לל מפקה ליה מינה: **הוח לחמר מינה. יולע לני שמחמתה הוח שחין לי בניס ולח לחתן לה כתובה.** המפרשים החחרונים הסכימו לפירוש רבינו חלפסי ז"ל שפירש להכח עם הרחשון ושם השני לתנינן בתתני' לחס שהתה עמה נמי עשר שנים ולח ילדה יוניע ויתן כתובה הוח הנהון קס"ל לכי חמרינן **שיש לה כתובה היינו מן** הסתם לבל חס הוח בה עליה בטענת כרי למינה הוח חין לה כתובה מכיון שהתה עשר שנים ולח ילדה וחילו שתקה כך היה הדין לבל כשהיל טוענת עליו בברי למינים הוח לחמר רב לחי שהיל נחמנת חלי טעמח חיהי קיים לה ביורה כחן שמרנחת בו כשחינו יורה כחן ובל שכבת זרע שחינו יורה כחן חינה מזרעת ולפיכך חפי' נחמין חלו שהיל חינה רחויה לילל כיון שנם הוח חינו רחוי להוליל חין כחן מקח טעות ולח בל כמינים להפסילה כתובתה ור"ת ורחלי [לח] ניחוש ללחמ חיהי משקרל כיון לחיהי קיים לה ביורה כחן והוח לח קיים ליה והבי חמרינן שלבי נברים לכיון לחיהו [לף לח. ע"ם] בבילה יצע ביורה כחן לח יצע משקרל כבר תירן רבינו חלפס ז"ל להתם חיהי חתיל לשנרוסי מינה וחייסינן שמל עינה נתנה בחבר ומעיזה בו כיון ללח בה קיים ליה לבל הבח הרי הוח בה לנרסה ונחן מפקינן לה מינה בעל כרחם של שניהם ולית לן למימר בה למשקרל ללח כיון שטוענת ברי ומלינה לית לה כתובה ללו בל כמינים להפסילה בטענת שמל וכן פירשו בתוספות ובספר המנות והחחרונים ז"ל ולילל לבעו לפרש [לשליחי שחין לו בניס ובה להוניחה בלח כתובה קלי הח לרב חמי] לתנן שהשני רשחי לשהות עמה נמי עשר שניס משמע לשליחי לח וכן מפורש בבריימח לשמעינן להיינו לוזקה בשותקת לח היה מפסידה לבל היכח לחתיל ליהי בטענת ברי יש לה כתובה לף על נב להוחזקה שני פעמים ולפילו הוח בה עליה בטענה ורבותה משמעינן הח להוח חמר מינה ולין זה מחוור בעיני המפרשים ז"ל לכיון שכבר הוחזקה היה לנו לל בל שיתנה להחמינה לנבות כתובתה לשם כן לפסקתה לתקנתה לרבנן ולף על פי לליהו לל קיים ליה ביורה כחן והוה ליה כרי ושמל לפ"ה שמל לילה עליה כיון לשית ליה חזקה לממונה וחזקה לנופא לתרעי כיון שהתה עם רשמן ושני עשר שניס ולח ילדה וכן מוכח בכתובות (לף יב:) נבי משלרשתני נשתני **לחי לחו משום לממיינא לה** חזקה לנופא לו משום מנו **לח מהימנא משום ברי ליה** וכתב ריטב"ם ז"ל לפיכך לשהה עמה י' שניס ולח ילדה ולח בעי לשפוקי ולמיסב חתתא מחריתי מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ולפי' לממרה חיהי ליירנא בהלים בסהדי לח שבקינן לה שלח יוניע ויתן כתובה כלנרסינן בפרק המליר (לף עז:) וכתבו מן המפרשים ז"ל לנכון הוח ברווק הוח שעברו עליו עשרי' שנה ולינו רוצה ליגע בחשה שב"ש יכפוהו ליקח **לקייס פריה ורביה** וכן נרחה מלברי הרמב"ם ז"ל שכתב בספר נשים פרק ט"ו כיון שעבר עשרים שנה ולח נשח בחשה הרי זה עובר מנות עשה ומבטל מנות עשה וכן משמע בנמרת ול"ל ה"ל בשחר מנות עשה (כתובות לף פו:) שהיו מכין על שתיל נפשו לו על שיקיים המנות:

חמר חיזיל לנסוב חיתתא לבדוק ונפשחי. כלומר קולס שחפרע לה כתובתה ותרחה לכל כי שקר טוענת עלי לומר שחיני יורה כחן כלחמרן לעיל: חמר רב חמי וכו'. סיכולה לומר לח חמתין חוחך שחקח חבס חחרת עלי וחס תרלע לנרבני מיל תתן לי כתובתי ורבח חמר לטוענתו טוענה מסוס ליכול לזונה ולח יוניחנה על סנס שו שנחים לרחות חס תקעבר יוניחנה חבתי הבניה וחס תקעבר יוניחנה בלח כתובה והלכתה כרבה נמנע כחו של בעל גזול בזה מכחס שהוח יכול לומר לבדוק ונפשחי ושבע חבס חחרת חבל היל חינה יכולה לומר בידוק ונפשו **ויבא חבס חחרת ולח** ינרשנה מסוס למני הוח למימר ללח יהבי ליה חתתא כל היכח לחניחה ביה חחריתי וחפי' בחה לפוטרו מחיוב עונה ושחר לבריס וכל שכן חס חינה פוטרתו וכבר פירשנו כי בכיונע בזה שיבא חבס חחרת מפני מנוע פריס ורביה כיון שהיה נרחה לו לח החריס)רבינו נרשנן ז"ל (על חבתו) ולח חזלינן בהח נמי בתר מנהנח על כתן. סריטב"ח ז"ל: [קף סה:] **הוא אומר אפילת.** ס"נ מייירי כשכופין ב"ד להוניחה והיה חינה תובעת להתנרס ולפיכך ליח לן למימר עיניה נתנה בחחר ללא שמולה לבית דין על החמת וכשהוח טוען לבית דין חין לו להוניחה כיון שהפילה יש לו למנוע מבעה שהפילה והיה יומרת שלחהפילה וחייב להוניחה וליתן כתובה: לף בזו נחמנת. ול"ת ויהח נחמן הוא בחנו לפי בעי אמר נתקדרתי ושיני רחוי להוליד שהוא נחמן כלפרשנן לעיל וי"ל להכא כיון שכבר הוליד ללא שהפילה ריע טוענתיה לבטולי לך חזקה נדולה ללא מחזקת נפשה בעקרתה: **הוחזקה לנפלים.** ויוניע ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות ממנה: **הוא אומר** עליון לא הפילה ללא תרי. ושין להוניחה על נ' משנה הראשונה לאו על הדין עיקר אמירא אלא במי שלא שהתה עם בעלה עשר שנים היא וקא אתיא איהי למיתבעיא לאפוקה ולמיתן לה כתובתה ואיהו לא בעי לאפוקה כלל למשנה ראשונה יוצאה ונוטלת כתובתה ולמשנה אחרונה דחיישינן שמא עיניה נתנה באחר יעשו דרך בקשה אבל האי דרב אמי טעמא אחרינא הוא כדפרשינן ועבדינן בה עובדא דהלכתא היא

והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה ולא קא בעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי היו מפקינן לה מיניה כעל ברחיה ואפילו בשוטין ואפילו אמרה איהי דאירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה כדגרסינן בפרק המדיר :

(מכילתין דף סה.) אמר איזיל אינסיב איתתא אבדוק נפשאי אמר רב אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה ורבא אמר נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר ליה למיקם בסיפוקייהו וקיימא לן כרבא:

(דף סה:) הוא אמר אפילת בגו עשר שנין והיא אמרה לא אפילי אמר רב אמי אף בזו נאמנת היא דאם איתא דאפילה לא מחזקא נפשה בעקרתא תנו רבנן הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה הוחזקה לנפלים הוא אומר אפילת תרי והיא אמרה תלתא אמר רבי יצחק בן אלעזר עובדא הוה בי מדרשא ואמרו היא נאמנת דאם איתא דלא אפילה אחזוקי נפשה בניפלי לא מחזקא.

ובהני כולהו יוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות ממנה:

מתני' האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקא אומר על שניהם הוא אומר (בראשית א':כ"ח) ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו:

גמ' טעמייהו דרבנן מהכא (בראשית א':כ"ח) ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין האשה דרכה לכבש רב יוסף אמר מהכא (בראשית ל"ה:י"א) אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר ליה פרו ורבו ולית הלכתא פעמים לחפי' לניבח למ"ד בתרי זימני הוי חזקה הכח מוכח ללא הוי חזקה על תלת זימני כיון שנשחת בפיתר ויכיל יוללת להרכה נשים מפילות בתחלת עבוריהן: **והיא אומרת** לח כי שלשה הפלתי. כיון שהיא לוקה תוכעת להתנרש ונאמנת להא ליח לן למימר עיניה נתנה בחחר לכ"ל כי סס שמבקשין להוניחה ול"כ לוק היה מחזקת בפלים או לח עדיפא במפלת נפליס או לח לקוסטח קלמרה היללך כופין לוחו להוניח חפי' שלח שהתה עמו עשר שנים לכיון שהוחזקה בנפלים מה לנו לנסוחה עוד הא **לח זכה ליבנות ממנה: מתני' חבל לח החשה.** מפרש בנמרח טעמייהו לרבנן לכתיב בקרא של פרו ורבו וכבשוה ולים **הוא שלרכו לכבש חבל לין** לרכה של חשה לכבש היללך לנשים היתה הנוחה של פרו ורבו ונפקא מינה שבל היכא שיש לוים בנים מחשה חחרת לין בית דין כופין לוחו להוניחה וחפי' רוצה היא לנלות לח יתן לה כתובתה להא מורלת היא ללא חס כן בלה מחמת טענה שחומרת בעינה חוטרת לילך ומרת לקבורה כלחסיקנן בנמרא כלומר ניריכה חני לבנים שימכוני בזקנותי ויפרנסוני ויקברוני בכהלי נוונה כייפינן ליה להוניחה ולימן כתובתה מחשה וכתב ז"ל לוקה שלין לה סוס ולא וחפילו חל הא חית לה לחפילו בת לח כייפינן ליה והכי הלכתא ולא כר' יוחנן בן ברוקה: נמ' לחחר שהתה י' שנים עם בעלה ולא היו לה בנים בחת לפני רב נחמן זיכוף בעלה שינרשנה ויתן לה כתובתה: לומר לה שכיון שלינה מנוה לפריה ורביה לינה יכולה לכופו שיתן לה נמ ושם תרנה תנן שלח בכתובה: חוטרת לילך. פרשינן במתני': ויתן כתובתה. כתב הריי"ף ז"ל יש מי שלומר שכתובה זו וכו' כמ"ש בהלכות:

כר' יוחנן בן ברוקא ההיא איתתא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מיפקדת אפריה ורביה אמרה ליה לא בעיא הך איתתא חוטרא לידא ומרא לקבורה אמר כל כי הא ודאי כייפינן ויוציא ויתן כתובה וכן הלכתא

יש מי שאומר שכתובה זו דמחייבינן לבעל בתביעת האשה מנה מאתים אבל תוספת לא ואע"ג דתנאי כתובה ככתובה דמי הכא אומדן דעתא הוא דכי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה ואי קשיא לך הממאנת וחברותיה שאין להן כתובה מנה מאתים (כתובות דף קא.) ויש להן תוספת התם בהדיא קתני לה מכדי ידע דקטנה היא דילמא מיחרטא ונפקא אמאי כתב לה אלא רצה לזלזל בנכסיו וכן בחברותיה שעומדות לצאת הוא הדין והוא הראייה וכשם שמצינו שיש תוספת בלא כתובה כך יש כתובה בלא תוספת כגון זו והמחייב בהו כתובה ותוספת צריך ראיה ברורה דמכללא לא מפקינן ממונא אמר רבי אלעא משום רבי יהודה בר' שמעון מותר לשנות בדברי שלום שנאמר (בראשית נ':י"ז) כה תאמרו

כה תלמוד **לאיך עיה** וגו'. **ויעקב לא עיה לכל הס שינו מפני** הסלוס: **לבר הנשמע.** למי שמקבל מעיה **לכתיב הוכח תוכיח** לפי' מאה פעמים לכל למי שאינו מקבל מעיה וחובה שלא להוכיחו והקשו ז"ל מהא דלחמרינן בפסחת ערכין (לף טז:) שחייב להוכיח על שיכנו לו יקללנו. הסם ביחיד לכל לרבים לא והא דלחמרינן בפסחת שבת (לף נה.) לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא ולחמר לא מקבלי מינאי ולחמרינן לפילו הכי לוכחינהו מר הסם הוא שלא שלא לוכחיסם כלל שלא שהיה מכיר בהם שלא ישמעו ומסום לחולי ישמעו לו מסום שלא יהיה להם פתחון פה היה חייב להוכיח לפחות פעם לחת: **חיך אלף** ושמע שחול והרנני. ולף על גב לשלוחי מעיה היס ניזוקין היכא לשכיחא הזיקא שהי כלחמרינן פ"ק לפסחים (לף ח:) לכל היכא ללא שכיח הזיקא היו לחום לשום נזק לשלוחי מעיה היס ניזוקין: שלרן עלך הכל על יכמתו פרק שביעי [לף סו.] **לשמנה לכהן גדול.** [עבדי מלוג] **מה שאסה מכנסת לבעלה ומה לו לקבלם עליו בחריות כתובה כמו שכותבין והיו גלויין להנעלת ליה והוא מוסיף כנגדו וכותב סך הכל קבל פלוני עליו כך וכך בכתובה קרי נסן ברזל ויש שמכנסת הרבה והיה כותבין כולן בכתובתה ומשיירת לעצמה הן נכסי מלוג והבעל אוכל פירות והקרן קיים לה וחס מתו או פחתו פחתו לה. נשון נסן ברזל. קרן קיים שהיו פוחת ונפסל שאפי' מתו כולן אחריותו עליו לשלם לה כשיעור שלו יגרשנה: עבדי מלוג לא יאכלו. לפי שהן שלה והיו חולה** וכשם שהיו חיכה לוכלת אף הס היכה לוכלים: **עבדי נסן ברזל יאכלו. לפי שהס נחשבים שלו שהרי הס** אם מתו מתו לו היכך כי היכי שהוא לוכל אף על פי שהוא מחלל זרע הלשה בביאתו הוא היכה מחולל לכתיב (ויקרא כ"ח:ט"ו) ולא יחלל זרעו בעמיו זרעו מתחלל לבל הוא היכה מתחלל עבדיו כמי יאכלו ומנכסי נסן ברזל עבדיו הס כיון שהוא חייב בחריותן כלחמרן: [לף סו:] **גמ' המכנסת שום. נכסי נסן ברזל שאמה לו בכתובתה והיו בהם כלים ובבר המצויים וכשנרשה וכאה לגבות כתובתה** היה לומרת כלי חני נוטלת בשוויהן וכו': **למיס חני נותן. כמו שקבלתים עלי בשומת ומלז הס בחריותי ושלי הס:** הלין **[עמה].** ותטול כליה: משום שבח בית לביה שיהבנה בעל שני ויביה לכבוד ולתפלרת לביה שנתנה לו כלים חשובים כלילה: לחמר מר לס מתו וכו'. : מתני' **בעבדי נסן ברזל:** ומקקתני לס

ליוסף וגו' ר' נתן אומר מצוה שנאמר (ש"א יז) ויאמר שמואל איך אלך וגו' ויאמר עגלת בקר תקח בידך ואמר רבי אלעא משום ר' יהודה ברבי שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אומר חובה שנאמר (משלי ח) אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:

סליק פירקא

(דף סו.) **אלמנה** לכ"ג גרושה [וחלוצה] לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"פ שהוא חייב במזונותן לא יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל וחייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה:

גמ' איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כליי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עם מי רב יהודה אמר (דף סו:) הדין עמה רבי אמי אמר הדין עמו רב יהודה אמר הדין עמה משום שבח בית אביה דידה הוו רבי אמי אמר הדין עמו דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ברשותיה קיימי וכדידיה דאמו

תניא כוותיה דרב יהודה ותניא כוותיה דרבי אמי תניא כוותיה דרבי אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה תניא כוותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור ולא עוד אלא אפילו הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהן לפרנסה זה היה מעשה לפני רבן גמליאל ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה

יום קיח

ודייקי רבוואתא מדקתני במתניתין בעבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ולא קתני אם פחתו פחתו לו דוקא כעין מתו ממש דלא משמשי מעין מלאכתן כלל דכמאן דליתנהו דאמי הוא דחייב באחריותן ומשלם דמים אבל אי איתנהו אף על גב דבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן האשה ואינו משלם דמים שדין עבדי צאן ברזל ודין נכסי צאן ברזל אחד הוא כדין אלו כך דין אלו ואנן לא חזינן להאי דיוקא דהא מקשינן בגמרא למאן דאמר כל היכא דמיחייב באחריותן אכלי בתרומה מהא דתנן כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה בכרשיני תרומה וקא מפרקינן ותיסברא נהי דמיחייב באונסיה

היכא למחייב בחחריותן לכלי בתרומה והתנן ישרלא שמכר פרה מיכון ילכילנה כרשיני תרומה כהן שמכר פרה מישרלא לף על פי שמזונותיה עליו לף ילכילנה כרשיני תרומה פירוש **והא שוכר חייב בחחריותו לם נגנבה לו נחבלה וקתני לף ילכילנה:** ותסברת נהי למחייב בלוגסיה זו נרסת סרב ז"ל פירוש ולף על גב לשוכר לף מחייב בלוגסיה לגלף לו כשומר חנם לו כשומר שכר הכל לף נחית לשוכר בלבד לגלף לפי' לשולל ולומר לליכל למזוני לין שומרים לנכסי יגן ברזל לפי' שולל שהרי הגלול שבשומרים לף מחייב לגלף בלוגסיה ולף בכחישה ובפחיתת לימים לגלמך לכנכסי **יגן ברזל מחייב לפיולו** בכחישה ובפחיתת לימים וכתב הרשב"ץ ז"ל לולגי הכל משמע ליתרות לימים לבעל וכלתנן לם הוציאו הותירו לו ולמרינן נמי בסמוך [לף סז.] שכניסה לו שני כליס בלגף זה והשבישו ועמדו בלגלפייס לחת נוטלת משום כתובתה והשני נותנת לימים ונוטלתן וכיון שכן הרי נותן שיהיה בחחריותן לפחיתת לימים וכן כתב הרמב"ס ז"ל פרק כ"ב מספר נזיס כשם שחינו משלם לפחות כך חינו נוטל השבח לם הוציאו לשיהן לפי מנהג הזה שנוהגין לכל היכא שרלויס לעשות בהן מעין מלאכתן לין הבעל משלם לפחות וכל הנוסף על מנהג הזה לקבל עליו לחריות הגלוגין ועוד ללכי קרי **להו יגן ברזל לפי שהם** בחחריותן לנמרי וכלילתא פרק לישהו נשך [לף ע:] ולילתא נמי בבכורות [לף טו:] לי לגלף קבול עליה לונסף וזולף יגן ברזל קרי להו לגלמך ליתי להו הלי שמא על לשוכר שהרי לגרם בתוספתה ר"פ לם הכניסתן בשומת של לימים נוטלתן בלימים בין שהשבישו לו הכסיפו השבישו והכסיפו לבעל ולם לם הכניסתן בלימים גלף סתם נוטלתן כמו שהם לם השבישו השבישו לו לם הכסיפו הכסיפו לה: **יוגלין בשן ועין לחיס. לם סימא הבעל לת עינו: לחבל לו לחבה. לם סימא היה לת עינו** לו שפילה שינו לגלו לילה ינהגו: **לו ימכור. שהם ינרשנה תטול כליה: מכרו שניהם לפרנסה** וכו' **[הבעל מוניה** כו']. פרש"י ז"ל **לו מבעיה לם מכר הוה בלו לעתה [ומת] לו שנרשה שהיה מוניהה מיל הלקוחות לגלו לפי' מתה היה הוה מוניה מיל הלקוחות לבעת מכירה לגלו מכירה ולילית היה שמת ימות בחייה** ונמנע מכירתו בטלה. והה לכתב הוה ז"ל ומתה היה לגו לוקח גלו לרבותה נקט הכי לגימה שהם על פי שנתרוקן כל הזכות לו כיון שבשעת המכר לו היתה מכירה ולילית הרי המכר בטל לשעתו כמוכר לכר שהינו שלו נמנע לפי לכריו שהבעל מבטל לכשירצה והשהה הינה יכולה לבטל גלו לפי שהבעל יכול לבטל גלול יעיבד בלרעה וניורת בשמי שמיל על שהבה בנבות וזה לוחק נלול יעיבד בלרעה וניורת בשמי שמיל הוה מבטל מיל מחמת זכותה והיל הינה יכולה לבטל על שעת נוביינן הרשב"ץ והריטב"ץ ז"ל. (רש"י פירש) [ויש שפירשו] מכרו שניהם **לו זה לו זה** לפרנסה **חורחץ למילתא נקט שהין לחם מוכר כלי תשמישו חלף למזונות** ופירשו בשם ר"נ ז"ל [מכר הבעל שהשה] מוניה מיל שבטל המקה ור"ח ז"ל פי' לפילו לם מכר הבעל עמו מוניו לתקון רבנן שלף יתקייס המקה כלל ולחריה פירשו שהמקה קייס על שעת טריפה לענין קרקע לבל במטלטלין שהכניסה לו לינו יכול למכרס ולף ב"ח ליטלס בחובו וי"מ מכרו שניהם ממס כנון שלקה מן השים וחזר ולקה מן השה לקתני מקחו בטל וקמ"ל שלף"פ שמכרו לפרנסת עלמן לו לפרנסת ביתה יכולה היל שתחמר נחת רוח עשיתי לבעלי וכל לחל מהם יכול להוניל מעשה מהלקוחות הוה לפי שמכר לבר שהינו שלו והיל לפי שהיל כליולו לל מכרה לותו כלל למהם נחת רוח הבעל הוה שמכרתו והביאו קנת סיוע מלקתני ריהן רלה הבעל למכור לל יתכור ולחמר בפ' השה שנפלו לה נכסים (כתובות לף פח:) כל היכא לחמור רבנן לל ליזבון לע"נ לזבין לל הוה זביניה זביני ולע"נ ללמו מסקנת היל שהם בהליל מ"מ כיון לקתני הכל לל יתכור ותני עלה הבעל מונין מיל הלקוחות משמע שהמכר בטל בו מיל ועול רחיה לבבר שהרי לחמרו בינה [שם לף פב.] בין יבם ולחל"כ חלקו בין חלקו ולחל"כ יבם לל עשה ולל כלום וטעמל למילתל משום לכיון שהעבודה על נכסי בעלה הרשון בלבד עשוס לנכסיו כאילו נשחתה היל בכתובתה והכניסתן ליבם ומעכבת בכולהו לילמל משלפי הני למיחלי לה ולף על גב לחמרינן [שם לף עה:] לשתלוף בני חרי טרפל ממשעבדי לחמרה היני רוצה לטרות בב"ל וכן פירש"י ז"ל שם וכיון שכן לף **נכסי יגן ברזל** לרב יהודה לחמר הין עמה ועל לותם נכסים היל סומכת מכרו בטל מעכבין ולילכל מ"ל שהמכר בטל **בין בנכסי יגן ברזל** בין בלפותיקי מפורש שייחל לה לכתובה שלף שבח בית לליה נזכר עליו וי"ל לדוקל בנכסי יגן ברזל לבל בלפותיקי מפורש הין המכר בטל על שתבל לנבות ממנו על כהן הרשב"ץ ז"ל והיין הזה לפילו במטלטלין בלילתל בסמוך הכניסה לו שני כליס בלגף זה וכו' לחלמל לף בכליס כן והרמב"ס ז"ל שכתב למכר מטלטלין של **נכסי יגן ברזל** לף על פי שהינו רשלי ממכרו קיים שם מכר לל נרלו לבריו ובירושלמי [פרק ו לכתובות הלכה נ] נרסינן שמלעת' של לשה שהיל רוצה לבלות כליה ולפחות חומש ולם ליתל לבליעבד ממכרו ממכר משום ללכתחלה לל יתכור לל תקנו חכמים לפחות חומש הרשב"ץ ז"ל והריטב"ץ ז"ל כתב כן ועול לחמרינן הלכתל לבנכסי ג"כ המכר בטל לחלתר משום שבח בית לחביה ולפי' לפירות נמי הינו יכול למכור הנוף כדי שלל יסתקע ביל הלוקח לעת רביעו שנגול ז"ל על כלן: **קנייה מיתנת. תכריכי המת חיסורי הנאה הם כהקדש לגמר שם שם מעגלה ערופה בפ' נגמר הדין בסנהדרין (לף מז:):** הלכה כרב יהולה. לחמר הדין עמה ולם כן הין לחם חוסר לבר שהינו שלו: **מי לל מולה רב יהולה.** לחמר הדין **עמה מולה הוה לכל כמה חלף נבתינהו מינייהו נלו ברשותה קיימי חלף שעבודא בעלמל חית לה**

עלייהו להו לא נתנם לו נתכוון חייבין בחטיות וכיון לחילו מיננהי בעי למעוטי ברשותייהו קאי על שתנכה וכיון לברשותם נינהו אתי הקדש לקדשות יתמי ומפקעה להו למעבדיה ויהבי למי: רבא לטעמיה וכו' הקדש. לוקח קדושת הגוף כה"ג אבל קדושת דמים לא כדתנן (ערכין דף כג:) מוסיף עול ליגר ופודה את הנכסים הללו: חמן. עובד כוכבים שהלוה את ישראל על חמץ לאחר הפסח לסוף בהנאה לאחר ליסוך חמן ומפקע ליה למעבדיה לעובד כוכבים והא לתנן בכל שעה מותר בהנאה רבא מוקים לה כתם [דף לח.] כשהרשיון שנתנו ישראל בביתו של עובד כוכבים להחזיק לו מחסר נוכחינן: ושחרור. ישראל שעבד עבדיו לבעל חוב ושחררן הלוה הרי הן בני חורין וחוזר בעל חוב ונוכה מן הלוה ממקום אחר. ריי"ף ז"ל הביא כאן הסיא לפרק נגמר הדין היו לחבין ואמו מזרקין לו כליה מנים על אחריה להעילן אמר רבה"נ בל"ש אלא נגעו בעטה [סם דף מח:] אבל נגעו בעטה לסורין ולוקה לנגעו בעטה שנקברית עמו משום דמחלפי ליה בתקריבי המת ע"כ: כתב הריטב"ח ז"ל להני לרבא לאו לוקה להו הדין לכל איסורי הנאת הגוף וכנון תקריבי המת להכא וכלאחרינן נמי התם בקונמות ויש למדין מכאן שאלם חוסר נכסיו על בעל חובו וכתובת אשתו מהא לרבא אלא שהיו מנדין אותו על שישאל על נדרו ויתירו לו ואפילו נדר על לעת רביס יש לו התרה להא לבר מנוה הוא משום פריעת בעל חוב ור"י ז"ל כתב דבבי הא לחומה רבנן לעבודיה בל"ח וכתובת אשתו אלא שאלם חוסר כל נכסיו לבעל חובו וכתובת אשתו וכלאחרינן התם (בכתובות דף נט:) לחומה רבנן לעבודת לבעל על אשתו אלא תוכל לאסור עצמה בקונם כלישנא בפ' המניח (דף ע.) ובבי הא לישנא משום למילתא אלא שכיחא ומשום בבוד התם לא לחומה רבנן לעבודיה עכ"ל: **בכתובתה. שהיה אלם זה להא מלי לאשבח ברשותיה לאשבח** וכן הלכתא: מתני' הרי אלו יאכלו בתרומה. עבדי נאן בדאל לדיליה ניהו **אכלי (אבל) עבדי מלוג** דילה כיון דהיא חוכלת חינהו נמי אכלי: [דף סז.] **והניחה מעוברת. אף על פי שיש לה בנים הימנו והיא חוכלת בתרומה לא יאכלו עבדי נאן בדאל בתרומה נפי שהן של יורשין ויש לעובר אלם בהן ואין לעובר כח להאכילו בתרומה אי משום לקסבר עובר במעי זכרים זה הוא ואי משום לקסבר יולד מאכיל שאינו יולד אינו מאכיל לבתיב ויליד ביתו יאכלו וקרי ביה יאכילו: שהעובר פוסל. אם בת כהן לישראל והניחה מעוברת ואין לה בן אחר פוסלה מלאוכל לבית אביה: ואינו מאכיל. אם בת ישראל לבהן היא והניחה מעוברת אין בעובר בח להאכילה והוא הדין לעבדים: אף בת כהן לבהן. כיון** בתכריבי המת:

אמר רב יהודה הבניסה לו שני בלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בבתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה וכן הלבתא:

מתני' (דף סו.) בת ישראל שנשאת לבהן והבניסה לו בין עבדי מלוג ובין עבדי צ"ב הרי אלו יאבלו בתרומה (ב"ת ישרא"ל שנשא"ת לבה"ן ומ"ת והניח"ה מעובר"ת וב"ן) בת בהן שנשאת לישראל והבניסה בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאבלו בתרומה:

(דף סז.) בת ישראל שנשאת לבהן ומת והניחה מעוברת לא יאבלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאביל דברי ר' יוסי אמרו לו מאחר שהעדת בנו על בת ישראל לבהן אף בת בהן לבהן ומת והניחה מעוברת לא יאבלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר:

גמ' העובר פוסל ואינו מאביל דברי ר' יוסי דקסבר דעובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיבך פוסל בעבדים מלאבול בתרומה בשביל היורשים מפני חלקו שהוא זר ולית הלבתא בוותיה אלא ברבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד הילבך אפי' במעי גרושה לא פסיל להו לעבדים עד שיולד ותנן נמי בפרק יוצא דופן (דף מג:) תינוק בן יום אחד פוסל את העבדים.

פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאבול בתרומה בשביל הבנים הבשרים עד שיהא בן יום א' אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה לחומרת שחינו יולד חינו מאכיל חין העבדים חוכלים בתרומה **מפני חלקו של עובר שהרי עבדיו הם וחין חוכלין חלק בעבדו** והוא חין בו בח להאכיל: נרסינן בגמרא [דף סז:] אמר רב יהודה אמר שמואל זו לברי רבי יוסי לבל חבמים פליגי ולא סבירא ליה והא אמר ליה שמואל לרב חנא בבלתאה פוק חייתי לי בי עשרה ואימא לך בלאפייהו המזבח לעובר קנה חלא זו וסבירא ליה: פירוש זו לברי רבי יוסי שאומר שהעובר פוסל וחינו מאכיל מפני שזובח בירושה קודם שיולד וחוכלים בנינו: **בי עשרה. לפרסם הלבה:** המזבח לעובר קנה. ומיהו ליתי הלבתא בברי יוסי חלא בדבנן להא קי"ל (בב"ב דף קמח:) המזבח לעובר לעלמו לא קנה בלל ואפילו לעובר לעצמו לאמרינן לקנה (ב"ב דף קמב:) מפני שלעתו של לבין קרובה לאו בנו הא פריענא בגמרא בלוקתא להיהיה חינה חלא בסביב מרע בדי שלא תטרף לעתו עליו ותקנוה רבנן וכיון להמזבח לעובר לא קנה הוא הדין לפילו בירושה לחבין לחומרת שהיה לחוש מפלינ התם [דף קמב.] בין ירושה להקנאה לעלמא לאמר ירושה שבאה מאליה עליפא טפי לבל רבא לא מפלינ בה והבתא בדבא וכי היכי לחין זבים לעובר במתנה וכירושה בך אין מסתעבדין לו לעבוד וזכיה בהא מילתא היום אוב בלמוכח בגטין בשמעתא לעיל שלמתן (דף יג.) ומיהו יכול אדם לזכות לעובר בקנה ע"מ להקנות כלישנא בגלריס. הריטב"ח ז"ל: נרסי' בגמרא [דף סז.] אמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן ב"ל מעמידין להם אפוטרופוס ובודקין להם חלק יפה וחם הגדילו יכולין למחות ר"ג ליליה אמר חם הגדילו אינם יכולין למחות לל"ב מה בח ב"ל יפה. פירוש יתומים פרט"י ז"ל **קטנים שבאו לחלוק מעמידין להם אפוטרופוס לבל אחד ואחד ובודק בל אפוטרופוס לחלקו** חלק יפה והקצו עליו ז"ל וכיון ש קטנים אמר להו למפלניהו השתא שיהיה להם סוס חשם ערעור לבסיגולו ונאמר שלא יובלו למחות להא סוף סוף לבתר חלוקה אפוטרופוס בעינן לנפקה בהו ועוד מאי שבאו לחלוק שייך נבי קטנים ועוד לגיענא לאפוטרופוס וליענא לבודק להם לא לייך להאי פירוסא ובתוספות פירשו וכן פי' הרמ"ה ז"ל להבא ביתומים קטנים עם גדולים והגדולים רוצים לעשת חלקם שיפקחו בו (ועוד) לאפוטרופוס ליתומין גדולים שיפקח בנכסיהם לו מוקמינן הלבך בית דין מעמידין לאפוטרופוס לחד ליתומים קטנים שיטול ל על בל חלק חלקו ויעשה ל חלקיהם חלק לחד גדול ויפקח בו על שניהם וחח"כ יחלקו ביניהם ובודק להם חלק יפה לקחמר פירשו בו שיקבלו יפה בחלוקתם ושיטול החלק היפה להם ושלא יוותר על הגדולים כלום ומיהו חלוקתם כחמין לעלמא בהשוחת חלקים ונודל

לאבל הרמ"ה ז"ל פירש להסכי נקט חלק יפה מפני שנוטל שלש בגורל החלק שנראה שהוא יותר יפה בין עלית לעלית או עלית לביונית לאחר שיהיו החלקין שוים לעבדו להו רבנן הלי נייחא מפני שהם קטנים כלעבדי בכמה מילי והיינו דקייך וכורך להם חלק יפה לאי על פי גורל שקיל לה מאי בורר חלש ולאי כלאחרן וכתב הריטב"ץ ז"ל ופירוש נכון ומתקבל הוא: [לף סז:] יכולים למחות. **ומהניא חלוקה לפירי לעל מחתה** ומייתינן **לה הכא להא דרב נחמן** למימר להם הבנים זכריס **לוכלים העבדים בתרומה ולא חייסינן** לעובר לאע"ג דסבר ר' יוסי לעובר פוסל ואינו מאכיל אלמי הכא לעבדינן להו תקנתא כלאחר ר"נ והיינו שבורריס **לעובר שאר נכסים לחלקו והעבדים לחלק הגוללים** וכזה העובר לא יעכבם מלאכול וכבר פסקינן לעיל הלכתא כר' יוסי אלא לכתבינן לה הכא משום לאיכא מאן לאייך לכיון שמעמידין לאפוטרופוס לעובר שיברור לו קרקע כנגד עבדים משמע שיש לאפוטרופוס של יתומים רשות לחלוק בלינא לנוך לו אינוך להא שלא כנגד עבד אינו יכן חלוקה שאין חולקין שלא כנגד כרס ואפי' שני עבדים שאין מלאכתן שוה אין לסם חלוקה זה כנגד זה ואפי' סם שוים בדמים כדאמרינן בפ"ק דב"ב (דף יג:) מסתמא עובדא דהכא תרי אמתתא הלא הכא בלין נוך לו אינוך ואיכא מ"ל שאין רשות לאפוטרופוס לחלוק בלינא לנוך לו אינוך להסוא מזבין וזבוני **הוא אלא אי מילי** לעית בה חלוקה הוא יהא עומד בשתוף על שינויו וכן פסק רבינו מאיר הלוי ז"ל והא להכא **נאו דאיכא היא כלל להא** נאו מלינא עבדינן **ליה אלא בתקנתא לרבנן משום תקנתא אלא** ליכאמר עבדי והוא הלין לכל היכא דאיכא פסידא יהבינן להו לאפוטרופסין רשות למפלני בלינא לנוך לו אינוך והכא עבדינן להו כעין חלוקה שמוכרים חלקם שבעבדים ונוטלין קרקע והא עבא הוא לעובר להא לאפוטרופסין מוכרין עבדים ולוקחין קרקע ולאיזך קטנים נמי לקיימי לאיכא תקנתא אלא ליכאמר עבדי וזה ברור. הריטב"ץ ז"ל: **מתני' העובר.** בת כהן שנשאת ליסראל ומת והרי היא מעוברת פסולה שאינה חוזרת לבית אביה לכתיב ובבה אל בית אביה כנעוריה **משמע בזמן שהיא לומה לנעוריה** ובשתא לא למעוברת היא: ולא מאכיל. **אם בת יסראל היא שנשאת לכהן והניחה מעוברת אינו מאכיל אוכלה בתרומה** לעובר במעי זכר זה הוא: ויכיבא. **בת כהן שומרת יבם ליסראל פסולה לתרומת בית** לאביה מפני היבם שנוטל שלש בגורל החלק שנראה שהוא יותר יפה בין עלית לעלית או עלית לביונית לאחר שיהיו החלקין שוים לעבדו להו רבנן הלי נייחא מפני שהם קטנים כלעבדי בכמה מילי והיינו דקייך וכורך להם חלק יפה לאי על פי גורל שקיל לה מאי בורר חלש ולאי כלאחרן וכתב הריטב"ץ ז"ל ופירוש נכון ומתקבל הוא: [לף סז:] יכולים למחות. **ומהניא חלוקה לפירי לעל מחתה** ומייתינן **לה הכא להא דרב נחמן** למימר להם הבנים זכריס **לוכלים העבדים בתרומה ולא חייסינן** לעובר לאע"ג דסבר ר' יוסי לעובר פוסל ואינו מאכיל אלמי הכא לעבדינן להו תקנתא כלאחר ר"נ והיינו שבורריס **לעובר שאר נכסים לחלקו והעבדים לחלק הגוללים** וכזה העובר לא יעכבם מלאכול וכבר פסקינן לעיל הלכתא כר' יוסי אלא לכתבינן לה הכא משום לאיכא מאן לאייך לכיון שמעמידין לאפוטרופוס לעובר שיברור לו קרקע כנגד עבדים משמע שיש לאפוטרופוס של יתומים רשות לחלוק בלינא לנוך לו אינוך להא שלא כנגד עבד אינו יכן חלוקה שאין חולקין שלא כנגד כרס ואפי' שני עבדים שאין מלאכתן שוה אין לסם חלוקה זה כנגד זה ואפי' סם שוים בדמים כדאמרינן בפ"ק דב"ב (דף יג:) מסתמא עובדא דהכא תרי אמתתא הלא הכא בלין נוך לו אינוך ואיכא מ"ל שאין רשות לאפוטרופוס לחלוק בלינא לנוך לו אינוך להסוא מזבין וזבוני **הוא אלא אי מילי** לעית בה חלוקה הוא יהא עומד בשתוף על שינויו וכן פסק רבינו מאיר הלוי ז"ל והא להכא **נאו דאיכא היא כלל להא** נאו מלינא עבדינן **ליה אלא בתקנתא לרבנן משום תקנתא אלא** ליכאמר עבדי והוא הלין לכל היכא דאיכא פסידא יהבינן להו לאפוטרופסין רשות למפלני בלינא לנוך לו אינוך והכא עבדינן להו כעין חלוקה שמוכרים חלקם שבעבדים ונוטלין קרקע והא עבא הוא לעובר להא לאפוטרופסין מוכרין עבדים ולוקחין קרקע ולאיזך קטנים נמי לקיימי לאיכא תקנתא אלא

לכהונה עולמית: אם אינם ראויים. זו סיפא למתניתין דלעיל ובגמרא מקשה מלקמיה סיפא אם אינם ראויים וכו' הרי אלו פוסלין מכלל לדיוקא נמי בפסולין עסקינן ופריך דיוקא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל. כלומר קתני דיוקא להני פסולין נבי העובר והיכא

וחכירו לפסול את הכהנות **מן התרומה וקתני ליה** סיפא לפסול את הקהל מלינשא לכהונה: לויה וישראלית שפסולה לתרומה מנא לן: [דף סח:] **כתיב וכתב.** יתירא הוא **להא כתיב נעיל מיניה וכהן כי יקנה** עבד ומני למכתב וכי תהיה לאיש זר: לכהונה מנא לן. **שלח תגשם עוד לכהן: וכי מזהירין** מיהן ק"ו. לתוקמי בלאו נמור הא קיימא לן לאין מזהירין מן הדין: **גלוי מילתא בעלמא הוא. ולא מילף יבמין נהו לכהונה מתרומה לממילא כיון לחפסילה לתרומה חפסילה לכהונה לתרומה היינו קדושת כהונה:** עובד כוכבים ועבד. למלכתיב **כי תהיה ל' הויה** מסתע לבעלו לקדושין תפסי בהו **מסתעי קרא לאב עובד כוכבים ועבד** מנא לן **וכותי היינו עובד כוכבים ועבד** נמי תנן העבד פוסל משום ביאה ולא שייך בהו קדושין עובר כוכבים לעולם מר **אשת רעהו פרט לאשת** עובד כוכבים ועוד **מלתני רב חנינא בעולת בעל יש להן [מילי לחבריה לין להם] ונבי ישראל מקיש הויות להדדי [מלן לחית ליה קדושי כסף ושטר חית ליה קדושי ביאה] ועובד כוכבים כיון לית ליה קדושי כסף ושטר לית ליה קדושי ביאה עבד נמי לית ליה קדושין לכתיב (ברחשית כב) עם החמור עם החמור:** [דף סט.] **מי שים לו למנות וכו'. אני קורא בה ובאב**

לפסול את הכהנות מן התרומה וקתני להו סיפא לפסול את הקהל מלינשא לכהונה:

גופא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני וכו' מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא (ויקרא כ"ב:י"ב) ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה אשכחן לאיש זר לפסול לה פסלה אשכחן (דף סח:) כהנת לויה וישראלית מנא לן מבת ובת אשכחן לתרומה לכהונה מנא לן קל וחומר מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה פסולה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי מזהירין מן הדין גלויי מילתא בעלמא הוא וכותי ועבד פסלי מדר' יוחנן דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל מניין לכותי ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר (ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה (דף סט.) מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו כותי ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה אשכחן כהנת לויה ובת ישראל מניין נמי מהכא בת ובת:

מתני' האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראויין לבא בקהל הרי אלו פוסלין כיצד היה ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה (דף סט:) עיברה לא תאכל נתחתך העובר במעיה תאכל היה כהן הבא על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל ילדה תאכל נמצא כחו של בן גדול משל אב:

גמ' והשוטה תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן

איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי איכא דאמרי בבא [עליה] כ"ע לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה אלא כי איתמר הכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד

מלחס לחביה תלכל ולח מעובד כוכבים ועבד: לשכחן כהנת. לפסלי לה עובד כוכבים ועבד: מתני' לח פוסלין. לחונם ומפתה כלמפרש וחזיל: שוטה. **לפילו על ילי חופה וקלושין לח פוסל ולח מלכיל לחין קנינו קנין** וכלתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום **לשמע** לח לתקינו רבנן נשואין בחרש וחרשת בשוטה ושוטה לח תקון לפי שחין לחש לו עם נחש בכפיפה: **הרי חלו פוסלין. שהרי נתחללה בביאת פסול:** היה ישראל וכו'. **בלונם או פתוי שלח נשם קלושין:** עיברה וכו'. **כלילפינן לעיל בפירקין עובר פוסל לכתיב** (במדבר ל':י"ז) בנעוריה בית חביה פרט למעוברת: נתחתך וכו'. **והוח הדין לם ילדתו ומת:** [דף סט:] **עיברה לח תלכל. שהעובר חינו מלכיל כלכתיב ויליד ביתו יחכלו יולד מלכיל שחינו יולד חינו מלכיל: גדול משל חב. שהבועל לח יכול להלכילה מפני שלח בח עליה נשם קלושין ולח קנינו היא וכנו מלכילה: נמי הולל ממזר.** כלמסיקנא בפ' י יוחסין (דף עה.) ללרב לחמר הולל ממזר לאו ממזר ולאי הוי הולל ממזר ספק ואסור בממזרת ולף על פי שלחר **בני לומה כשרין** לף ע"פ שהיא חסולה מלחריס שאני התם **לעשות** היא ורוב **בעילות לחר הבעל לחכ הכא לחרוסה לאו לורחיה למבעל כולי** האי **בלא חופה** שתוקי לחמר שמואל בלוקין לת: שבולקין לת: לחמ ואם לחמרת לכשר נבעלתי נאסנת ולע"נ לרוב פסולין לגלה וכלבא שלול שהיה קורא לשתוקי בלוקי ולחמר רבא הלכה כלבא שלול:

ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי

האי שמעתא קא הוינן בה בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עה.) ואסיקנא הכי רב דאמר הולד ממזר לאו ממזר ודאי הוי אלא ספק ממזר הוי ואסור בממזרת ושתוקי דאמר שמואל בדוקי הוא דבדקינן לה לאימי' ואי אמרה לכשר נבעלתי דהוא ארוס נאמנת והלכתא כהא כשמואל דקם ליה כאבא שאול דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי ואמרינן מאי בדוקי דבדקינן לה לאימיה ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואף על גב דרוב פסולין אצלה ואמר רבא (קידושין דף עד.) הלכה כאבא שאול הילכך הלכתא כשמואל דקאי כותיה אבל ודאי אי בדקינן לה ואמרה דלא ידענא הולד ספק ממזר הוי ובהא לא פליג שמואל:

גרסינן בכתובות (דף יג:) ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף הוא אמר מינאי והיא אמרה מיניה אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא הא קא מודי ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל דאמר נאמנת א"ל אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג והאמר שמואל לרב יהודה שיננא הילכתא כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה ולטעמיך תיקשי לך היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחילה והא דיעבד והכא כדיעבד

היכא דיש עדים שבא עליה או שהוא מודה ואע"פ שלא יעיענו אם **לחר כן בחו עליה** (עליס) [עול] לחרים כיון לחיכא ולחי ביאה ליתי בתרי שיכין ליה לחפי' לרב כי פליגי בחרוסה שעברה וכגון

היא:

מתני' העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה ממנו בן הדי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:

גמ' מאי טעמא אמר קרא (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה:

סליק פירקא (דף ע.) **הערל** וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהם ועבדיהם יאכלו פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו אפילו אחת מהן כרות שפכה כל שנכרת הגיד אם נשתייר שמוסק לו שיעור זכור בכה הוא לחמר רב הונא ממזר ואפי' חמרים חמו לכסר נבעלתי חינה נחמנת ושמואל אמר הולד שתוקי שהוא בדוקי ונחמנת אמו לומר שהוא מחרוסה ומוקי לה רבא למילתיה דרב כדלא לייחס מיניה כלומר שאין ריגון בעיר שמזנה עמו ולא לייחס נמי מעלמא וכ"ש היכא דלייחס מעלמא שאינו מן הדין למסליה אתחריה ול"ק הוא ספק ממזר אבל היכא דלייחס מיניה בתריה שריגון ליה ואע"ג דלייחס נמי מעלמא והכי מסתברא לרבא ה"ק לרב מפלגינן עליה אבי ואמר לכל היכא דלייחס מעלמא לף על גב דלייחס מיניה לרב הונא ממזר [אלמא] לרבא אליבא דרב אף על גב דלייחס נמי מעלמא הולד כשר אי **לייחס מיניה נמי ובתריה שריגון ליה** ואי לא לייחס מיניה אף על גב דלא לייחס מעלמא נמי הולד ספק ומלפסק מתם רבא הלכה כאחד שהול קי"ל הלכה כשמואל לתוקמי' ליה מתם כאחד שהול שהיה קורא לנתוקי בדוקי ואפילו היכא דלייחס מיניה כשכס שזינתה עמו לכך נבעלתי נחמנת והיכא שלא נבדקה **אמו או שהיתה הילמת או** שוטה הולד ספק ממזר אפילו לשמואל דלא מכשר ליה אלא בבדיקת אמו וכתב הריטב"ם ז"ל דאפילו כשהיה חומרת לחרוסה היה אם החרוס מכחישה בדברי ואומר **שלא בא עליה** כלל אינו נאמן הוא לפוסלה אבל נאמן הוא על הבן להא ברי וברי הוא והתורה האמינה את האב על הבן (קידושין לף עח: וכלן לף מז.) לומר שהוא ממזר (לביאים כ"ת:י"ז) כי את הכבוד בן האמור יכיר ואפי' בבנו המוחזק בכשרות נמור כל שכן בזה לחתרע ליה וכן כתב הרמב"ם ז"ל: והיכא שהבעל טוען בברי שהוא כשר והיא מכחישתו י"ל שהולד ספק ממזר כיון דברי הוא ויש חומרים שאם הוא טוען שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא לאו כל הימנה לפוסלו אפילו טוענת שהיא שוגנת וכ"ש אם טוענת שהיא מזידה שאינה נאמנת על עצמה וכתב הריטב"ם לטעם המסתברת הוא: היא אומרת שהוא פסול והבעל שותק אין הולד ממזר ולאו על פיה שלא האמינתו תורה לפסול אלא להכשיר לתמייע לה חזקה לנופא הילכך הוי הולד ספק ממזר כללו למילתא שניהם שותקין ספק ממזר ואם היא טוענת בברי שהוא כשר אף על פי שהיא מכחישתו כשר ואם היא טוענת בברי שהוא ממזר הרי זה ממזר ואף על פי שהוא שותק הולד ספק ממזר: ומאי לאחריון שהיא נאמנת להכשירו לא תיתא ליוחסין ולהכשירו בבת ישראל אלא לענין ירושה נמי לכיון לאחרום הוא והיא טוענת בברי למיניה הוא כולאי מתניתין ליה ובתר חרום דהוי היתרא שניה ליה וה"מ בחרוסה אבל בפנויה שילדה ואומרת מפלוני הוא אף על פי שנאמנת עליו להכשירו ליוחסין מלמשמול ואבא שהוא כשהוא שותק אי בשאינו זכור אי שהוא במדינת הים אינה נאמנת עליו ליורשו ואפילו היכא דבא עליה ולייחס מיניה שכשם שזינתה עמו כך לפשר שזנתה עם אחר כשר לעלמא ואין הנאמנות שלה בלשון מסויים יותר מאחר שאף הנאמנות הוא שנבעלה לכשר לה משום חזקה לנופא כלאיתא בתם ואפילו בפנגם המיוחלת לו אינה נאמנת עליו וכן עיקר עכ"ל הריטב"ם ז"ל: והיכא דליכא פסולים אלא חם לומרת לכשר נבעלתי נחמנת והיכא שלא נבדקה **אמו או שהיתה הילמת או** שוטה הולד ספק ממזר כיון דברי הוא ויש חומרים שאם הוא טוען שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא טוענת שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא לאו כל הימנה לפוסלו אפילו טוענת שהיא שוגנת וכ"ש אם טוענת שהיא מזידה שאינה נאמנת על עצמה וכתב הריטב"ם לטעם המסתברת הוא: היא אומרת שהוא פסול והבעל שותק אין הולד ממזר ולאו על פיה שלא האמינתו תורה לפסול אלא להכשיר לתמייע לה חזקה לנופא הילכך הוי הולד ספק ממזר ואם היא טוענת בברי שהוא כשר אף על פי שהיא מכחישתו כשר ואם היא טוענת בברי שהוא ממזר הרי זה ממזר ואף על פי שהוא שותק הולד ספק ממזר: ומאי לאחריון שהיא נאמנת להכשירו לא תיתא ליוחסין ולהכשירו בבת ישראל אלא לענין ירושה נמי לכיון לאחרום הוא והיא טוענת בברי למיניה הוא כולאי מתניתין ליה ובתר חרום דהוי היתרא שניה ליה וה"מ בחרוסה אבל בפנויה שילדה ואומרת מפלוני הוא אף על פי שנאמנת עליו להכשירו ליוחסין מלמשמול ואבא שהוא כשהוא שותק אי בשאינו זכור אי שהוא במדינת הים אינה נאמנת עליו ליורשו ואפילו היכא דבא עליה ולייחס מיניה שכשם שזינתה עמו כך לפשר שזנתה עם אחר כשר לעלמא ואין הנאמנות שלה בלשון מסויים יותר מאחר שאף הנאמנות הוא שנבעלה לכשר לה משום חזקה לנופא כלאיתא בתם ואפילו בפנגם המיוחלת לו אינה נאמנת עליו וכן עיקר עכ"ל הריטב"ם ז"ל: והיכא דליכא פסולים אלא חם לומרת לכשר נבעלתי נחמנת והיכא שלא נבדקה **אמו או שהיתה הילמת או** שוטה הולד ספק ממזר כיון דברי הוא ויש חומרים שאם הוא טוען שלא זכה יכה תתך ילו הוא נאמן להכשירו לכיון שהאמינתו תורה לפסלו כ"ש שנאמן להכשירו לחית לאמו חזקה לכשרות והיא

שלמים מעת לעת וה"ה **לחם יום** לו כלשון בעיניס לממתינין לו לחר שנתרפא שבעה שלמים להא חמיר מחלנתו חמה לשורייקי לעינה בלישה תלוי כלישתא פרק חין מעמידין (לף כח:) לעל כלן לח לחמרינן בגמרל לכיכן ליה עיניה לינוקה לח יהבין ליה המתנת זמן חלח מהלינן ליה לחלתר שנתרפא חלח בכלשב מועט וכבר לייקי מיניה רבוותא ז"ל למשום ערב וחולי כל שהוח מסהין חותו למול על שיבריחל מיהת כלי שלח יבח לידי סכנה וכן כתב הנחון ז"ל לכל תיניק שהוח מעטער בין מחמת חולי בין **משום לבר לחבר חין מהלינין חותו על** שיבריח: ביומל לעיבל. יום המעונן. ונפקל ליה לרב פפל בנמ' להל חלח מהלו ישרחל במלבר משום חולנתה ולחורחה ולשבועת חיתא משום חלח נשיב לה רוח נפונית. כלומר שרוח נפונית הנוגע **חח חמה וחח עננת** וחח נשמיה וחמה זורחת וטועמת שלח נשבב לסם משום שהיו נוזפים מלבת מרגלים מכל מקום שמעינן שבשחין הטת חת והנון חלח מהלינן: ביומל לשותה. שרוח לרומית מנשבת והיח קשה מכל הרוחות וה"ה חלח מקיזין משום חשש סכנה: והילינח. לעבדינן מנית המילה בין ביומל לעיבל בין ביומל לשותה לשו בה רבים שומר פתחים ה'. וכתב הריטב"ח ז"ל משם רבו ז"ל מכלן לממן חלח בעי למימהל ביום לעיבל הרשות בידו ושפיר עבד חלח למסמך על שומר פתחים וה"ה שהיה רחוי שלח למול בשבת כשהוח מעונן עב"ל. כלן הביח [בתוס' ל"ה מ"ט כו'] ז"ל מה שלמרו בהנלה על מי מנה עפר יעקב שרשה בלעס המלבר מלח ערלות של ישרחל חמר מי יוכל לעמוד בזכות לם המילה המכוסה בעפר לחרן ומכלן התקינו לכסות הערלה עם הלם בעפר וכלישתא בפרקי ר' לליעזר ע"כ: ועוד תניח תפוך ערוך למול. פירוש תפוך שלחר שנמהל נמצלה ערלתו בין ע"י חולי וערוך מלרבנן משמע כלשמרי הכח בגמרל יהל לשורייקי חייב מבעי ליה ושמכוה לקרל לכתוב לת בריתי ספר ולרשינן לרבות לת המפוך ולח חייבינן שלל יעשה כרות שפכה שהרי [גמרל כלן] מלו הרבה בימי בן כוזיבל שמכוה בחוטם בכרך ביתר ונבר יל בן כוזיבל ומלך בהם ונלחם ומלך שתי שנים ומחלה וחזרו ומלו בימיו: מתני' לי זהו פלוג לכל כו': [לף עג.] **מותרין בגיורת.** לשל"נ לכהן **כשר לחסור בגיורת ומשוחררת** היינו לפי שהיל זונה שנבעלה בכוותיקה לבל מלו מותרין [לשלו בקלוסתייהו קיימ] ולהל נריס לו ליקרי קהל: **גמ' נפלעו. כמו פלע מכת חרב או מכין:** ולפי נקבו. פירשו בו נקב שלין בו חסרון לפיינו סתם נקב והיינו ללבתר הכי קתני חסרו ומיהו כתבו בתוס' לדוקל מפולם לפיינו סתם נקב כלפי בסוכה [לף לז:] וכן בחולין [לף מב.] וכן כתוב בספר המנות לשון הריטב"ח ז"ל וכתב הרש"ל ז' נקבו ה"ה ל' מכן. **לפי' חסרו כל שהוח** ולפו מעלמן קלמר חלח קלי לנמוקו כלומר שמחמת **מכה או מעוך נמוקו והוקטנו מלייהן: בכרס.** **שהיו יושבים שורות שורות בכרס הנטוע שורות: כסרים חמה.** **סרים חמה בידי שמים הוח והלי נלח חולי הוח** לסרים חמה בכר **חלח לסרה תורה חלח פלוג וכך וכרות** ול"ת וכי פליג לממני לתנן כל שנפלעו בידים שלו וליפי' לחת מהן וכ"ת סתם בידי חלח בכח בידי שמים ר"ל מהי לירוחין לין לו חלח בידה לחת לפי' חסרו שנכנסה מעת לעת וה"ה **חסם יש לו** כלשב נהול בעיניס לממתינין לו לחר שנתרפא שבעה שלמים להא חמיר מחלנתו חמה לשורייקי לעינה בלישה תלוי כלישתא פרק לין מעמידין (לף כח:) לעל כלן לח לחמרינן בגמרל לכיכן ליה עיניה לינוקה לח יהבין ליה המתנת זמן חלח מהלינן ליה לחלתר שנתרפא חלח בכלשב מועט וכבר לייקי מיניה רבוותא ז"ל למשום ערב וחולי כל שהוח מסהין חותו למול על שיבריח

דך בכולן. ביצים וגיד וחוטי ביצים שהביצים תלויים בהם תוך הכיס: תנו רבנן ניקב פסול. בזין זה של כרות שפכה מסקינן להלכתא כרביעית לחמר בגמ' בין כקולמוס בין כמרזב כשר לס נחתך מעטרה ולמטה **בחתוך קולמוס שמחתכין את חוטו בהלכתן לכתוב** לו כמרזב שנחתך **כסלון ויש לו לפנות מצני ללדין והחקק בחמצע כמין ענור** כשר ונקבה העטרה עצמה ונסתם **בכל** להו **ואינו ניכר רואים** לס **גדול כל כך** שאילו רואה **החיים קרי נקרע ומרחיב הנקב מחמת לוחץ הזרע שמתאסף פסול:** שותת. חמימות **התחוב יוצא דרך הנקב וכשהזרע יוצא דרך נקב לינו יורד כחן וקי"ל שכבת זרע שלינו יורד כחן לינו מזריע:** וזהו פסול וכו'. פי' ה"ר לעזר ממין זה לשונו **לינו פסול נבח בקהל** שאין זה פגוע שהרי לחמרו בספרי לפגוע לכל לינו חוזר לברייתו ולקמן [לף עמ:] בפירקין לחמרינן כי סריס חלש אין לו רפואה ללא פסול מלהוליד לקחמר ובניו ממזרים וכן כתב בעל ספר המצות שלו ז"ל פוסקין הגאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל פוסקין שותו בקהל: **קרוס שלנה וכוי. מסוס להלר מפתח והיינו סרכא לריאה למטרפא בה חיותא** וכן היתה טריפה לס ניקבה ודופן סותמתה שלא במקום רביתה כלאיתה בחלו טריפות: **המסוללות. לרך תמצים מספספות נקבותן זו בזו וכן המסוללת בבגד קטן בסנהדרין (לף סט:):** ולא היא. לית הלכתא הכי ולא כר"י כלאמרינן לעיל [בפרק ו בסימן פב] וכן לסיקנא הכא בגמרא [לף עו.] לפגוע לכא לאו בקלוסתיה קאי **ומותר בגיורת ובנתינה ולפילו כהן פגוע לכא מותר** בה כיון דלאו בקלוסתיה קאי וכיון שכן הוא הדין שמותרין בממזרת לכא ולא לישור תורה וכן לחמרינן בירושלמי בפי' לחלן למכשר **פגוע לכא בנתינה** הוא הדין בממזרת ושלא כדברי הרמב"ם ז"ל שחלק בין נתינה לממזרת ולית כלמוכח סוגיין ובכל לוכתא נמי לחמרינן לנתינה לישור תורה הוא הריטב"ם ז"ל והכא בגמרא [לף עו:] נבי מנרי שם מותר היוס על נ' דורות לחמר מניחין נר ממנרי לני מנרי רחמנן ונשתני מנרית רחמנה לשון לבני מנרית שניה כלי שיהא כן בני מותר לבא בקהל כתבו המפרשים ז"ל תוספתא לממכת קדושין (תוספתא קדושין ה) לממייס בה ס"ל ר' עקיבא מניחין טעית מטעה סנהדריא בגבול כל לא יבא ממזר מה להלן בידי אדם אף כאן בידי אדם

אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן פצוע בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו ביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בכולן בין שנדך הגיד בין שנדכו ביצים בין שנדכו חוטי ביצים כרות בכולן בין שנכרת הגיד בין שנכרתו גידי ביצים בין שנכרתו חוטי ביצים

(דף עו.) תנו רבנן ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול שחוזר להכשרו זהו למעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה [דאינו קרום]

אמר רבה בר רב הונא המטיל מים משני מקומות פסול אמר רבא לית הלכתא לא כברא ולא כאבא ברא הא דאמרן אבא מאי היא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ולא היא אפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא היא וכ"ש שאין הלכה כרבי אלעזר :

מתני' (דף עו:) עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להן לא כי אלא הלכה אני אומר:

(דף עח:) ממזרים ונתינים אסורין איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות: (דף עט:) אמר רבי יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש אמר רבי עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו שלא היתה לו שעת הכושר ר' אליעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגושת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' לחמר לל לבנר בן מי זה הטער לי מפרן לחני מלכא הוי ל"ל דוקא על שחתך שאיל עליה לס הגון למלכות לס לאו שאיל עליה לס מותר לבא בקהל לחני מרות המוחביה ל"ל לבנר תינוק עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית [לף עז.] לקבי ליה דוקא קשיחתא ושתיק בעי לאכרוזי עליה מיל ועמשו בן לים ושמו יתרא היסראלי

העולם וכל החומות מותרות בכל מקומות החלמה וכן היה ר' יהושע לגר העמוני לבא בקהל מהלי טעמא (ברכות לף כח.) לסנחריב שבלבל כל העולם וכל לפרים מרוכה פרים ובתוספתא למסכת ילים ל"ל ר"נ לר' יהושע נבי מנרי כיוצא בזה מהו לחמר ליה למנרים נתן קנבה שנחמר (יחזקאל כ"ט:י"נ) מקן לרבעים שנה לקבן לת מנרים מן הנויס לבר נפוני (שם) נמנע לפלינן תוספתא למסכת קדושין ותוספתא למסכת ילים ים שפסקו הלכה כתוספתא למסכת ילים (ילים ל) ולפיכך מנרים לסורין היום וכן כתב הרב בה"נ ז"ל לבל הרמב"ם ז"ל כתב כי המנרים מותרין מעשה סנחריב ובלבל נרחה שסמך על תוספתא למסכת קדושין: [לף עו:] מתני' לבל נקבותיהן מותרות . דלרשין עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית וטעמא דקרא לכתיב (לבריס כנ) על דבר לבר לא קלמו ולים דרכו לקלס ולנלת לבל לבר לבה לין דרכה לנלת מן הבית לכתיב (תהילים מ"ס:י"ל) כל כבודה בת מלך פנימה: לחל זכרים . לכתיב (לבריס כנ) לבר יולדו שכתוב תלמן בלידה בין שהם זכרים בין שהם נקבות: **אם הלכה נקבל.** כלומר לס הלכה **שמעת מרבותיך שהנקבות מותרות מיד מנרי ולחומי נקבל ממך** ולס לין **שאתה בן ק"ו מעניך ים לנו להשיב תשובה כלאמרינן בגמרא** עריות יוכיחו שלא לבר לבא שני דורות ולחל זכרים ולחל נקבות לסורות: **לא כי. לפי' לני בן מעניי לין לכם תשובה כלמפרש בגמ' מ"ם הלכה לני לומר** ולית הלכתא כר"ם ולא כרבנן: ממזרים וכו' ליפסוך עולם. ליליפין עזירי עזירי מעמוני שלמוד בו על עולם: נתינים. הם נבעונים וקרלוס נתינים על שם ויתנם יהושע חוטבי עלים ושואבי מים ולפי' נתניירו כתיב בהו לא תתחתן בם וכיון דלא כתיב בהו דורות ילפינן להו ממזרין לחומרא: נרסי' בגמרא [לף עו:] מה"מ ג"ל יוחנן לחמר קרא וכרלות שלוב לת דוד יועץ לקרלת הפלגתי לחמר לל לבנר בן מי זה הטער לי מפרן לחני מלכא הוי ל"ל דוקא על שחתך שאיל עליה לס הגון למלכות לס לאו שאיל עליה לס מותר לבא בקהל לחני מרות המוחביה ל"ל לבנר תינוק עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית [לף עז.] לקבי ליה דוקא קשיחתא ושתיק בעי לאכרוזי עליה מיל ועמשו בן לים ושמו יתרא היסראלי

וכתיב יתרח היסמעאלי לחמ רבח מלמל שחנב חרבו כיסמעאלי ולחמ כל מי שחינו שומע הלכה זו יקקר בחרב כך מקובלני מכית לוינו שב שמואל הרמתי עמוני ולח עמונית מואבי ולח מואבית ומי מסיימן והח לחמ ר' לחבח ח"ר הונח ח"ר כל ת"ח שמורים הלכה וכח

עקיבא:

גמ' היכי דמי סריס חמה אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן כל (דף פ.) שלא ראה מעולם שעה אחת בכשרותו מנא ידעינן אמר אביי כל המטיל מים ואינו עושה כיפה א"ר אבהו סימני סריס ואילונית ובן שמונה אין עושין בהן מעשה עד שיהו בן עשרים שנה ובן שמונה מי קא חיי והתניא בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו (דף פ:) מפני הסכנה הכא במאי עסקינן * בגמ' בשגמרו בשלא גמרו סימניו דתניא אי זה הוא בן שמונה כל שלא כלו חדשיו רבי אומר סימנין מוכיחין שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא גמרו הא גמרו אמרינן האי בר ז' הוא ואישתהוי הוא דאישתהי ת"ר אי זה הוא סריס כל שהוא בן עשרים ולא הביא שתי שערות ואפי' הביא שתי שערות לאחר מיכן הרי הוא כסריס לכל דבריו ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק ר"ש בן גמליאל אומר משום ר' יהודה בן יאיר כל שאין מימי רגליו מעלין רתיחות ויש אומרים כל המטיל מים ואינו עושה כיפה וי"א כל ששכבת זרעו * בד"ס הגי' דוחה דוחה ויש אומרים כל שאין מימי רגליו מחמיצין ואחרים אומרים כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל רבי שמעון בן

לזכר הלרך הסני בסלח הכיח הכיעת שערות ונס לח נולדו לו בו סימני סריס בנלוסתו לחר שהגיע לרוב שנותיו להיינו לוחר ל"ו שנים הלרך הנ' שלח הכיחו שתי שערות ויש לו סימני סריס ולחילונית ין עושין בהס מעשה על סיהח כן עשריס כלחמרינן הכח: כן ח' **לין עושין מעשה** לוונו כנולו על סיהח כן עשריס ולף על פי להכיח שערות שוחת בעלמח ינהו וכעין סריס חסכינן ליה לענין זח ולף על נב לחני כן קיימח ולוקח בכן ח' ולחי לחכ כשהוח שפק כן ח' שפק כן ט' כחזקת כן ט' לקי ולהי נולו בשנים ושערות שהס לח כן לרבי לחכהו מה נעשה בקלוסי לרוב בני לחס ללח חייסינן בהו לומר שמ קטנים ינינו וזהו לרך המפרשים ז"ל ולח פירש"י ז"ל **כן ועת רוב הפוסקים זכרונם לברכה להלכתא כר' לחבהו:** [לף פ:] **מפני הסכנה. סכנת שניהס הכן והחס שלח ירכה החלב בלדין ותחנם ותמות: טעמא ללח נמרו. בניחותא וסיומא למלתא הוא:** כר ז' הוא. **ולשבעה נגמרה עורתו חלח** שנשתהה ולחי ובגמרא [לף פ:] לחמרינן לעבד עובלא הכי רבח תוספלא בחסה שהלך בעלה למלינת סיס ולשתהי על תריסר ירחי שתא **שלח חזר הבעל וילדה לחתו לסוף שנתה** ולכארה **רבח לקשבר משתהי הולד לוחר נמר עורתו ל' שנשתהה ג' חדשים ולח לחמרי' לוחר שהלך בעלה נתעברה מוחר** וזו כרבי לחמר לוחתהי וכן סבר רשב"ג [לתנן לרשב"ג] כל שששה ל' יום בחלס ינינו נפל ונטעמח לחמרי' לחע"פ שלח **כלו לו חדשי העבור לשבעה נגמרה עורתו ולשתהי על שמיני ונקנו בחלס לחילו בבהמה קתני התס שהה שמונה ימים ינינו נפל** ושמואל פסק הלכתח כרבן שמעון בן נמליאל בפרק רבי לליעזר (שבת דף קנו.) ולחמרי' התס מכלל לפליני רבנן עליה ונרחה מל' רבן שמעון בן נמליאל דבשהייה נריכתה מכשיר בלח נמר סימנין ונרחה נמי למוכח לרבי בנמר סימנין דעדיפה מהשייה לחוכח וכיון דקיימח לן כרבי שמעון בן נמליאל קי"ל נמי כרבי וזה נרחה דעת הרמב"ן ז"ל ולפי זה ין לנו בן ח' שלח בשלח נמרו סימניו ולח שהה שלשים יום לחבל יש מפרשים לרבי שמעון בן נמליאל תרתי בעי ופלינ לחלרבי לסני ליה בנמר סימנין וכבר ליפסיקא הלכתח כרבי שמעון בן נמליאל וה"מ לבעי תרתי בשפק בן תשעה שפק בן ח' לחבל בן ח' ולחי כנון שבעל ופירש סני ליה בשהייה חו בנמר סימנין כלחמרן היכלך כל דקיים לן בית שכלו לו חלשיו לכולי עלמח ולל מעלינ הוח לוף על פי שלח נמרו סימניו וכל שהוח שפק בן ט' שפק בן ח' לוף על פי שנמרו סימניו לר' שמעון בן נמליאל שפק נפל הוח תנך שלשים יום ויהיה לנו לומר שלח נמול לותו בשבת מספקא חלח למשמע למסכינן על מה שלחמרו בנמרא שלוף הס היו ונהנים כן מלחמרינן (שבת דף קנו:) מחמל היכי מהלינן בשבתא ומהדרינן ממה נפשך כרב חלח בר לחבה שם חי הוח שפיר מהלינן ושם נפל הוח מחתך בשר בעלמח הוח ולינה חלח שבות לרבנן וכן המנהג פשוט בעולם וכן פסק הרמב"ם ז"ל ועיקר. הריטב"ח ז"ל: תנו

(לבריים כ"ה:י') ולח יחמה שמו פרט לסריס שנשמו מחוי: [לף עט:] **ואין לי לפרש. ליני יולא ליזה סריס בן חליצה ולי זה פטור: סריס לחם. שנסתרס לאחר שנולד: סריס חמה. ממעי לאמו:** חולן. [לוקח חולן] לבל לח מייבא להא לאוקי לבח בקבל ומיהו לי לך יבמה ליתה ניורמי יבומי נמי מייבא לקבל נריס לח ליקרי קבל ומלתניר לחולן ז"מ לחי תנח סבר לגל' **עקיבח חייבי לאוין לשאר דווקא הוא** להוי ממזר חייבי לאוין נרילי לח הוי ולח יבא פנוע לבח **חייבי לאוין גרילי** וינהו ולפיבך חלין לבל לאיקל תנח לל' עקיבא לסבר בבל חייבי לאוין הוי ממזר ל"ב הוי בחייבי בריתות ולאו בני חליצה ויבום וינהו: נמ' **היבי דמי סריס חמה לאמר רב** יצחק וכו'. **נאו נשון שחלה הוא חלח** מלבריו של רבי יצחק הוא שמפרש סריס חמה למתני' שהוא בענין שלח היה לו בעת הבועל מעולם כיון שסריס לחס חולן מסוס שהיה לו בעת הבועל לחס לח כן הא מפרשינן לקמן סימנין: **בל שלח רחה וכו'. שלקה ממעי לאמו:** כיפה. בולט"ו בלע"ז **שחין קלוח השתן הולך למרחוק בשהוא מטיל בלפי מעלה ולין נעשה בכיפה** זהו סימן מיוחל ומובהק למי שהוא סריס חמה ממעי לאמו ולילו סריס חמה לעלמח הא לקמן מפרשינן בו בסימנין הרבה: **סימני סריס וכו'.** לין עושין בהן מעשה. להחזיקן בנדולים על סיהיו בן עשריס שנה שלמות ולף הביאו שתי שערות להשתא נדולים בסריסין ונדולים לבל קולס לכן נדולים בקטנים לף על פי שנדלו בהס סימני [סריס] ולילונית וזהו הלרך הסלוסית כי שלשה לרבים הס לענין נדלת הלרך להחל שנים ושערות. מי"כ שנים ויום לחל לנקבה וי"נ שנים ויום לחל

רבנן לי זהו סריס. שערו נקוי. רך: **מחליק. חלק כבשר חסה לרך בשר חיס להיות לספר"י בלע"ז:** רתיחה. לישקומ"ח בלע"ז: כיפה. **קלוח לרוך למרחוק: מחמיץ. מסריחין כשמוחין בכלי:** לוסה. כמו לוחה (בכלי) **שלינו קשור כלוכן ביצה לולא עלול כמיס:** כבל. **חמימות כעין עפן:** ומתקשה וכו'. **תשמיש קשה לה: שפולי מעים. כמין כף למעלה מלותו מקום כלחמרינן פ' יוצא לופן (לף מז:):** על שיהו כולן. ולא הוי סריס כשימן לחד: לפי' בלחל. הוי סריס: ולווקא בשלא הביאו שתי שערות לבל כשהביאו שתי שערות אפי' בזקן לא הוי סריס על שיהו לו כל הסימנין שלמרנו לבל בשימן ג' לא הוי סריס וכן הלכה: נרסי' בגמ' [לף כח.] תנן מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ילקו נתערבו בלחרות ולחרות בלחרות כולן ילקו לברי רבי מאיר שהיה רבי מאיר לומר לת שברלבו לימנות מקדם רבי יוחנן לומר לת שברלבו לימנות שנינו ורשב"ל סבר כל שברלבו לימנות שנינו וכן שנה רבי יוחנן לחתיכה בלחתיכות עולה מאי לחתיכה לתניא לחתיכה של לחטלת טמלה שנתערבה במלה לחתיכות של לחטלת טהורות וכן פרוסה של לחס הפנים טהור טמא שנתערבה במלה פרוסות של לחס הפנים טהור תעלה רבי יהודה לומר לו תעלה לבל לחתיכה של לחטלת טהורה שנתערבה בק' לחתיכות של לחולין וכן פרוסה של לחס הפנים טהור שנתערבה בק' פרוסות של לחולין טהורות לברי הכל לו תעלה [לף פב.] מלי שנא לריסקן ומ"ש לסיפא ג"ר שיפא ברייס לרב לילי ריפא בנטמא בטומלת מקדין לרבנן וסיפא (בטומלת ארן) לולרייתלן רב לפי לומר סיפא מפוס להוה ליה לבר שים לו מתירין וכל לבר שים לו מתירין לפי' בלגף לו בטיל והא לרב לפי בלוסקן היא למלן לי לכהן מפרש שריא ליה לי ליפרלל לעולם לפוך לפוך הלא הא לרב לפי בלוסקן היא. פירוש הא מתני' מייתי הכא על פלוגתלן לר' יוחנן ורים לקים לפליגי עלה לתניגן הכא לתלרוגינוס כהן שנגע בת ישרלל מלכילה בתרומה וכו' ולרשב"ל מלכילה בתרומה ולינה מלכילה בחזה ושוק רבי יוחנן לומר לף מלכילה בחזה ושוק וטעמל לר' מפוס לתרומה בזמן הזה לרבנן ולפיכך לתלרוגינוס מלכילה לף על פי לספק זכר הוא ורבי יוחנן סבר **לזכר מעליה הוא** ונפוקיו נפוקין נמורין ולמר ליה ר' יוחנן לר' מי סברת תרומה בזמן הזה לרבנן לפי' לדנן לתא מתני' תרומה סתמא קתני וסברת דקפוסקי התלן בטלה ר' לין שלשי שנה ענוד בענוגין עולה כלומר לענוד תלשים של תרומה **בטל בק' של חולין** ולילו ליה תרומת דנן בזמן הזה לולרייתלן כיון שברלבו שבמנין הוא לענוד הזה נזרינן לומר לנא בטיל לטו תרומת דנן ג' ר' יוחנן והלא לני שנה חתיכה בלחתיכות עולה כלומר לענוד שלתה לומר **לאו מטעמיך הוא לפי' היה לחורייתא הוה בטיל** מפוס לנא לפוך לבר שבמנין לנא לפוך לת שברלבו לימנות כלומר לעולם או ברוב לפעמים למכרן במנין **לבל ענוד לו חתיכה פעמים הרבה נמכרים בלומל** ומפוס שבי בטלים ולף על גב לחלורייתלן ניחוש: **תנלן.** פנגרי"נ בלע"ז **ומין קטנית הוא:** ילקו. שכלקיס **בשריפה לכתיב תקדש תוקד חס:** [לף פח:] **כולן ילקו.** ולפי' נתערבו בלנף לסבר ר"מ לחבילי תלתן **לבר שבמנין הוא ונא בטיל** נגא מינגן למימר יתכרס לעובד כוכבים חון מלמי לוסור שבשה לפי שהם לבריס שנקחים מן העובד כוכבים וחייסינן בהו שמא יחזור העובד כוכבים

אלעזר אומר כל שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה ואי זו היא אילונית כל שהיא בת עשרים ולא הביאה שתי שערות ואפילו הביאה לאחר מיכן הרי היא כאילונית לכל דבריה ואלו הן סימניה כל שאין לה דדין ומתקשה בשעת תשמיש רשב"ג אומר כל לה שיפולי מעים כנשים ר' שמעון בן אלעזר אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין איש לאשה איתמר סימני סריס רב הונא אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן היכא דהביא שתי שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן כי פליגי בשלא הביא רב הונא אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו

ויימכרס ליסרלל ול"ת יולין הנלה ליס המלח ולילך תלתרי כלחמרינן במסכת ע"ז (לף מט:) בפת שחפלה בעני ערלה ועני לחסרה לו בנל שנעבו בקלופי ערלה י"ל להסם הוא שלין בו חלה שכאו של לילור לבל כשים שם נופו של לילור והוא לילורין לילורייתלן ול"ת יולין הנלה ליס המלח ולילך תלתרי כלחמרינן במסכת ע"ז (לף מט:) בפת שחפלה בעני ערלה ועני לחסרה לו בנל שנעבו בקלופי ערלה י"ל להסם הוא שלין בו חלה שכאו של לילור לבל כשים שם נופו של לילור והוא לילורין

לפני הלורחין שלינם קטנה ולל נהולה ביותר ללל בטילי ולן הלין בכל לילורי ע"ז ללל בטילי מפני חומר לילורן: תעלה. משמע מסנניל זו לטעמל לחמרינן תעלה משום ללל הוי לבר שבמנין והקשו ז"ל תיפוק ליה משום חתיכה הרחויה להתכבד בה ללל בטלה להל מוקי לה רבי יוחנן בשמעתין בחתיכה שלימה וכי תימל לבנבלה לימתרת בהנלה הוא לחמרינן הכי הרחויה להתכבד בפני הלורחין עובדי כוכבים לבל של חטלת שלסורה בהנלה לל ליקל לבשר בחלב וחולין שנפחטו בעזרה לילורי הנלה נינהו ולל בטילי משום חתיכה הרחויה להתכבד וי"ל להסם הולמשום לחילו בטילי היתה רחויה להתכבד בפני עובדי כוכבים וישרללים לומיל לסיפל להכל לחטלת טהורה שנתערבה בחולין טהורים לחמרינן לל תעלה לבל חטלת טמלה שנתערבה בחתיכות חטלת לף לחבר בחולן לסורות לישרלל ולעובדי כוכבים ונגמי כהנים לל היתרו חלה לזכרי כהונה בלבד ולפיכך לל מקריב לל חתיכה הרחויה להתכבד בפני הלורחין ומיהו לי מוקמינן לה בחתיכה שלינה מבוקלת לל הוה קשיל מילי להל לולו רחויה להתכבד בפני הלורחין חלה שהוה לוחק לולוקומי בהכי: **ר"י לומר וכו'. לקסבר ר"י בכל לוכתא מין במינו לא בטיל** לבל ליתל לחר"י **לרבנן פליגי עליה ולמרו** מין במינו ברובא והכי קי"ל לבלולורייתא חל בתרי בטל ולע"פ שים בו כזית בכלי לכילת פרס לקי"ל **כרב לחמר בפרק התערובת (לף** עמ.) ח"ח שלל ירבה מין על מינו ויבטלנו חלה לרבנן החמירו לפי מה שהוה לסור שיעורים לחריס ורוב הלברים בטלים בפ' מלבריסס: מ"ם ריפא וכו'. לבשלמל לי מוקמינן ריפא בשנימוחה ללל חסיבא וסיפא בשלל נימוחה לתיל שפיר לבל לי מוקמינן ריפא בשלל נימוחה מלי שנא וכו' ללי **לבר שבמנין היא בתרוייהו לא תעלה ואם** לינה לבר שבמנין הכא והכא תעלה: ריפא בנטמא שנטמלת חתיכה על ידי מפקין טמלין שננעו בכלי ומללורייתלן לין מפקה מטמא לוכל ולף על נב לליכא למינזר משום טומלה לחורייתלן הוליל ולין לרבן לימנות [תעלה] וסיפא קלסים לזר לימורל לחורייתלן הוא חומר לימורו וקלוסתל עושה חותה מלבריס שלת שברלבו לימנות ולל בטלה והלכתל כר' יוחנן שלת שברלבו לימנות שנינו ולפי' בברבנן לל בטלה וכן פסק הרמב"ס ז"ל וים חולקין עליו לבל רבותי הסכימו לדברי הריטב"ל ז"ל: [לף פב.] לבר שים לו מתירין. לימותרין לכנן: בדותה היא. לכה לקי"ל לבר שים לו מתירין לל בטיל כנון לימסתרי **לחר [זמן] למלן לחסור ליה** השתא כנון בילה שנולדה בי"ט: מסרח שריל ליה.

[חפי' הסתם] ומכלל הקסה הרסב"ח ז"ל על מ"ש הריא"ף בפרק גיד הנשה [בסי' תתכ"ג] על הסיא לחמר פרק כיצד צולין [לף עו:] פת שחפאו בתנור עם עלי לחסר רב כהנא למיכל ככותח וקא פריש הרב ז"ל טעמא בהלכות מסוס לכיון למעי למיכליה בהלי בשרא ה"ל כלבר שים לו מתירין לחפי' בחלב לא בטיל ולפוס מהי לחמר הכא ליתא למיכליה בבשר לעולם

באחד מהן וקיימא לן כרבי יוחנן:

שרי ולמיכליה בכותח לעולם חסור כלחמרינן הכא: ולחמרינן בגמרא [כלן לף פב:] וסבר ר' יוחנן בלרבנן לא בעיא רבייהו והא תניא מקום שים בו מ' סאה מכוונות ונתן סאה ונטל סאה כשר ול"ל יהודה כר שילא ל"ל יוסי ל"ל יוחנן על רובו מהי שלו נשתייר רובו לא לל ליסקוט רובו וליבעית לימא שהי שתם [לליכא למימר] שהי לומר. פירוש הך סברא לתמרא נבי ברייתא שהי שתי קופות שחת של חולין ושחת של תרומה ולפניהם שני סאין שחת של חולין ושחת של תרומה ונפלו ללו בתוך ללו ולא ידעינן תרומה לליזו מהם נפלה מותרין החולין לזר שהי לומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ולחמר רשב"ל והוא שרבו חולין שבקופה מן התרומה ורבי יוחנן לחמר לף על פי שלא רבו חולין מן התרומה לליל שסאה של תרומה כמו החולין שבקופה שוב בשוב סמכינן לשהי לומר ומותרין החולין לזר ומלבעי ר"ל רבייהו ושהי לומר ורבי יוחנן לל חזינן לסני ליה ברבייהו לחולייה [לטעויי קמ"ל] וסני ליה בשהי לומר לחולייה לעלמא שהי לומר עליף מרבייהו וכן כתבו ז"ל לשהי לומר עליף מרבייהו ושם (כן) [לחמר] קשיא לרבי יוחנן מהא לתנן במסכת תרומות פ"ל ב' קופות שהי מטורות שנפלה סאה של תרומה בתוך לחת מהן ואין יולע לאי זו מהן נפלה מעלות זו לת זו ע"כ מיירי בתרומה בזמן שזה לרבנן ולפיכך הקילו בה לחשבן כאילו היה קופה לחת לף על גב לליכא שהי לומר שהרי שהי הקופות חולין ניהו ויש לומר להסס טעמא לחריגא לליכא לשהי לומר למיירי בשהי קופות שלש של שלש לחת שעומדות להתפנות ולהתערב זו לתוך זו ולפיכך עשאום כאילו הס מעורבות כבר וכן פירש רבינו שמשון ז"ל וכלתניא בתוספתא להסס פרק סאה תרומה שהי קופות בשהי עליות שהי מטורות בעלייה לחת [ונפלה סאה תרומה ואין יולע לאיזו מהן נפלה] יעלו ר"י לומר לף יעלו ר"ש לומר לפי הס בשהי עיירות מעלות זו לת זו ופירשו בירושלמי מה בין קופות למטורות קופות לרבן מתפנות מטורות אין לרבן מתפנות ולקתני סיפא לתוספתא בזו מאה ובזו אין מאה הריני לומר לתוך מאה נפלו ולקתני לן למה לי סיפא בלחת מהן מאה בלאו הכי מעלות זו לת זו ללא ולאי לריפא מיירי כשהס של שלש ל' שעשוין להפנות וסיפא שהס של שני בני שלש שאינם עשויים להפנות ואינם מעלות זו לת זו ולהכי בעינן סיפא בלחת מהס ק' לליכא למימר שהי לומר ולר' יוחנן הא"נ ללא בעינן סיפא בשניהם רבייהו כלל אלא מאה נקט נמי אין בזו מאה [והא ללא] בעי ר' יוחנן רבייהו כלל היינו משום לליכא טעמא לשהי לומר לבל בלאו שהי לומר הא"נ ללא שרית ליה בלא רבייהו להא בכולהו לסורי לרבנן חזינן שהחמירו בעין של תורה כשומטו של ניד הנשה לבעינן שהס וסתם יינם במשהו כיון נסך ותרומת תאנים במאה ולא הקלו בענין זה אלא בתרומת חונה גלרן או בחלת חונה גלרן שבטלה ברוב ומכל מקום ניכיה רוב מיהת כלליתא בירושלמי לסוף חלה הורה רבי חבוי בבערה שהיא ניכיה רוב ולפי זה הא דתקשה תלמודא לר' יוחנן מהא דתקיף ופריק שהי שתם [בתרומה] שהי לומר [ופרש"י] להוה ס"ל לר' יוחנן בלאו שהי לומר נמי לל בעי רבייהו ל"א [אלא] הכי פירושו דקא ס"ל לרבי הא שאה שנטל היא שאה שנתן של מקשה ופירש בלפירש רש"י ז"ל ובזו לל נתערבו שאה שנתן היא של מקשה שנתן היא שאה שנטל (כי תסום) לקולא ונימר שהי לומר שאה שנתן היא שאה שנטל מרובה ופרקינן [תולין לומר] היא היא שנטל מרובה ופרקינן בחי מקום וכשנטלה [תולין לומר] היא היא שנטל מרובה ופרקינן שהי שתם לליכא למימר שהי לומר לנשתי בנפלה תרומה לתוך תרומה שהי שתם לליכא למימר שהי לומר לנשתי בנפלה תרומה לתוך חולין שהי לומר לנשתי בנפלה חולין לתוך חולין שהי לומר לנשתי בנפלה חולין לתוך תרומה שהי לומר לנשתי בנפלה תרומה

מתני' לא חולץ וכו'. לכאורה צ"ל דכר יכול הוא מחלץ נמי לא חלצה ולכתוב ואם לא יחפון החיים לקחת את יבמתו וגו' וחלצה נעלו הא חפן מיבם ממש לכל העולה ליכוס עולה לחלוצה: וכן לחילונית. לכתוב והיה הכתוב לשון תלה פרט לחילונית שאינה יולדת: **לא פסלה.** מן הכתוב שאין חלוצתו חלוצה להן **לא רמיז קמיה:** בעלה פסלה. לכאורה ללא **רמיז קמיה קיימא עליה בחיסור לשת חמ** שלא במקום מצוה: **גמ' בידי חלם חין.** כלומר סרים חלם בני חלוצה סרים חמה לא ועליו פי' טעמא דרבי עקיבא **משום לסריס חלם היה** לו שעת הכושר ולפיכך הוא כר חלוצה לאבל סרים חמה לא היתה לו שעת הכושר וכתב רי"ף ז"ל שמעינן מהא להלכתא כר' עקיבא דה"ל מחלוקת ואח"כ סתם לקי"ל מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם: [קף פב:] **מתני' אנדרוגינוס נמי.** לשם ואמתו צריכה נמי וכשיעות לשם יש לו לחד חולן לו מיבם: **אבל לא ניפח.** כלומר לשם הנשמת לבעל לדין זכר יש לו והשוכב עמו לפי' במקום נקבות הוי בח על הזכר [קף פג:] לכתוב ואת זכר לא תשכב משכבי לשם לי זהו זכר שים לו שני משכבות הוי אומר זה אנדרוגינוס ורבי אליעזר פליג ואמר לוקה במקום זכרות שלו כלומר מלאוריית אבל בנקבות שלו פטור מלאורייתא אבל לוקה מכת מרדות מלרבנן וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל: נמ' הלכתא כשמואל לפסק [קף פג.] כר' יוסי וכן פסק בספר המצות של הר"ם מקוני בסני ר"פ: הא לקמני במסכת **נדה [קף לו:]: ליתא למתני'.** **לקתני רבי יוסי** ור' שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא את יבמתו ישראל מאכילה בתרומה משמע לזכר הוא: **מקמי כרייתא.** **לר' יוסי ספקא הוא:** לחלוצה וכו'. למתני' עיקר שנשאה רבי שהוא רבו של ר' חייא שנשא הברייתא: **מלשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה.** שהוא ר"ש **לחיירי בהדיה במתניתין ס"מ הלר ביה לחי לא הלר ביה ותנא למתני' ותנא לברייתא** פליגי מה נפשך אי פליגי נמי בלר"ש לחמי שבקיה לר"ש בר זוגי ואי לא פליגי בלר"ש חלא בלר' יוסי בלחוד ק"ל לתיבעי לתנא ברא דרבי יוסי ור"ש מפלג פליגי והו"ל לתנא ברא לחתויי סברא לר"ש וסברא לר' יוסי לפלוג עליה: [קף פג:] **לבי רב.** לחמרי **בגמרא לקמן [קף פג:] לבי רב סתמא הוא רב הונא: הלכה כרבי יוסי בחלרונינוס ובהרכבה.** ופריש בגמרא חלרונינוס הא לחמרן הרכבה לתנן לין נוטעין ולין מבריכין ולין מרכיבין ערב שביעית פחות מל' יום לפני ר"ה ואם נטע והבריך והרכיב יעקור ר' יהודה לומר כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימים סוב לינה קולטת ר' יוסי ורבי שמעון לומרים שתי שבתות. פירוש פחות משלשים יום **לפני שביעית לכל שלשים יום לפני שביעית כשביעית לחי לנפקא לן מן בחרים ובקניר תשכות במשקין בית השלחין** ולענין פסק לכתי לא ילעינן שפיר דך הלכה כר' יוסי בחלרונינוס לי ר' יוסי לחתניתין לליין לחלרונינוס כזכר לי כר' יוסי לברייתא לחמר שפק זכר ופרש"י ז"ל כרבי יוסי לחתניתין **לחיירי כה נמי רבי שמעון** והביא ראיה מן הנך לפסקינן **כרבי יוסי בהרכבה** לרבי שמעון חיירי בהביא ראיה לחא הין לחלרונינוס לפסקינן כוותיה הוא מהוא לר' שמעון לחיירי בהביא ולא כן הוא מרבי יוסי לחתניתין לחמרינן הלכתא כוותיה ולפירושו ז"ל פלינו לחלרב ומיהו לתי שפיר הא לחמרינן בגמרא לחר רב הונא מסמיה לרב חלרונינוס חייבין עליו סקילה חסני מקומות לבל ר"ח ורבינו לנפס ז"ל פירשו כרבי יוסי לברייתא ולא פלינו לבי **רב לחלרב ופלינו לרב** לחלרב הונא לחמר חייבין עליו סקילה חב' מקומות ולא תקשי להא לחמרינן לבי **רב הונא רב הונא** נופל להיינו לוקה בלליכא מימרא לרב הונא לפלוגא על מימריה **בי רב חלא בי רב** סתמא לבל היכא לחיכא מימרא לרב **הונא לפלוגא בי רב הונא רב המנונא והיינו** לחמרינן בסנהדרין (קף יז:) בי רב מנו רב המנונא ולפירושו ז"ל פסקינן הלכה כרב וכבי רב לפסקי כר' יוסי לברייתא לחלרונינוס בריה בפני עלמה היא ולא על נב לרבי יוחנן חמר לעיל לא מחכילה בחזה ושוק ורב ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן לפסר לומר לא פליג בהא עם רב חלא לפליג לחריש לקיש [קף כח.] בליעזר לחתניתין לחכילה בתרומה לי בתרומה לרבנן לי לפי בחזה ושוק ונפקא מינה למאי לפליגי בעלמא לבל לגיעה לרב הכא לעולם לימא לך לא פליג וכברייתא סבירא ליה ומאי מתני' מקמי ברייתא הרסב"ח ז"ל ועוד כתב ז"ל והרמב"ם ז"ל פסק בחבורי הגדול ובפירוש המשנה שלו כרבי יוסי לברייתא לחמר בריה בפני עלמה ולפירושו ליתו מחכיל בתרומה לפי שהוא ספק וספקא לחיסורא לחומרא ופסק כר"ח לחמר חייבין עליו סקילה כזכר ולא ילעינן היאך יתקיימו שני פסקים הללו שאם תאמר מספקא בנקבה היאך תאמר סוקל על ביאתו כזכר ומאי הוא סובר לתך ר' ליעזר סבר לבריה בפני עלמה היא חלא שמחייבין עליו סקילה כזכר מנזירת הכתוב לכתוב ולא זכר לא תשכב משכבי לשם לי זהו זכר שים בו שתי משכבות הוי אומר זה אנדרוגינוס ולא על נב לחית בריה שתי משכבות לת זכר כתיב וכי כתב לת זכר לא לקריה לרחמנא זכר חלא לומר שאין חייבין בשני **שים בו שתי משכבות** להיינו אנדרוגינוס חלא מקום זכרות והיינו לחמרינן לא לבל ר"ר ליעזר אנדרוגינוס זכר הוא. ע"כ מלשונו ז"ל: הלרן פרק הערל פרק תשיעי יש מוחרות: **כהן הליטו שנשא לת החלמנה.** בגמרא מפרש להוא לחין לחמני למיתני לקלשה ר"ג מני למיתני (דף עט:) **מתני'** הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן אילונית לא חולצת ולא מתיבמת הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שבעילתו בעילת זנות וכן אילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה בעלוה פסלוה מפני שבעילתן בעילת זנות:

גמ' (דף פ:) קתני סריס דומיא דאילונית מה אילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים אבל בידי אדם חולץ וסתמא כר' עקיבא דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא ושמעינן מינה דהלכתא כר"ע דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם וקי"ל מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם:

מתני' (דף פא.) סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר' אליעזר אומר חייבין עליו סקילה כזכר:

גמ' אמר רב (דף פג.) ליתא למתני' מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקבה הוא אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה ש"מ הדר ביה אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה וכן הלכה

סליק פירקא

(דף פד.) **יש** מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר ישראל שנשא

בת ישראל ויש לו אח ממזר ממזרת ויש לו אח כשר מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן:

ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ישראלית ויש לו אח ישראל מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו אסורות לאלו ולאלו כהן גדול שנשא אלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל ממזר שנשא ישראל ויש לו אח ממזר אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות לאלו ולאלו:

גמ' (דף פד:) אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין מותיב רבין בר רב נחמן לא יקחו לא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת ע"י האיש (לא) [אמר רבא] כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא לישא אותה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר היא נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכן הלכתא וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל:

יום קכ

מתני' (דף פד.) שניות מדברי סופרים שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שנייה לזה ולזה אסורה לזה ולזה אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין יש

בתולה שהרי בתיתן ונעזית ונפסרה לחיות כהן גדול: **חלל שנשא כשרה.** כך גרסת רש"י ז"ל והחלל מותר בה והיא מותרת בו ומ"מ כיון שבא עליה נתחללה לכהונה והרי היא לפסורה לחיות שהוא כהן כשר ממום חללה ויש גורסין כשר וכן גורס הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה וכן הגרסה בירושלמי כשר שנשא כשרה ויש לו אח חלל ופסטינו מינה בירושלמי ללכתי לפסורה ליבמה מפני שהוזהרו **כשרות שלא לינשא** לפסולין וכל היכא דליכי מוזהרת ליכא נמי מוזהר לבל יי לפסר לנרום כן לפום נמרא לילן חלף להא לייקינן בנמרא ללכתי קתני נשא מפני שנתחללה בביאתו ואם **כשר שנשא כשרה** הוא במה נתחלל ועוד ללרכה לייקינן בנמרא מינה שלא **הוזהרו כשרות שלא לינשא לפסולין** מלקתני חלל שנשא כשרה בכלל המוזהרות לבעליהן והכי פסקינן הלכתא בנמרא וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כרבי יוסי לחמר קהל גרים לא איקרי קהל: **שקדם את האלמנה.** קדם לוקח **לבל נשא נתחללה בביאתו ואסורה ליבמה** להלכתא ולא על נב להני לסורות לבעליהן ובעמוד והוגח קלי ולהיכי נופים לא הוה בר הקמת זרע בשנה זו לפילו הכי לחיי מקיים לו זרע ומותרת להתייבם לו: **שנשא את האלמנה.** מפני שנתחללה **בביאתו לסורה ליבמה לפילו כהן הדיוט:** ושאר כל הנשים וכו'. נרסינן בירושלמי מתני' להכא מסייע לר' יונה לחמר לית בללי לרבי בללים מסום להאי בלל לחמר ושאר כל הנשים אינו לוקח להא פנוע לכא בלאיתא נמי בנמרא [דף פד:] ולהכא נמי ט"ו עריות שמותרות לבעליהן ולסורות ליבמיהן וערת סוטה **מותרת לבעלה ואסורה** ליבם והבא על אחות חלוצתו לסורה לו ומותרת ליבם ולחיי שנשא אחות חלוצתו לבעל ולסורה ליבם: נמ' לא הוזהרו וכו'. כהן **מוזהר שלא ליקח** הפסולות לו לבל כהנת אינה מוזהרת שלא להנשא לחלל: **לא יקחו** לא יקחו שנשא זונה וכו'. **למה לי למכתב לא יקחו תרי זימני ליהזיר כשרות לתת וקס"ד שלא ינשאו לחללין: כל היכא שהוא מוזהר.** כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא ליקח לותה לף היא **מוזהרת שלא** לינשא לו: **וכל היכא וכו'. כגון חלל** שאינו מוזהר שלא ליקח כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכמו שכתבנו במתני': [דף פה.] מתני' **שניות** מלברי סופרים. כגון שם חמו ושמעינן תנא לחפי בחיסורא לרבנן לא מתיבמות חלא

חולצת שהעמידו לבריסה במקום מצות עשה: **שניה לבעל [ולא שניה ליבם].** שהן לחיין מן החק ונשא החת **שם חמו הויא שניה לו ולא הויא** שניה לחיי: לין לה כתובה. פרש"י ז"ל **לפי' נכסי צאן ברזל שהכניסה לו שלף היא נקרלת כתובה: ולא פירות.** לינה מוציאה ממנו פירות שאכל כבר ולף על פי שאכלם שלא כדין לתקינו לו פירות תחת פרקונה והכא הוא **הינו חייב לפלותה ללא קרינן בה ואותביך לי לחיותו.** כן פרש"י ז"ל **וכן בירושלמי: ולא מזונות.** לא בחיי הבעל ולא מן היורשין ורחיה נמורה לזה לבתוספתא קתני חלמנה **יש לה מזונות שניה הין לה** מזונות והכי לחלמנה חוקימנא לקמן לחחר מיתה מכלל לשניה חפי' לחחר מיתה וזה ברור הריטב"ם ז"ל ובתוספתא חמרו [שניה] לינה כחשתו לכל לבר הין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והינו זכאי לה במוציאתה ולחבמעשה יהיה ולא בהפרת נדריה ולא יורשה [ולא] מטמא לה חלמנה לכהן גדול וכו' הרי היא כחשתו לכל לבר יש לה כתובה ופירות ומזונות ובלאות וזכאי במוציאתה במעשה יהיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה ע"כ: **ולא בלאות.** פרש"י ז"ל **נכסי צאן ברזל** הקיימין בלאות של **נכסי צאן ברזל** הקיימין ולף על נב לחמרי' לעובדת על לת לא הפסידתן וחפי' זנתה כלחמרינן (כתובות לף קו:) **שם היה זנתה כליה לא** זנו שחני הכא לקנסוה בבלאותיה מפני שהיא מרגילתו ושם לבשלכי חלמנה ניזונית [שם.] חמרינן בשניה לגא הפסידה גגא בלאות לנכסי מלוג לבל לא בלאות לנכסי צ"ב להוא חייב בחחריותן ויש לומר להא לחמרינן התם להסיא פלינא חלבא נחמן לחמר עיילא ליה נלימתא פירא הוי ונחן קיי"ל כרב נחמן בדיני הלכך **חין לה בלאות** לא לנכסי מלוג ולא לנכסי צ"ב זהו לעת רש"י ז"ל לבל רי"ף ז"ל והר"ס במז"ל פי' בתובה עיקר בתובה להיינו מנה מחתים ובלאות היינו בלאות של נכסי מלוג שבלו בנמרי כפוני' להתם לפרק חלמנה ניזונית ומיהו בתוספת ליכא פלוגתא כלל להתם לסיקנא לתוספת למעלתי' כתב לה יש לה להוא רעה לחוב בנכסיו: הולך כבר. ומסתמא וולחי לחפי' מוזסס לכהונה לא הוי מלחמרינן בנמ' לחלוגה חינה מרגילתו כיון לפסיל לה מלרבנן ושניה מרגילתו לחמת לא פסיל לה לשניה כלל ולא לזרעה לסוויה ביחת זנות: כופין חותו להוציא. לף על פי שים לה בניס ורוכה לעז עליהם ביציאתה הכא לא חייסינן: יש לחן בתובה. שליחה בחשה לעלמת ומיירי כשהכיר בה לחי לא הכיר בה הרי הטעתו ואין לה

כתובה של כלום ולפי בלשון של **נכסי צאן ברזל** אלא לומר שהם קיימין בלבד ומיהו **יש לה בלשון של נכסי מלוג** ללמוד ברשותיה לבעל קיימי ולף על גב דלבלו לגמרי כיון דשכיב הרי"ף כן העלו המפרשים ז"ל: גמ' בירלי. שם מקוש: **יש לה כתובה מיכס. בעיון לי משנינן הא שאין לה כתובה על בעלה משום** קנס כלומר לין נכסים לבעלה לתקינו לה רבנן מיכס לו לילמא לף תקינו לה כתובה מיכס אלא כשהיה כשרה לף לבעלה ול"ת כמאי עסקינן לי בשלא כנסה פשיטא שלא תקנו לה כתובה מיכס ולף שאין לבעלה הרשות נכסים ולי כשכנסה היאך לפשר לשהותה בלא כתובה ותהא בעילתו בעילת זנות וי"ל דהיינו לוקין כשבא לקיימה לבל בעיין בשכנסה ובא לנרשה היא תובעת כתובתה בתקנתא דרבנן ופשיט לית לה כתובה מיכס ומיהו לשהותה מפני שבעילתה בעילת זנות ולקלקו המפרשים ז"ל מלאיצטלי להו בשניה לבעל לאיתעבידא בית חיסורא ולא מיבעיא להו בשניה ליבס ולא לבעל ז"ת לפשיטא להו לאית לה מבעל להא הכא לא איתעבידא בית חיסורא כלל ולף על גב דבירושלמי היא בעיא לא איפשטא ול"ב לא מפקינן מיניה ממונא אלא לגמרא דילן סמכינן ללא ליסתפק להו כלל הרשב"ץ ז"ל לבל שם בא יבס לכנסה קנסינן לה מיניה כלקנסי בשניה לעלמא וזה נראה ברור. סריטב"ץ ז"ל: בעא מיניה ר' אלעזר מר' יוחנן ובו'. ב"ל כופין אותו להוציא ופוסקין לה מזונות ממנו: שהלך הוא למדינת הים. ול"ת למה לי לאוקמה בשהלך לוקמה שתובעת מזונות שהלכה כבר [ובלשון לותה] או שהוא תובע ממנה מה שהלכה משלו יש לומר להא פשיטא ליה לחי מליניה לאכלה ושתק למחל לה וכן היא שם נגנלה עמו ואכלה משלה לאין לה: ולותה ואכלה. פרש"י ז"ל ולאו לשם לעלמא היה בעל חוב תובע לשם והשתא תובעת לבעל ונוכה ממנו ולמלנו מלברייו ז"ל לאין להן כתובה:

גמ' (דף פה.) בעו מיניה בני בידרי מרב ששת שניה לבעל ולא שניה ליבם יש לה כתובה מיבם או אין לה כתובה מיבם כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון אין לה או דילמא כיון דאילו לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני אית לה ופשיט להו אם היתה שניה לבעל אין לה כתובה ואפילו מיבם:

בעא מיניה ר' אלעזר מר' יוחנן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה מזונות או אין לה מזונות היכי דמי אלימא בדיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה מזוני או דילמא כתובה דלמישקל ומיפק אית לה אבל מזוני דילמא תתעכב ותותיב גביה לית לה אמר ליה אין לה והא תניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה וכן הילכתא:

ת"ר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשרה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה מפני שהוא כשר והיא פסולה וכל מקום שהוא כשר והיא פסולה (דף פה:) קנסו אותו בכתובתה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להם כתובה מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה בכתובתה רבי אומר הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוק דבר אחר זה הוא מרגילה וזו היא מרגילתו

האי דקתני אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה הני מילי בשהכיר בה אבל אם לא הכיר בה יש לה תוספת אבל מנה מאתים אין לה וכן ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין כיוצא בהם והאי דקתני הכא שניה אין לה כתובה מנה מאתים הוא דלית לה אבל תוספת יש לה וכבר ביררנוה בפרק אלמנה ניזונת והא דקתני יש להן מזונות לאחר מיתת בעלה הוא דיש לה כדאוקימנא לעיל:

מתני' בת ישראל מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן וכן בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה וכו':

(דף פז:) **האשה** שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ונשאת לאחר ואחר כך בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר ולא זה

הלמא שהלך: [לף פז:] **ואמרו לה.** עד ל' כלשייקי' בגמ' מסיפא לתנן ואם נשחת שלח ברשות מותרת לחזור לו לפרשי כגון **שבעלו כ' עליס ואמרו לה מת בעליך ונשחת מעמיה שהרי לא היתה צריכה להיתר כ"ל** מותרת לחזור לו לחנוסף היא למלא לריסא לתנן תנא מיירי בכגון שהיתה צריכה רשות ב"ל להיינו בעל ל' ושע"נ לקתני ואמרו לה לשון רבים הא פריסנא בכריתות ברים פרק אמרו לו לאוקמיה לתנא הוא למיתני אמרו לו אפי' מסוס חל: ונשחת. מסמע אפי' נכנסה לחופה ולא נבעלה וכן כתב הריטב"ל ז"ל: **תנא מזה ומזה. כשאר אשת איש שזנתה להא לאו לחנוסף היא ושע"נ להימנוה רבנן לעל אחל בשאר מסוס ענונת טעמא מאי מסוס להיות לייקא על לילעה בקוסטה ומנסבא והך לאו לייקא קנסו לה: וצריכה גט וכו'. אם תרצה ליגשת לאחר ומסוס** קנסף צריכה גט מלרבנן **מסני ומן הרחסון צריכה גט מן** התורה: ואין לה כתובה. סוס כתובה מנה מאתים ותוספת ונלונית להא עוברת על לת היא ובעוברת על לת וחכרוניות אמרי בכתובות (לף עב.) שאין להם תוספת וכן ולאי לף נלונית מפסלת וכלסוכח בגמרא [כאן לף לא.] לאמרינן עלה למתני' לתנן אין יורשין של זה וכו' כתובה מאי עבידתיה ופירשו רב פפא כתובת בנין ליכרין מהו לתימת ליורה לעבדא ליסורא קנסוה לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל וכתובת בנין לכרין היינו נלונית אלמא בין היא בין יורשיה מפסידין אותה ולא יהיו שקלא כ"ם זרעה וז רחיה שאין עליה תשובה. הרשב"ץ ז"ל: ולא פירות. פירשו בירושלמי וכן רש"י שאין מוציאה ממנו [מן הסני] פירות שאכל [קולם שבא רחסון] לף על נב שאינו חייב בפרקונה היינו מסוס לקנסו רבנן לגילה ל"ל מה שאכל הוא קולם שבא הרחסון כגין אכל וכן פירשו בירושלמי למה שאכל לאחר שבא רחסון תוציא ממנו: **ולא מזונות. ואפי' מה שלותה ואכלה תחתיו** ולא מן היורשין לכיון שאין **לה כתובה אין לה** תנאי כתובה: **ולא בלאות.** נכסי צאן ברזל שלא יפחתו לו מה שבלו לנמרי אבל בלאות הקיימין נוטלתן ויוצאה כלאמרי' בזילתי אלמנה ניזונית [לף קא.] היוצאת מסוס סם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה כלמפרש טעמא סתם לאם היא זונתה נכסיה לו זנו וכ"כ הרי"ף ז"ל בהלכות וכ"כ הרמב"ס ז"ל אבל רש"י ז"ל פירש **אפי' שחקי בגיס שהיו לה** תוציא מסוס ואפשר שהוא ז"ל סובר לכאם שהחמירו בענין הולד שלמרנו כאן שהוא ממזר ואינו ולא סוטה ולאית אינו ממזר ולכלמרינן לעיל בהחולץ [לף מט:] הכל מודים בנדה ובסוטה שאין הולד ממזר ואפי' מלבריסם מסמע שאינו ממזר ה"נ החמירו לקנסה בענין בלאותיה הקיימין ומ"מ אינו מחוור בעיני המפרשים ז"ל להא בגמרא בטעמא לתנין לה כלאמרינן לו מזונות ולא בלאות מ"ט [לף פט.] תנאי כתובה ככתובה ובלאות הקיימין לאו מתנאי כתובה הן שהרי מזנה שאין **לה כתובה יש לה** בלאות הקיימין: ואם נטלה תחזיר. ואפי' נטלה שלא בעליס ללא מהני לה סוס מנו למאי לקו תפסה חספק בעלמא הוא ופירש בירושלמי לדוקא מה שנטלה לאחר שבא הרחסון לבל מה שתפסה קולס לכן לא תחזיר ואפי' תפסה בעליס כיון לקולס לכן תפסה: **והולד ממזר וכו'. אם ילדה מסני ממזר נמור הוא ואם החזירה הרחסון וילדה הוי ממזר מלבריסם:** ולא זה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון רבי אלעזר אומר הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה רבי שמעון אומר ביאתה וחליצתה מאחיו הראשון פוטרת צרתה ואין הולד ממנו ממזר ואם נשאת שלא ברשות ב"ד מותרת לחזור לו נשאת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן ושלא על פי בית דין תצא וחייבת בקרבן יפה כח בית דין שפטרוה מן הקרבן התירוה בית דין להנשא והלכה

פירסנו בירושת [בנין לכרין]: **חולצין. לחיו שלו רחסון מלחורייתא חולן ורבנן גזרו ללא** ייבס והסני **מלרבנן חולן מסוס שמא יאמרו גרשה זה ונשא זה וכו' כלמפרש בגמרא** [לף לא.]: וז היא סנויית הגמרא [לף פז:] מלקתני סיפא נשאת שלא ברשות ב"ל מותרת לחזור לו שלא ברשות ב"ל אלא בעליס מכלל לריסא ברשות ב"ל ובעל אחל אלמא על אחל מסיימן ותנן נמי הוחזקו לריסת מסיאין על מפי על ועל מפי אסא ואסא מפי אסא ומפי עבד ומפי שפחה אלמא על אחל מסיימן ותנן נמי ג"ל על אחל אכלתי אחל ואוז אומר אלמא לא אכלתי פטור טעמא לאמר לא אכלתי אלא לריסתיך הא אכלתי מסיימן אלמא על אחל מסיימן מלחורייתא מנ"ל לתניא לו סולא אלו ולא אסולייעוהו אחרים יכול אע"פ שאינו מכחיש ת"ל לא סולא אלא מ"מ היכי למי לילמא תרי ולא קא מכחיש להו קרא למה לי אלא בחל וכי לא קא מכחיש ליה מסיימן אלמא על אחל מסיימן ומאי מסוס למסיימן אלמא מסוס לאיסתיק ואסתיק כסולאה למיל תלע לקתני סיפא סניס לומרים אכלתי אחל והוא אומר לו אכלתי פטור ור"מ מחייב ג"ר מאיר ק"ו ומה אם אביאומו סניס לידי מיתה חמורה לו יביאומו לידי קרבן אקל אמרו לו מה אם ירצה לומר מזיד הייתי ורישא מ"ט קא מחייבי רבנן אלמא מסוס למסיימן והא תרי אף על נב קא מכחיש להו אינהו מסיימי ופא פטורי רבנן אלא לאו מסוס לאיסתיק ואמרינן אסתיק כסולאה למיל אלא על אחל למסיימן סברא הוא מילי לסוס לאחתיכה ספק אל אחל ספק אל אומן ואתא על אחל ואמר ברי לי שהיא אל אומן למסיימן מי אמי אתם לו לתחזק לסורא אבל הכא לתחזק לסורא לאסתא לים הוי לבר שבעדות ואין לבר שבעדות פחות מסניס אלא הא לו אמי אלא לאחתיכה לולאי אחל אחל הוא ואתא על אחל ואמר ברי לי לסומן הוא אלא לאחתיכה מילי אמי אתם לו אמי אתם לפילו אתו בי מאה לו מסיימי מילי אלא אסיימי הכא כיון לכי אתו בי תרי מסיימי אחל נמי מסיימי מילי לסוס לטבל והקדש וקנומות הלי טבל היכי אמי לי לילסי מסוס לבילו לתקנו אלא לאחבריה מלי קסבר לי קסבר התורא מסלו על אל אחבילו לינו צריך לעת בעליס מסוס לבילו לתקנו ולי קסבר צריך לעת בעליס ואמר יעקנע ביה בהלי למתוקן היא נופא מנא לן הקלקל נמי לי קלוסת למיס עסוס לבילו לפלוגתי ולי קלוסת הנוף לי לילסי מסוס לבילו לאתסלוי עליה ואלא לאחבריה ואמר אלא יעקנע ביה לאיתסיל מריה עליה היא נופא מנא לן אלא ק"ר זירא מתוך וטעמא כלפרישנא בגמ' לאין כהן מטמא לאסתו פסולה וז פסולה היא לו מן התורה לאסת כהן אפי' נאסת אסורה לבעלה מ"מ הרחסון יורא חותה לע"כ לא קנסו לבעל אלא חטא אלא במעשה כהן כמעשה ילילי כלי שינרסנה אבל בירושתה לאחר מיתתה לא קנסוהו כלל והיינו אלא קתני אינו זכאי בירושתה וכ"ת כיון ליורשה ואינו מטמא לה [עי' סוף לף פט:] קריא ולא ענו לה ולילא לקבר לה הא ליתא לע"כ כל שנשא לשם פסולה שאינו מטמא לה לא יירשנה ואת מסמכין לאלמנה לכהן גדול נדוסה וחלוצה לכ"ה יורשה ואינו מטמא לה כלאיתא בתוספתא [כפ"ב ליבמות] אלא ולאי כל שהיורשה מן התורה אין הקרובין מקפילין ומטפלין סם וכל העם בקבורתה מה שאין כן בקטנה וכשניות מלברי סופריס: נפסלה מכהונה. מסוס זונה: **ומן המעשר. קנסף וכן תרומה** : **יורשין כתובתה.** בגמרא מפרש וכבר

חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלתה ולא להחמיר ולא להקל (לעלן) תסוס ענונת לקילו בה רבנן: מלקתני סיפא. מפורש במתני': טעמא לחמר לה לכלתי. שהכתוב לא החמינו עליו כלכתיב לו הולא לעיל הא ליסתיק מהיימן. **ולא לחמרינן חולין לעזרה קא מייתי:** מלקולרייתא מנא לן. דסכיתו המפרשים לחחרונים ז"ל כבעלי התוס' לעל בעינן עלה לעל לחל למתניתין בחסה לנחמן מלקולרייתא מנא לן למהיכא הוה ס"ל למפסא לעל לחל לעזרה חסה והא אין לכר שבערות פחות מבנים לעל לעולם על **לחל לנחמן בחסה מלרבנן הוא תסוס ענונת** לעל לקל ס"ל לחכמים שמכו לברייסה לעשות ליסור זה כשאר ליסורין של תורה שנחמן בהם על לחל נחמן הם התורה הא ליעו לא היה על לחל נחמן בליסורים לעלמא בכיוצא בזה לא היו מקילין שיהא נחמן תסוס תקנה בעולם ומלקולרייתא מנא לן מהא לחכלת חלב הוא לכעיו: לילימא תרי וכו'. לחמרו לו בניס לכלת חלב: קרא למה לי. בלא הוא לעל יליו ילעינן שפיר לכל שלחמרו לו ב' עדים כליעו יהא מעמו יהיעה נמורה ליה: **לעלמא על לחל מהיימן.** ולהכי רבייה רחמנא הכא לחסיבה ליה כיליעה ומשמע מהכא לנחמן **ליסור והיתר לקא מייתי חטאת לפומיה ומתאכלה ואי לא מהיימן היכי מתאכלה ללמא חולין לעזרה נינהו: מזיד הייתי. הרי הוא נחמן לפטור עלמו מקרבן לעדים לא מעו מכחשי ליה בהא הילכך כי לחמר נמי לא לכלתי מהיימן ומלפלינהי בהא מכלל לריבא על לומר לכלת לרייך מינה הא ליסתיק חייב לברי הכל היא** ולפילו לרבנן **מלגא לפלינהו** לעל **בסיפא** וע"כ לי מלין עלות הוו מולו בריבא לאהוו פטורי בסיפא לאיכא ב' עדים לנחמנין בכל מקום לעל ולאי **לין כאן לין עלות** כלל לבליליה לעל רחמנא ומסום הכי מולה בריבא מסום לסתיקה כהולאה למיל. ולאוי שתעא להא למסקי הכא למסום סתיקתו חייבין לה בריבא **ואין כאן לין עלות** כלל היינו לגיסנא לכריתות למוקמי הכי טעמא לרבנן מלכתיב לו הולא התורה החמינתו בזה יותר ממאה עדים לבל לאיכא ליסנא לולאי עדים נחמנים יותר ממנו וטעמא לפטורי רבנן הכא מסום סיכולין אנו לתקן לסוגו ולומר שאינו מכחיש כלל העדים וה"ק לא לכלתי סונג לעל מזיד לעעולם לין עלות לם כאן ובריבא לעל פליגי רבנן בסתיקה מסום עלות הוא והיינו כסוגיא לחלבי פ' החומר בקדושין (דף סה:) שאם ס"ל על ל' לכלת חלב והלה שותק נחמן ומקלקלת נחמן העל משמע לעל מסום סתיקה להאי מחייב וכולה סוגיא להאם דסטא לפילו במילי לעל ה"ל למיקע לליכא למימר טעמא לסתיקה כהולאה ואנן כליסנא לנקוט לחבי קי"ל וכן משמע פסטויס לליסנא לקאמר הכא לחמרו לו חכמים לילו ירבה לומר מזיד הייתי לעלמא מהאי טעמא הוא לפטורי רבנן לעליקך ליסנא לא הוו להו לימר לעל החמינתו התורה בזה יותר ממאה עדים ואי לחמרינן ללרבריו לר"ת הוא לקאמרי סגויא לחיקוק הוא: [דף פח.] **לשומן הוא למהיימן.** וא"ת היא גופא מנ"ל י"ל כלפרש"י ז"ל להא **ולאי פטיטא לן לסמכינן עליה כל זמן שלא נחשד לאי נלאו הכי אין לך אדם שוכל מחבירו ואין לך אדם שומך על בני ביתו: לא לתחזק ליסורא.** פרש"י ז"ל בהסיא חתיכה ומכאן רלוים לכבית המקולין שהיה אם טרפה וכשרה ואמר לן על לאחד מהיכה זו היא כשרה נאמן אע"ג לתחזק ליסורא במקום זה היו לבהתיכה עצמה לא לתחזק ליסורא וכן הוא מעשים בכל יום לאל"כ במקולין שיש אם נבלה **לא יקנה משם בשר אלא** בעלים וא"ת ואמאי לא מייתי רלוים לאפילו היכא לתחזק ליסורא על לאחד נאמן מנלה שבאמינה תורה מלכתיב וספרה לה לעצמה תירץ ז"ל לבאני התם שאי אפשר אלא בכך ועוד לכיון שבלרך הדם להיות פוסק רגליס לבבר ואי מסום טובילה הא לאמרינן בסמוך לכל שבילו לתקן נאמן והיינו טעמא שבאמינת על נקור הכשר וחלב ודם לתחזק ליסורא: **הא לא לאמיה. קופיא היא:** לטובל וכו'. **לאף על גב לתחזק ליסורא סאכינן עליה: קלוסת הנוף. קלסי מזבח** תמיסים שאינם נפליס: לבילו לאיתסולי. לקי"ל (בב"כ לף קכ:) נפאלים על ההקדש כנון על נלריס לעלמא לקי"ל כב"ה לאמרי יש שאלה להקדש ולוקה על שלא כא ליל הנזבר והא לאמרינן [כאן לף פח.] לבילו לאתסולי ובעלמא לאמרינן מי ייתר למזבח לקיק לי חכם י"ל לפאני נלריס לסני להו בני הלילוקות לילעי פתחי נלריס ומלתא לפכיחא הוא: אלא ר"ל זילא וכו'. לאו מסום לעל ל' נאמן בחיסורין כיוצא בזה הוא לתקינו רבנן להם לא תפכחן ליסורא לתחזק ושאין בילו לתקן כיוצא בזה לעלות חסה [אלא] תקנתא לרבנן לנמרי היא: שהחמרת וכו'. **שאם בא בעלה לחתה טותן עליה כל הלרכים האלו שבמשנתנו: הקלת עליה בתחלתה. להתירה להנשא מפני שהיא חוסשת שמא תתקלקל ולא מנסבא על לבלקה שפיר.** ויש לתמוה הילך סמכו חכמים להתיר מפני זה ליסור חסת היא החמור לבעינן שני עדים מלקולרייתא ומטעם ב"ד מתנין לעקור לבר מה"ת ר"ל לומר מלא פסטוה מהא לנקמן אלא ה"ל לחייב והביאו הרבה רלוית לחברות שנאמרו ונס ר"ל לומר מטעם לפקעינהו רבנן לקלוסיה מיניה אלא"כ היכי לחמרינן נקמן לחיי אל רחסת חולן מה"ת ולחיי אל שני חולן אל מלרבנן לפיכך ה"ל למימר והרי"טב"ץ ז"ל מסבאר רבו הרא"ם ז"ל בתירוץ זה שתירץ לקיס להו לרבנן לממילתא לעבידא לנגלוי ושהחמרת עליה בסופה כל כך ולאי קושטא קא מסליד וכי לייקא ומנסבא שפיר מנסבא ואנן סהדי במלתא ופרסום כזה נחשב בכ"מ כעלות נמורה ולפי מלקולרייתא והכתוב מסרו לחכמים לדעת אי זהו לבר מפורסם וניכר לבדי לחת שיהא חשוב כעדות והא לחמרינן מסום ענונת לקילו בה רבנן ס"ק חכמים שסם מחמירים בכ"מ הקילו בזה לחשבו פרסום ולנוני כעדות ברור **כל זמן שלא** בלו עליו עדי הכחשה והיינו לחמר עולא [לף פח:] כל מקום שהחמינה תורה על לחל הרי כאן שנים **שלמא עדות על לחל** שנאמן בעדות חסה לקולרייתא היא: וסנניין בלתתחזק ליסורא ואין בילו לתקן לא לפיפטא שיהא נאמן על לחל וכתב הרשב"ץ ז"ל לגלילך ליסנא לכריתות למסום נחמנותו של על חייב [כאבי]

וקלקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא להנשא:

גמ' אוקימנא לרישא דמתניתין דקתני תצא מזה ומזה שנשאת ברשות בית דין ובעד אחד דאי אית לה שני עדים לא צריכה לב"ד ומשום הכי תצא מזה ומזה וסיפא דקתני נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות בית דין אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו דהויא לה אנוסה דאמרי' מאי הוה לה למעבד (דף פח.) וכן אמר רב לא שנו אלא שנשאת בעד אחד אבל נשאת בשני עדים לא תצא מהיתרה של בעל הראשון ולית הלכתא הכין אלא לא שנא נשאת על פי בית דין ובעד אחד ולא שנא נשאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה דאמרינן לקמן (דף צא:) רב פפא סבר למיעבד עובדא דמאי הוה לה למיעבד אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא והא אנן תנן הני מתניתא א"ל ולא שנינהו א"ל ואנן אשינויא ניקום וניסמוך דאלמא לית הלכתא כרב דאמר לא תצא מהיתרה של בעלה הראשון ולא כרבי שמעון דאמר נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו ואף על גב דאמר

כלכתיבא לעיל הא לפשיטא מיניה לכל שאר לסורין וסניגיא להכא ריסטא לחילוף ליפנא שאינו חלא [מפני] שהתורה החמינתו על העליה ואין קו"ל כחכמי הלא חזיל שטתייה הכי כלפירסנו וא"כ ככל לוסורין על לחל נאמן ומיהו כתב הריטב"ח ז"ל שרשוי להוסם ולהחמיר: לא שאנו. הא לחמרינן במתני' תנא מזה ומזה היינו כשנשתת מתחלה על פי על לחל בלבד לפיכך החמירו עליה: לבל כשנשתת **על פי** שני עדים. שהעידו שמת בעלה: מאי הוה לה למעבד כתובסה היא. הלכך מותרת לחזור לו ולהסובס ליפרעלן שרי' ומזו לא תנא מהיתירה הרחמן שהיתה כשרה לבעלה וכלתנן נשתת אלא ברשות מותרת לחזור לו כלפירסנו במתני' ופסקו כל הגאונים ז"ל לילת הלכתא הכי אלא לא שנא נשתת בב"ד על פי עד לחל ול"פ נשתת על פי שני עדים אם בא בעלה הרחמן תנא מזה ומזה וכל הלרכים ליאלו הם. כלומר כל חומרות לתנו במתני' נבי על לחל וכלחמרינן לקמן [קף עא:] רב פפא סבר למעבד עובדא במאי הוה לה למעבד ומלאקשי ליה רב הונא בריה לרב יהושע לו עבד: נרסי' בגמ' [קף פח:] לאמר שמואל לו שאנו אלא בשלין מכחישתו לבל מכחישתו לו תנא במאי עסקינן לילוימא בתרי כי קא מכחשא להו מאי הוי אלא בחד וטעמא למכחישתו הא שתקה תנא והא לאמר עונלא כל מקום שהחמינה תורה על לחל הרי כאן שנים ואין לבריו אל לחל במקום שנים הכא במאי עסקינן בפסולי עדות וכלרבי נחמיה לתני ר' נחמיה לומר כל מקום שהחמינה תורה על לחל אלך לחל רוב לעות ועמו שתי נשים בלשה לחת כשני לנשים בלים לחל לבל שתי נשים בלשה לחת כפלגא ופלגא למי: לו שאנו. מתני' לתנא: לילוימא בתרי. **לאמרי זה בעלה:** [קף פח:] **הרי כאן שנים. הרי הוא חשוב כשנים כנגן בעדות אשה לומר שמת בעלה ובעדות סומה לומר נטמאה** ואם בא לא"כ על לחל במקום שנים ומיהו לא בלו שנים והכחישוהו לא לבריו אל לחל במקום שנים ומיהו לא בלו שנים והכחישוהו חשוב לילוי כתרי לבשלי תרי חלא לחל לנבי תרי וכלי לחמרינן בפרקין לקמן [קף ע:] חלא לאתו בי תרי ולכחשוהו הא לאו הכי מהיימן וכתב הריטב"ח ז"ל נרחין לבריס כלברי ר"י ז"ל שאמר לזוקק בעדות לבר שבערוה לבעינן שנים והחמינוהו לזה כשנים לבל בלישור לעלמא לשני בחד כיון שלא החמינוהו חלא לחד כי אתא לחרינא ולכחשיה הויא הכחשה לחד לנבי חד: הכא. לאמרינן **לכי מכחשה לא נפקא: בפסולי עדות עסקינן. ולעולם בתרי כגון קרובים או נשים** לתנ כלשלי בעל ולאמרי זה ולאתן הוא חלא יעשתנן ליה כלכתיב (בראשית מ"ב:ח') וייבר יוסף את לחיו והם לא הכירוהו ומיירי הכא כגון שנשתת על פי לשה מעיקרא **וקמ"ל שמואל לחזלינן בתר רוב לעות הוחיל ואין כאן עדות כשרה** וכלרבי נחמיה כל מקום וכו' הולך לאחר רוב לעות למעלל **לאחר מהיימן אין אין עדות בלבר הלכך פסולים (הס) נאמנים ככשרים** : בלשה לחת. כשנשתת על פיה **מעיקרא הלכך כי הלר לאתין** תרתי ומכחישות לה **אי שתקה היא הוו להו רוב לעות לאיסורא** ואז לאמרינן תנא לבל **כי מכחשה לאן הוו להו** תרתי כנגד תרתי לילוי נמי מהיימנה להעיד ולומר **שאינו זה ומיהו הבעל אינו** נאמן להנייל על עלמו ולומר אני הוא ואל זה הוא לוקא כשבאו שני נשים להכחיש לשה לאת לבל כל היכא לאתין על לאת כשר מעיקרא אפילו מלה נשים כאים **לאת לאיין והוו להו** פלנא ופלנא ויש שפירשו שנלוגין כשתי כתות מהכחישות זו לת זו ותנא מהיתירה הרחמן לע"פ שהתירוה לינשא לבל אם נשתת **לאחל מעליה ואומרת ברי לי** לא תנא וכן לעת הרמב"ם ז"ל לבל רש"י ז"ל **פירש פלנא ופלנא כעל מכחיש על אפילו שתקה אילי לא תנא הואיל ונשתת כלעולא לרחמן נאמן כשנים להנך כולהו כעל לאת:** לאמר המחבר וע"ל לפרש לעל כאן לא קאמר הכי הר"ם בפ"ז מהל' נשים רבות כנגד אים לאת לומר שעשאום כאותו אים לאת מאם לבל אם נשתת ע"פ לאת מעיקרא ולאחר כך שתק אים לאת והכחישו אין ה"נ שלא תנא לרחמן עליה טופי כלעולא וכלפרש"י ז"ל תלא לשמואל הכי מוקי לה למתני' לאמר לא שאנו להיכא לאתיין תרתי נשים כנגד אחת לשת לשתת על פיה מעיקרא **על כי מכחישתן לא תנא** ולאמרי לרמב"ם ז"ל ב' כתות המכחישות וינהו ולאמרי לא תנא שלא ולילי מאום לשתקת למעיקרא עליפא טופי מלעולא וכלפרש"י ז"ל [ומיהו **אים לאת כנגד אים לאת** פ"ע שלא תנא] ולילכא למימר לטעמא לשמואל מאום לכי מכחישתן הא לאמרי ברי לי להא נשתת לאחל מעליה נמי בעינן לאם לא כן הכא עליה בלשה שלוי קאי והא לשמואל כולהו נשים הוו שלכך על כרחך הרמב"ם ז"ל לא מני לאוקמה הא לשמואל מטעם **ברי לי שלא כלאמרן על** כאן: נזירה וכו'. **כשרואין הרחמן אי סבורין שפני זה כשנשאה על ידי שנרשה הרחמן נשאה ואשת אים נמורה היא לו ואם מוציאה שלא בגט נאשת לשת אים וכו':** [קף פנ.] קלוסי טעות. **כגון ע"מ שאני כאן ונאנס ישראל:** שלא ריעלא לעולם טעמא לבעי גט מפני שלו מאום נזרה זו לכ"ע יש שלי טופי בנשואי טעות שלמיהר לשת אים יוצאה בלא גט שלא כל מה שלצריכו גט מפני מאום קנאם לעבדא לאורה ושלו עבדא מאם שנבעלה שלא כיון שנכנסה לחופה אע"פ שלא נבעלה עבדא אינורא קרינן לה להא לו שרינן בסיפא שלא בשנתקדשה בלבד וטעם קנם זה כלי לענן שותה שלא תנאם בלא גט ול"נ כלפירסנו בירושלמי והוא שנכנס מפני לריכה גט כלי לכרך אינורו של רחמן כלומר שעושין קיום לקוסקי שני כלי לאוסרה על הרחמן ולעשות הולך ממנו ממזר קונס נרשי שני וכלתנן והולך ממזר מזה ומזה: כבר מפורש כל זה במתני' ולמן רבינו לנפש ז"ל ולא פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג לאחר שנשאת לשני ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם לה תחתיהם לבל בלאות שהן קיימין נוטלתן כנרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית היוצאת משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה מסייעא ליה לרב הונא דאמר זינתה

רב הכין הלכתא לא סמכינן עליה:

(דף פח:) וצריכה גט מזה ומזה: בשלמא מראשון תיבעי גט אלא משני אמאי זנות בעלמא הוא אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט אי הכי סיפא דקתני אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואח"כ בא בעלה מותרת לחזור לו ה"נ נימא גזירה שמא יאמרו גירש זה וקידש זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט (דף פט.) סיפא אמרי קידושי טעות הוו רישא נמי אמרי נישואי טעות הוו אלא רישא דעבדה איסורא קנסוה רבנן סיפא דלא עבדה איסורא לא קנסוה דבנן:

ואין לה כתובה מ"ט תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא תהא קלה בעיניו להוציאה: ולא מזונות ולא פירות ולא בלאות מ"ט תנאי כתובה כתובה דמי וכיון דלית לה כתובה לית לה תנאי:

ולא פירות פירוש פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג לאחר שנשאת לשני ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם לה תחתיהם אבל בלאות שהן קיימין נוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית (דף קא.) ופירשתי משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה מסייעא ליה לרב הונא דאמר זינתה

זנתה לו הפסידה בלאותיה קיימין: ירושלמי * כאן הל"א ע"ש כי חסר כאן ולא פירות אמר רבי אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל הדא דתימא בשנטלה כתובה או מזונות משבא ראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה:

(דף פט:) אמר ר' יצחק מניין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר (עזרא י:ח') וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל * צ"ל רכושו (אשר לו) ר' אלעזר אומר מהכא (יהושע י"ט:נ"א) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וגו' וכי מה ענין ראשים אצל אבות אבות לומר לך מה אבות מנחילין לכל מי שירצו אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו:

והולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרו ליה ממזר לאסרו בבת ישראל (דף צ:) תניא א"ר אליעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בשני יוונים והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא מפני שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לב"ד והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא מפני שהשעה צריכה לכך:

ולא זה וזה מטמאין לה כדכתיב (ויקרא כד) כי אם לשארו הקרוב ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב (ויקרא כד) לא יטמא בעל יש בעל מיטמא ויש בעל אינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה:

(דף צא.) ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה כתובה מאי עבידתא והאמרת לית לה כתובה אמר רב פפא כתובת בנין דיכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מיבם כאן לו נזיר ועול לבירושלמי למסכת נזיר [ריש פרק ז'] פירשו להציל לקורח וחבריו עונים אותו זהו שהכהן הבא ליטמא קורח וחבריו לקברו וחין עונים אותו ולפיכך אמרה התורה שיטמא לו כהן עמו ולפילו היה מונח לנגדו לקברו בשכר חינו ערוך לעכור על לאו הוא בעמו מטמא **אם ירצה והא לאמרי' הכא** לכיון ללא ירתי לה קרובים קריב ולא ענו לה ליטמא בעלמא נקט שאפילו היה עמהם קורחה לקרובים לא יענו לה וכ"ש כשהכהן קורח אותם וכיון שהקרובים לא יטפלו בקבר כ"ש הרחוקים לאמרי הא אית לה בעל והא אית לה קרובים ומפני שהיא מת מצוה הטילו קבורתה על הבעל כיון שהוא יורשה והטעם שאמרה תורה לכהנים שיטמאו לקרובים אינו מפני שהוא מת מצוה להא ולאי שפיר נטפלין בהם קרובים ולחוקים ללא הטעם כלי שתהא קבורתם מזומנת יותר על ידי קרוביהן עשאו הכתוב לענין זה כענין מת מצוה. עכ"ל הריטב"ץ ז"ל: תניא אמר ר"ש בן יעקב וכו' שלא מן התורה. לפי על פי שאינו חייב מן התורה הענוש הזהו: שרכב על הסוס. שאין בו לפי מעוט שבות כלתנן (ביצה לו:) **חלו הס מעוט שבות לא רוכבין על גבי בהמה: ומקלוהו. כמחלל שבת נמור:** [דף ע:] **שהשעה צריכה לכך.** שעת הגזירה **היתה והיו פרועים בעבירה** שהיו מזלזלין בשביתת שבת: **שהטיח.** בעל וכל כה"ג שהיה מנהג מילתא ותקנה ליפרחל מותר לעקור לבר מן התורה לפי השעה כי הא דכרמל **שהקריב בבמה ושעת חיסור במות היתה ויראת כרת לשחוטי חוץ וכרת להעלותה** והתיר הכתוב לכתיב חלין תשמעון מעוט להוה מנהג מילתא שהיה **נהג ותקנה ליפרחל שהשיבן ע"י כך מעבודת כוכבים.** והכי מסקנא למילתא למעוט עשה לחינן בשביל נזירה לרבנן היכא דלא **עקירה בידים הוא אלא** שב ואל תעשה למילתא הוא למעיקרא כגון שופר ולולב בשבת שהם **מצות עשה ומבטלים להו מעוט נזירה לרבנן שמא יטלנו** ויעבירנו על הס ים בלבר ממינהג מילתא כמעשים אלו לאמרי' הכא ובהוא לאליהו עקרינן לא תעשה ממש בידים שאינו אלא לעורך שעה אבל לעולם לבר מן התורה לזורות לא אבל הפקר ממון אפילו לעולם יש יכולת בידם כלאמרן לעיל **להפקר ב"ד היה הפקר כתובת בנין ליכרין. לתנן בכתובות (דף נב:) בנין ליכרין ליהוין** שים עוסקים עמו ואפי' רחוקים הרי כבודו עמו ולמה יטמא לו מת מצוה חביב טיטמא עליו אפילו כהן ונזיר והרחיק מהא לאמרינן להכא נמי כיון ללא ירתי לה קרובים קריב ולא ענו לה הוא והויא מת מצוה. ואין פירוש זה נכון אלא לאין כהן מטמא למת מצוה אלא מפני כבוד הבריות אלא יהא המת מוטל בלא קבורה וכל

ליכי מינאי לימנו ירתנן כסף כתובתיך יתר על חולקהון לעם לחמותהון וחס מתה בחייו ונשא לחמה שניה וילדה לו ומת בני השניה לפי הן נקבות נוטלין כתובת אמן כחוב גמור שהרי נתחלמה מלבתחלה וכני רישמעונה לחס הס זכריס נוטלין כתובת אמס ואע"נ לממה בחייו לרבנן תקינו כתובת בנין ליכרין כדי שיקפון לחמ ויתן לבתו כבנו והכא לא שקלי יורשין לילה כתובת בנין ליכרין לחמ לבני הכשרה נותנין כתובת אמן והשאר חולקין בשוה: גרסי' בגמרא הרוה כ"ל ונשא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן [דף נב.] מאי קלקלה כ"ש אומר זנתה כ' יוחנן אומר כגון שלמנה לכ"נ נרושה וחלוצה לכ"ה מ"ל זנתה כ"ם שלמנה לכ"נ מ"ל שלמנה לכ"נ שבל זנתה לא מ"ט לשמרה לתנן הוא דאמרי לי פנויה ותניא כוותיה דר' יוחנן: **הורוה בית דין וכו'.** שהתירוה לינשא על פי עד אחד שהעיד שמת בעלה ואע"פ שבא בעלה אח"כ פטורה מן הקרבן מפני **ליחוד שעשה האיסור בהורחת ב"ד פטור** מן הקרבן אבל עכשיו שקלקלה חייבת לנו התירוה כדי שתקלקל כ"ם שלמנה לכ"נ לכיון לשיבא לאו ופסול זרע לא שריוה לעשות לכהני ולא עשתה בהורחת ב"ד: לפנייה לי פנויה. לשרייתן לי לאנסוה ואומר ר"י ז"ל לפי' להאי ליגנא אע"נ לכתחיל בניעת וכן לי יהוי ליכי מינאי וכו' למה להתנשבה לא שני על שיכתוב הרי את מותרת לכל אדם לשילמא שיהו **לא שריוה לנו להתנשבה אבל לא לזנות והויה ליה** כלומר הרי זו ניתך חון מזנותך לשילמא לפי שיעה לא לזלזלו בתר ליגנא בתר עיקר טעמא וכי סרו לה לאתנשובי ולאי לפנייה פנויה אתן לאבל נבי בעל בתר ליגנא לזלזלו ולילמא מקפיד הוא שלא להתירה לזנות ע"כ: [דף נב.] מתני' **האשה** שהלך בעלה. ואח"כ מת בנך. **ולא הוזקקה ליבם ונשאת לשוק:** חלוף. סניס אחריס והזיקוס ואמרו לסס והלא ביוס פלוני עמנו הייתס והתורה התירה אחרונים המזיקין יותר מן הראשונים וחלוף מה שאמרתס היה בתחלה מת הבן ומנעת שהיתה זקוקה ליבם והיא עכשיו יבמה לשוק: הראשון והאחרון. ראשון לפני שמועה ואחרון עם עכבה אחר שמועה ובגמרא מוקמינן לה כר"ע דאמר יש ממזר מן חייבי לאוין אבל לית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דפליגי עליה בעלמא ואמרו אין ממזר אלא מחייבי כריתות או מחייבי מיתות כ"ק: **ואמרו לה מת בנך** וכו' [ומתיבמת כו'] תנא **והולד הראשון** והאחרון **ממזר.** לעיבא לכ"ע שהרי פנוע הוא בשעת אחיו כיון שהיה לו בן בשעת נפל בכרת ולפיכך הולד שהוליד ממנה ממזר נמור ומותר בממזרת: **קיים היה.** באותה שעה שהעידו הראשונים אבל עכשיו מת בולאי: תנא. לקנסינן לה אף על פי שכבר מת משום לחייבוי לה לאחמוני ולחקור החמת ונית לה בתובה ולא שום תנאי בתובה: **הולך הראשון.** לנפני שמועה שנולד בעוד שבעלה חי: והאחרון. לנאחר שמועה כלומר שלא רצה היבם לנרשה ונינו ממזר מן התורה אלא מדרבנן ואסור במזרת מן התורה ואסור בבת ישראל מדרבנן: **נמ' אין ממזר ביבמה. שנשאת לשוק בלא חליצה והלידה לו ומת בני השניה לפי הן נקבות נוטלין כתובת אמן כחוב גמור שהרי נתחלמה מלבתחלה וכני רישמעונה לחס הס זכריס נוטלין כתובת אמס ואע"נ לממה בחייו לרבנן תקינו כתובת בנין ליכרין כדי שיקפון לחמ ויתן לבתו כבנו והכא לא שקלי יורשין לילה כתובת בנין ליכרין לחמ לבני הכשרה נותנין כתובת אמן והשאר חולקין בשוה:** גרסי' בגמרא הרוה כ"ל ונשא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן [דף נב.] מאי קלקלה כ"ש אומר זנתה כ' יוחנן אומר כגון שלמנה לכ"נ נרושה וחלוצה לכ"ה מ"ל זנתה כ"ם שלמנה לכ"נ מ"ל שלמנה לכ"נ שבל זנתה לא מ"ט לשמרה לתנן הוא דאמרי לי פנויה ותניא כוותיה דר' יוחנן: **הורוה בית דין וכו'.** שהתירוה לינשא על פי עד אחד שהעיד שמת בעלה ואע"פ שבא בעלה אח"כ פטורה מן הקרבן מפני **ליחוד שעשה האיסור בהורחת ב"ד פטור** מן הקרבן אבל עכשיו שקלקלה חייבת לנו התירוה כדי שתקלקל כ"ם שלמנה לכ"נ לכיון לשיבא לאו ופסול זרע לא שריוה לעשות לכהני ולא עשתה בהורחת ב"ד: לפנייה לי פנויה. לשרייתן לי לאנסוה ואומר ר"י ז"ל לפי' להאי ליגנא אע"נ לכתחיל בניעת וכן לי יהוי ליכי מינאי וכו' למה להתנשבה לא שני על שיכתוב הרי את מותרת לכל אדם לשילמא שיהו **לא שריוה לנו להתנשבה אבל לא לזנות והויה ליה** כלומר הרי זו ניתך חון מזנותך לשילמא לפי שיעה לא לזלזלו בתר ליגנא בתר עיקר טעמא וכי סרו לה לאתנשובי ולאי לפנייה פנויה אתן לאבל נבי בעל בתר ליגנא לזלזלו ולילמא מקפיד הוא שלא להתירה לזנות ע"כ: [דף נב.] מתני' **האשה** שהלך בעלה. ואח"כ מת בנך. **ולא הוזקקה ליבם ונשאת לשוק:** חלוף. סניס אחריס והזיקוס ואמרו לסס והלא ביוס פלוני עמנו הייתס והתורה התירה אחרונים המזיקין יותר מן הראשונים וחלוף מה שאמרתס היה בתחלה מת הבן ומנעת שהיתה זקוקה ליבם והיא עכשיו יבמה לשוק: הראשון והאחרון. ראשון לפני שמועה ואחרון עם עכבה אחר שמועה ובגמרא מוקמינן לה כר"ע דאמר יש ממזר מן חייבי לאוין אבל לית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דפליגי עליה בעלמא ואמרו אין ממזר אלא מחייבי כריתות או מחייבי מיתות כ"ק: **ואמרו לה מת בנך** וכו' [ומתיבמת כו'] תנא **והולד הראשון** והאחרון **ממזר.** לעיבא לכ"ע שהרי פנוע הוא בשעת אחיו כיון שהיה לו בן בשעת נפל בכרת ולפיכך הולד שהוליד ממנה ממזר נמור ומותר בממזרת: **קיים היה.** באותה שעה שהעידו הראשונים אבל עכשיו מת בולאי: תנא. לקנסינן לה אף על פי שכבר מת משום לחייבוי לה לאחמוני ולחקור החמת ונית לה בתובה ולא שום תנאי בתובה: **הולך הראשון.** לנפני שמועה שנולד בעוד שבעלה חי: והאחרון. לנאחר שמועה כלומר שלא רצה היבם לנרשה ונינו ממזר מן התורה אלא מדרבנן ואסור במזרת מן התורה ואסור בבת ישראל מדרבנן: **נמ' אין ממזר ביבמה. שנשאת לשוק בלא חליצה והלידה לו ומת בני השניה לפי הן נקבות נוטלין כתובת אמן כחוב גמור שהרי נתחלמה מלבתחלה וכני רישמעונה לחס הס זכריס נוטלין כתובת אמס ואע"נ

מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מיבם לא מדאוריי'תא ולא מדרבנן:

מתני' (דף צב.) האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון והאחרון ממזר :

גמ' ת"ר זו דברי ר"ע דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה אמר רב יהודה אמר רב (דף צב:) מנין שאין קידושין תופסין ביבמה שנאמר (דברים כ"ה:ה') לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא תהא בה הויה לזר ושמואל אמר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה קידושי הוא דאתא אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הילכתא כוותיה דשמואל

אמר רבא השתא דאמר אמימר הילכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ לה ושריא ליה איתגורי איתגר אם כן מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קידושין אין בה נישואין יש בה משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים פירוש קידושין אין בה אם נתקדשה לאחר קודם שיחלוץ לה יבמה אינה נאסרת על יבמה אלא אם נישאת נאסרת על יבמה משום דמיחלפא

פירוש המקרא: לי יהי לא תהיה **נלוו הוא לחתך.** כמו לא תהיה קלקלה **והרי היא כשאר חייבי לאוין ותפסי בה קדושין** או **לא תהיה מעוס הויה** לומר לנית לה הויה: [דף נב:] **אם היה יבמה כהן. וזו נשאת לשוק בעל אחר או בשני עליס שלמרו לה מת בעלך ואחר כך מת בנך כי' ואמר שמואל בעיא גט וכיון לייהוי לה גט מיפסלא על היבם שהוא כהן מעוס גרושה:** חולץ לה **יבם ושריא לבעלה:** לינתנורי ליתנר. בשביל שנשאת לו אינו מעתלין שתשאר תחתיו: נותן לה גט השני. כלומר כייפינן לבני לנרשה והותרה ליבם ואומר ר"ת ז"ל להא לכופין לבני לנרש היינו היכא לבעי יבם ליבמה אבל אי לא בעי ליבומי חולץ לה ושריא להאי לקלקלה לבקלקלין לא קנסינן לפילו לשה שהלך בעלה למילחת היס כלילקמן וכן הורה ר"ת ז"ל הלכה למעשה בלשה שלא יקעה עיס לה יבם ונתקלקלה והתירה למקלם לאחר חליצת היבם והא לפריך הכא לינתנורי ליתנר מעוס לניס לשה חולץ לה בעל כרחו ולהכי פריך מעוס לקלקלה בליסור כופין ליבם לחלוץ ומ"ת אם נתקלקלה במזיד לאסורה למקלם אם כן היינו אומרים שהיתה מותרת לו מתחלה ולא היתה נאסרת עליו כלל ולא היה צריך לחלוץ לה ולא לייבם לה אבל **והותרה לו.** ליבם: קלקלה לין בה. פירוש הרי"ף אם נתקלקלה לאחר קולס שיחלוץ לה יבמה לינה נאסרת על יבמה אבל אם נשאת לאחר נאסרה על יבמה מעוס לממלפא בלשה שהלך בעלה כלומר שהיו מתירין אותה לבעלה הראשון אם היינו מתירין זו ליבמה ובנתקלקלה לאחרין שהיה נאסרת על יבמה מיהו **נותן לה המקלה נט ואסורה לו** עולמית כך כתב בשם רב יהודאי נאון ז"ל ולא פירש הרב ז"ל אם יש חלוק בין נתקלקלה בשוגג בנון על פי ב"ד או נתקלקלה במזיד אבל הריטב"א ז"ל כתב שהסכמתו והסכמת כל רבותיו ז"ל אפי נתקלקלה בשוגג מותרת לשניהם למקלם או ליבם אם רצה יבם חולץ לה ומותרת למקלם וכן אם היה יבם כהן חולץ לה ומותרת למקלם לליבא למקנסיה ונם ליבא למקנסה כיון שעשתה בשוגג והיא לינה יודעת אין אלא שכתבנו אם היה יבמה כהן ופרש"י ז"ל **וזו נשאת לשוק בעל אחר** וכו' כלפירשנו הנאונים ז"ל לא פירשו כן אלא בשנתקלקלה ובמזידה נאסרה בשנתקלקלה בלא שום עלות ולפ"ש קס"ל אפי היה יבמה כהן חולץ לה והרי למקלם כיון ללא עבד ליסור ביאה ולא כניסה לחופה ולכלחזין נבי אפי אין שהלך בעלה למדינת היס שנתקלקלה שמותרת לחזור לו וה"ה לשריי למקלם ופרכינן לף"כ מעינו חוטא נשכר לכיון לבלא שום עלות קלקלה חוטא הוא ולא דמי למתני' שנתקלקלה ברשות שהוא שוגג או קרוב לאונס ולא קנסינן ליה לחבל

הכא לפי' בקונטרס חמצינן ליה חומרא וקנסינן ליה הכי קאמר לה היה יכמה ישראל נותן לה נט והותרה לו כלומר שחוזרת ליבם ואף על פי שנתקלקלה במיאוס שהיה למקדש ולא ליבם לא קנסינן לה כיון דליכא חלוצה אלא קלוסין וכן פירש הרשב"ם להא דקאמ' לקמן שנתקלקלה במיאוס הותרה ליבם אבל למקדש לא שרינן לה לעולם וכלשון הגאונים ז"ל וכן נראה מלשון רש"י במז"ל: וכל שנשתנית לפי' בעל אחד לעת הגאונים והתוס' וכל המפרשים ז"ל שנקט מזה ומזה מקום למיחלפא בהא שהלך בעלה למדינת הים כלומר שחלפו בהם שנים או כתב רבינו אלפס ז"ל והביאו רוב מן הירושלמי לנרסינן הכא ובפרק שזרק יבמה **שנשתנית בלא חליצה** רבי ירמיה אומר זה חולץ וזה [מקייס] ורבי יוחנן אומר תצא וכן אמר ר' אילעי תצא ואמר רב זבידא מתניתי' מסייעא ליה לר' יוחנן הכונס את יבמתו וצרתה נשאת לאחר ונמצאת זו אילונית תצא מזה ומזה ושלשה עשר דבר בה והא מתני' בשיש לה בנים היא דקתני והולד ממזר מזה ומזה שמעינן מינה דאפילו יש לה בנים א"ר יוחנן תצא מדאמרינן מתני' מסייע ליה ואסיקנא אלו דברי ר' מאיר שאמר משום רבי עקיבא רביה וחכמים אומרים אין ממזר ביבמה הא לצאת מזה ומזה דברי הכל תצא ואמר ר' יוחנן תצא ר' יוסי שאל לרבי פינחס היך רבי סבר א"ל כר' ירמיה דאמר זה חולץ וזה מקיים אמר ליה חזור בך דאי לא כתיבנא עלך זקן ממרא השתא דתניא לא אפרישו בין יש לה בנים לבין אין לה בנים אלא סתם שנינו תצא ורבי יוחנן אמר תצא מנא לן להתיר מספק ומסתברא דלא אמר רבי ירמיה זה חולץ וזה מקיים אלא בשיש לה בנים ובדרור הוא

אילין מילי דאשכחנן למקצת רבואתא ומילי דסברא נינהו דלא שבקינן תלמוד ערוך ואולינן בתר סברא באשה שהלך בעלה למדינת הים

ואיתמר משמיה דרב יהודאי גאון ז"ל שומרת יבם שנשאת בלא חליצה אם אין לה בנים תצא מזה ומזה מבעל בגט ומיבם בחליצה ואסורה להם עולמית משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למד"ה אבל אם נתקדשה ולא נשאת אם היה יבמה ישראל נותן לה המקדש גט ומותרת ליבם ולמי שקידשה אסורה לו עולמית כדי שלא יהא חוטא נשכר נשאת והיו לה בנים אם היה בעלה ישראל חולץ היבם ויושבת תחת בעלה ואפוקי לא מפקינן לה דכיון דאשה שהלך בעלה למדינת הים ונשאת הולד ממזר מזה ומזה ואם אתה אומר תצא אתה מוציא לעז על בניה ואם היה בעלה כהן ויש לה בנים ממנו אינה חולצת אלא פורש ממנה ואסור לו לבא עליה כל ימיו של יבם ואם מת היבם מותרת לבעלה ואם מתו בניה בלא זרע בחיי היבם תצא מבעל בגט ומיבם בחליצה אלו הדברים שנאמרו משום רב יהודאי גאון ז"ל

ואיכא מאן דאמר דהני מילי לאו דסמכא הן דליתיהון בגמרא ועוד דגרסינן בהדיא בתלמוד ארץ ישראל בזה המקום ובמסכת גיטין בפרק הזורק יבמה שנשאת בלא חליצה רבי ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים ורבי יוחנן אמר תצא ורבי אילא אמר תצא אמר רב זבידא מתניתין מסייעא ליה לר' יוחנן הכונס את יבמתו וצרתה נשאת לאחר ונמצאת זו אילונית תצא מזה ומזה ושלשה עשר דבר בה והא מתני' בשיש לה בנים היא דקתני והולד ממזר מזה ומזה שמעינן מינה דאפילו יש לה בנים א"ר יוחנן תצא מדאמרינן מתני' מסייע ליה ואסיקנא אלו דברי ר' מאיר שאמר משום רבי עקיבא רביה וחכמים אומרים אין ממזר ביבמה הא לצאת מזה ומזה דברי הכל תצא ואמר ר' יוחנן תצא ר' יוסי שאל לרבי פינחס היך רבי סבר א"ל כר' ירמיה דאמר זה חולץ וזה מקיים אמר ליה חזור בך דאי לא כתיבנא עלך זקן ממרא השתא דתניא לא אפרישו בין יש לה בנים לבין אין לה בנים אלא סתם שנינו תצא ורבי יוחנן אמר תצא מנא לן להתיר מספק ומסתברא דלא אמר רבי ירמיה זה חולץ וזה מקיים אלא בשיש לה בנים ובדרור הוא

אילין מילי דאשכחנן למקצת רבואתא ומילי דסברא נינהו דלא שבקינן תלמוד ערוך ואולינן בתר סברא

ודאי אי איתנהו להני מילי דמר רב יהודאי לא הוה שתיק גמרא מינייהו:

יום קכא

(דף צג.) בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה מהו מי אמרינן טעמא דעד אחד משום מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר הכא

[אמר ליה רב ששת תניתוה] לימרו לה מת בעליך וכו'. ול"ת בין לגיסא קמא בין לגיסא בתרא פסיקא לימתני' היינו דקתני אחמרים מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם ואי לימרי' למשום הא לימרי' ליחוש ליסא קמא ול"ל לגיסא בתרא נמי לימתני' היינו לקמן מת בעלי ואחר כך מת בני נחמנת מלי לימרי' ליחוש לימרה מת בעלי ואתקיף עלה לימרה מן הכא כלום נחמנת ליגסא מתוך חומר הלבריס שהחמרת בסופה וממילא תגשא לשום לכנה בחזקת קיים מוקמינן ליה ואפילו היה זקן או חולה כדלקיתך בפרק ניטין פרק כל הגט (לף כח.) ונתנו לה בחזקת שהוא קיים ואפילו הניחו זקן או חולה הילכך השתא לימרה מת בנה נם כן נחמנת ליגסא מת בעלה תחלה שספה שאסר לומר מת הוא הפה שהתיר לומר מת תחלה ומעמידין אותה בחזקת היתר לשום לכל כשיש שם שני עדים או אפי' **עד אחד שאומר** אמתו שניהם **חיים נחמנת ליגסא** מת הבעל תחלה לנהי דעל מיתת בעלה לייקא משום חומר שהחמרת מ"מ אחר שילענו שמת בעלה לליתא להאומרת לה לייקא מי מת לשמן ושמכה על העל **משום לסניא ליה** ליבם וכיון לטעמא דעל אחר מהימן הוא משום לשמה לייקא ומנשבא הכא לליכא למימר לייקא לא מהימן על אחר ורב ששת פשיטא ליה ממתני' למלמדי' עלה כי' היא מפקינן מיניה ממונא מחזקתה שאפי' נטולה מזה ומזה תחזיר לעולה למתני' קאי אי תרי ותרי הוא לן למימר מאי חזית וכו' אלא ולאי בחד וכו' ופסקו הריטב"ף והנמוקים ז"ל להלכתא כרב ששת לנשמן ואף על נב דלמשון לה להא דרב ששת בנמרא לא סמכינן להלך לחייתא אלא על אחר נשמן ביבמה כרב ששת וכ"כ הרמב"ם ז"ל: לנשמן לפי' לומר שמת לו בן במדינת הים וכן כתב הרב בעל המאור ז"ל והרשב"ץ ז"ל חלק בלבר והביא ראיה לפי' בעל עצמו אינו נשמן לומר יש לי בנים במוחזק בחזים ואינו מוחזק בבנים וכמ"ש בהגמות וכתב הרשב"ץ ז"ל ג"כ כלברי הרמב"ם ז"ל ובעל המאור ז"ל ואין ראיה מבעל דשמני על לף היא לייקא ומנשבא ועוד יש לי ראיות כתבתים בתשובות שהלות עכ"ל: [לף עז.] **מתני' מותרת לחזור לו.** שהרי לא נעשה כה עבירה ומה נקנסה ואפי' נב חינה ערוכה מן החחרון ולא טעו למימר לשת חיש יוצאה בלא נב כלשמרינן בנשחת להשם **חי לאו לשייקא לא הוה** מנסבא לשל בקלושין תלו למימר לכטעות הוי שהיתה שכורה שמת בעלה ולא היה לאת לומר לו יכולין לשלות ולומר תנאי היה לו בקלושין ולא נשקייס הילכך חינה ערוכה נב מן החחרון ומותרת לחזור לרשמן לכיון שהינה ערוכה נב חנאי מילתא לכולי עלמא לעליין לא נשקלקה: ולף על פי שנתן לה (נב החחרון) לא פסלה מן הכהונה. שם ימות בעלה הרשמן להא לאו נב הוא כלל שהרי היה בעלה חי: מתני' ונשא לת לשתה. לפי שהכתוב לא הסרים אלא בחייה: **מותרת לחזור לו. לקלושי שניה חינם כלום והרי** בילשה בילת זנות ולמרינן בנמרא [לף עז.] לוקה שכילתה לוסרתה: ואין שכילת לחוקה לוסרתה: [לף עז:] בקרובות שניה. **ליפא בתה לקיימא לן [לף עז.] נוסלין על החנוסה ועל המפותה:** ושניה מותרת בכנו. לנוסא הלא לנוסא לבין ומפותה לבין ומתניתין הלא כרבי יהודה [שם] לשסר בחנוסא לבין ומפותה לבין: מותר בשניה. לף על פי שהיתה שעה לחת לסורים עליו שריך היה השתא להא בחייה כתיב: הרשמן. ללפני מיתה ממוך: החחרון. ללחר מיתה להא שריך היה: נמ' ולף על נב לחזיל וכו'. לעל כרחך מתני' לא מיירי הלא בהכי כלמוכח סיפא לר' יוסי וכלליתא לקמן: לחזיל לשתו וניסו. כמו יעחק ועמרם שהיום לחיים נשאו כ' יעחק החיות ולשת של יעחק הלכה למינית היה עם עמרם בעל החותה וכלו שני **עליס ואמרו ליעחק מתה לשתך** לחילו **בעל לחל לא** שרי היה למנסב לחחות לשתו לעל לחל לא התירוהו הלא לנבי לשם לוקה משום ענוגה ולחל משם לו שניהם העילו לשת עמרם שת בעלה ונשו יעחק לשת עמרם לשם שהיתה **לחות לשתו לכיון למתה לחותה** שריך היה ולחר כך בלת לשתו ועמרם ניסו לשת עמרם לסורים לעמרם ועריכה נב ממנו ולינה ערוכה נב מינחק לף על פי שנשת כבר לשם לליכא למטעי בהא שמע נרם זה ונשו זה ויאמרו מחזיר

נמי לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופה דייקא ומינסבא והכא זימנין דרחמא ליה לא דייקא ומינסבא מאי ופשט רב ששת דעד אחד מהימן איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דאפילו היא נמי מהימנא דתנן (דף קיד:) האשה שאמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם אלא כי קא מיבעיא לי למישרי יבמה לעלמא ופשט רב ששת דמהימן ורבא (דף צד.) נמי פשט דעד אחד נמי נאמן ביבמה מקל וחומר לאיסור כרת התרתה לאיסור לאו לא כל שכן וקאמרי רבואתא אע"ג ddחינן להא דרב ששת ולהא דרבא הנך דחיאתה לאו דסמכא נינהו אלא קיימא לן דעד אחד נאמן ביבמה כדפשט רב ששת וכדפשט רבא וכן הילכתא:

מתני' (דף צב.) אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו ואע"פ שנתן לה האחרון גט לא פסלה מן הכהונה זה מדרש דרש רבי אלעזר בן מתיא (ויקרא כ"א:ז') ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה:

גמ' (דף צד.) אמר רב הוה ליה * בגמ' ברא"ש אית' לר' אלעזר [וכ"ה הב"ח] לאלעזר בן מתיא למידרש בהאי קרא מרגניתא ודרש בה חספא מאי מרגניתא ואשה גרושה מאישה אפי' לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה כגון דאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם אע"ג דלעלמא לא הוו גרושין ולא שריא לאינסובי בהאי גיטא לדידיה מיהא איפסלא דאי כהן הוא איפסילא מיניה והיינו ריח הגט דפסיל בכהונה:

מתני' מי שהלכה אשתו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואחר כך באה אשתו מותרת לחזור לו (דף צד:) ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה הראשונה מותר בשניה אמרו לו מתה אשתו ונשא אחותה ואח"כ אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר רבי יוסי אומר כל שהוא פוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו וכל שאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו:

גמ' ואף על גב דאזלא אשתו וגיסו למדינת הים דאהנו הני נשואין דקא מיתסרא אשת גיסו אגיסו אשת גיסו אסירא ואשתו שריא ולא אמרינן מתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו תיאסר אשתו עליו לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא הויא לה אחות גרושתו

נרושתו מפנשת ורשת חיש יוצאה בלא נטו כלחמרינן נבי ריפא למתני' [לף פח:] להחלה שהלך בעלה למדינת הים לחילו **הכא ליכא למימר הכי** שחפילו נרש ניסו לת לחלתו חין קלוסין תופסין לו בה בחיי לחלתו מפוס לחוות לחלה: **תלסר לחלתו עליו.** לחלת יוצחן ליוצחן לנימא כיון שהיא לוסרת לחוותה יין הוא שתלסר היא לבעלה ומיון ק"ו כלחיתא לקמן ובוצטרך נטו החלוריה לחלת עמרם מיוצחן החוסר ונמוצלת לחלת יוצחן לחוסרה **עליו מפוס לחוות** נרוסתו: כגון שקלה לחיו וכו' ושמע. יחח שמוסיף כלן: שמת לחיו. שהלך: לחמרי לינשי. לי לת נסיבה נטו מיכך שלקחה לו לחלה יחמרו שמוניל לחלתו נמורה בלת נטו לחילו הרחלון יחמרו כשרלו שחיו לקחה שעשה כן מפוס שלת היה לחיו הרחלון שוס קנין בה לפי שהקלוסין נעשו על תנאי ולת השלימו התנאי נמיל שהקלוסין בטלין למפרע וכלי שלת יחמרו כן לחלת היו יוצחן בלת נטו מוציכה ר"ע **נטו מתני. וכן הלין בלחות חלה** לעל ידי קלוסין בלת נשוחין. ומתני' מיירי בנשוחין ולו לפשר לומר שנשחה בעלה שהלך בתנאי לפי שחם לת השלימו התנאי זוות וליכא עדיל בעילתו בעילת זוות וליכא מלן לסבור כן לחר שלת שמענו בברור שהתנה ושנחמר מלעתה שהתנה ושעשה בעילתו בעילת זוות ולם כן כשרלו שזה הניחה כשבח בעלה על כרחם יחמרו שנשוחי **שניה זו שלקח היוס כלוס** שטעו שהיו שבורים שמת בעלה הלכך לפילו ר"ע מודה בהא למתני' ללת בעיא נטו מיניה ולחתו של יוצחן שבלה מוצרת ליוצחן ללת **הויא לחות נרושתו** ופסק הריף"ק ז"ל דהכי הלכתא לכנשוחין היוה בריכה נטו לבל יהן החילוסין בריכה נטו כר"ע חף על נב דליכא מלן לסבור ללעולם לחות לחתו ולחת לח ולחת היה שנחתת על פי ב"ל בריכות נטו מזה ומזה ומפני שיש להם היתר לחחר חיסורן ללת למו לחחר עריות ודיכא למנזר שמא יחמרו בהיתר נשחת ויוצחה בלת נטו ולת קל מפליג בין נשוחין לילוסין: תניא וכו' והלת סליו שתחסר. ולהכי לצטריך לומה: שלין החוסרה וכו'. שיש לה היתר בנטו: [קף עה.] **נחסר החוסר. נחסר בה. בעלה שהוא חוסרה לחחריס** חיוו לין וכו' **שתחסר לחתו החוסרת לת לחותה לכך נחמר לוותה.** ול"ת השתא לת מצריכין קרל לוסכב היה ללת וכן הלין בלחה ובתה ליכא בריפה לחחר מיתת הלחה ללת כרת כלחה ובתה למיוה ילפינן לכרת בלחה ובתה כתיבא **והיתם קרל סתמא הוא לת** פלינן בין מחייס ולחחר מיתה ללת לוקה כרת כלחה ובתה למיוה ילפינן לכרת בלחה ובתה כתיבא **והיתם קרל סתמא הוא לת** פלינן בין מחייס ולחחר מיתה ללת כרת

דתניא כל עריות שאמרו אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת על פי בית דין או ע"פ עדים ורבי עקיבא מוסיף אף אשת אח ואחות אשה כיון דאמר רבי עקיבא בעיא גט ממילא איתסרא עליה דהויא לה אחות גרושתו

ולאו מי איתמר עלה אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב האי אשת אח היכי דמי כגון שקידש אחיו את האשה והלך למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד וייבם את אשתו ואחר כך בא אחיו דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר קא נסיב והאי אחות אשה נמי היכי דמי כגון שקידש אשה והלכה לה למדינת הים ושמע שמתה ועמד ונשא את אחותה דאמרי אינשי הך קמייתא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב אבל בנשואין דליכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין לא אמר רבי עקיבא דצריכה הימנו גט הילכך הויא מתניתין כוותיה וכיון דמתניתין כוותיה הלכתא כוותיה

וחזינן מאן דכתב כל האסורות לאדם איסור ערוה ובא עליהן אין צריכות הימנו גט חוץ מאחות אשתו ואשת אחיו ואשת איש שנשאת על פי בית דין מפני שיש להן היתר אחר איסורן גזירה שמא יאמרו בהיתר נשאת ויוצאת בלא גט ולא קא מפליג בין נשואין לקדושין ואנן כתבינן מאי דסבירא לן:

תניא (במדבר ה':י"ג) ושכב איש אותה (דף צה.) אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה והלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל שהיא אשת איש שאין האוסרה אוסרה כל ימיו נאסר האוסר מקום שבא על איסור חמור שהיא אחות אשה שאחותה אוסרתה על בעלה כל ימי חייה אינו דין שנאסר האוסר אמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על חמותו שפסל את אשתו ועל מה נחלקו בבא על אחות אשתו שבית שמאי אומרים פסל ובית הלל אומרים לא פסל א"ר יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על אחות אשתו שלא פסל ועל מה נחלקו בבא על חמותו שבית שמאי אומרים פסל ובית הלל אומרים לא פסל אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כר' יהודה ההוא דעבד איסורא מחמותיה אתייה רב יהודה ונגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין להתיר לחם זו לבעלה שלת תחסר לף על פי שהוסרת לחותה לבעלה והך לימור לחחותה בכונן נעשה כלתנן במתניתין שחמרו לה שמת בעלה ונס ליוחק חמרו שמתה לחתו ובכונן ליכא **ק"ו שיהא נחסר החוסר** מק"ו לחחת היה למזיל הוה לחילו בכונן לת נחסר החוסר למוקרת היה לבעלה לכתיב והיה לת נתפסה הת מתפסה מוקרת וק"כ ליתתוק קרל מיניה ללענין כונן בלת קרלו לוסכב היה לת נחסר החוסר בק"ו לפי שבתחלה קוסם שקדם זה לחתת מן החחיות הוה היה מוקר בכל הנסיס שבעולם והיה מוקרת בכל הנסיס שבעולם שקדם חסרה מיחוד מרובה היסור שהוה חסרה והיה לחסרתו שהוה חסרה בכל הנסיס שבעולם שקדם בקרובותיה והלת יין הוה ומה שנגע בחסור לה לת נחסרה בתוקר לה להיינו בעלה להת נתפסה היה שלת לחסרתו בקרובותיה שנג בחסור לו להיינו חחות לחתו חינו יין שלת נחסר בתוקר לו להיינו לחתו וק"כ קרל למה לי וי"ל לחינטריך קרל למזיל לחי נלו קרל כיון לכמזיל נחסר בתוקר לו הוה נזרינן בכונן ליליה כיון לחתו שהלך בעלה למדינת היה לחע"נ למלחורייתה כיון לכונן היה שריל לבעלה נזרו בה רבנן ושמרו תנא ושיינו תסוס לכמזיל ליליה לחסרה מלחורייתה: **חמר רבי** יהודה לת נחלקו ב"ש וב"ה וכו' **שפסל לת לחתו.** ללריס הכי קרל בחם יפרפו לוחו ושתנן ושכי כל הבית כולו בפריפה **לחתו מה חטולת** שלת לם היוו ענין שיהיו שוות שתנן לפרפה תנהו ענין לשיסורה ללענין חיסור נחמר שתנן שהוסרה לוחה ליה: **שבית שמאי לומרים פסל. מק"ו** שחמרנו לעיל ומה בתוקם שבח על חיסור קל וכו' **ולותה לת לרשי:** וב"ה לומרים **לת פסל.** ללרבי לוחה: **ת"ר יוסי** וכו' שלת פסל **לת לחתו.** ללרבי לוחה: **בבח על חמותו שב"ש לומרים פסל.** ללרבי שתנן לשיסורה: וב"ה לומרים **לת פסל.** ללרבינו שתנן לומר לבזמן שבתיהן קיימות הוה ליכא בריפה בחמות מיתת הבת ליכא בריפה בחמות מיתת הבת ליכא בריפה בחמות

הלכה כר' יהודה אסרתה לאיתתך עלך איסורא דלעלם:

רבי יוסי אומר כל שפוסל על ידי אחרים פוסל ע"י עצמו וכו' איבעיא לן (דף צה:) מאי קאמר רבי יוסי אמר ר' אמי רבי יוסי אריש דמתני' קאי דקתני נשאת ע"פ [ב"ד] תצא ופטורה מן הקרבן [שלא] ע"פ ב"ד תצא וחייבת בקרבן ות"ק סבר לא שנא ע"פ ב"ד ולא שנא על פי עדים אשתו שריא ואמר ליה רבי יוסי על פי ב"ד דפסיל על ידי אחרים פוסל ע"י עצמו על פי עדים דאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל על ידי עצמו ורבי יצחק נפחא אמר לעולם ר' יוסי אסיפא דמתני' פליג דשמעיה לתנא קמא דקאמר לא שנא דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים ולא שנא דאזיל ארוסתו וגיסו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתך ומת גיסך ונשא את אחותה ואחר כך באו אשתו וגיסו אשת גיסו אסורה אגיסו ואשתו מותרת לו אמר ליה ר' יוסי ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין והאי דנסיב לאחותה שפיר קא נסיב ובעיא גיטא מיניה דלא לימרו אשת איש יוצאה בלא גט דפסיל לה ע"י אחרים דהיינו גיסו דכיון דנפקא מיניה בגיטא איפסילא לה מבעלה הכי נמי פוסל ע"י עצמו ואיתסרא ליה איתתיה עליה דהויא לה אחות גרושתו אבל היכא דאזול אשתו וגיסו למדינת הים וקא נסיב לה לאחותה דליכא למימר תנאה ה"ל בנשואין ושפיר קא נסיב לה להאי כדאיכא למימר באירוסין דלא בעיא גיטא מיניה ולא קא פסיל על ידי אחרים דהא לא איתסרא אשת גיסו אגיסו אינו פוסל נמי על ידי עצמו ושריא ליה איתתיה דהא ליתא אחות גרושתו

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ואיסתפק לן בגמרא דהא דאמר שמואל הלכה כר' יוסי אליבא דמאן אי אליבא דרבי אמי אי אליבא דר' יצחק נפחא וכיון דלא איתברר כמאן מינייהו פסק לא שרינא לפי דסריפה יליפינן לה מינה לחמות וכי היכי לכחמות לחמר מיתת בתה ליכא סריפה כלכתיב לחתן בתה וכתה לילף מינה לחמר מיתה ליכא סריפה וכמחן לחמר לון מינה ומינה וכן פסק הרמב"ם ז"ל: לסרתה לחתך. ול"ת ותתסר מסום נטען לחמרינן הנטען מן החסה לסור בכתה וי"ל להה לחמרי' כתס לחס כנס חין מוניחין וכ"ם הכח שכנסה כבר בהיתר: [פסקן] **ר' יוסי** חומר וכו' מאי קחמר ר' יוסי. כל שפוסל וכל שחינו פוסל: לילימח לקחמר ת"ק הכי כל היכח לחזול לחסתו וניסו למלינת היס חסת ניסו לסריכה ולחסתו סריח וח"ל ר' יוסי כי היכי לחסתו לח לסיר' חסת ניסו לח לסיר' לכל שלח **נתן נט לח לסיר' עט** בעלה לחסה שהלך בעלה למלינת היס משום לחית לה נט נמי מזה ומזה הוח לחמרינן תנח מזה ומזה והכח כיון **לחסתו סריח לח** נתן לה נט לסויי לחחות גרושתו לס כן מתני' לח עריכה כלל בההוח ליענ חלח לילימח הכי כל שחינו פוסל ע"י עלמו חינו פוסל ע"י לחריס חו לילימח לחיכך ניסח לככי ח"ל רבי יוסי כי היכי לחסת ניסו לסריכה חסתו נמי לסריכה משום לס"ל לקנסינן לחסת ניסו בנט כלין חסה שהלך בעלה למלינת היס לעריכה נט מזה ומזה ות"כ חסתו נמי לסריכה משום לחות גרושתו וחכתי קחית ליפניה לחמר כל שחינו פוסל מחי עבידתיה ח"ר חמי **וכו' כל שחינו פוסל לריסח קחי לחיירי בחינו פוסל ע"י לחריס לחיירי לעיל בנשחת ע"פ עדים וכו' והיית מותרת לבעלה וקתני סיפח וחח"כ בתת חסתו מותרת לחזור לו ל"ש על פי עדים שחמרו לו מתה חסתך ולחחות חסתו חמרו מת בעליך לחסת ניסו סריח לחזור לבעלה ל"ש על פי עד לח פלוגתא דר' יוסי ור' עקיבא** פי ב"ד סהוה על לחל **פליגא עליך להוחיל ופוסל ע"י לחריס פוסל ע"י עלמו** לחיסורת לתינן בנט להל בהת תניח שיחמרו נרש זה ונשח זה וכו' **לחבל ע"פ עדים מוניח לך** לכיון לחסת ניסו סריח ולח עריכה נט חסתו נמי סריח בחין ספק וח"ת הח קי"ל כרבנן לחמרי לחפי' על פי עדים תנח מזה ומזה ועריכה נט מזה ומזה וח"כ חיך סיון ת"ק ורבי יוסי ע"פ עדים לסריח חסת ניסו לחניסו י"ל להחס כעין נזירים לרבנן כלי שהקלקל החשה הרבה ולח לחמרו בכי הח שהיח מילתח ללח שכיחח לחסתו וניסו שהלכו ושהעיד על שניהם שמתו ונשח **הוח חסת ניסו** מילתח **ללח שכיחח היח** לפיכך חוקמוה לתינה למימר מחי הוי לה למיעבד כיון שהעידו שני עדים בבבר וסריח נמנח לפוס הפי חוקימתח לת"ק סבר לחסת **ניסו** **שנשחת בעל לחל בלח נט נמי** לסריגן לה לניסו ולזה **לחמר לחסתו סריח ללח היית לחות גרושתו** ורבי יוסי סבר נטנ ולסורך כי הללי נינהו ולי לסריגן לה לניסו נט נמי סריכה וח"כ חסתו [לח] סריח: [לף עה:] **נעומס לסיפח. כלנקט וחזיל סלרח למתני' בשנשחת בעל לחל ומחי פוסל ולינו פוסל ליכח חלח לחזול לחסתו וניסו למלינת היס וחלח לחזול לרוסתו וניסו** וקל"ל ר' יוסי לחסתו לליכח **למימר תנאי היה ליה בלחתו לחסונה וכ"ע ילעו לנשואי שניה בטעות הס ולח לחי למימר נרסה בעלה ונשאה זה להה לפי' נרסה בעלה לסורה להאי ומילא ילעי לחטעינהו סלהי ולח למיל לנסור לחסה הנשחת בעל לחל להחס הוה לחתך למימר נרס זה וכו' וחס מחזירה למרי זה מחזיר נרוסתו משנשחת לכל היכח להוחי קמייתא לרוסתו לליכח למימר תנאה היה בקלוסין סברי לינשי לנשואי שניה נשואין גמורין לחמרי נרסה בעלה ונשאה זה וחי משום לחות לסה תנאי היה ליה בקלוסי הרחסונה ולח נתקיים חי הלרח לסת ניסו לבעלה חמרי לינשי מוקה להחזיר גרושתו משנשחת הלכך פוסל הוח ע"י לחריס וחהני מעשיו ופוסל נמי ע"י עלמו: הלכה כרבי יוסי.** וכתב הרי"ף ז"ל לית הילברר הח לחמר שמואל הלכה כרבי יוסי לליכח למלן חי לליכח לר' חמי חי לליכח לר' יצחק נפחא וכיון דלח לחתברר כמלן מינייהו פסק לן לחתברר כמלן מינייהו פסק לן לחניסו ולזה לחמר שמואל הלכה כרבי יוסי ולח כר' יצחק נפחא וכיון דלח לחתברר כמלן מינייהו פסק לן לחניסו נט נמי סריכה וח"כ חסתו [לח] סריח: [לף עה:] **נעומס לסיפח. כלנקט וחזיל סלרח למתני' בשנשחת בעל לחל ומחי פוסל ולינו פוסל ליכח חלח לחזול לחסתו וניסו למלינת היס וחלח לחזול לרוסתו וניסו** וקל"ל ר' יוסי לחסתו לליכח **למימר תנאי היה ליה בלחתו לחסונה וכ"ע ילעו לנשואי שניה בטעות הס ולח לחי למימר נרסה בעלה ונשאה זה להה לפי' נרסה בעלה לסורה להאי ומילא ילעי לחטעינהו סלהי ולח למיל לנסור לחסה הנשחת בעל לחל להחס הוה לחתך למימר נרס זה וכו' וחס מחזירה למרי זה מחזיר נרוסתו משנשחת לכל היכח להוחי קמייתא לרוסתו לליכח למימר תנאה היה בקלוסין סברי לינשי לנשואי שניה נשואין גמורין לחמרי נרסה בעלה ונשאה זה וחי משום לחות לסה תנאי היה ליה בקלוסי הרחסונה ולח נתקיים חי הלרח לסת ניסו לבעלה חמרי לינשי מוקה להחזיר גרושתו משנשחת הלכך פוסל הוח ע"י לחריס וחהני מעשיו ופוסל נמי ע"י עלמו: הלכה כרבי יוסי.** וכתב הרי"ף ז"ל לית הילברר הח לחמר שמואל הלכה כרבי יוסי לליכח למלן חי לליכח לר' חמי חי לליכח לר' יצחק נפחא וכיון דלח לחתברר כמלן מינייהו פסק לן לחתברר כמלן מינייהו פסק לן לחניסו נט נמי סריכה וח"כ חסתו [לח] סריח: [לף עה:] **נעומס לסיפח. כלנקט וחזיל סלרח למתני' בשנשחת בעל לחל ומחי פוסל ולינו פוסל ליכח חלח לחזול לחסתו וניסו למלינת היס וחלח לחזול לרוסתו וניסו** וקל"ל ר' יוסי לחסתו לליכח **למימר תנאי היה ליה בלחתו לחסונה וכ"ע ילעו לנשואי שניה בטעות הס ולח לחי למימר נרסה בעלה ונשאה זה להה לפי' נרסה בעלה לסורה להאי ומילא ילעי לחטעינהו סלהי ולח למיל לנסור לחסה הנשחת בעל לחל להחס הוה לחתך למימר נרס זה וכו' וחס מחזירה למרי זה מחזיר נרוסתו משנשחת לכל היכח להוחי קמייתא לרוסתו לליכח למימר תנאה היה בקלוסין סברי לינשי לנשואי שניה נשואין גמורין לחמרי נרסה בעלה ונשאה זה וחי משום לחות לסה תנאי היה ליה בקלוסי הרחסונה ולח נתקיים חי הלרח לסת ניסו לבעלה חמרי לינשי מוקה להחזיר גרושתו משנשחת הלכך פוסל הוח ע"י לחריס וחהני מעשיו ופוסל נמי ע"י עלמו: הלכה כרבי יוסי.** וכתב הרי"ף ז"ל לית הילברר הח לחמר שמואל הלכה כרבי יוסי לליכח למלן חי לליכח לר' חמי חי לליכח לר' יצחק נפחא וכיון דלח

שפוסל על ידי על לחל פוסל על ידי סניס לעיקר ליסור לסת ניסו לניסו מסוס שמ יכ ניסו לכלו ויוניתה בגט מסוס חומרת לגירס זס ונסת זס והרסב"ס ז"ל העלה לפי זס בערין תלמוד לסתו סס תסיה לסורה נמי מסוס לחוות נרוסס לו סס נאמר להכת מלן עליו לביאתו לא קניו לגמרי אלא כאחות ואע"ג דאיכא בינייהו דאיכא ביאה ואחות לא איכא ביאה **פוסלין** על ידי. שפוסלין לחותה עליו **לביאתו לא קניו לגמרי אלא כאחות ואע"ג דאיכא בינייהו דאיכא ביאה ואחות לא איכא ביאה [דף נ.] יש מאמר וגט וביאה וחליצה אחר מאמר: גמ' ולכסוף לא פסיל. סס עשה כה גלול מאמר קולס ביאת בן תשע לא פסיל לה ביאת בן תשע לאבעל מאמר** ואתני רב זביד וכו'. **ומשני ביאת בן תשע פסלה לפי' בסוף לאבל מאמר סל בן תשע סס הוא תאנה פוסל לאבל לכסוף לאינו פוסל:** [דף ע:] **מתני' חולצת ולא מתייבמת. סיש עליה זיקת כ' יבמין** שמאמר **הוא זה** לביאתו כמאמר הוא כלאמרן **ולא הוציאה מידי זיקת נפילה רלסנוה וחלה עליה זיקת נפילה סניה** ותנן בפרק **ל' לאחין [דף לא:] מי שעליה זיקת יבם לאחד ולא שעליה זיקת כ' יבמין:** ובגמרא לאמר רבא הא לאמור רבנן זיקת שני יבמין מחלן חלצה יבומי לא מיבמה לא תיפמ היכא לאיכא ערס כי סך ללעיל לפרק ל' לאחין לתנן שלשה לאחין נשואין וכו' סרי לאו חולצת ולא מתייבמות כלאמרינן סתס מלרבנן נזירה שמ יאמרו שתי יבמות שבאות מביה לאחת מתייבמות לסא הכא לאיכא ערס מחלן חלצה יבומי לא מייבמה: ומסקינן הכא בגמרא לכי היכי שעשו ביאת קטן **בן תשע** וכו'. כאמאמר בגולל לפסלה על האחין כן עשו **ביאה זו כאמאמר** בגולל **לאחות לאסתו גאורה מיבוס מפני שהיא ערת בעלת זיקת כ' יבמין** וכאמתני' לסכא: **שבא על יבמתו.** בעולו בן תשע ומשהגדיל נשא לשה אחרת ומת וכן לאמר שמואל עשו ועשו וכן לאמר רבי יוחנן עשו ועשו: **נשא לשה. שניה יבמתו ומת ולו לאחין** סרי זו פטורה **לרע"נ לביאתו ביאה קלוסין לאו קלוסין ואין קנין קטן כלום על ביכיא כ' שערות לאבל ביבמה הואיל וזקוקה ליה שויוה רבנן כאמאמר:** הללן עלך האשה שהלך פרק לאחל עשר ונשלין. **לאחר שלאם ופתה לשה מותר ליעא בתה ולאותה ולאמה.** ומפרש בגמרא לנושלין לקאמרינן הכא היינו מלאורייתא לאבל מלרבנן אין נושלין כל זמן שעתיסס בחייס **משום לנזירה לשמא לאחר שיש בתה יזנה עם הרלשונה והוא ליה לאונס ומפתה על הנשואה** שהוא חייב כרת לו מיתה וכלתנן הכא חייב ונושלין לתנינן מלרבנן היינו לאחר מיתת האנוסה: [דף ע.] **ר"י לאוסר. בגמרא מפרש טעמא** ולית הלכתא כוותיה: **גמ' הנטען.** שיגע עליהן קול שנחשד: **מלרבנן. משום נזירה** שלא כלפירשנו במתני': **לאחר מיתה. שמתה האנוסה והמפותה לתו ליכא למנזר מידי:**

לאשת גיסו אגיסו מספיקא:

מתני' (דף צו.) אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרת צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחים והאחים פוסלין על ידו אלא שהוא פוסל תחלה והאחים פוסלים תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פוסל על ידי אחים באו עליה אחים או עשו בה מאמר או נתנו גט או חלצו פוסלים על ידו:

גמ' ולבסוף לא פסיל והא תאני רב זביד בר אושעיא העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד עליה פסלה אמרי ביאה פסיל ואפילו בסוף מאמר תחלה פסל ולבסוף לא פסל:

גרסינן בנדה (דף מה.) בפרק יוצא דופן בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל ואקשינן ולכי גדיל כגט סגי ליה והתניא עשו ביאת בן תשע שנים כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו אף ביאת בן תשע צריך גט לביאתו וחליצה לזיקתו ופרקינן הכי קאמר עד שיגדיל ויבעול ויתן גט:

מתני' (דף צו:) בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת נשא אשה ומת הרי זו פטורה:

גמ' תנינא להא דת"ר שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשיהן פטורות מן החליצה ומן היבום:

סליק פירקא (דף צז.) **נושאין** על האנוסה ועל המפותה והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:

גמ' תנינא להא דתנו רבנן אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה והא דתנן הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה מדרבנן ומתני' דתנן נושאין לכתחילה לאחר מיתה תנא:

וכתב הריטב"ח וז"ל בסוגיא משמע בנטען לפי' מפנויה וטעמא כלחמן משום נשואי קרובותיה ולא לסרינן קרובותיה לגלי בקלוסקס או נשואין לאבל כל היכא לליכא קלוסקין סריח ולפי פלגא למלן דסרי פלגא בעלמא: ונרשין לכריס לזוקק נקט לחם וכתב מנא הני מילי דמי שאנס אשה מותר לישא בתה דת"ר בכולן נאמרה שכיבה וכאן נאמרה קיחה (ויקרא כ':י"ד) ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה לומר לך דרך ליקוחין אסרה תורה רבא אמר אנס אשה מותר לישא בתה מהכא (ויקרא י"ח:י') ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן הא בת בנה דידה ובת בתה דידה גלי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה וגו' הא כיצד כאן באונסין וכאן בנשואין איפוך אנא עריות שאר כתיב בהו בנשואין איכא שאר באונסין ליכא שאר:

מתני' (דף צז:) הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מיבמין ואפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:

יום קכב

גמ' בני יודן אמתא אישתחררו שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר א"ל הוא אסר ואנא שרינא מן האב ולא מן האם כולי עלמא לא פליגי דשרי מן האם ולא מן האב כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא וא"ד פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחים מן האם מאי טעמא גר שנתגייר כקטן שנולד דאמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק ואף על פי כן כיון דלא אפסיקא הלכתא כוותיה בהדיא עבדינן לחומרא כרב ששת תניא שני אחין תאומין גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מיבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן בקדושה ולידתן **אחר האב לרחמנא** לפקריה לזרעיה והכא בהורתן ולידתן שלא בקלוסקס חיירין וכן לייק ליטעם שנתניירו עמה וכל כה"נ גר שנתגייר כקטן שנולד למי ולפי קורבה לאם לית להו וכל שכן קורבה לאב וכשלידתן בקלוסקס ואין הורת שניהם בקלוסקס ים להם **אחר האם** ולאסורים ביבום לכל תורה ולעת כל אחד לאחריו לעת שלא במקום מניעה וכשהורתן בקלוסקס ים להן לפי **אחר האב** והם כיסרלאים נאורים מן התורה: והא לתנן **לא חולצין ולא מיבמין** לאחין ניהו כלל שלא קמ"ל לאפוקי מלרבנן לוטם בתורת יבום וחלוצה ולפי בעו למנסב נשי להללי לאחר מיתה לפי ים להם בניס נשבי ובגמרא שקלי וטרו בה: נמ' בני יוען וכו'. והיתה הורתן ולידתן שלא בקלוסקס שלולו היתה לידתן בקלוסקס לכ"ע אסורים בנשי להללי לפילו לאחר מיתה ומלקורייתא להא לאחין מן האם ניהו לכל הסתם שלפילו לידתן שלא בקלוסקס כקטן שנולד לפי שלא בקלוסקס ומלקורייתא לית להו אסם לאחוה ושם קורבה: [דף ע:] **למנסב נשי להללי.** לפילו נשי לנסוב (בכותיותן) שרא להו לאחר מיתה לכיון לית בהו קורבה לאורייתא לית לן למסריניהו מלרבנן: ורב שמת פלוני **ומלרבנן** לאסר. וכ"ע נשי לנסוב בכותיותן שלא יעשו לאחר נרות בתורת קלוסקין לכ"ע שרו להללי: וזה הכלל לישוב קורבה בגריס הוא בני' לרבים הא' מלקורייתא כשלולין **בקלוסקס לחית להו אחר האם** מיחת (וכן) ג"ל כשהורתן בקלוסקס **אים להם אחר האב:** והשני לרבים מלרבנן לאחת מטעם [לעיל דף כב.] שלא יאמרו בהני מקלוסקס חמורה לקלוסקס קלה וזה נאמר בכל חיסורי עריות אים להם בעולם עובדי כוכבים ממה שאסר שלחר הכתוב לבני נח כלמפורש בסנהדרין פרק ל' מיתות ב"ל (דף נז:) לחילו במה שלא נאסר **להם מן התורה אלא** שהוא מחוקותיהם אינו חמוד לפי' קלוסקס קלה וחין חוששין לו כלל ונפקא מינה לעובד כוכבים שנתגייר. הריטב"ח ז"ל בשם רבותיו ז"ל: והלכך הני' כי פעמים הני חוסרין חותו לפי' במה שהיה מותר להן בבותיותן מן התורה משום שהוא לאסור לחינו לגר נמור כלי שלא יבאו לטעות ולאסרך ולהתחלף כלאחרינו הכא בסנויין לקמן: אמר שמחבר ומיהו עובדי כוכבים שנתגיירו היום ואשתו אם רגא מקיימה אם רגא פוטרה ולפי מחייס שם גר מותרת לאחריס לאף על גב (סנהדרין דף נז:) לבעולת בעל יש להם לפ"ם ליכא משום שמא יאמרו בהני מקלוסקס חמורה לקלוסקס קלה משום לאותו חיסות חין לו עיקר לכשנתגייר פקע לאל"כ לפי' בנטן לא מסתבינן **לעלמא לאיהו לאו בני נטן ניהו בבותיותם ול"כ** יאמרו בהני מקלוסקס חמורה לקלוסקס קלה

ותהיה לסורה ליסרלא עולמית חלח ולחי ליתח לכל זמן שלח יעשה לאחר שנתנייר סהוה חיסות להוה ליה בכותיותן פקע מיניה כשנתנייר וכ"ע יעשי הכי וכן לעת נדולי הפוסקים ז"ל עכ"ל וחילו בנשים שנשחו בכותיותן ליכח חלח מהני לחיניהו ליח נהו ערוה מקום חיסות חלח לשח לחכ לחיכח לרבי עקיבח [שם קף נח.] דלריס על כן יעזב **חיש לח לחביו זו לשח** לחביו והח למרבינן נהו (בסנהדרין קף נז:) מלכתיב חיש חיש חל כל שחר בשרו שהעובדי כוכבים מוזהרין בערוית חינו חלח לענין ערוית של שחר חו לענין שלסורין בנערה המאורסה שלנו ובנכנסה לחופה ולח נבעלה מה שלין כן לגיהנה **שלין נהם ליסם חיסור חלח** בבעולת בעל לבל שום חיסור לחר למחמת חיסות ליח נהו להח לחות לשח לבל שרינ נהו רחיה לבבר מיעוקב שנשח שני לחיות וכן מוכח בבללו כלמוכח מיהודה שבח על תמר ולמר נקקה ממני ולח מינינו שהותר להם חיסור ערוה **משום מנות ייבום ולפי'** תלמר כי דרך ייבום עשה כן יהודה וכיון דליח נהו בכותיותן חיסור לשח לח חין ננו לחסור עליהם לחבר נרותן לשח לח מטעם שלח יחמרו בלנו מקדושה חמורה לקדושה קלה ולי משום שהיתה לסורה עליו בכותיותה מיני לשח חבירו כשנכנסה לחופה ונבעלה הנהו נשוחין כבר פקעו בנרותן וכולי עלמח יעני ללח חשיבי כלום ולפילו מחיים וכל שכן לחבר מיתה לפילו נשוחין נמורין שלנו פקעי ולי משום נזירה שלח יבוחו לטעות בלשת לח לעלמח ליכח ללכולי עלמח כיון לדידהו שלח בקדושה ליח נהו לחוש וכנר שנתנייר למו ולח טעו בהו הלכך כי פליני הכח בנשי לנסיב בנרותן ולילו מחיים לסורה היח מן התורה מיני לשח חיש כיון שנשלת בנרות וקדושי קדושין מן התורה לבל לחבר מיתה הוה לסריה דב לחת לפקע לסור לשח שנולד ולידתם שלח בקדושה ולי מפני שלח יחמרו בלנו למי הוחיל ולידתם שלח בקדושה ולי מפני שלח יחמרו בלנו מקדושה חמורה לקדושה קלה הח בכותיותן ליח נהו לסור לשח לח כלתמרינן ובנזרה לטעותא וחלחופי הוה לפליני כלמפרש וחזיל לרב לחת סבר ללו טעו בהא ורב שבת חייש למלי טעו ומסרכי בהו: לו פליני לשרי. ללחו לחיש ניהנו לי משום לרחמנח לפקריה לזרעיה לי משום **לסתם עובדת כוכבים זונה היח ומחיש לחר הוח:** כ"ע לו פליני ללסור. ללחי לליחלופי ביסרלא: כי פליני וכו'. שנקרלים לפעמים לחין על שם לביהם ופעמים על שם לחם: בתר לבא וכו'. וכ"ע יעשו שלין לבות להם ולו טעו: **בני פלוניתא.** ולחו למטעי ללמרי **לינסי הני ולילי לחי נינהו וקא סרינן נהו בלשת לחיו ולחי למיסרי נמי ביסרלא כה"נ: לפי' בלחין מן החם.** למסרי מן החם לחוש ללענין זה ללסורה **לשת לח לו** טעו להכל יולעין לנר שנתנייר כקטן שנולד למי וכתב הרי"ף ז"ל בנמ' לקמיון נרב לחת בר יעקב ופריק ולעפ"כ כיון ללו ליפסיק הלכתא כוותיה בהיולי עבדינן לחומרת כרב שבת ורבל משמע קלת לקלי כוותיה מלקל מתמה ולמר והל רב שבת לסר וכתב הריטב"ל ז"ל לבל מורי הרב ז"ל הסכים לדברי הפוסקים הלכה כרב לחת לקולל כיון לליסורה לרבנן הוה ועביד בה עובדל ורמי לנפשיה לומר רב שבת לסר ושל שרינה מכלל לקיש ליה שפיר בשרוצתא ליליה **לו מנמרח לו משום** טעמל למסתבר לחית ליה וכן נרלה עיקר ע"כ: **תניל לחין תלומים. להני ולילי לחים נינהו מן החב לקי"ל [לקף נח.] הכל טפה לחת ומתחלקת לשנים לפי' הכי לו לח חולצין ולח מיבמין** והני סורתן ולידתם שלח בקדושה הוה כלמוכח מסיפה ולפיכך לין חייבין משום לשת לת **לפי' קלשום לחר שנתניירו לגר שנתנייר כקטן שנולד למי הילכך לין לו לחוש ולפי' מן החם: לכל חייבין וכו'.** לגענין חלוצה שלח בקדושה **לין** להסם **לחכ לזרע עובד** כוכבים **כבהמה** לבל חייבים כרת משום לשת לח מן החם לכיון **לגילתן בקלושה הרי** היח כיסרלית ומהח לשני לחיות תלומים לייך בגמרל [שם] להח לחמרינן לין לחבת לעובד כוכבים ללו טעמל משום לשטופי בזימה ולח יעשינן **לחבוה מנו לחבל היכח ליליע ולחי כנון שהיו לחביו ולמו חכופין בבית החסורין ללח נבעלה לחר חיסיינן ולי נולד בקלושה לליכח למימר בקטן שנולד להיו ליה נמי שחר החב להח** ליתח שהרי הכח בשני לחין תלומים שבלו מטעם לחת ולחי לטופה לחת היח חלח שמתחלקת לשנים לחרינן **לגיתן להו לין** יבום וחלינהו שמע מינה **לטעמל לח הוי חלח משום** לחפקריה רחמנח לזרעיה לכתיב (יחזקלל כ"נ:כ') זרמתי סוסים זרמתם זרמת הוח **זרע שהוח יורה כזרם מים שהוח מקלח בכחה:** נרסי' בנמ' תניל נר שהיתה הורתו חלח בקלושה ולידתו בקלושה יש לו שחר החם ולין לו שחר החב כיצד נשח לחותו מן החם יוניח מן החב יקייס לחות החם מן החם יוניח מן החב ר' מחיר לומר יוניח וחכמים לומרים יקייס שהיה ר' מחיר לומר כל ערוה שהיה משום שחר החם יוניח מן החב יקייס ומותר בחשת לחיו ובחשת לחיו לחבת לחי לחביו ושלר כל הערית מותרות לולחתויי לשת לחבת נשח לשת ומוניח לחת ולכתחלה לל יכנום מתה לשתו מותר בחמותו ולילכ לתני לסור בחמותו מלן לשסר כר' ישמעלל לומר חמות לילחר מיתה בלסורה קיימל. ונבי נר נזרו בה רבנן ומלן לשרי כר"ע לומר חמות לילחר מיתה קלים ליה לסורה ונבי נר לל נזרו בה רבנן: נר שהיתה וכו'. כך הניסקל בספריס יפנים וכן נרים רש"י ז"ל **ומנלוהו בתוספתל.** פי' יש לו שחר החם. לשסור עליו לפי' שחר החם שנולד בכותיותן **נמורה מפני שהיל** לסורה לו בכותיותן לבני נח יש להם שחר החם למחמת קורבת הלכך נזרינן בהו לפי' עכשיו שהוה בקטן שנולד כדי שלל יומרו בלנו מקדושה חמורה לקדושה קלה: [קף נח.] ולין לו שחר החב. יינו לסור בשחר החב ולפי' מה שנולד לחבין בנרות לחריו לכיון שלין **לו בכותיותו שחר החב לין לו** לחוש ולומר בלנו מקדושה חמורה לקדושה קלה ונזירה לטעותא לחתן לחלופי בלסורה לחוריית נמי ליכח לכולי עלמח יעני ללח חשיב לחבין בכללי: היינו לפריס. כיצד נשח לחותו מן החם יוניח. כלומר ולפי לותה שנולדה בכותיותו כיון שהיתה לסורה לו בכותיותו: **לחותו מן החב יקייס.** ולפי נולדה בנרות כיון שהיתה מותרת לו בכותיותו ללית להו שחר החב ולחות לבין מן החב כ"ע מודו לסריה ליה לגר זה למותרת היא לבני נח ומקרל מלן לכתיב (שמות ו':כ') **ויקח עמרם לת** יוכבד לודתו לו לשסה ויינו לחות לבין שהיה ולעת שנתונים ז"ל להלכתל כר' עקיבל שהתיר **לחות לבין לפילו מן החם** וכן פסק הרמב"ם ז"ל לגר שהורתו שלל בקדושה ולידתו בקדושה מותר בלחות לבין **ולפילו מן החם וכלין הוה שהרי בן** נח מותר בבתו **ולחותו מן החב מותרת לו** ומיהו בלחות **לחמו מן החם** רלוי להחמיר ולשסור שהוה שחר חם נמור לליבל לר' לליעזר לפלוג בסנהדרין (לף נח.) עם ר"ש ולע"נ לר' עקיבל פליג עליה הל ר"מ לחמר יוניח כרבי לליעזר סבירל ליה. ומותר בלחת לחיו וכו'. חם היתה הורתן שלל בקדושה תרוייהו שריין: ושחר כל הערוית וכו'. לשת לבין ולפי' נשח לבין בנרות כיון שמת החב מותרת לבן שהורתו שלל בקדושה יינו לבין ונם ליכל למנזר שהיתה פשוט לכל שהיו מחזקין זרע כותים כהפקר ולפי' לר"ע לחמר לת לבין זו לשת לבין וכבר היל לסורה מחיים משום בעולת בעל מ"מ לחר מיתה שרי וכ"ם לר' ליעזר לריס התם פרק ל' מיתות לת לבין זו לחות לבין ולשת לב מותרת לחר מיתה וכן לעת הרמב"ם והרמב"ן ז"ל: **נשח לשה וכתה וכו'.**

בקדושה הרי הן כישראל לכל דבריהן:

סליק פירקא

(דף

פרש"י ז"ל **לגר בעלמא קאי שנשא בכותיותן לשם וכתה ונתגיירה עמו לחילו היו שהורתו שלא בקדושה כיון לילידתו בקדושה לא נסיב לשם וכתה** ליישראל נמור הוא ות"ת לנסיב **לשם וכתה שהיו ניורות לית להו קורבה לכקטן שנולד למי נמי לי למתני גר לפילו ביישראל נמי מני למימר הכי** עכ"ל וכן עיקר וכן הוא בירושלמי: [קף עמ:] **כונס לחת ומוציא לחת.** משום נזירה **לית למתרי ביישראל לשם וכתה** לבל ליכא למימר טעמא משום שלא יתמרו בהנו מקדושה חמורה לקדושה קלה לפי בן נח מותר בשם וכתה **לית להו שום** ערוה מחמת חיטות שלא נשתייר לבד לר' עקיבא כלתמרן ונזירה זו ליתא בקרובת היא לפי שאין בהם שהר ולפיכך כתב הרמב"ם ז"ל לבתו שנתגיירה מותרת לגר ולכתחלה לא יכנוס הקי למאי לתמרו חכמים יקיים לבל לעת הרמב"ם ז"ל להלכתא כרבי יעקב ולפיליה לפילו לכתחלה סריין וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **מתה לשתו מותר בחמותו.** הכא נמי בגר לעלמא מיירי וכגון **שנשא לשם בכותיותו ונתגיירו** שניהם ונתגיירה נ"כ חמותו ומותרת היין לשריל ליה לפקע ליסותו לגמרי ולא בכותיותו מותר היה בחמותו כלכתיב' לעיל לזית להו ערוה מחמת חיטות הילבך ליכא למיסר מטעם שלא יתמרו בהנו מקדושה חמורה לקדושה קלה ועל כרחין ליכא למיסר שלא מטעם שלא יבואו ליטעות בן ביישראל ליסא חמות ואילו בחיי לשתו הא ולאי לשור הוא בחמותו לדברי הבל כיון שיש ליסור בתיתה וכרת שלא שנתלקו בחמותו לאחר מיתת לשתו לתליבא דמ"ל שהיה בשריפה וכרת נזרו בגריס לר' עקיבא לליבא כרת שלא ליסורה לחלוייתא והיינו דקליסה ליסורה לא נזרו בגריס וכן לעת הרמב מן המפרשים ז"ל ותמרו לשם חמותו וחמיו כולן בשביל חותנתו הם וב שריפה וכרת ליכא לבל הרב בעל הלכות ז"ל והר"ם תמרו שהם בכרת וכן בתה ובת בתה ובת בנה לאחר מיתת לשתו ליכא בשריפה שלא בכרת וכבר כתבנו למעלה לכל היכא שהורתן בקדושה ולידתן בקדושה הרי הם כיישראל לכל לבריהם: הלרן עלך נמלין על התנוסה פרק שנים עשר מנות חלינה ולפי הליטות. **שלינם מסנהדרי עירם ובגמרא פריך מאי לייניו: מענל. שלא עור רך הוא כעין שלנו:** [קף קף.] חלינתה כשרה. **לבל לכתחלה לא כלמפרש לקמיה נזירה משום מענל המרופט** שהוא קרוע וטעמא מפורש בגמרא שעיקר **חלינה בשנולד שהוא שלא על עור שקה ומבושל ומשנפחת היו לו תקנה ולין לרך לנעלו: בתנפליות.** קשלנן של בגד פסולה **למילי למינן בעינן לנעלו כתיב ונעל מילי למינן הוא**

קא:) **מצות** חליצה בשלשה דיינין ואפילו ג' הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשרה באנפליא חליצתה פסולה סנדל שיש לו עקב כשר שאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:

גמ' ומאחר דאפילו הדיוטות דיינין למה לי הא קמ"ל דבעי' שיודעין להקרות כעין דיינין תנינא להא דתנו רבנן מצות חליצה בשלשה שיודעין להקרות ר' יהודה אומר בחמשה (דף קא:) אמר רבא אמר ר"נ הלכה מצות חליצה בשלשה הואיל וסתם לן תנא כוותיה במקום מחלוקת דתנן סמיכת זקנים ועריפת העגלה בשלשה דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בשלשה ולא קא מפליג רבי יהודה ש"מ הדר ביה אמר רבא צריכי דיינין למיקבע דוכתא דכתיב (דברים כ"ה:ז') ועלתה יבמתו השערה

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדו עובדא בחמשה כמאן כרבי יהודה והא הדר ביה ר' יהודה לפרסומי מילתא כעלמא אמר רב כהנא הוה קאימנא קמיה דרב יהודה אמר לי תיב אזירזא דקני למלויי חמשה לפרסומי מילתא

רב שמואל הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק ותא לזירזא דקני למלויי חמשה לפרסומי מילתא א"ל תנינא בבית דין של ישראל ולא בבית דין של גרים ואנא גר אנא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מרענא שטרא דממונא אפומיה אמר רבא (דף קב.) גר דן את חבירו דבר תורה דכתיב (דברים טז) שום תשים עליך מלך עליך הוא דבעיא מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו ואם היתה אמו מישראל דן ואפילו ישראל ולענין חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל * בגמרא איתא שנאמר ונקרא שמו בישראל (ג"א) מאי טעמא **לכתיב (יחזקאל טז) ותענלך תחש והוא עור:** עקב. פרש"י ז"ל **שולח בלע"ז:** לאר המחבר עקב הוא הנקרא כל לבר המעבב הרגל בתוך המנעל ושוליא לו עקב ממש הוא במשמע לפי שכשהין בו שולא לו עקב למנעל הרגל יוצא חוץ למנעל ונקט רש"י ז"ל **שולא** **לרבותא לף על גב שיש למנעל עקב מן הפנתא סביב כיון לליתא למנעל שולא למטה לף על פי שהינה חסרה לגא מעט במקום העקב פסולה על כהן: מן הארכובה ולמטה.** נחתך רגלו מן הארכובה ולמטה: **נמ' להקרות ליבם. לא חפנתי לקחתה ולא מלן יבמי להקיש וגו' ככה יעשה לאיש וגו' וכולן בלשון הקדש:** כעין ליישים. כתבו מן המפרשים ז"ל לגא קרי להו הליטות לגא משום לגא בעינן סמוכין לבל לעולם ערוך שיעשו הלכות חליצה על שיקרו להן כשלר כעין ליישים והיינו דקאמר שיודעים להקרות כעין ליישים ובכולל זה הלכות קריאה וחליצה שיודעים ליישין: [קף קפ:] **במקום מחלוקת. שנחלק שם רבי יהודה בלבר לחר ובלבר זה לא נחלק ש"מ הלר היה לבל** משום לשסם לן תנא כוותיה במתניתין לא פסקינן הלכתא להרבה סתומות ניהו לזית הלכתא הכי כלתנן מיתה לו שחלצה בפניו יבמתה מפני שהוא בית לין כלומר לחל מן הליישים יכול ליסא לותה לשם וליכא משום הסר ממך עקשות פה לכיון שנעשה בפני כ"ל לסתמן שלשה ליכא חששן לגא **יחיל היה שם לנימא בשבילו נתכוין** לגמא ללענין מיתון בעינן שלשה ואילו ר"נ נופיה פסק כרבי יוסי ברבייהודה וכר' לגעזר בר"י שהיו מכשירין מיתון לפילו בשניס להכי לתר ר"נ הלכה כותו הזמן והוי לגא תנית לתמרת לילמא מפני שהוא כ"ל לאו שלשה נינהו לגא שניס כלפירש ר"ן בפרק השולח (קף נב.) נבי כ"ל של פרוזבול ושל בטול הנהג נבי פרוזבול ליכא הוכחה לקתני ליישים לומיא לעלים ובטול הנהג נמי מועלת לבריס בעלמא הוא לבל בעלמא סתם כ"ל היינו שלשה: **למקבע לוכתא. לשם כך: השערה. מקום מזומן לכך משמע: לפרסומי מילתא. לחלוצה היא ולא מנשבח לכהן לי נמי לליתו לינמי ונקפני עלה: לזירזא לקני. חבילה של קנים והלכו ליכא שם לשם חליצה** זו וכתב הרמב"ם ז"ל לפילו שם עמי הלרן מנטרפין למלויי חמשה ונרלין מלברין לסומין ופסולין לף ורלויה לבבר מרב שמואל בר יהודה לפסלי ליה משום נר לף על נב ללמלויי בעלמא הוא וכתב הריטב"ל ז"ל וזה לשונו מיהו נרלה שלא שלשה הזמינו והקנן שלשה לבית לין בפירוש וקרלו הלחריס למלויי בעלמא לפילו נריס ולפילו פסולין והכא לא היה כבודו של רב [שמואל בר

יהודה להקנותו מן הכ"ל ומכל מחמת שהוא חייב עומדין מפני כבודו: **תניא נרסינן יש בריית כיוצי וקתני כיה כב"ל** וכן הוא בנמ' **לעיל לרב שמואל כר יהודה קתני לה: ואינו נר אינו.** (לעיל) **הוא ואבוי נתניירי היולכך פסיונא לחליצה:** מרעננ. **ולאי אמר יעקב כיה לפריע לא מזדקיקנא למנבא כיה** כלומיתא בכתובות (קף פה.) לא מקרא קרעינן ליה ולא לתנויי מנבינא כיה: [קף קכ.] **ן את חבירו.** פרש"י ז"ל **ליני נפשות לחילו ליני ממונות אפי'** ליסראל הוא ן כלתנן במסכת **סנהדרין (קף לו:) הכל כשריס לדון ליני ממונות ואין הכל כשריס לדון ליני** נפשות ואמרינן בגמרא **הכל לאיתויי נר** ולפירוש ז"ל כי אמרי' ואם היתה אמו מיסראל ן ואפילו ישראל בליני נפשות קאמר והקשו עליו לכעלמא (קדושין קף עו:) אמרינן לאפילו שרירותא דמתא לא מינן נר על שתהא אמו מיסראל [ומי] נראי ליני ממונות לבעינן סמוכים מלאורייתא ועוד הקשו היולך תהא חלוצה חמורה מליני נפשות ועוד היולך נרע ליגו של נר נמור מליגו של שור לבעי עדים והלמה ואין נר נמור ן אומן לפילו לענין רש"י ז"ל כלאיתא בסנהדרין (קף לו:) ועל כן הסכימו לתמוהרתא כלבדי ריי"ף ז"ל שכתב שם בסמכתא סנהדרין לאין נר ן את חבירו אלא בליני ממונות אבל ישראל לפילו בליני ממונות אינו ן על שתהא אמו מיסראל והא **לתנן הכל כשריס** לאיתויי נר בשאמו מיסראל מיירי שרירותא דמתא ליינו ממונות ולליני נפשות על **שיהא ישראל מכל** נלליו כמו נבי מלך לאמרינן מקרב אחיך אין ן המיוחסין שבאחיך וכן לחלוצה ורב אחא מסבחא ז"ל בשאלתא דברחשית כן כתב כהרי"ף ז"ל: **תרי ביישראל.** אחד לרבות הליוטות אלא תימא זקנים שהם חכמים יוקא בעי מסוס לכתיבי בפרשה **ועלתה אל הזקנים ואל ישראל ולא** נריס לפי' אמו מיסראל לאילו לאמו מיסראל מליני ממונות נפקא לילפינן ליה ממקרב אחיך כלאמרן לאפילו לליני ממונות פסול על שתהא אמו מיסראל: **שומעין לו. לכל כמה דלא אתי חליצה ואמר אין לא חלצינן למאי מנעל לכתחלה לא: מרופט. קרוע מלמעלה לכיון דלרכיך אע"נ לקריע מיתיב ליה אכרעיה אבל סנדל שהוא קשה קשה אין יכול ליזבו על רגלו מפנחת וליכא למיגזר מילי** כך פרש"י ז"ל **שהסנדל של עור שלוק קשה.** והרכה מן הפרשנים כתבו למנעל הוא מפני חתיכות הן ו' כעין שלנו ויש פנחת ועקב והסנדל כלו מחתיכה אחת וכתב הריטב"א ז"ל ולהוי לחום לנסיסה: **חני מנעל.** למתוך שהוא רך עומד ברגל ויבא לחלוץ בו **ולא הוי מנעל לאבל סנדל מתוך שהוא קשה אינו חוסם לנעול ואין** עומד ברגל כלל ויבא שאינו מעני סנדל בלוחתו מקום **אם מותר במנעל לכתחלה** כתבו בעלי התוס' והרב בעל העיטור ז"ל למותר והבאילו רבינו מן הירושלמי אמר ר' יוסי פעם אחת הלכתי לנעידין ומצאתי אם זקן אחד אמרתי לו כלנוס אחת בקי בכר' יהושע בן בתירה נומי לי הן ושולחני היה בעירי ועל שולחני היה תלוי נומתו לו רבינו שאלתי אמר לי הן הרבה פעמים במנעל או בסנדל ג"ל וכי יש סנדל במקומנו אמרתי לו מה רבה ר' מאיר לומר שאין חולצין במנעל ע"כ לשמע לכל היכא שאין סנדל מעני **חולצין במנעל אפילו לכתחלה** לאבל הרמב"ן ז"ל כתב מסה רבינו להפך שאפילו שלא היה סנדל אם סנדל הסיבו מר' מאיר לאמר אין חולצין במנעל לכתחלה ז"מ מלרבי מאיר שאפילו במקום שאין סנדל אין חולצין במנעל לכתחלה וכן כתבו בשמו הרמב"ם והריטב"א ז"ל ומן המפרשים [כתבו] וז"ל והאידנא אין סנדל מעני בינינו לכך נהגו לאלוץ במנעל לכתחלה והכי איתא בירושלמי ועוד אומר בירושלמי שנריך שתהא ביד ימינו ולא על נב ללא לפסכון בגמרא שמנריך ימין אלא ברגל וכן אמרינן לקמן [קף קפ.] לגבמת חולצת בסיניס מ"מ העולם נהגו כן על פי הירושלמי עכ"ל: שנני. כ' רגועות לקות וקנרות שעושין בשפת המנעל או הסנדל לקשרו על הסוק ונוח לחלצו וי"ל שהם הקרסים שהוא עושים במעגילים: וסנדלים לטייני הוא שרגועותיו גלולות ורחבות לכפלן על הרגל: חומרתא. **קשר הקשור על שפתו ומעמידו שלא יצא מן הרגל:** מיתנא. רגועה של עור או של שער אבל לא של לבד אחר כלאיתא לקמן [קף קפ:] והא לקטרינן לה **כי היכי לתיתי היא ותשרייה והלא תחלוץ ותיהוי חליצה** מעלייתא וכך היה מנהגם לעשות בו קרסים בפיו כלי לחבר שתי שפתות המנעל ועכ"ז אינו מתחבר ברגל ולפיכך היה צריך מלבד הקרסים רגועה אחת או שתים לכפול עליו להדקו: וכתב הריטב"א ז"ל כיון דקי"ל שאין חולצין במנעל לכתחלה ואפילו במקום שאין סנדל מעני וכלכתבינן לעיל דאוי לעשות סנדל לחליצה מעור שלוק קשה ולעשותו תחיכה אחת ועל שפתי קרסים שיכנסו בשפה אחרת בחורים עשויים שם ועוד שתי רגועות תרוכות אחת מכאן ואחת מכאן תחת הקרסים או עליהן כלי לקשור הסנדל יפה ולחברו לשוק שתוכל כל אחת להכפל ב' פעמים ושמעתי מפי מורי הר"ם כי הסנדל שהיו נוהגין חכמי נרבונא הוכח לפני רבינו רבו ז"ל לעורך חליצה והיו הרגועות מנוף המנעל ואינם תפורות שם ונם הרגועות שתפרוהו בו היה מקושר ממנו כלי שתהא כל הסנדל עור ל' ונראה שזו חומרא יתירא לעד כאן לא לסתפק בן לקמן אלא בשתרסיותיו של שער והנהו מסתמא אינם מנופו אלמא לכוותה של עור כשרין בלא ספק וכשל שער נמי חיפשיטוה בן לכשר ובתפירה נמי לוקא בחוט של פשתן לסרו הא של עור לומיא לפשתן שהיו מעמנו ארי ואריך ואין זה בית מיחום ומיהו רואי לחום לכבר למעשה כל מאי לאפשר עכ"ל: **רוב העקב.** כיון **שמטה את רוב העקב מן הסנדל אף על פי שלא חלצתו כולו הותרה:** התירתו היא: **או שמטו. והיא חלצתו לגמרי:** לחיים נסתר לגון

לחוס פירמ"ן בלעז: עקב. תעלו"ן בלעז: **מסייע ליה. הא דקתני התיר רצועות על שתתיר וכו'** וכן הלכה: שמא כיוונה ואף על גב דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחת הני מילי למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלה אמר רב יהודה אמר רב סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו משום שנאמר (יחזקאל טז) ואנעלך תחש בעא מיניה ר' אלעזר מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו אמר ליה מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו שער נמי אמר ליה ההוא קורקא מיקרי הא דתנן באנפליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפליא של בגד אבל באנפליא של עור חליצתה כשרה תניא החולצת מן הגדול (דף קג.) בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשרה אמר אמימר פסולה עד שתתיר היא ותשמיט היא וכן הלכה:

(דף קב:) אמר רב יהודה אמר רב יבמה שגדלה בין האחים מותרת לינשא לאחד מהם ואין חוששין שמא חלצה לאחד מהן טעמא דלא חזינא הא חזינא חיישינן שמא כיוונה ואע"ג דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחת הני מילי למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלה אמר רב יהודה אמר רב סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו משום שנאמר (יחזקאל טז) ואנעלך תחש בעא מיניה ר' אלעזר מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו אמר ליה מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו שער נמי אמר ליה ההוא קורקא מיקרי הא דתנן באנפליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפליא של בגד אבל באנפליא של עור חליצתה כשרה תניא החולצת מן הגדול (דף קג.) בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשרה אמר אמימר

שנועלין תחת מנעליו עבים להגין מן המים ונקרחים לנפילות בחרן חסכנו. ומעמידין מינה לכל שחינו קרוי **נעל כגון בתי שוקים של** בגד או קשלפוים מותרין ביום"כ ורבנן נמי חזינן לנפקי בהו הילכך מי שים לו סוס מיחום בנופו יכול לנעול בתי שוקים וכיוצא בו

שלא יכול לחלוץ מנעל של עור לפילו בלא עקב לסור והא לתניא לא יטייל לפלס בקורלקייסין לפילו לצמור רגליו מלכלוך בית הכסא וכיוצא בו שלא יצטרך להלילחם לבסוף ומוטב שיתלכלך ויבא לידי ליחוי שירחון רגליו מצנתיר לו סנדליו ושע"נ לנעילת הסנדל ורחיצה תרוייהו מלרבנן וכן לחמרו בתוספתא ליומא פ"ל לא יעשוך לפלס סנדל ויטייל בתוך הבית לפי ממטה למטה רשב"נ מתיר וכן היה רשב"נ לומר פלס היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה מליחן בימים ע"כ והשתא מה ענין זו לזו וכ"ת לה"ק לכפלס שרשב"נ מיקל בזו כך מיקל בזו הא בתריתא קילא טפי ולפי' רבנן מולו בה שלא יטעמ קל יסיר לפי שאנו מתירין לרחון רגליו כשהם מלוכלכים היה מתיר רשב"נ לנעול מנעל בביתו כשנכנס לבית הכסא כלי שלא יצטרך לבא ליכי לחוי לרחון ביום"כ כן כתב הרשב"ץ ז"ל בחילופיו והריטב"ץ ז"ל העיר כך שמעתי מפי הרשב"ץ ז"ל עוד העיר ז"ל מפי רבו הרמ"ה ז"ל דהא לחלמרינן הכא לבא מטיול הוא בחנפליא של בגד בתוך ביתו אחת למעט חנך שחינה מעורבת לקי"ל עירוב והנחה ליום"כ כמו לשבת ואסור לנעת בכל לבר שחינו מנעל מסום מפני והא לנפקי רבנן בסנדל של שעם ושל נמי ורבה בר רב הונא כריך סירקרא לכרעיה היינו לחנך המעורבת אי למבוי מעורב ולכבדי הכל מותר לנעול בתי שוקים ביום"כ ולפילו לנעת בשם ברשות הרבים לשסום ענוי יום הכפורים ליכא בכל שחינו מחופה עור לאו מנעל הוא ומשום שבת ליכא למלבוש הוא וחינו מפני כלל וקורלקייסין מנעל הן לענין יום"כ ולענין שבת אלא שלענין חליצה פסולין בסנדל שחין לו עקב עוד כתב ז"ל בשם רבותיו ז"ל כי לותם סוקי"ם של עץ שעשין בקשטילה לסור לנעת בשם בשבת במבוי שחינו מעורב כיון שחינם מחופה עור כי העור ההוא שנותנים ברחשם שנכנס בו רשם הרגל חינו חפוי וכתבו בשם הרמב"ן ז"ל למי שהוא מנהג מותר בנעילת סולים ביום הכפורים כמו שהתירו בחיי מלנרסיון בירושלמי [פ"ח ליומא ה"ל] רבי שמואל בר נחמני סלק לגבי לרבי יהושע בן לוי בלילי תעניתא נפק לגביה לבים סולסי ל"ל מה הוא בן אמר ליה חיסתניס אני חל תלמיל לרבי חונא הורי לחל מן קרבוי לנעיל למלבש סולסי מהו לרבי יהושע בן לוי פירוש סולים נעל בלא עקב וכלאמרינן לקמן [דף קנ: ע"ש] נעל פרט לסולים שאין לו עקב: תניא חולצת מן הגדול. משום לחליצת קטן פסולה: [דף קנ.] בין עומד בין יושב. כתבו המפרשים ז"ל ללף על גב לתניא **חליצתה כשרה למשמע ליעבד** הוא הלין ללכתחלה נמי שרי בין יושב בין מוטה ולייל לבעי למתנא **סיפא חליצתה פסולה** תנא בריסא חליצתה כשרה תלא ללכתחלה שרי להא עומד כ"ע מודו שהוא לכתחלה ולפ"ה נקטה ועוד מלמקשין ליה רב חנא לאמימר מסך בריייתא ומחי קושיה חמימר ערין קאמר לכתחלה ובריייתא בדיעבד הלא ולאי משום

מסייע ליה. הא דקתני התיר רצועות על שתתיר וכו' וכן הלכה: שמא כיוונה ואף על גב דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחת הני מילי למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלה אמר רב יהודה אמר רב סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו משום שנאמר (יחזקאל טז) ואנעלך תחש בעא מיניה ר' אלעזר מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו אמר ליה מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו שער נמי אמר ליה ההוא קורקא מיקרי הא דתנן באנפליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפליא של בגד אבל באנפליא של עור חליצתה כשרה תניא החולצת מן הגדול (דף קג.) בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשרה אמר אמימר

שנועלין תחת מנעליו עבים להגין מן המים ונקרחים לנפילות בחרן חסכנו. ומעמידין מינה לכל שחינו קרוי **נעל כגון בתי שוקים של** בגד או קשלפוים מותרין ביום"כ ורבנן נמי חזינן לנפקי בהו הילכך מי שים לו סוס מיחום בנופו יכול לנעול בתי שוקים וכיוצא בו

שלא יכול לחלוץ מנעל של עור לפילו בלא עקב לסור והא לתניא לא יטייל לפלס בקורלקייסין לפילו לצמור רגליו מלכלוך בית הכסא וכיוצא בו שלא יצטרך להלילחם לבסוף ומוטב שיתלכלך ויבא לידי ליחוי שירחון רגליו מצנתיר לו סנדליו ושע"נ לנעילת הסנדל ורחיצה תרוייהו מלרבנן וכן לחמרו בתוספתא ליומא פ"ל לא יעשוך לפלס סנדל ויטייל בתוך הבית לפי ממטה למטה רשב"נ מתיר וכן היה רשב"נ לומר פלס היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה מליחן בימים ע"כ והשתא מה ענין זו לזו וכ"ת לה"ק לכפלס שרשב"נ מיקל בזו כך מיקל בזו הא בתריתא קילא טפי ולפי' רבנן מולו בה שלא יטעמ קל יסיר לפי שאנו מתירין לרחון רגליו כשהם מלוכלכים היה מתיר רשב"נ לנעול מנעל בביתו כשנכנס לבית הכסא כלי שלא יצטרך לבא ליכי לחוי לרחון ביום"כ כן כתב הרשב"ץ ז"ל בחילופיו והריטב"ץ ז"ל העיר כך שמעתי מפי הרשב"ץ ז"ל עוד העיר ז"ל מפי רבו הרמ"ה ז"ל דהא לחלמרינן הכא לבא מטיול הוא בחנפליא של בגד בתוך ביתו אחת למעט חנך שחינה מעורבת לקי"ל עירוב והנחה ליום"כ כמו לשבת ואסור לנעת בכל לבר שחינו מנעל מסום מפני והא לנפקי רבנן בסנדל של שעם ושל נמי ורבה בר רב הונא כריך סירקרא לכרעיה היינו לחנך המעורבת אי למבוי מעורב ולכבדי הכל מותר לנעול בתי שוקים ביום"כ ולפילו לנעת בשם ברשות הרבים לשסום ענוי יום הכפורים ליכא בכל שחינו מחופה עור לאו מנעל הוא ומשום שבת ליכא למלבוש הוא וחינו מפני כלל וקורלקייסין מנעל הן לענין יום"כ ולענין שבת אלא שלענין חליצה פסולין בסנדל שחין לו עקב עוד כתב ז"ל בשם רבותיו ז"ל כי לותם סוקי"ם של עץ שעשין בקשטילה לסור לנעת בשם בשבת במבוי שחינו מעורב כיון שחינם מחופה עור כי העור ההוא שנותנים ברחשם שנכנס בו רשם הרגל חינו חפוי וכתבו בשם הרמב"ן ז"ל למי שהוא מנהג מותר בנעילת סולים ביום הכפורים כמו שהתירו בחיי מלנרסיון בירושלמי [פ"ח ליומא ה"ל] רבי שמואל בר נחמני סלק לגבי לרבי יהושע בן לוי בלילי תעניתא נפק לגביה לבים סולסי ל"ל מה הוא בן אמר ליה חיסתניס אני חל תלמיל לרבי חונא הורי לחל מן קרבוי לנעיל למלבש סולסי מהו לרבי יהושע בן לוי פירוש סולים נעל בלא עקב וכלאמרינן לקמן [דף קנ: ע"ש] נעל פרט לסולים שאין לו עקב: תניא חולצת מן הגדול. משום לחליצת קטן פסולה: [דף קנ.] בין עומד בין יושב. כתבו המפרשים ז"ל ללף על גב לתניא **חליצתה כשרה למשמע ליעבד** הוא הלין ללכתחלה נמי שרי בין יושב בין מוטה ולייל לבעי למתנא **סיפא חליצתה פסולה** תנא בריסא חליצתה כשרה תלא ללכתחלה שרי להא עומד כ"ע מודו שהוא לכתחלה ולפ"ה נקטה ועוד מלמקשין ליה רב חנא לאמימר מסך בריייתא ומחי קושיה חמימר ערין קאמר לכתחלה ובריייתא בדיעבד הלא ולאי משום

ופרש"י ז"ל בלשון לקשון **שתפר בתוכו בגד פשתן כעין** פורלע"ט והקשו עליו ז"ל הלא נרע מסנדל של עץ **לקתני כמתניתין חליצתה כשרה** ולוקמה לבוה לשמועל לקמן במחופה עור ולבבי הכל ולבבי נמי לוקי הא לקתני בבריייתא בקב הקיטע חליצתה כשרה כרבנן ובמחופה עור ומתוך הירושלמי נמי משמע לחנפליא **של בגד ושל עור** חליצתה כשרה הלא לשון שני שפרש"י **התפור בפשתן שתפרו במשיחה כעין שלנו [עיקר] וכן פי' רבינו חננאל ז"ל: תרסיותיו.** רלעועותיו: **של שער. מנועה של עזים.** קורקע. הוא כעין מנעל והוא עב מעור מלובב בקולן עם עור לחר עב וכן העושה מנעל כולה של שער הוא עב בהכרח לפי שמלבקם יחד וזה אינו קרוי מנעל כלל לפס בפני עלמו יש לו שקורין לותו קורקע ונעל לחר רחמנא וחין להקשות מחנפליא לחלמרינן בסמוך [דף קב:] דלפס היא של עור חליצתה כשרה לכל **שהוא של עור** נעל מקרי הלא שים לה ערכת לנפליא של בגד וקב הקיטע לחלמרי' חליצתה כשרה לו מתוקמת הכי לענין הלכתא כלקמן [דף קנ.] ושסיגי ר' מחיר היא **לחסיב ליה מנעל לענין שבת כן היה** מתיר ר"מ בסנדל של שעם וליתא לחנן עור בעינן מלכתיב תחש כלאמרינן בנמ' [דף קב:] לפס כן תחש מאי לחזי ליה וכתב הריטב"ץ ז"ל נרחה לכל **שהוא של עור** לפילו של בהמה טמחה חולצים בו לבל ר"ת ז"ל מעריך שיהא הסנדל של בהמה או חיה טהורה לומיל לתחש עכ"ל: נרסי' בנמ' [שם] בחנפליא חליצתה פסולה למימרא לחנפליא לאו מנעל הוא ורמינהו לחד מנעל וסנדל וחנפליא לא יטייל בהם לא מבית לבית ולא ממטה למטה לחד רבה לא קשיא כאן בחנפליא של עור כאן בחנפליא של בגד ה"נ מסתברא לחלתי"ה קשיא יהבי"פ לחוהבי"פ לתניא לא יטייל לפלס בקורלקיסין בתוך ביתו לבל מטייל הוא בחנפליא בתוך ביתו אלא לאו ג"ם כאן בחנפליא של עור כאן בחנפליא של בגד ג"ם: **לא יטייל. ביום הכפורים להני נעילת** הסנדל: כאן בחנפליא של עור. **הא ליום הכפורים: כאן בחנפליא של בגד. הא למתני' לאו הוה נעל: בקורלקייסין. מנעלים לקיס**

לכרייתא בלכתחלה היכי לקמי ליה והכי לתלמודין לקמן [לקמן דף קו.] בהכיא לתתיא לקמיה לרבי חבצ חמר לה בתי עמודי לפסר ללאו בשעת חליצה קחמר לה ללא קודם חליצה שבאה לפניו להתערב והוה הלין [לבעי עמידה] לכתחיל ועמדו ומיהו יש בריית לתניא ועמד וחמר מלמד שלין חומר לכרייו ללא בעמידה והנהוגים ז"ל סמכו עלה וכתבו לדברים הלו לין לומרים לותם ללא בעמידה וכן בסדור החליצה בהלכות הרי"ף ז"ל ומלברי הרמב"ם ז"ל נרחה ללא בעינן עמידה ללא בחמירה ורקיקה לבל חליצה לפי יושב וכך כתב והיא יושבת ופושטת ידיה בב"ל ומתרת רנועות המעגל ומנות חליצה היא שיהיו שניהם עומדים בשעת רקיקה ובשעת לחמירה ונריך עיון לבשלמא לחמירה לכתחיל ועמד וחמר ולף על נב ללא כתיב ועמדה ולחמרה לפסר להלין שוה לשניהם ללא רקיקה מנה לן וכתב הרשב"ם ז"ל רלוחי לקנת מחברים שבריכום עמידה לפלוגי בחליצת הסנדל ולא ירדתי לסוף לעתם ע"כ וכתב הריטב"ם ז"ל הנכון לכל עניני חליצה בעיא מעומד **לכתחלה ולא משום לכתיב** ועמד וחמר לההוא לספרי לחמכתא בעלמא היא ללא משום לחוי כעין לין לכתיב ועמדו שני החנשים לשר לפס הריב וכן פרש"י ז"ל **לקמן בתי עמודי לחליצה משום ועמדו והיינו שחינו מעכב בליעבד:** מן הסומא. ללא נזרינן סומא לחוי חרש **ללאו בר קריאה הוא** וסומא יכול להכיר יבמתו בטביעות קלן: **למלחמיה.** כלי שתטרח לחלון ללפעמים מנעל של ב"ל נדול מרגלו ונרחה כיונא מלויו שם לא יכחוש רגלו מעט. למלחמיה. לחוק רגלו הימין בקרקע: בין מוטה. ומוטה **לאו לורחיה למלחמיה:** לוחתא. **שרגלו הפוך ולורם בעליונו של רגל לנזן** לוח וליונו **לורם בחקום מלרם רגלו ולף על נב לתנן מן החרכובה ולמטה כשרה חשם הוא לכי נחתך רגלו קם לו שוקו ורחמנא חמר מעל רגלו להיינו שוקו לבל הלי ללאו רגל הוא** זה לשון רש"י ז"ל ולין כן לעת ר"ת ז"ל **[ובברייתא לקב הקיטע ליכא לפרושי ליכיב לאחר וחלן] כלאתרינן בסמוך [לף קנ.] לחמיכות הרגלים. מי שמהלך ביליו וגורר רגליו עושה להן סמיכה מתחתיהם של עץ או של עור ומכניסן לתוכו** ליהיו זה שהוא **גורר חת רגליו : לאחר. שרגלו ישרה:** בר לבין ובר קפין בחלו **מנלחין [לף כה:] לחלנשה לעתיה לרב לבי ולישתפוך כרעייהו** וכתב רי"ף ז"ל לישה מ"ל לית הלכתא כחמיתר מלחמר רב לבי למאי לקאמר חמיתר מכלל לחישו לא סבירא ליה. ועוד להא תנן מהחרכובה ולמטה חליצתה כשרה מהחרכובה ולמעלה חליצתה פסולה ולאן לא סבירא לן הכי לשי לישתיה להאי סבירא הוה ליה לחמיתר מפלוגי לחתני' ולישה למיתר לפלוגי לחמיתר לחתני' ועוד אי פלוגי לחמיתר לחתני' הוה מוקמינן ליה ומשלח לוחתני' ז"ם לחתני' טעמא לחוד ולחמיתר טעמא לחוד לסבירא ליה לחמיתר לבעי לתרוצה לרנליו על לרעא ולחין כלקלחר בהדיא הלי חלן לחלין צריך למלחסיה לכרעיה ולהלי חלן למני לחוחת' לכרעיה לא חני לתרוצה לכרעיה על לרעא לילכך לא חלין ולחני' לקחני חן החרכובה ולמטה חליצתה כשרה לאו בנקטעה רגלו ללא כגון שקשר רנועות הסנדל למטה חן החרכובה וכיון שהחירתן יבמה משם מעל רגלו קרינא ביה והכי נרסינן בירושלמי בעי מתניתין בקשור חן החרכובה ולמטה ונרסינן נמי התם עיקר חליצה התרת הרנועות וכיון שהתירתן מעל שוקו מקום מנוה **הוא למעל רגלו חמר רחמנא ושוקו מעל רגלו והילכך לא** קשיא לחחמיר למתניתין טעמא לחוד ולחמיתר טעמא לחוד ולהלי לקשמר רב לבי נמי למאי לקשמר חמיתר לא שמעינן מינה **ללא סבירא ליה** ללי לא הוה סבירא ליה לחמיתר הוה חמר בהלית הלכתא לחמיתר ומלנלן חמר הכי לא מני למחלחי שמעתא לחמיתר בבי הלי מילתא קלישתא הלכך לישתא לחמיתר עכ"ל ולעת רבינו תם ז"ל לקיטע אינו חולן ומאי לקשיא להאי פירושא למקשינן בנמ' [לף קנ.] עלה למתני' ללמטה **חן החרכובה חליצתה כשרה** מהא לתניא נבי עליה לרגל רגליס פרט לבעלי קבין כלומר ללא חסיב רגל לגמא מתני' בבעלי קבין היא להיינו שנחתך רגלו כבר תירנו המפרשים ז"ל להוא ס"ל הכי ופריך למתני' בשים לו רגל וכי קתני חליצתה כשרה ומע"פ שאין החליצה ברגל שהקשר בשוק הס משום לחמר קרע מעל רגלו וכן נרחה לעת הר"ם מקוקי בספר המנות שלו כר"ת ז"ל לבל לעת הרשב"ם ז"ל בחלוסיו נוטה לעת רש"י ז"ל **ולהתיר לחלון למי שנחתך רגלו:** מתני' בשל שמלל וכו'. לבל חליצת שמלל קתני בפירקין שהיא פסולה:

בגדול. סנדל שלא היה למלא רגלו חכל יכול הוא להלוך בו אף קרע שחופה רוב רגלו ואין יכול להשמט ממנו: [דף קג:] **חליצתה כשרה.** בלישנא אחרא לכתחלה לא לגזרינן אטו רחב הרבה שאינו יכול להלוך בו אף על פי שהוא חופה רוב הרגל שהוא פסול לכ"ע שאינו קרוי מנעל לגבי לילית וכן הלין בסנדל של עץ למוקמינן ליה בגמ' בחופה עור שהוא מנעל כשר לחליצה לכ"ע מכל מקום לכתחלה לא לגזרינן אטו שאינו מחופה עור שהוא פסול לאינו קרוי מנעל: **גמ' נעל מכל מקום. חלון הנעל: הכ ליה.** רב יוסף קרא כן לאביי שיהא **ליכם ותחלון בו:** לשמאלך. **ללא סכירא ליה לאביי סנדל שאינו שלו לכתחלה** ורוצה ג"כ לנסותו אי סבר רב יוסף לכתחלה בשמאלך שרי: **הכ ליה וכו'. שיהא שלו בתתנה** וכן הלכתא להא קי"ל לתתנה ע"מ להחזיר שמא מתנה: נבי חליצה בלילה לסקיקא [בלף קל.] לחליצה כתחלת לין היא **ותנן ליני ממונות (לף לב.) לנין ביום ונומרין בלילה וחליצה ליני ממונות הוא שנוהג כתוכתה:** במוק. לף על פי שאין של עור אלא מלבדין קשיט: [דף קל.] **כמה רב נוהריה.** כלי ננאי לחמרים. ולענין רגל שמלי קיימא לן לפסול לחליצה לילפינן רגל ממנורע **לכתיב ביה רגלו הימנית** ולוקא ברגל בעינן ימין אבל חליצה לפי בשמאל ולפי לכתחלה להא לא כתיב אלא וחלצה ולפי נידמת חולצת כשניה כלישנא לקמן [לף קא.] וביבמ חיטר נחלקו בתוס' [הרבה] אם חולן בשמאלו שהוא ימין כל אלא אי בימינו שהוא שמאל כל אלא אי בשתיהן אי שהיו חולן כלל שאין לו ימין ולישנא ריש פ' ניד הנשא להתם פרק ג"ה נחלקו לענין חליצה מסוס לנמרינן רגל רגל ממנורע מהו ביבמ לחטר אי חולן בימינו שהוא שמאל כל אלא חולם דומיא דתפילין אי לאמת שאני תפילין לכתיב בהו ילבה יד בהה אבל בעלמא ספקא היו כי בהיא לר' ירמיה נבי כף הירך לית לענוף וענוג לית לבהמה ולא ענוג בתריה אלולין אי בתר מיטה אלולין וסלקא בתיקו והכא חולצת בשתיהן אי שמא נאמר לכיון למנורע ילפינן לבעינן ימין וזה אין לו ימין לא אלין כלאמרי בבכורות (לף מה:) בכהן לחטר שפסול מסוס [לילפינן] ימין ממנורע בכהן וזה אין לו ימין אי אם נאמר להתם נאי מסוס לבעינן ימין לעבודה אלא מסוס מום הוא לפסול לחטר חליצתה הוא ולעת הרמב"ן ז"ל אלא טעמא מסוס מום אלא מסוס לחין לו ימין הילכך נבי חליצה נמי לא אלין בה כן"ע : **מתני' חליצתה כשרה. לקריקה לא מעכבא לכי כתיב ככה למשמע עכובא לימעבה כתיב וקרייה לכורח בעלמא הוא:** שבמעשה מעכבה. **ורקיקה מעשה הוא:** [לף קל:] **מעשה בחיים. חליצה שהחשה עושה מעשה בגופו של חיים לחפוקי רקיקה ללאו מעשה בחיים הוא: גמ' תחלון. ולא תתיבם** תו לחיפסלא לחחין לכיון לרקיקה לחר חליצה היא מצוה אי מתיבמת מחלפא להו לחינשי למסרי לחלוצה לעלמא לחחין **לחמרי הך מלרקיקה ולחי חלצה לה כריסא ולפ"ה הלריה** ומתיבמה ולא יהבי לעתייהו למימר להך **רקיקה מקמי חליצה הוא** ולאו כלום הוא ולפיכך נזרו חכמים שתפסול הך רקיקה [ולא תתיבם] לף על גב להויא קמי חליצה ומ"ש אמרי נמי אינה ערוכה לרוק פעם אחרת ואינה ערוכה לאו לוקא אלא אפי' בעיא לחזור ולרוק לא שכקינן לה לאמרי רקיקה קמייתא לית בה מעשה **ולא פסלה מלחיס ומאן לחזי למתיבמת סבר רקיקה כתר חליצה היא כי** לורחא וקא סרי חלוצה לאחין: לא מעכבא. ולף על גב לכל היכא לכתיב ככה עכובא הוא הכי נמירי לה הכא שאין עכוב בסדר אלא במעשה: [לף קא.] **ערקקה לס תחלון.** ולא תתייבם עול לחיפסלא עלייהו: במוצאת. ג"י בלא נאנוח רוק: בשוכחת. שמוכחת הלם ויורד מעצמו לחפסר הוא שאין **שם נאנוח רוק כלל וירקה** אמר רחמנא וכאן אין רוק כלל:

שמעתא דאמימר בכי הא מילתא קלישתא הילכך איתא לדאמימר:

יום קכג

מתני' (דף קא.) חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו בקטן שחיפה את רוב רגלו חליצתה כשרה (ור"א פוסל):

(דף קד.) חלצה בלילה חליצתה כשרה ור"א פוסל בשמאל חליצתה פסולה ור"א מכשיר:

גמ' (דף קג:) ת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין תלמוד לומר נעל מ"מ א"כ מה תלמוד לומר נעלו הראוי לו פרט לגדול שאינו יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל המסולייס שאין לו עקב אבי הוה יתיב קמה דרב יוסף אתאי ההיא איתתא לחלוץ אמר ליה הב ליה סנדלך יהב ליה דשמאלא אמר ליה אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור אי הכי בסנדל שאינו שלו נמי אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור אמר ליה הכי קאמינא לך הב ליה ואקני ליה וכן הלכה:

סנדל של עץ חליצתה כשרה ודוקא במחופה עור אבל שאינו מחופה עור אפילו דאיעבד נמי לא:

(דף קד.) רבא בר חייא קטפסאה עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעבד כיחידאה דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק וביחידי ובלילה למימרא דלית הילכתא כותיה:

מתני' חלצה ורקקה ולא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה ולא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה ר' עקיבא אומר חליצתה כשרה (דף קד:) אמר רבי אליעזר (דברים כ"ה:ט') ככה יעשה דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה רבי עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש דבר שהוא מעשה באיש:

גמ' שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ מכלל דאיפסלא לה מאחים (דף קה.) ואיכא דאמרי הכי שלחו ליה יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק פעם אחרת דכסדרן לא מעכבא דתניא בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה להליצה מה שעשה עשוי שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ שאי אפשר לדם בלא צחצוחי רוק ודוקא במוצצת אבל בשותתת לא וגידמת חולצת בשניה דלא כתיב וחלצה בידה:

(דף קד:) **מתני'** החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה * נ"א כשרה פסולה חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ורבי שמעון ור'

ואם רקקה לו וחינה שותתת ולא מוציא כתב הרמב"ן ז"ל לתוך זו לפסר שתרוכ לס בלא נחנוני רוק כלל וכן כתב הרמב"ם ז"ל: מתני' שנחלץ. לא נאמר הלשון הזה בקלקול כבולהו מכילתין אלא בכלן לכבל לוכתא לאמרינן החולץ נבי יבם ואף על פי שהוא נחלץ ונראה טעם הדבר מפני שהיבם מסייע בחליצה כיון שצריך שיתכוין לחלוץ ונבי חרש ללאו בר כוונה נקט שנחלץ וכן פירש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה שלו: פסולה. חליצתו פסולה **לפוטרה במקו' אח כשר** וחינה נתרת לשוק לפי שחינה בחמר ואמרי שחרש שחרש בכל מקום חינו מדבר וחינו שומע וחרשת **היא עצמה אין נפטרת בחליצה כלאמרינן לקמן בפרק ב"ש [לף קי.] ואין לה תקנה אלא ביבום ואם רצה להוציא יוציא בגט:** בשנים. **כשרים אי כשלשה ונמצא וכו'. להדר הוו להו שנים: חליצתה פסולה.** לשלשה בעינן לפי שיעבד כלאיתקש בנמרא: [לף קה:] בינו לבינה. מוקי לה בנמרא ועליט רוחים לותם מכחון מסום לפי' מוליט ויהיו נאמנים אלינו אין זה כלום לאין לדבר שבערוה פחות מאנים וכיוצא בזה שלפי פרק יש נוחלין בבעל שאמר נרשתי את לשתי לסיקנת [בלף קלה.] זיל חום לה ואינו נאמן לף על פי שבילו השתא לנרש וכי לאמרינן לעיל [לף קב:] שמא אלצה שגלל לאחל מסם בפני עליס קלאמרינן: נמ' לפי שאנס וכו'. לתניא **חרש שלברו חכמים בכל מקום שאינו שומע ואינו מלבר:** בלאמר ולאמרה. ועמל ולאמר ועשתה ולאמרה לפיכך חליצתן פסולה ומתני' וכו' **כשרה כלרבי זירא לא"ר זירא. במנחות בפרק המנחות והנסכים (לף קנ:) כל הרחוי לבילה וכו'. לקתני הלומר הרי עלי שמים ולאל עשרונים מביא שמים בכלי לאל ולאל בכלי לאל ומפרש טעמא משום לקיס להו לרבנן לשמים נבלות לאבל** של שמים ולאל אינה נבלות **יפה ומותבינן וכי אין נבלות מאי הוי והתנן לא בלו כשר ומשני ר' זירא הרחוי לבילה אין בילה מעכבת בו** לחזי **לבילה בעינן לאפשר להתקייים בה מעות מנחה והכא נמי אף על גב לקריאה לא מעכבא בראוי לקריאה בשאין ראוי** מעכבא: **זו לברי ר' מאיר.** לקתני סתם מתני' חליצת קטן פסולה לשמע מינה לשם מעשה מיהא הוי לאפסולי מאחין כלאמרינן **בהאשה רבה (לף עו.) עשו חליצת בן תשע כגט בגדול: אבל חכמים אומרים אין חליצת קטן כלום. אפי' לפסלה עליו לפניני עליה התם ואמרו עשו בית דין של שלשה כמאמר בגדול אבל בחליצה לא סבירא להו כוותיה** ומסתברא יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורין ובא מעשה לפני ר"ע והכשיר:

גמ' החרש שנחלץ והחרשת שחלצה חליצתן פסולה אמרי דבי ר' ינאי לפי שאינן באמר ואמרה ומתני' דקתני חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשירה בדיכלה למיקרי כדר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו:

והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה (דף קה:) אמר ר"י אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכ"א אין חליצת קטן כלום דאפי' לגבי אחים לא פסלה אלא עדיין היא זקוקה ליבום:

קטנה שחלצה תחלוץ לכשתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' מאיר דאמר מקשינן אשה לאיש אבל חכ"א איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה רבא אמר עד שתגיע לעונת הנדרים והלכתא עד שתביא שתי שערות:

חלצה בשנים או בשלשה ונמצא וכו': אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג דאפילו דאיעבד בתרי חליצתה פסולה וכן הלכה:

(דף קו.) ת"ר חליצה מוטעת כשרה ואי זו היא חליצה מוטעת אמר רבי שמעון בן לקיש כגון שאומרין חלוץ לה ובכך אתה כונסה אמר לו רבי יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה ואת אמרת חליצתה כשרה אלא היכי דמי חליצה מוטעת שהיא כשרה כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז תניא נמי הכי חליצה מוטעת כשרה ואי זו היא מוטעת כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאינו הגון לה ואמרו לו חלוץ לה ע"מ שתתן לך מאתים זוז בא מעשה לפני ר' חייא והכשיר ההיא איתתא דאתאי למימרא לרב יהודה לא הויא חלא בקטן לבקטן הוא לאמרי חכמים שאין חליצתו כלום לאחד **הויא פסולה לאל"כ לא הויא** לרב יהודה לפרטו קטן חלא אין חליצתו כלום לאסמועינן לרבנן לפי בחרש הוא לאמרי ומיהו הרמב"ם ז"ל כתב לאחליצת חרש וחרשת אינה חליצה כלל והרמב"ן ז"ל תמה עליו והריטב"א ז"ל כתב שלא כלברי הר"ם בתו"ל: **לברי ר"מ.** שאמר קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבמין: אסא לאים. **לכתיב ואם לא יחפון האיש ולא קטן ואסא נמי אף על גב דלא כתיב בה מיעוטא בעינן גדולה כאיש לאיתקש ליה לכתיב בהאוא קרא ועלתהיבמתו הסערה** ומסתמא אסא לס לא אלצה מסתבר אלא חליצתה כסרה לתנן אסי אסי כמתניתין ולאבי לוקימנא כר"מ לסתם מתני' כוותיה לאילו לר' אליעזר אף על גב לכפרק אסא על יבמתו [לף סא:] מסתמא לס"ל למקשינן אסא לאיש מכל מקום בתוספתא למכילתין פרק אסי עבר תנא קטנה שאלצה תחלוץ מסתבר ואם לא אלצה חליצתה פסולה לברי אליעזר וחכמים אומרים אם לא אלצה חליצתה כסרה ומיהו מלקיימא לן לאינה חולצת על שתביא ב' שערות לפשר לבאיעבד נמי פסלינן כר' אליעזר וכתב הריטב"א ז"ל ומיהו לא אתברר לן פשיר ואזלינן לחומרא: דבא אמר וכו'. עונת נדרים תרי נוני ניהו יש עונת נדרים שנדריסס נבדקין ואיתנו כל י"ב שנה כלאיתקש פרק **יוצא לופן (לף מה:) אם יודעת לאם מי נדרה והקלישה לברייה קיימים** יש עונת נדרים שנדריה קיימים ואיתנו מי"ב שנה ויום אחד ולמעלה ומלאמרינן הכא והלכתא על שתביא שתי שערות מסתמא לסאי עונת נדרים לקאמר הכא לאו זמן שערות הוא ונמצא שהוא קודם זמן זה של י"ב שנה ויום אחד וכלאמרי' לקודם זמן חיגס נקראים שערות אלא אומא והא לאמר בבא פ' התקבל (לף סה.) נ' מלות בקטן הגיע לעונת נדרים נדרין נדר והקדשן הקדש וכשנתן בקטנה חולצת סהיא עונה שנדריה קיימין קאמר וכשנתן בקטנה חולצת אם יש לה שערות מסום לאלו אומא אינהו וכלאמרי' הכא והלכתא על שתביא שתי שערות כלומר ולא סני בזמן עונת נדרים נבדקין מסום לבזמן סהוא לאו שערות הן אלא אומא ועונת קטן שנדריו קיימין כבר מבוקר התם שהוא מי"ג שנה ויום אחד ולמעלה: הזוג. ר' שמעון ורבי יוחנן הסנדלר המכשירין בשנים אלא אפי' לעבד בעינן נ' כתנת קמת לאמר חליצתה פסולה: תנו רבנן [כו'] ע"מ

וכו'. **ולפ"ז גב דלא יהבה ליה חליצתה כשרה כלמפרש בכתובות בהמדיר [קף עב.] לכל תנאי מתנאי בני גד ובני ראובן נמריון תנאה לאפסר לקיומה ע"י שליח** כי התם להוסיף ע"י שליח **הוי תנאיה תנאה לח"ש ע"י שליח כגון חליצה אין תנאי מועיל בה וזהו טעמו של לבר** וקרי לה חליצה מוטעת מפני שחיצה נותנת לו כלום: [קף קו.] **כתי עמולי.** פרש"י ז"ל **עמולי להתייבם: ח"ל יסיבתה [זו היא עמילתה].** כלומר יסיבתה מלהתייבם זו היא עמילתה ליבום קלקול הוא לה: **ילעת ליה.** כבר ילעתו ומכרת בו שחיצה הגון לה: ממונא הוא וכו'. אין רצונו ביבום זה שלא יזכה ממונו: ליענ לחלינה מפום להות כעורה שהיא קטעת ועם כל זה רוצה יבם ליבמה ולכבר שלבר אמר לה כן ואמרה יסיבתה וכו'. כלומר חיני יכולה לעמוד לקטעת לחי ועל זה שלא **ילע לה היבם מכיר** ויודע מום זה אמרה ליה חין וממונא הוא לידע לה וכן הכיר שלא היה הגון לה וכן להטעותו [בחליצה ואמר] וכבר תתה כוונה לחליצה להא אמרי' לבעיא כוונה לחליצה ממש ולפיכך לצורך לחליצה מעלייתא לחלת שלא שזה היה רוצה לכוונה בשביל ממונו על כל פנים לפיכך הטעוהו בכוונה ולהקריבה חליצה לחלת **והוא הדין שם היו** יכולין להטעותו בחליצה עצמה בענין שיכוון להתירה בחותה חליצה וכלנרסינן בירושלמי לתת עובדא קומי ר' חייא בר זוזא אמרו לו בני הפקה שזלת חיה רוצה לך לרך יבום שלא חלון לה ואעקור זיקתך היומה והיא נפלת לך לרך נפילה מן לחלון לה אמרו ליה אי תתי מפה ונפלת לי אנו ועלה להא להלון לה אמרו ליה אי תתי מפה ונפלת לי אנו ועלה להא להמרינן שלא זיל חלון לה הפסיומי המפרשים ז"ל שכל שנפפלה לו כופין אותו לחלון שלא תהיה עגונה וכלאמרינן [קף קיא:] ביבמה שנדלה הנפה מיבמה בחיי בעלה שהיו כופין אותו לחלון ואפי' בפוטים וכן מפמע מן הירושלמי וכן מפמע מפרק בית שמאי נקמן [פפ] שלאמרינן כופין אותו שיחלון והא שאמרינן הכא שלחליצה מוטעת כשרה ופטורה מממון שהתנה שמי שאמרה מפטה הייתי בך היינו לוקח ביבם שאינו הגון לה לו שאין ליבום הגון לה כשמפמע בפמעתין [קף קו.] וז היא לשון הרמב"ם ולשון הפטורים והיה מעבורת לפניו ואמר טול לינר והפבירני שאחר כן אינו נותן לו שלא שכרו לכל **לי הגון לה מחייבינן לה** ליתן ללקו לשון הרמב"ם היא **ואף על גב דבפוס תנאי לעלמא לו אמרינן הכי להא הנא עלמך** הנותן מתנה לחבירו ע"מ שיתן לו מאתים זוז אף על פי שהחזיק במתנתו אין מחייבין אותו ליתן ותתקיים לו המתנה שלא שם יתן מאתים זוז יתקיים לו ושם לאו מתבטל וכן הנותן נכו על תנאי שם תתן יהא נכו ושם לאו לו יהא נכו התם טעמא משום שהמעשה מתבטל כשאינו מקיים התנאי לכל הכא שחליצה קיימת הוא ליה כשכירות כיון שאין המעשה תלוי בתנאי והיינו לאמרינן בירושלמי חמר רבי חנא לם אמר ע"מ נותנת וכן נראה מדברי רש"י ז"ל הכא למלין שכירות הוא בעי לאחוכה שלא לכיון שאינו הגון ומעשה רמיא עליה מן התורה בחליצה כעין חנוסה היא ואיהו נמי לא פסיד מידי דהא לא חזיא ליה וכל מאי דאתני בהדייה יותר מן הראוי לו התנתה ופטורה כן הסכימו האחרונים ז"ל והוא לעת הרמב"ן ז"ל וכתב הרב ז"ל לאמרא שמעינן למי שהוא חולה וממתנים ביד חבירו שוים כ' והתנה עליו ליתן הרבה בלאמרין מחמת חנם חולני אין לו שלא לאמרין לחבל רופא יש לו שכרו משלם שחכאתו מכר לו והיא שוה למים הרבה וכתב הריטב"ח ז"ל לאינו מחוור שהרי חייב הוא לטרוח בחכאתו לרפואתו מיו לחבלת נופו והיו בשכר טרחו כפועל בטל לו כפי הראוי לו: תנו רבנן חליצה מוטעת כשרה נמי מוטעה פסול **שם היה מקיימת תנאה לנמי לאפסר לו ע"י שליח שהאומר לנשים כתבו ותנו נמי לאפתי הרי אלו יכתבו ויתנו הילכך למי לתנאי בני גד ומהני כיה תנאה:** לפי' חליצה למפתמת כשהיא מעופה בדין מיירי לומיא לנמי מעופה כשר למיירי כשהוא מעופה בדין: זימנין כשר וכו'. ונקט רבותא לפפי' בנמי החמור שהוא חיסור כרת שם אמר רוצה אני כשר כיון שמעופה בדין ואפי' בחליצה שהוא חיסור קל ויבם שאינו הגון שם לא אמר רוצה אני פסולה וחליצה מעופה בדין כשר פרש"י ז"ל **להיינו כל שאין היבם הגון ונותנת לאתנה לאבריה ואי לא ילעינן לאטעויה כופין לחלון וכתב הריטב"ח אבל לעתנו אין כופין לעונש אלא כשהיא פסולה לו על כאן לזמנו:** חולנין וכו'. **יבם ויבמה שבאו לפנינו לחלון ואין אנו מכירין שהוא יבמה נזקקין להם ב"ד וחולנין: וממאנין וכו'. כ"ד נזקקין למיאון ואע"פ שאין מכירין** בהם אז הקטנה נפלת לזה: **לפיכך. הואיל (ואין) ונזקקין להם ואין מכירין** אותם אין כותבין נמו חליצה **עליס הרואים בחליצה ובמיאון אין כותבין ונותנים להיות בידם לזכות אח"כ מכירין בהם שהם יבם ויבמה והשתא לאין כותבין אח"כ מכירין אי נמי לאו יבמה הוא** ליכא תורבא **לכל כמה לנית לה נמו חליצה אי אפשר** לה **נסבו לה: חייסינן לב"ד טועין. אם כתבו לה עליס רואינו שחליצה מפלוני ואפילו אי כתבו בידה ואשתמועינהו חייסינן שמא תרתה נמו זה לב"ד אחר ויסמכו עליו ואי יבקשו אם פלוני זה הכתוב בנמו יבמה הוא** ויפילוה **ויהיו טועים בהלכה שאין יודעים שחולנין ומאנין אע"פ שאין מכירין** לסבוריס שלא יהיו העדים נומריס את הדבר לכתוב לה נמו אלא ב"כ היו מכירין דבשלמא בעדות שיעידו על פה שרואי שתהא שחליצה או מיאונה **אי יטעו ב"ד** החחרון כי מילא יעיל שב"ד הרחמון חולנין או מאמנין בלא הכרה לבל כשרואין בידה נמו חליצה מיאה חמרי שלא היו העדים נומריס את הדבר לעשות נמו חלוקי שהכירו: **לפיכך.** הואיל ואין חולנין אלא ב"כ מכירין כותבין

לקמיה דר' חייא בר אבא דהות כעורה וקא בעי יבם ליבמה למיכליה לממונה אמר לה בתי לא ניחא לך אמרה ליה לא א"ל חלוץ לה ובכך אתה כונסה לבתר דחליץ לה אמר ליה השתא מינך איפסילא לה זיל חלוץ לה חליצה מעליא כי היכי דתשרי לעלמא

ת"ר חליצה מוטעת כשרה נמו מוטעה פסול חליצה מעושה פסולה נמו מעושה כשר היכי דאמי אילימא דאמר רוצה אני אפילו חליצה נמי אי דלא אמר רוצה אני אפילו נמו נמי לא ה"ק חליצה מוטעת לעולם כשרה ונמו מוטעה לעולם פסול חליצה מעושה ונמו מעושה זמנין כשר וזמנין פסול ולא קשיא הא דאמר רוצה אני והא דלא אמר רוצה אני דתניא (ויקרא א) יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל (ויקרא א) לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אע"פ שאין מכירין וממאנין אע"פ שאין מכירין לפיכך אין כותבין נמו חליצה אלא א"כ מכירין ואין כותבין נמו מיאון אלא אם כן מכירין חיישינן לב"ד טועין דילמא לא דייקי בתר עדים ורבא דידיה אמר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין נמו חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין נמו מיאון אע"פ שאין מכירין ולא חיישינן לב"ד טועין מ"ט דבי דינא בתר בי דינא הוא דלא דייקי אבל בתר עדים

נט חליצה **עליס שרטו שחלצה יכולין לכתוב לה ולף על פי שחין מכירין לף חייסינן שמח טעו כ"ל בהלכה זו לומר חולצין לף על פי שחין מכירין ושחלצו לה ממי שחינו יבמה.** והלכתף כרבח לחמר חין חולצין לנל ר"כ מכירין וקסה להכח קחמר רבח לחין חוסנין לב"ל טוענין וחילו בפרק יש נוחלין (קף קלח:) ילפינן מדרבח לחייסינן לב"ל טוענין י"ל לתרוייהו ליתנהו להכח קלי לנלפיכך כותבין לומר שהעדים כותבין לף על פי שלל נתברר להם כיצד עמו הדיינים לפי שחין חוסנין לב"ל טוענין והתם קלי לחין חולצין לנל ר"כ מכירין משום לקסבר רבח לכי לינח בתר כי לינח **לל לייקי ושמח יבחו ב"ל** לחרנן לטוענת לחר הרלשונים ולומר לנל חולצין לנל ר"כ מכירו ויסמכו עליהם ויתירוה ולפיכך חין חולצין לנל"כ מכירין ור"ת נמי חין חולצין וכותבין ומתירין לף על פי שחין מכירין ושתנן פרק הלומר (קף סנ:) קלסתי לת בתי ולינו יולע למי קלסתיה וכו לחל ולמר לני קלסתיה נחמן ולמרינן עלה בגמ' נחמן ליתן נט לחין לחם חוטץ ולל לו י"ל להתם ליכל למיחם למילי להל לימת לחתי לחרינן ומערער ולתו עליס שהוא קלסה לחרון נחמן וכיון שכן לף היל חין מקלקלת לת עלמה לחוסנת שמל יבל בעל ויערער לבל הכל חין היכל יכול לקלקלה לכשיבל ויומר לני הוא לימר לומרי הוא בעלמו הנחלן לו לח לחר היה לו שחלן הילכך חוסנין שמל כוון לחל מן הלויס כדי לפטרה ושיהנה במקום לחר לפיכך חין חולצין לנל ר"כ מכירין ור"ת בקלוסין נמי ניחום שמל יהל שמו כסה מי שקלה כבר וי"ל הרי לומרו שני יוסף בן שמעון הלרין בעיר לחת חין מנרסין נסותיהן לנל **זה בפני זה ונה חין** לחום שמל יעלה המנרס שמו כסה המקום לכל שלל הוחזק שמו בעיר ל' יום חין כותבין וכל שהוחזק לל חייסינן לרמלות והל לומרינן חין ממחנים לנל ר"כ מכירין היינו שיכירו החה וחין ערך שיכירו הבעל שהרי יכולה למלן בבעל בכל מקום שהוא **חבל** חה נט יכירו החה לפסר למקלקלי בקטנה זו לקטנה לחרת לומר שמיחנה תחת בעלה וחה מתה בעודה קטנה יוניחו הקרובים נט מילון זה כלי שירסוה סה: [קף קו:] **מתני' עגה ההוגנת לו.** שחה היה הול יל והיל זקנה הול זקן והיל יולה חומרים לו מה לך לנל יולה מה לך לנל זקנה כלך לנל שכמותך ולל תכנים קלנה בתוך ביתך: ומהלי קרל לזקני עירו לומרי בסנהל' פ"נ (קף לח:) שהיבמה הולכת לחר היבם להתירה: נמ' ר"ל לומי לפי' מטבריל לנפורי ולף על פי שב"ל של טבריל היה יותר חסוב ולילו בעלמל לומרינן נדק נדק תרלוף הלך לחר ב"ל יפה שנלמר וקלאו לו זקני עירו ולל זקני עירה: **מתני' ובנשון הקדם היו לומרים. במסכת סוטה נפקל לן בפרק וללו נזמרין** (קף נב.): בתלמידים. **היושבים לפני רבן בעת החליצה: גמ' קורלה. מלן יבמי:** וקורל. לל חפנתי: קורלה. ככה יעגה: **למקרי נט חליצה. המקרל לת החסה בשעת חליצתה:** לל לחוליה. לפי שמפסיק בין לל לחבה: **מוהה רבח בלח חבה.** הול סלין בלל חפנתי מטעמים לר' זירל והל לנקט בלל חבה מסוס שהין לרכן של נשים לילל לקרות וכולן הינן רלויות לבילה חסידי על שלמוסו חבל סתמל של לנשים יולעין סס ורלויין לבילה מיקרו: הן מלן **מפני שהין הנט מסורטט לל בעי למכתב כולי פסוקי דקי"ל להין כותבין ל' תיבות בלח שרטוט: מסרטט. נט חליצה וכתיב כולה פרשתה:** לקרינוה **לילה מלן יבמי להקים לחיו** וגו' **וכן כולן דקי"ל שלש תיבות למקרל כותבין בלח שרטוט ל' הין כותבין בפ"ק דגיטין (קף ז:)**: והל לל ניתנה ליכתב **פרשה בפני עגמה בשל' גיטין פרק הניזקין (קף ס:) לקטני הין כותבין מגילה לתינוק להתלמוד בה:** והלכתף כמר זוטרל **לכותבין לנל למי לכותב מגילה לתינוק להתלמד בה להתם לחלתה לפרשתה כתיב לה לתיהוי כמגילה קטנה וקיס לן תורה חתומה ניתנה לחבל הלי ספירת לבריס הול ולל בקלוסתיה** ובמקום מגנה סרי:

דייקי וכבר כתבנוהו בפרק יש נוחלין והלכה כרבא:

מתני' (דף קו:) מצות חליצה בא הוא ויבמתו לב"ד והן נותנין לו עצה ההוגנת לו שנאמר (דברים כ"ה:ח') וקראו לו זקני עירו ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה ובלשון הקדש היו אומרים ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו רוק שנראה לדיינים (דברים כ"ה:ט') ועונתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין אותו וכשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עכו וגמר את כל הפרשה הוחזקו להיות מקרין את כל הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינים ולא מצוה בתלמידים ר' יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

גמ' נותנין לו עצה ההוגנת לו מאי עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך:

גרסי' בסנהדרין בפרק שלישי (דף לא:) והיבמה הולכת אחר היבם להתירה א"ר אמי אפי' מטבריא לציפורי שנאמר וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה:

אמר רב יהודה מצות חליצה קוראה וקורא חולצת ורוקקת וקוראה מאי קמ"ל מתניתין היא הא קמ"ל דמצוה הכי ואי אפיך לית לן בה

אמר אביי האי מאן דמקרי גט חליצה לא ליקרייה לדידה לא לחודיה אבה יבמי לחודיה דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי בבת אחת ולא ליקרייה לדידה לא לחודיה חפצתי לקחתה לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי לקחתה בבת אחת רבא אמר אסוקי מילתא לית לן בה רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מצטער ומקרי לה לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר לה מר להא דרבא דאמר אסוקי מילתא לית לן בה אמר ליה מודה רבא בלא אבא יבמי דאסוקי מילתא הוא כר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו הכא נמי אם ראוי למיקרייה בבת אחת לא מעבבא קריאתה ואי לא מעכבא:

אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצה צריך למכתב הכי אקרינוה לדידה מן מאן יבמי ועד יבמי ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט וכתיב לכולה פרשה מתקיף לה מר בר רב אשי היכי כתיב כולה פרשה והא לא ניתן ליכתב והלכתא כמר זוטרא:

וקלטתו הרוח. לרוח והעבירו שלח בה לפני היכם: ליכה בפניו. כיון שיצא מפיה ליכה בפניו: לכתלי לפיה. שיצא **נמול פניו קולס שיקלטהו הרוח:** תימא. סוס. נרניסתא: תרגיל"ח במעבה הלחמה (מלכים ח ז) מתרגמינן **נרניסתא** לחרעא. והא לחמרינן לכעינן שיהא הרוח בפניו מלכתיב וירקה בפניו מסתברא לשלח קלמר שיהא כנגד פניו אין רוחה אין שלינו רוחה ולפילו סומא חולן לכתחלה ולוקא לבית הוא לבעינן שירחו הרוח מלכתיב לעיני הזקנים והא לתניא בברייתא החולנת מן הסומא חלינתה כשרה בליעבד מסוס סיפא לקתני פסולה נקט שלח שהרמב"ס ז"ל כתב לחין סומא חולן לכתחלה: הללן עלך מנת חליצה פרק שלשה עשר

אמר אביי רוק שקלטתו הרוח ולא כלום הילכך הוא ארוך והיא גוצה וקלטתו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גוץ בעינן עד דמטי להדי אפיה והדר אזיל אמר רבא צריכי דייני למיחזי רוקא כד נפיק מפומה דיבמה דכתיב (דברים כה) לעיני הזקנים וירקה (אמר רבא אכלה תומא ורקקה או אכלה גרגישתא ורקקה ולא כלום הוא מ"ט וירקה מעצמה בעינן וליכא):

ונקרא שמו בישראל מצוה בדיינין תניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני רבי טרפון באה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם ואמרו חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

סליק פירקא

סידור חליצה ברישא צריכין בית דין למקבע דוכתא ביממא ועבדין סנדלא דאית ליה עקב ושנאצי ודלא תאפיר בכיתנא ומשוי ליה ברגליה דימינא ומקרו ליבמה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי כלשון הזה בלשון הקדש ומקרו ליבם לא חפצתי לקחתה וצריך יבם לדחוסי רגליה בארעא ואתיא יבמה ושריא שנאצי דסנדלא ושלפא ליה מרגליה ושדיא רוקא על ארעא מפומה קמי יבם וצריכין דיינין למיחזי רוקא כד נפיק מפומה ובתר הכין מקרו לה (דברים כ"ה:ט'-י') ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל וכל דיתבין תמן ענו בתרה חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני וכד כתב גט חליצה צדיך לסרגוליה במסרגולא ולא בדיותא וצריך למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא ומיחתם עליה תלתא ובלבד שיודעין להקרות:

ודין הוא גט חליצה **ביום** פלוני דהוא יום כדין לירח פלוני דהוא כדין וכדין לבריאת עולם למנינא דרגילנא לממני במתא פלוניתא אנחנו דייני דמקצתנא חתימין לתתא במותב תלתא כחדא הוינא יתבין בבי דינא וסליקת קדמנא פלוניתא בת פלוני ארמלת פלוני והקריבת לקדמנא גברא חד דשמיה פלוני בר פלוני וכן אמרה לנו פלונית דא פלוני בר פלוני אחוהי דפלוני דנא מאבוה הוינא נסיבנא ליה ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ירית ומחסין ומקים שמא בישראל לא שבק והדין פלוני אחוהי חזי ליבומי יתי בען רבנן דייני אמרו ליה אי צבי ליבומי יתי ייבם ואי לא ליטלע לי קדמיכון רגליה דימינא ואשרי סיניה מעל רגליה ואירוק באנפוהי ואישתמודענוה לפלונית דא דהויא אינתתיה דפלוני מיתנא ואישתמודענוהי לפלוני דנא דאחוהי דפלוני מאבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יתה תא יבם ואי לא אטלע לה קדמנא רגלך דימינא ותשרי סינך מעל רגלך ותירוק באנפך ועני ואמר לית אנא צבי ליבומי יתה מיד אקרינוהא לפלונית דא מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי ואף להאי פלוני אקרינא ליה לא חפצתי לקחתה ואטלע לה רגליה דימינא ושרת סיניה מעל רגליה ורקת באפוהי דוקא דאיתחזי לנא מפומה על ארעא ותוב אקרינוה לפלוני דא (דברים כ"ה:ט') ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ותוב אקרינוה (דברים כ"ה:ט') ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחנא דייני וכל דהוו יתבי קמן ענינא בתרה חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני ומדאתעביד עובדא דנא קדמנא שרינוה לפלונית דא למהך להתנסבא לכל מאן דתציבי ואינש לא ימחה בידה מן יומא דנן ולעלם ובעית מיננא פלונית דא גיטא דחליצותא דנא וכתבנא וחתמנא ויהבנא לה לזכות כדת משה וישראל:

וחתמין תלתא עליה. ולא בעיא לאמתוני בתר חליצה תלתא ירחי אלא שריא לאלתר לאינסובא לכל מאן דבעיא ואין אומר דבריו אלא בעמידה:

מצות יבום **אילו** מאן דשכיב בלא זרעא ואית ליה אחא מן אבוהי דה"ל ישיבה בעולמו כדכתיב (דברים כ"ה:ה') כי ישבו אחים יחדו מחייב איהו ליבומי לאנתתיה וכדבעי ליבומי ליקדיש והדר מיבם דאמר רב מצות יבום מקדש והדר בועל שנאמר (דברים כ"ה:ה') ולקחה לו לאשה ויבמה ומקמי הכי הוה כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשון והשתא תקינו לה רבנן משני שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

כתובת יבום **ביום** פלוני דהוא כדין לירח פלוני וכו' איך פלוני בר פלוני אתא לקדמנא וכן אמר לנא אחי דמן אבא שכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ומורית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ושבק ההיא איתתא דשמה פלונית בת פלוני דממתא פלונית וחזי לי מדאורייתא ליבומי יתה כדכתיב בספר אורייתא דמשה (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה וצביאת פלונית דא ואתיבמת לפלוני בר פלוני יבמה בדיל לאוקמי שמא בישראל כדכתיב (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ודין נדוניא די הנעלת פלוניתא דא מבית אבוה לבית יבמה כדין וכדין וכתב לה פלוני לפלונית יבמתיה עשרים וחמשה זוז דחזון לה דהוו כתיבן בכתובתה דכתב לה בעלה קמאה ואוסיף לה מדיליה כדין וכדין וקביל עליה פלוני דנא אחריות ותוספת כתובתא דא ועל ירתיה בתריה ממקרקעי ומטלטלי אפילו מגלימא דעל כתפיה וכו' כדכתבינן בשטרי

[דף קז.] בית שמאי אומרים **אין ממאנין.** יקומות שמשיקום למה ואחיה. תלת מן התירוסין: **כבעל. אבל חס מת ולא מיאנה בו ונפלה לפני יבם חינה יוצאה במיאון אלא תמתין עד שתגדיל ותמלון: אין בנות וכו'. ואפי' מן התירוסין לא תמלון ותתרם לאחר [ותמלון אלא ממאנת בזה ותמתין מליתרם לאחר עד שתגדיל ויהיו קלוסין גמורין ולא תצא עוד מבני] בתיאון: ותמלון. ברחמנן ותנשח וכגמ' פריך הא מיאנה היה חלח זיתנהו: נמ' ממאנת למאמרו. לב"ה לאמרי ממאנת ביבם למאמרו ממאנת שחס עשה בה מאמר ממאנת ועוקריתו אלא תהא צריכה גט למאמרו לאבל חליצה שהיה בשביל זיקה לא** עקיבי:

[דף קז:] זיקה לרחמנת רמיא עליה. לסבר רבי יוסעיא לכיון ללא מאנה ברחמנן בחייו כבר קיימה נשמרין ואינה יכולה לעקרם לאחר מיתתו כלל וכיון שכן זיקת **יבם בעל כרחה** רמיא עלה כמו ביבמה לעלמא להשתא לא מצית למלן בבעל ואין לה רשות לעקור נשמרין לאחר מותו זו לעת ר' יוסעיא וליתא. אבל עולא אמר ממאנת אף לזיקתו לקסבר יש מיאון ואפי' לאחר מיתה ויכולה לומר רציתי בבעל ברחמנן אבל לא נתרציתי לו שזיקתו ליבם ואפי' כשממאנת ביבם שתם הוי מיאון מהאי טעמא והלכתא כעולא כן פסק הריף"ף ז"ל: **שיכולה למלן. בפ"ק בתו קטנה הנשואה לאחיו ולא קבל אביה קלוסי כגון שמשיאה אביה לאחר תחלה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב ויכולה למלן ולא מיאנה בו ומת:** ערתה חולצת. **שאינה ערת הבת להפטר מסוס ערת עריה הואיל והבת יכולה למלן ואין נשואיה נמורין:** ולא מתיבמת. **הואיל ולא מיאנה הבת הויא לה כד ערת (ערוה) הבת במקנת:** למאי **תמלן** הסתם. לכי הדי נוונע שהיא יוצאה לשוק לנפשה כ"ע מודו שיש לנו ללמדה למלן כדי לקיים מצות יבום ואפילו למ"ל שאין מלמדין את הקטנה שתמלן: **ערת עריה שאני. לפף על גב למאני מיאון לקטנה יבמה בעלמא למיפק בלא חליצה לא מהני לגבי עריה אם מיאנה בחביה שהוא יבמה למהוי ערתה מותרת להתייבם: לתני רמי בר יחזקאל. קטנה שמיאנה בבעל מותרת להנשא לאביו לעקריתינהו לנשואין והויא כאלמנה ומפותה אבל מת בעלה ולא מיאנה בו ומיאנה ביבם לף על גב דנפקא בלא חליצה לגמרי נשואין קמאי עקרה לפ"ה אסורה לאביו מפני מריחת העין למצעת נפילה לאביו נשואין קמאי למיפל קמי יבם ולאחריכה מיאון לנבייה נרחית כלתו אל חמיה:** הכא נמי. **לף על גב דעקרה לנשואי קמאי נרחית ערתה כערת בתו הואיל ואיהנו נשואי אחיו בבתו למרמי קמיה.** וכתב הריטב"ח ז"ל ומיהו כיון למה"ט הוא שנרחית בשעת נפילה כאשתו של הרחמן לוקח לקרובי שמת **היא נאסרת אבל לא** לקרובי היבם להא פקעה מיניה בלא כלום אבל הרמב"ם ז"ל כתב שמותרת לאחר הקרובים כמו שהיא מותרת לאחר האחין כשמיאנה בחיי מן היבמין וכתבו עליו לחינו מחוור לטעמא דלריך לאחין נפשה מכולה ביתא אלא מזיקתו של זה ועליין נרחית כאשת המת והילכך שריא לאחין מטום יבום אבל לאחר הקרובין ולאי אסורה כשם שהיא אסורה לאב ונכולה מזו כתב הריף"ף ז"ל לקמן שהממאנת בחיי אחי אסורה לו מטום שנרחית בשעת מיתה כאשת אחי אחי ואע"פ שאינה לזה אלא שניה של לבריסם וכ"ש לאחר הקרובים שהיא ערוה לשם לבר תורה וכ"כ בעל ההלכות ז"ל כלברי הריף"ף אע"פ שיש מי שנראה לו שאין רחיה מאשת אחי אחי: **מיאנה. ביבמה בחוץ מן החופה יבמין אסורה לכהן** לסבר רבא כל שמיאנה ביבם לריכה ולאי אסורה מפני שכיון שלא מיאנה בבעל נרחית כולו נשואי הבעל קיימין אלא שעוקרת זיקתו של יבם **והויא לה נביה כאשת אח** שלא במקום מצוה וכיון שאסורה לו מפני טעם זה הרי המיאון בטל שאסורת לכל היבמין שלא **נתן לה האחד גט פשלה על כולן:** ושמואל וכו'. מטום לסבר אלא **מפני מריחת העין** אין נלו לומן בזה אלא כיבמה שמותרת בזה היבם לחי רוצה ובזה לחי רוצה והיינו הא בחוך רשינא אלא לחיל נפשה מכולה ביתא ופסק הריי"ף ז"ל להלכתא כוותיה דשמואל דקאי רבי יוחנן כוותיה לכי אתא רבין ג"ל דרבין ג"ר יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחיו ומטמע ולא לו וכן להלכתא מטמע למתני מיאון לחני זיקה: להלכתא כאותו מזונ. כתב רבינו חננאל ז"ל לוקח ליעבד אבל לא להתחלה ולייק מלקחני מכאיהן ס"מ ליעבד אמרו על כאן וכתב הריטב"ח ז"ל מלברינו נראה לאפילו ליעבד לוקח בשניס אבל בפני אחר אפילו ליעבד לא ואין נראה כן מלברי רש"י ז"ל **שפירש לקמן [דף קח.] אפילו שנרמה בעלה אלא חנוני אין לך מיאון גדול מזה.** כלומר להלמת **אפילו בפני אחר מיאונה מיאון** עכ"ל:

כתובות דעלמא:

סליק סדר חליצה

(דף קז.) **בית** שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות ובה"א ארוסות ונשואות בש"א בבעל ובה"א בבעל וביבם בש"א בפניו ובה"א בפניו ושלא בפניו בש"א בב"ד ובה"א בב"ד ושלא בב"ד אמרו ב"ה לב"ש ממאנת והיא קטנה אפילו ד' או ה' פעמים אמרו להן ב"ש אין בנות ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנשא:

גמ' אמר ר' הושעיא ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו לומר דאע"ג דממאנת למאמרו ולא בעיא גיטא צריכה חליצה לזיקתו מ"ט מאמר וביאה (דף קז:) דאיהו עבד בה מציא עקרה זיקה דרחמנא רמא עלה לא מציא עקרה עולא אמר ממאנת אף לזיקתו ולא בעיא חליצה מ"ט נשואין קמאין קא עקרה והלכת' כותיה איתיביה רבא לעולא כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנשואין קמאין ותתיבם צרתה ופריק צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו והלכתא כעולא א"ר מיאנה בזה אסורה לאחיו מידי דהוה אבעלת הגט בעלת הגט לאו כיון דאיתסרה לה לחד איתסרה לכולהו הכא נמי לא שנא ושמואל אמר מיאנה בזה מותרת לאחיו ולא דמיא לבעלת הגט בעלת הגט הוא דקא דחי לה הכא איהי קא דחיא (* ג' ד"ת נפשה) [ליה] דקא אמרה ליה לא רעינא בך ולא צבינא בך בך הוא דלא רעינא הא באחיך רעינא והלכתא כשמואל דקאי ר' יוחנן כותיה דכי אתא רבין א"ר יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחיו וכן הלכתא:

בית שמאי אומרים בפניו כו' עד כאן לא קאמרי בית הלל אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן דתנן החליצה והמיאונין בשלשה ותניא נמי הכי מיאון בית שמאי אומרים בבית דין ובית הלל אומרים בבית דין ושלא בבית דין אלו ואלו מודים שצריך שלשה ר' יוסי

מתני' שמשמיטה לעתה. ירושלמי לי זהו לעתה עבדין לה כנון ומלבשין לה קוזמרין ומכרין לה נבר לי זה שלח לעתה עבדין לה כנון ומלבשין להקוזמרין ולא מכרין לה נבר: ויש שפרשו לעתה כבת עשר כבת י"ל שלח לעתה כבת חמש כבת ו': לוקח עריכה למלן. פירש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה שלו לוקח עריכה מיתון בפני שניס לבל תלך ותנשא ותעשה מה שתרצה וכתבו עליו ז"ל שאין פירושו מחוור לנשותין הן הן מיתונין כלשמרינן בגמרא [דף קח.] וראיתי מהגאל פירש מלקחתה רבי חנינא בן אנטיגנוס כל שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למלן שמא מיתה לכפנייה היא ושם לא נבעלה כלל צריכ לעלמא ואפילו נבעלה לחי לא תימא הכי אלא חיי חיכא בין רבי חנינא בן אנטיגנוס לרבי יהושע בן בתירא דלקאמר רב יהושע לאמר שמואל בתרוייהו הלכה כמותו. הגה הוקשה לו ז"ל קושיא זו לומר לחילו לינשא לכתחלה נשותין הן הן מיתוני כלרב יהושע בן בתירא וכתב עליו הרשב"ץ ז"ל מה שלקלק ממנו דבינו לומר לכפנייה היא ואפילו נבעלה תחתיו ולא בעל הין אני רואה הכרח בדבר זה לפי שים לפרש לאינה צריכה למלן לקאמר לומר שמא מתה אינו יורשה ואינו מטמא לה ואינו זכאי במציאתה ובהפרת נדריה וכענין שאמר רבי אליעזר בכל קטנה וזה פירוש נכון ולפסר לרבי חנינא בן אנטיגנוס לף הקטנה שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה יוצאה בכלי מיאון במיאון לאינה צריכה מיאון אלא לקאמר אינו אלא לכבריס אלו בלבד כמו שכתבתי ולרבי אליעזר לדידיה נמי אמרינן בגמרא לאפילו לדידיה בכלי לף תיפוק ליה שאין מעשיה כלום לכבריס אלו אלא לרבי חנינא בן אנטיגנוס לשמור צריכה מיאון ולאבדי ר' אליעזר בין יכולה בין אינה יכולה לף עשו כלום ומיהו בכלי לף נפקי כולהו ע"כ: עלה דהא מתני' לתנן שמשיאתה ולא תנן שלקחתה כתב תשובת ה"ר יהושע ברבי ברזילי לריע"ף ז"ל לקושטן קטנה אינה כלום ואין קושטן מועילין אלא לאחר שגדלה ואז צריכה למלן לבל בקושטן לחולייהו אינה צריכה מיאון והקשו עליו דהא תנן אין ממתינין אלא לרוסות ונשואות ממש לרוסות צריכי מיאון ואמרינן בפרק שתקבל (דף סה.) וכננלן בקטנה שתקלשתי למיאון ואמרינן לקמן אי זהו מיאון כל שאמרה אי אפשי בקושטי שקלשוני אמי ואחי יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו בשיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהן ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו והלכה והביאה החפץ משלו ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה:

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה למאן כלומר כמי שלא נתקדשה דמיא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונשאת משום רבי יהודה בן בתירה אמרו נשואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו עמדה ונתקדשה מאי תא שמע דתניא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה משום רבי יהודה בן בתירה אמרו הן הן מיאוניה והלכתא כר' יהודה בן בתירה ואפילו בר' יהודה ור' אלעזר ברבי שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג:

יום קכד

מתני' אי זו היא קטנה שצריכה למאן כל שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה למאן ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא במפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:

גמ' אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא להתנסבא ליה כיון דחזו דקא נפיש דיבורא אמרי (דף קח.) אתי לאיחלופי בגיטא תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלוניתא בת פלוני בפלוני בן פלוני באנפנא

תנו רבנן אי זהו מיאון כל שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי אפשי בקדושיי שקדשוני אמי ואחי יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו השיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהן ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו והלכה והביאה החפץ משלו ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה:

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה למאן כלומר כמי שלא נתקדשה דמיא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונשאת משום רבי יהודה בן בתירה אמרו נשואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו עמדה ונתקדשה מאי תא שמע דתניא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה משום רבי יהודה בן בתירה אמרו הן הן מיאוניה והלכתא כר' יהודה בן בתירה ואפילו בר' יהודה ור' אלעזר ברבי שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג:

יום קכד

מתני' אי זו היא קטנה שצריכה למאן כל שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה למאן ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא במפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה:

גמ' אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא להתנסבא ליה כיון דחזו דקא נפיש דיבורא אמרי (דף קח.) אתי לאיחלופי בגיטא תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלוניתא בת פלוני בפלוני בן פלוני באנפנא

תנו רבנן אי זהו מיאון כל שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי אפשי בקדושיי שקדשוני אמי ואחי יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו השיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהן ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו והלכה והביאה החפץ משלו ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה:

וסכלותה לחד תסם סניס על עסר סניס לכל לחד עסר סניס היו ערייכה למתן על כל פנים לפילו היתה סכלה ביותר ופחות מסם חינה ערייכה למתן ולפי' היו יולעת על כתן בחלוסי הרסב"ן ז"ל והריטב"ן תירן לפי הפירוש הרחסן להכי קתי לריישא שנתקלקסה על ידי לחזיה ולהכי סני לה כשהניע שיולעת להכחין בין קלוסים ולבר לחר והיה לסתם כשנתקלקסה על ידי עגמה ובעינן שתהיה כפעוטות: לפילו בגסולין לקמן. לל מבעיא למימר לס חינה חלא לרחוסה של רחמן לסני במיתון הכל שתמרנו לעיל חלא לפילו נשתת לרחמן סני בהאי מיתון קל שהכלה קלוסים מחר ותמרינן הין לך מיתון גדול מזה: בעלה זכאי וכו'. **לרבנן לפקרוס נכיה והפקר ב"ל היה הפקר** ריי"ף ז"ל פסק הלכתת כרבי יהושע כלמוכח בכתובות פרק חלמנה ניזונית בשמעתת לרב תני קטנה יוצאה בגט וכו' ותמרינן לימת כתנאי ר' חליעזר חומר וכו' ותמרינן חליבת לרבי חליעזר כ"ע לל פליגי כלומר ללית הלכתת כוותיה חלא כי פליגי חליבת לרבי

בגשואין דקמא:

ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא כמפותה כו':

תניא ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון רבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום ובעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון

והלכתא כרבי יהושע חדא דרבי אליעזר ור' יהושע הלכה כרבי יהושע ועוד דרב ושמואל תרוייהו דחו לה להא דרבי אליעזר וסברי להא דרבי יהושע דגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונת (כתובות דף ק:) רב תאני קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תאני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא יהושע וכו' ותנן נמי מתימתי יורש לחלס לת לחתת וכו' וקתו להו ב"ש וב"ה בחלק שיטתת לטעשה קטנה כלום ובעלה יורשה כלום כרבי חליעזר ותנן נמי בניטין פרק הניזקין (דף נה.) טעיל רבי יוחנן בן נוגנגל על החרשת וכו' ועל קטנה בת ישראל שאוכלת בתרומה ולס מתה בעלה יורשה ושמעינן מהני כולהו לקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה וכן הלכה: **מתני' נתן לה גט. הרי היא כשאר גרושות** ולסור בקרובותיה: **מותרת לחזור לו. לף על גב דלס נתרצת לחזור לו. לף על גב דלס נתן לה החזירה ונשאת לחר מתן הגרושין ונתאלמנה לסורה לרשתון לפי' הכי כי החזירה ומיאנה בו לתי מיתון וגלי עלה לקטנה היא ובטליה לניטה ולל הויא בחזרת שניה כמחזיר גרושתו משנשאת לחר: [דף קח:] זה הכלל. כלומר לפי' פעמים הרבה גרשה ומיאנה והחזירה ומיאנה לס נשאת לחר מתן מיתון לסורה לחזור לו: מותרת לחזור לו: לחר ומיאנה בו. כלומר חזרה ונשאת לשני ומיאנה בו:**

פסלה מן האחין ולא פסלה מן הכהונה יוצאת בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריבה להמתין ג' חדשים יוצאה בגט צריכה להמתין ג' חדשים מאי קמ"ל תנינא הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו וכו' צריכה להמתין שלשה חדשים איצטריכא ליה דלא תנן ואמרינן לימא כתנאי ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה כו' ורבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום וכו' לימא רב דאמר כרבי אליעזר ושמואל דאמר כרבי יהושע ואמרינן אליבא דרבי אליעזר כולי עלמא לא פליגי כלומר דלית הלכתא כוותיה אלא כי פליגי אליבא דרבי יהושע שמואל כרבי יהושע ורב עד כאן לא קאמר ר' והושע התם אלא מדידה לדידיה אבל מדידיה לדידה לא ושמעינן מינה דבין לרב ובין לשמואל הא דרבי אליעזר ליתא

ותנן נמי מאימתי יורש אדם את אשתו קטנה בית שמאי אומרים משתעמוד בקומתה ובית הלל אומרים משתכנס לחופה ורבי אליעזר אומר משתבעל ותריצנא לדרבי אליעזר משתגדיל ותבעל וקמו להו בית שמאי וב"ה בחדא שיטתא דמעשה קטנה כלום ובעל יורשה והוה ליה רבי אליעזר יחיד במקום רבים ותנן נמי בגיטין בפרק הניזקין (דף נה.) העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ושמעינן מהני כולהו דקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה וכן הלכה:

מתני' הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה ומיאנה בו ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה אסורה לחזור לו (דף קח:) זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור לו הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאת ממגו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו:

כל שיעלה ממנו בגט לסורה לחזור לו. לע"פ שיעלה מסל לחברו במיחון לא בטליה לניטוח ליליה כלחמרי' בגמ' למיחון ליליה מבטל לניטוח ליליה [מיחון] לחבריה לא מבטל לניטוח ליליה שחילו היה מבטלו חייסינן שמא יפתה אותה בעלה שתמחל לו ותחזור לחלו בשכבר היתה לפתו ומכרת בקריעותיו וברמיזותיו לפיכך לחמרינן שכיון שיעלה ממנו בגט שוב לא תחזור במיחון לחבריה ולפ על גב למילוקא לריפא מסמע למיחון **לחבריה מבטל לניטוח ליליה** מלקתני ופתח לחר ונתלמנה לו נתגרסה לסורה לחזור לו למעט טעמא לנתלמנה לו נתגרסה לא מיחון מותרת לחזור לו לגלמי **לחי מיחון לחבריה ומבטל לניטוח ליליה מיהו לא** שבקינן פשוטא לסיפא מסוס ליוקא לריפא וכן פסק הריא"ף ז"ל למיחון לחבריה כיון [לא] מבטל לניטוח ליליה כיון למכרת בקריעותיו וברמיזותיו וכלחמרן וכגמ' מקשה למהאי טעמא נמי הוה **לן למימר לא ליתי מיחון ליליה לבטול** גט ליליה להא לחי לפתותה לחר שיכולה לחזור לחלו ויוציאנה מבעלה שהיא עכשיו תחתיו שע"י פתויו תמחל לו ופריך הא שכשה ולא לשכשה כלומר **שהרי לחר גירושין החזירה ולא היה יכול לפיסה שהעמוד עמו שהרי מיאנה בו הילכך ליכא למיחש לשכושיה וכן כל היוצאת במיחון לא חייסינן לשיושפ לשמתמא פייסה כי הות נזיפ שלא תמחל ולא ליפיים לכל כי נשאת לאחר מתוך גט הולך ומפייסה לאחר מהחרט אני בגירושין והיא לוהבתו שהרי על כרחה יצאה ממנו הלכך הלרא וממחלת בשני:** גמ' הכי פסיק הריא"ף ז"ל והכי מסקינן למילתא לפה על גב דגט לטעמא לנבי בעל שסורה לחזור לחר מיחון לחבריה מפני שמכרת בקריעותיו וברמיזותיו מה שאין כומר כן בלחי וא"כ מן הלין הוה לן למימר שמותרת לו להה לאו גרושת לחיו היא למיחון לחבריה בטוליה וטעמא לפתוי נמי ליכא למימר ביה שהרי חינה מכרת בקריעותיו

גמ' הא מתני' אקשינן רישא אסיפא דקתני רישא מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה אסורה לחזור לו טעמא דנתאלמנה או נתגרשה הא מיאנה מותרת לחזור לו אלמא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וקתני סיפא הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה

ופריק רבי אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו ועולא אמר כגון ששילשה בגיטין דמחזיא כגדולה ומשום הכי לא אתי מיאון דחבריה ומבטיל גיטא דידיה ומאן * בס"י תנאי דאמר ר"א ת"ק ור' ישמעאל בר"י דאמר כו' תנא [אמר רבי אלעזר בר אידי רב ורבי] ישמעאל ברבי יוסי היא דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב (איכה ה':ד') מימינו בכסף שתינו בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו הרי שיצאת מראשון בגט ומשני במיאון מהו שתחזור לראשון שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ובא ושאל את רבי עקיבא בבית האסורין ואסר ואת ר' יהודה בן בתירה בנציבין ואסר א"ר ישמעאל בר' יוסי לא לזו הוצרכנו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש ברם כך היתה שאלה הרי שהיתה אשת אחי אמו שהיא שניה לו ונשאה אחיו מאביו ומת מהו שתמאן עכשיו לעקור נישואין הראשונים ותתיבם צרתה יש מיאון לאחר מיתה במקום מצוה או לא שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ובא ושאל את ר' עקיבא בבית האסורין ואסר ואת רבי יהודה בן בתירה בנציבין ואסר פירוש ואע"ג דקי"ל דיש מיאון לאחר מיתה הכא בשנייה לא דהא בתו לא ממאנת לאחר מיתה ותתיבם צרתה משום דרמי בר יחזקאל ה"נ אי שדייה להאי שניה למאן אחר מיתה אתו למישרא צרת בתו וסוגין [דשמעתא] דמיאון דידיה מבטל גיטא דידיה אבל מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה כיון דמכרת בקריצותיו וברמיזותיו אזיל משביש לה ועביד לה דממאנת ביה בחבריה ומהדר לה איהו הילכך לא אתי מיאון דחבריה ומבטיל גיטא דידיה:

הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה כו' זה הכלל כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו:

אמר רב יצחק בר אשיאן אמר רב כשם שאסורה לו כך אסורה לאחיו ואף על גב דאיהו הוא דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אבל אחיו אינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אפילו הכי גזרה אחיו אטו הוא וכן הלכה:

מתני' המגרש את אשתו והחזירה מותרת ליבם (דף קט.) ורבי אלעזר אוסר וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם וכרמיזותיו שלא היתה לפתו מעולם לפ"ה לסורה לו לנזרינן לחיו של בעל לפתו בעל לפי לא הא לא קיימא הא: **בשעת הסכנה.** שנזרו נזירה **שלא יעסקו בתורה: לפת לחי לחו.** שנפתת לו יתומה קטנה ונפתה לחיו מלביו ומת בלא בניס: והיל שניה לו. לפתת לחי הלפ **שניה מל"ם נזירה מפוס לחי הלפ שהיל ערוה:** [לף קט.] נפוקין הרלפוניס. **שלא תהא שניה לו: ותתיבם [ערתה]. לפל בלישות לערוה כנון לפת לחיו מלמו שהיתה קטנה ומת לחיו** זה **ונפתה לחיו מלביו פשיטא לן לגא לחי מיחון ללחר מיתה למפרי ערוה** ליבמי: בל' מלות זוז. ז"ם הכתוב מימינו בכסף שתינו. כלומר **ע"י שכירות למלנו:** (לפת. ול"ת ל"כ לסבירל להו לר' עקיבל ור' יהולה שלין מיחון לחר מיתה תקפה לעולם לחמר לעיל [לף קז:] שממלת לזיקתו ועקרה לנפוקין קמלי י"ל לטעמל הכל כלפרקין לעיל לבשעת מיתה נרלית כללתו ה"נ נרלית כלפת לחי למו ולי שרית לה לתו למפרי ערת בתו. כן תירן הריי"ף ז"ל: **מתני' מותרת ליבם. ולא לחמרינן נפוקין הרלפוניס מפילין לפני יבם ויבמ נלמלים עליו מלותם נפוקין בשעה שנרשה לחיו ויוליא לה גרושת לחיו: ור' לליעזר לוסר. מפרש טעמל בגמ': וכן המגרש וכו'.** יתומה **קטנה שלמה ולחיה הפילוה והלזירה בין בקטנותה [בין] משגליה מותרת ליבם כלחמרן למיתה מפלת ובשעת מיתה היתה לפתו: שהפילוה לביה ונתגרשה. בקטנותה וקבל לביה ניטה כלחמרינן בפ' נערה שנתפתתה** (לף מנ:) **והרי היל מכלן ולילך כיתומה לענין קלושין לף על פי שלביה חי לשוב לין לו כח לקבל קלושיה כלחמרינן התם למשנתת שוב לין לביה רשות בה:** והלזירה: בקטנותה: **לסורה ליבם. לם בקטנותה מת ולפי' לרבנן לגרושין גרושין גמורין ולין מזיקה מזיק גמורה לקלושי חזרה לינן כלום הוליל ופקע זכות לב והיל לין לה יל הויל לה כגרושה ועומלת:**

גמ' מ"ט דרבי לנעזר. שמסרה ליבם לחר שמחזירה והלה כיון **למיתה מפלת וחסתו** נמורה היא למה לו שמייבם לה לחיות: לטו יתומה. כלומר שמשיאה **לאביה כשהיא קטנה** ונתגרשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה ונגלה לטו לרבי לנעזר דאע"ג דקיומין שהחזירה כשהיא קטנה ומיבעיא ליה מהיכא נפקא לן דגרושה נמורין ואין חוזרת חזרה נמורה הילכך נזר גלוי שנתגרשה והחזירה לטו דה"ל לתרוייהו כשעת נפילה גלוי וידוע ונגלה לטו גלוי מיתלפא: **פשיטא. להוליל** ואין **לאביה רשות בה והיא קטנה** אין **חוזרת חזרה והרי היא בגירושיה אלא לרבי תני במתני' לחסמוכין לטעמא דקמייתא מפני החי:** בל"ח. לחכמים מולים : כשהיא **קטנה (ואין כח לו לאביה ולא לה לקדשה ומת כשהיא קטנה) לא בעלה משגלה לתהוי ביאה משגלה קלושין: וגלה לנלו.** לחכרינן **מתם ביאה דאשונה משגלה קלושין הן: מפני רבי לנעזר וכו'.** ומלקתני **לעיל ומולים חכמים לרבי לנעזר ביתומה בחיי החב לחמא ליירי בה רבי לנעזר וטעמא בלחרנייתא מפני הי: נרחה** מהו. למפשא את הגולה ונרפא והחזירה לר' לנעזר שמוסר לותה ליבם לטו יתומה כלחמרן נרחה את גולה זו שחזרה מפו שתתייבם מי נזר נמי רבי לנעזר בנרחה שתחלון ולא תתייבם לו לא: **היא חולנת.** היא עלמה לותה שחזרה חולנת ולא מתייבמת מפני שנרחה לבל נרחה רעה חולן רעה מייבם ותפטר היא ונפטרה לף נרחה לבל נרחה רעה חולן רעה מייבם ותפטר היא וכתבו הרבה מן המפרשים ז"ל שנרחין לבריו שלין זה לנלו בגולה לר"י לפיל נופה נזרה לבל הנופת הקטנה שמשיאה לביה ונרפא והחזירה **שהיא לסבורה ליבם מן התורה** מפני שנרושים נירושין נמורין (ואין חוזרת נמורה) נרחה נמי לסבורה וחולנת ולא מתייבמת לחלל נזירה היא לבל הרב לנפשי ז"ל כתב להוא לפיל במחזיר את הקטנה יתומה שנרחה לו חולנת לו מתייבמת לרבנן והרשב"ן ז"ל כתב טעם לדברי רבינו ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל לולאי לרבי לנעזר ליכא למנזר נרת היתומה לטו היא משום דקסבר שלין **לחם יולע שלין קילושי קטנה כלום** והילכך לי שריית ליה בנרחה לטו ליבומי היא נופה לבל לרבנן ליכא למיחש למילי דהא לגילוסו לין לחם טועה בקילושי קטנה והילכך לי נגלה לנלו ובעל **לחם יולע שלין קילושי קטנה כלום ונמר ובעל נשם קילושין ולפי' היא** נוף' שריית לחלין לסמכינן בהא וכ"ם לגלי נזרינן **נרחה** לטו **היא** ולי **עליין קטנה היא** כ"ע **ילעי שלין קילושי קטנה כלום** ונירושים נרושין נמורין ולין חוזרת חזרה נמורה הילכך נרחה מקיבמת כדברי הרי"ף ז"ל ובירושלמי דבו המתירין נ"כ: **מתני' תנא מפום וכו'. ופטורה מחליצה ומיבום: של גלולה.** לפני בעל **הקטנה זיקה של גלולה שהיא מן התורה לוסרת קטנה עליו לנשואיה מלרבנן** ולא **חליצי לחפקועי זיקה לחורייתא והויא לה לחות זקוקתו ומה יעשה:** **רבי לנעזר לומר מלמדין הקטנה שתמלן בו. ותעקור נשואיה** ולא ינרש הקטנה לא יוכל ליבם **לת הגלולה משום לחות נרושה** ולא יחלון **לגלולה** לא **יוכל לקייים הקטנה משום לחות חלוצה וייבם מיבם לת הגלולה: ר"ג לומר. לין זיקתה לוסרת לת זו לר"ג סבר לין זיקה כלומר לא לחימא זיקה בפרק ר"ג [לף נא.] הילכך לם מלנה מלנה ותתיבם גלולה ולם לאו תמתין קטנה לנלו על שתגדיל וייבם נשואיה נמורין ותנא הלזו משום לחות לשה: לי לו. לוי לו: מוציא לת לשתו בגט. ולין מלמלין לותה למלן כלחמרי' בגמ' ליתרחך ללם מן המיאונים ומיתב נמי לא יתבא תותיה לקסבר יש לה זיקה לגא תנא בגט וזו לא תתיבם משום לחות נרושה לגא תנא בחליצה:** נמ' הא לחמר רב לוסף ערוכה נטו מפני לוקימנא בגמרא כשבעלה הרלשון לחר שגלה לנלו קודם שנפלת לנחר בועל קלושין הרלשונים הוא ובכריתא תיובתא דשמואל דתניין המקדש לת הקטנה קלושי תלויין ותלמודא מפרש לה בתרי גווני לו לומר קילושי תלויין על שתהיה גלולה ולו נמרי הקלושין לסוף ליה בשעה שנתן לה כסף קילושי כלילו התנה עמה הרי לת מקודשת לי לחר גלות וכלושתה שמעינן הרי לת מקודשת לי לחר ל' יום שלם לא חזרה לה בתוך ל' יום שהיא מקודשת לו לוולייתא לחר ל' יום לף על פי שנתלכלו המעות משום שנשחר עליה שעבוד הליגר והכא נמי כיון לתקינו רבנן נשואין הרי היא משתעבדת בכסף קילושי ולפיכך כשגלה גלוי קילושי בהדה לבר תורה הרי היא מקודשת נמורה לרלשון ולם כן לינה ערוכה נטו מפני לו רונה לומר תלויין לחי בעל לחר שגלה הרי **היא לשתו נמורה** ולא תפסי בה קילושי שני כלל ולי לא בעל [תפסי] ונריכה נטו מפני ול"ש הא לשמולא לחמר על לעת קילושין הרלשונים הוא בועל ליתא לקי"ל כרב והיכא לגא בעל משגלה נריכה נטו מזה ומזה לם נתקדשה לחר מספקא לבל בעל לינה נריכה נטו מפני וי"ל לקולא כשנתקדשה שלא בפני הרלשון לבל לם קבלה קילושין בפני הרלשון [נריכה נטו מפני] לבל שפשטה יהא כפני בעלה לקבל קילושין (ניטין לף פט:) הוה לה כלומרת לבעלה נרשתני לחמר רב המנונא שהיא נאמנת ומיהו יש מחלוקין לשאני הכא שהיא שבורה **שלין קילושי הרלשון כלום** כיון שקילושיה מתחלה הוו קילושי ספק והויא כלילו היא ממאנת בו והרי עכשיו לינה יכולה למחל ופלוגתא דרבוותא ז"ל היכא שלא בעלה לחר שגלה לם יכולה למחל לם נאו לף על פי שבפרק בא סיימן [לף נב.] נמטו ונמרו שלין הבת ממאנת משהבילה לף על פי ערוכות והרי"ף ז"ל כתב לקטנה שלא מיאנה ונגלילה לף על פי

ורבי אלעזר אוסר קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה יתומה בחיי האב והחזירה אסורה ליבם:

גמ' מאי טעמא דר' אלעזר דגזר הני אטו יתומה בחיי האב וקיימא לן כרבנן תניא מודים חכמים לרבי אלעזר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה יתומה בחיי האב והחזירה שאסורה ליבם מפני שגירושיה גירושין גמורין ואין חזרתה חזרה בד"א בזמן שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה או שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתיבמת משום ר' אלעזר אמרו חולצת ולא מתיבמת בעא מיניה רבא מרב נחמן צרתה מה היא ומסקנא צרתה או חולצת או מתיבמת והוא הדין לצרתה של יתומה בחיי האב לרבנן:

מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהם תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה יוצאה משום אחות אשה מת בעלה של גדולה ר' אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו רבן גמליאל אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה רבי יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה:

גמ' (דף קי.) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי

שלא נבעלה לאחר שנולדה חיטה יוצאה במיאון ולא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא לצריכה גט ממנו ומסתברא לן שאם [הסני] לכונסה מצרכה רחמנן ונוסף שני אבל מגרש שני ונוסף רחמנן לן לילמא לחו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין וכתב הריטב"ץ ז"ל בשם רבו ז"ל דלזקוקי נתקשה לאבל נשאת כיון דליכא טרך נשואין בהני דשני דמלאורייתא הוי נשואין ובעיא גט נמור מלאורייתא מקלקל' כי"נ לבר [למחלפא] בהאשה שהלך בעלה למדינת הים והלכה ונשאת לאחר לכיון לנשואין דשני מלאורייתא ולאי קנסינן והא לאמר רב צריכה גט משני היינו משום שנשאת לו לשני מרצונה מתחלה ועל סוף לאבל היכא שלא נתרצתה לו מתחלה לף על גב שנתרצתה לו בסוף לא הוו קלוסין להא הכא מקשינן לה בגמרא [לף קי.] לרב וסבר רב כי בעל אין לא בעל לא והא היא עובדא דהוה בגרש לחקליה כשיתה קטנה ונגלה ונתבוה לאי כורסיה ונתנה לחבירתן וחטפה חיניה ורב לא לגרשה ניחא מבתרא ופריך רב להתם הוא עשה שלא כהונן לפיכך עשו לו שלא כהונן ולפקעינהו רבנן לקלוסיה חיניה ופרש"י ז"ל הוא עשה שלא כהונן לרבנן **לחמי החוטף לאחר מבעלה לא ליהוו** קלוסין ויש כח ביד חכמים לכל דמקלקי לתעתי לרבנן מקלקי **להא כלת משה ויסרילא** קאמר ומיהו אליעזר וכן א"ר אלעזר הלכה כר' אליעזר:

(דף קט:) איתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה גט משני ושמואל אמר צריכה גט משני ואוקימנא להא דאמר רב אינה צריכה גט משני כשבעלה הראשון אחר שגדלה אצלו אבל אם לא בעלה אחר שגדלה אצלו קדושי קטנה ולא כלום הוא וצריכה גט משני ושמואל סבר אף על גב דבעלה אחר שגדלה צריכה גט משני שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל ואותבינן עליה דרב מהא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מאי קידושיה תלויין לאו דכי גדלה בהדה ואע"ג דלא בעל ופריק לה מילתא דקטנה מיתלא תליא וקיימא אי בעל אין ואי לא בעל לא

ולא איפסקא הכא הלכתא בהדיא וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא ועבדינן בה לחומרא דהא תניא המקדש את הקטנה קידושיה תלוין ואע"ג דשנינן לה אשינויא לא סמכינן ואי לא בעל [* גי' ד"ת משגדלה] ונתקדשה לאחר צריכה גט מזה ומזה

והאי סברא מעליא הוא דגרסינן בהדיא בפרק יוצא דופן (נידה דף מו.) בענין שתי שערות של בת אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהויא ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא * בס"י הגי' כגון כיון דקדיש ובעל תוך זמן (* ד"ת מ"ז. אבל קדיש תוך זמן) ולא בעל אחר זמן [* גי' ד"ת לא] חיישינן שמא נשרו אבל בדקינן לה אי איתיאת שתי שערות אמרינן גדולה היא ולא ממאנה ואי לא אשכחן שתי שערות אמרינן עדיין קטנה היא ותצא במיאון משום דנשואי קטנה מדרבנן הוא והוה ליה ספיקא דרבנן לקולא ושמעינן מינה דקטנה שלא מיאנה והגדילה אע"פ שלא נבעלה לאחר שגדלה אינה יוצאה במיאון אלא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפשי בה קדושי שני וצריכה ממנו גט

ומסתבדא לן שאם רצה השני לכנסה מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא כי ההיא דגרסינן בגיטין בפרק המגרש את אשתו (גיטין דף פט:) לא מצאו דבר על בוריו מה הוא אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא גזירה דילמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין והא נמי כיוצא בה ודוקא היכא דלא בא עליה קודם גירושי ראשון

אבל בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו דהויא לה כאשה שהלך בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה אבל ממזר לית בה דנישואי דרבנן נינהו ולאו נישואי תורה

והיכא דבעל לאחר שגדלה קנאה קנין גמור מדאורייתא ואינה צריכה גט משני כרב וליתא דשמואל דאמר כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל והא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מכל מקום הויא תיובתא לשמואל:

מתני' (דף קי.) מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת בי‍אתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין בי‍את אחת מהן פוטרת צרתה פקחת וחרשת בי‍את הפקחת פוטרת את החרשת ואין בי‍את החרשת פוטרת את הפקחת גדולה וקטנה בי‍את הגדולה פוטרת את הקטנה ואין בי‍את הקטנה פוטרת את הגדולה:

גמ' וכן שתי חרשות וחרשת בת חליצה היא והתנן חרש שנחלץ וחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אמר רב גידל אמר רב כי קתני וכן שתי חרשות אביאה אבל חרשת ודאי לאו בת חליצה היא:

כיצד התרתן. **לקטנה וחרשת הוחיל ואין החלת פוטרת צרתה וחרשת נלו בת חליצה היא לנפקי תרוייהו בחליצה ואי מייבם לה וחלין לקטנה כשתגדיל מיפסלה קמייתא לקט ליה בלא יבנה להא ביאה לחרשת לא לחיל זיקה לניחא לין לחרייה כלום: כותם את החרשת וכו'. לחליצת קטנה פסלה לה עליה:** לחרשת קנויה במקנת ומשוירת קטנה קנויה ואינה קנויה. כלומר **ספק קנויה כולה ספק אינה קנויה כלו לכשתיבין קנויות ומשוירות ליכא למימר למתניתין שמעינן לה לר"כ תפטר חלק בביאה לחברתה ושתיהן ספק נמי ליכא מלקתני סיפא למתניתין בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת פסל את הקטנה (בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה פסל את החרשת) ואי שתיהן ספק קמייתא תיתב נביה ממ"נ להא לחרונה לא פסלה לה עליה לאי שתיהן קנויות לין לחרונה פוסלת את הראשונה לאין לחר ביאה כלום ואם זו (קנויה) וזו אינה קנויה אינן ערות זו לזו תלת חלק קנויה ומשוירת וחלת ספק ומלרך שמעינן לחרשת היא הקנויה ומשוירת וקטנה ספק ומ"ש תנא תרשת בנטו לימלא קטנה קנויה היא לנמרי ועליפא מחרשת ופסלה לה חליצתה עליה** ומיהו לענין **הלכה קיימא לן כרבי אלעזר לחמר מלמדין את הקטנה** שתמלן בו ומיבם לה לחרשת: מתני' מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת בא יבם על הראשונה וחזר ובא על השניה לא פסלה לה אבל אחיו על הראשונה וכן שתי חרשות: קטנה וחרשת בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת אי אבל אחיו על החרשת פסל את הקטנה בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה פסל את החרשת: פקחת וחרשת בא יבם על פקחת וחזר ובא על החרשת לא פסל את הפקחת בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת פסל את החרשת: גדולה וקטנה בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה או אבל אחיו על הקטנה או אבל אחיו על הגדולה פסל את הגדולה בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או אבל אחיו על הגדולה פסל את הקטנה רבי אלעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמלן בו: **פסל את הקטנה.** זה אינו מן הדין לומר נפשך מי קטנה קנויה נמורה היא הרי ביאתה נמורה ואין לחר ביאת כסרה כלום ואי **אינה קנויה כלו נכרית בעלמא היא** ולא טעמא לפסל **משום נזירה היא שמא יבעול חרשת** תלמה וזו היא סיפא לתנן פסל את החרשת וזה מן הדין לפסל לפי שחרשת קנויה ומשוירת שיש בה קנין ואינו נמור וכשהקנין אין נמור אינה פוטרת קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה כיצד * בגמ' איתא כיצד תקנתן כו' (ג"א) (דף קי:) התרתן אמר רב חסדא אמר רב כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ ולרבי אליעזר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ומיבם לה לחרשת וכן הלכתא:

מתני' (דף קיא.) מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ובא היבם על הראשונה וחזר ובא על השניה או שבא אחיו על השניה (דף קיא:) לא פסל את הראשונה וכן שתי חרשות:

קטנה וחרשה ובא על הקטנה וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת פסל את הקטנה בא היבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת פקחת וחרשת בא יבם על הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא פסל את הפקחת בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת או שבא אחיו על הפקחת פסל את החרשת גדולה וקטנה בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה לא פסל את הגדולה בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או שבא אחיו על הגדולה פסל את הקטנה ר' אליעזר אומר בכולן מלמדין את הקטנה שתמאן בו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אליעזר וכן אמר ר' אלעזר הלכה כר' אליעזר:

מתני' יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לאחר שלשים יום מבקשין ממנו שיחלוץ ובזמן שהוא מודה אפילו לאחר שנים עשר חדש כופין אותו שיחלוץ הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ ונפסלת בביאת הקנויה לכל היכא שהקנין חינו נמור לח פקעה כולה זיקה ולהכי לחיל ביאה לקטנה ופסלה לחרשת לפי שהקטנה שאפשר שהיו קנויה **קנויה לנמרי היא לרמיה קמיה ולא חרשת שהינה קנויה והוא היא לחל היא כונה ואינו כונה שתי בתים: לחמר** המחבר הרמב"ם ז"ל כתב **בא היבם על הקטנה תחלה וחזר ובא** הוא לו לחיו על החרשת לא פסל את הקטנה והחרשת עדיכה נט שביאת הקטנה מעולה מביאת החרשת שהקטנה רלויה לאחר זמן לפיכך יקיים הקטנה שנבעלה תחלה ע"כ וכן לחמרו הנאונים ז"ל וכן הריא"ף ז"ל בהלכותיו משמע ללא נזרינן קטנה לטו חרשת וכתב הרשב"ץ ז"ל למקן לחמר [לף קז:] ממתנת לף לזיקתו בא יבם על החרשת וחזר ובא בין הוא בין לחיו על הקטנה מלמדין את הקטנה שתמקן בו ותפסל החרשת עמו שהרי עקרה הזיקה במיאוניה נמרי וכמי שלא היתה ערות כלל וקיימת לן כמקן לחמר ממתנת לף לזיקתו וקי"ל **נמי כרבי אלעזר לחמר בכולן מלמדין את הקטנה** שתמקן בו לבל הרמב"ם ז"ל כתב בא יבם על חרשת וחזר ובא על הקטנה **מלמדין הקטנה למקן** וחרשת יועלת בנטו וזה תימה שהרי עקרה זיקתה לנמרי לחר שמיאנה בביאה וכזיקה ועוד שהוא ז"ל כתב נבי נדולה וקטנה בא על הקטנה וחזר ובא על הגדולה מלמדין את הקטנה שתמקן **ויקייס את הגדולה** שבעילה זו קונה קנין נמור ע"כ ואם חיתה לחרשת יועלת בנטו מפני שנפסלה תחלה בביאה לקטנה ואין יניחתה לקטנה מתירה מ"ם נדולה והלא חפילו הגדולה נפסלה בביאת הקטנה תחלה ואם מיאנה מתירה לף בחרשת כן ונ"ע עכ"ל הרשב"ץ ז"ל בשלטי ב"ש: **רבי אלעזר חומר.** פירש רש"י ז"ל **רבי אלעזר נרסינן הכא במתני' ובמתני' קמייתא לטעיל רבי אלעזר והכי לחרינן בפרק קמא דנדה (דף ח.): מלמדין את הקטנה שתמאן בו. ותעקור נסוחיה ויקייס את הגדולה:** נמ' ר"ח [במתני'] הוא ר"ש בן שמוע רבי אלעזר דנמ' הוא ר' אלעזר בן פדת שהוא חמורא וכן פסיקנא לעיל [לף קי.] **כרבי אלעזר לחמר מלמדין** וכבר עביל בנמרא ערוכתא לתרוייהו: **מתני' ינגלו זה עם זה. ואם בא לנרשה אינו יכול על שינגל לנט קטן אינו נט** וכן היא על שתהא יולעת לשמור נטה: בתוך ל'. שכנסה היבום: **לא נבעלתי.** לו **ליבם ונט ימיני יונא מתחת ילה כלמפרש בנמרא והוא אומר בעלתי ולייך בנטו:** כופין אותו. **לחלון להיא נחמת לעל תלתין יומין מוקי לינים לנפשיה: לאחר ל' יום. הוא נחמן ללא מוקי לינים לנפשיה מלבעול ומיהו**

לה:

יום קכה

גמ' ועד שכופין אותו לחלוץ נכפייה ליבם אמר רב כשגיטה יוצא מתחת ידה שכיון שנתן לה גט קודם בעילה פסלה על ידי עצמו תניא יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי בין שהוא אומר בעלתי ובין שהוא אומר לא בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשים ממנו שיחלוץ לה היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי הרי זו יוצאה בגט הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אף על פי שחזר ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה הנהו שנים מודים דאתו לקמיה דרבא אמר להו רבא חלוצו לה ושרו לה תיגרא לאלתר אמר להו רב שרביא לרבא והתניא צריכה גט וחליצה א"ל אי תניא תניא

בעי מיניה הון [בריה דרב נחמן] מרב נחמן צרתה מהו אמר ליה וכי מפני שאנו כופין ומבקשין נעשה מעשה

תנן התם (נדרים דף צ:) בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראייה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים

איבעיא להו נטולה אני מן היהודים לגבי יבם מהו מי מסקא אדעתא דמאית בעלה ונפלה קמי יבם ואין כופין אותו שיחלוץ לה או לא רב אמר יבם אינו כבעל וכופין אותו שיחלוץ לה וכן הילכתא ונפקא מינה דלא הוי מורדת וטעמא דנדרה בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה הויא מורדת ושמעת מינה דליתא לדשמואל (כתובות דף סד.) דאמר אין כותבין אגרת מרד על

חיישי לא משתריא לסויתה לנפשה חתיכה לחיסורה ובעיא חליצה ומבקשין הימנו אבל כופין לא וכתב הרמב"ן ז"ל שמעינן מהא מתניתין לכופין אותו לחלוץ לכל היכא דיבמה לא חזיא ליבם מחמת חיסור **כופין אותו לחלוץ** ומיהו אם היה נרמה היאוסין במתכוין לה כופין ותהא ענוגה כל ימיה וכלקקתני סיפא ואם נתכוונה לפסל כך לפי כחיי בעלה מבקשין ממנו לחלוץ לומר שמפייסין **אותו שלא יענן אותה אבל** אין כופין אותו וכן תנא תימר שאם **נתן לה בעלה** גט פסול שאמרה על היבם **כופין אותו לחלוץ** לכבוד הכל והא לקמיכן בזמן שהוא מודה לפיכך לאחר י"ב חדש כופין מסתברא להא קמ"ל לכל היכא שהודה לכבייה לאחר ל' יום שלא בעל ומרעה לחזקה ליחיה אם חזרה וטענה נם לאחר י"ב חדש שלא נבעלה ונטה **יונה מתחת ידה והוא אומר בעלתי עתה כופין אותו לחלוץ** לכיון שהוא מודה שעברו שלשים יום ולא בעל רגלים לכבד להתימה שלא בעל נם לאחרי כן: **בחיי בעלה. לא נתכוונה לפטור עצמה ממנו לאחר מיתת בעלה שלא שהיה להם כעם זה עם זה: גמ' כתוך שלשים וכו'.** לכל תוך ל' היא נאמנת למוקי לינים לפשיה ולפיכך יכולה לכופו שלא יענן אותה. לאחר שלשים. לפיכך חזקה קנת **לא מוקים נפשיה מלבעול** לה כופין אותו שלא מבקשין ממנו ואי תימא לכבויי כבר נפטרה ממנו מאי איכפת ליה בחליצתה סיעטרך כפייה י"ל מפני שהוא יכול לטענן שע"פ שנתתי לה גט אינה לשורה עלי בחזרה ותתפיים ותחזור **לי ואיני רוצה** לשמרה עלי בחליצה הא כל היכא שהוא מודה במילתא לשמורה ליה ע"פ שהוא טוען שאינה נרייכה חליצה **כופין אותו לחלוץ** כן כתב הרמב"ן ז"ל: [לף קיב.] **היא לומרת נבעלתי.** לאחר שלשים יום ואי: [לף קיב:] **יונה בגט. אם בא להוציאה לייבם בגט להיות נאמנת לכולי האי לא מוקים: נרייכה גט וחליצה. גט לביאתו מסוס לאחר בעלתי ולאחר שלשים יום אחרים מהימנן** וחליצה **מסוס להיות שויתה לנפשה חתיכה לחיסורה** ומתתריצנה להא לתנן כופין לחלוץ ולא תנן כופין ליבם מסוס שנטוה יונה מתחת ידה הא לתניא הכא נרייכה גט נט **לאחר הוא לבל גט לאשון להיות גט לזיקתו ונפשלה עליו לפיכך לא נכופנו ליבם והכא לאחר בעלתי נרייכה גט לביאתו דיש ביאה לאחר גט ופירוש ע"פ הכי הוא ע"פ שחזר ואחר לא בעלתי ואיכא למימר לא תבעי גט חלוץ חליצה אפי' הכי בעיא גט לסמכינן לחבורים קמא** ול"ת אחאי נרייכה גט תהא נאמנת לנמרי לומר שחזרה בה גט כלל תנן לקי בעי **בעל אחת נתנה עיניה באחר** להוציא נפשה לף מיל היבם וכיון שתקה ומפקא ניטה שהוא כתוב שתה ומשתריא בלא שום גט וי"ל לנפרש"י ז"ל ניחא לפי' לנט יכמין יונה מתחת ידה ואינו נט שתה ואפי' למאן למפרש לה בנט שתה לאחר שלשים יום חזקה בעל במקום חזקה לא אמרינן מנו ואע"נ לכבכא בתרא (לף ו.) היא בעיא ללא לישפיטנא לי אמרינן מנו במקום חזקה לי לא שתה ממונא הכא לישנא ועוד שאין כל החזקות שוות והרי מסייע טענתו שבעל לחזקה: **הניהו שניים מוליס. [שלא נבעלה] ומעיקרא אמר בעלתי:** הן. כך שמו: **ערתה מהו. יבמה שכנסה היבם ונפטרה ערתה ואמרה יבמה לאחר זמן לא נבעלתי מהו לאסור ערתה לבוא מפני לכורה של זו** ופריק וכי מפני שאנו כופין ומבקשין **לנרכה לחיי שויתה לנפשה חתיכה לחיסורה** נאסר אנו הנרה **ערתה** ולחי **לא מתפרש לחזקה כונס את האשה בועל לאלתר: טמאה אני לך. אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי ללאסרה עליה וכתובה לא מפסדה וכאשת כהן מוקמינן לה בפ"ב דנדרים** (לף ע:): **השמים ביני לבינך. גלוי ויודע לפניו שאינך נזקק לי כלרך בני אדם ואין איש על להוכיח בין שנינו:** ונטולה וכו'. **נדרה שלא תבעל ליהודים ומלאסרה נפשה לכ"ע ס"ת תשמיש קשה לה ואנוסה היא לפיכך נוטלת כתובתה: נותנת עיניה באחר. ותלך למקום שאין מכירין בה וכנדרה ותנשא לו: תביא ראיה. ואם לאו לאו כל כמינה לאסרה נפשה עליה: יעשו לרך בקשה.** לנהוג **בה מנהג יפה:** אמר המחבר **ונטולה אני מן היהודים** יפר חלקו וכו'. ותניא אסורה לשאר בני אדם אפי' ינרשנה לכיון שהבעל מפר בע"כ אינו יכול להפר שלא חלקו ואינו דומה למאי לאמרינן בעלמא (נדרים לף כה:) נדר שהותר מקצתו הותר כולו לשון זה משלתי כתוב ואני הכותב אומר ליפר חלקו אינו מן הדין שלא חיישתמיטתיה הא דלמלי מסכת נדרים ריש פרק ואלו נדרים נמרא [לף פח:] בעא מיניה רבא מרב נחמן תשמיש המטה לרבנן ענוי נפש הוא או לבריות שבינו לבינה ת"ל תענו ונטולה אני מן היהודים ואי אמרת נדרי ענוי יפר תלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים ואי אמרת נדרי ענוי נפש הוא אפי' אמאי תהא נטולה מן היהודים שלא ת"ת לבריות שבינו לבינה הוו נדרי ברור לטעמא שאינו יכול להפר אסור שהרי שבינו לבינה ואין לו כח בהם להפר שלא חלקו לחיובו הוא ענוי נפש לפיכך בעל כרחה יכול להפר לאחרים כן נראה לי פשוט וברור על כרחו: נטולה לנבי יבם מהו. מי קנסינן לה נבי יבם כלקנסינן לה נבי

שומרת יבם:

סליק פירקא

גרסינן במסכת נדה (דף מה:) בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין ובודקין כל שתים עשרה שנה בן שנים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקין בן שלש עשרה שנה ויום אחד גדריו קיימין ובודקים כל שלש עשרה קודם לזמן הזה אע"פ שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדר ואין הקדשן הקדש לאחר הזמן הזה אע"פ שאמרו אין אנו יורעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהן נדר והקדישן הקדש:

גמ' איבעיא להו תוך זמן שהוא שנת שתים עשרה לתינוקות ושנת שלש עשרה לתינוק כלפני זמן או כלאחר זמן ואסקה רבא הלכתא תוך זמן כלפני זמן

תניא (נדה דף מו.) בן תשע שנים ויום א' שהביא שתי שערות שומא מבן תשע שנים ועד בן שתים עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ועדיין בו שומא ר' יוסי בר' יהודה אומר סימן בן שלש עשרה שנה ויום א'

דברי הכל סימן

אמר רבא קטנה כל י"ב שנה ממאנת והולכת מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת אינה ממאנת אלמא גדולה היא ואי גדולה היא תחלוץ וכי תימא מספקא ליה והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין הני מילי בסתמא אבל היכא דבדקנא ולא אשכחן שתי שערות לא אי הכי תמאן חוששין שמא נשרו הניחא למאן דאמר חוששין אלא למ"ד אין חוששין מאי איכא למימר אפי' למאן דאמר אין חוששין הני מילי לענין חליצה אבל לענין מיאון חיישינן מכלל דלמאן דאמר חוששין חלצה והא חוששין בעלמא קאמר אלא לעולם דלא בדקי ולענין חליצה חיישינן וכי קאמר רבא הזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא:

מתני' (נדה דף מז.) משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל פגה עודה תינוקת בוחל אלו ימי הנעורים בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה צמל כיון שבגרה אין לאביה בה רשות אי זה הוא סימניה ר' יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד רבי עקיבא אומר משיטו הדדין בן עזאי אומר שמחת. לפמ"ש הכי איכא שתי סימן נגלות להם לאחר זמן שהן שערות והוי סימן נגלות להם לאחר זמן שהן שערות ונפרו כלי שתחלון ללא למרו שכי להקל וכיון לבדקינן **ולא** שכחן **ללמ"ד קטנה היא** שלא הביאה שערות ולא תחלון: לבל לענין מיאון חיישינן. שמא הביאה ונפרו ובעיא נט לחומרא: והא חופפין בעלמא קאמר. ואיך נקל מפום חפפן זו: הלכתא חופפין שמא נפרו. ואם הגיעה לכלל שנותיה לפיכך בקקנה ולא לפפן חיפה ממחנת: ובעל לאחר זמן. לפמ"ש הביאה כ' שערות קולס בעילה והויא ביאה זו קלוסין נמורין להם נגולה היא ובאותה ביאה קנאה ואיכא ספק לפפן היא: לבל בעל מעיקרא לא. כלומר למפעברו עליה י"ב שנה ויום אחר לא בעל לא חיישינן שמא הביאה ונפרו וכיון ללא לפפן שחפיפו אם היו לה יכולה למלן שחפיפו אם היו לה יין כלן ללא קלוסין להרבן לבל ולאי הביאה סימנין לף על גב דקלוסי קמאי לא הוו ללא מהרבן להיו מעפה קטנה כלום ללא אם קלפה לביאה מכל מקום לא תקיעו רבנן מיעון בגולה למלא אתי למלן הגבעלת לאחר שנלה: מתני' פגה. כמו הפרי בעודו סמלר וכן בלפה בעודה תינוקת שלא בא לה הסיעון לא בפערות ולא בדלין כיצו לותה פגה: בוחל. כך נקרא הפרי לאחר שגדל קצת כלתנן המזיבחילו שגדלו קצת זמנן למעפר כך כיצו לפפה בפעפ שלליה נדולים ובילוע שהביאה שתי פערות כללקמן לסיעון. המחתון קולס לסיעון העליון ונערה היא: צמל. היא בוגרת ומפרם בנמ' שהוא נוטריקון יגאה מלאה בכל סימניה שים לה סיעון של נדלות מובהקין: בזו ובזו. לף כשהיא נערה: לאביה זכאי. בכל. לכתיב בנעוריה בית אביה כל שכח נעוריה לאביה: לוזה סימנין. פרש"י ז"ל לפני סימנין לצמל לקי ומתוך זה הוצרך לפרש להא לאמר ר' יוסי לברייתא מפתקיף העטורה היינו סיעורת לאמר במתני' מסיעין יכו על העוקן וקפה למה שנה ר' יוסי לפמנו ועוד לכולהו תנאי לנמ' לא אמר אל מיניה סיעורת למתני' ועוד ללא יהיב סיעון בבוחל ובנמ' מחרינן בוחל מלמעלה בילוע

שכן היו יכם יכול להפר חלקו לאפילו **בעל אינו מפר בקולמין** ותהא ענוגה כל ימיה שאין **כופין אותו לחנון:** לו **לילמ' ולאי הא לא** מפקה לאעתה לנפלה קמי יבם ולא נתכוונה להתקלקל עליו כלל וכיון שכן לנין לותה כמפנה לאפנוגה **וכופין אותו לחנון:** רב אחא יבם **אינו כבעל. וכופין אותו לחנון:** הלכתא כרב בין בתחלה בין בסוף לנולרת הנאה בין בנטולה בין בסוף לה בעיס בין שאין לה בעיס וכתב הרי"ף ז"ל נפקא מינה ללא היא מורדת ואעמ"ג לנדרי בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה היא מורדת ללז ולאי למיסר נפשה לאיבא כוונה ואמ"ג מינה לליתא לאמוקלקל לאמר אין כותבין לנרת מרד על שומרת יבם: הלרן עלך פרק בית שמאי פרק שלשה עשר נדסינן בתסכת נדה: נדריה נבדקין. שאם יולעת לשם מי נדרה נדריה קיימין כללרים התם פ' יונק לוקן (לף מ.) מאים כי יפליג לנלור וכו' בתופלה סמוך לאים נדרו נדר בשיולע לפרש כוונתו: נדריה קיימין. לף על פי שאין בה לעת להפלות לבת י"ב ויום א' נחולה היא: ובודקין כל וכו'. בנמרא פריך התם הא תנא בבת י"א ויום א': ובבקין: בן י"ב. שהנקבה ממהרת להביא שתי נדלות. קולס לאים: קולס לזמן וכו'. לנקבה תנך י"ח ולזכר כל שנת שניס עשר אין נדריהם נדר לקטנים הם ולא מרבינן מאים כי יפליג אלא קטן סמוך לאים: לאחר הזמן הזה וכו'. למעלה מבת י"ב ויום לאחר לתינוקת ולמעלה [מי"ג שנה ויום] לאחר לתינוק: לאפי' אין אנו יולעין. לנלגול לא בעיא לעת להפלות: נמ' תוך זמן שהיא שנת י"ב לתינוקת ושנת י"ג לתינוק. אם הביאה סימנין: כלפני זמן וכו'. ולסיק רבא הלכתא תוך זמן כלפני זמן. ואיבה נחולה על שתביא סימנין מי"ב שנה ויום לאחר לאילך ואם ירצו בה שערות קולס אינה נחולה על שתביא שתי שערות לאחרות משתהיה בת י"ב שנה ויום לאחר: שומא. כלומר לאפי' לר' יוסי ברבי יהודה ומן ט' ויום לאחר על י"ב ויום לאחר פלוגתא לר' יוסי ות"ק: שומא. בורג"ש בלעז ולרבה לנלל בה שער: קטנה. שהשיולה לאמה ולאחיה לעשות כל י"ב שנה ממאנת. לאפי' הביאה שתי שערות שומא אינה נולעת לתוך זמן כלפני זמן כלאמרן לעיל: [לף יג.] אינה

שהביאה שתי שערות חלמ"ש סימן מלמעלה בבוחל שנסתפקו מפני לכך פירש ר"ת ז"ל לסימנין למתניתין לבוחל דקאי ותנאי [לבריית] מפרש סימני בגרות: קמט. כלומר שנגלו לדיין קנין על שנכפלו על החזה ונראה בקמט: מסיטו דללים. נלוזים יותר: משתשחיר הפטומת ר' יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור:

גמ' אמר שמואל לא שיעלה הקמט ממש אלא שתחזור ידה לאחוריה ונראית כמי שעלה הקמט תחת הדד שמואל בדק באמתיה ויהיב לה ארבע זוזי דמי בושתה שמואל לטעמיה דאמר שמואל (ויקרא כ"ה:מ"ו) לעולם בהם תעבודו לעבודה נתתים ולא לבושה שמואל מיחד להו בהדי עבדי רב מחליף להו קמייהו כי היכי דיהבי עינייהו עלייהו רב ששת מסר להו לערבאי ואמר להו הזהרו מישראל:

רבי יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ כו':

אמר שמואל עוקצו של דד. תנו רבנן אלו הן סימני בגרות רבי אלעזר ברבי צדוק אומר משיתקשקשו הדדין רבי יוחנן בן ברוקא אומר משיכסיף ראש החוטם משיכסיף אוזקינה לה אלא אמר רב אשי משיפצל ראש החוטם רבי יוסי אומר משתקיף העטרה רבי שמעון אומר משיתמעך (נדה דף מז:) הכף וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר שלשה סימנין נתנו חכמים באשה מלמטה וכנגדן מלמעלה פגה מלמעלה בידוע שלא הביאה שתי שערות בוחל מלמעלה בידוע שהביאה שתי שערות צמל מלמעלה בידוע שנתמעך הכף מאי כף אמר רב הונא מקום תפוח יש באשה למעלה מאותו מקום כיון שמתגדלה מתמעך והולך שאלו את רבי הלכה כדברי מי א"ל הלכה כדברי כולן להחמיר רבי יוחנן וסביא דאמרי תרוייהו הלכה כדברי כולן להחמיר שאם הביאה אחד מן הסימנין הללו מחזקינן לה גדולה להחמיר כולם אם היה בה אחד מכל הסימנין הללו וקדשה עצמה בחיי אביה קידושיה קדושין וצריכה גט ואין אביה מפר נדריה ואם קדשה אביה שלא לדעתה צריכה גט:

מתני' * נדה שם בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת עשרים והיא איילונית לא חולצת ולא מתיבמת בן עשרים שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם אלו דברי ב"ה ב"ש אומרים זה וזה בני י"ח שנה רבי אליעזר אומר הזכר כדברי בית הלל והנקבה כדברי בית שמאי שהאשה ממהרת לבא לפני האיש:

גמ' ורמינהו אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות א"ר שמואל בר יצחק אמר רבי והוא שנולדו בו סימני סריס אמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוה ואי בריא אמר להו זילו אכחשוה דהני סימנין זימנין דאתו מחמת כחישותא וזימנין דאתו מחמת בריותא

אמר רב הלכה בכוליה פירקין מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן דלא תנן לא תנן כלומר שנת עשרים שלא שנינן בה ויום אחד לא בעינן מעת לעת והילכתא כעולא דתניא כוותיה ר' יוסי בן כיפר אמר משום ר' אלעזר שנת עשרים שיצאו ממנו שלשים יום הרי היא כשנת כ' לכל דבריה (נידה דף מח.) ואמר רב יצחק בר נחמני אמר רבי אלעזר מסתברא דרבי יוסי בן כיפר מדכולה פירקין קתני יום א' והכא לא קתני שמע מינה הלכתא כוותיה:

מתני' בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתיבמת בא העליון עד שלא בא התחתון אע"פ שאי אפשר רבי מאיר אומר לא חולצת ולא מתיבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתיבמת מפני שאמרו אפשר לבא התחתון עד שלא יבא העליון אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא יבא התחתון:

גמ' אף על פי שאי אפשר והלא בא בא לרבי מאיר ואע"פ שאי אפשר לרבנן וניתני בא עליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא דמשום דאי אפשר אי לא תנא אע"פ שאי אפשר הוה אמינא רוב תחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא והני מילי בסתמא אכל היכא דבדקן ולא אשכחן מודו לר' מאיר דעליון קדים אתי קא משמע לן דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתי ומנתר נתר והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים

(נדה דף מח:) דכולי עלמא מיהא אתחתון סמכינן מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא (במדבר ה':ו') איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן א' ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון תניא נמי הכי אמר ר' אליעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים וכך היה ר' אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספקות על פי נשים רבי שמעון אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותן ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ אבל אין נאמנת לומר קטנה היא שתמאן או גדולה היא שתחלוץ אמר מר ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי והאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אין צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין כי אמר רבא חזקה למיאון

בא סימן התחתון. היינו שתי שערות: העליון. בוחל שהוא בדללין: **או חולצת.** לחסידה גדולה לתחתון סמכינן והוא עיקר לף על פי שאי אפשר לרבנן להא ולהי מלחלצת עליון תחתון נמי לחתי לגלא שנתרו: **לא חולצת.** לקטנה היא וכו' לרבי מאיר לטעמיה לחמר[לפסר לעליון שיבא קודם לתחתון] קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין לחייס למעוטא ושמא תמנע לילונית לו סריס ואין כאן מצות ייבום: נמ' והלא בא. כלומר הרי אנו רואין שנגלו דלין ולא נגלו שערות: בא לרבי מאיר לכיון לחמר ר' מאיר אינה חולצת לקטנה היא מכלל לסבירא ליה לאפסר לעליון לבא קודם לתחתון אבל רבנן סברי לא אפסר ובולאי בא לתחתון ונתרו: ונתני בא עליון וכו' על וחכמים אומרים **חולצת.** ולא ניתני אע"פ שלא ולא יבעמ לטעמיה דרבנן מסוס לא אפסר הוא לולאי רבנן לא הוה מחסבי לה גדולה אם לא לחמרינן כבר בא לתחתון ונתרו לולאי הוא עיקר ועליה סמכינן: לחייס למעוטא. שמא זחת ממעוטא לאתי עליון בריאה ועליין קטנה היא ורבנן לטעמייהו לאזלי בתר רובא וכיון לטעמייהו מסוס רובא ס"מ בסתמא כלומר הא לרבנן חסבי לה גדולה בבילת עליון ס"מ היכא לא בדקן מסוס לאזלינן בתר רובא אבל אי בדקן תחתון ולא אשכחן אימא למולו למיעוטא **היא זו וקטנה היא ולא** תחלוץ קמ"ל לסברי רבנן ולאע"ג דלא אשכחן לחמרינן ולהי נתרו: לתחתון סמכינן. להיות גדולה כלתנן בבא סימן התחתון כו': [קף פה.] תנו רבנן. נבדקות על פי נשים. כלומר נשים ירלות חטא לקיס לן בהו לגא מסקרי לג"ח ע"י לנשים מסוס לרכיה לרבי נועם: רבי יהודה אומר לפני הפרק וכו'. בסמוך מפרש: שאין מסיחין ספקות וכו'. לומר גדולה היא בתוך הפרק שתחלוץ לסבירא ליה לרבי יהודה בהבילתה שתי שערות בתוך הפרק כלאחר הפרק להוא סימן הילכך **מתני'** בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתיבמת בא העליון עד שלא בא התחתון אע"פ שאי אפשר רבי מאיר אומר לא חולצת ולא מתיבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתיבמת מפני שאמרו אפשר לבא התחתון עד שלא יבא העליון אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא יבא התחתון:

גמ' אף על פי שאי אפשר והלא בא בא לרבי מאיר ואע"פ שאי אפשר לרבנן וניתני בא עליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא דמשום דאי אפשר אי לא תנא אע"פ שאי אפשר הוה אמינא רוב תחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא והני מילי בסתמא אכל היכא דבדקן ולא אשכחן מודו לר' מאיר דעליון קדים אתי קא משמע לן דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתי ומנתר נתר והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים

(נדה דף מח:) דכולי עלמא מיהא אתחתון סמכינן מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא (במדבר ה':ו') איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן א' ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון תניא נמי הכי אמר ר' אליעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים וכך היה ר' אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספקות על פי נשים רבי שמעון אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותן ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ אבל אין נאמנת לומר קטנה היא שתמאן או גדולה היא שתחלוץ אמר מר ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי והאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אין צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין כי אמר רבא חזקה למיאון

בא סימן התחתון. היינו שתי שערות: העליון. בוחל שהוא בדללין: **או חולצת.** לחסידה גדולה לתחתון סמכינן והוא עיקר לף על פי שאי אפשר לרבנן להא ולהי מלחלצת עליון תחתון נמי לחתי לגלא שנתרו: **לא חולצת.** לקטנה היא וכו' לרבי מאיר לטעמיה לחמר[לפסר לעליון שיבא קודם לתחתון] קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין לחייס למעוטא ושמא תמנע לילונית לו סריס ואין כאן מצות ייבום: נמ' והלא בא. כלומר הרי אנו רואין שנגלו דלין ולא נגלו שערות: בא לרבי מאיר לכיון לחמר ר' מאיר אינה חולצת לקטנה היא מכלל לסבירא ליה לאפסר לעליון לבא קודם לתחתון אבל רבנן סברי לא אפסר ובולאי בא לתחתון ונתרו: ונתני בא עליון וכו' על וחכמים אומרים **חולצת.** ולא ניתני אע"פ שלא ולא יבעמ לטעמיה דרבנן מסוס לא אפסר הוא לולאי רבנן לא הוה מחסבי לה גדולה אם לא לחמרינן כבר בא לתחתון ונתרו לולאי הוא עיקר ועליה סמכינן: לחייס למעוטא. שמא זחת ממעוטא לאתי עליון בריאה ועליין קטנה היא ורבנן לטעמייהו לאזלי בתר רובא וכיון לטעמייהו מסוס רובא ס"מ בסתמא כלומר הא לרבנן חסבי לה גדולה בבילת עליון ס"מ היכא לא בדקן מסוס לאזלינן בתר רובא אבל אי בדקן תחתון ולא אשכחן אימא למולו למיעוטא **היא זו וקטנה היא ולא** תחלוץ קמ"ל לסברי רבנן ולאע"ג דלא אשכחן לחמרינן ולהי נתרו: לתחתון סמכינן. להיות גדולה כלתנן בבא סימן התחתון כו': [קף פה.] תנו רבנן. נבדקות על פי נשים. כלומר נשים ירלות חטא לקיס לן בהו לגא מסקרי לג"ח ע"י לנשים מסוס לרכיה לרבי נועם: רבי יהודה אומר לפני הפרק וכו'. בסמוך מפרש: שאין מסיחין ספקות וכו'. לומר גדולה היא בתוך הפרק שתחלוץ לסבירא ליה לרבי יהודה בהבילתה שתי שערות בתוך הפרק כלאחר הפרק להוא סימן הילכך **בגדולה שלא תמאן כן לקטן התום' בלשון רש"י וכתבו שהלין עמו ע"ש] בגדולה שלא תמאן:** כלאחר הפרק. כלומר להכי לא מהימנינן לקסבר רבי יהודה הביאה סימנין תוך הפרק גדולה היא ולתי להתיר על פי נשים אם לחמרינן הביאה תוך הפרק לגא כהלכתא לגף על פי שנחמנות לאחר הפרק אתם הוא לגיכא חזקה לרבא: כלפני הפרק. ושומא נינהו הילכך לאו עלייהו סמכינן לגיטא גדולה היא לאו קטנה לגא להכי לתני בגיקתן. לאי מסתכחי וכו'. כלומר לאי לחמרי הביאה עתה ויצתן בהן לאחר הפרק לחמרינן שומא נינהו ולינה גדולה על שתביגא לאחרים וכו': **הא מאן קתני לה.** לכלרבי שמעון לא מתוקמא לכיון לסבר תוך הפרק כלפני הפרק לי בקי בתוך הפרק מאי גדולה היא בגא תמאן גיכא לגיכא והא לחמרת לפילו הביאה שומא נינהו: לי בעית לימא רבי יהודה ולתוך הפרק. לגיגיה כלאחר הפרק וקמ"ל לנחמנות להחמיר לאבל לפני הפרק ליכא למימר גדולה היא בגא תמאן ולאחר הפרק לפי להקל נחמנות מסוס לגיכא חזקה לרבא: ולי בעית לימא רבי שמעון ולאחר הפרק. לקלמר רבי שמעון לוקי תוך הפרק נשים בודקות אותן כיון לגא סמיך עלייהו להחזיקה בגדולה לאליצה ולמיקון לפילו מסתכחי כלפני הפרק למו וקטנה היא לאבל לאחר הפרק לסימן לה גא להחמיר לגית מסיחנינן לה גא להחמיר: ליה חזקה לרבא: בודקין למחונין. לף על גב להניעה לכלל שנותיה גא חסבינן לה גדולה בגא תמאן על שנבדוק אותה גיכא לגיכא שערות:

אבל לחליצה בעיא בדיקה תוך הפרק אין נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלאחר הפרק לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקן נשים תוך הפרק דליכא חזקה דרבא לא סמכינן אנשים ולא בדקן נשים

רש"א אף תוך הפרק נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלפני הפרק ובעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל הא מאן קתני לה אי בעית אימא רבי יהודה ואתוך הפרק ואי בעית אימא רבי שמעון ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא אשכחן לחד מרבוואתא דכתב הכי קיימא לן בהא כרבי שמעון דסבר תוך זמן כלפני זמן

להא רבא וכו'. לפילו הכי היא ליה חזקה הוא דלין נמי לשפסר לסבירא לן כר' שמעון לתוך הפרק כלפני הפרק ולית לן חזקה נמי אלא לענין לסורת לאורייתא כגון היכא שבעל לאחר זמן וכלכתבינן לעיל לעבדינן לחומרא ולא תמלן: **מתני'** ורלוי להיות בן סורר ומורה. ולא קולס לכן ללאו כר עוגבין הוא: על סיקוף זקן. ומסיקוף זקן רלוי להוליך ורחמנא לתר בן הרלוי להיות בן ולא הרלוי להיות לב: **התחתון.** בלוז הקפת זקן לתרו בתחתון שלמטה ולא בעליון: נמ' מסירבה שחור. סיס בה רבוי שערות שנרלה כשחור:

דסוגיין דפסקינא הלכתא (נדה דף מו.) תוך זמן כלפני זמן וכיון דר' שמעון דקיימא לן כותיה דחי חזקה דרבא

שמע מינה הא חזקה דרבא דחויה היא ולא סמכינן עלה ותו האמר (ב"ב דף קנו.) רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקיימא לן כותיה אלו דבריו של מפרש זה

ואנן לא סבירא לן הכי חדא דהאי חזקה דרבא הלכה היא וליכא לדחוייה דהא קא מותבינן מינה תיובתא לדרבי יהודה ופריק כי אמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה ואי לאו הלכה היא לא הוה מותבינן מינה תיובתא ועוד דהא קי"ל דר' יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהורה וכיון דר' יהודה אית ליה חזקה דרבא ממילא שמעי' דחזקה דרבא הלכה היא וכ"ש דסתם מתני' ורבי אליעזר ור' ישמעאל ור' יהודה כולהו קיימי בחדא שיטתא וסבירא להו דלאחר הפרק נשים בודקות אותן דאיכא חזקה דרבא והוה ליה ר' שמעון יחיד אצל רבים וקיימא לן דאין הלכה כיחיד אצל רבים הילכך ליתא לדר' שמעון אלא לענין תוך זמן כלפני זמן בלחוד ולא אמרינן כיון דהלכתא כותיה בהא הויא הלכתא נמי כותיה בהא דלאו מילי דתליאן בהדדי נינהו אלא כל מילתא מינייהו קיימא באנפי נפשה ולא שייכא בחברתה

תדע דהא רבא הוא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים והוא דפסק הלכתא (בדף מו.) תוך זמן כלפני זמן והואיל וכך ליכא למשמע מהאי דסבירא לן דתוך זמן כלפני זמן למידחי חזקה דרבא אלא ודאי האי טעמא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה אלא ודאי מדרבי יהודה אית ליה חזקה דרבא וקיימא לן דרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהודה שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא וכ"ש דלא איתברר דרבי שמעון לית ליה חזקה דרבא אלא בדרך אפשר יש לומר הא דאמרינן לית ליה חזקה דרבא דהכי קא אמרינן הא מאן קתני לה אי בעית אימא ד' יהודה ואתוך הפרק ואי בעית אימא ר"ש ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא וכיון דאפשר דרבי יהודה קתני לה אתוך הפרק לא איתברר דר"ש לית ליה חזקה דרבא

ומכל מקום בין דסבירא ליה לרבי שמעון חזקה דרבא בין דלא סבירא ליה חזקה דרבא הלכתא היא מהני טעמי דאמרינן הילכך כל הנבדקות נבדקות על פי נשים הלכה היא בין לחליצה בין למיאון דסמכינן אחזקה דרבא

והא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקידושין ולחליצה ולמיאונין ודאי איכא לאקשויה אדרבא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין דאמרינן הכי הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקי"ל דהלכה היא היכי משכחת לה אי קודם זמן ותוך זמן הא קיימא לן דשומא נינהו ולא עבדינן בהו עובדא ואי לאחר זמן האמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין ואע"ג דבדקנוה לאחר זמן ולא אשכחן בה מידי הא איפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו ואם כן הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכי משכחת לה

ואנן עיינין בה ואשכחנא פירוקא בסיעתא דשמיא והדין הוא פירוקא דהאי קושיא האי דאיפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו לא איפסיק הכי אלא היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהוה ליה ספיקא דאורייתא כדכתבינן לעיל אבל היכא דלא בעל אחר זמן דהוו להו נישואין דרבנן לא אמרינן חיישינן שמא נשרו ולא אמר רבא דלא בדקינן לה דלא אמר רבא חזקה הביאה סימנין אלא לענין איסורא דאורייתא דעבדינן לחומרא ולא בדקינן דחיישינן שמא נשרו אבל בספיקא דרבנן בדקינן ואי משכחינן שתי שערות לא ממאנה דהויא לה גדולה ואי לא משכחינן שתי שערות לא חיישינן שמא נשרו אלא אמרינן קטנה היא וממאנת והיינו דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכא דקדיש לפני זמן או תוך זמן ובעל בתוך זמן ולא בעל לאחר זמן דלאו נישואין דאורייתא נינהו אלא נישואין דרבנן נינהו ואיפרק קושיאן כהוגן הדין הוא סברא דילן וסברא תריצא ומעליא הוא וחזינן למקצת רבוותא בהאי ענינא דכתבין מילי דלא מיסתברן ומשום הכי לא כתבינן להו:

מתני' (נדה דף נב.) תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצות האמורות בתורה וחולצת או מתיבמת וכן תינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצות האמורות בתורה וראוי להיות בן סורר ומורה משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן רבי יהודה אומר משירבה השחור:

גמ' ולית הלכתא כר' יהודה ואע"ג דאמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר הלכה כר' יהודה לית הלכתא כוותיה דגרסינן בפרק מי שמת (ב"ב דף קנו.) ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר משירבה השחור

(נדה דף נב.) אמר רב הונא ב' שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרן גומות רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה גומות אף ע"פ שאין שערות

על הכף. נותנ שעל האצבע למטה מן הכרס: לחל בנבה. תחת לותנו מקום: קצרי הצבעותיה. לחינה מביאה סם שער על שתנגיל: ורבנן אמר רב חסי וכו'. ופסק הרב ז"ל כרבנן ורבינו יצחק פסק נס בכאן להחמיר כרבי כלן לחת בנבה ולחת בקצרי הצבעותיה לא תמלן ולינה חולצת על סיכו כ' שערות במקום לחל ולפסה שים לה לרין נלולים לין ערין לבלוק סיכן התחתון כרבנן לריס פירקין לחי לפסר לעליון לבא על סיכה התחתון: על שתקיף העטרה. סיכה לותו מקום מוקף שערות: על שתכלכל. לשון נלול שער כלמוכח בנזיר (קף כ.) סיכה שערות הרבה ונלולות: בן שלקית לויי מכיר. כלומר לא סבירא לי כוותיה: מתני' **שתי** שערות האמורות בפרה. שב' שערות שחורות פוסלות בה: ובנגעים. שפתי שערות לבנות לן סיכן טומלה: האמורות בכל מקום. נבי בן ובת: כדי לכוף. כלומר שיעורן סיכה בהן כדי לכוף: כדי לקרון. לחחו בהן מעט: סיכה נטולת בזנ. שיכולין ליעטל בזנ של תספרים: נמ' תסום למספקה לן הלכתה כמלן יש להחמיר תספק ותסיכו נקרנות בנפורן לה תמלן ולה תחלון על סיכה בהן שיעור לכוף רלשן לעיקרן עכ"ל רב חלפס ז"ל בהלכותיו (תלכל פירום פנה בוחל ונמל ובכי סליק פירקין): הלרן עלך פרק בית שמאי פרק חרבעה עשר חרש שנשא פקחת. רצה יוציא רצה יקיים. מתניתין בשקלשה בבסף לבל חס קלשה בבעולה קלושין מעשה ונרושין לינן מעשה: כשם שכונם. מה טעם קלמר כלומר כקלושין כך נירושין וכן פקח בחרשת ברמיזה כנם שרמיזה בחנבע על שנתרצה לו וברמיזה חס רצה להוציא יוציא: פקח שנשא פקחת שנתחרשה. חף על פי שקלושין נמורין חס רצה יוציא לבנטן לא בעי לעת החשה כלשפרש לקמן בתתניתין: נשטית. בנמרת תפרש טעמא שלא יכנסו בה מנהג הפקר ותקנתא לרבנן היא: נתחרש הול. לחחר קלושין הוליל וקלושין נמורין היו לא יוציא עולמית: [קף קיג:] **נמ' לתקינו להו רבנן נשואין. לקתני מתני' שעריכה חליצה לקמן לגמא ים נשואין וקלושין לחרש ולף על גב דלאו בר לעה הוא ומלאורייתא לין קנינו קנין:** ס"נ לתניא: **לקיימא תקנתא לרבנן. שלרכן להיות שלוס ביניהס לפילו חרש עם חרשת וכל שכן כשהחחל פקח לבל שוטה לפילו בפקח ושוטה לפקחת לין שלוס ביניהס וכל שכן שוטה לשוטה: בכפיפה. בתוך קופה לחת: ומ"ש קטן. לקתני לעיל שוטה וקטן שנשאו וכו': חרש דלא לתי לכלל נשואין.** לשורייתא תקינו ליה רבנן נשואין **כדי שלא יבטל: מנהג הפקר. לי לא מוצלת למנסכת לין לה מי ישמרנה ויינהגו בה הפקר בזנות:** ממנעי וכו'. לחרשת פנוחה טפי ולפי מתקני לה כתובה לא בעי למנסכה **לבל בקטנה לא ממנעי לתתיל לכלל לעה: ממלנת. לית לה כתובה להה ע"כ נפקה:** סניה. מלבדי סופרים לין לה כתובה **לרבנן קנסוה כלתמרן בים מוקדות: לילונית. מסום למקח טעות הול:**

(נדה דף נב:) א"ר יהודה אמר שמואל שתי שערות שאמרו אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים תניא נמי הכי שתי שערות שאמרו ואפילו אחת בגבה ואחת בכריסה אחת על קשרי אצבעותיה של יד ואחת על קשרי אצבעותיה של רגל דברי ר"ש בן יהודה איש כפר עכו שאמר משום רבי שמעון ורבנן אמר רב אסי

עד שיהו שתי שערות במקום אחד והלכתא כרבנן

תנו רבנן עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן רבי יוסי אומר עד שתקיף העטרה בן שלקית אומר עד שתכלכל אמר ר"ש מצאני חנניה בן חכינאי בצידן ואמר לי כשאתה מגיע אצל ר' עקיבא אמור לו עד מתי הבת ממאנת ואם יאמר לך עד שתביא שתי שערות אמור לו והלא בן שלקית העיד במעמד כולכם ביבנה משתכלכל ולא אמרתם לו דבר ובשבאתי אצל ר"ע אמר לי כלכול זה איני יודע [מהו] בן שלקית איני מכיר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות וכן הלכה:

מתני' שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים והאמורות בכל מקום כמה שיעורן כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי רבי ישמעאל ר"א אומר כדי לקרוץ בצפורן ר' עקיבא אומר כדי שיהו ניטלות בזוג:

גמ' אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר * ע"ב במס' נדה שם :

סליק פירקא

חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכונס ברמיזה כך מוציא ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית:

גמ' אמר רמי בר חייא מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נישואין ומ"ש שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נישואין דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשיהם פטורות מן החליצה ומן היבום חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקיני להו רבנן נישואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר עם נחש בכפיפה לא תקינו להו רבנן נישואין:

ומאי שנא חרש דתקינו ליה רבנן נישואין ומאי שנא קטן דלא תקינו ליה רבנן נישואין חרש דלא אתי לכלל נישואין תקינו ליה רבנן נישואין קטן דאתי לכלל נישואין לא תקינו ליה רבנן נישואין והרי קטנה דאתיא לכלל נישואין ותקינו לה רבנן נישואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר:

ומאי שנא קטנה דממאנת ומ"ש חרשת דלא ממאנת דאם כן (דף קיג.) מימנעי ולא נסבי לה ומאי שנא קטנה דאכלה בתרומה ומ"ש חרשת דלא אכלה בתרומה דתנן העיד ר' יוחנן בן גודגדא וכו' ואילו חרשת לא אכלה גזרה שמא יאכיל חרש לחרשת:

[דף קיג.] **לאכל יוצאה בגט. מדיוקא למתני' דקתני ממאנת שמעינן טעמא משום דעל כרחייהו נפקא הא מוציאה הוא חיה לה למאן דאמר כתובה לקטנה: לין להם עליו כלום. לחין להם לעת ולחין תנאו הרחמן תנאי וחף על גב דתקון רבנן גזוחין לחרם לח תקינו לה רבנן כתובה מיניה כלמפרע לקמן יותר מסהדים רועה ליסח: ערבה ליזוק** . תנאו קיים ולין יכול לטוען מקנה בטועת הוה כי כסבור הייתי שהיה לי עליה גזוחין מלרבנן: **הא לא רעה. הלא כתב לה לין לה מתקנת חכמים:** דל"כ. לבעי למיתב: רועה לסח להנשח. ולפי' בלא כתובה כי הכא ול"ת והא תמרינן (כ"ק דף פט.) לסור לולם לסהות עם לסתו לפילו שעה אחת בלא כתובה י"ל דלסתם בפקחים דהוו בני כתובה וכי לא כתבו נרלה להם כבעילת זנות לבל בחרשים דלאו בני מכתב לא קפדה עליה חף על גב דליכי פקחת: ומיהו ה"מ כשנחת מעצמה לחרם לבל הי לגסבוה ליה כי הינך וכתבו לה כתובה חית לה וכלאמרינן בסמוך כ"ם הכא לאע"נ לרבנן **לא תקינו כתובה** מ"מ בית דין לבידין של חרסין והם רשאין לקייס כתובה לאסתו על נכסיו אם רולים שיהיו מונח לסח לאח בבך כשם שמפקחין בשאר ענייניו ולוקחים לו שפחה לשמשו: וכתב הריטב"ל ז"ל ומכאן יתה לן לקטנה יתומה שיש רשות לב"ד לפסוק על נכסיו נלוגין הרחוים לה להנשח לבעל ההגון לה ולא עול אלא שיכולים לקייס על נכסיו שאם תמלין שתפסיד נלוגייתה לכל שהוא יוצא לתקנתה ולתועלתה יש להם רשות בנכסיה לבל קטן וקטנה ואפילו לו נשואין אין להם רשות בבך לנשואין אין כאן כתובה אין כאן ואפילו על ידי עצמו אם כתב אין עליו כלום וכתיבת חרם אינה כלום נ"כ אלא לוקא כשב"ל כתבו לו משום לתקינו ליה רבנן נשואין: [דף קיג:] שמלאתה וחוזרת. **שכן מנהג השוטים:** ואם לוצה שאינה יולעת לשמור את ניטה אם יכולה להתגרש על ידי לבית פלוגתא היא בין רש"י ור"ת ז"ל להש"י סובר שאינה יכולה קטנה להתגרש ע"י לבית ור"ת סובר שיכולה להתגרש והוא הדין שוטה ומיהו לסברת רבי ישמעאל יש הפרש בין קטנה לשוטה לנהי לשוטה מצלחה וחוזרת בקטנה יכול לבית למנעה אלא תחזור: ליקיל נמי וכו'. כלומר למשום שאין נירושין כלום מן התורה קתני הכי ליטעון שאין לנרושין תקנתא עולמית שאפילו נשאת בגט זה ויש לה כחה בניס תלא תצא"כ [בחרסת] לבליעבד אם ניטאת לא תלא ואע"פ שאין לה בניס ואפשר שאפילו נתגרשה תצא לכתחילה. הריטב"ל ז"ל: **מתני' שהשיאה לבית. בקטנותה וקבל קלוסיה ויהי קלוסין נמורין:** סיולאה בגט. **ואפילו מצאתה ופקע כח לב מקבלת היא ניטה: לף זו. פקחת שנתחרשה** שנאמת כשהיא **פקחת ונתחרשה כיולא בה** כשם שחרשת שהשיאה לבית אע"פ שנשואיה נשואי תורה מתגרשת שנאמת בית דין ולח"כ נתחרשה לף על פי שנשואיה נשואי תורה מתגרשת:

ומ"ש קטנה דאית לה כתובה ומאי שנא חרשת דלית לה כתובה דאם כן מימנעי ולא נסבי לה וקטנה דאית לה כתובה מנא לן דתנן הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה אבל יוצאה בגט יש לה כתובה וחרשת דלית לה כתובה מנא לן דתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להם עליו כלום רצו לקיימן יש להן כתובה מנה פקח שנשא חרשת או שוטה אע"פ שכתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שהוא רוצה ליזוק בנכסיו טעמא דרצה הא לא רצה לא דא"כ מימנעי ולא נסבי לה אי הכי פקחת לחרש נמי ליתקון לה כתובה דא"כ מימנעה ולא נסבה ליה יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא האי דאמרינן פקחת לחרש דלית לה כתובה הני מילי דאינסיבא ליה מעצמה אבל אי אנסבוה ליה בי דינא וכתבו לה כתובה אית לה כדאמרינן ההוא חרש דהוה בשיבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מילתא אלא רב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבנינן ליה כל שכן הכא דאיכא תרתי:

נישטת לא יוציא (דף קיג:) אמר רבי יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה אלא מה טעם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג הפקר היכי דמי אילימא ביודעת לשמור גיטה ויודעת לשמור עצמה מי נהגי בה מנהג הפקר אלא דאינה יודעת לא לשמור גיטה ולא לשמור עצמה דבר תורה שוטה מתגרשת והאמרי דבי רבי ינאי ונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את עצמה יצאת זו שאין לה יד לגרש את עצמה ותנא דבי רבי ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאת זו שמשלחה וחוזרת לא צריכא דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור את עצמה דבר תורה מתגרשת דהא יודעת לשמור את גיטה ואמור רבנן לא תתגרש שמא ינהגו בה מנהג הפקר אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי דידה לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית שמע מינה הא דאורייתא והא דרבנן שמע מינה:

מתני' (דף קיב:) אמר רבי יוחנן בן נורי מפני מה אמרו האשה שנתחרשה יוצאה ואיש שנתחרש אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה אמרו לו אף זו כיוצא בה פירוש אף זו שנשאת כשהיא פקחת ונתחרשה כיוצא בה כשם שחרשת שהשיאה אביה שאף על פי שנישואיה נישואי תורה מתגרשת כך זו הפקחת שנשאת ואחר כך נתחרשה אע"פ שנישואיה נישואי תורה מתגרשת:

גמ' מעלותו של רבי יוחנן. לחפילו במקום קלוסין נמורין לח בעינן לעתה לאסה בגרוסין: לחמר לעליס ולו נמ שאני נותן לה. והיל לח שמעה וחזר ולחמר לה לאסתו פקחת כנסי שטר חוב זה ולח הוליעה שהוח ניטה הרי זו מגורשת: כתב הריטב"ח ז"ל לחמר לעליס ולו לוקח לאו הוח הדין היה מלבר עמה על עסקי ניטה ונתן לה לאלתר לבל לח לחמר לעליס ונס לח היה מלבר עמה על עסקי ניטה לפילו נתן לה נמ שתס לינה מגורשת כלמוכח פ"ק דקלושין (דף ו.) וכבר בררתי שמועה זו במסכת ניטין בס"ד על כלן: **לאו ר"י יוחנן.** דקתני חרשת יוללת בנמ. פגיטה: **ללרבי יוחנן בן נוריגלח ולאי הכי היל** וכו' קמ"ל. ול"ת והיכי משמע מלר' יוחנן דלא לחמרינן בטולי בטליה יש לומר דלא קתיך לה דלר' יוחנן חלא לומר דלא בעינן לעתה ומעתה סבר רבא דלף על גב דלחמר לסנן חוב לאו בטול הוא: **מתני' הרי חלו פטורות. להוחיל ושניהס חרשין או שתיהן חרשות כקלושי זו כך קלושי זו אתו קלושי לאסתו ומפקיע זיקה:** יבנימ. **שתין חליצה בחרס וחרשת שתיהן בחמר ומחרס:** ולחר כך אס רלו יוליאו. **בנמ. לאתי נמ ברמיזה ומפקע נשואין ליליה וזיקת אחיו להוחי ברמיזה: מוליא את אסתו בנמ. לזיקת אחותה הבאה מכח קלושין נמורין אוסרתה עליו ואין כח בקילושין ליליה לאחותה מפוס אחות אסה: ואסת אחיו אסורה לעולם.** לאחרס לא תלין ולא יבנום מפוס אחות אסה: **כונס ואינו מוליא לעולם. ללא אתי נמ ליליה ומפקע זיקת יבומי אחיו הראשון:** נרסי' בנמרא רב יצחק בר בינא לירבמי ליה מפתחות לבי מדרשא ברב"ח אתא לקמיה לר' פלת ג"ל זיל [לף קיל.] לבר טליה וטלייתא ולטולו אתם לאי מסכחי להו מייתי להו אלמא קסבר קטן אוכל נבילות אין בית דין מעניין עליו להפריסו תנן [שס:] מס יעשה חרש בעל פקחת מוליא את אסתו בנמ ואסת אחיו בחליצה אבל אי אתרת יבמה לעסוק אי אתרין תיתיב חרשת נבי חרש לא יבעי לינהי (נזירה) מפוס אישורא ליליה ת"ש מה יעשה פקח בעל חרשת מוליא אסתו בנמ ואסת אחיו בחליצה אמר אבי אמר שמואל תיתיב אבל קטן אוכל נבילות הוא אישורא ליליה. ת"ש מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוליא אסתו בנמ ואסת אחיו אסורה לעולם והא הכא ללאו אישורא ליליה היכי ולאו אישורא ליליה היכי וקתני מוליא בנמ

גמ' העיד ר' יוחנן כו': (דף קיג:) אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן וחזר ואמר להן כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה דאשה הכא נמי לא בעינן דעתה דאשה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר להן כנסי שטר חוב זה בטולי בטליה קא משמע לן דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו ומדלא אמר להו לא בטליה והאי דקאמר להן הכי מחמת כיסופא הוא דקאמר להן:

מתני' שני אחים חרשים נשואים שתי אחיות פקחות או שתי אחיות חרשות או אחת פקחת ואחת חרשת או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחין או לשני אחין חרשים או לשני אחים אחר חרש ואחד פקח הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום אם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו.

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואים שתי אחיות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל הפקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם.

שני אחים פקחים נישואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה:

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם:

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת או חולץ או מיבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא לעולם:

שני אחים פקחים נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל

יונק לופן (דף מו:) נבי מופלא סמוך לחיים שמעת מינה קטן לוכל נבלות בית דין מעוין להפריסו למשמע למען לחיות ליה חין בית דין מעוין וכו' לפילו במופלא סמוך לחיים קאמר וע"ש ושמע נאמר לנא אמרו מחנכין אנא למענת עשה לבל למענת לא תעשה לא כמו שאמרו קטן שיודע להתעטף לביו קונה לו טלית וכן היודע לשמור תפיליו על כאן לבסב"ס ז"ל וכתב הריטב"ץ ז"ל בשם רבו ז"ל לשכל מקום חין להלכיל בידים לפילו לקטן אנא הניע לחינוך לפילו לוסורים של לבריסה אנא להקל בחיסוריו לרבנן: ועלהלפא מייתיהה לתניא יונק תינוק וכולך מאסה כותית ומבשמה טמאה היה נראה לים הפרש בחלב מהלבי שתים שיהא חלב אשת כותי אסור יותר מחלב ישראל ותמהו ז"ל לפי' להתם פרק חין מעמידין (דף כו.) לא אסר ר"מ אלא מפוס שחסורים כותים על שפיכות דמים ולף מפה שמעינו במהרם על מפה שלא רצה לינק מחלב לכותית לא משמע מהתם חיסור אלא פריסות ממלת חסידות אלא שמעינו לר"ח שבתב מפה שתני' שמעינן לחלב כותית כחלב בהמה טמאה ולא התירוהו אלא לתינוק מסוכן בלבד. וכן מצינו בתוספתא לשבת פ"י חין יונקין מן הכותית ומן בהמה טמאה ולא היה לבר אים שבת בו מותר שחין לבר עומד בפני פקוח נפש חון מעבודת לוכבים ונ"ע וש"ל ע"כ: ולכולאי יהי ליענף מכרעה כלבי ר"ח ז"ל ושמע פלוגתא לרבי מאיר ורבנן התם בכותית בתקוס לליכא מניקת ישראל לסבר ר"מ לף על גב לסתם תינוק מסוכן הוא אנא לגלל חלב סכנת הנקת כותית לגזמת טפי ולפילו אחרות עומדות על נפש כלאיקא התם מסוס לסייפא לה סס לחברלי לגל ועליף טפי לגמתני ולגיתויי מניקת בת ישראל מקוס קרוב לבל היכא לליכא מניקת ישראלית לפבר לחלב כותית בהמה טמאה היא וכן מייתינן הא לגבא שאול לגמר נוהגין היינו שיונקים מן בהמה [טהורה] ביו"ט ולייך בגמרא ה"ל אי לליכא סכנה אפי' בשבת נמי ואי לליכא סכנה אפילו ביו"ט נמי אסור לא ערוכא לליכא ערבא ולקבר מפרק כלאחר יד הוא שבת לחיסור סקילה נזור רבנן יו"ט לחיסור לאו לא נזור רבנן ולקשיא לאו לרבוותא ז"ל להא קי"ל כר' מרינום לגמר פרק לף על פי (דף ס.) נוגח יונק חלב בשבת ואע"נ לליכא אנא ערב ותירך ר"ת ז"ל להא לגחל שאול ערב רעבון בעלמא שמא יחלה מפני כן חלב ערב לר' מרינום נמור הוא שנוגח הפקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מיבם: שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם:

סליק פירקא

יום קכו

(דף קיד:) **האשה** שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אא"כ באה בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תנשא:

(דף קטז: ע"ש) בית הלל אומרים לא שמענו אלא הבאה מן הקציר בלבד אמרו להן ב"ש אחד הבאה מן הקציר ואחד הבאה מן הזיתים ואחד הבאה ממדינת הים לא דברו בקציר אלא בהווה חזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש:

גמ' (דף קיד:) אמר רבא מאי טעמא דמלחמה משום דאמרה בדדמי ס"ד בכל הני דאיתקטיל הוא פליט ואם תמצא לומר כיון דשלום בינו לבינה נטרד וחזיא זמנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מאית לה ואיכא דעבדי ליה סמתרי וחיי ולפיכך אינה נאמנת אמר רבא רעבון גרוע ממלחמה דאילו במלחמה כי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו:

מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי נחשים ועקרבים הרי הן כמלחמה דאמרה בדדמי דבר אמרי לה כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה כמלחמה דאמרה בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכא אדאמרי אינשי שבע שני הוה מותנא ואיניש בלא שניה לא שכיב איבעיא להו החזיקה היא מלחמה מכלל לבו ולפיכך התירו לפילו בשבת כיון שחינו חלץ שבות וע"י שנוי למפרק כלאחר יד הוא לחפילו יונק בימים שבות לרבנן הוא שחין ליבה חלץ בנפולי קרקע ומלמנו שלא התירו ליבמל בחולי שחין בו סכנה חלא שבות כי האי ואף על פי כן התירו שבות לחמירה לכותי (שבת דף קכט.) לכל ערבי חולה שחין בו סכנה נעשין על ידי כותי: הלרן עלך חרס פרק חמשה עשר [דף קיד:] האשה שהלכה. ומלוס בעולם. **שחין שעת חירום לתימת בלמי בחומל לבה לס פירש הימנה חלם לו חלשים ולחי הולין ולח חזר הרנולו לסטיס להולין ולחו שעת חירום הוא לי לחו חזיתיה למית חייסנא לקלקולא שמא יבא לאחר שנשחת ותהא מקולקלת כלאחרינן בהאשה רבה (דף פז:) ולא אמרה בלמי: קטטה בינו לבינה. יש לומר מתוך שמונאתו היא רועה לאסור עצמה עליו:** נמ' לאחרה בלמי. **מאומל לבה ולף על גב דלא חזיתיה למית וכלפרישית:** הוא פליט. בתמיה: **סמתרי.** תחבוסת: ולייקא בגמרא לריסא לשלום בינו לבינה ושלום בעולם לא לגטריך לן אלא מפוס סיפא שהיא לוקא קטטה בינו לבינה ומלחמה בעולם שהיין תלוי בזה לבל בריסא לפילו לא ילעינן אם יש שלום אם לא מסתמא נאמנת: הא מת על מטתו מהימנה. אלא חשש שאחרה בלמי כה"נ אלא שהיא ירולה לשהות עמו ושבקה ליה ולחיא כי שהיא לרעבון לשבקה לנברא מפחד רעבון וכשלא הניחה לו שום מאכל והניחתו חולה לאחר בלנפשה לולאי **מית ובמלחמה כי חזיא ליה** במלחמה שהוא מוכה חרב ירולה נפ לנפשה ולחיא ואחרה למית לה לכי האי נוונא לא חיי לבל כשבב לביתו מקום שאין שם פחד ולא שבקה ליה הא ולאי כשאחרה מת על מטתו היינו משום לחזיתיה מת ממש וכן ברעבון כשאחרה מת וקברתיו היא נאמנת אלא אחרה קבריתיו ואנן לא חיישינן בכולה שמעתין למשקרא במתכוין: ומסתברא לכיון לאחרינן לרעבון נריע ממלחמה וברעבון נאמנת [במת וקברתיו] כל שכן כשאחרה מת וקברתיו במלחמה לנאמנת וכן כתב הרשב"א והריטב"א ז"ל ושלא כדברי הרמב"ם ז"ל וז"ל הר"מ לינה **נאמנת לפילו אחרה מת במלחמה** וקברתיו לבל שם אחרה מת על מטתו נאמנת על כאן וכתב הרשב"א ז"ל ואיני נראה לי מן הטעם שכתבתי: **מפולת. שנפל הבית עליו או בא רוח סערה והיה מפיל כל בתי העיר:**

עיסנו. **הציתוהו בהם ונתמלא עפן ואני ברחתי והוא נפלאר סם ומת:** [דף קטו.] לסם כלי זיינם עליה. כלומר סמניחין לותם כלי נבח עליה **וכיון דלא מסתפיא היא בהדיה ולא לחמרה בדלמי אלא נטרה וחזיא ליה למיתב** וזו רחיה למה שכתבנו לכשתינה ירחה לה שבקה ליה ונתמנת דלא לחמרה בדלמי: סהוא נברת. חזו נברת. שהשם לוכלתו: והלכו ומנלו חרוכא לבלי. שים לחל נשרף: ופיסתה לילה לבליה. ויל לחל חתוכה (לה) מוטלת סמוכה לה ומרפה נ"כ: כיסופה לתתיליה בים תומת. כתבו המפרשים ז"ל בים נרחה למפסק בהא הלכה כרבא מלחמרי בנמרא שבר רב חייא בר חבין למימר למתמע שהיה עושה כן בלעתו חבל לו שיהיה כן הדין חבל הרב חלפסי ז"ל נרחה שפסק כרב חייא בר חבין לחומרא וכן פסקו רוב הרחשונים ז"ל: ליבעיא להו על לחל במלחמה פירשה רבינו חלפסי ז"ל בחומר מת וקברתיו לוקה וכטעמא לחמרינן לילמא טעמא לעל לחל מסוס לגו מסקר הכא נמי לו מסקר וכו' לזיתנין למסקר לגו לגו לאו עליה סמכינן לגו לחתתא נופה ללייקא על שתניא לכבר ברור והכא זיתנין לסניא ליה וסמיך כיון לחית לה מילי למסמך בדלמי לבל בלומר מת סתם לו מיבעיא חל לגו מהימן לגו לפי' תרי נמי לו מהימני מסוס לכל במלחמה לחמרי בדלמי: **והא מיס כמלחמה דמו. לחיכא למיתב בדלמי: מיס שחין להס סוף.** בפרק בתרא [דף קכז.] מפרש שים להס סוף שעומד ורוחהו מחרבע רוחותיו לחי ליתיה לסליק מחזו חזי ליה ומיס שחין להס סוף **כל שעומד ואינו רוחהו מחרבע רוחותיו** לחתו חסורה לפילו ים **עליס** בעולם מהו מי אמרינן מה לה לשקר דאי (דף קטו.) בעי אמרה שלום בעולם או דילמא כיון דחזקה הוא דאמרה בדדמי לא אתיא מה לי לשקר ומרעי לחזוקה ולא איפשיטא

עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת דאמרינן לה כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא נפלו עלינו כותים נפלו עלינו ליסטים הוא מת ואני נצלתי נאמנת כדרב אידי דאמר אשה כלי זיינה עליה כלומר שמניחין אותה לבא עליה

ההוא גברא דבשילהי הילוליה איתלי נורא בגנניה אמרה להו דביתהו חזו גבראי (אתו) חזו גבראי אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא רבא אמר נאמנת ור"ח בר אבין אמר האי גברא חרוכא דילמא איניש מעלמא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא והאי * בד"ס הגי' פס ידא פסתא פס ידא דחתנא הוא ומחמת כיסופא ערק ליה ואזיל לעלמא

איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד דמהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר ה"נ לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופה דייקא ומינסבא והכא זימנין דסניא ליה ולא דייקא ומינסבא ואתינן למפשטה מהא דתניא מעשה בשני תלמידי חכמים שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי בספינה וטבעו והשיא רבי את נשותיהן ע"פ נשים והא מים כמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו וקתני והשיא רבי את נשותיהן אלמא דעד אחד נאמן במלחמה

ודחינן ותסברא והא מים שאין להן סוף נינהו ומים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא היכי דמי הכא כגון דקאמרן אסוקינהו לקמן (דף קטו:) וחזונוהו לאלתר וקאמרי סימנין דידהו דלאו עלייהו קא סמכינן אלא אסימנין הוא דקא סמכינן וליכא למגמר מינה דסמכינן כשרים שטבע שמח לף מתחת המיס ויצא: סימני. לחי לאו **סימנים חיישינן לשמח לחריני נינהו לפי שהמיס משנין ערכת** פניס וחינס ניכרים כל כך וחס כן ערין סיתן מוכהן כלרך שנותנין בחבלה כנון שהוח במקום המוקע וכעין לח לימצינוע הכח לבל הרי"ף ז"ל פסק לה מסהוע לטבע בלינלת והכח לנסיכה לכיתהו לפי שמר לסקוה לקמאי וחזיתיה לשמח עובד כוכבים מסיח לפי תומו [ריס לף קנב.] לחמר על ס' בני לסם שמתו על כרקוס ביתר וקברתיה והתירו נשותיהן וכ"ם על פי עד לחד כשר ולוקח בחת וקברתיו וכן נרחה מלשון הרמב"ם ז"ל שחמר על לחד שחמר רחיתיו במלחמה לו רחיתיו שנפלה עליו מפולת לו שטבע ביס הנהול ותת כיוצח בהלו מלכריס שרובן למיתה לם לחמר קברתיו נחמן ותנחש לשתו על פיו ולם לו לחמר קברתיו לו תנחש ולם נשתת לו תלח וכן הלשה שמעיל לה שטבע בעלה בחים שחין להס סוף ולו עלה הרי זו לו תנחש ולם נשתת לו תלח ומלברים ז"ל שכ' בחים שחין להס סוף לו שטבע ביס הנהול נרחה לטעמא לעל לחל מסוס לחמר בדלמי כלברי הרי"ף ז"ל חבל מן המפרשים ז"ל הוכיחו מן הירושלמי לעל לחל נחמן במלחמה לפילו לחמר מת סתם וכן כתב הרלב"ל ז"ל לעל לחל במלחמה לו בעינן מת וקברתיו ומנסבינן לה לכתחלה וילייל לה מהיות לפרק בתרא [לף קכז.] לטבע חבל ולו לקיל לפי' בחים שחין להס סוף לפילו לכתחלה מנסבינן לה ולפילו לו לחמר קברתיו ומת במלחמה [בחים למו] :

אנשים והוא הדין לעד אחד

ולא אפשיט בעיין אלא מיהו כיון דאמרינן בפרקא דלקמן (דף קכא.) ההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא דשביסתנא ואסבא רבא לדביתהו אפומא דשושבינא לבתר חמשא יומא שמעינן דעד אחד במים שאין להם סוף נאמן ודוקא היכא דאמר אסקוה לקמאי וחזיתיה לאלתר ואישתמודענא ליה דאיהו פלוני וכד אסיקנא למעשה דשני ת"ח שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי וכדאמרינן בההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא והוא הדין לעד אחד במלחמה היכא דאמר מת וקברתיו ואי לא קא מסהדי הכי ואפילו תרי סהדי לא סמכינן עלייהו וכ"ש עד אחד או אשה חיישינן דילמא אאומדן דעתא קא מסהדי וכן הלכתא ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה א"ל הב לי שומשמאי א"ל שקלתינהו א"ל והא כן וכן הויאן ובחביתא רמיאן א"ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו סבר רב חסדא למימר היינו שני תלמידי חכמים דלא אמרינן אזול הני לעלמא והני אחריני נינהו א"ל רבה מי דמי התם קאמרי סימנין הכא שומשמי מאי סימנין אית בהו ודקאמר ליה כן וכן הויאן אימור

[דף קטו:] הסוה נברח. שקלתינהו. כבר החזרתי לך: ח"ל. תפקיד: **והא כן וכן הויין. כך וכך סחין היו: וכחכיתא רמיין. ועליין תנלך בחבית ונח ובלוק כה ותמנח כחשבוני** כך פרש"י ז"ל ונראה מדבריו למ"ל לח חיישינן שמח פינו מלינה לית לן למבלק להו לח כך הויין וליגו נראה כן מסהיה לחזקת הבתים [דף מו:] דלמלי לפומבדיתא לחמר ליה לפקיה לליסומיה ח"ל לסומח ליכך לח ערוכנח והכח נמי מני חמר ליה כלו לח מלינה להו לגלח הכח הכי הוח עובדח למליך להו ולהו מלינה ולפסר למיירי בלפקיה. נביה בסהדי ולמר ליה שקלתינהו והוח נתן סימן כן וכן הויין ולתי סהדי ולמרי להכי נינהו ולרמיין בההיח חביתא וכיון לליכך עליס והלי סימן למסוי להורלה תו לח מסיקן למימר שקלתינהו לו חזרתי ולקחתים ממך ולהכי סבר רב חסלק למימר להיינו שני תלמידי חכמים **לתניח לעיל והסיח רבי לח נסוחיהן על פי נסיס מסום לחמרי סימנין ולח לחמרי' לחריני נינהו וסימנין הכי ליתרמי** ה"נ נחמן המפקיד בסי' שלמר כך וכך ומסקינן לחייסינן לטוענת נפקד ולמרינן שמח פינו והני לחריני נינהו ומנין לח הוי סימן לחוסבנח ליכך למימר הכי ליתרמי והח לחמרינן פרק שני למניעח (דף כנ:) למנין הוה סימן היינו דוקא נבי מניחה ומ"ש שמעינן לשילו קלמר הכח סימן מובהק כי הוחל לתלמיד חכם הוה מפיק לסו מינים לה"ל כעדים ורלה לף על פי שלין העדים מכירין לגלח מתוך הסימנין לסימן מסוי ליה רלה: וכתב הריטב"ל ז"ל שלפילו בלח עדי פקדון לס הוה מודה בפקדון וה נותן בו סימן מובהק וים עדים שכך הוה ברשות נפקד כסימן זה שלומר מפקיד תו לח מסימן נפקד בסום מנו וכן נראה לעת הרשב"ל ז"ל לכל היכח לליכך עידי פקדון לח בעינן סימן מובהק: **מי חיישינן לתרי יצחק. היכח ללח הוחזקו** בעיר לחת: ועובדלח כי הוה שילוע היה כי יצחק ריש גלותח הוה יצחק מקורטובח ולגלו מלסמיה ליש לחד לגמי שמח יצחק ריש גלותח את בעירס והעידו הבלין עמו שיצח עמסם מקורטובח לסלסמיה לבל לח היו לעדים ולח לגבי לסמיה מכירין שיהח הוה לותו יצחק של קורטובח והיינו לדלמרינן מי חיישינן שמח ריש גלותח לחר בח ממקום לחר לקורטובח ויצח והלך לסלסמיה **ומת סם חו לח** חיישינן לגלח לחמרי שלותו יצחק שהיה לר בקורטובח הוה ולפיכך הביאו זה סמוך להני עובדי של שני ת"ח ושל שומעמי לדלמרינן לי חיישינן להני לחריני נינהו והכח נמי מי חיישינן לותו יצחק **לזל ליה לעלמח והחי** דבכיב לחרינח הוה: לחבי סבר חוסטין. מסום דבזירת מנויות היו וקי"ל במקום שבזירת מנויות לע"פ שלח **הוחזקו שני שוירי ושני יוסף בן שמעון** חוסטין לכ' שוירי ולב' **יוסף בן שמעון** כמו שפסק ריל"ף ז"ל בפרק כל הגט [סימן תלט] ולפיכך יבלק כל העולם שמח יצחק ריש גלותח לחר יש בסוף העולם ורבח סבר כיון שבעלים שרלו בו שמח בלסמיה רלו שלותו יצחק של קורטובח יצח עמסם ובח לסמיה לח חיישינן שמח לחר הוה שבח לקורטובח והוה הוה שבח עמסם לסמיה ולותו של קורטובח לזל לעלמח לגלח לחמרינן כלן נמצח בקורטובח וכלן היה ולין בלסם לחר שלינו יכול ולח לחמרו בניטין [דף כז.] לחום לב' שוירי לגלח בחביח ממנו ממלינת היה ולבל ממנו במקום לחר ובמקום שבזירות מנויות שלי לפסר למר כלן נמצח וכלן היה **הח נלבל בלותו מקום** שנכתב לפילו נמצח לחר זמן ובמקום שבזירות **מנויות לח חיישינן לבל לחרינן** כלן נמצח וכלן היה לגלח ח"כ **הוחזקו שם שני יוסף בן שמעון** מפמ"כ כיצחק ריש גלותח לבקורטובח לח היה לסם לחר ובבח מייתי ראיה לליהיה מסטרי לחבו בר נחי ונחי בר חבו לסכיחי בנהרדעא טובח ומנבינן בהו מלן למפיק להון ולח חיישינן שנפל מחבירו שמו כשמו כיון לגלח הוחזק נפילה למזבר ברשותו נמצלו ושלו היו מתחלתן ול"ת ושיכי פסקינן הכח כבבח מטעם כלן נמצלו וכלן היו והח בפרק המליר (כתובות לף עה:) שהוח עיקר טעמיה דרבח לח פסקינן כוותיה לגלח כבב חצי [שם לף עו.] לגלח ליה לרבח כלל ים לומר לשבי ממונח הוח גלח חלמרינן הכי הח לשבי חסם מסום ענונח חמרינן וכלחמרינן להוציח ממון מחזקתו לח חמרינן כלן נמצלו וכלן היו ושבי סטרי לשלי בר חבו שיש רשלים לבבר לומר שלמר יבלק כל העולם שמח יצחק ריש גלותח לחר יש בסוף העולם ורבח סבר כיון שבעלים שרלו בו שמח בלסמיה רלו שלותו יצחק של קורטובח יצח עמסם ובח לסמיה לח חיישינן שמח לחר הוה שבח לקורטובח והוה הוה שבח עמסם לסמיה ולותו של קורטובח לזל לעלמח לגלח לחמרינן כלן נמצח בקורטובח וכלן היה ולין בלסם לחר שלינו יכול ולח לחמרו בניטין [דף כז.] לחום לב' שוירי לגלח בחביח ממנו ממלינת היה ולבל ממנו במקום לחר ובמקום שבזירות מנויות שלי לפסר למר כלן נמצח וכלן היה **הח נלבל בלותו מקום** שנכתב לפילו נמצח לחר זמן ובמקום שבזירות **מנויות לח חיישינן לבל לחרינן** כלן נמצח וכלן היה לגלח ח"כ **הוחזקו שם שני יוסף בן שמעון** מפמ"כ כיצחק ריש גלותח לבקורטובח לח היה לסם לחר ובבח מייתי ראיה לליהיה מסטרי לחבו בר נחי ונחי בר חבו לסכיחי בנהרדעא טובח ומנבינן בהו מלן למפיק להון ולח חיישינן שנפל מחבירו שמו כשמו כיון לגלח הוחזק נפילה למזבר ברשותו נמצלו ושלו היו מתחלתן ול"ת ושיכי פסקינן הכח כבבח מטעם כלן נמצלו וכלן היו והח בפרק המליר (כתובות לף עה:) שהוח עיקר טעמיה דרבח לח פסקינן כוותיה לגלח כבב חצי [שם לף עו.] לגלח ליה לרבח כלל ים לומר לשבי ממונח הוח גלח חלמרינן הכי הח לשבי חסם מסום ענונח חמרינן וכלחמרינן להוציח ממון מחזקתו לח חמרינן כלן נמצלו וכלן היו ושבי סטרי לנחי בר חבו שיש רנגיס לבבר לומר **חמר לחבי** לגלח חיישינן לה כיון שיש עדים שהיה עמסם רחוק מלח מסורת כיום שנזכר בגמ' ורבח סבר שיש גמ לחום לה כיון לתרוייהו מנהרלעי נינהו ועקר חב מינייהו ולזל לסורת וכתב שם נמי חיישינן לילמת ההוח להוה מחנרת בגמלת פרחת שהלך **[מהר] כעוף פורח** חזל לו בקפיצה ע"י שם לו מילי מסר **לע"פ שלח היה עמסם שמח מתחלה לחמר להם בעירי כתבו נמי לחתתו וחח"כ הלכו העדים לסורת** והך טעמת למילי מסר הוח עיקר כי גמלת וקפיצה לפי בילני נפשות לכתיב (לבריס יל) והעולו העדה לגלח חיישינן להכי כלליתא התם גלח נקטינהו הכח לסניפין בעלמח: הילי ושילי. מקומות הן:

איתרמויי איתרמי ליה:

(דף קטז.) מאי הוי עלה רב יימר אמר לא חיישינן שמא פינן רבינא אמר חיישינן והלכתא חיישינן:

(דף קטו:) יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב שלחו מתם יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב מי חיישינן לתרי יצחק או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן וקיי"ל כרבא:

(דף קטז.) ההוא גיטא דאישתכח בסורא וכתב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטר ותריך ית פלוניתא אינתתיה ובדוק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא ואתו סהדי אמרי כי איכתיב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא אמר אביי אפילו לדידי דחיישינא הכא לא חיישינא הא קאמרי סהדי דההוא יומא כי איכתב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא מאי קא בעי בסורא אמר רבא אפי' לדידי דלא חיישינא הכא חיישינא דלמא בגמלא פרחא אזל אי נמי בקפיצה אי נמי מילי מסר כדאמר להו רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי איתינכו בשילי כתובו בשילי ואף על גב דמסירי לכו מילי בהיני וכי איתינכו בהיני כתובו בהיני ואף על גב דמסירי לכו מילי בשילי והלכתא כרבא:

קטטה בינו לבינה. היכי דאמי קטטה בינו לבינה אמר רב יהודה אמר שמואל באומרת לבעלה גירשתני בפני פלוני ופלוני ושיילינהו ואמרו לא היו דברים מעולם:

[דף קטז:] **על אחד בקטטה. קטטה בינו לבינה והלך למדינת הים ובא על אחד ואמר מת בעליך מי מהיימן לו לא:** תיקו. כיון דלא חיפשיטוה חזלין לחומרא ולא מהיימן וכן פוסק הרי"ף ז"ל ואיהו ז"ל פסק לעיל נבי על אחד במלחמה לחע"נ לחיישי לא לייקל על אחד נאמן מפני שהוקר נאמנו שנשבה חלוקין בדבר. במלחמה מת סתם אינה נאמנת מת על מטתו נאמנת וכל שכן מת וקברתיו ברעבון מת על מטתו אינה **נאמנת מת וקברתיו נאמנת** קטטה בינו לבינה חפי' מת וקברתיו אינה נאמנת וכבר תמה הרשב"ץ ז"ל וכן תלמידו הריטב"ח ז"ל על פסק רבינו ז"ל נפי שעד אחד בלחמה שנאמן מטעמא לגא מפקר כלחמרן ס"ה בקטטה למאי שנא והרמב"ם ז"ל כתב הטעם שאמרה לבעלה נרשתני בפני פלוני ופלוני ובאו ומנו העדים והכחישוה וחכ"ב הלכה היא ובעלה וכו' אינה נאמנת וכו' ואם בא על אחר והעיד שמת בעלה לא נשנא שמא שכרה אותו ואם נשתא לא תנשא שהרי יש לה על ע"כ. ומה יותר קשה שאם היה מוחזקה כל ישראל מי מוחזקו ועוד למה בנמרא לא מוכח חשש זה כלל לגא מפקר לחיישי לא לייקל על כאן לגמרי: **מתני' ותטול כתובתה. על פיה: שאין החיון וכו'.** לאמר רחמנא **על פי שנים עדים ונגבי נשואין לילה הוא לאקילו רבנן משום** ענוה: **כשתנשאי לאחר. והרי היא נשואה.** כתב הריטב"ח ז"ל בשם רבו ז"ל שאין מלרם כתובה זה לגא לענין מנה מאתים שהוא בכל הנשים מתקנת חכמים אבל לא לנבי תוספת וכל שכן לנבי נכסי צאן ברזל ועפ"ה שאמרינן בפרק אע"פ (לקמן נל:) תנאי כתובה כמכתובה למיא אין זה גגא לענין לברים הנפרטים שם מה לפרים להו התם וכמו שפירש ר"י ז"ל: **נמ' לנחלה. זכה בנחלת אחיו כלאמרינן בפרק החולן (לקמן ק.) הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו:** [דף קיז.] **מלרם תורה.** בתמיה: **לאשתא לכתובה אחאי. ובאפוקי ממונא סהדי בעינן** (דף קטז:) איבעיא להו עד אחד בקטטה מהו ולא איפשיטא:

מתני' בית שמאי אומר תנשא ותטול כתובה בית הלל אומר תנשא ולא תטול כתובה אמרו להן בית שמאי התרתם את הערוה החמורה לא תתירו את הממון הקל אמרו להן בית הלל מצינו (דף קיז.) שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה אמרו להן בית שמאי והלא מספר כתובתה נלמוד שכך כתב לה כשתנשאי לאחר תטלי כתובתיך חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

גמ' אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הן דרשו מדרש כתובה אנו לא נדרוש מדרש תורה יקום על שם אחיו המת והרי קם:

אמר רב נחמן באה לבית דין ואמרה מת בעלי התירוני להנשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובתה תנו לי כתובתי אף להנשא אין מתירין אותה מאי טעמא אדעתא דכתובה אתאי:

איבעיא להו התירוני להנשא ותנו לי כתובתי מהו כיון דקאמרה תנו לי כתובה אדעתא דכתובה אתיא או דילמא כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא ואם תימצי לומר כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא תנו לי כתובתי והתירוני להנשא מהו הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי ולא מהימנא או דילמא משום דלא ידעה במאי משתריא מאי תיקו ועבדינן לחומרא:

מתני' הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה כתב מוכיח:

(דף קיז:) עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אף על פי שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אחד אומר לא מת אף על פי שלא נשאת תנשא:

אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תנשא ותטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תנשא ולא תטול כתובה אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג רבי מאיר אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים הרי אלו ינשאו:

וכתב הריטב"ח ומסתברא לה"ה לס סביהה היא על אחד לב"ל שמת בעלה והיא תובעת כתובתה לחמרינן לעעמא לכתובה אחאי ולא סרינן לה ולפילו לס ת"ל לטעמא לעל אחד מסום לגא מסקר לא הקלו חכמים להחמינו בלבר שבעריה לגא מסום ענונת ומסום חומרא שבסופה: **כל מילי וכו'. ועיקר לשעתא לנשואין אחאי וסרינן לה וכיון לסרינן לה שקלה נמי כתובה: לגא ילעה במאי מסתריא.** לכיון **להזכירה ניסואין גליא לעתה למסריה אחאי והא לחמרה בריסא תנו לי כתובתי שמא כסבורה היא שזו התירתה** כלומר בעבור שהיה מלמה להנשא וסלקא בתיקו: **מתני' ויבמתה. לפת יבמה וטעמא לכולהו מפני שמונות לוקלקה:** חמותה שונאתה שחומרת בלבה זו תפלכ כל יניעי ועמלי. **וכן בת חמותה** לומרת **זו תירש כל עמל אבי ואמי ואני לחתה ויבמתה ירחה שמא סופה להיות ערינה:** בת בעלה. זו **בהה במקום אמי ואוכלת כל עמלה: ומה בין גט למיתה.** לחמרינן **בפ"ב לניטין (לף כג:) לף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גט ממדינת הים ואע"נ לעלייהו סמכינן לקריבה לומר בפני נכתב ובפני נחתם:** סכתב מוכיח. **וסמכינן עיקר לכתבה:** נמ' תניא. ר"ל חכמים שאין ערוך להוסיף לכל חלא בכלל חבירתה וכשם שכתב הבעל שאינה לו אשה **כך לתת לא שאינה מעידה לכת** הבעל: **כמים הפנים לפנים. כמים הללו שאלם עופה ורואה בהן פניו בפניו** ואם הוא שוחק הן שוחקות **ואם הוא עוקס הן עוקמות כן לב האדם לאדם לחר אם הוא אוהבו את זה לף הוא אוהבו ואם הוא שונאו לף זה הוא שונאו הילכך לא בעי לאוסופינהו למטעמא קמא שמעינן שאין נאמנות לכיון לחמות סניא לכלה כלה נמי סניא לחמות וכן** הלין לסניא לבת חמות **לכיון לבת חמות סניא לכלה ה"ה כלה לסניא לה: [פיסקא] הרי כאן שנים. הרי הוא חשוב כשנים:**

עד אומר מת ועד אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא:

גמ' (דף קיז.) תניא ר' יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה אמרו לו אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל כלומר כשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת אב כך אשת אב אינה מעידה לבת הבעל וכלה הרי היא בכלל חמות כשם שאין החמות מעידה לכלתה משום דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמותה דסניא לה כדכתיב (משלי כ"ז:י"ט) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם:

[דף קיז:] **לא תצא מהיתירה הרישון. ולוקח להתירה קולס שיבא על שני המכחיש לכל אם כח קולס שיתירה מולה מולא ללא סמכינן לקמא לחכתי לא לחסבינן כתרי** ומסתברא להא לעולא לכל מקום שהאמינה תורה לפי' לפה במסמע להא החמינה תורה כלהמרינן הכא לעולת לפה היי עלות בענין זה ולפה כן לפי' בא על כשר לחר שהתירוה ליגמר ע"פ הלפה להכחיפה ר"ל חל ועלותה שהיה רשון חפוב כשנים ולין לבריו של לחל במקום שנים וכן מפמע פרק הלפה שנתרמלה (דף כנ:) נבי לת וחברתיך טמולת לחפיבה עלות לפה כעל כשר וכירוסלמי ומי נרפינן גילל בר מניפין בפה רב כל מקום שהכשירו עלות לפה כלים הלפה מכחפת הלים ים מי שלומר לפה לנבי על כשר לע"פ שהתירוה על פיה לו לפילו נפלת תנא כיון שעל כשר מכחיפה ופלני הפה נבי לת וחברתיך לכשויה הקלו וכן לעת הרמב"ם ז"ל שכתב לפה לומרת מת לו שהיל לומרת מת בעלי ולחר כך בא על כשר ולמר לו מת הרי זו לו תנפל ולפ נפלת תנא והרמב"ן מולה כשהתירוה על פי עדמה שלמרה מת בעלי שתנא לבל חולק עליו כשהתירוה ע"פ לפה מן הטעם שלמרנו הרשב"ל ז"ל ובפיפה למתני' לתנן על לומר מת ועל לומר לו מת הרי זו לו תנפל ולו קתני ולפ נפלת תנא לקלק הרמב"ם שפה נפלת לולותו שלומר מת לו תנא עפה הרב כשנים לומרים מת וב' לומרים לו מת פה נפלת לחל מעידים שלו תנא ולף בזו נחלק עליו הרמב"ן ז"ל ולמר לעל לחל בהכחפה לולו כלום הוי כיון שבאו בבת לחת ורלים מפרק הלפה שנתרמלה (דף כב:) לתניל שנים לומרים מת וב' לומרים לו מת הרי זו לו תנפל ולפ נפלת לו תנא שנים לומרים נתגרפה וב' לומרים לו נתגרפה הרי זו לו תנפל ולפ נפלת תנא והיונן בה מ"ם ריפא ומ"ם סיפא לומר לביי תרנומה בעל לחל על לחל לומר מת היומנוי רבנן כבי תרי כלעולא והפה לפ היל לפילו כפבאו שנים יחל מפכחת לה פלפ נפלת לו תנא לומרת לולותה שהיה לומרת להיות בבבא הע לחל מעידין ולכלוקים הלפ בהיות סנוין בנפלת לחל מעידים והוין רבותא טפי חלו ולאי ליתא ופא לו לפ תקני הכא פפ נפלת תנא פפוס למתני' בנפולין לחיפורא ומיהו בירוסלמי נרפינן בפירקין על מיירי ולא בנפולין לחיפורא ומיהו בירוסלמי נרפינן בפירקין על

(דף קיז:) עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תנשא והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים הכי קאמר עד אומר מת והתירוה להנשא ובא אחר ואמר לא מת לא תצא מהיתרה הראשון עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא פשיטא אין דבריו של אחד במקום שנים לא צריכא בפסולי עדות פירוש כגון שתי נשים וכדרבי נחמיה דתניא ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואיש אחד כשני אנשים ועד אחד ואי בעית אימא כל היכא דאתא עד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים נמי כעד אחד דמו אלא (לאו) כגון דאתאי אשה מעיקרא ותרצה לדר' נחמיה הכי ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואשה אחת כשני אנשים ואיש אחד דאין דבריו של אחד במקום שנים אבל שתי נשים ואיש אחד כפלגא ופלגא דמו:

שנים אומרים מת ואחד אומר לא מת ואף על פי שלא נשאת תנשא מאי קמ"ל בפסולי עדות כדרבי נחמיה דאזלינן בתר רוב דעות היינו הך מהו דתימא כי אזלינן אחר רוב דעות לחומרא אבל לקולא לא קמ"ל דאפילו לקולא:

אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תנשא ותיטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תנשא ולא תיטול כתובה (דף קיח.) טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא תנשא הא אין צרה מעידה לחברתה לא מת איצטריכא ליה ס"ד אמינא האי מימת מאית והאי דקאמרה לא מת לקלקולא לצרה הוא דקא מכוונה ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא עבדא ותנשא קמ"ל דלא תנשא:

מתני' האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תנשא ותטול כתובה וצרתה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי

לומר מת ובא לחר ולמר לו מת בין שלמר מפנפלת בין שלמר על פלת נפלת לו תנפל ולפ נפלת לו תנא ובולפי לכפבלו בבת לחת מיירי לפי בזה לחר זה לומי לו תנפל לפילו לכתחלה תנפל כלעולא והרמב"ן ז"ל נלפק בזה לומר לפלת לפלמינן לית לה לעולא ופלינן לגמרא לילן: פפיטא. **למוני עולא לנבי תרי חפיב כלל ובטיל ולא לפרינן תרי ותרי ניפלו: בפפולי עדות. לע"ג לפניס שלפרו לו מת נפיס היו הרי על רלפון בטל לנן ולנטריך לגפמועינן** כה"נ: כלפקום וכו'. **לין פס תורת עדות לכי היכי לחל חפיב פפולי עדות נמי חפיבי הילכך הלך לחר רוב לעות ולין עליך לבלוק לפ כפריס לפ פפולים** ועמו ב' נפיס וכו' **שהרלפון בטל ולפילו נפלת תנא: כל היכא לתנא על לחל כשר. והתירוה על פיו:** לפילו ק' וכו'. **וכי היכי לעל לחל בטל ללמרי' רלפון הרי הוא כפניס ולין לבריו של לחל במקום ב' ק' נפיס נמי בטלן לגבייה וכבר"ג לו לפמעינן מתני' תנא לנא מתני' לקתני ע"פ שנפלת תנא כגון לתנא [לפה] מעיקרא ונפלת על פיה ולפמועינן מתני' לתנא ע"פ ב' נפיס הבלות לפ"כ ולא מוקמינן קמייתא במקום על כשר ולע"ג לפפיבה כתרי למפרייה על פומה: כפנגא ופלגא למי.** כעל לחל לומר מת **והתירוה** לינפל **ובא לחר ולמר לו מת לפמרן במתני' לו תנא מהיתרה הרישון: לפומרה. כגון מניעתה לקתני תנא: לחת לומרת וכו'.** מתני' מיירי בפתי **נפיס ערות שבאו ממדינת הים לחת לומרת מת בעלי ונרתה לומרת לו מת** הולפל וכן מכחיפות וכו' **ובגמרא פרכינן ולפלנו נמי ר"מ בריפא לפמרינן שלמרה מת תנפל.** לזו זו מוקות **וכו'. הא לחת מולה לו ינפלו שתיהן לנא לפחת.** לפפ לומרת וכו'. **הולפל ובפתה שניה קולס שהתירוה ע"פ לפמונה ולפי' שניה זו ערתה לוסרת לה בגמרא מוקמת לה שתמת כר"מ לפמר ערתה נמי מכחפה לה** על כלן פירוסה למתני': [דף קיח.] **לו מת לנטריכה ליה. לפע"ג לכי שתקה פפיטא לן לנא תנפל למהו לתימת כיון לפתיק ומערערה גליא לעתה לנעורי לנרה קא לפתיק ולעננה שלא תנפל ותמות נפפה עם פלפתים קעבלה הילכך** לם מזרה בה ונותנת לפמלת לפברייה **לפילו היא תפתני קמפמע לן: מתני' היתה. ערתה: תלכל בתרומה. בחזקת שבעלה קיים וליכה חוספת נעלות ערתה הולפל וליכה נפמנת להפיבה לינה**

נחמתן לפסלה: וחמותה אסורה. שהרי כלה מעידה לחמותה ואע"ג דלחמיה בריחא מת בעלי דפקע ליה ליבום והויא נכרית אפילו הכי לא מהימנא כדלחמיגן לעיל [דף קיז:] הא לא בעלה מת ולא חמיה מת וכגמרא עביד עריכותא מהני תרתי לאנטוריכו לאסמועינן בערב ואנטוריכו לאסמועינן בחמות דלי לאסמועינן בערב בהא קא"ר טרפון למסקנא מסוס ערבי לנופל שמועתך לה תמים מכעלה אבל בחמותה חיישי מוקי ליה לר"ע **דלא מחזקינן לה בשקרנית כולי האי** ואי לימתמר בחמות בחמות הוא דקאמר ר"ע אבל בערב חיישי מוקי ר"ע לרבי טרפון עריכא: נמ' [הלכה כר' טרפון]. **לא** חייסינן כלל לעלות ערב ולא לעלות כלה: בגמרא מייתי ליוקי ממתני' לסייעי להאי פסקא דשמואל מליסנא למתניתין לנקמן בסמוך לתנן חופסין לכהניה ולייקי לכהניה **הוא לחייסינן לכהני ערב לא** חייסינן: ישנם כתובה לכ"ח. לפילו לכהני הגאונים ז"ל שחמרו עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי תנשא ותטול כתובה וחמותה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי ר' טרפון ר"ע אומר כו':

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון:

מתני' (דף קיח:) קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמשה ואינו יודע אי זה מהן גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח גזלה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון ר"ע אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד:

גמ' אוקמינא למתני' כר' שמעון בן אלעזר ומאי קידש דקתני במתני' קידש בביאה דתניא א"ר שמעון בן אלעזר לא נחלקו ר' טרפון ור"ע על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק ועל מה נחלקו על שבעל שרבי טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק ור"ע אומר ישלם כתובה לכל אחת ואחת ולא נחלקו רבי טרפון ור' עקיבא על שלקח מקח מחמשה בני אדם ואינו יודע מאי זה מהן לקח שנותן דמי מקח ביניהן ומסתלק ועל מה נחלקו על שגזל שרבי טרפון אומר מניח גזלה ביניהן ומסתלק ור' עקיבא אומר עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד רבי עקיבא סבר אע"ג דאיסורא דרבנן עבד דקדיש בביאה קנסוה רבנן ומשלם כתובה לכל אחת ואחת וכל שכן גזל דאיסורא דאורייתא עבד ור' טרפון סבר אפילו גזל דאיסורא דאורייתא עבד לא קנסוהו רבנן אלא מניח גזלה ביניהן ומסתלק וכל שכן קידש בביאה דלא קנסוה רבנן וקיימא לן כרבי עקיבא מחבירו ורבי טרפון חבירו הוא כדגרסינן בפרק הכותב לאשתו (דף פד:) דכולי עלמא רבי טרפון חבירו של ר' עקיבא הוא:

מתני' האשה שהלכה היא ובעלה ובנו למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת מת בני ואחר כך מת בעלי אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת ניתן לי בן במדינת הים אמרה מת בני ואחר כך מת בעלי נאמנת מת בעלי ואח"כ מת בני אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת ניתן לי יבם במדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ מת בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ בעלי אין נאמנת שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותי שתכנס לביתה ואין האיש נאמן לומר מת אחי שייבם את אשתו ולא מתה אשתו שישא את אחותה:

גמ' המזכה גט. כיעא**ס שליח לקבלה וזיכה לה ע"י שליח שתתגרש מעכשיו: במקום יבם.** שיש לו **חלק ונתכוון לפטורה יימנו לשלש במקום יבם והוה בא לגרשה פשיטא ן ללא מנדשה על שיניע ליה לחין חבין לחלס שלח בפניו חלח הכח מי לחמרינן זכות הוא לה וכו': וחוספין לכבריס.** מלקתני **מתני' בתרווייהו חוספין ביועלה בחזקת [היתר] לשוק וכלה והחזיקה עלמה ליבם וקתני חוספין ולח לחמרינן לוקמת לחזקה ותגשת להה ולחי מסקרה ומסוס לרחמת ליה קלמרה חלמת לח מחזקינן לה בהוכלת ומלקתני נמי ביועלה בחזקת [עריכה] ליבם וכלה והחזיקה עלמה לשוק כגון ניתן לי בן ומת בעלי וחלר כך מת בני וקתני חוספין ולח תתיבם ולח לחמרינן ולחי מסקרה ומסוס לסניח ליה קלמרה חלמת זימנין לח סניח ליה חלמת מספקה לן ונבי מזכה גט נמי מספקה לן לי רחמת ליה וחוב הוח לה לו סניח ליה וזכות הוח לה ותחלון ולח תתיבס** וכבי הלכתה [ומיהו] בבעל לפילו לחלת מוכה שחין לו שהיתה קטוטה בינו לבינה ותבעה להתגרש שאין חוספין לה כלל חלח חולצת או מתייבמת וכן מוכח בגמרא דבני מערבא פ"ק דיבמות לגרסינן התם נבי מתניתין לחוב הוא לחשא שיועלה מתחת בעלה רבי חייא ברונא אמר רבי יוחנן בעי הנע עלמך שהיתה לחשא שלו מוכה שחין הרי זכות הוא לחשא ואסיק התם הא בכל לחר לחתר נמי גרם התם בכל לחר לחתר התקבל [כזכה והכא ליתמר התקבל] כהולך שניה היא שזכין לחלס שלח בפניו ואין חבין לו חלא בפניו התיב ר' שמלי הנע עלמך שהיתה עוותת להתגרש הני לומר שמא חזרה בה הרשב"ם ז"ל: **טן לו. נופיס שניס.** הרי לסקיקנא הכא לחפילו נבי קטוטה לאו זכות הוא לה חלא חובה כלשסיקנא בגמרא דבני מערבא בעוותת להתגרש ול"ת מכל מקום נשלה את פיה עכשיו ואם היה רוצה נשמע לזכות הוא לה תירן הריטב"א ז"ל דמילתא דהוי חובה אע"ג דלכי יולא לחר ניחא לי אין זכין לו למפרע: הלכך עלך החשא שהלכה פרק ששה עשר [קף קיט.] **החשה שהלך בעלה** ונרחה למילתא היא. לא תנשא. **הוחיל וכלא בניס יצא בעלה : ולא תתיבס. שמא יולדה נרחה ובגמרא פריך לחחי לא תנשא תחלון ותנשא** מ"ג: **היה נרחה.** מפרש בגמ' מחי היא נרחה הא קמ"ל להא נרא הוא לחייבי לגרא לחריתי לא חייבי': **היתה לה חמות. במילתא היא וכפיצחת לא היה לה בן ואין לה יבם לזו: אינה חוששת. שמא ניתן לה יבם אע"ג לחייבינן לעיל שמא יולדה נרחה התם הוא שילדה נרא בין זכר בין נקבה מפיק לה להא מיבום אבל חמות לחי נמי יולדה לא זקיק לה להחיך אלא אם כן יולדה זכר לבולי לחי לא חייבינן שמא יולדה וזכר היה: יצחת מלחה.** יצחה חמותה **מעוברת חוששת שמא זכר היה: אינה חוששת. לחיכא למימר שמא הפילה** ואם ת"ל שלא שמא נקבה היתה **גמ'** בעא מיניה רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דילמא כיון דזמנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו אמר ליה תניתוה וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת אמר ליה רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מאי כיון דאית לה קטטה בהדיה זכות הוא לה או דילמא ניחא דגופא עדיף לה ת"ש דאמר ר"ש ב"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו:

סליק פירקא

יום קכז

(דף קיט.) **האשה** שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך הרי זו לא תנשא ולא תתיבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה לה חמות אינה חוששת יצאה מלאה חוששת רבי יהושע אומר אינה חוששת:

גמ' לא תנשא ולא תתיבם (דף קיט:) ולעולם אמר זעירי לעצמה שלשה לחברתה תשעה וחולצת ממה נפשך ר' חנינא אומר לעצמה שלשה לחברתה לעולם ותחלוץ ממה נפשך * בגמ' ליתא (והא) אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו גזרה שמא יהא ולד של קיימא ונמצאת מצריכה כרוז ולהכוונה ולייצרכה דילמא איכא דהוו בחליצה ולא הוו בהכרזה ואמרי קא שרו חלוצה לכהן והלכתא כרבי חנינא דהכין ומסיק בגמרא לסך מתניתין כ"ע מודו בה לבריסא לא תנשא ולא תתיבם לחף על גב לרוב נשים מתעברות ויולדות וחם כן שילדה ערתה ולא סל קיימא מותרת חפס זו לשוק מכל מקום חיכא מיעוטא למיפולות וחזקה שחסורה לשוק קיימא כיון לחית לה יבם וסמוך מיעוטא לחזקה וה"ל פלגא ופלגא לחזקה לא עדיף כרובא **הלכך לא תנשא לשוק שמא לא** יולדה לה ולא סל קיימא ולא תתיבם שמא יולדה וחילו לרבנן רובא בעינא כלשמרינן בעלמא זל בתר רובא וכבא פלגא הוא לחיכא לעל כלן [לא קלמרי רבנן אלא ברובא לחיכא חזקה כגנגו אבל היכא לחיכא חזקה סמכינן מיעוטא לחזקה וה"ל כפלגא על פלגא] ולין ל"ל לחתיא ספיר מתני' לרבי **מאיר לחייס אפילו למיעוטא** וסיפא לחמות לתנן לוגה חוספת לשמא יולדה חמותה זכר אפילו לרבי מאיר לחייס בעלמא למיעוטא הכא לא חייס משום לחזקת חשה זו היא לשריל לשוק כיון **שאין לה יבם ילוע לנו ורובא נמי** מתירה לשוק משום [לרוב] היולדת מחנה זכריס ומחנה נקבות וסמוך מיעוטא מפילות למחנה לנקבות ה"ל רובא למיתירין לה לשוק מאי לימחם למעוט לזכריס רבי מאיר לימחם למעוט **ואם יולדה חמותה זכר** תהיה זקוקה לו הא ליתא לכיון לבלשו רובא מיכא מיעוטא ה"ל מיעוטא להאי מיעוטא ומיעוטא למיעוטא לא חייס רבי מאיר ואי קשיא לך סיפא לקתני יצתה מלאה חוספת ואמאי הא מיכא נמי חזקה שמוסרת לשוק כיון שלא **היה לה יבם ורובא נמי** מתירה לשוק כלשמרן סמוך מיעוטא למפילות למחנה לנקבות י"ל כיון למלאה היא לית לה חזקת **היתר לשוק ולחרבה קנת הוחזקה ליבום** לשמא תפיל נמי לא חייסינן לכיון שיצתה מלאה ועבר זמן ליולדה אין לומרים שמא הפילה ה"ל כמיתה ולסיקנא בפרק כל הנט (לף כח:) לשמא **מת לא חייסינן** וכיון שנסתלק מיעוטא מפילות וחזקה לשוקה לא נשאר כאן אלא ספק למחנה זכריס ומחנה נקבות ולפיכך יצתה מלאה חוספת ולסקנא הרשב"ם ז"ל מ"ט למילתא לכסונייו מיירי ממיעוטא למפילות ולא ממיעוטא לאיון מתעברות להוו מסייעי מעוטי להלכי ותירן ז"ל למיעוטא למפילות מרע לרובא למתעברות ממש למאותו חלק המרובה שמתעברות יתה מסלקו סיס מקנתן מפילות ולפיכך חשוב לעמוד כנגד הרוב בערוף החזקה לאכל מעוטא שאין מתעברות אינו ממעטו ומנרע כאו של רוב ממש אלא שהוא מעוטא העומד לגמרי כנגד הרוב מעוטו כזה אינו חשוב להעמרף כלל והריטב"א ז"ל כתב למיעוטו שאין מתעברות נרוע הוא ובכלל מיעוטא למפילות חסבינן ליה ללהוי תרוייהו מיעוטא סלס: **גמ' ולעולם. בתמיה תחלון ממה נפשך ותנשא לשוק:** [קף קיט:] **לעצמה שלשה. בשביל עצמה תמתין ג' חדשים וחפילו בשלה מת במילתא היא לליכא למיחש לשמא מעוברת היא להא**

זקנה וחילונית נמי צריכות להמתין כדלמרינן בהחולץ (דף מב.) הלכה כולן צריכות להמתין: לחברתה ט'. **בשביל חברתה שמא מעוברת היא צריכה להמתין ט' חדשים שאפילו חלצה לה תצא בתוך ט' שמא חברתה מעוברת היא והולד של קיימא ואין חליצה פוטרתה לזו אלא ולד פוטרה והולד אינו פוטר על שיצא לאויר העולם: לחברתה לעולם. בשביל חברתה צריכה להמתין לעולם על שתלד אם יש לה ולד אם לאו: ותחלון** לאחר ט' ממה נפשך ותצא. **אם ילדה צרתה הרי נפטרה בולד ואם לאו הרי חליצתה פוטרתה: מצריכה כרוז. להכריז שלא היתה חליצתה חליצה ומותרת לכהונה** וכדי הלכתא כרבי חנינא וכן פסקו ר"ח ורי"ף והרמב"ן ז"ל דלכי תתוקמא ריש פרק החולץ [דף לו.] כותיה וכתב הרשב"א ז"ל ואע"ג דלחי לה לחבי תסא לחויא בעלמא הוא ולא סמכינן עלה ולא לך להאי טעמא לחתה מצריכה כרוז לכהונה טעמא תרינא היא ורוקימתא לקושטא **היא להא רבי יוחנן נמי** קא מפרש טעמא דסיבמה לא תחלון תוך שלשה חדשים מהאי טעמא כדליתא תסא [דף מח.] בדוכתא אחלמא דכי הלכתא לחייבין לכרוז לחיכא מאן לשמע בחלוצה ולא שמע בכרוז ואתמרי קא שרו חלוצה לכהן על כאן לשונו: **מתני' שתי יבמות. נשי כי לחין:** [זו לסורה. לשון] מפני בעלה של זו. **שהוא יבמה [לשמת חי הוא]** וזקוקה לו **ואע"פ שאסתו** לומרת מת היה נאמנת ליגמא זו על פיה שאין יבמה מעידה **לחברתה שהיא לחת מחמת נשים** [דף קיז.] שאין נאמנות להעיד: **לזו עיד. שמת בעלה: זו שיש לה עדים לסורה. מפני יבמה לעדים מאי לחני לה היא נמי מהימנא לומר מת בעלי: וזו שאין לה וכו'.** שהרי בשביל בעלה היא נאסרת שאסה נאמנת לומר **מת בעלי ובשביל יבמה נמי לא שהרי יש עדים שמת: לזו בניס ולזו אין לה בניס.** ואין עדים לא לזו ולא לזו: **נתיבמו.** שהיו **להן כאן שני יבמים ונתיבמו שהשאה שאמרה מת בעלי תתיכם ולעניו יבוס לא הוצרכה זו לעדותה של זו ואדרבה קאי שאין לה עדים ולא בניס: ומתו היבמים לסורות להנשא. לשון זו מפני בעלה הראשון של זו ומפני בעלה הראשון של זו שמא עליון הס חייס וחף על גב שנשאו שתיהן ליבמין בחזקת שמתו בעליהן אלא עמהן נאמנות לחלוק עכשיו כשנשאו לשון נאמנת עדותה של זו מועיל לזו ואין יבמות מעידות זו לזו אלא היתה: הואיל והותרו ליבמין. בחזקת שמתו בעליהן תו לא מיתסרן לניחום לשמת הס** חייס: ובתוספתא תנא לזו עדים ובניס ולזו לא עדים ולא בניס שאין **כאן זיקת יבום זו מפני בניה וזו בעלי חברתה** וליתא להא דר"ש ואפילו לחסיבא היא לא מקלקלא נפשה וקושטא דקאמרה לפי שכי לא מנסבי ערתה לרבנן סברי תמות נפשה עם פלטתיס היא קא עבדא: [דף קכ.] **אין מעידין. על האיש שמת אלא ר"ש רואמו את בפרצוף פניו עם חוטמו שיכולין להכיר שזה הוא אבל לא רואמו בפרצוף פניו או שניטל חוטמו אין מעידין להשיא לאשתו שמא אינו הוא** ובגמרא מפרש לבעינן פלחת עם פרצוף פניס וחוטם וכתבו בתוספות בשם רבינו תם דלוקוק בשאין שם אלא הפרצוף הוא לבעינן כולי האי אבל אם היה כל נופו שלם אפילו אין כאן פלחת וחוטם ניכר הוא יפה ע"י סימני הגוף ועוד לשמע בסימנין הוא לאמר שכי אבל ע"י טביעות עינא ניכר יפה הוא כיון שיש שם כל נופו ואפילו אחר כמה ימים ואין זה נכון בעיני הרשב"ם והרא"ש והריטב"א להא מתני' שתמת קתני ואפילו כל הגוף שלם ולא עוד אלא לכיון לקתני אפילו ים סימנין משמע כי אע"פ שנופו שלם ויש בו סימנין אין מעידין עליו אלא על פרצוף פניס עם החוטם מיהו ולאי אם יש להם סימן מובהק בנופו מעידין עליו בכל מקום שבנופו וכלאמרינן לעיל בפרק האשה שלום (דף קטו.) נבי עובדא דמני ת"ח קאמר לסימנין סמכינן כלומר בסימנין מובהקין ושכי מוכח בגמרא לקמן [דף קכ:] לאפילו בשמת **אי הוי סימן** מובהק: ואפילו רואו מנוייר. **נשן (לגיאל ל') נוזו לילנא. מנותה ומלא פעניס וחבורות: אי עלוב** או חיה לורסת בו ואוכלת. **אין מעידין בו על שירלו בו שתצא נפשו: אלא על שלשה [ימים]. אם רואהו בתוך שלשה ימים למיתתו מעידין עליו אבל אם אם לא רואהו על לאחר ג' ימים חייסין שמא נפלה מראה פניו ואינו זה שהס שבוריס** ובזה נ"כ כתבו בתוספות בשם רבינו תם ז"ל דלהיכא שאינו נאבד בפניס נראה לדבר פשוט הוא שיכולים **להעיד עליו ואפילו לאחר כמה ימים** לאינו משונה כל כך ונס זה אינו מחוור בעיניהס ז"ל דהא מילתא פסיקתא קתני שאין מעידין עליו אלא על שלשה ימים ואפילו בשלא נאבד בפניס משמע ועוד לדיבעית לן בגמרא ר"י בן בבא אי לקולא פליג אי לחומרא ובא למפשט מהסוא לטובא בלגלת ואנסבו לאתתיה לבתר חמשה ימי ואמרינן ואי אמרת ר"י לחומרא פליג אתי לדבר שבכלל כמאן דעביד ואם אינה אלא כמאן דאמר אי אפשר לומר שמת בפניו ונופו שלם הוא ולילמא בשהכירוהו בפרצוף פניו ובנופו אלא ולאי משמע לבין נאבד בין שלם לאמרי רבנן לולוקא **על ג' ימים** ותו לא ואיכא לאשכוחי מת והכירוהו ולא נודע אם תוך ג' הוא או **לאחר ג' ימים** משתברא למימר לשמא נתפח חשתא לרבנן הוא ובשפיר חשתא לא נאמיר ולקולא לייניגן ליה לתוך שלשה הוא ומיהו כ' הרשב"ם ז"ל לליגא לאמתני' מכרעא בה לשפריס לנרשי אין מעידין אלא על שלשה לאומרת אבל לאמקנת שפריס לנרשי כל שעברו עליו שלשה ימים אין מעידין עליו משמע לזולוקא לאחר שלשה הא סתמא מעידין עליו וזה לשון התוספות ויכול להיות שאין יודע **מתי נהרג אין לתלותו אלא** תוך שלשה ימים על כאן ורבריטב"א ז"ל כתב לאמתברא אבי לקולא כיון שאין נראה לנו שום שינוי פניס ושמא נתפח חשתא לרבנן היא וכתב ז"ל וים חוששין להאומר אף בזו וכתב בשם רבו הרא"ש ז"ל כי לדברי התוספות היכא שיש קול אין חיש פלוני מת ולאחר שלשה ימים מעלאוהו מת ובאו עליס והכירוהו שהוא אותו פלוני לפי פרצוף פניו או בסימני טביעות עינא שיכולים להעיד עליו ונעשת חשתו על פיהס **ממה נפשך אם** הקול היה אמת אין לנו עדיין עלות לאחרת ואם לא היה הקול אמת הרי הוא לאחר שלשה: [דף קכח.] ר"י **לומר לא כל האשה וכו'. יש לך אשה שממהר להנפח מאשר אשה כגון אשה שמן ויש לך מקום שחמה מנעת בו ואשה ממהר להסריח ולהשתנות** ונמרא **בעי לאומרים פניו או נקולא פניו:**

גמ' פלוגתא. מקח: **הכרת פניהם ענתה בם. העידה בם לגלות עין עזות בשחר הגוף הלא בהכר פנים.** ואע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו: שומא. וירו"ן בלע"ז: **סימנין דרבנן.** ללמד **לריש לקח השמלה לסימנין הלא לתובעים להתם** פרק **הלוה מעיות (לקמן דף כז.)** היא פלוגתא: **מובהק הוא.** ואע"ל **לסימנין דרבנן לסימן כי הלי סמכינן לפיולי בחיטורא לחורייתא** והכי הלכתא שמעידין בסימן מובהק בין בגופו בין בכליו כדלהמרינן (ניטין לף כז:) נבי נטו מנאו קשור בכיס בהרנקי ובטבעת לו שמנאו **כליו וכו' כשר ומכיר את הכיס ואת הטבעת שהם שלו** וכן **בין כלי ביתו** ומתני' דהכא מיירי בשאינו סימן מובהק כגון תרוך וגוז ובכליו חיורי וסומקי: וכרתם. הסמוכה: **יכתבו ויתנו. הלמד כחי מחזקינן** ליה ומאני חי הוא **לפיכך ניטו נטו וסופו למות הלכך מעידים** ומיהו במנוייל תנן אין מעידין הלא דמוקמינן לה בגמרא בשכין מלובנת ודברי הכל מפני שיכול להיות מחמת המכוה ויכול להראותו מנוייל ואינו יודע שם הוא בשכין מלובנת שם לא תולין לחומרא דילמא בשכין מלובנת היה ואין מעידין עליו וכן אמר בירושלמי לפי' מנוייל אני חומר בחרב מלובנת היה ואיה ולפי זה הא דשמואל [לא שנו הלא במקום שאין נפשו יונקת בו] טעמא היא אף למנוייל ואתי שפיר הלא הכיא הרי"ף ז"ל אין מנוייל הלא הא דשמואל ואפשר להכי נמי במנוייל בחבורות חרב במקום שאינו עושה אותו טרפה קאמרינן למאני שכין מלובנת וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **אין מעידין הלא על** שלשה ימים וכו'. לקולא פלוג. **לקאמר ת"ק אין מעידין הלא על ג' ימים ואתא ר"י למימר יש לך לדעת אי מקום או שעה שאינו ממהר לנפוח ולהסתנות ויכול להעיד לפיולו לאחר ג' ימים: או לחומרא פלוג. לקאמר ת"ק על ג' ימים מעידים ואתא חיזו למימר פעמים שאפילו תוך ג' ימים אין מעידין: לעמתן ערית הפנים** ואין מניחין אותו לנפוח **ולהסתנות:** מיל מרזו. **מחזיקות ומנגילות ומכבילות כאב המכה וחבורו מטרח רזיח לחילני במסכת תענית: מתפח תפח. לאחר שמעלין אותו ליבשה מסתנית ערית** לבל בתוך הימים מעמת עמתי ואין הפרנוף מסתנה בו ונראין לבריה לה' יומי לאו דוקא הלא ר"י לפיולו זמן מרובה כל שהוא בימים אינו מסתנה מן הסתם ובירושלמי עשה מעשה לאחר שבעה עשר יום והכא בנמרין מעשה שהיה כך היה וכן נראה לעת הר"ם במז"ל לבל מלמען הריי"ף ז"ל מסמע שהוא מחמיר לכתב לבל בימים לפסר שיסתה ל' וה' יומים ואינו מסתנה: והני מילי היכא לכי לסקוק חזיוה בשעתיה. זה הלמען מוכיח שלא שהה כלל לאחר שהיה ביכשה לבל **לא שהה בימים ג' ימים** ושהה לפילו שעה לאחת לאחר שעלה מן היבשה אין מעידין עליו והכי לאמרינן לאי לפסתכי כלל מתפח תפח ומסתנה וכשבודין שהוא רלוכן **ואינו הלא שמעון. וכן** נראה מלברי הריי"ף ז"ל שאין מעידין עליו לאחר שעה אחת ומלאמרינן מתפח תפח ולא אמרינן הא לאתפח שמעינן שאפילו אין אנו מכירין בו שנתפח אין מעידין עליו כי שמא נתפח ואינו ניכר כן כתב הריטב"א ז"ל לבל לגמן הרמב"ם ז"ל שהרב ז"ל כתב ואם שהה ביבשה אחר שהושלך מן המים שעה ונתפח אין מעידין עליו לגמן ונתפח משמע שנתפח כבר משמע שלא **אינו נראה נפוח מעידין עליו: מתני' שיש להן סוף. לקמן מפרש היכי למי: לפסתו לפסורה.** לשמש **לאחר פריפתו משם יצא והלך לו לפבר רבי מאיר הלם יכול לחיות ולעשות במים יום לו יומים: מערה. מים שיש להן סוף הן ופליג רבי יוסי ואמר הפתו מותרת לקפבר אין הלם יכול לעשות כל כך במים ואי משום שמא יצא לאלתר אין זו חפפת להא לי נפק הוו חזו ליה לבל במים שאין להם סוף מודה רבי יוסי לאסורה שמא יצא לאלתר למרחוק ולא לאוהו: מן הארכובה ולמטה. הוילו וייכול לחיות: לא תנשא. שמא יצא ולא לאוהו למים שאין להם סוף הם.** והא לאמרינן תנשא משום לכיון שנשלאוהו הם בראנו הא ולאי בראנו לו בלחד מלידיו הוא לבל הלם שנפל ליש והשליכו מעורה והעלו רגל לחד מן הארכובה ולמעלה אין מעידין עליו ללי"כ יש להם בו סימן מובהק שאני אומר רגל לחד הוא כלמוכח מעובדא להוא חרוכא [לף קטו.] ומסהיא דב' תלמידי חכמים לאסיקנא התם לאסקום וחזיוה הא לאו הכי אמרינן הני לחבריי נינהו ומיהו סימן מובהק בידו לו בראנו לו בלחד מלידיו לין לך סימן גדול מזה וזהו מה שכתב הרמב"ם ז"ל שאם השליכוהו ליש והשליכו מעורה והעלו לבר לחד ממנו שמשיחין את לפתו למקקאמר מרן ז"ל לבר לחד ממנו נראה שניכר להם בודאי שהיה לחבר ממנו:

גמ' תנו רבנן פדחת בלא פרצוף פנים פרצוף פנים בלא פדחת אין מעידין עד שיהו שניהם עם החוטם אמר אביי ואי תימא רב כהנא מאי קרא (ישעיהו ג':ט') הכרת פניהם ענתה בם:

ואע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו: ת"ר אין מעידין על השומא רבי אלעזר בן מהבאי אומר מעידין על השומא אמר רבא דב"ע סימנין דרבנן והכא בשומא (דף קכ:) סימן מובהק הוא קאמיפלגי רבנן סבר שומא לאו סימן מובהק הוא ר"א בן מהבאי סבר סימן מובהק הוא:

והחיה אוכלת בו אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא ממקום שאין נפשו יוצא אבל ממקום שנפשו יוצא מעידין ואמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים וברח מעידין עליו איני והאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חי הוא וסופו למות:

אין מעידין אלא עד שלשה ימים פירוש אין מעידין אלא אם ראוהו שהוא מת בתוך שלשה ימים למיתתו אבל אם לא מצאוהו אלא אחר שלשה ימים אין מעידין עליו מפני שהמת משתנה ואינו ניכר אחר שלשה ימים והני מילי ביבשה אבל במים אפשר שישהה ארבעה וחמשה ימים ואינו משתנה (דף קכא.) דמיא היכא דליכא מכה מיצמת צמתי לגוף כדאמרינן ההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא דשביסתנא ואסבה רבה לדביתהו אפומא דשושביניה לבתר חמשה יומי והני מילי היכא דחזיוה בשעתא דאסקוה אבל אישתהי מיתפח תפח ואינו ניכר:

מתני' נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה אמר ר' מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלשה ימים אמר רבי יוסי מעשה בסומא שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו את נשותיהן שוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו בים ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא:

נמ' וכן הלכתא כחכמים והשתא בסמוך מפרש הי ניהו מיס שיש להם סוף וכתב ריצ"ף ז"ל ומתן למורי במיס שאין להם סוף לשתו מותרת בר שמתא הוא לחמרי' הוה נברא דטבע בהגמא לסמקי שריא רב שילא לדביתהו אמר ליה נשלח ליה בריפא שלחו ליה מיס שאין להם סוף לשתו לשורף או מותרת שלח להו לשתו לשורף ולגמא לסמקי מיס שיש להם סוף שלח להו מיס שאין להם סוף ומר מ"ט עביד הכי מטעא טעאי לגמ שכרי כיון דקוו וקיימו כמיס שיש להם סוף למי ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי עליה דשמואל ותשועה ברוב יועץ: מתרגמ רוחותיו. **כגון מערב מלחה מיס והרוחהו שנפל שיהא בכדי שאינו יכול לחיות בתוך המיס וכח לו: למחילה של לגיס. שחוטטין סמוך לשפת הנהר בין למטה בתוך המיס בין למעלה מן המיס כנוכח שפתו ואינה מתמלאת כולה ולאם הנכנס שם מנביה עיקרי בתוך המערה למעלה מן המיס: נענעתי לו רלאש. ועבר על נבי והלך: ינענע** לשם רלאש. **ילחה מפני השעה ולא יתגריה כשם:** [לף קכח:] לין מעילין. טעמא לנוב לריות ללף על פי שרלוסו שנפל לשם לין מעילין עליו שמת מסום שהוא **רחב ואינו עומד ממש עליהם ופעמים שאינם רעבים ואין לוכלין לותו** לבל חס נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים **שלוחקן כשעומד עליהם** כלי ספק למזקי ליה הילכך כיון שרלוסו שנפל שם מעילים עליו שמת:

גמ' ת"ר נפל בין למים שיש להן סוף בין למים שאין להם סוף אשתו אסורה דברי ר"מ וחכמים אומרים שאין להן סוף אשתו אסורה שיש להן סוף אשתו מותרת וכן הילכתא ומאן דמודי במים שאין להן סוף דאשתו מותרת בר שמתא הוא דאמרינן ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי ושריא רב שילא לדביתהו אמר ליה רב לשמואל תא נישמתיה אמר ליה נשלח ליה ברישא שלחו ליה מים שאין להן סוף אשתו אסורה או מותרת שלח להו מים שאין להן סוף אשתו אסורה ואגמא דסמקי מים שיש להן סוף או מים שאין להן סוף שלח להו מים שאין להן סוף ומר מאי טעמא עבד הכי מיטעא טעאי אנא סברי כיון דקוו וקיימו כמים שיש להן סוף דאמו ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוה לדוכתא אחריתי קרי שמואל עליה דרב (משלי י"ב:כ׳-כ״א) לא יאונה לצדיק כל און קרי רב עליה דשמואל (משלי יא) ותשועה ברוב יועץ

היכי דמי מים שיש להן סוף אמר אביי כל שעומד ורואה מארבע רוחותיו דאי איתיה דסליק מיחזי חזו ליה ואי אמרת ליחוש למחילה של דגים מחילה של דגים במים שיש להן סוף לא שכיחא ותניא אמר רבן גמליאל פעם אחת היתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא כשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה ואמרתי לו בני מי העלך ואמר לי דף של ספינה נזדמן לי וישבתי עליו וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע להן ראשו באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרין מים שאין להם סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת

תניא אמר רבי עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנטרפה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי מאיר כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחבירו וחבירו לחבירו והקיאני ליבשה באותה שעה אמרתי כמה גדולים דכרי חכמים שאומרים מים שאין להן סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת:

ת"ר ראוהו שנפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו (דף קכא.) ת"ר נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו משום רבי אחא אמרו של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר של יין אין מעידין עליו מפני שהוא מכבה אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר:

מתני' אפי' שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרין הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוין ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:

גמ' רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות כו':

ודילמא לא אזלי אמר רב יהודה אמר שמואל דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני ודילמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו בשמיה דקאמרי כן וכן רבנן הוו התם וכן וכן ספדני הוו התם:

ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:אלא בכותי דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו כי ההוא דהוה קא אזיל ואמר מאן איכא בי חיואי שכיב חיואי ואסבה רב יוסף לדביתהו

ההוא דהוה קאמר ואזיל וי לפרשא זריזא דהוה בפומבדיתא ואסבה רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו ההוא דהוה קאמר ואזיל

קטול לספסתא. קשיר שחת לבהמותי: **שמעה לכיתהו. להיזיל לחמר כותי עניה קטלתיה ואתת נקמיה לחביי:** [דף קכב.] **על ערלה הן. פירות נטועה הן והן מסובחים מפירות חילן זקן: על עזקה הן.** עיר היא **כי"י ופירותיה מסובחים ואם היה כותי זה מחוסה לארן ואמר** על עזקה הן **אין חוששין לדבריו לומר ישראל מכרם לו ואמר לא נתעשרו אי נמי** פירשו בו עזקה לשון עוזק דין הזיתים חופר ועושה להם כמין עוניות ואיכרויי חילנא הוא ואסורה מפני כן הפירות עצמן אסורין בספיעת כיון שבאו מחמת עבודת ספיעית וכלאחרינן הנוטע בספיעית יעקור וכגון שאמר הכותי שהיה מסלה של ישראל שעזקו ישראל או כותי בשליחותו דכבה הוא דקנסוה רבנן לאסור פירותיו: **לא אמר כלום. לאספרס על כך אנא הלך אחר הרוב שזה מסקר ולהשביח מקחו נתכוין וכן בנטע רבעי לחוליה שפירות נטועה הן כלי להשביח מקחו ה"נ לא נתכוין כותי זה אלא לאייש על זה שיקנור לו מספוא לבהמותיו:** חבל. הספל **ועגמת נפש הוא:** קולר. חבורים: לכרקוס ביתך. כשבאתי במנור: שנינו בפרק כל הנטע (דף כח:) שאסור לכריס אמר רבי אלעזר בן פרטא וקיימו חכמים את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המטורפת ועל היונק ליזון בחזקת שהם קיימים אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה כיס והיונק ליהרג נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים ויונק ליהרג אוכל התם תרי ליתי אוכל לחוקי ליה בבית דין של ישראל לוקה לאפסר לחזו ליה זכותא. ואוכל לחוקי לה בב"ד של כותים מסוס למקבלי סוחלא והרמב"ם ז"ל פסק כהך ליתנא בתרא לחוקי לה בב"ד של כותים אבל בב"ד של ישראל מעידין עליו לכיון דנמיר ליתיה לא שכיח להדר חזו ליה זכותא ואמרינן התם בנמרא והא קיימא לן למסיח לפי תומו מהימן ופריק ה"מ במילתא דלא שייך בה אבל מילתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב וכו':

מתני' (דף קכב.) מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא אמר רב נחמן האלהים אכלוה כוארי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא אינסיבא ולא אמר לה ולא מידי אמר רב אשי שמע מינה הא דאמור רבנן מים שאין להן סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אי אינסיבא לא מפקינן לה מיניה וא"ד אסבה ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתיה דסליק קלא אית ליה למילתא ולא היא לא שנא גברא רבה ול"ש לאו גברא רבה דיעבד אין לכתחלה לא

ההוא כותי דאמר ליה לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא לך כפלניא בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדרה בשבתא ולא בשיל לי וקטלתיה שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא (דף קכב. ע"ש) פשטו לה מהא מתני' כותי שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזקה הן לא אמר כלום שלא נתכוין אלא להשביח מקחו.

אבא יודן איש צידן אמר מעשה בישראל וכותי שהיו מהלכין בדרך ובא כותי ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו.

ושוב מעשה בקולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא כותי ואמר חבל על קולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן שוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר ובא כותי ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן:

גרסינן בפרק כל הגט שנכתב שלא לשם אשה (דף כט.) תניא שמע מב"ד ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומינטריסין של כותים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו והא קיי"ל דמסיח לפי תומו מהימן הני מילי במילתא דלא שייך בה אבל במילתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב וכו':

מתני' (דף קכב.) מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

גמ' ומעשה שעמד ודילמא שד הוא א"ר יהודה אמר * בג' אי' אר"י אמר רב (ג"א) שמואל שראו לו דמות אדם וחזו ליה נמי בבואה דבבואה דגמידי דבבואה אית להו לשידי בבואה דבבואה לית להו ולא חיישינן דילמא צרה היא דתנא דבי ר' ישמעאל

גמ' שרחו לו למות לחם. מתחלה כשנעקר: בכורה. עי' **בכורה לבכורה. על עלו: למעלה ירה היא.** שנשתה **במקום אחר ובאה לנקלקלה והלכה לה: בשעת הסכנה. שלחם מסוכן כגון מי שהיה מוסגר בבור וחמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו כותבין ונותנין ומכינין עליו בכל לבריו שאומר לחי פב"פ ה"נ כשעת הסכנה למי שאם לא תלחין לזה לא תמצא לחר.** וכתב הריטב"ק בשם רבו לכיון דלא חיישינן לערב בשעת הסכנה ה"ה לא חיישינן לשל כלל ואע"ג דלא חזו ליה בכורה לבכורה ולכאי מייתי הא דר' ישמעאל לתרוצי לפילו קושיא לשל ואומר ר"י בשל התום' ז"ל להא לאמרינן הכא וכמסכת ניטין (דף סו.) ובפ"ק למגילה (דף ג.) לחיישינן לשל ס"מ בכורות לו בשלה כי הא להכא ולהתם ומפני שהשלים מצויים בכורות ושלות לכל בעיר אין חוששין לו לענין נתינת שלום ולא לענין נט ועלות לשם וכן הוא בירושלמי הלא לתימא בשלה ובכורות שהשלים מצויים ולזה הסכימו המפרשים ז"ל: הריטב"ף ז"ל כתב ירושלמי מעלו בשטר כתוב לים פלוני את לו לים פלוני נהרא רבי ירמיה אומר מכירין לת לשתו ר' בון בר כהנא אומר אין מכירין לת לשתו מתני' מסייעא לדין ולדין מסייעא לר' ירמיה לתניא ע"פ עדים ולא על פי כתבם ולא ע"פ תורגמן ולא ע"פ על לחד ועכשיו מכירין על מפי על ולכותה ע"פ כתבם וע"פ תורגמן מכירין מתני' מסייעא לר' בון לתניא יפה כח עדים מכח השטר שהעדים **שאמרו את פלוני נהרג פלוני** מכירין לת לשתו מעלו כתוב בשטר נהרג פלוני את פלוני אין מכירין לת לשתו ויפה כח השטר מכח העדים שהעלוה לת חביריו בשטר גובה מנכסים משועבדים וע"י עדים גובה מנכסים בני חורין ולא פסק כאן הרב ז"ל הלכה כאחן: וכתב הריטב"ק ז"ל לאבל במסכת ניטין בפרק מי שאחזו [בדי"ף סי' תקכט] כתב הא לתניא בשם שבודקין אותו לניטין כך בודקין אותו למשלות ומתנות ולעדיות ולהקימען בעדות אשר עליות לו רבון אבל בשאר עדיות לו בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ שאין מכירין:

ירושלמי מצאו בשטר כתוב וחתום מת איש פלוני או נהרג איש פלוני ר' ירמיה אומר משיאין את אשתו ר' בון בר כהנא אמר אין משיאין את אשתו מתניתא מסייעא לדין ולדין מסייעא לר' ירמיה דתניא ע"פ עדים ולא ע"פ כתבם ולא ע"פ תורגמן ולא ע"פ עד אחד ועכשיו הלא משיאין ע"פ עד אחד וע"פ עד מפי עד ודכותה ע"פ כתבם וע"פ תורגמן משיאין מתניתא מסייעא לרבי בון דתניא יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני אין משיאין את אשתו ויפה כח השטר מכח העדים שהמלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ועל ידי עדים גובה מנכסים בני חורין:

תנן התם בפרק כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו (דף כה.) המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו מת הרגתיו לא ישא את אשתו הוא ניהו לא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא אשתו ולא אמרינן רשע הוא והתורה אמרה (שמות כג) אל תשת רשע עד דקי"ל כרבא דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע

ושמעינן מהא דרשע פסול לעדות אשה וגרסינן בראש השנה בפירקא קמא (ר"ה דף כב.) אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה ופרק כיצד אשת אחיו נמי אקשינן מינה והאמר רב מנשה גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה גזלן דדברי תורה פסול לעדות אשה ושמעינן מינה דפסול מדברי תורה הוא דפסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרין לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מדברי תורה מסיח לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מכותי.

תנן בגיטין בפרק כל הגט (דף כח:) שלשה דברים א"ר אליעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המטורפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים:

מתני' אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעיבור השנה מצאני נחמיה איש בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא יהודה בן בבא בלבר נמתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שמדינה הזו משובשת בגייסות כך מקובל אני מרבן גמליאל

אמרו לו. לרבי עקיבא מעשה בבני לוי: **ולא תהא כהנת. כלומר וכי לא תהא בת ישראל או כהנת מיוחסת נחמנת כפונדקית גרועה זו ובגמרא מפרש מאי גריעותה: לכשתהא הפונדקית נחמנת. כלומר לכשיימנע לבר זה לחת שהחמינו הפונדקית להרי לא עליה סמכו חלא לפי תומה הסיחה והרלישיתה להם מקלו ותרמילו** וקברו: [דף קכב:] **גמ' והא ליה חבירנו. חלמא לאו לפי תומה הוא:** בכתב. **והיינו לפי תומה דקולפ שמלניה התחילה** לבכות. וכתב הריב"ף שמעינן מהא דיכיל למתחיל כותי ומסיח לפי תומו לף על גב דלדרינן למילתא מינה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו חלא נחמן ומסיחין על פיו וכתבו המפרשים ז"ל לכן נמי יש לנו לומר דכי היכי דכל שהתחיל לומר במסיח לפי תומו לף על פי שגלגלו לבסוף והניח על פי שגלגלו נחמן כן נחמר לכל שמומרים לו היה פלוני שהלך עמך או שהנחנו כאן מה שיביא להם מכאן ולהלן אינו נותן כמסיח לפי תומו וכן הלכתא: נרסי' בגמ' תנו רבנן לין בוקרין עילי נשים בדריסה ובחזירה ר' טרפון ור"ע אומרים בוקרין עילי נשים בדריסה ובחזירה וקמיפלגי בדר' חנינא דאמר ר' חנינא דבר תורה לחל ליני ממונות ולחל ליני נפשות בדריסה ובחזירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם ומה טעם אמרו ליני ממונות לין ערייכין לדריסה ובחזירה כלי שלח תנעול אלא בפני לוין במאי קמיפלגי מר סבר כיון דליכא למספל כתובה כליני ממונות למי ומר סבר כיון דלקי שריית לפת היא לעלמא כליני נפשות למיל ובוקרין. והוה עובדא בלדם ר' שבא לפני ר' טרפון להעיד בעדות לפת אחד לו בני היכך יולא בעדות לפת זו אמר לו אני והוא היינו בהיא בדרך ודלף אחרינו ניים ונתלה ביחור של תלמה ופגמו והחזיר את הניים לאחור אמרתי לו מצחבינך תרייה אמר לי יפה כוונת שכך קורין לאחור אמרתי לו מצחבינך תרייה למכפר לימים אחה ואת אמר לו לאחקור **אולי יהפך דבריו אל כך אמרת לי** יונתן בן יוחנן לא יוחנן בן יונתן **אל כך אמרת לי למכפר שיחרא תרייה אל תרייה** למכפר שיחרא ודלקלק עמו ב' ונ' לבריס וכוונן לבריו והשיל רבי טרפון לפתו: בדריסה. **בדיקות כה"נ לכוון את דבריו:** חקירות.

אמרו לו יוסי בהי זה שעה: **משפט אחד יהיה לכם. וכיון לפשכחן לכתיב בליני נפשות ודרשת וחקרת ה"ה** לר"מ: **כתובה למשקל. כשתגשא לאחר על פיהן תטול כתובה למספר כתובה נלמוד לכתיב בה כשתגשאי לאחר תטולי מה שכתוב ליכי** והלכתא כת"ק לאמר לין בוקרין וכן פסקו הגאונים ז"ל לאין בוקרין עילי נשים בדריסה וחקירה ולכולי עלמא בעינן כתובה אע"נ דלא שייך בה תקנה דלמא תגעול לת בפני לוין דהא רוצה לפשכחינהו מפשחים רוצה ליגע אפה רוצה להגשא מ"מ לא בעינן בה לדריסה וחקירה דהא חזינן בכמה דוכתי לחסו רבנן בכתובה מפה חינא לנבות מיתומים קטנים ולמכור שלא בב"ד וכמה מילי לחריני וה"ת היכי פסקינן כמאן דאמר לאמר לין בוקרין הא טעמיה הוא מפה כתובה לליה לי למפקל ולא תקנו בכתובה לדריסה וחקירה והלא עיקר עלות העל להתירה לפוק הוא והיא עלות אפת אית להויה ליני נפשות ובתר הכי אתי לין שתטול כתובה וכיון דפריייה ולא תפקול תירץ הרמב"ן ז"ל להפתא בזמן הזה טפי למי הלי ענינא לעלות אפה ליני ממונות מלליני נפשות להא רוכא לנפי ליה להו כתובה היולך לפילו לרוסה לליה לה כתובה לא מפלגינן בה לפילו ליני נפשות ליתנהו בזמן הזה על כאן ולכ"ע בין עלות אפה בין כל ליני ניטין וקלוסין ילנן בב"ל הליוטות וכי היכי לתקנינהו בכל ליני ממונות לפכיחי ולית בהו חסרון כיס מפני תקנת לוין ותקנת הפוך כלילתא פרק החובל (קף פל:) ה"נ מילתא לפכיחא וחקירה שנחלקו מפוש לדפפר מפל"כ בממחין לא לפפר וכלאמרינן ריש המנרש (קף פח:) נבי רב יוסף לפוש מעפה לניטי ואמר ליה לבי והא הליוטות אינן ג"ל שליחותייהו עבדינן מידי לפוש אחולאות והלואות והוא הדין בכל ליני לישות לעבדינן שליחותייהו על סיבא מפיח וייתקייס בנו מקרע שכתוב (ישעיהו נ':כ"ו) ופפיכה סופטיך כבדלפפונה ויוענך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ברוך רחמנא לפייענן מרים על כאן:

הזקן שמשיאין את האשה על פי עד אחד וכשבאתי והרציתי את הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי אמר מצינו חבר ליהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל (הזקן) או נשותיהן על פי עד אחד והוחזקו להיות משיאין עד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה ע"פ עד אחד

אמר רבי עקיבא ולא ע"פ אשה ולא ע"פ קרובים אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהם והניחוהו בפונדק בחזרתן אמרו לפונדקית איה חבירנו נמה להם מת וקברתיו והשיאו את אשתו ולא תהא כהנת כפונדקית אמר להם לכשתהא פונדקית [נאמנת * מכאן עד סוף המשנה בס"י וכן ברא"ש ליתא פונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו]:

גמ' והלכתא משיאין את האשה עד מפי עד [מפי אשה] מפי עבד מפי שפחה מפי קרובים:

אמרו לו מעשה בבני לוי כו': (דף קכב:) מאי גריעותא דפונדקי' אמר רב כהנא פונדקית כותית היתה ומסיחה לפי פי תומה היתה זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שקברתיו והא איה חבירנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכתה אמרו לה איה חבירנו נמה להן מת וקברתיו שמעינן מהא דהיכא דמתחיל הכותי ומסיח לפי תומו ואף על גב דהדרינא ומגלינא למילתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו אלא נאמן ומשיאין על פיו ולא בעינן בעדות אשה דרישה וחקירה:

סליק פירקא וסליק מסכת יבמות

מסכת כתובות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד קכח–קנד

יום קכח

פרק א

א [דף ב.] **בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות** ביום ב' וביום ה' **שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד:** רי"ף א.

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ביום הרביעי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד. ותנשא באחד בשבת שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה. ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא נישאו אוכלת משלו ואוכלת בתרומה הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות:

ב [דף ב:] **אמר רבא ולענין גיטין אינו כן.** אלמא קסבר אין אונס בגיטין משום צנועות ומשום פרוצות. [דף ג.] איכא דאמרי אמר רבא וכן לענין גיטין דיש אונס בגיטין. פסק ר"ח ז"ל דהלכתא כלישנא קמא דמייתי כמה סייעתין ללישנא קמא דהוו פירכא ללישנא בתרא ואע"ג דשני להו אשינויי דחיקי לא ניקום ונסמוך והביא ראיה מסתמא דהש"ס דגיטין פרק השולח (גיטין דף לד.) ההוא דאמר אי לא נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי מטא תלתין יומין אמר מיטרח טרחנא כו' ומסיק אי משום אונס אין אונס בגיטין וכן פסק רב אלפס ז"ל בפרק שלישי דגיטין (דף ל.) גבי ההוא דאמר אי לא מפייסנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אזל פייסא ולא איפייסא א"ל מי יהב לה ה' קבין דדינרי ולא אתפייסא אלמא אין אונס בגיטין. וקשה מהא דאמרינן בפרק מי שאחזו (גיטין דף עג.) הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או שנשכו נחש הרי זה גט מאי שנא רישא ומ"ש סיפא שלחו מתם אכלו ארי אין לנו. כלומר בשניהם אינו גט וקאמר בתר הכי ההוא גברא דזבין ארעא מחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד ליה לסוף אפיקו ביה נהרא אגלגל מילתא ומטי לקמיה דרבא ואמר אונסא דלא שכיחא הוא ומייתי רבא ראיה מאכלו ארי אין לנו אלמא באונסא דלא שכיח קאמר רבא דיש אונס בגיטין וללישנא קמא דשמעתין אפילו אונסא דלא שכיח קאמר דאין אונס דבעי למיפשט מילתא דרבא מעובדא דההוא דפסקיה מברא וקאמר הש"ס דלמא אונסא דשכיח שאני דאיבעי ליה לאתנויי מכלל דאפי' באונסא דלא שכיח קאמר רבא דאין אונס. ואי לאו פיסקא דר"ח ז"ל לא הוה קשה מידי דה"א דהא דקאמר רבא התם היינו כאיכא דאמרי דאמר רבא יש אונס. ונראה דשלשה ענייני אונס הן ההיא דמי שאחזו לא שכיח כל עיקר ואפי' ללישנא קמא דהכא לא שייך למימר משום צנועות ומשום פרוצות דלא סברי צנועות דנפל עליה בית או נשכו נחש ופרוצות נמי לא יאמרו כך הלכך אפילו ללישנא קמא יש טענת אונס כי האי בגיטין ואונסא דשכיחא כי האי דפסקיה מברא אפי' לאיכא דאמרי אינו מבטל הגט דאיבעי לאתנויי. ובאונסא דשכיח ולא שכיח כמו חלה בהא פליגי הני תרי לישני והלכתא כלישנא קמא:

ג אמר רב שמואל בר רב יצחק לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין יושבין אלא בשני ובחמישי **אבל במקום שבתי דינים קבועים בכל יום אשה נישאת בכל יום והוא דטריח ליה.** וא"ת ואמאי נשאת בכל יום תהוי כאלמנה ותנשא. בחמישי ותיבעל בליל ששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם הראשון וי"ל משום ברכה לחודה לא היינו מתקנין ימי זמן קבוע מדפריך הש"ס לעיל ותנשא באחד בשבת וכן גבי אלמנה לאו משום ברכה גרידא אמרו שתנשא בחמישי אלא כדאמרינן לקמן (כתובות דף ה.) **שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא** שמח עמה ג' ימים ואגב שתקנו משום שקדו אף היכא דלא שייך שקדו כגון אדם בטל או י"ט שחל ערב שבת תקנו שתנשא בחמישי משום ברכה ושקדו שיהא שמח עמה שלשה ימים לא שייך בבתולה דליכא למימר למחר משכים והולך לאומנותו לפי שיש לה שבעת ימי המשתה הלכך משום ברכה גרידא לא תקנו זמן לבתולה. נישאת בכל יום האי בכל יום לאו דווקא דבכל יום שבת אינה נישאת דאמרינן בירושלמי אמר רב מתניא הדא אמרה אלין דכנסין ארמלין בערב שבת צריכין למיכנס מבעוד יום שלא יהא נראה כקונה קנין בשבת לפי שאלמנה אין לה חופה ובשעת ייחודו של ביאה הוא זוכה במציאתה רי"ף א:

ובמעשה ידיה הלכך צריך להתייחד עמה בע"ש מבעוד יום הלכך אין להכניס בתולה לחופה בשבת דע"י החופה הוא זוכה במציאתה ובמעשה ידיה והוה כקונה קנין בשבת וכן נמי לכנוס בששי ולבעול בשבת לא דאין בתי דינין קבועין בשבת. ומה שנהגו האידנא לכנוס בששי היינו משום דאף בכל ימי השבוע אין לנו בתי דינין קבועין ומי שיש לו עסק מכניף שלשה ומסדר טענותיו בפניהם וזה יכול לעשות אפילו בשבת ואפילו בימי חכמי הש"ס אם לא בעל בליל חמישי לא חייבוהו להמתין עד ליל חמישי אחר או עד ליל שני דמיבעיא לן לקמן (כתובות דף ה:) מהו לבעול בתחלה בשבת משמע אע"פ שנישאת ברביעי ורב זביד בעל בתחלה בשבת וכן מוכח ממתני' דחתן פטור מק"ש עד ד' לילות ואי לא מצי בעיל עד ליל שני אמאי פטור. והא דנישאת בכל יום היינו היכא דטרח ליה אבל אי לא טרח לא דתניא [דף ג:] **שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא** טורח בסעודה אחד בשבת וב' בשבת וג' בשבת ובד' כונסה כתב רבינו אפרים אי אמר חתנא לא טרחנא אלא אכניסנה בלא סעודה וקרובי הכלה בעו דלעביד סעודתא כייפינן ליה דעביד סעודתא כפום מנהג דחזי לדידיה ולדידה דקי"ל עולה עמו ואינה יורדת עמו וכתב דמעשים באו לפני רב אלפס רבו והיה דן כן:

ד ולידרוש להו דאונס שרי ותימה היאך נדרוש להו דאונס שרי הלא היא מחויבת למסור עצמה כיון שהיא אשת איש דאמרינן (סנהדרין דף עד.) כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ותירץ ר"ת דאינה מחויבת למסור עצמה למיתה על ביאת עובד כוכבים דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים דכתיב וזרמת סוסים זרמתם ולא מקריא ביאה והביא ראיה מפרק בן סורר ומורה (שם:) דפריך והא אסתר פרהסיא הוי ואילו עריות הוי לא פריך דמשום עריות לא מיחייבא למסור עצמה בביאת עובד כוכבים. ומתוך כך התיר ר"ת בת ישראל שהמירה דתה ונבעלה לעובד כוכבים ושוב חזרה ונתגייר העובד כוכבים עמה וגרשה בעלה והתירה לאותו שנתגייר עמה דלא שייך למימר אחד לבועל בביאת עובד כוכבים דהוי כביאת בהמה. ולא נהירא להריב"ם דכיון אסורה לבעל ע"י ביאת עובד כוכבים כדאמרינן הכא דאיכא פרוצות ולקמן בפרק האשה שנתאלמנה (כתובות דף כו:) גבי שבויה ואמרינן נמי במגילה (דף טו.) כאשר אבדתי מבית אבא כך אבדתי ממך אלמא לגבי בעלה לא חשיב כביאת בהמה שאין ביאתה פוסלת דאין זנות לבהמה כדאיתא בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף נט:) דכי אמרינן שם צח רחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים הנ"מ לענין חייס דזרעיה חשיב כזרע בהמה אבל ביאתו לא חשיב כביאת בהמה וכיון שאסורה לבעל אסורה גם לבועל מונטמאה ונטמאה ואמרינן נמי בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כו:) מקנין ע"י עובד כוכבים והא דקאמר הכא ולידרוש להו דאונס שרי הכי פירושא ואינה מחויבת למסור עצמה משום דקרקע עולם היא ואינה עושה מעשה דמהיכא גמרינן דבעריות מחויבת למסור עצמה מרוצח כדאמרינן בסנהדרין (דף עד.) מה רוצח יהרג ואל יעבור וכו' ורוצח גופיה הא דמיחייב למסור עצמו היינו כשעושה מעשה אבל אם אמרו לו הנח שנזרוק אותך על התינוק להתמעך דאחר שאינו עושה מעשה בהא ודאי אמרינן מאי חזית דדמא דחברך סומק טפי דלמא דמא דידך סומק טפי וגבי נערה המאורסה גרסינן יהרג ואל יעבור ואבועל קאי אי נמי גרסינן תיהרג מיירי דהיא עושה מעשה ומביאתו עליה והא דלא פריך גבי אסתר והא גילוי עריות הואי משום דידע שפיר דטעמא דקרקע עולם מועיל שאינה מחויבת למסור עצמה משום עריות אבל ס"ד כיון דפרהסיא הוא איכא חלול השם ומשני כיון דקרקע עולם היא אפי' חילול השם ליכא וכן מוכח בריש הבא על יבמתו (יבמות דף נג.) מההיא דאמר רבא אין אונס בעריות דאין קשוי אלא לדעת דמשמע הא יש קשוי שלא לדעת יש אונס ואמאי הא אמרינן בעריות יהרג ואל יעבור אלא ודאי הכי פירושא אם מביאים אותו על הערוה בעל כרחו יהרג ואל יעבור ואינו יכול ליפטר את עצמו ולומר אין אני עושה כלום אלא אחרים עושים בי מעשה לפי שאין קשוי אלא לדעת וכשיתקשה עושה מעשה בידים משמע הא בעבודת כוכבים כגון אם כפפו קומתו להשתחוות לעבודת כוכבים או בשפיכות דמים כגון שהכוהו בגופו על אדם אחר והרגוהו כיון שאינו עושה מעשה כלל אלא אחרים עושים בו מעשה אינו מחויב למסור את עצמו ונ"ל לקיים פסק ר"ת ולא מטעמיה אלא משום דאמרינן (סוטה דף כו.) ונטמאה ונטמאה אחד לבעל וא' לבועל היינו היכא שלא היתה אסורה לבועל אלא

על ידי ביאה זו אבל בביאת עובד כוכבים דבלאו הכי היתה אסורה לו לא קרינן ביה ונטמאה אחד לבועל ונהי דנאסרה לבעל מ"מ לא ניתוסף בה איסור לבועל בביאתו כיון דבלאו הכי היתה אסורה לו וכן מוכח בסוטה פרק ארוסה (שס) גבי מקנין ע"י עובד כוכבים דפריך פשיטא מהו דתימא ונטמאה ונטמאה אמר רחמנא אחד לבעל ואחד לבועל הנ"מ היכא דבהך ביאה אסורה ליה אבל עובד כוכבים דבלא"ה אסורה ליה וכו' כלומר סלקא דעתך אמינא האי דאמרינן ונטמאה לבעל היכא דקרינא ביה ונטמאה לבועל לאפוקי עובד כוכבים דלא קרינא ביה ונטמאה לבועל כיון דבלא"ה אסורה ליה לא קרינא ביה ונטמאה לבעל קמ"ל אע"ג דלא קרינן ביה ונטמאה לבועל קרינן ביה ונטמאה לבעל:

ה תניא הרי שהיתה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה **ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום.** ונוהג שבעת ימי המשתה וכו' מכאן קשה למה שכתב בעל הלכות מי שמת לו מת ביו"ט האחרון שנוהג בו אבילות משום דאבילות יום ראשון דאורייתא ויו"ט שני דרבנן ואתי עשה דאורייתא ודחי עשה דרבנן דלדבריהם הכא נמי ינהוג אבילות ביום ראשון דשבעת ימי המשתה דרבנן הם. והארכתי בדבר בברכות פ' היה קורא (סי' טו). וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דיום א' של שמחת חתן הוי דאורייתא דכתיב (שיר השירים ג:י"א) ביום חתונתו וביום שמחת לבו אלמא דשמחת לבו ביום ראשון יש לו סמך מן התורה. ויש אומרים דלא עלה על דעת הגאון לומר דאבילות יום ראשון הוי דאורייתא דלא אשכחן שום אבילות מן התורה אלא אינות ליאסר בקדשים ובמעשר שני. אלא דעת הגאון לפי שאבילות יש לו רמז ואחריתה כיום מר וי"ט האחרון אינו אלא מנהג כדאיתא במסכת י"ט (דף ד:) הלכך דחינן י"ט אחרון מן קדם אבילות והכי נמי הוה עבדינן כן אלא שהיה צריך להפסיק באבילותו שאחר יום ראשון יהיה נוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ ישלים אבילותו הלכך צריך שינהוג שבעת ימי המשתה תחלה ואח"כ שבעת ימי אבילות: [דף ד.] הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים כתב הראב"ד ז"ל דתרוייהו דוקא שיהו אנשים ישנים עם החתן ונשים עם הכלה:

ו ואין מונעים תכשיטין מן הכלה שלשים יום. פירש רש"י דאין מונעין ממנה תכשיטין משום אבילות בתוך שלשים יום וכ"ש לאחר שלשים יום. וקשה מהא דתני באבל רבתי האשה מותרת בנטילת שער ומוכח התם דכל דין שלשים דהיינו תספורת וגיהוץ אינו נוהג באשת איש שלא תתגנה על בעלה א"כ מאי קמ"ל הכא גבי כלה. ונראה דלא קאי אהך דלעיל אלא מילתא באפי נפשיה והכי פירושא אין מונעין תכשיטין לכלה שאירע לה אבל בתוך שלשים ימי חופתה והיא מתקשטת ככלה אפי' בתוך שבעת ימי אבלה שלא תתגנה על בעלה דכל שלשים של חופתה זמן שמחת חתן וכלה הוא וצריכה שלא תנוול עצמה ולא חיילא עליה אבילות כלל לגבי הנך מילי ואחר שנהג שבעת ימי אבילות משלים עליהם עד ל' יום. ולא דמי לקובר מתו ברגל דמונה שלשים יום מיום קבורה אע"פ שלא נהג אבילות אלא עד לאחר הרגל. דהתם נהג דין שלשים שהוא גיהוץ ותספורת תוך הרגל אבל הכא תוך ימי החופה מותר בגיהוץ ותספורת דמלך ביופיו תחזינה עיניך הלכך לא סלקי לתורת שלשים. **ודוקא אביו של חתן ואמה של כלה דליכא איניש דטרח להו אבל איפכא אם** מתה אמו של חתן או **אביה של כלה לא** ודין מתה אשתו ויש לו בנים גדולים או אם יש לו בנים קטנים או אם אין לו בנים מתי יכול לישא אשה כתבתי ביבמות בפרק החולץ (סי' כז) וגם כתבתי שם מי שמת אביו או אמו דמותר לישא אחר שלשים יום: **אמר רפרם בר פפא א"ר חסדא לא שנו אלא שנתנו מים על גבי בשר אבל לא נתנו מים על גבי בשר מזדבן אמר רבא ובכרך אע"פ שנתן מים על גבי בשר מזדבן א"ר פפא ובכפר אע"פ שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן והא דרב חסדא משכחת לה בדוכתא דמפקא מכרך ומפקא מכפר. ושמעינן מהא היכא דאפשר לזבוני וליכא פסידא דאינו נוהג שבעת ימי המשתה ברישא.** ומתוך לשון רב אלפס משמע דמכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש וקובר את מתו ונוהג שבעת ימי אבילות ואח"כ שבעת ימי המשתה מדקאמר אינו נוהג שבעת ימי המשתה ברישא משמע דאין חילוק בין

היכא דאיכא פסידא בין היכא דליכא פסידא אלא דבאיכא פסידא נוהג שבעת ימי המשתה ברישא והיכא דליכא פסידא נוהג שבעת ימי אבילות ברישא אבל בשניהם בועל בעילת מצוה קודם שיקבר המת דאל"כ הוה ליה למימר היכא דליכא פסידא קובר את מתו ונוהג אבילותו ואח"כ מכניס את הכלה לחופה וכן מצאתי בשם בעל הלכות ובשם הרי"ץ גיאת ז"ל דבשאר קרובים מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה **ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי אבילות** ואח"כ שבעת ימי המשתה ולא מסתבר כלל דמה תועלת יש במהירות החופה ויבוז המת ויפסיקו באבילות בין חופה ובין שבעת ימי המשתה ולא התירו חופה וביאה לאונן אלא באביו של חתן ואמה של כלה וגם איכא פסידא אז התירו חופה וביאה לאונן ולהקדים ימי המשתה לאבלות אבל כשמקדים האבילות למשתה גם יאחר החופה עד שיכלו כל שלשים יום ותו לא מידי:

ז אמר מר **הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דברים שבצינעא נוהג.** ומועד חשוב כחתן כדתניא במועד קטן (דף ז:) מכאן אמרו חתן שנולד לו נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו ולכסותו ולביתו וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל: וכיון שדברים שבצינעא נוהג חובה הוא ואסור בהם מדמייתי סייעתא לרבי יוחנן מברייתא וכן משמע במועד קטן (דף כד.) דרב ושמואל פליגי עליה דרבי יוחנן לענין שבת ואמרי תשמיש בשבת רשות ובעל הלכות פסק כרבי יוחנן דדברים שבצנעא נוהג ואע"פ דקי"ל הלכה כדברי המיקל באבל הנ"מ בפלוגתא דתנאי אבל דאמוראי לא ומכאן ראיה לדבריהם דברייתא מסייע ליה לר' יוחנן:

ח דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שנו אלא שלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו בבית ובחתן שפרסה אשתו נדה מיירי ואף על גב דבאבילות ישנה בין הנשים אע"ג דבעל לא משום דבאבילות קילא ליה מנדה דהא

ט אמר רב יוסף ברבי חנינא א"ר הונא כל מלאכות שהאשה [דף ד:] עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו וגבי אבילות תניא אע"פ שאמרו אין אדם רשאי לכוף אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת באמת אמרו מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. אלמא אבילות חמירא ליה מנדה לפי שלבו של אדם נכנע בזמן אבילתו. אלא משום דהאי אבילות קילא ליה לפי שהקילו בו חכמים שנוהג ימי המשתה ואח"כ ימי אבילות. הלכך חתן שמת אביו או חמותו בין בעל בין שלא בעל **הוא ישן בין האנשים** והיא **ישנה בין הנשים. וכיון** דהאי אבילות קיל מנדה אינה מוזגת לו הכוס ואינה מצעת לו את המטה ואינה מרחצת לו פניו ידיו ורגליו. יש שרוצים ללמוד מכאן דמי שמת לו מת ברגל כיון שנוהג ימי הרגל תחילה דמיא להכא וקילא ליה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ולא נהירא לי דלא דמי לקילותא דהכא דאקילו ביה טפי שהרי מת לו מת קודם שחלו שבעת ימי המשתה והתירו לו חכמים להכנים את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה כדי לדחות אבילות מעליו אבל מת לו מת ברגל שכבר חלה עליו הרגל ישנה עמו בבית. הא דאמרי' גבי נדה מצעת לו המטה תרי גווני הצעות יש דלקמן פ' אע"פ (כתובות דף נט:) תנן הכניסה לו שלש שפחות אינה מצעת לו המטה וכו' ד' יושבת בקתדרא ואמרי' עלה בגמ' (דף סא.) אע"פ שיושבת בקתדרא אבל מוזגת לו הכוס ומצעת לו המטה ומרחצת פניו ידיו ורגליו ופרש"י דהאי הצעת המטה היינו לפרוס הסדין והמכסה דאינו דבר של טורח ומילי דחיבה נינהו שתחבב עליו ולא דמי להצעת המטה דמתני' דהוי דבר של טורח כגון הצעת כרים וכסתות. ונראה דהצעת המטה דהכא היינו פריסת סדין ומכסה מדחשיב הני תלת בהדי הדדי כי ההיא דלקמן אבל הצעת כרים וכסתות שאינו דבר של חיבה נראה דשרו לנדה והא דאסרינן הכא היינו דוקא בפניו דאיכא למיחש להרגל דבר אבל שלא בפניו נראה דשרי והאי דקאמר הרחצת פניו ידיו ורגליו היינו לשפוך מים כשהוא רוחץ אבל לא שתגע בו דאף בלא רחיצה נמי אסורין כדקאמר בפ"ק דשבת (דף יג:) חס ושלום שלא נגע בי אפי' באצבע קטנה וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב אע"פ דאמרינן הכא חתן שבעל ופירסה נדה דאשתו ישנה עמו בבית למשנה אחרונה שאמרו **בועל בעילת מצוה ופורש הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים** משום דאקילו בה רבנן בהאי איסורא דנדה והתירו לו לגמור ביאתו והביא ראיה מהא דקי"ל

רי"ף ב.

דאבילות דעלמא חמירא ליה מנדה ואבילות דהכא כיון דאקילו ביה חיישינן דלמא אתי לזלזולי ביה כ"ש באיסור נדה כל היכא דאקילו רבנן גביה חיישינן דלמא קילא ליה ואתי לזלזולי בה. ועוד הביא ראיה מדאמר רב יוסף למילתיה אמי שפירסה אשתו נדה ומפליג **בין בעל בין לא בעל** ולא מפליג ברישא בין משנה ראשונה למשנה אחרונה דאית לה בועל בעילת מצוה ופורש אלמא אפילו למשנה אחרונה הוא ישן בין האנשים וכו'. ואין דבריו נראין לי גם אם כתבו בשם הר"ר יוסף הלוי אבן מג"ש ז"ל דלא דמי להאי קילותא דהכא הפקיעו חכמים דבריהם מה שאסרו אונן בתשמיש המטה והתירו לו שמחת חופה וביאה כדי לדחות אבילות מעליו אף לאחר קבורה אבל הכא לא הקילו חכמים אלא אדרבה החמירו חכמים האחרונים חומרא יתירה לטמאות דם בתולים משום שמא נתערבו בו דם נדות הלכך ליכא הכא קילותא דניחוש דלמא אתי לזלזולי ביה ומה שהתירו לו לגמור ביאתו אי אפשר בענין אחר כדאמרינן בפ' תינוקת (נדה דף סה:) דא"כ לבו נוקפו ופורש. ומה שהביא ראיה מדלא מפליג רב יוסף ברישא אינה כלום דהך ברייתא לית לה בועל בעילת מצוה ופורש מדתני פירסה נדה ורב יוסף ניחא ליה לפלוגי במה דאיירי מתניתי' ומינה שמעינן דה"ה למשנה אחרונה אחר שבעל בעילת מצוה שישנה עמו וכן עמא דבר: ויראה דבאבילות מותר לישן עם אשתו במטה הוא בבגדיו והיא בבגדיה דאבילות חמירא ליה מנדה ובנדה מיבעיא לן בפ"ק דשבת (דף יג.) נדה מהו שתישן אצל בעלה היא בבגדה והוא בבגדו ונהי דפשט התם לאיסורא דאיתקיש נדה לאשת רעהו מ"מ באבילות דחמירא ליה שרי. אבל בקירוב בשר ראוי להחמיר ואין להביא ראיה שמותר לישן עמו במטה מסוגיא דשמעתין דקאמר מאי לאו עמו במטה דלאו דוקא עמו במטה ממש דהא קתני וכופה מטתה דמשמע מטתה שהיא ישנה עליה כדי לנהוג עמו אבילות:

י תני [דף ה.] **בר קפרא בתולה נישאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים. ואלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ותניא מפני מה אמרו אלמנה נישאת בחמישי וונבעלת בששי שאם אתה אומר תיבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים חמישי בשבת וע"ש ושבת.** והאידנא שב"ד קבועין בכל יום אשה נישאת בכל יום דמשום ברכה לא קבעו חכמים זמן מדפריך לעיל ותינשא באחד בשבת וברכה אינה אלא סעד שלא לבעול ביום רביעי עד ליל חמישי משום ברכה.) ובאלמנה נראה גם כן דטעמא דשקדו עיקר דלא קבעו לאלמנה זמן משום ברכה הילכך אם אדם בטל הוא יכול לישא בכל יום ואם בעל מלאכה הוא לא ישא אלא בחמישי ויבעול בששי. **איבעיא להו מהו לבעול בתחלה בשבת).** ומסיק והילכתא מותר לבעול בשבת) ולא חיישינן שמא ישחוט בן עוף ואהא סמכינן למיעבד סעודתא בין בשבת בין במוצאי שבת. ר' אמי שרי **למיבעל** [דף ז.] **בתחילה בשבת אמרי ליה רבנן והא לא כתיבה כתובה אמר להו אתפסוה מטלטלי בכתובתה**):

יא אמר רב הונא אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה כל ז' ודוקא אלמנה שנישאת לבחור אבל אלמנה שנישאת לאלמון אינה טעונה ברכה אלא יום אחד. אלא הא דתניא שקדו חכמים על בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים במאי אי בבחור הא אמרת ז' ואי באלמון הא אמרת יום א'. איבעית אימא בבחור ז' לברכה וג' לשמחה ואיבעית אימא באלמון יום א' לברכה וג' לשמחה. ואלמון שנשא בתולה ז' לברכה וז' לשמחה דליכא בתולה דבצרי מז' לברכה **וליכא אלמנה דבצרי מיום אחד:**

יב אמר רב נחמן אמר לי הונא מנין לברכת חתנים שיהא בעשרה שנאמר **ויקח בועז** [דף ז:] **עשרה אנשים** מזקני העיר וגו'. ור' אבהו אמר מהכא במקהלות ברכו ה' אלהים ממקור ישראל **ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים רבי יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה. אמר אביי ביהודה שנו מפני שמתייחד עמה. תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין.** כתב רב אחאי (פ' חיי סי' טז) דברכת אירוסין בי'. וה"ר שמואל הנגיד נחלק עליו ואמר שאין צריך י' אלא לברכת חתנים בלבד שלא הוזכרו י' אלא בה. ועוד הרי קידושין בפני ב' ואתה מצריך עשרה. ול"נ דברי רב אחאי דלמאי דילפינן מבועז הרי בועז עשה גם ברכת אירוסין בעשרה ולמאי דילפינן ממקהלות גם ברכת אירוסין על עסקי מקור בא דאי אפשר לישא בלא ברכת אירוסין ודי

בשנים לקידושין ובברכה צריך עשרה. ויש שכתבו שצריך לברך ברכת אירוסין קודם קידושין כדאמר (פסחים דף ז:) כל הברכות כולן מברכין עובר לעשייתן. ויש שכתבו שצריך לעשות אחר האירוסין דילמא הדרא בה האשה והויא לה ברכה לבטלה. ועוד שבכל המצות לפי שמזכירין עשיית המצוה מברכין עליהן עובר לעשייתן אבל כאן אין מברכין אשר קדשנו לקדש האשה וכיון שאין מזכירין עשיית המצוה אין צריך לברך עובר לעשייתן. מאי מברכין. **אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין ברוך** מקדש ישראל וכו' ונהגו האידנא מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. יש מקשין על נוסח ברכה זו למה אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את האשה ועוד היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקב"ה והלא אין אנו מברכין שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו את השחוט ועוד מה ענין להזכיר עריות בכאן. ועוד מה לנו להזכיר חופה בכאן כיון שמברכין ברכת אירוסין בבית האירוסין ובלא חופה. ונ"ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוה כי פריה ורביה היינו קיום המצוה ואם לקח פלגש וקיים פריה ורביה אינו מחוייב לקדש אשה וכן הנושא זקנה איילונית או עקרה וכן סריס חמה שנשא מברכין ברכת חתנים ואין חיוב במצוה זו שאין בה קיום מצות פריה ורביה והילכך לא נתקנה ברכה במצוה זו. ואף בנושא אשה לשם פריה ורביה כיון (שאי) אפשר לקיים מצות פריה ורביה בלא קידושין ולא דמי לשחיטה שאינו מחוייב לשחוט ולאכול ואפ"ה כשהוא שוחט לאכול מברך דהתם אי אפשר לו לאכול בלא שחיטה אבל הכא אפשר לקיים פריה ורביה בלא קידושין וגם התם אפקיה קרא בלשון ציווי דכתיב וזבחת ואכלת אבל הכא כתיב כי יקח איש ועוד דבקדשים אי אפשר בלא שחיטה הילכך מברכין על כל שחיטה. וברכה זו נתקנה לתת שבח להקב"ה אשר קדשנו במצותיו והבדילנו מן העמים וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא אחת מן העריות. והזכירו בו איסור ארוסות והיתר נשואות בחופה וקידושין שלא יטעה אדם לומר שהברכה של קידושין נתקנה להתירה לו לכך הזכירו חופה לומר דדוקא ברכת חופה היא המתרת הכלה. ולהכי נמי הקדימו חופה לקידושין לומר והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה שאחר ברכת הקידושין:

יג ת"ר ברכת חתנים כל שבעה א"ר יהודה והוא שבאו פנים חדשות שלא אכלו עד עתה אפילו היו שם בשעת החופה. ונראה דלא מיקרו פנים חדשות אלא בני אדם שמרבים בשבילם שמחה יותר. ושבת חשובה כפנים חדשות דאמר במדרש מזמור שיר ליום השבת אמר הקב"ה פנים חדשות באו לכאן ודרך להרבות בשבת שמחה ומנות ויש מקומות שבשבת אחר סיום התפלה מלוין כל הקהל את החתן עד ביתו ואומרים שם שבע ברכות ואומרים מפני שלא היו שם רוב הקהל ביום הששי וביום השבת כולן מצויין שם. ושאלו את רב האיי על מנהגם והשיב שאינו מנהג יפה אלא שאין איסור בדבר שהרי אמרו **מברכין ברכת חתנים כל שבעה והוא שבאו פנים חדשות.** וי"א הא דמברכין ע"י פנים חדשות דהיינו דוקא לאחר סעודה. בס' סופרים (פרק יט הל' י"א) יש נהגו רבותינו לומר בבוקר ברכת חתנים על הכוס בעשרה פנים חדשות כל שבעה וכן בערב קודם סעודה מברכין אותה. **מאי מברך א"ר יהודה שהכל ברא לכבודו ברוך יוצר האדם ברוך** [דף ח.] **אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד בא"י יוצר האדם. שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה** מהרה לתוכה בשמחה בא"י **משמח ציון בבניה. שמח תשמח ריעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם בא"י משמח חתן וכלה. בא"י אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם בא"י משמח חתן עם הכלה.** רב אשי איקלע לרב כהנא יומא קמא מברך **כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות מברך כולהו ואי לא אפושי שמחה בעלמא היא ומברך שהשמחה במעונו ואשר ברא.** יומא קמא י"מ סעודה קמייתא כדאמרינן בפסחים (דף לו.) יומא קמא לא תלושו בחלבא דהיינו סעודתא קמייתא ומיהו אם לא אכלו עד הלילה מברכין משום דלא גרע מפנים חדשות כיון דאכתי לא אכלי בני החופה ובשבת דמברכין אף בסעודת שחרית אע"פ שבירך בליל שבת דכבוד יום עדיף והוי כפנים חדשות אחרים ובשהשמחה במעונו לא בעי עשרה. ואשר ברא יש

רי"ף ב:

שכתבו דבעי י' ויש שכתבו דלא בעי י' דלא הוזכרו עשרה אלא כשמברכין כל ברכת הזיווג דומיא דבועז וממקור ישראל וכן מסתבר. **משבעה ועד תלתין בין** אמר משום הלולא בין לא אמר משום **הלולא מברך שהשמחה במעונו מכאן ואילך** אי אמר ליה מחמת הלולא אין **ואי לא לא. וכי אמר ליה מחמת הלולא עד אימת** רב פפא משמיה דרבא אמר **עד תריסר ירחי שתא.** וסימן לדבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח. **ומעיקרא מאימת מכי רמו שערי באסינתיה:**

יום קכט

יד אמר [דף ח:] **רבי יצחק א"ר יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המנין. ברכת אבלים בעשרה כל שבעה ואין אבלים מן המנין. והוא שבאו פנים חדשות. מאי ברכת אבלים ברכת רחבה.** כתב רב פלטו ז"ל האידנא לית לן שורה ולא ברכת רחבה אלא מברכין אחר הזימון דיין אמת שופט צדק ואמת וכו' ואין אומר נברך מנחם אבלים:

טו ברכת בתולים כתב בעל הלכות ברוך אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום על כן אילת אהבים זרע קדש שמרה בטהרה חוק לא הפרה ברוך הבוחר בזרעו של אברהם. ואפשר שברכה זו תקנוה הגאונים ז"ל ומסתבר לברכה אחר שמצא בתולים:

טז והורה רבינו נסים אם הוא מקום שאין מצוי בו יין יקח הצימוקים וישרה אותם במים ויסחוט אותם ויברך עליו ואם לא מצא צימוקים מברך על שכר שהכל ולא סגי ליה אלא בכוס אבל ברכת אירוסין אם לא ימצא כוס ואפילו כוס שכר מברך בלא כוס ברכת אירוסין דלאו מצוה מן המובחר הוא אבל ברכת חתנים שהיא שבע ברכות חייב לברך על הכוס בורא פרי הגפן או שהכל על השכר אם לא נמצא יין כל עיקר:

יז כתב רב שרירא בתשובה המארס בלא ברכה חסר את אירוסין ברכה שהיא מצוה. המברך ברכת אירוסין בבית חתנים בירך ברכה שאינה צריכה לו ועובר משום לא תשא. ורבינו נסים הורה אם לא בירך ברכת אירוסין יברך בשעת נישואין עם ז' ברכות וכן מסתבר וכן מצאתי בנימוקי הרב ר' יונה ז"ל שכתוב משמו ודימה אותו למי שלא בירך אחר אכילתו שחוזר ומברך אחר המזון כל זמן שלא נתעכל המאכל שבמעים וכן ה"נ אע"פ שעבר זמן מרובה כל זמן שלא נגמר ההיתר מברך וכיון שאין ההיתר נגמר אלא ע"י חופה יכולין לומר הברכה בשעת הנישואין:

יח א"ר אלעזר האומר פתח פתוח מצאתי נאמן הוא לאוסרה עליו לשוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא והנ"מ באשת כהן א"נ [דף ט.] באשת ישראל כגון **דקביל בה אביה קידושין פחותה מבת שלש שנים ויום אחד דהוה חד ספיקא ספק באונס ספק ברצון וספיקא דאורייתא לחומרא אבל אשת ישראל** שקדשה אביה יתירה על ג' **שנים ויום אחד מותרת דהויא לה תרי ספיקי ספק תחתיו זינתה ספק אין תחתיו** ואת"ל תחתיו ספק באונס ספק ברצון הוי **להו תרי ספיקי ותרי ספיקי דאורייתא לקולא.** והא דאמר דנאמן לאוסרה עליו היינו במכחישתו ואומרת שבתולה היתה או בשותקת אבל אם אמרה אמת שפתחה פתוח ונאנסה תחתיו. באשת ישראל נאמנת ומותרת לו מפני שהיא טוענת טענת ברי והוא טוען טענת שמא שאינו יודע אם באונס אם ברצון וברי ושמא ברי עדיף מצאתי כתוב זה בשם ה"ר יונה ז"ל וטעו תלמידיו לכותבו בשמו כי לא אמרה מעולם דכיון **דליכא אלא חד ספיקא** אזלינן לחומרא ובדיבורה לא מהימנא דהא אמרינן לקמן (כתובות דף יג.) דקי"ל כר"נ דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף אפי' היכא דהברי הוא טוב והשמא הוא גרוע כ"ש הכא דהברי גרוע שיודעת שאינו יכול להכחישה. והא דקי"ל לקמן (כתובות דף יב:) כר"ג דאמר ברי ושמא ברי עדיף היינו דוקא היכא דאיכא מיגו כדמפרש לקמן (שם) והכא ליכא מיגו אי נמי היכא דאיכא חזקה כדלקמן שהיתה בחזקת בתולה ואוקמה אחזקתה ותחתיו נבעלה אבל הכא ליכא חזקה דתחתיו נבעלה שהרי קיבל אביה קידושין פחותה מבת ג' שנים ויום אחד ואין לומר הא דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף היינו כנגד חזקה לאפוקי ממונא מחזקתיה אבל היכא דליכא חזקה לא גרע כח הברי אלא אדרבה יש חזקה עם הברי דאוקי איתתא בחזקת היתר וצדקת ונאנסה ואמרינן ברי עדיף. ולא היא דאיכא הכא כנגד הברי רוב דרצון דאונס לא שכיח ויש קול לאונס ורובא עדיף מחזקה הילכך לא סמכינן אברי דידה ואסורה. ומיהו נראה לי לקיים דבריהם מההיא דהיתה מעוברת לקמן (כתובות דף יג.) דאלים ליה לרשב"ג ברי ומכשיר העובר ואע"ג דלית ליה חזקת כשרות ואפילו ברוב פסולין וכן בההיא דמשאירסתני נאנסתי אע"ג דחזקת

רי"ף ג.

רי"ף ג:

ממון מסייעא לרוב דרצון אפ"ה אלים ליה ברי ומהימנא: [דף ט:] **א"ר יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה: א"ר** [דף י.] **נחמן אמר שמואל משום ר"ש בן אלעזר חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן א"כ מה הועילו חכמים בתקנתן אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה.** הכא ודאי מיירי במכחישתו או בשותקת אבל אם אמרה ודאי פתחה היה פתוח ונאנסה תחתיו בהא מהימנא כר"ג לקמן ואין להאמין בטענת בתולה הייתי במיגו דנאנסתי דאין זה מיגו דלא בעי למיפסל נפשה לכהונה ואין נאמנת במיגו דמוכת עץ דמוכת עץ לא שכיח א"נ לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ולפירוש ר"ח ניחא דמוכת עץ אין פתחה פתוח. **וחזינן לגאון דקאמר הנ"מ לענין מנה ומאתים אבל לענין תוספת לא מהימן ומימרא וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה ומאתים אבל תוספת איהו כתב אנפשיה הילכך לא מהימן.** איני כחולק על דברי גאון אבל מתוך הסברא נראה דמהימן גם לענין תוספת דדבר ידוע דלשם חיבת חופה וביאה הוסיף לה וכי היכי דאמרינן לענין מנה ומאתים חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ואם היה שונאה היה מגרשה ולא היה טורח בסעודה אע"פ שמרויח בטורח הסעודה פטור ממאתים של כתובה גם לענין תוספת שאינו מוסיף לה אלא בשעת חופה היאך נאמר שבשעת חופה כתב לה ולמחר בבוקר נתחרט ומגרשה אלא ודאי טענתו אמת ולהכי מגרשה ואדעתא דהכי לא הוסיף לה והאי דנאמן להפסידה היינו כשערער מיד אחר בעילה ראשונה אבל אם שתק ואח"כ ערער לא מהימן כדאיתא בירושלמי (ה"ד) טענת בתולים עד ל' יום דברי ר"מ ר' יוסי אומר נסתרה מיד לא נסתרה אפי' לאחר שלשים יום ואע"ג דביבמות פרק בית שמאי (יבמות דף קיא:) מייתי הך ברייתא אהא דקאמר עד תלתין יומי מוקי איניש אנפשיה וקאמר דר"מ הוא דאמר טענת בתולים כל ל' יום אבל ר' יוסי סבר דלא מוקי אנפשיה ואם אמר לא בעלתי מיד ואחר ג' ימים או ארבעה בעלתי ולא מצאתי בתולים לא מהימן מכ"ש שמעינן דאם בעל ולא ערער ואחר זמן ערער דלא מהימן דהא דלא מהימן כשאמר לא בעלתי מיד אלא לאחר זמן היינו משום דאמרינן דלא מוקי איניש אנפשיה ושקורי משקר אלא בעל ומצא בתולים ואח"כ נהפך לבו לשנאותה ואמר שלא בעל עד עתה כדי שיאמינו לו:

יט מדקאמר חכמים תקנו לבנות ישראל מאתים משמע דכתובה דרבנן דקי"ל כרב נחמן בדיני וכן משמע ביבמות פרק האשה רבה (יבמות דף פט.) דקאמר האשה שהלך בעלה למדה"י ואמרו לה מת בעליך ונשאת ואח"כ בא בעלה דאין לה כתובה מזה ומזה ומפרש התם טעמא מאי תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה וכו' אלמא דסתמא דהש"ס קסבר דכתובה דרבנן וכן סתם מתני' לקמן פרק נערה (כתובות דף נא.) לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד וגם מדגביא מן הזיבורית אלמא מדרבנן היא ותימה על מה שנהגו לכתוב בכתובות באשכנז ובצרפת כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאורייתא. אומר ר"ת ז"ל דסמכינן אדרשב"ג דאמר בפרק בתרא דמכילתין (דף קי:) נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא"י נותן לה מעות קפוטקיא ומפרש בגמ' משום דקסבר כתובה דאורייתא היא וקי"ל כ"מ ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו. ועוד הביא ראיה דלקמן פרק אלו נערות (כתובות דף מ.) קאמר ר"א יתומה שנתארסה ונתגרשה יש לה קנס וקאמר רבה בב"ח אר"י ר"א בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה ומסיק רב התם הלכה כר"א וכיון דס"ל כר"ע א"כ דרש כר"ע אשר לא אורשה לג"ש למילף אונס ממפתה ומפתה מאונס ורבי יוסי הגלילי דפליג אדר' עקיבא מקיש אונס למפתה מכמוהר הבתולות וא"כ צריכין לומר דר"ע הוה דריש כמוהר הבתולות לכדדריש ליה הכא ברייתא לכתובת אשה ומיהו למה שפרש"י דדריש הכא מלישנא דכמוהר הבתולות א"כ ליכא לאוכוחי מידי דר"ע ור"י הגלילי לא איירו למידרש לישנא דמוהר אבל לא נהירא האי פירושא למידרש כתובה דאורייתא מלישנא דמוהר אלא נראה לפרש כן שיהא זה כמוהר הבתולות דהיינו כתובת האשה ונראה כאילו בא ללמד מכתובת אשה ונמצא כתובת אשה למד מכאן מה כאן חמשים דילפינן מג"ש אשר לא אורשה אף כתובה חמשים ותימה מ"מ קשה הילכתא אהילכתא דקי"ל הילכתא כר"נ בדיני וי"ל דלית הילכתא הכא כר"נ דאשכחן רב אשי דהוא בתראה ולא סבירא ליה כוותיה דמתרץ לקמן בברייתא (כתובות דף יב.) כל שלא מושמש אינו יכול לטעון טענת בתולים משום

דחיישינן שהוא מכחיש ולא אמרינן **חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה** והא דאמרינן בפרק האשה מאי טעמא תקינו רבנן כתובה וכו' ה"פ מ"ט תקינו רבנן כתובה היכא דתקינו כגון באלמנה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. ור"ח ז"ל פירש דקי"ל כרב נחמן דאמר כתובת אשה דרבנן ואע"ג דאמרו כ"מ ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו הכא לית הילכתא כוותיה דאמרינן בפ' בתרא (דף קי.) לאפוקי מדרשב"ג ולאו ראיה היא דטובא אשכחן בהש"ס לאפיקי וקי"ל הילכתא הכי. בגיטין (דף פה:) לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח ובפרק הזהב יש הרבה כאלו. ועוד הא דלקמן ברייתא היא ואי ברייתא פליגא עליה אין זו הוכחה שלא יהא הלכה כמותו. כל הגאונים הסכימו דכתובת אשה מדרבנן וגובין לה חמשין כסף סלע מדינה שמינית של סלע צורי וראיתי מפרשים דאפילו הרגילו לכתוב דחזו ליכי מדאורייתא מודו דכתובת אשה דרבנן וחכמים תקנו חמשים כסף מדאורייתא פירוש משקלים האמורים בתורה משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואסמכוה אקרא דכמוהר הבתולות מ"ה נהיגי למיכתב דחזו ליכי מדאורייתא שלא יטעה אדם לומר כיון דמדרבנן היא לא תגבה אלא נ' סלע מדינה ודברים של טעם הם והכותב כסף זוזי מאתן דחזי ליכי לא הפסיד:

כ ההוא גברא **דאתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה פתח פתוח מצאתי אמר להו רב נחמן אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה. והא רב נחמן הוא דאמר מהימן.** המקשה הבין דברי רב נחמן דהכי קאמר להו הלקוהו לפי שמוציא ש"ר על בנות ישראל שהרי משקר וכי הזונות חבוטות לפניו שהוא בקי בפתח פתוח הילכך לא מהימן ופריך והא רב נחמן הוא דאמר מהימן ומשני **מהימן ומסבינן ליה כופרי** והא דמסבינן ליה כופרי לאו משום דלא מהימן אלא שראוי להלקותו לפי שחשוד על העריות ורב אחא משני כדסבר מעיקרא דלא מהימן ואיירי בבחור. וי"מ אסבוהו כופרי אע"פ שהוא נאמן חשוד על העריות מיהא הוי והא רב נחמן דאמר נאמן ולא אמר שיש להלקותו ומשני מהימן ומסבינן כופרי וכו' ורב נחמן לא איירי במלקות רב אחא אמר לעולם הא דאמר רב נחמן נאמן היינו בלא מלקות ובנשוי אבל בחור מהימן ומלקין ליה. ורב אלפס ז"ל כתב **בחור לא גמיר נשוי גמיר** והיינו כפי' קמא וכן מסתבר דרב נחמן צוה להלקותו משום דלא קים ליה והוא מוציא ש"ר על בנות ישראל אבל לא מיקרי חשוד על העריות להלקותו דשמא קים ליה מתוך השמועה וכן פירש"י. **ההוא דאתא לקמיה דר"ג ברבי א"ל פתח פתוח מצאתי א"ל שמא** הטית אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה הטה מצאו פתוח לא הטה מצאו נעול ר"ג פתח פתח ליה אולי ילמוד מתוך דבריו וירגיש דלא קים ליה בפתח פתוח לכך אמר לו בלשון שמא וכן עשה להתירה לו אבל אם היה משיב לו יודע אני שלא הטיתי ובודאי פתוח מצאתי היה אוסרה לו איכא דאמרי הכי קאמר ליה שמא במזיד הטית ועקרת לדשא ועברא. **אמשול לך משל למה הדבר דומה למהלך באישון לילה ואפילה והטה במזיד מצאו פתוח לא הטה** במזיד מצאו נעול דברים הללו וכיוצא בהם יוכל החכם לשאול לטוען אולי ירגיש בתוך דבריו שאינו בקי בפתח פתוח ותנוח דעתו:

כא ההוא דאתא לקמיה דר"ג ב"ר אמר לו בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו [דף י:] **רבי עדיין בתולה אני אמר להם הביאו** לי ב' שפחות אחת בתולה ואחת בעולה **הביאו לו הושיבום על פי חבית של יין בתולה אין ריחה נודף בעולה ריחה נודף הושיבה לזו ולא היה ריחה נודף אמר לו זכי במקחך ולבדוק מעיקרא בגוויה דידה. גמרא הוה שמיע ליה ומעשה לא חזא וסבר לא קים ליה במילתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל. ההוא דאתא לקמיה דר"ג הזקן א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו בתולה שלימה נבעלתי אלא** ממשפחת דורקטי **אני שאין להם לא דם** נדות ולא דם בתולים **ובדק ר"ג בקרובותיה ומצא כדבריה אמר לו לך זכי במקחך. ההוא דאתא לקמיה דרבי א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו** רבי בתולה הייתי ושנת בצורת הואי וראה רבי פניהם שחורים **צוה עליהם והכניסום למרחץ והאכילום והשקום והכניסום לחופה ובעל ומצא דם** א"ל לך זכי במקחך קרא רבי עליהם **צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ: גרסינן** בפרק אלו נערות (כתובות דף לו.) **החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להם טענת בתולים הסומא ואילונית יש להם טענת בתולים ומקשינן ובוגרת אין לה והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון אלמא אית לה דם בתולים דאי לית לה**

ריי"ף ד.

טענת בתולים אמאי נותנין לה לילה ראשון האי דם נדה הוא ופרקינן אי דקא טעין **פתח פתוח הכי נמי דיש לה טענת בתולים דכל בתולה בוגרת פתחה סתום הוא אלא הכא במאי עסקינן דאין לה טענת בתולים דקא טעין טענת** דמים דאמרינן בתולה היא אלא שכלו דמיה נמצא עכשיו הבתולות **הבוגרות יש מהם שיש להם דמים ומשום הכי אמר רב נותנין לה לילה הראשון ויש מהם שאין להם דמים והיינו דקתני והבוגרת אין** להם טענת בתולים אבל **טענת פתח פתוח יש וכן הלכה.** ומקשינן על גירסא זו למה האריך הש"ס לומר **אי דקא טעין טענת** פתח פתוח הכי נמי לא הוה צריך למימר אלא יש בוגרת שיש לה דמים ויש שאין לה דמים הלכך כי בעל ומצא דם תלינן בדם בתולים ואי לא מצא דם אנו אומרים שכלו בתוליה ופתח פתוח מאן דכר שמיה. ורש"י גרס איפכא אי דקא טעין טענת דמים הכי נמי הכא במאי עסקינן דקא טעין פתח פתוח פירוש אי טעין ואמר **לא מצאתי דם הכי נמי דיש להם טענת בתולים** ומפסדת כתובתה דכל הבוגרות יש להם דמים הלכך נותנין לה לילה הראשון והא דקתני אין להם טענת בתולים דטעין פתח פתוח מצאתי דבטענה זו אינה מפסדת כתובתה דדרך הבתולות כשמגיעות לימי הבגרות אבריהן מתפרקין ואע"פ שיש להן דמים הפתח פתוח. והרמב"ן ז"ל כתב כן וכן מוכח בירושלמי דקאמר בוגרת כחבית פתוחה דמיא:

כב מתני' בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתה מאתים ויש להן טענת בתולים. [דף יא.] **הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתה מאתים ויש להם טענת בתולים:**

כג גמ' אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו. והא דקי"ל דעובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה ה"מ גדול דקא טעים טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו. אמר רב יוסף אם הגדילו יכולים למחות קודם שראינום שנוהגים דת יהודית אבל מיום שהגדילו וראינום מקיימי מצות שוב אין יכולים למחות ורב אלפס הביא הך דגר קטן בפ' החולץ ולא הביא דברי רב יוסף ותימה הוא אי משום דאביי ורבא הקשו על דבריו הרי נתרצו קושיותיהן וה"ר יוסף הלוי פסק כרב יוסף וכן מסתבר:

כד מתני' הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתה מאתים דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים:

גמ' [דף יא:] קטן הבא על הגדולה רב אמר עשאה (לה) מוכת עץ ושמואל אמר אין מוכת עץ בבשר. ובשלא השיר בתוליה מיירי דאילו השיר בתוליה לא עדיפא ממוכת עץ והלכחא כשמואל ושריא לכ"ג מדקבע הש"ס למילתייהו אמתני' דהכא אלמא לענין דינא איתשיל והלכתא כשמואל בדיני ועוד מתני' כשמואל דייקינן. **אמר רבא מוכת עץ יש לה כתובה מנה בין הכיר בה בין לא הכיר בה וכן הלכתא דהדר ביה מההיא קמייתא דאמרי' הכיר בה מנה לא הכיר בה ולא כלום אבל כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום דתנן הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות ואמר רבא מקח טעות לגמרי משמע** ולית לה ולא **כלום וכן הלכתא:**

כה מתני' הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ונתגיירו ונשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים. [דף יב.] **האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה:**

גמ' תניא א"ר יהודה ביהודה היו מייחדין את החתן ואת הכלה קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה ובגליל לא היו עושין כן ביהודה בראשונה היו מעמידין שני שושבינין אחד לו ואחד לה כדי למשמש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן לחופה ובגליל לא היו עושין כן וכל שלא נהג כמנהג זה אינו יכול לטעון טענת בתולים. אהייא אילימא אארישא כל שנהג מיבעי ליה אלא אסיפא כל שלא מושמש מיבעי ליה אמר רבא לעולם אארישא והכי קאמר כל שלא נהג מנהג גליל בגליל אלא מנהג יהודה בגליל אינו יכול לטעון טענת בתולים רב אשי אמר לעולם אסיפא ותני כל שלא מושמש. פירש הריב"ם דלית ליה חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ור"ת פירש שאני הכא כיון שנהגו למשמש ונשתנה המנהג אנו תולין שבגרמתו נשתנה

המנהג ורמאי הוא ואין לסמוך אחזקה תדע לך שהרי בגליל שאין נוהגין למשמש יכול לטעון טענת בתולים מדקאמר רבא לעולם אריסא וה"ק כל שלא נהג מנהג גליל בגליל אלא מנהג יהודה בגליל אין יכול לטעון טענת בתולים ודווקא שנהג מנהג יהודה בגליל שנתייחד עמה הוא דאינו יכול לטעון אבל לא נתייחד עמה אע"פ שאין מעמידין שושבינים בגליל יכול לטעון וה"נ אמרינן לעיל (כתובות דף ט:) גבי האוכל אצל חמיו ביהודה אינו יכול לטעון וכו' הא בגליל מצי טעין מאי לאו טענת פתח פתוח לא טענת דמים אלמא לכ"ע בגליל מצי טעין אע"ג דלא מוקמי שושבינין וכ"ש טענת פתח פתוח שאינו מתברר ע"י שושבינין:

כו מתני' אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהנים כתובתה מנה ב"ד של כהנים היו גובין לבתולה ד' מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים. ואפילו לא כתב לה כתובה כיון שתקנו הכהנים ביניהם לגבות לבתולה ד' מאות זוז הוי כתנאי ב"ד להם ואוקמינן בגמ' דה"ה משפחות מיוחסות שתקנו ונהגו ביניהם מנהג זה. ואשה שאבדה כתובתה יש לה לבדוק בקרובותיה כמו שנהגו כל אותה משפחה לכתוב בכתובה לנשותיהן כך מגבין לה ב"ד: רי"ף ד:

כז מתני' הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא אירסתיך נאנסת והיה מקחו מקח טעות [דף יב:] **ר"ג ור"א אומרים נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא. בחזקת בעולה עד שלא תתארס עד שתביא ראיה לדבריה.** [דף יג.] **היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את ר"ג ור"א אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל:

כח מתני' ראוה מדברת עם אחד וא"ל **מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא ר"ג ור"א אומרים נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה. היתה מעוברת וא"ל מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא ר"ג ור"א אומרים נאמנת רבי יהושע אומר** אינה נאמנת אלא הרי היא בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה.

גמ' [דף יג:] **א"ר יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר** בבתה לדברי הפוסל בה פוסל **בבתה רבי אלעזר אומר אף לדברי המכשיר בה פוסל בבתה וקי"ל כר' יוחנן דרביה דרבי אלעזר הוה ועוד דקאי כאבא שאול דאיפסיקא הלכתא כוותיה בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי** ואמרינן **מאי בדוקי שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דאיכא רוב פסולים אצלה ואמר רבא הלכה כאבא שאול:**

יום קל

כט ההוא ארוס וארוסה דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אומר אין מינאי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודי [דף יד.] **ועוד הא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג.** הא דקאמר ועוד לא בעי למימר ועוד אפילו לא יודה דהא מילתא דפשיטא היא אי אמר לא מינאי בהא לא מכשיר ר"ג דאמרינן לקמן בריש פ"ב (כתובות דף טז.) דבברי ובברי לא קאמר ר"ג. ועוד דקי"ל כרבי יהודה דאם אמר על אחד מבניו שהוא ממזר נאמן (קדושין דף עח:) כ"ש על עובר זה. אלא הכי פירושא ועוד אפילו אי לא ידענא דמודה כגון שמת או הלך למדינת הים כשר דלגבי עובר חשיב דיעבד שאם לא נכשריה אסור בכשרה ובממזרת. א"ל **אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג והא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה** ולטעמיך תקשי לך היא גופא **הלכה ואת לא תעביד עובדא. אלא הא לכתחלה הא בדיעבד והא נמי כדיעבד דמי:**

ל מתני' [דף יד:] **אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה אמר ר"י בן נורי אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה הרי זו תנשא לכהונה:** רי"ף ה.

גמ' אמר רב יהודה אמר רב בקרונה [דף טו.] **של צפורי היה מעשה כרבי ינאי דאמר נבעלת בשעת קרונות כשרה לכהונה. והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם דהוויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה** ומיירי בדלא טענה ברי הלכך בעינן תרי רובי אפילו לרבן גמליאל:

הדרן עלך בתולה נשאת

פרק ב

ריי"ף ה: **א האשה שנתאלמנה** [דף טו:] **או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך. אם יש עדים שיצתה בהינומא וראשה פרועה כתובתה מאתים . רבי יוחנן בן ברוקא אומר אף חילוק קליות ראיה:**

גמ' [דף טז.] **טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן** ואף שבועה דאורייתא לא בעי אע"פ שהיא תובעת מאתים והוא מודה לה במנה. ולא חשבינן ליה כמודה מקצת משום דהוה ליה כהודאת שיעבוד קרקעות דכתובה שיעבוד קרקע היא. ואפילו לבתר דתקינו דכתובה גובה ממטלטלי לפי שאינו יכול לומר פרעתי כרבי יוחנן דאמר הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום. הלכך האי מנה דמודה ביה הוה ליה הילך כיון דאין לו טענה ליפטר הימנו ואידך מנה הוה ליה כופר הכל ופטור משבועה. והכי איתא בירושלמי דפרקין דגרסינן סלעים דינרים ונמחקו אין פחות משנים מכאן ואילך מלוה אומר חמש ולוה אמר שלש. בן עזאי אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע. וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה. פי' שההודאה בקרקעות היא. נהי נמי דשטרא לית בה אלא שנים מ"מ כיון שהודה בשלישי הוי כאילו נכתב בשטר והכפירה הוי במטלטלין. ובעי עלה הא אם ההודאה ממין הטענה יהא חייב והכא כמי שההודאה ממין הטענה כלומר שהרי אין לה שטר והיא טוענת מאתים והוא אומר מנה. ופריק כ"ע מודו שהוא חייב לה מנה פירוש שאינו יכול לכפור באותו מנה שהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום הלכך כאילו יש לה שטר על אותו מנה ושעבוד קרקעות הוי והיא תובעת ממנו מאתים והמוציא מחבירו עליו הראיה. ומתני' אתיא כרבן גמליאל משום דהוי ברי וברי. ואלמנה נמי חשבינן טענת היורשין ברי כיון דטענינן ליתמי כל מה דמצי אבוהון למיטען:

ב [דף טז:] **ת"ר כיצד מרקדין לפני הכלה. בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא וב"ה אומרים כלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם** [דף יז.] **הרי שהיתה חגרת או סומא אומרים כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. אמרו להם ב"ה מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים לעולם יהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות** אמרו עליו על רבי יהודה בן אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואמר כלה נאה וחסודה:

ג א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן מותר להסתכל בכלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה. ולית הלכתא כוותיה. וי"א דכל שבעה אסור אבל יום ראשון שהוא עיקר החיבוב אצל בעלה מותר. דאל"כ מי יעיד שיצתה בהינומא וראשה פרוע. וליתא דאפילו שעה אחת אסור להסתכל אלא כיון שרואין ההינומא שעשו ואומרים זו היא של כלה פלונית היינו עדות. אי נמי ראיית ההינומא כשהיא עליה או פריעת הראש אין זו הסתכלות בפניה:

ד ת"ר מעבירין את המת מלפני הכלה. זו וזו מלפני מלך ישראל אמרו עליו **על אגריפס המלך שעבר מלפני הכלה ושבחוה חכמים. מכלל דשפיר עבד והא אמר רב אסי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.** פרשת דרכים הוה:

ה ת"ר מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על רבי יהודה בן אילעאי שהיה מבטל תלמוד תורה **להוצאת המת ולהכנסת כלה. בד"א כשאין עמו כל צרכו אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין.** האי דקאמר מבטלין בכל מתים איירי ואף דאמרינן בפ"ק דמגילה (דף ג:) מת מצוה ותלמוד תורה מת מצוה עדיף כדתניא מבטלין וכו' האי דנקט התם מת מצוה אגב מילי אחריני דאיירי בהו התם דנהיגי דווקא במת מצוה. והא דאמרינן בפ' ואלו מגלחין (מועד קטן דף כז:) מת בעיר כל בני העיר אסורין במלאכה ומוקי לה בדליכא חבורתא אבל איכא חבורתא שנתחלקו בני העיר לחבורות שתתעסק כל חבורה וחבורה במת שלה בפני עצמה אז אין חבורות אחרות צריכות להתבטל ממלאכתן היינו שלא בשעת הוצאת המת אבל בשעת הוצאת המת כולן צריכין לבוא. יש מפרשים הא דקאמר מבטלין תלמוד תורה כלומר רשאין לבטל. ומביאין סעד לדבריהם מההיא דמגילה דמשמע דוקא מת מצוה עדיף מתלמוד תורה אבל מת אחר לא ואין חובה לבטל אבל רשאי לבטל.

והא דמייתי ראיה על מת מצוה מהא דתניא מבטלין תלמוד תורה הכי פירושא מת מצוה עדיף וחייב לבטל מהא דתניא דרשאי לבטל בשאר מתים ממילא שמעינן דמת שאין לו קוברין עדיף מתלמוד תורה וחייב. ועוד מביאין ראיה מהא דתניא דאמרו עליו על רבי יהודה בן **אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת** ואי כל אדם חייב לבטל ת"ת מאי רבותיה דר' יהודה בן אלעאי. אלא ודאי כל אדם רשאי ואמרו עליו על ר' יהודה בן אלעאי שהיה מלהיג עצמו כחיוב ומבטל תמיד. ועוד מביאין ראיה מן הירושלמי דגרס פ' בתרא דכלאים אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש. רבי יוסי הוה יתיב ומתני והוי תמן מיתא מאן דנפק לא אמרו ליה כלום מאן דיתיב לא אמרו ליה כלום. אלמא רשות הוא למי שירצה יצא ויפסיק ומי שירצה ישב וילמוד. ומיהו לישנא דהש"ס דקאמר דנטילתה כנתינתה מורה על דרך חובה. וההיא דמת מצוה הא פרשתי דמת מצוה לאו דוקא וההיא דר' יהודה מייתי סייעתא מיניה אע"פ שהיתה תורתו אומנתו ולא היה לו עסק אחר אלא ת"ת היה מבטל וכ"ש שאר העם וההיא דירושלמי הכי פירושא אין מדקדקין בבית המדרש כהן שיושב בבית המדרש וטומאה מאהלת עליו אין מצריכין אותו לצאת דסבר דמותר לטמאות לתלמוד תורה ובגמרא דידן (עירובין מז.) פליגא דלא שריא אלא בבית הפרס וחוצה לארץ אבל טומאה דאורייתא לא. וכן בכלאים אם היה יושב בבית המדרש ולבוש כלאים אין מזקיקין אותו להפשיטו. ומייתי תרי עובדי חד דלעיל דכהן ויתיב לא א"ל ר' יוסי לצאת. ועוד מייתי עובדא אחרינא רבי אמי הוה יתיב ומתני אמר חד לחבריה את לבוש כלאים א"ל ר' אמי שלח מאנך והב ליה. בירושלמי בפרק אלו עוברין (ה"ז) נמנו בעלית בית אריס בלוד תלמוד קודם למעשה רבי אבהו שלח לרבי חייא בריה ללמוד בטבריא שלחון אמרין גומל חסדים הוא שלח ואמר ליה המבלי אין קברים בקסרין שלחתיך לטבריא כבר נמנו בעלית בית אריס התלמוד קודם למעשה רבנן דקסרין אמרי הדא דתימא בשיש שם מי שיעשה מעשה אבל אין שם מי שיעשה מעשה המעשה קודם לתלמוד. **וכמה כל צרכו א"ר שמואל בר אויא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי ליה תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי א"ר ששת ואיתימא ר' אמי ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה כך נטילתה מה** נתינה בששים רבוא כך נטילתה בס' רבוא והני מילי **למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ניה שעורא.** כתב רב אחאי ממילא שמעינן דלמאן דלא קרי ולא תני אין מבטלין עליו אם יש מתעסקין בקבורתו:

ו ומיהו לענין עשיית מלאכה לא מפליג בפ' אלו מגלחין אלא כל בני העיר בטלין היכא דליכא חבורתא אפילו למאן דלא קרי ולא תני ובאשה י"מ דינה כמאן דלא קרי ולא תני. וי"מ כיון שאינה מצווה לקרות אין לוזלוזלי בה מפני חסרון קריאה כיון דלא נצטוית ומשגחת על לימוד בעלה ובניה ראויה לכבוד כמאן דקרי ותני כדאמרי' בברכות פ' היה קורא (ברכות דף יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנאמר נשים שאננות א"ל רב לר' חייא נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו בבי כנישתא ואתנויי בי רבנן ומתאחרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן:

ז מתני' [דף יז:] **ומודה ר' יהושע באומר שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה של אביו והוא אומר לקחתיה** הימנו אינו נאמן. רש"י פי' דמיירי שהיורש אינו יודע שהיתה של אביו אלא על פיו של זה ונראה דאפילו אם יודע נמי שהיתה של אביו ותובע למחזיק בדין נאמן דמה לו לשקר דכיון שהוא מוחזק בה מצי למימר לא היתה של אביך מעולם הלכך כי אמר נמי של אביך היתה ולקחתיה הימנו נאמן תדע מדקתני סיפא אם יש עדים שהיתה של אביו אינו נאמן וכו' מה צריך עדים ליתני אם הוא יודע שהיה של אביו ועוד דאמרינן בגמ' וליתני שדה זו שלך היתה אלמא אין חילוק בין שהוא יודע ובין שאינו יודע: ריי"ף ו.

ח [דף יח:] **העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר** אין נאמנים:

גמ' אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אנוסים היינו מחמת ממון אין **נאמנין מאי טעמא לפי שאין אדם משים עצמו רשע:**

ט [דף יט.] **א"ר** יהודה **אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן. דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא כל כמיניה ואלא דקאמר מלוה תבא עליו**

ברכה אלא דקאמרי עדים אי כתב ידם יוצא ממקום אחר פשיטא דלא מהימני ואי דאין **כתב ידן יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים** כלומר שחב לאחרים בדיבורו כגון שחייב לאחרים ואין לו נכסים שיוכל לפרוע אלא מחוב זה וכדר' נתן דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה ממון בחבירו **וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל ונתן לאשר אשם לו.** ואם תאמר ולהימני' במיגו דאי בעי מחיל כדאמרי' לקמן (כתובות דף פה:) המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול וי"ל דהאי לאו מיגו הוא שאין דעתו למחול ולהפסיד חובו אבל במה שאומר שטר אמנה הוא לא יפסיד חובו שיודע שהלוה אינו גזלן ולא יעכב מעותיו וא"ת ואכתי להימניה במיגו דאי בעי מצנע ליה ולא מפיק ליה וי"ל דכבר איתחזק בבי דינא ותו ליכא מיגו כדאמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף לא.) גבי ההיא אתתא דנפק שטרא מתותי ידה. אי נמי מיירי שהשטר ביד שליש והוא הדין נמי דלא מצי למימר פרוע הוא. והיכא דפרע לבעל חובו אחר שאמר שטר אמנה הוא ובא לגבות מן הלוה כתב הראב"ד ז"ל דגבי ליה מיניה כיון דמעיקרא לא הימניה לגבי אחרים דאמרינן לאשתמוטי מינייהו הוא דקאמר לגבי לוה נמי לא תפסינן ליה בהכי דהא אי לא פרע לאחרים מדידיה הוה מפקינן מיניה דלוה ויהיבנא ליה השתא דפרע להו מדידיה גבי מיניה דלוה דלא גרע מאחרים. וה"ר יונה ז"ל היה אומר דאם תבע בעל חוב בב"ד לגבות משטר זה ובא המלוה ואומר שטר אמנה זה יש לדון בזה כדברי הרב שלא אמר זה אלא לדחות את בעל חובו אבל אם אמר המלוה בלא תביעת ב"ח נראה דלגבי עצמו מהימן דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי ולגבי ב"ח אינו נאמן וכן מסתבר ואף אם לא נודע לנו בשעת הודאתו שהוא חייב לאחרים כיון שנודע לנו אח"כ איגלויי מילתא למפרע שכוון לחוב לאחרים ולאו כל כמיניה:

רי"ף ו: **י רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא דאמר רב כהנא אסור לאדם שישהא שטר אמנה בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה ואמר רב שישא** [דף יט:] **בריה דרב אידי ש"מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דברינו** אין **נאמנין** מ"ט כיון דעולה **היא** עדים אעולה לא חתימי אבל אם אמרי שלא ידעו בשעה שחתמו שהיו שטר אמנה ושוב נתברר להם מהימני:

יא אריב"ל אסור לאדם שישהא **שטר פרוע בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** מ"ד שטר פרוע כ"ש שטר אמנה מ"ד שטר אמנה אבל שטר פרוע זימנין דמשהי ליה אפשיטי דספרא. פי' ע"י אותה שהיה משתלי לשהותו אחר שפרע לו פשיטי דספרא הלכך לא פסיק ביה למיקרי עולה ומ"ד שטר פרוע היה לו ליזהר אחר שפרע לו פשיטי דספרא שלא ישהה אבל אין לפרש משום שהייתו אפשיטי דספרא קרי ליה עולה דמה פשע בזה: **איתמר ספר שאינו מוגה אמר ר' אמי עד** שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך אסור לשהותו משום **שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** פרש"י ס"ת נביאים וכתובים. ואפשר שפירש כך משום דבימי רב אמי לא היה להם כתובים ספרים אחרים ולא למעט ספרים המצויים לנו עתה דאם נמצא טעות בגמ' או בספר מפוסקים יבא להתיר האסור ולאסור את המותר ולזכות את החייב ולחייב את הזכאי ואין עולה גדולה מזו:

יב אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אין **נאמנין מודעא היו דברינו** אין **נאמנין. מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו** אין **נאמנין מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב.** ומיירי באין כתב ידן יוצא ממקום אחר מדתלי טעמא באין ניתן ליכתב הא ניתן ליכתב מהימני א"כ ע"כ מיירי כדפרישית ואע"ג **דאין כתב ידם יוצא ממקום אחר** לא מהימני אאמנה משום דמשוי נפשייהו רשעים והילכתא כמר בר רב אשי. **עדים שאמרו תנאי היה דברינו נאמנין וכי אתו** לקמיה דר"נ אמר להו זילו **קיימו תנאייכו וחותו לדינא. עד** אחד אומר תנאי ועד אחד אומר אינו תנאי רב פפא אמר תרוייהו בשטרא מעליא מסהדי **והאי דאמר תנאי הוה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למיעקר סהדותא** קא אתו וכיון דתנאי מילתא אחריתא הוא מהימני **האי נמי למיעקר סהדותא קא אתי והילכתא כרב הונא בריה דרב יהושע:**

יג ת"ר שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידם הוא זה אבל אנוסים היו קטנים

היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שהוא כתב ידם [דף כ.] **או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד** אין נאמנין. יראה דהא דקאמר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד לאו דוקא דהוא הדין נמי אם הוחזק בלא ערער דכיון דמקויים בב"ד הוא בתר בי דינא לא דייקינן דודאי לא קיימוהו עד שנתברר להם שהוא חתימתן אלא שבימיהם לא היו נוהגים לקיים חתימת העדים בב"ד בלא ערער. אין **נאמנין ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו** דעדים החתומים על השטר אע"פ שאלו מעידין עליהם שהיו פסולין הוי כאילו שנים אחרים מעידין עליהם שהם כשרים דחזקה דמלוה לא מחתים עדים פסולין על שטרו והך חזקה חשיבא כעדים ולא מיירי דמעידים שהם עתה פסולין דאהא לא הוה פריך תרי ותרי נינהו דפסולין לגמרי הן דלא עדיפא עדים החתומים ממה שאם היו עומדים לפנינו דהוו מצו אמרי פסולין הן אלא מיירי דקאמרי פסולין היו כשחתמו השטר ועכשיו כשרים הן כך פירשו התוספות. ולי נראה דאפילו אי אמרי פסולי עדות הם גם עכשיו לא מהימני לפסול השטר שהרי מן הדין אע"פ שכתב ידם יוצא ממקום אחר היה לנו להאמין לאחרונים שהרי אינם באים לזייף חתימתם אלא מגרעין השטר בפסול אחר והאי דלא מהימני היינו טעמא דאנן סהדי דכל שטר שנכתב ונחתם בלא שום פסול נחתם הלכך אפילו אי אמרי פסולי עדות הם עכשיו לא מהימני לפסול השטר כיון דכתב ידם יוצא ממקום אחר. **א"ר נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי** ממונא בחזקת מאריה פרש"י והא דקתני אין נאמנין לאו דליהוי שטרא מעליא למגבי ביה אלא דלא קרעינן ליה ואי תפיס מדידיה והדר אתי האי ותבע מיניה לא מפקינן מיניה והא דמהני תפיסה מספק כתבתי בפ"ק דב"מ (סי' יג) גבי תקפו כהן מוציאין אותו מידו ומיירי בדתפס קודם שנולד הספק א"נ שאני הכא שטוען ברי. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דתפיסה לא מהניא מדאמר לקמן בפרק אלמנה (כתובות דף צח.) גבי אלמנה שתפסה דאמרינן לה מאן שם לך ולא מהני תפיסה אלא מיירי הכא כשהתפיסוהו בית דין או שהתפיס המלוה קודם שבאו עדים. וה"ר מאיר הלוי כתב דאף תפיסת בית דין לא מהניא דאף אם התפיסוהו ב"ד קודם הספק כשיבואו עדים האחרונים מוציאים מידו כדאמרי' בחזקת הבתים (דף לב.) אנן אחתינן ליה ואנן מסקינן ליה לזילותא דבי דינא לא חיישינן וכי תימא הנ"מ במקרקעי משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת אבל במטלטלי לא הא אשכחן בב"ק (דף קיב:) דאפילו במטלטלי אמרי' הכי דאינה מועלת התפסת ב"ד דאמרי' התם לא שנא הכי ולא שנא הכי אדרכתא אמטלטלין לא כתבינן דילמא משתדפו מקרקעי דמלוה ומייתי הך סהדי ומרע לי' לשטרא וליכא לאישתלומי מיניה משמע הא איכא לאישתלומי מיניה אע"פ שכבר הורידוהו ב"ד חוזרין ומוציאין ממנו אפילו במטלטלין. ואין בהם ממש בכל אלו הדברים דההיא דאלמנה ששמה לעצמה איירי ששמה לעצמה נכסי היתומים בכתובתה ואח"כ הוקרו הנכסים דאמרי' אין שומתה כלום ולא יצאו הנכסים מרשות היתומים וברשותם הוקרו וההיא דאדרכתא דקאמר אי מרע לשטרא ואיכא לאישתלומי מיניה מפקינן מיניה מיירי דמרע לשטרא בעידי פרעון אבל אם היה מביא עדים להכחיש השטר כיון שתפס לא מפקינן מיניה כיון שטען ברי. דלא אשכחן דלא מהניא תפיסה אלא בספק בכור וכן בבא בסוף החדש דאמרי' כולו למשכיר דבהני אין לתופס טענת ברי אבל כל היכא שהמוחזק במטלטלין טוען ברי אין כח בב"ד להוציא מידו:

רי"ף ז.

יד בר שטיא זבין נכסי אתו בי תרי ואמרי כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי ואמרי כשהוא חלים זבין א"ר אשי אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת בר שטיא. ודוקא במקרקעי הוא דאמרינן הכי אבל במטלטלי הוו בחזקת המוחזק בהן עתה כדמוכח בכמה מקומות פרק השואל (דף ק.) גבי המחליף פרה בחמור דפריך וליחזי ברשותא דמאן קאי ולהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ומוקי לה דקאי באגם ולא אמרן אלא היכא **דאית ליה חזקה דאבהתא אבל לית ליה חזקה דאבהתא אמרינן כשהוא שוטה זבין וכשהוא שוטה זבן.** כתב הר"ר מאיר הלוי ז"ל נכסים שנתנו לו במתנה הווין ברשותו ואם הקנו לו אותם בקנין או בחזקה על ידי אחר דקנאם קנין גמור ואין מכירתו בהן כלום אבל קנה נכסים אפילו זיכן לו על ידי אחר לא זכה בהן זכיה גמורה. דזכיית המקח אינה באה מכח המוכר בלבד עד שיהא גם הלוקח בר דעת וראוי להקנאה כי צריך גם הלוקח להתחייב לו בדמים ואדעתא דהכי קא מקני ליה ואם אין בו דעת להתחייב

בדמים שיוכל המוכר להוציאן ממנו בדין לא גמר ומקני ליה אבל מתנה זכין לאדם שלא בפניו ואית ליה זכייה לשוטה מידי דהוה אקטן דאית ליה זכייה הואיל ואתי לכלל דעת גם זה היה עתים חלים:

יום קלא

טו א"ר אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהם ומכחישין את העדים שלא בפניהם והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא:

טז אמר ר' אסי אין מקיימין את השטר אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד. **אמרי נהרדעי אין מקיימין את השטר אלא** משני שטרי שדות ומשתי **כתובות והוא שאכלום בעליהם שלש שנים ובשופי.** רי"ף ז:
לא פליגי אדרבי אסי דלרבי אסי מקיימין את השטר משטר מקויים מאחר שמקויים משנים ורב אלפס ז"ל גרס אין מקיימין השטר **משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד** ואין גירסא זו נכונה דמילתא דפשיטא היא דמאחר שמערערין עליו לומר שהוא מזוייף היאך יקיימו ממנו מאי אולמיה דידיה מזה שרוצים לקיים ממנו ועוד דמשמע דאם לא קרא עליו ערער מקיימין מאחד. **אמר רב שימי בר אשי וביוצא מתחת ידי אחר אבל מתחת ידו לא. חיישינן** דילמא זיופי זייף ואם יש לאדם ב' שטרות מחתימה אחת אומר ר"ת דלא אמרי' שיהא פסולין דשמא זייף אחד מחבירו דהכא הוא דוקא דחיישינן לפי שאין מכירין אנו החתימה אלא על ידי שאנו מדמין חתימה לחתימה אבל היכא דמכירין חתימת ידי העדים בטביעת עין אם איתא דזיופי זייף הוה ניכר ומדבריו נלמוד מי שיש לו שתי שטרות בחתימת שני עדים שאין לקיימן אלא בטביעת עין ולא בדימוי וא"ת ביוצא מתחת ידי עצמו חיישינן דילמא זייף א"כ אם העד סופר אפילו ביוצא מתחת ידי אחר היאך מקיימין אפילו משתי שדות ניחוש שמא זייף מתחת ספרו וי"ל דהכא ליכא למיחש לזיוף אלא מחתימת יד העדים אבל מתוך ספר אין אדם יכול ללקט האותיות יחד ולזייף וכן מוכח קצת לקמן (כתובות דף כא.) דקאמר לכתוב חתימת ידיה אחספא ולא קאמר לכתוב אלפא ביתא אפילו אמגילתא אלא ודאי אי אפשר לדמותם יחד אלא כשחותם שמו (ועיין במרדכי): **ת"ר כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים. פי' רב האי גאון ז"ל כגון שיש בידו עדות בקנין ושהתה לזמן מרובה ואח"כ תבעו מלוה לכתוב לו אותה עדות בשטר או שתבעו להעיד לו בבית דין הרי זה כותב לו עדותו על השטר או מעיד לו בה בב"ד ואפילו לאחר כמה שנים ואינו חושש שמא נפרע אותו החוב או שמא נמחל ואמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה** אלא אחרים הזכירוהו והוא **נזכר הרי זה מעיד. אמר רבא ש"מ מדר' יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומינשי חד מינייהו ומדכר ליה חבריה מדכר. וי"מ כותב אדם עדותו על השטר אין זה שטר שביד המלוה אלא כגון ספר דוכרנא שיש לאדם בתוך ביתו לכתוב עליו זכרונותיו ובא אליו התובע ותובעו להעיד לו ונמצא בזכרונותיו כתוב שביום פלוני נמסרה לו עדות בכך ובכך לאיש פלוני הולך ומעיד לו עליה אפילו לאחר כמה שנים. אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו** פי' שזוכר עיקר העדות מעצמו ומתוך הכתב הוא מתבונן עליו לעמוד על כל העניינים והתנאים בלי פקפוק **ורב יוחנן אומר אע"פ** שלא נזכר **מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר.** ודייק רבא מדאמר ר' יוחנן ואע"פ שלא נזכר מעצמו אלא מתוך הכתב **הולך ומעיד הכי נמי תרי דידעי סהדותא** ומינשי חד מינייהו ומדכר ליה חבריה ומדכר לסהיד **בהדי חבריה ושפיר דמי. האי דיוקא** דרבא ניחא לפי' בתרא דדייק דכי היכי דכשהוא נזכר ע"י הכתב יכול להעיד ה"נ כשנזכר ע"י חבירו אבל לפי' קמא מה צריכי לדיוקא דרבא היינו מימרא גופא דרבי יוחנן הלכך **פירושא בתרא עדיף וטפי מסתבר** ומ"מ יראה שיש לסמוך על דברי גאון שיכול אדם לחתום עדות הנמסר לו ולהעיד עליו אחר כמה שנים ואין לחוש לפרעון או למחילה (דלוה) דאית ליה למימר דאם איתא דפרע איבעי ליה לאודועי לסהדי שלא יחתמו או שלא יעידו ואיהו הוא דאפסיד אנפשיה. **איבעיא להו לעצמו מאי פי' אם שכח העד מהו שיזכירו בעל דין רב חסדא אמר אפי' לעצמו מדכר רב אשי אמר לעצמו לא והלכתא לעצמו לא. ואי צורבא מדרבנן הוא אפי' לעצמו** [דף כ:] **כי הא דרב אשי הוה ידע** בסהדותא לרב כהנא א"ל מדכר **מר ההוא סהדותא א"ל לאו א"ל ולא הכי והכי הוה א"ל לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אזל לאסהיד ליה** חזייה לרב כהנא דקא **מחסם א"ל מי סברת דעלך סמיכנא אנא רמאי אנפשאי ואדכרי.** ואדם הזוכר עדותו יכול להעיד עליה לעולם וא"צ לפקפק ולומר

אולי נתישן הדבר כ"כ ואינו זוכרו על בוריו אלא כל כמה דרמי עלה אנפשיה ומידכר יכול להעיד:

רי"ף ח. **מתני' זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי הרי אלו נאמנים. זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכים שיצטרף** עמהם אחר דברי רבי וחכ"א אין צריכין שיצטרף עמהם אחר **אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי:**

גמ' כשתימצי לומר לדברי רבי על כתב ידם הם מעידין **לדברי חכמים על מנה שבשטר הם מעידין וקי"ל כרבנן.** ומתוך הירושלמי מוכיח דאם העדים שכחו לגמרי המלוה דאף מתוך ראיית השטר אינן זוכרין אותו מודו רבנן דצריכין לצרף עמהן אחר דגרסינן בירושלמי על מתני' דהכא תניא כותב אדם את עדותו ומעידה **אפי' לאחר כמה שנים רב הונא אמר** והוא שיהא זוכר עדותו ורבי **יוחנן אמר אע"פ שאין זוכר** עדותו ומוקי להא דרב הונא כרבי ור' יוחנן כרבנן והכי פירושא דסבירא דהיכא שהעדים הבאים לקיים חתימתם זוכרין ההלואה בלא ראיית השטר אין צריכין לצרף עמהם אחר מן השוק אפי' לרבי מתוך שהן באים להעיד על המלוה מעידין נמי על השטר ואם אינן זוכרין ההלואה על ידי ראיית השטר אפילו רבנן מודו דצריכין לצרף עמהן אחר מן השוק כי פליגי היכא שזוכרין המלוה על ידי ראיית השטר רבנן סברי הואיל וע"י ראיית השטר הן זוכרין זכירתן זכירה והוי כאילו העידו על מנה שבשטר ורבי סבר זכירתן לאו זכירה היא ואינן מעידין אלא על כתב ידם הלכך **צריך לצרף עמהם אחר.** והכי איירי הך ברייתא כותב אדם עדותו רב הונא סבר צריך שיהא זוכר עדותו בלא ראיית השטר כרבי ואז מעיד יחיד על כתב ידו ור' יוחנן כרבנן. **הא דאמרינן דלדברי רבי על כתב ידם הם מעידים** פירוש לעולם אנו חושבין אותם כמעידין על כתב ידם ואפילו אמרו בפירוש שמעידין על מנה שבשטר וכן לרבנן אפילו אמרו בפירוש שמעידין על כתב ידם אנו חושבין אותם כמעידין על מנה שבשטר אבל אין לפרש דבסתם פליגי אבל אם פרשו הכל לפי פירושו דאם כן הא דקאמר בסמוך אי ליכא תרי אלא חד לכתוב חתימת ידיה אחספא הוה ליה למימר שיאמרו לו שיפרש בהדיא שמעיד על כתב ידו:

יז אמר [דף כא.] **רב יהודה אמר רב שנים החתומים בשטר ומת אחד מהן צריכין שנים מן השוק להעיד עליו כי היכי דלא ליפוק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא וכן הלכתא. ואי ליכא תרי אלא חד מאי אמר אביי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא ומחזקי ליה** דלא **צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא דלמא משכח ליה אינש דלא מעלי וכתב מעילויה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו גובה מנכסים בני חורין.** ואע"פ שפסק רב אלפס ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל (פי"א מהל' מלוה ולוה) וכן ר"י ז"ל שיכול לומר פרעתי מ"מ איכא למיחש שמא יטעון האמת שלא לוה ממנו כלום וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי וי"א דלא מצי למימר פרעתי מידי דהוי אשטר שאין בו אחריות דאע"פ שאינו גובה ממשועבדים לא מצי למימר פרעתי דמצי א"ל (שטרא בידך) מאי בעי ומיהו איכא למימר מתוך שאין עליו עדים לא חשש לתבוע כתב ידו וגם שטר שיש עליו עדים יש לו קול ולא מינשי ליה אבל כתב ידו פעמים שאדם שוכח שמסר לו כתב ידו:

יח אמר רב יהודה אמר שמואל עד ודיין מצטרפין. אם עד אחד החתום בשטר מעיד על כתב ידו ושני עדים מעידים על כתב יד אחד מן הדיינין או הדיין עצמו ואחר עמו מצטרפין אבל הדיין לבדו לא אפילו לרבנן דאין מעיד על מנה שבשטר וכן העד אינו מצטרף עם הדיין להעיד על כתב ידו דאם כן נפיק כולי ממונא נכי ריבעא על ידו: **אמר רמי בר חמא כמה מעליא הא** שמעתתא א"ר מאי מעליותא מאי דקא **מסהיד סהדא לא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא מסהיד סהדא** אלא לא מצטרפין וכן הלכתא הלכך כיון שאין השטר מתקיים ע"פ עד אחד ודיין אחד אין אנו חוששין אם הדיינין קרובים לעדים ואע"פ דגרסינן בירושלמי בפרק שבועת העדות (ה"א) שלא יהיו העדים קרובים לדיינין היינו בעדים המעידין לפני הדיינין לפי שלא יקבלו עליהן הזמה וטעמא דהזמה לא שייך הכא. וה"ר יונה ז"ל כתב אם שני דייני הקיום כל אחד מעיד על כתב ידו השטר מקויים ולא אמרינן על כתב ידן הן מעידים אלא כל אחד ואחד מהן מעיד על קיום השטר שהוא כשר והרי הם כשני עדים שמקיימין השטר ודברים של טעם הם:

יט [דף כא:] **אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו**

לקיים השטר שנים מהם מכירין חתימת ידי העדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידין בפניו וחותם משחתמו אין מעידין בפניו וחותם. ש"מ תלת ש"מ עד נעשה דיין בקיום שטרות דרבנן וש"מ דיינין המכירין חתימת ידי העדים אין צריך להעיד בפניהם ושמע מינה דיינים שאין מכירין חתימת ידי העדים צריך להעיד בפני כל אחד ואחד. וצריך להעיד בפניו קודם שחתמו כולן אבל אם חתמו השנים ואח"כ העידו בפני השלישי פסול מפני שהשנים חתמו חתימת שקר שכתבו במותב תלתא הוינא ואשתמודע לנא דהאי חתימת ידייהו ובשעה שחתמו לא ידע השלישי שהוא חתימת ידם. ויש לדקדק מכאן שאין צריך להעיד על חתימת העדים בפני כל שלשתן יחד אלא די שיעידו בפני כל אחד ואחד בפני עצמו דלא פסלינן הכא אלא בשביל שחתמו שקר. ודייק הש"ס עד שלא חתמו הא מיכתב כתבי והאמר רב פפי משמיה דרבא **האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי** דמיחוי סהדי אחתימת ידייהו פסול אלמא מיתחזי כשיקרא הכא נמי מיתחזי כשיקרא אלא אימא עד שלא כתבו מעידין לפניו וחותם משכתבו אין מעידין לפניו וחותם. תימה מאי פריך מרב פפי הא אמרינן לקמן בפרק הכותב (כתובות דף פה.) וכן בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) וליתא לדרב פפי מדרב נחמן וכו' ואין לומר דהכא פריך אליבא דרב דאמר משחתמו אין מעידין בפניו וחותם אם כן חייש רב למיחזי כשיקרא כדאמר רב פפי א"כ משכתבו עד שלא חתמו נמי דכתיבה נמי מחזי כשיקרא כדאמר רב פפי דאם כן הוה אמרינן דטעמא דרב משום דמיחזי כשיקרא ואי אפשר לומר כן דאם כן תיקשי מדרב אדרב דהכא חייש למיחזי כשיקרא ובפ' כל הגט שם אמרינן אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כרבי אלעזר דקרי רב עליה טובינא דחכימי ואפי' בשאר שטרות והא אמר רב פפי משמיה דרבא האי אשרתא דדייני וכו' וליתא מדרב נחמן אלמא לא חייש רב למיחזי כשיקרא והא דקאמר רב הכא משחתמו אין מעידין בפניו וחותם משום דהוי שקר גמור כיון שחתמו והשתא תיקשי שסותר דברי רב מההיא דרב פפי והא רב לית ליה דרב פפי כמו שהוכחתי מההיא דפרק כל הגט הלכך נ"ל דהא דקאמר ליתא לדרב פפי היינו דוקא בשאר שטרות דאינן מעשה ב"ד כי ההיא דכל הגט. ובפ' הכותב הכי פירושא ליתא להך פירכא

ריי"ף ח:

דפריך מרב פפי לרב ביבי בר אביי דלא חייש למיחזי כשיקרא בשאר שטרות מדרב נחמן דקאמר **רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי נשים דבעי כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות מודו דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא לשקרא לא חיישינן** אבל דרב פפי איתא בקיום שטרות והכא פריך מקיום שטרות אקיום שטרות דרב מודי דחיישינן למיחזי כשיקרא בקיום שטרות ודלא כרב אלפס שפסק דליתא לדרב פפי כלל:

ריי"ף ט.

כ אמר רבי אבא אמר רב הונא שלשה שישבו לקיים השטר וקרא ערער על אחד מהם. עד שלא חתמו מעידים עליו וחותם משחתמו אין מעידין עליו וחותם. פרש"י משום שנוגעין בעדות הן שגנאי הוא להם כשחתמו עם פסול ורב אלפס ז"ל פירש וקרא **ערער על אחד מהם בגזלנות עד שלא חתמו מעידין עליו שחזר בתשובה וחותם דהא במותב תלתא כחדא נינהו. משחתמו אין מעידין עליו שחזר בתשובה** וחותם משום דלא במותב תלתא כחדא הוו דבעידנא דחתמי הנך תרתי לא הוי האי חזי לאצטרופי בהדייהו וכאילו לחודייהו הוו יתבי ונתבטל ועד המושב וצריכין לישב. שלשתן ביחד כיון שלא היה ראוי לישב באותה שעה עמהם **ודוקא ערעור דגזלנותא הוא דמבטל לצירופא דידהו אבל ערער דפגם משפחה ואיתברר השתא דכשר הוא כיון דמעיקרא כשר הוה** [דף כב.] **גילוי מלתא בעלמא הוא ולא בטיל צירופא דידהו וערער דגזלנותא נמי לא אמרן אלא דקא מסהדי תרי** ואמרי דגזלנא הוא וקא **אתו תרי אחריני ומסהדי** דחזר ליה בתשובה דלא מכחשי **להנך אבל אי אתו תרי אחריני ואמרי** דלאו גזלנא הוא דקא **מכחשי להנך לא חתים כלל דהוו להו תרי לבהדי תרי והוי** גברא ספק כשר ספק פסול ולא מפקינן ממונא אפומיה ולא אמרינן דאוקי תרי לבהדי תרי ואוקי גברא בחזקתיה כדאמרינן בשתי כתי עדים המכחישות זו את זו (שבועות דף מז:) דאמר רב הונא זו באה בפ"ע ומעידה וזו באה בפ"ע ומעידה משום דאמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי גברא בחזקתיה דהתם פסולי דידהו הוי משום דמכחישין זו את זו בעדות זו וחד מנייהו לפי דבריהם מסהדי שקרא וכיון דלא ידעינן הי מנייהו קא מסהיד

שקרא מוקמינן כל חד מנייהו אחזקתיה אבל הכא דקא מסהדי לפסול אחד בגזלנות לעדות ולשבועה כי האי גוונא לא מוקמינן ליה אחזקתיה דכל תרי ותרי אע"ג דאית ליה חזקה דכשרות ספיקא דרבנן היא כדאיתא בפ' ד' אחין (יבמות דף לא.) וכן מוכח לקמן (כתובות דף כו:) בשמעתין דזילותא דב"ד הוא והכי אמר לקמן (כתובות ד' כב:) גבי שנים אומרים נתקדשה דפריך הש"ס מ"ש רישא ומ"ש סיפא וכן בפרק האומר בקדושין (דף סו.) גבי ינאי המלך ויבוקש הדבר ולא נמצא דפריך הש"ס אילימא דבי תרי אמרי אישתבאי ובי תרי אמרי לא אישתבאי אמאי לא נמצא **תרי ותרי נינהו אלמא** כל היכא דאיכא תרי ותרי לא מוקמינן ליה אחזקתיה ופסלינן ליה:

רי"ף ט: **כא א"ר זירא הא מילתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתיה. שלשה שישבו לקיים השטר ומת א' מהן צריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי** שאם לא יכתבו במותב תלתא הוינא אתי למימר דקיום שטרות בשנים הילכך כיון שאין חתומין עליו אלא שנים צריך לכתוב שהיו מתחלה שלשה וכיון שכותבין שהיו ג' טוב הוא שגם יכתבו וחד ליתוהי שאם לא יכתבוהו אתי למיטעי ולומר שאין צריך ב"ד בקיום השטר ומה שכתבו במותב תלתא הוינא לא לשם ב"ד כתבו אלא שהיה בדעתם לרבות ולא נזדמן להם אלא שנים שחתמו אבל כשכתבו וחד ליתוהי תו ליכא למיטעי. אבל כשלא כתבו וחד ליתוהי לא מיפסיל בהכי תדע מדקאמר ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ומיירי דלא כתיב ביה וחד ליתוהי מדפריך ודילמא ב"ד חצוף הוה **א"ר נחמן ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ודילמא ב"ד חצוף הוה כשמואל דאמר שמואל שנים שדנו דינן דין אלא שנקראו ב"ד חצוף דכתב ביה בי דינא** דרב אשי ודילמא בי דינא דרב **אשי כשמואל סבירא להו דכתב ביה ואמר לן רבנא אשי.** בפרק קמא דסנהדרין כתבתי אי הלכתא כשמואל:

כב מתני' האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת **גרושה אני אינה נאמנת:**

כג גמ' תנו רבנן אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת. אם אמרה אחר כדי דיבור אבל בתוך כדי דיבור יכולה לחזור ולסתור דבריה הראשונים **ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקדשה א"ע אמרו לה חכמים מה ראית אמרה להם בתחילה באו** עלי בני אדם שאינם מהוגנים **אמרתי להם מקודשת אני ועכשיו שבאו** עלי ב"א מהוגנים עמדתי וקדשתי **עצמי וזו הלכה העלה ר' אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת. בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו א"ל אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת. תנא מיניה ארבעין זימני** [דף כב:] **ואפ"ה לא עביד שמואל עובדא בנפשיה:**

יום קלב

כד ת"ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא ר' מנחם בר' יוסי אומר תצא א"ר מנחם בר' יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נישאת אבל נישאת ואח"כ באו עדים לא תצא. מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי. אמר רב ששת כגון שנישאת לאחד מעידיה היא גופה באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי. א"ר יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רבא ראה ר' יוחנן דבריו של ר' מנחם בגירושין ולא ראה דבריו במיתה מ"ט מיתה אינה יכולה מכחישתו גירושין יכולה מכחישתו ואע"ג דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הנ"מ היכא דליכא עדים **אבל היכא דאיכא עדים** דמסייעין לה מעיזה פניה **ומעיזה. רב אשי אמר דאמרי עדים עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא לברורה דאמרינן לה** אי **איתא דהכי הוא אחוי לן גיטך. ושמעינן מינה מרב אשי דהיכא דמסהדי לאחר זמן**

רי"ף י. **ל"ש מיתה ול"ש גירושין היכא דקא מכחשי אהדדי לא תינשא לכתחילה ואם נישאת לא תצא ולית הילכתא כר' מנחם בר' יוסי לא במיתה ולא בגירושין דקי"ל כרב אשי** דבתראה הוא ולא כר"ח דפסיק דלית

הילכתא כרב אשי אלא כרבא משום דמילתיה דרב אשי פריכא הוא דהיכי קאמר רב אשי עכשיו מת לא תצא הא קי"ל (יבמות דף מא.) כל הנשים צריכות להמתין ג' חדשים. ולאו פריכא הוא דה"ק עכשיו מת לא תינשא עד לאחר ג' חדשים ואם נשאת לאחר ג' חדשים לא תצא אבל עכשיו נתגרשה אמרינן נשאת לאחר שלשה חדשים תצא:

כה ת"ר שנים אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רב פפא תרגמא [דף כג.] **בעד אחד עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה** קא מסהדי האי דאמר **נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אומר נתגרשה ועד אומר לא נתגרשה תרוייהו בא"א קא מסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים ראינוה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ט לא ראינוה** אינו ראיה ואע"פ דדיירי כולהו בחד חצר **לא אמרינן אם איתא דקדיש קלא אית ליה למילתיה משום דעבידי אינשי דמקדשי בצינעא סיפא ב' אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתגרשה הרי זו לא תינשא ואם נישאת לא תצא דעבידי אינשי דמגרשי בצינעא:**

כו מתני' אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת ואם משנישאת באו עדים לא תצא:

גמ' רבי אושעיא מתני לה אריש רבה בר אבוה מתני לה אסיפא מאן דמתני לה אריש כ"ש אסיפא דבשבויה הקילו מאן דמתני לה אסיפא אבל אריש לא. פסק ר"ח כמאן דמתני לה אסיפא וכן משמע מתוך דברי רב אלפס שכתב הך דאם משנישאת באו עדים אהך דנשביתי ולא הביא פלוגתא דאמוראי: **ואם משנישאת באו עדים וכו' אמר אבוה דשמואל לא עד שנישאת אלא כיון שהתירוה לינשא אע"פ שלא נישאת והא לא תצא קתני לא תצא מהתירה הראשון. ת"ר אמרה נשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין לה עד שיבאו עדים אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואח"כ באו עדים שנשבית הרי זו לא תצא ואם באו עידי טומאה** ר"ף י: **אפילו יש לה כמה בנים תצא:**

כז מתני' [דף כג:] **שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן** שמעידות זו את זו הרי אלו **נאמנות וכן שני אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני** אינם נאמנים ובזמן שהן מעידין זה את **זה הרי אלו נאמנים ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ** ר"ף יא. **עד אחד אמר ר' אלעזר בד"א במקום שיש עוררין אבל במקום שאין עוררין (עליו) מעלין לכהונה ע"פ עד אחד רשב"ג אומר משום ר"ש בן הסגן מעלין לכהונה ע"פ עד אחד:**

כח מתני' האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים [דף כו:] **ע"י ממון מותרת לבעלה ע"י נפשות אסורה לבעלה.** הא דקתני מותרת לבעלה מירי אפילו באשת כהן דמשום הפסד ממונן נמנעין מלאונסה וכן מוכח בגמ' דקאמר לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם ר"ף יא: אפילו ע"י ממון אסורה לבעלה ועל כרחך היינו לבעלה כהן מדקאמר אף אנן נמי תנינא העיד ר' יוסי הכהן וכו' טעמא דעדים מעידין אותה הא אין עדים מעידין אותה לא פי' שפיר הוו עבדי בני משפחה דריחקוה והא לא שייך אלא בכהונה דבישראל לא שייך וריחקוה משפחה דאינה אסורה אלא לבעלה אלמא כשיד ישראל תקיפה מותרת לבעלה כהן. ועוד ראיה מפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף כב.) דתנן לא תתייחד אשה עם עובדי כוכבים מפני שחשודים על העריות ופריך עלה (שם כג:) ממתניתין דהכא האשה שנחבשה ע"י ממון דמותרת לבעלה אי אמרת דמותרת לבעלה כהן ניחא דפריך שפיר דמדמותרת לבעלה כהן לא חיישינן שיבאו עליה באונס וא"כ אמאי לא תתיחד עמהן אבל אי אמרת דמותרת לבעלה ישראל דלא חיישינן שנתרצת להם אבל לבעלה כהן אסורה דחיישינן שמא נאנסה א"כ מאי פריך דין הוא שלא תתייחד עמהן שמא תאנס אלא וודאי מותרת אפילו לבעלה כהן דאף לאונס לא חיישינן ומן הדין הוה ליה למיתני מותרת לכהונה ובפנויה דלכהונה אין חילוק בין פנויה לאשת איש אלא נקט לבעלה אגב סיפא. על

ידי נפשות אסורה לבעלה פירוש אפילו ישראל דחיישינן שמא מחמת פחד נפשה נתרצת להן למצוא חן בעיניהם:

גמ' אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם אפילו על ידי ממון אסורה פי' לבעלה כהן כיון שאינן יראין להפסד ממונן חיישינן שמא אנסוה. היכי דמי על ידי נפשות אמר רב כגון הני נשי דגנבי [דף כו.] ולוי אמר כגון אשתו של בן דינאי אמר חזקיה והוא שנגמר דינו להריגה ורבי יוחנן אומר אע"פ שלא נגמר דינו להריגה והילכתא כחזקיה שהיה רבו של רבי יוחנן:

כט מתני' עיר שכבשוה כרכום כל הכהנות שבתוכה פסולות **ואם יש להן עדים אפילו עבד ואפילו שפחה הרי אלו נאמנים ואין** נאמן אדם ע"י עצמו **א"ר זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים עד שיצאו אמרו לו אין אדם נאמן ע"י עצמו:**

גמ' והא דתנן כל הכהנות לאו דווקא דה"ה כל הנשים אפילו פנויות כיון דחיישינן שבא עליה עובד כוכבים ופסלה בביאתו והא דתנן כל הכהנות משום דבעי למיתני עובדא דרבי זכריה בן הקצב. ורמינהו בלשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין להם פנאי לנסך א"ר מרי לבעול יש פנאי לנסך אין פנאי ר' יצחק בן אלעזר אומר כאן בכרכום של אותה מלכות כאן בכרכים של מלכות אחרת וקי"ל כשינויא דרב מרי דבמסכת ע"ז (דף עא.) רמו מתניתין אהדדי ומשני להו כדרב מרי ולא כשנויא אחרינא ולכך לא הביא רב אלפס ז"ל הסוגיא זו לפי שאינו מחלק בין אותה מלכות למלכות אחרת אלא בכל ענין הכהנות אסורות והיין מותר. **אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר** אשיאן אם יש מחבואה אחת מצלת על כל הכהנות בעי רבי ירמיה אינה מחזקת אלא אחת מהו מ"ש משני שבילין אחד טמא ואחד טהור וכו' הכי השתא התם ודאי איכא טומאה הכא מי יימר דאיטמי. לכאורה לא איפשיטא בעיא זו ורב אלפס ז"ל פסק לקולא כיון דדחי הש"ס הכא מי יימר דאיטמי אלמא דמקילנא ביה **דאמרינן בכל חדא וחדא** שמא נחבית ואת"ל לא נחבית שמא לא נטמית ויש שפסקו דלא תינשא לכהן ואם נישאת לא תצא ומסתבר כרב אלפס דקל היה לחכמים בדבר זה: בעי רב אשי אמרה לא נחביתי ולא נטמאתי מהו מי אמרינן מה לה [דף כז:] לשקר או דילמא לא אמרינן מה לה לשקר ומאי שנא מההוא גברא דאגר חמרא וכו' הכי השתא התם דוודאי איכא מיא מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן הכא ודאי איטמי חששא הוא דאיכא ובמקום חששא אמרינן מה לי לשקר גם כאן פסק רב אלפס לקולא. **ואם יש לה עדים אפי' עבד ואפי' שפחה** וכו' תניא זו עדות איש ואשה תינוק ותינוקת אביה ואמה אחיה ואחותה נאמנין אבל לא בנה ובתה ועבדה ושפחתה. תניא אידך הכל נאמנין להעידה חוץ מהימנה ובעלה ומוקי רב פפא להך בתרייתא במסיח לפי תומו כי הא דכי אתא רב דימי אמר רב חנא קרטיגנא משתעי מעשה בא לפני ריב"ל ואמרי לה אמר ריב"ל מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו אני ואמי נשבינו לבין עובדי כוכבים יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקט עצים דעתי על אמי והשיאה רבי לכהונה על פיו וכן הילכתא דבנה ובתה ועבדה ושפחתה לא מהימני אלא במסיח לפי תומו אבל בעלה אפילו מסיח לפי תומו לא מהימן. ויש שפוסקים כר' אשי דבתראה הוא ואיהו אמר דשפחה דידה מהימנא ורב אלפס ז"ל פסק דשפחה דידה לא מהימנא כרב פפא וכן מסתבר דברייתא קמייתא מסייע ליה ובתרייתא מוקי לה במסיח לפי תומו:

ל גרסינן בפרק אלו נערות (כתובות **דף לו:) הפודה** את השבויה **ומעיד בה ישאנה** לא שדי איניש זוזי בכדי. **מעיד בה כדי לא ישאנה שמא עיניו נתן בה:** ריי"ף יב.

יום קלג

לא א"ר זכריה בן הקצב המעון הזה וכו' תנא אעפ"כ ייחד לה בית בחצרו וכשהיא יוצאה בראש בניה וכשהיא נכנסת היא נכנסת בסוף בניה והנ"מ **בשבויה דבשבויה הקילו אבל בגרושה לא דתניא המגרש את אשתו לא תינשא בשכונתו ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי** אם היה כפר קטן **זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נדון כשכונה** שכונה גדולה ממבוי ובאשת איש החמירו רבנן טפי מגרושה שהיא בלאו ואשתו שנישאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אינה כי אם בלאו ויש לה דין גרושה לכהן: [דף כח.] **מי נדחה מפני מי. היא נדחית מפניו בחצר של**

שניהן וכ"ש בחצר של שכירות דטילטולא דגברא קשה מדאיתתא אבל בחצר שלה הוא נדחה מפניה:

לב ת"ר לוה הימנה מנכסי אביה אינה נפרעת אלא **על ידי אחר אמר רב ששת ואי אתו לקמן לבי דינא לא מזדקקינן להו רב פפא אמר שמותי היו משמתינן להו רב הונא בריה דרב יהושע אומר נגודי היו מנגדינן להו. א"ר נחמן תא באבל רבתי בד"א שנתגרשה מן הנישואין אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גס בה ואינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו והנ"מ דלא גייסי בהדדי אבל גייסי בהדדי אפילו מן האירוסין אינה נפרעת אלא ע"י אחר:**

לג מתני' אלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא זה כתב ידו של רבי זה כתב ידו של אחי. זכור אני באשה פלונית שיצתה בהינומא וראשה פרוע ושאיש **פלוני יצא מבית הספר לטבול** לתרומה ושהיה חולק עמנו על
ר"ף יב: **הגורן ושהמקום הזה בית הפרס ועד כאן היינו באים בשבת אבל אין** אדם נאמן לומר דרך זה **היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה:**

גמ' א"ר הונא בריה דרב יהושע והוא שיש שם גדול עמו דלא מפקינן ממונא אלא בתרי וכן הינומא אבל בתרומה לא בעינן שיהא אחר עמו דהא מוקמינן לה בתרומה דרבנן ובלא גדול שעמו סגי כיון דלא מעלינן מתרומה דרבנן ליוחסין. וכן בית הפרס שהוא מעיד על גבולו לטהר סביבותיו וכן על תחום שבת א"צ שיהא גדול עמו דכיון דמדרבנן הם נאמנים. וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל רבו לא ואי אשמעינן רבו דאית ליה אימתיה מיניה אבל אביו אימא לא קא משמע לן. ואי אשמעינן הני תרתי הוה אמינא הנ"מ אביו דשכיח גביה רבו דאית ליה אימתיה אבל אחיו אימא לא קא משמע לן כיון **דקיום שטרות דרבנן הימנוהו רבנן בדרבנן:** ונראה דדוקא בהני תלת אבל באיניש דעלמא לא והכי נמי אמרינן בירושלמי תני ובלבד דברים שהם רגילים בהן כלומר באלו השלשה שהוא תמיד מצוי ורגיל אצלם אבל באיניש דעלמא אפילו אם היה רגיל אצלו אינו חשוב רגילות: **זכור אני**
ר"ף יג. **באשה פלונית** שיצתה בהינומא וראשה פרוע **מ"ט כיון דרוב נשים בתולות נישאות גילוי מילתא בעלמא הוא. ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול** לתרומה ליחוש שמא עבד **הוא מסייע ליה לריב"ל דאמר אסור** לו **לאדם שילמד את עבדו תורה:** [דף כח:] **ועד כאן היינו באים בשבת תחומין דרבנן. ואינו נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מ"ט אפוקי ממונא** לא מפקינן ובכולן אם היה עובד כוכבים ונתגייר עבד ונשתחרר אין נאמנין:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

פרק ג

א אלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית. על הגיורת ועל השפחה ועל השבויה שנפדו ונשתחררו ונתגיירו פחותות מבת [דף כט.] שלש **שנים ויום אחד. הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה אע"פ שהן בכרת אין בהן מיתת בית דין:**

גמ' נערה אין קטנה לא מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ר"מ היא דתניא קטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס
ר"ף יג: **משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי ר"מ שהיה ר"מ אומר כל מקום שיש קנס אין מכר וכל מקום שיש מכר אין קנס. וחכ"א קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא אף קנס במקום מכר. והני בני קנסא נינהו** [דף כט:] **אקרי כאן ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ריש לקיש אמר קרא נערה נערה הנערה חד לגופיה וחד לאיתויי חייבי לאוין וחד לאיתויי חייבי כריתות:**

ב ת"ר [דף לו:] **היוצאת משום שם רע אין לה** קנס ולא פתוי. **יוצאת משום שם רע בת סקילה היא אמר רב ששת ה"ק ושיצא עליה שם רע בילדותה אין לה** קנס ולא פיתוי:

ג אמר רב פפא ש"מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה היכי דמי אי דנפיק עליה קלא דשטרא זייפא הוא דכוותה הכא דנפיק עלה קלא דזנאי. והאמר רבא יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה אלא דאתו בי תרי ואמרי לדידן תבעתינהו באיסורא דכוותה הכא דאתו בי תרי ואמרי לדידהו אמר להו **זייפו לי האי שטרא** בשלמא התם שכיחי פרוצין אלא הכא אם הוא הוחזק כל ישראל מי הוחזקו. כיון דקא מהדר אזיופא אימור

זיופי זייף י"מ כיון דהעידו עליו דמהדר אזיופא כל שטרות היוצאין מתחת ידו מחזקינן להו בחזקת מזוייפין עד שיבואו העדים החתומים עליהם ויעידו שחתמו עליהן ולא מסתבר כן דלישנא דהש"ס לא משמע הכי דקאמר האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה דמשמע דוקא האי שטרא דאית ביה ריעותא כגון שאמרו העדים פלוני בקשנו לכתוב ולחתום לו שטר של מנה על פלוני ואח"כ הוציא שטר מנה על פלוני האי שטרא ודאי איתרעי ולא שאר שטרות היוצאים מתחת ידו שלא הוחזק לזייף שטרות על כל בני האדם אלא דווקא על אותו פלוני שהזכירו עדים דתלינן שמא מנה היה אצלו בע"פ וירא שמא יכפור. אבל אם העדים לא הזכירו שם הלוה וסכום המעות בהא מסתבר קצת שחשוד לזייף כל שטרותיו ותלינן שזייף שטר אחד ולא ידענא הי ניהו:

ד מתני' ואלו שאין להם קנס הבא על הגיורת ועל השפחה ועל השבויה שנפדו ונתגיירו ונשתחררו יתירות על בנות ג' שנים ויום אחד ר' יהודה אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה אף על פי שהיא גדולה. ולית הילכתא כר' יהודה: **הבא על בתו על בת בתו ועל בת אשתו על בת בתה ועל בת בנה אין להם קנס מפני** שמתחייב בנפשו וכל **המתחייב בנפשו אינו משלם ממון שנאמר ולא יהיה אסון ענש יענש:**

ה נערה שנתארסה ונתגרשה ר"י הגלילי [דף לח.] **אומר אין לה קנס ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה. והלכה כר"ע דקי"ל הלכה כר"ע מחבירו** ועוד דלקמן במתני' דיתומה שנתארסה ונתגרשה סבר ר' אלעזר כר"ע ופסק רב הלכה כר"א. והרמב"ם ז"ל (פ"ב מהל' נערה) כתב דקנס לבד לעצמה אבל בושתה ופגמה לאביה ואפשר דטעמיה מהא דאמרי' לקמן (כתובות דף מ:) על בושת ופגם ואימא לדידה ומסיק דבושת ופגם לאביה משום דאי בעי מסר לה למנוול ולמוכה שחין והאי טעמא שייך נמי כשנתארסה ונתגרשה וקרא דלא אורשה לא קאי אלא אקנסא דכתיב בקרא אבל בושת ופגם יליף מדכתיב ונתן האיש השוכב עמה וכו' הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא בושת ופגם כמו בשאר חבלות אבל בהאי קרא לא כתיבי ומיהו נראה דגם בושתה ופגמה לעצמה מדקאמר ר"א ביתומה שנתארסה ונתגרשה המפתה פטור ואם איתא דבושתה ופגמה לאביה לא ה"ל למיתני דמפתה פטור בסתם כיון דחייב בבושת ופגם והיינו טעמא משום דלענין גביית האב יש לבושת ופגם דין קנס משום דאיתקוש לקנס דכתיב ונתן לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה ודרשינן מהאי קרא מכלל דאיכא בושת ופגם ולענין גביית האב איתקוש דבמקום שהקנס לאב גם הוא לאב ומהאי טעמא תנן לקמן בפ' נערה (כתובות דף מא:) לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה ואבושת ופגם נמי קאי מדקתני הרי הן אלמא בשת ופגם אע"ג דממונא הוי אין מורישו לבניו משום דאיתקוש לקנס לענין גביית האב (דאיתקש לקנס) הלכך נתארסה ונתגרשה כיון שנתמעט האב מלא אורשה מדין קנס נתמעט נמי מדין בשת ופגם והכל לעצמה. והא דפריך הש"ס ואימא לדידה ולא אמרינן דאיתקוש לקנס פי' ר"י (דף מ: ד"ה ואימא לדידה) דדוקא בתר דידעינן שהם לאב מקשינן להו לכל דינם לגביית האב אבל משום ההיא היקישא לא מפקינן מינה למיתבינהו לאב:

רי"ף יד.

גמ' [דף לח:] **אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה ולא לאבי המתה** ואע"ג דהך מילתא מיבעיא ליה לרבא כיון דלאביי פשיטא ליה אזלינן בתר פשיטותא דאביי. **בא עליה עד שלא נתארסה ונתארסה קנסה לאביה** דאכתי לא נפקא מרשות האב כדתנן (בנדרים דף סו:) [דף לט.] **נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה אבל אם בא עליה ואח"כ נשאת או בגרה קנסה לעצמה** דנשואין ובגרות מפקי מרשות האב **והוא שלא עמד בדין קודם בגרותה או קודם נישואיה אבל אם עמד בדין קנסה לאביה הוא:**

ו מתני' המפתה נותן ג' **דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בשת ופגם וקנס מוסיף עליו האונס שהוא נותן את הצער: מה בין אונס למפתה אונס נותן את הצער מפתה אינו נותן את הצער אונס** [דף לט:] **נותן מיד והמפתה לכשיוציא אונס שותה בעציצו ומפתה אם רצה להוציא יוציא:**

גמ' והמפתה לכשיוציא אשתו היא אמר אביי אימא כשלא יכנוס תנ"ה אע"פ שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס אבל **בושת ופגם נותן מיד ואחד המפתה ואחד האונס בין היא בין אביה יכולין לעכב תניא אידך אע"פ שאמרו אונס נותן מיד כשתצא היא אין לה עליו כלום** מת יצאה כסף קנסה בכתובתה רבי

יוסי בר' יהודה אומר יש לה כתובה מנה והלכה כרבנן:
מתני' כיצד שותה בעציצו אפי' היא חגרת או סומא. נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בקהל אינו רשאי לקיימה שנאמר ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו:
גמ' וניתי עשה ונידחי לא תעשה כי אמרינן דעשה דוחה [דף מ.] **לא תעשה כגון מילה בצרעת וכלאים בציצית דלא אפשר לקיומי לעשה אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה מי** איתא לעשה כלל הלכך אפי' אי אמרה בעינא ליה לא דחי כיון דלא דמיא למילה בצרעת:
ז מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה ר"א אומר האונס חייב והמפתה פטור:
גמ' אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כרבי אלעזר קרי רב עליה דר' אלעזר טובינא דחכימי:
מתני' איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאילו היתה שפחה נמכרת בשוק **כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל האדם:**

יום קלד

ח והבא על הבתולה בין כדרכה בין שלא כדרכה משלם קנס כדאמרינן בפ"ק דקדושין (דף ט:) באו עליה עשרה בני אדם ועדיין היא בתולה פי' שבאו עליה שלא כדרכה הראשון בסקילה וכולן בחנק וקאמר עלה התם מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמין. וכן בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף נט.) גבי הא דתניא ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו פרט לאלמנה לכהן גדול ופריך היכי דמי אילימא כדרכה מאי אריא משום אלמנה תיפוק ליה משום בעולה אלא לאו שלא כדרכה אלמא דיש קנס שלא כדרכה ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"א מהל' נערה) דאין משלם קנס אלא כדרכה.
[דף מ:] **פגם רואין אותה כאילו היא שפחה** מפרש בגמ' בעבד שיש לו לרבו קורת רוח הימנו וחביב עליו כ"כ שרוצה להוציא ממונו להשיא לו בתולה ולא אשה כיוצא בה כזאת שנאנסה ובאשה זו שמין כמה יש בין בתולה לבעולה נמצא כל אשה נישומית לפי ערכה ומשפחתה:

רי"ף יד: **כל מקום שיש מכר אין קנס וכ"מ שיש קנס אין מכר קטנה יש לה מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס ואין לה מכר בוגרת** אין לה קנס ולא מכר.
גמ' א"ר יהודה **אמר רב זו דברי ר"מ אבל חכ"א יש קנס במקום מכר** וכו' כדכתבינן לעיל (סי' א') **איכא מ"ד הלכה כר"מ משום דסתם מתני' כוותיה ואנן לא ס"ל הכי חדא** דא"ר יהודה אמר רב **זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים וכו' אלמא דיחידאה הוא ולית הלכתא כוותיה** ובכל דוכתא שאומר האמורא זו דברי פלוני משמע זו ולא ס"ל עד דמפרש ליה הש"ס בהדיא זו וס"ל כההיא דבפרק בית כור (בבא בתרא דף קה.) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס ובו' ופריך זו ולא סבירא ליה והא רב ושמואל דאמרי תרווייהו וכו' אלא זו וס"ל וכן בריש פרק שור שנגח (בבא קמא דף מו.) א"ר יהודה אמר רב זו דברי סומכוס ועוד דאי זו וסבירא ליה קאמר איכא לאקשויי עלה מאי קמ"ל כדמקשי עלה ביבמות פרק אלמנה לכ"ג (יבמות דף סז.) והתם משני קמ"ל דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי אבל הכא פשיטא דברייתא היא דפליגי רבנן עליה דר"מ. ועוד הביא רב אלפס ז"ל ראיה מרבא (דף לח:) דבעי **יש בגר בקבר ודבנה הוי או אין בגר בקבר ודאבוה הוי ש"מ דכרבנן ס"ל דאמרו קטנה יש לה קנס דלא משכחת ליה דיש לה בן קודם** בגר אלא היכא דנאנסה כשהיתה קטנה דאע"ג דאיפרכא הך **בעיא לאו מהאי טעמא איפריכא. ועוד** דגרסינן בפרק נערה שנתפתתה (כתובות **דף מד:) אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב וכו' עד אלא כאן נערה** מלא דבר הכתוב וכו' **הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע אלמא כרבנן ס"ל וכן הלכתא.** ור"ח והראב"ד ז"ל פסקו כר"מ וכמו שפסק רב אלפס ז"ל נראה דאין סתם משנה כנגד דברי האמוראים: **בוגרת אין לה לא מכר ולא קנס דייקינן מינה הא בושת ופגם אית לה ודוקא אנוסה בוגרת אבל בוגרת מפותה אין לה כלום:**
ט מתני' האומר פתיתי [דף מא.] **בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס ע"פ עצמו האומר גנבתי וטבחתי ומכרתי משלם קרן ע"פ עצמו ואינו משלם תשלומי כפל ולא ד' וה' המית שורי את פלוני או שורו של פלוני ה"ז משלם ע"פ עצמו המית שורי עבדו של פלוני אינו משלם ע"פ עצמו זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם ע"פ עצמו:**

הדרן עלך אלו נערות

פרק ד

ריי"ף טו. **א נערה שנתפתתה בושתה ופגמה וקנסה לאביה והצער בתפושה.** [דף מא:] **עמדה בדין עד שלא מת אביה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של עצמה ר"ש אומר לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין:**

גמ' בעי [דף מג.] **מיניה רבי אבינא מרב ששת בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה למי** מי אמרינן אחין במקום אב קיימי מה התם מעשה ידיה לאב **ה"נ מעשה ידיה לאחין או דלמא לא דמי התם מדיליה מתזנא הכא לאו מדידהו מיתזנא ופשיט רב יוסף דמעשה ידיה לעצמה ודייק לה ממתני' דקתני מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה כו' מציאה ממאן גביא אלא לאו הכי קאמר מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה אף מעשה ידיה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה ואיתמר נמי א"ר יהודה אמר רב בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה א"ר כהנא מ"ט דרב דכתיב** והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם **אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מכאן שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו וכן הלכתא:**

ב מתני' [דף מג:] המארס את בתו וגירשה אירסה ונתארמלה **כתובתה שלו השיאה וגירשה השיאה ונתארמלה כתובתה שלה ר"י אמר הראשונה של אב אמרו לו משנישאת אין לאביה רשות בה:**

ג גמ' טעמא דהשיאה וגירשה השיאה ונתארמלה אבל נתארמלה תרי זימני לא שריא לאינסובי ולא ניחא ליה לתנא לאשתעויי בקלקולא דאשה שאסורה לינשא וי"מ דלהכי לא תני נתארמלה תרי זימני מפני שאין לה כתובה מן השני דאיגלאי מילתא למפרע דקטלנית היא. וכן היה אומר ה"ר משה ב"ר יהודה ז"ל מנרבונ"א דאין לה כתובה מן השני משום דכיון דלא שריא לאנסובי לא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וליתא להך פירושא דודאי מן השני יש לה כתובה אע"ג דאיגלאי מילתא למפרע דקטלנית היא דכהאי גוונא אמר בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) נישאת לראשון ולא היה לו בנים לשני ולא היה לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים ואם נישאת תצא בלא כתובה ומשמע הא משני היה לה כתובה ועוד מדקאמר התם נישאת לשלישי ולא היו לו בנים מהו דלתבעוה הנך קמאי אלמא תרי קמאי נתנו לה כתובה אלמא אע"ג דסבר הך תנא כרבי דבתרי זימני הוי חזקה מדקאמר לשלישי לא תנשא אפ"ה יש לה כתובה מן השני וטעמא כדפרישית התם משום דלענין ממון לא סמכינן אחזקה דתרי זימני עד דאיתחזק בג' כדאשכחן בשור המועד דלכ"ע לא איתחזק עד תלתא זימני. ומה שאמר ה"ר משה ז"ל משום דלא קרינן ביה לכשתנשאי לאחר האי טעמא ליתא דכיון דקדושין תופסין בה וגם אם נישאת אין כופין אותו להוציא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר ודוקא גבי יבם הוא דאמרינן כיון דמחמת זיקתו אסור לינשא לא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר הלכך מן השני יש לה כתובה ומן השלישי אם לא הכיר בה אין לה כתובה ואם הכיר בה יש לה כתובה. ויראה שכופין אותו להוציא דחמירא סכנתא מאיסורא וכמו שמחויבין ב"ד להפריש את האדם מן העבירה כך מחויבין להפרישו שלא יפשע בנפשו וסתם לן תנא **כרבי דאמר בתרי זימני** הוי חזקה וכן הלכתא כדאמרינן בפ' הבא על יבמתו **(יבמות דף סד:) נישואין ומלקות כרבי וסתות ושור המועד כרשב"ג:**

ד מיגבא מאימת גביא פרש"י לענין זכיית האב חזינן דלאו בתר אירוסין אזלינן אפי' לר' יהודה כדקתני ומודה ר"י במארס את בתו ובגרה וכו' אלמא בתר כתיבה אזלינן. לענין מיטרף לקוחות מאימת טרפא ממשעבדי משעת אירוסין דהא מההיא שעתא מחייב בתקנתא דרבנן או דלמא עד שעת כתיבה דהויא מלוה בשטר לא טרפא וקשה לפירושו דמאי שייכא האי בעיא למיבעי הכא בכולה הש"ס מצי למיבעי זמן טריפת כתובת אירוסין דהיינו מנה ומאתים מאימתי. ועוד מדנקט מאימת גביא משמע דמבעי ליה בנשואה אם גובה ממשעבדי מן האירוסין או מן הנשואין ליבעי ארוסה שנתגרשה או שנתארמלה אי טרפא ממשעבדי או לא. ונראה לפרש דדוקא אהך מילתא דר"י שייך למבעי הך בעיא דקתני ומודה רבי יהודה במארס את

בתו כשהיא קטנה ובגרה ואח"כ נישאת שאין לאביה זכות בה ומפרש טעמא משום דלא נכתבה ברשותו ומספקא ליה בטעמיה דרבי יהודה אי טעמיה דמודה דאין לאביה רשות בה משום דמסתמא כל אשה בשעת כתיבת כתובתה בשעת נישואין היא מוחלת לזכיה קמייתא ושעבודא דאירוסין מדכתבה למנה מאתים בהדי תוספת דהשתא ואינה מקפדת לכותבו משעת אירוסין ש"מ מחלה לשעבודא קמא לגמרי הלכך היא גופא לא גביא מידי ולאביה נמי אין לו זכיה בה. והא לא תקשי לך הואיל ואם לא היתה מוחלת היה האב זוכה היאך יכולה היא למחול זכות האב די"ל דתקנתא דרבנן בעלמא היא מה שזוכה בה כיון דאין הגביה ברשותו ולא תקינו רבנן אלא כשלא מחלה בתו או דלמא טעמא דר' יהודה דאמר דלית ליה זכיה לאביה לאו משום דמחלה לזכיה קמא לשעבודא אלא משום דלא תקינו ליה חכמים זכיה כלל אלא כשנכתבה ברשותו דאז אלים כחו דקצת כגבוי דמי ולעולם לא מחלה וא"כ יכולה היא לגבות מזמן ראשון ותפשוט מינה דבכ"מ גובה מזמן ראשון. אבל הא לא מיבעיא ליה להש"ס דארוסה אי טרפא ממשעבדי או לא דהואיל וקים ליה דאית לה כתובה בדלא כתב לה כדפריש' והיינו בתנאי ב"ד אם כן אמאי לא תטרוף ממשעבדי כמו מן הנשואין היכא דלא כתבינן וכ"ת התם נמי מספקא ליה א"כ ליבעי נמי מן הנשואין אלא ודאי מן הנשואין פשיטא דטרפא ממשעבדי אע"ג דלא כתב לה דכיון דאית לה בתנאי ב"ד כמלוה בשטר דמיא ומספקא ליה מן האירוסין מהני טעמי דפרשי'. **אמר רב**

רי"ף טו: **הונא מנה ומאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין** משום דלא מחלה לשעבודא קמא ורב אסי אמר **אחד זה ואחד זה מן הנשואין. ולדברי** המפרשים דארוסה אין לה כתובה מפרשים הכא בדכתב לה מן האירוסין וכן פי' ר"ח דמיירי בדכתב לה מן האירוסין מנה או מאתים וכתב לה בשעת נשואין ואוסיפת לך כך וכך אמנה או מאתים ואפ"ה קאמר רב אסי דאינה גובה מנה ומאתים אלא מן הנשואין דקסבר דכיון שהזכיר המנה והמאתים עם התוספת בשטר הכתובה מחלה שיעבודא הנכתב לה מן האירוסין. ומילתא דתמיה היא דבשלמא היכא דלא כתב לה אע"ג דגביא ממשעבדי בתנאי ב"ד מ"מ איכא למימר בשעת הנשואין כשכתב לה הבעל כתובתה וכלל המנה ומאתים עם התוספת ולא הקפידה לכתוב זמן מנה ומאתים מן האירוסין מחלה אותו שיעבוד שהיה לה בעל פה כדי שיכתבו לה עתה בשטר עם התוספת ותגבה הכל מזמן הכתיבה אבל היכא דכתב לה למה תמחול שיעבוד שטר שבידה במה שנכלל המנה והמאתים עם התוספת אין זה הוכחה שמחלה כי אי אפשר לכתוב בענין אחר כי כן דרך להוסיף על עיקר כתובתה וכן כתב רב שרירא דאם כתב לה כתובה מן האירוסין ונתארמלה או נתגרשה לא טרפא ממשעבדי ואם נשאת לא טרפה מנה ומאתים אלא משעת נשואין וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"י מהל' אישות) המארס את האשה וכתב לה כתובה ומת או גירשה גובה עיקר מבני חרי ואינה גובה תוספת כלל. וכל אלו דברים תמוהין הן דמ"ש שטר כתובה משאר שטרות שלא תטרוף בו ממשעבדי ועוד דקאמר ראב"ע (לקמן כתובות דף נד.) מן הנשואין גובה הכל מן האירוסין בתולה מאתים ואלמנה מנה משמע דגובה מנה ומאתים מן האירוסין ממשעבדי כי היכי דגובה הכל מן הנישואין ממשעבדי. ואפי' לא כתב לה בכתובת אירוסין אחריות הא קי"ל אחריות טעות סופר הוא אף בכתובה דהא בכתובה נחלקו ר"מ ורבנן (לקמן כתובות נא.) אי אמרינן אחריות טעות סופר הוא אם לאו. וה"ר יונה ז"ל דחק ליישב דברי הגאונים דאירי בשלא כתב לה אחריות והא דפליגי באחריות טעות סופר הוא בכתובה היינו כשנכתבה בנישואין דתקנת שמעון בן שטח שיהו כל הנכסים אחראין וערבאין לכתובה בנשואין תיקן בזה נחלקו ר"מ ורבנן רבנן סברי כיון שתיקן שמעון בן שטח שיהא כותב לה כל נכסיו אחראין וערבאין לכתובה אע"פ שלא כתב כמאן דכתב דמי ור"מ סבר נהי דתיקן לכתוב אם לא כתב לא אמרינן טעות סופר הוא ולא פליגי אלא בנשואין שבזה היתה התקנה אבל כתב לה כתובה מן האירוסין אף רבנן מודו דלא אמרינן אחריות טעות סופר הוא. [דף מד.]

מאי הוי עלה דכתובה ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' אלעזר בן שמוע מנה ומאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה מן הנשואין והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין. ותימה הא דמיבעי ליה הש"ס בשילהי פ"ק דב"מ (דף יז:) ולקמן בפרק הכותב (כתובות דף פט:) אלמנה מן האירוסין מנלן דאית לה כתובה היכא דלא כתב לה אמאי לא פשיט משמעתין ממילתייהו דרב

הונא ורב אסי דאית לה ולפי' ר"ח דמוקי שמעתא בדכתב לה ניחא אבל אי אפשר לומר כן כמו שפרשתי וי"ל דפשיטא ליה להש"ס דארוסה יש לה כתובה אע"ג דלא כתב לה אבל התם לא בעי לאוכוחי מדברי אמוראים אלא ממשנה או מברייתא. וכן היה יכול לפשוט מהא דתנן בקדושין בפ' האומר (דף סה.) היא אומרת קדשתני והוא אומר לא קדשתיך וכו' וקאמר עלה בגמ' אמר רב אם נתן גט מעצמו דכופין אותו ליתן כתובה אלמא מוכח שהיו נוהגין להגבות כתובה לארוסה אע"ג דלא כתב לה דאי לאו הכי מצי למימר ודאי קדשתיך ולהכי גירשתיה אבל לא נשאתיה ולא אתן לה כתובה וע"כ בדלא כתב לה מיירי מדקאמר לא קדשתיך ואין לומר באתרא דכתבי והדר מקדשי דאין הכתיבה ראיה דא"כ ה"ל לפרושי ועוד כל כמה דלא מיקדשה אין הכתובה בידה אלא ודאי לא רצה לפשוט מדברי אמוראי והא דלא מוכח ממילתיה דר' אלעזר בן שמוע האי נמי מימרא הוא וממתני' דהמארס את בתו ליכא למיפשט דאיכא למימר בדכתב לה. מיהו תימה אמאי לא פשט ליה מהא דתניא לעיל מודה ר' יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה ובגרה ונישאת וכו' וע"כ בדלא כתב לה איירי דאי בדכתב לה של אב הויא הואיל וברשותו נכתבה ואי ארוסה אין לה כתובה פשיטא דאין לו בה כלום ותירץ ה"ר שמעון מנויטרזא דאיכא למימר לעולם בדכתב לה ואין לו בה כלום דקתני אתוספת קאי שהוסיף לה בשעת נשואין קאמר דסד"א הואיל ומנה ומאתים שלו תוספת נמי שלו וכ"ת תפשוט מהא דתניא בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) המארס את האשה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה וי"ל משום דאיכא לאוקמי בדכתב לה וסיפא אצטריכא ליה מקום שנהגו להחזיר קידושין מחזירין וכל הני שינויי דחיקי נינהו ומוכחא מילתא דתקנת חכמים היא אף מן האירוסין וגביא ממשעבדי בתנאי ב"ד אף בדלא כתב לה וכן נוהגין באשכנז ובצרפת:

ה אמר רב נחמן שתי שטרות היוצאין בזה אחר זה ביטל שני את הראשון אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה ולא ביטל שני את הראשון אלא השטר הראשון קיים וקנה הדקל בשטר השני (לכאורה משמע דכיון דאיכא למימר לתוספת כתביה לא ביטל שני את הראשון ושניהם קיימין) וקשה מאי שנא מהא דאמר רב הונא **הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של** שלש מאות באתה לגבות מאתים גובה מזמן ראשון שלש מאות גובה מזמן שני אלמא אע"פ שהוסיף בכתובה שניה לא אמרינן שתיהן קיימות ותגבה מאתים מזמן ראשון ומאה מזמן שני אלא מדלא כתב לה ואוסיפת לך מאה אמאתים אחילתא לשעבודא קמא אם באת לגבות השני וכן הכא לישנא דאי אוסיף בה דיקלא לא משמע דכתב ליה ואוסיפת לך אשטר הראשון אלא שטר אחר כתב לו ממש ויש בו דקל יותר מבשטר ראשון וא"כ אמאי שניהם קיימין. ומיהו רש"י פירש גם כאן לתוספת כתביה לא שיהו שניהם קיימין אלא אם ירצה בשטר הראשון יגבה השדה בלא הדקל ואם ירצה בשטר השני יגבה גם הדקל וכן כתב רב אלפס ז"ל בתשובה ולישנא דאי אוסיף בה דיקלא לתוספת כתביה משמע דבהא מודה רב נחמן דלא בטל השני את הראשון ושניהן קיימין. וה"ר יצחק בר ברוך ז"ל תירץ דלא דמיין אהדדי דבכתובה שדרך העולם כשמוסיפין על עיקר כתובה שכותבין ואוסיף לה כך וכך והשתא לא עביד ליה הכי אלא כתב לה שתי כתובות סתם ולא הזכיר באחרונה לשון תוספת כמנהג העולם מוכחא מילתא דלא נתכוון להוסיף על הראשונה אלא שאם תרצה לזכות בשניה שתתבטל הראשונה אבל במכר שאין דרך המוכרים שני דברים לכתוב בשטר שני ואוסיפת לך דבר זה על המכר הראשון סתמא דמילתא אנו אומרים שלא בטל שני את הראשון אלא השני לתוספת הדקל נכתב והשטר הראשון קיים ויגבה הדקל בשטר השני וכן עיקר. וא"ת תקשי הלכתא אהלכתא דקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני וכן מדפליגי רפרם ורב אחא אליביה אלמא הלכתא כוותיה ולקמן נמי בשילהי הכותב (כתובות דף פט:) דייק סוגיא דשמעתין כוותיה ולעיל פסקינן הילכתא כרב אסי **דאמר אחד זה ואחד זה מן הנשואין** ובטלה כתובה שניה את הראשונה אע"פ שיש בה תוספת ולמאי דפרישית דאיירי בדלא כתב לה מן האירוסין ניחא דבטלה השניה את התנאי הראשון שהיה בע"פ אבל הכא דאיכא שני שערות לא בטל שני את הראשון ואף לדברי המפרשים דאיירי בשמעתין בדכתב לה יש לחלק כיון שמנהג לכלול יחד מנה ומאתים ותוספת אומדנא דדעתא הוא שזהו עיקר תחילת השעבוד וכתב האירוסין לא נכתב אלא שאם תתאלמן או תתגרש מן האירוסין וכשבאו לכלל נשואין

ונכתב הכל בשטר אחד נתבטל הראשון לגמרי אבל בשאר שטרות השני לתוספת נכתב ולא נתבטל הראשון: **פשיטא ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר מצרא** שאם יבא בעל המצר לסלקו יראה שטר מתנה ולא יראה שטר המכר וכיון דאיכא למיתלי דליפות כחו נכתב האחרון הראשון קיים והשני אינו כלום ואי לא שייך ביה דינא דבר מצרא כגון שהלוקח או המוכר עצמו מצרנין אי דאית ביה שום יפוי כח אחר משום מתנה כגון לענין דרך דנותן בעין יפה נותן ומוכר בעין רעה מוכר לא בטל האחרון את הראשון. ואם לאו בטל האחרון את הראשון **וכל שכן ראשון במתנה ושני במכר דאמרינן משום דינא** דבע"ח כתביה ויראה שטר האחרון ולא הראשון אם יבא בעל חוב לטרוף ממנו שאם יראה שניהם השני אינו כלום כיון דליפות כחו כתביה ולא נתבטל הראשון. **ודאי שניהם במכר ושניהם במתנה בטל השני את הראשון מ"ט רפרם אמר אודויי אודי ליה רב אחא אמר אחולי אחליה לשעבודא קמא מאי בינייהו** א"ב אורועי סהדי לרפרם דאמר אודויי אודי כיון שהודה המקבל מתנה שהשטר הראשון מזוייף כל שטר שיצא מתחת ידו שאלו העדים חתומים בו לא מגבינן ביה הואיל והודה שהם פסולים או שמא הוא זייפו כמו שזייף חתימתן בשטר הראשון ולרב אחא לא מרעינן סהדי דאמר אחולי אחליה לשעבודיה ואפילו במתנה דלית ביה אחריות שייך מחילת שיעבוד כגון שבין זמן הראשון לזמן השני קנה הנותן שדה אצל שדה זו שנתן ואחליה המקבל לשעבודיה שלא יוכל לסלקו משום דינא דבר מצרא אי נמי לענין זה שיטרפו בעל חוב של נותן שבין זמן ראשון לזמן שני א"נ אם הנותן אכל פירות בין זמן ראשון לזמן שני מחל לו וא"ת למה יש לנו לתלות שמחל שעבודו בדבר שיש לו הפסד וי"ל שמא שמע שמסר הנותן מודעא על השטר הראשון. וכתב הר"מ ז"ל דהלכתא כרב אחא דכיון דאיכא פלוגתא ולא ידעינן כמאן הלכתא לא מרעינן סהדי דאוקי סהדי אחזקתייהו וגם נוקי המקבל בחזקת אדם הגון ולא זייף העדים וגם לענין פירי וטסקא קרקע בחזקת מקבל עומד ע"י שטר הראשון ולא מבטלינן האי חזקה מספק ועוד הביא ראיה מדקאמר הש"ס לעיל אליבא דרב הונא אחולי אחלתיה לשעבודא קמא ולאו ראיה היא דהתם מחלה בשביל מאה שהוסיף ולדעת כן הוסיף לה שאם תרצה לגבות שלש מאות שתמחול הראשונה אבל הכא שהשטרות שוין אין לנו לתלות שמחל השעבוד הראשון ומיהו הלכה כרב אחא מטעמי קמאי. פי' רב אלפס **הא דאמר רב נחמן בטל שני את הראשון הנ"מ בשטרי קרקעות ומאי דדמי להו כגון** בכתובת אשה אבל בהודאות ובהלואות **גבי תרווייהו** רי"ף טז. **כל חד וחד לפום שעבודו ולא אמרינן האי שטרא היינו האי שטרא ואע"ג דתרווייהו** חד סכום נינהו דגרסינן בפרק גט **פשוט (בבא בתרא דף קעב.) אמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי בר מאה לא משוינן ניהליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי** היכי דלא ליפגום שטריה **וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אלמא דגבי תרווייהו:**

ו מתני' הגיורת שנתגיירה ובתה עמה וזינתה הרי זו רי"ף טז: **בחנק אין לה** לא **פתח בית אב ולא מאה סלע. היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה ואין לה פתח בית אב ולא מאה סלע. היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי זו כבת ישראל לכל דבר. יש לה אב ואין לה פתח בית אב יש לה פתח בית אב ואין לה אב הרי זו בסקילה. לא נאמר בית אביה אלא למצוה:**

גמ' אמר ר' יוסי בר' [דף מד:] **חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב רבא אמר חייב וכן הלכתא. אמר ר"ל המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע:**

ז תניא [דף מו.] **כיצד הוצאת שם רע בא לב"ד ואמר פלוני לא מצאתי לבתך בתולים אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה זינתה מעיקרא** כתובתה מנה נמצא ששם רע אינו ש"ר **הוא לוקה ונותן מאה סלע בין בעל בין לא בעל ר' אליעזר בן יעקב אמר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל והוא שאמר לעדים בואו והעידוני אבל באו עדים מאליהם וכ"ש אם לא באו עדים** שהוא פטור והא דקתני **זינתה מעיקרא יש לה כתובה ליתא דקי"ל כרבא דאמר מקח טעות לגמרי משמע** כדכתבינן בפ"ק (סימן כה) [דף מו:] **שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן המוציא ש"ר אינו לוקה עד שיבעול כדרכה ויוציא ש"ר שכדרכה נבעלה והמוציא**

שם רע ולא בעל לוקה מכת מרדות דרבנן:

ח מתני' האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף ובשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה וקבורתה רבי יהודה אומר אפי' עני שבישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננת:

רי"ף יז.

יום קלה

ט גמ' נישאת יתר עליו וכו' [דף מז.] ת"ר כתב לה פירות **כסות וכלים שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה ומתה לא זכה הבעל בדברים הללו משום רבי נתן אמרו זכה הבעל בדברים הללו** פירש רש"י דמן האירוסין מיירי ולא נהירא לר"ת דאילו מן האירוסין מיירי אמאי קתני לה אמתני' דקתני נישאת ועוד הא קתני שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה ואמאי זכה לר' נתן והלא לא באו ועוד דמסיק אבל הכא משום איחתוני והא איחתנו להו ואי באירוסין לא קרי חיתון אלא איקרובי דעתא כדלקמן בפרק אע"פ (כתובות דף נו.) אע"ג דלקמן בפרק הכותב (כתובות דף קב.) אמרינן עמדו וקדשו הן הן הדברים הנקנין באמירה ומפרש טעמא בההיא הנאה דמיתחתני אהדדי גמר ומקנה הכי פירושא בההיא הנאה דסופו להתחתן בנישואין גמרי ומקני אהדדי משעת אירוסין הלכך נראה לר"ת דהך ברייתא בנישואין איירי ופסק לו פירות כסות וכלים שיבואו עמה ועדיין לא באו והיינו טעמא דלא זכה לת"ק דאנן סהדי שלא היה דעת האב להקנות וליתן הנדוניא אלא על מנת שתהנה בתו ממנה הלכך אם לא באו לידי החתן בחיי בתו לא זכה בהם ורבי נתן סבר קנה דלית ליה האי אומדנא **לימא בפלוגתא דר' אלעזר בן עזריה ורבנן קא מיפלגי דתנן אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** רצה להוסיף אפילו מאה מנה מוסיף נתארמלה **או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנישואין גובה את הכל ר' אלעזר בן עזריה אומר מן הנישואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה.** [דף מז:] מ"ד לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה דכי היכי דאזיל רבי אלעזר בתר אומדנא דלא כתב לה אלא על מנת לכונסה הכי נמי אזלי רבנן בתר אומדנא דלא כתב לה אלא על מנת שתהנה בתו ממנה אע"ג דהאי אומדנא דרבי אלעזר מהאירוסין לנישואין וההיא דלעיל בנישואין גופייהו נראה לו לבעל הש"ס לדמינהו אהדדי **ומ"ד זכה כרבנן לא דכ"ע כרבי אלעזר בן עזריה** כו'. וכן היה פוסק ר"ת בנדוניות חתנים שלא גבו דלא זכה בהם הבעל דהלכה כרבנן וכן פסק ר"ח כרבנן ואע"ג דרבי נתן דיינא ונחית לעומקא דדינא לית הילכתא כוותיה כנגד רבים ועוד דבעי הש"ס לאוקומי רבנן כרבי אלעזר וכוותיה פסקינן לקמן בפרק אע"פ (כתובות דף נו:) אע"ג דדחי ליה הש"ס דיחויא הוא ולא סמכינן עילויה והא דאמרינן לקמן בפרק מציאת האשה (כתובות דף סו.) הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו יכול הוא לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך איני רוצה ליתן ופריך עלה בירושל' (שם הל"ב) והלא דברים הנקנין באמירה הן ומשני כשפסק על מנת לכנוס הא אם לא פסק על מנת לכנוס גובה אחיו אע"פ שלא גבה שאני התם דבתו קיימת ותהנה מהן והא דקתני לקמן (כתובות דף מח:) או שהיתה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה בעלה יורשה אתי' כרבי נתן:

י וחייב במזונותיה ובפרקונה וכו' ת"ר **תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה לפיכך בעל אוכל פירות** מאי לפיכך מהו דתימא מיכל לא נכלינהו אנוחי ננחינהו דאם כן מימנע ולא פריק קמ"ל דהא עדיפא דזימנין דלא מלו ופריק לה מדידיה. משמע דתקנתא דידה היא מה שהבעל אוכל פירות וכן משמע לעיל דקאמר בשלמא בעל תקינו ליה רבנן פירי דא"כ מימנע ולא פריק וא"כ משמע דאי אמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות הרשות בידה. וקשה מהא דקתני בברייתא פרקינה תחת פירות משמע דפירי עיקר ואינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות דהא לקמן (כתובות דף נח:) פרכינן לרב הונא דאמר יכולה אשה לומר איני ניזונת ואיני עושה דסבר מזוני עיקר ותקנו לו חכמים מעשה ידיה תחת מזונות מהא דקתני **תקנו מזונות תחת מעשה ידיה** אלמא מעשה ידיה עיקר והוצרך להגיה הברייתא ולשנות תקנו מעשה ידיה תחת מזונות ועוד דבפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מט.) ובגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז.) לא מצי לאשכוחי שיהא לאשה חצר בלא בעלה דפריך חצרה מה שקנתה אשה קנה

בעלה ודחיק לשנויי בכותב לה ועודה ארוסה ולוקמא כגון שאמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות אפילו לאחר שנישאת אלא ע"כ אינה יכולה לומר כן וצריך ליתן טעם כיון דתקנתה דידה היא מאי שנא ממעשה ידיה למ"ד מזוני עיקר וי"ל דשאני התם דלא פקעה תקנתא ממעשה ידיה לגמרי שאם אמרה איני ניזונת היום ואיני עושה למחר היא ניזונת ועושה אבל הכא מיד שאמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות היא מפקעת תקנת פירות דפירות כל ימיה הן תחת פרקונה אפילו את"ל שיכולה לגמרי להפקיע מעשה ידיה ולומר איני ניזונת לעולם ואיני עושה לעולם אכתי מצינא למימר דפרקונה היינו טעמא כדי שלא תיטמע בין עובדי כוכבים אי נמי שאני פירות שהבעל זוכה בתקנת חכמים בגוף השדה לפירות אבל מעשה ידיה לא שייך למימר שיזכה בגוף הידים: [דף מח.] **רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל** וכו' ומסיק דפליגי כגון דהוי אורחיה דידיה ולאו אורחה דידה תנא קמא סבר כי אמרינן דעולה עמו ואינה יורדת ממו הני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא ורבי יהודה סבר אפילו לאחר מיתה **א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכה כר' יהודה:**

יא ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא מי שנשתטה בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר:

יב אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא מהא **דתניא מי שהלך למדינת הים ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר** אמר ליה ולא שני לך בין יוצא לדעתו בין יוצא שלא מדעתו. **מאי דבר אחר אר"ח תכשיט רב יוסף אמר צדקה מ"ד תכשיט כל שכן צדקה ומ"ד צדקה אבל תכשיט** לא **ניחא ליה דתינוול. אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה לפי** כבודו לפי כבודו ולא לפי כבודה אלא **אימא אף לפי כבודו דקי"ל דעולה עמו ואינה יורדת עמו אף לאחר מיתה.** רי"ף יז:

אמר רב מתנא האומר אם מתה אשתו אל תקברוה מנכסיו שומעין לו מ"ש כי אמר דנפלו להו נכסי קמי יתמי ואין היורשין חייבין בקבורתה **דתנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן מתה אין חייבין בקבורתה כי לא אמר נמי** רמו נכסי קמי יתמי **אלא האומר אם מת הוא אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו לאו כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל את עצמו על הציבור:**

יג מתני" לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה מסרה [דף מח:] **האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרוה שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל:**

גמ' מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה דתנן הגיע זמן ולא נישאת אוכלת משלו ואוכלת בתרומה קמ"ל לעולם אין **האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה כמשנה אחרונה דתנן וב"ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: ת"ר הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהיתה לה חצר בדרך ונכנסה עמו ללון אע"פ שכתובתה בבית בעלה ומתה אביה יורשה מסרה האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל או שהיה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה בד"א לירושתה אבל לתרומה אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה:**

יד מתני' [דף מט.] **האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש** רבי אלעזר בן עזריה **לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים יירשו והבנות יזונו מה הבנים** אין **יורשין אלא לאחר מיתת אביהם אף הבנות** אין ניזונית **אלא לאחר מיתת אביהם:**

גמ' [דף מט:] **א"ר אילעא אמר ר"ל משום רבי יוסי בר' חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן בניו ובנותיו כשהם קטנים. הלכתא כוותיה או אין הילכתא כוותיה ת"ש** דכי **הוו אתו לקמיה דרב חסדא אמר** כפו אסיתא בציבורא וליקום ולימא עורבא בעי בני וההוא **גברא לא בעי בני כי אתו לקמיה דרבא א"ל ניחא לך דליתזנן בנך מצדקה ולא אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה לא יהא אלא** אחר כי הא דרבא אכפייה **ליה לר' נתן בר אמי ואפיק מיניה ד'** מאות זוזי לצדקה והני מילי **בניו ובנותיו קטנים אבל קטני קטנים אע"ג דלא אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה** כדגרסינן בסוף אע"פ (כתובות דף סה.) דרש ר' שמלאי **אפיתחא דבי נשיאה אף על פי שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן את קטני קטנים ועד כמה עד** בן שש ותנן נמי אם היתה מינקת **פוחתין לה** רי"ף יח.

ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה דשמעינן מינה דחייב לזון בניו ובנותיו כשהן קטני קטנים ואפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם פסק רבינו מאיר דחייב לזונם דכיון דתקנת חכמים היא זכו במזונותיהם אפי' יש להם להתפרנס משלהן דומיא דמזונות האשה מדכלל מזונות האשה דקתני ומוסיפין לה על מזונותיה בשביל הקטן אלמא דין אחד להם:

טו ואמר רבי אילעא אמר ריש לקיש הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונין מהם ולית הלכתא כוותיה. [דף נ.] **אמר רבי** אילעא באושא התקינו המבזבז אל **יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות** ירושלמי פעם ראשונה יכול לבזבז חומש ואח"כ חומש מן הריוח בכל שנה **והני מילי מחיים אבל לאחר מיתה יכול לבזבז יותר מחומש:**

טז אמר ר' יצחק באושא התקינו שיהא אדם מגלגל עם בנו בתלמוד תורה) עד שתים עשרה שנה ומכאן ואילך יורד עמו לחייו אינו והאמר ליה **רב לרבי שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל וספי ליה כי תורא לא קשיא הא למקרא והא למשנה דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר למשנה בר)תריסר לתעניתא ובתינוקת:**

יז אמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה ריי"ף יח: **שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** דשוויה רבנן כלוקח ראשון הילכך מוציא בלא דמים ומוציא לאו דווקא דכל ימי האשה הקרקע ביד הבעל ואוכל פירות והיא מוכרת הגוף מעכשיו והפירות לאחר מיתתה והבעל מוציא מיד הלוקח הגוף שמכרה לו מעכשיו וישאר אצלו **ואי איתנהו להנהו דמי דשקלה איתתיה מהדר להו ללוקח** דגזל הוו כיון דהמכר לא הוה מכר ואם נמצאו מעות בידה אנו תולים שדמי מכר זה הן ולא מצי **בעל למימר דילמא מציאה אשכחה:**

יח אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לו לאדם לעשות צדקה בכל עת רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אלעזר אומר זה הזן בניו ובנותיו קטנים רבי שמואל בר נחמני **אומר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן. הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ור"ח חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים וחד אמר זה הכותב תורה נביאים כתובים ומשאילן לאחרים:**

יט זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה וכו' [דף נ:] **יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין הבנים יורשין כתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע והאידנא תקנו רבנן למיזן אפילו ממטלטלי:**

כ מתני' לא כתב [דף נא.] **כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד כתב לה שדה זו שוה מנה תחת מאתים ולא כתב לה כל** נכסי דאית לי אחראין לכתובתה **חייב שהוא תנאי בית דין לא כתב לה אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:**

כא גמ' [דף נא:] **אמר אבוה דשמואל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה חיישינן שמא תחילתה באונס וסופה ברצון ופליגא דרבא דאמר רבא כל שתחילתה באונס ובסוף אומרת** להם הניחו לו שאלמלא **נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ"ט יצר אלבשה תניא כוותיה דרבא והיא לא נתפשה אסירה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו כל שתחילתה באונס וסופה ברצון א"ר יהודה הני נשי דגנבי גנבי שריין לגברייהו דכל** מאי דעבדין להו לגנבי מיראה עבדי להון אבל שבקינהו ואזלי מנפשייהו ודאי אסורי. **ת"ר שבויי מלחמה הרי הן כשבויין גנובי לסטים אינן כשבויין:**

כב ובכהנת אהדרינך למדינתך אמר אביי אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט **חייב לפדותה שאני קורא בה ובכהנת אהדרינך למדינתך ממזרת ונתינה** ריי"ף יט. **לישראל אינו חייב לפדותה שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאינתו רבא אמר כל שאיסור שבייה גורם לה חייב לפדותה איסור דבר אחר גרם לה אינו חייב לפדותה והלכה כרבא:**

מתני' נשבית חייב לפדותה אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה את עצמה אינו רשאי דכבר נתחייב בפרקונה בשביל פירות שאכל עד היום הזה **לקתה חייב לרפאותה אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא** את עצמה רשאי דרפואה כמזונות של כל יום ויום:

גמ' ת"ר [דף נב.] **נשבית לאחר מיתת** בעלה אין היורשין חייבין לפדותה **ולא עוד אלא אפילו נשבית בחיי בעלה איו היורשין חייבין לפדותה שאין אני קורא** בה ואותביך **לי לאינתו הלכך לית להו פירי דכי תקינו**

רבנן פירות לבעל תחת פרקונה הוא דתקון והני כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי תדע דהא תנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהם ואינן חייבין בקבורתה אלמא כיון דמחייבי **במזונותיה מעשה ידיה שלהן וכיון** שאין **יורשין כתובתה אין חייבין בקבורתה הכא נמי כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי** וכן יבם נמי לא אכיל פירי ואינו חייב בפרקונה. **ואית ספרים דגרסי ואין היבמין חייבין לפדותה וכן גורס רב אלפס.** והא דיבם לא אכיל פירות היינו בנכסים שנפלו לה כשהיא שומרת יבם אבל נכסים שנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל אוכל יבם פירי לרבא דאמר לקמן בריש פרק הכותב (כתובות דף פג.) דידו עדיפא מידה כדמוכח בפרק החולץ (יבמות דף לט.) ומיהו לא מיחייב בפרקונה כל זמן שלא כנסה דלא קרינא ביה ואותבינך לי לאינתו: **ת"ר נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אין פודה רשב"ג אומר אין פודין השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם.** פסק רב אלפס ז"ל הלכה כרשב"ג משום דקתני סתמא דמתני' בגיטין (דף מה.) אין פודין [דף נב:] את השבוים יתר על כדי **דמיהם מפני תקון העולם** ומשמע כל שבויי אפילו אשתו נמי והר"ר מאיר הלוי ז"ל פסק כתנא קמא דהלכה כרבים ומתני' דגיטי איירי בשאר שבויין אבל אשתו כגופו וכמו שאדם יכול לפדות עצמו בכל ממונו אשתו נמי כיון דחייב לפדותה בתנאי כתובה כמו שיש לה ממון דמי וכן מסתבר. **ת"ר נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה דברי רבי רשב"ג אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה ואם לאו אינו פודה.** הא דקאמר רצה אינו פודה פירש רש"י אינו פודה כלל דלא תקינו לאשה אלא פדיון אחד וי"מ ביתר מכדי כתובה ומסתבר כפי' רש"י דמאי שנא פדיון שני מפדיון ראשון אם חייבוהו חכמים בפרקונה לעולם כי היכי דבפדיון ראשון עבדי טפל חמור מן העיקר ה"ה בפדיון שני ופסק רב אלפס ז"ל הלכה כרבי ואע"ג דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ורשב"ג אביו היה הכא מתני' דייקא כרבי דקתני סתם נשבית חייב לפדותה בכל מקום שנשבית אפי' ביותר מכתובתה והרמב"ם ז"ל כתב (פי"ד מהל' אישות הל' יט) אם נשבית פעם שנייה ורצה לגרשה הרי זה מגרשה ותפדה את עצמה בכתובתה:

כג לקתה חייב לרפאותה. ת"ר אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואם היתה צריכה רפואה הרי היא כמזונות רשב"ג אומר רפואה שיש לה קצבה תתרפא מכתובתה רפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות והלכתא כרשב"ג. אמר ר' יוחנן עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה לפי שבארץ ישראל היו רגילין להקיז דם תדיר ואין לה קצבה והויא כמזונות אבל רפואה שיש לה קצבה דמיא לפרקונה דאתי בבת אחת וכי היכי דאין היורשין חייבין בפרקונה הכי נמי לא מיחייבי בה. לכאורה דווקא ביתומין הוא דיש חילוק בין רפואה שיש לה קצבה לשאין לה קצבה מטעמא דפרישית דדמיא לפרקונה אבל בחיי הבעל לא ועוד מדלא מפליג אלא גבי אלמנה אבל בירושלמי משמע דה"ה בחיי הבעל דגרסינן בפרק מי שמת (הלכה ו) קרובתיה דר"ש בר אבא חששא עינא אתת גבי ר' יוחנן אמר לה אי קיצא הוא אסיא מפורניך ואי לא בעליך יהיב לך אלמא אפילו בחיי הבעל רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובתה ותו גרס התם בעלה בעי הן דקציצין והיא בעיא הן דלא קציצין למאן שומעין לאו לבעלה אתמהה כלומר ודאי לבעלה שומעין לקיצוץ כדי שתתרפא מכתובתה. ויראה לי כיון דלכארה לפום גמרא דידן לגבי בעל אין חילוק בין יש קצבה לאין קצבה וכן מסתבר מפרשי' גמרא דבני מערבא ואי לא בעליך יהיב לך פירוש מן בעליך יהבי ליך כי היכי דלא ליפלוג אגמרא דידן וכן דרך תנא ירושלמי בקיצור לשון: **קריביה דר' יוחנן הוה ליה איתת אבא דהות צריכה רפואה כל יומא אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו וקוצו מידי לרופא דהויא רפואה שיש לה קצבה אמר רבי יוחנן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני:**

יום קלו

כד מתני' לא כתב בנין דיכרין דיהוון ליכי מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון חייב מפני שהוא תנאי ב"ד בנן נוקבן דיהוון ליכי מינאי יהון יתבין בביתי ומיתזנן מנכסי עד דתנסבן לגוברין חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:

גמ' אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דיכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו

כבנו ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסים ואימא דאב לירות דבעל לא לירות א"כ אב נמי מימנע ולא כתיב ואימא היכי דכתיב אב לירות היכא דלא כתיב לא לירות לא פלוג רבנן בת בין הבנים נמי תירות כנחלה שויוה רבנן בת בין הבנות תירות לא פלוג רבנן תיגבי ממטלטלי ככתובה שוייה רבנן תיטרוף ממשעבדי יירתון תנן ואימא אע"ג דליכא מותר דינר במקום דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תיקון רבנן. רב מתתיה גאון ז"ל היה אומר שאין דנין כתובת בנין דיכרין בזמן הזה כיון שאין הטעם אלא כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועכשיו נהגו ליתן יותר ויותר וכן כתב בעל העיטור ז"ל תשובה לרב חנינא ברבי יהודה ז"ל היום כמה שנים בטלה כתובת בנין דיכרין מישיבתינו ולמה בטלה לפי שצריך לדקדק בנכסים שיש להם אחריות בראוי ובמוחזק ובמותר דינר ואם אומרים יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו מותר דינר אין שומעין להן וצריך שומת בבית דין וחקירת זקנים שלא להוסיף על הדמים ועוד דעיקר דתקנתא כדי שיקפוץ ויתן לה והיום הלואי שיתן לבנו כבתו וכמה הוצרך הדבר לנדות כל מי שירבה במתנת בתו (וכמה עד) והיום הזה כמה שנים שאין ישיבתינו דנה בכתובת בנין דיכרין ומר בר רב דוסא אמר לא חזינן רבוותא דהוו מקמן דדייני כתובת בנין דיכרין ומפני נפישתא לא דייני לה בתרתי מתיבתא וכיון דעברי להו כמה שנין אנן לא דיינינן אלא דמר רב האי גאון אמר היכי מבטלי רבנן כתובת בנין דיכרין ומר בר רב שמואל אמר הרבה חכמים נהגו כן לבטל כתובת בנין דיכרין בזמן הזה ואפילו למ"ד לא בטלה הני מילי במקרקעי ולא במטלטלי. ורבינו מאיר כתב דנראה לו כדברי רב האי וכן אומר ריצב"א בכתובת בנין דיכרין דגביא אף במטלטלי בזמן הזה כיון דתקינו דכתובה גביא ממטלטלי ה"ה כתובת בנין דיכרין דתנאי כתובה ככתובה. וה"ר מאיר הלוי ז"ל וה"ר יונה ז"ל כתבו דודאי כתובת בנין דיכרין נהגו האידנא דאין לעקור תקנת חכמים אבל כיון שמרבין ליתן לבנות נעמיד התקנה בחזקת מעיקרא ממקרקעי ולא ממטלטלי ולענין מה שתקנו הגאונים דכתובה גביא ממטלטלי נאמר דלענין זה לא יעשו כתובת בנין דיכרין ככתובה וכן עיקר: [דף נג.] **אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה בין לבעלה בין לאחרים יש לה כתובת בנין דיכרין מ"ט זוזי אנסוה. מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דיכרין מ"ט אחולי אחילתא** ומוחלת כתובתה אע"ג דקי"ל דאסור לשהות עמה בלא כתובה מ"מ מחילתה מחילה ואי מיית לאלתר או שהה עמה באיסור אין לה כתובת בנין דיכרין או אם כתב לה מאתים יורשיה נוטלין מאתים ולא כתובה הראשונה **יתיב רבין בר חיננא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דר' אלעזר מחלה כתובתה לבעלה אין לה מזונות** א"ל אי לאו דאמרת משמיה דגברא רבה הוה אמינא לך **משיב רעה תחת טובה וגו'.** ראיתי מפרשים אין לה מזונות אפילו מן הבעל והא ליתא כלל דמזונות אשתו אינם כתנאי כתובה אלא למ"ד דאורייתא ולמ"ד דרבנן תיקנו לה מעשה ידיה תחת מזונות ואם נוטל מעשה ידיה צריך לזונה אבל מזונותיה מן היורשין הוי כתנאי כתובה:

כה אמר ר"ל ארוסה שמתה אין לה כתובה פי' אין הארוס חייב לקוברה תחת כתובתה שיורש ממנה כי חכמים תקנו שיקבור האיש את אשתו תחת נדוניא שהכניסה לו ולא תחת כתובתה וארוסה אביה יורש נדונייתה. א"ר הושעיא מ"ט שאין אני קורא בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי:

כו בנן נוקבן דתיהווין ליכי מינאי אינון וכו' [דף נג:] **רב תני עד דתילקחן לוי תני עד דתיבגרן** בגרה ולא אינסיב או אינסיב ולא בגרה כ"ע ל"פ דלית לה כ"פ בארוסה רב **סבר לית לה ולוי סבר אית לה עד דתיבגרן או** עד דימטי זימנהון להתנסבא **כתנאי עד מתי הבת ניזונת עד שתתארס משום רבי אלעזר אמרו עד שתיבגר** והילכתא כרב דקאי לה **כת"ק. א"ל רב חסדא לרב יוסף מי שמיע לך מיניה דרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות א"ל מישמע לא שמיע לי מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה** דתיתזיל א"ל אי מישמע **לא שמיע לך מסברא אית לה** דכיון **דלא קים ליה בגווה לא שדי איניש זוזי בכדי.** ואיכא לישנא אחרינא איפכא זו היא גירסת רש"י ומפרש לה ביתומה ארוסה אם ניזונת מן האחין ולא שמיע ליה פלוגתא דהנך אמוראי אי נמי שמיע ליה ומבעיא ליה הילכתא כמאן וקי"ל כלישנא בתראה דאמר מסברא לית לה והיינו כרב ורב אלפס גרס א"ל מישמע לא שמיע לי מסברא אית לה דכיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל א"ל אי משמע לא שמיע לך מסברא

ריי"ף יט:

ריי"ף כ.

לית לה דלא שדי איניש זוזי בכדי לישנא אחרינא איפכא ומפרש לה במארס יתומה הניזונת מן האחין ומשום דידע ארוס דאחר שנתארסה אינה ניזונת מן האחין דקי"ל כרב מספקא ליה אי אירסה אדעתא דהכי שיזונה או לא ופסק הלכה כלישנא בתראה דאית לה ופרש"י עיקר דלאידך פירושא הוה ליה לפרושי ארוסה יתומה יש לה מן הארוס או לא:

כז בעו מיניה **מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות א"ר ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש לה מזונות ר' יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה מזונות ר' יהודה היינו ת"ק אלא לאו ממאנת איכא בינייהו דת"ק סבר אית לה ור' יהודה סבר לית לה והלכתא כתנא קמא:**

כח איבעיא להו בת יבמה **יש לה מזונות או אין לה מזונות** כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון לית לה דלא קרינא ביה בנן נוקבן דתיהוון ליכי מינאי ומיירי דאית ליה נכסי לראשון או דילמא כיון דאי לית ליה נכסי לראשון תקנו רבנן משני ואית לה דלגבי תנאי כתובה ה"ל כאילו לית ליה נכסי לראשון אבל יבמה גופה לא קמיבעיא ליה דפשיטא דאית לה דקרינא ביה שפיר כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי כיון שנשאה אחיו להקים לו שם תיקו וכן בת שניה עלתה בתיקו וכן בעיא דבת ארוסה וכן בת אנוסה וה"ה דבאנוסה גופיה מצי למיבעי וכיון דעלו בתיקו **לית להו. דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע והנ"מ לאחר מיתה אבל בחיי** האב חייב לזונן בתקנת אושא עד שש שנים והראב"ד ז"ל פירש בת ארוסה שנשאת ומיבעי ליה כיון שנולדה קודם שנכתבה הכתובה והאי פירושא ניחא טפי דאילו לא נשאת כיון דהיא עצמה לית לה אף בתה לית לה:

כט מתני' את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי חייב שהוא תנאי ב"ד:

גמ' [דף נד.] **תני רב יוסף בביתי ולא** בבית עקתי שאם היה בית קטן מהכיל אלמנה והיתומים ובחיי אביהן היו יורשין שוכרין בתים ועתה רוצים לחזור לביתם או שהיה בעלה שוכר בית ובניו היו דרים בביתו וכשמת אין היורשין חייבין לשכור לה בית שלא התנה אלא שתהא יושבת בביתו והבית קטן מהכילם תצא האלמנה מן הבית **אבל מזוני אית לה** וה"ה נמי אם אין הנכסים מספיקין לזונה והיא רוצה לשבת בבית בעלה בלא מזונות ובלא תביעת כתובה תשב דאין המזונות והדירה תלויין זה בזה. מר בר אשי אמר אף מזונות לית לה ולית הלכתא **כמר בר רב אשי. גרסינן לקמן בפרק הנושא (כתובות דף קג.) ת"ר משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה** בעבדים ובשפחות **שנשתמשה בהן בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה. וגרסינן התם מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפילו היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי** שיפצה מהו תיקו הלכך לא תשפץ וכ"ש שאין היורשין חייבין לשכור לה בית. וכן מוכח שמעתין דכשהבית צר מוציאין אותה ואין שוכרין לה בית דירה דאי חייבין לשכור לה דירה פשיטא דמזונות אית לה והיאך קאמר מר בר רב אשי דלית לה מזונות. ובירושלמי משמע שחייבין לשכור לה בית דגרס ר' זעירא שלח שאלה לרב נחמן בר יצחק ולר' אבימי בר פפא לא היה שם בית מאי א"ל היורשין שוכרין לה בית מכאן ואילך היא אומרת קרקע והם אומרים מעות הדין עם היתומים כהדא חדא איתתא הות פורנא כ' דינרים והות תמן חד בית טב עשרה דינרין אתא עובדא קמיה דר"ח ואמר אי יהבין לה ביתא יהבין לה עשרה דינרין א"ל ר' מנא מכיון דלית ביתא אלא בי' דינרין כמאן דלית לה פורנא אלא בעשרה דינרין מכאן ואילך היא אומרת קרקע והיתומים מעות הדין עם היתומים ע"כ הירושלמי. וזה פירושו לא היה שם בית ראוי לדירת אלמנה והיתומים מהו א"ל היורשין שוכרין לה בית ואם היא אומרת קרקע פירוש בבית בעלי אני רוצה לדור והם אומרים מעות פי' נשכור לך בית למדור ונדור בבתינו הדין עם היורשין לפי שאין גוף הקרקע קנוי לה אלא לדירה בעלמא הלכך יכולין לשכור לה בית אחר וידורו הם בביתם. והא דאמרינן משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה היינו כשיש לכולם דירה והם רוצים ליתן דירה פחותה מבית בעלה. כהדא חדא איתתא וכו' שהיתה כתובתה עשרים דינרין ולא היה ליתומים קרקע אלא בית שוה י' דינרין ואמר ר' חנינא שיתנו לה הבית או עשרים דינרים ואמר ר' מנא שלא תטול הקרקע אלא שיתנו לה דמיו שאין גוף הקרקע קנוי לה אלא שעבוד בעלמא יש לה עליו הכא נמי כיון שאין לה בגוף הבית

רי"ף כ:

כלום אלא שעבוד דירה יסלקוה במעות וישכירו לה בית אחר. וי"מ גמרא דידן כמו הירושלמי בביתי ולא בבית עקתי כגון שהבית צר מהכיל כולם ישכירו לה בית אחר ואינה יכולה לומר אדור בבית בעלי ואתם תשכרו לכם בית. **והא דקאמר מר בר רב אשי** אף מזוני לית לה פי' אין לה מזונות משלם אלא לפי ברכת הבית ורב יוסף סבר דמזוני משלם אית לה ולא דמי להא דאמרינן לקמן (כתובות דף קג.) יכולין היורשין לומר אם את אצלינו אית לך מזונות אין את אצלינו אין לך מזונות ואסיקנא דכשאינה אצלם דיהבו לה לפי ברכת הבית דהתם היורשין רוצים לזונה אצלם והיא רוצה לצאת אבל הכא שהיורשין מוציאין אותה נותנין לה מזונות משלם ומדור אלמנה שנפל אין חייבין לבנותו אלא שוכרין לה בית וגם אין מניחין לה לבנותו ולא לשפץ כי חפצים יותר לשכור לה בית:

ל אמר רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה **בב"ד אין לה מזונות ודוקא בב"ד אבל שלא בב"ד יש לה מזונות** ומשעת תביעה איבדה מזונותיה אפילו לא פרעו לה כדאיתא בגיטין פ' השולח (גיטין דף לה.) ירושלמי ובלבד מן השופי אבל מן האונס לא כהדא ארמלתא דרבי אבהו רימו בה ואמרו לה בר כהן בעי לך תבעת פורנא ואבדה מזונות. מן דאתידעון מיליא עלון עובדא קמיה דרב אסי חזר לה מזונות פי' רימו בה ואמרו אדם גדול רוצה לישא אותך וכשידע רב אסי שרימו בה החזירה למזונותיה. וכן נמי אם לא רצו לזונה ומחמת זה תבעה כתובתה אין זה מן השופי ואית לה מזונות. רב אלפס ז"ל לא הביא הגמרא א"ר נחמן אמר שמואל תבעוה לינשא ונתפייסה אין לה מזונות הא לא נתפייסה יש לה מזונות אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל מחמת פלוני בעלי יש לה מזונות מחמת בני אדם שאינם מהוגנים לי אין לה. אמר רב חסדא זינתה אין לה מזונות רב יוסף אמר כחלה ופרכסה אין לה מזונות ולית הילכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא **דא"ר יהודה אמר שמואל התובעת** כתובתה וכו' וסבירא לרב אלפס הא דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא קאי אכל הני דאמר לעיל הלכך לא הביא אלא הך מימרא דהתובעת כתובתה והתוס' כתבו הא דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא לא קאי אלא אמילתייהו דרב חסדא ורב יוסף דאי קאי אכולהו קשה דשמואל אדשמואל וכה"ג אשכחן בפרק במה מדליקין (שבת דף כד.) דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא ולא קאי אכל הנך דלעיל ונראה לי כדברי רב אלפס ז"ל ולא קשה מידי דשמואל אדשמואל דודאי שמואל אית ליה תבעוה לינשא ונתפייסה או תובעת כתובתה אין לה מזונות והש"ס סבר כוותיה בחדא ולא באידך: **תניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי בין בב"ד בין שלא בב"ד אין לה מזונות:**

לא מתני' כך היו אנשי ירושלים כותבין ואנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים ואנשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין ליתן לה כתובתה לפיכך אם רצו היורשין נותנין לה כתובה ופוטרין אותה:

גמ' איתמר רב אמר הלכה כאנשי יהודה ושמואל אמר הלכה כאנשי גליל בבל וכל פרודהא נהוג כרב נהרדעא וכל פרודהא נהוג כשמואל ועד היכא נהרדעא עד היכא דסגיא קבא דנהרדעא. פסק ר"ת במקום שיש מנהג ידוע יש לילך אחר המנהג ובמקום שאין מנהג ידוע יעשו כשמואל דהלכתא כוותיה בדיני והא דבעי עד היכא נהרדעא לאו משום דבשאר כל המקומות יש לעשות כרב דהילכתא כוותיה אלא נוהגין היו כרב בשאר מקומות וקא בעי עד היכן נהרדעא לידע באיזה מקום נהגו כרב ובאיזה מקום נהגו כשמואל וכן פסק רב אלפס. **ומר רב משה גאון** ז"ל הביא מהא דתנן לקמן (כתובות דף צה:) **אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואיבעיא לן ניזונת מנכסי יתומים תנן כאנשי גליל או הניזונת כאנשי יהודה ואסיקנא דניזונת תנן כאנשי גליל** ולאו ראיה היא כי התוס' פירשו דלא קא מיבעי היכי תנן במתני' לענין פסק הלכה דהא פלוגתא דרב ושמואל היא ואפילו אי הוה מחלוקת ואח"כ סתם אפשר דהוי הלכתא כחד מהנך אמוראי דבמקום דאיכא פלוגתא דאמוראי לא אזלינן בתר מחלוקת ואח"כ סתם ועוד היכי בעי למיפשט ממילתיה דשמואל הא שמואל פסק כאנשי גליל הכא ומאי ראיה מייתי מדברי שמואל ועוד היכי מצי למיפשט ממילתיה דשמואל דהניזונת תנן וכאנשי יהודה הא איהו קאמר הכא איפכא אלא לענין דינא קא בעי **ניזונת תנן וכאנשי גליל** שתהא ניזונת בעל כרחם של יתומים הלכך מעשה ידיה שלהן אבל לאנשי יהודה שניזונת מדעתן ויכולין לסלקה אין מעשה ידיה שלהן **או הניזונת תנן וכאנשי יהודה** דאפילו לאנשי יהודה כל זמן שניזונת מיהא מעשה ידיה

שלהן. **ועוד הביא ראיה מקריביה דרבי יוחנן דקריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהות מפסדא מזוני אתו לקמיה דרבי יוחנן ואמר להו זילו ואמרו לאבוכון דנייחד לה ארעא למזוני ואי סלקא דעתיך דס"ל לרבי יוחנן כאנשי יהודה למה ליה לייחד** ארעא ליתבו לה כתובתה **וליפטרה אלא שמע מינה כאנשי גליל סבירא ליה.** ונראה לי דלאו ראיה היא כל כך דשמא היתה כתובתה מרובה ויותר היו חפצים שתהיה ניזונת ויתפרנסו כולם מן הנכסים. ועוד הביא ראיה מההוא דשילהי **יש נוחלין (בבא בתרא דף קלט.) דשלח רבין באגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונת מנכסיו נישאת הבת אלמנתו ניזונת מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של רבי יוסי בר חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונת מנכסיו** גם זו אינה ראיה מטעמא דפרישית. ובתוספתא תניא כל הארצות כותבין כאנשי ירושלים ובירושלמי גרסינן קסרין כיהודה ושאר כל המקומות כירושלים וכן משמע מהא דתנן האשה שאמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה וכן כתב רב שרירא גאון ז"ל דבמקום שאין מנהג יש לעשות כאנשי ירושלים וכשמואל:

רי"ף כא. **לב איתמר אלמנה רב אמר שמין מה שעליה שמואל אמר אין שמין מה שעליה אמר רבא א"ר נחמן אע"ג דתנן במתני' כוותיה דשמואל הילכתא כוותיה דרב דתנן אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו** ולא בכסות בניו ולא בצבועין שצבע **לשמן ולא בסנדלים חדשים ולא בכלים חדשים שלקחן לשמן. אמר ליה רבא לרב נחמן וכי מאחר דתנן מתני' כוותיה דשמואל. אמאי הלכתא כוותיה דרב אמר ליה לכאורה מתניתין כוותיה דשמואל רהיטא וכי מעיינת בה הלכתא כוותיה דרב מאי טעמא כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ומיפק לא אקני לה וכן הילכתא רב כהנא מתני וכן בלקיט** ומתנח בה סימנא יתמא **וארמלתא שלח ופוק. שמעינן מהא מאן דמגרש לאיתתיה מדעתיה דנפשיה אין שמין מה שעליה דלאו איהי קא בעיא למיפק אלא איהו קא מפיק לה.** לקיט הוא עני המלקט בביתו של בעל הבית ואוכל פתו של עצמו ומסייע לבעל הבית במלאכתו ובעל הבית מהנהו לפעמים במאכל ובמשתה ופעמים נותן לו מלבוש אבל אין לו שכר קצוב ואם יצא מעצמו מפשיט בגדיו מעליו אבל שכיר שנשכר אצל בעה"ב לזמן ידוע וקנה לו בגדים אם יצא תוך זמנו כההיא דאמרינן (ב"מ דף עז.) פועל חוזר ואפי' בחצי היום אדעתא דהכי לא יהיב ליה אבל אם יצא בזמנו כיון דידע בעה"ב דאורחיה דשכיר למיפק בזמניה איבעי ליה לאתנויי ומדיהיב ליה בסתם גמר ומקני ליה ולהכי נקט לקיט ולא נקיט שכיר כי ההיא דלקמן (כתובות דף נז:) לקיט כהן לישראל לא ליכול ובגדי אלמנה וגרושה אין חילוק בין בגדי חול לבגדי שבת ולא דמי להההיא דאמרינן בפ"ק דב"ק (דף יא:) האתין שחלקו מה שעליהן שמין ומה שעל נשיהם ובניהם אין שמין וקאמר עלה בירושלמי דבגדי שבת שמין דהתם איכא טעמא למילתא דאחין מקני להו בגדי חול דגנאי הוא שיפשיטו בגדיהם מעליהם כדי לשומם מה שאין כן בבגדי שבת אבל הכא (בגרושה) אקנויי אקני לה כל מה שקנה וצבע לשמה ובאלמנה וגרושה אדעתיה למיפק לא אקני מידי:

לג ההוא דאמר נדוניא לברת זל נדוניא אמר רב אידי בר אבין פורנא ליתמי וה"ה נמי אם הוקרה ההפסד ליתומים ובספרים כתוב ארבע מאה זוזי נדוניא לברת ואותה גירסא נראה לי עיקר דאם לא הוזכר סכום המעות מה חידוש הוא זה דפורנא ליתמי אבל עתה שהזכיר סכום מעות שהיתה הנדוניא שוה באותה שעה השתא הוי חידוש אע"פ שהזכיר סכום מעות הריוח ליתומים כי לא היה דעתו אלא שיתנו לה הנדוניא ההוא דאמר להו ד' מאות [דף נד:] זוזי מן **חמרא לברת אייקר חמרא א"ר יוסף רווחא ליתמי** כתב הראב"ד ז"ל דווקא דאמר מדמי חמרא אבל אמר מחמרא רווחא לברתא כדאיתא בפ' התקבל (גיטין דף סו.) ולא דמיא כלל להך דהכא דהתם לא קאמר אלא לענין אם קנה אם לא קנה דר' אבא סבר לא קנה משום דחמרא לא אמר דמי חמרא לא אמר מחמרא קאמר ומסיק דמחמרא ליפות כחו קאמר וקנה אבל הכא לא שנא:

לד קריביה דר' יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה קמפסדא מזוני אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו ואמרו לאבוכון דנייחד לה ארעא למזוני אתו לקמיה דר"ל אמר להו כ"ש שריבה מזונות וכו' א"ר אבא **לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן אמר למזונות ריבה לה מזונות אמר במזונות קצץ לה מזונות:**

הדרן עלך נערה שנתפתתה

יום קלז

פרק ה

א אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף **נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנשואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** שלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה. שאלו את רבינו אליהו ז"ל היאך יכול האדם לשעבד לו עצמו על מאה מנה כיון שאין לו עכשיו וגם אינו מחוייב בהן בשלמא כשהוא מחוייב ממון יכול לשעבד לו הואיל וגופו מחוייב דאע"ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם משעבד הוא דבר שלא בא לעולם הואיל וכתב דאנא עתיד למיקני כדאמרי' בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנז.) דאקני קנה ומכר משתעבד וגם אם היו לו נכסים היה יכול לשעבד לחוב זה שחייב לאח"כ אבל זה שאין לו נכסים וגם אין משעבד עצמו לחוב זה שיתחייב מיד אלא לכשתתאלמן או תתגרש ומתני' דהכא איכא לאוקומי בדאית ליה אבל קשה על המנהג שלנו דנהגו לשעבד עצמו בכתובה גדולה אע"פ שאין לו כלום והשיב דמצינו כענין זה בפ' השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צד.) מתנה שומר חנם להיות כשואל ופריך במאי ומשני כשקנו מידו ומשמע דאיירי בכל ענין אפי' אין לו נכסים עכשיו וגם אינו חייב לו כלום עד שיבא האונס ומשעבד עצמו לכשיתחייב. ואין זה קנין דברים דלא מיקרי קנין דברים אלא כי ההוא דריש ב"ב שותפין שהתנו לחלק שאין לו לקנין על מה לחול אבל הכא הוא משעבד עצמו לחוב גמור מעכשיו והנכסים כשיקנה חל עליהם השעבוד וי"מ הואיל וכותב סתמא ושעבדתי לו כל נכסי הרי הודה שיש לו נכסים אע"פ שאנו יודעין בבירור שאין לו אמרי' הודאת בעל דין כמאה עדים דמי מידי דהוה אמה שאנו כותבין בשטרות והקניתי לו ד' אמות קרקע בחצירי אע"פ שאנו יודעין בבירור שאין לו קרקע ואומר ר"ת ז"ל דהיינו טעמא דהואיל ומודה שיש לו הודאת בע"ד כק' עדים דמי ונ"ל שאין טעם זה מספיק לנכסים הידועים שלא היו לו באותה שעה והראשון עיקר:

ריי"ף כא:

גמ' רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דא"ר איבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי למאי נ"מ למוכרת למוחלת ולמורדת ולפוגמת ולתובעת ולעוברת על דת ולשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה ולכתובת בנין דיכרין. תנאי כתובה ככתובה דמי פרש"י תוספת שהוא נותן לה וכן מזונות וכל הנך דתנן בפירקין לעיל (כתובות דף נב) ולא היה לו להזכיר הני דבפ' דלעיל דאמר ר"י למנ"מ למוכרת ואמרי' בפרקא דלעיל (כתובות דף נג.) מכרה כתובתה יש לה כתובת בנין דיכרין הלכך אין להזכיר כאן אלא תוספת כתובתה ונדוניא נמי דמיקריא כתובה כדאמר לעיל (כתובות דף מז.) קבורתה תחת כתובתה אין דינו ככתובתה וכל הנ"מ דאמרי' לקמן (כתובות דף קא:) אם היא זינתה נכסים מי זינו ועוברת על דת יש לה נדוניא ואין לה כתובה וגם יש דברים שתוספת כתובתה אינם ככתובה כגון אלמנה לכ"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט וממזרת ונתינה לישראל אין להן כתובה ויש להן תוספת ולהכי פרט כל הדינין ולא אמר בסתם תנאי כתובה ככתובה: **למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר** לא מכרתי התוספת אלא עיקר וכן אם מחלה כתובתה מחלה גם **התוספת. מורדת ועוברת על דת איבדו כתובתן ואיבדו התוספת.** ולפוגמת אם פגמה כתובתה נשבעת אף על התוספת ואפי' הכתובה בשטר אחד והתוס' בשטר אחר דאי שניהם בשטר אחד אפילו לא הוי תוספת כתובה ככתובה כך הדין בכל השטרות הפוגם שטרו לא יפרע אלא בשבועה. **ולתובעת ל"ש תובעת כתובתה בב"ד ול"ש תובעת תוספת אין לה מזונות** כך פירשו רב אלפס ורש"י ז"ל ולא נהירא דקי"ל כרבנן בפ' אלמנה (דף צז:) דאמרה מכרה או משכנה או נתנה מקצתה יש לה מזונות הלכך נראה לפרש שאם תבעה מנה או מאתים ושיירה תוספת כאילו לא תבעה אלא מקצת מנה או מאתים וניזונת בשביל התוספת א"נ אם תבעה כתובתה בסתם התוספת בכלל ואבדה מזונותיה. ולשבח אין האשה גובה כתובתה משבח שהשביחו בנכסי אביהם. אבל ב"ח גובה את השבח כדאיתא בבכורות פ' יש בכור (בכורות דף נב.) ותוספת ככתובה **לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה** וקשיא דא"נ לאו

ריי"ף כב.

ככתובה דמיא כל שטרי חובות אין נפרעין מן היתומים אלא בשבועה: וכן אם עד אחד מעיד שהיא פרועה והנפרעת שלא בפניו. ומפרש ר"ת שאם נשבעה בסתם על הכתובה התוספת בכלל ואינה צריכה לשבע שנית כשתבעה לגבות התוספת וה"ר מאיר הלוי ז"ל פירש דאם לא תוספת ככתובה לא היתה צריכה לישבע על התוספת כשנפרעת מן היתומים דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים דבעל חוב ולא מטא זימניה בחיי הלוה גבי בלא שבועה דקי"ל כר"ל בפ' השותפין (בבא בתרא דף ה:) דאפילו מיתמי אמרינן חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו וגבי כתובה הוא דתקינו רבנן שבועה משום דלא ניחא ליה שתתבזה בב"ד וחיישינן דלמא אתפסה צררי ותוספת כתובה ככתובה לעניין שבועה זו: לשביעית שאם פגמה הכתובה ולא פגמה התוספת משמטת הכל כאילו פגמה גם התוספת. **ולכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה וגם התוספת. לגבות מן הקרקע** ואפילו מיניה דאילו הוה תוספת כשאר חוב גבי מגלימא דעל כתפיה וכתובה אינה נגבית אלא מן הקרקע אפילו מיניה כדמוכח בנדרים (דף סה:) בההיא דא"ל ר"ע אפילו אתה מוכר שער ראשך אתה נותן כתובתה ומוקי לה כר"מ דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה אבל לרבנן לא. וכן מן הזיבורית ולא בבינונית כבעל חוב. וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכן התוספת כך פירש רב אלפס ז"ל. וקשה דהיינו דלא כהלכתא דקי"ל כרבנן דכשהיא בבית אביה **אינה גובה אלא עד כ"ה שנים** ועוד דלעניין לגבות לעולם כ"ש דאם הוא כשאר חוב דגובה וי"ל שהספר הביא תחלת המשנה **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם** וכו' דברי ר"מ ואסיפא קא סמיך דאמרי רבנן כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה עד כ"ה שנים ואשמעינן דאם שהתה כ"ה שנים מחילתה מחילה גם התוספת. **לעניין בנין דיכרין שיורשין בניה גם התוספת:**

ב איתמר [דף נה.] **כתובת בנין דיכרין פומבדיתאי אמרי לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן בני מתא מחסיא אמרי טרפא ממשעבדי יסבון תנן והלכתא לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן. מטלטלי ואיתנהו בעינויהו בלא שבועה ליתנהו בעינייהו פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה והוא דידיע דהני מטלטלי מחמת מטלטלי** רי"ף כב:

קמאי נינהו פירוש שייחד לה ממטלטלי דהא עיסקא והיה נושא ונותן בהן ומכרן וקנה בהם סחורה אחרת אבל אי ליכא מידי אחרינא מחמתייהו לכ"ע צריכה שבועה ולישנא דליתנהו בעינייהו משמע הכי דהני ליתנהו בעינייהו אבל איתנהו לאחריני דאתו מחמת קמאי ורש"י פירש דליתנהו כלל כגון שנגנבו ואבדו ואפ"ה גובה אותן בלא שבועה כיון דאבדו אותן שייחד לה תו לא עביד דמיוחד אחריני. ולפי' רב אלפס קשה מאי טעמייהו דבני מתא מחסיא דאמרי צריכה שבועה מה לי מטלטלי קמאי מה לי מטלטלי אחריני דאתו מחמתייהו:

ג ייחד לה ארעא בארבעה מצרנהא בלא שבועה בחד מצרנא פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה. כתב הראב"ד ז"ל שלא אמרו פטור שבועה בייחד לה מטלטלי ואיתנהו בעינייהו וארעא בארבעה מצרנהא אלא בכתובה לפי שאינו עשוי להתפיסה צררי אחריני על הסמך הזה אבל בב"ח חוששין לפירעון וכן כתב הר"ר יונה ז"ל:

ד אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתאי אמרי לא צריך לאימלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך לאימלוכי ביה והלכתא צריך לאימלוכי ביה. הא דאמר כתבו וחתמו והבו ליה וקנו מיניה לאו משום רישא איצטריך דכיון דקנו מיניה אע"ג דלא אמר כתבו והבו ליה לא צריך כדאמרי' בחזקת הבתים (דף מ.) קנין בשנים ואצ"ל כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד אלא משום סיפא נקטיה דאע"ג דאמר כתבו וחתמו והבו ליה צריך לאימלוכי ביה. ואע"פ שאם אמר אדם לשלוחו תן חפץ זה לפלוני מסברא לא צריך לאימלוכי ביה שאני הכא דאיכא רגלים לדבר שהוא רוצה שימלכו בו מדלא הקנה מיד בקנין חליפין ש"מ דאין דעתו להקנות לו מיד. **ירושלמי א"ל רב לחייא בריה כד אמרי לך הב מידי לפלניא אי איניש עשיר הוא אימלך בי תניינות ואי אינש מסכן הוא הב ליה מיד:**

ה רבי אלעזר בן עזריה וכו' [דף נו.] **אמר שמואל הלכה כר"א בן עזריה.** כ' הרמב"ם ז"ל בפ' עשירי מהל' אישות המארס את האשה וכתב לה כתובה ולא נכנסה לחופה עדיין ארוסה היא ואינה נשואה שאין הכתובה עושה נשואין ואם מת או גירשה גובה עיקר

כתובתה מבני חרי ואינה גובה תוספת כלל הואיל ולא נשאה. נראה שהוא מפרש שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה שהכתיבה אינה כלום כל זמן שלא כנסה ומנה או מאתים גובה כמלוה על פה ומיהו אהני כתיבה דאית לה כתובה דהא איהו גופיה כתב בחיבורו דארוסה אין לה כתובה אם לא שכתב לה ואין דבריו נראין דלמה לא תהא כתובת מנה או מאתים כשאר מלוה בשטר לגבות ממשעבדי נהי דתוספת לא כתב לה אלא ע"מ לכונסה מ"מ שטר גמור הוי לענין מנה או מאתים ואע"ג דאמרי' בפירקין דלעיל (כתובות דף מד.) והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין מיירי דחזר וכתב לה בשעת נשואין דאמרינן אחולי אחליה לשיעבודא קמא ונתרצה לגבות מזמן הכתוב בשטר בין עיקר בין תוספת ועוד משמע דגובה מן האירוסין ממשעבדי נמי כמו מן הנשואין:

ו בעי ר' אבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה ואיפשיטא חיבת חופה קונה מדתני רב יוסף שלא כתב אלא על חיבת לילה הראשונה ואע"ג דמקשין עלה הא פרקא להההוא קושיא אבל בעיא דרב **אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה** עלתה בתיקו הלכך אינה קונה ומדבעי רב אשי שהוא בתראה ש"מ דחיבת חופה קונה ס"ל אע"ג דאת"ל קאמר. וכן פסק ר"ח וכן פסק רב אלפס ז"ל **חופה דחזיא לביאה אין דלא חזיא לביאה לא:** כתב הרמב"ם ז"ל בפ' עשירי מהלכות אישות משתיכנס לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה והוא שתהא ראויה לבעילה אבל אם היתה נדה אע"פ שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנשואין עדיין והרי היא כארוסה עדיין ונראה שדקדק זה מהך דשמעתין ומפרש כך את"ל חיבת חופה קונה חיפת חופה דחזי לביאה מיקרי חופה או דלמא ל"ש ועלתה בתיקו הלכך לא הויא חופה וקשה דמ"ש דמיבעיא לרב אשי על חופה דהכא אמאי לא מיבעיא ליה אמתני' דאין האשה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו שתאכל בתרומה וכן בכ"מ שנזכרה לחופה בש"ס מצי למיבעיא הך בעיא חופת נדה הוי חופה אי לאו והמדקדק בשמועה זו יבין דפשיטא ליה דחופת נדה הוי חופה אלא דמיבעיא ליה את"ל דלרבי אלעזר בן עזריה זכתה בחיבת חופה בלא ביאה חופת נדה מהו חופה דמתחזיא לביאה אין דמסתמא על חופה דחזיא לביאה כתב לה ולא על חופה דלא חזי לביאה דאע"ג דחופתה חופה לא כתב לה אדעתא דחופה שאינה ראויה לביאה דמסתבר דעיקר האומדנא על קירוב דעת של חיבת ביאה ודי לנו אם נאמר אדעתא דחופה דחזיא לביאה ואין לומר דשאני הכי דפרסה נדה אח"כ מ"מ נהי דראיה אין כאן דחזי לחופה כשהיא נדה גם להם אין ראיה דלא חזיא לחופה. ועוד על כרחין הכי פי' נכנסה לחופה וכבר פרסה נדה דאי פרסה נדה אח"כ כבר קנאה בתחילת חופה דסוף חופה היא תחילת ביאה נמצא דחופה קונה בתחילתה ועוד כתב שם ולא תנשא עד שתטהר ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר ונראה דראייתו היא מההיא דריש מכילתין (דף ב.) לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפרסה נדה אין מעלה לה מזונות אלמא דפרסה נדה אינה יכולה לכנוס כמו בחלתה ולאו ראיה היא דההוא דחשיב ליה אונס לא בשביל שיהא אסור לכנוס אלא משום דבהגעת זמן הנשואין מיחייב הבעל במזונותיה משום שיש לו ליכנוס ומצי למימר למה אכנוס מאחר שאינה ראויה לביאה הכל יודעין למה כלה נכנסה לחופה ומאחר שאונס מעכבה שאינה ראויה לביאה אינו חייב במזונותיה ועוד מביאין ראיה מפרק בתרא דנדה (דף סו.) רבינא איעסק לבריה בי רב חביבא אמר להו לארבעה לכתוב כתובה כי מטא לארבעה א"ל לנטור עד ארבעה אחרינא א"ל מ"ט עבד מר הכי א"ל לא סבר מר להא דרבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה ז' נקיים אלמא אפילו בספק נדה אסור לכנוס ולברך ברכה נשואין. ונראה לי שאין ראיה משם לאסור אלא שלא רצה לישא כל זמן שאינה ראויה לביאה משום תוחלת ממושכה אבל איסור אין ללמוד משם וכן ראיתי בכל המקומות שאינן חוששין לברך ברכת חתנים לכלה נדה אבל אינה נכנסת עמו לסתר אלא הוא ישן בין האנשים **והיא ישנה בין הנשים:**

ז מתני' ר' יהודה אומר אם [דף נו:] רצה כותב לבתולה שטר של **מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה לאלמנה מנה והיא כותבת** לו התקבלתי חמשים רמ"א **כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות:**

גמ' כל הפוחת ואפילו בתנאה והכי קאמר רבי מאיר לרבי יהודה לא מיבעיא אם כתבה לו התקבלתי דאז אין לה כתובה כיון דמחלה דהוי בעילת זנות אלא

אפילו הפוחת בתנאה בשעת הקדושין דתנאו בטל הוי בעילת זנות דכיון **דאמר לה לית ליך אלא מנה לא סמכה דעתה** והויא לה בעילת זנות וכן אשה שהפסידה כתובתה בעלה צריך לכתוב לה כתובה אחרת כראשונה ואע"ג דאית לה בתנאי ב"ד לא סמכה דעתה דלמא אמר פרעתי כי הא **דאחתיה דרמי בר פפא אנסיבא לרב** אויא **אירכס כתובתה אתא לקמיה דרב יוסף א"ל** [דף נו.] **הכי א"ר יהודה אמר שמואל זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים משהה אדם את אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה א"ל אביי והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו א"ל אי הכי זיל כתוב לה:** רי"ף כג.

ח מתני' נותנין לבתולה י"ב חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה כשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה ל' יום הגיע זמן ולא נשאו אוכלת משלו ואוכלת בתרומה ר' טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה ר' עקיבא אומר נותנין לה מחצה חולין ומחצה תרומה. ירושל' הוא אלמון והיא בתולה והוא בעי למיסב יכולה לומר חיבתו עלי יתירה מן הבחור בחור והיא אלמנה והיא בעיא למיסב יכול הוא לומר חיבתה עלי יותר מן הבתולה עשתה ו' חדשים בפני הראשון ואח"כ בא השני אין אומרין כבר המתינה יכולה למימר חיבתו עלי יותר מן הראשון:

גמ' מה"מ א"ר חסדא [דף נו:] **תשב הנערה אתנו ימים או עשור מאי ימים אילימא תרי יומי ומי משתעי איניש הכי אמר להו תרי יומי** וא"ל לא הדר **אמר להו עשרה יומי אלא מאי ימים שנה כדכתיב ימים תהיה גאולתו:**

ט א"ר זירא תנא קטנה בין היא בין אביה יכולין לעכב בשלמא איהי מצי מעכבא דא"ל לא יכילנא בבעל אלא אביה איאיהי ניחא לה אביה מאי נפקא ליה מינה סבר השתא לא ידעה ולמחר מימרדא ואתיא ונפלה עלואי:

י אמר רבא בר ליואי אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה ולא חיישינן דילמא עייל בה פחדא מהשתא:

יא ת"ר המארס את הבתולה בין שתבע הבעל והיא מעכבת בין שתבעה היא והבעל מעכב נותנים לה שנים עשר חדש משעת תביעה ולא משעת אירוסין בגרה הרי היא כתבועה כיצד בגרה יום א' ונתקדשה נותנין לה י"ב חדש משעת בגר ולארוסה שלשים יום מאי ולארוסה שלשים **יום א"ר פפא ה"ק ארוסה בוגרת שעברו עליה י"ב חדש בבגרותה ונתקדשה נותנין לה** ל' יום כאלמנה משעת תביעה:

יב מתני' היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו עשתה כולם בפני הבעל חסר יום אחד (או כולו) בפני **היבם אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה. ב"ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה** וכן היבמה נמי עד שתבעל אפילו נפלה מן הנשואין והלכה כמשנה אחרונה:

יג [דף נח:] **המקדיש** מעשה **ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת המותר רבי מאיר אומר הקדש ר' יוחנן הסנדלר אומר חולין:** רי"ף כג:

גמ' אמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר דקסבר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:

יד אמר רב הונא אמר רב יכולה האשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה קסבר **דתקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות בידה וגרסינן בהדיא** בפ' שני דייני גזירות (כתובות דף קז:) הלכה כרב הונא אמר רב דאמר **יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה:**

טו תנן התם בנדרים (דף פה.) [דף נט.] **קונם שאני עושה לפיך איני צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו כי אתא רבין אמר בהעדפה שלא על ידי הדחק כולי עלמא לא פליגי דבעל הוי כי פליגי בהעדפה שעל ידי הדחק רבנן סברי דבעל הוי ור' עקיבא סבר דאשה הויא. איכא מ"ד הלכה כר' עקיבא ואיכא מאן דאמר הלכה כרבנן ואנן סבירא** לן כרבנן דר' יוחנן בן נורי סבר כרבנן דהעדפה דבעל הוי. **אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן נורי** ואע"ג **דאמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר** דאין **אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם** מוקי לה באומרת יקדשו ידי לעושיהן ואף על גב דהשתא מיהא לא מיגרשא ומשעבדי ידיה לבעלה: רי"ף כד.

טז [דף נט:] **אמר** רב אשי קונמות קאמרת שאני קונמות דקדושת הגוף נינהו כדרבא דאמר רבא הקדש חמץ

ושיחרור מפקיעין מידי שעבוד ותקדוש מהשתא אלמוה רבנן לשעבודא דבעל. וא"ת א"כ על ידי קונם יפקיע אדם כל בעלי חובות לאסור עליהם אשר לו בקונם וי"ל שיכולים בעלי חובין ללוות מאחרים ויפרעו ממנו מדר' נתן אע"פ שיכול לאסור גם עליהם זה לא יעשה שיהא מודר הנאה לכל העולם. ותימה הא דפריך בריש המדיר לקמן (כתובות דף ע.) וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה אמאי לא משני כשהדירה על ידי קונם ויש לומר דסבראהוא דכי היכי דאלמוה לשעבודא דבעל אלמוה נמי לשעבוד דאשה וכן נמי יש לומר בבעל חוב דמשום נעילת דלת אלמוה רבנן לשעבודיה שלא יוכל לאסור נכסיו על בעלי חובין אפילו בקונם:

יום קלח

יז מתני' אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את בנה ומצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת המטה ואינה עושה בצמר ארבע יושבת **בקתדרה ר' אליעזר אומר אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה.** ירושלמי תני שבע גופי מלאכות מנו והשאר לא הוצרכו למנותן:

גמ' טוחנת ס"ד אימא מטחנת ואיבעית אימא בריחיא דידא. **ומניקה את בנה ירושלמי אמר רבי חגי לא אמרו אלא אחד אבל תאומים לא ולא בן חבירתה** כדקתני בירושלמי ואין הגירסא כך כמו שהביאה רב אלפס אלא הכי גרסינן א"ר חגי לא אמרו אלא בנה אבל תאומים לא ולמה אמרו בנה שלא תניק בן חברתה וה"פ הא תאומים לא בתמיה והלא יכולה להניק שניהם למה לא תניקם אלא ודאי חייבת להניק שניהם וא"כ למה אמרו בנה למעוטי בן חבירתה ואפילו הוא בן בעלה. **ת"ר נדרה שלא להניק ב"ש**

ריי"ף כה: **אומרים שומטת דד מפיו וב"ה אומרים כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה כופה ומניקתו ונותן לה שכרה. בן כמה הוא מכירה** א"ר **ירמיה בן ג' חדשים** [דף ס.] **ורבי** יצחק א"ר יוחנן נ' **יום א"ר שימי בר אשי הלכה כרבי יצחק שאמר משום ר' יוחנן** פי' פחות מבן חמשים הוא בחזקת שאינו מכירה ולא בעי בדיקה ואפי' הוא נראה כאילו אינו רוצה לינק מאחרת אקראי בעלמא הוא ולבסוף הוא יונק ולא בעי בדיקה אבל בן חמשים אם אינו רוצה לינק בעי בדיקה אבל אם רוצה לינק מאחרת אפילו בן שנה אין כופה ואם אינו רוצה לינק מאחרת אפילו קטן הרבה כופה ומניקתו מפני הסכנה. **סומא מנא ידע א"ר אשי בריחא וטעמא. ההיא דאתיא לקמיה דשמואל הוה יתיב קמיה רב דימי בר יוסף א"ל לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אותבה בדרא דנשי ושקליה לבנה וקא מהדר עילויה כי מטא לגבה קא מסוי לאפה כבשיתינהו לעינה מיניה א"ל נטוף עיניך קום דרי בנך:**

יח ת"ר יונק תינוק והולך כ"ד חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי ר"א ורבי יהושע אומר אפי' ד' וחמש שנים פירוש ד' לבריא וה' לכחוש מכאן ואילך כיונק שקץ פירש לאחר כ"ד חדש וחזרהרי זה כיונק שקץ וכמה פרישתו שלשה ימים: ירושלמי רבי אבהו בשם ריב"ל שלשה ימים מעת לעת בד"א שפירש מתוך בוריו אבל פי' מתוך חוליו מחזירין אותו כשאינה של סכנה אבל של סכנה אפילו אחר כמה ימים **מחזירין אותו:**

יט תניא דם שעל הככר גוררו ואוכלו משום דאתי לאיחלופי בדם אחר כיון שפירש **שבין השנים מוצצו ובולעו** דם מהלכי שתים מותר וחילופיהם בחלב אם לא פירש אסור דאתי לאיחלופי בחלב בהמה טמאה אבל פירש מותר וכן נראה בבשר מהלכי שתים לחתוך ממנו ולאוכלו אסור דאתי לאיחלופי בבשר בהמה טמאה משום דאין דרך לאוכלו מיחלף בטמאה אבל פירש מותר:

כ ת"ר מניקה שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה ריי"ף כה. **חדשים הרי זו לא תינשא ולא תיארס** [דף ס:] **עד כ"ד חדש דברי רבי מאיר ר' יהודה מתיר בי"ח חדש וקי"ל בהא כר' מאיר דרב ושמואל דאמרי תרווייהו צריכה להמתין כ"ד חדשים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו ואפילו נתנה בנה למניקה או גמלתו אסורה** להינשא עד כ"ד חדש דחיישינן שמא תמהר לגומלו כדי שתנשא ויסתכן הוולד וכן נתנו למניקה חיישינן שמא תחזור בה המניקה והא דשרא רב נחמן לנשי דבי ריש גלותא אלמים וחזקים היו ולא היו רשאות לחזור ודבר ידוע ולא אתי למישרי באשה אחרת אבל שאר נשים אפי' נשבעה המינקת או הדירה על דעת רבים שלא תחזור בה אסור דאתו למיחלף ולמישרי היכא דלא נשבעה. **מר בריה דרב אשי אמר אפילו מת נמי** חיישינן דלמא קטלא ליה **הוה עובדא**

וחנקתיה ולא היא ההיא שוטה הואי דלא חנקן נשי לבנייהו. והיכא שגמלתו בחיי בעלה נראה שמותרת לינשא דליכא למיגזר מידי ולא גזרינן אטו לא גמלתו בחייו דכי האי גוונא לא גזרינן דא"כ היכי שרא לדבי ריש גלותא לגזור אטו לא נתנהו למינקת אלא לא גזרינן אלא שמא תחזור בה המינקת או שתמהר לגומלו דוודאי מינכר בין נתנה למניקה ובין לא נתנה למניקה ובין גמלתו ללא גמלתו וכן משמע הלשון מינקת שמת בעלה שהיתה מניקתו כשמת בעלה ומטעם זה נמי נראה להתיר אשה שדדיה צמקו ואינה רגילה להניק לעולם או שפסק חלבה בחיי בעלה ושכרו לו מינקת בחיי בעלה וה"ר שמשון הזקן ז"ל היה אומר דגרושה אינה צריכה להמתין עשרים וארבעה חדש שאין עליה להניק את בנה הואיל ובעלה קיים והביא ראיה מההיא דלעיל (כתובות דף נט:) נתגרשה אינו כופה ואין חילוק בין נדרה ללא נדרה אבל כשמת בעלה אע"פ שאינה מחוייבת להניקו מ"מ כיון שאין לו אב עשו חכמים תקנה שתניק האם ור"ת אומר דאסורה לינשא מדתנינן בפ' החולץ (יבמות דף מב.) לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו קפסיק ותני ל"ש נתגרשה ול"ש לא נתגרשה. ועוד הביא ראיה מדמפרש התם (דף מב:) משום דסתם מעוברת למניקה קיימא דמשמע היינו טעמא דמניקה היינו טעמא דמעוברת ולמאי דהוה מפרש מעיקרא דטעמא דמעוברת משום דחסא אין שייך לחלק בין מעוברת גרושה לשאינה גרושה ואע"ג דהדר מההוא טעמא מדמפרש טעמא משום דסתם מעוברת למניקה קיימא מגופא דמילתא דמעוברת דאיירי אפילו בגרושה לא הדר ביה וכן כתב בשאלתות בפרשת וירא דאילו איתתא דפטרה בעלה או דמית בעלה בעי לאמתוני כל יומי מניקותא:

כא ת"ר הרי שנתנו לה בן להניק הרי זה לא תניק עמו לא **בנה ולא בן חברתה פסקה קימעא אוכלת הרבה ולא תאכל עמו דברים הרעים לחלב. פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת משלה:**

כב א"ר פפא [דף סא.] **בדיק לן רב הונא בר חיננא היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק שומעין לה דצערא דידה היא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו ופשטנא כל היכא דהיא לאו אורחה שומעין לה היא אורחה והוא לאו אורחיה עולה עמו ואינה יורדת עמו** ומסתברא דה"ה בשאר כל המלאכות אינה חייבת בהן עד שיהא אורחיה ואורחה ונקט הנקה שיש בה צד דפעמים היא רוצה והבעל אינו רוצה:

כג הכניסה לו שפחה א"ר חגי ואיתימא ר"ש בר נחמני לא שהכניסה **ממש אלא כיון שראויה להכניס אע"פ שלא הכניסה** פי' שהכניסה לו ממון שראוי לכל אדם שיש לו ממון כזה שיקנה ממנו ארבע שפחות לשמשו. תנא אחת שהכניסה ואחת שמצאתה משלו ארבע שפחות או ממון ראוי לארבע שפחות. ד' **יושבת בקתדרה אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא אע"פ שאמרו יושבת בקתדרה אבל מוזגת לו כוס** ומרחצת לו את פניו ידיו ורגליו ומצעת לו את המטה:

כד אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו הצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה מזיגת הכוס דביתהו דשמואל מחלפא ליה בידה דשמאלה דביתהו דאביי מנחא ליה אפומא דכובא דרבא אבי סדיא דרב פפא אשרשיפא. רבינו שמעיה כתב שרש"י היה נזהר שלא לקבל מפתח מיד אשתו נדה ומכאן אין ראיה דדווקא מזיגת הכוס שהיא דרך חיבה לא היתה נותנת לידו אלא דרך שינוי אבל שאר דברים אין נראה שיהא אסור ולי נראה דהכא במזיגת הכוס לא היתה נותנת הכוס לידו אפילו דרך שינוי דלא איירי הכא כמו הושטת הכוס לידו אלא מוזגת לו הכוס כדרך שנותנין מים בכוס של יין ומניחין על השלחן ומגביה את הכוס ושותה כשהוא צמא ומזיגה זו דרך חיבה הוא כשהאשה מוזגת לבעלה ודביתהו דשמואל היתה מוזגת המים ביין ביד שמאל ומנחת הכוס על השלחן ואינך היו מוזגות בימין ולא היו נותנין הכוס על השלחן אבל להושיט חפץ לידו מיזהר זהירי כולי עלמא. ורבינו שמעיה הביא סעד לדבריו מההיא עובדא דפ"ק דשבת (דף יג.) שקרא ושנה הרבה וכו' ואמרינן בתנא דבי אליהו ששאל אליהו לאשתו שמא הבאת לו את הפך שמא הבאת לו השמן ונגע בך באצבע קטנה אמרה לו חס ושלום שאפילו באצבע קטנה לא נגע בי אלמא משמע שאסור לקבל חפץ מידה ואין ראיה משם דהכי קאמר שמא בשעה שהבאת לו את הפך לא נזהר מליגע בך ומתשובתה משמע כן שאמרה אפי' באצבע קטנה לא נגע בי אבל שלא הביאה את הפך לא אמרה. ולי נראה ללמוד מכאן

איסור כי לפי שהיתה קוראת תגר על מדת הדין רצה אליהו להוציא מפיה שתתודה שלא היה נזהר במה שנוהגין שאר אנשים כי היה סומך על זהירתו שהיה יכול להזהר שלא יגע בה לכך אמר לה שמא בשעת הושטת הפך והשמן אי אפשר לו ליזהר שלא יגע בך ולא היה לו להקל בזה השיבה לו שמרוב זהירתו היה נשמר יפה אבל לכל אדם אסור שמא יגע בה. ורש"י פי' מיחלפא ליה בידא דשמאלא בימי ליבונה משמע שיש להקל יותר בימי ליבונה מבימי נדותה ואין נראה לר"ת דאין חילוק בזמן הזה אע"ג דקאמרינן בפ"ק דשבת בימי ליבוניך מהו אצליך בימי נדותיך מהו אצליך שמא היו רגילין לטבול אחר שבעה ימי נדות כשפוסקת קודם שתשב שבעה נקיים בשביל טהרות דלא אסירא השתא אלא מדרבנן אבל האידנא שאין רגילין לטבול עד שתשב שבעה נקיים ימי ליבונה כימי נדותה כדאמרינן במסכת שבת (דף סד:) בנדותה תהא עד שתבא במים:

ריי"ף כה: **כה אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא הכל משהין בפני השמש חוץ מבשר ויין אמר רב חסדא בשר שמן ויין ישן אמר רבא בשר שמן בכל השנה כולה ויין ישן בתקופת תמוז אמר רב ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתי ליה תבשילא דארדי ואי לא** יהיב לי מיניה איסתכנית רב פפא **אמר אפילו תמרתא דהינוניתא כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא אבוה בר איהי ובנימין בר איהי חד ספי מכל מינא ומינא וחד ספי מחד מינא מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי בהדיה:**

כו [דף סא:] **ועושה בצמר בצמר אין בפשתים לא מתניתין מני ר' יהודה היא דתניא אין כופין אותה** לא לעמוד בפני אביו ולא לעמוד בפני בנו ולא ליתן תבן לפני בהמתו אבל כופה ליתן תבן לפני בקרו ה"ג רש"י ופירש בהמתו סוסים וחמורים משום רביעה ורב אלפס ז"ל גורס **ולא ליתן תבן לפני בקרו אבל כופה ליתן תבן לפני בהמתו** ויש לפרש לפני בהמתו שהוא רוכב עליה. **רבי יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן מפני שהפשתן מסריח** את הפה ומשרביט את השפתים והני מילי **בכתנא רומאה:**

כז ר' אליעזר אומר אם הכניסה לו אפילו מאה שפחות כופה לעשות בצמר מפני **שהבטלה מביאה לידי זימה** וכו' אמר רב מלכיו **אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אליעזר:**

מתני' רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה מפני שהבטלה מביאה לידי שעמום:

גמ' היינו תנא קמא **איכא בינייהו דמטללא בגורייתא קיטניתא** ונרדשיר משום שעמום ליכא משום זימה איכא **וכבר איפסיק הלכתא כר' אליעזר** ואינה ראיה כל כך דפסיק הלכתא כרבי אליעזר במאי דפליג אתנא קמא אבל במאי דפליג ארשב"ג כ"מ ששנה רשב"ג הלכה כמותו:

כח מתני' המדיר את אשתו מתשמיש המיטה ב"ש אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת התלמידים יוצאין שלא ברשות שלשים יום והפועלים שבת אחת עונה האמורה בתורה הטיילים בכל יום והפועלים שתים בשבת והחמרים אתת בשבת והגמלים אחת לשלשים **יום והספנים אחת לששה חדשים דברי ר"א:**

גמ' ב"ש ילפי מיולדת נקיבה ובית הלל מנדה במאי קמיפלגי **מר סבר ילפינן מידי דשכיח ממידי דשכיח** ריי"ף כו. **ומר סבר ילפינן מידי דהוא גרם ממידי דהוא גרם לה אמר רב מחלוקת במפרש אבל בסתם** יוציא ויתן כתובה לאלתר ושמואל אמר אפי' **בסתם נמי ימתין שמא ימצא פתח לנדרו והלכתא כשמואל:**

כט התלמידים יוצאין ללמוד תורה וכו' איבעיא להו ברשות כמה כמה דיהבי ליה רשותא אלא אורחא דמילתא בכמה שלא ישאל ממנה דבר של צער דשמא אע"פ שנותנת לו רשות ע"י פיוסו או ע"י שמתביישה ממנו לבה מצטערת והני רבנן דנפקי טובא כתב הראב"ד ז"ל לפי שהיתה תורתן אומנתן ולא חשו לאורחא דמילתא. אמר רב חדש אחד כאן וחדש אחד [דף סב.] בביתו שנאמר לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה ורבי יוחנן אמר חדש אחד כאן ושנים חדשים בביתו שנאמר חדש אחד בלבנון ושנים חדשים בביתו וכתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דמסתברא כרבי יוחנן דגמר מבנין בית המקדש ולי נראה כיון דלית כאן אלא אורחא דמילתא והיא קא יהבי רשות עבדינן להקל כרב. **והטיילים בכל יום מאי טיילים אמר רב כגון רב שמואל בר שילת דאכל מדידיה ושתי מדידיה וגני בטולא דאפדני ולא חליף פריסתקא דמלכא אבביה.** הפועלים שתים בשבת והתניא הפועלים אחת בשבת לא קשיא כאן בעושה

מלאכה בעירו כאן בעושה מלאכה בעיר אחרת ובאים בכל לילה ולנים בביתם ומחמת טורח הדרך בצירא להו חד עונה והא דקתני מתניתין הפועלים שבת אחת שיוצאין שבעת ימים וביום השמיני באים לביתם מיירי בפועלים שאינם לנים בביתם בלילות: **החמרין אחת בשבת א"ל רבא בר חנין לאביי איכפל תנא** לאשמועינן טייל ופועל לענין המדיר את אשתו דהא ליכא מאן דמיחייב בעונה בתוך השבת אלא הנך אמר ליה [דף סב:] אכולהו **והא ששה חדשים קאמר אמר ליה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. א"ל רבא בר רב חנן לאביי חמר ונעשה גמל מאי אמר ליה רוצה אשה בקב ותפלות מתשעה קבין ופרישות** וכן כולם לבד מטייל ונעשה תלמיד חכם דכיון דמצוי אצלה תמיד בעיר וגם שהוא לומד אינה מקפדת **דברי רבי אליעזר. אמר** רבא הלכה כרבי אליעזר אמר רב אדא בר אהבה זו דברי רבי אליעזר אבל חכמים אומרים יוצא אדם לתלמוד תורה שתים ושלש שנים שלא ברשות אמר רבא סמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו. רב אלפס לא הביא דברי רב אדא בר אהבה משום דסבר דהלכה כרבי אליעזר והרמ"ה פסק כרב אדא בר אהבה מדקאמר סמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה וקא עבדי עובדא בנפשייהו דאע"ג דהלכתא הכי לא מיבעי לעגוני לנפשייהו כולי האי דמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה ודמיא להא דאמרי' לעיל דאורחא דמילתא בכמה דאע"ג דיהבא ליה רשותא עצה טובה קמ"ל שלא יעגנה אע"פ שהוא ברשות: **עונה של תלמידי חכמים אימתי אמר רב יהודה מערב שבת לע"ש שנאמר אשר פריו יתן בעתו אמר רב יהודה זה המשמש מטתו מערב שבת לערב שבת:**

ל מתני' [דף סג.] **המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ועד** מתי הוא פוחת עד כדי **כתובתה רבי יוסי אומר לעולם** הוא פוחת והולך שאם **תפול לה ירושה ממקום אחר יחזור ויגבה ממנה וכן המורד על אשתו מוסיפין** לה על כתובתה שלשה **דינרין בשבת ר' יהודה אומר ג' טרפעיקין:**

לא גמ' מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש ריב"ח אמר ממלאכה **רב הונא אמר מתשמיש אבל ממלאכה לא הויא מורדת רב** הונא לטעמיה דאמר לעיל (כתובות דף נח:) יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה ור"י בר' חנינא סבר כריש לקיש דאמר שיכול לכופה למעשה ידיה הלכך נקראת מורדת וא"ת וכיון שיכול לכופה למלאכה אמאי נקראת מורדת לפחות מכתובתה יכפוה בשוטים עד שתעשה מלאכה וי"ל דאפילו הכי הויא מורדת הואיל ואינה עושה מלאכה אלא ע"י כפיה ואין לומר דשפיר סבר ר' יוסי בר' חנינא כרב הונא דיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה אפילו הכי מורדת ממלאכה דלרב הונא נמי כשאומרת איני ניזונת ואיני עושה לא מיפטרה אלא מעשיית צמר אבל כל שאר המלאכות היא מחוייבת לעשות ובהא פליגי ר' יוסי בר' חנינא סבר דבשאר מלאכות מיקריא נמי מורדת לפחות מכתובתה ורב הונא סבר דלא מיקריא מורדת משאר מלאכות וכן היה נראה קצת מדאמר לעיל (כתובות דף נט.) מידי דקיץ ממידי דקיץ אבל אי אפשר לומר כן דתנן לקמן (כתובות דף סד.) אם היתה מניקה פוחתין ממעשה ידיה ולאו דוקא נקט מניקה אלא ה"ה טוחנת ואופה וכל שאר מלאכות דפוחתין לה והאי דנקט מניקה משום דאיירי במשרה אשתו ע"י שליש דאינה לא טוחנת ולא אופה דכיון דאינה בבית היאך תעשה צרכי הבית אלא ודאי לא אמרו שהאשה עושה חמש סלעים אלא במשרה אשתו ע"י שליש שאינה עושה שום מלאכה:

יום קלט

לב תנן וכן המורד בשלמא למ"ד מתשמיש כי היכי דאיהי משעבדא ליה איהו נמי משעבד לה אלא למ"ד ממלאכה למלאכה מי משעבד לה אין באומר איני זן ואיני מפרנס. מכאן היה רוצה להוכיח רבינו אליהו ז"ל שאדם מחוייב להשכיר את עצמו לעשות מלאכה לפרנס את אשתו מדקאמר באומר איני זן ואיני מפרנס משמע דהוי מורד ממלאכה שהוא משועבד לה לעשות כדי לזונה ולפרנסה וגם מספר כתובתה הוא מוכיח שכתוב בה אנא אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס יתיכי ור"ת אומר מהכא אין ראיה דהכי פירושא באומר איני זן ואיני מפרנס דהיינו מרד האיש כנגד מרד האשה דמרד האשה היינו במלאכה שתחת מזונותיה ומרד האיש הוי ממזונות שהן כנגד מעשה ידיה ומכתובתה אין להוכיח דאפלח אינו רוצה לומר שכירות אלא עבודה שדרך האיש לעבוד בביתו כגון לחרוש ולזרוע. והאמר רב

האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה כלומר מה תוספת שייך הכא הואיל וצריך לגרשה מיד ותימה דמשמע דלשמואל ניחא דאמר לקמן בשילהי פרק המדיר (כתובות דף עז.) עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון ולדידיה נמי קשה הואיל וכופין אותו לזון מיד מאי תוספת שייך הכא וי"ל דלדידיה (נמי) ודאי ניחא הואיל ואינו רוצה לזונה אלא בכפייה נקרא מורד ומוסיפין לה על כתובתה דאין אדם דר עם נחש בכפיפה מידי דהוה אכל מורד דחייב לזונה וגם מוסיפין לה על כתובתה ואע"ג דאמר רב הונא דמורדת [דף סג:] ממלאכה לא הויא מורדת משום דמצי למימר איני ניזונת ואיני עושה אבל איש דלא מצי למימר איני זן ואיני מפרנס ואיני מקבל מלאכתיך נקרא מורד אם אינו זן אם אינה מספקת במעשה ידיה מוסיפין לה על כתובתה אע"פ שכופין אותו לזון וא"ת דמשמע דלא פריך אלא למאן דאמר ממלאכה אבל למאן דאמר מתשמיש ניחא דפשיטא דכי היכי דאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה הכי נמי מתשמיש וכי מה בצע לה שיוסיפו לה על כתובתה והיא תתעגן כל ימיה ועוד אמרינן לעיל (כתובות דף מח.) **האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה** וכ"ש מונע ממנה תשמיש וי"ל דאין ה"נ דמצי למימר וליטעמיך ולפי המסקנא ניחא דקאמר ולאו לאימלוכי בה בעי אם היא רוצה כופין לאלתר ואם היא רוצה ימתינו שמא יחזור בו ובינתים מוסיפין על כתובתה וכן לשמואל אע"פ שכופין אותו לזון מוסיפים על כתובתה כדפרישית וכן מורדת מתשמיש אפי' שהבעל משמש עמה בע"כ פוחת מכתובתה

ריי"ף כו: **והלכתא כרב הונא דאמרינן לקמן היכי דמי מורדת**

ריי"ף כז. **אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה שמעינן מינה דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא.** ואין נ"ל ראיה דאמימר אליבא דכו"ע קאי ועוד משום דבעי לסיומי למילתיה אבל אי אמרה מאיס עלי. ולמאי דפרישית דרב הונא לטעמיה דאמר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה הוי ראייה דהלכתא כוותיה נמי בהא והראב"ד ז"ל כתב מדאמר **ליה ר' חייא בר יוסף לשמואל נדה בת תשמיש היא** אלמא דסבירא להו דדוקא מתשמיש הויא מורדת:

לג ת"ר המורדת על בעלה פוחת לה מכתובתה שבעה דינרים בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ורבותינו חזרו ונמנו שיהו מכריזין עליה ד' שבתות זו אחר זו ושולחין לה מב"ד הוי יודעת שאפי' כתובתך ק' מנה הפסדת אחת לי **ארוסה ונשואה אפי' נדה ואפי' חולה ואפי' שומרת יבם** א"ל **ר' חייא בר יוסף לשמואל נדה בת תשמיש היא א"ל אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.** ואפי' נדה. ירושלמי במה אנו קיימין אי כשמרדה כשהיא נדה (מן התורה) המרידתה עליו אלא כך אנו קיימין שמרדה עליו עד שלא באתה לנדה ובאתה לנדה או פוחתין אף בימי נדותה לפי שאין לו פת בסלו וכן חולה אם יכולה לסובלו אף בתוליה הויא מורדת ואם אינה יכולה לסבול צריך שיתחיל המרד בימי הבריאות. והאי דפריך נדה בת תשמיש היא פירוש למה עולין ימי נדותה לארבעה שבתות של הכרוז ופירוש זה דחוק הוא דכיון שהתחיל המרד קודם הנדות והכריזו בב"ד למה יפסיד ההכרזה בימי נדותה כיון שאם תחזור בה לא הפסידה כלום ונראה כדברי המפרשים בגמרא דידן דחשיב לנדה פת בסלו ופליג אירושלמי ואף בימי נדותה חשיב מרד כיון דאין לו פת בסלו מידי דהוה אגמל ואספן שהדירו נשותיהן יותר משבת אחת יוציא ויתן כתובה לפי שאין לו פת בסלו: ואמר רמי בר חמא כשמכריזין עליה אין מכריזין **אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אמר רמי בר** חמא פעמיים שולחים לה מב"ד **אחת קודם הכרזה ואחת לאחר הכרזה** פי' ר"ת דרמי בר חמא בא להוסיף על רבותינו דשליחות דקודם הכרזה לא מיתניא בברייתא והוא אומר דקודם הכרזה נמי שולחים לה דטוב הוא להודיע קודם שיכלימוה אולי תחזור בה: דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו שלא הצריכו שליחות קודם ופליג אדרמי בר חמא. אמר רבינא האי בורכתא אלא הלכה כרמי בר חמא ואינהו כמאן סברי כי הא דאיתמר רבא **אמר רב ששת הלכה נמלכין בה.** ה"ג בספרים ישנים ובה"ג. ולא קאי אדרב נחמן בר רב חסדא ואדרב נחמן בר רב יצחק שהרי אמרה רב נחמן משמיה דרבי יוסי בר' חנינא שהיה גדול יותר מרב ששת אלא ארמי בר חמא ורבא ומייתי להו ראיה מרב ששת דאמר נמלכין בה פי' קודם הכרזה. וכן פי' רב שרירא גאון. **ופסק ר"ת אע"ג דדרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו** מ"מ הלכה כרבא שאמר משמיה דרב ששת נמלכין בה דרבא ורמי בר חמא דאינון בתראי קיימי כוותיה ורש"י

פי' בענין אחר ופירוש ר"ת עיקר:

לד היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אז ודאי כייפינן לה עד שתפחות כל כתובתה וזו היא כפייתה שתתעגן כי הבעל לא יגרשנה עד כלות כתובתה ולרבותינו להכלימה בהכרזה ד' שבתות דכיון דאמרה בעינא ליה משהינן לה אולי תחזור בה אבל אמרה מאיס עלי לא הוא ולא כתובתו בעינא ודאי לא תחזור בה ולא כייפינן לה בשהייה אלא אם ירצה יגרשנה בלא כתובה מיד ורשב"ם ז"ל פי' **אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה** שתשהה ותמתין עד כלות כתובתה ז' דינרין בשבת אלא יגרשנה מיד בע"כ. וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פי"ד מהל' אישות הל' ח') דבמאיס עלי כופין אותו להוציא דאינה כשבויה שתבעל לשנאוי לה. ואין נראה לר"ת דהא אמרינן בפרק בתרא דנדרים (דף צ.) בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני וכו' חזרו לומר שמא נתנה עיניה באחר ומקלקלת על בעלה ועוד אמרינן בפרק המגרש (גיטין דף פח:) דגט מעושה אפי' בדין פסול ע"י עובדי כוכבים משום שלא תהא כל אחת תולה עצמה בעובד כוכבים ומפקעת עצמה מיד בעלה ואי מאיס עלי כייפינן ליה להוציא א"כ כל אשה שתתן עיניה באחר תאמר מאיס עלי. ויש דוחין דדוקא היכא דיוצאת ונוטלת כתובתה חיישינן דנתנה עיניה באחר ולאו דיחויא הוא דאם נתנה עיניה באחר אינה חוששת על מנה ומאתים שלו כי תתן עיניה בבעל ממון. וחזינא במשנה כי אמרה טמאה אני לך ונטולה אני מן היהודים כופין אותה להיות תחתיו ומשמשתו אע"ג דלפי דבריה אסורה לו משום דחשו שמא נתנה עיניה באחר כ"ש הכא דבשביל מעט ממון של כתובה שהיא מפסדת לא תניח מליתן עיניה. ועוד ראיה מההיא דנדרים (דף צא.) ההוא גברא דהוה מהרזיק בביתא הוא ואיתתא אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק אמר רבא איתתא שריא דאם איתא דעבד איסורא אירכוסי הוה אירכס והשתא מה צריך רבא להך טעמא פשיטא דאין האשה נאסרת על בעלה בסתירה בלא קנוי אלא ודאי מיירי כשאמרה האשה שנבעלה ומסתמא ברצון הוה ובאשת ישראל מדהוו מהרזקי יחד בביתא ולהכי מייתי הך עובדא התם אמתני' דהאומרת טמאה אני לך דחיישינן שמא נתנה עיניה באחר וזו האשה לא היה לה כתובה לפי דבריה כיון שהיא אומרת ברצון נבעלה והשתא מה הועילו במאי דאמר איתתא שריא ולא תפקיע עצמה מבעלה במה שניאפה והא מצי למימר מאיס עלי ורבינו תם פי' היכי דמיא מורדת כגון האומרת בעינא ליה ומצערנא ליה פי' בעינא ליה אם לא יגרשני ויתן לי כתובתי ומצערנא ליה עד כלות כתובתי והתוספת בשבעה דינרין בשבת וזימנין דבחמש ושש שנים לא יכלו וכל זמן דאגידא ביה לא יהבו ליה איתתא אחריתי אבל אם **אמרה מאיס עלי ולא** בעינא לא הוא ולא כתובתי אבל אני מוחלת הכל לא הויא כמחילה בטעות ולא כייפינן להשהותה אולי תחזור בה ויכול לגרשה בלא כתובה ומחילתה מחילה. **מר זוטרא אמר כייפינן** פי' כופין אותה שתשהה אולי תחזור בה כדין **ובעינא ליה ומצערנא ליה** וכיון דמחמת מרד מוחלת לא הויא מחילה ואם רצה לגרשה יתן לה כתובתה ואם אינו רוצה תשהה עד כלות כתובתה. **הוה עובדא ואכפייה מר זוטרא נפק מיניה רב חנינא מסורא ולא היא התם סייעתא דשמיא הוה** ומאיס עלי לא הוה מורדת. **כלתיה דרב זביד אימרדא** פי' דאמרה מאיס עלי מדמייתי עלה שהפסידה בלאותיה דמשמע לאלתר דאילו במרד דבעינא ליה ומצערנא ליה לא שייך בה למימר הפסידה בלאותיה מיד דהא אית לה כתובה כל זמן שלא כלתה והכריזו עליה הוה תפסה חד שיראי הוה **יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי יתיב רב גמדא גבייהו ויתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה קיימין.** ובעי לאפוקי מינה חד שיראי דהוה תפסה **אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא** רבה מחנפיתו ליה **והאמר רב כהנא מיבעיא בעי ליה רבא ולא איפשיטא איכא דאמרי יתבי וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה קיימין** ובעי למיתב אף שיראי אחרינא דלא הוה תפיסה. **אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא** רבה **הוא אפכיתו** [דף סד.] **לדינא עילויה והאמר רב כהנא מבעיא בעי ליה רבא ולא איפשיטא והשתא דלא איתמר לא הכי ולא הכי דתפסה לא מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה.** בלאותיה היינו נכסי צאן ברזל שהכניסה לו מטלטלין אבל קרקע שהכניסה לו בחזקתה קאי לעולם וכן נכסי מלוג ברשותה קיימי אבל מנה ומאתים ותוספת אין לה ואפילו בגדים שקנה לה יפשיט מעליה דאדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה ומשהינן לה **תריסר ירחי**

שתא ולית לה מזוני מבעל. תקנה זו נעשית בימי האמוראים האחרונים כאשר ראו כי גבהו בנות ישראל ודעתם וזחה עליהם וכאשר היה להם כעס עם בעליהן היו אומרות לא בעינא ליה והבעל מגרשה מיד כיון שפטרתו מכתובה ושוב היו הנשים מתחרטות תקנו שתשהה שנה ואם יגרבשנה בתוך השנה שלא תהא מחילתה מחילה ויצטרך ליתן לה כתובה אולי יתפייסו בתוך השנה וכיון שתקנו כך לאומרת מאיס עלי שהיתה ראויה להתגרש מיד בלא כפייה כל שכן למורדת. ואינה ניזונת אותה שנה אבל הוא אוכל פירות וחייב בפרקונה דבמזונות קנסו אותה דרוב נשים אין מספיק מעשה ידיהם למזונותיהן אבל היתה חפצה שלא יאכל הבעל פירות נכסיה וולא יתחייב בפרקונה לאו כל כמינה הלכך הוא אוכל פירות וכיון שאוכל פירות חייב גם בפרקונה ויראה שחייב בקבורתה כיון שאינו יכול לגרשה בלא כתובה בתוך השנה:

לה הדין הוא דינא דגמ' במורדת אבל האידנא דייני בבי דינא דמתיבתא כדאתיא **ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא ניתיב לי גיטא יהבינן לה גיטא לאלתר ואי תפסה מידי מכתובתה מפקינן** מינה ויהבינן ליה לבעל ונכסי מלוג אם ישנן בעין או דבר אחר הבא מכחן כגון שמכרו בתים וקנו בדמים שדות שקלה להו אבל כלו לגמרי לא מיחייב בעל לשלומי אבל נכסי צאן ברזל כל שישנו בעין מהן אפילו כלו הרבה שקלה להו ואפי' נפחתו מדמיהן הרבה אינו משלם הפחת. ובלבד שיהו ראוין להשתמש בהן מעין מלאכתן ראשונה אבל אינן ראוין להשתמש מעין מלאכתן הראשונה חייב לשלם כל דמיהן כל שכן אם נגנבו או נאנסו משום דברשותיה קיימי **כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו. וחזינן לגאון דאמר דיהיב לה עיקר כתובה מנה או מאתים לחוד כי היכי דלא להויין בנות ישראל הפקר אבל מאי דכתב לה מדיליה בין תוספת בין מתנה לא יהבינן לה מידי. הדין הוא דינא דמורדת** דנהיגי בה רבנן דמתיבתא כמה שנין עד השתא ואפשר לפי שראו הקלקול בבנות ישראל וכי משהו **להו תריסר ירחי שתא** תולות עצמן בעובדי כוכבים ויוצאות לתרבות רעה בטלו שהייה ונתנו רשות לבעל לגרשה מיד בלא שהייה אבל לא שיכפוהו לגרשה דאף במונע ממנה תשמיש או מזונות אין כופין אותו להוציא כדאיתא בירושלמי אין מעשין אלא לפסולות כ"ש כשהיא מונעת לעצמה שלא תקנו להרבות ממזרין בישראל מוטב שבנות ישראל הרעות יתגרשו ולא שיוסיפו רעה על רעתן. **והדין תקנתא ליתא אלא היכא** דאימרדא איתתא בבעלה דבעיא למיפק מיניה משום דלא בעיא ליה אבל אם חלתה או שהיה בה חשש מיתה ורוצה להפקיע עצמה מתחת בעלה כדי שלא יירשנה ליתא להא **תקנתא ולא עבדינן בה עובדא ובכי האי מילתא איכא למימר היכא דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן. ואע"ג דחזינן בהאי מילתא פלוגתא דרבוותא. מסתברא כמ"ד לא עבדינן תקנתא בהאי מילתא ולדברי הכל כל מאן דכייפינן ליה בין מעיקר דינא כדתנן ואלו שכופין אותו להוציא ומאי דמי להו ובין מעיקר תקנתא אי מיתא הך איתתא מקמי דתיפוק מיניה דבעל בגט בעלה ירית דלא מיפקעת ירושה דבעל אלא בגירושין גמורין וכן הלכתא** וכן היה דן רבינו מאיר ז"ל בדינא דמתיבתא אבל היה מצוה להחרים אם השיאה שום אדם עצה כדי להוציא נדונייתה מבעלה וכשהיה נראה לו ערמה בדבר לא היה מצוה להחזיר לה אפילו נדונייתה הלכך לא היה דן דין מאיס עלי אם לא שתתן אמתלא לדבריה למה אינו מקובל עליה או שהיה מכלה כל הממון:

ריי"ף כז: **לו אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבין איגרת מרד על ארוסה ואין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם ואסקינן דהך דשמואל כמשנה אחרונה דתנן בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה היו אומרים מצות יבום קודמת למצות חליצה ועכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה חזרו לומר מצות חליצה קודמת למצות יבום:** וכתב רב אלפס ז"ל דליתא למשנה אחרונה הלכך ליתא נמי להא דשמואל ואני כתבתי בפ' החולץ (סי' יז) בשם ר"ת דהלכה כמשנה אחרונה ואיתא נמי להא דשמואל וכן עמא דבר:

לז רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין. תניא רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין שהן תשע מעין מעה וחצי ליום. א"ל רב חייא בר יוסף לשמואל מאי שנא איהו דיהבינן ליה דשבת ומ"ש איהי דלא יהבינן לה דשבת אמר ליה **איהו דמפחת קא פחית לא מיחזי כשכר שבת** אבל **איהי דאוסופי קא מוספי** מיחזי כשכר שבת ואע"ג דשכר שבת מותר ע"י הבלעה כדאיתא בפרק הזהב (בבא מציעא דף נח.) אם היה שכיר שבת שכיר

חודש שכיר שנה נותנין לו שכר שבת מיהו הכא אסיר דלא הוי הבלעה דאין מוסיפין אלא מה שיעלה בכל יום לרבי יהודה מעה וחצי ולרבנן שלש מעין ואם יתפייס בתוך ימי השבוע אין מצרפין כל ימי השבוע ביחד הלכך לא הוי הבלעה:

ריי"ף כח. **לח מתני'** המשרה [דף סד:] **אשתו ע"י שליש לא יפחות לה** משני קבין חטין או מארבעה **קבין שעורין. א"ר יוסי לא פסק שעורין אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק לעומתן פירות ממקום אחר. ונותן לה מטה ומפץ ואם אין לו מפץ נותן לה מחצלת ונותן לה כיפה לראשה וחגור למתניה ומנעלים ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואינו נותן לה חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז** בימות הגשמים והיא מתכסה בבלאותיה

ריי"ף כח: **בימות החמה והשחקים שלה ונותן לה מעה כסף לצרכיה והיא אוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה מעשה ידיה שלה. ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהם עשרים בגליל ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה בד"א בעני שבישראל אבל בעשיר הכל לפי כבודו:**

גמ' ואלו יין לא קאמר מסייע ליה לר' אלעזר דאמר ר"א אין פוסקין יינות לאשה והני מילי בדלא רגילה אבל רגילה פוסקין לה דאמרינן [דף סה.] **דביתהו דרב יוסף בריה דרבא אתאי** לדינא קמיה דרב נחמיה בריה דרב יוסף אמרה **פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר ידענא בהו בבני מחוזא דשתו חמרא. דביתהו דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתת לקמיה דרב יוסף אמרה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה שיראי למה ליך אמרה לך ולחברך ולחברורך:** [דף סה:] **ת"ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה לה אמר רב פפא שמתכסה בהם בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה אמר אביי נקטינן מותר בלאות אלמנה ליורשין התם כדי שלא תתגנה על בעלה הכא תתגנה ותתגנה. מאי אוכלת רב נחמן אמר אוכלת ממש** ורב אסי **אמר תשמיש כדכתיב אכלה ומחתה פיה** והלכתא **כרב נחמן בדיני: לט אמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש שנאמר וישיכימו בבקר וישתחוו לפני ה' וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה** אבל **מעיקרא לא:**

מ ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה דרש עולא רבה **אפיתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד בן שש כדאמר רב אשי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו ומתני' מסייע ליה דתנן אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה** משום דבעי למיכל בהדה. **איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין שיין יפה לחלב:**

הדרן עלך אף על פי:

פרק ו

א מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה אוכל פירות בחייה בשתה ופגמה שלה ר' יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו א' בזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה חלק אחד שלו נותנים לו מיד ושלה ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות. הא דלא תנא שבת דמלתא דפשיטא היא דהוה דבעל שהיא מתבטלת ממעשה ידיה וצער פשיטא דהוי דידה כדאמרינן בפרק החובל (בבא קמא דף פז.) צערא דגופא לא תקינו ליה רבנן. ורפוי נותן לרופא לרפאותה ואי אמדוה לה' יומי ועבדו לה סמא חריפא ואיתסית בתלתא יומי היינו בכלל צער שצערה עצמה בסמא חריפא להשתכר המותר לדידה הוי ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ד' מהלכות חובל ומזיק החובל באשת איש הריפוי לבעלה ועוד כתב בד"א בזמן שחבלו בה אחרים אבל חבל בה בעלה חייב בעלה לשלם לה מיד כל הנזק והצער והבושת ואין לבעל בהם פירות ואם רצתה ליתן לאחר הדמים נותנת וכזו הורו הגאונים והבעל מרפא אותה כדרך שמרפא כל חולייה. והראב"ד ז"ל הגיה עליו תימה הוא למה ישלם הכל שהרי נוטל בשל אחרים שליש או שני חלקים כשחבל בה איהו למה ישלם לה הכל ואולי טעה בדברי הגאונים שלא אמרו אלא על מה שראוי לה לקנסו שלא יאכל מהם פירות דבהכי לא תקון רבנן דהוא עשה שלא

כהוגן דין הוא שלא יהא חוטא נשכר. כתב רבינו מאיר הלוי ז"ל הא דמציאתה לבעלה היינו דוקא בניזונת אבל באינה ניזונת תיהוי לה איבה ואיבה ולא דק בזה דלא משכחת אשה שאינה ניזונת אלא באומרת איני ניזונת ואיני עושה או כשאמר לה בעלה צאי מעשה ידיך במזונותיך והיא מספקת וכיון דברשות קא עבדי חיישינן לאיבה ומציאתה לבעל:

ב גמ' תנן התם [דף סו.] **קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לה כי אתא רבין א"ר יוחנן בהעדפה שלא על ידי הדחק כ"ע לא פליגי דבעל** הוי כ"פ בהעדפה שע"י הדחק כגון עשתה מלאכה בלילות בשעה שבני אדם ישנים **ת"ק סבר לבעלה רבי עקיבא סבר לעצמה** והלכה כת"ק והכי פסק רב האי גאון ז"ל אמר רב פפא מציאה כהעדפה שע"י שעת הדחק דמי פי' מציאה שע"י הדחק. בעי רב פפא עשתה שתים בבת אחת מהו בעי רבינא שלש וארבע מהו תיקו פי' רב האי דלרבנן קא מיבעי להו דדלמא אע"ג דבהעדפה שע"י הדחק אמרו רבנן דלבעלה שתים בבת אחת אפשר דלא מיחייבא ליה אלא ממלאכה אחת אבל לא שתים בבת אחת ואת"ל שתי מלאכות שכיח דעבדה והוי דבעל בעי רבינא שלש וארבע מהו וכיון דסלקא בתיקו הוי לעצמה. ור"ח ז"ל פי' דהני בעיות אליבא דר"ע ובעי לר"ע דאמר העדפה שע"י הדחק לעצמה הוא הדין נמי כשעשתה שתי מלאכות או דלמא כיון שלא ע"י הדחק הוי לבעלה הוא הדין שתי מלאכות הוי לבעלה דלא אמר ר"ע לעצמה אלא כשעושה מלאכה בשעה שבני אדם ישנים אבל לרבנן דאמרי דהעדפה שע"י הדחק לבעלה כ"ש עשתה שתים שלא ע"י הדחק מתוך זה (הפסק) נראה דהלכה כר"ע. רבי יהודה בן בתירא אומר וכו' כתב רב האי גאון **כך העלו בישיבה אע"ג דיחיד ורבים הלכה כרבים בזו הלכה כר' יהודה בן בתירא** וטעמא משום דשקלו וטרו אמוראי בתראי רבינא ורב אשי אליביה:

יום קמ

ג מתני' הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו. אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן:

גמ' ת"ר א"צ לומר ראשון ת"ח ושני עם הארץ אלא אפילו ראשון ע"ה ושני ת"ח יכול לומר **לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי איפשי ליתן. ירושלמי (הל' ב') ולאו דברים הנקנין באמירה הם. תני בר קפרא פוסק ע"מ לכנוס הוא פירוש כל הפוסק לחתנו דעתו על מנת לכנוס הוא וכיון שמת חתנו ולא כנסה אינו חייב לתת לאחיו** והכי משמע מדקאמר פוסק ולא קאמר כשפסק ופי' רב האי דדוקא בפוסק לחתנו אבל אם פסק לבתו כגון שאמר בשעת קידושין הריני נותן לבתי כך וכך קנתה הבת ואע"פ שמת החתן שאינו יכול לומר לא פסקתי לבתי אלא על מנת שתבא לידי נישואי החתן דמכל מקום לבתו פסק ובתו קנתה כך מצאתי כתוב. ונראה לי שלא ביאר הכותב יפה דמשמע דאם מת החתן אפילו לא יבמה אחיו מיחייב ליתן לבתו מה שפסק לה והא לא מסתבר כלל דודאי לא פסק אלא ע"מ שתנשא בהם ואם לא נשאת ומתה והיה לה בן לא יירש הבן אותו הממון אבל אם נתייבמה לא מצי למימר לאחיך הייתי רוצה ליתן שהרי לבתו פסק ולא פקעו הקידושין. פסק הגאון מי שפסק מעות לחתנו בשעת קידושין אם נתנן לו קודם החופה ומתה הבת ויש לה בן יחזיר החתן המעות לאב שכל הפוסק דעתו ע"מ לכנוס אבל מי שנתן לבתו מעות סתם שתנשא בו ולא הזכיר שתנשא בו לפלוני קנתה אותה מתנה וכיון שנתקדשה אע"פ שנתבטלו אותן הקדושין כשמת הארוס אין האב יכול לחזור בו:

ד מתני' פסקה להכניס לו אלף דינרים הוא פוסק כנגדן ט"ו מנה וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה שום במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר. בד' מאות היא נותנת חמש מאות. **מה שהחתן** [דף סו:] **פוסק הוא פוסק פחות חומש** פי' ר"ח ז"ל כשהחתן מייחד לה כלים ושאר חפצים תוספת לכתובתה ובא לשומן ולכתוב השומא בכתובה פוחת חומש לפי ששמין אותם יותר מכדי שוויים לכבוד החתן. ירושלמי (הל' ג) **מה ראו לומר בכספים אחד ומחצה ובשום פחות חומש אמר רבי יוסי ברבי חנינא שמו דעת אשה שרוצה לכלות כליה ולפחות חומש ושמו דעת האיש** שרוצה לישא וליתן בכספים ולעשותו **אחד ומחצה א"ר יוסי בר' חנינא הדא אמרה אין אדם רשאי למכור כלי אשתו.** וכן מה שהחתן פוסק לאשה ומשתמשת בו אין הבעל יכול למוכרם כדאמרינן ביבמות פרק אלמנה (דף סו:) ולא עוד אלא אם הכניס לה שום משלו ורצה הבעל למכור

רי"ף כט.

לא ימכור. **פסקה להכניס לו כספים סלע נעשה ששה דינרים והחתן מקבל עליו עשרה דינרים לקופה רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה** אכולה מתני' קאי והכי נמי איתא בתוספתא (פ"ו) א"ר יוסי מקום שנהגו שלא לפחות מן השום ולא להוסיף על הכספים אין משנין ממנהג המדינה והלכה כרשב"ג:

גמ' עשרה דינרים לקופה מאי קופה א"ר אסי קופה של בשמים אמר רב אשי לא נאמרו דברים הללו אלא בירושלים [דף סו.] אמר רב שמן בר אבא הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא בשוויו ולא מוסיף חומש ולא פוחת שליש ומסיק דוקא בחתיכות גסות של זהב אבל בדהבא פריכא או בממלא פוחת חומש. הכניסה לו דינרי זהב מקום שנהגו לפורטן הרי הן ככספין ומוסיף שליש מקום שלא נהגו לפורטן הרי הן בשווין אמר רבי אמי בשמים של אנטוכיא הרי הן ככספים:

ה א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן גמלים של ערביא אשה גובה מהן פורנא פי' רש"י ריווח שליש שהן ככספים וקשה לר"ת דהוי ליה למימר הרי הן ככספים כדאמר רבי ינאי על בשמים ונראה לי לפרש דבגביית כתובה איירי דאסמכתינהו עלייהו דומיא דארנקי דמחוזא דפי' רש"י לענין כתובה. ומכאן פוסקים דמטלטלי דידן משתעבדי לכתובה דעיקר משא ומתן שלנו הוא במעות ומטלטלין והוי כגמלים של ערביא ואשלי דקמחוניא דאסמכתינהו עלייהו. ולא נהירא לר"ת דאי כקרקע דמו כהנהו דשמעתא אם כן אם מכרן הבעל תוציאם האשה מיד הלקוחות אחרי מותו ולדבריהן בטלה עכשיו תקנת השוק. ואומר ר"ת דהכי נהיגי האידנא לגבות מטלטלי דאנן מטלטלי ומקרקעי כתבינן דהכי כתבינן נכסים דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כולהון יהון אחראין לכתובתך ואמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מד:) ואי אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי ממקרקעי וגם ממטלטלי ואע"ג דמסקינן בפרק קמא דקדושין (דף כז.) דאגב וקני בעינן ולא כתבינן אגב להכי לא תקינו למיכתב אגב דלא למשוינהו כמקרקעי לגמרי לגבות מן הלקוחות אלא להכי אהני דאקני להו עם הקרקע לשוינהו כקרקעי לגבותם אי הוו בעין לאחר מיתה או לאחר גירושין:

ו מתני' המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה לא יאמר לכשתבא לביתי אכסנה אלא מכסה לה **ועודה בבית אביה וכן המשיאין את היתומה לא יפחתו לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה:**

גמ' אמר אביי הני חמשין זוזי פשיטי:

ז ת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה ואחר כך מפרנסין את היתום מפני שהאיש דרכו לחזר ואין האשה דרכה לחזר יתום ויתומה שבאו לינשא משיאין את היתומה תחלה [דף סז:] ואח"כ משיאין את **היתום מפני שבשתה של אשה מרובה משל איש: ת"ר יתום שבא לינשא שוכרים לו בית ומציעין לו מטה וכל כלי תשמישו ואח"כ משיאין לו אשה שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו זה בית אשר יחסר** זה מטה לו זו אשה וכן הוא אומר אעשה לו עזר כנגדו: רי"ף כט:

ח ת"ר די מחסורו אתה מצווה לפרנסו ואי **אתה מצווה לעשרו. אשר יחסר לו אפי' סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין:**

ט ת"ר אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם הלואה וחוזרין **ונותנין לו לשם מתנה (ואם אינו מקבל נותנין לו לשם הלואה): ת"ר העבט זה שאין לו ואין רוצה להתפרנס שנותנין לו לשם הלואה וחוזרין ונותנין לו לשם מתנה תעביטנו זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה דברי ר' יהודה וחכ"א יש לו ואין רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אלא מה אני מקיים תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם:**

י [דף סח.] **תני רבי חייא בר רב מדיפתי ר' יהושע בן קרחה אומר כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים: ת"ר המסמא את עיניו והמקפח את שוקו והמצבה את כריסו כדי ליטול צדקה אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך:**

יא תנן התם אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו והתניא היה משתמש בכלי זהב ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת אמר רבה בריה דרבא במחרישה של כסף. יש מפרשים שהיא

המגירה שמגררין **בה בבית המרחץ רב פפא אמר לא קשיא כאן קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר שיבא לידי גיבוי פי' כל זמן שאינו נוטל אלא בצינעא אין מחייבין אותו למכור כלי תשמישו אבל אם הוצרך ליטול מן הגיבוי של קופה** של צדקה אין נותנין לו עד לאחר שימכור ור"ת פי' קודם שיבא ליטול מקופה של צדקה מחייבין אותו למכור לאחר שיבא לידי גיבוי שכבר נטל מן הקופה שוב נזדמנו לו כלי בית אין מחייבין אותו למכור ורש"י פי' לאחר שבא לידי גיבוי שנטל לקט שכחה ופאה ונודע שהיה עשיר ובאו ב"ד לגבות ממנו כדי מה שנטל ואע"פ שממון שאין לו תובעין הוא משום קנס גובין ואפי' את"ל בבעל חוב דעלמא מסדרין כי האי גוונא הכא משום קנס מחייבין אותו למכור:

יב מתני' יתומה שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידם מה שראוי ליתן לה **רבי יהודה אומר אם השיא בתו ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה** וחכ"א **פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני אלא שמין את הנכסים ונותנין לה:**

גמ' אמר שמואל לפרנסה שמין באב אומדין אילו האב היה **קיים כמה היה נותן לבתו לפרנסת הבעל ונותנין לה ואותבינן עלה דשמואל ממתני' דקתני פעמים שאדם עשיר והעני או עני והעשיר אלא שמין הנכסים ונותנין לה. מאי עני והעשיר אילימא עני עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים מכלל דת"ק סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה הא ליה ליה אלא לאו עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת וקתני שמין את הנכסים ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר אומדנא ופרקינן הוא דאמר כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ולימא הלכה כרבי יהודה אי אמר הלכה כר' יהודה הוה אמינא דוקא השיא דגלי דעתיה אבל לא השיא לא קמ"ל דטעמיה דרבי יהודה דאזלינן בתר אומדנא לא שנא השיא ול"ש לא השיא והא דקתני השיא להודיעך כחן דרבנן דאע"ג דהשיא דגלי דעתיה לא אזלינן בתר אומדנא. א"ל רבא לרב חסדא דרשינן משמך הלכה כרבי יהודה א"ל יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמי ומי אמר רבא הכי והתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים ואמר רבא הלכתא כרבי לא קשיא הא דאמידניה הא דלא אמידניה וה"נ מסתברא דא"ר אדא בר אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר בנכסים ש"מ הא דאמידניה הא דלא אמידניה ש"מ. וחזינן לגאון דכתב הא דאזלינן בתר אומדן דעתיה דאב לגרועי מעישור הוא אבל לאוסופי על העישור לא דלא אשכחן בהדיא מאן** דמוסיף על העישור ובפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף נב:) אמרי' **א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דיכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו וכמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסים הלכך לית לן לאפוקי מנכסי יתום טפי מעישור נכסים. וגאון אחר אמר** דר' **יהודה דאמר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה** דאזלינן **בתר אומדן דעתיה דאב סתמא קאמר לא שנא לפחות מן העישור ולא שנא להוסיף על העישור וכיון דאיפסיקא הלכה כרבי יהודה כוותיה עבדינן והיכא דידעינן מה אומדן דעתיה דאב יהבינן לה כמה דאמיד בין לפחות מעישור בין להוסיף על העישור ואי לא ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה עישור** נכסים ויש מביאין ראיה לסברא קמייתא מהא דאמרי' לקמן בשמעתין פרנסה טרפא ממשעבדי ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי משום דפרנסה אית לה קצבה ומזונות אין להם קצבה ואם איתא דלהוסיף נמי שמין באב (כו') פרנסה נמי אין לה קצבה אלא וודאי להוסיף אין שמין אלא לפחות ויכולין לקוחות ליזהר שיניחו מבני חרי עישור נכסים ומיהו אינה ראיה כ"כ דתיקשי לך מהאי טעמא נמי יוציאו למזונות ממשעבדי דהא יש להן קצבה למעלה טפי מכדי עד דתיבגרן וא"ת אין קצבה למזונות שמא תלקה ותהא צריכה רפואה ואמרינן לעיל (כתובות דף נב:) דרפואה שאין לה קצבה בכלל מזונות דא"כ אמאי חשיב ליה קצבה לקמן בפרק הנושא (כתובות דף קא.) כשפסק לזונה חמש שנים דקתני ניזונת מנכסים משועבדים אלא ודאי היינו טעמא דאע"פ שהם קצובין למעלה עד בגר כיון דאפשר שלא יעלו כל כך המזונות שתנשא קודם בגר לא חשיבי כקצובין כי הלקוחות לא נזהרו להניח בני חרי עד בגר כי אמרו שמא תנשא קודם אבל פרנסה יש לה קצבה אי לא אמידניה עישור נכסי ואי אמידניה יכולין הלקוחות לברר הדבר ע"י ב"ד

ר"י"ף ל.

דעתו של אב בין למעלה בין למטה ונ"ל דמזונות אין להם קצבה בשביל רפואה ולא תיקשי מההיא דהנושא שפסק לזונה חמש שנים דהא דאמרי' דרפואה שאין לה קצבה בכלל מזונות היינו בבתו דניזונת בתנאי כתובה מידי דהוה אאשה אבל אם אדם קבל עליו לזון איש נכרי לא מסתבר כלל שיתחייב ברפואתו ואם תקשי לך ממתני' דקאמרו חכמים פעמים שאדם עני בדעת ולא יהיב עישור נכסי והעשיר בדעת ויהיב טפי מעישור נכסי או שהיה עשיר והעני לא יהיב כולי האי אלא שמין את הנכסים ונותנין עישור נכסי וקאמר ר' יהודה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ואפי' טפי מעישור נכסי וי"ל דודאי לא קאמר ר' יהודה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה אפי' טפי מעישור נכסי אלא כשנתן לה עישור נכסי או פחות וקאמרי רבנן פעמים שאדם עני בדעת כשהשיא את הראשונה ולא נתן לה עישור נכסי והעשיר בדעת ועכשיו היה נותן לה עישור נכסי ופעמים שאדם עשיר בדעת כשהשיא את הראשונה ונתן לה עישור נכסי והעני בדעת שעכשיו היה נותן לה פחות לא נוכל לאמוד דעתו הלכך לעולם יתנו עישור נכסי ורבי יהודה סבר דשמין באב לפחות. ואם תקשי לך הא דאמרינן לעיל (כתובות דף נ:) רב זן מחיטי דעלייה איבעיא להו **לפרנתה הויא ומאי עלייה מעילויא דאב וכדשמואל דאמר שמואל לפרנסה שמין באב** אלמא משמע דשמואל לעילויא אמרה וי"ל דה"ק עלייה מעילויא דאב כלומר מה שזן אותה מחיטי היינו מעילויא דאב וכדשמואל ושמואל תרתי אמר ששמין באב לעילויא לגבות מטלטלי אם השיא ראשונה ונתן לה מטלטלי ולהורע כחה לענין שומא ושמין לפחות ולא להותיר ודעת התוס' נוטה לסברא זו וכיון דאיכא פלוגתא (דמתני') דרבוותא לא מפקינן מיתמי טפי מעישור נכסי: **גופא בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להם כך אני אומר ראשונה נוטלת עישור נכסים שניה** במה ששיירה שלישית במה **ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה אמאי** [דף סח:] **כל חדא וחדא דנפשה שקלה הכי קאמר אם באו לינשא כאחת חולקות בשוה וכן הלכה:**

יג ת"ר הבנות בין בגרו עד שלא נישאו ובין נישאו עד שלא בגרו אבדו מזונותיהן ולא אבדו פרנסתן דברי רבי ר"ש בן אלעזר אומר אף אבדו פרנסתן כיצד הם עושות שוכרות להם בעלים ומוציאין להם פרנסה א"ר נחמן אמר לי רב הונא הלכה כרבי איתיביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי לינתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה לא קשיא הא דמחאי הא דלא מחאי וה"נ מסתברא דאי לא תימא הכי **קשיא דרבי אדרבי דתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים ניזונת אין** שאין ניזונת לא אלא **ש"מ הא דמחאי הא דלא מחאי. א"ל רבינא לרבא אמר לן רב אדא בר אהבה משמך בגרה** או נשאת אינה **צריכה למחות ומי אמר רבא הכי והא איתיביה רבא לרב נחמן יתומה** שהשיאוה אמה או אחיה **ושני לה הא דמחאי הא דלא מחאי לא קשיא הא דמיתזנא מינייהו הא דלא מיתזנא מינייהו שמעינן השתא מכל הני** שמעתא דבגרו או אינסבו אי **מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה אע"ג דלא מיחו ואי לא מיתזנן מינייהו צריכי למחות ואי לא מיחו לית להן** פרנסה ואי לא איבגרן **ולא אינסבן אע"ג דלא מיתזנן אית להו פרנסה ולא צריכי למחויי ואי בגרן ואינסבן אע"ג דמיתזנן מינייהו צריכי למחויי ואי לא מחאן לית להו פרנסה:**

ריי"ף לו:

יד מצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל הא דאמרינן דבוגרת לא הפסידה עישור נכסים הנ"מ היכא דבגרה אחר מיתת האב אבל אם בגרה בחיי האב אין האחין חייבין להשיאה שלא תקנו עישור נכסים אלא למי שמת והניח בנות קטנות דלישנא דהבנות קטנות משמע ותקנו להם מפני שאמדו חכמים דעת האב שאין רוצה להשהות בביתו בתו בוגרת וזו כיון שבגרה בחיי האב כיון דאישתהי אישתהי הלכך אם מת האיש והניח בת קטנה אע"פ שבגרה או נשאת ולא מחתה לא הפסידה עישור נכסים דכבר זכתה מיד כשמת אביה ולפיכך לא הפסידה אח"כ אבל אם בגרה בחיי אביה אע"פ שניזונת מן האחין ואע"ג דמחאי מיד כשמת אביה אין לה עישור נכסים כלל ומסתבר הכי דכי היכי דלא תיקנו מזונות לבגרה בחיי אביה דהא אפילו נערה שבגרה אבדה מזונותיה ה"ה בגרה בחיי אביה אין לה פרנסה ואע"ג דאם בגרה לאחר מיתת האב לא הפסידה פרנסתה שאני התם שהיה להם לאחין להשיאה קודם בגר וכן משמע דלא פליגי רבי ור"ש בן אלעזר אלא בבגרה

לאחר מיתת האב אבל בוגרת בחיי האב כולהו מודו דאין **לה פרנסה:**

טו אמר רב הונא אמר רבי פרנסה אינה כתנאי כתובה כדתניא האומר אל יזונו בנותיו מנכסיו אין שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה ואיכא נוסחאי דאית בהו איפכא ולהנהו דאית בהו איפכא לית הלכתא כרבי חדא דמזונות תנאי כתובה וחוב זה מוטל עליו משעת נישואין ולאו כל כמיניה להפקיעה ועוד היאך קאמר דבפרנסה אין שומעין לו הא רבי גופא ס"ל דאזלינן בתר דעתיה דאב למיפחת לה מעישור נכסי כדאמרינן מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר מנכסיו ומסתמא כי היכי דאזיל בתר דעתיה למיפחת הוא הדין כשפירש דעתו שאינו רוצה שיתנו. ורב האי גרס איפכא ומפרש כשהתנה בשעת נשואין שלא יהא לה תנאי כתובה שומעין לו דכל דבר שבממון תנאו קיים אבל פרנסה לאו מכח דכתובה היא באה אלא שתקנת חכמים שתקנו לבנות ישראל ונתנו להם חלק בממון אביהם להיות נשאות בממון אין בידו להפקיע מה שזיכו להם חכמים ואע"ג דגלי דעתיה הכא בשעת נשואין שאינו רוצה שינשאו בנותיו מנכסיו וקי"ל דבפרנסה שמין באב הנ"מ היכא דגלי דעתיה בתר נשואין כשהשיא בנותיו או שראינו וותרנותו או קמצנותו או שצוה בשעת מיתה אבל גילוי דעתא בשעת נשואין לאו מלתא היא דאפשר שהיה בדעתו שלא לעשות חוב על בניו ועוד אפשר אחר כך שהיה רואה בנותיו שהגיעו לפרקן היה מרחם עליהם ומשיאן הלכך תנאי של שעת נשואין לא חשיב גילוי דעת ולפירושו הלכה כרבי אף לגירסא זו:

טז [דף סט.] **תלה ליה רב לרבי ביני חטי האחין ששעבדו מהו הוה יתיב רבי חייא קמיה א"ל מכרו או משכנו א"ל מאי נפקא לך מינה בין מכרו בין משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ור' יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אין מוציאין. וליתא לדרבי יוחנן דקי"ל כרבי דאמר מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות** משום דמספקא ליה להש"ס דלמא לא שמיע ליה לרבי יוחנן הא דאמר רבי ואי שמיע ליה הוה מקבל ליה אית לן למימר דלא שמיע ליה דמסתבר דר' יוחנן לא פליג עליה דרבי:

יז איתמר מי שמת והניח שתי בנות ובן קדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה השניה לגבות עד שמת הבן א"ר יוחנן השניה ויתרה א"ל רבי חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה ואת אמרת שניה ויתרה ומסתברא לן דהלכה כר' יוחנן משום דאיכא ריוח ביתא דהא רב אשי דהוא בתראה הכי ס"ל דא"ל רב יימר לרב אשי אלא מעתה אשכחה מציאה דאיכא ריוח ביתא ה"נ דלא יהבינן לה עישור נכסים א"ל אנא מהני נכסים קא אמינא אבל בירושלמי (ה"ו) **פסק הלכה כר' חנינא דגרסינן התם מי שמת והניח שתי בנות ובן ונטלה הראשונה עישור נכסים ומת הבן רבי חנינא סבר למימר אף השניה נוטלת עישור והשאר חולקות בשוה רבי טבי בשם רבי יאשיה אמר טעמיה דר' חנינא אם מן** המשועבד גובה לא כ"ש משלפניה ר' זעירא בעי קמיה רבי אסי היאך עבדין עובדא א"ל **כרבי חנינא וכן נפק עובדא** כר' חנינא וכיון דבירושלמי פסיק בהדיא כרבי חנינא עבדינן כוותיה ורב יימר ורב אסי שקלי וטרו להעמיד הא דקאמרינן דבתר הכי שמעה וקבלה ולא משום דסבירא להו **כרבי יוחנן:**

יח אמר אמימר בת יורשת הויא דאי בעי לסלוקי בזוזי לא מצי לסלוקי ורב אשי אמר בעלת חוב הויא ומצי לסלוקה בזוזי והלכתא כרב אשי ואף אמימר הדר ביה. והשתא דאמרת בעלת חוב הויא דאבא או דאחי למאי נפקא מינה למיגבא מבינונית ושלא בשבועה ומזיבורית ובשבועה וה"ה לגבות מן הראוי **ת"ש דרבינא אגבה לברתיה דרב אשי ממר בריה דרב אשי בינונית ושלא בשבועה** ומבריה דרב סמא בריה דרב אשי זיבורית **ובשבועה ש"מ בעלת חוב דאחי הויא ש"מ:**

יט אמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני בין לפרנסה בין לכתובה והאידנא תקינו רבנן דמתיבתא למיגבי כתובה ממטלטלי הלכך מזוני נמי אפילו ממטלטלי דקי"ל דתנאי כתובה ככתובה דמיא אבל פרנסה דליתא מתנאי כתובה כדקיימא אף ע"ג דלעיל בשמעתין אמרי' דלרבי כיון דמזוני גביא ממטלטלי כל שכן פרנסה התם לענין דינא קאמר אבל האידנא דלא גביא ממטלטלי אלא בתקנת הגאונים במאי דתקון תקון ובמאי דלא תקון לא תקון אבל היכא דהשיא האב את בתו בחייו ונתן לה ממטלטלי אזלינן בתר אומדן דעתיה ויהבינן נמי להאי ממטלטלי והא

דאמרי' פרנסה ממקרקעי לא בעי למימר שתטול רק עישור מן הקרקעות אלא עישור כל נכסים היא נוטלת שכן דרכן של בני אדם שנותנין נדוניא לבנותייהו לפי עשרן הן ממקרקעי הן ממטלטלי אלא שחוב זה אינה גובה אלא ממקרקעי דומיא דגביית כתובה ומזונ': **שלח ליה ר' נחמיה בריה דרב יוסף** לרבה בר רב הונא זוטי לנהרדעא כי אתיא ההיא **איתתא לקמך אגבה עישור נכסי אפילו מאיצטרובולי** א"ר אשי כי הוינא **בי רב כהנא מגבינן** אפילו מעמלי דבתי פי' שכר בתים אם השכיר הבית לשנה ועבר כבר חצי שנה היו מגבין גם מחצי שנה שעברה דכיון דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף חשיב הכל כמקרקעי ואישתיק ולא אמר להו ולא מידי:

כ מכאן היה רגיל ר"ת כשהיה יושב בדין והיה שומע אחד מבעלי דינין מגזם לחבירו כך וכך ממון תתחייב לי בדין היה מכחישו ואמר לו לא יתחייב לך שאם אין לו לדיין לומר כך מה הוכחתו של רב מניומי מדאישתיק אמימר:

כא ובשמתא ליהוי מאן דלא אמר ליה היה אומר ר"ת דנידוי על תנאי כזה אין צריך התרה אע"ג דאמרי' במכות פ' אלו הן הגולין (מכות דף יא.) נידוי על תנאי צריך התרה מנלן מיהודה אם לא הביאותיו אליך אע"פ שקיים תנאו והביא את בנימין היו עצמותיו מגולגלין בארון היינו דוקא בדבר שהמנודה מסופק בשעת נידוי אם יוכל לקיים התנאי כי התם שקבל עליו להביא את בנימין ומאריא ומגנבי שהם בידי שמים לא יוכל לשומרו אבל הכא שבידו לקיים התנאי אין צריך התרה:

יום קמא

רי"ף לא. **כב מתני'** [דף סט:] **המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן עלי בעלי יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום:**

גמ' ת"ר המשליש מעות ליקח בהן שדה לבתו והיא אומרת ינתן לבעלי מן הנשואין הרשות בידה מן האירוסין יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ ר' יוסי אומר גדולה בין מן הנשואין בין מן האירוסין **הרשות בידה קטנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין יעשה שליש מה שהושלש בידו ואיכא בינייהו גדולה מן האירוסין דר' מאיר סבר אף על גב דגדולה היא מצוה לקיים דברי המת לפיכך יעשה שליש מה שהושלש בידו ור' יוסי סבר כיון דגדולה היא הרשות בידה והא דקתני מתני' בד"א בגדולה רבי מאיר היא וחסורי מיחסרא והכי קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי רבי מאיר בד"א מן האירוסין אבל מן הנשואין הרשות בידה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. איתמר א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ורבא אמר רב נחמן הלכה כר' מאיר וקי"ל כרב נחמן בדיני** ואפי' בבריא קי"ל הכי כדמוכח בגיטין בשילהי פ"ק (דף טו.) א"ר יוסף הלכה כר' שמעון הנשיא. והא דקי"ל דברי שכ"מ ככתובין וכמסורין דמו רב יוסף מוקי לה בבריא והא קיימא לן מצוה לקיים דברי המת תני יחזיר למשלח וא"ת מנ"מ דאמרי' מתנת שכ"מ ככתובין וכמסורין דמו תיפוק ליה משום מצוה לקיים דברי המת ועוד הא דאמרי' (ב"ב דף קנא:) מתנת שכ"מ במקצת בעיא קנין אפילו במת דומיא דמתנת שכיב מרע בכוליה דלא בעי קנין דאיירי במת דהא קי"ל דאם עמד חוזר ואמאי בעי קנין מי גרע מבריא דלא בעי קנין. ותירץ ר"ת דלא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אלא היכא דהוה ביד שליש כי הך דמתני' ודהולך מנה לפלוני בגיטין (דף יד.) וההיא דאמר תנו שקל לבני איירי נמי שהיו המעות ביד שליש וכיון שיצא מרשות נותן בשעת מיתה ובאו ליד שליש יש לו לקיים דברי המת והא דאמרי' בגיטין (דף מ.) פלונית שפחתי עשתה לי קורת רוח יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין ועושין לה קורת רוח משום מצוה לקיים דברי המת ופרש"י שאם אין לה קורת רוח אלא בשיחרור צריכין לשחרר אותה התם נמי כביד שליש דמי לפי שהיא מוחזקת בגופה והביא ראיה מהא דתנן בפ"ק דגיטין (דף יג.) האומר תנו מנה לפלוני ומת יתנו לו לאחר מיתה ואמרי' עלה בגמרא והוא שצבורין ומונחין בקרן זוית ופריך במאי עסקינן אי בבריא כי צבורין מאי הוי הא לא משך ומאי פריך הא קיימא לן מצוה לקיים דברי המת ואדרבה הוה ליה לאקשויי מאי איריא צבורין אפילו כי אינן צבורין נמי כדפריך בתר הכי גבי שכיב מרע אלא ש"מ דלא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אא"כ ביד שליש וגם נתן מתחילה לשם כך שיתנם לזה אבל אם לאחר הצואה בא לידו או אם היה בידו כבר לא אמרי' מצוה לקיים דברי המת והשתא

ניחא ההיא דאיסור גיורא (ב"ב דף קמט.) דהוה ליה ארבע מאה זוזי ביד רבא אמר רבא היכי ליקנינהו רב מרי וכו' ואמאי לא קני להו משום מצוה לקיים דברי המת אלא ודאי משום שהיו כבר מופקדים ביד רבא ולא נתנם לו איסור גיורא לתתם לרב מרי בנו: **תניא האומר תנו שקל לבני בשבת והם ראוים לתת להם סלע נותנין להם סלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להם אלא שקל.** [דף ע.] **א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנים להם כל צרכם והא דקי"ל הלכה כרבי מאיר דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרניתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרזינהו הוא דעבד:**

כג תנן התם הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין אמר רפרם בר פפא לא שנו אלא שאין שם אפוטרופוס אבל יש שם אפוטרופוס אין מקחו מקח ואין ממכרו ממכר. **מדקתני אין מעשה קטנה כלום ולא קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו כדקתני בגדולה ש"מ אין מעשה קטנה כלום בין במקום שליש בין במקום אפוטרופוס וכן הלכתא.** פסק ר"ח בשם רב האי גאון אבל מתנתו מתנה אע"ג דבגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נט.) מיבעיא כשאין שם אפוטרופוס אם מתנתו מתנה ופשיט דמתנתו מתנה ומדמבעיא לן היכא דמקחו מקח משמע דפשיטא דהיכא דאין מקחו מקח דאין מתנתו מתנה. מיהו לא דמי דלעולם מתנתו מתנה בין יש שם אפוטרופוס בין אין שם אפוטרופוס דהאי דאין מקחו מקח בשיש שם אפוטרופוס לפי שעל אפוטרופוס ליקח ולמכור אבל ליתן אין הרשות בידו והואיל ומתנתו מתנה משום דאי לא עביד ליה ניחא לנפשיה לא הוה יהיב ליה אין חילוק בין יש שם אפוטרופוס בין אין שם אפוטרופוס:

הדרן עלך מציאת האשה

פרק ז

רי"ף לא: **א המדיר את אשתו מליהנות לו. עד שלשים יום יעמיד פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל חודש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים ג' יוציא ויתן כתובה:**

ב המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה ר' יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה. המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה ובעשירות ל' יום:

גמ' שלא תטעום אחד מכל מיני הפירות גרס כדמוכח בתוספתא (פ"ז) דתניא שלא תטעום אחד מכל המינין בין מאכל רע בין מאכל יפה אפי' לא טעמה אותו המין יוציא ויתן כתובה:

ג והיה אומר ר"ת אם אדם אומר קונם כל הפירות שבעולם עלי לא חייל הואיל ואי אפשר שלא יעבור כדאשכחן בריש פרק ב' דנדרים (דף טו.) דאם אמר קונם עיני בשינה בסתם דלא חייל הנדר לאסור שינה עליו הואיל ואי אפשר להיות שלשה ימים בלא שינה וכן נמי אם אמר קונם כל פירות שבעולם עלי אם אעשה דבר זה היה אומר ר"ת דלא חייל אע"ג דאפשר לו שלא לעשות אותו דבר ולא יאסרו כל הפירות עליו מ"מ כיון שהוציא מפיו כל הפירות שבעולם נדר שוא הוא ולא חייל הנדר כלל) בפרק הבע"י (סי' יא) כתבתי כל הני יוציא ויתן כתובה דפירקין אי כופין אותם להוציא או לאו):

גמ' וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה כל כמיניה דמפקיע לשעבודא ואע"ג דקונמות מפקיעין מידי שעבוד אלמוה רבנן לשעבודא דאיתתא כי היכי דאלמוה לשעבודא דבעל ואע"ג דאיצטלא דמילתא דפרסוה אמיתנא לא אלמוה רבנן לשעבודא דאיתתא היינו דוקא לגבי כתובה אבל שעבודא דמזונות אלמוה רבנן טפי שהוא דבר הצריך לה יותר) **והתנן קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר אלמא כיון דמשעבדא ליה לאו כל כמינה דמפקעה** לשעבודא ד' **ע: באומר** [דף ע:] **לה צאי מעשה ידיך במזונותיך** א"ה פרנס למה לה בדספקא **לדברים גדולים ולא ספקא לדברים קטנים דהוה רגילה בהו בבי נשא והוה מגלגלא בהדיה והשתא אמרה ליה עד** השתא דלא אדרתן איגלגלי **בהדך והשתא דאדרתן לא** איגלגלי ואע"ג דאינה יורדת עמו וא"כ הרי משועבד לה לדברים שהיתה רגילה בהן בבי נשא וא"כ היאך חל הנדר) וי"ל דהא דאינה יורדת עמו היינו בדברים של בני משפחתה שיש להן עושר ושאין להם עושר שוין בו אבל הנך

דברים קטנים דרגילה בהו בבי נשא לפי שהיה עשיר אבל בני משפחתה שאין להם עושר אלא כמו שיש לבעלה אינם רגילין באותן דברים קטנים יש לה לגלגל עמו כ"ז שהיא אצלו הלכך חל הנדר אבל כשהדירה ואינה עוד אצלו חייב להנהיגה בכבוד בית אביה הלכך אמרה ליה השתא דאדרתן לא מגלגלי **בהדך. ומ"ש עד שלשים יום עד שלשים יום לא שמעי אינשי ולא זילא** בה מילתא טפי שמעין אינשי וזילא בה **מילתא:**

רי"ף לב. **ד ופרנס לאו שליחותיה קעביד**) **באומר כל הזן אינו מפסיד**) היה אומר רשב"ם ז"ל דווקא כי ה"ג דקאמר כל הזן אינו מפסיד בלשון רבים הוא דשרי במודר הנאה אבל למימר ליחיד אם תזון לא תפסיד לא דמיחזי כשלוחו תדע דלקמן גבי בא בדרך לא שרינא ליה למימר הכי ובמסקנא נמי כי משני לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא כל הזן דלעלמא קאמר אבל האי דרגיל אצלו וכו' ואי הוה שרינן ליה למימר ליחידים הכי ה"ל למימר בחנוני הרגיל אצלו אם תזון לא תפסיד וכ"ש הך. **אמר רב לא שנו אלא במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי' בסתם נמי לא יוציא לאלתר שמא ימצא פתח לנדרו.** [דף עא.] **תנן המדיר את אשתו שלא תטעום באחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה בשלמא לרב כאן בסתם כאן במפרש אלא לשמואל קשיא הכא במאי עסקינן כגון שנדרה היא וקיים לה איהו וסבר האי תנא הוא נותן אצבע בין שיניה והלכתא כשמואל** ואם תקשי לך דהכא אמרי' דאינו יכול להעמיד פרנס אלא עד שלשים יום ובפירקין דלעיל (כתובות דף סד:) תנן המשרה את אשתו ע"י שליש אלמא יכול לפרנסה ע"י שליש כ"ז שירצה י"ל דהדירה שאני ובירושל' (הלכה א) פריך ויעמיד פרנס. רשות ביד אשה לומר אי אפשי להתפרנס מאחר אלא מבעלי והא תנינן המשרה את אשתו ע"י שליש כאן כשקבלה עליה כאן כשלא קבלה עליה אי כשלא קבלה עליה ואפי' יום אחד לא יעמיד. מגלגלת עמו ל' יום שמא ימצא פתח לנדרו:

ה מתני' [דף עא:] **המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן** שהוא עמה בעיר חדש א' **יקיים שנים יוציא ויתן כתובה בזמן** שהוא בעיר אחרת רגל א' יקיים שלשה **יוציא ויתן כתובה:**

ו המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא ויתן כתובה מפני שנעל דלת בפניה ואם היה טוען מפני ד"א רשאי. א"ל ע"מ שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי לך או שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא ויתן כתובה:

גמ' בשלמא לבית המשתה איכא נעל בפניה אלא לבית האבל מה [דף עב.] נעל בפניה **איכא תנא למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה. תניא היה ר"מ אומר מאי דכתיב טוב ללכת אל בית אבל** מלכת אל בית המשתה **וגו' מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דספד יספדוניה דקבר יקברוניה דלוויה ילווניה דיטען יטעוניה. ואם היה טוען משום ד"א רשאי מאי דבר אחר אמר רב יהודה אמר שמואל מחמת בני אדם פריצים המצוין שם אמר רב אשי לא אמרן אלא אתחזק אבל לא** רי"ף לב: **אתחזק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי בפריצי:**

ז על מנת שתאמרי לאיש פלוני ותימא א"ר יהודה דברים של קלון. או שתהא ממלא ומערה לאשפה ותעביד א"ר יהודה אמר שמואל שתהא ממלאה ונופצת פי' אמר לה שתהא מתהפכת אחר התשמיש **כדי שתנפץ שכבת זרע ולא תתעבר במתניתא תנא על מנת שתמלאי עשר כדי מים ותערי לאשפה בשלמא לשמואל משום הכי יוציא ויתן כתובה אלא למתניתא מאי נפקא לה מינה ותעביד אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מפני שנראית כשוטה:**

ח אמר רב כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה ריחים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה ש"ר בשכנותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים לבניו תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכיניו:

ט מתני' אלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ולא **קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו** ר"ט אומר אף הקולנית ואיזו היא קולנית כל שהיא **מדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה:** האי דעוברת על דת משה ויהודית אין לה כתובה היינו בדבר שהיא מכשילתו כי הנך דמתניתין וכיוצא בהם כגון שהאכילתו חלב או דם וכן נודרת ואינה מקיימת

בשביל בניו אבל אם היתה עוברת בשאר עבירות כגון שהיא עצמה אכלה דבר איסור לא הפסידה כתובתה ודת יהודית משום חציפותא ומשום חשד זנות הוא דמפסדה:

גמ' מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי אי דידע נפרוש וא"ת אין ודאי ידע ופירש אבל היא היתה רוצה להאכילו שלא היתה סבורה שהוא יודע הלכך יוציאה שלא בכתובה כי תאכילנו פעם אחרת כשלא ידע ואין לומר דדייק מדקתני מאכילתו שאינו מעושר דמשמע שכבר אכל ומבעיא ליה היאך נודע שהאכילתו דמ"מ קשה אהא דדייק כה"ג אהא דקתני ואינה קוצה לו חלה וי"ל דרצתה להאכילו ולא אכל אינה יוצאה בלא כתובה דמצית אמרה משחקת הייתי בך וכשהיית בא לאכול הייתי מונעך **ואי דלא ידע מנא ידע לא צריכא** דא"ל פלוני תיקן לי את הכרי הזה **ואזל שייליה ואשתכח שקרא** וקאמרי בירושלמי כולהו בעדים פלוני עישר לי פלוני ראה כתמי פלוני קץ לי חלתי פלוני התיר לי נדרי בדקין כולהון ולא משתכחין משמע דאין המתקן נאמן לומר לא תיקנתי לה אם היא מכחישתו ומילתא דמסתבר הוא היאך יפקיע ממונא בעד אחד אלא עדים צריך כגון שאמרה פלוני תיקן באותה שעה והעידו עדים שבאותה שעה לא היה פלוני בעיר או אם הבעל אומר היא אמרה לי שפלוני תקן לה והיא אומרת לא אמרתי לו אין הבעל נאמן אם לא שיביא עדים שאמרה לו. **ומשמשתו נדה היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע נסמך עילוה דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מניין לנדה** שהיא סופרת לעצמה שנאמר וספרה לה לעצמה ואפי' אם מצא בגדיה מלוכלכין בדם נאמנת לומר בשוק של טבחים עברתי או בדם צפור נתעסקתי **דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי הכתם ושייליה ואישתכח שקרא ואי בעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה. וחלה נמי כגון דאמרה פלוני גבל תקן לי את העיסה ואזל ושייליה ואשתכח שיקרא. ונודרת ואינה מקיימת דאמר מר בעון נדרים בנים מתים. דת יהודית יוצאה וראשה פרוע. ראשה פרוע דאורייתא הוא דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפריעת ראש** [דף עב:] **אמר רב יהודה אמר שמואל דאורייתא בקלתה שפיר דמי דת יהודית אפי' בקלתה נמי אסור א"ר אסי א"ר יוחנן קלתה אין בה משום פריעת הראש אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי. ירושלמי (בפירקין הלכה ז) חצר שהרבים בוקעין בו הרי הוא כמבוי שאין הרבים בוקעין בו הרי הוא כחצר. וטווה בשוק אמר רב יהודה** במראה זרועותיה אל בני **אדם אמר רב חסדא אמר אבימי בטווה ורד כנגד פניה ומדברת עם כל אדם אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם בחורים. אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת ילדיו בפני מולידיו כדכתיב ומולדתך אשר הולדת אחריהם וגו'.**

ר"י"ף לג. **אמר רבא לא תימא דליכליה אריה לסבא ולבריה אלא כגון דאמרה ליכליה אריה לסבא באפי בריה. ר' טרפון אומר אף הקולנית. אמר רב יהודה במשמעת קולה על עסקי תשמיש כגון דתבעה ליה בפה בקול רם** אבל רש"י פירש בענין אחר ומסקינן בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כה.) **דעוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה** ואם רצה הבעל לקיימה מיבעיא התם אם יכול לקיימה אם לאו ולא איפשיטא ולא כייפינן ליה להוציא ומיהו מצוה לגרשה. כך כתב הראב"ד ז"ל:

' מתני' המקדש את האשה על מנת **שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא** בלא כתובה **על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים.** תימה אמאי קאמר המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ושאין בה מומין אפי' קדשה בסתם נמי ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כדאמרי' לעיל בפ' אע"פ (כתובות דף נז:) דארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה שמא ימצא בה מום ונמצאת זרה למפרע אלמא אפי' בלא תנאי נמי מבטל מום הקידושין ומצינן למימר דלרב ניחא דקיימא סיפא אריש דה"ה בסתם אינה מקודשת והאי דנקט על תנאי משום סיפא כנסה סתם תצא שלא בכתובה אלא לשמואל דמפרש סיפא לא קאי אריש אמאי לא קאמר המקדש את האשה סתם ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת וי"ל דנהי דחיישינן לסימפון ולא תאכל בתרומה מ"מ צריכה גט מדבריהם או מדאורייתא מספיקא ומיהו כתובה לית לה דאפילו נדרה תחתיו

תניא לעיל (כתובות דף עא.) האשה שנדרה בנזיר אם **אמר אי אפשי באשה נדרנית תצא שלא בכתובה** וכן לרב נמי דאוקי מתני' בקדשה על תנאי וכנסה סתם ה"ה בקדשה סתם תצא שלא בכתובה אלא נקט קדשה על תנאי לאשמועינן דאפ"ה בעי גיטא לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות (ומיהו) ומש"ה גיטא בעיא. וא"ת הא נמצאת איילונית אפי' גט אינה צריכה כדמוכח בפ"ק דיבמות (ד' ב:) דתנן וכולן שמתו או שמיאנו או שנמצאו איילונית צרותיהם מותרות אלמא מדשריא צרתה א"כ חשבינן קידושי אחותה קידושי טעות ואפי' גט מדרבנן לא בעי' דאי בעיא גט מדרבנן היתה צריכה חליצה מידי דהוה אכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת והיתה צרת ערוה מדרבנן אלא ודאי לא בעיא גיטא כלל ומ"ש שאר מומין ממום דאיילונית וי"ל דשאני מום דאיילונית דעיקר דעתו של אדם הנושא אשה בשביל בנים הלכך הוי קידושי טעות אבל בשאר מומין צריכה גט אפי' כנסה סתם דמספקא לן אם אין אדם חפץ באשה נדרנית או באשה בעלת מום או לא ולכך צריכה גט מספק מדבריהם: **א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר** ולא **תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונים** ואע"פ שאמר ע"מ שאין עליה נדרים בסתם והוא אומר שמקפיד על כל נדרים ורוצה להוציאה בלא כתובה לא צייתינן ליה דדווקא נדרי עינוי נפש דדרך אדם להקפיד עליהם כגון אכילת בשר ושתיית יין ובגדי צבעונים הוי קפידא אבל דברים **שאין בהם עינוי נפש כגון קליות ואגוזין** שאין דרך בני אדם להקפיד עליהן **אינה יוצאה בלא כתובה ואע"ג דקפיד איהו כיון דלא קפדי** אינשי לא הוי קפידיה קפידא ואע"ג דאמרי' לעיל המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות למ"ד היא נותנת אצבע בין שיניה תצא שלא בכתובה היינו דווקא בנדרה כשהיא תחתיו שהבעל רוצה שתהיה מוראו עליה ולא תדור תחתיו אבל היכא שנדרה מעיקרא אין קפידא אלא בהנך ודווקא כשהתנה ע"מ שאין עליה נדרים בסתם אבל אם פירש ע"מ שאין עליה שום נדר אפי' בנדר כל דהו תצא שלא בכתובה והכי איתא בירושלמי א"ר יוסי מתני' כשאמר ע"מ שאין עליה נדרים אבל אם אמר ע"מ שאין עליה כל נדר אפי' נדרה שלא לאכול חרובין נדר הוא:

יום קמב

יא איתמר קדשה **על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה** הימנו גט ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט [דף עג.] תנן **כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה** כתובה הוא דלא בעיא הא גיטא בעיא מאי לאו **קידשה על תנאי וכנסה סתם** ותיובתא דשמואל לא קדשה סתם וכנסה סתם ומדקדק הש"ס [דף עג:] קדשה סתם וכנסה סתם תצא שלא בכתובה הא גיטא בעי ומ"ש כתובה דלא בעיא **דאמר אי אפשי באשה נדרנית גט נמי לא תיבעי אמר רבה צריכה גט מדבריהם וכן אמר רב חסדא גט מדבריהם רבא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא.** ופרש"י דהאי סוגיא אליבא דשמואל הוא דלרב דמוקי מתני' בקדשה על תנאי ניחא דבעי גט דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובועל לשם קידושין אף אם אין התנאי קיים כי היכי דלא ליהוי ביאת איסור ולענין כתובה עומד בתנאי כי היכי דאם נדרה אח"כ תצא שלא בכתובה אבל לשמואל דאית ליה אדם עושה בעילתו בעילת זנות פריך שפיר גט נמי לא תיבעי ומיהו גם לרב נמי דינא הכי דהא אפי' בקדשה על תנאי אמר רב דמוחל על תנאו כדי שלא יהא בעילת זנות כ"ש בקדשה סתם וכנסה סתם שרוצה שתהיה אשתו אף אם ימצאו עליה נדרים ומומין לענין להצריכה גט וקאמר רבה **בטעות אשה אחת כעין שתי נשים** פליגי **אבל בטעות אשה אחת גרידתא דברי הכל** [ריי"ף לג: לד.] **אינה צריכה גט.** ופי' רב אלפס **טעות אשה אחת כעין שתי נשים** כגון שקדשה על תנאי ואח"כ כנסה סתם וטעות אשה גרידתא היינו **שקדש על תנאי ובעל** [ריי"ף לד:] **לאלתר דלא מצי למימר אחולי אחליה לתנאי** דכיון דבעל מיד אחר הקידושין **כמאן דאתני בבעילה דמי** ולית הלכתא כרבה בהא דאפי' אם בעל לאלתר אמרי' אחולי אחליה לתנאיה וצריכה גט **דהא אסקינן** [דף עד.] **אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט** וכל היכא דאמר **המקדש על תנאי ובעל** משמע שבעל לאלתר אחר הקידושין ודייק לה מדקתני **בטעות אשה אחת (גרידתא)** ובעל אלמא דכנסה **לאחר זמן משמע ובעל לאלתר** משמע **זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט לאפוקי מהאי תנא דאמר רבי יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל** והיא לא נתפשה **הא נתפשה**

מותרת ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואיזו זו (זו) שקידושיה קידושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה אלמא ליתא לדר' ישמעאל וגרסי' התם בפ' בא סימן **(נדה דף נב.) בענין תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן ר' יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן אמר ר' אבהו א"ר אלעזר הלכה כרבי יהודה ומודה ר' יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למאן. חבריה דרב כהנא סבר למיעבד עובדא כר' יהודה ואע"ג דנבעלה א"ל רב כהנא לא כך היה המעשה בבתו של ר' ישמעאל שבאתה לבית המדרש למאן ובנה מורכב על כתיפה** היה ובאותו היום הוזכרו דבריו של **ר' ישמעאל ורבתה בכיה גדולה בבית המדרש ואמרו דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו דא"ר יהודה אמר שמואל משום ר' ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו (זו) שקידושיה קידושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה ונמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות.** והא דקי"ל דאין **אדם עושה בעילתו בעילת זנות** ובעל לשם קידושין משמע מתוך פרש"י ומתוך דברי התוספתא דקידושין גמורין הן ואם קדשה אחר אינה צריכה גט משני וכן מסתבר דהא בקטנה שאין בעילתו בעילת זנות ממש דהא אשתו היא מדרבנן ואפילו הכי אמר רב דבועל לשם קידושין גמורין ואינה צריכה גט משני כ"ש הכא דהוי ביאה ממש שבועל לשם קידושין גמורין שאינה צריכה גט משני. וראיתי מן הגדולים שדקדקו מדקאמרי' המקדש על תנאי ובעל צריכה גט משמע שצריכה גט להוציאה מן הספק וכן מדקאמר ולא היה כח ביד חכמים להוציאה בלא גט משמע שנסתפקו בדבר ומספק לא רצו להתירה וראוי להחמיר להצריכה גט משניהם ובקטנה אדם יודע שאין קדושי קטנה כלום ומיד כשגדלה הוא בועל לשם קידושין גמורין אבל הכא הוי ספיקא שמא היה סובר שתנאו קיים ולא נזכר לבעול לשם קידושין והא דאמרינן דבועל לשם קידושין היינו בדאיכא עידי ייחוד דאמרינן הן הן עידי ייחוד הן הן עידי ביאה:

יב אמר רב יוסף בר אבא א"ר מנחם א"ר אבין המקדש בפחות מש"פ **ובעל צריכה הימנו גט** דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. מדלא הביא רב אלפס המקדש במלוה ובעל משמע דס"ל דאינה צריכה גט לפי שאין הכל יודעין שהמקדש במלוה אינה מקודשת הלכך אינו בועל לשם קידושין. כתב בהלכות גדולות המקדש במלוה ובעל צריכה גט וכן כתב הרמב"ם (פ"ז מהל' אישות) וכן ראוי להחמיר: **רי"ף לה.**

יג [דף עה:] **ת"ר** הלכה אצל חכם והתירה מקודשת אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת מה בין חכם לרופא חכם עוקר את הנדר מעיקרו רופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא. אין לפרש דדוקא בלישנא תליא מילתא הואיל ואינו מרפא אלא מכאן ולהבא והרי הוא קדשה ע"מ שאין בה מומין והיו בה מומין דאם כן הלך הבעל אצל הרופא וריפא לא תהיה מקודשת מהאי טעמא אלא בקפידת המומין תליא שגם עתה לאחר שנתרפאה היא נמאסת עליו כשזוכר שהיו בה מומין אחר שנתקדשה לו אבל ביה ליכא קפידא דאיתתא בכל דהו ניחא לה אבל בנדרים לא קפיד הואיל ועוקרו למפרע אבל אי לא עקר למפרע אלא מכאן ולהבא קפיד נמי השתא על העונש שהיה עליה משעת הנדר עד שעת ההיתר. והתניא הלכה אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת אמר רבה לא קשיא הא ר"מ דאמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד הא רבי אלעזר דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד דתנן המוציא אשתו משום ש"ר לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי מאיר אומר נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר שאין צריך חקירת חכם יחזיר רבי אלעזר אומר לא אסור זה הצריך אלא מפני זה שאין צריך ותניא א"ר אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה [דף עה.] במאי קמיפלגי ר' מאיר סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד ר' אלעזר סבר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד והלכה כר' מאיר דאין אדם חש על ביזוי זה שתוכל להביא שלשה הדיוטות לביתה ויתירו לה וכן סובר ת"ק דקאמר לא יחזיר בכל ענין הלכך לרבה הלכה אצל חכם והתירה מקודשת רבא אמר הכא באשה חשובה עסקינן דאמר לא ניחא לי דאיתסר בקרובותיה ומוקי תרוייהו כרבי מאיר ומיהו כיון דאמר אי אפשי באשה נדרנית לא ניחא ליה דליהוו קידושין כי היכי דלא ליתסר בקרובותיה אי הכי סיפא דקתני אבל הוא שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא וריפא אותו מקודשת ליתני אינה מקודשת ולימא הכא באדם חשוב

עסקינן דאמרה לא ניחא לי דאיתסר בקרוביו איתתא בכל דהו ניחא לה כדריש לקיש דאמר ר"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו ומצאתי כתוב שנסתפקו הגאונים היכא דפליגי רבה ורבא הלכתא כמאן משום דקיימא לן דמאביי ורבא ואילך הלכתא כבתראי (אף אם הוא) כנגד רבה שהיה רבם או לא והלכך יש להחמיר ולהצריכה גט אף באשה חשובה וא"ת הא במתני' תנן אינה מקודשת ולא מיפלגא מידי בין הותר הנדר ללא הותר הנדר ויש לומר דהא דאמרי' הכא מקודשת היינו כשהותר הנדר קודם ידיעת הבעל וכיון שלא נודע לו אינו מקפיד על מה שהיה עליה אבל היכא דנודע לו בתחלה מיד כשנודע לו רוצה שיתבטלו הקידושין שמא לא ימצא לה חכם פתח להתירה. ירושלמי אית תנויי תני מותרת לינשא בלא גט ואית תנויי תני אסורה לינשא בלא גט מ"ד מותרת כרבי אליעזר ומ"ד אסורה כרבנן וא"ד כולה כרבנן מאן דאמר מותרת לינשא שמתוך שיודעת שאם הולכת אצל חכם והוא מתיר את נדריה יהיו בניה ממזרים אינה הולכת לפניו מותרת לינשא בלא גט ומ"ד אסורה לינשא בלא גט שמא תלך אצל חכם ויתיר נדריה וקידושין חלין עליה למפרע ונמצאו בניה באין לידי ממזרות לפום כן אסורה לינשא בלא גט:

יד כל המומין הפוסלים בכהנים פוסלין בנשים. תניא הוסיפו עליהם זיעה ושומא וריח הפה וקולה עבה ודדין גסין מחבירו טפח **וטפח בין דד לדד ונשיכת כלב ונעשית מקומה צלקת. תנא שומא שיש בה שער הרי זה מום אין בה שער גדולה הרי** זה מום קטנה אין זה מום ואיזו היא גדולה פי' **רשב"ג עד כאיסר האיטלקי** והא דהוסיפו שומא באשה היינו בקטנה ואין בה שער ובעומדת בפדחתה תחת כיפה שעל ראשה וזימנין מתחזיא וזימנין לא מתחזיא:

טו מתני' היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה מומין הללו ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין הללו והיה מקחו מקח טעות דברי ר' מאיר וחכמים אומרים בד"א במומין שבסתר **אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון ואם יש מרחץ** בעיר [דף עה:] אף מומין שבסתר **אינו יכול לטעון מפני שבודקה** ביד קרובותיו וכתבו הגאונים ז"ל לא קרובותיו ממש אלא ביודעיו ואפילו גר הוא בעיר ואין לו קרובות אי אפשר שלא יהו לו רעים בעיר וחברים ובודקין על ידי נשותיהן ודווקא בעיר שדרך הבנות לצאת מבית אביהן ולרחוץ במרחץ ביום אבל במקום שאין דרך הבנות לראותם חוצה ואף למרחץ אינן הולכות אלא באישון לילה ואפילה כמו בספרד אף על מומין שבגלוי יכול לטעון:

גמ' טעמא דמייתי האב ראיה הא לא מייתי האב ראיה הבעל מהימן מני ר' יהושע היא דאמר לא מפיה אנו חיין אימא סיפא נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה טעמא דמייתי הבעל ראיה האלא מייתי ראיה אב מהימן אתאן לר"ג דאמר נאמנת א"ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו רבא אמר רישא כאן נמצאו כאן היו סיפא נמי כאן נמצאו כאן היו [דף עו.] רב אשי אמר רישא מנה לאבא בידך סיפא מנה לי בידך. רב אלפס ז"ל לא הביא כל הני אוקימתות לפי שסובר שאין נפקותא בין שינויא דרבא לשנויא דרב אשי וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דלרב אשי אם היא בוגרת אפילו עודה בבית אביה על הבעל להביא ראיה דמנה לי בידך הוא ולרבא בוגרת נמי כל זמן שלא נכנסה לרשות הבעל כיון שנמצאו בבית אביה אמרי' כאן נמצאו כאן היו ועליה להביא ראיה וכיון דפליגי הלכתא כרב אשי דהוא בתראה ואני אומר דאף רבא מודה בבוגרת דאף בבית אביה על הבעל להביא ראיה דלא שייך למימר כאן נמצאו כאן היו אלא בנערה דכתובתה לאביה והיא עצמה ברשות האב לכל מילי (ועל האב להביא ראיה) הלכך איתרעי חזקתה ברשות האב ועל האב להביא ראיה ואע"ג דמן הדין מיד כשנתארסה היא ברשות הבעל לענין מומין דכל מומין שיולדו בה אמרי' נסתחפה שדהו כאילו נכנסה לרשות הבעל מ"מ כיון שהיא ברשות האב לכל מילי והכתובה שלו אמרינן כאן נמצאו כאן היו קודם אירוסין אבל בוגרת כיון שיצתה מרשות אביה ואינה נקראת עוד על שם בית אביה כך לי עומדת בבית אביה כאילו עומדת בבית אינש דעלמא וחשיבא כאילו נכנסה לרשות הבעל ולכך לא הביא רב אלפס כל הני אוקימתות וכן מוכח מן התוספות:

יום קמג

טז אמר שמואל המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור על בעל החמור להביא ראיה רי"ף לה:

שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה ותנא תונא כלה [דף עו:] **מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשירה. משני צדדים טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיה לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי** יהיב טבחא דמי בעי לאיתויי ראיה ומפיק ואמאי בעל בהמה נייתי ראיה ונוקים בדלא יהיב טבחא דמי מאי פסקא אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל אלא הכי אמר שמואל **כל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה** ופי' רש"י על בעל הפרה להביא ראיה שמת החמור קודם משיכה הואיל והספק ברשותו נולד שלא נמצא החמור מת עד אחר משיכת הפרה והתנא תונא כלה כדתריץ רבא לעיל ורישא וסיפא סייעתיה דכל שנמצא הסימפון **ברשותו עליו להביא ראיה עודה בבית אביה** על האב להביא ראיה נכנסה לחופה שהיא ברשות הבעל על הבעל להביא ראיה ואפילו הוא דר בבית חמיו ברשותו הוא הספיקא כך פירשו חכמי אשכנז וצרפת דכל מי שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה בין להוציא בין להחזיק ממון שבידו מדפריך לקמן והא ספקא ברשות טבח אתיליד והיינו להחזיק. ורב אלפס כתב שאף לדברי רמי בר יחזקאל על בעל החמור להביא ראיה וקרי נולד ספק ברשותו לפי שהחמור היה עומד ברשותו וכאן נמצאו וכאן היו ואית לן למימר שמא מת החמור קודם משיכת הפרה אבל אם היה החמור עומד בסימטא על בעל הפרה להביא ראיה ולרב יהודה על בעל החמור להביא ראיה אפילו עומד בסימטא. ולא נהירא האי פירושא דמיד שמשך בעל החמור את הפרה נקנה חמור לבעל הפרה בכל מקום שהוא עומד וחזקת ממון וחזקת הגוף מסייע ליה לבעל החמור ולמה נזקיק אותו להביא ראיה ולא שייך כאן נמצאו כאן היו אלא נערה המאורסה והיא בבית אביה לפי שעדיין היא ברשות אביה לכל מילי כדפרישית לעיל אבל בהמה נחלטה מיד במשיכת בעל החמור לבעלים האחרונים אפי' עומדת בבית הראשונים וכאן נערה המאורסה אפי' יוצאה מבית אביה אפי' היא עומדת בבית הארוס כל זמן שלא נכנסה לחופה על האב להביא ראיה וכן נכנסה לחופה אפילו בבית אביה על הבעל להביא ראיה אלמא דאין רשות המקום גורם אלא רשות בעל הממון והיינו בעל הפרה שהחמור נכנס לרשותו בשעת משיכת הפרה ועוד מאי קאמר רמי בר יחזקאל לא תציתו להני כללי דכייל יהודה אחי כיון דלתרוייהו על בעל החמור להביא ראיה דלמא הא דקאמר רב יהודה על בעל החמור להביא ראיה היינו משום דמסתמא דמילתא כל זמן שלא משך בעל הפרה את החמור עדיין הוא עומד בבית בעל החמור אבל אם היה עומד. בסימטא היה מודה דעל בעל הפרה להביא ראיה אלא ודאי מלתא דרב יהודה ורמי בר יחזקאל הם דבר והפכו ואני אומר דטעות סופר הוא במה שכתוב בהלכות רב אלפס על בעל החמור וטעה בין פרה לחמור: מיתיבי מחט שנמצאת וכו' אי **לא יהיב טבח דמי בעל בהמה מייתי ראיה ומפיק ואמאי ספיקא ברשות טבח אתיליד דיהיב טבח דמי מאי פסקא סתמא דמילתא** כל כמה דלא יהיב טבח **זוזי לא יהבי ליה חיותא איכא מ"ד דליתא להא דשמואל דהא אותבינן עלה ואע"ג דפריק ההוא פרוקא שינויא בעלמא הוא ולא סמכינן עלה אלא בין שנולד ספק ברשותו בין שלא נולד ספק ברשותו המע"ה ואי לא יהיב טבחא דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ואיכא מ"ד האי מתני' דכלה כיון דמסייע ליה לשמואל ממילא שמעינן דהאי פרוקא דשמואל דווקא הוא ולאו שינויא בעלמא הוא דאי לא תימא הכי קשיא הלכתא אהלכתא הלכך הלכתא כשמואל:**

יז וחכמים אומרים בד"א במומין שבסתר א"ר נחמן **ונכפה כמומין שבסתר דמי והנ"מ דקביעא** [דף עו.] **ליה** ר"י"ף לו. **זמן אבל לא קביעא ליה זמן כמומין שבגלוי דמי:**

יח מתני' האיש שנולדו בו מומין אין כופין אותו להוציא רשבג"א בד"א **במומין קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא** ונראה שגם צריך ליתן לה כתובה מידי דהוה אבאה מחמת טענה דאמר בשילהי הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) הוא אומר מינה וכו' דברים שבינה לבינו נאמנת אמר איזיל ואינסיב איתתא אחריתי ואיבדוק נפשאי אמר ר' אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה משמע אף בזו כמו בדברים שבינו לבינה ובהדיא קאמר התם בסוף הפ' דכופין אותו להוציא ויתן כתובה:

גמ' רב יהודה תני נולדו ורבי חייא בר רב תני היו מאן דאמר נולדו כ"ש היו דהא סברה וקבלה מאן דאמר היו

אבל נולדו לא והלכה כרב יהודה ולכך לא הביא רב אלפס אלא המשנה כצורתה:

מתני' ואלו הן מומין גדולים פי' רשב"ג נסמת עינו נקטעה ידו נשברה רגלו.

גמ' איתמר אמר רבי אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג ורבא א"ר נחמן הלכה כדברי חכמים והלכתא כרב נחמן דקי"ל כוותיה בדיני ויש אומרים דווקא עינו אחת אבל שתי עיניו או שתי ידיו או שתי רגליו מודו רבנן וכן מסתבר שהרי הוא כעבר ובטל מן העולם:

יט מתני' ואלו שכופין אותם להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחשת והבורסי בין שהיו בו עד שלא נשאו ובין משנשאו נולדו על כולן אמר רבי מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל וחכ"א מקבלת היא בעל **כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שממקתו ומעשה בצידן בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל:**

גמ' מאי בעל פוליפוס אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם במתניתא תנא ריח הפה. מקמץ אמר רב יהודה זה המקמץ צואת כלבים. מצרף נחשת זה המחתך נחשת מעיקרו. גרסינן בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף כג.) אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה לפניו שנאמר לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה כי ישבו אחים יחדיו. אמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אזל רבי אלעזר ואמר לשמעתתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכופין להוציא יכפוהו לזון ורב אמר אין אדם דר עם נחש בכפיפה **והלכתא כשמואל ואע"ג דאיתמר נמי משמיה דרבי יוחנן כוותיה דרב הא דחייה ר' זירא ואמר על דא אכסוה שערי לאלעזר בבבל** ובהלכות גדולות פוסקין כוותיה דרב וכרבי יוחנן וכרבי אבהו דאמר בירושל' (פ' בתרא דגיטין ה"י) עלה דההיא האומר איני זן ואיני מפרנס מפני ריח הפה כופין מפני חיי נפש לא כ"ש וכן מסתבר דאשה בושה לבא לב"ד כל פעם ותמות ברעב כדאמרינן בפרק החולץ (יבמות דף מב:) אשה בושה לבא לב"ד והורגת את בנה:

כ אמר רב יהודה א"ר (אסי) אין מעשין אלא לפסולות כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכ"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר ובירושלמי (שם) נמי קאמר דשניות דרבנן נמי כופין להוציא והא דאמר בשלמא לרב (אסי) דרבנן קתני דאורייתא לא קתני פירוש מה שתקנו חכמים להוציא לטובת האשה ולא מחמת איסור אבל שניות חשיבי כדאורייתא **אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אין כופין אותו להוציא ורב תחליפא בר אבימי אמר אפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים כופין אותו להוציא וכולהו בין הני דרבנן דתנן במתני' ואלו שכופין אותם להוציא בין הני דאורייתא כגון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כולהו כייפינן להו בשוטי דבדברים לא יוסר עבד וכל הני דרבנן אי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה בר ממוכה שחין ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה מוכה שחין אי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה** אבל **מי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה** [דף עז:] **אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה** דכל כמה דאגידא ביה לא יהבי ליה איתתא אחריתי **אלא יוציא ויתן כתובה ומותרת לינשא לשני ואע"פ שאין לו בנים כדגרסינן בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) ת"ר נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים נשאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה.

כא תניא אמר ר' יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים עשרים וארבעה מוכי שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש קשה להן ובעל ראתן קשה מכולן עמאי הוי דתניא הקיז דם ושימש הויין ליה בנים ויתקין הקיזו שניהם ושימשו הויין להו בנים בעלי ראתן מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי בעלי ראתן רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה ר"א לא עייל באהליה רבי אמי ורבי אסי לא אכלי מביעי דההוא מבואה:

ר"י"ף לו:

הדרן עלך המדיר

פרק ח

א [דף עח.] **האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים נפלו**

לה משנתארסה ב"ש אומרים תמכור וב"ה אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים א"ר יהודה אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושים אלא

רי"ף לו. **שאתם מגלגלים עלינו** הישנים נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות. **עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר מוכרת ונותנת וקיים א"ר חנינא בן עקביא אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו הישנים:**

גמ' [דף עח:] **רב ושמואל דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות דתניא רבותינו חזרו ונמנו בין נפלו לה עד שלא תתארס ובין נפלו לה משנתארסה הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן הלכתא. נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות** לימא תנינא **לתקנת אושא דא"ר יוסי באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לא מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה של קרקע ולאחר מיתה:**

מתני' ר"ש חולק בין נכסים לנכסים. הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל. ושאינו ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים:

גמ' אלו הן ידועין ואלו הן שאינן ידועין א"ר יוסי בר **חנינא ידועין מקרקעי ושאין ידועין מטלטלין ור' יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן ואלו שאין ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים** תניא נמי הכי אלו הן שאינן ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים והלכתא כר' יוחנן משום דתניא כוותיה ומסתברא שאם מכרתן קודם שנודעו לבעל. אבל לאחר שנודעו לבעל (אם) מכרה בטל. דלא גרע ממתנה שנתנו לה דבשעת מתנה לא ידע הבעל ואעפ"כ הוא אוכל פירות. או שמא במתנה נמי אם מכרה לאחר שנודע לו מכרה קיים. ומיהו לישנא דשאינן ידועין לבעל משמע דבשעת מכירה אכתי לא היו ידועין לבעל ואע"ג דמפרש שאינן ידועין לבעל שנפלו לה במדינת הים אלמא אינם ידועים אשעת נפילה קאי ואז אמרי' דמוכרת וקיים ואפילו נודעו אח"כ לבעל. לא היא דתרוייהו בעינן נכסים שלא היה הבעל מצפה שיפלו לה בירושה כגון שמת מורישה במדינת הים ולא הכיר הבעל באותן המורישין או כיוצא בזה שהיו נכסים לאב ביד אחר ולא נתברר שהיו של אביה עד אחר נישואין של זה. וגם בעינן שלא נודעו לבעל בין נפילה למכירה. דמיד שנודעו לבעל יש להם דין נכסי מלוג. וכן מוכיח לעיל פרק מציאת האשה (כתובות דף סה:) דתנן גבי בשתה ופגמה שלה ילקח בהן קרקע והבעל אוכל פירות. ואין לך נכסים שאינם ידועין יותר מחבלה וקתני ילקח בהן קרקע וכי היכי דתנן **במתני' נפלו לה נכסים ילקח בהן קרקע** וה"ר מאיר הלוי ז"ל נתן טעם לדבר דטעמא מאי תקינו רבנן פירי לאיש תחת פרקונה. דאי לאו הכי לא פריק לה אמר כיסא נקיטה לה תיזיל ותיפרוק נפשה. והאי טעמא לא שייך אלא בידועין לבעל. אבל כשאינן ידועין לבעל לא תקינו רבנן לבעל שום זכות לא בגוף ולא בפירות ואם מכרה הפירות קודם ידיעת הבעל מכרה קיים. ואחר שנודעו לבעל הקרקע הוי נכסי מלוג. וכן הפירות או דמיהן הנמצא בידם ילקח בהן קרקע:

ב ההיא איתתא דבעיא דתברחינהו לנכסה מגברא כתבתינהו לברתה פירש רש"י והודיעה לעדים שאין מתנתה מתנה אלא כדי להבריח ולא תזכה בהן הבת אם תתאלמן או תתגרש ולא נהירא לי דאם כן אפילו מקצתן נמי כיון דאיכא תנאי. ועוד דאי איכא עדים אמאי בעי רבא לפלוגי בין ברתא לאחריני ועוד כי כתב ידן יוצא ממקום אחר מה מועיל מה שהודיעה לעדים לא אתי בעל פה ומרע ליה לשטרא. ועוד אמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) אימיה דרב זוטרא בר טוביה כתבה לנכסה לרב זוטרא בר טוביה דבעיא לאנסובי לרב זביד ואינסבה ואיגרשה. אתאי לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסיבה פי' והמתנה קיימת. אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתון ממולאי אמריתו מילי מולייתא. אפילו למ"ד מברחת קנה הנ"מ היכא דלא גליא דעתה דמשום אינסובי. והא גליא דעתה. והתם לא היה תנאי דאילו היה תנאי לא היה טועה רב ביבי לקיים המתנה. אלא גילוי דעת שאמרה שהיתה רוצה לינשא והא גילוי דעת מועיל לכ"ע אפילו למ"ד מברחת קני. כי ההוא (קדושין מט:) דזבן ניכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל. מכלל דמברחת אפי' גילוי דעת אין כאן אלא

שידוע לעולם שאשה זו עומדת לינשא. וכשכותבת כל נכסיה לאחר אנו אומדין דעתה שלהבריח מבעלה נתכוונה דלא שביק איניש נפשיה ויהיב כל מה דאית ליה לאחרים. מידי דהוה אשכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר אם עמד חוזר. וכן אם נישאת מיד סמוך לנתינת הנכסים הלכך אמדינן דעתה דנתכוונה להבריח הנכסים מבעלה שלא יאכל הפירות וגם לא יירשנה אם תמות. ושתוכל למכור פירות כל פעם שתרצה. הלכך הפירות יאכל מקבל המתנה כל זמן שיושבת תחת בעלה וגם לא מכרתן ונתנתן לאחר. שהרי היא כוונה שלא יהיה הבעל נהנה מהם. ואם היו הפירות שלה היה הבעל נהנה מהן דאמרינן בהם ימכרו וילקח בהן קרקע כדפרישי' לעיל גבי פירות נכסים שאינן ידועין. ועוד אומדנא דמוכח הוא שכוונה שיהיו הפירות של המקבל מתנה. לפי שהיא יודעת שלא תמצא מי שישתדל בהן לעובדם ולשמרם ולא יכסיפם אם לא שיהנה בפירות. וגם אם תמות בחיי בעלה ישארו ביד המקבל מתנה. דאם לא כן יירשנה בעלה שאין לה יורש קרוב ממנו והיא כוונה להבריחם ממנו. הלכך על כרחך ישארו ביד המקבל מתנה ואם מת בעלה ומתה היא אחר כך אפילו קודם שחזרה בה מן המתנה חוזרין הנכסים ליורשיה דאזלינן בתר אומדנא שלא נתנתם לו אלא כדי להבריחם מבעלה. ומיד שמת בעלה בטלה האומדנא וחזרו הנכסים לרשותה. מידי דהוה אמתנת שכיב מרע בכולה דאם עמד חוזר. ואם עמד ונתרפא מאותו חולי ומת אח"כ קודם שחזר בו נתבטלה המתנה ממילא. אינסיבה ואיגרשה. **אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה ר"נ לשטרא** אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא א"ל חזי מר לר"נ חקלאה היכי קרע לשטרא דאינשי. **א"ל אימא לי** [דף עט.] גופא דעובדא היכי הוה. א"ל הכי והכי הוה. א"ל מברחת קאמרת הכי א"ר חנילאי אמר שמואל אני מורה הוראה אם יבא שטר מברחת לידי אקרענו דלא **שביק איניש נפשיה ויהיב אפילו**

רי"ף לז: **לברתיה. מיתיבי הרוצה להבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחר דברי רשב"ג וחכמים אומרים רצה משחק בה עד שתכתוב לו מהיום לכשארצה** פי' מהיום תחול המתנה לכשארצה לקיימה. אבל בכל פעם שארצה הרשות בידי לבטלה. **טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהו לוקח. א"ר זירא לא קשיא כאן בכולו כאן במקצתו.** במקצתו **עד דכתבה ליה הכי אבל** בכולהו אע"ג דלא כתבה ליה הכי לא קננהו לוקח כדגרסי' בפרק **מי שמת (בבא בתרא דף קנ:) חמשה עד שיכתבו כל נכסיהם וחדא מינייהו מברחת נכסיה מבעלה.** ושיעור השיור הוי כמו שפירשתי שיור שכיב מרע בפ' מי שמת (סי' כו): **ואי לא קננהו לוקח לקנינהו בעל.** פי' רש"י לשמואל בכותבת כולן דאמר לא קני מאי הברחה איכא לקנינהו בעל. ודקדק רבינו שמשון מתוך לשונו מדקאמר מאי הברחה איכא משמע שרוצה לפרש כך והיא כוונה להבריח ואם יקנם הבעל לא נתקיימת כוונתה הלכך ע"כ מאחר שצריך לקנות או זה או זה יש לנו לילך אחר כוונתה והיא לא רצתה שיקנה הבעל אם כן יקנם הלוקח. ומשני עשאום כנכסים שאינן ידועים ואליבא דר' שמעון הלכך אפשר שלא קנאם הבעל אע"פ שלא קנאם הלוקח הלכך לא קנויה לא לזה ולא לזה:

ג וגם כתב רבינו שמשון ז"ל שמעשה בא לפני ר"ת באחד שרצה ללוות וכתב כל נכסיו לאחר להבריחם שלא ישתעבדו לבעל חוב. וגם באחד שהבריח כל נכסיו לאחר שלא ישתעבדו לכתובת אשתו. ואומר ר"ת ז"ל שהמתנה מתנה. דמאי טעמא אמרי' שטר מברחת אינו קונה. מפני שאינה מתכוונת להקנות לו ועיקר כוונתה שלא יקנה הבעל והכא הוא דלא קנה הבעל כדאמרינן עשאום כנכסים שאינן ידועין וכו' הלכך גם מקבל המתנה לא קנה אבל הכא דליכא למימר כי האי טעמא דאי לא הוה קני ליה המקבל הוה קני ליה בעל חוב והאשה. א"כ לא מיקרי האי שטר מבריח כיון דבהכי אינו מבריח. הלכך ליכא למימר לאברוחי איכוין כיון דאינו מוברח. אלא למתנה גמורה איכוין וזכה מקבל המתנה. ולי נראה שהוציאו שיטת הש"ס ממשמעותא. ופשטא דסוגיא הכי אולא. ואי לא קננהו לוקח כדאמר שמואל דבכולן לא קנה. ליקנינהו בעל דכיון שהן ברשות האשה לחזור בה בכל עת שתרצה א"כ לא יצאו מרשותה ומאי הברחה איכא וליקנינהו בעל ומשני אע"ג דלא זכה בהן מקבל המתנה ונשארו ברשות האשה לא קנאם הבעל כדמפרש טעמא. ומשמע הא בעלמא כגון מבריח נכסיו מבעל חוב ומכתובת אשה דמקבל מתנה אי אפשר לו לקנות דאנך סהדי דלא שביק נפשיה ויהיב מה דאית ליה לאחריני וכיון שלא כוון להקנות לו אלא להבריח לא יצאו

הנכסים מרשותו. וכיון דליכא למימר טעמא דלא משתעבדי לבעל חוב ולכתובה אע"פ שנשארו ברשותו כדאיתא טעמא הכא גבי מברחת א"כ ע"כ משועבדים הן לבעל חוב ולכתובה. ומ"ש רבינו שמשון דאי לא הוה קני להו המקבל הוה קני להו הבעל חוב והאשה אם כן לא מיקרי האי שטרא מבריח הלכך ליכא למימר לאברוחי איכוין כיון דאינו מבריח אלא למתנה גמורה איכוין וזכה מקבל המתנה. הא סברא ליתא כלל דודאי לאברוחי איכוין כדמפרש הש"ס טעמא דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני. ונקרא שטר מבריח כיון דכוונתו היה להבריח אלא שטעה בזה כסבור היה שתועיל ההברחה אע"פ שלא יקנה המקבל. וכיון שדין הוא שלא תועיל ההברחה אם לא שיקנה המקבל והמקבל אי אפשר לו לקנות כיון שלא כוון להקנות לו ממילא נשארו הנכסים ברשותו ונשתעבדו לכתובת אשה ולבעל חוב. ועוד עיקר הדין הזה הוא אומד הדעת. וזה האיש שכוון להבריח וכסבור הוא שתועיל ההברחה אע"פ שלא זכה המקבל וכשיודע לו שאי אפשר להיות זה אלא שצריך שיקנה המקבל או ישתעבדו לבעל חוב ולכתובת אשה. אנן סהדי דניחא ליה שלא יזכה בהו המקבל וישארו בחזקתו. ויאכל פירות נכסיו עד שיטרפם בעל חוב ויפרע חובו מנכסיו ולא יהיה לוה רשע ולא ישלם. או תמות אשתו בחייו וישארו לו נכסיו ממה שיזכה בהן המקבל ויפסיד נכסיו מעכשיו וגם לא יפרע חובו וכן פי' הר"ר מאיר הלוי ז"ל ושאר גדולי הארץ הזאת וכן עיקר: **בנכסים שאין ידועים לבעל ואליבא דרבי שמעון** פסק רבינו חננאל ז"ל הלכה כרבי שמעון מדקאמר ואליבא דרבי שמעון משמע דרב נחמן וכל הני אמוראי דסברי להך דשטר מברחת לא קנה אליבא דר' שמעון קאמרי שמחלק בין נכסים ידועים לשאינן ידועים. ורבנן דפליגי עליה סבירא להו דשטר מברחת קנה ואנן דסבירא לן דשטר מברחת לא קנה סבירא לן נמי כרבי שמעון ואין לומר דהכא משום תקנת מברחת הוא דתקון רבנן הכי. כדקאמר ר' שמעון בנכסים שאינן ידועין ואפי' רבנן דרבי שמעון מודו הכא. ולעולם לית הלכתא כוותיה במתני'. הא ליתא דהוה ליה למימר עשאום כנכסים שאינן ידועים אליבא דר' שמעון בלא וי"ו. דהוה משמע כי היכי דאליבא דר' שמעון לא הוו נכסים שאינן ידועין לבעל של בעל ה"נ בהברחה לא קני להו בעל ואפי' לרבנן דפליגי עליה דר"ש במתני'. ומדקאמר ואליבא דר' שמעון משמע דוקא לר"ש הוא דלא קנה:

ד מתני נפלו לה כספים **ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות המחוברים לקרקע ר"מ אומר שמין אותם כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים** רי"ף לח. **בלא פירות. והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו. התלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. ר"ש אומר מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה. כיצד פירות המחוברים לקרקע** ביציאתה שלה בכניסתה שלו **התלושין מן הקרקע בכניסתה שלה ביציאתה שלו:**

ה גמ' פשיטא אמר חד מינייהו נזבון ארעא ואמר אידך נזבון בתי זבני ארעא. בתי ודיקלי בתי. דיקלי ואילני דיקלי. אילני וגופני אילני. אבא זרדתא ופירא דכוורי. אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא. כללא דמילתא גזעו מחליף פירא. אין גזעו מחליף קרנא. נוסחא אחרינא גזעו מחליף קרנא. אין גזעו מחליף פירא. לנוסחא קמייתא הכי פירושו. גזעו מחליף פירא כלומר הפרי יאכל הבעל ולא אמרינן ימכר **וילקח בהן קרקע. אין גזעו מחליף קרנא** כלומר יעשה ממנו קרן וימכר וילקח בהן קרקע. לנוסחא בתרייתא הכי פירושו כשבא לקנות בכספים שנפלו לה לא יקנה לעשות קרן **אלא דבר שגזעו מחליף** אבל דבר שאין גזעו מחליף לא יקנה דחשיב כפירא:

ו תניא [דף עט:] **ולד בהמת מלוג לבעל. ולד שפחת מלוג לאשה. (ר') חנניא אמר עשו ולד שפחת מלוג כולד בהמת מלוג.** מ"ט דרבנן. **קסברי חיישי' למיתה הלכך בהמת מלוג דאי מיתה איכא עורה ולא קא כליא קרנא הוי ולדה דבעל) ולד שפחת מלוג דאי מתה כליא קרנא הוי ולדה לאשה. (ור') חנניא סבר לא חיישינן למיתה ואפי' ולד שפחת מלוג דבעל הוי: אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא אמר רבא ומודה חנניא שאם נתגרשה נותנת דמים ונוטלתן משום שבח בית אביה. אמר ר' זירא אמר ר' אושעיא אמר ר' ינאי הגונב ולד בהמת מלוג משלם הכפל לאשה לדברי הכל. מ"ט. פירא תקינו ליה רבנן. פירי דפירא לא תקינו ליה רבנן.** פירוש במידי

דאתא מעלמא כגון כפל דולד בהמת מלוג וטובת הנאה דכתובתה בפ' החובל (בבא קמא דף פט.) אבל פירי דפירא דאתא מגופא כמו ולד ולד בהמת מלוג פשיטא דתקינו ליה רבנן. כדתנן לקמן בפ' הכותב (כתובות דף פג.) **לעולם הוא אוכל פירות ופירי פירות וכו'.** וק"ק דהגונב בהמת מלוג שהוא לאשה הוי הכפל לבעל דהוי פירא קמא. והגונב ולד בהמת מלוג שהוא לבעל משלם כפל לאשה. וריב"ן כתב דכ"ש גונב בהמת מלוג דמשלם כפל לאשה כיון דמעלמא קאתי ורב אלפס ז"ל חילק בענין אחר. דהא דאמרי' לקמן דאוכל פירי פירות מפרש לקמן כגון שמכר הפירות ולקח בדמיהן קרקע. דכיון דלא אכיל פירא דינא הוא דליכול פירי פירא דקיימי במקום פירא. אבל הכא דשקיל פירא לא שקיל לכפל דהוא פירי דפירא ולדידיה נמי הוי ולד ולד לאשה. ולא מסתברא כלל הכי דכיון דולד דידיה הוא ואי בעי שחיט ואכיל ליה דלהוי ולד דידיה לדידה ומסתבר כשינויא קמא. כתב בעל הלכות גדולות והיכא דמתו אימותיהן ולדות דכל חד וחד במקום אימיה קאי. והא דקי"ל כחנניא דלא חייש למיתה. היינו משום חשש מיתה לא יניח מלשחוט הולד אבל אם לא שחטו ומתה האם הולד במקומה:

יום קמד

ז אמר רבא א"ר נחמן הכניסה לו עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ודקל לפירות אוכל והולך עד שיכלה הקרן פי' רש"י משום דאיכא שיור עור ונוצה ועצי דקל. ורב אלפס ז"ל פי' דלא **היה לה אלא חלב וגיזה וביצה ופירות הדקל בלבד.** ולא נהירא לי דכיון דליכא שיור כלל אין לכלות הקרן לגמרי דבגלימא איכא שחקים. גפרית ומחפורת של צריף נשאר המקום. ואע"ג דקי"ל כחנניה דלא חייש למיתה ואע"פ שלא נשאר כלל. התם אינו מכלה מה שהכניסה לו אבל הכא שלא הכניסה לו אלא החלב והגיזה מסתברא שאין לכלותם והראב"ד ז"ל פי' הטעם כיון דמקום החלב והגיזה קנוי לה הוי חלב של כל יום ויום פירא ולא מסתבר דלא מיקרי גזעו מחליף אלא היכא שנשאר מן הקרן קיים: **אמר רב נחמן עיילא ליה גלימא פירי הוי.** ומכסי ואזיל עד דבלי. כמאן כי האי תנא דתניא המלח והחול ה"ז פירי. גפרית ומחפורת של צריף ר"מ אומר קרן וחכ"א פירות: ר"ש אומר מקום שיפה וכו'. ר"ש היינו ת"ק. מחוברין בשעת יציאה א"ב. רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו הלכה כר"ש משום דמסתבר טעמיה דמשוה מדותיו בכניסה וביציאה. והראב"ד ז"ל הביא ראיה מדקתני להא דרבי שמעון סתמא בתוספתא דפירקין. וגם תני לה גבי הלכתא פסיקתא אצל היורד לנכסי שבויין. ובהלכות גדולות כתב דר' שמעון לא פליג אתנא קמא. אלא מאי דלא פירשו רבנן אתא איהו לפרושי. וגרסינן מחוברין בשעת יציאה אתא לאשמועינן. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דאפילו בפירות גמורים שהגיעו ליתלש בכניסתה שלו וביציאתה שלה ואע"ג דקי"ל דכל העומד לגדור כגדור דמי ורבי שמעון נמי מודה בהא בב"ק (דף נה:) גבי אכלה פירות גמורין. שאני הכא דאכילת פירות אינו אלא תקנת חכמים. וכן תיקנו פירות הנלקטין בעודה תחתיו שלו וכן מוכח בירושלמי (בפ' זה הלכה ד) דגרסינן התם כי קאמר ר"מ אפי' בכרם העומד ליבצר. וקמה העומדת ליקצר. וכיון דרבי מאיר ורבנן איירי בהכי רבי שמעון ורבנן נמי בהכי איירי. ובהכי מיתרצא נמי מה שהקשה ה"ר יוסף הלוי ז"ל על פסק רב אלפס ז"ל מההיא דיש נוחלין (דף קלו.) הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו מכר האב מכורין עד שימות ושמין את המחובר ללוקח. אלמא בפירות מחוברין אזלינן בתר מאן דגדלי ברשותו. ומחמת קושיא זו פסק הלכה כרבנן. ולא קשיא מידי כדפרישית דאכילת פירות אינו אלא תקנת חכמים. וגם לדידיה קשה לרבנן על הכניסה. אלא ודאי חכמים השוו מדותיהם באכילת פירות שכל הנלקטים תחתיו הם שלו:

ח מתני' נפלו לה עבדים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירוש אם הבעל רוצה למוכרם אין האשה יכולה לעכב אבל אין האשה יכולה לכוף את הבעל למוכרם כדי שיתקיים לה הקרן. **רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים זקנים ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור מפני שבח בית אביה:** רי"ף לח:

גמ' אמר רב נחמן אמר רב מחלוקת בשדה שאינה שלה דרבנן סברי כיון דלית לה קרקע תמכור משום דקא כליא קרנא. אבל בשדה שלה דברי הכל לא תמכור משום שבח בית אביה: ירושלמי (ה"ו) מתניתין בשאין עושין כדי טיפולן. אבל אם עושין כדי

טיפולן לא תמכור מפני **שעדיין שבח בית אביה קיים:**

ט מתני' המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה. מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול:

גמ' כמה קימעא. אמר רב אסי אפילו גרוגרת אחת. והוא שאכלה דרך כבוד. [דף פ.] **לא אכלה דרך כבוד מאי. אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא חד אמר בכאיסר וחד אמר בכדינר. אמרי דייני דפומבדיתא עבד רב יהודה עובדא בחבילי** זמורות. וכן הלכתא. וכיון דלא יהיב שיעורא לחבילי זמורות מוקמינן לה אפחות שבממון והיינו שוה פרוטה: **אמר רב חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא** הוצאת על נכסי אחר **דמי. מ"ט. עבוד רבנן תקנתא כי היכי דלא** ליפסדינהו. הלכך אם הוציא ולא אכל או הוציא הרבה ואכל קימעא שמין לו כאריסי העיר. **אבל אם הוציא קימעא ואכל הרבה** ברשות אכל ולא תקנו חכמים לגרע כחו. וכן אם הוציא ולא אכל וניחא ליה למישקל הוצאה שיעור שבחא שומעין לו. דלא תקינו להיות כמוציא על נכסי אחר אלא ליפות כחו ולא לגרע כחו: **ההיא איתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חוזאי. אזל גברא אפיק שית מאה זוזי. ואייתי ארבע מאה זוזי בהדי דקא אתי איצטריך ליה זוזא ואפיק מינייהו אתו לקמיה דר' אמי אמר להו מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. אמרו ליה רבנן הני מילי דקאכיל פירא האי קרנא קא אכיל והוצאה היא. א"כ הוה ליה הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול** עד שיעור שבח ששמין כמה שוין ארבע מאה זוזי שהן עתה בכאן ממה שהיו שוין כשהיו בי חוזאי. **הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. א"ר אסי והוא שיהיה השבח כנגד ההוצאה. למאי הלכתא. אמר אביי שאם היה השבח יותר על ההוצאה נוטל הוצאה בלא שבועה. אמר ליה רבא א"כ אתי לאיערומי. אלא אמר רבא שאם היתה הוצאה יתירה מן השבח אין לו**

ריי"ף לט. **אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה. מתניתין בנכסי מלוג. אבל בנכסי צאן ברזל כל שבח ששבחו נכסים בין מחמת הוצאה בין שלא מחמת הוצאה דבעל הויא. כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו. ואמרי' נמי בגמרא (שם דף סז.) א"ר יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על** אלפים זוז נוטלתן בכתובתה ונותנת דמי אחד מהן **משום שבח בית אביה. מיסתברא לן דמתני' דקתני מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל היינו כשהבעל רוצה לגרשה. אבל במורדת** ותובעת גט ומקנטת אותו עד שהוא צריך לגרשה **בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. דלא יהא אלא מתנה** דיהיב לה הא אמרינן **כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה. אדעתא למישקל וליפוק לא אקני לה. הלכך בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. והוא שהיתה הוצאה כנגד השבח. אבל אם היתה הוצאה יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה כשיעור שבח. ובשבועה שלא הוציא פחות משיעור שבח כדרבא:**

י איבעיא להו בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו. אדעתא דבעל נחיתי אי **איסתליק ליה בעל איסתלקו להו** אינהו. ואיתתא לא יהבא להו מידי. וגם הבעל אינו חייב ליתן להם. ואע"ג דאמרינן (ב"מ דף עו.) השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם. שאני הכא שהאריסין יודעים שהקרקע של האשה הוא ועל מנת כן נכנסו שאם יגרשנה שיפסידו. ואין להם עליו כלום ואיבעו להו לאיתנויי שאם יגרשנה שהוא יפרע להם. ומדלא התנו אינהו דאפסידו אנפשייהו. **או דילמא אדעתא דארעא נחית וארעא לאריסי קיימא. ואסיקנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינו אי בעל אריס הוא איסתלק ליה בעל איסתלקו להו אינהו. ואי בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסי קיימא:**

יא איבעיא להו בעל שמכר קרקע לפירות מהו. מי אמרי' מאי דקני ליה **אקני להו או דלמא כי תקינו ליה רבנן פירי** [דף פ:] **משום רווח ביתא. אבל לזבוני לא.** משמע דפשיטא ליה לאחר שליקט הפירות יכול למוכרן מדלא קא מיבעיא ליה אלא במוכר קרקע לפירות. והיינו טעמא כשמוכר פירות בכל שנה ושנה איכא רווחא בדמים. וגם נהנו מן הפירות קודם שמכרן. אבל כשמוכר הקרקע לפירות ולשנים מרובות ומקבל הדמים כאחד ומוציאן ליכא רווח ביתא מכאן ואילך. **יהודה בר מרימר אמר משמיה דרבא מה שעשה עשוי. רב פפי משמיה דרבא אמר לא עשה** ולא **כלום אמר רב פפא הא דיהודה בר מרימר לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר. דההיא איתתא דעיילת ליה לגברא תרתי אמהתא אזיל גברא נסב איתתא**

אחריתי. עייל לה חדא מינייהו. אתת לקמיה דרבא צווחא ולא אשגח בה. מאן דחזא סבר מה שעשה עשוי. ולא היא משום רווח ביתא הוא והא קא רווח ביתא. פירש רב אלפס ז"ל דהא איכא אחריתי. ומתוך דבריו משמע שגם היה יכול למוכרה לאחר כיון דאיכא אחריתי. ולא מסתברא כלל דלמה ימכור נכסי מלוג שלה דליכא רווח ביתא באחת כי היא רוצה להשתמש בשתיהן. לכך נראה כפירוש רש"י דמיירי כשהכניס צרתה לביתה היא משמשת לכל בני הבית כבתחלה אלא שייחד אותה לצרה להיות תדירה לשימושה. ולא נתמעט רווח ביתא. שכן דרך השפחות לשמש לארחי ופרחי ולכל הנכנסים לבית. **והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה** ולא כלום. **מאי טעמא אמר אביי חיישינן שמא תכסיף. רבא אמר משום רווח ביתא מאי בינייהו ארעא דמקרבא למתא. אי נמי בעל אריס הוא אי נמי זוזי ועביד בהו עיסקא והלכתא כרבא.** וכתב רב האי בשער ד' בספר מקח וממכר שאם רחוק הקרקע ממנו ומכרו לפירות מכור. דכיון שהוא רחוק ממנו ואינו יכול להביא הפירות לביתו גם מעיקרא ליכא רווח ביתא ואע"פ שהיה מוכר פירות של כל שנה ושנה והיה לה ריוח בדמיהם. כיון שהוא רחוק ממנו וצריך להוציא הוצאות ולטרוח בכל שנה טוב יותר למכור לפירות:

יב מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאין עמה. בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובתה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה משנה זו פירשתיה בפרק החולץ (סי' יג.):

רי"ף לט: **גמ' איבעיא להו שומרת יבם שמתה מי קוברה. יורשי הבעל קברי לה דהא ירתי כתובתה. או דלמא יורשי האב** קא קברי לה דירתי **נכסים הנכנסים והיוצאין עמה. אמר רב עמרם ת"ש דתניא שומרת יבם שמתה** יורשיה יורשי כתובתה **חייבין בקבורתה אמר אביי אף אנן נמי תנינא. אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה. יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה. ואיזו היא** [דף פא.] **אלמנה שיש לה שני יורשין. הוי אומר זו שומרת יבם:**

יג [דף פא:] **ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא. בעא אחוה למפסלה בגיטא מיניה. א"ל מאי דעתך. משום נכסי. אנא בנכסי פליגנא לך. א"ר יוסף כיון דאמור רבנן לא ליזבון אע"ג דזבין לא הוי זביניה זבינא דתניא מי שמת והניח שומרת יבם והניח נכסים במאה מנה. אע"פ שכתובתה אינה אלא מנה לא ימכור שכל נכסיו אחראין לכתובתה. כי אתא רבין אמר ריש לקיש בין יבם ואח"כ חלק ובין חלק ואח"כ יבם לא עשה** ולא **כלום והלכתא לא עשה** ולא כלום: **תניא רבי אבא אומר שאלתי את סומכוס הרוצה למכור בנכסי אחיו כיצד יעשה. אם כהן הוא עושה סעודה ויפייס. אם ישראל הוא מוציאה בגט ומחזירה.** פירש רש"י מגרשה ומגבה לה כתובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כתובתה הראשונה. או אפילו רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה. שאין מעכבת מלמכור אלא יבמה שאין היבם כותב לה כתובה. ולא כתב דקנאי ודקנינא ואין כתובתה אלא על נכסי בעלה הראשון. אבל אי כתב לה כתובה כשמחזירה וכתב לה דקנאי ודקנינא לא מצי מעכבא ואי תיקשי לך הא אמרי' במתני' החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה כתובה. אלמא כשמחזירה כתובתה על נכסי בעלה הראשון כאשר בתחלה ולא על השני. י"ל היינו כשמחזירה סתם. אבל הכא יתנה שכתובתה על נכסיו ויכתוב לה דקנאי ודקנינא וכן שנינו בתוספתא (פ"ט) כונס ומגרש ושוברת לו על כתובתה אבל בלא גירושין לא היתה מתרצה שיכתוב לה דקנאי ודקנינא וימכור נכסי בעלה הראשון: **תניא הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם. לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי. אלא מוציאין מידו וילקח בהן קרקע והוא יאכל פירות והא מתני' רבי מאיר היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה. ואף ע"ג דלית הלכתא כוותיה. כיון דתקינו רבנן השתא למיגבא כתובה ממטלטלי עבדינן כוותיה.** ותמה הראב"ד ז"ל היאך הביא רב אלפס ז"ל ברייתא זו לפסק הלכה הא אמרינן דזו אינה משנה ולא עבדינן תרי חומרי בכתובה ואי משום דתקינו רבנן בתראי דכתובה גבי ממטלטלי. מי עדיפא תקנתא דבתראי ממילתיה דרבי מאיר דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה. ואפי' הכי אמרינן דדוקא במטלטלי דאיתנהו בעין ברשות היורשים אבל מלוה דאיתא ברשות אחרים לא מפקינן מלוה בעל כרחו

רי"ף מ.

ויהבינן לאשה בכתובה מדרבי נתן דלא מחמרינן תרי חומרי בכתובה. וכל שכן שהיורש גופיה הוא הלוה דלא כייפינן ליה למפרע להנהו זוזי ולא ידענא מאי קשיא ליה דהא דחשיב הש"ס להא מתניתא טעות לפי שודאי מעצמו שנאה התנא ומשבשתא היא לפי שא"א לקיימה אם לא שנעשה המחלוקת תרי זוגי תנאי. ר"מ ובר פלוגתיה. ור' נתן ובר פלוגתיה. ואפי' אי ס"ל הלכה כר"מ והלכה כר' נתן לא מחמרינן תרי חומרי בכתובה. ואף אי ר"מ סבר כרבי נתן ורבי נתן כר' מאיר מודו תרווייהו דלא עבדינן כהך ברייתא אבל השתא דתקינו רבנן דגבי כתובה ממטלטלי יחזרו להיות המטלטלי כמו ממקרקעי ואין כאן אלא חומרא אחת כר' נתן:

יד מתני' הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. המחוברין בקרקע ר"מ אומר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה. קדם הוא זכה. קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

רי"ף מ: **כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון:**

גמ' ד' פב. **פירות המחוברין שלו** [דף פב.] **והא כל נכסיו אחראין לכתובתה. אמר ריש לקיש תני שלה:**

טו כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא. **לומר שמגרשה בגט ומחזירה דאמר** [דף פב:] **קרא ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון** מ"ט אשה הקנו לו מן השמים. **ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

טז מתני' לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה. וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה:

יז גרשה אין לה אלא כתובתה. **החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה:**

גמ' ת"ר בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינים ולא היו נושאין נשים. התקינו שיהיו מניחין אותה בבית אביה. וכשהיה כועס עליה היה אומר לה לכי אצל כתובתיך התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה. עשירות היו עושין אותה קלתות של כסף ושל זהב. עניות היו עושות אותה עביט. ועדיין כשכועס עליה אומר טלי לה כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך:

הדרן עלך ראשה שנפלו

יום קמה

פרק ט

א [דף פג.] **הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. א"כ למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך. שאם מכרה ונתנה קיים. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפרי פירותריין עד לעולם. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה אינו יורשה. רשבג"א אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה והמתנה על מ"ש בתורה תנאו בטל:** ברוב ספרים גרסינן במתני' ובפירותיהן ובפירי פירותיהן וכן כתוב בפירוש רבינו חננאל. וא"כ סתם לן תנא כרבי יהודה. ונ"ל שצריך למיגרסיה. דאי לא גריס ליה אמאי קתני אינו אוכל פירות בחייה הא בבבא מציעתא נמי קתני אינו אוכל פירות. ולא ה"ל למיתני אלא אם מתה אינו יורשה דדבר זה ניתוסף בתנאי האחרון בחייך ובמותך וכן בבבא מציעתא לא חזר ושנה אם מכרה ונתנה קיים לפי שגם בבבא הראשונה הדין כך אלא משום דקאמר רבי יהודה לעולם הוא אוכל פירי פירות קתני הכא דאינו אוכל פירי פירות שניתוספו בתנאי זה. ואם תאמר א"כ בגמ' דמיבעיא לן אי פירי פירות דוקא או עד עולם דוקא תפשוט מהכא דעד עולם לאו דוקא. וי"ל דלא חש להאריך בלשונו אלא לאשמועינן סתמא כר' יהודה. אי נמי בחייך ובמותיך הוי כמו עד עולם. לכך פסקו הגאונים זכרונם לברכה דהלכה כר' יהודה:

גמ' תני רבי חייא האומר לאשתו. וכי כתב לה מאי

הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי מל שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום. אמרי דבי רבי ינאי בכותב לה ועודה ארוסה ומסתמא נמי מיירי דנפלו לה בעודה ארוסה וקשה דא"כ אפילו אם לא כתב לה נמי מכרה קיים דהא תנן

ריי"ף מא. לעיל (כתובות דף עח.) **עד שלא נשאת ונשאת רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים** וי"ל דמתני' דהכא כתנאי דאמרו לו והרמב"ם ז"ל (פכ"ג מהל' אישות) כתב דמסתלק הוא מנכסים שנפלו לה לאחר שתנשא דסלוק בעלמא הוא ובמה שאינו ראוי לו עדיין אדם מתנה שלא יזכה בו ומיהו בירושלמי לא משמע הכי דגרסי' התם אמר ר' ירמיה בעו קמיה דרבי זירא כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ונפלו לה לאחר מיכן מהו. ויש אדם מתנה על דבר שאינו ברשותו. ולא דמי **לכותב לה ועודה ארוסה דהתם הנכסים כבר ביד האשה.** וקצת יש לדחות דירושלמי איירי דכתב לה אחר נשואין דכיון דידו כידה אין הסילוק מועיל לדבר שאינו ברשותו אבל בעודה ארוסה מהני סילוק אפילו לנכסים שנפלו לה משנשאת. **וכדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא דאמר רבא האומר אי איפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו. מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב יכולה**

ריי"ף מא: **אשה שתאמר איני ניזונת ואיני עושה. אי הכי אפילו נשואה נמי. אמר אביי נשואה ידו כידה. רבא אמר ידו עדיפא מידה. ונפקא מינה לשומרת יבם.** איבעיא להו קנו מידו מהו. פירש"י דאברייתא קאי וקשה לר"י מה מועיל שם קנין למי הוא מקנה אותה. ודין ודברים אין לי בה אינו אלא לשון הפקר. הלכך נראה לר"י דאנשואה קאי דלא מהני דין ודברים משום דידו כידה ומבעיא להו אי מהני קנין. ויש לקיים פירוש רש"י דכיון שאומר לחבירו שהוא שותף עמו והקנה לו מוכח שהוא מקנה לו השדה. ורב אלפס ז"ל כתב **קנו מידו של בעל ועודה ארוסה מהו.** וקשה דהא אפילו באמירה מועיל. וכוונתו שאם אמר דין ודברים אין לי בנכסיך וקנו מידו אם נסתלק גם מפירות וירושה. וקשה כיון דטעמא דלא נסתלק משום דיד בעל השטר על התחתונה או מדקדוק הלשון דבנכסייך ולא בפירות. בנכסייך ולא לאחר מיתה. לרב אשי מאי מהני קנין לדבר שאינו שלו במשמעות הלשון. וכן בכל מקום שאנו אומרים יד בעל השטר על התחתונה אטו אי קנו מיניה תהיה ידו על העליונה. ופרש"י עיקר דקאי אברייתא כדפרישית: **אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו. ורב נחמן אמר מגופה של קרקע קנו מידו בין בעורר על קניינו בין בעומד:** [דף פג:] **ת"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות. הכניסה לו קרקע ועשתה לו פירות הרי הן פירות מכר פירות ולקח בהן קרקע** ועשתה לו פירות הרי הן פירי פירות. והך ברייתא אתיא אליבא דרבי יהודה. דלרבנן לא משכחת פירי פירות אם סילק עצמו מפירות גם מפירי פירות אינו אוכל. ואם סלק עצמו מקרקע הקרקע שלקח בפירות הוא שלו. איבעיא להו פירי פירות דוקא או עד עולם דוקא או תרוייהו דוקא. ולא איפשיטא הלכך בעינן תרוייהו. איבעיא להו דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירותיהן מהו שיאכל פירות. מפירי פירות סליק נפשיה מפירות לא סליק נפשיה. או דלמא כ"ש מפירות. פשיטא מכל מילי סליק נפשיה דאי אמרת מפירות לא סליק נפשיה כיון דאכלינהו לפירות פירי פירות מהיכא. וליטעמיך הא דאמר רבי יהודה לעולם הוא אוכל פירי פירות כיון דאכלינהו לפירי פירי פירות מהיכא. אלא בדשיירא הכא נמי בדשיירא. מדקאמר בדשיירא משמע דהדבר תלוי בה אם תרצה תשייר. אבל אין הבעל יכול לכופה ליקח בהן קרקע והרמב"ם ז"ל (פכ"ג מהלכות אישות) כתב ילקח בהן קרקע והוא אוכל (פירי) פירות. ונראה שסמך על התוספתא דתנו **רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות** כיצד מוכר פירות וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וכן מצאתי בירושלמי (ה"א). ר' זעירא רב יהודה בשם רב הכותב שדה מתנה לאשתו אין לו אכילת פירות. אמר רבי מתנה מתניתא לא אמרה כן אלו הן פירי **פירות מוכר פירות וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.** לאו ככותב שדה מתנה לאשתו הוא ואת אמרת אין לו לא פירות ולא פירי פירות. רבי אמי בעי אילו אחר כתב לה יש לו אכילת פירות. הוא כתב לה לא כל שכן. ונראה דירושלמי פליג אגמרא דידן דבפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נא.) פליגי אמוראי במוכר שדה לאשתו אם הבעל אוכל פירות או לא ומודו דאם נתן לה מתנה דאינו אוכל פירות. הלכך לפום גמרא דידן לא אמרינן מוכר פירות ולוקח בהן קרקע אלא אם כן שיירה ולקחה בהן קרקע. **אמר רב הלכה כרשב"ג. ולית הלכתא כוותיה** ריי"ף מב.

דקי"ל בדבר שבממון תנאו קיים ירושלמי אמר ר' יוסי אלין דכתבין אי אמות בלא בני כל מה דילה (כלתה) **דתיהדר לבי נשא. תנאי ממון הוא וקיים.** ור"ח ז"ל פוסק כרשב"ג וכן פסק ר"י לעיל בפרק קמא. וכן פסק בעל הלכות והביא ראיה מדגרסי' בירושל' ר' ירמיה בשם רב הלכה כרשב"ג שאם מתה ירשנה. אבל לא לענין דבריו שאמר מפני שהתנה עמ"ש בתורה תנאו בטל. דהמתנה עמ"ש בתורה דתנאו בטל בתנאי גוף. והכא בתנא ממון אנן קיימין ולמה אמרו תנאו בטיל שבסוף זכה בהן כלומר דלאחר מיתתה הוא יורשה. וזהו כמי שסילק ידו מנכסי אביו שאם מת אביו בנו יורשו מפני שבחיי אביו לא היה לו כלום בנכסים כך הבעל אין לו בגוף נכסי אשתו בחייה כלום. ודבר שלא בא לידו הוא לפיכך התנאי בטל ויורשה לאחר מיתה. ובירושלמי דאמר אי אמות בלא בני כו'. לאו בתנאי הבעל מיירי אלא האב כשפוסק נדוניא לבתו והוי כמתנה על מנת להחזיר. והרמב"ן ז"ל דחה ראיה זו של הירושלמי דודאי אם היה כותב לה לאחר שנשאת אז דמי לבן שסילק עצמו מירושת אביו. אבל גמרא דידן מוקי למתניתין בכותב לה ועודה ארוסה ומייתי עלה דרב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר שלא ממשפחתו ושלא מאשתו נשואה שהוא ראוי לירש לה מכבר אלא כגון ארוסה שהיא עתידה להיות ראויה לו כשישאנה אדם מתנה עליה שלא יירשנה אבל באשתו נשואה אפי' ת"ק מודה דאם מתה יירשנה. דהוי כבן שסילק עצמו מנכסי אביו לפי שכבר הוא ראוי לירש ובירושלמי מוקי רב למתני' בכותב לה משנשאת ופליג אגמרא דידן. ועוד מלתא דרב כהנא אולא כת"ק אדם מתנה עליה שלא יירשנה. וכיון דליכא ראיה ברורה אית לן למימר כל תנאי שבממון קיים.

ב מתני' [דף פד.] **מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ר' עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין. שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה. הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה. זכתה האשה יתר על כתובתה ובע"ח יתר על חובו. המותר ר' טרפון אומר ינתן לכושל שבהן ר' עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה** ואי **היורשין צריכין שבועה:**

ריי"ף מב:

גמ' לכושל שבהן ירושלמי ר' יוסי בר חנינא אומר לכושל בראיותיו. כגון מלוה בשטר ומלוה בעדים יתננו למלוה בעדים ר' יוחנן אומר לכושל שבגופו. לכושל שבראיה פירש רש"י למי ששטרו מאוחר ורב אלפס ז"ל כתב מאי כושל בע"ח **ואמאי קרי ליה כושל דלא גבי אלא בראיה.** אבל אשה גביא בתנאי ב"ד והירושלמי סעד לפרש"י ולדברי רב אלפס ה"ל לר' יוסי בר חנינא למימר לבע"ח מפני שהוא כושל שבראיה כדקאמר ר' יוחנן לכתובת אשה משום חינא ומדקאמר לכושל שבראיה משמע איזה מהן שהיא הכושל שבראיה וכן שני בעלי חובין ינתנו למאוחר ואע"ג דאיפסיקא הלכתא כר' עקיבא הוצרכנו לפרש דברי ר' טרפון לפי דבתר תקנה דרבנן בתראי גבי ממטלטלין ועבדינן כר' טרפון ואליבא דר' יוסי בר חנינא דאיהו קשיש טפי מדר' יוחנן . וכן לקמן בפרקין (כתובות דף פו.) היכא דקיימי כתובת אשה ובעל חוב לגבות יפה כח בעל חוב משום נעילת דלת שכולן צריכין שבועה וכו' ירושלמי הגע עצמך שפטרום מן השבועה זו תורה ווו אינה תורה. פירוש עיקר טעמיה דר' עקיבא דניכסי כל היכא דאיתנהו ברשותא דיתמי איתנהו אבל בעל חוב מחוסר גובייגא. ונקט טעמא דשבועה שאינו אלא תקנת חכמים ולא מן התורה לאלומי למילתיה. **ור' עקיבא מאי איריא מותר כולהו נמי דיורשין הוו אין ה"נ ואיידי דאמר רבי טרפון מותר אמר איהו נמי מותר** [דף פד:] **ולר"ע תפיסה לא מהניא כלל. אמר רבא אמר רב נחמן** והוא שתפס מחיים והלכה כר"ע דקי"ל כר"ע מחבירו ורבי טרפון חבירו הוה ואמרי' **נמי דון דייני כרבי טרפון ואהדריה ר"ל לעובדא מינייהו.** וגם רבי יוחנן אמר מה אעשה שכנגדי חלוק עלי. ומיהו הנ"מ בזמן דלא הוי מטלטלי משעבדי **לבעל חוב. אבל האידנא** דתקינו דמטלטלי משעבדי לבעל חוב מפקינן להו מיתמי ויהבינן להו לכתובת אשה ובעל חוב.

ג ההוא בקרא דיתמי דתפסי תורא מיניה. בעל חוב אמר מחיים תפיסנא ליה. ובקרא אמר לאחר מיתה. אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה כך כתוב ברוב ספרים ור"י אומר שאין צריך לגרוס לאחר מיתה אלא אית לך סהדי דתפס אע"פ שאין העדים יודעין אם היתה התפיסה לאחר מיתה או מחיים. דכיון שראו שבע"כ נטלו ליכא השתא מגו דלא מצי למימר לקוח הוא בידי. ואפי' הוא

טוען שלקחו מאבי היתומים כיון שראו עדים שנטלה בחזקה מן השומר תו לא מהימן לומר לקוח הוא בידי. ובלא מיגו לא מהימן למימר מחיים תפיסנא ליה דכל טענה שהוא טוען שבא לידו בלי דעת הבעל לאו טענה מעלייתא היא ולא מהימן עלה בלא מיגו. דאית ליה לאוקמא ממונא בחזקת מריה. **א"ל לא. א"ל מיגו דיכול לומר לקוח הוא בידי יכול נמי למימר מחיים תפיסנא. והאמר ר"ל הנודרות אין להם חזקה שאני** הכא דלרועה מסיר. והאי בקרא לא הוי כעד אחד שקם לשבועה. לפי שבעל דבר הוא שחייב לשלם ליתומים. כדאמרי' בפ' השוכר (דף צג:) דרועה חייב בלסטים שאינו מזויין שהיה לו להציל וכ"כ ר"ח ז"ל כיון דאודי בקרא דלאחר מיתה תפסיה ה"ל פושע בשמירתן וחייב לשלומי ליתמי מדיליה. והדין דינא לפום דינא דגמרא דלא משעבדי מטלטלי לבע"ח. אבל האידנא דמשעבדי לב"ח אי אית ליה לב"ח ראיה ברורה דיכול לפרוע ביה ההוא חוב מיתמי לא מחייב בקרא מידי ואי לית ליה לב"ח ראיה אלא שמחמת תפיסה הוא זוכה מיחייב בקרא לשלומי:

ד [דף פה.] **אבימי בריה דר' אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי. שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו. פרעינהו ואמר להו הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דר' אבהו אמר אית לך סהדי דפרעתינהו א"ל לא. אמר** מיגו דיכלי למימר להד"ם יכלי לומר סיטראי נינהו אבל בלא מיגו לא מהימן דאלו טענה מעלייתא היא דיותר ברצון אדם פורע מלוה בשטר ממלוה על **פה. לענין שלומי שליח מאי. א"ר אשי אי אמר שקול שטרא והב זוזי משלם. הב זוזי ושקול שטרא לא משלם. ולא היא ובין כך ובין כך משלם דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. והני מילי** דאידכר ליה שטרא או בתחלה או בסוף דכיון דהזכיר לו השטר איבעי ליה לאסוקי אדעתיה שיקח השטר תחלה. אבל אי לא אמר ליה אלא הב זוזי בעלמא ולא הזכיר השטר לא בתחלה ולא בסוף מיפטר. דאמר ליה את הימנת להו דלא אמרת לי טול שטרא. **וכן נמי אי ליכא שטרא אי לא א"ל פרעינהו באפי סהדי לא מחייב למיפרעינהו בסהדי והכי אמרי' גבי חניני על פינקסו** (ב"מ דף ג.) דאמר חנווני לבעל הבית אנא שליחותא דידך עבדי מאי אית לי גבי שכיר אע"ג דמשתבע לי לא מהימן. את הימנת ליה דלא אמרת בסהדי הב ליה. **וגרסי' נמי בקידושין פרק האיש מקדש** (קידושין דף מג.) אמר רבא **אמר רב נחמן האומר לשנים צאו וקדשו לי אשה פלונית הן הן שלוחיו הן הן עדיו. וכן בגירושין וכן בדיני ממונות. ואסקינן והשתא דתקון רבנן שבועת היסת משתבעי עדים דיהבי ליה ומשתבע מלוה דלא שקיל** ופרע ליה לוה למלוה שמע **מיניה דלא מיחייב שליח למיפרע באנפי סהדי:**

ה ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי. אתו יורשין וקא תבעי להו מינה. אמרה להו מחיים תפיסנא להו. כלומר היה בדעתי מחיי אביכם לתופסה בתורת משכון עד שיפרע לי אביכם. אבל לענין מיגבא להנהו חובות לא מהני תפיסה **דאין אותיות נקנות במסירה אתו לקמיה דרב נחמן אמר לה אית לך סהדי** דתבע מינך ולא יהבת **ניהלייהו אמרה ליה לא אמר לה א"כ ה"ל תפיסה דלאחר מיתה ותפיסה** לאחר מיתה לאו כלום הוא ולא מהימנא לומר מחיים תפיסנא להו במיגו דלקוחין הן בידי כדאמרי' לעיל גבי ההוא בקרא. **משום דא. אמרה לקוחין הן בידי** צריכה להביא ראי'. ואף ע"ג דאמרי' בפ' גט פשוט (בבא בתרא דף קעג.) אותיות נקנות במסירה אמר אביי צריך להביא ראיה ורבא אמר א"צ להביא ראיה. רבא לא מיירי אלא אליבא דמאן דאמר אותיות נקנות במסירה. אבל לדידן דקי"ל **אין אותיות נקנות במסירה צריך להביא ראיה.** והא דלא מהימנא למימר מחיים תפיסנא להו בתורת משכון במיגו דממושכנין היו אצלי מעיקרא דאז אינה צריכה ראיה כיון דאינה רוצה לגבות השטרות. או במיגו דנאנסו או החזרתים לך או לא היו דברים מעולם וצ"ל דמיירי שהפקידו אצלה בעדים וגם ראו עתה מלוגא דשטרי בידה הלכך אין לה שום טענה ליפטר אא"כ תביא עדים שתבע ממנה מחיים ואמרה שבתורת משכון היא רוצה לתופסם והדין דינא דגמרא **אבל השתא דתקון רבנן דמתיבתא למיגבא** ממטלטלי גבי מינייהו אפילו לא תפסה מחיים:

ו ההיא איתתא דאיחייבה שבועה בבי דינא דרבא אמרה ליה **בת רב חסדא ידענא בה דחשידה אשבועתא אפכה רבא אשכנגדה זימנין הוו יתבין רב פפא ורב אדא בר מתנה קמיה דרבא אייתו ההוא שטרא לקמיה אמר רב פפא ידענא ביה דשטרא פרוע הוא.** א"ל איכא איניש בהדיה דמר. א"ל **רב אדא בר**

מתנה ולא יהא רב פפא אלא כבת רב חסדא. א"ל **בת רב חסדא קים לי בגווה ומר לא קים לי בגוויה. אמר רב פפא השתא דאמור רבנן קים לי בגווה מילתא היא כגון** אבא מרי ברי **דקים לי בגויה קרענא שטרא אפומיה קרענא סלקא דעתך אלא מרענא שטרא אפומיה** פירש"י לא אזקק לגבות באותו שטר ומקרע נמי לא קרענא ליה אלא אניח השטר בידו ואם יתבענו בב"ד אחר דלא קים ליה באבא מרי ברי יגבה לו חובו. ורב אלפס ז"ל פי' מרענא שטרא אפומיה דלא מיפרע מיניה אלא בשבועה וקשה לפי' מאי רבותא דאבא מרי דקים ליה בגויה אפי' איניש דעלמא דתנן לקמן (כתובות דף פז.) עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה וכן רבא אמאי לא הימניה (רבא) לרב פפא להצריכו שבועה וי"ל דרב פפא קרוב היה וכן אבא מרי אפילו למי שהוא קרוב מרענא אפומיה מיהו לישנא דאיכא איניש אחרינא בהדיה דמר משמע דשני עדים צריך וגם משמע דרב פפא היה צריך להעיד בעד אחד ופי' ר"ת דרב אדא בר מתנה היה סבור דהיפוך שבועה הוי כמו קריעת השטר וקאמר ליה לא יהיה אלא כבת רב חסדא ולמה לא תקרע השטר ואהדר ליה לא מיבעיא דאפי' קים ליה בגוויה לא קרענא לשטרא אפומיה אלא אפילו להיפוך שבועה לא הוי כבת רב חסדא דלא קים ליה בגוויה ור"ח פי' דנפקא מיניה היכא שהיה בשטר נאמנות סתם כלומר שכתב שהאמינו אבל לא כתב שאמינו כשני עדים ומועיל נאמנות זה בסתם שעד אחד אינו יכול להשביעו ובכי ה"ג קאמר כגון אבא מרי ברי מרענא שטרא אפומיה להשביעו אע"פ שעד אחד אינו יכול להשביעו כתב רב אלפס ז"ל א"נ בשודא דדייני יהבינן להההוא דלא איתרע שטרו ואע"ג דלא אמרי' שודא דדייני בשטרי הלואות אלא בשטרי מקח כגון שני שטרות מכר ומתנה היוצאין ביום אחד כה"ג עבדינן שודא דדייני אף בשטרי הלואות שאם היו ב' שטרי הלואות על אדם אחד ואין לו ממון כדי פירעון שתיהן ואדם דקים ליה לדיין בגוויה מעיד על האחד שהוא פרוע יתן הדיין הממון למלוה אחר וחזינן לגאון דקאמר והאידנא דלית ליה למימר לדיין **קים ליה בגוויה דלא בריר לן קים** ליה בגוויה היכי הוה הלכך לית לן **לאורועי שטרא או לאפוכי שבועה אלא בעדות ברורה ואעפ"כ בעדות אדם נאמן מחמיצין הדין ודורשין וחוקרין עד שיתברר הדבר ויצא הדין לאמיתו:**

ז ההיא איתתא דאיחייבת שבועה בבי דינא דרב ביבי בר אביי וא"ל בעל דין תיתי ותשבע לי במתא פי' שניהן היו דרים בעיר א' האיש והאשה והלכו לבית מדרשו של רב ביבי לדון לפניו ואמר האיש אחרי שאנו בעיר אחת כשתחזור לעירנו תשבע לי אולי תתבייש מבני העיר היודעין בדבר אבל בע"א אין התובע יכול לכוף את הנתבע שילך עמו במקום שהוא רוצה **אמרה ליה כתובו לי זכותי** דכי משתבענא יהבו לי פי' אמרה שיכתבו לה פלונית נשבעת לפלוני ונפטרה הימנו ויתנוהו ביד נאמן שיתנהו לה אחר שתשבע **אמר להו רב ביבי כתובו לה א"ר פפי משום** דאתון ממולאי אמריתו מילי מולייתא **האמר רבא האי אשרתא דדייני** דמכתבא מקמי דניחוו סהדי אחתימת **ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא ה"נ מיחזי כשקרא וליתא מדר"נ דאמר ר"נ אומר היה ר"מ אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי** נשי' דבעינן כתיבה לשמה **אבל בשאר שטרות מודו ליה דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו** אבל למיחזי **כשיקרא לא חיישינן:** רי"ף מה.

יום קמו

ח ההוא גברא דאפקיד שבע מרגניתא כי ציירן בסדיניה [דף פה:] **בי רב מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי שכיב רבי מיאשא ולא פקיד אתא לקמיה דרבי אמי אמר חדא דידעינן ביה ברבי מיאשא דלא אמיד** ואע"פ שאם היה ר' מיאשא קיים והיה אומר שלו הם מהימן מ"מ מילתא דלא שכיח לא טענינן להו ליתמי כדאמר בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע:) גבי שטר כיס היוצא על היתומים דלא טענינן ליתמי נאנסו משום דלא שכיח אע"פ שאביהם היה יכול לטעון נאנסו ועוד האא קיהיב סימנא האי ועוד לא אתא לבטולי לטעמיה קמא ולמימר דאפי' אי אמיד יהבינן ליה נינהו כיון דקא יהיב סימנא דאם כן לא שבקת חיי לכל בני העשירים שאדם הרגיל אצלן ומכיר בסימני כלי כסף וזהב שלהם ילך ויגיד לאחרים ויתנו סימן אלא הני תרי טעמי שייכי אהדדי ואין מועילין זה בלא זה דבעינן דלא אמיד ויהיב סימנא ודוקא היכא שהיתומים טוענים שמא אבל אי טוענים ודאי אבינו אמר לנו שהיו שלו

משתבעי דקושטא קאמרי ולא מפקינן מינייהו. וכן היה אומר ה"ר משה בר' יוסף ז"ל מנרבונ"א והביא ראיה מדקאמר ולא פקיד הא אי פקיד אע"ג דלא אמיד לא מפקינן מינייהו **ולא אמרן אלא באיניש דלא רגיל דעייל ונפיק אבל רגיל דעייל ונפיק לא אימור איניש אחרינא אפקיד ומיחזא חזא. ההוא גברא נמי דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב חסא ולא פקיד** אתא לקמיה דר"נ ודן כי האי **דינא דר' אמי ותו ההוא גברא דאפקיד מטכסא בי רב דימי שכיב רב דימי ולא פקיד אתא לקמיה דר' אבא ודן** כי האי דינא דר' **אמי ור"נ. למימרא דהלכה רווחת היא ולית בה פלוגתא.** אימור אינש אחרינא אפקיד ומיחזא חזא. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דכיון שלא זכה זה התובע מותר ליתומים להשתמש בו ולמוכרו שהרי זה התובע שטען ודאי נתבטלו דבריו ומעתה אין טענת ודאי על פקדק זה וכיון שהוא ספק ונמצא ברשות אביהם ישתמשו בו וכן מסתבר דאדם שלא אמיד ונמצא ממון ברשותו לא אמרי' שיהא מונח עד שיבא אליהו ושמא יבא אדם ויתן לו סימן אלא ודאי אמרי' שמא מצא מציאה כל זמן שלא בא עליהן בטענת ודאי בסימן מובהק:

ט ההוא דאמר נכסי לטוביה שכיב אתא טוביה א"ר יוחנן הרי בא טוביה ואפילו יש טוביה אחר שראוי להסתפק בו לא נטרינן דאמרי' ודאי זה שבא תחילה ודאי ידע שהיתה דעתו קרובה אליו ונתנה לו לכך מיהר לבא. **אמר לטוביה ואתא רב טוביה. לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגייס ביה הא** גייס ביה אתו תרי **טוביה שכן ותלמיד חכם ת"ח קודם קרוב ותלמיד חכם ת"ח קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי. תא שמע טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובים שניהם תלמידי** חכמים שודא דדייני והא דאמרי' שכן קודם לא בעי למימר שכינו הדר אצלו דכמה אנשים דרים זה אצל זה ואין להן שייכות יחד אלא שכן היינו שהוא חבירו ורגיל אצלו תמיד במשא ובמתן על זה אמר הפסוק טוב שכן קרוב מאח רחוק ובפ' חזקת הבתים (סי' כג) כתבתי פירוש ר"ת לשודא דדייני:

רי"ף מד: **י אמר ליה רבא לבריה דרב חייא בר אבין בר אוריין תא ואימא לך מלתא מעלייתא דהוה אמר אבוך הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שט"ח לבעלה וחזרה ומחלתה שאינו מחול מפני שידו כידה** ואין **קניין לאשה בלא בעלה** ואין מחילתה כלום: **קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו** לקוחות וקא תבעו לברתה פירש"י שהלוקח תבע הבת לדין שבאת לגבות כתובת אמה מאביה ואין הלשון משמע כן דמה לו ללוקח אצל הבת מסתמא כשקנה הכתובה מאמה מסרה לידו הכתובה וכתבה לו שטר מכירה עליה והאב לא יפרע אלא למי שיחזיר לו הכתובה הלכך הפירוש הנכון הוא שמתת גם האב ואין להן יורש אלא זו הבת ואשמועינן תלמודא דאף בכי האי גוונא שהמחילה היא לעצמה שיכולה למחול לאביה והיא זוכה במקום אביה וכיוצא בו מצינו בפ' הגוזל קמא (בבא קמא דף קח:) הגוזל את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש לבנו או לאחיו ופריך בגמ' (דף קט.) ואמאי ונמחול לנפשיה. אר"נ ליכא דליסבה עצה דתיזיל ותימחל לכתובה דאימה לגביה **דאבוה ותיהדר ותירתה מיניה שמעה ברתה ואזלא ומחלתה** [דף פו.] **א"ר נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבור ולבסוף מאי סבור מעיקרא סבור מבשרך אל תתעלם ובסוף סבור אדם חשוב שאני** בפ"ק דבב"מ (דף יע:) אההיא דמצא שובר כתבתי (סי' מח) אם חייב המוחל לשלם כל דמי השטר או דמים שקבל הראב"ד ז"ל כתב דאי כתב ליה לוה למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך ומכר המלוה אותו השטר אינו יכול למוחלו דכמאן דכתב ליה שטרא לוה ללוקח דמי ונראה שדקדק דבר זהמהא דאמרינן בסוף פ"ק דגיטין (דף יג:) גבי הא דאמר רב הונא מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ושקיל וטרי התם לפרושי טעמא דמילתיה דרב הונא למה קונה בדבור בעלמא במעמד שלשתן הא קי"ל דאפי' בקנין אגב קרקע אין הלואה ניקנית וקא יהיב אמימר טעמא למילתיה דנעשה באומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלמא היכא דא"ל הכי בשעת מתן מעות הוא משועבד לכל הבא מכחו כמו שהיה משועבד לו הלכך אינו יכול למחול לו. ונראה שאינה ראיה לכאן שלא יוכל למחול דהתם קאמר מטעם זה קונה דנעשה כמי שנשתעבד לו בשעת מתן מעות. אבל מאן לימא לן דאם חזר ומחלו שאינו מחול דמההוא טעמא דמפרש רבינו תם דמוכר שטר חוב שיכול למחול אע"פ שמדאורייתא הוי מכר משום

רי"ף מה.

דשני שיעבודים יש לו למלוה על הלוה אחד שיעבוד נכסיו ואחד שגופו משועבד לפרוע לו ושעבוד נכסיו של הלוה יכול המלוה למכור אבל שיעבוד גופו של הלוה אין קניין נתפס עליו הלכך כל זמן שלא מחל לו גובה נכסיו של לוה אבל אם מחל המלוה ללוה שיעבוד גופו שנשאר אצלו פקע נמי שיעבוד נכסין דנכסי דאינשי אינון ערבין ביה וכשנסתלק שיעבוד הלוה נסתלק נמי שיעבוד נכסיו ומהאי טעמא נמי נוכל לומר דנהי דבמעמד שלשתן קנה משום דנעשה כאומר לו בשעת מתן מעות משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך מ"מ שיעבוד גופו נשאר ביד המלוה ויכול למחול. ואפי' לדברי המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ומביאין ראיה מההיא דפרק שני דקדושין (דף מח.) התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים וכו' כדמפדש בתוס' סוף פ"ק דגיטין. יש לחלק דשאני התם דשלשתן עומדין במעמד אחד ומחל המלוה ללוה שיעבוד גופו וחל שיעבוד גוף הלוה לשני משעת מתן מעות. אבל במוכר שטר כיון שאין קנין המלוה מועיל שיהא שיעבוד גופו של לוה קנוי ללוקח מכח קנין המלוה אלא מחמת שכתב לו הלוה למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אנן סהדי דאין הלוה רוצה שיהא גופו משועבד לשניהם. למלוה לפי שלא הועיל הקנין להיות גוף המלוה משועבד ללוקח מכח קנין המלוה ונמצא שנשאר עדיין שיעבוד גוף הלוה ביד המלוה. וגם ללוקח לפי שכתב למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלא ודאי הא דכתב ליה ולכל דאתי מחמתך על שעבוד נכסיו דיכול המלוה למכור כתב לו דפקע שיעבוד המלוה ולא נשאר משועבד כי אם ללוקח ולא על שיעבוד גופו. ועוד יש לפרש הא דקאמר משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך פי' כשארצה להשתעבד יחול שיעבודי מעתה ובכי האי גוונא פירשו התוס' בסוף פ"ק דגיטין כשרצו לדקדק דבמעמד שלשתן קנה בעל כרחו של לוה להאי טעמא דאמימר דמפרש טעמיה דמילתיה דרב הונא משום דמשתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך דכיון דבשעת הלואה נשתעבד לכל הבא מכחו נמצא שבעל כרחו של לוה צריך להשתעבד לשני ודחו ראיה זו דדילמא ה"ק לכל דאתי מחמתך שארצה להשתעבד מדעתי. הלכך כשנתרצה פקע שיעבוד ראשון וחל שיעבוד השני משא"כ במכירת השטר חוב אפי' כתב לו כל דאתי מחמתך לא פקע שיעבוד הראשון וכל שכן לדברי רב אלפס ז"ל והגאונים שפירשו דמכירת שטר חוב דרבנן דאין קניין נתפס על שטר חוב כמו שאין נתפס על הלוה ומהאי טעמא יכול למחול. וכדבריהם משמע בפ' **מי שמת (בבא בתרא דף קמז:)** גבי **הא דאמר רב נחמן מתנת שכיב מרע** דרבנן וכו' הלכך אפילו אי אמר ליה משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אין קניין מועיל בו. ואע"ג דבסוף פ"ק דגיטין (שם) קאמר אמימר דאפילו במלוה בלא שטר קנה במעמד שלשתן דנעשה כאומר משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך לפי שהקנין חל למפרע לשני משעת הלואה ומסתברא דכל שכן במוכר שט"ח וכתוב בו הריני משועבד לך ולכל הבא מכחך. לא היא דשאני התם שעומדין שלשתן כאחד ונתרצה להשתעבד לו כדפרישית לעיל. ועוד מקשי' על דברי הראב"ד ז"ל מההיא דפ"ק דמציעא (דף יט.) מצא שובר כתובה בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל ופריך וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי וזבינתה לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי ומפיק ליה לשובר ומפסיד להו ללקוחות שלא כדין. ומשני אמר רבא שמע מינה איתא לדשמואל דאמר המוכר שטר לחבירו וחזר ומחלו מחול. פי' הלכך לפסידא דלקוחות לא למיחש שמא כתב לה בכתובתה ולכל דאתי מחמתך וא"ת לדברי המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ליחוש שמא מכרה במעמד שלשתן דהיינו היא והבעל והלוקח ויש לומר דלהא ליכא למיחש דאם שתק הבעל כשמכרה כתובתה בפניו הרי הודה שהשובר שכתבו על כתובתה היה שקר שאם היה אמת היה לו למחות ולומר כבר נתקבלת כתובתיך. **גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול. א"ר הונא בריה דרב יהושע אם פקח הוא מקרקיש ליה זוזי וכתב ליה שטרא בשמיה אמר אמימר מאן דאין דינא דגרמי מגבי** ליה מיניה דמי שטרא מעליא פירוש כל דמי שוויו שהיה עומד לימכר בהן לפי שעבוד נכסים של לוה ולפי אלמותו. **ולמאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא** פרש"י אומר שלא מכר לו אלא הנייר והרי הוא בידך ולשון מגבי ביה קשיא וי"ל דעיקר מילתא איתמר בהגוזל קמא (דף צח.) על השורף שטר חבירו ולהכי קא מגבי ליה נייראו וחכמי פרווינצי"א ז"ל אומרים שגם כאן צריך לפרוע המוחל ללוקח דמי הנייר. דכיון

דמוחלו הרי הוא כפרוע וצריך להחזירו ללוה כי הוא נותן שכר הסופר והנייר שלו. **הוה עובדא ואכפיה רפרם לרב אשי ואגבה ביה כי כשורא לצלמויי והלכתא כוותיה:**

יא אמר אמימר **האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי פי' וליכא חד מינייהו דקדים.** לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי. לאשה לא מסלקינן לה אלא בארעא. **האי כי דיניה והאי כי דיניה ואי ליכא אלא ארעא ולא חזיא אלא לחד מינייהו. לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן משום נעילת דלת.** אבל אשה יותר **משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא. שמעי' מהא דאמימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו כגון** מטלטלין בזמן הזה ולא אקני להו מטלטלי אגב מקרקעי **וליכא אלא שיעורא דחד מינייהו. לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא** והכי **שדר רב האי גאון** ז"ל לרבי אברהם קבסאי **ז"ל. ואיכא**

רי"ף מה: **מאן דאמר דהא דאמימר ליתא אלא כששטר כתובה ושטר חוב יוצאין ביום אחד דדייניגן בהו שודא דדייני כדאמרינן לקמן (כתובות דף צד.) שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדיינא. ואתא אמימר לאשמועינן דהיכא דחד מינייהו בעל חוב וחד מינייהו כתובת אשה איכא שודא דדייני בהא מילתא דלבעל** חוב יהבינן ולכתובת **אשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה וכו'.** אבל היכא ששטר חוב וכתובת אשה שוין כגון לוה ונשא **ואחר כך קנה. אי נמי מטלטלין בזמן הזה דקיימא לן חולקין.** לא אמרי **בכי האי מילתא לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן. דהא לאו שודא דדייני הוא. הלכך כתובה ובעל חוב חולקין כשאר בעלי חובין. וליתא חדא דלא אמרינן בגמרא דזמנן ביום אחד אלא סתמא קאמר האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב. למימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לבעל חוב יהבינן** ולא לאשה. **ועוד דהא דאמר שמואל** שני שערות היוצאין ביום אחד **דקא גמרי מינה לאו שטרי חובות נינהו אלא שטרי קרקעות נינהו בעובדא דרמי בר חמא ורב עוקבא דמפרש לקמן אבל בשטרי הודאות והלואות לא** קאמר שמואל דעבדינן בהו **שודא דדייני דהא תנן היו** כולן יוצאין בשעה אחת חולקין **בשוה. וליכא למימר דשמואל פליג אמתניתין. דאם איתא דפליג שמואל אמתניתין אדמותבינן עליה** מברייתא דקתני שני **שטרות יוצאין ביום אחד** חולקין ומשני **הא מני רבי מאיר היא דאמר עידי חתימה כרתי לותביה ממתניתין ומדלא אותביה ממתניתין שמעינן דלא פליג שמואל אמתניתין. אלא דשמואל לחוד ומתני' לחוד. אע"ג דחזינן בירושלמי** דפריך אדשמואל וקאמר מתני פליגא אדשמואל מי שהיה נשוי שלש נשים ומת **ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ולית תמן שודא דדייני. אגמרא דילן סמכינן ומדחזינן לגמרא דילן דלא אקשי מינה לשמואל שמעי' דלית הא פליגא עליה. ולגמרא דבני מערבא** דמתניתין פליגא עליה דשמואל **מסתברא לן דהלכתא כרב דקיימא מתניתין כוותיה. וממילא הדרין תרין גמרי לחד טעמא דבהודאות והלוואות חולקין. ומסתייעא ליה נמי הך סברא מהא דגרסינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף לד:) זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר. ופריך מאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני. ומשני התם ליכא למיקם עלה דמילתא. והדר פריך מאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו. ומשני התם איכא דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר. הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר. ומדקא משני** בהא **איכא דררא דממונא למר** וכו' ולא קא משני **בשני שטרות היוצאין ביום אחד אלא משני דליכא למיקם עלה דמילתא שפיר שמעינן דשני שטרות היוצאין ביום אחד דאמר שמואל שודא דדייני ליכא דררא דממונא למר ודררא דממונא למר אלא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר. כההיא דזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי** והיינו בשטרי מכר או מתנה דאותו שקדם הוא שלו ואין לו לאחר כלום בו. אבל בשטרי הלואות דשניהם לוה ואיכא **דררא דממונא למר ודררא דממונא למר.** ועוד אי לאו **דשני שטרות היוצאין ביום אחד** חולקין לא הוה אמרינן **דלוה ולוה ואחר כך קנה חולקין.** אלא מאי טעמא אמרי' התם **חולקין משום דשיעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קא אתו. וכן נמי כששניהם יוצאין ביום אחד שיעבודא**

דתרוייהו בהדי הדדי קא אתו. ולהכי תנן היו כולן יוצאות ביום אחד בשעה אחת חולקין בשוה. וחדא יומא באתרא דלא כתבי שעות כחדא שעתא באתרא דכתבין שעות דמי. הלכך חד טעמא נינהו וחד דינא נינהו וליכא שינוייא בינייהו וכבר איבטיל האי סברא וליכא למיסמך עלה. הלכך בין שטר חוב וכתובה יוצאין ביום אחד בין ששניהם כעין לוה ולוה ואח"כ קנה בין מטלטלין בזמן הזה הואיל ושיעבודא דידהו בהדי הדדי קאתי וליכא קדימה לחד מינייהו ואי ליכא מאי דשקיל אלא חד מינייהו לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה להנשא: כתב הרמב"ם ז"ל (פ"כ מהל' מלוה הל"א) לוה ולוה ואח"כ קנה דאמרינן חולקין אם קדם אחד מהם ותפס הכל אין מוציאין מידו. לפי שלא אמרו חכמים אלא בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה. ואף בזו נחלקו לקמן (כתובות דף צד:) אבל בששניהם שוין לכולי עלמא אין מוציאין מידו. וכן משמע מתוך דברי רב אלפס שמשוה דין לוה ולוה לשני שטרות שזמנן ביום אחד וכתב דיהבינן לאיש. ובשלמא אי סבר דאי תפס חד מינייהו לא מפקינן מיניה ניחא דמטעם יותר משהאיש רוצה לישא מתפסינן ליה לבעל חוב ופקע כח האשה. אבל אי אמרינן דאפילו אי תפס חד מינייהו מפקינן מיניה לא מסתבר דמטעם דיותר משהאיש רוצה לישא מפקינן כח האשה כיון דאפילו לאחר שבא ליד בעל חוב עדיין יש לאשה זכות בהן. וה"ר יונה ז"ל כתב הא דאמרינן אם לוה ולוה ואח"כ קנה חולקין וכן בכל המקומות שאמר בש"ם חולקין אם קדם האחד וגבה מה שגבה גבה. ואע"ג דאמרינן בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה. ה"מ מאוחר אבל זה שיש בו זכות קצת מה שגבה גבה ודוקא כשגבה בבית דין שהגבוהו ב"ד קודם שידעו שהיה שם בעל חוב אחר. אבל אם גבה מעצמו אפי' ע"י שומא דליכא למימר מאן שם לך מה שגבה לא גבה. והביא ראיה מדאמרינן בפ"ק דמציעא (דף טו.) בעל חוב גובה את השבח ואמרי' עלה מאי שבח חצי שבח. לפי שהשבח שהשביח זה הלוקח שדה של המוכר אותו השבח הוא משועבד לו בשביל אחריות המכר שקבל עליו המוכר כמו שהוא משועבד לבעל חובו של המוכר והוה ליה זה השבח לבעל חוב ולוקח כמו **לוה ולוה ואח"כ קנה שחולקין** ויגבה בעל חובו חצי השבח. אע"פ שהלוקח מוחזק בכל השבח כיון שבא לידו שלא בכח בית דין לא מהניא חזקתו ואמרינן מה שגבה לא גבה. ונראה דבריו במקרקעי אבל במטלטלי מה שגבה גבה אפילו שלא בבית דין. כדאמר לעיל (כתובות דף פד.) בפירקין לר' טרפון בפירות תלושין דכל הקודם זכה. אע"ג דהיכא דלא תפסי חד מינייהו יהבינן לבעל חוב כמו שכתב רב אלפס ז"ל. אפ"ה אי קדמה האשה ותפסה זכתה. הלכך אם יש קרקע לחד מינייהו ינתן למוקדם. ואם קדם המאוחר מוציאין מידו. ואם יש מטלטלין לחד מינייהו אם קדמה האשה ותפסה זכתה. ואם לא תפסה לבעל חוב יהבינן. ואם הם שווין בזמן ויש קרקע לחד מינייהו או אם אינם שוין בזמן וקנה הקרקע אחר שעבוד שניהם לבעל חוב יהבינן. ואם קדמה האשה ותפסה מוציאין מידה ואם יש זוזי וארעא לשניהם ותפסה האשה זוזי יראה שמוציאין מידה ונותנים לה קרקע כיון שמספיק לשניהם יהבינן לכל חד כדיניה:

יב אמר ליה **רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא** ואתא ב"ח וקתבע מיניה ואמר ליה **זיל שקול מארעא. אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי זוזי והב ליה. אמר ליה ההוא דשמיעא לך תולה מעותיו בעובדי כוכבים הוה. הוא עשה שלא כהון לפיכך עשו לו שלא כהוגן.** כי מן הדין היה לו לפרוע מן המעות שבידו והבריחם ממנו בטענת שקר לכך קנסוהו לטרוח ולמכור קרקעות וליתן לו מעות הא לאו הכי היו מגבין לו מן הקרקע בשומת ב"ד. ודיני פירעון כתבתי בפ"ק דב"ק (סי' ה):

יג אמר ליה **רב כהנא לרב פפא ולדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא** לי למיעבד מצוה מאי אמר ליה היו מכין אותו עד שתצא נפשו. כדתניא במה דברים אמורים **במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו נוטל היו** [דף פו:] **מכין אותו עד שתצא נפשו.** היכא דאית ליה נכסי ללוה לא קא מיבעיא ליה דפשיטא דב"ד היו יורדין לנכסיו דכתיב לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו ואמרינן הוא דאינו נכנס אבל שליח ב"ד נכנס. ורב פפא גופיה הוא דאמר בפ"ק דקידושין (דף יג:) מלוה על פה גובה מן היורשים דשיעבודא דאורייתא וכיון דמשעבדי נכסיו נחתינן לנכסיה. וגם רב

פפא אמרה למילתיה בפ' שום היתומים (ערכין דף כב.) אהא דאין נוקקין לנכסי יתומים קטנים ומפרש דטעמא משום דפריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. מכלל דלנכסי יתומים גדולים נוקקין וכופין אותן לפרוע. אלא מיירי בדלית ליה קרקעי ומבריח מטלטלין או תולן בעובדי כוכבים ומיבעיא ליה אי היו כייפינן ליה בגופיה לקיים מצותו:

יד והא דאמרי' דפריעת בעל חוב מצוה וכופין יתומים גדולים היינו היכא דהניח אביהן אחריות נכסים דעלה איתמר מלתא דרב פפא בערכין אבל בדליכא אחריות נכסים אלא מטלטלין מצוה על היתומים ואין כופין כדמוכח לקמן בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צא:) גבי ההוא דשבק קטינא דארעא דא"ל אביי הני קמאי מצוה קא עבידתו השתא כי קטריף בדין קא טריף. וטעמא משום דהויא מצות כבוד אב מצות עשה שמתן שכרה בצדה ואין ב"ד של מטה מוזהרין עליה. והא דאמרינן בהגוזל (דף צד:) הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם. לאו דוקא כבוד אביהם קאמר אלא דאם לא מחזירין הוה קלון אביהם אבל משום כבוד אביהם לחודיה אין מחייבין אותן להחזיר. ומה שפירש רש"י לקמן גבי קטינא דארעא הואיל וליכא מצוה אלא מדרבנן לא כייפינן להו. לא נהירא דאשכחן כפייה במצות דרבנן כגון מצוה לקיים דברי המת דאמרינן בגיטין פרק השולח (גיטין דף מ.) כופין את היורשין ועושין אותה בת חורין. ויראה דהאידנא דתקון רבנן בתראי לגבות ממטלטלי וסמך המלוה אמטלטלי כמו אמקרקעי. כופין אף במטלטלין וכן עמא דבר:

ריי"ף מו. **טו בעא** מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה גיטך ואל תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בצידי רשות הרבים מהו אמר ליה מגורשת מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה האומר לחבירו משוך פרה ולא תהא קנויה לך אלא לאחר שלשים יום קנה ואפי' עומדת באגם. אדרבה אינה מגורשת מדרב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורים ומונחים ברשות הרבים מאי לאו היינו רשות הרבים היינו צידי רה"ר לא רה"ר לחוד וצידי רה"ר לחוד וכן הלכתא כלישנא בתרא. והכי אמרי' לעיל בפ' אלו נערות (כתובות דף לא:) דאפי' למ"ד דלענין שבת צידי רה"ר כרה"ר דמי מודה הוא דלענין מיקנא קני ביה:

טז מתני' המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופסת ה"ז משביעה כל זמן שירצה ר"א אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה:

גמ' איבעיא להו לר"א ע"י גילגול או לכתחלה ומסיק דר"א לכתחלה קאמר ומשמע דרבנן מודו דע"י גלגול מגלגל אפילו על פילכה ועל עיסתה אבל לכתחלה לא כדמפרש טעמא בירושלמי (ה"ד) שאם אתה אומר כן אין שלום בבית לעולם:

יז עוד קאמר בירושלמי (שם) שברה כלים מה את עביד לה כשומר חנם או כשומר שכר מסתברא אפילו כשומר חנם אינה שאם אין אתה אומר כן אין שלום בבית לעולם ופטורה אף מן הפשיעה. אבל אם שברתן במזיד או נתנתן לאחר חייבת לשלם:

יום קמז

ריי"ף מו: **יח מתני' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשין משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפיטרופא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפיטרופא היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה לשעבר: תוס' (פ"ט) אלו הן הבאין ברשותה כל שמכרה להם או נתנה להם במתנה** פירש רש"י שאם מכרה כתובתה ונתגרשה ומתה נשבעין הלקוחות שאינן יודעין שהיא נתפרעה מכתובתה ומשמע שאם היא חיה שאין הלקוחות גובין עד שתשבע היא בעצמה ואם אינה רוצה לישבע יפסידו הלקוחות וכן מסתבר:

גמ' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך וכו' שבועה מאי עבידתה [דף פו.] **א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה על הפוגמת כתובתה.** כתב הראב"ד ז"ל דפטור סתם לא מהני לעד אחד מעידה שהיא פרועה דנהי דטפי מנפשיה הימנה טפי מעד אחד לא הימנה ודכוותה בפרק שבועת הדיינין (שבועות דף מב.) כתלתא

הימניה כארבע לא הימניה ודייק מדאדכר הכא פטור דאפטרופא ודפוגמת ולא אדכר דשבועת עד אחד שמע מינה דלא מיפטרא בסתמא אלא אם כן פטרה בפירוש ולא נהירא לי דהנך שבועות דמתניתין הן שבועות שב"ד מחייבין אותה ולא שהוא תובע השבועה דאית לן למימר שהוא לא פטרה משבועה זו שהעד מכחישה הלכך כשפוטרה סתם פטרה מכל שבועה שב"ד מחייבין אותה. והא דמדכר שבועה דפוגמית רישא דמתני' נקט והוא הדין כולהו. ומה שהביא ראיה משבועת הדיינין לאו ראיה היא דשאני התם דנחית לדיעות כדמפרש התם אבל אי הימניה כתרי ה"ה כמאה וכן הכא נמי כשפטרה סתם פטרה מכל שבועות שחייבוה ב"ד. וכן פירש ר"ת לעיל (בפירקין סי' ו') גבי מרענא שטרא אפומיה דנאמנות בסתם מועיל כנגד עד אחד: הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפיטרופא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפיטרופא יורשין משביעין אותה להבא ואין משביעין אותה לשעבר פירש רש"י דקאי אהיכא שפטרה מן השבועה. והקשו חכמי פרובינצי"א ז"ל למה חזר ושנה אין משביעין אותה לשעבר הא תנא ליה רישא אין היורשין משביעין אותה **על אפיטרופא שנעשית בחיי בעלה.** ותירץ ה"ר שמואל מנרבונא ז"ל דקמ"ל דאפילו ע"י גלגול אין משביעין אותה ואע"ג דתנן (שבועות מה.) השותפין והאריסין שחלקו אין להן שבועה זה על זה דכיון שלא תבעו שבועה בשעת חלוקה מחלו זה לזה ואפ"ה קתני נתחייב לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל שאני הכא דפטרה בפירוש ורב האי ז"ל כתב דאירי כשלא פטרה הבעל משבועה אפ"ה אין **היורשין משביעין אותה על** אפיטרופסת שנעשית בחיי בעלה דכיון דלא השביעה הבעל בחייו מחל לה השבועה ופירוש רש"י עיקר וכן מוכח בתוספתא: **לשעבר מאי עבידתה אמר רב יהודה אמר רב על האפיטרופא שנעשית בחיי בעלה** אבל בין מיתה לקבורה משביעינן לה אף אם לא היתה נותנת ונושאת אלא בצרכי המת וקבורתו שכן אין דרך לעשות משא ומתן בין מיתה לקבורה אלא בצרכי המת ואף בהא קאמר רב יהודה דמשביעין אותה **רב מתנא אומר אפילו בין מיתה לקבורה לא משבעינן לה:**

יט דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא הלכך כי היכי דמקילין לזבוני בלא אכרזתא ה"נ מקילין שלא להשביעה שאם היה לה לישבע מימנעה ולא עבדא. וגם מתוך המהירות א"א לה ליזהר שלא תוותר ושלא תהנה הלכך אפילו ע"י גלגול לא משבעינן לה אם לא נתנה ונשאה כי אם בצרכי המת. דהא רב מתנא אמתני' דאין משביעין אותה לשעבר קאי והיינו אפילו על ידי גלגול כדפרישית וקאמר רב מתנא דאף בין מיתה לקבורה **אין משביעין אותה ע"י** גלגול. ונראה דהלכה כרב מתנא דמיסתבר טעמיה כדאמרי נהרדעי. וכן פסקו רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל. וכן ראיתי שפסק ה"ר מאיר הלוי ז"ל כרב מתנא. לכרגא פי' רש"י של היתומים. ומשמע הא לשאר צרכי היתומים מכריזין. וקשה לפירושו מהא דפריך בריש פרק שום היתומים (ערכין דף כב.) למ"ד אין נזקקין לנכסי יתומים אלא שטר שיש בו ריבית ממתני' דשום היתומים שלשים יום. ואם אין נזקקין לנכסי יתומים היכי משכחת הכרזה כי בשטר שיש בו ריבית לא ימתינו עד שיכריזו ומאי קשיא ליה דמשכחת הכרזה למכור לצורכי היתומים. הלכך נראה דלצורכי היתומים מוכרין בלא הכרזה והאי כרגא ולמזוני דהכא לצורכי האשה דעל היתומים לפרוע כסף גולגלתה. כמו שעשה הבעל בחייו דבכלל מזוני הוא. לקבורה לא מיסתבר לפרושי שמוכרין בלא הכרזה לצורך הקבורה דמילתא דפשיטא שלא יהא המת מוטל בבזיון עד שיכריזו הלכך נראה לפרושי לכרגא ולמזוני ולקבורה אם לוו לצרכם כשבא בעל חוב לגבות חובו מזבנין בלא הכרזה דאם לא כן נמצא מכשילן לעתיד לבא ויבא לידי הפסד אם לא יפרעו הכרגא לאלתר וגם תמות האלמנה ברעב:

ר"י"ף מז.

כ אמר רבה א"ר חייא דלא נדר דלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעין אותה נקי נדר נקי שבועה בין הוא בין יורשין אין משביעין אותה ה"ק לה מנקיית משבועתך שלח ר' זכאי למר עוקבא בין דלא נדר בין נקי נדר מנכסי הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעין אותה. מנכסיא אילין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אמר רב נחמן אמר שמואל משום אבא שאול בן אימא מרים בין דלא נדר בין נקי נדר בין דלא שבועה בין נקי שבועה בין מנכסי בין מנכסיא אילין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי היתומים לא יפרע אלא בשבועה

אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כאבא שאול בן אימא מרים וה"מ דכתב לה דלא נדר ודלא שבועה א"נ נקי נדר נקי שבועה בלחוד ולא כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי אבל אי כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי גובה בלא שבועה ואפילו היא פוגמת כתובתה בין ממנו בין מיורשיו אחריו כסתם מתני' דקתני נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו וכו' ואמרינן שבועה מאי עבידתה ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפוגמת כתובתה וקשה להאי פיסקא דאמרינן לקמן (כתובות דף פח.) אלא אמר אביי אהא נדר ושבועה אין לי עליך וכו' ואתא ר' שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה וקא מפלגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן אלמא דחזינן דר"ש דמחייב שבועה אפילו היכא דאמר אין לי ולא ליורשי עליך ועל יורשיך סבר כאבא שאול אלמא דאבא שאול מחייב שבועה בכל ענין ופסק רב נחמן כאבא שאול ויראה שכך היתה דעת רב אלפס ז"ל דאבא שאול סבירא ליה כשאמר נקי נדר או דלא נדר ולא אמר אין לי עליך משמע שתהא בלא נדר מכל אדם אף מן היורשין ואע"פ שאמר מנכסי כיון שפטרה עכשיו מאותם נכסים פטורה לעולם מהם אפילו לאחר שנפלו הנכסים לפני היורשין אבל מה אעשה שחכמים הזקיקוה שבועה כשאמר בלשון הזה אע"פ שיש במשמעותו שאף מן היורשין פטרה ומיהו היכא דפטרה בהדיא מן היורשין מודה אבא שאול ובהא פסיק רב נחמן כאבא שאול. והא דאמרינן לקמן ר"ש כאבא שאול פי' כשיטת אבא שאול קאמר ועדיפא מיניה כי היכי דלאבא שאול כי אמר דלא נדר נקי נדר משמע לדידיה בין ממנו בין מן היורשין ואפילו הכי קאמר שחכמים הזקיקוה לישבע הכי נמי לרבי שמעון אפילו פטרה בהדיא מן היורשין ס"ל דהזקיקוה חכמים לישבע ומיהו רבינו חננאל פסק כאבא שאול אפילו פטרה בהדיא מן היורשין וכן דעת התוספות ודעת רב אלפס ז"ל:

כא הא דבעינן שיזכיר גם פטור מן היורשין ה"מ כשפטר הלוה את המלוה כי הך דמתני' שפטר הבעל את האשה בחוב שיש לה עליו. אבל בשטר שכתב בו המלוה נאמנות ללוה כשיאמר שהשטר פרוע שיהא נאמן אם מת המלוה ובאו יורשיו לגבות ואמר הלוה פרעתי לאביכם נאמן אע"פ שלא האמינו על היורשים מאי טעמא משום דשטר מעיקרא מיעקר דלא מצי למימר הוה **לך למיקרעיה או למיכתב** תברא עילויה דאמר ליה אנא אהימנותא דכתב לי סמכי ומיהו שבועה בעי כיון **דלא כתב ליה מהימנת** אף בלא שבועה דלמא ה"ק ליה מהימנת עלי לבטולי שטרא דידי ולמיהוי כמלוה על פה והוה כמה דטעין **מנה לי בידך וא"ל אידך החזרתיו לך דמשתבע שבועת היסת ומיפטר ואשכחן** נאמנות כי האי גוונא בפרק המוכר את הבית **(בבא בתרא דף ע.) בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר ואמר החזרתיו לך מהו מיגו דאי אמר** נאנסתי נאמן כי אמר לו נמי החזרתי **לך מהימן או דלמא** א"ל שטרך בידי מאי בעי א"ל **נאמן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי אילו** אמר נאנסתי מי מצי אמר ליה שטרך **בידי מאי בעי ולאו שבועה בעי הכא נמי מאי נאמן נאמן בשבועה הלכך האי מלוה כיון דכתב ליה ללוה מהימנת עלי סתם ולא פטריה משבועה בהדיא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה והאי** נאמנות דכתב ליה לבטולי שטרא הוא דכתב ליה **אבל מידי שבועה לא מיפטר והכי שדר רב האי** ז"ל ואם מת הלוה ואמרו בניו אבינו אמר לנו שהשטר פרוע יראה שאין בדבריהם כלום שיאמר המלוה לאביכם האמנתי כשיאמר לי שהוא פרוע לכם לא האמנתי ואני אומר שלא אמרו אביכם מעולם אבל אם הביאו עדים שאמר אביהם שהוא פרוע נתבטל השטר:

כב מתני' הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים ושלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה **הפוגמת כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד אמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משועבדים כיצד מכר כל נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה אע"ג דכתב לה בעלה נאמנות לא תפרע אלא בשבועה דלא מהניא נאמנות אלא דהמניה לוה למלוה עליה ועל ירתיה בתריה אבל היכא דאיכא עליה בעל חוב אינש אחרינא או כתובת אשה או**

רי"ף מז:

לוקח דזבן מיניה לא מהניא ומסתייע הדין סברא מהא דגרסינן לעיל בפ' האשה (כתובות **דף יט.**) **אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ואמרינן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא אלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה וכו' אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדר' נתן דאמר רבי נתן מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו אלמא כל היכא** דהוא חייב **לאחרים וליכא גביה מהיכא דפרע אין הודאתו הודאה והא נמי דכוותיה** ומקשינן על דבריו מהא דתנן במתני' (לעיל כתובות פו:) דמועיל נאמנות שכתב לאשה אף על הבאין ברשותה ותניא בתוספתא ואלו הן הבאין ברשותה כל שמכרה או נתנה לאחר וא"כ הבאין ברשותו נמי הוי שמכר נכסיו לאחרים וקתני דמועיל נאמנות וגובה האשה מהן בלא שבועה ויש לתרץ דבריו דהא דקאמר דלא מהניא נאמנות היינו אחר שמכר נכסיו דומיא דשטר אמנה דלאו כל כמיניה לגרועי כח הלקוחות אחרי שמכר להן כבר אבל אם קדם הנאמנות ללקוחות לא פקע בשביל שמכר נכסיו לאחרים וכן חילק בעל המאור אבל מתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע שלא ירד לחילוק זה דמשמע דמפליג בין ירתי ללקוחות וכן כתב רבינו חננאל ז"ל ומעשים בכל יום שאין נפרעין מן המשועבדים אע"פ שיש להם נאמנות אלא בשבועה ומן היתומים שלא בשבועה ואיפשר דטעמיה משום דחיישינן לקנוניא שמא פרעו והחזיר לו השטר אע"ג דמפרש בתוספתא דבאים ברשותה היינו לקוחות הבאים ברשותו לאו היינו לקוחות אלא אפיטרופוס שמינה על נכסיו והראב"ד וה"ר מאיר הלוי ז"ל חלקו גם הם בין קדמו הלקוחות ובין קדם הנאמנות והאידנא דנפישי רמאי נכון להחמיר כדברי רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל: **מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה: שלא בפניו כיצד הלך למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה:**

כג גמ' [דף פז:] **איבעיא להו פוגמת כתובתה בעדים מהו מי אמרינן אם איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה או דלמא איתרמויי אתרמי ליה** ולא איפשיטא הלכך **לא תפרע אלא בשבועה איבעיא להו פוחתת כתובתה מהו מי אמרינן היינו פוגמת או דלמא פוגמת** מודי במקצת והא לא מודי במקצת תא שמע פוחתת כתובתה נפרעת בלא שבועה **כיצד היתה כתובתה אלף זוז הוא אומר התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ואינה אלא מנה נפרעת שלא בשבועה** איבעיא להו פוגמת כתובתה בפחות משוה פרוטה מהו כיון דדייקא כולי האי קושטא קאמרה או דלמא איערומי קא מיערמא ובעיא אישתבועי תיקו **במאי גביא בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא** רי"ף מח. באומרת אמנה היתה לי בינו וביני ושמעינן מינה דאי לא אמרה הכי הוי ליה **שטרא חספא בעלמא ולא גביא ביה** ובמיגו נמי לא מהימנא כיון דלפי דבריה השטר אינו כלום ולא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא כדאמרינן בחזקת הבתים (דף לב:) גבי ההוא דאמר ליה לחבריה וכו' גחין וא"ל לרבה אין שטרא זייפא הוא ושטרא מעליא הוה לי ואירכוס ומסיק התם היכא דקיימא ארעא תיקום והיכא דקיימי דמי לוקמי:

כד עד אחד מעידה שהיא פרועה וכו' סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא דכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכל נשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין וזו נשבעת ונוטלת ועוד אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן כדי להפיס דעתו של בעל (הבית) אמר רב פפא אי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא היכי עביד ומסיק דיהיב לה כתובה זימנא אחריתי באפי סהדא קמאי ועוד סהדא אחרינא ומוקי להו לקמאי בהלואה ומודע להו לסהדי כי היכי דלא תימא שתי כתובות הוו:

כה פירש רש"י ונפקא מינה בשבועה דאורייתא לאנקוטי חפצא ובדרבנן לא נקיט חפצא וסתר את דבריו מה שפי' בגיטין (דף לה.) גבי אדרה בבית דין ואשבעה חוץ לב"ד ולא רצו להשביעה בבית דין לאנקוטי חפצא: ונראה דהיינו חומרא דשבועה דאורייתא אליבא דרבי אבא דאמר חזרה שבועה למחוייב לה והלכתא כוותיה והיכא דאינו יכול לישבע משלם אבל שבועה דרבנן אם הוא חשוד אינו משלם וכן מוכח בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מז.) ובנדון זה כתב רב אלפס ז"ל בתשובה דפוגם את שטרו והוא

חשוד שכנגדו נשבע ופטור דהא דאמרינן (ב"מ ה:) תקנתא לתקנתא לא עבדינן היינו דוקא בשבועת היסת אבל לא בשבועת המשנה. ועוד כשנתחייב הנתבע שבועת היסת והוא חשוד אם היינו אומרים שישבע שכנגדו ויטול הוי תקנתא לתקנתא לאפוקי ממונא אבל הכא ישבע ויפטר והכי עדיף טפי ממה שנאמר שיטול החשוד בלא שבועה וליכא למימר דנפקא מינה הכא לענין היפוך **שבועה דבדרבנן מפכינן ובדאורייתא לא מפכינן** דהכא **דאע"ג דמדרבנן היא לא** מתהפכה דלא מפכינן שבועה **אלא מנתבע לגבי תובע משום** דאמר ליה אי אית לך מידי גבאי אישתבע **ושקול ואי לא פקע אבל בדמחייב תובע שבועה לא מצי** להופכה עליה דנתבע ולמימר אישתבע לי דפרעת לי ותיפטר דיכול **למימר ליה אנא לא** בעינא לאישתבועי **אלא את אי ניחא לך לאישתבועי ושקול לחיי ואי לא זיל דלית לך גבאי ולא מידי** ועוד נ"מ דאי קדמה ותפסה **ואמרה לא משתבענא ולא מהדרנא** דדידי שקלית אי דאורייתא נחתינן לניכסה ומוציאין מידה אם אינה רוצה לישבע ואי דרבנן לא נחתינן לניכסה:

כו מנכסי יתומים וכו' [דף פח.] **תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקול בלא שבועה אינהו שתלי בשבועה הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא**

רי"ף מח: **בשבועה אמר ר' זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי** והא דיתומים נפרעין מן היתומים מוקי לה (שבועות מז:) התם כשמת מלוה בחיי לוה אבל אם מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה שבועה לבניו ואין אדם מוריש שבועה לבניו

כז והנפרעת שלא בפניו וכו' **א"ר אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר' יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא** כתובה משום חינא אבל ב"ח **לא ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו במדינת הים ואתה נועל דלת בפני לוין** כתב רבינו חננאל ז"ל מעשים בכל יום שאין מוכרים שלא בפני בעל חוב ולית דחש לה להא דרב נחמן דאמר אפילו בעל חוב נמי ואע"ג דבערכין פרק **שום היתומים (ערכין דף כב:)** מסיק נמי הכי ואי חיישת לשובר התם גבי **הא דאמר רבא אמר רב נחמן** אפי' בעל חוב נמי ליחוש ומשני התם כדקתני טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל וכו' מכל מקום כיון דמעשים בכל יום סמכינן אהא דאיתא בירושלמי וכי **נפרעין מן האדם שלא בפניו** תפתר **כשרבית אוכלת בו ובית דין גובין רבית כשערב לו מן העובד כוכבים** ורב אלפס ז"ל כתב כיון דקיימא לן הילכתא כוותיה דרב נחמן בדיני וגם סתמא דהש"ס בערכין כוותיה לא עדיף ההיא דירושלמי מגמרא דידן דאמר ר' יצחק נפחא **אבל בעל חוב לא ופליג עליה רב נחמן אבל ודאי אי** מצי לשדורי ולאודועי משדרינן ליה כי ההיא דאמר **התם (ב"ב דף קעד.) ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מקמי דליתבע ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא. אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מילתא אלא רב חנן ברי' דרב ייבא קסבר נכסי דאינש אינון ערבין ביה וקיימא לן המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מן הערב תחלה ואי לא איפשר לשדורי ליה ולאודועי עבדינן כרב נחמן** וכן עמא דבר. והאי איפשר לשדורי ולאודועי דכתב רב אלפס ז"ל יראה לפרש האי אפשרות בכדי שילך שליח ויחזור בתוך שלשים יום שהוא זמן בית דין דטפי משלשים יום אין לנו כח לאחר פירעון הלוה. והמלוה יוסיף על חובו שכר השליח ויגבהו עם חובו כההיא דערכין (דף כג:) המקדיש נכסיו והיו עליו כתובת אשה ובע"ח מוסיף עוד דינר ופודה הנכסים משום דרבי אבהו ולשון מוסיף משמע שמוסיף על הלואתו וגובה הדינר עם שאר חובו והוא הדין להוצאת השליח שהוא לטובת הלוה שמן הדין הוא ראוי לירד לנכסיו מיד משום נעילת דלת. ואם אין שליח יכול לילך ולחזור בתוך שלשים יום ב"ד יורדין לנכסיו מיד ומגבין לו חובו:

מתני' ר' שמעון אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה:

גמ' ר"ש אהייא ומסיק אמר אביי אהא כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך וכו' [דף פח:] ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה. מתקיף לה רב פפא התינח כל זמן שתובעת כתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא למימר אלא אמר רב פפא לאפוקי מדר' אליעזר ומחלוקותו ופליג ר'

שמעון אכולה מתני' וסבר אם אינה תובעת כתובתה אינו יכול להשביעה אף אם הושיבה חנונית וכתב רב אלפס ז"ל דהילכתא **כת"ק דהוא סתם מתניתין דקי"ל בכל דוכתא דלא איפסיק הילכתא בהדיא הלכה כסתם מתני' והכא לא איפסיק הילכתא בהדיא דרב פפא לא אתא למיפסק** הילכתא אלא לפרושי בעלמא הוא דאתא והכי **קאמר רב פפא רבי שמעון לאפוקי מדר' אליעזר ומחלוקתו** הוא דאתא ולעולם הלכה **כת"ק ועוד הא קתני לה גבי הילכתא פסיקתא דתנן (שבועות דף מה.)** אלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן **הבית וקי"ל** דכולהו הילכתא נינהו ולא מצינן למימר דהאי אשה אלמנה היא דהא אשה סתם קאמר בין אלמנה בין אשת איש ועוד דלא קתני האשה הנושאת והנותנת בתוך הבית כשתובעת כתובה ור"ת פוסק הלכה כר"ש ומעשה בא לפניו באשה שמינה בעלה אפיטרופיא והושיבה חנונית והיו לה הרבה מעות בידה ואמרה של אחרים הן ורצה בעלה להשביעה ופסק ר"ת שאינו יכול להשביעה בטענת שמא כר"ש דאמר כל זמן שאינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה ויורשין לאו דווקא ונקט יורשין אגב רישא דכיון דאוקימנא כ"ז שתובעת כתובה וכו' דקאמר ר"ש כאבא שאול בן אימא מרים ובהא פסיק לעיל הלכה כאבא שאול בן אימא מרים א"כ הילכתא נמי בכולה מילתא כר"ש דלית לן למימר דהילכתא כוותיה בהא ובאידך לא אלא היכא דמפרש לה הש"ס בהדיא וא"ת א"כ לעיל (כתובות דף פז.) דפסק הלכה כאבא שאול אמאי לא פסיק כר"ש דמתני' יש לומר משום דלא פסיקא ליה דאיכא שינויי טובא הכא אליבא דר"ש. וכן פסק רבינו חננאל כר"ש וזה לשונו וקיימא לן כוותיה דר"ש הילכך התובעת כתובתה משביעין אותה על כל דבר שהיה בידה אפי' בחיי בעלה ואם אינה תובעת כתובתה אין משביעין אותה אלא בטענת ברי והני כולהו דבעי לאוקמי ר"ש כוותייהו כגון חנן ואבא שאול בן אימא מרים הילכתא כוותייהו. והקשו לר"ת מהיא דחזקת הבתים (דף נב:) אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות. על שמה עליה להביא ראיה אלמא אינה נאמנת ותירץ דההיא ברייתא איירי לאחר מיתת בעלה דמוריא היתירא דטרחא קמי יתמי וכן מוכחא סוגיא דהתם. ומתני' דהאשה הנושאת ונותנת בתוך הבית דנשבעת שלא בטענה הוה מוקי לה ר"ת כשבאת לתבוע כתובתה:

כח מסקנא דסלקא מהך שמעתתא המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופוס לרבנן משביעין אותה כל זמן שירצה אף בטענת שמא אם חושד אותה בשתי כסף כדמפרש בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מח:) גבי הנשבעין שלא בטענה אבל לא על פלכה ועיסתה בטענת שמא אם לא בטענת ברי או בטענת שמא על ידי גילגול ור' אליעזר סבר דאף על פלכה ועיסתה משביעין לכתחלה ור"ש פליג עלייהו ואמר דאף אם הושיבה חנונית ומינה אפיטרופיא אינו יכול להשביעה בטענת שמא כל זמן שאינה תובעת כתובתה אבל אם גרשה והיא תובעת כתובתה משביעה על הכל. פסק רב אלפס ז"ל הלכה כת"ק ורבינו חננאל ז"ל פסק כר"ש וגם ר"ת עשה מעשה כר"ש ונראה דבריהם וראיותיהם וגם כיון דאיכא פלוגתא דרבוותא לא עבדינן בה עובדא לחייבה שבועה. כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה ואמרי' בגמרא שבועה מאי עבידתה וקאמר רב נחמן על הפוגמת כתובתה משום דמסקא אדעתא בשעת נישואין דילמא מצריך לה זוזי ושקלא מכתובתה ואמרה כתוב לי דלא משתבעת לי ואגב פטור זה בקשה לפוטרה אף אם הושיבה חנונית או מינה אותה אפוטרופוס וגם נמי פטור דשבועת עד א' בכלל כאשר כתבתי למעלה (סי' יח) ולא כמ"ש הראב"ד ז"ל ויש להסתפק אם פטור דשבועה הנפרעת שלא בפניו הוי בכלל לפי שראוי היה שלא לירד לנכסי אדם שלא בפניו דחיישינן לשובר או לצררי אלא שאמרו חכמים לעשות כן לר' יצחק נפחא בכתובת אשה דוקא משום חינא ולרב נחמן אף בבעל חוב משום נעילת דלת הילכך ראוי שלא יועיל לה הפטור לענין זה דכיון דשלא בפניו היא מעיזה פניה אמנם יראה שהפטור מועיל לכל שבועה שבית דין מחייבין אותה מדתנן הכא הנך שבועות שצריכה לישבע ושנאן באמצע דבריהם קודם ששנה מחלוקת רבי שמעון דפליג אכולה מתניתין אלא לכך הפסיק בדבריהם לפרש מאיזה שבועה פטרה ומפרש כשאמר לה שבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך פטרה משלש שבועות שבאו מכחו אבל לא שבועה דמנכסים משועבדים ומנכסי יתומים עד שיאמר אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי אבל משביע את

יורשיה אם גירשה ומתה נשבעין יורשין שלא פקדנו ששטר זה פרוע: ואת הבאין ברשותה מפרש בתוספתא כגון שמכרה או נתנה כתובתה ופרש"י ונתגרשה ומתה ובאין הלקוחות לגבות כתובתה נשבעין שלא אמרה להם שהיתה פרוע. ודוקא אם מתה אבל אם היא קיימת היא צריכה לישבע שלא נפרעת ואם אינה רוצה לישבע יפסידו הלקוחות ואם היא אומרת שנפרעה אחר שמכרה נאמנת במיגו שיכולה למחול ולא דומה למלוה שאמר שטר אמנה הוא שאינו נאמן היכא שהוא חב לאחרים ולא מהימן במיגו דאי בעי מחיל לפי שאינו רוצה למחול ולהפסיד חובו אבל במה שאומר שטר אמנה הוא אינו מפסיד חובו כי מכיר בלוה שהוא ירא שמים ולא יעכב מעותיו אבל אם אמרה שנפרעה קודם המכר לא מהימנא במיגו דאי בעי מחלה דאין זה מיגו טוב דאי מחלה השתא היתה צריכה לשלם דמי שטרא מעליא אבל אם נפרעה קודם אינה חייבת לשלם אלא הדמים שקבלה מן המכר ומחזרת הדמים ואף לדברי המפרשים דכל מוחל שטר חוב אינו חייב לשלם אלא דמי המכר. מכל מקום כולי עלמא לאו דינא גמירי והוא יראה למחול שמא תתחייב לשלם כל דמי השטר אבל מה שאומרת שנפרעה קודם המכר דבר ידוע הוא כיון שמקח טעות היה הדמים חוזרין. וי"מ אבל משביעין את יורשיה ואת הבאים ברשותה אם פגמו הם הכתובה:

כט ובירושלמי (הלכה ה) מפרש משביעין את יורשיה ואת הבאים ברשותה אשבועת אפוטרופוס כגון שנתן לה רשות למנות את יורשיה או אדם נכרי אפוטרופוס תחתיה אע"פ שפטרה מן השבועה משביע את יורשיה ואת הבאים ברשותה ומדקדק מזה בירושלמי דכל ארבעה שומרים אם כשפטרן מן השבועה והשאילו לאחרים ברשות משביע את האחרים. נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אין יכול להשביע לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשין משביעין אותה ואת כו' בגרושה מפרשא הך בבא אבל באלמנה לא משכחת יורשין משביעין יורשין דאם לא נשבעה האלמנה אינה מורשת שבועה ליורשין נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אין יכול להשביע לא הוא ולא יורשיו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה ואף אם פגמה כתובתה מן היורשין או יורשיה מן הבעל או יורשין מן היורשין פטורין מן השבועה ולא דמי לשבועת אפוטרופסות דאע"פ שפטרה ממנו ומיורשיו אם נעשית אפוטרופוס אחר מיתת בעלה צריכה לישבע דהתם לא פטרה אלא מאפוטרופסות של ממונו שאף יורשין לא ישביעוה על שנעשית אפוטרופסת על ממונו וכשמת יצא הממון מרשותו ונכנס לרשות היתומים ואפוטרופסות של ממון יורשין לא פטרה אבל שבועה דפוגמת פטרה מכל פגם שיבא לאותה כתובה שכתב לה ממה שיהיה ולמי שיהיה ועוד מסקא אדעתא דלמא לא יכלו יורשיו לפרוע כתובתה בבת אחת ותיצטרך לפוגמה על כן בקשה שיפטרנה מן השבועה גם מיורשין אבל לא מסקא אדעתה כלל שיורשין ימנוה אפוטרופוס. הא דקתני ולא הבאים ברשותי היינו לקוחות שאחר הפטור אבל לקוחות שקדמו לפטור לאו כל כמיניה ומיהו טוב להשביעה אפילו אחר הפטור כדברי רבינו חננאל ז"ל מפני הרמאים: הלכה מקבר בעלה לבית אביה קאי אהיכא דפטרה מן השבועה ממנו ומיורשיו ואפ"ה יורשין משביעין אותה על אפוטרופא שמינוה על נכסיהן אבל לא על שנתעסקה בין מיתה לקבורה לצרכי המת. ובירושלמי מוכיח קצת דאפילו נתעסקה בין מיתה לקבורה בשאר דברים שאינו לצורך המת אין משביעין אותה דגרסי' בירושלמי ר' יוסי ור' יונה תרווייהו אמרין ולא סוף דבר נכסים ששלטה בהן בחיי בעלה אלא אפילו נכסים ששלטה בהן אחר מיתת בעלה אין היורשין משביעין אותה פתר לה משעת מיתה עד שעת קבורה דאמר ר' אבהו א"ר יוחנן משעת מיתה עד שעת קבורה אין היורשין משביעין אותה תני בר קפרא שלא תהא מניחתו והולכת לבית אביה אבל לפום גמרא דידן דמייתי עלה הא דנהרדעי משמע דאיירי דוקא בצרכי המת ואבא שאול פליג אמתני' וסבר דאפילו פטרה ואת יורשיה ממנו ומיורשיו כשבאין לגבות כתובתה מן היורשין צריכין שבועה והלכתא כוותיה:

יום קמח

ל מתניי הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גטי והוא אומר אבד שוברי וכן בע"ח שהוציא שט"ח [דף פט.] **ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו רשב"ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב גובה**

חובו שלא בפרווזבול:

גמ' הא דגובה כתובתה בגט בלא כתובה **אוקמא שמואל במקום שאין כותבין כתובה והלכתא כוותיה** מה שמקשין על דברי רב אלפס ז"ל ותירוץ הרמב"ן ז"ל כתבתי בפ"ק דב"מ (סי' מד):

לא מתני' שני גיטין וב' כתובות גובה ב' [דף פט:] **כתובות שתי כתובות וגט א' או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה ע"מ כתובתה הראשונה החזירה:** רי"ף מט.

גמ' אי בעיא בהאי גביא ואי בעיא בהאי גביא לימא תהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר ר"נ שני שטרות פי' והן של מכר או של מתנה **היוצאין בזה אחר זה בטל שני את הראשון ולאו מי איתמר עלה דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה** ה"נ בדאוסיף לה הלכך אי בעיא למיגבא (קמא) מזמן קמא גביא בלא תוס' ואי בעי למיגבא תוספת גביא מזמן בתרא: ת"ר גט וכתובה ומיתה **אם גט קדם לכתובה גובה שתי כתובות אם כתובה קדמה לגט** אינו גובה אלא כתובה א' שהמגרש את אשתו והחזירה ע"מ כתובתה הראשונה החזירה והנ"מ דהדרה סתמא אבל אי כתב לה אחריתי גביא תרוייהו כדתני **רישא שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות:**

לב מתני' [דף צ.] **קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת** שע"מ כן קיימה וכן **גר שנתגייר ואשתו עמו כתובתה קיימת שע"מ כן קיימה:**

גמ' אמר רב הונא לא שנו **אלא מנה ומאתים אבל תוספות אין לה** וממשעבדי לא גביא דהו"ל שטר מוקדם תניל **כוותיה דרב הונא חדשו נוטלת מה שחדשו לא חדשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** אבא תוספת דמעיקרא לא: 0רדרן עלך הכותב

פרק י

א מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשנייה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי השניה נשא ראשונה ומת נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה אוקימנא בסוף כל הנשבעין (שבועות דף מח.) כשנשבעה ומתה אבל מתה ולא נשבעה אין יורשין של שניה נוטלין כתובתה דאין אדם מוריש שבועה לבניו:

גמ'

ב שמע מינה ממתני' [דף צ:] **תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא חיישינן לאינצויי ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי** כתב רבינו חננאל ז"ל מסוגיא דהא שמעתתא שמעינן דאם מתה גם זו שנשארה אחריו יש להן [דף צא.] כתובת בנין דיכרין לבני הראשונה אבל בדאיתא בחיים לא אשכחן ויש מן הגאונים שאמרו כן בתשובותיהם וטעמא דמילתא משום דאינצויי כי הא ודאי חיישינן לפי שאין בני השנייה נוטלין כלום אלא כתובת אמן ובני הראשונה נוטלין כל הנכסים והם יוצאין נקיים מהם לגמרי ויש מן הגאונים דאמרי שאפילו בחיי השניה נוטלין בני הראשונה ודייקי מדקתני מתני' שניה ויורשיה קודמין וכי היכי דדייקינן על יורשיה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי ה"נ דייקינן בשניה מיקדם הוא דקדמה הא איכא שקלי וכן מסתבר דאם איתא דבחייה לית להו לבני הראשונה גם אחרי מיתה נמי לית להו דכבר זכו בהן בני השניה בנכסים כי היכי דאמרי' במועטין ונתרבו. וש"מ כתובה נעשה מותר לחברתה **מדלא קתני אם יש** מותר דינר כי בפירעון כתובת השנייה מיקיימא נחלה דאורייתא ואם לא היו שם נכסים אלא כשיעור כתובה ראשונה ופרעו מהן כתובת השניה לא יטלו בני הראשונה המותר כיון דאי הוו שקלו כתובת אמן מיעקרא נחלה דאורייתא כי לא היה שם מותר דינר אע"פ שפרעו כתובת השניה לית כאן כלל דין כתובת בני דיכרין כיון שלא היה שם מותר דינר יתר על כתובת אמן וכן פרש"י בב"ח שיש שיעור שתי כתובות ומותר דינר והוא משועבד לב"ח אבל אם אין **שם מותר דינר על שתי כתובות אע"פ** שהן צריכין לפרוע חוב אביהן לא אמרינן הרי קיימו נחלה דאורייתא והמותר יחלוקו ביניהם כל אחד כפי חלק המגיעו והיינו טעמא כיון דבשעת מיתה לא היה שם מותר זכו מיד בני כתובה הקטנה לחלוק בשוה וכשבא אח"כ ב"ח לגבות חובו ה"ל כדבר שנתחדש ביניהם אח"כ דהא ק"יל ב"ח מכאן ולהבא הוא גובה ואינו מבטל הזכות שזכו בני הקטנה מידי דהוה אמועטין ונתרבו והיכא דהוה נכסי יותר מכדי כתובה הראשונה וכשפרע כתובת השניה לא נשאר לבני הראשונה כדי כתובתן ראיתי מן הגדולים שכתבו דלא תקינו כתובת בנין דיכרין אלא היכא דמצי למשקל כל כתובת אמן רי"ף מט:

ולא מיסתבר כלל כיון דבשעת מיתת אביהן היה בנכסים כדי לקיים נחלה דאורייתא לא הפסידו זכותן ומה שישאר אחר הפריעה יטלו הן רב הן מעט וכן בשתי כתובות וב"ח ויש יתר על שתי כתובות דינר אע"פ שהחוב גדול יחלוקו המותר ביניהם לפי הכתובות אע"פ שאינן גובין בו כתובת אמן וה"ה נמי בכתובה נעשית מותר לחברתה. **וש"מ כתובת בנין דיכרין לא טרפא ממשעבדי דאי ס"ד טרפא** ממשעבדא ליתו בני ראשונה וליטרפינהו לבני שניה אמר מר זוטרא **הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין וכתובה נעשית מותר לחברתה והני מילי אחת בחייו ואחת במותו אבל מתו שתיהן בחייו עד שיהא שם יותר על שני כתובות דינר.**

מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואח"כ מת הוא והיתומים מבקשים כתובת אמן ואין שם אלא שיעור שתי כתובות חולקות בשוה היה שם יתר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואילו נוטלין כתובת אמן ואם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להם אלא שמין את הנכסים בב"ד היו שם נכסים בראוי אינו ככמוחזק אע"פ שמת אבי אביהם קודם חלוקה הואיל ולא היו בשעת מיתה כבר זכו בני הקטנה לחלוק בשוה ולא דמי למועטין ונתרבו דמיבעיא ליה. התם היה השבח בגוף הנכסים כגון דיקלא ואלים ארעא ואסקא שרטון או נתייקרו הנכסים אבל הכא הני נכסים מעלמא קא אתו. **ר"ש אומר אע"פ שיש שם נכסים שאין להן אחריות** אינן **כלום עד שיהו שם נכסים שיש להן אחריות יתר על שתי כתובות דינר:**

גמ' ולרבנן אפי' מטלטלי הוי מותר דמיקיים בהו נחלה דאורייתא אבל בהא מודו רבנן לר' שמעון דבעינן מקרקעי שיעור שתי כתובות דתנאי כתובה ככתובה ודוקא ממקרקעי גבי כתובת בנין דיכרין. ואע"ג דתקינו רבנן בתראי למיגבי כתובה ממטלטלי לכתובת בנין דיכרין לא תיקון והיכא דאיכא בעל חוב ואיכא מותר על שני כתובות מאי דשקיל בעל חוב כולי עלמא ל"פ דהוה **מותר והני שקלי כתובת אמן והני שקלי כתובת אמן: ת"ר לזו אלף ולזו חמש מאות אם יש שם מותר דינר אלו** נוטלות כתובת אמן ואלו נוטלות **כתובת אמן ואם לאו חולקות בשוה: פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי אמר ר"נ כשם שמרובין ונתמעטו זכו בהן יורשין** פרש"י וחולקין בשוה וכן פי' רבינו חננאל ז"ל ויש מפרשים כשם שמרובין ונתמעטו זכו בהן יורשין בני כתובה הגדולה כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין בני הגדולה ולא נהירא דמסתבר טפי למיזל בתר שעת מיתה כמו במרובין ונתמעטו ועוד כדי לקיים נחלה דאורייתא:

ג [דף צא:] **ההוא גברא דהוו מסקי ביה אלפי זוזי הוו ליה** תרין אפדנא זבנינהו חדא בחמש מאה וחדא בחמש מאה אתא בעל חוב טרפא לחדא מינייהו והדר אתא וקא טריף ליה **לאידך שקל אלפא זוזי ואזיל לגביה** אמר ליה אי שויה לך ההוא קמא **אלפא זוזי לחיי ואי לא שקיל אלפא זוזי ואסתלק סבר רמי בר חמא למימר היינו מתני' אם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר אין שומעין להן אמר ליה רבא מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי הכא מאי פסידא איכא אלפא יהיב ואלפא שקיל טרפא בכמה כתבינן רבינא אמר באלפא רב (עמרם) עוירא אמר בחמש מאה והלכתא בחמש מאה** דאע"ג דקבלה בעל חוב באלפא זוזי לא היתה שוה לימכר בדמים הללו לאדם אחר שלא היתה חביבה עליו אבל אם השביחה כתבינן ליה טירפא כפי שוויה של שעת טירפא מצאתי כתוב בשם הר"י דמיירי בדלא אכריז כשטרף אפדנא ראשונה אבל אם עשו הכרזה בשומת בית דין והורידוהו לקרקע לא מצי תו לסלוקי דא"כ אין לדבר סוף וכן מצאתי בשם הרב ר' מאיר הלוי ז"ל אלא שהוא כתב דהיכא שמכרו או נתנו הב"ח לאחר תו לא הדרה השומא ויותר כיון יפה ה"ר יונה ז"ל דהא דאמרי' (ב"מ דף לה.) דשומא הדרא לעולם היינו דווקא כששמו ב"ד נכסי הלוה למלוה ומשום ועשית הישר והטוב עשו תקנה זו שישאר הקרקע ביד בעליו אבל לוקח שלקח שיעבוד המלוה לא שייך ביה הישר והטוב כי נכנס לשעבודו של מלוה ולקח במעותיו יחזור ויקבל מעותיו מן המוכר וישאר למלוה שעבודו דהא לרמי בר חמא אף כשבא המלוה לטרוף אין הלוקח יכול לסלקו בזוזי הלכך לרבא נמי נהי דבשעת טירפא יכול לסלקו בזוזי מודה הוא דלאחר שירד לקרקע בשומת בית דין תו לא מצי לסלוקי בזוזי:

ר"י"ף נ.

ד ועוד כתב הר"ם ז"ל שאם יבא שום אדם בתוך ימי ההכרזה ויעלה הקרקע יותר ממה ששמו אותה ב"ד אם

רוצה המלוה להחזיק בקרקע צריך לקבלו באותו עילוי שהשומא והכרזה לתועלת הלוה היא שאם ימצא מי שיתן יותר הרי טוב ואם לא יקחם המלוה באותה שומא אבל אם הלוקח עצמו יעלה על השומא ששמו בית דין לא נחוש לדבריו כי ודאי לתועלתו הוא מכוין ואמר בלבו מה לי אם אוסיף וישאר הקרקע בידי אח"כ אחזור ואגבה הכל מן המוכר הלכך בעבור העילוי שלו לא נבטל שומת ב"ד ששוה לרובא דאינשי ורב האי גאון ז"ל כתב בשער כ"ח של מקח וממכר דבעל חוב והלוקח אם יוסיף האחד על חבירו לאותו שיוסיף יהיה הקרקע ואפשר דההיא איירי כשרוצה אחד מהם להוסיף עד כנגד כל החוב כי הך דשמעתין אבל אם ירצה הלוקח להוסיף מעט מעות על שומת בית דין ולא יהיה כל החוב פרוע בההיא אזלינן בתר שומת בית דין ואם אומר המלוה אני רוצה לקבל את הקרקע בכל חובי בלא שומת בית דין והלוקח אמר לא כן אלא ישומו בית דין ואתן לך כפי שומתן אין שומעין ללוקח כי יש בו הפסד ללוה אבל אם היתומים אומרים כן שומעין להן ומכריזין עליו ומקבלו בשומתו דאי אתו זוזי לידי דיתמי מסלקי ליה בדמי שויו וכן היה עובדא בתרי קטיני דארעא וסבר רב יוסף למידן כרמי בר חמא ואהדריה אביי והלכתא כאביי ורבא:

ה ההוא גברא דהוה מסקי ביה מאה זוזי שכיב שבק קטינא דארעא דהוה שוי חמשין זוזי אתא ב"ח טריף לה אזול **יתמי יהבו ליה חמשין זוזי והדר אתא** וקא טריף לה אתו **לקמיה דאביי אמר להו מצוה על היתומים לפרוע חובות אביהם** הני קמאי מצוה קא עבידתו והשתא כי טריף בדינא **טריף ולא אמרן אלא דלא אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא** אבל אמרו ליה הני **חמשין זוזי דמי קטינא סלוקי סלקוה** וכן הדין בב"ח מאוחר אחר שסילקו בעל חוב מוקדם בדמי קטינא דגרסינן בירושלמי דשילהי פירקין א"ר יוסי הדין אמרה ההוא דיזיף מן תרי בר נש אתא תניינא א"ל קום פשר אמר ולית סיפק דקדמין אתי וטריף יכול למימר ליה קום פשר ואי טריף טריף פשר מן השני חזקה שהראשון בא וטריף פשר מן ראשון אמר רבי פנחס אתא עובדא קמיה דרבי ירמיה אמר פשר פשר כלומר אם התפשר עם הראשון אין האחרון יכול לחזור ולטרוף ממנו ופריך אמר ר' יוסי ולא אמרו כל דאקני לא איתיה אלא ביורש:

ו ההוא גברא דזבנה לכתובתה דאמיה בטובת הנאה פי' רש"י שמכרה בחיי אביו אם ימות אביו ואח"כ תמות אמו וירש כתובתה שתהיה של זה הלוקח ואמר אי אתיא אמיה ומערערת **לא מפצינה לך שכיבה אמיה ולא עירערה אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אמיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאמיה לא קביל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה.** מכאן היה נראה לר"ת הא דאמר בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלו.) ובפ"ק דבבא מציעא (דף טז.) מה שאירש מאבא מכור לך לא עשה ולא כלום היינו כשאמר בסתם אבל אם אמר שדה זו שאירש מכור לך קנה. אפי' למאן דאמר אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דכיון שהירושה עתידה ליפול לפניו מאליה וגם בירר המכר לא חשיבא כולי האי דבר שלא בא לעולם דאי לא תימא הכי היאך מכר כל עיקר כתובת אמו דהיינו מה שאירש מאבא מכור לך דמל כרחך המכר היה מכר דאם לא היה מכר היה חייב להחזיר הדמים דהא דקאמר לא מפצינא לך היינו על עירעור אמו אבל על זה לא התנה שאם לא היה המכר מכר מעיקרא שלא יחזיר הדמים והיאך ס"ד דרמב"ח למימר שלא יחזיר הדמים ולא מסתבר למימר דאתיא כמ"ד אדם מקנה דשב"ל דלא הוי מייתי הש"ס עובדא דלא כהלכתא אבל לפירוש שני דרש"י שמפרש שמכר שדה המיוחד לכתובת אמו אז אין ראיה מכאן ועוד הביא ראיה מהא דאמרי' בשלהי מי שמת (בבא בתרא דף קנט.) בין שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות ומפרש טעמא משום דאמר אנא מכח אבוה דאבא קאתינא ובלאו האי טעמא נמי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אלא ודאי מיירי כגון שאמר שדה זו שאירש מאבא:

ז אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות ואתא בעל חוב דראובן וקא **טריף** [דף צב.] **ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה** אמר ליה רבא נהי דאחריות דעלמא קביל עלויה אחריות דנפשיה מי קביל עלויה ורב אלפס ז"ל גורס **נהי דאחריות דעלמא לא קביל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה** ופירש ה"ר מאיר הלוי ז"ל האי קביל ולא קביל לאו בקבלת המוכר דקביל עליה אחריות ללוקח קאי אלא בקבלת הלוקח דסביר וקביל דלא ליהדר אמוכר

רי"ף נ: רי"ף נא.

כדאמר (ב"ק דף ט.) **חייתא דקיטרי סברת וקבילית** והכי פירושא דכי הדר ראובן וזבנה מיניה דשמעון באחריות נהי דאחריות דעלמא לא קביל ראובן עילויה אלא אדעתא דמפצי ליה שמעון הוא דזבין מיניה אחריות דנפשיה דראובן מי לא קביל עילויה דלא ליהדר בה שמעון:

ח אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקפו עליו במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב וקא טריף לה משמעון ופייסיה בזוזי דינא הוא דאמרי בני ראובן לשמעון אנן מטלטלי שבק אבונא גבך ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי אמר רבא אי פקח אידך מגבי לה ניהלייהו ארעא והדר גבי לה מינייהו מדרב נחמן וכו' מכאן יש להוכיח דאע"ג דאמרינן לעיל בפרק הכותב (כתובות דף פו.) דדינא דבעל חוב בזוזי היכא דאית ליה פסידא כי הכא לא מחייב למיתב זוזי ואינו ראיה כ"כ דמלוה זו באה מחמת קרקע שקנה הלכך מצי למיהדר להו האי ארעא דזבן מאבוהון בהני זוזי הנך תלתא מימרות איתנהו בפ"ק דבבא קמא (דף ח:):

יום קמט

ט מתני' [דף צג.] **מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה טטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב וכן שלשה שהטילו לכיס פיחתו או הותירו כך' הם חולקין:** ברי"ף נא: נב.

גמ' תניא זו משנת ר' נתן א"ר **אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו אלא** חולקות בשוה פי' רבינו חננאל ז"ל דקי"ל בהא הלכה כר' ואי אפשר להעמיד דבריו בזמן שיש שם שלש מאות שיחלקו בשוה אלא כל עזבון המת חולקין לששה חלקים של מנה נוטלת חלק א' ושל מאתים שני חלקים ושל שלש מאות שלשה חלקים וכל חדא וחדא נוטלת לפי מעותיה עד שתפרע כל כתובתה כי זה הדין דין צדק ומה שאמר **רבי אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו** בבבא דרישא ומציעתא אבל בבבא דסיפא לא פליג רבי אלא בין בתפיסה אחת בין בשתי תפיסות כך הוא הדין כל אחת נוטלת לפי מעותיה. ותו אשכחן משנה שלימה בפ' שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לו.) שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום זה נוטל מנה וזה נוטל מנה חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים וזה נוטל חמשים חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו חמשים זוז ושנים הראשונים דינר זהב ומוקי לה כר"ע דאמר שותפי נינהו וקי"ל כוותיה וחלוקה זו כל אחד ואחד לפי מעותיו לפיכך העמדנו דברי רבי לחלוק כל מנה ומנה לששה שתהא חלוקה זו לפי המעות כי היכי דלא תיקשי הלכתא אהלכתא ותו גרסינן ביש נוחלין (דף קכד.) תניא רבי אומר הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהם ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים אלמא כל אחד נוטל לפי מעותיו ואם היינו מעמידים דבריו הכא ממש בשוה א"כ קשיא דרבי אדרבי הלכך נראה להעמיד הדבר על בוריו אליבא דהלכתא להיות דברי רבי לפי המעות וכן ההלכות שוות עד כאן לשון רבינו חננאל ז"ל ולא דמי כלל האי דיש נוחלין דהתם ליכא שיעבוד אלא כל אחד יש לו חלק בקרקע ובכור זה יש לו פי שנים הלכך נועל כל מה שהשביח חלקו וכן ההיא דפרק שור שנגח כל אחד נוטל לפי מה שיש לו בשור אבל הכא כל הנכסים משועבדים לכתובה וכל השלש מאות משועבדות לבעלת מנה כמו לבעלת מאתים ולבעלת שלש מאות שכולן אחראים לכתובתה עד שיהא לה כל המנה שלה הלכך חולקות בשוה אבל סיפא דחולקית לפי מעות לא קרי ליה חולקות בשוה ודין צדק הוא אם **היו שם שלש מאות** כל אחת נוטלת מנה היו שם חמש מאות בעלת מנה נוטלת מנה ואינך כל אחת מאתים וכן פסק רב אלפס ז"ל:

י וכן ג' שהטילו לכיס כו' אמר שמואל שנים שהטילו לכיס א' **זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע** דאיבעי ליה לאתנויי בעל המאתים שיטול בריוח לפי הקרן ומדלא התנה אנו אומדים דעתו שהסכים שיטול בעל המנה חצי הריוח לפי שהוא חריף ובקי במשא ומתן או שום אמתלא אחרת לפי שדרך כל המשתתפין להתנות לחלוק הריוח לפי הקרן ומדלא התנה ודאי אומדנא דמוכח הוא. **אמר רבה מסתברא מלתא דשמואל כשלקחו שור** [דף צג:] **לחרישה ועומד לחרישה אבל לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה פי' שנמלכו עליו להעמידו לטביחה לחלוק באברין ואח"כ נזדמן להם** רי"ף נב:

שמכרוהו חי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו הואיל ואילו טבחוהו וחלקו איבריו הרי זה נוטל שליש מגופו וזה נוטל שני שלישים רב המנונא אמר אפי' לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע לאו דוקא כשלקחו לחרישה דה"ה נמי לקחוהו לטביחה ועומד לטביחה או לקחו פירות וכלים הראוין ליחלק אלא משום דרבה נקט שור לחרישה ועומד לטביחה נקט איהו נמי האי לישנא ותדע לך מדאקשי לרבה מהא דתניא **שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים** השכר לאמצע אלמא לרב המנונא ניחא ואי אמרת דבשור לטביחה חולקין לפי המעות לרב המנונא נמי קשיא אדתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו זה נוטל לפי מעותיו וכו' לפלוג וליתני בדידיה במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לטביחה אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה חולקין לפי המעות ועוד מדאקשי לרב המנונא ממתניתין דקתני וכן שלשה שהטילו לכיס ולא אשכחן פירוקא אלא בזוזי חדתי ומאי דוחקיה לאוקמא בשינויא דחיקי כי האי לוקמא כשלקחו סחורה דסתמא הכי דעת המשתתפין דלקנות פירות או סחורה הם משתתפין אלא על כרחך דלרב המנונא אפי' בשור לטביחה ועומד לטביחה או סחורה הראויה ליחלק פלגי בשוה וטעמא כדאיתא בירושלמי דגרסינן התם (ה"ד) אמר רבי אלעזר כשהיתה הסלע חסרה או יתירה אבל לשכר ולהפסד שלהן חולקין בשוה וקשה הדין יהב מאה דינרין והדין יהיב חמשין ואת אמרת הכין חבריא אמרין יכול הוא למימר ע"י עשרה דינרין סלקת פרקמטיא פירוש דרך קונה סחורה לקנות סחורה בק' דינרין ואלמלא עשרה דינרין דילי לא היית יכול לקנותה עד כדון דהות פרקמטיא זעירא הות פרקמטיא רבה מאי פי' אם נשתתפו במעות הרבה היה יכול לקנות כמה סחורות בלא שותפותו אמר רבי בון בר חייא יכול הוא למימר ליה עד דאת חד זבין אנא מזבין עשר זימנין עד כדון במקום קרוב היה מקום רחוק אמר רבי אילא יכול הוא למימר ליה עד דאת אזיל ואתי חד זמן אנא אזיל ואתי עשר זימנין וי"מ דרב המנונא לא אמר אלא בשור לחרישה ועומד לטביחה אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה מודה רב המנונא **דחולקין לפי המעות ולא** תקשי ליה אדתני סיפא לקח זה בשלו וכו' ליפלוג וליתני בדידיה כדלעיל דטפי קרי ליה בדידיה מאי דמוקי הכל בשור לחרישה ומפליג בין הטילו לכיס ובין לקח זה בשלו וזה בשלו ממאי דהוה תני הכל בהטילו לכיס והוה מפליג בין שור לחרישה ובין שור לטביחה והא דלא שני רב המנונא מתני' בשור לטביחה ועומד לטביחה משום דמילתא דפשיטא היא ומאי קמ"ל מתני' ומשני הותירו זוזי חדתי ולעולם בשור לחרישה ועומד לטביחה ואפ"ה חולקין לפי המעות שלדעת כן נשתתפו שאם לא ירויחו אלא חילוף המעות שבשביל ריוח מועט לא יקפידו אלא כל א' יטול מעותיו וכן נמי אם פיחתו אסתירא דצוניתא ורבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו כרב המנונא דפשטא דברייתא כוותיה ומדמשני נמי רב נחמן מתניתין כוותיה אלא שרב אלפס פי' דווקא **שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע** אם מכרוהו בעודו חי אבל אם טבחוהו חולקין לפי המעות וכ"ש לקחוהו לטביחה והיינו כשינויא בתרא דשנינן וממילא רווחא שמעתתא כפירושא קמא ואף הירושלמי אמר בהדיא כן ואף אם היה פי' קמא דחוק ראוי לדחוק ולפרש כדי להשוות שתי הגמרות יחד וכ"ש שהוא מרווח ומפורש וכן דעת רוב המפרשים שבכל מיני שיתוף סחורות אם נשתתפו בסתם לוקח המועט כמרובה בשכר ובהפסד והטעם כמפורש בירושלמי או משום אומדנא דמוכח כדפרישית:

יא מתניי' מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה והשניה קודמת לשלישית והשלישית קודמת **לרביעית הראשונה נשבעת לשניה והשניה לשלישית** והשלישית לרביעית והרביעית נפרטת **שלא בשבועה אמר בן ננס וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפרע אלא בשבועה. היו כולן יוצאות ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה וכך היו עושין בירושלים כותבין שעות היו כולן יוצאות בשעם אחת ואין שם אלא מנה חולקין בשוה:**

גמ' במאי קא מיפלגי אמר שמואל כגון שנמצאת שדה אחת מהן שאינה שלו ובב"ח שקדם וגבה מה שגבה [דף צד.] גבה קמיפלגי **ת"ק סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר מה שגבר גבה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה דכ"ע מה שגבה לא גבה והכא בחיישינן שמא תכסיף** קמיפלגי וכו' הקשה ר"ח ז"ל מהא דאמר בפ' שני דערכין (דף ז:) היו בידו חמש סלעים **ואמר ערכי עלי וחזר ואמר ערכי עלי** ונתן ארבע לשניה

רי"ף נג.

ואחת לראשונה יצא מאי טעמא **בעל חוב מאוחר שקדם וגבה** מה שגבה גבה והכא מסיק רב נחמן דכ"ע מה שקדם וגבה לא גבה ותנן נמי בשילהי פירקא (דף צה.) הראשונה מוציאה מיד השניה אלמא מה שגבה לא גבה ותי' דגבי הקדש אמרי' מה שגבה גבה ואין לחוש הואיל והכל להקדש עוד תי' דהתם במטלטלים לכך **מה שגבה גבה דלית להו דין קדימה ומשום דלית להו קלא** אבל במקרקעי מה **שגבה לא גבה והא** דאמר בשלהי המניח (בבא קמא דף לג:) קדמו בעלי חובות וגבו בין חב עד שלא הזיק בין הזיק עד שלא חב לא עשה ולא כלום וקאמר התם בשלמא הזיק עד שלא חב נזקין קדמו אלא חב עד שלא הזיק ב"ח קדים ואפי' הזיק ער שלא חב נמי ב"ח קדים ותפיס ש"מ ב"ח **מאוחר שקדם וגבה מה שגבה** לא גבה ואע"ג דהתם במטלטלין איירי לא קשה מידי דשור המזיק הוי כמקרקעי כדאמרינן התם כוון דנגח תורא נגחנא קרו ליה ועוד דהתם דין הוא מה שגבה לא גבה דאין לניזק מקום לגבות אלא מגופו של שור דהתם אינו משלם אלא מגופו אבל מטלטלין בעלמא מה שגבה גבה ורב האי גאון ורבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו כמ"ד מה שגבה לא גבה דהלכתא כר"נ בדיני ושמואל נמי דאוקי פלוגתייהו בב"ח מאוחר שקדם וגבה רבנן סברי **מה שגבה לא גבה** ויחיד ורבים הלכה כרבים ולדינא דמתניתין הלכה כבן ננס דאביי דהוא בתראה מוקי פלוגתייהו כדאביי קשישא ובפרק הנזיקין (דף נ:) מוכח דהלכתא כאביי קשישא ואף לרב נחמן ושמואל דמוקי פלוגתייהו בטעמי אחריני לית להו לרבנן הא דאביי קשישא אם לא נאמר דמיירי כשפטרם אביהן מן השבועה ומועיל הפטור לגבי יתמי אבל לא לגבי הנשים מ"מ הלכה כאביי קשישא אם לא פטרה:

יב אמר רב הונא הנהו תרי אחי ותרי שותפי דאית להו דינא בהדי חר ואזיל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותיה קא עביד איקלע רב נחמן לסורא

רי"ף נג: שיילוהו כה"ג מאי אמר להו **מתניתין היא הראשונה נשבעת לשניה והשניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה לשלישית לא קתני מ"ט לאו משום דשליחותיה קא עבדא מי דמי התם שבועה** לא' שבועה למאה הכא אמר ליה אי הואי התם הוה טענינן **טפי ולא אמרן אלא דליתיה במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי** ומיהו אם האחד סתם טענותיו ואמר אין לי עדים ואין לי ראיה והשני מצא עדים או ראיה לא הפסיד בטענת הראשון וכן אם הודה הראשון והפסיד בהודאתו לא יפסיד השני בהודאת הראשון אם הוא כופר ולא אמרינן דהפסיר במה שלא בא אלא בדבר שאין יכול לשנות בטענתו ממה שטען הראשון ונפקא מינה שב"ד יורדין לנכסיו ואינו יכול לדחות עצמו עד שירדו עמו לדין שכתבו פסק דין עליו כאילו כבר ירד לדין והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ג מהל' שותפין ה"ג) דכי **אזיל חד מינייהו לדינא בהדי חד מצי אידך למימר** לא אדון עמך אלא על חלקך שהרי כשיבא חברך אצטרך לדון עמו וליתא חדא דמה איכפת ליה שידון על הכל אם יזכה בדין נגדו הרי נפטר מחלקו ועוד מצי אמר ליה האי אם ארד עמך לדין על החצי ואזכה בדין אצטריך לחלק אותו עם שותפי משום דאמר לי מאן פלג לך הלכך כיון שאינו יכול לזכות בחלקו אם לא שירד עמו לדין על הכל צריך להשיב לו על הכל ובפרק שבועת הדיינין (סי' ב) הארכתי בזה הרבה:

יג איתמר [דף צה:] **שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר** יחלוקו ושמואל אמר שודא דרייני והלכתא כשמואל ובשטר מכר או מתנה על שדה אחת מיירי אבל שטרי **הודאות והלואות היוצאין ביום אחד** חולקין ובהא לא פליג שמואל כדתנן במתני' היו כולן יוצאות ביום א' **ואין שם אלא מנה חולקות בשוה** לפי שיש חילוק בין קנין לשיעבוד דקניין מכר או מתנה כל הקודם בקנין זכה אבל השיעבוד אינו חל עליו אלא מאותה שעה שמוכיח מתוך השטר שחל השיעבוד דהיינו ממחרת יום הכתיבה ובו ביום שנכתב השטר אין הוכחה בו מתי התחיל השיעבוד בבקר או בערב והארכתי לעיל בפרק הכותב (סימן יא): **אימיה דרמי** רי"ף נד. **בר חמא בצפרא כתבינהו לנכסה לרמי בר חמא לאורתא כתבתינהו** למר עוקבא **בר חמא במתנת בריא** בשטר בלא קניין הוה ולא נודע למי נמסר שטרא תחלה ואין זה עובדא דפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) דהתם מתנת שכיב מרע הוה **אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת ואוקמיה בנכסי אתא מר עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן ואוקמיה בנכסי אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מ"ט עבד מר הכי א"ל ומר מ"ט עבד הכי** א"ל משום דקדים לכתיבה ומסתמא כיון שנכתב תחלה גם נמסר תחלה כי היה ירא מאחיו

שיקדמנו א"ל אטו בירושלים יתבינן דכתבינן שעות והואיל ואין ניכר זמן הכתיבה בשטר לא תלינן המסירה בכתיבה אלא מאי טעמא עבד מר **הכי אמר ליה שודא דדייני א"ל אנא נמי שודא דדייני אמר ליה חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית לה** כתב רבינו חננאל ז"ל קבלה בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקעי ודוקא בדיין מומחה דהא רב ששת גברא רבה הוה וא"ל רב נחמן שאינו דיין לעשות שודא דדייני ונראה דגבי מטלטלי נמי שייך שודא דדייני כי ההיא דפ"ק דגיטין (דף יד:) וכאן אמרו מה שירצה שליש יעשה וקרי ליה בשמעתין שודא דדייני ונ"ל דרבינו חננאל קאמר בשודא דדייני הבא לפני הדיין אבל ההיא דשליש עליו היה מוטל לעשות שודא דדייני:

רי"ף נד: **יד הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב בחמשא בניסן וחד הוה כתוב בניסן סתם אוקמא רב יוסף להוא** דחמשא בניסן בנכסי א"ל **אידך ואנא אפסיד א"ל את ידך על התחתונה אימר בר תשעה ועשרים בניסן את אמר ליה** לכתוב לי מר טירפא מאייר ואילך א"ל **מצי אמר** [דף צה.] **לך את בר חד בניסן והנחתי לך מקום לגבות ממנו מאי תקנתיה ליכתבו הרשאה אהדדי:**

טו מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השנייה מוציאה מיד הלוקח והראשונה מיד השנייה והלוקח מיד הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן ב"ח וכן אשה בעלת חוב:

טז גמ' וכי כתבה לו מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן כשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן

רי"ף נה. **האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ופריק רב אשי מתני' דקתני הלוקח מוציא מיד הראשונה ולא מציא למימר נחת רוח עשיתי לבעלי בשני לקוחות לחד לא כתבה ולחד כתבה דאמרינן לה אם איתא דנחת רוח עבדת מקמא איבעי לך למיעבד כדתניא כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה ומתני' דקתני לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל בחד לוקח דליכא למימר הכי וכן הלכתא:**

יז איבעיא להו אישתדוף בני חרי מהו דליטרוף ממשעבדי תא שמע **כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה** דברי רבי מאיר ואי ס"ד אישתדוף בני חרי טרפא ממשעבדי נהי דאיבדה כתובתה משני מראשון מיהא תיגבי אמר רב נחמן בר יצחק מאי איבדה כתובתה נמי משני אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דאיבדה כתובתה לגמרי משמע ועוד תניא לוה מן האחד ומכר נכסיו לשנים וכתב בע"ח ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך אין לו על לוקח ראשון כלום מפני שיכול לומר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו התם איהו דאפסיד אנפשיה פירש"י וכולה רבא קאמר לה ודחי לשינויא דרב נחמן בר יצחק ובין בעל חוב ובין אשה איהו דאפסיד אנפשיה ולא נהירא לרבינו תם ז"ל דהוה ליה למימר אלא ופי' רבינו תם דפירוקא דרב נחמן הוא והכי פירושא התם בע"ח איהו דאפסיד אנפשיה דידע דסופו לגבות ואפ"ה כתב ליה הלכך לא גבי מראשון אבל אשה ליכא למימר כולי האי איהי דאפסיד אנפשה דהא בשעה שכתבה לו לא היתה עדיין ראויה לגבות בברור דלא ניתנה כתובה ליגבות מחיים וכן פי' רבינו חננאל ז"ל ובכמה מקומות בהש"ס לא חש לשנויי אלא חדא מן הקושיות וגם קמייתא אינה פירכא כ"כ דרב נחמן לא משמע ליה אבדה לגמרי אלא משני והרמב"ם ז"ל (פי"ז מהלכות אישות הי"ד) והעיטור כתבו דאבדה לגמרי וסוגיא דשמעתא אזלא כרבינו חננאל ורבינו תם וכן עיקר: [דף צה:] והלכתא אישתדוף בני חרי טריף ממשעבדי: **וכן בעל חוב תנא וכן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה בעלת חוב ושני לקוחות:**

הדרן עלך מי שהיה נשוי

פרק יא

א אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהם ואינן חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה:

גמ' [דף צו.] **אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה מאי טעמא אמור רבנן מציאת אשה לבעלה משום דלא תיהוי לה איבה הני תיהוי להו איבה א"ר יוסי בר' חנינא כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשין חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה**

והרחצת פניו ידיו ורגליו: ב אריב"ל כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו חוץ מהתרת מנעל והנעלת (לו) מנעל אמר רבא לא אמרן אלא במקום שאין מכירין אותו אבל במקום שמכירין אותו לית לן בה א"ר אשי ובמקום שאין מכירין אותו לא אמרן אלא דלא מנח תפלין אבל מנח תפלין לית לן בה א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו מונע חסד ממנו שנאמר למס מרעהו חסד ר"נ בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר ויראת שדי יעזוב:

יום קנ

ב אר"א אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה מה שתפסה תפסה וכן כי אתא רב דימי אמר מעשה בכלתו של רבי שבתאי שתפסה דסקיא מליאה מעות ולא היה כח בחכמים להוציא מידה אמר רבינא לא אמרן אלא למזונות אבל לכתובה מפקינן מינה **מתקיף לה מר בר רב אשי מאי שנא כתובה דממקרקעי ולא ממטלטלי מזוני נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי אלא מאי דתפסה תפסה** א"ל **רבי יעקב בר נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כוותיך** והאידנא דתקינו רבנן כתובה אפי' ממטלטלין כיון דמזוני תנאי כתובה נינהו ותנאי כתובה ככתוב' דמיא **ניזונת נמי ממטלטלי בין שתפסה בין** שלא תפסה ירושלמי (ה"ב) אלמנה שתפסה אלף זוז במזונותיה אין מוציאין אותן מידה מהו למימר לה חוי מה שבידך תלמידי דר' יונה אמרי אמרי' לה חוי מה שבידך אמר לון רבי יוסי בר בון מכיון שיש לה לישבע בסוף אפי' תיי מה שבידך לא אמרי' לה וריצב"א כתב לרבינו שמשון אחיו מה שכתבת אחי דאלמנה שתפסה למזונותיה כל מה שתפסה יכולה לעכב אפילו כמה וכמה מההיא ירושלמי דפ' אלמנה לפי זה לא שבקת חיי לכל בריה נשים גבירות ושולטות בממון בעליהן ויש להן בנים קטנים יקחו כל הממון ולא יתבעו לעולם כתובה ויתפסו הכל בשביל מזונות וכן נשים שאינן גבירות אם יש מטלטלין הרבה בתוך הבית או כסף וזהב יקחו הכל אלא יש לפרש הא דקאמר התם ר' יוסי בר' בון אמר מכיון שהיא עתידה לישבע בסוף אפי' חוי מה שבידך לא אמרי' לה. מתוך לשונו משמע דוקא בשביל שסופה לישבע הא אין סופה לישבע אמרי' לה חוי מה שבידך א"כ בנדון זה שלקחה הכל ואינה עתידה לישבע בסוף אמרי' לה חוי ומוציאין

רי"ף נה:

מידה כל המותר על מזונותיה לשנים עשר חודש כי יותר אין ראוי שישאר בידה ממה שראוי בפעם אחת למכור בקרקעות ובהא שיעורא אמרינן מה שתפסה תפסה ואלף זוז דקאמר לאו דוקא אי נמי בעשירה שראויה לכך בשנים עשר חדש אי נמי נראה מה שתפסה תפסה ראוי לומר אפי' ביתר משנים עשר חדש ובלבד שתפסה פחות מכדי כתובתה שסופה לישבע על כתובתה אבל אם תפסה יותר מכדי כתובתה שאין סופה לישבע על כתובתה לא והא דקאמר אפילו חוי מה שבידך לא אמרינן היינו היכא דידיע לן שלא תפסה כדי כתובתה לפי שסופה לישבע אבל אי לא ידעינן כמה תפסה לא ולכאורה אם היתה תובעת מזונותיה אחרי כן ואמרה שכבר אכלה כל מה שתפסה לא היו זנין אותה עד שתשבע כמה לקחה עד כאן דבריו ורבינו מאיר כתב השתא לפי דבריו אחרי שהיתומים אומרים שתפסה יותר מכתובתה היה לנו להשביעה אמנם לפי דברי רבינו שמשון אחיו שנחלק עליו אפילו בתפסה יותר אין להשביעה וכן משמע מדברי הרמב"ם ז"ל (פי"ח מהל' אישות ה"י) שכתב אלמנה שתפסה מטלטלין כדי שתזון מהן בין שתפסה מחיים בין שתפסה אחר מיתה אפי' תפסה ככר זהב אין מוציאין מידה אלא שכותבין לה ב"ד מה שתפסה ופוסקין לה מזונות ומחשבין עמה והיא ניזונת ממה שבידה עד שלא יהא לה מזונות יותר או עד שתמות ויקחו היורשין את השאר וכו' ואחרי שכתב אפילו ככר זהב שמע מינה דסבירא ליה דתפיסה למזונות מהניא אפי' ביותר מכתובתה ולא מפקינן מינה ופשט הירושלמי דקאמר אלף זוז וגמרא דידן דקאמר דסקיא מליאה מעות משמע נמי הכי דאפילו טובא יותר מכדי כתובתה לא מפקינן מינה וטעמא הוי משום דלא ידעינן כמה תחיה וכמה תצטרך למזונות כי שמא יאבד מהן או שמא תחלה ותצטרך לרפואה שאין לה קצבה שהיא בכלל מזונות וכיון דאף אם תפסה למזונותיה הרבה יותר ממזונותיה לא מפקינן מינה א"כ למה היה לנו להשביעה השתא הרי לא מצינו שום שבועה כיוצא בזו מצינו נשבעין ולא משלמין נשבעין ונוטלין אבל בנדון זה שבועה זו למה לא ליטול ולא ליפטר מעכשיו אמנם אם אחר זמן תאמר שכלו כל המטלטלין שתפסה ותבוא לתבוע מזונות לא יהבינן לה מידי עד שתשבע שלא נשאר בידה ממה שתפסה ולא נתנה ולא בזבזה כלום דבהא

מודה הרמב"ם ז"ל שהרי הוא כתב (שם הי"ט) אלמנה שבאה לבית דין לתבוע מזונות יש מי שהורה שפוסקין לה מזונות ואין משביעין אותה ואין ראוי לסמוך על הוראה זו מפני שנתחלף לו הדבר באשה שהלך בעלה למדינת הים ורבותי הורו שאין לה מזונות מד שתשבע שהרי זו באה ליפרע מנכסי יתומים ולזה דעתי נוטה וכן ראוי לדון עכ"ל ואפי' לדברי הגדולים האומרים דבכל ענין קאמר חנן לא תשבע בתחלה אפי' כי אתיא לאפוקי מזוני מיתמי נראה לי דכל כהאי גוונא שעכבה ממון היתומים יותר מן הראוי להגבותה בבית דין בפעם אחת דהיינו כדי מזון שלשים יום מודו כ"ע דלא יהבינן לה עד שתשבע כי צריך לתת טעם מאי שנא למזוני דלא משביעינן לה משום דסופה עתידה לישבע על כתובתה ואע"פ דשמא לא תבוא לעולם לידי גיבוי כתובה ובשאר דוכתי לא אמרינן הכי שהרי אפוטרופא ושותפין ואריסין הנשבעין שלא בטענה אי בעי משבעי אהדדי כל יומא ולא אמרי' ימתין עד לבסוף ואז ישבע על הכל אלא נראה דהיינו טעמא גבי אשה דאי ידעה שעתידין להשביעה מל מזונותיה בימי מיגר אלמנותיה שהיא יושבת לכבודו הויא לה קטטה מעיקרא בהדי בעלה ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אבל בנדון זה שרגלים לדבר וראוי לחושדה לפי שתפסה ממון היתומים והיה ראוי להשביעה מיד אלא שלא מצינו שבועה כיוצא בזו כדפרישית לעיל מ"מ ודאי אם תתבע מזונות אח"כ ראוי להשביעה לכ"ע ע"כ דברי רבינו מאיר ומתוך דברי הרמב"ם ז"ל משמע שפסק כתלמידי דרבי' יונה דאמרי' לה חוי מה שבידך וכן מסתבר:

ג אמר רבי יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא אלמנה ששהתה שתים וג' שנים ולא תבעה מזונות איבדה מזונותיה השתא שתים איבדה שלש מיבעיא לא קשיא כאן בענייה כאן בעשירה א"נ כאן בצנועה כאן בפרוצה הלכך לא איבדה בשתי שנים עד שתהא עניה ופרוצה ירושלמי (ה"ב) ר' אלעזר בשם רבי יוסי בן זימרא בשלא לותה ואין בידה משכון אבל אם לותה או שיש ביה משכון גובה אפילו למפרע **אמר רבא לא אמרן אלא למפרע אבל להבא אית לה:**

ד בעי רבי יוחנן יתומים אומרים נתננו לה מזונות עד היום הזה **והיא אומרת לא נטלתי** ולא שהתה עדיין שתים ושלש שנים **על מי להביא ראיה נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל האלמנה** [דף צו:] **להביא ראיה או דלמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי** כיון דאלים כחה למכור שלא בבית דין **ועל היתומים להביא ראיה** ודלא כפירש"י שפירש נתננו דמי מזונות שנה הבאה דהא פשיטא דעל היתומים להביא ראיה דהא רבי יוחנן הוא דאמר בפ"ק דב"מ דף יז. הטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום ואפילו מאן דלית ליה דר' יוחנן מודה הכא דאי מהימני לומר פרעתי מה הועילו חכמים בתקנתם שתקנו לה מזונות בכל שעה יאמרו פרענו מידי דהוה אכתובה במקום שאין כותבין כתובה דכולי עלמא מודו דלא מצי למימר פרעתי מטעמא דפרישית אבל מזונות שעברו מוכחא מילתא דקושטא קאמרי מדשתקה עד השתא וכן מוכח דפשיט מדתני לוי דאיירי במזונות שעברו. **ת"ש דתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה נשאת עליה להביא ראיה** מדלא משכח דעליה להביא ראיה אלא בנשאת שמע מינה דאם פרעו לה כתובתה בב"ד דעל היתומים להביא ראיה על מזונות שעברו: ו דף צו ע"

[דף צו.] **בעו מיניה מרב ששת מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובתה קמיבעיא להו בדרב יוסף דא"ר יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי מאי מי אמרינן כיון דאחריותא איתמי טרפא או דילמא מצי א"ל נהי דאחריותא דעלמא לא קבלית עלך אחריות דנפשך** מי לא קבילית עלך אמר להו **רב ששת תניתוה מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר ש"מ שיירה אין לא שיירה לא:**

ה וכתב רב אלפס ז"ל **מהא שמעינן דלית לה לזבוני אלא עד כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא וקשיא לן הא דגרסינן בפרק שני דייני גזירות (כתובות דף קז:) האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאת ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה נוטלת כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה ואוקמא שמואל כששמעו בו שמת ומקשי' ומ"ש עד כדי כתובתה ופרקינן איהי דאפסדה אנפשה דאמרה גרשני ושמעינן מינה דאי לא אמרה גרשני בעלי ניזונת** לעולם ותירץ **הא דתניא מוכרת והולכת עד כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא בדלא אפשר לה לאיתזוני אלא בזביני דמקרקעי הלכך לית לה לזבוני אלא** עד כדי כתובתה והא **אחריתי דשמעת מינה דניזונת לעולם באפשר לה**

רי"ף נו. **יתמי קיימי ועל האלמנה** [דף צו:] **להביא ראיה או**

לאיתזוני מפירי דמקרקעי או מעמלא דבתי ומאי דדמי ליה ודייקינן מדקתני בהך מתניתא מוכרת ובהך לא קתני מוכרת אלא ניזונת ודברים של תימה הן היאך דקדקו מכאן דאינה מוכרת למזונות אלא עד כדי כתובתה הא בהדיא מוכח בברייתא שהשאר הוא כדי כתובתה שתגבה מהן כתובתה וקמ"ל דמה שמכרה למזונות אינה חוזרת וטורפת לכתובתה דאחריות דנפשה קבילת עילווה אבל אם אינה חוששת על גביית כתובתה יכולה להיות ניזונת לעולם:

ו כיצד מוכרת אמר רב דניאל בר רב קטינא א"ר הונא מוכרת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום ורב יהודה אמר מוכרת לששה **חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום אמר אמימר הלכתא מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום** ויראה דוקא כשהיא מוכרת לא הרשוה למכור יותר מכדי מזון לששה חדשים אבל כשב"ד מוכרין לא נתנו להם קצבה אלא הכל לפי ראות עיניהם מה שהוא תועלת היתומים:

ז איבעיא להו זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדרי זביני או לא הדרי זביני והלכתא זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדר זביני ודוקא בדגלי דעתיה בשעת המכר שלצורך כך וכך הוא מוכר אבל אי שתק בשעת המכר אע"פ שגילה דעתו קודם לכן הוו **דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים** ולא הדרי זביני כדגרסי' **בקדושין בפ' האיש מקדש (קידושין דף מט:) ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל בעידנא דזבין** רי"ף נו: **לא אמר ולא מידי אמר רבא הוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים** ויש דברים שאין מועיל בהם גילוי דעת עד שיתנה בפירוש כגון היכא שאין הענין מוכיח על דעתו אי לאו דאתני וכיון דבעי תנאי בעי תנאי כפול. ויש דברים שאפילו גילוי דעת א"צ משום דאיכא אומדנא דמוכח דאפי' לא גילה דעתו בשעת המעשה לא הוו דברים שבלב משום דבלאו גילוי דעת אנן סהדי דלהכי איכוין כגון שטר מברחת דלעיל (כתובות דף עח:) ולקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה דלעיל (כתובות דף צה.) והכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלא:) ושכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמו:) וההוא דשמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים אמר ר"ש בן מנסיא בידוע שאם היה בנו קיים לא היה כותבן לאחרים (שם) וכן המקדש אחותו (קידושין דף מו:) בין למאן דאמר פקדון בין למאן דאמר מתנה וכן סבלונות וקידושין דהדרי (שם נ:) וכן נדרי זרוזין בפ' ארבעה נדרים (נדרים דף כ:) כל אלו אומדנא דמוכח אינון הלכך אפילו גילוי דעת לא בעי לא בשעת מעשה ולא קודם לכן אבל זבין ולא אצטריכו ליה זוזי **וההוא גברא דזבין נכסי אדעתא למיסק** לארעא דישראל אע"ג דגלי אדעתיה מעיקרא וידוע לכל שלדעת כן הוא מוכר בעינן גילוי דעת בשעת מעשה דליכא אומדנא דמוכח כולי האי בלא גילוי דעת דהרבה פעמים אדם מוכר קרקעותיו ואין ידוע למה הוא מוכרן והא דאמרי' הדרי זביני היינו דווקא היכא דלא איצטריכו ליה זוזי מחמת דבר שנתחדש אח"כ כגון בצורתא דהוה בנהרדעא זבנינהו לאפדנייהו למיזבן חיטי ולבסוף אתו חיטי או שמכר נכסיו לקנות דבר ידוע וחזרו בהם אותם המוכרין אבל אם חזר בו המוכר הנכסים ואין רוצה לקנות אע"פ שמוצא לקנותן לא הדרי זביני כההיא דבפרק האיש מקדש **(קידושין דף נ.) ההוא גברא** דזבנינהו לנכסיה דבעא למיסק לארעא דישראל **לסוף לא סליק א"ר אשי אי בעי סליק איכא דאמרי אי בעי לא סליק איכא בינייהו** היכא דאיתיליד אונסא באורחא ותו גרסי' התם ההוא גברא דזבנינהו לנכסי אדעתא למיסק לארעא דישראל **סליק ולא איתדר ליה אמר רבא כל דסליק אדעתא למיתדר הוא והא לא איתדר ליה איכא דאמרי אדעתא למיסק הוא והא סליק ליה:**

ח מתני' אלמנה בין מן הנשואין בין מן האירוסין **מוכרת שלא בב"ד ר"ש אומר מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין מן האירוסין לא תמכור אלא בבית דין מפני שאין לה מזונות וכל שאין לה מזונות** לא תמכור אלא בב"ד. הא דאמר אינה צריכה ב"ד איתמר עלה בפרק אלו מציאות (בבא מציעא **דף לב.) אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן אינה צריכה ב"ד מומחין אבל צריכה ב"ד הדיוטות כגון גברי מהימני דבקיאי בשומא:**

גמ' בשלמא מן הנשואין משום מזוני אלא מן האירוסין מ"ט עולא אמר משום חינא ר"י [דף צז:] **אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין מאי בינייהו איכא בינייהו גרושה** דמשום חינא איכא משום

שלא תתבזה ליכא והלכתא כר"י דפשטא דמתני' כוותיה:

ט אמר רבה ב"ר ירמיה אמר שמואל כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה והני מילי בחיי בעלה אבל לאחר מיתת בעלה לית לה:

י מתני' מכרה כתובתה או מקצתה משכנה כתובתה או מקצתה נתנתה לאחר או מקצתה לא תמכור השאר אלא בב"ד וחכמים אומרים מוכרת היא ואפי' ארבעה וחמשה פעמים ומוכרת למזונות שלא בב"ד וכותבת למזונות מכרתי וגרושה לא תמכור אלא בב"ד הא דקתני וכותבת למזונות אסיקנא לעיל (כתובות דף צו:) דעצה טובה קמ"ל דלא ליקרו לה רעבתנותא והוא הדין נמי אי לא כתבה אלא מכרה סתם נאמנת לומר למזונות מכרתי דנכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל היתומים להביא ראיה כדתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה וכר' יוסי דאמר מוכרת סתם ובכך כחה יפה ובירושלמי (ה"ג) מפרש ייפוי כח דר' יוסי אם באתה מלוה בעדים אומרת למזונות מכרתי באתה מלוה בשטר אומרת לכתובה מכרתי: רי"ף נז.

גמ' מתני' מני ר"ש היא דתניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר אין לה מזונות דברי ר"מ ור"ש אומר אע"פ שלא מכרה אלא מקצתה ולא משכנה אלא מקצתה לא תמכור אלא בב"ד וליתא לדר"ש דאמרי' [דף צח.] **ההיא איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה אתאי לקמיה דרבא** וקא תבעא מזוני אמר להו ליתמי זילו והבו לה מזוני **לית דחש להא דר"ש דאמר לא אמרינן מקצת כסף ככל כסף** וראיתי לגדולים שפירשו דאע"פ שחייבין לזונה אם רצו היורשין פורעין לה מותר כתובתה ומסלקין אותה אפילו לאנשי גליל ודברים של טעם הם דאל"כ כל אשה תמכור כתובתה עד תשלום דינר ותתפרנס כל ימיה בחסרון הדינר:

יא שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה או אינה צריכה שבועה במוכרת לכתובתה קא מיבעיא ליה דאי למזונות קי"ל כחנן דאמר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה וההיא בסוף היינו בשעת גיבוי כתובתה דהא לעיל בשילהי הכותב (כתובות דף פח.) מוקי ר' ירמיה הא דר' **שמעון דאמר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה** כחנן אלמא דאין משביעין אותה שום שבועה עד זמן תביעת כתובתה אלא ודאי במוכרת לכתובתה קא מיבעיא ליה ולא מיבעיא ליה בשבועת צררי דפשיטא דמשביעין אותה כדתנן בפרק השולח (גיטין דף לד:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה אלא מיבעיא ליה אחר שמכרה הנכסים שלא בב"ד אם משביעין שלא גבתה יותר א"נ מיבעיא ליה אם משביעין אותה שלא זילזלה בנכסים וכן מוכח מדקאמר ותיבעי לך הכרזה דהאי נמי משום דלא תזלזל. **ותיבעי לך הכרזה א"ל הכרזה לא מיבעיא לי דא"ר זירא אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה** ולא **כלום היכי דמי אי דאכרוז אמאי לא עשתה** ולא **כלום אלא לאו דלא אכרוז לעצמה הוא דלא עשתה** ולא **כלום הא לאחר מה שעשתה עשתה לעולם דאכרוז דאמרי' לה מאן שם לך** כלומר מי החזיקך באלו הנכסים שאין אדם יכול לזכות במקח אלא מיד המקנה לו ואין לפרש דשומא ממש קאמר דאע"ג דליכא ב"ד מומחין ב"ד הדיוטות מיהא איכא כדאיתא בפ' אלו מציאות (בבא מציעא דף לב.) כדפרישית לעיל (סי' י) ומה שהחזיקוה ב"ד הדיוטות אינה חזקה דיושבי קרנות הן ואינם בקיאים אלא בשומא בעלמא **כי ההוא גברא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בארבע מאה זוזי לסוף אייקור** וקאי בשית מאה זוזי אתו לקמיה דרב יוסף א"ל **מאן שם לך. והלכתא צריכה שבועה ואינה** צריכרה הכרזה ואע"ג דאמרינן (לעיל כתובות דף פז.) לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא משמע הא לכל שאר מילי דאלמנה בעינן הכרזה ותנן נמי בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום אומר ר' היינו כשב"ד מוכרין דאי טעו בפחות משתות מכרן קיים הלכך צריכין הכרזה שלא להפסיד היתומים אבל אלמנה דתנן אפי' **מכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל** ואין יכול לבא לידי הפסד ליתומים מוכרת שלא בהכרזה והאי טעמא ליתא דאם כן אפילו שליח ימכור שלא בהכרזה ופי' ה"ר יונה זכרונו לברכה שהקלו על האלמנה שתמכור שלא בהכרזה כמה שהקלו עליה למכור שלא בבית דין רב אלפס ז"ל כתב דאם מכרה האלמנה או נתנה במתנה מנכסי יתומים קודם שתשבע מה שעשתה עשוי והביא ראיה ממתניתין (דף צז.)

דקתני אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין ואמרינן עלה בגמרא בשלמא מן הנשואין משום מזוני. ומיירי בשלא נשבעה דאי נשבעה אין לה מזונות לפי שאינה נשבעת מד שתתבע כתובתה בבית דין ומשעה שתבעה כתובתה אין לה מזונות והא דקאמר הכא צריכה שבועה אחר המכירה קאמר דמשביעין אחר המכירה שבועת צררי וגם שלא ולזלה במכירה ולא מכרה יותר מן הצורך ואע"פ שהיו שם ב"ד הדיוטות בקיאין בשומא שמא לא דקדקו כולי האי דיושבי קרנות הן:

יב מתני' אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם
רי"ף נז: **מכרה קיים עד שיהא שם כדי שתשייר בשדה בית תשעה קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי רבי עקיבא בית רובע היתה כתובתה ארבע מאות זוז ומכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון בטל ושל כולן מכרן קיים:** דין בטול מקח דקרקעות כתבתי בפרק הזהב (סי' כא):

יום קנא

יג גמ' מאי שנא שוה **מאתים במנה דאמרינן לה את אפסדת שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחי אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה כאן שנה רבי הכל לבעל המעות כדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל לשליח דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר חולקין והתניא רבי יוסי אומר הכל לבעל המעות אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק לא קשיא כאן בדבר שאין לו קצבה כאן בדבר שיש** [דף צח:] **לו קצבה אמר רב פפא** הלכתא **בדבר שיש לו קצבה חולקין בדבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות** ומתני' דבר שאין לו קצבה הוא **פירוש דבר שיש לו קצבה כגון הפירות שנמכרים במנין ידוע או משקל ידוע או מדה ידוע בכך וכך אם נתן לו המוכר אותו דבר ידוע וחזר והוסיף לו אחת יתירה חולקין ולמה חולק השליח עם בעל הבית הואיל ובאתה לו** הנאה ע"י בע"ה חולק עמו שאל ה"ר יעקב ישראל את ר"ת על ראובן ששלח את שמעון לקבל לו מעות מן העובד כוכבים והעובד כוכבים טעה ונתן לו יותר ולא נמצא העכו"ם להחזיר לו המותר. המותר למי והשיב שחולקין אותו ביניהם דמעות הוו כדבר שיש לו קצבה דאמרי' הוסיף לו אחת יתירה ר' יוסי אומר חולקין ומוקמינן לה בדבר שישלו קצבה וטעמא דחולקין לפי שבעל המעות כיון שקבל קצבתו מה לו בטעותו של שליח אלא דאמרי' הואיל וע"י מעותיו של זה נשתכר יהיב ליה פלגא והוא הדין נמי גבי טעות חשבון אע"ג דאיכא טעמא אחרינא גבי חולקין כמו שפירש רש"י די"ל לשליח נתנם וי"ל לבעל המעות נתנם והאי טעמא לא שייך גבי טעות מכ"מ גם האי טעמא עיקר וכיון דמוחזק ידו על העליונה וחולקין ואפי' אם היה נותן לו שכר אין הבעלים מקפידים על הגבהת מציאה עם המלאכה דאילו מצא ארנקי בשוק מי לא זכה בו ושוב חזר בו ואמר דכל טעות בין על ידי מקח בין ע"י שטעה במנין הכל לבעל המעות כמתני' ולא דמי להוסיפו לו אחת דהתם ליכא טעות ור"י אומר דהכל לשליח שהרי אם גנב ואם גזל והטעה מה טיבו של בעל הבית בו ואפי' חולקין לא שייך למימר ולא דמי לשאר טעות דאמרי' הכל לבעל המעות דהתם הוא סבור שהמקח שוה יותר מן המעות שקבל ונתן הכל לבעל המעות על סמך זה אבל הכא טעות בעלמא הוא שהעובד כוכבים ידע הסך שהוא חייב לו והיתרון דבר בפני עצמו הוא כאילו גנב לו היתרון תדע שאם היה רוצה אומר טעית בחשבון ומחזיר לו המותר ותימה הוא לומר שלא היה יכול להחזיר לו וכן נראה עיקר: **איבעיא להו אמר לשלוחו זיל זבין** מארעא דילי ליתכא ואזיל **וזבין כורא מאי מי אמרי' מוסיף על דבריו הוי וליתכא מיהא קני או דלמא מעביר על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני** [דף צט.] **איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דודאי** ליתכא מיהא קני אם ירצה הלוקח אבל לוקח אי בעי מצי אמר אין אני רוצה לקנות אלא כור ביחד **כי תיבעי לך דאמר ליה זבין** כורא וזבין ליתכא מי אמרינן א"ל **דטבא לך עבדי לך או דלמא מצי** א"ל לא ניחא לי דליפשו שטרי עלואי וה"ה דמבעיא ליה אם מכר כור לשנים אע"ג דלא שייך למימר הכא דטבא לך עבדי לך דעיקר הטעם תלוי במאי דאמר ליה לא ניחא לי דליפשו שטרי עלואי דאית ליה ריעותא למשלח אבל לא בעינן דליהוי טיבותא למשלח תדע דמייתי ראיה מהביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית והתם לא שייך למימר דטבא לך עבדי לך שהרי הוציא כל הדינר וגם מדקרי ליה מוסיף על דבריו מכלל דהוסיף על דבריו ומכרו לשני בני אדם

דאם לא מכר אלא לתך מאי שייך למימר מוסיף על דבריו **ולא איפשיטא בהדיא וסוגיין** דמעביר על דבריו הוי משום דיוקא דמתני' דקתני מודה רבי יהודה בקטנית דמיירי בדאייתי ליה שוי שית בשלש והיינו דאמרי' מעביר על דבריו הוי דאי מוסיף על דבריו הוי אפילו אי אייתי ליה שוה שית בשלש בעל הבית מעל ועוד כיון דלא איפשיט לא קנה לוקח דאוקי ארעא בחזקת מריה קמא ועוד דטענה מעלייתא היא בכולי הש"ס **לא ניחא לי דליפשו שטרי עילואי** הכי גריס רש"י [דף צט:] פשיטא אמר לאחד ולא לשנים קפידא סתמא מאי פירוש אמר לאחד בסתם ולא אמר לו ולא לשנים **מאי רב הונא אמר לאחד ולא לשנים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי לאחד ואפילו לשנים** ואפילו למאה תימה אפילו אמר לו סתמא לא איפשיטא בעיין לעיל אי חייש לאפושי שטרי והיכי פשיטא להו לרב חסדא ולרבה בר רב הונא דאפילו אמר בפירוש לאחד דאמרינן לאחד אפי' למאה ומפרש רבינו תם דהאי קפידא דאפושי שטרי דלעיל לאו משום זילותא דנכסי הוא אלא משום שיצטרך לחזור בכל שטר ושטר אחר חתימת עדים וקניין והכא איירי כשהחתים השלית את השטרות דליכא תו קפידא אלא באפושי בעלי דינין שטורח לו אם יצטרך היום או למחר לבא עם שניהם לדין ובטרחא כי האי פליגי הני אמוראי אי נמי איכא לאוקמי כשמכר בשטר א' וליכא אפושי שטרי אלא קפידת בעלי דינין כדפרישית והאי דפשיט לקמן מאלמנה שמכרה לזה במנה ולזה במנה מכל שכן קא פשיט דאפי' בשני שטרות קנו ורבינו חננאל ז"ל גריס לאחד קפידא סתמא מאי והא דקאמרי רב חסדא ורבה בר רב הונא לאחד ואפי' לשנים לאו משום דהמשלח הזכיר בדבריו לאחד אלא אגב דקאמר רב הונא לאחד ולא לשנים קאמרי אינהו לאחד ואפילו לשנים **איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרו ליה כי האי גוונא מאי אמר להו לאחד ואפי' לשנים ואפי' למאה ואע"ג דטעה שליח אמר להן טעה שליח לא קאמינא והא מר הוא דאמר אין אונאה לקרקעות הני מילי היכא דטעה בעל הבית אבל** טעה שליח אמר ליה **לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וכן הלכתא** ורב אלפס זכרונו לברכה שפסק בבעיא דלעיל **דמעביר על דבריו הוי** והכא פסיק לאחד ואפילו לשנים צריך לחלק כמו שפירש ר"ת ורב האי גאון ז"ל בשער ששי של מקח וממכר פסק דמוסיף על דבריו הוי מדאמרינן פשיטא אמר לאחד קפידא סתמא מאי ואסיקנא לאחד ואפילו לשנים אלמא קיימא לן **מוסיף על דבריו הוי** והוא מפרש האי פשיטא על דרך מאי הוי עלה:

יד מתני' שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל רשב"ג אומר מכרן קיים **א"כ מה כח בית דין יפה אבל אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים** הא דקתני פחתו מכרן בטל ניחא דנתאנו היתומים אבל אם הותירו שתות שנתאנה לוקח אמאי בטל לא יהא כח יתומים גרוע מכח אחר דאין אונאה לקרקעות ומתוך פירוש רש"י משמע דכיון דלגבי אונאת יתומים אמרי' מכרן בטל הוא הדין נמי לגבי אונאת לוקח ולסברא זו גם בשליח הדין כן כי היכי דאי טעה שליח ונתאנה המקח בטל דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ה"נ אם נתאנה לוקח וכן כתב רב האי ז"ל דבשליח אם הותיר שתות מכרו בטל ותמיהני למה הזכיר שתות אם רוצה לדמות הותיר לפיחת אפילו בדינר נמי דהא קיימא לן שליח כאלמנה והרב ר' יונה ז"ל כתב דאם הותיר השליח דינו כאיניש דעלמא שמוכר את שלו וזכה המשלח ביתרון ואם פיחת א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי אבל שומת בית דין כמו שהיתומים סומכין עליהם כך הלוקח סומך עליהם שלא יעשו עול ולא ירחמו בדין והוו ב"ד שלוחים של אלו ואלו הלכך בין פיחתו שתות בין הותירו שתות מכרן בטל אבל בפחות משתות מכרן קיים וכן מסתבר וכן היה נראה היכא דנתאנו יתומין דהמקח בטל אין ב"ד יכולין נקיים המקח אם ירצו ולהכריח הלוקח להחזיר האונאה דכיון שרצו ב"ד לבטל המקח הרשות ביד הלוקח נמי לבטלו ומסתבר הני טעמי דאי מיפות כח ליתומים טפי מלוקח הא ריעא ליתמי ולא זבנו מינייהו והרמב"ם ז"ל (פי"ג מהלכות מכירה ה"י) כתב דאם רצו בית דין שלא לבטל המקח ויחזירו האונאה מחזירין:

טו גמ' איבעיא להו שליח כמאן אמר [דף ק.] **רבא א"ר נחמן שליח כדיינין רב שמואל בר** ביזנא **אמר ר"נ שליח כאלמנה והלכתא שליח כאלמנה** שאם טעה כל שהו מכרו בטל משמע הא דקתני במתני' מכרה שוה מנה ודינר במנה לאו דוקא דינר הוא הדין בפחות ויש מפרשים דינר דווקא ולא נהירא כיון דאפי' פחות מכדי

ריי"ף נח.

אונאה בטל אין חילוק בין דינר לפחות פירש ר"ת דהאי שליח מיירי כשעשאוהו בית דין שליח למכור דאי בשליח שעשאוהו בעלים היכי קאמר רבא משמיה דרב נחמן שליח כדיינין הא אמר רב נחמן לעיל (כתובות דף צט:) אבל טעה שליח לא דאמר ליה לתקוני שדרתיך ועוד דבריש האיש מקדש (קידושין דף מב:) א"ר נחמן האחין שחלקו לקוחות הן פחות משתות נקנה מקח אמר רבא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח לא אמרן אלא דלא שוייה שליח אבל שוייה **שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי** אלמא בשליח אפילו בפחות משתות בטל מקח הלכך בשליח דיינין איירי הכא דאלים כחו ור"י פירש כיון דקאמר הש"ס שליח סתם משמע בסתם שליח שעשאוהו בעלים והא דא"ר נחמן לעיל טעה שליח לא קאמינא היינו בטעות שתות כטעות דמתני' וההיא דקידושין הכי פירושא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח ואין צריך להחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא שוייה שליח אבל שוייה שליח מצי אמר ליה לתקוני שדרתיך לענין זה שצריך להחזיר האונאה ומכ"מ המקח קיים והא **דאמר רב נחמן שליח כדיינין** היינו לענין זה דהמקח קיים אבל האונאה מיהא צריך להחזיר וכן הדיינין דאין כח בדיינין כלל טפי משליח דעלמא והרמב"ם ז"ל (פי"ג מהל' מכירה הל' י') כתב דאם טעו בפחות משתות הרי זו מחילה כהדיוט וכן מסתבר ופירוש רבינו תם עיקר דנקבעת בעיא זו אמתניתין דשום הדיינין שפחתו שתות משמע דבשליח דיינין איירי:

טז אמר רב נחמן אמר רב הונא הלכה כדברי חכמים ולית ליה לרב נחמן מה כח ב"ד יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה ואם הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות א"כ מה כח ב"ד יפה י"מ הא דקאמר יתומים שבאו לחלוק דהוא הדין אפילו לא בא אלא אחד דהא בריש האיש מקדש (קידושין דף מב:) מייתי לה אחלוקת ארץ ישראל שהיו בה כמה יונקי שדים ומיהו אין ראיה גמורה מהתם דלא עבדינן ממש הנך יתומים כי ההיא דעל פי הדיבור היתה חלוקת הארץ והיו שם אורים ותומים והגדילו אינן יכולין למחות ויש רוצים לדקדק מההיא דיבמות פרק אלמנה (דף סז.) כולן זכרים יאכלו עבדים בתרומה ואע"ג דשמא ימצא עובר זכר ועובר במעי זרה זר הוא דעבדינן תקנתא כדרב נחמן ונותנין לעובר חלק בנכסים כנגד העבדים אלמא עבדינן תקנתא דר"נ אפילו לא בא כי אם הא' לחלק דומיא דהתם דאיכא עובר וגם זו אינה ראיה גמורה דשאני התם דיש תקנתא גם לעובר שחלקו מתעלה בכך במה שיאכלו עבדים שלו בתרומה שהיא בזול ועוד היכא שהאחד מוחה בפירוש שלא לחלק אין ראיה שנעמיד אפטרופוס לחלוק בעל כרחו וגם ר"ת פירש דווקא שניהם רוצים אבל אחד רוצה ואחד אינו רוצה לא ויראה דכל האי שקלא וטריא היכא שהיתומים כולן קטנים וצריכין אפטרופוס לשמור נכסיהם הלכך אין חולקין נכסיהם בלא דעת כולם אבל אם מקצתן גדולים ואומרים אנו רוצים לעבוד ולשמור את חלקנו ואין אנו רוצים שיהיה אפטרופוס ממונה על חלקנו מלתא דפשיטא היא ששומעין להם דלמה יפסידו הם בשביל שאחיהם קטנים ולכאורה נראה דמילתא דשמואל לא איירי כלל בכולן קטנים דלא שייך לומר שבאו לחלוק דאין מעשיהם כלום אלא אם יראה לב"ד שהחלוקה טובה להם יחלקו ביניהם ואם יראה בית דין שאין החלוקה טובה אין שומעין להם אפילו כולן תובעין חלוקה אלא עיקר מלתא דשמואל איירי כשהגדולים תובעין חלוקה וקמ"ל דנזקקין ב"ד להם להעמיד אפטרופוס לקטנים ולחלוק עם הגדולים ומעמידין בית דין להם אפטרופוס לחלוק על פיו ובוררין להם חלק יפה בגורל ובשומת ב"ד וכן פירש רבינו תם דאפילו בגורל שייך ברירת חלק יפה כגון אם יש שלש שדות שיטול כל אחד שדה אחת ויהא חלקו במקום אחד ממה שיטול כל אחד שליש כל שדה ושדה וכמה ענייני ברירות יש אפילו בגורל ובשומת ב"ד כגון בחלומת וסולם ודרך ואין חולקין בדבר דשייך ביה גוד או אגוד דאי חולקין בו אמאי דחיק למימר יכולין למחות ברוחות הול"ל יכולין למחות בגוד או אגוד וכן פירש רבינו חננאל ז"ל: **לא קשיא הא דטעו הא דלא טעו אי** דלא טעו במאי יכולין למחות **ברוחות והלכתא כרב נחמן:**

יז אמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי:

יח [דף ק:] **אמר אמימר משמיה דרב יוסף ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשה כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין נעשו ודאי טעו דתנן שום היתומים שלשים יום ושום** רי"ף נח:

ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב אי מההיא הוה אמינא שליח אבל ב"ד לא קמ"ל דאפי' ב"ד איתיביה רב אשי לאמימר שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל הא שוה בשוה מכרן קיים מאי לאו בדלא אכרוז לא בדאכרוז והא מדסיפא בדאכרוז הוי רישא בדלא אכרוז דקתני סיפא אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים **לא רישא וסיפא בדאכרוז ולא קשיא כאן בדברים שמכריזין עליהם כאן בדברים שאין מכריזין עליהן רישא דקתני פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל ואע"ג דאכרוז בדברים שאין מכריזין עליהם אי נמי בשעה שאין מכריזין עליהם אי נמי במקום שאין מכריזין עליהן כיון דלא בעו הכרזה בין אכרוז בין לא אכרוז חד דינא הוא אם פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל שוה בשוה מכרן קיים. סיפא דקתני אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים בדברים שמכריזין ובשעה שמכריזין ובמקום שמכריזין דכיון דאכרוז עלייהו כדחזי בין פיחתו בין** הוסיפו מכרן קיים והלשון דחוק דקתני אבל אם עשו אגרת בקורת מכלל דרישא מירי בדלא אכרוז וי"ל דאי הוה אמר אבל אם הכריזו הוה משמע דברישא לא אכרוז אבל להכי תני אגרת בקורת משום דאורחא דמלתא הוא כשמכריזין מדרך החיוב כותבין שטר הכרזה אבל כשמכריזין שלא מדרך החיוב אלא שהיה נראה לבית דין צורך שעה אין כותבין שטר הכרזה לפי שמי שיראה שטר ההכרזה יחשוב אותם לב"ד טועין שהכריזו בדברים שאין להכריז נמצא שזה הלשון דאגרת בקורת ולא קתני אבל אם הכריזו מורה דרישא נמי איירי בדאכרוז אלא שלא נתנו שטר הכרזה מיהו אין הטעם הגון לחלק בין אם היתה ההכרזה מדרך החיוב ובין לא היתה מדרך החיוב דטעמא דהכרזה היא כיון שדקדקו בית דין כל כך במתון ובפרסום בשומא זו אין לתלות בה שום טעות הלכך אפי' עשו הכרזה בדברים שאין מכריזין האי טעמא מיהא איתא ביה אם הוסיפו לעשות וכי בשביל זה גרע טפי על כן נראה לפרש רישא וסיפא בדאכרוז כלומר רישא וסיפא מודו דבעי הכרזה ואם לא הכריזו אפי' שוה בשוה מכרן בטל והא דאמרי' ברישא שוה בשוה מכרן קיים בדברים שאין מכריזין עליהן ולא הכריזו **ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהם העבדים והשטרות והמטלטלין** ואע"ג דלא משעבדי לבעל חוב ולצורכי היתומים מוכרין שלא בהכרזה מ"מ בית דין פעמים מוכרין אותן לפרוע חובות אביהם כי נראה להם טוב למוכרן ממה שימכרו קרקעות. **מ"ט אמר עולא עבדים שמא ישמעו ויברחו. שטרות ומטלטלין שמא יגנבו. שעה שאין מכריזין כי** הא דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא **אכרזתא. מקום שאין מכריזין כגון נהרדעי דא"ר נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת בנהרדעא סבור מינה משום דבקיאי בשומא אמר להו רב יוסף בר מניומי לדידי מיפרשא לי מיניה דרב נחמן משום דקרו להו בני אכלי נכסי דאכרזתא.**

יט אמר רב יהודה אמר שמואל מטלטלין של **יתומים שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר ורב חסדא אמר אבימי מוליכין אותם לשווקים ולא פליגי הא דמקרב שוקא והא דמרחק שוקא רב הונא הוה בידיה שיכרא דרב משרשיא בר חילקאי יתמא שהייה עד ריגלא אמר אע"ג דהוה ביה אציצא מייתי זוזי חריפי רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי יתמא בר אחתיה והוה לדידיה נמי חמרא הוה מסיק ליה לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי** א"ל מהו למישקליה בהדיה **נשקליה דלמא מיתניס נישבקיה דלמא מיתקיף א"ל זיל לא עדיף מדידך** וכן ראוי לעשות לכל מי שיש בידו ממון יתומים שיעשה במאמר בית דין ולא שיאמר מדעת עצמו אעשה כמו בשלי כי לא יצא בזה ידי חובתו להפטר מן האונס וכן מכירת מטלטלי דיתמי הכל לפי ראות עיני בית דין וזה שיראה להם תועלת ותקנת היתומים להשהותם עד יום השוק או למכור לאלתר יעשו:

כ התם בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב. (שם כג.) המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה רבי אלעזר אומר כשהוא מגרשה ידירה הנאה ר' יהושע אומר אינו צריך וכן היה רשב"ג אומר הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירה הנאה שמא יעשו **קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר** זה אשתו והלכה כרבי אלעזר דחיישינן לקנוניא בהקדש כמו גבי ערב **מאי שנא בבקר ובערב א"ר יהודה בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים בשעת הוצאת פועלים דאי איכא איניש דניחא ליה למיזבן אמר להו לפועלים**

זילו סיירו לה ניהלי ובשעת הכנסת פועלים דנידכר וליזיל למישיילינהו תניא נמי הכי שום היתומים שלשים יום שום ההקדש ששים **יום ומכריזין בבקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים** אומרים שדה פלוני בסימניה ובמצריה כך היא יפה וכך **היא שומה כל הרוצה ליקח יבא ויקח על מנת ליתן לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו למה לי למימר** מ"מ ליתן לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו **איכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד ואיכא דניחא ליה** בב"ח דמיקל בזוזי ואינו מדקדק בזוזי טבי ותקולי כמו האשה **א"ר חסדא בא להכריז רצופים** שלשים יום בשני ובחמישי ששים ואע"ג דאי חשבינן **ליומי דהכרזה לא הוו אלא תמני סרי יומי כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי:**

כא אמר רב יהודה א"ר אסי (שם דף כב.) אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ורבי יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ורב אסי אמר לך כתובת אשה משום מזוני לא דהא תקינו להו רבנן מעשה ידיה **ואידך זימנין דלא ספקא תנן שום היתומים שלשים יום במאי עסקינן אילימא** בב"ח עובד כוכבים מי ציית אלא פשיטא בב"ח ישראל אי דשקיל **רבית מי שבקינן ליה אלא דלא שקיל רבית וקתני נזקקין בשלמא ר' יוחנן מוקי לה בכתובת אשה אלא לרב אסי קשיא אמר לך רב אסי ולר' יוחנן מי ניחא שבקינן מזוני דודאי קא מפסדא ונקטינן הכרזה דלא ידעינן אי** מרווחי אי לא מרווחי **הא לא קשיא בתובעת כתובתה בב"ד וכדרב יהודה אמר שמואל דאמר** התובעת כתובתה **בב"ד אין לה מזונות** אי הכי אזדקוקי נמי לא מזדקקינן כיון שכבר איבדה מזונותיה **כיון דאיזדקיקנא לה מעיקרא** מזדקקינא לה נמי מהשתא **מ"מ לרב אסי קשיא לעולם** בב"ח עובד כוכבים **וכגון שקבל עליו לדון בדיני ישראל אי הכי רבית נמי לא לישקול כשקבל לזו ולא קבל לזו** מר יימר אגבי כתובה לגרושה **מנכסי דיתמי א"ל רב** יהודה למר יימר והא **א"ר אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן היתה רבית אוכלת בהן ור"י אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ואף רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דקמפסדת מזוני אבל בגרושה לא א"ל ההיא דר' יוחנן משום חינא מתנינן לה פי' כשתטול** כתובה תהיה לה חן ותנשא א"ר נחמן **מריש לא הוה מזדקיקנא לנכסי דיתמי כיון דשמענא הא דאמר הונא חברין משמיה דרב יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו מכאן ואילך מזדקיקנא ומעיקרא מ"ט לא רב פפא אמר פריעת ב"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו רב הונא בריה דרב יהושע אמר אימר צררי אתפסיה מאי בינייהו** כשחייב מודה אי נמי דשמתוהו ומית בשמתיה דהשתא ליכא למיחש לצררי והלכתא כרב ונא בריה דרב יהושע **רבא אמר משום שובר א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא מי חיישינן לשובר והתנן הנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה ואמר רב אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר' יצחק באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה ומשום** רי"ף נט. **חינא אבל בעל חוב לא ורבא אמר רב נחמן אפי' בעל חוב** ואי חיישינן **לשובר התם נמי ניחוש** אמר ליה התם כדאמרי' **טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו** ויושב **במדינת הים אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים ואם אמר תנו שדה זו תנו מנה זו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס שדה סתם ומנה סתם נזקקין ומעמידין אפוטרופוס** לחפש בזכות היתומים ולדחות מקבל מתנה אצל הגרוע אבל כשאמר שדה זו ומנה זו לא יוכל אפוטרופוס להועיל ליתומים **אבל נמצאת שדה שאינה שלו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס** פי' אם נתברר שהניח לפניו שדה שאינה שלו שירד בה מתחלה בתורת גזילה ובא הנגזל להוציאה מיד היתומים בית דין נזקקין לתובע להורידו לשדה ואין מעמידין אפוטרופוס לטעון בשביל היתומים אולי יכול לפסול עדיו **דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן** אמרי נהרדעי בכולן נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבד משנמצאת **שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן א"ר אשי הלכך אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר רבא אין נזקקין ואי מזדקקינן מוקמינן אפוטרופוס דהא אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס** לבד משנמצאת שדה שאינה שלו וכו' הא דקאמר ואי מזדקיקנן מוקמינן אפוטרופוס כגון מנה סתם או שדה סתם או שדה זו ומנה זו או חייב מודה או שמתוהו ומת בשמתיה א או שלא הגיע זמן פירעון המלוה בחיי אביהם דקי"ל (ב"ב ה:) חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו ואפי' מיתמי והא דקאמר נמצאת שדה שאינה שלו

נזקקין מיירי שנתקבל העדות בחיי אביהם דאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין ובפני היתומים כשלא בפניהם דמי כדמוכח בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) גבי בר חמוה דר' ירמיה. כתב הרמב"ן ז"ל שאם לוו ב"ד או אפוטרופוס לצרכי יתומים נזקקין לנכסיהן כשהם קטנים דלמ"ד משום צררי ליכא וכן למ"ד משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו כיון דאפוטרופוס לוה עליה דידיה רמיא הך מצוה למיהוי הן שלו צדק ולא מצרכי רבנן למיהוי מי שמפקח על עסקי יתומים לוה רשע ולא ישלם וכ"ש בית דין עצמם שלוו לצרכם ועוד שזהו תקנתם דלעבדי להו מידי ולכך לא בעינן הכרזה שאם לוו לצורכם מוכרין ופורעין כדרך שאדם פורע בשלו שאילו מתחלה כשלוו לצרכיהן מכרו מנכסיהן לא היו צריכין הכרזה כדפרישנא לעיל (סי' כ) גם כשמוכרין לפרוע מה שלוו מוכרין בלא הכרזה וכן בי דינא דזבין ואחריותא איתמי אם טרפו ממנו גובה הלוקח שלא בהכרזה מדלא מוקים מתני' דשום היתומים שלשים יום בהכי וכן נראה שנפרעין במילי דידהו מן הבינונית וכן מוכח פרק שום היתומים (ערכין דף כב.) דהא דקאמר אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית היינו במילי דאבוהון והקשו לדבריו מהא דאמרינן בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לט.) גבי שור של חרש שנגח מעליית דמאן רבי יוחנן אמר מעליית יתומים רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית אפוטרופוס והוינן בה מי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רב יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים וכו' אלמא אפילו במילי דיתומים גופייהו אין נזקקין לנכסיהן ותירץ כיון דהתם חיובא ממילא אתא עלייהו דיתמי אין נזקקין דכי היכי דבעלמא חיישינן לצררי ולשובר ולא דיינינן במילי דקטנים משום דלכי גדלי אינהו מפקחי וידעי במילי דאבוהון טפי מינן הכי נמי ודאי חיישינן בנזקין לכי גדלי מייתי סהדי לפטורא ששמרוהו שמירה מעולה או שלא נעשה מועד כדין וכל שכן שלא היה לנו להעמיד אפוטרופוס מתחילה כדי שיתחייבו קטנים בנזקין אבל במה שלוו לצרכם ודאי נזקקין וכן נראה שאין במעשה יתומים בשלהן לומר אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין תדע דאמרי' מעמידין אפוטרופוס לגבות ולמאן דאמר נמי אין מעמידין אם הוחזקו נגחנין מעמידין להם אפוטרופוס ומעידין בפני אפוטרופוס ומשוו ליה מועד דכי הדר נגח משלם מעליית יתומים או מעליית אפוטרופוס וחוזרין ונפרעין מהן לכי גדלי ולא מצריכין להו עדים אחרים אלמא בכל מילתא דמעמידין עליהן אפוטרופוס קבלינן עדים שלא בפני יתומים דאפוטרופוס בע"ד הוא וכן עדי צוואה מילי דיתומים הוא ובמלתא דנזקקין כגון דאמר תנו בין בשדה זו ומנה זה בין בשדה סתם ומנה סתם מקבנין עדים הללו בפני אפוטרופוס דהא הלכתא אי מזדקיקנן מוקמינן אפוטרופוס והראב"ד ז"ל העמידו במוסר דברים לב"ד או שכתבו עדותו בשטר כל זה מדברי הרמב"ן ז"ל ור"י ז"ל פירש דאין נזקקין לנכסי יתומים אף במלוה הבאה ע"י עצמן משום דאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין משום דהוה קשיא ליה מהא דאמרי' בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לט.) רבי יוחנן אמר מעליית יתומים ר' יוסי בר' חנינא אמר מעליית אפוטרופוס ומי א"ר יוחנן הכי וכו' איפוך דר' יוחנן אמר מעליית אפוטרופוס רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית יתומים אמר רבא משום דקשיא דר' יוחנן אדר' יוחנן משוית ליה לרבי יוסי בר חנינא טועה והשתא קשה מאי טעותא דלמא הא דאין נזקקין משום חשש צררי הוא דמפרש כרב הונא בריה דרב יהושע ופליג אדרב פפא דאמר משום פריעת ב"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו וקי"ל **הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע** והכא ליכא למיחש לצררי ורבא (דהכא) נמי דהוא מפרש טעמא בפ' שום היתומים משום שובר והכא לא שייך האי טעמא ותירץ דר' יוחנן דאמר אין נזקקין בכל ענין איירי בין במלוה הבאה מחמת עצמן בין במלוה הבאה מחמת אביהן במלוה הבאה מחמת עצמן משום דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים כשלא בפניהם דמי כדמוכח בהגוזל בתרא גבי בר חמוה דרבי ירמיה ובבאה מחמת אביהן אף בשטר דאו מקבלין כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיב: דמקיימין השטר שלא בפני בעל דין או אפילו במקויים אין נזקקין משום צררי ולהכי חשיב ליה דרבי יוסי בר חנינא טועה דהא כמלוה הבאה מחמת עצמן היא ואית ליה דמקבלין עדות שלא בפני בעל דין והא דקאמר אם הוחזקו נגחנין מעמידין להם אפוטרופוס ומשוינן ליה מועד ומשלם למר מעליית יתומים ולמר מעליית אפוטרופוא וחוזרין ונפרעין לכי גדלי משום דמזיק שאני ולטובת העולם שלא ירבו להזיק הוא דנזקקין לנכסיהן ומיהו דברי הרמב"ן ז"ל דברים של טעם הם

דכל דבר שעשו בית דין או האפוטרופוס נזקקין לנכסיהן ומקבלין עדות לפני ב"ד או לפני אפוטרופוס והם בעלי דבר ומוכרין שלא בהכרזה וגובין מן הבינונית דכל מה דאמור רבנן אין נפרעין מנכסי יתומים היינו במילי דאבוהון ומה שפירש רש"י ז"ל דאף במלוה הבאה מחמת עצמן אין נזקקין משום דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין היינו במלוה שלוו היתומים עצמן בלא אפוטרופוס מידי דהוה אמקחן וממכרן דקיים משום כדי חייו וכן מתנתן מתנה וכן נמי אם לוו ובא המלוה. לגבות חובו אין ב"ד נזקקין לקבל העדות עד שיגדלו ואין ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס לקבל העדות וכיוצא בזה הוי שור שנגח ולהכי משוי רבי יוסי בר חנינא טועה ובעדי צוואה נראה כדברי הראב"ד ז"ל דאין מקבלין עדות בפני האפוטרופוס:

יום קנב

כב מתני' הממאנת **והשנייה והאיילונית אין להן לא כתובה ולא פירות ולא בלאות ולא מזונות ואם מתחלה נשאה לשם איילונית יש לה כתובה אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר יש להן כתובה:**

רי"ף נט: **גמ'** ירושלמי (ה"ו) כשם שקנסוה **שאין לה כתובה כך קנסוהו** שאם קדשה בליטרא זהב מאבד הכל הא דקאמר אין לה פירות מפרש בתרין אפין אין לה פרקונה שהוא תחת פירות וגם אין משלם פירות שאכל אע"פ שלא נתחייב בפרקונה ובשנייה ובאיילונית ניחא אבל בממאנת מאי אין לה פירות אין לומר תקנת פירות דהיינו פרקונה דבעודה יושבת תחתיו פשיטא דאם נשבית חייב לפדותה ואם מיאנה ואח"כ נשבית פשיטא דאינו חייב לפדותה ואם נשבית ומיאנה ועודה שבוייה פשיטא דאין חייב. לפדותה דאלמנה לכה"ג שנשבית בחיי בעלה ומת אמרינן (לעיל כתובות דף נב.) דאין היורשין חייבין לפדותה ובפירות שאכל נמי אין לפרש דאפילו קרן גופיה אם אכלו אין לה דאמר בגמרא אי דליתנהו אידי ואידי לית לה אלא אצטריך לאשמועינן דאין לה פירות שליקט אפילו הן מונחין בעין בתוך ביתו ועוד יש לפרש תקנת פירות כגון שנשבית ולוותה ופדתה את עצמה ואח"כ מיאנה דומיא דמזונות דמפרש לקמן **בפ' שני דייני גזירות (כתובות דף קז:) כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה ועמדה ומיאנה: ולא** מזונות משום דתנאי כתובה ככתובה דמי וכי היכי דאין לה כתובה כך אין לה מזונות ולא תימא הא דאין לשנייה מזונות היינו לאחר מיתה דהוו תנאי כתובה אבל מחיים דלא הוו מזונות תנאי כתובה אית לה דהשתא אלמנה לכ"ג דאית לה מזונות לאחר מיתה לית לה מחיים דלמא תתעכב גביה כדאיתא **בפ' יש מותרות (יבמות דף פה.)** כל שכן שנייה דלית לה לאחר מיתה דגם מחיים לית לה ולא תימא נמי אין לה מזונות מחיים אבל לאחר מיתה אית לה כמו אלמנה דהא בהדיא קתני בפרק יש מותרות (שם) אלמנה יש לה מזונות שנייה אין לה מזונות ויש לה מזונות דאלמנה היינו לאחר מיתה וקאמר דשנייה אין לה הלכך אין לה לא מחיים ולא לאחר מיתה. **אין לה כתובה אמר שמואל לא שנו אלא מנה ומאתים אבל תוספת יש** לה דמתנה בעלמא יהב לה משום חיבת ביאה **תניא נמי הכי נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה כגון ממאנת** וחברותיה שכתחלתן כך סופן ולהכי תנא בהו אין להן כתובה כלומר שאין להן כתובה מתחלתן והוא הדין במקום ששנה יוצאות שלא בכתובה כההיא ברייתא דיבמות פרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) נשאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה יש לה תוספת מידי דהוה אאיילונית לפי שכתחילתה כך סופה **ונשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה** שמחמת קלקול שאחר הנשואין הפסידו **כגון עוברת על דת וחברותיה** שאין סופן כתחלתן שמתחלה היו ראויות לכתובה ועכשיו הפסידו על עצמן בין ששנו בהן בלשון יוצאות שלא בכתובה בין ששנו בהן אין לה כתובה כאותה ששנינו ביבמות (דף פז:) ובהזורק (דף עט:) תצא מזה ומזה ואין לה כתובה כולן אין להן לא מנה ולא תוס' שהרי כל אותן הנשים משום צד זנות הן מפסידות כתובתן ונאסרות על בעליהן הלכך עוברת על דת וחברותיה והיוצאת משום ש"ר **נוטלת מה שבפניה ויוצאת מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא זינתה לא הפסידה** בלאותיה קיימין בלאותיה הן בלאות בין של נכסי מלוג בין של נכסי צאן ברזל ומדקתני בלאותיה סתם משמע מכל מה שהכניסה לו: **רב תני קטנה יוצאת בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה וקי"ל כשמואל ואזדא**

שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה מן האחין ולא פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה חדשים יוצאה בגט צריכה להמתין שלשה חדשים ומאי קא משמע לן תנינא [דף קא.] **הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה** אינה צריכה להמתין שלשה **חדשים איצטריכא ליה דלא תנן. ולא** בלאות **אמר ליה רב הונא בר חייא לרב כהנא אמרת לן משמיה דשמואל ל"ש אלא נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל** אית לה ואוקמינן אשנייה וקנסו רבנן **לדידיה בדידה דמשלם לה נכסי צאן ברזל ולדידה בדידיה שאין לה כתובה לישנא אחרינא**

ריי"ף ס. **וקנסו רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה לדידה בדידה נכסי מלוג דאינון ברשותה קיימי קנסוה רבנן ולית לה ולדידיה בדידיה נצ"ב דלאו ברשותה קיימי אלא ברשותיה דבעל דאם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו קנסוהו רבנן** ואית לה ואי **ליתנהו משלם לה מדיליה** כדי לעקור מהן תורת נשואין **אבל ממאנת אי איתנהו לבלאותיה** אידי ואידי שקלא כיון שהיא יוצאה ממנו ואי דליתנהו **אידי ואידי לית לה נכסי צאן ברזל** שהרי הוציאן ברשות ונכסי מלוג נמי תשאר תחתיו ותמות בחייו ויירשנה וכיון שיוציאנה מעכשיו אינו משלם **לה ואיילונית דלא הכיר בה אי איתנהו אידי ואידי אית לה ואי דליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה** לית לה אמר רב שימי בר אשי שמע מינה מדרב כהנא עיילא ליה גלימא קרנא הוי ולא מכסי בה ואי משתמש בה ובלתה עשלם וגבי שנייה הוא דקנסוה שלא לשלם אבל באשה כשירה משלם והא"ר נחמן פירא הוי ומכסי ואזיל עד דבלי הא דרב נחמן פליגא וא"כ רב נחמן דס"ל פירא הוי מוקי מתני' בנכסי צאן ברזל דאילו נכסי מלוג אפי' לכשירה לית לה ולית ליה לרב נחמן דקנסי לדידיה ותימה על רב אלפס ז"ל שפסק כרב כהנא וכרב נחמן ותירץ הראב"ד ז"ל דלעולם רב נחמן ס"ל כרב כהנא דנכסי צאן ברזל אית לה דקנסוהו לדידיה ומוקי מתניתין בנכסי מלוג ובדאיתנהו וכיון שהיה רשאי לבלותן כפירא הוי השתא נמי שלא בלאן לית לה משום דקנסוה ורב פפא דפשיטא ליה דאי איתנהו אידי ואידי שקלה לא סבר לה כרב נחמן אלא סבר דעיילא ליה גלימא קרנא הוי הלכך אי איתנהו ודאי אית לה והא דאמר רב שימי בר אשי שמע מינה מדרב כהנא וכו' אשקלא וטריא דאסיק רב פפא קא סמיך דס"ל כוותיה ומיהו אכתי למה פסק רב אלפס באיילונית דנכסי מלוג אית לה דברשותה קיימי והא לרב נחמן לאו ברשותה קיימי והדין בלאות פירי הוא דאכל וכבר תנן דאין לה פירות וי"ל דהא דאיילונית אין לה פירות מפרש בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סז.) משום דמימחל קא מחלה להו כי היכי דתיפוק עלה שמא דאישות ונהי דמחלה צאן ברזל שהכניסה לו כדי לשלוח בהן יד וכן פירות נכסי מלוג אבל לא מחלה שיכלה קרן של נכסי מלוג שלה כך תירץ הראב"ד ז"ל לייישב דברי רב אלפס ז"ל אבל רב אלפס לא כתב כן אלא כתב דשנייה אין לה בלאות של נכסיה מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונראה לתרץ דבריו דרב שימי בר (רב) אשי דקאמר שמע מינה מדרב כהנא וכו' סבר דמתני' דקתני ולא בלאות מיירי דבלינהו בעל מעט מעט בדמכסי בהו ואזיל משום הכי קאמר שמע מיניה מדרב כהנא קרנא הוי דאי פירא הוי מאי אירא הני אפילו כשירה נמי לית לה אלא שמע מינה דקרנא הוי ואי בלינהו בעל מעט מעט דרך לבישה באשה כשירה משלם והכא קנסוה ופריך והאמר רב נחמן פירא הוי ומשני דרב נחמן פליגא כלומר אדרב שימי אבל לעולם רב נחמן כרב כהנא **ס"ל דנכסי צאן ברזל** אית לה משום דקנסו לדידיה ומוקי מתני' בנכסי מלוג ובדליתנהו כגון שבלן הבעל בבת אחת שמכרן והיינו דאיכא בין שנייה לאשה כשירה דשנייה לית לה ואשה כשירה אית לה דפירא הוי ללובשן ולבלותן על ידי תשמיש וישארו לה השחקים אבל לא למכרם ולאכול הדמים דהשתא ודאי קרנא קא אכיל: **ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה** [דף קא:] **אמר רב הונא אילונית אשה ואינה אשה אלמנה לכהן גדול אשה גמורה. אילונית אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה ואלמנה לכהן גדול אשה גמורה דבין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה ורב יהודה אמר אחת זו ואחת זו אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין**

לה כתובה והלכה כרב יהודה דתניא כוותיה כנסה בידוע ונמצאת בידוע יש לה כתובה כנסה סתם אין לה כתובה ורב הונא מתניתין אטעיתיה הוא סבר מדמפליג תנא באילונית וקאמר אם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה ולא קאמפליג הכי באלמנה מכלל **דאפי' בסתמא נמי יש לה כתובה ולא היא כי קתני** לאלמנה אפלוגתא דאילונית קאי **הלכך אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל** לנתין ולממזר אם **הכיר בה יש לה כתובה בין מנה ומאתים בין תוספת ויש להן פירות ומזונות ובלאות דכיון דאית להו כתובה אית להו תנאי כתובה ומזונות דאית להו הני מילי לאחר מיתה** כגון שלא **הספיק להוציאה עד שמת אבל בחיי הבעל כיון דבעמוד והוציא קאי לית לה מזונות דאי אמרת אית לה** אתי לעכובי גבייהו והכי אמרינן בפרק יש מותרות **(יבמות דף פה.) לא הכיר בה אין לה כתובה מנה ומאתים ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות אבל תוספת יש** לה כשמואל ובלאות דקאמר מסתברא **דדינא דידהו כדין אילונית ודינא דאילונית** לא הכיר בה **איתנהו לבלאות אידי ואידי אית לה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ואי ליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה והני נמי כיוצא בה אבל שנייה לא שנא הכיר בה ולא שנא לא הכיר בה אין לה כתובה מנה ומאתים אבל תוס' יש לה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות של נכסי מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונכסי צאן ברזל בין איתנהו בין ליתנהו אית לה כדרב כהנא דאמר קנסוהו רבנן לדידיה בדידה ולדידה בדידיה ומנא לן דשנייה** לא שנא הכיר בה ול"ש **לא הכיר בה חד דינא הוא דאית בה חדא מדמפליג תנא באילונית ולא מפליג בשנייה מכלל דשנייה לא שנא** הכי ולא שנא הכי **אין לה כתובה ועוד** דגרסינן בפ' יש מותרות **(שם) ת"ר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ופירות ומזונות ובלאות היא כשירה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה** לכ"ג **יש לה כתובה מפני שהיא פסולה וולדה פסול וכל מקום**

רי"ף ס: **שהיא** פסולה וולדה פסול קנסו אותו בכתובה **ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה מפני שהיא** כשירה וולדה כשר וכ"מ שהיא כשרה וולדה כשר קנסו אותה בכתובה **רבי אומר הללו דברי תורה** וד"ת אין **צריכין חיזוק והללו דברי סופרים וד"ס צריכין חיזוק ד"א זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו וכבר קי"ל** דהא דקתני דאלמנה יש לה כתובה היינו **כשהכיר בה אבל לא הכיר בה אין לה כתובה** אלמא רומיא דאלמנה כשהכיר בה קאמר דשנייה **אין לה כתובה וכל שכן** בשלא הכיר בה כתב הראב"ד ז"ל וקשה לי באלמנה לכ"ג **ולא הכיר בה מאי טעמא לא** דמיא לשנייה דהא איהי מרגלה ליה דאיהי הוה ידעה בנפשה ואיהו לא הוה ידע בה וקא מינסבא ליה הלכך ליקנסה כשנייה לדידה בדידיה דנכסי מלוג לא תשקול ונכסי צאן ברזל נמי לא תשקול דהא איהו לא קנסינן ליה דהא לא ידע דעבד איסורא ואיכא למימר כיון דפסיל זרעה לא קנסינן לה דסופה ודאי בעי למיפק מיניה דלא מרגלה ליה והאי דאינסבא ליה יצרה תקפה:

כג גרסי' בנדה בספ"ק (דף יב:) ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית דברי רבי מאיר רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים והם עיוותיה ותיקוניה שאם אשמש **פעם ראשונה ושנייה ושלישית בעדים וימצא דם** בעד שלו או שלה **בכל פעם ופעם הרי הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא כתובה ואין לה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות דלאו בת תשמיש היא דלא חזיא לביאה ולא יחזיר עולמית ואע"ג דהדר איתקן דאי אמרת יחזיר זימנין דאזלא ומינסבא ומיתקנא ואמר לה אילו הייתי יודע שכן הוא אפילו היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי** מגרשך ונמצא גט בעל **ובניה ממזרין ואם שמשה בשני עדים אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם באחד מהם הן תיקוניה והרי היא ככל הנשים אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס:**

הדרן עלך אלמנה ניזונת

פרק יב

א הנושא את האשה ופסקה עמו שיזון את בתה **חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר**

ופסקה עמו שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה **חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום שהיא אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנים אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות נשאת הבעל חייב במזונותיה והם נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מבני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב הפקחין היו כותבין ע"מ שאזון את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי.** ורושלמי תני זנה ה' שנים הראשונות בין ביוקר בין בזול היה ביוקר והוזלו אם הוא גרס נותן ביוקר ואם היא גרמה נותן בזול היה בזול והוקרו בין שהיא גרמה בין שהוא גרם נותן בזול פירוש אם היו המזונות ביוקר בחמש שנים הראשונות ולא נתן לה ואח"כ הוזלו אם הוא גרם שעיכב מליתן לה צריך ליתן לה כשעת היוקר אבל אם הראשונות היו בזול אינו חייב לשלם ביוקר אלא דמי אותן שנים כעין שגזל. תוספתא כתב לזון בת אשתו או בן אשתו הרי הן כבעל חוב והן קודמין לכל אדם לא יאמר להם צאו ועשו מלאכה ואני זן אתכם אלא אלא הן יושבין ומעלה להן מזונות כתב לזון בת אשתו ושברה האשה לבעלה שכתבה לו שובר ופיצתה אותו ממזונות בתה לא הועיל לו כלום שזכין לקטן ואין חבין לו ירושלמי תמן תנינן בנן נוקבין דיהוויין ליכי מינאי תהוויין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי ותני עלה ומתכסין בכסותי מעשה ידי הבת של מי נשמעינה מן הדא נשאת הבעל חייב במזונותיה והן נותנין לה דמי מזונות הדא אמרה זנה ומעשה ידיה של בעלה אמר ר' אסי הדא אמרה הפוסק לזון כלתו זנה ומעשה ידיה של בנו ומה שהביא הירושלמי ראיה ממתניתין לבנן נוקבן לא דמי דמתניתין בחוב קא אכלה ובגמרא דידן לעיל מפרש טעמא בפ' נערה (כתובות דף מג.): והן נותנין לה דמי מזונות ומסתברא דנותנין לה כל מזונותיה משלם ולא לפי ברכת הבית. ולא דמי לאלמנה שלא התנה אלא לזונה בביתו שכך כתב לה את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי ובאלמנה נמי כי אתיא בטענה נותנין לה מזונותיה משלם כדתנן (דף קג.) ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים זנים אותה והיא בבית אביה כל שכן זו שעיקר תנאה אינו אלא בבית אמה. מפני שהיא כבעלת חוב פי' כבעל חוב לגבות מן המשועבדים ולא כבעלת חוב ממש שאם מתה אינו משלם ליורשיה והכי איתא בירושלמי חלתה כמי שנשאת מתה כבר מתה הפקחין היו כותבין כל זמן שאת עמי מסתבר שאם גירשה והחזירה כבר נתבטל תנאו ואין לה עליו מזונות דכל זמן שאת עמי מנישואין אלו קאמר והכי איתא בירושלמי כל זמן שאת עמי מתה אינה עמו נתגרשה אינה עמו והירושלמי נראה לי דאינו ראיה לכאן דלא איירי בהחזירה דומיא דמתה כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דהני מזונות דמתניתין (לעיל כתובות דף סד) לא מיחייב למיתב לה אלא במשרה אשתו ע"י שליש ואפי' בעשיר שבישראל לא מיחייב למיתב לה לפי כבודו דכי אמרינן (לעיל כתובות מח. סא.) עולה עמו ואינה יורדת עמו הני מילי לגבי אשתו אבל לגבי בתה לא ולא תימא הני מילי דאיהי גופה הויא ענייה אבל אם היתה עשירה חייב לזונה לפי כבודה אלא אפי' עשירה נמי אינו חייב לזונה אלא בפחות שבמזונות דכי אמרינן הכי הני מילי לגבי אשתו דבתנאי ב"ד קא אכלה אבל בת אשתו דאיהו חייב נפשיה יד בעל השטר על התחתונה ונותן לה בפחות שבמזונות ולא נהירא לי דמי שנותן מעות לבעל הבית כדי לפרנסו או עושה לו טובת הנאה כדי לפרנסו כי הך דמתני' מסתמא דעתו שיתפרנס כאחד מבני ביתו ולא שיתנהו לרע מכל בני הבית שיהיו הם אוכלים בשר ושותין יין והוא יאכל זרעונים וישתה מים ולא נתנו חכמים קצבה למזונות אלא במשרה ע"י שליש אבל כשהיא אצלו מתגלגלת עמו במה שהוא סועד הן רב הן מעט ומצינו במזון פועלים (ב"מ דף פג.) שהחמיר רבי מתיא בן חרש ואמר אפי' אתה עושה להם כסעודת שלמה אי אתה יוצא ידי חובתך ורבי שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה וגם זה מנהג שאדם משוה חלק אוכלי שלחנו וגם מצינו שהחמירה תורה על האדם במזון הנלוים אליו שייטיב להם עמו במאכל ובמשתה הלכך המתחייב בפרנסת אדם מחוייב לפרנסו כשאר אנשי ביתו. ואם חלתה אינו חייב לרפאותה ואע"ג דאמרי' (לעיל כתובות נב:) במזון האשה דרפואה שאין לה קצבה הרי הן כמזונות הני מילי באוכלת בתנאי ב"ד שהוא מחוייב להספיק כל צרכיה אבל המקבל עליו לפרנס אין הרפואה בכלל. הא דאמרינן במתני' אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות אם מתה האם או גרשה בעלה השני שניהן חייבין לזונה ואם כל אחד מהם אומר אני זנה עמי ואיני רוצה ליתן דמים כתב ה"ר

מאיר הלוי ז"ל שהדבר תלוי בה אצל מי היא רוצה להיות וכן מסתבר:

ריי"ף סא. **ב גמ' איתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה ר' יוחנן אמר חייב ריש לקיש אמר פטור היכי דמי אי דאמר להו אתם עדיי מאי טעמא דריש לקיש אי דלא אמר להו אתם עדיי מאי טעמא דרבי יוחנן** לעולם דלא אמר להו אתם עדיי והב"ע דאמר ליה **חייב אני לך מנה בשטר רבי יוחנן אמר אלימא מלתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עדיי וריש לקיש אמר לא אלימא מלתא דשטרא והלכתא כר' יוחנן** רש"י פירש דחייב אני לך מנה בשטר בהודאה אירי בלא חתימת ידו ורבינו תם פירש דלא אירי בהודאה אלא בשכתב לו בכתב ידו אני פלוני חייב לך מנה ומשעבד עצמו להתחייב לו מנה בזה השטר ר' יוחנן סבר אלימא מלתא דשטרא להתחייב לו ממון כאילו הודה לו בפני עדים ואמר אתם עדיי ואין לתמוה היאך מתחייב בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דהואיל וטרח למיכתב בלישנא דחיובא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפי' באמירה בעלמא יש דברים שנקנין כדאמרי' בסמוך והכא נמי מתוך שטרח ליתן לו בשטר גמר ומקני דמטלטלין המיוחדין אינן נקנין אלא במשיכה אבל שעבוד וחוב מהני בשטר וכן פי' רב אלפס ז"ל שכתב ומדמקשינן עלה דריש לקיש ממתני' דתנן **הנושא את האשה ופסקה עמו לזון בתה חמש שנים דלית לה גביה מעיקרא ולא מידי אלא איהו חייב נפשיה במידי דלא הוה מיחייב ביה** מעיקרא ותו אקשינן עליה מהא **דכתב לכהן שהוא חייב לו** [דף קב.] **חמש סלעים חייב ליתן לו חמש סלעים ובנו אינו פדוי דלית ליה לכהן** גביה מעיקרא ולא מידי ואוקימנא נמי ר' יוחנן כר' ישמעאל **דאמר ערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין דלית ליה גביה ולא מידי אלא איהו דחייב ליה נפשיה שמעינן מהני כולהו דפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש במאן דקביל אנפשיה מידי דלא הוה מיחייב ביה והלכתא כר' יוחנן דאמר חייב אני לך מנה בשטר חייב וכל שכן אי קנו מיניה והא דאמר בגמרא** דמערבא אמתני' במה הוא מתחייב לזון את **בת אשתו לא כן אמרי ר' יוחנן וריש לקיש הכותב שטר חוב לחבירו בחזקת** שהוא חייב **לו ונמצא שאינו חייב לו אינו חייב ליתן לו כלום אלמא דרבי יוחנן וריש לקיש לא איפליגו בהאי מלתא כל עיקר אלא תרווייהו סבירא להו דאינו חייב לא חיישינן לה אלא אגמרא** דידן סמכינן דאמרה דהך **מלתא פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש הוא וקי"ל הלכתא כר' יוחנן:**

ג [דף קב:] **אמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך** כמה אתה נותן **לבתך כך וכך ועמדו וקדשו** הן הן הדברים הנקנין באמירה אמר רבא **מסתברא מילתא דרב בבתו נערה דקא מטי הנאה** לדידיה בכסף קידושיה אבל בבתו בוגרת **לא והאלהים אמר רב אפילו בבתו בוגרת דאי לא תימא הכי אבי הבן מאי הנאה מטיא לידיה אלא בההיא הנאה דקא מיחתני אהדדי גמרי ומקני** להדדי. **ירושלמי אבל לא האח על ידי אחות ולא אשה על ידי בתה ואפילו היא קטנה** וגרסינן נמי התם **ובלבד מן הנשואין הראשונים** ואם תאמר והא דתנן לקמן בפרק בתרא (כתובות ד' קח:) הפוסק מעות לחתנו ופשט לו הרגל תהא יושבת עד שתלבין ראשה וכיון שהן דברים הנקנין באמירה יוציא ממנו בב"ד מה שפסק לו ויש לומר דמיירי בנשואין שניים ורשב"ם תירץ דהכא מיירי שקדשו מיד בשעת הפסיקתא וכן משמע מדקאמר עמדו וקדשו והתם בקדשו לאחר זמן ובשעת הקידושין לא הזכירו הפסיקתא וה"ר מאיר הלוי ז"ל תירץ דמיירי כשאין לו מעות לפרוע הפסיקתא: **אמר ליה רבינא לרב אשי דברים הללו נתנו ליכתב או לא ניתנו ליכתב** פירש רש"י נתנו חכמים כתיבה לדבר אם באו להחתים עדים בדברים הללו שהם בלא קניין או לא ניתנו ליכתב דלא ליטרוף ממשעבדי וכין דליכא קניין לא משתעבדי נכסי. משמע מתוך פירושו דאפי' אם רוצים שניהם לכתוב אין יכולין לכתוב ונראה לפרש ניתנו ליכתב דכמאן דקנו מידו דמי דסתם קניין לכתיבה עומד וכותבין אפי' שלא מדעת המתחייב ור"ח ור"ת מפרשים ניתנו ליכתב כלומר ניתנו לגבות דווקא ע"י כתיבה ולאו דווקא דברים הנקנין באמירה אלא לאשמועינן דלא בע קניין או לא ניתנו ליכתב דאף בלא כתיבה קונין א"ל **לא ניתנו ליכתב ואי קשיא לך הא תנן מתו בנותיו נזונות מנכסים בני חורין והיא נזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב דמשמע מינה דניתנו ליכתב התם כשקנו מידן דסתם קניין לכתיבה עומד:**

ריי"ף סא: **ד לא יאמר הראשון** לכשתבוא אצלי אזונה וכו' **אמר רב חסדא זאת אומרת הבת אצל האם לא שנא גדולה ולא שנא קטנה תניא נמי הכי מי שמת והניח בן קטן**

יורשי האב אומרים יהא גדל אצלינו והאם אומרת יהא גדל אצלי מניחים אותו אצל אמו **ואין מניחין אותו אצל מי שראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו** בערב הראשון יש אומרים הא דאמרינן הבת אצל האם היינו באלמנה דלא שבקינן לבת בהדי קרובי אביה אלא אצל אמה אבל בגרושה שבקינן לה אצל אביה וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב שראה בתשובת הגאונים דה"ה בגרושה והביא ראיה ממתני' דהנושא את האשה סתמא קתני ומשמע בין גרושה בין אלמנה ועלה קתני למקום שהיא אמה לאשמועי' דהבת אצל האם אפילו בבת גרושה נמי:

ה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד וכו' ההוא גברא **דאגר** [דף קג.] **ריחיא לחבריה לטחינה לסוף איעתר זבן ריחייא וחמרא אמר ליה** הב לי אגרא אמר ליה מיטחן טחינא לך **סבר רבינא למימר היינו מתני' לא יאמרו שניהם הרי אנו זנים אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות הכא נמי כיון דלא צריך לטחינה שקיל מיניה דמי אמר ליה רב עוירא מי דמי התם חדא** כריסא אית לה תרתי כריסי **לית לה הכא אמר ליה טחון וזבין טחון ואותיב ולא אמרן אלא דלית ליה טחינה אבל אית ליה טחינה כופין אותו על מדת סדום ויהיב** ליה דמי ואם תאמר הואיל ואוקמא בדלית ליה טחינה אמאי הוצרך רב עוירא למימר הכא טחון וזבין טחון ואותיב אפילו אי לא אשכח המשכיר למיטחן ולמיזבן דהוי השתא כחד כריסא אכתי לא דמי למתני' דבמתניתין ליכא פסידא לבעל כי יהיב דמי דמה לי מזונות מה לי דמיהן ממה נפשך חייב ליתן לה או מזונות או דמיהן אבל שוכר אית ליה פסידא אי יהיה דמי שהרי אינו מוצא לטחון וצריך לפרוע מכיסו ונראה דודאי בלא האי טעמא דטחון וזבין טחון ואותיב מיפטר שוכר מלמיתב דמי הואיל ואית ליה פסידא ומיהו אי לאו טעמא דטחין וזבין טחון ואותיב גם המשכיר יאמר לדידי אית לי פסידא שכר ריחיים שלי ויכול לבטל השכירות קודם הזמן ונהי דהשוכר לא יצטרך ליתן השכר מכיסו אבל לעכב הריחיים עד הזמן לא יוכל הואיל והמשכיר אית ליה פסידא אבל השתא דמצי למימר ליה טחון וזבין טחון ואותיב מצי אמר ליה לית לך פסידא אם תניח הריחיים אצלי אבל אם תחזור בך אית לי פסידא ורבינא היה סבר לאיתויי ראיה ממתניתין שיתן לו שכר או יחזור בו המשכיר ורב עוירא קאמר ליה כיון דמצי אמר ליה טחון וזבין טחון ואותיב לא יהיב ליה דמי וגם לא יחזור בו המשכיר כך פירשו התוספות ולא נהירא לי דדבר פשוט הוא דאפילו לא משכח המשכיר למיטחן ולמיזבן דהשתא אית ליה פסידא אפ"ה לא מצי משכיר למיהדר ביה בגו זימניה דשכירות ליומיה ממכר הוא כדאי' ב"מ נו. ומי הזקיקו לקנות ריחיים ויפסיד השוכר והואיל דאיכא פסידא לתרוייהו יותר ראוי שיפסיד המשכיר ויתקיים שכירות הריחיים עד זמנו והא דקאמר טחון וזבין טחון ואותיב לישנא יתירא נקט לאלומי למילתיה לא מיבעיא דבלאו האי טעמא נמי לא דמי למתני' דהא אית ליה פסידא לשוכר כי יהיב דמי ועוד אם גם אתה אינך מוצא לטחון בשכר אתה עשיר ויש לך מעות לקנות חטים קנה חטים ומכור קמח:

יום קנג

ו אלמנה שאמרה אי איפשי לזוז מבית בעלי אין היורשין יכולין לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה אמרה אי איפשי לזוז מבית אבא יכולין היורשין לומר לה אם את אצלינו יש לך מזונות ואם אין את אצלינו אין לך מזונות ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים נותנין לה מזונות והיא בבית אביה:

גמ' תנו רבנן משתמשת במדור כדרך שנשתמש בו בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה בכלי כסף וכלי זהב שנשתמשה בהן בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשה בהן בחיי בעלה שכך כותב לה כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי תני רב יוסף בביתי ולא בבית עקתי א"ר נחמן יתומים שקדמו **ומכרו מדור אלמנה לא עשו** ולא **כלום** ומ"ש **מדרב אסי אמר ר"י** דאמר רב אסי אמר ר"י **יתומים שקדמו ומכרו בנכסין מועטין מה שמכרו מכרו התם לא** משתעבדו מחיים הכא משתעבדי **מחיים אמר אביי נקיטינן מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו** תניא נמי הכי **מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפילו היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפיצא מאי תיקו הלכך לא תשפץ:**

ז מתני' [דף קד.] **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית בעלה גובה** רי"ף סב.

כתובתה עד עשרים וחמש שנים שיש בעשרים וחמש שנה **שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר"מ שאמר משום רבן גמליאל וחכ"א כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית אביה גובה** כתובתה עד עשרים וחמש **שנים מתה יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים:** פירש רבינו חננאל ז"ל הא דבבית אביה אינה גובה כתובתה לאחר כ"ה שנה בשאינה ניזונית אבל בניזונית גובה כתובתה לעולם משום עובדא דחמתיה דרב חייא אריכא ומיהו יש לומר דשאני התם דבכתפיה ממטי לה אבל אם נתנו לה דמי מזונות אינה גובה:

גמ' א"ל אביי לרב יוסף **אתאי קודם שקיעת החמה גביא אחר שקיעת החמה** לא גביא משום ההוא פורתא אחילתא א"ל **כל מדת חכמים כן היא במ' סאה טובל ארבעים סאה חסר קרטוב אינו יכול לטבול בהן** בכביצה מטמא טומאת אוכלים פחות משהו אינו מטמא טומאת אוכלין ג' על ג' מטמא טומאת מדרס חסר משהו אינו מטמא טומאת מדרס: **הא דקתני יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים אוקימנא בפרק כל הנשבעין** (שבועות דף מח.) כשנשבעה ומתה דאין אדם מוריש שבועה לבניו א"ר אילעא לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה הרי היא כבעל תוב ובעל חוב גובה שלא בהזכרה א"ר נחמן בר יצחק תני רב יהודה בר קוא במתניתא דבי בר קוא תבעה כתובתה הרי היא כבתחלה ואם היה שער כתובתה [דף קה:] יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם. **שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו בששטר כתובה יוצא מתחת ידה פליגי או כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי מי שלח ליה כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה פליגי אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם והלכה כדברי חכמים כי אתא רב דימי א"ר שמעון בן פזי אריב"ל ל"ש אלא מנה ומאתים אבל תוספת יש לה ורבי אבהו א"ר** יוחנן אפי' תוספת אין **לה דאמר רבי איבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי** וקי"ל כרבי יוחנן דתנאי כתובה ככתובה דמי ודוקא תוספת אבל נדוניא מסתבר שהיא כחוב והא דאמרינן עניה בת ישראל עשרים ותמש ומרתא בת בייתוס עשרים וחמש משום תוספת כתובה קאמר שהיא גדולה זו היא גירסת רש"י ועיקר:

ח חמתיה דרב חייא אריכא מדיפתי איתת אחוה הואי זנה עשרים ותמש שנין בבי נשא לסוף אמרה ליה הב לי מזוני א"ל לית לך מזוני הב לי כתובה לית **לך תבעתיה לדינא קמיה דרבה בר שילא א"ל אימא לי** איזי גופא דעובדת היכי הוה א"ל זניתה עשרים ותמש שנים בבי נשא ובחיי דמר דבכתפאי מטאי **לה א"ל טעמא מאי אמור רבנן כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם דאמרינן מחמת כיסופא הוא דלא תבעה ה"נ מתמת כיסופא הוא דלא תבעה זיל הב לה לא אשגח ביה כתב לה אדרכתא אנכסיה אתא לקמיה דרבא אמר ליה חזי מר היכי דנן א"ל שפיר דנך** זיל הב לה אמרה ליתיב לי פירי דאכל מיומא דאדרכתא **עד השתא אמר לה אחוי** לי **אדרכתך חזא דלא כתיב בה ואישתמודענא** דנכסיא **אלין דמיתנא אינון אמר לה** אדרכתת לאו שפיר כתיבה אמרה ליה **תיזול אדרכתא אשקול מיומא דשלימו יומי הכרזה אמר לה הני מילי בדלא כתוב טעותא באדרכתא אבל היכא** דכתוב טעותא באדרכתא לית לן בה אמרה ליה **והא מר הוא דאמר אחריות טעות סופר הוא אמר לה בהא** רבה בר שילא גופיה **טעי הוא סבר הני והני דידיה נינהו ולא היא זימנין דמגבי לה ואזלא ומשבחא להו ודבעלה מכספי ואמר לה שקול דידך והב לי דידי ונמצא אתה מוציא לעז על בי דינא:**

הדרן עלך הנושא

פרק יג

א שני דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבשלום חנן אמר ב' דברים ואדמון אמר שבעה מי רי"ף סב: **שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אמר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן** תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה:

גמ' [דף קו:] איתמר רב אמר **פוסקין מזונות לאשת איש ושמואל** [דף קו.] **אין פוסקין מזונות לאשת איש אמר שמואל מודה לי אבא בג' חדשים הראשונים שאין פוסקין שאין אדם מניח את ביתו ריקם והלכתא פוסקין מזונות לאשת איש תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בני כהנים גדולים אומרים תשבע חנן אמר לא תשבע ואם בא בעלה ואמר פסקתי**

לה מזונות נאמן פירש רש"י נאמן אף להוציא מידה מה שנתנו לה בית דין ובשבועה משמע דאף אבני כהנים גדולים קאי דאמרי תשבע והיינו טעמא דאורחא דמילתא הוא להתפיסה צררי הלכך מוציא מידה בשבועה ולא נהירא דא"כ לא תמצא לעולם מי שילוה לה שאם ישבע הבעל שנתן לה יפסיד מה שהלוה לה הלכך נראה לפרש דנאמן להצריכה שבועה וקאי אדחנן דאמר לא תשבע ואם בא הבעל גובה בשבועה מה שלותה ואכלה. עכשיו אין יראים להלוות לה שסומכין עליה שתשבע ולא נהירא לי האי פירושא דמלתא דפשיטא היא מאחר שהוא מוחזק וטוען ברי שתהא צריכה שבועה ומאי קא משמע לן ועוד לישנא דנאמן לא משמע הכי ועוד מאחר שהוא מוחזק וטוען ברי למה מוציאין ממנו ממון וכי משום תקנתא דידה שתמצא ללות מציא ממון מחזקתו הלכך נראה כפירוש רש"י וכו פירש רב אלפס זכרונו לברכה נאמן **ובשבועה:**

ב תניא אידך מי שהלך למדינת הים ובאתה אשתו ותובעת מזונות ובא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי פירוש ואשתו תובעת מזונות שלותה ואכלה קודם שבא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך כלומר לא אפרע כי היה לך להתפרנס ממעשה ידיך ואע"פ שאינה מספקת דאם לא היו מלוים לה היתה דוחקת עצמה ומצמצמת ואין לפרש דהכי קאמר אני אמרתי לה קודם שהלכתי **צאי מעשה ידיך במזונותיך** ונתרצית דא"כ הוה ליה למימר נאמן אלא רשאי משמע דהשתא הוא רשאי לומר כן כדי שלא יפרע מה שלוותה והא דאמרינן לקמן לוותה ואכלה ועמדה ומיאנה ודייקינן טעמא דמיאנה הא לא מיאנה אית לה התם מיירי שפסקו לה ב"ד ואח"כ לוותה:

ג תניא האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאתה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה:

ד כתב רב אלפס כדי כתובתה אין יותר מכדי כתובתה לא ושמעת מינה דליתא להא דגרסי' בגמרא דבני מערבא אדם שגירש את **אשתו ולא נתן לה כתובה חייב במזונותיה עד שיפרענה פרוטה אחרונה**
רי"ף סג. **דאי איתא להאי מימרא הוה ליה למיתני ניזונת והולכת עד שתפרע כל כתובתה ומדקתני עד כדי כתובתה שמעינן דכי מטי מזונות עד כדי כתובה פקעה כתובה במזונותיה ולא שקלה בתר הכי כלום ואע"ג דאוקמא שמואל להא מתני' בששמעו בו שמת ההוא שינוייא בעלמא הוא דהא לית הלכתא כוותיה** ובפרק קמא דבבא מציעא (סי' לד) על מציאת האשה שגרשה כתבתי דלא קשה מהכא מידי לגמרא דבני מערבא:

ה מתני' [דף קז:] **מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אמר איבד מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם א"ר יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי** ולא דמי להא דאמרי' (ב"מ דף קא.) היורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות שמין לו כאריס ולבונה חורבתו של חבירו (שם) דנותן לו מה שמהנהו דהתם השבח שהשביח הנכסים הוא בעין ודין הוא שיטלנו אבל הכא לא השביח לו שבח אלא שהצילו מגביית בעל חובו ולאו מידי קא יהיב ליה ודמי למבריח ארי מנכסי חבירו דאע"ג דמהנהו לא יהיב ליה מידי כדאיתא בנדרים פרק אין בין המודר(נדרים דף לג.)ודין מבריח ארי כתבתי בפ' הכונס צאן לדיר (סי' ו):

גמ' תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא שהלך **בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה וטעמא דמיאנה הא לא מיאנה יהבינן לה** ושמעת מינה הא דאמר חנן **הניח מעותיו על קרן הצבי ה"מ פרנסה מעצמו אבל לוותה ואכלה מוציאין ממנו ותו גרסינן בפרק יש מותרות** (יבמות דף פה.) בעא **ר"א מרבי יוחנן אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש** לה מזונות או לא ואמרי' היכי דמי אי **ביושבת תחתיו בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה** נמי מזוני שמעי' נמי **מהא דכל אשה שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה** שחייב הבעל לפרוע וכן הלכה והתוספות כתבו דווקא אם לוותה אחר שפסקו לה ב"ד מזונות משום דקשיא להו ההיא דלעיל ואם אמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי כדפרישית לעיל (סי' ב) ומפרשי' דמתניתין דחנן דאמר אבד מעותיו משום דפרנס מעצמו הא אם לותה משלם מיירי כשפסקו לה בית דין תחלה ופשטא

דמתני' לא משמע הכי דאירי דוקא כשפסקו לה ב"ד ועוד ההיא דאלמנה לכ"ג דאירי בלוותה בלא פסק דין דמסתמא אין פוסקין לה בית דין מזונות כל זמן שהיא יושבת תחתיו משום דבעמוד והוצא קאי ואין לומר דבעוד שהוא אצלה במדינה אינו חייב לזונה משום דבעמוד והוצא קאי אבל כשהוא במדינת הים ואינו יכול עתה לגרשה והיא מעוגנת מחמתו ב"ד פוסקין לה מזונות כיון דכתובה אית לה ואם היה כאן היו כופין אותו לגרש וליתן כתובה השתא דליתיה הכא מזוני אית לה וב"ד פוסקין לה מזונות דא"כ אמאי נקט לוותה ואכלה הכי איבעי ליה למיתני לא צריכא כגון **שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות אם** יורדין ב"ד לנכסיו לזונה או לא אלא ודאי אין בית דין נוקקין כלל לעסקי מזונותיה בעוד שהיא יושבת תחתיו הלכך לא בעי אלא בלותה ואכלה אם מחייבים אותו לפרוע כשהוא מגרשה הלכך נראה דאם לוותה בעדים אף בלא פסק דין חייב לפרוע ומוציאין מן הבעל מה שהלוה לה מדרבי נתן ואם אמר כשבא צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי ולא יפרע מה שלוותה ואע"פ שאינה מספקת לכל צרכיה ממעשה ידיה כיון שמספקת לדברים גדולים היתה דוחקת ומצמצמת עצמה קודם שתתבייש לבא לפני ב"ד על עסקי מזונותיה אבל ב"ד אין פותחין לו בטענה זו אלא אומרים לו צא ופרע מה שלותה ואם מעצמו יטעון רשאי אם ידוע שהיתה מספקת לדברים גדולים אבל אם אינה בת מלאכה לאו כל כמיניה לטעון כן **ואם קדמו ב"ד ופסקו** כיון שכבר באת לפני ב"ד גלתה דעתה שאינה רוצה להתפרנס בדוחק אין לו טענה עוד על מעשה ידיה כי מסתמא כשפסקו לה מזונות דקדקו מה שצריכה יותר על מעשה ידיה שהיא רגילה לעשות ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב (פי"ב מהל' אישות הלט"ז) שמי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות שאין ב"ד אומרים לה שתעשה ותאכל אלא פוסקין לה מזונות דלא מסתבר כלל שהדבר ראוי כשנפרעים מנכסי אדם שלא בפניו שיש להפך בזכותו הואיל ובגרמא דידיה מפסידו:

ו כתב עוד הרמב"ם ז"ל (פי"ב וי"ח שם) יש מן הגאונים שהורו שאין פוסקין מזונות לאשה שהלך בעלה למדינת הים עד שיהיה שטר כתובתה יוצאה מתחת ידה ואם לא תוציא שטר כתובה אין לה מזונות שמא נטלה כתובתה מבעלה או מחלה לו שאין לה מזונות ויש מי שהורה שפוסקין לה בחזקת שלא נטלה ולא מחלה ואין מצריכין אותה להביא כתובה ודעתי נוטה לזה במי שהלך בעלה למדינת הים הואיל ויש לה מזונות מן התורה אבל מת בעלה אין לה מזונות עד שתביא כתובתה הואיל והיא אוכלת בתקנת חכמים ועוד מפני שניזונת מנכסי יורשין ולעולם טוענין ליורש ודבריו תמוהין דהא שמואל מוקי מלתא דחנן כששמעו בו שמת והיא ניזונת בלא שבועה ובהלך בעלה אפי' בשבועה אינה ניזונת ואע"ג דליתא לדשמואל מ"מ בסברא זו לא מצינו חולק עליו דסברא מרווחת היא להצריכה יותר שבועה בחייו מבמותו דבמותו מסתמא עומדת לגבות כתובתה ותשבע בסוף אבל בחייו לא נתנה כתובתה לגבות בחייו ושמא תמות בחייו ולא תבוא לידי שבועה לעולם ומה שכתב מפני שניזונת מנכסי יורשים וטוענין ליורש אמרי נואש הן דכמו שטוענין ליורש ולוקח יותר ראוי לטעון למי שיורדין ליפרע מנכסיו שלא בפניו דאין לו מי יטעון בשבילו וכגון זה פתח פיך לאלם. ומה שכתב שבחייו ניזונת מן התורה הא ליתא דכל אמוראי סברי (לעיל כתובות מז: נח: נט.) דמזונות האשה דרבנן אלא דפליגי אי מזוני עיקר התקנה ותקנו מעשה ידיה תחת מזונות או מעשה ידיה עיקר ותקנו מזונות תחת מעשה ידיה ועוד דקיימא לן דגובה כתובתה בעידי מיתה אע"פ שאין שטר כתובתה בידה דהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום וכל שכן דיש לה מזונות דנכסים בחזקתה הן לעניין מזונות כדתני לוי (לעיל כתובות דף צו:) אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה:

ז כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל ממה שחייב הבעל לשלם מה שלותה אשתו קטנה שמעי' דקטן שלוה בקטנותו משיגדיל חייב לשלם דאי ס"ד דקטן שלוה פטור אמאי משלם הבעל מה שלוותה דכל היכא דאיהי פטורה בעל נמי לא מיחייב דקיימא לן כחנן **דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי.** אלא הכא היינו טעמא דמיחייב משום דשקלא להו בתורת הלואה וכיון דאיהי מיחייבה למלוה בעלה נמי מיחייב ובשם ה"ר יונה ז"ל כתבו שנחלק עליו דלא מסתבר שהקטן יקח הלואות בעודו קטן ויבזבז ממונו וכשיגדיל נחייבנו לפרוע ומה שהביא ראיה מממאנת אינה ראיה דשאני הכא שהוא חייב וידוע לבעל הלכך מוציא המלוה מידה או מיד הבעל. אבל קטן שאין חייב אם אתה אומר שחייב לפרוע

כשיגדיל נמצא מבזבז כל ממונו ונראה לי אם הוא ידוע שלוה לצורך מזונותיו נפרעין ממנו אפי' כשהוא קטן כמו שאמרו חכמים (גיטין נט.) דפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין משום כדי חייו. **גם** הלואתו הלואה כדי שימצא לו מלוה בשעת דוחקו אבל אם אין ידוע שהלוה לצורך מזונותיו אין נתינת קטן כלום ואין נפרעין ממנו לכשיגדיל:

רי"ף סג: **ח תנן התם המודר הנאה מחבירו שוקל לו** [דף קח.] **שקלו ופורע** את חובו ומחזיר אבידתו ובמקום שנוטלין **עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא שוקל לו שקלו כדתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות. ומחזיר** אבידתו נמי מצוה קא עביד אלא פורע **חובו הא קא משתרשי ליה אמר רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר** איבד את מעותיו וכיון שאינו יכול להוציא ממנו בדין מה שפרע לבעל חובו משום הנאה נמי לא מיתסר דגרמא בעלמא הוא דע"י שפרע לבעל חובו מיפטר ודמיא להא דאמרי' בנדרים בפרק אין בין המודר (נדרים דף מג.) המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר פלוני מודר הנאה ממני ואין לו מה יאכל ונותן לו וחוזר ונוטל הימנו אע"ג דעל ידו קא משתרשי ליה מזוני שרי הואיל ולא נתן לו מידו אלא גרמא בעלמא ע"י חנוני ולא דמי לעושה לו שום מלאכה דאסור דאע"ג דלא מצי קא תבע מיניה דהתם מדידיה לדידיה קא מיתהני ואין אחר באמצע ור"ת פי' דהאי פורע חובו איירי דווקא במזון אשתו כההיא דחנן דאין חיובו כל כך ברור דאע"פ שחייב במזונות אשתו אפשר שאם לא היה מפרנסה לא היה בעלה מתחייב לפי שהיתה מצמצמת מזונותיה אם לא מצאתה מפרנס ואע"ג דבפסקו לה ב"ד איירי מ"מ היתה מצמצמת כי היכי דלא ליקריוה רעבתנותא אבל בשטר חוב אפילו חנן מודה דלא איבד מעותיו דהנאה גמורה היא הואיל ולא היה יכול ליפטר בשום עניין והכי פירושא **הא מני חנן היא** כלומר האי פורע חובו איירי באותו חוב דאיירי ביה חנן דהיינו במזון האשה דווקא וחנן היא וכן פי' רבינו חננאל ז"ל רבא אמר הא דתנן פורע חובו לאו במזון אשתו היא ואפילו רבנן וכו' וריב"א הביא ראיה מן הירושלמי דפליגי בשאר חובות דגרסי' התם בפירקין (ה"ב) **א"ר אבא בר ממל** הפורע חובו של חבירו **פלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים א"ר יוסי טעמא דבני כהנים גדולים לא עלתה בדעתו שתמות אשתו ברעב** הכא אפייסנה ליה עד דמחיל הגע עצמך דהוי גביה משכון מפייס הוינא ליה עד דיהיב לי משכוני עד כדון בב"ח שאינו דוחק ואפי' בב"ח דוחק שמעינן מן הדא שוקל לו את שקלו ואם לאו ממשכנין הדא אמרה אפילו בבעל חוב דוחק. ואומר רבינו תם דעל כרחיך פליג הירושלמי אגמרא דידן דמוקי להההוא פורע חובו אף כבני כהנים גדולים ורב הושעיא מוקי לה כחנן וגם ההיא דשוקל לו את שקלו מוקי בכל ענין וגמרא דידן לא מוקי לה אלא באבוד וגבוי ופליג נמי בהא דלית ליה הך סברא דמפרשין אליבא דגמרא דידן דלא פליגי אלא במזון האשה: **ירושלמי (שם) ריב"ל אומר אין לך נתפס על חבירו וחייב ליתן לו אלא בארנון ובגולגלת רב אמר כל הנתפס על חבירו חייב ליתן לו חיליה דרב** מהכא (ב"ק דף קטז:) הגוזל שדה מחבירו ונטלוה מסיקין אם מכת מדינה אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה ולא שמע **דאמר ר' יוחנן קנס קנסו בגזלן** ארנון וגולגולת דינא דמלכותא הוא כדאמרי' בהגוזל (דף קיג.) בר מתא אבר מתא מיעבט ורב אמר אף בכל דבר שנתפס על חבירו חייב ליתן לו ומייתי ראיה דנטלוה מסיקין מחמת הגזלן דאע"ג דקרקע אינה נגזלת כיון שהיו סבורין האנסין שהיא של הגזלן ומחמת כן לקחוה חייב להעמיד לו שדה אחר ה"נ כיון שנתפס בעבורו חייב ליתן לו ולית הלכתא כרב אלא כריב"ל וכר' יוחנן רבא אמר אפי' תימא דברי הכל כגון שלוה ע"מ שלא לפרוע:

ט מתני' [דף קח:] **אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים** הבנים ירשו והבנות יזונו **ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון.** ואע"ג דפסקינן לקמן (סי' י') כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ומההיא פיסקא פריך הש"ס לקמן אלמא הוי עיקר מ"מ ר"ח ורב אלפס ור"ת ז"ל פסקו דלית הלכתא בהך כוותיה דסוגיין דהש"ס דלא כוותיה לעיל בפ' נערה (כתובות דף מג.) א"ר יוסי א"ר עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים בנכסים מועטין ולעיל בפרק הנושא (כתובות דף קג.) **א"ר אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכור** וכן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמ.)

אלמנתו מהו שתמעט בנכסים והיה אומר ר"ת ז"ל דאדמון לאו לפלוגי אחכמים הוא דאתא אלא אתמוהי בעלמא קא מתמה וקאמר ר"ג יפה אמר אדמון שהיה מתמיה על דברי חכמים:

יום קנד

י הטוען את תבירו כדי יין וכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אמר הואיל והודה ממין הטענה ישבע וחכ"א אין זה הודאה **ממין הטענה אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:**

גמ' היכא דא"ל מלא עשרה כדי שמן יש לי אצלך שמן קא טעין ליה קנקנים לא קא טעין ליה עשרה כדי שמן מלאים **יש לי בידך שמן וקנקנים קא** עעין **ליה כי פליגי היכא דא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון סבר יש בלשון הזה לשון קנקנים וה"ל מודה במקצת הטענה וישבע ורבנן סברי אין בלשון זה לשון קנקנים ואין כאן הודאה במקצת אלא מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו וה"ל כמי שטענו חטין והודה לו בשעורים דפטור וקי"ל כאדמון דאמר יש בלשון הזה לשון קנקנים** וה"ל **מודה מקצת הטענה דא"ר זירא א"ר** ירמיה בר אבא **ב'** [דף קט.] **דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה דברים שאדם אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו ויש מהן שאין הלכה כמותו** אלא **כיוצא בו כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ואינך לא ודאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון תלתא אינון מי שמת והניח בנים ובנות והטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן והפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל. מי שמת והניח בנים ובנות נפקא ליה מהלכתא דקי"ל כרבנן דאמרו הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים פשו להו תרתי דהלכתא** נינהו. **כיוצא בו דחנן דאמר לעיל (כתובות דף קח.) א"ר הושעיא הא מני חנן היא דאמר איבד את מעותיו כיוצא בו דאדמון הא דאמרי' בשבועות (דף מ:) טענו שור ושה (וחמור) והודה לו באחד מהן חייב ואמר רבי חייא בר אבא תלמוד ערוך הוא בפי ר' יוחנן הא מני אדמון היא** והא דאצטריך הכא למיפסק הלכה כיוצא בו טפי מכל שאר פסקי הלכה שבהש"ס דממילא מדמינן מילתא למלתא ההיא דחנן אצטריך דלא תימא דווקא בפורע מזון אשתו שאינו חיוב גמור כל כך הוא דפטור קא משמע לן דאף כיוצא בו בשארי חובות נמי הלכה כמותו וכיוצא בו דאדמון אצטריך דלא תימא שאני הכא דהוי כמו רמון בקליפתו:

ריי"ף סד. **יא מתני' הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל תהא יושבת עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר אילו אני פסקתי על עצמי הייתי יושבת עד שתלבין ראשי עכשיו אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:**

גמ' מתני' דלא כי האי תנא דתניא א"ר יוסי בר' יהודה לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל שיכולה היא שתאמר אבא פסק עלי **על מה נחלקו על שפסקה על עצמה שחכ"א תהא יושבת עד שתלבין ראשה ואדמון אומר יכולה היא שתאמר כסבורה הייתי שאבא נותן לי עכשיו שאין אבא נותן לי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון וקי"ל כתנא דידן** וי"א כיון ששאל רבא לרב נחמן אפי' בברייתא נמי והשיב לו רב נחמן דבכל מקום קאמר אלמא דס"ל כתנא דברייתא והלכתא כוותייהו:

יב מתני' העורר על השדה והוא חתום עליה בעד אדמון אומר יכול הוא שיאמר **השני נוח לי והראשון קשה הימנו וחכ"א איבד את זכותו עשאה סימן לאחר איבד את זכותו:**

גמ' א"ר אמי לא שנו אלא עד אבל דיין לא איבד את זכותו דתני רבי חייא אין העדים חותמין על השטר אא"כ קראוהו ד' קט: [דף קט:] **והדיינין חותמין אע"פ שלא קראוהו. עשאו סימן לאחר איבד את זכותו אמר אביי לא שנו אלא לאחר אבל לעצמו לא איבד** את זכותו דאמר אי **לאו דעבדי הכי לא הוה מזבין ניהלי ירושלמי (הל"ו) לא סוף דבר שעשאה העורר סימן לאחר אלא אפי' עשאה אחר לאחר והעורר חתם איבד את זכותו ההוא דעשאה סימן לאחר ועירער שכיב ואוקי אפטרופא אתא לקמיה דאביי א"ל עשאה סימן לאחר איבד** את זכותו א"ל **אי הוה אבוהון דיתמי**

ריי"ף סד: **קיים הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לו נאמן** וה"ר יונה ז"ל כתב ואותו תלם צריך שיהא בו בית תשעה קבין שכך כותבין מצר מזרח שדה פלוני' ופחות מתשעה קבין אין שם שדה עליו הלכך צריך שיהא בתלם תשעה קבין ומה שלא טען אביי ליורש

בלא דברי האפוטרופוס י"ל דלא נזכר דברי ר' יוחנן ומתוך דברי האפוטרופוס נזכר לדברי ר' יוחנן אי נמי אע"פ שטוענין ליורש היכא דאית ליה אפוטרופוס ראוי הוא שהדיין ימתין עד שיטעון האפוטרופוס ולכך אמר אביי איבד זכותו כדי שישיב האפוטרופוס אם יודע להשיב ואם לא היה האפוטרופוס יודע להשיב היה אביי טוען ליתומים כדברי רבי יוחנן. **זיל הב ליה מיהא תלם אחד** הוה עליה ריכבא דדיקלי א"ל ניתיב לי ריכבא דדיקלא דקאי עלויה דתלם א"ל זיל הב ליה תלם דקאי עלויה ריכבא דדיקלא א"ל אי הוה אבוהון **קיים הוה טעין ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן** תימה כיון שהודה שלא היתה שלו היאך יכול לטעון שלקחה ממנו וכי תימא מיגו דאי הוה בעי לא חתים מעיקרא הא ליתא דכיון דהודה מיגו למפרע לא אמרי' כדאמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף לא:) כיון דאיתחזק בבי דינא אי בעי קלתה לא אמרי' וי"ל דמיירי הכא כשאין כתב יד העד יוצא ממק"א להכי מהימן למימר חזרתי ולקחתיו ממנו במיגו דלא חתמתי מעולם והאי דלא קאמר אי אבוהון היה קיים הוה טעין מוייף משום דטענת מוייף לאו טענה מעלייתא היא הכא כיון שהלוקח והמוכר מכחישין אותו ולא שכיחא שהיה אבוהון טוען מוייף ומלתא דלא שכיחא לא טענינן ליתמי. אבל חזרתי ולקחתיו ממנו טענינן להו כיון דאבוהון הוה מהימן בהך טענה במיגו דאי הוה בעי אמר מוייף הוא כדאמרי' בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע:) גבי שטר כיס היוצא על היתומים דלא טענינן להו ליתמי נאנסו משום דלא שכיח אבל החזרתיו לך במיגו דנאנסו טענינן להו והראב"ד ז"ל פירש דמיירי הכא כשהוציאה העורר מיד המחזיק בחייו ועכשיו בא זה בטענת הודאתו שעשאה סימן לאחר להוציאה מיד היתומים והחזיק בה שלשה שנים בחייו אחר שהוציאה מידו ומשום הכי אמר אביי שפיר קאמר דאילו היה אבוהון קיים היה יכול לטעון חזרתי ולקחתיו ממנו אחר ההודאה כיון שהחזיק בה שלשה שנים וכן כתב רב אלפס ז"ל והוא דהויא ארעא בידיה אבל ליתיה **בידיה אינו נאמן דיקא נמי דא"ל זיל הב ליה ש"מ** ולא נהירא לי האי פירושא דמילתיה דרבי יוחנן לאו אעובדא כי האי איתמר אלא אמתני' אמרה הלכך האי עובדא מיתרץ שפיר בהאי שינוייא אבל מלתיה דר' יוחנן דמיתאמר אמתני' צריכינן לפרושי כשינוייא קמא ובהא מיתרץ נמי האי עובדא וזיל הב ליה פי' טול אתה כל השדה והב ליה תלם אחד אמר אביי האי מאן דמוקי אפוטרופא נוקי כי האי דידע להפוכי בזכותא דיתמי כי האי:

יג מתני' מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר:

גמ' שפיר קאמר אדמון אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפוה ד' בני אדם מארבע רוחותיה אי הכי מ"ט דאדמון אמר רבה ארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד דכולי עלמא לא פליגא דמצי מדחי לי' כי פליגא בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מכל מקום אורחא גבך הוא ורבנן סברי א"ל אי ציית ציית ואי לא מהדרנא שטרי למרייהו ולא **מצית לאישתעויי דינא בהדיה:**

יד ההוא דאמר דיקלא לברת אזיל אחי פלוג ולא יהבו לה דיקלא סבר רב יוסף למימר היינו מתני' אמר ליה אביי מי דמי התם כל חד וחד מצי מדחי ליה הכא דיקלא גבייהו הוא מאי תקנתייהו ליתבו לה דיקלא וליהדר ליפלוג מרישא אם אין אחד מהן רוצה ליתן אחד מדקליו בשביל מעותיו. ההוא דאמר דיקלא לברת שכיב ושבק תרי פלגי דיקלי יתיב רב אשי וקא קשיא בה מי קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא או לא פי' רש"י ויתנו לה שני חצאי דקל אע"פ שיש להם דקלים הרבה דיד בעל השטר על התחתונה ויש מפרשים דאי אית להו דיקלי אחריני פשיטא דבעו למיתב לה דקל שלם דבמקום דקלים שלימים פשיטא דלא קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא ולא שייך הכא למימר יד בעל השטר על התחתונה ומיירי הכא בשאין לו שום דקל אלא שני חצאי דקל ומיבעי ליה מי קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא ואית לה תרי פלגי דיקלי או לא קרי ולית לה ולא מידי ודמי דקלא לא אמר למיתב לה ופי' רש"י נראה עיקר דאי לית ליה אלא הני תרי פלגי דיקלי פשיטא דהוה דעתיה אהני:

טו מתני' [דף קי.] **המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שטר שמכר לו את השדה אדמון אומר יכול לומר לו אילו הייתי חייב לך היה לך לפרוע את חובך כשמכרת לי את השדה** הלכך מהימן למימר פרוע הוא ושובר היה לי ואבד או החזרת לי את השטר ונפל ממני

ומצאתיו אבל מזוייף לא מהימן דאי מקויים הוא לא מצי למימר מזוייף הוא וחכ"א **זה היה פקח שמכר לו את** השדה שיכול למשכנו עליו ומיירי בשלא היה לו שדה אי נמי אפילו היה לו נכסים אחרים יכול לומר הייתי ירא שמא היו עליך חובות מוקדמין לכך מכרתי לך זה השדה שאם יש עליך חובות מוקדמין אקח אני חלקי משדה זה שמכרתי לך דלוה ולוה ואח"כ קנה משועבד לשניהם. ה"ר יונה ז"ל:

גמ' באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטר כ"ע לא פליגי דמצי א"ל היה לך ליפרע את שלך כי פליגי באתרא דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי אדמון ס"ל איבעי ליה למימסר מודעא **ורבנן סברי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה:**

טז מתני' שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה אדמון אמר אומר אילו חייב הייתי **לך כיצד אתה לוה ממני. וחכ"א זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו:**

גמ' איתמר שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה רב ששת אמר הפוכי מטרתא למה לי אלא זה עומד בתוך שלו וזה עומד

רי"ף סה. **בתוך שלו דכ"ע עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזיבורית ודאי הפוכי מטרתא היא כי פליגי דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית רב נחמן סבר בשלו הן שמין ורב ששת סבר בשל עולם הן שמין וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני:**

יז מתני' שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מכרך לכרך ומעיר לעיר אבל לא מכרך לעיר ומעיר לכרך ומוציאין מנוה רע [דף קי:] **לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרע רשב"ג אומר אף לא מנוה הרע לנוה היפה שהנוה יפה בודק:**

גמ' בשלמא מכרך לעיר לא דבכרך שכיחי כל מילי

רי"ף סה: **ובעיר לא שכיחי** אלא **מעיר לכרך מאי טעמא לא. מפני שישיבת כרכים קשה** שנאמר **ויברכו את העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. תוספתא (פי"ב) שלש ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל בד"א בזמן שהיה מיהודה ואירס אשה ביהודה או בן גליל שאירס אשה בגליל אבל בן יהודה שאירס אשה בגליל כופין אותה לצאת שע"מ כן נשאה מוציאין מעיר שרובה עובדי כוכבים לעיר שרובה עובדי ישראל ולא מעיר שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים.** ירושל' (הל"י) מתני' כשהיה מיהודה ונשא אשה מגליל מגליל ונשא אשה מיהודה אבל אם היה מיהודה ונשא אשה מיהודה מגליל ונשא אשה מגליל כופין אותו לצאת אני פלוני שמיהודה נשאתי אשה מיהודה כופין אותה לצאת מגליל אין כופין אותה לצאת אני פלוני שמגליל ונשאתי אשה מגליל כופין אותה לצאת מיהודה אין כופין אותה לצאת ולכאורה התוספתא והירושלמי סותרין זה את זה ור"ת ז"ל פי' בס' הישר דמתני' דשלש ארצות לנישואין איירי בכפיית האיש שאם נשאה באחת מהארצות האלה והוא מקום מולדתו ודירתו אין כופין אותו לצאת משם וכ"ש אם נשאה באחת מן הארצות האלה במקום מולדתה ודירתה שיפה כח האשה יותר ואין יכול להוציאה משם ומפרש מתני' ותוספתא הכי שלש ארצות לנישואין וכו' אם האיש מיהודה והאשה מגליל ונשאה ביהודה שהוא מקומו אין מוציאין האיש ממקומו לילך אחריה לגליל כיון דיהודה וגליל הן שתי מדינות ואין שיירות מצויות מזו לזו ואין יכול לחקור ולידע תמיד מנהג אנשי מולדתו אין כופין אותו להניח מקומו כיון דשם נשאה אבל נשאה בגליל כופין אותו לצאת וגרסי' בתוספתא כופין אותו לצאת שעל מנת כן נשאה ואם האיש והאשה ממקום אחד ביהודה אע"פ שנשאה בגליל כופין אותו לצאת מגליל אפילו מעיר לכרך ומכרך לעיר ואם האשה מכרך והאיש מעיר או להפך ושניהם ביהודה ונשאה בעירו אין האשה יכולה לכופו להניח מקומו כיון דאין שני המקומות שוין והוא נשאה בעירו וכ"ש אם נשאה בעירה שאין האיש יכול לכופה להניח מקומה כיון דאין שני המקומות שוין ונשאה בעירה אבל אם מקומותיהן שוין שניהם כרכין או שניהם עיירות כופין את האיש לעזוב מקומו ואע"פ שבמקומו נשאה שנאמר והיא בעולת בעל בעלייתו של בעל עולה עמו ואין יורדת עמו ודרכו לחזור אחר אבידתו ועוד האיש יכול לילך לראות אוהביו משא"כ באשה כל כבודה בת מלך פנימה וההיא דירושלמי מפרש ר"ת מתני' כשהיה מיהודה ונשא אשה מגליל מגליל ונשא אשה מיהודה פירוש שהיה מיהודה ונשא אשה מגליל ביהודה אין כופין אותו לילך אחריה לגליל או מגליל ונשא אשה מיהודה בגליל אין כיפין אותו לילך אחריה ליהודה אבל הוא מיהודה ונשא אשה מיהודה מגליל ונשא אשה מגליל אני פלוני מיהודה

נשאתי אשה מיהודה פירוש מיהודה מעיר לעיר או מכרך לכרך כדמפרש לעיל (אין) כופין אותו לצאת אחריה כך פי' ר"ת ז"ל בספר הישר דבכפיית האיש איירי. ורבינו מאיר ז"ל הקשה עליו מן הירושלמי דמשמע התם דיפה כח הבעל מכח האשה דגרסי' התם הוא רוצה לעלות לא"י והיא אינה רוצה לעלות כופין אותה לעלות היא רוצה לעלות והוא אינו רוצה אין כופין אותו לעלות היא רוצה לעלות לירושלים והוא אינו רוצה לעלות לירושלים אין כופין אותו הוא רוצה והיא אינה רוצה לעלות לירושלים כופין אותה לעלות ופירש הוא דאיירי בכפיית האשה ופירש התוספתא בד"א שהיה מיהודה ואירס אשה ביהודה אין יכול להוציאה למדינה אחרת אע"פ שהאשה מגליל אינו יכול להוציאה מיהודה ולא מצי למימר לה והלא אין זה מקום מולדתך מאי איכפת לך אם אדור כאן או במדינה אחרת דכיון דאירסה ביהודה מציא למימר אדעתא דהכי נתקדשתי לך לדור ביהודה כי שם יש לי נחת רוח יותר כי הורגלתי שם אבל אם היה מיהודה ואירס אשה בגליל וכו' אפילו הלך לגליל וקדשה בסתם כופין אותה לצאת ליהודה והא דקתני שע"מ בן נשאה ולא קתני שע"מ כן קדשה כיון דבקידושין איירי י"ל דאשמועינן רבותא דאפי' אם אח"כ נשאה באחת משאר ארצות כגון בעבר הירדן כופין אותה לצאת ליהודה מתי שירצה שע"מ כן נשאה על דעת קידושין הראשונים וכיון דבשעת קידושין היה דר ביהודה הוי כאילו התנה שתלך אחריו ליהודה והירושלמי הכי פירושא מתני' כשהיה מיהודה ונשא בגליל פירוש שהלך שם ונשאה כיון דהנישואין היו בגליל אין כופין אותה לילך אחריו ליהודה אבל אם היה מיהודה ונשא אשה ביהודה שהיא מגליל ושוב מרדה ושבה אל בית אביה לגליל כופין אותה לצאת משם ליהודה כיון שנשאת לו ביהודה אני פלוני שמיהודה וכו' וכך היו רגילין לכתוב ולחתום בשעת נשואין לפי שיש מקומות שאין כותבין כתובה וישתכח הדבר באיזה מקום נשאה ואפילו במקום שכותבין כתובה שמא תטמין הכתובה ותאמר שנשאה בגליל לפיכך היו כותבין בן לידע באיזה מקום נשאה כופין אותה לצאת ליהודה מגליל אין כופין אותה לצאת פירוש אבל אם כתבו אני פלוני מיהודה ונשא אשה בגליל אין כופין אותה לצאת מגליל וההיא דירושלמי דפליג אגמרא דידן דקאמר אין כופין האיש לעלות אחר האשה לארץ ישראל ולירושלים פירש רבינו מאיר דאיירי בזמן הזה ומשנתינו נישנית בזמן הבית: רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא **מנוה הרע לנוה היפה** וכו' מאי בודק כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעים רב אלפס ז"ל לא הביא מילתא דרבן שמעון בן גמליאל אומר לפי שסובר שאין הלכה כרשב"ג אבל ר"ת ור"י ז"ל סברי דהלכה כר' יוחנן דאמר כל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וכו' ועוד י"א דבכאן הלכה כרשב"ג משום דמייתי עלה הך דשינוי וסת דשמואל:

יח מתני' הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין אחד האנשים ואחד הנשים:

גמ' הכל מעלין לא"י לאיתויי עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא לאיתויי מאי לאיתויי מנוה יפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי עבד שברח מח"ל לארץ הכל מעלין לירושלים לאיתויי מאי לאיתויי מנוה יפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי אפי' מנוה רע לנוה יפה: **ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא** בלא כתובה **היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא** בלא כתובה **הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה** והא דקאמר תצא בלא כתובה כתב רבינו מאיר דדינה כדין איילונית שכתבתי לעיל (פי"א סי' כה):

יט מתני' נשא אשה בא"י וגרשה בא"י נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות א"י נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא"י נותן לה ממעות א"י רבן שמעון בן גמליאל אומר **נותן לה ממעות קפוטקיא:**

גמ' הא גופא **קשיא אמרת נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל אלמא בתר שעבוד אזלינן והדר תני נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י אלמא בתר גוביינא אזלינן אמר ר' אבא מקולי כתובה שנו כאן רשבג"א נותן לה ממעות קפוטקיא קסבר כתובתה דאורייתא:**

כ ת"ר המוציא שט"ח על חבירו כתוב בבבל מגבהו ממעות בבל כתוב בא"י מגביהו ממעות א"י כתוב סתם הוציאו בבבל מגבהו ממעות בבל הוציאו בא"י מגבהו ממעות א"י כתוב בו כסף סתם מה שירצה לוה מגבהו משא"כ בכתובה אהייא אמר רב משרשיא אריסא לאפוקי מרשב"ג דאמר כתובה דאורייתא קמ"ל דרבנן וכן הלכתא ולעיל בפ"ק (סי' יט) כתבתי דברי ר"ת ז"ל שפסק דכתובה דאורייתא:

הדרן עלך פרק שני דייני גזירות וסליקא מסכת כתובות

בתולה נשאת ביום רביעי. תקנת חכמים היא שתנשא ברביעי בשבת כדאמרינן טעמא: שפעמים בשבת. לחתולה קאי: [דף נ.] בשני ובחמישי. לחד מעשר תקנות שתקן עזרא בכ"ק בפרק מרובה (דף פב.) ולכך תקנו שתנשא ברביעי שאם היה לו טענת בתולים יפשים לבית דין בעוד כעסו עליו שמא יתפייס ויתקרר לעתו ויקיימנה ושמא זינתה תחתיו ונאסרה עליו כלילפינן (סוטה דף כז:) מונפתרה והיא נטמאה ומתוך זיבה לבית דין יתברר הלכך כשיגיע הקול ושמא יבאו עליה ובגמרא פריך ותנשא בלחד בשבת ומפרקינן מאום שקלו כו' כך פי' רש"י ז"ל ויהוקק לומר כן מאום לחע"נ לקיימה לן להחומר פתח פתוח מעלתי נאמן לאוסרה עליו כלילתא בפרקין [דף ט.] בגמרא ה"מ לוקח בחצר כהן אי נמי בחצר ישראל שנתקדשה פחותה מבת שלש שנים ויום לחד לבל בשאר נשים אפי' כי מיעיינינן ליה לא מתסרא להוה ליה ספק ספקא ספק תחתיו ספק אין תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק בחזקת כהן וכיון שכן שאר נשים ינשאו בשאר כיוצא אלא מפני טעם זה דהיינו **שמא יבאו עליה** תקנו לכל הנשים יום רביעי והקשו עליו מלתרינן בגמ' [שם] לף אלן נמי תניא כלומר להחומר פתח פתוח מעלתי נאמן לאוסרה עליו לתקן שאם היה לו לטוען טענת בתולים היה מסכים לב"ד מאי לאו דקא טוען פתח פתוח אלמא מאום שימנותא ליכא בלחוד היא דקא טוען פתח פתוח אלמא מאום שימנותא ליכא ואלי מבת שלש שנים ויום אחד שאין יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות והאי דאמרינן אוכלות משלו דוקא חולין אבל תרומה לא דקיימא לן כמשנה אחרונה (דף נז:) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה (דף ב:) * ד"ת מ"ז אמר רבא ולענין גיטין אינו אלמא קסבר למאי לאמרינן בפרק נ' לנדריס (לף כנ:) תנת מסתיס לה סתומי כלי שלא ינהגו קנות ליתן בנדריס ואת לדשת ליה בפרקין ואיינו טעמא לאי מפרשמת מלתא הוו טובא לנסבי בחחד בשבת מאום לטוריח להו אי נמי לגא קפלי לחרום ולחרוסה בסעודה ולא בברכה כלל ומאן לחזוי לא ילא למע"ה הוא שלא לאי' בשבת ורביעי לענין נשואין כי הלכי נינהו ולא ליפלוג בין לחד בשבת לרביעי בשבת כלל ומעיקרא תקנתא לרבנן לגמרי וכן נמי כי חזו לחלם בטל ולא חיכפת ליה בברכה נשיב אלמא למאום שכי הוא יומי לא סברי למאום שכי הוא שלא לרבנן לא תקון בחלמנה מידי ומעיקרא תקנתא לגמרי ומע"ה תני תנא בהדיא לינא ומסתיס ליה לטעמייהו עול נרלה למאום שקלו וברכה כלילתא בגמרא שהוא לניסואין שלא מאום טענת בתולים למילתא לחיסורא הוא שהוכרכו ליחל לבתולה ימים וכיון שהוכרכו ליחל יחלו לבתולה רביעי למעלי טפי מחחל בשבת מאום שקלו וברכה כלילתא בגמרא וכיון שיחלו לבתולה יום שלישי ברכה ושים בו תקנתא לילה יחלו לחלמנה נם כן יחלו לא לחי למיתר לניסואי לחלמנה זילי לאו לרבנן ולא מתקני בה מילתא ומאום שכי תני תנא טעם לטענת בתולים לומר לעיקר התקנה היתה בשבילו ולילך לא תני להו כלל: נמ' ועכשיו שנשאו שקלו. ומאום תקנה זו הוא מעובד מלכנום בחחל בשבת: **הגיע זמן ולא נשאו.** לקמן בפ' חע"פ (לף נז.) תנן נותנין לבתולה שנים עשר חדש מסתבעה הבעל והזהיר על הנשואין לפרנס עמה בתכשיטין ולחלמנה שלשים יום הגיע זמן ולא נשאו לחופה בנון שעבב הבעל לוכלת מאלו שהבעל חייב במזונות לשחר מתקנת בית דין כללקמן בפ' נערה (לף מז:) ולוכלת בתרומה אי כהן הוא ואי בת ישרחל שהכהן מלכיל לת לשחו בתרומה כלילפינן מוכהן כי יקנה נפש קנין כספו. לפיכך חלה הוא. רב יוסף מסייס בה מסייה לנפשיה ומסברים ואמר לפיכך הוחיל ולמלנו שהמעובב מחמת חולם חינו חייב לזונה חלה הוא כו': אי שפירסה נדה. חיכף לילף לה מהכא לחופה היינו יחוד ולפיכך כשפירסה נדה ולא בעל לסגורה להתיחד כלחתרינן לקמן [לף ל.] דהוה יסן בין הנשים [ומאום שכי] חינו מעלה לה מזונות ללא חיכף לחופה ולאו בת חופה היא היינו יחוד למה חינו מעלה לה מזונות והא חזיא לנשואין ולפי זה אין מכניסין לת הכלה לחופה על שלחנה והרב בעל העיטור הוסיף ואמר שאין מכניסין אותה לחופה על סיכתוב כתובה שקולס לכן לסגורה לבעלה וכן לעת הרב רבינו מאה בר מיימון זכרונו לברכה בפרק עשירי מהלכות אישות [ע"ל בר"ן פ"ק סי' רסן] **והא ולאי לא** נהירא מלתרינן לקמן [לף ז.] רבי אחי ארי למבעל בתחלה בשבת אחרו ליה רבנן והא לא חיכתיבה כתובה אחר להו לחתפסוה מטלטלי ובולאי ביום רביעי כנסה ללא עבר אחקנתא לרבנן אלמא ארי לכנסה בלא כתובה וכן בזין שלא מינו שתהא אסורה להתיחד בלא כתובה ומעמא למילתא מאום לאיסורא לביאה בלא כתובה מלרבנן בעלמא הוא ועוד שהיה לא תשמע לו מפני שהיה יודעת שהיה קלה

יום קכח

בתולה נשאת ביום רביעי ואלמנה ביום חמישי שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות יום שני ויום חמישי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין:

גמ' (דף ב.) אמר רב יוסף א"ר יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ביום רביעי שאם היה לו טענת בתולים ישכים לבית דין ותנשא באחד בשבת ואם היה לו טענת בתולים ישכים לב"ד שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת ובד' כונסה ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות והאי דאמרינן אוכלות משלו דוקא חולין אבל תרומה לא דקיימא לן כמשנה אחרונה (דף נז:) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה (דף ב:)

בעיניו להוציאה ועוד ללא מתקרי ללא מסוס ללא סמכה לעתה שהרי מתנאי בית דין יש לה וכלאחרינן בפרק נערה שנתפתתה (דף מג:) הואיל וכרשותו נכתבים מסוס לאורחא למילתא הוא לכתוב קולס כניסה לחופה הילכך לפילו אם תמצא לומר לחופה היינו יחוד כיון ללא מתקרי ביחוד בלא כתובה שרי לכנסה לחופה לכל פירסה נדה כיון שאסורה להתייחד לי חופה היינו ייחוד ללו בת חופה היא ומיהו בלישבע מהניא לכיון לשסיקנא בפרק הבא על יבמתו (דף נז:) לים חופה לפסולות כגון לשלמנה לכהן גדול וחבריהם אע"ג ללא חזיין לעולם לביאה וליחוד הא נמי לא נרעה מיניהו לבל לכתחלה אין מכניסין אותה לחופה על שתטהר לי חופה היינו יחוד כמו שכתוב בתקנת תקומות. ואחריס אומרים לחופה ללו היינו יחוד. ורבים לבל מלשמרינן לקמן [דף יב. ע"ש] לשלמנה מן הסנהדרין אין לה ללא מנה אע"פ שעדים מעידין עליה שלא נסתרה וללא נבעלה לשלמ חופה היינו יחוד ללא חופה היינו כל שהביאה הבעל מביח חביה לביתו לסס נשואין וילפינן לה מלכתיב ואם ביח יחיסס נדרה לשמעת לבל זמן שהיא בבית חיסס הרי היא ברשותו וכי תימא פירסה נדה למה ליה מזונות הרי בילו להכניסה לחופה היינו טעמא שכיון שאין חופה זו מסורה לביאה לל חייבוה חכמים לכנסה ולפי שאנו נוהגין עכשיו לעשות חופה בלא יחוד אין אנו מקפידין אס היא נדה אס לאו ומבל מקום כשר הלכך שלא תכנס לחופה על שתטהר וכן נמי משמע שמנהגן היה (שלא) לכתוב כתובה קולס כניסה לחופה כיון שלא שלא ר' יוחי אי היא כתיבה כתובה כי שרי למבעל בתחלה בשבת: מקום **שבתי לינים קבועין בכל יום. כלומר מקום שקביעות כל הימים שוה בו כמו** שאנו נוהגין עכשיו: **אסה נשאת בכל יום.** בכל יום ללו לוקח ללא בכל יום שמחרתו ב"ד יושבים קלמר לאפוקי ע"ג ללא שאפילו יבעול בו ביום לאחר שיתעסקו בנרסי חופה כבר עבר רובו של יום ואין ב"ד יושבים אלא על חנות ובעול בלילי שבת למילל שבת על לחל בשבת ליכא מסוס שיקרובי לעתיה ללי לא תימא הכי בתולה תנשא בשלישי ובעול בלילה שמחרתו דביעי ואין לקמן בגמ' לא ליבעי לן אלא אי נשאת בל' ובעול בלילה שאחריו פשיטא לן מקנת יום ל' ולילו לבל ליגשא בג' ובעול בלילה שאחריו פשיטא לן לשסוד וה"נ ליגשא בשני ובעול ליל שבת וללי ליכא למימס ואע"ג לשלמרינן לקמן [דף ז.] לל' שלי שרי למבעל בתחלה בשבת היינו בשבבר כנסה מזמן מרובה שלא חשו חכמים שלא לזמן הניזונין מפני שדרכן היה לבעול לאלתר בלילה לבל אי שכנס מזמן מרובה לא הטריחו עליו לבעול ביום שמוך לב"ד וליגשא בחמיסי ליכא למימר לשרי לאלא על נב לשלמרינן בירושלמי בפרקין דב חזקיה בר שחא בשם רבי לבהו לשסוד לזמן ליני מסוגות בע"ש ליכא למימר שלא לשסרו שלא למקבא זמנא ולשלמרינן בפרק הנזהל (דף קיג.) לל קבעינן זמנא לל במעלי שבתא ולל במעלי יומא טבא לבל אי אתו מנפשייהו צייתינן להו ומקבלין טענותיהם וטעמא למילתא מסוס למקבא זמנא ולזון בלשוד לסרו לפי שהזן צריך מתון ועיון ואתי לשיתנועי מנרסי שבת ויו"ט לבל לקבל טענותיהן אי אתו מנפשייהו שרי הילכך לפילו בשני מכנפי ב"ד ויתבי לקבל טענותיהם הלכך אס רבא אין אונס בגיטין):

(דף ג.) א"ר שמואל בר יצחק * בגמ' ליתא אמר רבי (ג"א) אמר רבי לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין קבועין [אלא בב' וה'] אבל [במקום] שבתי דינין קבועין בכל יום אשה נשאת בכל יום והוא דטריח ליה:

(דף ג.) תניא הרי שהיתה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסים המת לחדר והחתן והכלה לחופה (דף ד.) ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים וכן מי שפירסה אשתו נדה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל ל' יום ודוקא אביו של חתן ואמה של כלה דליכא אינים דטריח להו אבל יש לו טענת בתולים יכול הוא להסכים **לכ"ל לבל בשבי לא** יסע מטעמי לכתיבנא: ולפיכך יש לתמוה על מה סמכו עכשיו ליסע בשבי לע"פ שקביעות ב"ל שוה בכל הימים ללא שיש לומר לכיון לחזור לתקנת רבינו לינה קבועה להא לאמרי' ללי ליכא בתי דינין קבועין בכל יום לשם נשואת בכל יום שיהא יום ללא לליכא למיחם לטענת בתולים לל ליכא למיחם עכשיו בדורות הללו כיון שלא נהגו לקדם ללא על זמן נשואים ליכא למיחם ללילישהו שהיו מקדימים קולס זמן נשואין ליכא למיחם שמא תאחיו זינתה לבל במקומות הללו שרובן מקדימין וכונסין ולאלתר ליכא למיחם להכי לשם זינתה ולאי קולס לכן זינתה ללא שעליין רלוי למיחם מסוס טעמא לשמא יאחזו בן ענף כמו שלכתוב בסמוך בס"ל: **והוא לטריח ליה.** שטורח ככר **ותקן ערבי שעולה** וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל להיכא לאמר חתן לל טרחנא וכניסנן לה בלא שעולה וקרובי כלה אמרי בשעולה כייפינן ליה על לטרח ועביד שעולה לפי כבודו וכבודה דקי"ל [דף סח.] לעולה עמו ואינה יורדת עמו וכתב שכן היה דן רבו הרי"ף ז"ל: [דף ז.] ומת **אביו של חתן או אמה של כלה. אביו של חתן הוא הטורח בערבי שעולה ואמה של כלה היא המכינה לה תכשיטין לפיכך שם יעבירו המועד שוב אין מכין להם והתירו להם להכניסם את המת לחדר שלא יקברוהו לל"ב חלה לבלות על החבל בשתיתת הגוף ושוב לא יוכל לבנום על שיעבור** החבל: ופורש. **ויקברו את המת מיד לכיון לחלה עליו חתונה הוא לנביה כרגל ולא לחיה לבלות וחיילא ול"ת והא יום** מיתה ויקבורה מחייב בלילות לחורייתא כפי סברת הגאונים ז"ל [כ"כ הרי"ף בפ"ב לבכרות סי' נ] וכיון שכן היכי לחיה שמחת ימי המשתה שהיה שלא מלרבנן ולחיה לבלות לחורייתא ללו קושיא היא לב"ל מתנין לעקור לבר מה"ת בשב ולל תעשה ולפי זה היה רלוי להתעסק בלבריס של שמחה כל שלותו היום שלא שהיה חייב לעשות מעשה של לבלות והיינו שב ולל תעשה ול"ת והרי הגאונים ז"ל לחמרו [כן פסק הרי"ף בפ"נ למו"ק סי' שלף קלן] לכי היו יום מיתה ולבורה ביו"ט שני ינהגו בו לבלות וכיון שכן למה התנו יותר לעקרו הכא טפי מיו"ט שני ים לומר דהיינו טעמא לשפילו לחמרינן שינהגו לבלות שלסס מלרבנן ליום ג' דהוי מלחורייתא לפ"ה בשאר הימים לשבלות שלסס מלרבנן לא ינהגו ול"כ לא הוי רלופין: ונוהג שבעת ימי המשתה ולחו"כ נוהג ז' ימי לבלות. הקשה הרמב"ן ז"ל לשעת הגאון ז"ל שלומר שהקובר את מתו ברגל שלע"פ שאינו נוהג לבלות ביו"ט לחרון [כ"כ הרי"ף פ' שם במו"ק] עולה הוא למנין ז' כיון שהוא מלרבנן ל"כ ימי המשתה יעלו ותירץ דבשלמא התם הרי הוא מקייס לבלות בשאר ימים שבל הכא לס התם לומר יעלו נמלא שלא קייס מנית לבלות כלל וליכא למימר לייס לחרון יעלה לו למאי שנא יום לחרון משאר ימים עוד תירץ דשאני יו"ט שני להוא שפק לשבריסה ושפק לבלות לקולא כדקי"ל (מו"ק דף יח.) הלכה כשברי המיקל בלבל וכיון שלפשר שהוא חול לע"פ שאינו נוהג בו **לבלות עולה לבל ימי המשתה שהם** ולאי לשבריסה ועוד שהם זמן שמחה אין עולין לו בכלל: **וכל לותן הימים. של ימי המשתה ושל לבלות הוא ישן וכו'. ואין מתייחדין זה עם שמח יבעול ולבל**

לסור בתשמיש המטה כילפינן בחלו מגלחין [לף טו:] ולף בשבעת ימי המשתה שהם כרגל נוהג בו לכבוש על לבר נענה להיינו ליסור תשמיש כלנקמן: וליו מונעין כו'. בשביל החבלות ליו ליסרין עליה תכשיטין שלא תתגנה על בעלה: כל ל' יום. **ואע"פ שהם ימי לבלות נשאר בני לחם וכ"ש מל' וילך** כך פרש"י ז"ל ולא נהירא לחם ליתא מסתע לכשאר נשים מונעין מהן תכשיטין כל שלשים יום וליתא חלא ז' דוקא להא לחמרינן בחבל רבתי שהשפה מותרת לספר ולכתב לאחר ז' מיל ולפילו על לבל לביה ומשמע ולחי לה"ה שליו מונעין ממנה תכשיטין מן הכלה בשום לבל שלירע לה תוך ל' יום מחופתה ולפילו תוך ז' נמי ל"ש בחבל זה ול"ש בשאר לבילות לפי שבל **ל' יום רלשונים הם עיקר** שמחת חתן וכלה ולפיבך ערין שלא תנוול עצמה: ולוקא **לבוי שלו חתן כו' לליבה ליכא לטרח. חם יפסיל מה שהכינו** וכגון לליבה תמרוקי נשים וקשוטין שליו מתקיימין לחלי לה בלותם שהכינה לה תנשא לאחר ז' ימי לבלות ולא ערוכה לה לחם למטרח עלה: לבל ליפבה לף. כלומר לחלי היו ליפבה נוהג ז' ימי לבלות ולחכ"ל ז' ימי המשתה שאסור ליגע בשום לחפי למי שליו לו בניס בתוך ז' ימי לבלות לחע"נ לתניל התם בפרק ולהו מנלחין (לף כג.) ושם ליו לו בניס מותר ליגע לחלתר לף בתוך שבעה קלמר לחף לאחר ז' קרי לחלתר ולומר שלומו ערוך להמתין לי כמו שערוך להמתין מי שים לו בניס נזוליס וכלתניל התם בל לי יום לניסואין ומיהו במסבת שמחות [בפרק ז] משמע בל לי יום לבלות שמחו לאסור ליגע בשום לחפי לתניל התם מתה שמחו לאסור ליגע בשום לחפי על שיעברו עליו ג' רגלים בל"ל בי בבל ליו לו בניס לו שים בניס קטנים מותר ליגע לחרת לפילו לאחר ל' יום לחמת בתוך ל' לאסור ולפשר לבלבלות שמחו החמירו לענין שלא יגע לחרת בשם שהחמירו בשים לו בניס לשהות ג' רגלים בבל בלבלות לחר נוהג מיל לאחר ז': לף שלנו **שנתן מים ע"ג בשר. שסוב ליו רחוי למוכרו במקולין: בכרך. שביחי ליגבי טובא ויש קופנין הרבה: למפקל מכרך ומפקל מכפר.** מוקמי מכל כרך ומכל כפר גדולה מכפר וקטנה מכרך: **מסייע ליה. הל לקתני לסור** בהלכות חשמש לבן עוף ולפיכך נהגו לעשות סעודות בלולי שבת ובמוקלי שבת ולפשר לאחות ולומר לבי שרי למבעל בתשלה בשבת לבתחלה בשבת **בתשמיש המטה בז' ימי המשתה שהם לו כרגל:** לבריס שבעעה. **שליו ניבר לבריות שהוא לבל בבך:** לבל בעל. בין לל לקי תקיף יצריה לשתו יפנה עמו בבית שחל: לבל חתן שמת לביו לו חמותו בין בעל בין **שלא בעל** בו'. מפרשינן בגמרל לבין לחקיולו רבנן

איפבא אמו של חתן ואביה של בלה לא
אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שנו אלא שנתן מים על גבי בשר אבל לא נתן מים על גבי בשר מזדבן אמר רבא ובברך אפי' נתן מים על גבי בשר מזדבן אמר רב פפא ובבפר אע"פ שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן והא דרב חסדא משבחת לה בדוכתא דמפקא מברך ומפקא מבפר ושמעינן מהא דהיבא דאפשר לזבוני וליבא פסידא דאינו נוהג ימי המשתה ברישא
אמר מר הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים מסייע ליה לר' יוחנן דא"ר יוחנן אע"פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דברים שבצנעה נוהג דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שנו שאשתו ישנה בין הנשים והוא בין האנשים אלא בשלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו בבית אחד ודוקא חתן שפירסה אשתו נדה אבל חתן (דף ד:) שמת חמיו או חמותו בין בעל בין לא בעל הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים כדתנא בברייתא:
(דף ה.) תני בר קפרא בתולה נשאת ליום רביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ותניא מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי שאם אתה אומר תבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים חמישי בשבת וערב שבת ושבת:
(דף ה:) איבעיא להו מהו שיבעול לכתחלה בשבת ומסקנא (דף ז.) והלכתא מותר לבעול לכתחלה בשבת רבי אמי שרא למבעל בתחלה בשבת אמרי ליה רבנן והא לא כתיבא כתובה אמר להו אתפסוה מטלטלי בכתובה אמר רב הונא א"ר אבא בר זבדא אמר רב אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה כל ז' ודוקא אלמנה שנשאת לבחור אבל אלמנה שנשאת לאלמון אינה טעונה ברכה אלא יום אחד בלבד אלא הא דתניא שקדו על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים במאי אי בבחור הא אמרת כל ז' ואי באלמון הא אמרת יום אחד אי בעית אימא בבחור ואי בעית אימא באלמון אי בעית אימא בבחור שבעה לברכה וג' לשמחה ואי בעית אימא באלמון יום אחד לברכה וג' לשמחה (דף ז:) דליבא בתולה דבצירה משבעה וליבא

אלמנה דבצירה מיום אחד

אמר רב נחמן אמר לי הונא * בגמ' אמר לי הונא בר נתן תנא מנין כו' (ג"א) מנין לברכת חתנים בעשרה שנא' (רות ד':ב') ויקח בועז עשרה אנשים ר' אבא אמר מהכא (תהילים ס"ח:כ"ז) במקהלות ברכו אלהים וגו' ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים רבי יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה אמר אביי ביהודה שנו מפני שמתייחד עמה תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית אירוסין מאי מברכין ברוך אשר קדשנו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות ע"י חופה וקדושין ברוך אתה ה' מקדש ישראל תנו רבנן מברכין ברכת חתנים כל שבעה אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות מאי מברך אמר רב יהודה (דף ח.) שהכל ברא לכבודו ברוך יוצר האדם ברוך אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד ברוך אתה ה' יוצר האדם שוש תשיש ותגל עקרה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך משמח ציון בבניה שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ברוך משמח חתן וכלה ברוך אתה ה' אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רנה דיצה חדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה ה' משמח חתן עם

היינו בשכבר כנסה קודם לכן לכבעת כניסה לחופה הוא לחייסינן לבן עוף לפי שאז עוסקין סעודה וזהו לעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"י מהלכות חיסות חבל אין נוסחין נסיס לא בע"ם ולא בחלב בשבת נזדרז שמא יבא לידי חלול שבת בתיקון הסעודה ע"כ וזהו הפך מנהגנו שאנו נוהגים לכנוס בשבי שנהגו והרמב"ן ז"ל כתב למה שנהגו לכנוס בשבי מנהג בורות הוא אלא שלא מיחו בידם וכן כתב הרב ר' יוסף הלוי ז"ל ע"כ: **לתפסוה מטלטלי. תנו מטלטלין תחת ידיה במקום לשעבוד כתובתה על שיכתבו שטר כתובתה בשעבוד קרקעות.** ואם תאמר והא קיימ להקונה קנין בשבת ואסור כללמרינן פרק שני ליו"ט [לף יז.] ללמיקנה ביתה בשבתא לא לתפסה שמפני מנוס התירו כללמרינן בפרק (המנרש) [הזורק לף עז.] ותיזיל ליהי ותיחוש ותפתח ואע"פ שאמרו בירושלמי [ריש פירקין] אלין לכנסין אלמלין ערייכין למכנס מבעוד יום אלא יהא בקונה קנין בשבתא אלמא אפילו במקום מנוס לא התירו אלא נשואי אשה [ומשום הכי] לא לפרסיק טובא במקום מנוס לי נמי אפשר למבעוד יום מיירי ויהיב שהות ביום כדי להתפיסה מטלטלין ולא כדי לכתוב לה כתובה: לחת בתולה ולחת אלמנה **טעונה ברכה. ברכת חתנים** כל שבעה: חיבעית אימא בבחור חיבעית אימא בחלמון. חיכא מאן דלאמר להני תרי ליתני לן פלוגי לחלדי הילכך ליכא לאלמנה ליתירה לשמחה מנ' ואע"פ שנשאת לבחור ומשמע לברייתא הכי משמע לקתני שקלו חכמים על תקנת בנות ישראל ולא מפלוג בין נשאת לאלמן לנשאת לבחור ליכא לאלמנה ליתירה לשמחה [לשמחה] וכ"ת מ"ש לבבחור שנשא אלמן לשמחה נפיקי ימי שמחה ובאלמן שנשא אלמנה נפיקי ימי שמחה מימי ברכה י"ל שבכל לפי ענינו משום לברכה בהא על שמחת נבו של חתן הלכך בחור שלא נשא אלמנה חבל שמחה להיינו בטול טפי מבעלון לעולם ז' לפילו נשא אלמנה מלאכה להוא משום תקנתא לידה כיון לאלמנה היא לינה צריכה פתוי כ"ש ובו' ימי שמחה סני לה לחבל אלמן שנשא אלמנה כיון שבבר נשא ועבטיו ינו נשא בתולה אלא אלמנה אינו שמח כל כך הלכך ביום ו' סני ולפ"ה בעינן נ' לשמחה לימי שמחה לתקנתא לידה נתקנו כללמר חכמים שקלו חכמים על תקנת בנות ישראל ולי לפי כשנשאת לבחור לחתר לחית לה נ' ימי שמחה כ"ם לאלמן שנשא אלמנה שלשה ולהיינו טועמא למברכין לבתולה שנשאת לאלמן ז' כללמרינן בסמוך לליכא בתולה לבצירא מז' לברכה משום לאלמן נמי כשנשא את הבתולה שמח טפי וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות חיסות להני ליתני לן פלוגי ובבתולה שנשאת לאלמן לא התירו אלא נשואי אשה [ומשום הכי] לא לפרסיק טובא במקום מנוס לי נמי שרי לפילו במקום מנוס לי נמי לפפשר למבעוד יום מיירי ויהיב שהות ביום כדי להתפיסה מטלטלין ולא כדי לכתוב לה כתובה: לחת בתולה ולחת אלמנה **טעונה ברכה. ברכת חתנים** כל שבעה: חיבעית אימא בבחור חיבעית אימא בחלמון. חיכא מאן דלאמר להני תרי ליתני לן פלוגי לחלדי הילכך ליכא לאלמנה ליתירה לשמחה מנ' ואע"פ שנשאת לבחור ומשמע לברייתא הכי משמע לקתני שקלו חכמים על תקנת בנות ישראל ולא מפלוג בין נשאת לאלמן לנשאת לבחור ליכא לאלמנה ליתירה לשמחה [לשמחה] וכ"ת מ"ש לבבחור שנשא אלמן לשמחה נפיקי ימי ברכה מ

רלוי לברך על החופה שהיה נעשית עכשיו ועוד שמקדש ישראל הוא מעין הפתיחה שמקדש בכל עסקי נשואין **לפיכך אין לחתום** אלא מקדש ישראל בלבד וכתב רבינו שהי ז"ל נמרץ היה בהגיה מקדש ישראל וכך חותמין בשתי יציאות מימות חכמים הראשונים

הכלה

יום קכט

ומאי שנא הא דמתחיל בה בברוך משום דאע"ג דליכא פנים חדשות מברך אשר ברא כל שבעה הלכך ברכה בפני עצמה היא רב אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא ברייך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות ברייך כולהו ואי לא לא (לא) אפושי שמחה בעלמא הוא מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא משבעה ועד תלתין בין א"ל מחמת הלולא ובין לא א"ל מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו מכאן ואילך אמר מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו ואי לא לא וכי א"ל מחמת הלולא עד אימת א"ר פפי משמיה דרבא עד תריסר ירחי שתא ומעיקרא מאימת מכי רמי שערי באסינתא (דף ח:) א"ר יצחק אמר ר' יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין ברכת אבלים בעשרה [כל שבעה] ואין אבלים מן המנין והוא שבאו פנים חדשות מאי ברכת אבלים ברכת

ועל עכשיו ותוספת זה שאתם מוסיפים נרגעותא היא שאין קלוסתא ישראל תלויה בכך ונאה לכם לחזור להלכה ולמנהגנו בהסכמת הכל עכ"ל רבינו הי ז"ל ובהלכות רבינו ז"ל מצאתי בהי"י מקדש ישראל ע"י חופה וקדושין וכתב ידו ז"ל נמחק על ידי חופה וקדושין ועיקר עכ"ל הרמב"ן ז"ל ופירש ונתיר לנו את הנשואות להתיר לנו לותן את נשותנו לנו ע"י חופה וקדושין ורבינו תם ז"ל הגיה ונתיר לנו את הנשואות לנו ורבינו הי ז"ל כתב ונתיר לנו על ידי חופה וקדושין ואין מנהג כיוצא בזה לומר את הנשואות ופירוש על ידי חופה וקדושין לף על פי שהקדושין קודמין לחופה היינו על ידי חופה וקדושין שקדמו להן וכתוב בספר העטור שעיקר הנסחא הוא על ידי חופה בקדושין בכי"ת הוא שהייקנין קדושה לבי"ת הוא רפה מפני שהיא סמוכה לה"ק ולפי שלותיות יהו"ש מרפות בנ"ל כפ"ת טעו הסופרים וכתבו בוש"ו: **והוא שבאו פנים חדשות מאי ברכת אבלים ברכת חתנות לבוש חיש בחסה על ידי שמחה וחדוה לפיכך יש לחתום מסמח חתן עם הכלה שהוא שמחת חיש בחסה** על כאן לגון רש"י ז"ל: ואחריס פירשו [והיא לעת התום'] להיינו טעמא לברכות הללו יש מהן שפותחות לע"פ שהן סמוכות ויש שאין פותחות מסוס לכי אחריך לברכה **הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך** לוקח כשסמוכה לברכה שאותמת הא לאו הכי (לא) [פותחת] ע"פ שהיא סמוכה כלי שלא ירהיו שתיהן כברכה אחת ולפיכך **שוש תשיש ושמח תשמח** לינן פותחות לפי שכל אחת סמוכה לברכה שאותמת לפי' הכי אשר ברך פותחת מסוס דזימנין למברכי לה בחפי נפשה להיינו בלוכלת **פניס חדשות** ולי נמי לפי' תימה לכל למסיבי לפי' למטבע קנך [שאינה חותמת] לינה פותחת היינו טעמא להני מסוס דיוך לחלס [ברכת] הזון דשכל לא נתקנה אלא על לפיפת העס וכלברי רש"י ז"ל ואשר יצר כיון לברכה זו ושלפניה תרוייהו מעין יצירה ניעהו לינו לא היתה פותחת מסוס היה הכל לומה ברכה אחת וחכמים רלו לעשותן כ' ברכות מסוס לשברי לחלס ואוה כ' **יצירות הוו כמ"ל בערובין (דף יח.) לויבן את העלע זנב היה ומתנו נברלת האשה: מברך שהשמחה במעונו. בתחלת הזימון: בין אחר להו.** לקרואים: **מחמת הלולא. לכם הנוס לפעולה: מעיקרא.** קולם **חופה אם הזמין קרואים** ואחר להם מחמת שאני רוצה להכניס בני לחופה: **מלימתי. התחלת שמחת החופה לברך שהשמחה במעונו: מכי רמו שערי בחסינתא.** שורין שעורים בעריבות במים להטיל שכר לערכי חופה ויש לומרים לשם החתן והכלה שורעים שעורים בפניהם לומר פרו ורבו ונמחו כשעורים הללו ומשמע לי לחלס ברל בפ"ע לף מקריק ברכת חתנים לחי מקריק הכי לף הני"ל לר"י לומר והוא שבאו פנים חדשות לבללו **פניס חדשות נמי מברך** שית לף בחו מברך ה' אלף ולחי אשר ברל

מילי להוה לחברכת פירות ומנות וכן ברכת יוצר החלס שתקנוהו ליצירה רחשונה של חלס הרחשון כלנקמן חי למחן לחמר שתי יצירות הוו חי למחן לחמר שתי יצירות עלו במחשבה וכתר מחשבה לזנונין מ"ת חינה מסלר ברכת הזון להת ביצירה רחשונה לחכתי נקבה לף הוחי ולח תחמר למה היה בחה מתוך שחנו מברכין על יצירה שניה תקנו לף על הרחשונה שהיא תחלתן: והתקין לו ממנו. מנופו ומנעלותיו: בנין עדי על. בנין הנוהג לנורות וקרי בנין עם שם ויבן את העלע: עקרה. ירושלים: **ריעים להוכים. החתן והכלה שהם שני ריעים החוכים זה לזה: כשמחך יצירך. כמו שמחת את חלם הרחשון: בגן עדן מקדם. לכתיב (בראשית ב':ח') ויטע ה' חלהים גן בעדן מקדם וגו': משמח חתן וכלה. וכלחרונה חתן עם הכלה. לפי שמחת ברכה הרחשונה לף בשמחת חתונה לנו לומרים שהרי תפלה היא שמברכין שיהיו שמחין בהעלחה כל ימיהם לפיכך אין לנו חותמין בה משמח חתן עם הכלה למשמע שמחת חיש בחשה חלף ברוך משמח את שניהם לעולם בשפוך מזונות וכלחרונה שכח הוא שמשכח להקב"ה שברא חתנות לבוק חיש בחשה על ידי שמחה וחדוה לפיכך יש לחתום משמח חתן עם הכלה שהוא שמחת חיש בחשה** על כאן לגון רש"י ז"ל: ואחריס פירשו [והיא לעת התום'] להיינו טעמא לברכות הללו יש מהן שפותחות לע"פ שהן סמוכות ויש שאין פותחות מסוס לכי אחריך לברכה **הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך** לוקח כשסמוכה לברכה שאותמת הא לאו הכי (לא) [פותחת] ע"פ שהיא סמוכה כלי שלא ירהיו שתיהן כברכה אחת ולפיכך **שוש תשיש ושמח תשמח** לינן פותחות לפי שכל אחת סמוכה לברכה שאותמת לפי' הכי אשר ברך פותחת מסוס דזימנין למברכי לה בחפי נפשה להיינו בלוכלת **פניס חדשות** ולי נמי לפי' תימה לכל למסיבי לפי' למטבע קנך [שאינה חותמת] לינה פותחת היינו טעמא להני מסוס דיוך לחלס [ברכת] הזון דשכל לא נתקנה אלא על לפיפת העס וכלברי רש"י ז"ל ואשר יצר כיון לברכה זו ושלפניה תרוייהו מעין יצירה ניעהו לינו לא היתה פותחת מסוס היה הכל לומה ברכה אחת וחכמים רלו לעשותן כ' ברכות מסוס לשברי לחלס ואוה כ' **יצירות הוו כמ"ל בערובין (דף יח.) לויבן את העלע זנב היה ומתנו נברלת האשה: מברך שהשמחה במעונו. בתחלת הזימון: בין אחר להו.** לקרואים: **מחמת הלולא. לכם הנוס לפעולה: מעיקרא.** קולם **חופה אם הזמין קרואים** ואחר להם מחמת שאני רוצה להכניס בני לחופה: **מלימתי. התחלת שמחת החופה לברך שהשמחה במעונו: מכי רמו שערי בחסינתא.** שורין שעורים בעריבות במים להטיל שכר לערכי חופה ויש לומרים לשם החתן והכלה שורעים שעורים בפניהם לומר פרו ורבו ונמחו כשעורים הללו ומשמע לי לחלס ברל בפ"ע לף מקריק ברכת חתנים לחי מקריק הכי לף הני"ל לר"י לומר והוא שבאו פנים חדשות לבללו **פניס חדשות נמי מברך** שית לף בחו מברך ה' אלף ולחי אשר ברל

מרחם סלר הברכות וכולה הולחה לחת לף חתמו בה בברוך [דף ח.] **פניס חדשות. בכל יום שלף היו סם לתמול** והרמב"ן כתב לכל שבת פניס חדשות ועומל סם לע"פ שחינו לוכל סם מברכין שבע ברכות וכתבו עוד בתום' שאם בחו פניס חדשות בלילה מברכין עליו לילה ויום והוא שעמל סם בכל שעת ברכה וכתבו בשם ר"ת ז"ל להאי פניס חדשות היינו שמחמיס עליו בני החופה: **מאי מברך ח"ר יהושע בני. כתב רש"י ז"ל נרחה בעיני שלף נסדרו על עסקי הזנונ שלף מחשר יצר ואילך שחותה ברכה מתחלת לבבר בשניהם חשר יצר החלס מלבר בזכר והתקין לו ממנו בנין עדי על היה הנקבה** שום תשים **לפי שחנו ריכין להעלות זכרון ירושלים על רחש שמחתנו שנחמר תלבך לשוני ואשר ברח נשם כל** שמח תשמח בחתן **וכלה שיבחילו בשמחה וטוב ואשר ברח נשם כל ישראל ולפי שהסדר מתחיל מאשר יצר פתח פה בברוך וחותם בברוך כלרך כל ברכה של רחשי סדרי ברכות ושום תשים ושמח תשמח מפני שהם ברכות הסמוכה לחברתה לף פתח פה בברוך שלך תקנו לכל הברכות הסמוכות לחר הרחשונה על הסדר ואשר ברח מפני שהיא נחמרה יחילחה ברוב ימי המשתה בשחין שם פניס חדשות לפיכך חינה מן הסמוכות והוצרך לפתוח פה בברוך ולסיים פה בברוך לבל שהכל ברח לבבודו חינה מן הסדר חלא לחסיפת העס הנחספים שם לגמול חסד זכר לחסדי המקום שנהג עם חדם הרחשון שנעשה לו שושבין ונתעסק בו ולסיפה זו בבוד המקום היא וברכה זו לכך נתקנה ומשעת לסיפה היא רלויה לברך חלא מכיון שיש שם ברכה על הכוס הזקיקוה לסדרם עליו מילי להוה לחברכת בשמים וברכת על האור במוצאי שבת כלחמרינן** [בירושלמי לברכות פרק ו' הלכה ה] **רבי מפזרן וחוזר ומסדרן על הכוס ור' חייה מכנסן הוחיל ויש שם כוס ולפי שחינה מרחם סדר הברכות וכולה הולחה לחת לף חתמו בה בברוך**

בפני עצמה לן **ברכת חתנים היא לגמ' כולהו** אית דברכות מקרו ברכת חתנים כי היכי דלמרבעה שלחר המזון מקרו ברכת המזון ונפקא מינה לענ"נ דלמרינן ברכת חתנים בעשרה היכא דליכא **פניס חלשות דלא מברך** לגמ' שלמחה במעונו ואפר ברח לן בעי עשרה לגמ' בנ' נמי מברכין לה והיינו נמי דלמרינן בסמוך ואי לן לפופי שמחה בעלמא הוא מברך שלמחה במעונו ואפר ברח ולדידי הכי פירושא אי היכא פניס חלשות מברך כולהו לדידהו כתחלת נשואין דמי ואי לן מאי דלמרי רבנן שבעה לברכה ליתא משום נשואין לנשואין יומא קמא סני לגמ' לפופי שמחה בעלמא הוא לתקון הכי הלכך בשלמחה במעונו ואפר ברח סני ורמב"ן ז"ל כתב דלמלמרינן בגמרא בריך שית ובריך חמש ז"מ דלשמחה במעונו לאו ברכת חתנים היא ומינה לאפוי בנ' מברכין אותה ומברכין אותה למ שהוא שבור לאפר ברח שהיא מכלל שית וה' שלין מברכין אותה לגמ' בי ולדבריו נעטרך לאחוק ולפרש להא דל"ר יהושע והוא שבלו פניס חלשות הכי קאמר מאי דלמרינן כל שבעה לממש שהן **שוין לוקח בשבלו פניס חלשות** וזה לוחק ועיקר הלכה כמו שכתבתי לכשם שלשמחה במעונו **חינה ברכת חתנים להא** בי מהולה הוו מברכין לה אי לאו משום ערבא לינוקי כלאיתא בגמרא ולא מברכין לה לגמ' משום שמחה בעלמא הכי נמי לאפר ברח לאו ברכת חתנים היא ולא בעינא עשרה שלינה בלה לגמ' משום לפופי שמחה בעלמא וכך נרלין דברי הרמב"ם ז"ל בפרק ב' מהלכות ברכות והרמב"ן ז"ל כתב דלמלמר לפופי שמחה בעלמא הוא כלומר שעולת קרולין הללו ודלמרינן לאר ליה מחמת הלולה שמא אינה שלין מברכין שלשמחה במעונו לגמ' בעשה שעולת מרעות לחתונתו לבל לם לא זימן לגם לגמ' חתן הסועד עם בני ביתו אינו מברך כלל ע"כ משמע ליה ז"ל דלמאי דלמרי לפופי בעלמא הוא היינו שעולת הקרולין ודלין זה ונכון כלל לגמ' כמו שכתבתי עיקר ולפיכך יש לומר שכל שבעה לפופי חתן הסועד עם בני ביתו מברך כל שבעה שלשמחה במעונו שלולו כפי פירושו ז"ל לפי לאר ברח לן יברך ש"כ סועד עמו לאר ולאי לאפר לסתמא לאר שבעה לברכה לבל ולאי מוהינן לגלאר שבעה לם לן שעל גם לאר היה מברך שלשמחה במעונו והיינו לאמרינן בין לאר ליה מחמת הלולה לגמ' לאר ליה מחמת הלולה בין לאר ליה שלם לן כן לי זה הוכלה יש שהוא עושה שעולת שמחה כלל וכן מה שכתב ז"ל לאמלמרינן בריך שית ובריך חמש משמע להשמחה במעונו לאו ברכת חתנים היא לן לי יעלעתי **מה רלויה הוא לזה שלם** בלגו לומר כן מלן לאר ליה לברכת מזון הוא לגמ' ברכת נשואין הוא ולאי נמי ברכת המזון הוא היכי לימא בריך שית ובריך שבע וכי שלשמחה במעונו ברכה בפני עצמה היא והלא היינה לגמ' תוספת לברים שלינה מוסיפים בנברך שלכלנו ומיהו ולאי קושטא לימלתא הוא שלינה ברכת חתנים וכמו שכתבתי: **וחתנים מן המנין.** לעשרה לעריכין למנות לברכת חתנים כלאמרינן לעיל: **ואין לבלים מן המנין.** בגמרא פרכינן עלה מלקטיל חתנים ולבלים מן המנין ומפרקינן כי תניא התם בברכת זמון כלומר להעטרף בו' בני חלם **לזמן עליו שהרי חייב בכל המצות** וכי קאמר רבי יוחנן לאין לבלים מן המנין בברכת רחבה **בשמברין את הלבל שעולה רלשונה משל לחבירים** שמר [בפירקין הלכה ן] מברכין ברכת חתנים בבית חתנים כל שבעה רבי ירמיה סבר מימר מפקין כלתה כל ז' כלומר מחופתה להיות שמחין עמה ומש"ה מברכין כל שבעה ש"ל רבי יוסף והא תני רבי חייא **מברכין ברכת לבלים** כל ז' שית לך למימר מפקין מיתה כל שבעה מאי כולן מה כאן מנחמין עמו אף כאן משמחין עמו מה כאן מזכירין פירוש לבבל ומש"ה מברכין אף כאן מזכירין כלומר השמחה ומש"ה מברכין ואע"פ שברכו בשבי חוזרין ומברכין בשבת ואין חוששין לשעת לם יש שם פניס חלשות לפי שאי אפשר שלא יהיה בשבת לחל שלא היה לתמול וי"ל שמומלים על מה שלמרו במלרש כיון שבא שבת בלו שבת פניס חלשות [ואין ברית פניס חלשות] לחרות עוד שנינו בפסלת סופרים [שם] נבי ברכת החתן כי' מברך עליו ברכת הזימון ומביא לו כוס לחר ומברך בפה"נ וכן ע"ע כולה וכן לתה לומר בברכת חתנים ובברכת לבלים לפי שאין לומרים שתי קלושות על כוס לחד לבל י"ל שלא לומרו אין מברכין שתי קלושות על כוס לחד שם בפסחים [לף קב: ע"ש תוס' ד"ה שלי"ל כי כו'] שלא לענין קלוס וברכת המזון ומשום להאי מקמי סעודה והאי בתר סעודתא לבל בקלוסה ולבלותא לתרוייהו מקמי סעודה מברכין להו לחד כסא וברכת מזון וברכת חתנים להא לחיא לתרוייהו בתר סעודתא וכתב הרמב"ן ז"ל ומשמעתי שאין לברך ברכת חתנים ולא לאר ברא שלא בחופה שאין שמחה שלא בחופה בסוכה (לף כה:) ולימבו בסוכה ולימלו בסוכה אין שמחה שלא בחופה שלמא ליכא לברוכי ברכת חתנים שלא בשבעת ימי המשתה ובחופה על כאן ומיהו שלשמחה במעונו ולאי לא תלי בחופה כלל להא שפי' מקמי שבתר הכי מברכין לה ולדלמרינן לענין ברכת לבלים כי תניא הכא בברכת הזמון פרש"י ז"ל **להעטרף בשלשה לזמן עליו** ושם תאמר אי הכא כי תניא בברכת המזון ולא כמו שנהגו עכשיו לברך ברכת חתנים בשבי ובשבת שלא בשעת סעודה ולימלא שהרי שנינו בפסלת סופרים [פרק יט הלכה יא] ונהגו (ז"ל) לומר בבקר ברכת חתנים על הכוס בשערב **ופניס חלשות כל** שבשה [ובשערב קודם סעודה] שלמא קודם סעודה היו מברכין אותה לפי שהיו רגילים להתאסף בבית החתן בבקר ובשערב לשמח החתן ולכלה והיו מברכין אע"פ שאין לוכלין ואין נס כן בשבי ובשבת שהחתן יוצא מבית הכנסת מוציאין כלה מחדרה ונכנסין לחופה זו היא עיקר השמחה ורלוי לברך עליה וה"נ מוכח בירושלמי

כלאמרי' במועל קטן [לף כז:] היו מברכין אותו ברכה **ומברכין שם ברכת לבלים כלמפרש** (טועמא) [לקמן] בגמרא ברוך מנחם לבלים והיכא לאיכא **פניס חלשות מברכין אותה כל** ז' וי"ל שאין מברכין ברכת חתנים שלא בברכת המזון כלאמרינן כל שבעה שהיא בברכת המזון ולא כמו שנהגו עכשיו לברך ברכת חתנים בשבי ובשבת שלא בשעת סעודה ולימלא שהרי שנינו בפסלת סופרים [פרק יט הלכה יא] ונהגו (ז"ל) לומר בבקר ברכת חתנים על הכוס בשערב **ופניס חלשות כל** שבשה [ובשערב קודם סעודה] שלמא קודם סעודה היו מברכין אותה לפי שהיו רגילים להתאסף בבית החתן בבקר ובשערב לשמח החתן ולכלה והיו מברכין אע"פ שאין לוכלין ואין נס כן בשבי ובשבת שהחתן יוצא מבית הכנסת מוציאין כלה מחדרה ונכנסין לחופה זו היא עיקר השמחה ורלוי לברך עליה וה"נ מוכח בירושלמי

רחבה:

אמר ר' אלעזר (דף ט.) האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו דשויא אנפשיה חתיכא דאיסורא וה"מ באשת כהן פירוש דליכא אלא חד ספקא ספק תחתיו ספק אין תחתיו ולא מצית אמרת אם תמצא לומר תחתיו ספק מוכת עץ ספק דרוסת איש דמוכת עץ פתחה סתום אי נמי באשת ישראל והוא שקבל בה אביה קדושין פחותה מבת ג' שנים ויום אחד דהוה ליה חד ספקא ספק באונס ספק ברצון וספקא דאורייתא לחומרא אבל אשת ישראל שנתקדשה יתירה על בת שלש שנים ויום אחד מותרת דהוויין לה תרי ספיקי ספק תחתיו וזינתה ספק אין תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק ברצון ספק באונס הלכך הוויין לה תרי

החומר פתח פתוח מצאתי. כתב רש"י ז"ל **ופתח לפיס לס בתולים כלגלקמן [לף י:] לבל ממספחת לורקטי שאין לה לס בתולים כלל** שלא לחרים מצל לחבירים

זאת ברורה לו שפתח פתוח מצוי: נחמן לשון לשמירה עליו. ולע"פ שאין הדבר הזה יכול להתברר אלא על־פיו לנבי נפשיה הוי נחמן לשוויי עליה חתיכה לאיסורין ע"כ. נראה מדבריו דלאי איכא למימר לא מתפרש ואחרים כתבו שאין הדברים ראויים להיות לפנינו ללא צורך שכן הוא במשמע ומי לפנינו ללא פתח פתוח הוי למ"מ לאיסור אלא שיש לפתח פתוח מצוי ומכי מוכח בירושלמי [פרק זה סוף הלכה ו] עלה לבריית׳ לתניא בגמרא [לקמן יב.] כל שלא נהג כמנהג הזה אינו יכול לטוטון טוענת בתוליים בתה לנן קיימין בשלא פשפש ומצא היא אומרת לם בתולים והוא אומר לם צפור הוא אורע כאן שלא נהג כמנהג הזה כלומר שלא משמש אותה כלי שלא תוכל להכניס לו לם צפור ואמרינן עלה הלא לתניא (למה לה) [שלא] להפסידה מכתובתה היא אלא לקיימה אינו דשאי משום שפק שפוטה למה לי שלא בשם רבי אלעזר מצא פתח פתוח לשוב לקיימה משום שפק שפוטה שלמא עדיף מצא פתח פתוח ואפי' משמש נמי נראה לשמור להיות שוויה שנפסידה חתיכה לאיסורין ותולה אותו בלם הצללין: והני מילי בשאשת כהן לויכול שלא חל שפקות שפק תחתיו שפק אין תחתיו לחל תחתיו לפיכך בשומם לשמור וכתוך שנשתי בשקנת הלכות לויכול למימר שם תמצא לומר תחתיו שפק מוכת עץ שפק לרוסת היא למוכת עץ פתחה פתום הוא ע"כ ואינו מעיקר נשחוטת ההלכות ולא נהירא לבנמ' אמרינן לף לגן נמי תנינא בתולה נשתת ליום ל' ליום רביעי אין ליום חמישי לי ולקל טוענין מאי ליה לי לקל טוענין טוענת לימים וכטוענת טוענין טוענת פתח פתוח ולחינה לי לקל טוענין טוענת לימים וכטוענת לימים ולאי הא דיכיל למתלי במוכת עץ ועול לכירושלמי אמרינן בהדיא שהפתח פתוח בין בעץ בין בלחם שלא י"ל למוכת עץ מילתא שלא שכיחא **היא ולא חיישינן לה** ומכי לייתי בירושלמי בפרק שהשם שנתארמלה [הלכה ו] נבי הא לתנן לם יצתה בהינומא ולרשם פרוע כתובתה מתיים וחם לומר שמא מוכת עץ היתה שלא כדבי מאיר לאמר מוכת עץ כתובתה מתיים ל"ר יוחנן לי חסו לבבר שאינו מנוי: אי נמי בשל ישראל והוא שקבל בה לבית קדושין פחותה מבת נ' שנים ויום אחד **הלכך אב שפק הוא לויכיל שפק חוסם שפק רעון לבל שפק תחתיו שפק אין תחתיו ליכא שלילו נבעלה קולם לכן היו בתוליה חוזרת כליתן במסכת נדה (לף מל:) פחות מכאן כנותן לנערב בעין שהשמע יועלה וחוזרת** וכתב רש"י ז"ל למיירי כגון שהיא **[עכשיו] גדולה ופתויה פתוי ואינו חוסם** וכתב כן מלאמרינן בסוף פרק לרבעה אחין (לף לב:) נבי מתני' אנים שקללו אתי נפוס ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה בזה כו' ואמרינן עלה בגמרא אר"י תני הוחלפו הכי נמי מסתברא מלקתני היו קטנות או שאין ראויות ליולד מחזירין זוהן מיד ואי במיזל מי שרו ומהלרינן הא לן לקיש פתוי קטנה חוסם הוא וחוסם ביאתה לכל מיהת שרי לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ב' מהלכות סוטה קטנה שהשיאה לבית אם זינתה ברשות לאוסרה על בעלה וכתב נם כן בפרק נ' מהלכות איסורי ביאה הבא על הקטנה לאת הנדול אם קלקה לבית הרי הוא בחנק והיא פטורה מכלום ונאסרה על בעלה כמו שבארנו בהלכות סוטה וכבר הזכיר הרמב"ם ז"ל בשני המקומות מזו שאמרו לפתוי קטנה חוסם הוא

ספיקי ותרי ספיקי דאורייתא לקולא:

(דף ט:) אמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה (דף י.) אמר רב נחמן אמר שמואל משום ר' שמעון בן אלעזר חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן ואם כן מה הועילו חכמים בתקנתן אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה וחזינן לגאון דקאמר הנ"מ לענין מנה מאתים אבל לענין תוספת לא מהימן וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה מאתים אבל תוספת איהו כתב אנפשיה הילכך לא מהימן ההוא דאתא לקמיה דר"נ א"ל פתח פתוח מצאתי אמר להו ר"נ אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה והא ר"נ הוא דאמר מהימן ומסבינן ליה כופרי רב אחי משני

וכירושלמי במסכת סוטה בפרק היה מביא [הלכה ו] נמי אמרינן להמר רבי זעירא בר אחא בשם רבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון ליאסר על בעלה. ולאמרינן נחמן לאסרה עליו לוקה במכחישתו שאומרת בתולה שלימה נבעלתי לו נמי בשותקת **ולא טוענה מילי לבבי הא** הוא לשמר להכין לקיום ליה **שוויה שנפסידה חתיכה לאיסורין לבל** שם תולה לבבריו **שפתח פתוח מצא** שלא שאומרת תחתיו נאנסה לו שהיא מוכת עץ לו מתפרש להא קי"ל כר"נ וכר"ח [לקמן יג.] לבבי שאי נוונת נאמנת ולע"נ להשיאה לשקמן לענין כתובה אתנייה אף"ה לענין אסורין נמי כיון לשיהי טוענת הבי בבבי ואיהו לו מצי למטען שיפבא שלא בשמש לו שוין **שנפסידה חתיכה לאיסורין** ובבי שיתא בירושלמי לנרסינן התם [פרק זה הלכה ו] עלה להשיא ר' ירמיה בעי מעתה אין טוענת בתולים כר"נ וכר"ח שלא כרבי יהושע חזר ואמר יש טוענת בתולים כר"נ וכר"ח בשותקת לפילו תימא במלברת בשומרת מצא ושבלו ותהא נאמנת ליה יכול למר רבי הילה בשם ר"ח מצא פתח פתוח אסור לקיימה משום שפק שפוטה לבבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון ליאסר על בעלה לבבי זעירא בר אחא בשם רבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון ליאסר על בעלה. ולאמרינן נחמן לאסרה עליו לוקה במכחישתו שאומרת בתולה שלימה נבעלתי לו נמי בשותקת **ולא טוענה מילי לבבי הא** הוא לשמר להכין לקיום ליה **שוויה שנפסידה חתיכה לאיסורין לבל** שם תולה לבבריו **שפתח פתוח מצא** שלא שאומרת תחתיו נאנסה לו שהיא מוכת עץ לו מתפרש להא קי"ל כר"נ וכר"ח [לקמן יג.] לבבי שאי נוונת נאמנת ולע"נ להשיאה לשקמן לענין כתובה אתנייה אף"ה לענין אסורין נמי כיון לשיהי טוענת הבי בבבי ואיהו לו מצי למטען שיפבא שלא בשמש לו שוין **שנפסידה חתיכה לאיסורין** ובבי שיתא בירושלמי לנרסינן התם [פרק זה הלכה ו] עלה להשיא ר' ירמיה בעי מעתה אין טוענת בתולים כר"נ וכר"ח שלא כרבי יהושע חזר ואמר יש טוענת בתולים כר"נ וכר"ח בשותקת לפילו תימא במלברת בשומרת מצא ושבלו ותהא נאמנת ליה יכול למר רבי הילה בשם ר"ח מצא פתח פתוח אסור לקיימה משום שפק שפוטה לבבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון ליאסר על בעלה לבבי זעירא בר אחא בשם רבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון ליאסר על בעלה. ולאמרינן נחמן לאסרה עליו לוקה במכחישתו שאומרת בתולה שלימה נבעלתי לו נמי בשותקת **ולא טוענה מילי לבבי הא** הוא לשמר להכין לקיום ליה **שוויה שנפסידה חתיכה לאיסורין לבל** שם תולה לבבריו **שפתח פתוח מצא** שלא שאומרת תחתיו נאנסה לו שהיא מוכת עץ לו מתפרש להא קי"ל כר"נ וכר"ח [לקמן יג.] לבבי שאי נוונת נאמנת ולע"נ להשיאה לשקמן לענין כתובה אתנייה אף"ה לענין אסורין נמי כיון לשיהי טוענת הבי בבבי ואיהו לו מצי למטען שיפבא שלא בשמש לו שוין **שנפסידה חתיכה לאיסורין** ובבי שיתא בירושלמי לנרסינן התם [פרק זה הלכה ו] עלה להשיא ר' ירמיה בעי מעתה אין טוענת בתולים כר"נ וכר"ח שלא כרבי יהושע חזר ואמר יש טוענת בתולים כר"נ וכר"ח בשותקת לפילו תימא במלברת בשומרת מצא ושבלו ותהא נאמנת ליה יכול למר רבי הילה בשם ר"ח מצא פתח פתוח אסור לקיימה משום שפק שפוטה לבבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון ליאסר על בעלה לבבי זעירא בר אחא בשם רבי יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון ליאסר על בעלה. ולאמרינן נחמן לאסרה עליו לוקה במכחישתו שאומרת בתולה שלימה נבעלתי לו נמי בשותקת **ולא טוענה מילי לבבי הא** הוא לשמר להכין לקיום ליה **שוויה שנפסידה חתיכה לאיסורין לבל** שם תולה לבבריו **שפתח פתוח מצא** שלא שאומרת תחתיו נאנסה לו שהיא מוכת עץ לו מתפרש להא קי"ל כר"נ וכר"ח [לקמן יג.] לבבי שאי נוונת נאמנת ולע"נ להשיאה לשקמן לענין כתובה אתנייה אף"ה לענין אסורין נמי כיון לשיהי טוענת הבי בבבי ואיהו לו מצי למטען שיפבא שלא בשמש לו שוין **שנפסידה חתיכה לאיסורין** ובבי שיתא בירושלמי לנרסינן התם [פרק זה הלכה ו] עלה להשיא ר' ירמיה בעי מעתה אין טוענת בתולים כר"נ וכר"ח שלא כרבי יהושע חזר ואמר יש

כאן בבחור כאן בנשוי בחור לא גמיר נשוי גמיר:

ההוא דאתא לקמיה דר"ג אמר ליה פתח פתוח מצאתי א"ל שמא הטיתה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שמהלך באישון לילה ואפלה הטה מצאו פתוח לא הטה מצאו נעול ההוא דאתא לקמיה דר"ג א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה ליה רבי עדיין בתולה אני אמר להן הביאו שתי שפחות אחת בעולה ואחת בתולה הביאו לו הושיבן על פי חבית של יין בתולה אין ריחה נודף בעולה ריחה נודף הושיבוה ולא היה ריחה נודף א"ל לך זכה במקחך וליבדוק מעיקרא בגווה דידה גמרא שמיע ליה ומעשה לא חזא ליה וסבר לא קים ליה בגווה דמילתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל כולי האי ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל הזקן א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי בתולה שלימה נבעלתי אלא ממשפחת דודקטי אני שאין להם לא דם בתולים ולא דם נדה בדק ר"ג בקרובותיה ומצא כדבריה אמר ליה לך זכה במקחך מאי דורקטי תנא דור קטוע ההוא דאתא לקמיה דרבי א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו בתולה שלימה נבעלתי אלא שנת בצורת הוה ראה רבי פניהם שחורות צוה עליהם והכניסום למרחץ והאכילום והשקום והכניסום לחופה ובעל ומצא דם אמר ליה לך זכה במקחך קרא עליהם (איכה ד':ח') צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ

לחיהו נחמן ולפילו סבירא ליה לכתובת זכר מן התורה שהרי לא כתב לה אלא על מנת לכונסה ויימלינה בתולה וכיון שכן עליה להביא ראיה שנתקיים התנאי אבל מאן למיפיך שטרא לתנאי לא אמרי' ליה קיים שטרך ותנאך ואנא לגבינא ומה טעם אמרו להחריס שתא על מי שטען עליה שקר: **הלקוחו מלקות בחריות של לקל שיש בהן עוקצים כמין קוצים כלחמרי' בסוכה (דף לב.) ואימא כופרא לרכיה לרבי נועם: מברכתא חבוטא ליה. זונות העיר הזאת שמא מברכתא חבוטות ושוכבות לפניו תמיד לזנות מאחר שהוא בקי בפתח פתוח:** והא ר"נ הוא דאמר מהימן ומסבינן ליה כופרי. ני"ל דמן הדין פרכינן מאחר דאמר לאחר ר"נ מסבינן לה"מ כופרי היינו על שהעיז פניו ולקמיה מברכתא חבוטא ליה ס"ק כיון שהעיז פניו לומר כך בפני ב"ד רגיל הוא בזנות וכשלמת אי אמרינן לא מהימן שפיר למסתמא מהן לאחר קמי כי לינה שיולי מצילי בריסא מאי ליניה וכיון ליגע ללא מהימן ואפ"ה מחזיק פריצותיה קמייהו מחייבי לאסוכיה כופרי אלא אי אמרת מהימן אין זה מעיז פנים כלל למאחר לקיים ליה בנפשיה לקושטא דקאמר וילע למהימן אחר לבי לינה ומאי מהימן ומסבינן ליה כופרי כלומר לאו כלקח ס"ל לעל שהעיז פניו עכשיו אלא על מעשיו הרחוקים למלקיש ליה לפתח פתוח מעת ולאי למקמי הכא מברכתא חבוטא ליה ורב אחאי מסני לין קושטא דקאמרת לכופרי למסבינן ליה היינו על שהעיז פניו ומיהו לוקח בבחור לכיון ללא מהימן מקרי עז פנים כלקאמרת לבל בנשוי מהימן ולא מסבינן ליה כופרי: ג"ל שמא הטית כו'. הטה. **כשהגיע לפתח ביתו הסגור יש בו לבר המעכבו מלפתוח וכשמטין אותו נפתח** וכגמ' לחמרינן עלה ג"ל **שמא במזיז הטית לעקרית לבשא ועברת** לחמוש לך מבל למה הדבר דומה לאדם שמהלך בחיפון בילה ואפלה הטה במזיז מעלו פתוח לו הטה במזיז מעלו נעול וכתב רש"י ז"ל לגליכא לאמרי **בלא מתכוין לא שכיחא הטייה ולא אמרינן שמא הטה אלא כך בלקו שמא במזיז הטית** כו' לבל הרב רמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר לומרים לו שמא הטית לו שמא בעלת בנחת הרבה ולפיבך לא הרגשת [בלוחק]: [דף י:] **בעולה ריחה נודף. מפיה מריחין ריח היין שנכנם לה לרך פתח הפתוח: נמרח הוא שמיע ליה. שעשו כן לבנות יבם גלעד במס' יבמות [דף ס:]:** לורקטי. לור קטיעי שאין להם לא לס נלה ולא לס בתולים: שפניהם שחורות. מחמת רעבון: **צפד עורם. לונם פירש כמו לבך עורם על עצמם ומנחם פתר שחר עורם:** נרמי בפרק אלו נערות (דף לו.) החרשת והשוטה כו' **ואין להן טענת בתולים.** להפסידן מכתובתן חרשת ושוטה לאמר לי הוה פקחת לטעון הוה טענה קמן למשנתחרסה נאשה ונחמנת כה"נ לחמרינן לקמן בפירקין ובגונרת **ומוכת עץ מפני שכבר כלו** בתוליהן ועל לעת כן כנשן:

לאמר לפיפך שטרא לחבריה ול"ל ליאתבא לי לגלאי פרוע הוא לימה הרב ז"ל זה למה שאמרו בפ' שבועת הדיינין (דף מץ.) הלי מלן למיפיך שטרא לחבריה ול"ל ליאתבא לי לגלאי פרוע הוא

והאמר רב בונדת נותנין לה לילה הראשונה. וכועל כמה בעילות לתנינן כל ימים של חותה הלילה בדם בתולים **אלמא אית לה** בתולים לבונדת לחי לא לא היו בעי למיתב לה אלא בעילת מצוה וכיון דאית לה בתולים היכא דכעל ולא מצא לא תפסיד כתובה להא כנסה בחזקת בתולה ומצאה בעולה: **אי** לקא טעין **טוענת פתח פתוח** ה"נ הכא במאי עסקינן **לקא טעין טוענת לימים.** זו היא גירסת הרי"ף ז"ל וה"פ אי לקא טעין טוענת פתח פתוח ה"נ היכ לה טוענת בתולים תפוס לבונדת פתחה סתום הוא וכיון שכן לפסר לאתי לם מחמת צללין לפרנסה לחוקה היא ותשיר כה צרורות ולהכי אמר רב נותנין לה לילה ראשונה וכי תימרין לבונדת אין לה טוענת בתולים בטוען טוענת לימים לכיון [לאיכא] בונדת לכלו **בתוליה כלאיתא ביבמות [לף נט.] זמנין ללא לאתי** לם מחמת צללין ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל ומצאו עכשיו הבתולות הבונדות כו'. לאכל רש"י ז"ל **[גרס] אי לקא טעין טוענת לימים.** כלומר אי אמר בעלתי ולא מצאתי לם ולאי טוענת מעלייתא הוא וכי תימרין אין לה טוענת בתולים בנון קא טעין ואמר פתח פתוח מצאתי ולא לא בדקתי אם נמצא כה אם לאו ובכי האי נוונא אין לה טוענת בתולים לפי שבונדת אין רוחצת צר כבתחלה ודומה לו כאילו פתח פתוח ולפי זה אתי לתימרין ביבמות לבונדת כלו בתולים על הפתח קאמר וכן סכריב הרמב"ן ז"ל מלתימרין בירושלמי פרק קמא דר' יונה בשם רבי כריספא בונדת כחבית פתוחה היא וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות אישות ושהנסחא הרלשונה טעות היא:

מתני' בתולה כתובתה מאתים כו'. הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים:

(דף יא.) הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים:

הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי ר"מ וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנישואין כתובתן מנה (דף יא:) ואין להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנשתחררו ושנתגיירו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד

גרסינן בפ' אלו נערות החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להן טענת בתולים הסומא והאילונית יש להן טענת בתולים ומקשינן ובוגרת אין לה טענת בתולים והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשונה אלמא אית לה טענת בתולים דאי לית לה אמאי נותנין לה לילה ראשונה הא דם נדה הוא ומפרקינן אי דקא טעין טענת פתח פתוח הכי נמי דיש לה טענת בתולים דכל בתולה בוגרת פתחה סתום אלא הבא במאי עסקינן דאין לה טענת בתולים דקא טעין טענת דם דאמרינן האי בתולה היא אלא שבלו דמיה והא דרב אוקימנא פרק תינוקת בבוגרת שעדיין לא ראתה דם אבל בוגרת שראתה ועודה בבית אביה אין לה אלא בעילת מצוה ופורש וכן הלכה נמצאו עכשיו שהבתולות הבוגרות יש מהן שיש להן דמים והיינו דאמר רב נותנין לה לילה הראשון ויש מהן שאין להן דמים והיינו דקתני הבוגרת אין לה טענת בתולים הא טענת פתח פתוח יש לה וכן הלכתא:

מתני' בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים:

עץ כתובתה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנישואין כתובתן מנה (דף יא:) ואין להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנשתחררו

לנתחלמנה ונחלנה כתובתה מאתים כיון למן הגירוסין הוה נקט נמי הכא חלוקה ולאסמועינן לאע"נ לנתחלמנה **מנה מיהא אית לה** כלומר כהלייטו: נרסינן בגמרא [דף יא.] אמר רב הונא גר קטן **מטבילין** אותו **על דעת ב"ד. אם אין לו אב ואמו מביאתו להתנייר** מטבילין אותו **לאין לך גר בלא מילה וטבילה** ועל דעת ב"ד היינו ג' **בטבילתו כאין כל טבילת** ב"ד שעריכה **ג' והם נעשים לו כאב והרי הוא גר על ידיהם ומנענו ביין כשר** ואמרינן עלה אמר רב יוסף ואם הגדילו יכולין למחות. כלומר אם **קטנים שנתניירו ואפי' עם אביהם** דהכי מוכח בגמרא יכולין למחות **ולומר אי לפשינו להיות גרים וחוזרין לסורן ואין לנו לענות בב"ד ואפי' ידינו תקיפה ואם קטן אחד מאמיחד אינה עריכה נט להיות כישראל מומר** ומיהו אמרינן בגמרא לכיון שהגדילה אחת ולא מיחתה [וכ"ת שוב אינה יכולה למחות] מלקאמר אם הגדילה יכולה למחות אלמא מחתה לקטנות לאו מחתה היא וכיון לאמרינן לכיון שהגדילה אחת שוב אינה יכולה למחות היאך לפשר לומר שתמחה מיד שתגדיל יש לומר לנבי למחתה לקטנות לאו מחתה היא לענין אלא נתרצת אחר כך אין מחתה כלום אף"ה מהניא לענין ללאחר שהגדילה אם עמדה במחתה מהני אי נמי לכי אמרינן לכיון שהגדילה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות היינו שהגדילה בלא מצה ויהודית: ולענין הלכה קי"ל כרב הונא לאמר לגר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד ולא איהו ב"ד מעיון לחזור ולמול את העובד כוכבים מעצמו אלא אם כן שעשו כן ב"ד מעצמן מהני וקיימא לן נמי כרב יוסף לאמר לאם הגדילו יכולין למחות ואפי' בגר שנתניירו בניו ובנותיו עמו והכי מוכח בגמרא ואע"נ לאותיבו עליה לבני וכבא כלאיתא בגמ' אלו מסוס לאו סברי להו כוותיה אלא לבורוי מתני' אלא תקשי ליה ועוד לאלאבי קושיא לרבא אלו כלום הוא ולרבא נמי קושי' לאבי אלו כלום הוא כלאיתא בגמרא וכיון שכן קי"ל כרב יוסף ומן התימה על הרי"ף ז"ל שהביא הלכה כרב יוסף וכתב הרמב"ן ז"ל ולא ידענא למה לאא ק"ל **הוא מפרש לברי רב** יוסף שנתניירו בניו ובנותיו עמו לאבל לרב הונא לאמר גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד [בא לאתנייר והטבילוהו על דעת ב"ד] חיינו יכול למחות שאם כן מה כח ב"ד יפה והיינו מתחוור ע"כ הרמב"ם ז"ל הביא מילתיה לרב הונא בפי"ג מהלכות איסורי ביאה ומילתיה לרב יוסף פי"י מהל' מלכים:

מתני' האוכל חלב חמיו כו': מפני שמתייחד עמה. קושט נמולין ויש לחוש שמא בא עליה ותניא ביבמות בפ' ב"ש (דף קיז:) טוענת בתולים כל שלשים יום לבדי ר"מ ר' יוסי אומר נסתרה לאלתר לא נסתרה חפילו לאחר כמה ימים: **ואחת אלמנת כהנים.** אלמנ' בת כהן: **היו גוביו לבתולה. בת כהן כשנשאת לכהן וכ"ש כשנשאת ליסראל** ואמרינן עלה בגמרא לא ב"ד של כהנים בלבד אמרו אלא אפילו מפפחות מיוחסות שביסראל אם רצו לעשות כדרך שעושין הכהנים עושים. כלומר ואם בא אלם ונשא בתולה סתם מאותה מפפחה חייב ליתן לה ארבע מאות: [דף יב:] רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים **נאמנת.** מפרשין טעמא בגמ': **הרי זו בחזקת** בעולה עד שלא תקדרם וטעתה. ונ"ל לה כגון למקח טעות לגמרי מפני כלאמרינן **לעיל [דף יח:]: גמ' חייב.** לשלם: פטור. **מלשלם ומכל מקום מפביעין ליה שבועת היסת שכן הוא כלברייו שאינו יודע שהוא חייב לו** כך כתב רש"י ז"ל **ודבר ברור הוא שאם נא כן בטלת תקנת שבועת היסת:** ליתא רב הונא ורב יהודה לאמרי כר"נ. לקמ"ל לטעמא לר"נ מפני לחייבו ברי ולחייבו שמא ובבי עליה : ור"נ ור"י לאמרי **כר' יהושע.** לאמר לא מפיה אנו חיין מפני לאמרינן חוקי ממונא בחזקת מאריה: [אלא] לאמרינן חוקי אחתא לחזקתה. למפפקינן **אשתעבד לה מאתים זו בעולה הואי והעמיד לה מאתים זו בעולה הואי ואשתעבד לה מאתים זו בעולה הואי והעמיד לה מאתים זו בעולה הואי ואשתעבד לה מאתים זו בעולה הואי ואשתעבד לה מאתים זו בעולה הואי ואשתעב

נמ' לפילו לדברי המכשיר בה פוסל **בבתה.** מפרשינן טעמא בגמרא משום דכשלמא לכשמתו יהיו לית לה חזקה לכשרות **ויש לומר אפי זו בחזקת כשרות עומדת ומספק לחתה בה לפוסלה לא תפסלנה מספק לכבל בתה לית לה חזקה לכשרות:** ולע"נ לרוב פסולין לעבר. שרוב העיר פוסלין העובר הבא מהם ומיהו לע"נ למיתניא לפילו ברוב פסולין לוקח לכשכשיר הולד שאם היו מחמירין בו לא היה לו תקנה לבל יפסל אין מתירין אותה ליגשא אלא ברוב כשרין כדאמרינן בסמוך [דף יא.] ואת לא תעביד עובדא על לפיכא רוב כשרין ולקמן בפירקין יתבאר לי בעינן תרי רובי כשרין או שני בחד רובא: נרסי' בגמרא [דף יג.] אמר שמואל י' כהנים עומדין ופירש אחד ובעל כלומר ואין אנו יודעים מי הוא הולד שתוקי כלומר שאע"פ שכשר **הוא ליוחסין ואם נקבה היא תנשא לכהונה ואם זכר הוא בתו ולמנתו כשרות לכהונה** שהרי ברור **לנו שמכהן כשר בא לעפ"כ** הוי שתוקי לענין שמשתקין אותו מלין כהונה כלומר **שלא יעבוד עבודה ולא יאכל תרומה** ומוכחין לה מלכתחיל ויהיה לו ולזרעו אחריו בעינן זרעו מיוחס אחריו כלומר **שאנו יודעין מי אביו** מיהו אמרינן ביבמות בפרק נפסלין (דף ק:) למלרבנן ולקמ לפמכחת בעלמא וכי נזוד רבנן בזנות בנפשיין לא נזוד כגון שתי וליות כהנים שנתערבו זה בזה כגון לפת כהן שמת בעלה ולא שהתה **שלשה חדשים ונשאת לכהן וילדה בן והוא ספק** אם מראשון אם מאחרון: שהוא לרוס ולרוסתו כו' **אין מיניאי. לפת ממני הוא** ולא זה: [דף יא.] ועוד הא **לפר רב** יהודה לפר שמואל הלכה כר"ג. ולפו למיתרא לפפילו כי לא מודה לרוס ולא שמכחיש לפיכי מהימנא לרבן נמליאל להא ה"ל ברי וברי ורבן נמליאל בברי וברי לא מכשיר ולא קאמר ועוד לפפילו ליתיה קמן הא לפר רב יהודה לפר שמואל הלכה כר"נ: **ובהא כי לא מודה כו'. לקא לפרת ועוד:** לרוסה הכל פסולין ולקא חזק מן הלרוס: **הא לכתחלה. אם בא כהן ליגלך עם ב"ל לא שריגן ליה לכנסה ולא ל"כ היו רוב כשרים ולקא ליעבד. אם נשאה כהן לא תפקינן לה מיניה: והא נמי כליעבד למי. שנתעברה ואחה בא לפסול העובר ולאוסרה על הלרוס אם אין אחה מאמינה הרי אחה מוציאה מבעלה** כ"כ רש"י ז"ל וז"ת למאי אחוי כליעבד אי לנבי עובר לכתחלה הוא לומיא לפנייה ואי לנבי לפה ליעבד מפה הוא י"ל לה"ק כיון שאילו אחה פוסל העובר מפום פפר ממזר אף הוא לבו נוקפו ופורס ממנה ואפילו לנבי ולא נמי כליעבד למי וכך מנהן לדברי הרי"ף ז"ל אי נמי לכיון לאילו פוסלין [עובר לנמרי פסלינן] ליה ואפילו מלבא בקבל לנבי עובר נמי כליעבד למי לבל לנבי לפה כיון שאינה נפסלת אלא לכהונה לכתחלה הוא והרלב"ל ז"ל פי' ללנבי לפה נמי כליעבד למי מפום לרוסה אלא נמור הוא לאכתי מיתסרה מפירה לחופה ולכתחלה נמי לא היו שכבר נתחרפה מפום שכי חמרינן לכליעבד למי **לאכל לא הוי** ליעבד ממש: הלכך נקיטינן לכל היכא שנבדקה אמו ואמרה מיניה לפילו ליתיה לרוס קמן מהימנא לאכל לא נבדקה בכה"נ שקלינן וטרינן בפרק לולמנה לכ"נ (דף סט:) ולליטנא קמ לפתם לפילו יענו ולאי שבא עליה לרוס כל היכא דליימא מעלמא כלומר שהיה נלעזת מלחריס הולד שפק ממזר אלא היכא תרתי למעליותא לבא עליה לרוס ולאי ולא ליימא מעלמא לבבי הוי לאכל כל שלא יענו בתר לרוס שהיו לאכל נוטע יענו לפילו יענו שבא עליה אלא שפק היא ליימא מלחריס הולד שפק ממזר ולליטנא בתרא לפתם כל היכא לבא עליה לרוס וכבר לע"נ בתריה שהיו ליה וכבר לע"נ לליימא נמי מעלמא ולא נבדקה אמו והרמב"ם ז"ל פסק בפרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה כליטנא קמ: תנן בפרק בתרא לעדיות ומייתי לה הכא בגמרא [דף יא.] טעיל ר' יהושע ורבי יהודה בן בתירא על למנת עיסה שהיא כשרה לכהונה לאמר לפס ר"ג קבלנו עדותכם לאכל מה לעשה שהרי נזר ריב"ז שלא להוסיף ב"ל על כך ושכהנים שומעין לכם לרחק לאכל לא לקרב ואמרינן בגמרא למנת עיסה היינו בלאיכא תרי ספיקי ועיקר הפי' לפיינו כגון שנתערב ספק חלל במספחה לאחת ונתנערת שכל למנה מלמנות אותה מספחה בלה בשני ספיקות שאם בעלה שלא זו היה יוצא ירך **שלא אותו ספק חללה או לא** ואת"ל שהיה מיוצאי ירכו **שאמו לא היה חלל אלא** כשר ופסק בה הרמב"ם ז"ל בפרק י"ט מהלכות איסורי ביאה לגלי תנשא ואם נשאת לא תצא והיינו כר"נ לכיון לתרי ספיקי אוכא מיעוט כשרה אלא שהכהנים נהגו בו שלסול ובתר הכי נרסי' בגמרא תנו רבנן אי זו למנת עיסה [שהיא כשרה לכהונה] כל שאין בה לא משום ממזר ולא משום נתינות ולא משום עבדי מלכים רמ"ח וכו' ואמרינן עלה בגמ' [דף יא:] לממזר עוות ואלל שותק אוכא ביניייהו לתנא קמא שכר לכל פסולא לקרו ליה ושתיק פסול וה"ק ת"ק אי זו היא למנת עיסה כל שאין בה לא שתוק ממזרות ולא שתוק נתינות ולא שתוק עבדי מלכים ולא שתוקות (נמי) אלל וקא"ל ר"מ כו' והכי פירושא אי זו **היא למנת עיסה שהעידו בה להכשיר כל שאינו** שותק כשאמרים עליו שהוא ממזר אי עבד אי נתין שאילו היה שותק פסול לשתיקה כהולכה למיל **וכיון לתנא טעמא בשתיקה ה"ה לשתוק אלא ולא הוצרך למנות את כולן וכאי זו הכשירו בלמנת ספק אלא** יולעין ספקותיהם כמ"ש למעלה וקי"ל כת"ק לכל פסולא לקרו ליה ושתיק פסול ולא הלריכתי לפרש מאי לאמרינן ממזר עוות ואלל שותק אוכא ביניייהו משום לת"ק וקי"ל כוותיה לא נפקא לן מיניה מידי ונמלא לפי טעמו זה שכל שקורין לו בשם אחד מן הפסולים ושותק חוששין לו ולמספחתו מיהו בבליקה כלי' בפרק עשרה ממשפחה שקרע עליה ערער לשני בבליקה כלי' בפרק עשרה יוחסין (לף עו:) וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר וכתב עליו הרלב"ל ז"ל

גמ' (דף יג:) אמר ר' יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר אפי' בבתה ור"א אומר אף לדברי המכשיר בה פוסל בבתה וקי"ל כרבי יוחנן דרביה דר"א הוא ועוד דקאי כאבא שאול דאיפסיקא הלכתא כוותיה בפרק י' יוחסין (דף עד.) דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי * צ"ל ואמרי' וכ"ה ברא"ש ואמר רב מאי בדוקי שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דאיכא רוב פסולין אצלה ואמר רבא הלכה כאבא שאול:

יום קל

ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אומר (דף יד.) אין מינאי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודה ועוד דהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אמר ליה אביי ובהא כי לא מודה מי מכשיר רבן גמליאל והא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה והכא רוב פסולין אצלה ולטעמיך תקשי לה היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחלה והא דיעבד והכא נמי כדיעבד דמי דהא ארוס וארוסתו נינהו:

(דף יד:) **מתני'** אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מן העין ונאנסה אמר ר' יוחנן בן נורי אם רוב

כל הלוו שאמרו על שתוקיהן שהן פסולין לא אמרו אלא בלורתן הרחוקים שהיו כ"ד נזקקין על החרפות שאלמ מחרף את חביריו וקורא לו עבד יהא בנדוי ממזר סופג את הארבעים וזה שסתק ולא בא לב"ד כבר הודה לחבל עבשיו השותק על המריבה הרי זו משובח שלא כ קורין לו שלא בשעת מריבה ע"כ ואחרים כתבו לכי אמרינן לשתיקה פוסלת לוקה במשפחה שנטועה בה פסול לחבל כל משפחה שעומדת בחזקת כשרה לשרבה כי שתקו מיחסי טפי כלאמרינן בפרק עשרה יוחסין (קף עא:) ליחסותא לכבל היינו שתיקותא: ויש כאן שנה אחרת לומר לכי אמרינן ממזר עוז וחגל שותק ליכא ביניייהו לעולם אלא קמץ היינו נפקא מינה [שלא] לשתיקה לחולה ליכא רהיט לפסול אלא כשנוח על פסול אחר לכיון לעוות בהאי ושתיק בהאי מוכח לכהאי לשתיק לקושטא הוא שתיק ולא"ק כל שתיקה פוסלת ובלבד שקרלו לותו בפיסול אחר מתחלה ועוד ולפי שנה זו אפשר שאפילו במשפחה שעומדת בחזקת כשרה חיישינן לכיון לכפסול ג' עוד ובפסול אחר שותק מוכח לכהאי לשתיק לולוייי לולייי: [קף יג:] **מתני' מן העין. מן המעיין: אם רוב העיר כשרים. להפיק בנותיהן ולחנותיהן לכהונה שאין רוב העיר מן הפוסלין אפי בכיאתן לא זו אף זו תנשא לכהונה:** גמ' בקרונה **של עפרוי** היה מעשה. **ביום השוק שמיעות ושיירות באות שם** ממקום אחר: [קף טו.] **בשעת קרונות. שמשיירות באות לעיר:** והוא שהיתה סיעה של בני אדם להכהונה עוברת שם. ואיכא למימר מפי היה להוויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה. מפרשינן בגמרא להיינו **טעמא לבעינן תרי רובי [דכרוב העיר** בלחוד לא סני] משום דלא"ג למימרינן כל היכא דאיכא רוב לחזקי אינשי לנבא אית לן למימרי משום **כל לפריס מרובה פריס** לפ"ה לא שריין לה כלי שלא יבא להתיר היכא דלחזקי אינשי לנבייהו דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה לחמי ובדוב סיעה נמי לא שריין אע"ג דליכא למיחש דה מילי דהא ליכא קבוע כלי שלא יבא הלבר להתיר בדוב העיר והך שמעתא בשתיקה **טוענת היא לחי לחי בטוענת הא** פסקינן לעיל בסמוך הלכתא כר"נ לפילו אלא לכתחלה משום חומרא בעלמא בעינן רוב בדוב פסולים אלא לכתחלה בחד רובא סגיא ולעבד כשרים ומיהו משמע לחפי' לכתחלה בחד רובא סגיא ולעבד לפילו חד רובא לא בעינן לחפילו בדוב פסולין מכשרין לחבל בסגיא להכא בשתיקה טוענת ושתמא למילתא הכי איתא לתינוקת הות ולא ידעה למטען ולנוסח הות ולא ידעה מאי וכיון דהויא לה שמא לפילו לר"נ בעי תרי רובי לפילו בלעבד לכסגיא להכא לא מפלגינן כלל בין בתחלה לבעבד: ונמצא פסקן של לכרים לכטוענת ולומרת לכבר נבעלתי קי"ל כר"נ למכשר ולפילו בדוב פסולין מיהו לוקה לעבד כלומר שלא נשתק כבר לכהן לחפי' בדוב פסולין לא תצא וכי נמי נאמנת להכשיר העובר לפי שלא החמירו בו כלל שלא היו מחמירין בו לבא בקהל **לא היה לו** תקנה ולפיכך אין לוקה כלל שלא נשתק ומיהו לכתחלה אין מתירין להשא להנשא לכהן אלא לוקה כברוב כשרין כלאמרינן לעיל הלכה כר"נ ואת לא תעביד עובדא לכתחלה על לחיכא רוב כשרין ומיהו בחד רובא סני אבל בשחיטה טוענת כסוניין להכא לא לשכחן פלוגתא בין בתחלה לעיבד הלכך אפילו נשתק אלא **היכא לחיכא תרי רובי** כשרין אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות איסורי ביאה לאפילו טוענת בעי תרי רובי להתירה להנשא לכתחלה ובדיעבד אפי' חד רובא לא בעינן כיון שהיא טוענת ואומרת לכשר נבעלתי וכשחיטה טוענת אפילו נשתק **כל היכא לחיכא תרי רובי** אלא תצא ותמיהני עליו לכיון לסוניין להכא בשחיטה טוענת ועלה לחמרינן **לכעינן תרי רובי** ולא מפלגינן בין בתחלה לחיעבד מנא ליה לכטוענת נבעי לכתחלה תרי רובי לנהי לנעול לחמרינן לאפילו בטוענת אלא נעביד עובדא על לחיכא רוב כשרין היינו לכעי חד רובא אבל תרי רובא מנא לן לכיון למילתא לאפילו בדוב פסולים כשרים בטוענת נהי למשום חומרא בעלמא לחמרינן לא נעביד עובדא על לחיכא רוב כשרים מכל מקום משמע לכחד רובא סני לכרובא אלא בעינן ליה אלא משום חומרא בעלמא לא משמע לנגזור ביה אטו קבוע לנבעי **משום הכי תרי רובי:** הלכן עלך בתולה נשתק **האשה שנתחלמנה או נתגרשה. ותובעת כתובתה:** [קף טו:] **והוא אומר. לנתגרשה קאי ולחלמנה היורשין אומרין לה לחלמנה נשאך לבינו ואין ליך אלא מנה ושטר** כתובה לחבולה: **אם יש עדים. על נשואיה שיצאת מבית לביה לבית בעלה: בהינומא.** ומפרש בגמרא להיינו קריעת לחנמנמת ביה כלומר צעיף על לראש מסורבב על עיניה ופעמים שמתנמנמת בתוכה מתוך שעיניה מכוסין ולכך נקראת הינומא על שם תנומה: **ורואה פרוע. שערה על כתפה כך היו נוהגין להוציא את הבתולות מבית לביהן לבית החתונה: לף חיולן קליות. רגילין היו לחלק קליות לתינוקות בניסואי הבתולות כשהבלים לחים מיבשין אותן בתנור והן קליות ומתוקין הן לעולם: גמ' טעמא** לחיכא מהיכא הא ליכא עדים בעל מהיימן. לאע"נ לבפלוגתא להיא דאמרת מסתרסתני נאנסתי והוא אומר לא כי אלא על שלא לרסתיך קי"ל כר"נ לחיכי מהיימנת התם היינו טעמא משום לחיכי בדי ואיכא שמע מלבל הכי בדי הוא וכי תימא ואי היכא עדים נמי להימניה לבעל **מנו לחי בעי** לחמר פרעתי י"ל לאע מני לחמר הכי להא קי"ל בהטוען לחמר מעשה ב"ד לא לחמר כלום כלאיתיה לקמן בפרק הכותב ולאלבי הריף"ק ז"ל שהוא סובר לכי אמרינן לאע לחמר כלום היינו דוקא במקום שאין כותבין לבל במקום שכותבין כתובה נאמן לומר פרעתי על כרחין הכא מיירי כגון שהבעל הולה קולם מיתתו שלא פרע ומיהו בנרשה אם תובעתו לאלתר לחבר נירושין לא צריכי להכי שאילו לחמר פרעתיך אינו נאמן שאין לחם עמוי לפרוע קולם נירושין והוה ליה כלומר פרעתיך בתוך זמנו שאינו נאמן:

העיר משיאין לכהונה הרי זו תנשא לכהונה:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב (דף טו.) בקרונה של צפורי היה מעשה כר' ינאי דאמר נבעלה בשעת קרונות כשרה לכהונה והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם דהויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה וכן הלכתא:

הדרן עלך בתולה נשאת (דף טו:) **האשה** שנתאלמנה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם יש עדים שיצאתה בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים ר' יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק קליות ראיה:

גמ' (דף טז:) טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן * ד"ת מ"ז (וליחוש דילמא מפקא עדים בהאי בי דינא וגביא ומפקא כתובתה בהאי בי דינא וגביא א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שובר רב פפא אומר במקום שאין כותבין כתובה עסקינן וליחוש דילמא מפקא עדי הינומא בהאי בי דינא וגביא והדרא ומפקא עדים בהאי בי דינא וגביא כיון דלא אפשר ודאי כותבין שובר):

[קף טז:] **כיצד מרקדין לפני הכלה. מה לומר לפניה:** [קף יז.] **כמות שהיא. לפי יפיה ולפי חסידותה מקלסין לותה: חסודה. חוטו של חסד מסוך עליה: מכאן לחתן. מלבבי בית הלל שלחתנו יסבחנה: תהא לעתו מעורבת עם הבריות. לעשות נחת רוח כרעונו:** כלי לחבבה על בעלה. **כשרואה שהכל מסתכלין בה נכנס יפיה בלבו: מעבירין.** כשהכלה יוצאת מבית **לבית חתונתה ונופחי החת יוצאין וכזו וכזו יש לוכלסין הרבה וחין רוצין להתערב מעבירין חת החת לערך לחרת: לפילו למ"ל. פלונתה היא בפ' קמח לקלוסין** (קף לב:): **סוס תסיס עליך מלך. ישרחל הוזהרו שישמרו עליהם שימות הרבה:** כלומר **שתהא לחיותו עליהם הלבך לין כבודו מחול ולפיכך ריבה הכתוב שימות הרבה: פרשת לרכיס הוחי. ולח ניכר שעבר מלפניה חלח כלילו הוח ערוך לפנות לאותה הלרך:** שפורי. **מכריזין עליו שיבחו לכבודו: לחייצ גברת מחכונה לסיכרת. משער העיר על הקבר: נעוילתה. של תורה** היינו: כנתינתה. **בשיני להיינו כשמת ותלמודו בטל: למען לקרני.** וקחני: **משנה לבל עליון לח שנה לתלמידים:** [קף יז:] **לבל למען למתני.** לשחרים ליה שיעורא. ולמאן **דלח קרי ולח תני** כתבו הגאונים ז"ל לבעשרה סניף ולימתה נמי בעשרה סני לה. [ולית למפרשי כיון שלינה מצוה לקרות לין לזלזולי בה כיון שלה נעטוותי ומסנחת על לימוד בעלה ובניה רלויה לכבוד במקן לקרי ותני]: ולשמלרי' למבטלין ת"ת להועלת המת דוקה להועלתו לבל לשכר ערכיו לו ולה על נב לחמרינן במסכת מסקין (קף כז:) מת בעיר כל בני העיר לסורין בעשיית מלחכה לפ"ס כיון שלינו מוטל עליו לקוברו לו מבטלין ת"ת לשכר ערכיו ולו תימת להכל משמע לכולהו מתיס מבטלין ת"ת ולולו בפ"ק למגילה (קף ג:) לחמרינן פשיטה לי מת מנוה ות"ת מת מנוה עליף לתניל מבטלין ת"ת למשמע לשכר מתיס קורה עליף לולו קושיל היל להתס לולו דוקה נקט מת מנוה [לה"ס לשכר מתיס לולו לבההיל שמעתה לייריי במת מנוה נקט מת מנוה] ומיהו שפיר יליף מינוה לכיון ללפילו לשכר מתיס מבטלין כ"ס למת מנוה ויש מי שלומר להלי מבטלין להכל רשות הוה כלומר ללי בעי מבטל [ולינה חובה לבטל [ללל] נבי מת מנוה] ותתס ה"ק לכיון לשכר מתיס ת"ת פשיטה לי למת מנוה עליף והיינו לחמרינן הכל

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני כלה בית שמאי אומרים (דף יז.) כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה אמרו להם בית שמאי לדבריכם הרי שהיתה חגרת או סומא אומר כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק אמרו להן ב"ה מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בפניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה ולית הלכתא כותיה:

תנו רבנן מעבירין את המת מלפני הכלה וזה וזה מפני מלך ישראל אמרו על אגריפס המלך שעבר מלפני הכלה ושבחוהו חכמים שבחוהו מכלל דשפיר עבד והא אמר רב אשי אפילו למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר (דברים י"ז:ט"ו) שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך פרשת דרכים הואי

תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה במד"א בשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין וכמה כל צרכו אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי גברי ומנייהו שיתא אלפי שיפורי אמר רב ששת ואיתימא רבי אמי ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה כך נטילתה מה נתינתה בששים ריבוא אף נטילתה בששים ריבוא והנ"מ למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא:

(דף טו:) **מתני'** ומודה ר' יהושע באומר לחברו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה של אביו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן:

(דף יח:) העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסין היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנין ואם יש עדים שהוא כתב ידן או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר אינן נאמנין:

אמרו עליו על ר' יהושע בן פרחיה בשעה שהלך לאלכסנדריא של מצרים ופגעו בו שלשה תלמידים שבאו ללמוד ממנו אמר להם עד היכן לוויתם את רבותיכם אמרו לו עד כאן אמר להם לא יהא כבוד רבותיכם מונח עליכם כפחד שמים יהא מונח עליכם אמרו לו כך עשינו לרבותינו כל שהיו אומרים לנו עשו כך וכך היינו עושים חוץ מרבותינו שהיו מניחין לנו לעשות מה שאנו רוצים אמר להם כשם שכבוד רבותיכם מונח עליכם כך יהא פחד שמים מונח עליכם כשם שפחד שמים מונח עליכם כך יהא כבוד רבותיכם מונח עליכם. **מכלל שהיה חגרת או סומא אומר כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק:** [קף יח:] **מעבירין. לפני המת ולפני הכלה: מפני מלך ישראל. שלא יכנס לבית הקברות: שעבר מלפניה. שלא ראה המת: שבחוהו. שלא נכנס לבית הקברות: שמחל על כבודו. שלא נכנסו לבית הקברות: כבודו מחול. שלא נכנסו לבית הקברות: שום תשים עליך מלך. שלא נכנסו לבית הקברות: פרשת דרכים. שלא נכנסו לבית הקברות: הואי. שלא נכנסו לבית הקברות: אמרו עליו. שלא נכנסו לבית הקברות: שבחוהו. שלא נכנסו לבית הקברות: מכלל. שלא נכנסו לבית הקברות: שהיתה חגרת. שלא נכנסו לבית הקברות: או סומא. שלא נכנסו לבית הקברות: אומר. שלא נכנסו לבית הקברות: כלה נאה. שלא נכנסו לבית הקברות: וחסודה. שלא נכנסו לבית הקברות: והתורה. שלא נכנסו לבית הקברות: אמרה. שלא נכנסו לבית הקברות: מדבר. שלא נכנסו לבית הקברות: שקר. שלא נכנסו לבית הקברות: תרחק. שלא נכנסו לבית הקברות: מכלל. שלא נכנסו לבית הקברות: שהיתה חגרת. שלא נכנסו לבית הקברות: או סומא. שלא נכנסו לבית הקברות: אומר. שלא נכנסו לבית הקברות: כלה נאה. שלא נכנסו לבית הקברות: וחסודה. שלא נכנסו לבית הקברות: והתורה. שלא נכנסו לבית הקברות: אמרה. שלא נכנסו לבית הקברות: מדבר. שלא נכנסו לבית הקברות: שקר. שלא נכנסו לבית הקברות: תרחק. שלא נכנסו לבית הקברות:**

גמ' ל"ש לחמרי הפה שאסר כו' **לגלח לחמרי מחמת נפשות.** נ"ל **לגלח משום לנפשייהו דרשעים וכיון לעלייהו מתכינן הא בתוך כדי ליכור עקרי לסהלותייהו והפה שאסר התיר: חין לחם** עשיס עמו רשע. **חיני נחמן נפסול עמו מחזקתו לקרוב הוא לעמו וקרוב פסול לעדות** ופסולין היינו לתנן במתני' היינו **פסול קורבה ולקלחמרי היינו** מסכחת לה בסחיי קרובים בנשותיהס ונתרחקו לגל לי לחמרי פסולין היינו בפסולא לנזלנותא לי מהימני להא **משום נפשייהו רשעים וה"ל כחנוסים היינו** מחמת תמון למהימנינן להו במלי דלקלחמרי כתב ירמיה הוא לגל לי מהימנינן להו במלי דלקלחמרי לחנוסים היינו מחמת תמון ופלגינן לכורה ול"ת לכיון דפלגינן לכורה נפלוג הכי ונימא חנוסים היו ולי מחמת תמון דלכוותה דסכחן בפרקא קמי דסנהדרין לחמרינן סתם [לף ט.] פלוגי רבנו לחנסו הוא ולחר מעטרפין להורנו לרעונו רשע הוא והתורה לחמרה (שמות כג) לל תקח רשע על רבל לחמר לסס **קרוב לגל עמו ולין לסס מסיס עמו** רשע כלומר ומשום הכי כי לחמר לרעונו מעטרף להורנו משום למהימנינן **לו לפלוגי רבנו לגבל גא** לרעונו י"ל גא לי למי לסתס מלי למהימנינן ליה לנגביה נקטינן כדקלחמר לפלוגי רבנו ברעון הרובא ונגבי נרבע לי היו לרעונו לו לחנסו מילתל לחריתי היא דמ"מ לנגבי רובא כדקא לחמר מהימנינן ליה לגבל הכא לחינהו לחמרי לחנוסין היו מחמת תמון היכי נימא לגלו כלחמרי דהוה חונס לחר גלל דגלו הזכירוהו כלל כל כי הלי נוונא מעקר לכורה היו ולא מפלג לכורה: [לף יט.] **הלומר שטר לחנה הוא.** גלל **ליה כלוס גלל כתבו ומסרו שהס יצטרך לנוות ילוה והלחמינהו שלא יתבענו גלא הס כן מלוהו: כל כמיניה. והלא עליס חתומים בו ופסיטא** לל מהימן וה"ס דהוה מני למימר כדקלחמר בסמוך כלחמרי עליס לי לכתב יהס יוצא ממקום לחר לחמי פסיטא לגלו כל כמיניה ולי בלין כתב יהס יוצא ממקום לחר לחמי לל מהימן כי לחמר שטר לחנה הוא ומסקנא נמי בגמרא הכי לימא לגא"פ דלגלו מוהה שכתבו ערוך מלוה לקיים ולי לל מקיים ליה נאמן ליה לומר פרוע הוא או לחנה **הוא מנו לחי בעי לחמר** מזייף הוא לגל לחמסס להני תרי נווני דהיינו כתב יהס יוצא ולין כתב יהס לימנוהו במתני' נבי עליס לייך בהו תלמודא כדקא לחמרי עליס ולא חס לחורוכי כולי הלי בדקלחמר ליה: לעולם דקלחמר מלוה וכגון **שחייב לחחרים. בהולחה זו שהוא מוהה שהוא שטר לחנה מפסיד לת לחחרים הנוסים בו ולין לו מה** להנכות והוא **חינו רוצה להגבותה חוב זה: ונתן לחסר לחסס לו. ולא כתב לחסר הלוהו גלא לחסר לחסס לו ולחסס הוא הקרן כלחמרינן בהגוזל (לף קי.)** והא לרבי נתן בלנית ליה נכסי ללוה לגסתלומי מינית גלא חוב זה לגלי לית לין מוצלין מזה ונותנין לזה להוה ליה חוב זה כנכסים מסועבדים לחין נוגבין מהן במקום בני חורין והכי מוכח בפרק שור שנגח ל' וה' (לף מ:) ולי תימא ובגלו רבי נתן נמי הוי חד שמעינן לה וה"נ מוכח בסוף מכילתין (לף קי.) נבי כ' שהוציאו שטר חוב זה על זה לחמרינן זה נוכה וזה נוכה הלכך בגלו לרבי נתן לא הוי חב לחחרים לבל לר' נתן לסבירא ליה שהמלוה יכול לתבוע בדין בעל חוב שלו ליה ולהפרע ממנו הוי חב לחחרים ולא מהימן ולי תימא ולימינהו מנו לגלי בעי מחיל וכלשמועה לחמר [לף כה:] **המוכר שטר חוב** לחבירו וחזר ומחלו מחול יש לומר לכי לחמרי הכי ה"מ במוכר שטר משום למלוהרייתא לא קני ליה למכירת שטרות לרבנן כפי לעת הריי"ף ז"ל וכלמוכח בפרק מי שמת (לף קמז:) לי נמי משום לשעבוד נופו שלו ליה נשלר נבי מלוה וכפי סברת רבינו תם ז"ל וכמו שכתבתי שם בס"ל לבל היכא לחב לחחרים ולית ליה נכסי לחריני כיון למוציאים מזה ונותנין לזה מלרבי נתן לפילו מחלו גיונ מחול לשם מלוהרייתא ושעבוד ליה לקמן מלוהרייתא ושעבוד ללוה נביה הוא והקשו על זה מלחמרינן בפרק החובל (לף פז.) נבי הא לתנן לחסס פניעתה רעה לגיא שחבלה בחחרים פטורה משום לגית לה לשלומי ומקשינן שתם [לף פט.] ותזבין כתובתה בטובת הנאה לגלי לחבלה ביה לגי מחלה נבי בעל לית ליה פסיקא ומפרקינן סוף סוף לנבי בעל ולגי מחלה ולטרוחי בי לינא בכדי לל מטרחינן והא שתם לגית לה נכסי לחרינהי ולפילו הכי לחמרינן ליכולה למחול ולי לין זו קושיא לשתם לגלו מלרבי נתן לתנינא עלה והיינו טעמא משום לשם לגלי נתן לל סניא לגלו לכשניא זמנו פקדיה רחמנא לגלו לגיתב לשלומי ומשום הכי מוציאין מזה ונותנין לזה לבל לל סני לגהוי מסתפא שעבודיה נביה כל שכן בשעבוד כתובתה לגפסר לגל לתי לעולם גילי נוכיינא ומשום הכי לל תינא עלה מלרבי נתן כלל גלא לחחרים לתזבנה לכתובה להוות לחבלה ביה ולמאי לפרכינן מלרבינו לכל לנגבי בעל מחלה ולגי לבל לין הכי נמי לסיכא לחזייב מלרבי נתן לל מני מחיל ומפרקת קושיין. עוד נרחה לי לגלו מנו מעליא הוא לגי מחיל מכסיף ממלוה לקת מפקע ליה חובים בכלי וכי לחר שטר לחנה הוא לל מכסיף מיניה למני לחר קושטע קלחינא ולל בעינן לשקולי ולל תקשה לך מלי לחמר בסוף פרק שנים לוחזקין (לף יט:) מנע שוכר בזמן שהשאר מולה יחזיר לבעל ופרכינן שתם וליחוש לילמא כתבה ליתן בניסן ולל נתנה עד תשרי כו' ומסלרינן שמע מינה ליתא לשמועת לקלחר שמועת המוכר שטר חוב לחבירו כו' לשלמא משום מנו לגי בעי מחיל מני לחר פרוע הוא ללגו קושיא היא לכל לנגבי בעל ולגי מחלה ולל מכספת: לעולם לקת לחרי עליס כו' **הלומר לת חתימי. וכי לחרי חתמו חין נחמנין להרשיע עצמן** ופרש"י ז"ל בסמוך לעליס שלחרי לחתנה

גמ' אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אנוסין היינו מחמת ממון אינן נאמנין מאי טעמא לפי שאין אדם משים עצמו רשע:

(דף יט.) אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא לאו כל כמיניה ואלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה ואלא דקאמרי עדים אי דכתב ידן יוצא ממקום אחר פשיטא ואי אין כתב ידן יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחייב לאחרים וכדר' נתן דא"ר נתן מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא דא"ר כהנא אסור לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו שנאמר (איוב י"א:י"ד) אל תשכן באהליך עולה (דף יט:) אמר רב שישא בריה דרב אידי ש"מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דברינו אינן נאמנים מאי טעמא כיון דעולה היא אעולה לא חתימי א"ר יהושע ב"ל אסור לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה איתמר ספר שאינו מוגה א"ר אמי עד ל' יום מותר להשהותו אחר שלשים יום אסור

להשהותו שנאמר אל תשכן באהליך עולה:

אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו אינם נאמנים מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו נאמנים מאי טעמא אי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב וכן הלכתא עדים שאמרו תנאי היו דברינו נאמנים וכי אתו לקמן אמרינן להו קיימו תנאייכו וחותו לדינא עד אומר תנאי ועד אומר אין תנאי א"ר פפא תרוייהו בשטרא מעליא קמסהדי והאי דאמר תנאי הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי אפי' תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למעקר סהדותייהו קאתי האי נמי למעקר סהדותיה קאתי והלכה כרב הונא

היו דברינו היינו שלמ"ה **הלוהו כלום שלח כתבנו לו ולכשיצטרך ילוה וזה שעבד נכסיו מעכשיו לם ילוה לחר זמן ולא הוי מוקלס לטורוף שלח כדין** וע"ל שהקשיקו לומר כן משום לקוי לח חמרי הכי לח ל"ריכין לדרב כהנח למיפטר מינה עולה לעליס לתיפוק לי למאמו **נפשייהו דשעיס שכתבו לת השטר** שלח כדין ותמה לני לכתי היכי סני בהכי להח מסקינן בפירקין קמח לב"מ (דף יג.) שחין רשחין עליס לכתוב לת השטר חלח לו בשטרי לקנייתח למשתעבד **כין ילוה כין לח ילוה** וחין כלן למנח כלל ל"ג כשיטלוה עמוהן הלוחת מעות לכדרי רש"י ז"ל וכ"מ ס"ם הח לשו הכי [לח] משום חשטר לשמח כתב לנוי' בניסן ולח לוה על תנחי וחתי למיטרף לקוחות שלח כדין וכיון שכן בכה"נ נמי חית לסלקי למיחש ללמח **כתב נלות הוח ולח** ילוה כלל וטריף לקוחות שלח כדין וחי כתבי רשיעי ניהו ולח ל"ריכין לדרב כהנח וע"ל להחס בפ' סניס לוחזין למחי דשכיח חייסינן להיינו כתב נלוות בניסן ולח לוה על תנחי שהשבר מנוי כך בכל יום חבל חי כתב נלוות ולח לוה כלל לח חייסינן הלכך כל שמפרש לוה לכשילוה ישתעבד **מעכשיו כותבין לפילו בשטרי ללאו** לקנייתח ולפילו לין מלוה עמו ומכלן למלנו לין זה **הלכך כי חמרי** עליס בענין זה כתבנו **לח משוי נפשייהו** רשיעי שלח לכיון לשמר רב כהנח לשטור למלוה שיעשה שטר לחמת בתוך ביתו שהלי נמי חי עבדי הכי חע"נ למחילה חנו למיעבד לח שפיר עבדי: חשור לשלם שיעשה שטר פרוע בתוך ביתו. לח מבעיח שטר לחמת לשטור חלח לפי שטר פרוע לשור ולח לחרינן למני לעכובים על פשיטו לספרח **שעל הלוה ליתן שכר הסופר ופעמים שחין לו ונותנו המלוה וחוזר ונובהו מלוה בשעת פרעון ולעפ"כ** לין לו לעכב לת השטר בשביל זה הכי מוכח בגמרל: [לף יט:] **ספר שלינו מונה.** תורה נביליס וכתובים שלין מונה (שם) טעויות שבו: עליס שלמרו לחמת היו **לברינו לין נלמנין.** לפילו לין כתב יכס יוצח ממקום לחר וכלשמיק רב חבל לעיל מלרב כהנח וס"ל לרב נחמן נמי למועל' היו לברינו לין נלמנין משום לס"ל לכיון לליכל מועלח לין רשחין לכתוב לותו שטר שנמסר עליו ללאו במועל' מחמת נפשות עסקינן ללא מחמת לונס ממון ול"נ נופיס הוא לשמר בפרק חזקת הבתים (לף מח:) לי מועלח ללו משקלנלא ולי משקלנלא ללו מועלח הלכך כשלמרו שמועלח נמסרה לסס ולעפ"כ כתבו לת **השטר חתמי לעולה ולא מהימני** ומר בר רב חבל שמר לבלמנה היו לברינו לין נלמנין משום לעולה הוא חבל במועלח נלמנין לניתן ליכתוב וכתב רש"י ז"ל לניתן ליכתב להעיל החנום מיד לונסו ולפי זה נ"ל לכי מהימני (להעיל) לוקי בשלין כתב יכן יוצח ממקום לחר חבל בשכתב יכס יוצח ממקום לחר לל לשע"נ לניתן ליכתב מהלי טעמל [להח] כי חמרי לנוסין היינו מחמת נפשות כל שכן לניתן ליכתב ולפילו הכי כשכתב יכן יוצח ממקום לחר לין נלמנין משום לעקרי לסהלוחייהו לשוי **לאו חוזרין ומגילין** לחבל לס נפרע ניתן ליכתב לשטרל מיהח מהני לכי מבטלי זביני מחמת מועלח ל"ריך המוכר להחזיר הלמים שיקבל כמו שכתוב בשטר לפשר לומר לפילו בשכתב יכן יוצח ממקום לחר נלמנים ללל עקרי סהלוחייהו לנמרי לשכתי מהני לשטרל מיהח למועלח שביליס לכתוב וכן נמי לי נפרע להחי ניתן ליכתב לשי למועלח שביליס לכתוב ולכתוב זמנה קולס שטר המכר לו בלותו יום ענמו לפשר נס כן לומר לשפילו בכתב יכן יוצח ממקום לחר נלמנין שלין חוזרין ומניליו ללל למי נלמנין היינו מחמת נפשות: **תנאי היו לברינו. על תנאי מכרה לו שיעשה לו כך וכך ולא רלינו שקיים תנאו וזה לומר לא קיים לי ולינו מכר והא** מלתא בעיא היא בגמרל לי למי לשמנה ולא מהימני לו ללמח תנאי מילתא לחריתי היא לי למי לשמנה כי חמר חד תנאי היה עוקר לחתימות יהיה לומר לא חתמתי ללא על מנת כן וכיון **לשית לן למלתא לחריתי היא ושטרא ממילא מיעקר לשתכח לשון בשטר חתום ללא** על לחר: והא לתנאי היו לברינו נחלקו בה לבות העולם ז"ל שרבינו האי ז"ל וכת ל' של רלשונים ז"ל פירשוה בשכתב יכן יוצח ממקום לחר וכת מן החחרונים ז"ל פירשוה בשלין כתב יכן יוצח ממקום לחר לוקה וכן פירש"י (והרמב"ס) ז"ל והרמב"ן ז"ל הכריע כלברי החחרונים מהא למחרינן עלה על חומר תנאי ועל חומר חינו תנאי ולם הס מפרשין חותה לפילו בשכתב יכן יוצח ממקום לחר כלרך הסונים שלשם מהי מספקל להו והיכי לסיקנל למימרן לן יהל תנאי ללל כלומר פרוע להוה מילתל לחריתי בולהי מי לפשר למימר בעל לחר קם בממון והמרה לחרה נחמן לומר בשטר מקויים פרוע הוא ולא מיבעיל בהכחשה לעל לחר בהכחשה ללו כלום הוא ללל לפילו היכל לליכל למכחים ליה לן מהיתן לן"כ מנינו על לחר קם בממון והמרה לחרה חינו יהל מהימן לן"כ מנינו על לחר קם בממון והמרה לחרה חינו קם ללל לשבועה ולא יהל החתום בשטר ללל לחר לליכל למימר וכן נמי לי נפרע להחי ניתן ליכתב לקי למועלח שביליס לכתוב

ביה לינו חוזר ומניל ולא יהא תנאי אלא כלומר פרוע לפטרא לפרענן לקי ולאו עקירה היא ופ"ה לא מהימן וכולהי כיון שכתב ילס יוצא ממקום אחר **לא מפיקס אנו חייס ולא** עליפי מעלים לעלמא אלא נדיעי מנייהו היכא שחוזרין ומנילין ועוד לפי בכתב יהן יוצא ממקום אחר עסקינן היכי לאחרין אלא לאחרין הני למעקר סהלותייהו קל אתו ואי לכתב יהן יוצא ממקום אחר [מפי **סהלותייהו דפטרא הא לא** לפסיקא כלום ואי **למעקר סהלותיה דפטרא] לחדכה היא** הנותנת לפי עקרי פטרא לא מהימני כלל אלא ולפי **כי אחרין בתנאי היו לבריני** לנאמנין לוקא בפשין כתב יהן יוצא ממקום אחר הא לאו הכי לא מהימני אלו לבריני ז"ל ולפיפי לא מחוורת הך סברא לפי בפכתב יהן יוצא ממקום אחר לא מהימני מפום לסוו להו חוזרין ומנילין אלמא חפצין ליה לפהלותייהו קמל כפילו כתבו בפירוש שעשה אותו מעשה בלא פום תנאי ואי הכי אפילו אין כתב יהן יוצא ממקום אחר ליה לי להימנינהו להא **מפוו נפפייהו רפעים** ולא אמו לאנוסים היינו מחמת נפפות לבפכתב יהן יוצא ממקום אחר אין נאמנים ובפשין יוצא נאמנים להפס נהי להוו חוזרין ומנילין מ"מ **לא מפוו נפפייהו רפעים** ומפום הכי מהימני אבל הכא אי קרית לי **להו חוזרין ומנילין** הא **מפוו נפפייהו רפעים:** אלא כך נראה לי בהעמד של שמועה לבעיין בין בכתב יהן יוצא ממקום אחר בין שאינו יוצא ליה לפי מהימני בכולהו גווני מהימני ואי לא מהימני אין נאמנין כלל ואפי מיבעי לן אי לאמנה אמי ועקרי ליה לפטרא להוי מתחלה כאילו פירשו שנתקיים הענין בלא תנאי ואי הכי כי אמרי בתר הכי לתנאי היה בו לא מהימני כלל **למפוו נפפייהו רפעים** או לילמא לתנאי מלתא אחריתי היא ואין סותרין בו לבריני הרשאונים שאין עולת הרשאון כאילו נתפרש בו שלא היה בו תנאי אלא סתם היה והשתא מילתא אחריתא קאמרי למסהלי ואמרי לתנאי היה בו ומ"ה מהימני לפילו כתב יפש במקום אחר ולפקולין וטריגן בפך נוונא נופא בעל אחר לומר תנאי מהו ואמר עלה רב פפא לאין לבריני של אחר במקום אחר ורב הונא לתקוף לה לאי הכי כלומר לאחשבת היא לסהלותא קמל כאילו פירשו בו שלא היה בו תנאי למפום הכי אמרת שאין לבריני של אחר במקום אחר להא **הוו להו** נמי לא מהימני ואפילו אין כתב יהן יוצא ממקום אחר **חוזרין ומנילין ומפוו נפפייהו רפעים** אלא מאי **טעמא מהימני מפוו אלא** אמרינן להשתא הכי קאמרי על האילנא לפסיקנן שלא היה בו תנאי והשתא לפסהלי ואמרי' שהיה בו תנאי אלא למעקר סהלותייהו למעיקרא אתו כלומר שלא נבין ממנו שלא היה בו תנאי אלא תנאי היה בו ומהימני מפוו **למלתא אחריתי היא** ואינו הפך לבריכי הרשאונים אלא נלוי מילתא בעלמא אל נמי כהאי גוונא הוא ואית לן למהימנים וכ"כ רבינו האי גאון ז"ל לעל אחר אומר אפי' בפכתב יהן יוצא ממקום אחר ולפיכך אין הכרעת הרמב"ן ז"ל מכרעת אלא כלל לאמר לקאמר אלא **יהא אלא על אחר ולא יהא אלא כאומר פרוע לא** ופ"ה היא לוקאי כיון שכתב ואינו נופיה נמי אי **אמר פרוע לא מהימני לכיון** אלאו נלוי מלתא לפסהלותא קמל הוא אי אפשר שיהא על אחר קס למאן אבל כי אמר סהלא נופיה לפטרא נלוי מילתא היא לבריכי לפטרא לתנאי היא ומהימן בהכי כפי שיטת הרשאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל סובר כלבי האחרונים בפ"נ מהל' עלות: [דף כ.] **שקרא עליו ערער. שרצה הנתבע לפוסלו** והאי פסולי עלות ליכא לפרושי נזלנין לא"ה לפילו בפכתב יהן יוצא ממקום אחר מהימני לאנופייהו לפסהלי מפהלי ותרי בכי האי נוונא מהימני למיפסל אפי' כמה אלא כי אמרי פסולי עלות היינו קרובים בנפותיפס ואי תימא ולהימנינהו מנו לאי בעי פסלי לפסהלי נופייהו י"ל אלא מהימנינן להו לעלים מפום מנו ואפפר לטעמא למילתא מפום לנהי לבהמות סהלותא הסכימו לשקר אפפר שבעלות שקר אחר לא יסכימו לנהי לבפסהלי אחרין הפה שאסר הוא הפה שהתיר כלאחרינן במתני' היינו טעמא מפום שהלבר תלוי בכל **אחד מהם שילמר שאינו כותב** ילו לא יפתוך אבל בטענת מנו אחר אין נאמנים ואיכא מאן לאמר להכא כלאחרי נזלנין היו עסקינן ומפום לכיון שמתו לא על נופן אל עליס הס מעידים אלא על מנת שבשטר והיינו לנקט בברייתא ומתו: **ומנבינן כיה.** בתמיה: **תרי ותרי נינהו. עידי השטר שנים ואלו שנים מעידין עליהן שפסולין היו בחותה שעה:** ואוקי נכסי בחזקת מרייהו. **בחזקת הלוה ואס קרקע היא תעמוד בחזקת המוכר והא לקתני בברייתא אין נאמנין אלו לומר שטרא מעליא למינבי כיה אלא אלא קרעינן ליה ואי תפס מילימה והדר אתא האי תבע מיניה לא מפקינן ליה מינייה לאחרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי תרי לבהדי תרי בחזקת מאן לקאי** ואיכא מאן לאמר לוקא בתפס אלא בעלים אבל בעלים מוציאין מידו **כלאחר ברים כ"מ (דף ו.)** לתקפה בפנינו מוציאין אותה מידו ואי תימא אי הכי תיפוק ליה מפום מנו לאי בעי אמר לא תפיסנא י"ל לאי קאמר יעענא בהני סהלי למימני אה"נ אבל הכ"ע כגון שאנו שטר זה בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו [ובריפא נאמנים] ומפקינן מיניה אפי' תפס אלא בעלים לכיון למוקה לבהאי שטרא הוא לתפיס האי שטרא חספא בעלמא הוא ואיכא מ"ל לאפילו תפס בסהלי **לא מפקינן מיניה לכל תרי ותרי אחרינן זוזי היכא** לקיימי לוקמו ובפאין כתב יהן יוצא ממקום אחר לנאמנים מסתברא לקרעינן ליה לשטרא לנאמנים לנמרי מפמע ומיהו אי טעין לנקבע ליה זימנא לקיומי שטרא יהבינן ליה ואי מקייס ליה לא קרעינן ליה לאבל כל היכא דלא טעין קרעינן ליה ולא חייפי' למא מפכח סהלי למאר ולימי אוחרי ומקייס ליה כיון לאפילו מפתכח אכתי הוו להו תרי ותרי. הרמב"ן ז"ל: לבר שטיא זבין נכסי. מכר קרקעותיו: חנים. בריית: ולא אחרינן לוקי נכסי בחזקת בר שטיא אלא לאחיל ליה **בנכסים הללו**

ברייה דרב יהושע

ת"ר ערים שהיו חתומין על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידן הוא זה אבל אנוסין היו קטנים היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים אחרים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד אינן נאמנין ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו (דף כ.) אמר רב נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי * צ"ל ממונא נכסי בחזקת מאריה מידי דהוה אנכסי דבר שטיא דבר שטיא זבין נכסי אתו בי תרי ואמרו כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי ואמרו כשהוא חלים זבין נכסי א"ר אשי אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי * צ"ל ארעא ממונא בחזקת בר שטיא ולא אמרן אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה אבל לית ליה חזקה דאבהתיה אמרי כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין

יום קלא

אמר רבי אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהם ומכחישין את העדים שלא בפניהם והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא אמר רב אסי אין מקיימין את השטר משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד אמרי נהרדעי אין מקיימין את

חזקה לאכתויה שהיו על לכותיו לחזקה מעלייתא היא לכל לית ליה חזקה לאכתויה **אלא חזקה דנפשיה שקנאן הואיל והוחזקו בידו כקנייתו כך היא מכירתו ואין חזקתו חזקה לבטל מכירתו** ותמה לי ואמאי לא והא ודאי חזקה אין העדים חותמין על השטר אלא משטרי שתי שדות או שתי כתובות והוא שאכלום בעליהן שלש שנים ובשופי וביוצא מתחת יד אחר אבל מתחת ידו לא חיישינן שמא זיופי זייף

תנו רבנן כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אחר כמה שנים פירש רב האי ז"ל כגון שיש בידו עדות בקנין ונשתהה לזמן מרובה ואחר כך תבעו מלוה לכתוב לו אותה עדות בשטר או שתבעו להעיד לו בה בב"ד הרי זה כותב לו עדותו על השטר או מעיד לו בה בב"ד אפילו לאחר כמה שנים ואינו חושש שמא נפרע אותו החוב או שמא נמחל אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא אחרים הזכירוהו ונזכר הרי זה מעיד אמר רבא שמע מינה מדר' יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד בהכשר ובודאי מי שהוא עתיד חלים עתיד שוטה לאמרי' כיה לכשהוא חלים הרי הוא כחלים לכל לכריו ומהני ליה שטרא והכא נמי בזין הוא דלהני ליה שטרא לבר שטיא לאוקומי נכסי בחזקתייהו למי ליכא למימר למוכר קמא ליפקינהו לנכסי מכר שטיא ודאי לא לריעותא לאוקמא מכר שטיא ליתיה אלא מסוס תרי ותרי וכיון שכן לפילו ליה ליה חזקה לאכתויה אמאי לא מוקמינן נכסי בחזקת בר שטיא ונראה לי לפי בשלקח בשטר שכל נמי לאכל הכ"ע בשלקח בכסף או בחזקה בפני עדים ואומדא עדיף אע"פ שראוי שהקח לא לקלקל אם היה בריא או שוטה אלא היה עדיפא לקלקל ומסוס הכי אמרינן לכיון לכר שטיא היה עתיד בריא עתיד שוטה חיישינן ואמרינן לפילמא כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבן ולפיכך אין מוציאין הנכסים מיד הלוקח כדי להחזירן לכר שטיא לכל אם באו בעלים הראשונים מוציאין הנכסים מידו להחזירן להן שהרי אם רצו היו מוציאין תוכן מלך מכר שטיא: **אין מזיפין את העדים אלא בפניהם. שהרי בחיים לענשן או נפש או ממון והתורה אמרה והועד בבעליו יבא בעל השור ויעמוד על שורו:** ומכחישין את העדים אלא בפניהם. לומר לו כך היה מעשה: **ניחי להזמה לא הויא. לענשם לא נפש ולא ממון:** שכשאתה מיפה הויא. לבטל עדותם: **אין מקיימין את השטר** מפני **שקרא עליו ערער** ואע"פ שהוחזק בב"ד. כך היא נירסת ההלכות ורוב הנוסחאות ומשמע לטעמא לקרא עליו ערער לבל לא קרא עליו ערער מקיימין ממנו ואע"פ שאין הוחזק בב"ד אם רואים שהחזיקות דומות זו לזו ואין חיישינן לומר לתרוייהו מזייפות ניהו אלא מקיימין כל חד מסוס חבריה וכ"ת אי קרא עליו ערער ואין הוחזק בב"ד פשיטא דאין מקיימין ממנו י"ל סלקא דעתך לומר לכיון דשתק הערעור מקיימין ממנו קמ"ל ללא ואתו נהרדעי לפרושי לכי אמרינן למשטר שאין קרא עליו ערער מקיימין ואע"פ שאין הוחזק בב"ד לוקח משתי שדות כלומר שאם עדים הללו **חתומים על שני שטרות אחרים שהוא מכר שתי שדות והכלוס הלקוחות על ידי שטרות הללו שאם שניס מקיימין את השטרות מיס החתימות דומות** לבל משטר אחד אין מקיימין אלא כ"ש הוחזק בב"ד כלומר שנתקיים ומהשתא ואילו בחד מהני תרי וכדקתני בריישא או שהיה כותב ידו יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות עדות לבל הרא"ש ז"ל כתב להעולם אין מקיימין את השטר משטר אחד ואפילו הוחזק אלא מב' (שהוחזקו) ושתי שדות שאכלום בעליהם נ' שניס בשופי כהוחזק בב"ד דמי הלכך אין מקיימין אלא משניס או שהוחזק (באחד) מיסס בב"ד או שאכלום בעליהם שלו כל אחד שלש שניס ובשופי כלומר בהשקט ולא בערעור לבל מלברי רש"י ז"ל נראה לאין מקיימין לעולם משטר אחד אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד לטעמי שליף משטר שקרא עליו ערער שהוחזק משטר שלא קרא עליו ערער והוחזק ונראה להכי נרסינן אין מקיימין אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד ונהרדעי חתמו למשני שטרות מקיימין אף על פי שלא הוחזקו ולכולהו פירושי ליכא למימר לנהרדעי ורב אסי לא פליגי ולקא דמרי נהרדעי מסתי אלא מסתי כתובות היינו למעוטי שטרי אולות והלוואות דלימא מזייפות נינהו ולית לא יהא בהן כלל לבל מסתי שלות כיון שהלוקח מוחזק בהם ליכא למימר ובן מסתי כתובות לכיון דנעשים הללו ותבעות תחת בעליהם ולא יהא' שיש להן כתובות אחרות אלמא לאו שטרי זייפי נינהו לבל מסטרות אחרות לא מקיימין לאפשר למזייפות נינהו וכלכתיבנא ובירושלמי מסתי אמרינן מספר שכתבו על לנרסינן התם [בפרק זה הלכה ג] רב הונא אמר למין מספר מונה כנון לאמרי לגין ספרי לאסי: **ובינעא מתחת יד אחר. שהשטרות הללו שמקיימין את השליחי מהן יוצאין מתחת ידי אחר ולא מתחת ידו על זה המוציא את השליחי** מהן מסוס לחייסינן שמא נסתכל בכתב ידן של עדים וכוון וזייף **הוא בעצמו וחתם את השליחי** כך פירש רש"י ז"ל ואי תימא ח"כ כל מי שיש לו שטר אחד שחתומין בו דאיכון ושמעון והוציא שטר אחר חתום באותם עדים עצמם אפי' מוצא לקיימו ניחוש שמא הוא כוון וזייף מתוך השטר האחר שביניו על שיבואו העדים עצמם ויאמרו זכורים לנחנו כשחתמנו על שטר זה לו עדים אחרים שראו אותם חותמים ולאו קושיא היא לאחן לא חייסינן להכי אלא כשאין מקיימין את השטר מתוך טביעות עין שיש להם בחתימתן של אלו לכיון שאין להם בהם סוס טביעות עין אלא מתוך שמקיימין הכתיבה זו לזו [עבידי ינשי למזייפי כתיבה אחת על שלומה לבני אלם שאין להם טביעות עין שלומות זו לזו] אבל כל שכאין עדים שמקיימים אותם מתוך טביעות עין שיש להם בחתימות תו ליכא למיחש למילי אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק שני מהלכות עדות **ובינעא מתחת יד** היינו טעמא אלא שהוא מוציא שמא הוא זייף הכל ואפי' זה אם אותם שבדיבו וכ"ת אי קרא עליו ערער ואין הוחזק בב"ד פשיטא דאין מקיימין ממנו י"ל סלקא דעתך לומר לכיון דשתק הערעור מקיימין ממנו קמ"ל ללא ואתו נהרדעי לפרושי לכי אמרינן למשטר שאין קרא עליו ערער מקיימין ואע"פ שאין הוחזק בב"ד לוקח משתי שדות כלומר שאם עדים הללו **חתומים על שני שטרות אחרים שהוא מכר שתי שדות והכלוס הלקוחות על ידי שטרות הללו שאם שניס מקיימין את השליחי מיס החתימות דומות** לבל משטר אחד אין מקיימין אלא כ"ש הוחזק בב"ד כלומר שנתקיים ומהשתא ואילו בחד מהני תרי וכדקתני בריישא או שהיה כותב ידו יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות עדות לבל הרא"ש ז"ל כתב להעולם אין מקיימין את השטר משטר אחד ואפילו הוחזק אלא מב' (שהוחזקו) ושתי שדות שאכלום בעליהם נ' שניס בשופי כהוחזק בב"ד דמי הלכך אין מקיימין אלא משניס או שהוחזק (באחד) מיסס בב"ד או שאכלום בעליהם שלו כל אחד שלש שניס ובשופי כלומר בהשקט ולא בערעור לבל מלברי רש"י ז"ל נראה לאין מקיימין לעולם משטר אחד אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד לטעמי שליף משטר שקרא עליו ערער שהוחזק משטר שלא קרא עליו ערער והוחזק ונראה להכי נרסינן אין מקיימין אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד ונהרדעי חתמו למשני שטרות מקיימין אף על פי שלא הוחזקו ולכולהו פירושי ליכא למימר לנהרדעי ורב אסי לא פליגי ולקא דמרי נהרדעי מסתי אלא מסתי כתובות היינו למעוטי שטרי אולות והלוואות דלימא מזייפות נינהו ולית לא יהא בהן כלל לבל מסתי שלות כיון שהלוקח מוחזק בהם ליכא למיחש למילי וכן מסתי כתובות לכיון דנעשים הללו ותבעות תחת בעליהם ולא יהא' שיש להן כתובות אחרות אלמא לאו שטרי זייפי נינהו לבל מסטרות אחרות לא מקיימין לאפשר למזייפות נינהו וכלכתיבנא ובירושלמי מסתי אמרינן מספר שכתבו על לנרסינן התם [בפרק זה הלכה ג] רב הונא אמר למין מספר מונה כנון לאמרי לגין ספרי לאסי: **ובינעא מתחת יד אחר. שהשטרות הללו שמקיימין את השליחי מהן יוצאין מתחת ידי אחר ולא מתחת ידו על זה המוציא את השליחי** מהן מסוס לחייסינן שמא נסתכל בכתב ידן של עדים וכוון וזייף **הוא בעצמו וחתם את השליחי** כך פירש רש"י ז"ל ואי תימא ח"כ כל מי שיש לו שטר אחד שחתומין בו דאיכון ושמעון והוציא שטר אחר חתום באותם עדים עצמם אפי' מוצא לקיימו ניחוש שמא הוא כוון וזייף מתוך השטר האחר שביניו על שיבואו העדים עצמם ויאמרו זכורים לנחנו כשחתמנו על שטר זה לו עדים אחרים שראו אותם חותמים ולאו קושיא היא לאחן לא חייסינן להכי אלא כשאין מקיימין את השטר מתוך טביעות עין שיש להם בחתימתן של אלו לכיון שאין להם בהם סוס טביעות עין אלא מתוך שמקיימין הכתיבה זו לזו [עבידי ינשי למזייפי כתיבה אחת על שלומה לבני אלם שאין להם טביעות עין שלומות זו לזו] אבל כל שכאין עדים שמקיימים אותם מתוך טביעות עין שיש להם בחתימות תו ליכא למיחש למילי אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק שני מהלכות עדות **ובינעא מתחת יד** היינו טעמא אלא שהוא מוציא שמא הוא זייף הכל ואפי' זה אם אותם שבדיבו וכ"ת אי קרא עליו ערער ואין הוחזק בב"ד פשיטא דאין מקיימין ממנו י"ל סלקא דעתך לומר לכיון דשתק הערעור מקיימין ממנו קמ"ל ללא ואתו נהרדעי לפרושי לכי אמרינן למשטר שאין קרא עליו ערער מקיימין ואע"פ שאין הוחזק בב"ד לוקח משתי שדות כלומר שאם עדים הללו **חתומים על שני שטרות אחרים שהוא מכר שתי שדות והכלוס הלקוחות על ידי שטרות הללו שאם שניס מקיימין את השליחי מיס החתימות דומות** לבל משטר אחד אין מקיימין אלא כ"ש הוחזק בב"ד כלומר שנתקיים ומהשתא ואילו בחד מהני תרי וכדקתני בריישא או שהיה כותב ידו יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות עדות לבל הרא"ש ז"ל כתב להעולם אין מקיימין את השטר משטר אחד ואפילו הוחזק אלא מב' (שהוחזקו) ושתי שדות שאכלום בעליהם נ' שניס בשופי כהוחזק בב"ד דמי הלכך אין מקיימין אלא משניס או שהוחזק (באחד) מיסס בב"ד או שאכלום בעליהם שלו כל אחד שלש שניס ובשופי כלומר בהשקט ולא בערעור לבל מלברי רש"י ז"ל נראה לאין מקיימין לעולם משטר אחד אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד לטעמי שליף משטר שקרא עליו ערער שהוחזק משטר שלא קרא עליו ערער והוחזק ונראה להכי נרסינן אין מקיימין אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד ונהרדעי **הוא אלא שטר זכרון לומיא** דמעלו כתוב בשטר אין פלוני את להייניו שטר זכרון וקאמר אם אמרו מה שכתוב בשטר שמענו ואכחנו כלומר **ועל ידי רחייתי כתב** נזכרנו למימינו ולכותב תני כותב אלם עלותו על השטר והרי זה מפורש בלברי הפירוש אחר שלבדרי רבינו הני נחון ז"ל אינן ענין זו לזו כלל ואף בעיקר דינו הקשה הרמב"ן ז"ל היאך אפשר לכשמניע זמן לא ניחום לפרעון

השטר אלא משטרי שתי שדות או שתי כתובות והוא שאכלום בעליהן שלש שנים ובשופי וביוצא מתחת יד אחר אבל מתחת ידו לא חיישינן שמא זיופי זייף

תנו רבנן כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אחר כמה שנים פירש רב האי ז"ל כגון שיש בידו עדות בקנין ונשתהה לזמן מרובה ואחר כך תבעו מלוה לכתוב לו אותה עדות בשטר או שתבעו להעיד לו בה בב"ד הרי זה כותב לו עדותו על השטר או מעיד לו בה בב"ד אפילו לאחר כמה שנים ואינו חושש שמא נפרע אותו החוב או שמא נמחל אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא אחרים הזכירוהו ונזכר הרי זה מעיד אמר רבא שמע מינה מדר' יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד

והא דאמרינן בפרק קמא דבבא מציעא (דף טז:) המוצא שטר חוב בשוק חלף על פי **שכתוב בו הנפק** לא יחזיר משום לחיישינן לפרעון ואמרינן נמי התם [דף יז.] בין יש לו בין אין לו חייב לחתם ליתן לו ואמר פרעתי נאמן לפיכך אם בא מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין והא מעשה בית דין חלף על גב ללא כתיב כאן למעבדי למי למנבי ממעשבדי ואפילו הכי כיון שהגיע זמנו חוששין לפרעון ואין כותבין ונותנין לו **והכא נמי כל** שהגיע זמן הפרעון חיישינן שמא יכתוב לו את השטר ולפיכך הכריע הרב ז"ל כהברי מקצת הגאונים ז"ל שכותבים לבעלים זה אין כותבין ונותנין שכך מנהג בית דין בתשכוחת שלהם לא שמא שכיב מלוה ולא שמא שכיב ליה כל למימך לקנין כותב לבעלי ולאי מצך מילתא ולא תבעי ליה למכתב ליכא למיחש לילמא פרע ומכל מקום כותבו שם זכרונם לברכה לכל שתם הלוה מקמי לשמה שלשים יום כותבין ונותנין לבעל הרשב"ץ ז"ל לעתים כלעגין הגאון ז"ל ומהטיה להמוצא שטר חוב בשוק לפי שקיל ליה להתם מטום לגבל ליתרע ליה תלע להא חיישינן להכי לפילו בתוך זמנו והטיל לגל תן לו לו חייב לתם ליתן לו התם נמי היינו טעמא לגלן נותנין מטום לכיון לפסקום ב"ל למלתייהו מסתמא יפרעה לגלתר לבל בקנין שנמסר על לעת לכתוב את השטר להא שתם קנין לכתיבה עומל כותבין ואין חוששין לפרעון שלילו רגיל ליה לפרעו קולם לכן כיון ליכא לעלים כתבי ליה שטרא כל זמן שירגיל ליבעי ליה למכתב תברא ואי לא עבל הוא לפסקיל לנפשיה ללכוותא לתר בפרק נטפסו (דף קעח:) נבי שטרות המוחזרין כשרים למקשין ליחום לזמנין ליזיף מיניה בניסן וכתב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה וכו' ומפרקינן בתר לתתר להו רב ספרא לספרי כי כתביתו תברא אי יכיעיתו זימנין לשטרא כתבו ואי לא כתבו שתמא לכל היכא לנורעיה לתר ליה רבינא לרב חסי והילינא ללא עבדי הכי לתר רבנן תקוני תקינו ומלן ללא עבל ליהו לפסקיל לנפשיה והכא נמי אי פרעיה ליה בלא סוכר כיון ליכא לעלים כתבי ליה שטרא ליהו לפסקיל לנפשיה: ולענין מה שכתבו מקצת גאונים זכרונם לברכה לכל שתם הלוה מקמי שלשים יום כותבין ונותנין לסבירא להו לפי שטתם ז"ל דהיינו **טעמא משום ללא עביד חינים** לפרע בנו זמניה וכל הנך שלשים יום נו זמניה לקרי ליה כן לעת רבינו הלי נחון ז"ל שהוא סובר ללא לתרינן הכי ללא בקובצ

מיניהו מדכר ליה חבריה ומדכר

וי"א כותב אדם עדותו על השטר אינו שטר שביד מלוה אלא כגון ספר או שמוש שיש לו לאדם בתוך ביתו לכתוב בו זכרונותיו ובא אליו התובע ותבעו להעיד לו ומצא בזכרונותיו כתוב שביום פלוני נמסר לו עדות בכך וכך לאיש פלוני הולך ומעיד לו עליה אפי' לאחר כמה שנים א"ר הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר מעיד ודייק רבא מדר' יוחנן דאמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר הולך ומעיד הכי נמי תרי דידעי סהדותא ואינשי חד מיניהו חבריה מדכר ליה ומדכר ומסהיד בהדי חבריה ושפיר דמי והאי דיוקא דדייק רבא לא סלקא אלא אליבא דהדין פירושא בתרא אבל לפירושא קמא לא סלקא דהיינו פשטיה דרבי יוחנן ולא צריך רבא למידק מיניה מידי הילכך האי פירושא בתרא עדיף וטפי מסתבר

איבעיא להו לעצמו מאי פירוש אם שכח העד מהו שיזכירו בעל דין רב חביבא אומר אפילו לעצמו מדכר רב אשי אמר לעצמו לא והלכתא לעצמו לא (דף כ:) ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לעצמו כי הא דרב אשי הוה ידע ליה סהדותא לרב כהנא אמר ליה מי דכר מר להההוא סהדותא א"ל לא אמר ליה ולאו הכי והכי הוה לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אזל אסהיד ליה חזיא לרב כהנא דהוה מחסם א"ל מי סברת עלך קא סמיכנא אנא הוא דרמאי אנפשאי ואידכר:

מתני' זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי הרי אלו נאמנים זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכין שיצטרף אחר עמהן דברי רבי וחכמים אומרים אין צריכין לצרף אחר עמהן אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי:

גמ' כשתמצא לומר לדברי רבי (דף כא.) על כתב ידן הן מעידין ולפיכך צריך לצרף עמהם אחר ולדברי חכמים על מנה שבשטר הן מעידין ובתרוייהו סגיא וקי"ל כרבנן:

זמן לכל בסתם הלוה לף על פי שלא ניתן ליתבע תוך שלשים יום לאו תוך זמנו מיקרי לענין שלא יהא שטרו ספירום כלכרי הריט"ף ויהיה שטרו של רש"י ז"ל והכי פירושו כותב לשם עולם שיהא שמו יפה בעיני הבריות ומתוך כך ימהרו לפרוע חובו ומ"מ עיקר שמכתבו מיוחד על מה שכתוב בפנקסו לבל יהיו זוכרים כלל מפי כתבם מיקרי ורבי יוחנן אמר לף על פי שאין זוכרים מעצמו קולם לכן הלא שלאחר שראה כתובה בפנקסו נזכר סני לבל ולאי לי לא נזכר כלל לא מהני להכי ליה **מפיהם ולא מפי כתבם** ולאי תימא ולמאי לא חיישינן לזמנין שיעיל מתוך פנקסו לע"פ שלא יהא נזכר כלל לללכוותא לתרינן בפרק שהכניסה לתון (דף לא:) לתמרינן התם להא הלא כתבינן זמן בקלוסין להכי ליעבל ליגחוה נבי לילה מחקה ליה לזמן ליגחוה נבי לילה זמנין לבת לחותו ומחפה עלה ליגחוה נבי עלים זימנין הלא לכירי וחזו מנו כתבה ואתו ומסהדי ולתמנע **לתר מפיהם ולא מפי כתבם** י"ל להתם הוא לחיכא למיחש להכי לכיון לחזו סהדי לרבנן מתקני מילתא סבירי לחפילו מתוך כתבם יוכלו להעיל ולע"נ הלא לכירי לבל הכא למנפשייהו קא עבדי ליכא למיחש: ולתר רבא שמע מינה תלר' יוחנן הני בי תרי לילעי סהדותא ומנסי חד מנייהו מלכר ומלכר לחבריה ומלכר כלומר כיון הלא"נ הלא לכירי מנפשייהו כלל הלא מתוך מה שרואין בפנקס רשאין לכתוב העלות הוא הלין נמי כי מלכר חד לחבריה כיון שנותן לו לבו ונזכר לא מפלגינן למימר להתם בכולה מילתא קא סמיך לנפשיה והכא קא סמיך לחבריה: [דף כ:] מתני' **זה** לומר זה כתב כו' **הרי אלו נאמנים.** להא ליכא **תרי סהדי למסהדי לבל כתב וכתב: צריכין לצרף עמהן לחר. סיכיר כתב ילי שניהם לתרי סהדי בעינן על כל כתב וכתב. וטעמא מפרש בגמרא: גמ' כשתמצא לומר לחברי רבי. כשתעמוד על** סוף דבריו תמצא לקסבר לעל **כתב ילם הם בחיים להעיל כשמקיימין השטר בב"ד ולפיכך צריך שניהם להעיל על כל כתב וכתב:** [דף כא.] **ולדברי חכמים על מנה שבשטר הן מעידין.** כלומר כשהעדים עצמם מקיימין חתימותיהן הרי הם כחילו מוסרים **לנאני רחינו המלוה וחתמנו הילכך בתרי סני ולא צריך לב מנייהו לנאסהודי** לחבריה:

ערוך שניס מן השוק להעיד. על חתימת ידי עמת וחין להחלק כשר להעמידו **עם אחר ולהעיד עליו** משום לכיון לעל **מנה שבשטר הס מעידין כי אחר זה כתב ידי נפיק פנגא דממונא לפומיה וכי הדר מעטרף עם אחר** מן השוק **להעיד על חתימת עמת הדר נפיק ריבעא דממונא לפומיה דשתכח לכולי ממונא נכי רבעא נפיק לפומיה וחנן על פי שניס עדים בעינן חני לכר על פיו של זה וחניו על פיו של זה: ותי ליכא.** שניס **שיכירו כתב עמת וזה נמי מכירה מתי נעביד: לכתוב** זה שנאחר בחייס **חתימות ידיה לחספא ונשדייה בבי ניתא. ויטלוה הליינין ויקיפוה לגבי חתימתו** ומחזיקין הסוא שטרא מהסוא לחספא לגי ערך לשסהדי לחתימות ידיה: **וכתיב מעילותי מתי לבעי. למעלה מן החתימה יכתוב שזה החתום לזה ממנו מנה וכותב כך אני פלוני החתום למטה לויתי מפלוני** מנה: **נוכח מנכסים בני חורין.** לכל ממשעבדי לי שאין קול יוצא **לגבר שאינו עמוי בעדים** ואף על גב לשפשר למכתב לריבעא דמינלה וליכא למיתם למידי ענה טובה קמ"ל משום לתתי למכתב כשמעא מנילתא אבל אחספא ליכא למיתם למידי לכתב שיכול להזדייף הוא ולא נבי היא לפולו מבני חורין ואף על גב לשמנילתא נמי יהא נאמן לומר פרעתי [ולא אני ג"ל שכן שטרך בידי מתי בעי] שכן לעת הנאונים ז"ל בהוציא עליו כתב ילו שהוא חייב לו מיהו שם ירגיל שלא לשקר בכך וילמד לו היו לבריס מעולם כקושטא לשמנילתא שוב לא יהא נאמן לומר פרעתי לכל שהוא לומר לו לויתי כשומר פרעתי למי ומיהו לעת שרשב"ץ לבכתב ילו אין נאמן לומר פרעתי: **על ולייו מעטרפין. שטר שכתוב בו הנפק וחתמו הליינים על הנפק שלו ולאחר זמן כשהוציא המלוה לגבות ערער הלוה לומר מזוייף הוא וכא לאחר מעלי השטר והעיד על כתב ילו [ולאחר מן הליינים העיד על כתב ילו] מעטרפין** והיינו **טעמא** משום **להרי הוא כאילו כל לאחר מעיד** שבענין שכתוב בשטר לשמ שכעל הרי הוא כאלו העיד על מנה שבשטר והליינ הרי הוא כאלו מעיד שבפניו ובפני חבירו שהוא ב"ד נתקיים השטר: מתי לקמסקיל שלמל. **עדי השטר מעידים על מנה שבשטר כרבנן והליינים מעידין בפנינו נתקיים** הלכך לן מעטרפי וכתב הרא"ס ז"ל לממשכחת לה לעל ולייו מעטרפין כגון שיש על **מן השוק שמעיד על חתימות** שני העדים ולייו לאחר שמעיד על **חתימתו שהרי יש לנו ע"י העד מחצית הקיום וע"י** הליין מחצית הקיום לאחר וכן הדין בשאין הליין מעיד על חתימתו ללא שנעים **מן השוק מעידין על** העד ועל הליין להשתא כולה שהלותא חל הוא וחי תימא ומתי לן ניחוש לנסי לחתימת הליין לאת החתימות שלאחרות מזוייפות ולאילו היו מזוייפות לף חתימתו של זה אינה כלום אמר רב יהודה אמר רב שנים חתומים על השטר ומת אחד מהם צריכים שנים מן השוק להעיד עליו כי היכי דלא ליפוק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא וכן הלכתא ואי ליכא אלא חד מאי אמר אביי ליכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא ומחזקי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימות ידיה ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא דילמא משכח לה אינש דלא מעלי וכתיב עליה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין א"ר יהודה אמר שמואל עד ודיין מצטרפין אמר רמי כר חמא כמה מעליא הא שמעתא א"ל רבא מאי מעליותא מאי דמסהיד סהדא לא מסהיד דיינא ומאי דמסהיד דיינא לא מסהיד סהדא אלמא לא מצטרפי וכן הלכתא:

(דף כא:) אמר רב הונא א"ר שלשה שישבו לקיים השטר שנים מהם מכירים חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידים בפניו וחותם משחתמו אין מעידים בפניו וחותם ש"מ תלת ש"מ עד נעשה דיין בדרבנן ושמע מינה דיינים המכירים חתימות ידי עדים אין צריכין להעיד בפניהם וש"מ דיינים שאין מכירין חתימות ידי עדים צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד אמר רב פפא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי דליחזו סהדי חתימות ידייהו פסולה משום דמחזי כשקרא ולית הלכתא כרב פפא מדגרסינן בהאי מסכת פ' הכותב (דף פה.) ליתא לרב פפא דאמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו שהרי לן היה כאן ב"ד מעומס י"ל לאי **כתב בהנפק במוכתב תלתא כו'** ליכא למיחם ואפילו **לא כתוב בו** כן למסמע לקמן [לף כב.] לכל היכא לאחתימי תלתא ח"ן לכתוב כן אפ"ה כיון לקיום שטרות לרבנן לן חייסינן לאחרות מזוייפות לעניו שנפסול לף זו שנתקיימה בפנינו ללכוותא לאמרינן בירושלמי [בפרק זה הלכה ד] לעל לאחל בשטר זוקק לשבועה ומקשינן ועל לאחל בשטר כלוס הוא ומפרקינן בשהיו שניס מעלו לקייס כתב ילו של לאחל ולא מעלו לקייס כתב ילו של שני וס"מ לשא"נ לנקטינן הסם בהגיל לעל לאחל בשטר לאו לכלוס הוא לף"ה כי אחתימי תרי לשא"פ שלא מעלו לקייס שלא אחתימת לאחל מהס **לא חייסינן לשני שיהא מזוייף** ומעלו שלף זה שנתקיים הוא ליס על לאחל בשטר ולא מהני לאו לעולס בשטר אחום לפנינו לא חייסינן לזיופא בכלי שיודע בכך כח הגיס הלאחרים שנתקיימה אחתימתן ומלרב יהודה נמי שמעינן לה לקלמר על ולייו מעטרפין ולא חייסינן שמע אחתימת שאר הליינים מזוייפת וע"כ לא לאחוי שלא אחום לאמרי לשאחום שהגיל לשאחיל לא לאחוי כלי לא חייסינן לזיופא לשיש להעמידה בשאכתב בו בפירוש כמוכתב אלתא. ומהא נמי משמע לשבשיום שניס מן הליינים שני נמי שא"פ שאין מועלין קיום לעלי השטר ולא לשאילו מן הליינים ושא"פ שלא **כתב ליה במוכתב אלתא לאחל הוינן** משום לכיון לקיום שטרות לרבנן לין חוששין לזיוף הלשאילו כלי לשפסול השניס לומר שלא היו ב"ל. ומשמעינן משמעתין לשפילו שטר מקויס ערוך קיום ואי לא חייסינן שמע מזוייף הוא וקיום ב"ל לא מהני שלא לזמנין לא משכח קיום לעלים ומשכח קיום לליינים והקשו בתוספות מלתניא במסכת שבועית [בתוספתא סוף פרק בתרא] ר' יהודה אומר פרוזבול המקוסר הליינים חוקמים מבפנים והעלים מבחוץ אמרו לו לין מעשה ב"ל ערוך קיום ב"ל שלא אמרינן הכי שלא במעשה ב"ל כי הלי להיינו פרוזבול לכיון לתקינו רבנן למיעבד פרוזבול ליכא למיחם **לילמא מזוייף הוא** שלא שביק לינים היתרא ואכיל לישקורי למהלי טעמא נמי אמרינן (ניטין לף לז:) לנאמן שלא היה פרוזבול היה לי ואבד הילכך לי נאו לקושטא קאמר שמא היה למטרח ולזיופיה לימא פרוזבול היה לי ואבד לבל שאר מעשה ב"ל לפילו רבנן מודו לעדיכיון קיום ושכי לימא בירושלמי בסוף פרק ליני ממונות (קמא) לנרסינן שתם לישור הליינים מהו שיהא ערוך ב"ל רב השעינן לאמר בשם שמואל יתקיים לו בכתב ידי העלים לו בכתב ידי הליינים ואחרינן לאמר לפילו בכתב ידי על לאחל ולייו לאחל הא מעמע בהגיל לקיום בית לין ערוך קיום שלא לאחל מהגהו לבירושלמי סבירא ליה כמאן לאמר לעל ולייו מעטרפין ואנן לן קיימי לן הכי שלא כרבא לאמר אין מעטרפין: [לף כח:] **שלשה שישבו**

לקיים את השטר. **ובלא העלאת עדים שיעידו על כתב ידן וכו'.** פשיטא: **שהיינים עצמם מכירין** חותמן: פשיטא להו **מכיריס אותס והחתם חינו מכיר: על שלא חתמו.** ב' על הפנקס: **מעידים. לפני השליחי שזהו כתב ידן של חתומין** וחותם **עמהם על מה שכותבין לשטרניהו וקיימנוהו לשטרא לגבי לשתתמולענא לחתימת ידא לשהדי הוא** וכ"ת להיכי מהני הא דעדות שמעידין אלו בפניהם בפני השליחי להא בקבלת העדות שלפה בעינן והכא ליכא אלא חתם אחד דהרמב"ם ז"ל לכיון דקיום שטרות לרבנן אפילו בפניהם בפני שמעידין נעשים ליינים ומעטרפין עם השליחי לקבל עדות עצמן וה"נ אמרינן בפ"ק דגטין (דף ה:) דשליח המביא גט נותנו לה בפני שנים ואומר בפניהם בפני נכתב ובפני נחתם ומפרשי' טעמא משום דשליח נעשה על ועד נעשה ליין והכא נמי בשעה שמעיד הוא נעשה ליין והיינו טעמא משום דקיום שטרות לרבנן הוא: **משחתמו אין מעידין בפניו וחותם.** לא הס ולא אחרי משום **לחתימה קמייתא בשקרא הוא ולא הוו ילעי לה** ומכיון שחתמו ולא נעטרף השליחי עמהם שוב אינו יכול להעטרף עמהם למשחתמו נתבטל מעמד שלפתן ובשעת חתימה נמי לא היו במעמד שלפה והס ב"ל שהשליחי לא היה רשאי להעטרף עמהם כיון שלא היה מכיר בחתימות ידי העדים: שמא אינה **על נעשה ליין** בדרבנן. **שהרי השנים מעידין על** החתימה ונעשין ליינין לף בשעה שמעידין ומיהו לוקה בדרבנן לכל הלוקין לא לבנמרל פרכינן עלה מלתנן רלוקה נ' והס ב"ל יעמדו שנים ויוסיפו מחבריהם על פיהם ויחזיר נאמן והס יחזיר ויעידו בפניהם ויאמרו מקולם שלין היחזיר נאמן והס לוקין דלא ניתבו בזוכתייהו ולוקלסו ומפרקינן הנח לעדות החותם לרבנן ולוקין משום שטרות לרבנן והכי פירושה להתם במסכת ד"ס [לף כה:] בעדות החתם עסקינן ולקמר לתם רלו נ' סירה והס ב"ל **מסנהדרין המקלסין את החתם** יעמדו שנים להיות עדים ויוסיפו מחבריהם לפי שלין היחזיר נאמן לקלס החתם יחזיר והס חוזרין לעל נעשה ליין ליתבו בזוכתייהו **לחר שהעידו בפניו** ולוקלסו **והתם פרכינן ולא תהא שמיעה גלוה מרחיה** כלומר ויקלסו הס עלמס ע"פ דלייתס ומשני כשרלוהו בלילה ופירש בתוס' דהיינו טעמא לכשרלוהו **בלילה אין מקלסין ע"פ** דלייתי עלמן משום לכל שעושים מעשה ע"פ דלייתי לדייק היכא מסיבא בקבלת עדות ובקבלת עדות בתחלת דין ואין תחלת דין בלילה ומלי למוכחינן מינה דאין על המעיד נעשה ליין ואמרינן ולימבו בזוכתייהו ולקלסו ולא למיתמרא שלא יעטרכו לנרף עמהם לחר שע"כ צריכי לכבי לחי לא לי צריכי לגון ע"פ עדותן שקבלו בלילה וה"ק לא שלא הכי מוכחי לחם אימא לעד נעשה ליין ליקום חד ויוסיפו חד מחבריהם לגב השנים ויעיד החתם בפניהם וחס"כ יפה זה ויקום חבירו ויעידו כן לפלוגי והכי אמרינן בירושלמי [ר"ה פ"ג הל' ו ע"ם ג"ל] לומיד חד וליקום חד ומפרקינן להנח לעדות החתם [לחורייתא] ומס"ה על המעיד אינו נעשה בו ליין ומיהו על היוצא נעשה ליין לפי בעדות החתם לסה מקשינן התם בר"ה (לף כה:) עלה לסה מתני' **ולא תהא שמיעה גלוה מרחיה** ולפטריך לפשויי בשרלוהו בלילה אלמא לכל שרלוהו ביום יכולין לקלס ע"פ דלייתיס: הלכך נקיטינן לבקיום שטרות לרבנן לפי' על המעיד נעשה ליין ולפי' בשעת עדותו נמי נעשה ליין לקבל עדות של עלמו לבל בקלום החותם לחורייתא על המעיד אינו נעשה ליין לבל על היוצא נעשה ליין **וכן ע"פ יליעתו כל** שלין לריכין להעיד היוצא ובשיני ממונות לינא מ"ל לבקלום החתם אמי לעד היוצא נעשה בסה ליין ולינא ע"פ לדלייתי והתם בסנהדרין (לף לז:) מפרשינן נמי לטעמא לר"ע משום לבשיני נפשות כתיב והפטו העדה והעלו העדה (בעינן עדה שופטת ועדה מעלת) והני כיון לחזו דקטל נפשא תו לא חזו ליה זכותא הא לא לאו הכי הוו לשקלין לגון **על פי רלייתן הלכך** נקיטינן לבשיני נפשות **הוא לשפי' על היולא לינו** נעשה ליין מהאי טעמא לבל בשיני ממונות על היולא נעשה ליין: וס"ת ליינין המכירין חתימות ידי עדים ס"ל להעיד בפניהם. כלומר ללא תימא הנהו בעינן משום לבשיני ממונות הנהו כתיבי כלהכיא לס לא יניל ונעשו לליתא ללא בעינן הנהו ללא **תהא שמיעה גלוה מרחיה** כלאמרינן נבי קיום החתם: צריכין להעיד העדים **בפני כל לחד וחד. שהס העידו בפני הב' לין השליחי יכול לחתום להא הוערכו הכא הב' להעיד בפני הג'** וכי תימא פשיטא ולמאי תיסק לעטיון ללא י"ל לבקיום שטרות לרבנן הוא לאינן לכל שנים מכירים את החתימות לו שמעידין בפניהם שיכול השליחי לסמוך עליהס וקמשמע לן ללא: **ואי אשרתא** לדייני. לפרשתא מקמי לנחזו סהדי. **על שלא העידו העדים על כתב ידן כתבו הדיינין במותב תלתא חוינא ונפק שטרא הלין קלמאי ולסהיד פלוני ופלוני לחתימות ילייהו ואשרנוהו וקיימנוהו:** לומר היה ר"ת. לס"ל דעדי חתימה כדתי ולא בעי [כתיבה] לשמה: לפי' מעלה בלפפה. ולא נכתב לסס לפה כלל. לשמא לא חייסינן למחזי כשקרא כלל: ופרעו. בו ביום: אינו חוזר ולוה בו. לפילו ביום מלוה ולשטונה לאחר פרעון לליכא למיחש למוקלם והכי מפרשינן לה בפנים לוחזין (לף יז.) שכבר נתחל שעבודו כשפרעו ובטל השטר ואין הקרקעות משועבדות שוב למלוה השניה שלא עליה [נכתב] **שטר זה והויין** לה מלוה על פה: לה לשקרא. חס היה (נחתם) [נכתב] על מלוה זו ע"פ שנכתב קודם ההלוחה כשר חס בו ביום נכתב ומיהו כי אמרינן למחזי כשקרא לא חייסינן לוקו בהאי לוכתה ולכוותה לבל ליכא לוכתי לחייסינן בהו למחזי כשקרא כלאמרינן (בב"ק לף ע.) ללא כתבינן חוריכתא לאמטולטלי לכפריה ממו' למחזי כשקרא ואמרינן נמי (בב"ב לף קעב.) כי יתבינן בהיני כתובו בהיני ועו"נ למימרן לבו מילי בשילו לאו לא מחזי כשקרא ואמרינן נמי [שם] כי לכיריתן יומא לקניתו ביה כתובו יומא לקניתו ביה ואי לא כתובו יומא לקיימיתו ביה לאו לא מחזי כשקרא והיינו טעמא לאמרינן למחזי כשקרא לא חייסינן ה"מ כגון שאמרתא לליינ"ן לאמקי ללאחון שהדי אחתימות יליינהו מחזי כשקרא מיהו בתר הכי לא מחזי כשקרא לבל כל הני לחייסינן למחזי כשקרא היינו משום לגעונם מחזי הכי: **וקרא ערער על לחד מהם. שהוא פסול: על שלא חתמו מעידין** עליו וחותם **משחתמו אין מעידין** עליו וחותם. ערער למאי לי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו לי ערער לפנס

לה כשר ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר' מאיר אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות לא דאמר ר' אסי אמר ר' יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו דנמחל שעבודו הא לשקרא לא חיישינן ואיתא נמי להאי מימרא בגיטין (דף כו:) פ' כל הגט:

אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים את השטר וקרא עליו ערער על אחד מהן (דף

מפסחה גלויי מלתא בעלמא היא. לעולם ערער לנזלנותא ולקלמרי הני יכיל כיה לעבד תשובה זו היא סנונית הנמרת ופר"ח ז"ל לכל שלא חתמו עליון לו נתבטל מוסכם ולפיכך מעידין עליו לכל מוסחתמו כבר נתבטל מוסכם וכשחתמו פסול היה ואע"פ שהעידו עליו לאחר מכאן שוב אינו (יכול) [רואי] להעטרף ולקבל ערער לחתי לי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו ולפיכך מוסחתמו לחתי אין מעידין עליו ואותם להם אינהו מילתא לבטלת תחתיה רואין היו להעטרף לוקני תרי לבטלי תרי ולוקני נברא לחזקתיה ולי ערער לפנם מפסחה גלויי מלתא בעלמא הוא כלומר וכ"ש לבטלת תחתיה רואין היו להעטרף ולחתי מוסחתמו אין מעידין (לפניו) ואותם [ומפרקינן] לעולם ערער לנזלנותא וכגון לקלמרי הני יכיל לעבד תשובה כלומר וכיון לחולו לנזלן הוא לן [הוכשר] אלא מפני שהעידו עליו ואילך לבהיות שעת כיון שחתמו כבר הרי נתבטל מוסכם ולפי זה מכאן נלמוד לנזלן לן מתכשר אלא מפני שהעידו עליו בבית דין שעשה תשובה וכל שטרות שחתם בינתים [פסולים] להא הויא שעת פסול היה ולא לבדי הרב לגפסי ז"ל בהלכות מסכימין בזה אבל **הלבר מתמיס לולאי אין עלותן** מכשירתו [אלא שמגלה על הכשירו] וכיון שהעידו עליו שעשה תשובה קולם שחתמו לינגלי מילתא ברולוי היה להעטרף בחותם שעשה כלחתמרינן בערער לפנם מפסחה לפיכך נרלין יותר לבדי רש"י ז"ל לפירש שמחתמו **היינו טעמא לאין מעידין עליו** לפי שהן נוגעין **בעדותן שנגלי הוא לסם שיכבו עם פסול בדין** ומה שכתב רבינו חננאל ז"ל לחלי לפרכינן לולימא ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו לכבי קלמר לפולו מוסחתמו לחלי אין מעידין עליו נימא לוקי תרי לבבלי תרי ולוקי נברא לחזקתיה חלוק עליו הרב לגפסי ז"ל וכמו שכתוב בהלכות וגרלה שהוא מפרש חלי לפרכינן לי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו כלבדי רש"י ז"ל ולריבץ לעד שלא חתמו פרכינן לחלי מעידין עליו ואותם להם לוכל למימר לוקי תרי כי ולוקי ממונא בחזקת מריה ואע"נ לוליכל למימר נמי לוקי נברא לחזקתיה חזקה לממונא לולימא טפי ולפולו לן מכרעת מילתא לית לן למימר לממונא היכא דקאי ליקום והביא הרב לגפסי ז"ל לריה לזין זה מלמלרינן לעיל אין נאמנין ומנבינן בית תרי ותרי נינהו ומלי קנסיא ניימא לאין הכי נמי למנבין בית מסום לחלי לוקי תרי לבבלי תרי ולוקי נברא לחזקתיה לגלי ז"מ לבמקום חזקה לממונא לית לן למימר לוקי נברא לחזקתיה ולגלי ריה היא לגלי שייך למימר הכי גלגי בב' כתי עלים שמעידין [כאחד] אבל בב' כתי עלים שמכחישים גלי את גלגי מלי חזית למוקמת עלי הסטר בחזקתייהו דלרבה נוקי לחזקתייהו הכי למרעי סטרא ולפיכך אין זו ריה אבל הלין נרלה ברור ולי תימא והא לחלרינן בפ' חזקת הבתים (לף לח:) ב' כתי עלים המכחישות זו את זו זו בחה בפני עצמה ומעידה גלמי את"נ לפסלי לסדלי כב.) בגזלנותא עד שלא חתמו מעידין עליו שחזר בתשובה וחותם דהא במותב תלתא כחדא נינהו משחתמו אין מעידין עליו שחזר בתשובה דלא במותב כחדא נינהו דבעידנא דחתמי הנך תרי לא הוה מצטרף בהדייהו וכאילו בלחודייהו הוו יתבי

ודוקא ערער דגזלנותא הוא דמבטל לצירופא דידהו אבל ערער דפגם משפחה ואתברר השתא דכשר הוא כיון דמעיקרא כשר הוה גלויי מילתא בעלמא הוא ולא בטיל צירופא דידהו וערער דגזלנותא נמי לא אמרן אלא דקא מסהדי תרי דגזלנא הוא ואתו תרי אחריני ומסהדי דהדר בתשובה דלא קמכחשי להנך אבל אי אתו תרי אחריני ואמרי לאו גזלנא הוא דמכחשי להנך לא חתים כלל דהוו להו תרי לבהדי תרי והוי ליה גברא ספק פסול הלכך לא מחתמינן ליה כלל דלא מפקינן ממונא אפומיה.

וראיה לדבר הא דת"ר (דף יט:) שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידם הוא אבל אנוסים היו וכו' עד או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנים ומקשינן ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו אלמא לא אמרינן אוקי גברא אחזקיה ומפקינן ממונא אפומיה:

מוקמינן להו לחזקתייהו לפי לפיקוי ממונא וי"ל להא לחמרינן מלי חזית למכמת להני סמוך להני ליה חזקה קמייתא היינו כי הכא שם נגו לילון בבת אחת על שני העדיות ומשום הכי כל **תרי ותרי נא** מכשיריס ליה למלי חזית למכמת להני סמוך לחבל בב' כתי עלים המכחישות זו **אין אנו צריכין** לומן לגלי עליה וכיון שהיה לחת מהן כשרה בולאי על כל לחת שבאה לפנינו בפני עצמה לחמרינן זו היא הכשרה ומפקינן ממונא לפומה ובמקנת נפחי הלכות כתוב ועוד ראיה מהא דגרסינן בפרק לולמר לחבדו (לף סו.) ס"ל לולימא לתרי לחמרי לימתבלי ותרי לחמי חזית למכמת להני סמוך להני ליה חזקה כסונה כלהוה מעיקרא ע"כ ורש"י ז"ל לינו סובר כן שהשאר שם בפרק הלומר עלה להחיות לחמי לן לחמרינן נוקי תרי לבבלי תרי ונוקי ינאי בחזקת לחבתיה ותירן להני מילי בלומו לה"ל חזקה לכשרות שבאי מעידין ליה חזקה לכשרות שהרי מילי בלומו על לילתו בפסלות ע"כ וכי תימא הא קיימא לן כרבי יוחנן לומר לעיל בפ"ק (לף יג:) ללבדי המכשיר הא מכשיר בבתה חלמא חזקה לומר מהניא לה לבתה ולפשר לומיה לינאי יצא עליה קול קולס לילתו שלא ינאי שנשבית והוזחזק הקול בב"ל וחחרים מסיימין עול שברת רב לגפס ז"ל ולומרים לכל תרי ותרי שפיקא לולוריתא הוא ולא לחמרינן לוקמה לחזקתה מלחמרינן לקמן בסמוך [לף כב:] ב' לומרים נתקדשה וב' לומרים לא נתקדשה הרי זו לא תנשא ולא נשמע לה אלא לומרים נתנדשה ושנים לומרים לא נתנדשה הרי זו לא תנשא ולא נשמע לה אלא לומרים נתקדשה ומ"ם ריבא ומ"ם סיפא ומלי קנסיא תרי ותרי נינהו ולוקמינן לחזקה ולריבא בחזקת פנויה סיפא בחזקת לחמת לית ליה ועוד ראיה מלנרסינן בפ' האשה רבה (לף עב.) ואשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו [ואמרו] למדינת הים שמת בנה ואח"כ מת בעלה ונתייבמה ואח"כ לחרו ובאו ואמרו לה מת בנה ואח"כ מת בעלה ונתייבמה ואח"כ לחרו חלוף הלבירים תנא והולך לאחרון ממזר ובעינן עלה בגמרא (לף ענ:) היכי למי לי לאיכא תרי ותרי מלי חזית למכמת להני סמוך להני מלי לא תנא ועוד ממזר ספק ממזר הוא ולי לחמרת לוקי תרי לבבלי תרי ולוקי לתתי לחזקתיה הכא לין הוא שתנא שהרי חזקתה לסוק והולך ממזר נמור מלשת חא שלא במקום מנוס ולגלי שמא מינה ללא לחמרינן לוקי תרי לבבלי תרי ולוקי לתתי לחזקה להוציאה מבעלה בלומר ברי לי שמוקרת לי ולעשות הולך ולאי ממזר להלקותו לם בא על בת ישראל וכל שכן לליכא למימר לוקמת לחזקה לאפוקי ממונא לבבל היכא לליכא להוציא כלום מיד המוחזק משמע למלינן לית לן למימר לוקי מילתא לחזקה לבבל ל' לחין (לף לץ.) משמע למסקנ' הסנונית להתם תרי ותרי ספיקא לרבנן הוא כלומר לגיולו מלחוריתא לית לן למימר לוקמה לחזקה כיון שאין אנו צריכין להוציא כלום מתחת המוחזק:

[דף כב.] **ואי לאו ר' אבא דמן עכו. שהזכירה לי אחר זמן** שכחתיה: **ומת אחד מהם.** על שלא חתמו: **צריכין למיכתב** בשטרי תלתא העוינן ואחד ליתומי. **לקיום השטר בשלשה וחרושה שניים חתומין כו' ילמר שבשנים קיימוהו: ואי כתיב ביה שטרא לנן נפק קלמנא**

(דף כב.) אמר רבי זירא הא מילתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתיה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למכתב במותב תלתא כחדא הוינא ואחד ליתוהי ואמר רב נחמן ואי כתיב ביה בי דינא תו לא צריך ודילמא ב"ד חצוף הוא כדשמואל דאמר שמואל שנים שבדנו דיניהן דין אלא שנקראו בית דין חצוף דכתיב ביה בי דינא דרבנא אשי ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו דכתיב ביה אמר לן רבנא אשי לקיומי ואמינא ליה לרבנא אשי מהני שמעתתא שמעינן דלית הלכתא כשמואל דאמר שנים שבדנו דיניהן דין:

מתני' האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא אשת איש ואמרה גרושה אני אינה נאמנת:

גמ' תנו רבנן אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקדשה עצמה אמרו לה חכמים מה ראית אמרה להם בתחלה באו אלי בני אדם שאין מהוגנין לי אמרתי להם מקודשת אני עכשיו שבאו אלי בני אדם מהוגנין לי עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו אמר ליה אף בזו אם נתנה (דף כב:) אמתלא לדבריה נאמנת תנא מיניה ארבעין זימנין ואפי' הכי לא עבד שמואל עובדא בנפשי'

יום קלב

ת"ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא אמר רבי מנחם ברבי יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נשאת אבל נשאת ואח"כ באו עדים לא תצא מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי אמר רב ששת כגון שנשאת לאחד מעידיה היא גופא באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי אמר רבי יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא

שיתוקי חילי דהיא שעתא ובדהלי עובדא לחמרי בנמ' דלא עבד שמואל עובדא בנפשיה ופ"ה מסמע דקי"ל כרב חייס לה ומיהו לא הוזקק בשכנותיה לחמרי בסוף קדושין (דף פ.) לבעלה לוקה עליה משום נדה לפי' נתנה לחתלה לומר לא לבשתי בגלי נהוג דלא מפני כך לינה נאמנת לכיון לבעלה לוקה לחמר כנדה משמיע לה. כ"כ הרשב"ץ ז"ל: [דף כב:] **ולא נשתלח לה תנא.** לקמיה פריך תרי ותרי נינהו: **בזמן שבאו עליה. שלמרו לה מת: בלחש תלוי. שכא על ספק כרת.** לחמר מעליה. **שלמרו מת לחין לחש תלוי חלה למי שלבו נוקפו וזה ברי לו** וחע"נ לחמרינן בפ"ב דיבמות (דף כה.) מת הרגניו הרי זה לא יבא אל אשתו הנ"מ כשהיה ניתרת ע"פ עד אחד לחייסינן שמא עיניו נתן בה אבל ע"פ ב' כיון לחתלה לבי תרי לא חזיא ולכיכא חד לכיכא למימר ביה אין לחש חוטח ולא לו לפי' לאותו שנשתלח לו מעטרף עמו וזה שלח כלבבי ר"ח ז"ל שמיירי בלכיכא נ' עליס להוו תרי כר מהלי לנשבה: **בלומרת ברי לי.** כ' רש"י ז"ל **אין לבי נוקפי שברור לי שלילו היה קיים בה** ונרחה שהזקיקו לומר כן לכילו בלומרת ברי לי שמת תיפוק לי שהשא שלמרה מת בעלה נאמנת כלאיסא [דף קיז:] ואין פירוסו מחוור לולאי כיון שאינה יולעת הלכך בברור בלשם תלוי קיימא אלא ולאי הכי פירוסו בלומרת ברי לי שלאיתיו שמת וכי לחמרינן שהשא שלמרה מת בעלי נאמנת היינו בלליכא עליס למכחני לה: ומלחמרי' הבא עליה בלשם תלוי קאי ליכא מאן לבעי לאוכוחי להלכתא כי הסיא ליענה לחמרי בגמ' (דף לא.) לתרי ותרי ספיקא לאוריי'תא לא לחמרינן לוקי מילתא לחזקה ומש"ה הבא עליה בלשם תלוי קאי בין שבאתה תחלה בחזקת פנויה או בחזקת לשם היא לבל להוות ליענה לחמרי לוקי מילתא לחזקה לא לחמרינן לה לליקום הבא עליה בלשם תלוי לאי היא קיימא בחזקת ג"ש כלמוכח פשטא לבריי'תא הבא עליה בחטאת קאי ואי מיירי [בלקיימא] בחזקת פנויה כיון לאיכא תרי ותרי לית בה אלא חיסורא לרבנן והא ולאי ליתא למסקנא דשמעתא

ראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם בגירושין ולא ראה במיתה מאי טעמא מיתה אינה יכולה מכחישתו גירושין יכולה מכחישתו

ואף על גב דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הני מילי היכא דליכא עדים דקמסייעי לה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייע לה מעיזה ומעיזה רב אשי אמר כגון דאמרי עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא לברורה דאמרינן לה אם איתא דהכי הוא אחוי גיטך ושמעינן מהא דרב אשי דהיכא דקא מסהדי לאחר זמן לא שנא מיתה ולא שנא גירושין היכא דקא מכחשי אהדדי לא תנשא ואם נשאת לא תצא ולית הילכתא כרבי מנחם ברבי יוסי לא במיתה ולא בגירושין דקי"ל כרב אשי דבתרא הוא

ת"ר ב' אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא (דף כג.) מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב * בגמ' איתא אביי פפא תרגמא בעד אחד עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה מסהדי והאי דקאמר נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה תרוייהו באשת איש קמסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים ראינוה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי טעמא לא ראינוה אינה ראיה ואע"ג דדיירו כולהון בחצר אחת לא אמרינן אם איתא דקדיש קלא אית לה למילתא משום דעבידי אינשי דמקדשי בצינעה סיפא שנים אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא דעבידי ליכמות סלקא דעתך ותרי ספיקא לרבנן מסוס לחמרי לוקי לתתא לחזקה ומעתין לה קשיא לתנא ולחי בקיומא בחזקת ג"ש מיירי ובין הוא לגיומא הבא עליה בחטאת קלי לגלי לה בעי תלמודא לפווויי נפשיה בההוא פלונתא ונקט הכי לרווחא למילתא לומר שאפילו למאן למיקל טופי הכא עליה בהאשה תלוי קלי [ובתוס' תירץ בע"ג]: **מת היכא יכולה מכחישתו. אם יבא בעלה היכא יכולה לומר מת אתה הילכך אי לאו לכרי לה שמת מירתתא ולא מינסבא: גירושין יכולה מכחישתו. אם יבא ויאמר לא גרשתיך היא תאמר גרשתני הלכך אי שריית לה סמכה להכחשה ומינסבא על פי עדים הללו ולא מירתתא למילך שפיר: עכשיו מת.** היוס: **ליכא לברורה. אם אמרו טובע בים או בא מים או חלו חרי חין אנו יכולין לברר הדברים הילכך לא תנשא לכתחלה ואם נשאת לא תצא כרבנן וכשנשאת לאחר מעיליה:** לאחוי ניטך. לכשעה **פורתא לא מהימנא למימר לירכם** לה ומיהו לוקח בכי היא נוונע מסוס להיו ריעותא כי תרי הוא למימר להני ריעותא כי לא מחויא לניטך אבל אי ליכא אלא תרי למימר עכשיו גרשה לך על פי **שהיתה בחזקת אשת איש** מסתע ולחי לנחמיס: [לף כג.] **תרוייהו בפנויה קמסהדי. לדברי שניהם על עכשיו בחזקת פנויה היתה** ול"ת למה מסתע לטעמא מסוס לחיך למר לא נתקדשה הא למר כלום אסרינן לה לפומיה להאי למר נתקדשה ולחבי והרי על אחד בקולפין לאו כלום הוא וכלישנא בפרק המוכר לקולפין (לף סה.) מסוס לחין לבר שבערוה פחות מסנים וכיון לטעמא מס"ה הוא מסתע לחבי למר נתקדשה בפני ובפני אחר לאו כלום הוא תירץ הרמב"ן דרב פפא לטעמיה למר התם [לף סה:] דמקדש בעד אחד חוששין לקולפין **הילכך אי לאו** לוקח לקח מכחיש ליה ועל אחד בהכחשה לאו כלום הוי ועל אחד בהכחשה נשאת תצא והא לוקטרכינן להכחשתו של עד שני ה"מ בשאשה זו אינה מכחישתו אלא שותקת **או שהומרת אחי יודעת אם** היו הקולפין קרוב לי או קרוב לו אבל כשמכחישתו אפילו בארוסין קי"ל לעד אחד לאו כלום בהכחשה וחבי' בהכחשתו של בעל לבר לאו כלום הוא וכמוכח התם וחין שטה זו נכונה לחיכא נוסחי להתם בפ' הלומר (שם) בקולפין נרסינן רב פפי ולא רב פפא ול"ג לא שמעינן ליה לרב פפא בתקדם בעד ג' שנחוש לקולפין ועוד לכיון לעד אחד בהכחשה הוא אחאי לא תנשא הא עד אחד בהכחשה לאו כלום הוא והרי הרב אלפסי ז"ל שכתב לאוקמתא לרב פפא בהלכות תשמע מם"ל דהכי נקטינן והרמב"ם ז"ל כתב בפ"ט מהלכות אישות כלשון הזה אמר **עד אחד מקולקת היא** והיא אומרת לא נתקדשתי הרי זו מותרת ג' אומרת מקולקת היא ג' אומרת אינה מקולקת לא תנשא ואם נשאת אינה מקולקת ואם נשאת לא תצא [ובכתוב] אין על אחר מכחיש [אותו כתב הרי זו מותרת ואם על אחר מכחיש] אותו כתב [לא תנשא ואפי' שנים הם אסרינן לא תנשא ולא תצא שהרי היא אומרת לא נתקדשתי ולבריו תמוהים הרבה שהרי בעל ג' שאומר נתקדשה

מסהדי לבעל חס היה מעיל שפרעו לאחר מכאן לכ"ע אמרי לתרוייהו בסטרא מעלית קא מסהדי והאי לאמר פרוע הוה ליה אב לפי בסתם כתב ידן יוצא ממקום אחר והכא נמי האי דקאמר נתנדסה כיון למעיקרא מודה הוא לאשת איש ליתא לעל לומר פרוע למיל ולפי זה למלו מכאן לפני בסתם כתב ידם יוצא ממקום אחר אם אמרו כתב ידינו הוא והאחל לומר שהסטר פרוע הוא ליה אב לפי בסתם כתב ידן

באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא:

מתני' (דף כג:) שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן שהן מעידות זו על זו נאמנות וכן שני אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני אין נאמנין ואם העידו זה על זה הרי אלו נאמנין ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד א"ר אלעזר אימתי במקום שיש שם עוררין אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד רשב"ג אומר משום

ואמר לה מת הרי זו לה תנח ולייקינן עלה בנמרא טעמא דנפלת לה לה נפלת לה תנח והא אמר עולא כל מקום שהחמינה תורה על חלק הרי כאן שנים ואין לברייו של חלב במקום שנים ס"ק על חלב **ואמר מת והתירוה לינשא ובא אחר ואמר לה** מת לה תנח מהתירה להנשא למאי נפקא לן מהכי על חלב בעינן הא לאו הכי על החלב בהכחשה לאו כלום הוא וכמ' סוטה (דף לח:) נמי נבי על ג' **לומר נטמאת ועל ג' לומר** לה נטמאת היתה שותה ולקשיין עלה מעלעלת ומפרקינן ל"ק כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה וכ"ת כי אמרינן לעל אחר בהכחשה לא מהימן לוקה בעלים כשריס שהחזיקו זה לזה לחבל על כשר אע"ג דלשה מכחשה ליה (לא) מהימן לכיון דלוקה כשרה להעיד הכחשה לפסול לאו כלום הוא ליתא מלגרסינן בירושלמי בפ' השואל [הלכה ו] גזול בר מינימין בשם רב כ"מ שהכשירו עדות [לשה] בחיים כלומר בעל אחד החיים מכחיש את השני והשני מכחשו את החיים ותני על אחד לומר את ואשה לומרת לו מת אשה לומרת את ועל לומר לו את תני בשם רב נחמיה הולכין אחר רוב השעות היך עבידא בשני נשים ואשה אחת עשו לומן כשני עשים ועל אחד הלך לתימא בשתי נשים לבל שם הוו מתי נשים ועל אחד כעידי זיונין ע"כ לשמע לעל אחד אפילו במקום הכחשה לפסול לאו כלום הוא יש לומר להכחיש נמי כל אחת על המטהר בתחלה והתירוה על פיו עסקינן ואע"ג לשמרינן ואמר לה את טמאת וחבירתך טהורה לאו לוקה אלא סילכא לריפקא נקט ואחרים אומרים אלא ערכי להכי אלא בשבויה **הקלו לחפילו על אחד** בהכחשה לעל פסול מהימן והרמב"ם ז"ל כתב עוד בפרק י"ח מהלכות איסורי ביאה לחפי' אשה מתירתה אע"פ שעל כשר מכחישה ומשמע למפיק לה מריפקא לקתני אינה טמאה וחברתי טהורה נאמנת למסתרית חברתה לפומא דילה אע"ג לחיכא על כשר לקה אפיך מיפך וקאמר את טהורה וחברתך טמאה ומסתמא קתני אע"פ שלא התירה חפילו ע"פ אשה לפומא דילה תחלה לומר בשבויה הקלו להתירה חפילו ע"פ אשה אע"פ שמכחישה על כשר: [דף כב:] **מתני'** ובזמן שהן מעידות זו על זו **הרי אלו נאמנות.** ולא חייסינן שכל אחת מעידה לחברתה כלי שחברתה תעיד עליה: **וכן שני אנשים** כו' **אין נאמנין. ליתן להם תרומה: ובזמן שמעידין זה על זה. שכל אחד אומר אני וחברי כהן** נאמנין: גרסי' עלה בנמרא [דף כד.] ת"ר אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו תרומה ואינו נאמן להשקותו אשה על שיהו שלשה שנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה ר"י אומר אף אינו נאמן להאכילו תרומה על שיהו ג' שנים מעידין על זה ומסקינן בנמרא לר"י ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קא מיפלגי. כלומר לתרוייהו מודו לתרומה מלינא בעל אחד שני לגלא לכיון לליוחסין בעינן שנים בעי ר"י אפי' בתרומה שני עדים שאם **תאכילהו תרומה הרי אתה מביאו ליטא אשה** למעלין מתרומה ליוחסין ורבנן סברי אין מעלין מתרומה ליוחסין סילכך להאכילו בתרומה בעל אחד שני. ואיכא למימר סיכי מודו תרוייהו לאינו נאמן להשקותו אשה ולמאי ניחוש לה הא קי"ל כרבנן לאמרי (קדושין דף עו:) כל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואמרינן ביבמות נמי בפרק החולץ (דף מה.) זיל גלי לו נסיב בת מינך אלמא לאי גלי לא חייסינן אמאי פסול פסולי קבל ומסכינן לו אשה בחזקת כשר ולא חייסינן אמאי פסול אי עובד כוכבים הוא והכי מוכח בריש פסחים (דף נ:) לאמרינן התם כותי לחתי לחזוי סליק ואכיל פסחים בירושלים ואמאי לא חייסינן אי ישראל הוא ומעשים בכל יום שמשיאין אשה בכ"מ ע"פ שלין מכירין אותו ומחזיקין אותו בחזקת ישראל כשר יש מי שתירן להך ברייתא לאיתיא כר"מ דלא ס"ל שיהו כל המשפחות עומדות בחזקת כשרות כלאיתיא בפרק עשרה יוחסין (דף עו:) והא ולאי ליתא להא התם בפרק עשרה יוחסין [דף עו.] לוקיימנא מתני' להנשא אשה כהנת צריך לבדוק לחבריה כו' כר"מ ופרכינן עלה ואיכא נמי תבדוק בהדיה כלומר ביאה בעלה לרבע לחמות ומפרקינן לא מזהרו כשרות לינשא לפסולין כלומר לפסולי כהונה כגון חללי נרי חרושי וכיון דלא הקפידה תורה עליהן ליחסן רבנן נמילא עבוד בהו מעלה לליקרוכינהו בליקה ולפיולי מחמת ממזרות ושתיקות לחמת לפיולו לר"מ אשה אינה צריכה לבדוק כבעלה לפיכך נראין דברי ר"ת ז"ל להשיאו אשה לאו לוקה אלא ה"ק אין נאמנים להשיאו אשה בבליקת לרבע לחמות לענין. סיעמא בניו כבלוקין למזבח ולזוכן ולסנהדרין לכל הני בוקקין כלאיתיא בפרק עשרה יוחסין (דף עו.) ואשתכח לכוותיה להאי ליטא לאו לוקה אלא לוקה לכפ"ק [דף יג:] לחמרינן לבל בעלות אשה בבתה לברי הכל סולל שתוקי ובתה התם לאו לוקה אלא ולכה קאמר ה"נלהשיאו אשה ליחם זרעו לכהונה קאמר ולענין הלכה משמע לי לחין מעלין מתרומה ליוחסין הילכך נהי לליוחסין בעינן ב' עדים בתרומה בעל ג' סני חלל ליחיל ורבים הלכה כרבים ועוד לשתם מתני' כוותייהו לתנן ובזמן שהם מעידים זה על זה הרי אלו נאמנים לחמת לתרומה בעל אחד סני והיינו טעמא משום לעל אחד נאמן בשוסורין וכ"ש במילתא לעבידא לאינלויי הילכך לפיולו בתרומה לחורייתא על אחד נאמן זהו שנראה לי מפשט הסוגיא אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"כ מהלכות איסורי ביאה לתרומה לחורייתא בעי ב' עדים ולפיכך כתב שמעלין ממנה ליוחסין ונראה שהוא סובר לסוגיין לפשיטא לן לתרומה בעל ג' סני היינו לוקה בתרומה לרבנן ולא יעלתי מי הזקיקו לכך לנהי לוקה עובדא לחמירינן בנמרא [דף כו.] מעשה בחלם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואחר זכור לחי כשהייתי תינוק ומוכרכ לחי על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני את כתנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב והעלוהו רבי לכהונה על פיו מוקמינן לה בפרק הנזהל ואוכל (דף קיד:) בתרומה לרבנן אפ"ה מתניתין ובריית' דקתני נאמן להאכילו בתרומה סתמא לחורייתא משמע ועוד להא לחמרינן לטעמיה לר' יהודה לאחר אף אינו נאמן להאכילו בתרומה היינו משום לס"ל למעלין מתרומה ליוחסין ובנמ' [דף כה.] מסקינן לאפיולו **למ"ל למעלין מתרומה ליוחסין** לוקה מתרומה לחורייתא לבל מתרומה לרבנן לא מסקינן אלמא בריית' בתרומה לחורייתא היא וקאמרי רבנן לעל אחד נאמן להאכילו בתרומה לאי בתרומה לרבנן היא לפיולו לר' יהודה **אין מעלין ממנה ליוחסין** ואחאי בעינן ב' לתרומה אלא לאו לפיולו לתרומה לחורייתא בעל אחד סני לרבנן לאמרי אין מעלין מתרומה ליוחסין ולפיכך לא נתחוורו לי לברי הרמב"ם ז"ל בכאן: גרסי' בנמרא [דף כה:] חיבעיא להו מהו להעלות מסטרות ליוחסין היכי למי לימא להוה כתיב ביה אני פלוני כהן על מלן קא מסהיד עילויה כלומר ופשיטא לאין מעלין ליוחסין מיהו לתרומה לרבנן מהימן לפי תומו למכשירין לקמן [דף כו.] ולהלרינן לן לריכא לכתב ביה אני פלוני כהן לויתי מפלוני מנה וחתמו עליה מאי אחנה לבשטר קא מסהדי או לילמא לכוונה

ר"ש בן הסגן מעלין לכהונה ע"פ עד אחד:

גמ' (דף כו.) רשב"ג היינו ת"ק אמר רב (דף כו:) אשי במצטרפין לעדות קא מיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי דתניא אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהן כאחד רבי יהושע בן קרחה אומר אפילו בזה אחר זה ואין עדותן מתקיימת בב"ד עד שיעידו שניהן כאחד ר' נתן אומר שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חברו למחר שומעין למתני' וכתבו בתוספות לפחות מעמים נלו לוקח שהרי הקול יכול לפסול כלומרי בסמוך ונפק עליה קלא ולחתיניה חלא לפיפוקי על חלת חתך. ולסיקנן להכא במאי עסקינן כגון דמוחזק לן בחבוה הוא להאי להכאן הוא ונפק עליה קלא לבן נרוסף וכן חלונקי הוא ולחתיניה. כלומר בקול בעלמא שמעלה היא בתרומה ולא בעדות להורידו: **על שיבלקו הלבר:** ולחתך על ג' ולמר ילענן ביה להכאן הוא להכאן מעליא הוא ובמנטורפין נחלת: **ולאו חזקה היא** ולפשר לומר ברש"י ז"ל סובר לחזקת חבוה מהניא ליה לאיתקופי נבי שהרי [שם:] לאורויי ביתהו [שמורי ביתהו] להיינו טעמא משום לתמרין **לוקי תרי לבהלי תרי** ולוקי נברא בחזקת חבתיה ובפרק לרבעה לחין (דף לא.) שקלין ומרוין בתרי ותרי לי הוי ספיקא לאוריייתא לי ספיקא לרבנן ולא הוי ספיקא לאוריייתא כלומר למלאוריייתא לא תמרין בתרי ותרי לוקי מילתא לחזקה הכא על כרחן בתרומה לרבנן עסקינן לבבל לי הוי ספיקא לרבנן כלומר למלאוריייתא לפילו בתרי תמרין לוקי מילתא לחזקה אלא לרבנן לחמור לגניחא הכי חפשר להקל ולומר לכי לחמור היינו לוקה בלישנא לא חיסור חצת חיש לי נמי לעבודה וכעובדא דינהי לבבל בתרומה לא החמירו [ר"ל לפילו מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד לחמר מעלין וחד לחמר אין מעלין וכתב הרא"ש ז"ל להא דמספקא לן לוקה בליצנא דיליה כי האי לחמר [לחי] פלוגתי כהן לבבל בליצנא לסהדי ולאו מסיימי וכי מספקא לן נמי לוקה בהך לסייף למילק בסמא דיליה לפי שהמלוה תלוי בזה לבבל לינך מילי למתמרי בשטרא בסמא דיליה ולאו לא מסהדי סהדי עלייהו אלא לאיהו לחמר להו הכי וכן נראה לענ"ד ז"ל הרמב"ם ז"ל כתב לחפילו בלשון עלים נמי מספקא לן ומעמא למילתא לפי שחפשר שהסופרים סומכים על שמות בני אלם כפי שהם מוחזקין בעיר וכיון לחזו ליה לחוכל בתרומה וקורין לחתן כהן לינהו נמי קרו ליה הכי: ונרסינן תו בגמ' [לף כה:] הנהו לחתך לקמיה לרבי יחמי לחמר מוחזק לחי בזה שהוא כהן ג"ל ומה רחית שקרא רחשון בבבל"נ בחזקת שהוא כהן או בחזקת שהוא גזול כלומר כלחמרינן בעלמא רב קרא בכהני ועא"נ ללאו כהן הוא ג"ל שקרא לחריון לוי והעלהו רב לחמי לכהונה על פיו כלומר להחכילו בתרומה לחי **נאו לכהן הוא אין** קורא לוי לחריון לחמרינן במסכת ניטין (לף נט:) נתפרדה חבילה ומפרש לה לחין קורא לוי במקום שאין כהן ויש מפרשים נתפרדה חבילה שבמקום שאין כהן אם רצה ישראל לקרות לפני לוי קורא ולוקח שאין שם כהן לבבל היכא לחיכא כהן לא נתפרדה חבילה ולא יקרא ישראל גזול בפני לוי והכא כהן לחחרינן הוא שהם הילכך אי נאו להוא כהן לא הוא קרא לוי לבתריה. [מסום פנס עמו] שלא יחפללנו הכהן לחחר] (ועיין בהגהות מרדכי בניטין): ונרסי' תו [שם] הנהו לחתך לקמיה לרבי"ל לחמר ליה מוחזק לחי בזה שהוא כהן ג"ל ומה רחית שקרא שני שקרא בבבל"נ בחזקת שהוא גזול לחמר ליה שקרא לפניו כהן והעלו רבי יהושע בן לוי לעמוד על פיו כלומר לתת לו מעמד לחלון לחי נאו להוא לוי לא הוא קורא שני שלא שליחי שמש כהנים היו קורין לפניו והוא שליחי לבבל לחמרינן בניטין (שם) חין שם לוי הכן קורא במקומו מכחן ורחה שמי שבא **ולחמר לחי כהן הו לוי חין** נותנין לו רשות לקרות בתורה כלישנו שהרי מעלין מקריחת התורה לתרומה וכן כתב הרמב"ם בפ"כ מהלכות חיסורי ביחה והרב ר' משה כהן ז"ל כתב עליו תימה למנהגנו להחמינו לקרות ברחשון ובן שלין נותן לו לחיכפת לן חם יקרא רחשון מלי לחמרת שמא יעלו לותו מקריחת התורה לתרומה כולי האי לא חיישינן לתרומה לרבנן ע"כ ולפשר שמנהגנו הוא עכשיו לפי שחין תרומה מצויה עכשיו בישינו ולעפ"כ לברי הרמב"ם ז"ל עיקר: מתני' **ר' יהודה הומר חין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד. לפילו היכא לליכא למיחש לגנומלין וכ"ש** בההוא גוונא לקמור ת"ק ומה שעילו זה **כו' לליכא למיחש לגנומלין והיינו לליכא בין ר"ח לת"ק** לקמני ומה שעילו זה לת זה הרי חלו נחמנין: לחמר ר"ם כו'. בגמרא מפרש מלי ביניהו: [לף כה:] נמ' לבבל"נ היינו ת"ק. כלומר לי לבבל"נ מיירי לפי היכא לליכא למיחש לגנומלין היינו ת"ק דיליה לפיינו ר"ח: ובגמרא לחמרינן וכי תימא ערער לחד היכא בייניהו לר"ח סבר ערער חד **הוי ערער וחין על פ' נחמן עליו להכפירו** ולבבל"נ סבר ערער הרי בעינן לבל במקום ערער חד **הוי על לחד נחמן להכפיר** והא ר"י יוחנן לבבי לכל חין ערעור פחות מעמים. והא לרבי יוחנן מייתינן לה בכמה דוכתי בתלמוד ולא לבבל עיקר מימריה היכא ולפשר לחמרינן לחמרה לכולהו מולו לחין ערעור פחות מעמים ובפלונתא לחריתי פליגי ובירושלמי נמי לימא על הלי פלונתא

בתרומה לחורייתא] לבד לחרוס לומריס לכיון דמ"מ מילי ספיקא דרבנן לא נפיק מחמרינן בכל חיסורי תורה ולא סמכינן לחוקמי מילתא לחזקה דתרי ותרי אלא בחיסורין של לבריסה וכן לעת הרמב"ם ז"ל: **מתני' ע"י ממון מותרת לבעלה. למרתתי להפסיל ממון וחין מפקירין חוחה: ע"י נפשות. שהיתה נדונה למות: לחסורה לבעלה. להוחיל ונוהגין בה מנהג הפקר חופסין שמא נתרצית לחלל מהם** זהו לשון רש"י ז"ל: עיר שכבשה כרקום. בסמוך לאפרנתה בם"ל: **גמ' לא שנו.** לע"י ממון מותרת לבעלה: **אלא שיש ישראל תקיפה על העובדי כוכבים. וירחין לעשות אלא כדין אלא יפסילו ממונם** ויש שהגיהו מלמון רש"י למתניתין בחמת ישראל בלחוד היא וי"ל לחי הכי היכי מסקינן לבית עובדי כוכבים תקיפה על עצמן לפי ע"י ממון לחסורה מהום לגי חייבי להפסל ממונם וכי נרעה מסבויה שמותרת ליסראל למספר כתובה נלמוד [לף נ:] שכותב לה הס תסתכלי לפרקיך והסלריך לגיתך לגמי אלא חייסין שמא נתרצית לאחר ולעיל נמי [לף נ:] נבי בתולה נשמת בדבריו תבעל להנמון תחלה מקפין לברום להו לחוכם ביסראל מיסרא שרי לגמי לע"נ להנמון לא מרתת כלל ועוסה בה כרעונו לא חייסין שמא תתרצה לו ובחסתר נמי אמרינן (תנילה לף יג:) שהיתה עומלת מחיקו של אחסורוש וטובלת ושוכבת בחיקו של מרדכי ולא היה ערוך לחום שמא נתרצית לאחסורוש בחמת מביאותיו ולקמן נמי בפ' נערה שנתפתתה [לף נח:] אמרי הני נשי דנבי ננבי שריין לנבריהו והא קא ממטו להו נסמא מחמת ירחה והא ממטו להו נירי מחמת ירחה גמגמ לגמי נתרצית לו חייסין לכך פירשו בתום' למתניתין הכי קתני ע"י נפשות חסורה לבעלה לפי ישת ישראל לחייסין שמא כלי למנוע חן בעיניו אלא יהרגנה היא מתרצית ומכינה ומיפה עלמה בדגן נמור לגי בחמת ישראל מיירי ולבעלה לקתני הוא ליה שמא נחנסה לבל לבעלה ישראל מותרת מאי לבעלה לקתני הוא ליה למתני חסורה לכהונה אלא ולאי אף לבעלה ישראל חסורה קאמר ומיהו כי קתני ע"י ממון מותרת לבעלה לפי לבעלה כהן קאמר לגמ חייבי שמא נחנסה לעובד כוכבים מתירה מפני הפסד ממונו הלכך לא לגמי לנבועה ורחיה לחבר לע"י ממון לפי לכהונה שריא מלחמרי' ב"ם אלא שיש ישראל תקיפה על עובדי כוכבים לבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עלמם לפילו ע"י ממון חסורה ולחמרינן לף נח:] לף לגן נמי תניגא העיד ר' יוסי הכהן על בת ישראל שנתנה בחשקלון ורחקוה בני משפחתה כו' וכולהי לרחקוה בני משפחתה לא שייך אלא בכהונה לביסראל שאינה חסורה אלא לבעלה למה ירחקוה בני משפחתה ועוד לחין לחוסרה ליסראל יותר מבבויה ומכללא מסמע לבית ישראל תקיפה לפי לכהן מותרת ועוד רחיה מלחנין [לף כב.] ע"י נפשות חסורה לחמר רב כגון נפי לנגבי כלומר **שבעליהן נתלין וזרך המלכות היה להפקיר ביתם ונפיהם** ולוי לחמר כגון לחנתו של בן לינאי כלומר **רוצח היה ולחנעזר שמו כלחמרי' בפ' ענלה ערופה (לף מז.) לבל נפי לנגבי הנונבין ממון אלא** מפקירין לחמר חזקיה והוא שנגמר לינן להריגה ומסמע לקי"ל כחזקיה להריגה לר' יוחנן היה: עיר שכבשה כרקום. מנור מתרגמינן כרכומין: כל כהנות שבתוכה **פסולות. חסורות לבעליהן לחסת כהן חסורה** את דבריו והלכתא כר' יהושע ב"ק והלכתא כר' נתן:

מתני' האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון מותרת לבעלה ע"י נפשות אסורה לבעלה:

(דף כז.) עיר שכבשה כרקום כל כהנות שבתוכה פסולות לבעליהן ואם יש להן עדים אפי' עבד אפי' שפחה הרי אלו נאמנין ואין אדם נאמן ע"י עצמו:

(דף כז:) אמר ר' זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים עד שיצאו אמרו לו אין אדם נאמן על ידי עצמו:

גמ' (דף כו:) א"ר שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על העובדי כוכבים אבל יד העובדי כוכבים תקיפה על עצמן אפי' ע"י ממון אסורה:

עיר שכבשה כרקום (דף כז.) א"ר אידי בר אבין א"ר יצחק בר אשיין אם יש שם מחבואה אחת מצלת את הכהנות כולן ואפילו אינה מחזקת אלא אשה אחת כולהו שריאן דאמרינן בכל חדא וחדא היינו האי ואי אמרה לא נחבאתי ולא נטמאתי נאמנת דאמרי' מה עובדי כוכבים ע"י ממון מותרת לבעלה אלא ז"מ אני לן בין לכתחלה בין בדיעבד אלא דאמרי' כל שאינה יכולה לומר נטמאתי אלא אמרה נאמנת ואפילו לכתחלה בין בדיעבד ואם תאמר מותרת לבעלה ישראל קאמר מסוס אלא חייסינן שמא נתרצית לבל לבעלה כהן חסורה לחייסינן שמא נחנסה ת"ל כיון מסמע ליה דני לן בין לכתחלה בין בדיעבד **והא שפיר קתני לא תתיחד** לפסה עמסס לפיי לדיעבד חייסינן שמא נחנסה אלא ולאי לפי' לבעלה כהן מותרת בדיעבד ולפילו לאונס לא חייסינן ולפי סטה זו כי אמרינן לבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עלמם לפי' ע"י ממון לחסורה לא למי לאיסורא לע"י נפשות למתניתין מיירי לפילו בחסת ישראל ולכל לוקח בחסת כהן: לבל ר"ח ורנלוניס ז"ל פירסו מסנתינו בחסת **כהן בנבל לבל בחסת ישראל** לפילו ע"י נפשות מותרת וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהלכות חיסורי ביחה ולע"נ לקתני לחסת סתמא למסמע לפי' לחת ישראל מסוס לבמתני' לקתני ולבתרת בכהונה עסיק לקתני [לף כג:] לין (מסילין) לכהונה ע"פ על לחל וכתב הכי קתני עיר שכבשה כרקוס כל כהנות שנמנלו בתוכה פסולות מם"ס קתני לחסת סתמא והא לקתני לבעלה ולא קתני מותרת לכהן ולחסורה לכהן היינו מסוס לע"י נפשות היינו ע"י נפשות לבעל כלחמרינן [לף כז.] כגון הני נפי לנגבי ולחתו של בן לונאי ומ"ס לומר לחסורה לבעלה לומר לבחסה שים לה בעל עסקינן [לפילו לא נחבשה] אלא בנפשות לבעל ועול לקמ"ל לאע"נ לחית לה בעל העובד כוכבים לא מסתפי מינים: ומכל מקום מאי לחמרינן לכסוף עובדי כוכבים תקיפה על עלמם לפילו ע"י ממון לחסורה לכהונה כיון שהינו מתירה מהפסד ממונו לוקח בשנחבשה לבל לחת כהן שנתייחה אע"נ אלא שייך בה הפסד ממון כלל אריך לאע"נ להתם בפ' לין מעמידין [לף כג.] מסקינן ממאי דאני לן בין לכתחלה בין לבדיעבד לעולם לומר לך לפילו ליעבד נמי לא והכא היינו מסוס למתירה מפני הפסד ממונו תלא להכי קתני סיפא ע"י נפשות חסורה לבעלה ות"ת מאי לא למימר משמע לכחורה לכל שהינו מתירה מפני הפסד ממונו לפי בייחוד בלבד לחסורה ליתא שכבר פר"י ז"ל להתם ה"ק לעולם לומר לך נבי בהמה דילמא עליהם לחין לוקחין מהם לקרבן ונבי לחת שנחבשה לבריל לבעלה לפי' בשילו לכהונה תקיפה היינו מסוס הפסד ממונו לבל בייחוד בעלמן כיון שהינה מסורה בילו לפי' בלא הפסד ממון לא מתסרל וכן מטין לבבי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר לבל בזמן שיד עובדי כוכבים תקיפה לפילו על ידי ממון כיון שנעשית בדשות עובד כוכבים נאסרה עליו: נרסי' בגמ' [לף כז.] ע"י נפשות לחסורה לחמר רב כגון נפי לנגבי כלומר **שבעליהן נתלין וזרך המלכות היה להפקיר ביתם ונפיהם** ולוי לחמר כגון לחתו של בן לינאי כלומר **רוצח היה ולחנעזר שמו כלחמרי' בפ' ענלה ערופה (לף מז.) לבל נפי לנגבי הנונבין ממון לא** מפקירין לחמר חזקיה והוא שנגמר לינן להריגה ומסמע לקי"ל כחזקיה להריגה לר' יוחנן היה: עיר שכבשה כרקוס. מנור מתרגמינן כרכומין: כל כהנות שבתוכה **פסולות. חסורות לבעליהן לחסת כהן חסורה**

בלונם וה"ה שכל הנשים שבתוכה פסולות להנשא לכהונה: [לף כז:]
המעון הזה. שבועה היא: ופרכינן בגמרא עלה למתני' ורמינהו בולמת שנכנסה לעיר בשעת שלום חבירת פתוחות לסוריות סתומות מותרות בשעת מלחמה לוט וילון מותרות לפי שאין פנאי לנעול ומפרקינן לימר רב מרי לבעול יש פנאי מפני לתקיף יצרייהו לבל לנעזר בן יצחק ר' יצחק בן אלעזר מתמיה לחזקיה לימר כלן בכרקוס של חותה מלכות כלן בכרקוס של מלכות לחרת כרקוס של חותה מלכות נמי ק"ל ללע מסתמיט חל מיינייהו וכעיל לימר רב יהודה לימר שמואל כשמסרות רוחות זו לת זו אי אפשר ללע ניימי פורתא כגון למהלר ליה למתני' שושילתא וכלבא וגוזזת וזוזין ק"ל לבא בר זבדא פליגי בה ר' יהודה נשיאה ורבנן חד לימר כלן בכרקוס של חותה מלכות כלן בכרקוס של מלכות לחרת ולא קשיא ליה ולא מילי וחד קשיא ליה כל הני ומפני כגון למהלר ליה למתני' שושילתא וכלבא וגוזזת וזוזין זו היא סניגית הגמ' ונראה מלשבי רש"י ז"ל לר' יצחק בן אלעזר לאו לתרוצי מתני' אתא ללע מתרצא ללע בדרב מרי ור' יצחק בן אלעזר אתא לאסמועינן למתני' דוקא בכרקוס של מלכות לחרת למתני' שמלך יודע שלא תעמוד העיר בידו כיון שהוא במלכות לחרת מפקיר הכל ומ"ש כהנות שנמצאו בתוכה לסורות לבל בכרקוס של חותה מלכות לעתו של מלך שיתעבדו לו בני חותה העיר ולפיכך היינו מפקיר ממונם ונשיהם לגמרי אומר חותם ולישנא לכאן וכאן לאו דוקא ללע משום לתלמודא מייתי לה [בתר] פרוקיה לרב מרי לאתא לתרוצי מתני' לחללי נקט נמי בלר' יצחק בן אלעזר כחילו אתי לפרוקינהו ונראה שהזקיקו לפרש כן משום לחתם בע"ז בפרק השוכר (לף עח.) מקשינן ממתניתין לכאן למתניתין לחתם לבועלת ולא מייתי חתם לגרב יצחק בלל ללמל ללאו לתרוצי מתניתין לחללי אתא ללע לאפלוגי בזיעא לכתנת וה"ל כאילו אמר לא שנו ללע בכרקוס של מלכות לחרת ועוד שגרב ז"ל נורס בכרקוס של חותה מלכות נמי ק"ל ללע מסתמיט חל מיינייהו וכעיל ומ"ש לתרוצי מתני' שיתמר ה"ל למימר ק"ל ללע מסתמיט **חל מיינייהו ומנסך אלא ולאו** לאו לתרוצי שיתמר ללע לאפלוגי בזיעא לכתנת ובירושלמי נמי משמע הכי למפלוג בין בכרקוס של חותה מלכות לכרקוס של מלכות לחרת בלאו רומיא למתניתין לחללי. והקשו עליו לכאי מקשי ק"ל ללע מסתמיט חל מיינייהו וכעיל וכי משום לחל מסתמיט וכעיל ליסרינהו לכולהו לגרב יצחק לכל היכא לאיכא למתני תנינן לקולא וכללמרינן לקמן אם יש מחבואה לחת מעלת על כל הכתנות כולן ולפילו בזיעה מחזקת ללע לחת שיבעיל לן **אי תנינן לקולא או לא** ולאן זו קושיא ליני לכשלמא התם כיון שיש אם מחבואה לחת שיכא למימר שלע היתה כתנת זו בלין עיר שכבשה כרכוס כלל לבל כיון שאי אפשר ללע מסתמיט חל מיינייהו וכעיל **הרי היא ככולן** עיר שכבשה כרכוס לוקחי לא פליגי רבנן בין כובסין רבים או מועטין וכהנות בין רבות בין מועטות ללע השוו תלוקן לגמרי ומפרקינן בשמסרות רוחות זו לת זו כלומר **מקום מעמל שמומרים שהעמיד המלך שלא יחבול ללם בחנוני העיר** אי נמי למהלר ליה למתני' שמשומת **סביבות העיר שלשלות של ברזל שימשיעו קול בהכשל לים רן עליהם וכלבים והוזים** וגועקים וגוזזת לכיינו **מקלות וקמים להכשל בהם** ומלן ללע קשיא ליה מילי היינו ללע **חיים למעקר חיים יחילחה לבעול הואיל והין הלבר הפקר** זו היא שיטת רש"י ז"ל לבל ר"ח ז"ל פי' לתרוצי לתתני' וה"ק ללע מפלגי בין לבעול ולנסך ללע מתניתין להכא בכרקוס של חותה מלכות שיש להם פנאי לפי שאין מתיירלין ומתניתין לבולמת בכרקוס של מלכות לחרת שאין להם פנאי לפי שלבם רלוף עליהם וירלים הם שמא יבואו עליהם חוידים ומקשינן

(דף כז:) לה לשקר אי בעיא אמרה נחבאתי:
ואם יש להן עדים אפילו עבד אפי' שפחה ואי שפחה דידה

בגמרא ובכרקוס של חותה מלכות לחתי לחסורות והה לי לפסר ללע מסתמיט חלק מיינייהו זו היא גרסתו של ר"ח ז"ל כלומר וכיון שכן ליכא למתני לכולא ולמימר לכולם מותרות כלחמרינן לקמן לחס יש עם מחבואה לחת מעלת על כולן ולע"נ לבחינה מחזקת ללע לחת מסקינן לן הכא טובא ערכי ולע"נ לחמרינן ללמל מסתמיט חלק מיינייהו ליענין קלילה הוא לי נמי תלמולא נקיט בעיין לקולא ומיהו רבי יהודה נשיאה ורבנן פליני בהא לחל מיינייהו סבר למסוס לילמל מסתמיט רוחות ולא חסיש ליה לאי נוונא כמחבואה לחת ולישך ליכא למסרינהו ולא חסיש ליה לאי נוונא כמחבואה לחת שושילתא וכלבא חסיש ליה ולישנייהו כגון למהלר למתני' שושילתא וגוזזת וזוזין ותרנגולים ומטרינות מקיפות לת העיר כו' מעשה היה וברחה מסס קומת לחת היה שם פרצה לחת מעלת על הכל רבי זעירא רבי בא **בר זבלה רבי יצחק** חקילה בשם ר' יוחן נשיאה ובכבל כרקוס של חותה מלכות לבל כרקוס של מלכות לחרת כליסטלוה הוא כלומר ולין להס פנאי לבעול לגמל בכרקוס של מלכות לחרת לישך בן יצחק בן אלעזר לגמל בכרקוס של חותה מלכות נמי ק"ל ללפי שיטת ר"ח ז"ל מ"מ קשיא לן לגמל לן ללע מסתמיט חלק מיינייהו וק"ה לגמתניתין ה"ל לאקשויי הכי ולאו לפירוקיה לרבי יצחק בן אלעזר ומנמרא משמע ללע קשיא לן ללע לפירוקיה לבתר הכי נמי מהלרינן חל לימר כלן בכרקוס של חותה מלכות כו' ולע קשיא ליה ולע מילי וחל קשיא ליה כל הני ומפני ולאתאי מחמירין מלן לקשיא ליה ולע קשיא ליה לפירוקיה לגמתניתין הוה לן למימר הכי ולהכי רש"י ז"ל **ניחא ולירושלמי יש לפרש כלבריו:** ולענין הלכה הרי"ף ז"ל הביא משנתינו כעורתה ובפרק השוכר נ"כ כתב מתני' לבולמת כעורתה ולא הביא (ללע) הא לרב מחרי ולא הא לרבי יצחק בן אלעזר משמע לסבירא ליה ללע מפלגינן בין כרקוס של חותה מלכות לכרקוס של מלכות לחרת ללע לעולם לבעול יש פנאי לנסך אין פנאי וכלרב מחרי ואפשר שטעמו משום לחתם בפרק השוכר (לף עח.) כי פרכינן מתני' למתניתין לחתם לבולמת מייתי פירוקיה לרב מחרי ולא מייתי לרבי יצחק בלאו ליתא למתני' **להא לרבי יצחק נא** לענין כהנות ולא לענין יין נסך ולא נהירא לסיכי לחיון הא לרב יצחק מקמי **לרב מחרי להא רבי יצחק** משמיט לחזקיה קלמר לה ורב יהודה משמיט לשמואל ולוי שקלו וטרו לתרוצי **להא לרב יצחק** ול' יצחק בר זבלה ורבי יהודה נשיאה ורבנן משמע נמי להכי ס"ל ול"ל למילחינהו לכולהו והרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות חיסורי ביאה חלק בין הכהנת בין כרקוס של חותה מלכות לכרקוס של מלכות לחרת ע"פ שרכו של ר"ח ז"ל ובפי"ב מהלכות מלכות לחסורות לענין יין נסך לא חלק ונראה שהוא מפרש כפרש"י ז"ל **לרבי יצחק נא** לחתי לתרוצי מתני' לחללי לימולי ליה לרב מחרי לבעולם לנסך אין פנאי ה"ל לפלוגי לחי לפלוגי לימר לחרים יש פנאי בכרקוס של חותה מלכות לבל בבל מלכות לחרת לא הילכך נקטינן כרב מחרי לנסך בכל ענין אין פנאי ולבעול מפלגינן בין כרקוס של חותה מלכות לכרקוס של מלכות לחרת כרבי יצחק בן אלעזר: לם יש מחבואה לחת כו'. ולפילו לינה מחזקת ללע לפס לחת. בעיא היא בגמרא ולע לופסטא וכיון לבלרבנן היא לזקלע: לחמרינן מה לה לפקר לי בעיא לימרה נחבאתי. בגמרא לימא מי לחמרינן מה לי לפקר סתמא לבל הרי"ף ז"ל כתב **לי בעיא לחמרה** נחבאתי ולפ הרמב"ם ז"ל כתב מתוך שיכולה לומר נתלכתי כשנכנסה העיר לו במחבואה לחת הייתי מכלל לם ז"ל לא מטהרינן לה ללע כי לחמרה טהורה לני בתנו לנחבאתי לבל סתמא

לח ול"נ לכל שים שם מחבוקה חינם **צריכה לומר נחבחתי חלח** מסתמת תנינן לקולא לבנמרא פרכינן [להא לחפילו חינם מחזקת חלח לחת] מחי שנח תב' שבילין לתנן כ' שבילין לחד טעמ ולחד טהור כו' ובולחי מלרבי יוסי קל פריך לכבח ליסתל עליו ועל חבירו למי וכפרש"י ז"ל לליכל למיימר למכבת לחת לכולהו מולו ביש פריך להיכי נימל לכבת לחת למו לחו מסוס לחלן ילעינן ליעל לכולן טהורות הוי כבת לחת ל"כ בב' שבילין נמי ילעינן ליעל שם נסחלו זה בפני עלמו וזה בפני עלמו ולפילו הכי לל הוי כבת לחת לחלן ולחי מלרבי יוסי פריך מסוס להכח לפילו לל בחה חלח כל לחת ולחת בפני עלמה כבח ליסתל עליו ועל חבירו למי לבסתלמ בשני שבילין כי נסחלו [כל לחד] בפני עלמו לפסר לחד לל ילע בלחבריה חלח כבבח ליסתל עליו ועל חבירו ולין לליכו ילע בליל ויולע לכי מטהרי ליה לחבריה לל מטהרין ליה סבר ר' יוסי לממזי בסקרקע והכל נמי בכרקוס לי לחיל כל חלח בפני עלמה היה ילעה בנונ לליל ויולעה שפיר ללכולהו לל מטהרינן ומס"ה מקסינן מינה למאי להוה ס"ל להכח נמי ליכל ולאי טומחה ובסתלמ לי לתרינן חלח לריכה למיימר נחבחתי שפיר פרכינן חבל חס לימא לצריכה למיימר הכי מאי פירכח מנח ילעה היה לכל חלח חלח קטן ולחרה נחבחתי חלח ולאי כלחמרן. ולי שפחה לילד היה לל מסיימנ. פלוגתא לחמורלי היה בנמ' לגרב פפי ורב חסי לפילו שפחה לילד היה מסיימנ חבל גרב פפא לוקא שפחה לילד היה מסיימנ חבל שפחה לילד לל מסיימנ והרחב"ד ז"ל פוסק כרב פפי ורב חסי לפילו שפחתה מסיימנ לתרי נינהו ועוד לרב חסי בתרל הוה והרי"ף ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות יסורי ביאה פוסקין כרב פפא לשפחתה לל מסיימנ ומעמייהו מלחמרינן בנמ' נימל כתנאי זו עדות היה ושפה תינוק ותינוקת כו' חבל לל בנה ובתה ולל עבדה ושפחתה ותניל ליל הכל נחמנין להעיד חון מסיימנ ובעלה לרב פפי ורב חסי לקסברי לפילו שפחתה מסיימנ ולאי תנאי היל לקמייתל ללל כוותייהו לרב פפא לס"ל ללל מסיימנ מי ליכל תנאי היל לבריימל בתריימל ללל כוותיה לו מני לתרוני ומהלרינן חמר לך רב פפא כי תניל הסיל **לקתני הכל נחמנים למסמע ולפילו שפחה לילד מסיימנ לפי תומה** כי הל לכל חלח רב לימי וכו' מעמה בה לפני רבי בחלם חלב שהיה מסיח לפי תומו וחמר חני וחמי נסבינו לבין העובדי כוכבים יצחקי לשחוב מיס ולעתי על ליכל על לילכל עניס ולעתי על לימל והסיחה רבי לכהונה על פיו חלמל נהי לבנה בתורת עדות לל מסיימנ במסיח לפי תומו נחמן ושפחתה כך הוה לינה ומס"ה קתני בריימל בתריימל הכל נחמנים להעידה במסיחין לפי תומן חון מהיל ובעלה לפילו במסיחין לפי תומן לל מסיימנ ולע"נ לתענין תרומה לרבנן לחמרינן לעיל [קף כו.] לפילו הוה עלמו מסיימ במסיח לפי תומו לפסר להיינו טעמל מסוס לבשביה לחתייליה בה ריעותל ל"נ מעלה עשו ביוחסין מ"מ כיון לגרב פפי ורב חסי תנאי היל ור"פ מני לחמר ככולהו נקטינן כוותיה זה טעמו של רבי"ף והרמב"ם ז"ל הילכך נקיטינן לתינוק ותינוקת ולבדה ולחמ לחיה ולחותה מסיימנ לפילו מתכוונים להעיד לבל בנה ובתה ועבדה ושפחתה לל מסיימנ חלח במסיחין לפי תומן והיל ובעלה לפילו במסיחין לפי תומן לל מסיימנ. ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר לבקטן בעינן שיהא מסיח לפי תומו ולחמי הה בריימל לזו עדות לבס תינוק ותינוקת במתכוין להעיד היל מלקתני לבל לל בנה ובתה וס"מ לתינוק לפילו מתכוין להעיד נחמן בעדות זו: הפודה לת הסבויה ומעיד בה כדי שלא יתייחלו . כלי שלח יתייחלו היל והוה בחנך והבניס מבחון: לבל **בגרושה** לל. לחמירל טפי: **לל תנשל בשכונתו. לפי שמכרת ברמיזותיו ובקריעותיו ושמע יבחו לילי עבירה:** [קף כח.] **ולס היה כהן. לפילו לל נשלת:** לל תלוד עמו במבוי. שמל יבל עליה הכהן **וכהן לסור בגרושה** ומסמע לשכונה נדולה ממבוי להל מסיימיל לכפר קטן נדול כשכונה ולל שכונה קטנה ממבוי לחמי ומי יש כפר שלח יהל נדול כמבוי חלח ולאי שכונה מסכה טפי ומס"ה כל שנשלת לחמיר ליסורה מרחיקין לה לפילו מכל השכונה [וכ"ה ממבוי] וכשלח נשלת נכון לנבי כהן **לל מרחיקין לה חלח** ממבוי [ושרי בכפר קטן ושכונה]. ולילכל מ"ל לקף נרושת ישרלל שנשלת ונתחלמנה לו נתנרשה היינו כנרושת כהן שלח נשלת שלינה לריכה להתרחק חלח מן המבוי ור"י ז"ל כתב לכיון לשקיבל בפ' עשרה יוחסין (קף עח.) למולו לבני ורבה במחזיר נרושתו מנשלת שלח בעל ולל קבל חיינו לנקה מסוס להויה כתיבה בה קף במבוי רשלה **לזור עמו חבל בחנך** ולאי לל כתב בתוס' שרבינו מלולנייל"ס ז"ל הורה למבוי לחיילי ביה בשמעתין היינו בסתם מבואות שלמולין לענין שבת שסם מבואות סתומין חבל במבואות שמפולנין מתוך שרבים בוקעין שם ליכל למיחס: מי נלחה מפני מי ת"ס לתניל היל נלחית מפניו וחין הול נלחה מפניה **וחס היה** חנך שלה הול נלחה מפניה. כך הול בנמרל ומסקינן לבחנך של סניסה נמי היל נלחית מפניו ותמהני חנך מאי עבידתה להל בשנשלת לפי' בסכונה לחת חין רשחין לזור ובחנת כהן חע"פ שלח נשלת במבוי מיהל מיתסר והכל מסמע ללל מתסר לחלן בחנך לפיכך נ"ל לבריימל בחנת ישרלל תכף שנתנרשה מיירי לקולס שנתנרשה לרין מסתמת בחנך לחת וקתני לללחר שנתנרשה לריך [בחנת] להיות נלחה חע"פ שלח נשלת עליון ושפיר מיירי מינה רלייה לשנשלת לענין שכונה ולשנת כהן לענין מבוי לחד טעמל הול ומכלן יש ללמול שלפילו שנת ישרלל שנתנרשה ולל נשלת לסורה **לזור עמו בחנך** חלח חס כן היו נזהרין שיהו לחרים עמהן לומיל לשנתו של רבי זכריה בן הקנב: **ליה היינה. בהיותה תחתיו: בנכסי לחביה. שהיו בידה נכסי**

היא לא מהימנא:

גרסי' בפ' אלו נערות (דף לו:)

הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה דלא שדי אינש זוזיה * ס"א בכדי במיא מעיד בה כדי לא ישאנה שמא עיניו נתן בה:

יום קלג

(דף כז:) אמר רבי זכריה בן הקצב המעון הזה וכו' תניא אף על פי כן ייחד לה בית בחצרו וכשהיתה יוצאת בראש בניה וכשהיתה נכנסת נכנסת בסוף בניה והני מילי בשבויה דבשבויה הקלו אבל בגרושה לא דתניא המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו (דף כח.) ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי זה היה מעשה ואמרו כפר קטן ניידון כשכונה מי נדחה מפני מי היא נדחת מפניו בחצר של שניהם וכל שכן בחצר של שכירות משום דטלטולא דגברא קשה מדאיתתא אבל בחצר שלה הוא נדחה מפניה

תנו רבנן לוה ממנה בנכסי אביה אינה נפרעת אלא ע"י אחר אמר רב ששת ואי אתו לקמן לדינא לא מזדקקינן להו רב פפא אמר שמותי היו משמתין להו רב הונא בריה דרב יהושע אמר נגודין היו מנגדין להו אמר רב

מלוג וכיכן שנרם את חמתו קל מיירי: לינה נפרעת פירוש ע"י עצמה. שלא יתקרבו בקברים כך פרש"י ז"ל ולפסד היה לפרש לפי כחמת ישראל אע"פ שלא נשתת על הלרך שכתבתי שחסורין לגור בחנך אלא שחפשר לכיון לחיכה כ"ל ליכה למיחם כלפרי בלר' זכריה בן הקנב מפוש כניס אע"פ שחפשר לחלק להכה שאני שהם מלבריס וטוענין זה לת זה: רב הונא אמר נגולי היו מנגלין להו. לף נגולי קאמר להל מפמע לכתרת בתרת מחמיר ואי נגולי בלמוד קאמר לקולי קל מקיל לכמערבא מיקנו לנגלת ולא מיקנו לשמעתא כלחיקתא בפרק מקום שנהגו (לף נכ.) מפוש לשמעתא חמירא טפי ש"נ לוקת נגולי קאמר ואע"נ לשמעתא חמירא לא מפמע להו לגיעני לביפא להו עבדי להו ובהלכות כתוב נגולי נמי היו מנגלי להו: בחלבל רבתי **מסכתא שמחות: היא וקורין לותה מסכת שמחות:** לנייסי בהלי הללי. פריוקטי"ן בלע"ז והרמב"ם ז"ל כתב בפרק כ"ף מהלכות יסודי בימה וכן מי שנרם לשתו מן הנשוחין לו תלוך עמו בחנך **שמח יבוחו לילי** זנות ולם היה כהן לו תלוך עמו במבוי וכפר קטן נוטן כמבוי היה לה מלוה לגלו עוסה שליח לתבעו ונרוסה שבלה עם המנרש [לגין] היו מנגלין לותם לו היו מכין לותם מכות מרלות ע"כ ונרלה שהוא היה נורם המנרש לת לשתו לו תלוך עמו בחנך ולם היה כהן לו תלוך עמו במבוי זה היה מעמה ולמרו כפר קטן נוטן כמבוי ופירום ברייתא לנוה שימנה בישראל המנרש אע"פ שלא נשתת והר"מ הכהן ז"ל כתב. עליו תמה בגמרא שלנו לו לתמרינן כי לם לו תנשת בשכונתו מפני שהיא ערוה וכיון לניים בה נזרינן **שמח יבא עליה לבל** לו נשתת מלי ליכפת לן לם תלוך בשכונתו הא לו יעשה לישורא בביתו מ"מ יש לתקלק בסוניית הגמרא לשלי החמירו בנרוסה לכהן יותר מלשת היא בישראל שמותרת ללוך במבוי ושמא י"ל לכיון שיש לה בעל בעלה מסמרה על כלן נרלה שלף הוא היה נורם זה היה מעמה ולמרו כפר קטן נוטן כמבוי ולפי נירסת זו מסמע לשכונה היינו נ' בתים כלשתרינן בסוף פ"ק לע"ז [לף כח.] ומ"מ כבר כתבתי מה שנרלה בישראל המנרש לשוב לגור עמה בחנך שומרים אע"פ שלא נשתת לבל נמנע בישובלמי בפרק זבורך [הלכה ט] המנרש לת לשתו לו תלוך עמו בחותו חנך ולו בחותו מקום לם היה חנך של לשה היא מפנה מפנה [של היא לשה מפנה] של שניהם מי מפנה מפני מי לשה מפנה מפני היא ולם יכולין הם זה פותח לכלן וזה פותח לכלן בל"ל בזמן שנשתו הא לו נשתו לו ובכהנת לפי' לו נשתו ע"כ ומסמע מיהא לבלו נשתו לפילו בחנך ברי לדוחק הוא לומר לכי קתני הא לו נשתו לו [לו] לקי לחותה חנך אלא לחותו מקום ובולאי שזו לירושלמי חולקה עם הברייתא (שמנויה) [שבגמרתנו] שם הטוו כהן ליסרלל ובגמרתנו חלקו בהן ולפיכך הלבר ערוך עיון: **מתני' זה כתב ידו של חבה. ומקיימין הסטר על פיו ואע"פ שמת חביו בעוד זה קטן: שיצאת בהינומא. והוא סימן שנשתת בתולה וכתובתה מחתיס כלשמרינן בריס פרקין ובכולהו מפרש טעמא בגמרא: יוצא מבית הספר.** שהיינו למדין יחד תינוקות של בית רבן ומפרשינן בגמרא שהין סומכין על עדות זה אלא להלכיכו תרומה לרבנן לבל לו לתרומה לחוריית: ונשהה חולק עמנו בגורן שלהמקום הזה בית הפרס הוא ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה:

גמ' אמר רב הונא בריה דרב יהושע והוא שהיה גדול עומד על גביו כלומר מעיד עמו דכיון דקיום שטרות שנרם כלומר **היכה רבה ברגלים הרבה** טיהור לתלינן לקולא ומייתי הני תלמודא לרלייה לבית הפרס לרבנן לבל הרלב"ל ז"ל כתב ושהמקום הזה וכו' בית הפרס ל' טומלה קלה הוא כלומר בבר הוכלה טומלתו שניהם ונפח והוא טיהור לעוסה פסח ומה טעם נתנן בו מפוש לטומלת בית הפרס לפי קולה היה וניפוח לינה אלא מלרבנן שמא נתגלגלה עלם בעשרה לסם ע"כ ומ"מ הלבר נרלה שלין עדות זו אלא להקל לומיל לכל הך למתני' לבל לו שיהה נתנן להחמיר שהם נתמיטו להחמיר בלרבנן כ"ם בלשורייתא ובגמרא יהבי טעמא מפוש לבית הפרס לרבנן: ועל כלן היינו בלוש בשבת. מפוש לתחומין לרבנן: **ולין נחמנין** לומר לרך היה לפלוני במקום הזה **מעמל ומספד** כו'. **מקום היה לו כלן להספיד מתיו בשהוא מוליכן לבית הקברות שלו לעשות הם מוספות ומעמלות שהיו עושין שבעה למת** וסל"ל להני מפרשי טפי ולא משקרי בהו לינשי ויהא נחמן **להעיל על מה שרלה בקטנו** קמ"ל ללא כיון **לחפוקי ממונא הוא:** נמ' והוא שהיה נדול עמו. לאו לכולה מתני' קאי אלא לזה בלבד כתב יפו של לבא ויבלתה בהינומא ולשהיה חולק על הנורן נמי קאי למסקנת להא מוקמינן לה בר' יהודה דסבר למעלין מתרומה ליוחסין והלכך לף לתרומה נמי בעינן שני עלים כיוחסין לבל לשהמקום הזה בית הפרס וע"כ היינו בלוש בשבת לא קאי להתם בעל לחל שני ולפילו עבד ולפילו שפחה נחמנין לומר ע"כ תחוס שבת ושומעין להם בלשיקתא בעירובין [לף נח:] ואי קאי עלייהו תיפוק מפוש נדול נופיה אלא ולאי בלחמרי': לכיון לקיום שטרות לרבנן. **למלוורייתא לא בעינן קיום לחמר ריש לקיש [לף יח:] עלים החתומים על הסטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד** ומש"ה היינהו דבנן בדרבנן לפי שאע"פ שעדות זה פסול מן הדין כיון שהיה תחלתו בפסול קטנות **לין כאן עוקר לבר מן התורה שהם לחמרו והם לחמרו הם הלריכו עדות והם הכשירו** בלאו ומיהו כי לינטריך להאי טעמא היינו מפוש פסול קטנות לבל מפוש פסול קורבה לא ובכי מוכח בגמ' לחמרי' ואי משמעינן רבים מפוש לחית היה נימתיה כו' ולא לחמרי' מפני שהוא רחוק הילכך היו נדול לבעי בהיה אע"פ שהוא קרוב לגורן. מוקמינן לה בגמ' כר' יהודה לחמר לין חולקין תרומה לעבד אע"כ רבו עמו לבל לר' יוסי לחמר לין חולקין חייבין שמא עבד כהן הוא ועבדיו נשתחרר: [לף כח:] ושמקום הזה **בית הפרס** הוא. לולי ליכא בקעה שמוחזק לנו שיש שם בית הפרס והבקעה כולה בספק טומלה כי מסהלי שהמקום הזה בית הפרס ובל מה שהוא חוץ ממנו טהור מהימני ויבלינן טעמא בגמרא מפוש לבית הפרס לרבנן. ובית הפרס היינו **החורש לת הקבר** כלתנן במסכת אהלות [ריש פרק יז] **החורש לת הקבר הרי זה עושה בית הפרס** ועל כמה הוא עושה מלא מעפר של מלה לחמה ולחמרינן בתוספתא להיינו מלה לחמה לבל רוח. ולחמרי' בגמרא לחמר ר"י לחמר שמואל מעפה חלס בית הפרס והולך. כלומר שסומך **על כך שאם יש שם עפר [כשעורה] רואהו ואע"ג למהיל לא חייסינן לחין עפר כשעורה מטמא בהאל על ליכא שלרה או גלגלת שלמים או רוב בנין או רוב מנין** ור"י בר לחמי מפמיה לעולא לחמר בית הפרס

[לעילי הסטר] נתן לעילי קיום לע"פ שסם קרובים לעילי הסטר כסרים וכתב הר"ז הלוי להיינו טעמא משום לעולת שני קרובים לעלמא **היינו טעמא לפסול משום** לכעיון עלות שאתה יכול להזימה כלומוכח בירושלמי כמו שנכתוב בסמוך בס"ד ובעילי הסטר ליכא להזמה לפי שים לומר לחרוהו ולכתבוהו כלתניא בפרק לחל ליני ממונות (לף לב.) וכן בפרק נטפטו (לף קעל.) שטר שכתוב בו בלחל בניסן בשמיטה ובלו שנים ולחרו והלל עמנו סייתם במקום פלוני שטר כשר ועליו כשרים שמא לחרוהו ולכתבוהו ועוד כתב ז"ל לכעלות על פה הוא לליכא להזמה לכל לא בעלות בשטר לעולם משמע לס"ל ז"ל לפילו כתיב בשטר שכזמנו לכתבוהו משום להזמה חלוש הוא ולין לך בו אלא לחלוש לסתם עלות בעל פה הוא וזה אלא כלכרי הרי"ף ז"ל שכתב בפרק מרובה [סי' קלה] נבי על זומם לכשטר נמי ליכא להזמה שכתבו בו כן יש לתלות שמא לחרוהו ולילא להזמה ומס"ה יכול קרוב להעיד על חתימת קרובו לעדים קרובים זה לזה לין טעם פסולן אלא משום להזמה ומכי ליתא בירושלמי בפ' זה בורר [הלכה ט] לא יומתו לכשי בניס והרי כשר נאמר ליס בחטלו יומתו אלא אלא שלא יהו העדים קרובים לבעלי הדין ומניין לף לליינים כלומר שלא יהו קרובים לבעלי הדין שנאמר **לא יומתו על חבות ומניין** שלא יהו העדים קרובים זה לזה הנע עגמך שאם הוזם אחד מהם כלוס נהרג על פיזום חבירו אם אתה חומר כן לא נמנע נהרג על פיו ומניין שלא יהו העדים קרובים לליינים הנע עגמך שאם הוזמו לא מפיהם נהרגים ומניין שלא יהו לליינים קרובים זה לזה אמרה תורה הרוג על פי עדים הרוג על פי ליינים מה עדים אין קרובים זה לזה אף ליינין אין קרובים זה לזה ע"כ בירושלמי וכתוב [בהלכותן בפ' זה בורר אלמא פסול עדים הקרובים זה לזה אינו אלא משום להזמה ומס"ה בשטר אלא שייכא להזמה כשרים ויש לדון על זה לבגמ' בפ' זה בורר (לף כח.) לילחי טעמא להזמה לחמרי' שאם בניס לעלמא מנא לן כלומר עדים קרובים לפסולים לעלמא מנ"ל אמר רמי בר חמא סברא הוא לתניא אין העדים זוממין נהרגין עד שיזומו שניהם כו' ואי ס"ל בניס לעלמא כשרים נמנא על זומם נהרג בעלות אחיו וא"ל רבא ולימא לך תנא נ' לחיים ולחר מנלרך עשהם הרי אלו שנים עדיות והן עלות אחת להזמה כלומר לענין חזקה ליתניא שכל אחד מהשנים מעיד עם אחר על שנה אחת ועל פי עלותן מועלת חזקת שנים ולאחרינן שנפסל עלותן מפני שנריכין שני אחין בקיום חזקה זו לפי שעלות כל שנה ושנה **היא עלות בפני עצמה** והן עלות אחת להזמה שאין נעשין זוממין על שיזומו כולן ולא נמנא על זומם אלא אחד מהן בעלות אחיו אלא להזמה מעלמא קא אתיא ליה ה"נ להזמה מעלמא קא אתיא ליה להזמה מעלמא להזמה לילחי ליה לפיכך נרלה לטעמא לקרובים פסולים לא משום להזמה הוא אלא משום נזרת שכתוב בלממקנין אתם בפרק זה בורר בתר לילחי טעמא להזמה אמר ליה ע"כ ונכתוב בן על אחות אי נמי בן על אחות מאי ניס לאפילו ניס לעלמא וכ"ת ע"כ היאך בן מעיד על אחותה אבין והרי שני קרובים מנטרפין לעלות אחת אלו קושיא היא שאלו שתי עליות הן שאבין כשאתם העיד על מנה שבשטר זה מעיד על כתב ידי אבין וכל כי היא נוהנת ע"פ שתי העליות נריכין לנבייתי הממון לא מפסל בלחמרינן בעלות חזקה להרי אלו שנים עלויות ומנטרפים לקיים החזקה ומס"ה בין למה שכתבנו בין למה שכתב ר"ז הלוי ז"ל מסתע שכשם שעלי הקיום יכולין להיות קרובים לעילי הסטר כך לייני הקיום ע"פ שסם קרובים לעילי הסטר כסרים למה לי עילי קיום מה לי לייני קיום וכ"כ הר"ז הלוי ז"ל ומ"מ נריך לעיין כיון לפילחי

דרבנן הימנוהו רבנן בדרבנן:

זכור אני באשה פלונית מאי טעמא כיון דרוב נשים בתולות

טעמא להזמה אם נכשיר עלות עליס שהעילו בפני ליינים קרובים ולפילחי מי שכתב לנהי לפילחי בנמרין טעמא להזמה היינו לוקא בעלים קרובים זה לזה לפי שאם יזומו לא יהא נהרג בעלות אחיו אלא בשבת עלות אחיו על אבל על המעיד לפני ליין אם הוזם לא יהא נהרג ולא יפסל ממון אלא על פי אחיו שהפילו תלמר שכיבולו עילי להזמה בפני ב"ל ולאמן להעיל בפני ב"ל שני היאך העיל קרובו בפניו ונמנע משום ע"פ עלות ב"ל קרובו ולא יפעתי מה שהרי עילי להזמה יכולין להעיל בפני ב"ל אחר שהעלים הרלפסונים העילו כך בפני ב"ל קרובים ושמעם היו במקום פלוני בחותו זמן שאחרו שהרי העלות ר"ל בשבת כתי עדים שאחת מעידה על עלותן ואחת מזימה אותן ונמנע שאין נריכין לעלות ב"ל הרלפסון כלל אבל אם בתנו לחלק כך הייתי אומר לכיון שאחרה תורה לא יומתו אבות על בנים ואחרינן בעלות בנים שבדרך לכל שאנו נריכין שילא קרובו בעבירה שעשה [והוזם] נהרג על פיו מיקרי סילכך כל שהעיל לפני ליין קרוב לע"פ שאין הליין מעיל עליו מכל מקום אינו נהרג אלא מפני שהעד מעיל שהליין הקרוב יולא בעלות שקר שהעילו כל כי היכי נוונע מלשם בעלות אחיו מיקרי לעירוף קורבה יש כאן ולא למי לבני אחים קרובים [שהזמו] שאין נריך שילא אחד בעלות האחר להא קיימא לן לשמעין לבריו שלא זה היום כו' ואע"פ שאילו **לא העיל חבירו לא היה** נהרג מכל מקום אין כאן עירוף קורבה בעבירה עלמה ומשום הכי אחרינן להזמה מעלמא קל קל יתי לה אבל אין כל זה נח לי שאילו לא הזכיר הירושלמי טעמא להזמה בשני עדים קרובים זה לזה היה לפשר לומר כן אבל כיון שהוא מסתמא בו לפסול עדים קרובים וחזינן לפילחי בגמרא גילן היכי נסמוך בו לפסול מטעם עדים קרובים לליינים לפיכך נראה כלברי האומר לכיון לנפקא לן בגמרא גילן מלכתיב בניס שאין קרובים מעידין זה עם זה מהאי טעמא נמי אין מעידין זה בפני זה לכל שהאבר יוצא על פי קרובים הן שסניסם עדים אי אפשר לחלק על והשני ליין לא ולא אחת היא אלא שיש לתמוה על הרי"ף ז"ל שכתב הירושלמי בהלכות ולפשר אלא כתבו מפני (זה) הטעם אלא נלמול ממנו עיקר הדין לעדים קרובים לליינים פסולין שאע"פ שזה יוצא נגו מטעם נמרתנו עיקר הדין לא הוכר אלא ירושלמי וכיון שעל הקרוב לליין פסול מסתברא לבקיום שטרות נמי נריך אלא יהו עילי קיום קרובים לליינין קיום כשם שנריך שלא יהו העדים קרובים זה לזה אבל ראיתי בשם הרשב"ץ ז"ל ליכולין עילי קיום להיות קרובים לליינין קיום לכיון שאין הזמה מצויה אלא בזמן שהנין ע"פ יליעות עצמן והבילחו לזה שאינו ברור ולא בזמן שהנין עצמן מכחישים זה את זה אלא שאחרים מעידים בפניהם שהרי ברור וחיני מכנים עצמי בזה לפי שאין לו ענין אלא לטעם הזמה שהוא מנגרת פוסל על הקרוב לליין מטעם הזמה וכיון שהעלינו שאינו אלא מנגרת הכתוב אלא יעטרפו קרובים זה עם זה בשבר אחד נראה בעיני שאין ראיתי ראיה לפי שבכל מקום שאנו נריכין ב' אין שני קרובים מעטרפין לחייב (הקרוב) אבל על שנעשה ליין בקיום שטרות היינו טעמא לפי שאין אנו נריכין לב' ליין וקרוב אלא לבעלמא גזרת הכתוב הוא שלא יהא על נעשה ליין ונפקא לן מי מלכתיב ועמדו שני האנשים לפעת רש"י ז"ל מי מלכתיב והיה ביום הנחילו כמו שכתבו המפרשים בפרק יש בוחנין וכיון שהקלו חכמים בקיום השטרות שיהא על נעשה ליין אין כאן עירוף קורבה שהליינין על פי

עמן לבד הם מקיימים הסטר לבל לקייס לותו ע"פ עלות קרוביהן אין לנו לפיכך נראה שצריך שיהו עילי קיום רחוקים מלייני קיום ונמצינו למדין שעילי קיום יכולין להיות קרובין לעילי הסטר ומשנתינו היא זו זה כתב ילו על לבל ולייני קיום נ"כ ס"ה והוא הטעם שיכולין להיות קרובין לעילי הסטר לבל עילי קיום צריכין שיהו רחוקים זה מזה וכן צריך שיהו רחוקים מלייני הקיום ולענין לויים שלנין על תנאים ועניינים שבמלוה עמהם הלבר ברור שצריך שיהו רחוקים מעילי הסטר עמו כשם שצריך שיהו רחוקים מהם כשמעידים בפניהם על פה שאע"פ שעדים החתומים על הסטר מעשה שחתמו ונעשה כאילו נחקרה עלותן בב"ד מ"מ צריך ב"ד שלנין על החתום [שלא] יהיו לותו בעלות קרוביהן שמעידין על החתום בעצמו לבל מה שיש לנון בו הוא לם צריך שיהו (ועילי) קיום רחוקים מהלייניס שלנין על המלוה בעצמו לו שנאמר שכיון שענין הקיום נגמר בכר ע"פ עדיו ולייניו אע"פ שלייני המלוה קרובים להם כשרים לפי שבל ג' ואחד ענין בפני עצמו הוא ואע"פ שאין לין לייני מלוה יותר ללא מחמת הקיום הרשב"ם ז"ל כי הסיפ לתנן נבי חזקה הרי אלו נ' עלויות וכאן נ"כ ב' לויים חלוקים הם והרמ"ה ז"ל כתב שלייני קיום יכולין להיות קרובים ללויים שלנים על המלוה כל שאין צריכין לייני קיום עצמן להעיד על חתימתן בפניהם ללא שלייני מלוה מכירים לותה לו שאחרים מעידין עליה ולפי זה הלבר ברור שהוא הדין שעילי קיום יכולין להיות קרובים לליני מלוה כל שלא העידו בפניהם [ע"כ] לבל לא נראה לי כן ללא כי היכי לשמרינן שצריך שיהו לייני המלוה רחוקים מעילי הסטר לפי שאע"פ שעילי הסטר נסתלקו מעשה שחתמו מכל מקום לייני מלוה על פי חתימתן צריכין לזון וקנפיק ממונא על פי קרובים כך רצוי שנאמר שצריך שיהו לייני מלוה רחוקים מלייני הקיום שהרי ע"פ קיומן צריכין לזון ואע"פ שיש לחלק מפני שעילי הסטר על המנה עצמה הם מעידים ולייני קיום אין עניינם אלא על הקיום אינו נראה למ"מ לייני מלוה ע"פ קרוביהן צריכין לזון וכי תימא שם כן אף עילי הקיום צריכין להיות רחוקים מלייני המלוה וא"כ היה צריך לכתוב בקיום שמות עילי הקיום כדי להזהר בלייני המלוה שלא יהו קרוביהן ועבדיו לא נהגו כן אלא כותבין סתם ליתא שאין עילי קיום לומים ללייני קיום שכיון שנתקיים הסטר בלייני לייני מלוה ע"פ לייני הקיום הם לנים ולא ע"פ עילי הקיום שאפילו היו עילי הקיום קרוביהם לייני מלוה כשמבטלין את הסטר אינו מעטרפין מהם שאינן צריכין אלא לייני קיום ואע"פ שקרוביהם נרמו להיות מנבים ממון זה כל שאין כאן צירוף קרובים אלא נרמתן בעלמא לא אילפת לן בלתנן (ב"ב קף נו:) הרי אלו נ' עלויות והן עלות אחת להזמה ונמצא לפי מה שכתבנו שיכולים עילי קיום להיות קרובים לעילי הסטר ולליני מלוה כל שנתקיים הסטר כבר ע"פ אחרים לבל צריך להזהר שלא יהו עילי קיום קרובים לליני קיום ושלא יהיו לייני קיום קרובים לליני מלוה כיון לרוב נפיס בתוספות ניסחות גלוי מילתא בעלמא הוא. כלומר ואע"נ דקי"ל לחיך הולכין בממון אחר הרוב כיון לחיכך רובא והוא לבר שלא פרסום גלוי מילתא בעלמא הוא: ולישום שמא עבד הוא. ונשתחרר ועבדיו בקיאין בחיסורה: מסיים ליה לריב"ל לחמר לסוף שילמל את עבדו תורה. ולישו היה עבד עלה בגמ' למתני' מיירי דקא נהיג ביה מנהג בנים. ולישו היה עבד

נישאות גלויי מילתא בעלמא היא:

ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול * בגמ' אי' לאכול בתרומה לתרומה וליחוש דילמא עבד כהן הוא מסייע ליה * צ"ל לריב"ל לר"ש בן לוי דאמר אסור לאדם שילמד את עבדו תורה:

(דף כח:) לטבול לתרומתו בתרומה דרבנן: ושהיה חולק כו' ודילמא עבד כהן הוא סבר כמ"ד אין חולקין לעבד אא"כ רבו עמו:

ושהמקום בית הפרס בית הפרס דרבנן:

ועד כאן היינו באין בשבת קסבר תחומין

היה לסוור לעשות כן שמא יחזיקוהו כבן חורין ויסיקוהו בת חורין: נרסינן בגמרא ת"ר **נחמן התינוק** לומר כך לתר לי לבל מספחה זו טהורה ומספחה זו טמאה **טמאה וטהורה ס"ד.** בתמיה כלומר **מה טומאה וטהרה י"ל במספחות:** אלא לימא מספחה זו כשרה ומספחה זו פסולה. וכתב רש"י ז"ל **נחמן תינוק לקטני היינו להעיד בגללו מה שראה בקטנו והכי איתא בירושלי תני יוחנן בן ברוקא לומר רבי יוחנן בן ברוקא לומר נאמנים וכולן לא לתרו אלא בגללן לבל בקטנן לא.** ושלכלנו בקונם של פלוני. רש"י ז"ל **נראה שנורס של בת פלוני לפלוני כלומר כשנשא פלוני לת בת פלוני וקנאה לקמן מפרש לה:** ושהיינו מוליכין חלה ומתנות לפלוני כהן **ע"י עצמו** לבל לא ע"י לחר. כלומר **לא כך היה התינוק על ידי היה שולח לו לבי חלה ומתנות** נחמן לבל שם לתר שהיה שולחם ע"י לחר היינו נחמן לדילמא לא לק: וכולם **לא היה עובד כוכבים ונתנייר** עבד ונשתחרר **היו נחמנים.** כלומר לם היה שליל שראה הלו בניותו או בעבדותו היינו נחמן: ר"י בן ברוקא היה נחמן. וקי"ל כת"ק: ולמרינן מאי קנקנה לת"ר לחר מן החחין שנשא לשה שהיה הוגנת לו. כלומר שיש בה פסול מספחה: בחין בני מספחה ומביחין חבית מלאה פירות ומעמידין אותה בחמנע רחבה ואומרים לחיני בית ישראל שמעו לחיני זה נשא לשה שהיה הוגנת לו ומתירים היו יתעלם שמא יתערב זרעו בזרעינו בואו וקחו לכם לונמא לאורות שלא יתערב זרעו בזרעינו וזו היא קנקנה שהתינוק נחמן עליה. ע"כ לכי לחמר נחמן תינוק לומר כך לתר לי לבל מספחה זו פסולה או מספחה זו כשרה מיירי במספחה כהנים שיצא עליה חצר פסול כהונה ואותה מספחה נחלקה לבתי לבות ולקחמר שנחמן תינוק להכשיר מספחת בית לב לחל ממנה שיעיד ויאמר אותו חצר פיסול על מספחת בית לב פלוני הוא ולא על מספחת בית לב פלוני הוא ולא נקטה בלומר מספחה זו כשרה בלבד לפי שאם היו מוחזקין בלומר מספחה לחת אין התינוק נחמן להכשירה לפילו לתרומה לרבנן לבל כשאנו מוחזקין בכלל שיש פסול בלותה מספחה אותה ואין אנו יודעין בבירור אם על כולן אם על מקצתן נחמן התינוק לברר בשם אבין ולומר אותו פסול על מספחת בית לב פלוני הוא ולא על מספחת בית לב פלוני ומוכחן על עלות זה להלכיל אותו שהוא מכשיר תרומה לרבנן לבל ולפי אין התינוק נחמן לפסול אזה לא שמענו בשום מקום ויהילך יהא נחמן בשם שלומר בשם אבין והלא לא היה אבין נחמן להם קי"ל [לף כו.] לאין ערער פחות משנים אלא ולפי בריית זו על לרך משנתינו היא ומספחה זו פסולה לקתני בשביל הכשר החברת נקטה כתנן במתני' שהמקום הזה בית הפרס היה כמו שפירשתי לבל הרמב"ם ז"ל המיר בכאן הרבה והכי כתב הנך דבריית לפילו כשהוא קטן ואע"פ שאין נזול עמו משום לחית להו קלא יתירא ומפרשמת ליה מילתא ולא מחלפא ליה ומספחה זו פסולה לי היו תרי פסלי לה לפומייהו **ולי חד הוא חייסינן לה** ולא מכרזינן עלה ומספחה זו כשרה **לי תרי נינהו מכשרינן להו** לפומייהו ואע"נ דהוה קיימא בחזקת פסולת וכן שלכלנו בקונם של בת פלוני לפי תרי נינהו פסלינן לזרעה לפומייהו ולי חד הוא חייסינן לה ע"כ ולפי לעניי זה מוחלת יתירה ולברי הרמב"ם ז"ל מטין כלברי אע"פ שמתם הלברים וכן כתב בפ"ל מהלכות עלות ולמר לי לבל מספחה זו כשרה מספחה זו פסולה ושלכלנו בקונם של פלוני לפי תרי נינהו פסלינן לזרעה וכן שלכלנו בקונם של בת פלוני לפי תרי נינהו פסלינן לזרעה לפומייהו ולי חד הוא חייסינן לה ע"כ ולפי לעניי זה מוחלת יתירה ולברי הרמב"ם ז"ל מטין כלברי אע"פ שמתם הלברים וכן כתב מספחה זו כשרה מספחה זו פסולה ושלכלנו בקונם של פלוני לפי תרי נינהו פסלינן לזרעה

שחיסה פלוני נפץ לפסה שחיסה הוננת לו שכל חלו הלבריס להחזיק זה הכהן לאכול בתרומת של לבריסה אל לבריסה אל ונרחה שר"ל שחין תלוי אם נחמינהו בעלות זו אל לא נחמינהו חלא להחליפו בתרומת של לבריסה אל להחותו ממנה שחילו היה סוכר הרב ז"ל דרבנן:

ואינו נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מ"ט אפוקי ממונא הוא ולא מהימן:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

(דף כט.) **ואלו** נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ועל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות ג' שנים ויום אחד הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה יש להן קנס אע"פ שהן בכרת אין בהן מיתת בית דין:

גמ' הא דקתני הבא על אשת אחיו משכחת לה * (ירושלמי פ' זה סוף הלכה א) כגון שהיו לאחיו בנים וקדש נערה ומת * סברת הרי"ף ז"ל בעצמו (ג"א) אי נמי אחיו מאמו שקדש נערה ומת או שגרשה דלאו בת חליצה וייבום היא וקאים עלה בכרת ואשת אחי אביו נמי כגון שקדש אחי אביו נערה ומת:

נערה אין קטנה לא מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתניא קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס ומשתביא שתי שערות ועד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי ר' מאיר שהיה ר"מ אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר וחכמים אומרים קטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא (דף כט:) אף קנס במקום מכר פירוש במקום שיש מכר כלומר מבת ג' שנים ויום א' ועד שתביא שתי שערות יש לה מכר ויש לה קנס אבל משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דקי"ל אמה עבריה יוצאה מרשות אדון בסימנין:

והני בני קנסא נינהו קרי כאן (דברים כ"ב:י"ט) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ר"ל א"ק נער נערה הנערה חד לגופיה וחד לאיתויי חייבי לאוין וחד לאיתויי חייבי כריתות ת"ר היוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פתוי (דף לו:) יוצאה משום שם רע בת סקילה היא א"ר ששת הכי קאמר ושיצא עליה שם רע בילדותה אין לה לא קנס ולא פיתוי היכי דמי שם רע שחמת הן חלל לע"נ לנירי לחמת הן לינטריך לחשמועינן שיש להם קנס ס"ל לליקסינהו חלל יהא להם קנס חלל יטמעו בהן ישראל כי היכי לקנסינהו מהאי טעמא לענין שור ישראל שנגח שור של כותי פטור כלחיתא התם ק"ל ללענין קנס לא קנסינהו כלי חלל יהא חוטח נשכר: **ועל השבויה.** ישראלית שנשבית: **פחותה מבת ג' שנים. לבחזקת בתולה היא שחפי' נבעלה בשביה בתוליה חוזרין: ועל לפת לחיו.** שקלפה לחיו **ונרשה שחין בה מיתה חלל כרת: ועל לפת לחי לחיו. שנתקלפה לו ונרשה:** לע"פ שהן בכרת **הרי חין בהן מיתת ב"ד. וכרת לא פטר ליה מן התשלומין:** נמ' נערה חין קטנה לפ. לליכא למימר ללמעוטי בוגרת חלא ומתני' רבנן היא דלא לפא לע לינטריך למקרא נפקא לנערה ולחי לכתיב בלוריי' לפ מפמע בוגרת ומס"ה מולו בה ר"מ ורבנן חלל ולחי למעוטי קטנה חלא. והרמב"ן ז"ל פי' לליכך מתני' לתנן [לף מ:] בפירקין כל מקום שים מכר חין קנס מוכחת לנערה לתנן למעוטי קטנה חלחי: יש לה מכר. יש לחביה בה זכייה למכרה לפפחות: [לף נ.] **וחין לה קנס.** שהבת עליה חינו חייב קנס: **וחין לה מכר.** כלתניח (נדרים לף עו.) יכול יפכור חלם לת בתו כשהיא נערה חמרת קל וחומר מכורה כבר יוצחה שהיא מכורה חינו דין שלח תמכר: תבת **שלש שנים** ויום חחד. שהיא רלויה לביחה: מכר לפ. בתמיה: לף קנס במקום מכר. ומסוס הכי נקט בת שלש לבל למכור תבת יום חחד על שתביא שתי שערות: ותני נערות פסולות בני קנסא נינהו. בתמיה: נער נערה הנערה. קרלי הכי כתיבי כי יפיצא חיש נערה בתולה וכתיב בתריה ונתן חיש השוכב עמה לחבי הנערה נער והנער כתיבי הכא וקריין נערה והנערה ונערה קמא לפ לרבינן כלל לפשיטא ללנופיה תלתא לרבי **ללרבינן מקרא ומסורת [ר"ל נער נערה הנערה.** פר"ח] והכי קאמר חד לנופיה כלומר על כרחין חי **לפ כתיב הנערה היה ליה** למכתב לחביה ומקמיטין חד להכי לחביה ולחבי הנערה כי הלכי נינהו וכתב הכי לרבינן נערה [הנערה] להיינו מקרא להנערה והא ללפ לרבי בנערה קמא מקרא נפקא ומסורת [נער נערה] מסוס דקמא כיון דלחו לרבפא חתא לפ לרבי **היה מילי חבל בתרא ללרבפא חתא לרבינן היה כל מחי לחיכא למלרם**

וכגמ' אמרי לא סני לן בדרשה לענר נערה הנערה אלא לאיצטריך לן נמי למדרש בתולה בתולות הכתולות: וכגמ' [דף לח:] פרכי' עלה למתני' מלתנן במכות (דף יג.) אלו הן הלוקין הבא על לחותו ועל לחות חביו ועל לחות חמו ועל לחות חמתו ועל לפת לחיו ועל לפת לחי חביו ועל הנלה וקי"ל לחיו לוקה ומשלם לפקינן לה בגמ' מכדי דרשתו במספר מסוס דרשה לחת לתת מחייבו ולי לתת מחייבו מסוס ב' דרשות ומפרק לה [דף לב:] ר' יוחנן למתני' למכות בבהתרו בו ומלקה לקי ממונא לא **משלם ומתניתין להכה בשלא התרו בו וכיון לוכיח מלקות** משלם קנס: תנו רבנן **היוצאת מסוס שם רע** כו' לילון תבעה לן בחיסורא. **והפקירה עלמה ולא שמעו לה** לכיון ליש **עליה שהיתה מחזרת לחר הזנות לאו בחזקת בתולה היא** [כך פרש"י ז"ל] והרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות נערה לסיינו טעמא לפי שהיא בחזקת שהפקירה עלמה לבבר זה לרעוה ולא חייבה תורה קנס אלא לאנס ומפתה אבל זו שהכינה עלמה לכך זו קלקלה ואין בה קנס ולפי פירושו לא נתחוור לי מאי לקא לחמרי' בגמ' בשלמא התם שכיחי פרוצין: כיון למהדר לזיופי לימור זיופי זייף. **הוא עלמו לכתין כתב הדומה לכתב ידי העדים שחתם בו** ואפשר לחפילו אתו עדים ואמרו כתב ידינו הוא כל שאין זכורים על ההלואה לא מנבינן דיה להא עבידי סהדי לטעו בהא כלאמרינן בפרק נט פשוט (לף קמז.) בהוא שטרא זייפא להוה חתים עלוי רבא ורב אחא בר אחא ואתו לקמיה לרבא ואמר אין חתימות ילא לילי הוא כי' אבל הרמב"ם ז"ל כתב בסוף הלכות עדות וילאה לי שאם באו עידי השטר והעידו הן בעלמן על כתב ילן נוכין בו ומלבדי הרי"ף ז"ל שכתב כגון לאתו בתרי ואמרי לילין לאמר לן זיייפו לי הא שטרא נראה לאי מרעי שטרא אלא על חותם פלוני מאותו שך שאמרו העדים לילין לאמר לן זיייפו לי שטרא משך פלוני על פלוני אבל שטרות שיש לו לאותו פלוני שאין מאותו שך לא ריעי וכן כל שאר שטרות לא ריעי וכן נראה מלשון רבינו חננאל ז"ל שכתב אי אתו סהדי תרי ואמרי לילין לאמר לן זיייפו לי כי היא שטרא לילתרע הוא שטרא ע"כ וכן נראה מלשון הרמב"ם ז"ל בפ' הנזכר אבל בנוסחאות שלנו כתוב לאתו בתרי ואמרי לילילהו לאמר להו זיייפו לי: [דף לח:] **מתני' יתרות על בנות ג'. לכיון שרחניות לביאה בחזקת הפקר הן** ונבעלו בניותן ובביייה בשביייתה: שנאמר כגון דאתו בתרי ואמרי לדידן תבעה לן באיסורא:

אמר רב פפא ש"מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה ה"ד שטרא ריעא כגון דאתו בתרי ואמרי לדידן אמר לן זיייפו לי האי שטרא דכיון דקמהדר אזיופי אימר זיופא זייף:

מתני' ואלו שאין להם קנס הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד רבי יהודה אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה אף על פי שהיא גדולה:

ולימא לדרבי יהודה: **מתני'** הבא על בתו ועל בת בתו [* גי' מהר"ם ועל בת בנו] ועל בת אשתו ועל בת בתה ועל בת בנה אין להן קנס מפני שהוא מתחייב בנפשו שמיתתן מיתת בית דין שכל המתחייב בנפשו אין משלם ממון שנאמר (שמות כ"א:כ"ב) ולא יהיה אסון ענוש יענש:

(דף לח.) נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה:

גמ' והלכה כר"ע דקיימא לן הלכה כרבי עקיבא מחברו:

(דף לח:) אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתן לאבי הנערה ולא לאבי המתה:

(דף לט.) בא עליה עד שלא נתארסה ונתארסה קנסה לאביה הוא דעדיין לא נפקא לה מרשות אביה דתנן נערה מאורסה אביה ובעלה מפידין נדריה אבל אם בא עליה ואח"כ נשאת או בגרה קנסה לעצמה דבגרות ונשואין מפקי מרשות אב לגמרי והוא שלא עמדה בדין קודם בגרותה ונשואיה אבל אם עמדה בדין קנסה לאביה:

מתני' המפתה נותן שלשה דברים ואונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסיף עליו האונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה אונס נותן צער ומפתה אינו נותן צער אונס נותן מיד ומפתה לכשיוציא ונלח יהיה לסמן ענוש יענש **הא לא יהיה לסמן לא יענש** ולעג"נ למתני' מתוקמא **בשלא התרו בו** וכמו שכתבתי למעלה לפילו הכי פטור מקנס לחייבי מיתות לע"נ שהן **שוגגין פטורין מלשלם** וכגמ' [דף לה.] ילפינן לה מלתנא דבי חזקיה מכה לחלם ומכה בהמה מה מכה בהמה לא חלקת בו בין שוגג למזיל בין מתכוין לשחין מתכוין בין דרך יריקה לדרך עלייה לפטורו ממון חלא לחייבו ממון חף מכה לחלם לא תחלוק בו בין שוגג למזיל בין מתכוין לשחין מתכוין בין דרך יריקה לדרך עלייה לחייבו ממון חלא לפטורו ממון: [דף לח.] **נערה שנתארסה ונתגרשה. לחילו לרוסה שלא נתגרשה חייב מיתה ולימא קנס: יש לה קנס וקנסה לעצמה.** בגמרא מפרשינן טעמייה: [דף לח:] **גמ' בא עליה ומתה פטור.** כגון שלא **הספיק האחד להעמידו בדין על שמתה:** לתנן נערה שמאורסה **אביה ובעלה** מפירין נדריה. לשמע לירוסין לין מועילין מרשות אב שהרי **אין נדריה מופרין על ידידו שניהם:** לבגרות ונשואין מפקי מרשות האב. בגרות מועילה מרשות האב **שלא מצינו שזכתה לו תורה בבתו שלא מכר בקטנות ושאר שבח ממון כגון קנסה ומעשה ידיה בנערות כלילפינן בפרק נערה שנתפתתה (דף מו:) אבל בבגרות לא לאסכחן וכיון שלא זכתה תורה לאן מהיכא תיתי לן לזכותו בשלה** ונשואין מועילין מרשות האב **כלאסכחן בהפרת נדריה לכל זמן שלא נשאת לאיש אפר ומשנשאת אין יכול להפר** וכגמ' [דף לט.] ילפינן נשואין מבגרות לגיורת ובגרות מועילה מרשות האב ונשואין מועילין מרשות האב מה בגרות בא עליה ובגרה לעצמה לכתיב ונתן האיש האוכב עמה לאבי תנערה למשמע לוקח כשהיא **נערה בשעת נתינה** לף נשואין בא עליה ונשאת לעצמה לבל **אם עמדה בדין נאביה** הוא למשעת העמדה בדין זכה האב כלתנן בפרקין לקמן [דף מב:]: **מתני' בשת ופגם. במתני' נקמן** מפרש להו: בבל לו את הערה. למפותה אין לה ערר: **לונס נותן מיד.** לאביה ולע"פ שכונסה: **לכשיוציא. בגמ' פריך לאו לאשתא היא ומפרק לה לכשלא יבעול לאס כונסה אין נותן קנס כלכתיב (שמות כב) מהר ימהרנה ואס מאן ימאן כו' כסף ישקול לבל בלונס כתיב ונתן לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה: שותה בעניו. בבלי שבאחר לו לשתות בו כלומר על כרחו ישתנה כלכתיב לא יוכל לשלחה:**

[דף לט:] **גמ' לשתו היה. וכי לשתו היה כבר לקחוה לכשיוציא: לכשלא יכנוס. שתמלן (או) היה או לאביה או המפתה עצמו:** לחל החונם וחל המפתה בין היה בין לאביה **יכולין לעכב.** כלומר בחונם אע"פ שהאב רוצה לקבלה ועליו ברשותו היה לפ"ז נתנה לה תורה רשות לעכב כיון שענש אותה בע"כ ויש לומרים שאם האב רוצה לקבלה והחונם רוצה לכנסה כונסה בע"כ ומלי למימרין שהיה יכולה לעכב היינו לומר שאין חונם מניח לכנסה בע"כ אבל במפותה מפרשינן **בפרק החיש מקדש (דף מו.)** להיינו שכל זמן שהיא מעכבת מפתה מסלק קנס אבל לא שתהא יכולה לעכב מלכנסה שהרי ברשות האב היה לקבלה לכל מי שירצה בע"כ ובמפותה למעלתה עבדה למה תהא יכולה לעכב חלא ולאי לוקח לענין קנס וכלכתיבנא: **כשתגא היא. אם יגאה מאליה ותבעה ממנו נט: אין לה עליו כלום.** מפרשינן בגמ' לטעמא מלי תקינו רבנן כתובה אלא שתהא קלה בעיניו להוציאה והא לאמני למיפק לה חלא מלעתה ואע"ג דכפ' ואלו הן הלוקין (דף טו.) אמרי' אמר קרא **לא יוכל לשלחה** כו' כל ימיו בעמוד וחזור וקאי הני מילי בע"כ אבל ברצונה ואלי מסלחה ואינה חוזרת: וניתי עשה דלו תהיה לשם **ונלחה לא לא תעשה. לאיה רחויה לבא בקהל כגון ממזרת** ואי אמרת דהכא נמי קרא הוא לחיות ליה לכתיב ולו תהיה לשם דמשמע שאם הרחויה אם כן נמצא מינה בעלמא לאין עשה לוחה את לא תעשה: ומסלרינן כי **אמר כו'** אבל הכא אי אמרים לא בעינא ליה **מי איתיה לעשה כלל.** כלומר ועשה דקיל לפשר למילחיה אינו לוחה לא תעשה ולכוותה אמרינן בפרק אלו מציאות (דף כ.) נבי מציאה שאם היה כהן ויהיה בבית הקברות לכך נאמר והתעלמת ואיכא מקנת נפשי לכתיב בהו פשיטא מי לחינן ליסורין מפני ממונו כלומר פשיטא שאינו מטמא שהרי אם בא בעלים ואמרו לו בעינן ליתיה לעשה כלל ועשה דקיל לשפשר לליחי אינו בדין שילחה לו תעשה אלא כופין אלה לאחותו ואע"ג לשקטכון סדין בציצית אמני למפטר נפשיה בטלית של צמר [דליכא כלאים] מ"מ עשה לציצית הא איתיה לעונש ואלו הוא לליתיה אבל עשה לעונש איתיה לשפילו טלית של צמר חייבת בציצית: **מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה החונם חייב והמפתה פטור. לכיון ליתומה היא וקנסה שלה ואחילתיה למעלתה נתפתתה לו פטור ובגמרא** פרכינן יתומה פשיטא ומפרקינן הא קא משמע לן לענין שנתארסה ונתגרשה כיתומה מה יתומה לענין שנתארסה ונתגרשה לעצמה. כלומר **לכרבי עקיבא סבירא ליה** לחמר לענין במתניתין [דף לח.] לקנסה **לעצמה והך נתארסה ונתגרשה בשחביה קייס** וקא קרי לה יתומה משום לפקא אונס שותה בעציצו ומפתה אם רצה להוציא מוציא:

גמ' ומפתה (דף לט:) לכשיוציא אשתו היא אמר אביי אימא לכשלא יכנוס תניא נמי הכי אע"פ שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס בושת ופגם נותן מיד אחד האונס ואחד המפתה בין היא בין אביה יכולין לעכב תניא אידך אע"פ שאמרו אונס נותן מיד כשתצא אין לה עליו כלום:

מתני' (דף לט.) כיצד שותה בעציצו אפילו היא חגרת אפילו היא סומא מצא בה דבר זמה או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו:

גמ' וניתי (דף מ.) עשה ונדחי לא תעשה כי אמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה כגון מילה בצרעת דלא אפשר לקיומי לעשה אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה מי איתיה לעשה כלל:

מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה רבי אלעזר אומר האונס חייב והמפתה פטור:

גמ' אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אלעזר קרי רב עליה דר"א טובינא דחכימי:

מתני' איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל אדם וכל שיש לו קצבה מן התורה שוה בכל אדם:

יום קלד

(דף מ:) כל מקום שיש מכר אין קנס וכ"מ שיש קנס אין מכר קטנה יש לה מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס ואין לה מכר בוגרת לא מכר ולא קנס:

זכות האב מינה לנבי קנס: וכי תנן המפתה פטור היינו לוקח מקנס שהוא שלה ויכולה למחלו לאבל חייב ליתן בושת ופגם לאביה: לאבל כירושלמי [הלכה ז] לפיכך אין לה למחול לפי שאינה זוכה לפיכך מלן לסבר שהם לקנס אינה יכולה למחול לפי שאינה זוכה בו **על שעת העמלה בלין** ולין לאם מוחל לבר שאינו ברשותו וכי קתני מתניתין המפתה פטור לבושת ופגם לוקח לקי ולביתומה ממש וכי לחרינן לנערה שנתארסה ונתגרשה כיתומה היינו לענין לקנסה לעצמה ומיהו חלוקין בה בלישנא לביתומה החונם חייב בכל והמפתה פטור מן הבושת ומן הפגם ובנערה שנתארסה ונתגרשה לף המפתה חייב בכל למשלם בושת ופגם לאביה וקנס לעצמה שאינה יכולה למחלו ולפיכך מלן לאמר שהם לו קנסא ליכולה היא למחול קנסא ומתניתין הכי קתני לנערה שנתארסה ונתגרשה הרי היא כיתומה לענין קנסא ולפיכך החונם חייב **לה קנס והמפתה פטור** מקנס לבל בושת ופגם לאביה ומיהו ביתומה ממש פטור לנמרי וכתב הרמב"ן ז"ל למשתברא כמלן לאמר שיכולה למחול לו קנסא אע"פ שלא זכתה בו עליון להא למה זה לומה לכותב לחרוסתו [דף פג.] לין ולכריס לין לי בנכסיך בחייך וכמותך לקיימא לן לאם מתה לינו יורשה לנחלה שבאה לו לאם ממקום אחר כלומר שעכשיו לינו רלוי לה כגון חרוסתו זו לאם מתנה עליה שלא יירשנה ולאפוקי ירושת אביו שהיא רלויה לו והא נמי להא למי ועוד לכיון שנתרצית בשעת ביאה היאך יתחייב ואפי הוא כלומר קרע שיליון שלי והפטור ולף על פי שאינה זוכה בקנס **על שעת העמלה בלין** מכל מקום בשעת ביאה הוא מתחייב היאך קיימי לן כר' חונא לאמר התם ליכולה למוחלו: מתני' לי זהו בשת. בגמרא פרכינן ולימא נ' סלע אמר רחמנא מכל מילי ומפקרי רבא אמר קרא ונתן האיש השוכב עמה הנלת שכיבה נ' כסף מכלל לאיכא בשת ופנס: [דף מ.] **הכל לפי המבייש. אלם בינוני המבייש בשתו קשה מאלם זולל ומאלם חשוב: והמתבייש. לפי חשיבותו בשתו** כך כתב רש"י ז"ל **וכולאי לכמילי לאחריני הכי הוא אבל בחונם ומפתה נרלין הלריכים שכל שהוא זולל יותר בשתו מרובה: כאילו היא שפחה.** בגמרא מפרש מאי גריעותא מחמת בעילה: **כל מקום שיש מכר נאכ. בבתו לחיינו בקטנותה: אין לו בה קנס. לאין קנס לקטנה** ולפיכך לה בגמרא מלכתיב ולו תהיה לאשה בחהוא עלמה שכתוב מלבר: **וכל מקום שיש קנס. משהיא נערה** אין מכרו מכר **לתניא (נלריס דף עו.) יכול ימכור אלם את בתו כשהיא נערה חמרת מכורה כבר יולאה אינה מכורה אינו אין שלח תמכר:**

נמ' שים לו לרבו קורת רוח ממנו. **שזהיר בעבודתו ואף הוא רוצה לעשות לו נחת רוח להטעימו טעם בתולה: זו לברי ר"מ.** לשמר אין קנס לקטנה. פיכח מ"ל הלכה כר"מ כו' לשלמא לפ"ל כר"מ מלקשמר זו לברי ר"מ משמע הזו ולפ"ל לסתמא הכי משמע כל היכא דלא מפרש תלמודא בהיפוך זו וס"ל: לבעי רבא יש בנר בקבר. לעיל היה בגמרא בפרקין [דף לח:]: נערה מלא לבר הכתוב. לכתיב שלם בה"ח: הא כ"מ שנשמר נער לפילו קטנה במשמע. ונבי חונם נער כתיב בלא ה"ח: ולענין שלא כלרכה משמע למשלם קנס לכפרק הבא **על יבמתו (לף** נט.) מוקמינן ולו תהיה לאשה בלאשה הרשויה לו פרט לשלמנה לכה"נ בכא עליה שלא כלרכה ובפ"ק לקילוסין (לף ט:) תניא בלו עליה י' בני לשם ועליין היא בתולה כולם בסקילה רבי חומר חומר שני הרשעין עליה ג"ר זורק מוקה רבי לענין קנס לכולהו משלמי ומשמע לשלאה משן שתברור חייב ליפא חותה לכיון שהיה לעבד אין החיוב חל אלא על חותו שתברור ואפי חיתה בירושלמי לגרסינן התם ברייה לה לחד משן ונפטרו כולם לחרים לי לפני בוררת וחוזרת ובוררת ויש לתמוה על הרמב"ם שכתב בפרק [רחמן] מהלכות נערה בתולה שאין החונם חו המפתה חייב קנס על היכא עליה כלרכה ולפשר שמתך לו לחלי לחמרינן בפרק בן סורר ומורה (לף ענ:) לפרכינן התם ורמינהו ואנו נערות היו לכם קנס הכא על חותו לחרוש רבנן קמיה לרב חסלא מפני הערלה לפנמה ליפטר לה מקטלא ממונא לא משלם על נמר ביהא ופי' רש"י ז"ל לקנסא לא מחייב אלא משום נמר ביהא שהוא מועיא בתוליה ומינה נמי לשלא כלרכה כיון שאינו מועיא בתוליה לא מחייב ואין להחות סוגיות מפורשות בשכיל זו שכבר פירשו התם' בענין לחר ואין כאן מקום להאריך: **חבל** מפותה בוגרת **אין לה** כלום. לכיון למלעתה עבלה לאחולי לחלה: מתני' **האומר** פתיתי בתו **של פלוני כו' ואינו משלם קנס. בב"ק (לף סה:) נפקא לן למולה בקנס פטור מלשר ירשיעון אלהיס פרט למרשיע את עצמו:** [לף מת.] **המית שורי את פלוני. והריני חייב בכופר: הרי זה משלם ע"פ עצמו.** לקח סבר כופרא ממונא: הלרן עלך ואלו ערוות [לף מת:] **נערה שנתפתתה. והעיד. לאביה נמי בחנוסה:** בתפוסה. **ליפנה לקרא ותפשה ושכב עמה** תע"נ לכפרק החובל (לף פז:) לחמרינן לעיבר לנופה לא זכי ליה רחמנא שאני האי עיר שבידו לעיבר כה"נ לאי בעי משר לה למנוול ומוכה שחין שנבעלה לו בע"כ ומקטרינן: **לא הספיקה לעמוד בדין כו'. כיון שלא עמד בדין לאו ממון הוא להוריעו לבניו ולחמרינן לקמן [לף מנ.] אין לחש מורים לבניו זכות שזכתה לו תורה בבתו ויליף לה מקרא: מת האב. משעמדה בדין בעריותה בין בנרה קולש מיתה בין לא בנרה: הרי הן של אחין. לכיון לעמדה בדין זכה בהן אב: ר"ש אומר. תע"פ שעמדה בדין לא היה ממון לאב להוריעו לבניו על למטי ליליה ומעמת** מפרש בגמרא [לף מב:] לאחר קרא ונתן האיש המוכר עמה כו' לא זכתה תורה לאב אלא משעת נתינה: הרי הן של עצמה לקמני ליכא מ"ל אלא קאי אלישנא לאנוסה לאב בתפוסה כיון למלעתה עבלה ליה לה לאחולי מחלה ולפשר לכיון להשיא שעתה לאבוה בעי למיהוי תע"פ כיון להשיא שעתה לא חזי לה לא מני לאחולי ומ"ש כי פקע זכותיה לאב היו לעצמה ומיהו כי אחרינן הרי הן של עצמה לקנם קאי לכופא ופנס לממונא ניתנו לאחין בעי למיהוי שכבר **זכה בהן אב** וכי קתני הרי הן לקנסות לאנוסה ומפותה קאי ואם לישנא לאחרינא לפפותה יש לה קנס אחי ספיר ואי ליה לה ס"ק לקנסי לישנא נתרוקנו לעצמה ואנוסה ליה לה לאב מפותה ליה לה להא מחלה: [לף מב.] **מעשה יליף. שעשתה בחיי לאביה: תע"פ שלא נבתה. כגון שכר פעולה: מת האב הרי הן של אחין. למשכח לעולם זכה בו האב ולא למי לקנס ללא היו ממון על עמלו בלין ויעילוהו להא לי מוכה מפטר: ומעיקתה. בגמרא פריך ממאן גבי:**

גמ' פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת היכי שיימינן לה אמר אבוה דשמואל אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לשפחה בעולה להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח ממנו:

כ"מ שיש מכר אין קנס: אר"י אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים יש קנס במקום מכר כדכתבינן לעיל איכא מ"ד הלכה כר"מ משום דסתם מתני' כותיה ואנן לא ס"ל הכי חדא דהא רב יהודה אמר זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים כו' דאלמא לא סבירא ליה כר"מ דיחידאה הוא (ולית הילכתא כותיה) ועוד הא אשכחן לרבא דהוא בתרא דס"ל כרבנן דבעי רבא יש בגר בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ודבנה הוי או דילמא אין בגר בקבר ודאביה הוי (הוי אומר אין בגר בקבר ודאביה היו) ש"מ כרבנן ס"ל דאמרי קטנה יש לה קנס דלא משכחת לה דיש לה בן קודם בגרות אלא היכא דבא עליה (אונס) כשהיא קטנה ואע"ג דאיפריכא האי בעיא לאו מהאי טעמא איפריכא ועוד דגרסי' בפ' נערה שנתפתתה (דף מד:) אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב וכו' עד אלא כאן נערה הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע אלמא כרבנן סבירא ליה וכן הלכתא:

בוגרת אין לה מכר ואין לה קנס דייקינן מינה הא בושת ופגם אית לה ודוקא אנוסה בוגרת אבל מפותה בוגרת אין לה כלום:

מתני' (דף מא.) האומר פתיתי בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס על פי עצמו האומר גנבתי שורו של פלוני משלם הקרן על פי עצמו ואין משלם תשלומי כפל ולא תשלומי ד' וה' המית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו המית שורי עבדו של פלוני אינו משלם על פי עצמו זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו:

הדרן עלך ואלו נערות (דף מא:) **נערה** שנתפתתה בשתה ופגמה וקנסה לאביה והצער בתפוסה עמדה בדין עד שלא מת האב הרי הן של אב מת האב הרי הן של יורשין לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של עצמה ר"ש אומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה (דף מב.) מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין:

[דף מג.] **גמ' בת הנזונת מן האחים. סכך הוא תנאי כתובה [דף נב:] כגון נוקבן לתהויי ליכי מינאי לינון תהויין יתבן בביתי ומתזן מנכסי עד לתלקמן לגודרין: נלו מלילהו קמיתנה. לגלח מתנאי כתובת אמן: לגלח נלו הכי קאמר מעשה ילידה כמיילתה** מה מיילתה כו'. למיילתה פשיטא לן **לנעמה להא לפי' בחיי האב לו זכי בה אב לגלו"כ סמוכה על שולחנו כלקמרינן בפשיט לוחזין (דף יב.) ומשום לוכה לכיון לחינו חייב במזונותיה בחייו כלתנן [דף מט.] האב לינו חייב במזונות בתו לי לאמרת מיילתה לעצמה תו לו יהיב לה מזוני ולקמן בפרקין [דף מז.] נמי לאמרינן זכלי במיילתה משום לוכה לבל לחין על כרחייהו מיתזנה מנכסי האב: והתנחלתם לותם. עבדים כנעניס: זכות בתו. זכות שזכתה לו תורה בבתו: **מתני' כתובתה של אב.** כתובה שהיא נובה משני לירושין הללו וקסבר יש בכתובה לארוסה לי נמי בשכתב לה **וביומי** נערות וקטנות קאמר: [דף מנ:] **כתובתה שלה. למשהשיאה פקעה רשותו ובתר נוביינא לזלינן ולא לזלינן בתר כתיבה ליתא הואיל והרשאונה נכתבה בעודה ברשות האב תהוי לאב: הרשאונה של אב.** מפרשים טעמא בגמרא לפי שברשותיה נכתבה: **גמ' תו לא חזיא לאינסובי. להוחזקה להיות בעליה מתיס** ומ"ס לא תנא תרוייהו בלאמנות אלא למנקט לרך פורענות. **לאי לא. מן** הדין בחלק נונות ה"ל למיתנינהו. ולא תנאי בנירושין אע"נ אלא מתפרש לשליחי ליגשו משום אלא למיגרס לסתם לן כרבי אלא מענין למילך לסתם לן כרבי אלא לשון נקיטו תרוייהו בלאמנות. ולכך לרייך מלאמרינן לא חזיא לאינסובי ולא אמר אבל נתאלמנה תרי זימני לית לה כתובה לקטנות אפילו משליחי לית לה כתובה למשמיע **הוא דקא אגסו לה ולאו** משום לתא לידה אלא לה משני נמי לית לה לכיון לסתים לן תנא כרבי נתנן מקחו מקח טעות וליתא לולאי משליחי כל אלא הכיר בה אין לה כתובה שהרי הטעתו וכ"ת משני נמי לית לן למימר לגית לה שהרי נתנן מקחו מקח טעות והוי ליה למימר לבל נתאלמנה תרי זימני לית לה כתובה ליתא אלא לוחזקה קטנות אין הלבר ברור שמחמתה מתו שהרי לפשר שהניע זמנס למות וכיון שכן משני לית לן למימר לחית לה לרישא הרי היא ככל הנשים לבל משני ולילך כיון שנולד בה ספק ולתרעהי על שמחמתו לפרוס חכמים כל אלא הכיר בה היא הטעתו ולית לה כתובה ולמיגו היא מילתא למאי לאמרינן בפ' הבא [דף סה.] נבי מי שנשתא לרשתון ולא היה לו בנים לשני ולא היה לו בנים לבליבי לא תנשא ולא נשתא למי שהין לו בנים תנא בלא כתובה כל אלא הכיר בה ולפילו הכי כתב רב לחמא נתון ז"ל למשני לית לה כתובה ולא תאמר להא לאמרינן לקמן[דף נג.] לבל היכא אלא קרינן ביה לבשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי לית לה כתובה והא נמי הא לפורס ליגשו יש לומר אלא ממעטינן מהאי ליגשו אלא כל היכא לאניקיל ביה ומעבבא משום לתא לידיה אי נמי מתה אע"ג לה ליגשו כלל אבל כל היכא אלא מעבבא מחמתיה כיון לתפסי בה קלוסין ונשוקין לבשתנשאי לאחר קרינן ביה ול"ת אי הכי למשליבי לית לה היכי לאמרינן בפרק אע"פ (דף סה.) לרבא פסק לה מזוני לחומה לביתהו לאבי ומלפסק לה מזוני ג"מ לכתובה לית לה והא אבי סליבי הוה אלמא לפילו משליבי לית לה י"ל לאבי מכיר בה הוה **(יבמות דף סד:)** אלא לסמך לאדבי יצחק לפסק התם כרשב"ג לאמר אעל תלתא זימני [לא] מחזקת בקטנית וכיון אלא הטעתו לית לה כתובה ואיכא למאן לאמר למשני נמי לית לה כתובה ומפרש הכי תו לא חזיא לאינסובי וכיון אלא חזיא לאינסובי לית לה כתובה לבעינן לבשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי [וליכא] ואין זה נכון וכמו שכתבתי למעלה: כונסין אותו לכיפה. מקום אר ומיס לחן ומלכילין אותו לחס אר ומיס לחן על סיקטן מעיינו ואחר כך נבקעת והתם בפרק ואלו הן הנשרפין [דף פח:] מוקי לה בחלקיות של כריתות לכיון לבר קטלא הוא ביני ומיס ואיכא קא מפקר נפשיה לקטלא מקדשין ליה לקטלא אס אתא פעם סליסית [בפסיעה] מתרי זמני סלקה: קובעת לה וסת. לסמוך עליו להיות ליה שעתה לתנן (נדה דף ב.) כל לאס שיש לה וסת ליה שעתה ולא מטמיאין לה למפרע מעת לעת ועוד שאס קבעה לה וסת והניע שעת וסתה ולא בדקה טומאה לחורח בזמנו בח: ואינה מטהרת מן הוסת. לפי' נעקרה שתי פעמים שבדקה הסני וסתות ולא רואה ושתה רואייתה ליום הסני שתי פעמים לפ"ס מחזקינן וסתה הרשון לבסהניע ואס לא בדקה טומאה לחורח בזמנו בח: סור המועל. למשלס נזק שלס: **ומנבח מחיית נביח. כלומר לענין זכייה לאב חזינה ללאו בתר לירוסין**

גמ' (דף מג.) בעא מיניה רבי אבינא מרב ששת בת הנזונת מן האחים מעשה ידיה במי במקום האב קיימי מה אב מעשה ידיה לאב הכא נמי מעשה ידיה לאחים או דילמא לא דמי לאב התם מדידיה מיתזנא הכא לאו מדידהו מיתזנא ופשיט רב יוסף מעשה ידיה לעצמה ודייק לה ממתניתין דקתני מעשה ידיה ומציאתה אף על פי שלא גבתה מציאתה ממאן גביא אלא לאו ה"ק מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה אף מעשה ידיה בחיי האב לאב אחר מיתת האב לעצמה איתמר נמי אר"י אמר רב בת הנזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה א"ר כהנא מאי טעמיה דרב דכתיב (ויקרא כ"ה:מ"ו) והתנחלתם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו וכן הלכתא:

(דף מג.) **מתני'** המארס בתו וגרשה אירסה ונתאלמנה כתובתה שלו השיאה וגרשה השיאה ונתאלמנה כתובתה שלה רבי יהודה אומר הראשונה של אב אמרו לו משנשאת אין לאב רשות בה:

גמ' טעמא דהשיאה וגרשה השיאה ונתאלמנה אבל נתאלמנה תרי זימני תו לא חזיא לאינסובי וסתם לן כרבי דאמר בתרי זמני הויא חזקה וכן הלכתא דגרסינן פרק הבא על יבמתו (דף סד:) נשואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרבן [שמעון בן] גמליאל נשואין הא דאמרן מלקיות דתנן (סנהדרין פא:) מי שלקה ושנה בית דין כונסין אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד שכריסו נבקעת וסתות דתנן * כ"ה בד"ס ובד"ק אין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג' פעמים ואינה * גי' ד"ת [מטהרת לה] מן הווסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן (ב"ק כג:) איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה ימים:

כתובתה שלה: ומיגבא מאימת גביא א"ר הונא מנה מאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין ורב * בגמ' הגי' אסי אשי אמר אחד זה ואחד זה מן הנשואין (דף מד.) מאי הוי עלה ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' אלעזר בר"ש מנה מאתים מן האירוסין

חזלינן וחפיליה לר' יהודה כלתניא בגמ' ומודה ר' יהודה במחרם את בתו ובברה כו' לענין מטרף לקוחות מחיית טרפה ממשעבדי מסעת חירוסין למ"ל לרוסקה חית לה כתובה ח"נ בשכתב לה למ"ל ליה לה לר' מן הנשואין שכיון שמוזרין לכתובה בשעת נשואין לעתם שתבטל לותה על חירוסין: [קף מ:] **מנה מחתים.** מנה לשלמנה ומחתים לבתולה: **ותוספת מן הנשואין.** שלא כתב לה תוספת שלא על מנת לכנסה: **אחד זה ואחד זה מן הנשואין.** שאפי' מי שכותב כתובה מן החירוסין יזונו עושה כן שלא תתשלמן לו תתנדם שתטול כתובה שלמה כיון שכותבין כתובה אחרת לעתם שתתבטל לותה של חירוסין לנמרי ומ"מ נדלה שכל שלא נשלמה (וחזר) וכתב לה שנובה עיקר כתובה מן המשועבדים שלא שהרי הרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהלכות לישות המחרם את האשה כו' **ומת או גירשה** נובה עיקר כתובתה מבני חורין ולינה נובה תוספת כלל הוחיל ולא כנסה ע"כ נדלה שהוא סובר לכי משקיון אחד זה ואחד זה מן הנשואין היינו לומר שאינה עורפת ממשועבדים כל שלא כנסה: נדסי' בגמרא (קף מנ:) הוציאה עליו שתי כתובות **אחת שלו מאתים** ואחת של שלש מאות. כלומר ושל מאתים מוקלמת: **אמר רב הונא באחתה לנבות מאתים** נובה מזון דאשה שלש מאות נובה מזון שני. ומפרשינן טעמא בגמ' לכיון דלא כתב לה נביתי ונבי מאתים ה"ק לי מזון דאשה ומאה למאתים לעורף לקוחות שמזון דאשה ואילך. ואי מזון שני נבי נבי תלת מאה: **שני שטרות. של שלש אחת שלו מכר או מתנה וכתבן לאוכן לשמעון אחד בניסן ואחד בסיון: ביטל שני את הראשון.** ואי **כתב לו באחריות ועורפוה ממנו אינו נובה אלא מזון שני** ולקמן מפרש טעמא: **לאי אוסיף ליה ליקלא.** בשטרא בתרא: **לתוספת כתיבה. ולא לבטולי לקמא אלא לאי מזון שני אחי למינבי ליקני** ליקלא לומיל לאי ניחא ליה לקמא משום לקלים לא **ליקני** ליקלא לומיל לאחי לאמר רב הונא בהוציאה עליו שתי כתובות כך נדלה מלברי רש"י ז"ל ולפי זה ליכא מ"ל דשמיה במתנה לליכא לאחריות [כמלן] אלא כתב ואוסיפת לך ליקלא לקמא ומיבטל שטרא קמא לנמרי אלא ליכא למימר הכא לאי מזון דאשה נבית [ואי מזון שני נבית] ולא ניחא לי בכבי לה"נ ליכא למימר לכוותה אי ניחא לך לתזכה מזון דאשה כלי אלא יטורפו מינך מלויס אלי לא תיקני אהוא ליקלא ואי בעית למיקניה לא תזכה בנוף הקרקע על **זמן שני ונפקא** מינה לבע"ח קודם נובה ממנו ומיהו כי ליכא למימר הכי ה"מ ליכא (משום בשטר דאשה לבל ליכא) אלא זכה עליין בשטר דאשה [והוא משום בשמיה בבת אחת הא לאו הכי כיון שכבר זכה בנוף הקרקע בשטר דאשה אי] אפשר שיבא בע"ח מאוחר ויטרוף ממנו אחין נוף הקרקע יוצא מרשותו במחילה ובתנאי לבריס בעלמא הילכך בכה"נ מוליגן לביטל שני את הרמשון אבל

ותוספת מן הנשואין וחכ"א אחד זה ואחד זה מן הנשואין (* ד"ת מ"ז והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין)

אר"נ שני שטרות היוצאות בזה אחר זה ביטל שני את הראשון א"ר פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה פשיטא ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר מצרא וכ"ש ראשון במתנה ושני במכר דאמרינן משום דינא דבעל חוב כתביה ודאי שניהם במכר שניהם במתנה ביטל שני את הראשון מ"ט רפרם אמר אודויי אודי ליה רב אחא אמר אימור אחוליה אחליה לשעבודא קמא מאי בינייהו איכא בינייהו אורועי סהדי ומכנש פירי ולטסקא (פירא) [* כ"ה בד"ק ובד"ס פירוש] הא דאמר רב נחמן ביטל שני את הראשון הני מילי בשטר קרקעות ומאי דדמי להו כגון כתובת אשה אבל בהודאות והלואות גבי תרורייהו סכום אחד דגרסינן בגט פשוט (ב"ב דף קעב.) אמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהליה חד בר מאה לא משוינן ליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכא דלא לפגום שטריח וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפרעו אלמא

המכר מכר ויכסה בו מחמת מתנה זו ונ"ע על כלן. ולין זה מספיק: **מסום לינא לבעל חוב כתביה. לאי לאחי בעל חוב וטריף מיניה קבלל עליה לחריות בשטר השני לנהלר ונבי מיניה מעות הכתובים כלן:** מ"ט. ביטל: **לוולויי לולי ליה. בעל השטר שהרמשון מזוייף היה ונתרצה על החמת לקנות מזמן שני: לורועי סהדי** החתומים ברמשון לרב אחא כשרים ולרפרם פסולים. כלומר לאי אית ליה להאי שטרא לחריני מהנהו סהדי פסלי לה ומיהו הכ"מ כגון לתמרי סהדי לחתמי בהאי שטרא לחתימות יקייהו [הוא] הא לאו הכי תמרינן לוולויי לולי ליה נופיה זייף וכתב וכי מורעי סהדי לוקו לליליה לבל לכ"ע ולאי פסיטא ללאו כל כמיניה ולפילו לנבויה למוכר **נמי לא פסילי למוכר לא** לולי ליה ולא מילי ולאי לעבל ליה שטרא ניחא ליה כי היכי לליהדר ליה לוקח פירי ולמחול שעבודיה: ומכנים פירי. פירות **שחלל לוקח בין זמן רמשון לזמן שני לרפרם מסלם ולרב אחא** לא מסלם: **ולטסקא. לפרוע מם הקרקע למלך מזמן רמשון לזמן שני לרפרם על המוכר או הנותן לפרוע לרב אחא על הלוקח לפרוע** ורב אחי ולאי לא פליג לטעמיהם לרפרם ליה בשניהם מתנה לאמרינן לביטל שני את הרמשון ליתיה לטעמל לאחולי אחלי ליה התם ליכא אחריות ובנוף הקרקע לא שייכא מחילה לאפי' אחזיר לו את השטר קי"ל לא אזרה מתנתו כלילתא בגט פשוט (לף קסט:) הילכך התם על כרחין טעמא לביטל שני את הרמשון מסום לאוולויי לולי ליה אלא לרב אחא סבר לכל היכא לאפשר לומר לאחולי אחליה טפי עליה

מלאורויי סהדי ורפרס סבר לעולם אימרינן לחלוויי לוקי ליה וחפי' היכא לעיסם החתימים בסטר רחסן חתומים נ"כ בסטר שני מסוס [לחיכא למימר] לחלוויי לוקי ליה להסיא שעתא פסולים הוו ועכשיו הוא שעשו תסוכה וכתב הרמב"ן לקו"ל כרב לחת לגא קא מבטלי סטרי ומורעי סהדי בלא רחיה לבל הרמב"ם פסק בפרק ה' מהלכות זכייה כרפרס לפי שהקרקע בחזקת בעלים הרחסנים עומדת ולחמרינן לחיכא בינייהו הני נווני ה"ה לחיכא בינייהו כגון שכתב לו בסטר שני חני שדה [לגמ"ל לחלוויי לוקי ליה לין לו לגא חני שדה] ולמחן לחמר לחוליה לחליה יש לו כל השדה מחמת סטר רחסן לגא לתלמודא נקט מאי לחיכא בינייהו בשני סטרות סוין: כי היכי לגא ליפנוס סטרייה. שאם יזדמנו לנוי חמשים ויפרעם למנוי יפחר סטר שני של חמשים בידו ויוכל לנבותם בלא שבועה ולילו היה סטר לחד של מאה שם יפחר לוי פרעתי כולו ומנוי יפחר שלא פרע לגא חמשים יעטרך ליטבע כיון פונס סטרו שלילו נפרע לגא בשבועה: **וניחח ליה** לנוי כלי שלא יכוף לפרעו. שמתיירא לוי שמא יפבד שוברו ויתבע ממנו המנוי כל המאה לינרין ומפני זה ימהר ויתכור קרקעות ויפסיד: מתני' **הגיורת** שנתגיירה בתה עמה וזינתה. **בחירוסין והיא נערה** הרי זו בחנק **ואפי' נתגיירה פחותה מבת שלש שנים לבחזקת בתולה [היא] לכי כתיבא סקילה בנערה המאורסה ביסראל כתיבא לכתיב כי עסתה נבלה ביסראל: אין לה לא פתח בית אב.** אין ערוך להועילה לא פתח בית לביה: **ולא אלא. אם נתעברה בעל אקרן ועליו זוממים לכולה פרשתא ביסראל כתיבא:** הרי זו בסקילה. **בנמרא יליף לה:** הרי היא כבת יסראל לכל לבריה. ויש לה פתח בית האב ואלא סלעים: **יש לה אב ואין לה פתח בית אב.** כגון שחין לו **[נאב]** בית וביסראלית קא מיירי: נמ' שלש מקות **במיתת נערה המאורסה:** [דף מא.] **בתו לה עליס בבית חמיה.** לאחר שנשחת: **וזינתה בבית חביה.** בחירוסין: **סוקלין אותה על פתח בית חביה. להכי כתיב והועילו הנערה אל פתח בית חביה** ואלו בבית חמיה כתיב להא נבי מועיל אם רע כתב למפרע היה קרא ואקרב חליה לגמא בנשחת: ולאו ניחוחים **שנלטה.** כלומר מבית זה יצאה הנבלה שבו **זנתה:** בתו לה עליס **בבית חביה. קולס שנשחת: סוקלים אותה על שער העיר. לכתיב** כי יהיה נערה בתולה מאורסה וגו' **והועלתם את שניהם אל שער העיר ההיא: תלון בחנק. כי היכי לחילו זנחי השתא נאו סקילה לאיכא לגא חנק לכי כתיבא סקילה בזינתה נערה כתיבא השתא נמי בחנק לכיון לחשתני נופה בין חנוק להעמידה בדין חשתני קטנה לכהשתא: ומשבגרה הועיל עליה שם רע.** שכנסה משבגרה ולא מצא לה בתולים וכא לב"ד: **הוא לינו נוקה. אם כאמ: ואינו נותן מאה סלע. לכי כתיב ויסרו לותו מלקות וענשו לותו ממון בנערה כתיב** וזה עקימת שפתיו **נורמת לו ליענש כלאמרינן בגמרא ועקימת שפתיו** להיינו שם רע להועיל עליה בבוגרת הולי: היל. לא לאמת היה: **זוממיה. עליס שהיו מעידים על זנותה אם נמצא זוממין:** מקדימין לבית הסקילה. **כלומר יסכימו לבקר נשם כי אין להם מנוס למלטם מן המיתה חזאת:** היל וזוממיה **סלקה לעתך. אם לאמת אין שקר: לגא לו היל. אם לאמת: לו זוממיה. אם שקר:** מקדימין לבית הסקילה. **אע"ג לחשתני נופה ואילו זנחי השתא** בת חנק היל לא לאמרינן חשתני קטנה: **מועיל שם רע קאמרת. לאותובי לסרחה ולבסוף בגרה לתני תנא לחייבי בבלו לה עדים בבית חביה:** שלמי. **מיתה הבאה על ידי הועלת שם רע לבעל** משנשחת לחקום הוא ולא לאמרינן בה משום לחשתני נופה לאי זנחי השתא בת חנק היל לחשתני קטנה להך זנחי בנערות: להא נכנסה לחופה ולא נבעלה בעלמא וזינתה בחנק כו'. כלומר **ותקע** להא בלא בגרה נמי כל **הועלת שם רע** לאפילו בנערות חשתני לינא הוא לאם זנחי השתא חנק הוא לאיכא הואיל ונכנסה לחופה ואע"פ שלא נבעלה כלאתניא בסנהדרין **(דף סו:)** נערה ולא בוגרת בתולה ולא בעולה מאורסה ולא נשואה אלא נשואה לילמא נשואה ממש היינו ולא בעולה אלא נאו ונכנסה לחופה ולא נבעלה אלמא לילו זנחי השתא בת חנק היל: ולילו **מועיל שם רע.** עליה השתא קולס כניסה לחופה בסקילה אלמא בהועלת שם רע לא לאמרינן משום לחשתני לינא לזנחי השתא לחשתני קטנה הבא על ידי זנות למעיקרא הילכך כי בגרה נמי ונשתא לא אמר במועיל שם רע למשום לחשתני לינא להשתא לחשתני קטנה למעיקרא: ולילמא כי חדית רחמנא כו'. כלומר הלי לליה למייתי מהתם מועיל שם רע נאו רליה היא לכאן להתם הוא לע"נ לחשתני לינא לליאו זנחי השתא לא לחשתני קטנה להך לזנחי מעיקרא משום לגא לחשתני נופה הוא וחילום שחשה תורה בחשתני לינא חדית בחשתני נופה לא חדית לבל בגרה חשתני נופה הוא ואם בבאו לה עדים בבית חביה אית לן למימר סרחה ולבסוף בגרה בחנק במועיל שם רע נמי משבגרה הוה ליה למיתני חנק על כאן לגמן רס"י ז"ל ומתוכו נתברר לבבי הרי"ף ז"ל:

גבי תרוייהו:

מתני' הגיורת שנתגיירה בתה עמה וזינתה הרי זו בחנק אין לה פתח בית אב ולא מאה סלע היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה ואין לה פתח בית אב ולא מאה סלע היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי היא כבת ישראל לכל דבריה יש לה אב ואין לה פתח בית אב יש לה פתח בית אב ואין לה אב הרי זו בסקילה לא נאמר פתח בית אביה אלא למצוה:

גמ' (דף מד:) תני שילא שלש מדות בנערה מאורסה באו לה עדים בבית חמיה שזינתה בבית אביה (דף מה.) סוקלין אותה על פתח בית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתם באו לה עדים בבית אביה שזינתה בבית אביה כשהיא ארוסה סוקלין אותה על פתח שער [העיר] (ההיא) סרחה ולבסוף בגדה תידון בחנק למימרא כל היכא דאישתני גופה אישתני קטלא ורמינהי נערה מאורסה שזינתה ומשבגרה הוציא עליה שם רע הוא אינו לוקה ואינו נותן מאה סלע היא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה היא וזוממיה ס"ד אלא או היא או זוממיה מקדימין לבית הסקילה אמר רבא מוציא שם רע קאמרת שאני מוציא שם רע דחדוש הוא שחידשה תורה דהא נערה המאורסה דעלמא שזינתה בסקילה נכנסה לחופה ולא נבעלה וזינתה בחנק ואילו מוציא שם רע בסקילה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא דילמא כי חדית רחמנא היכא דלא אשתני גופה אכל היכא דאשתני גופה לא חדית רחמנא

האי שמעתא קהוו בה רבואתא ופירשו בה כמה פירושי וליכא חד [פירושא מינייהו] דסליק ליה כהוגן ומש"ה חזינן לפרושה ולברורה כהוגן ומהכא בעיא פירושה סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק מ"ט כיון

[דף מו.] כינך הוצאת **סם רע** כו'. זינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה לקסבר כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה: והוא שחמר לעדים בוחו והעידוהו. בגמרא (דף מו.) פליג רבי יהודה וחמר לחע"נ לחמר להו חינו חייב על סיסכור עדים וחמרי' עלה מאי טעמא לרבי יהודה לחמר רב לחניא סימס כתיב הכא ומס לה וכתיב התם לח תשימון עליו נשך מה להלן ממון לף כאן ממון ונרסינן עלה בגמרא בעי רבי ירמיה שכרן בקרקע מהו שניסס בפרוטה מהו כלומר **לרבי יהודה מהו כיון דמרבית גמר בקף או חוכל בעינן דהוי מטלטלין כלכתיב בענין רבית או דילמא לממון הוא לגמר גזירה שוה ואפילו מקרקע** מי ומפי' פחות משוה פרוטה מי ומכלן למדו בתוספות שכנותן קרקע ברבית מלוה אין בו משוס רבית לחורייתא ומע"ג לכתיב נשך כל דבר אשר יבך השוא לרבות כל מטלטלין הלוחים לפרע אבל לא עבדים וקרקעות ושטרות והא לחמרי' בפ' בתרא לערכין (דף לא.) נבי בית בבתי ערי חומה ס"ז רבית נמורה אלא שהתורה התירתה התם היינו טעמא משוס זוזי דבניני חשיבא כהלוחה ופירי לחכיל הוא שכר מעותיו אבל נתן קרקע ברבית מלוה אינו רבית של תורה וכן למדו מכלן לפחות משוה פרוטה אין בו רבית של תורה וכי מוכח מהא לחמרינן בריש פ' חיזהו נשך (דף סא.) ל"ל לכתב רחמנא אלו בגזל אלו בריבית ואם אינך הא אנטריך לאו בריבית לפחות משוה פרוטה שאינו בגזל אלא ולאו כלאמרינן ומיהו ולאו מלרבנן לפיכך בקרקע ואפי' בפחות משוה פרוטה מתסר אלא נרע מרבית לבריס: **מונית סם רע** דאילו סרחה השתא משבגרה גופה תידון בחנק הכי נמי היכא דסרחה ולבסוף בגרה כיון דאישתני גופה אישתני קטלא ותידון בחנק כדהשתא ורמינן עלה הא מתני' דתני אם משבגרה הוציא עליה שם רע היא או זוממיה בסקילה דהא הכא אע"ג דאשתני גופה לא אשתני קטלא ופריק רבא לא תיקשי לך מוציא שם רע משבגרה אסרחה ולבסוף בגרה דעלמא דמוציא שם רע דנערה דבסקילה חדוש הוא דהא נערה המאורסה שזינתה בבית אביה בסקילה נכנסה לחופה ולא נבעלה וזינתה בחנק ואע"ג דהשתא נמי נערה בתולה היא כדמעיקרא כיון דאתיא לה לכלל רשות הבעל אשתני דינא ולא דיינינן לה כדמעיקרא ואילו מוציא שם רע אחר כניסתה לחופה אע"ג דאתיא לה לרשותיה לא דיינינן לה כדהשתא אלא כדמעיקרא דיינינן לה בסקילה

הרי נתברר דחדוש הוא שחידשה תורה במוציא שם רע דלא דיינינן לה כדהשתא אלא כדמעיקרא והואיל וחדית בה רחמנא בהא מילתא דתידון כדמעיקרא הכא נמי חדית רחמנא בהא מילתא אחריתי דהיכא דהוציא עליה שם דע משבגרה אף על גב דאישתני גופה תידון בסקילה כדמעיקרא ואפילו לדתני שילא אבל נערה דעלמא דלא חדית בה רחמנא מידי אם סרחה ולבסוף בגרה כדהשתא דיינינן לה בחנק ואפילו להאי תנא דתני ומשבגרה הוציא עליה שם רע היא או זוממיה בסקילה ולא קשיין אהדדי ואקשי ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא וא"ל ממאי דהא דתני שילא סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק משום דלא חדית בה רחמנא הוא אבל מוציא ש"ר דחדית בה רחמנא בנערה תידון כדמעיקרא ה"נ חדית בה במוציא שם רע משבגרה דתידון בסקילה כדמעיקרא דילמא לא סבירא ליה לדתני שילא דחדית רחמנא אלא בנערה [בלחוד] דלא אישתני גופה אבל בבוגרת דאשתני גופא לא חדית רחמנא בה מידי וכי היכי דסרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק ה"נ סרחה ומשבגרה הוציא עליה שם רע תידון בחנק וכן נמי האי תנא דתני ומשבגרה הוציא עליה שם רע בסקילה דילמא הכי נמי ס"ל בסרחה ולבסוף בגרה דתידון בסקילה ולא חדית בה רחמנא מידי וקשיין אהדדי ובטיל ליה פירוקא דרבא ואתא רב נחמן בר יצחק לאוקומי להני תרתי מתניאתא בתנאי ולא קמו וא"ל ר' יוחנן לתנא תני בהאי דתני שילא תידון בחנק תידון בסקילה דלא אשכחן תנא דסבר דהיכא דאישתני גופה אישתני קטלא:

(דף מד:) א"ר יוסי ברבי חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב רבא אמר חייב וכן הילכתא אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתנו לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב הא כל מקום שנאמר נער אפי' קטנה במשמע:

(דף מו.) תניא כיצד הוצאת שם רע בא לב"ד ואמר פלוני לא מצאתי לבתו בתולין אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה וזינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה נמצא שם רע (* ד"ת מ"ז לפי הנראה הוא ט"ס ובפנים צ"ל במרובעין וצ"ל ג' ד"ת שאינו) הוא רע חינו חייב על שיבעול כלרכה ויוניא סם רע כלרכה. כך גלינעזר בן יעקב לחמר לעל נחמרו לבריס הללו חלע כשבעל לס"ל **לבריס ככתבס הילכך לא** שייך למימר **לא מנאתי לה בתולים** חע"כ **לחמר לבעלתי כלרכה ומנאתיה בעולה:** ומסוניא **סם רע** ולא בעל היה לוקה מכת מרדות מלרבנן. פי' [הערוך] [בערך מרד] מלקות לעוריית' הוא על חייבי לאוין בחומר ובהתראה ובעונין מכה מסולפת כלכתיב לרבעים יכנו לא יוסיף ואמרו חכמים מנין שסמוך לארבעים לאבל עובר על מ"ע כנון [מכילתין לף פו.] סוכה ולולב ואינו עושה היו מכין אותו על שתניע נפשו בלא חומר ובלא מכה מסולפת וכן עובר על לבני חכמים היו מכין אותו בלא מספר ובלא חומר ומפה קורין אותו מכת מרדות מפני שמרד בלבני תורה ובלבני סופרים עכ"ל נרחה מלבריו למכת מרדות הוא על שתניע נפשו ולף הרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהל' חמן ומנה לסמרו חכמים לאכול מנה בערב פסח כו' ומי שאכל מנה בע"פ היו מכין אותו על שתניע נפשו ולפי לבריהם יש בזה חומר בלבני סופרים יותר מלבני תורה לאבל ר"ס הלוי ז"ל כתב שהיו מכין אותו בחומר ולהקל ממלקות של תורה ונרחין לבריו ומיהו ולאי מכת מרדות שהיא על עבירה נמסכת היו מכין אותו על שתניע נפשו לו על שיקבל עליו לבני חכמים לאבל כל שאינו הלא כדי לענוגו על מה שעשה ונרחין הלבריס שהיו מכין אותו כפי חומר ב"ש ולהקל ממלקות של תורה ומ"מ אין מלקלקין במכת מרדות כרנועה של מלקות האמורה **במסכת מכות (לף** כב:):

[דף מז:] **מתני' חלב זכחי בבתו. בקטנות ובנערות: בקילופיה בכסף. שכסף קילופיה שלו: ובשטר. שחם קבל שטר לירושין עליה הרי זו מקודשת: בביאה.** שרשאי **למוסרה לביאה נמי קילופין** ובגמ' ילפינן הכי: וזכאי במציאתה. מפרשינן בגמ' מסוס לוקה ונותן מאה סלע בין בעל לא בעל ר' אליעזר בן יעקב אומר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל והוא שאמר לעדים בואו והעידוני אבל באו מאליהן פטור וב"ש אם לא באו עדים שפטור הא דקתני הכא זנתה מעיקרא יש לה כתובה מנה ליתא דקי"ל כרבא דאמר מקח טעות לגמרי משמע ולית לה כלום כדכתבינן בפרקא קמא * סי' קעד : (דף מו:) שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן מוציא שם רע אינו חייב עד שיבעול כדרכה ויוציא שם רע כדרכה והמוציא שם רע ולא בעל היה לוקה מכת מרדות מדרבנן:

(דף מו.) **מתני'** האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נשאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה ובקבורתה רבי יהודה אומר אפי' עני שבישראל לא יפחתו לו משני חלילין ומקוננות:

יום קלה

גמ' חייב במזונותיה ובפרקונה (דף מז:) תנא תקנו מזונות תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה לפיכך הבעל אוכל פירות מאן דכר שמייהו חסורי מחסרא והכי קתני תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה יפה השמיטה הרי"ף ז"ל שכבר נפטר ממנה במה שכתב בשמך זו שמנינו הלך החלב עם שלוחי הבעל כו' אע"פ שכתובתה בבית בעלה מתה החלב יורשה למחל [לעולם] ליון הבעל זוכה בנדוניה ולא לאחר ניסוחין ולפי פירוש זה לוקח בחרוסה לבל בנסוחה אע"פ שעליין לא נבה כשמתה זכה הבעל וכלתניא לקמן אע"פ שכתובתה בבית בעלה מתה יורשה לכל ר"ת ז"ל פירשה בנשאת ובבן חולי בתר דאמרינן שלא זכה לותן החלב ע"מ שינבה לותן [קולם שינבה לותן] וקי"ל כרבנן והא דתניא לקמן אע"פ שכתובתה בבית חבית מתה בעלה יורשה ר' נתן היא ולבבי רש"י ז"ל **נרחים עיקר:** תקנו מזונות תחת מעשה ידיה וקבורתה **תחת כתובתה. תחת הנדוניא שהכניסה לו והיא כתובה בשטר הכתובה והוא** יורשה: [דף מז:] **תחת פירות. שהוא לוכל מנכסי מלוג שלה כגון שנפלו לה משנשאת או שהיו לה קולם לכן ולא שמלתן לו בנדוניא כתובתה** ואע"נ דלקתני ופרקונה תחת פירות למשמע [לכאורה] לפירות עיקר לאו לוקח לוהאי פרקונה עיקר ורחים לבבי מלמדינן בגמ' [דף מז:] בסמוך מהו לתימא מיכל לא ליכלינהו לנוחי לנחיונהו ואם תימא לפירות עיקר היכי תיסק לדעתין למימר הכי אלא ואע"נ פרקונה עיקר ואע"נ דלמדינן הכא פרקונה תחת פירות לאו לוקח לה"נ נקט מזונות תחת מעשה ידיה ולפילו הכי מזונות עיקר וכלאמר רב הונא לקמן בפרק אע"פ (דף נח:) ליכולה אשה שתאמר לבעלה חיני ניזונת וחיני עושה ומפרש להא מתניתין ואמר לה"ק תקנו מעשה ידיה תחת מזונות ואפסיקא הלכתא כותיה בפרק שני לייני נזירות (דף קז:) וכי היכי למפיך רב הונא להא הכי נמי מפכינן הא ופירות תחת פרקונה קאמר לפרקונה עיקר ומיהו אע"נ לפרקונה עיקר לא יכלה למימר חיני נפלית וחיני נותנת פירות לנסי לתקנתה ליכה תתקין לפילו הכי תקנה נמי היכא לליכיה בהכי כלי שתהא לו שפחה לשמשו ולא למי למזונות למימר חיני ניזונת וחיני עושה להתם ליכא פסילא לבעל שהרי עומלת לפניו ומשמשתו אבל בפרקונה ליכא למימר הכי הילכך יון שומעין לה ועוד שלא תתה לומר שומעין לה מה הועילו חכמים בתקנתן שתקנו לו פירות שכל הנשים כשיהא להם פירות יהו לומרות כן וכשלא יהא להם פירות נחייב את הבעל לפדותן ולקתה מלת הדין בכך אלא ולפי יון שומעין לה [וכ"כ הרמב"ן ז"ל] וכן נרחין לעת הנאונים ז"ל ובקבורה שתחת כתובתה נמי יון לחד מהם יכול לומר היני רוצה בתקנת חכמים אלא קובר ויורש: ובגמ' ליכא תנאי לסבבי מזונות לתוריית לתניא שאלה אלו מזונות כו' ור' אליעזר בן יעקב [דף מח.] פליג ולומר לסאלה בסותה ועונתה כו' לכסות אחת ביון לכלוהו תנאי בבגמרא ס"ל לכסותה כמשמעה היה נראה לומר לכסותה מלאורייתא אלא כיון שמנינו במשנתינו חייב במזונותיה ולא הזכיר כסות כלל נראה שהכסות

לוקה ונותן מאה סלע בין בעל לא בעל ר' אליעזר בן יעקב אומר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל והוא שאמר לעדים בואו והעידוני אבל באו מאליהן פטור וב"ש אם לא באו עדים שפטור הא דקתני הכא זנתה מעיקרא יש לה כתובה מנה ליתא דקי"ל כרבא דאמר מקח טעות לגמרי משמע ולית לה כלום כדכתבינן בפרקא קמא * סי' קעד : (דף מו:) שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן מוציא שם רע אינו חייב עד שיבעול כדרכה ויוציא שם רע כדרכה והמוציא שם רע ולא בעל היה לוקה מכת מרדות מדרבנן:

(דף מו.) **מתני'** האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נשאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה ובקבורתה רבי יהודה אומר אפי' עני שבישראל לא יפחתו לו משני חלילין ומקוננות:

יום קלה

גמ' חייב במזונותיה ובפרקונה (דף מז:) תנא תקנו מזונות תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה לפיכך הבעל אוכל פירות מאן דכר שמייהו חסורי מחסרא והכי קתני תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה

בכלל מזונות ועלה למתניתין תנן בברייתא תקנו מזונות תחת מעשה יהיה [למשמע] שהכסות נ"כ הוינן **אלא מן התקנה וכיון** לסוניין לעלמא למזונות לרבנן כלחיתא פ' הע"פ [לף נח:] קסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר משמע שאף הכסות הוינן אלא מלכרייהס ולפשר

לדרסינן שהרי זה קירוב בשר כללרים לה רב יוסף בגמרא ועונתה כמשמעה וכסותה לדרסינן מיניה שלא ישמש מטתו על נבי קרקעלא במטה מוצעת וכולה קרא לעונתה הוא לחתא וכ"נ לעת הרמב"ן ז"ל בפי' התורה לשל הרמב"ם ז"ל פסק בפי"ב מהלכות חיסות כמתן לחמר מזונות לחוורייתא: וזנין. מזונות: **מפרנסין לבוש וכסות:** [לף יח.] **שאל לא הניו ובנותיו. שהיו חייב במזונותיהן בחייו** ובגולוים מכני שם מיירי: יוצא מן המקום לעת. **היה בידו לתנות על מזונות בניו ושאתו וכיון שלא היה נותה לעתו שהיו רוצה לזונן הילוך לשתו למחייב לה בתנאי כ"ל לשתעביד נכסיה בניו ובנותיו שהיו חייב במזונותיהן לא לשתעביד נכסיה. שאל נשתטה לינא מן העולם שלא לעת משתברא לניחא ליה שיזונו בניו ובנותיו משלו: תכשיט.** בשמיס **לשבת רוכל שהנשים מתקשטות** בו: **מ"ל תכשיט. לא יהבינן לשתו כ"ש שהין [עלינו] לעשות** עלקה **מנכסיו: לא ניחא ליה לתטול. ואע"פ שלא היה בלבתו עבדיון.** ומעלתי בשל' יסעת הלכך לנבי מי שנשתטה עבדיון הא והא לנבי מי שהלך הא והא לא עבדיון כרב חסלא לרבינה הוא לנבי רב יוסף ולף הרמב"ם ז"ל כ' בסוף הלכות נחלות למי שנשתטה או נתחרש ב"ל פוסקין עליו עלקה אם היה רלוי ולא יועתי למה ללרב חסלא לחמר תכשיט נהי לשבריית קלי לפשר ללבר לחבר לחמר מר עוקבא נבי נשתטה **ה"נ**

מפרש ליה ותכשיט שמעינו שאל עלקה תנין: ב"ל יורדין לנכסיו וקוברין לותה. נרסי' בירושל' בפרקין [הלכה ו] ובפ"ב דייני נזירות תניא לא רלה הבעל לקברה הלב קוברה ומוציא ממנו בין חמר ר' חני לא לחמרו **אלא** הלב הא לחר חינו נוכה ר' יוסי לחמר בין הב בין לחר נוכה ותניא אלין לפיכך בעל אוכל פירות:

רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל: (דף מח.) א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכה כרבי יהודה ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא מי שנשתטה ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר.

תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין אשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר ומ"ש מדמר עוקבא התם שלא לדעת הכא יצא לדעת מאי דבר אחר אמר רב חסדא תכשיט רב יוסף אמר צדקה מ"ד שאין נותנין תכשיט כ"ש צדקה ומ"ד צדקה אבל תכשיט נותנין דלא ניחא ליה דתינוול א"ר חייא בר אבין אמר רב הונא מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה לפי כבודה ולא לפי כבודו אימא אף לפי כבודו וקמ"ל עולה עמו ואינה יורדת עמו אפי' לאחר מיתה אמר רב מתנה האומר אם מתה אשתו אל תקברוה מנכסי שומעין לו מאי שנא כי אמר דנפלו להו נכסי קמי יתמי כי לא אמר נמי נכסי קמי יתמי רמו הלכך בין אמר בין לא אמר כיון דנפלו נכסי קמי יתמי לא קברינן לה מנכסי דיתמי ואין היתומים חייבים בקבורתה דהא תנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן מתה אין חייבין בקבורתה אלא האומר אם מת הוא אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו לא כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל את עצמו על הציבור * מכאן עד מתני' אינו מהלכות. ד"ת [וכן ברי"ף דפוס קושט' ליתא] (תני רב יוסף שארה זו קירוב בשר שלא ינהוג בה מנהג פרסיים שמשמשים מטותיהן בלבושיהן מסייע ליה לרב הונא בריה ררב יהושע דא"ר הונא כל האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה:

(דף מז.) לעיל * לשון מהר"ם הגהה היא אינו מן החיבור נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה.

ת"ר כתב לה פירות * בגמ' איתא כסות וכלים וכלים שיבאו עמה מבית אביה לבית בעלה ומתה לא זכה בעל בדברים הללו משום רבי נתן אמרו זוכה הבעל בדברים הללו

לימא בפלוגתא דר"א בן עזריה ורבנן קא מיפלגי דתנן אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רוצה להוסיף אפילו עד מאה מנה מוסיף נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנישואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנישואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה (דף מז:) שלא כתב אלא על מנת לכונסה מ"ד לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דאמר זכה כרבנן לא דכולי עלמא כרבי אלעזר בן עזריה מאן דאמר לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דאמר זכה אמר לך עד כאן לא קאמר ר' אלעזר התם אלא מדידיה לדידה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה אבל מדידה לדידיה אפי' ר' אלעזר בן עזריה מודה משום איחתוני והא איחתוני להו):

[דף מח:] **מתני' לעולם** היא ברשות האב. ואם בת ישראל מאורסת לכהן חינה חוכלת בתרומה וזכאי זכות האב בבתו: **מסרו שלוחי האב. שהיה האב משלחה לו עלי לי שלוחיו ופגעו בשלוחי הבעל ומסרוה להם:** נמ' מתניתא דלעיל בפרק אע"פ (דף מ.): **הגיע זמן. י"כ חלם לבתולה** מסתבעה הבעל להכין עימה לנשואין ולשלמנה לי יום: ולא נשלו. כגון שעיכב החתן: הלך האב כו'. אין מסירתו מסירה: **ונכנסה עמו. עם בעלה ללון כאחר ונתה בעלמא ולא לשם נשואין: שכתובתה. מטלטלין** שייחל האיש לנלוויתה: ולמרינן בגמ' להא לקתני נכנסה עמו ללון לא שפירשה ללון אני נכנסת והא לקתני נכנסה עמו לשם נשואין אני נכנסת אלא זו וזו שנכנסה סתם ותנא הוא לקלמר להיכא לאחר שלא סתם כניסתה לא לנשואין הוא אלא ללון והיכא לאחר שלו סתם כניסתה לשם נשואין וכ"ת אם כן מרישא מאמע לקולא סתם אחר לילה ללון הא של שניהם סתמא לנשואין אימא סיפא סתם אחר לילה לנשואין הא של שניהם סתמא ללון הא ל"ק לכיון לסתם אחר לילה לנשואין כ"ם אחר של שניהם לאחן לא לאמרינן אלא לזילא ביה מילתא סיפא לשם אחר אחין או דשות כה אבל כשהאחר היא של שניהם לאדכה לעת שניהם מתיבתא בו יותר וכ"ם לסתמא לנשואין: כל"ל לירושתה. **להא מילתא לאחויה הוא להוי נשואין:** אבל לתרומה וכו'. ומוכח בגמרא לקולא לירושתה בלאחר **הוא להויה ברשות הבעל** לע"נ לקתני אבל לתרומה וכו' לאו למימר לבעלה אחר מילי היא ברשות הבעל לריפא לקולא וכי קתני אבל לתרומה לרבותא נקטיה לפילולי למסנה דלעיל לקתני להגיע זמן ארי למיכל בתרומה לפ"ם מסירה לא מהניא ומיהו לקולא לרשות הבעל הוא ללו ונכנסה אלא לירושתה אבל לענין הפרת נדרים **יצאה מרשות האב** וכתניא לרבי ישמעאל בפרק ג' בגמרא ושך בריייתא לא קתני אלא מה שנכנסה בו לרשות הבעל ומהאי טעמא נמי לפסר שהכתובה **מן הכונסה אחר כן** אינה אלא מנה לפכי ס"ל לר"ל כלאיתא בגמ': [דף מט.] **מתני'** לעולם היא ברשות האב עד שתכנס (דף מח:) * ע"ש (ג"א) לחופה מסר האב לשלוחי הבעל הרי זו ברשות הבעל הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל:

גמ' מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה דתנן הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה קמ"ל לעולם דאין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה כמשנה אחרונה דתנן ובית דין של אחריהן אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ת"ר הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהיה לה חצר בדרך ונכנסה עמו ללון אע"פ שכתובתה בבית הבעל ומתה אביה יורשה מסר האב לשלוחי הבעל או שלוחי האב לשלוחי הבעל או שהיה לו חצר בדרך ונכנסה עמו ללון שם לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה בד"א לירושתה אבל לתרומה אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה:

(דף מט.) **מתני'** האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש ראב"ע לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים ירשו והבנות יזונו מה הבנים אינם יורשין אלא לאחר מיתת אביהן אף בנות לא יזונו אלא לאחר מיתת אביהן:

גמ' (דף מט.) א"ר אילא אמר ריש לקיש משום ר"י ברבי חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן בניו ובנותיו קטנים הלכתא כוותיה או אין הלכתא כוותיה ת"ש כי הוי אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו יאירוד ילדה ואבני מתא שדיא כי הוו אתו לקמיה דרב חסדא אמר להו כפו ליה אסיתא בצבורא ולימא ליה עורבא בעי בני והאי גברא לא בעי בני

כי הוו אתו לקמיה דרבא א"ל ניחא לך דליתזן בנתיך מצדקה ולא אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה לא יהא אלא אחד כי הא * בגמ' איתא דרבא דרבה כפה ליה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה והנ"מ בניו ובנותיו קטנים אבל קטני קטנים אע"ג דלא אמיד לצדקה כייפינן ליה בעל כרחיה דגרסינן בסוף אע"פ (דף סה:) * שם הגי' דרש ר' עולא רבה כו' (ג"א) דרש [רבה] בר עולא רבה אפתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד שש שנים ותנן נמי * התם אם (ג"א) אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה

אלא אינו חייב במזונות בתו. בחייו ובברייתא בגמ' [דף מט.] לישנא תנאי הי לישנא תנויי מיהת ור"י ור' מאיר סבירא להו למימר לישנא ומשמע לקו"ל כוותיהו להא כי אתו קמיה לר"י אמר להו יאירוד ילדה ואבני מתא שדיא כלאיתא בגמרא: **זה מלדש לה ר' אלעזר** בן עזריה. **ביום שמינוהו נשיא: בכרם ביבנה. על סם שהיו יושבים שורות שורות בכרם: הבנים ירשו והבנות יזונו.** ב' תקנות תקנו ב"ל בתנאי כתובה כתובת בנין ליכרין לתנן במתני' בנין ליכרין ליהויין ליכי מינאי לישנן ירתין כסף כתובתיך יתר **על חולקהן לעם לחזיקן [ויהיינו] הבנים ירשו: והבנות יזונו. בנן** נוקבן לתהויין ליכי מינאי לישנן תהויין יתבן בביתי ומתזנין מנכסי **על לתבגרן או על לתלקחן לנוכרין: מה הבנים לישנן יורשין. כתובת לחן:** לשון לאחר מיתת לביהן. **להא ירתין תנן** לף מזון (מן) הבנות לא תקנו לשון לאחר מיתת לביהן: [דף מט:] **גמ' בחוסף התקינו.** כסיפא סנהדרין **בחוסף שהיו לאחר מעשר גליות שנלתה סנהדרין כלחמרינן ברחם הסנה (דף נא.):** סיפא זן **בניו ובנותיו כשהן קטנים. על סיבילו כ' שערות:** ת"ם. **לילית הלכתא** כוותיה **לגא מימר לחרי ליה חולי יכלס ויזון לבל מיכף לא כייפינן:** יאירוד. **תנין מעון תניס (ירמיה** ט) מתרגמינן מלור ירולין והוא לבזרי על בניו: יאירוד ילדה ואבני **מתא שדיא. התנין הוליד תולעותיו והטיל פרנסתן על בני העיר: כפו המכתבת ע"פ ליה לסיתא. כפו המכתבת סיסמעו ויעמוד על שוליה בגובה שיסמעו קולו ויכריז על עצמו שהוא רע מן העורבים לעורבא בעי בני והוא נברא לא בעי בני ואית לחפרסים שליח עבור עומד עליה ויאמר כן על לותו החיס: ולא לחמרן. לגא כייפינן ליה: לגא ללא לחייל. שחינו עשיר:** בעל כרחיה. **לא יהא לגא עקה בעלמא ולפילו לינס בניו** כי הלי לרבא כפה על העקה והקנו בתוספות היולך כפה לותו בשביל עקה והא מתני שכריה בעקה למען יברכך ה' אלהיך ולחמרינן בפרק בל הבשר (דף קי:) שכל מצות עשה שמתן שכריה בעקה לין ב"ל של מטה מוחלין עליהן ותרע בשם ר"ת ז"ל דהלי לכפיה בלבריה ולא יעשתי מהו להא נבי בניס לפילו

בלעז לחמל (לחמר) כופין בלבריס וכיון דלחמר לחבל לחמיל כופין אותו בע"כ משמע כפייה ממש עול לחמרו בשמו ז"ל שבעירו של רבא היו נבחין שקונבין ביניסם לתת כך וכך לחתם ולשנה הלבך כפייה כלחמרינן (כ"ב דף ח:) דרשחיס להסיע על קינותן ויותר נכון לומר דשחני עקקה לחית בה מי שלא לו תחמן את לבבך ולא תקפון את ילך וכתב הרשב"ץ לכי חמרינן להיכא לחמיל כייפינן ליה היינו מדין עקקה מיהו לא נחתינן לנכסיה והיכא לליתיה מי לא לחפשר למכפייה לו זוזין להו לבניה מנכסיו כי היכי דלא עבדינן עקקה מנכסיו וכתניא לעיל [קף מח.] מי שהלך למ"ה ושלחו תובעת מזונות ב"ל יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין לשלחו לבל לו בניו ובנותיו ולבר לחר ולחר רב יוסף זו עקקה וכ"ב רבינו חיי נתן ז"ל בתשובה להא לפילו נודר שעברו עליו ג' רגלים מיקס הוא בבל תחחר לבל יהן חייבים לכופו ולעשות לו כלום ע"כ ותמה חני היאך כתב לפי' בלחיתיה לא נחתינן לנכסיה להא לחמרינן לעיל [קף מח.] יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין לת לשתו ול"ל לחמרינן לעיל דהיינו עקקה ושם חיתא לפילו בפניו לא נחתינן לנכסיה בשביל עקקה כ"ש בלא בפניו חף על פי שהוא יכול בלא לעשת לפיכך נרחה ולפי שבשביל עקקה יורדין לנכסיו בפניו וכן כתב הרשב"ם ז"ל בפרק ז' מהלכות מתנות עניים מיהו בלא בפניו לשפר לביכול לעשת [לף] נחתינן לנכסיה כלחמרינן לעיל נבי מי שהלך למדינת היס לבל לו לבר לחר וכן מ"ב להא לפילו נודר שעברו עליו ג' רגלים מיקס הוא דקאי בבל תחחר לבל יהן ב"ד חייבים לכופו ולעשות לו כלום לו לק להא לחמרינן בר"ה (לף ו.) ועשית לזכרה לב"ל שיעשוך ובהוהו קרא כתיב עקקה כלדרשינן בפיך זו עקקה ונ"ל לשלש"ם שהין כופין ת הלדם לזון לת בניו משם ולמעלה בלא היכא לחמיל לף"ם במי שנשתטה לחמרינן לעיל ב"ל יורדין לנכסיו וזנין בניו ובנותיו לפילו היכא בלא לחמיל עושין כן לכיון לרובא לחינשי ניחא להו בהכי וזה לא היה לו לעזות משתמש זוין לותן והרשב"ם ז"ל ליתו סובר כן שכתב בפרק י"ב מהלכות חיסות וכן מי שנשתטה בית הין יורדין לנכסיו ומוכרין וזנין בניו ובנותיו שהן בני שם לו פחות ונרחה שהוא מפרש מלי למיפלינ בבניו ובנותיו בין מי שהלך ובין מי שנשתטה היינו לוקה בחמיל לבמי שהלך לפי' חמיל הין זוין בניו כל שהן נהוגים מבני שם ומי שנשתטה זוין לותם [ושניהם] בחמיל לבל בלא לחמיל שניהם שוין וחין לרך זה נכון בעיני לשם חיתא למדינא הין יורדין לנכסי לחמיל שלא בפניו בתא שהיו מחויב נמור שלא מתורת עקקה למה יורדין לנכסיו בשנשתטה שלא מלי חית לן למימר לנשתטה היינו טעמא משום לעבדינן מנכסיה מלי (לחמרי) [לחמלי] לניחא ליה בהכי מעתה לפילו לא לחמיל יש לבית הין לירד לנכסיו ולזון לותם על שנגלו כיון שמי שהיו זן לותן מנוכה ביותר ורוב בני שלם עושין כן ולפי לרך זה קרוב לומר להיכא לחמיל יורדין לנכסיו בתא שהוא מחויב מתורת עקקה לפילו שלא בפניו ובי לחמרינן בתי שהלך למדינת היס שלא לבל לו בניו ובנותיו היינו בלא לחמיל שהין הלבר עליו חוב נמור ומי שנשתטה לף על

ש"מ חייב אדם לזון בניו ובנותיו כשהן קטני קטנים:

א"ר אילא אמר ריש לקיש הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונים מהם (דף נ. ע"ש (ג"א) ולית הלכתא כוותיה אמר ר' אילא באושא התקינו המבזבז לא יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות והני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לית לן בה כמעשה דמר עוקבא בפרק מציאת האשה (דף סז:):

א"ר יצחק באושא התקינו שיהא אדם מגלגל עם בנו בתלמוד תורה עד י"ב שנה מכאן ואילך יורד עמו עד לחייו איני והא א"ל רב לרב שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקבל מכאן ואילך קביל וספי ליה כתורא לא קשיא הא למקרא הא למשנה דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר למשנה בר תריסר לתעניתא מעת לעת ובתינוקת:

א"ר יוסי בר' חנינא באושא התקינו האשה שמכרה מנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות וקי"ל דבעל מוציא מיד הלקוחות בלא דמים ואי איתנהו להנהו דמי דשקלה אתתיה מהדר להו

נב ללא לחמיל בית הין יורדין לנכסיו ומפרנסין בניו כיון שמי שהיו עושה כן מנוגה ביותר וזה לא היה לו לעזות לבל הרשב"ם ז"ל כתב כפ' המזכר במי שהלך שהין זוין בניו הגדולים מפם לפילו לחמיל: **הוא ואשתו ניזונים מהן. ואפי' כתבן מעכשיו ולא תן הדין הנא תקנת חכמים: המבזבז.** לעניין: **מחומש.** שבנכסיו מוכחינן לה בגמ' מלכתיב עשר לעשרנו לך **ושני עשורין הוו חומש** למלא **כתב עשר לעשר לך וכתב לעשרנו משמע שעשור שני יהא** שיה לרחשון: כמעשה למר עוקבא וכו'. לבשעת מיתה בזבזיה לפלנא לממונים ונרסינן בירושלמי [בפרק ק לפאה הלכה ח] ר"נ בר חיני בשע קמיי רבי הונא ק"ל מה חומש לבל שנה לחמש שנים הוא מכלה את בבל למר רבי תונא ואילך תחלה חומש לקרן מכאן ואילך לשכר: **מגלגל עם בנו. אם מסרב מלמול יגלגל עמו בנחת ובלבריס רבים: יורד עמו על לחייו. לרלותו ברעועה ובחוסר לחם:** רב שמואל בר שילת. מלמל תינוקות היה: ואפפי ליה כתורא. **הלעיטהו תורה כשור שאתה מלעיטו ואוכסו** למאכל: [קף נ.] **נתעניתא מעת לעת. להתענות כל היום וחניכה לנשות לקולם לבן שנתים כלחמרינן ביומא [קף פב.]: ובתינוקת. שהיא ממהרת להביא כח שהינה מתשת כח בלמול תורה ותריסר לקלמר שנת י"ב נופף קלמר לפי שנת י"ב ויום לחד מלאורייתא שמביאה שתי שערות ובת עונשין היא ואין ערין לזו בלמול ממניקתו של חביו** כך כתב רש"י ז"ל ולפי זה משמע לליכא הסלמה מלבריסס בתינוק לפס שיתא הוא ליה למימר נמי הסלמה לתינוק ויהרי"ף ז"ל פסק בהלכות יומא לבן לחד עשר שלימות משלימין מלבריסס בין תינוק בין תינוקת ונרחה לי שלא רצה הרב ז"ל לפחות לבבי רב הונא ורב נחמן לסבירא ליה הסם הכי משום לבבי להכא לף על נב לבתרא הוא משמיה למניקתיה קלמר ליה והרשב"ל ז"ל פירש להכא הכי קלמר לתינוקת שהלמו לה שתים עשרה שנה מעת לעת משתנה ומשלמת כלומר לבל קולם לבן לף לס"ל להשלמה מלבריסס ליכא כרבי יוחנן לומר הכי במסכתא יומא (לף פב.) וכ"פ ה"ר יצחק בן ניאת ז"ל בר' יוחנן: **האשה שמכרה בנכסי מלוג** שקרן **הבעל מוציא. לשויוה רבנן כלוקח ויהא לוקח לאשון** וכתב הרשב"ם ז"ל למוציא שקלמרינן שיהו לומר לעל שמתה זכותן תלוי ועומד ביום שמת יתומת הוא בחייה ואן נכנסים לנחלה הכי ליתא בירושלמי ברים פרק הכותב לנרסינן התם רבי הלל בן פזי בעא קומיה רבי יוסי מכר הוא ומתה היא מהו לחמר ליה מכרו בטל לבן שמכר בחיי ומת חביו מכרה היא ומת הוא לחמר ליה מכרה קיים לאב שמכר בחיי בנו ומת בנו ע"כ לבל עכשיו שמתה בחיי הבעל מוציא מיון זכות זה שהיה תלוי ועומד ביון ולאו מוציא ממש קלמר לנכסים ולאו ביה הלקוחות היו קיימין וכיוצא בה בשלהי מי שמת [קף קנט.] בן שמכר בחיי חביו בנכסי חביו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות כלומר מסלק בלא לימים וכתב הרי"ף ז"ל וכן הסכימו הגאונים ז"ל וכן בין להא ליתתא נמי לא מסלמת ולא מיבי לתנן פניעתן רעה: ואי איתנהו להנהו למי **כו' ולא יכול** למימר לימא מניחה שכחתא

וכתב הרמב"ם ז"ל למלמדנו זה משמע לף על גב לליכא סהדי להנהו זוזי ממש לינהו לסקל מלוקח מלוי להנהו זוזי מסתמא לחמרינן לינהו נינהו והו לה כעין פקדון לחנני מילתא לממכרה בעל למפרע ומעות כעין פקדון נינהו לבל לחלפינהו לף על גב לחלופיהן ביזה מסתברא לינו חייב בעל לגלומי מינייהו לגוקח לממי שלחה בהו יל קמו זוזי עלה בהלוקח ומימר לחמר להו לנח מטלטלי שבקה לי וזוזי לילכו קמו עלה בהלוקח ולינו מסלס עול כתב בסם רבינו לפרים ז"ל שסם הבעל מולה שברמתו מכרה לינו מוניל מיל הלקוחות כלום לכשלוחו לממי ולי בעי היה לוקח מחריס עליו לבעל ללל עבל הערמה ומלי לממכרה להוה לבעלה ולהנחתו ללל [שלינו] מולה היה לית לן להחריס מן לינל חרס סתם בכך עכ"ל: **זה הזן בניו ובנותיו הקטנים. שתמיל יום ולילה הם ניזונים עליו והיל עלקה שלינו חייב בהם: הן ועופר בביתו. שלין הממון כלה ולעפ"כ עלקתו עומלת לעל: זה הלומל תורה ומלמלה. מתקיים בו הן ועופר בביתו ועלקתו עומלת לעל שנתרח נלמלה לתלמידים: זה הכותב ספרים וכו'.** קיימת לו **שלינם כלים ועלקתו עומלת לעל:** כסם הבניס יורדים **כתובת בניו לכרין** ללל מן הקרקע. **לפי שסתי תקנת הלנו תקנו חכמים בתנאי כתובה ולמלות זו מזו:** [קף נ:] **כתובת בניו לכרין. לינן נגבות מן המטלטלין לתנן [קף נל.] ר"ש לומר לפילו יש סם נכסים שלין להם לחריות לינן כלום על סיהו סם נכסים סיש להם לחריות יתר על סתי כתובות לינר והתם** מפרש לה למלי הלקתך לכתובת **בניו לכרין לתנן מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו וחל"כ מת הוא ויתומים של כל לחת מבקשים כתובת למן בניו שכתובה לחת מרובה או סם שתיהן שוות פעמים שבני לחת רבים ובני לחרת מועטים ולותן המועטים מבקשים כתובת למן ויחלוקו ביניהם ובני השניה יחלקו לת כתובת למן ביניהם ובלין עליהן מכח תנאי כתובת למן שכתוב בה בניו לכרין לי יהויין ליכי מינאי לינן ירתין כסף כתובתיך כו' סם יש מותר ליגר על שתי כתובות שיתקייס בו נחלה לחורייתא לאו נוטלין כתובת למן ולאו נוטלין כתובת למן ולם נאו חולקין בשוה למנין גולגולתם לבמקום למעיקרא נחלה לחורייתא לא תקון רבנן:** והלילנא תקון רבנן בתרלי למיזן **לפילו מן המטלטולין תקנת הנאונים היא** זו שתקנו בכתובה ובכל תנאי כתובה חוץ מכתובת בניו לכרין שלא נתנו מנהג ירושתה פשוט בכל היסיבות לפיכך מעמידין לותה על לין התלמוד שלין יורדין כתובת למן ללא מן הקרקע כך כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ט"ז מהלכות לישות ומקנת מן הנאונים לומרים שלינה נוהגת היום בלל לפי שלא תקנו לותה ללא כדי שיקפון ללם ויתן לבתו כבנו כלליתא לקמן בסמוך ועכשיו הרי קופלים ונותנים יתר מללי: נרסי' בגמ' רב זן מחיטי לעליה לימני להו פרנסה הוא וכלשמואל לממר שמואל לפרנסה שמין בלב בסמ"ק ולכתוב בו בפי מנילת הלסם בס"ל: [קף נא.] **מתני' לא כתב לה כל נכסים כו'** חייב. **להיות כל נכסים לחרלין לה ולין יכול לומר לין לך ללא הלמות הכתובות לך בשטר כתובתיך: ובכהנת. שלינו יכול לקיימה משנשבית:**

ללוקח ולא יכול בעל למימר דילמא מציאה אשכחה:

(תהלים קו) אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אלעזר אומר זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים ר' שמואל אומר זה המגדל יתום ויתומה ומשיאן סמוך לפרקן (תהילים קי"ב:ג') הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים וח"א זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים:

זה מדרש קדרש רבי אלעזר בן עזריה (דף נ:) יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין הבנים יורשים כתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע והאידנא תקון רבנן בתראי למיזן אפילו מן המטלטלין:

אמר ר' חייא בר' יוסף רב זן אפילו מחיטי דעלייה איבעיא להו לפרנסה הואי ומאי עלייה מעילויא דאב וכדשמואל דאמר שמואל לפרנסה שמין באב או דילמא מזוני ממש הוה ומאי עלייה מדברים טובים שנאמרו בעלייה דאמר ר' יצחק בר יוסף בעלייה התקינו שיהו הבנות נזונות מן המטלטלין ת"ש בידי דרבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא הוו מטלטלי דיתמי אתו לקמיה דמר שמואל א"ל זיל זון לימא למזוני וכדר' יצחק בר יוסף ס"ל לא התם פרנסה הואי ושמואל לטעמיה דאמר שמואל לפרנסה שמין באב הוה עובדא בנהרדעי ודון דייני דנהרדעי בפומבדיתא ואגבי רב חנן בר ביזנא אמר להו ר"נ זילו אהדרו ואי לא מגבינן לכו לאפדנייכו מינייכו

רב אמי ורב אסי סברי למיזן ממטלטלי א"ל ר' יעקב בר אידי מילתא דר' יוחנן ור"ל לא עבדי בה עובדא אתון עבדיתו בה עובדא רבי אלעזר סבר למיזן ממטלטלין אמר לפניו ר"ש בן אליקים רבי יודע אני בך שאין מדת הדין אתה עושה אלא מדת רחמנות שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות ההיא דאתאי לקמיה דרב יוסף אמר להו זילו והבו לה מתמרי דבודיא א"ל אביי אילו הוה בע"ח כה"ג מי קעבידנא מר א"ל אנא דחזיין לבודיא קאמינא סוף (דף נא:) סוף כל העומד לגדור כגדור דמי א"ל אנא דצריכנא לדיקלא קאמינא ההוא יתום ויתומה דאתו לקמיה דרבא אמר ליה העלו ליתום בשביל יתומה אמרי ליה רבנן לרבא והא מר הוא דאמר ממקרקעי ולא ממטלטלי בין לכתובה בין למזונות בין לפרנסה א"ל * [בגמ' הגי' אמר להו אילו רצה והשאר ליתא] עני בר טובים הוא אילו רוצה שפחה לשמשו מי לא יהבינא ליה כ"ש הכא דאיכא תרתי

ת"ר אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן אחריות מוציאין למזון אשה והבנות דברי רבי ר"ש בן אלעזר אומר נכסים שיש להן אחריות מוציאין לבנות מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן [* גי' מהר"ם הבנים ולבנים מן] הבנות נכסים מרובין [* גי' מהר"ם אבל לא לבנים מן הבנות בנכסים מועטין] נכסים שאין להן אחריות מוציאין לבנים מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנות (* מהר"ם ל"ג בנכסים מרובין) אבל לא לבנות מן הבנים (בנכסים מועטין) :

מתני' לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד כתב לה שדה שוה מנה תחת מאתים ולא

נמ' תחילתה. סל בעילה: וסופה. סל בעילה: [דף נ:] **יצר לאכפה. ונס זה חונם שבתחלת בעילה שהיה חונם הלכיכך הבועל יצר:** והיה. **מעוטא הוא כלומר בכתם לפה לפרש קלף על פי שברעון תלוי בלא נתפשה הא נתפשה מוחזקת ויש לפה קלף על פי שברעון מוחזקת ואי זו זו כו': הני נפי לגנבי גנבי. שלסטים גונבים חותן מתחת בעליהם: שריין לגבריהו. לפי שבחונם הם בחין עליהן לכל לעבדן להו לממטון להו נפמת ומזמנות להם חנים לירות** כשלחמים מחמת ירחה הוא לעבדן: חבל שבקינהו. **גנבים נלכת חל בעליהן וחינהו חזלן מנפשייהו חל הגנבים לפסירן: שבויי מלכות הרי הן כשבויות.** שחין מי שיוניע חותן מיהו: גנובי לסטים חינן כשבויות. מוקמינן בגמ' במלכות בן נער שכיון שחינן ענוחות וחלו מתרעות שלח היה מלך נמור חלח סר ולח היה לוקחן חלח בפרהסיח לגנחי הוח לו לחותבן בניעה חבל בלסטים לעולם מותרת למיטמר מיניה ולפי סהן מתירות שלח יהרוג חותן חינן ענוחות והני למחרינן לחינן בשבויות חין הכעל חייב לפדותן שחין לחי קורא בהן וחותבינך לי לחינתו וחע"נ לחיסור שביה נרם לה מכל מקום חין השביה עשה גורמת חלח מפני שנבעלה ברעון ותניח נמי בתוספתח נשבית חינו חייב לפדותה בסה לכריס לממרים בשבויות מלכות כלומר במלכות בן נער חבל בשבויות לסטים פורה: **חלמנה לכה"נ. קי"ל כפ' חלמנה נזונית [דף ק:] ים לה כתובה ותנחי כתובה סהוח לממיקל ולמיפך קלי חבל תנחי כתובה לממיקם קמיה קלי כגון מזונות ורפוחה חמרי' ביבמות לנית לה בריש פ' יש מותרות [דף פה.] והכח חשמעינן חביי לתנחי כתובה לפרקונה נית לה למעיקרח ליסתעבד לה שהרי חף לכשהרה לח היה מתנה ותותבינך לי לאינתו חלח להדרינך למדינתיך והח נמי קרי ביה הכי והח תנחי נמי למסקל** ולמיפך הוח: [דף נכ.] **ממזרת ונתינה לישרחל. חע"נ לנית לה כתובה ותנחי כתובה למסקל ולמיפך נית לה תנחי כתובה לפרקונה למעיקרח לח ליסתעבד לה: שחין חני קורח בה ותותבינך לי לחינתו. חזהו תנחי כתובה ליסרחלית: רבח חמר כו'.** כתב לה כל נכסין דאית לי אחראין לכתובתיך חייב שהוא תנאי ב"ד לא כתב לה אם תשתבאי איפרקינך ואותבינך לי לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב שהוא תנאי בית דין:

גמ' אמר (דף נא:) אבוה דשמואל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה חיישינן שמא תחלתה באונס וסופה ברצון ופליגא דרבא דאמר רבא תחלתה באונס ובסוף אומרת הניחו לו שאלמלא לא נזקק לה היא שוכרתו מותרת ומאי טעמא יצר אלבשה תניא כותיה דרבא והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שתחלתה באונס וסופה ברצון אמר רב יהודה הני נשי דגנבי גנבי שריין לגבריהו דכל דעבדן להו מיראה עבדין להו אבל שבקינהו ואזלן מנפשייהו ודאי אסירן ת"ר שבויי מלכות הרי הן כשבויין גנובי לסטים אינן כשבויין:

ובכהנת אהדרינך למדינתיך אמר אביי אלמנה לכה"ג חייב לפדותה שאני קורא בה אהדרינך למדינתיך (דף נב.) ממזרת ונתינה לישראל אינו חייב לפדותה שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאנתו רבא אמר כל שאיסור שביה גרם לה חייב לפדותה איסור דבר אחר גרם לה אינו חייב לפדותה והלכה כרבא:

מתני' (דף נא.) נשבית חייב לפדותה אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה עצמה אינו רשאי לקתה חייב לרפאותה אמר הרי גטה וכתובתה תרפא עצמה רשאי:

גמ' (דף נב.) תנו רבנן נשבית אחר מיתת הבעל אין היבמין חייבין לפדותה * זה גירסת רב אלפס ומקצת ספרים ועי' עליו באשר"י ולא עוד אלא אפי' נשבית בחיי בעלה ואח"כ מת בעלה אין חייבין לפדותה * שאין אני קורא בו ואותבינך לי לאינתו מהר"ם שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאינתו הלכך לית להו פירי דכי תקינו רבנן פירות לבעל תחת פרקונה הוא דתקינו והני כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי תדע דהא תנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה אלמא דכיון דחייבין במזונותיה מעשה ידיה שלהן וכיון דאין יורשין כתובתה אין חייבין בקבורתה הכא נמי כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי

ממזרת ונתינה כחבי סבירח ליה לנח ליסתעבד לה שחין חני קורח בה ותותבינך לי לחינתו **ובחלמנה לכהן גדול פליג עליה ואמר למעיקרח נמי לח ליסתעבד לכהנת ואהדרינך למדינתיך חלח מחמת שחסרתה הסביה עליו חבל לנחסרה מחמת דבר חחר לח נסתעבד לתנחי כתובה ליסרחל וכהן סוין חלח שהכהן מתנה עמה שחפילו תחסר עליו מחמת סבייתה לח תפסיד פרקונה.** ובגמרח ליפלינו ר' חלישזר ור' יהושע במקיר חת חסתו וחח"כ נסבית לר"ח סבר לפוקה ונותן לה כתובתה ורבי יהושע סבר לנותן לה כתובתה וחינו פוקה ומפרש רבח לפלוגתייהו במקיר בין ליסת כהן **למעיקרח בשעת התנחי קרינח ביה ואהדרינך למדינתיך מחמת שביה ולבסוף ליכח ליסור לבר חחר וכין במקיר ליסת ישרחל למעיקרח קרינח ביה ותותבינך לחינתו ולבסוף לח קרינח ביה הכי** לר"ח חזיל בתר מעיקרח ומסוס הכי פוקה ור' יהושע חזיל בתר בסוף שחין התנחי יכול להתקיים ולפיכך חינו פוקה ולפיכך חמרינן בגמרח לקוקח בסהדיה ולבסוף נסבית ללי לחמרת נסבית ולבסוף סהדיה חתי לחערומי כלי **להפטר מן הפליון** ופסק הרמב"ס ז"ל כרבי יהושע בפרק י"ל מהלכות חיסורי חבל י"ל שכין שהרי"ף ז"ל לח סביה מזה כלום מסמע ללח סבירח ליה הכי מסוס לקמן [דף עח.] בפ' המיר פסק [בסי' סט.] בגרה היה וקיים לה חיהו כמחן לחמר הוה נתן לחנבע בין סיניה וכסוניין להכח נמי סקלינן וטורין מעיקרח ללי חיהו נתן לחנבעו בין סיניה פוקה וכיון לחית לן לעולם בגלר חפי' גרה היה הוה נתן לחנבע בין סיניה ולענין כתובה חייב ר"ח נמי הכח לחייב לפלוגתה כיון שהוה נותן לחנבע בין סיניה סילכך קיימח לן כר"ח למיחייב ולח מטעמיה: [דף נב:] **מתני' חייב גרפוחה. שהרפוחה כמזונות:** תרפח חת עצמה רבחי. **שחין לחם חייב לזון גרושתו** וכתב הרחב"ל ז"ל לתניח בספרי ושלחתה לנפשה מלמל שחם סיתה חולה ימתין לה על שתתרפח וק"ו לבנות ישרחל שטהורות והקלוסות שחם חלתה שיימתין לה על שתתרפח ומתני' בשחינה מוכלת על המטה ע"כ: **גמ' רבה חינו פוה. ללח תקינו לה רבנן חלח חד פליון:**

מפני תיקון העולם. שלח ירגילו להעלות על למיזן: כנגד כתובתה. לאבל יתירה מכתובתה לא שלח יהא טפל חמור מן העיקר תנאי כתובה יתר על הכתובה ופסק הרי"ף ז"ל כר"ג דקמייתא וטעמיה מלתנן בפרק השולח (לקמן מה.) לזן פרנסת יתר מכדי למיסח מפני תיקון העולם לאבל בלחוד פסק כרבי לפרש יותר מכתובתה ומשמע לטעמי' מסוס לת"ק לברייתא לעיל קלי כוותיה [ולע"ג שלח קי"ל כוותיה] ליותר מכדי למיסח היינו מסוס לסתם מתני' דהשולח שלח כוותיה לאבל ביותר מכתובתה נקטינן כוותיה וכלרבי [וי"ל] דהכא לחיפזיתא מלי לבעוי לן בפ' השולח [שם] דהא לחמרינן לזן פרנסת פורנין לת השבוייס יותר על כדי למיסח לי היו טעמא מסוס לוחקה לעבורה לי מסוס שלח ליתן לאינרויי בהו והכא לחיפזיתא למסוס הכי הוא ולא מסוס לוחקה לעבורה להא על הבעל לפלוגתה ולא מלחיק עבורה בהכי ולפ"ז לחמרינן לשלח. ולי [נראה] לפשר לכל היכא שלא מיפלו מלילה שלא מחוכא כפולה בלוחקה לעבורה למי ולא מפשיט בעיין: ואם היתה **צריכה רפואה הרי היא כמזונות. לתרוייהו חיישת נינהו:** לרפואה שיש לה קצבה. שאינה חולה תדיר [אינה] בכלל מזונות למזונות אין לזן קצבה והלכתא כרשב"ג לר' יוחנן דקי כוותיה: **בעובדי הליינים. לוקח אחל מבעלי הליינין ומטעים זכותו לליין ועורך הליין לפני הליינין לזכותו מיקרי עורכי הליינין שעורך הליין לפניו להפוך לטובתו שלו זה: מעיקרא. כשהשיאו עזה: ולבסוף.** כשנתחרט ומשמע דלוקח בחלמנה שאם לאבל בחסת שיש לאפילו רפואה שיש לה קצבה בעלה חייב לרפואתה ופשטא דמתניתין שכי מוכח דקתני שתעמ לקתה חייב לרפואתה ולא מפליג בין רפואה שיש לה קצבה לרפואה שאין לה קצבה וזה שלא כדברי הרב בעל העיטור ז"ל שכתב שלא בחסת שיש הלין כן והכי הלין מן הירושלמי לגרסינן

ת"ר נשבית והיו מבקשין עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה רשב"ג אומר (דף נב:) אין פודים השבוים יתר על דמיהם מפני תיקון העולם וכן הלכה ת"ר נשבית והיו מבקשין עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה דברי רבי רשב"ג אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה ואם לאו אינו פודה והלכה כרבי:

לקתה חייב לרפאותה תנו רבנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ואם היתה צריכה לרפואה הרי הן כמזונות רשב"ג אומר רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובתה רפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות והלכה כרשב"ג א"ר יוחנן עשו הקוזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה צריכה לרפואה כל יומא אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו קוצו לה מידי לרופא דהויא לה רפואה שיש לה קצבה אמר רבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני:

מתני' לא כתב לה בנין דכרין דיהויין ליכי מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון חייב שהוא תנאי בית דין בנן נוקבין דיהויין ליכי מינאי יהויין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסאי עד דתנסבן לגוברין חייב שהוא תנאי בית דין:

יום קלו

גמ' אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסים ואימא דאב לירות דבעל לא לירות אם כן אב נמי מימנע ולא כתיב ואימא היכא דכתב אב לירתו היכא דלא כתב לא לירתו לא פלוג רבנן בת בין הבנים נמי תירות כנחלה שויוה רבנן בת בין הבנות תירות לא פלוג רבנן תיגבי ממטלטלי ככתובה שויוה רבנן תטרוף ממשעבדי ירתון תנן ואימא אע"ג דליכא מותר דינר

ואילך יטלו בניך כתובתיך ונפקא מינה שמא מרובה היא לו שמא יהו בני אשה אחרת מרובים ובניך מועטים ונוטל להם שיטלו כתובת אמן ואמרובין כתובת אמן ואפילו הכתובות שוות: גמ' מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין. מלאחר שהבעל יורש את אשתו למה תקנו שיורישו לבניה מה שירש ממנה להיינו נלוניא שלה: ויתן לבתו נלוניא. יפה לאפילו מתה ירשוה בניה: ואימא לאב לירות כיון לטעמא משום כלי שיקפון ליתן לבתו היא נתקין נלוניא לייהב לה לבתו לירתו בניה לילה לאבל שלא כתובות נכסי הבעל כגון מנה מאתים ותוספת לבעל לא לירתו: ת"ש. לוקח לירתו לשלא הכתובה: אב נמי מימנע ולא כתב. לבתו אחרי שזה מקפיד על שלו מלהוריש לבניו [מכתי] אף אני אמשוך ידי מלהרשות לו נלוניא: היכא לכתב לה כו'. כיון שהטעם משום שיקפון אלם ליתן נלוניא לבתו הוא היכא לכתב לה נלוניא לבתו ונכתוב בעל תנאי כתובת בנין לכרין והיכא לא כתב לה נלוניא לכאחלה לא יכתוב בעל תנאי כתובת בנין לכרין: לא פלוג רבנן. לא חלקו בין כתובה לכתובה לאחרי שרוב כתובות יש בהן נלוניא לא חלקו: בת בין הבנים תירות. כיון לטעם משום נלוניא הוא היכא לאין לו בניס ממנה אלא בת ומן השה אחרת יש לו בניס תטול זו כתובת אמה ותירש נלוניא שנתן לבי אמו מאי שנא לתיקון בנין לכרין: כנאלה שויוה רבנן. לירתון תנן ואין בת יורשת בין הבניס: בת בין הבנות תירות. יש לו בת מאשה אחת ובנות מן האחרת תטול בת היחידה כתובת אמה לירת נלוניית לבי אמה להא לי נמי שויוה כנאלה יש מפשט נאלה בבת בין הבנות: לא פלוג רבנן. במשפט כתובות בנין לכרין לבת בין הבניס לא תקבול ובת בין הבנות תנקבה ממטלטלי. כיון שהטעם משום נלוניא לבי האם הוא לאמת (ל"ר) [לאר"י] **לעיל [לף נ:] שאין הבניס יורשין** כתובת בנין לכרין אלא מן הקרקע: **כתובה שויוה רבנן. ומטלטלי ליתמי לא משתעבדי לשטרא: תטרוף ממשעבדי. לי ככתובה שויוה: ירתון תנן. ואין ירושה במשועבדין: ואימא קא"ג דליכא מותר לינר.** יתר על שתי כתובות יטלו כתובת אמן כיון כתובת בנין לכרין אלמא תנן בפ' מי שהיה נשוי (לף עא.) אין שם אלא שתי כתובות חולקים בשוה: במקום למיעקרא נחלה לחורייתא. משום נחלה לרבנן: לא תקון

על חולקהון לעם לאחרת אם תמותי בחיי

רבנן. נחלה לזילזו לעקור נחלת חלוקה שזה לגמרי שהיא מן התורה הילכך כי היכי מותר לינר שיחלקוהו בשוה כנחלה לוורייתא יטלו אלו כתובת אלמן ואלו כתובת אלמנה לרבנן ואי לא לא: [קף נב.] **מאי טעמא זוזי לנפוק.** ואין כאן הוכחה שהוקלה הכתובה בעיניה שתפסיד כתובת בנין לכרין הלכך לפילו מכרתה לבעלה שהכתובה **בילו והוקל בעיניה להחליטה** יש לה כתובת בנין לכרין: לחולי לחלתא לגמרי. ושלו לרי"ף היכך יתכן שתמחול כתובתה לבעלה והיא יושבת תחתיו והלא לחמרו (קף נז. ובב"ק קף פט.) לפסור לאדם שיפתה עם אשתו אחת בלא כתובה והשיב כך לעתנו נוטה זוז המוחלת שלברו בה החכמים היגה ביושבת תחתיו אלא כשמת או לאחר מותו מוחלת ליורשיו אבל אם מחלה כשהיא תחתיו יש להשחיר לעשה עיקר כתובה שלא תפסד על בעלה שהלכה כר"מ לחמר [קף נז:] כל הפוחת לבתולה ממחתים ולאלמנה ממנה ברי זו בעילת זנות ע"כ ולפי זה הא לחמר בסמוך מוחלת כתובה לבעלה אין לה מזונות מן היתומים קאמר וכך פרש"י ז"ל ואין ענרך לכך לתנן לא לחמרינן שיהא רשאי לעשות כן ולקיימה להא לפסור לאדם שיפתה עם אשתו בלא כתובה [אלא] לאם עשה כן שקלינן וטרינן אם יש לה כתובת בנין לכרין או מזונות ואם רצה לקיימה ולאי ערין לכתוב לה כתובה במוחלת או מוכרת לבעלה אבל במוכרת לאחרים שאבר ברור שאין ערין לאדם לה כתובה שברי אינה קלה בעיניו להוציאה והכי מוכח בהדיא בפרק החובל (קף פט.) עלה לחמתיתין לתנן העבד והשפה פניעתן רעה והיינו טעמא למוכרת כתובתה או מוחלת לבעלה מהני ולא מני לחמרה נחת רוח עשיתי לבעלי לפי שאין השפה מוכרת כתובתה ולא מוחלת כלי לעשות נחת רוח לבעלה לכיון שכל הנשים יש להן כתובה שלרבה הוא נתן עיניו בנידונין: מוחלת כתובתה לבעלה **אין לה מזונות.** כתב רש"י ז"ל **בחלמנותה לתנאי כתובה ככתובה ע"כ והאי** לישנא מוכח לבחיי **יש לה מפוס לבחיי ולאו** תנאי כתובה ניתנו להפ [קף נז:] תקנו מזונות תחת מעשה יהיה ולעיל נמי לחמרינן למוחלת אין לה בתובת בנין לכרין אפי' נפרש למוחלת בחיי קאמר לפשר לדוקא כתובת בנין לכרין הוא לית לה מפוס לכיון לית לה כתובה היאך ירשוה בניה **לאבל שאר תנאי כתובה יש לה** [ונעשית מפוס לבחיי לאו תנאי כתובה ממש היקרו] ובתה נמי יש לה מזונות שהרי אפי' נפרעה כתובתה יש לה מזונות וע"כ לא היבעיא לן לקמן [קף נב:] בבת שניה אם יש לה מזונות או לא **אלא היה לה** אין כתובה מעופ לבל כל שהיה **לה אין כתובה מתחלה ותנאי כתובה** לף על פי שמחלה כתובתה אין לנו שתמחול תנאי כתובתה לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות אישות לבל המוחלת כתובתה לבעלה לבבה כל תנאי כתובתה ולפי' מזונות אין לה עליו ע"כ ומשמע שהוא ז"ל מפרש מוחלת כתובתה לבעלה לחמרינן לחין לה מזונות מוחלת בחיי בעלה וכין לממפלה מזונות לפילו בחיי שהוא סובר בעלה שחיגם מתנאי כתובה [לבל] לגל מלקוריינתא כמ"ש בפרק י"ב לגמרי הרי היא כאילו מוחלת בפירוש כל תנאים שם לה עליו והוא ז"ל סובר שזה מפקיע לפי' לפטורו ממזון הבנות שבך כתב בפרק י"ט לבל לא אם אין בסה כלום שמא מחלה לאן לחי תיאמה נלול וכבר הפנינו עליו שרלב"ל ז"ל וכתב הפלה ופלא וכי מזון הבנות תלוי בפרעון הכתובה והמחילה אינה גלא כפרעון ואם פרע הבעל כתובת לפתו לא יהלו בנותיו מזונותיהם ע"כ ולענין הלכה כבר כתבתי שהרב הרמב"ם ז"ל פסק למוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות ומשמע מסוס לרב חסלא לא פליג עליה רר' לגעזר בהיא לבל לאחרים פסקו למוחלת כתובתה לבעלה יש לה מזונות והוא הלין למוחלת כתובתה ליתומים אים לה מזונות מסה וכבי לאיתא בירושלמי [פרק יא הלכה ב] ולאיכא למיקם להא בפרק הנזפל (קף קל.) לחמרינן לכל זמן שהיא בבית לאיב נוכה כתובתה על **כ"ה שנה כלומר** לבל טפי לא ומשמע מסוס לכיון שהיא בבית לאיב לא מכספא למתבע כתובתה וכיון שעמדה כ"ה שנים **שלא תבעה מסתמא מחלה לה** ומשמע הסה להוא הלין לנית לה מזוני לחמרינן הסה חמתיה לרב חייא לריכא מלפתי ליתא לאוס הואי ונסה כ"ה שנים בבי נפש לפוף לחמרה ליה הב לי מזוני [ק"ל] ליה לך ק"ל הב לי כתובה אמר לה לא מזוני ליה לך ולא כתובה ליה לך לחמת לבל היכא למחלה לכתובה [קף נב:] לפ"ל שאם רלו היורשים ליתן לה כתובתה פוטרים אותה וכיון שבן הין הוא לבמחילת כתובה תפסיד מזונותיה לפי לא תימא הבי מה הועילו בתקנת היורשים כשהתנו שאם רלו לתת **לה כתובה שאוב לא יהו לה מזונות הרי אם** רלתה תמחול כתובתה ותזון מהן בעל כרחן הלבך לפילזו כי מפקע כתובתה מפקעי מזונותיה דיכולין יורשין לומר לה חילו לא מחלת כתובתך היינו פורעין אותך ותו ליה לך מזונות לבל הא להכא תניא בהאמי גילו דקי"ל [קף נז.] כוותייהו ולפילזו במחילה לא מפסיד מזונות ללא תנו למיתי עלה מהאי טעמא ולבברי הרמב"ם ז"ל נראים עיקר: נרסי' בגמרא [קף נב.] הזהו נברא דשכיבה לרוסתו **לחמרו ליה** זיל קברה **לו הב לה** כתובתה. ולפקנין שאין הלרוס חייב לקברה לפי שאינו יורש כתובתה כלי שנאמר שיקברה תחת ירושת כתובתה אלא ממילא נפטר ממנה לפי שכך כותב לה בשתנאי לאחר תנאי כל מה שכתוב ליכי זו כיון שמתה לא תנאי: [קף נב:] בגר ולא חיגסיב חיגסיב ולא בגר כ"ע **לא פליגי לינית לה.** לפי שבגרות ושוויון מניחין מדעות שאב לבין לרבי ובין **לר"ח כ"ר שמעון שנחלקו בלבר בפרק מניחת הלשה (קף סח:) בעשור נכסים מוליס הס מזונות לבין נשאו בין בגרו לבבו** מזונותיהן: **כי פליגי בלרוסה** לרב סבר **לית לה. ועל לתלקחן לקלמר היינו קיהה לירוסין** אלא **ולפילו לא בגרה ולאו** היגה מפסלת מזונות בשביל ירוסין אלא בשביל בגרות או שיגיע זמנה ליגשא והלבתה כרב דקאי כת"ק ולברי הרמב"ם ז"ל מוכיחין בפרק י"ט מהלכות אישות שאפילו

במקום דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן:

(דף נג.) אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה בין לאחרים בין לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין מ"ט זוזי אנסוה מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דכרין מ"ט אחולי אחילתה יתיב רבין בר חיננא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דרבי אלעזר מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות אמר ליה אי לאו דקאמרת לה משמיה דגברא רבא הוה אמינא משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו:

בנן נוקבין דיהויין ליבי מינאי (דף נג:) רב תני עד דתלקחן ולוי תני עד דתיבגרן בגר ולא אנסיב אנסיב ולא בגר כ"ע לא פליגי דלית לה כי פליגי בארוסה דרב סבר לית לה ולוי סבר אית לה עד דתבגרן או ימטי זמניהון לאיתנסבא כדתנן נותנין לבתולה י"ב חדש משתבעה הבעל לפרנס עצמה ותנן הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו וכן תני לוי במתני' עד דתיבגרן או ימטי זימניהון לאיתנסבא כתנאי עד מתי הבת ניזונת עד שתתארס משום רבי אלעזר אמרו עד שתבגר רב כתנא קמא ולוי כר' אלעזר והלכתא כרב דקאי כתנא

נתארסה כשהיא קטנה לבדה מזונותיה לכל ר"ח ז"ל כתב לדוקא כשתארסה בנערותה **לכל כשהיא קטנה לא לנאו** כל כמיניהו לתרסה כשהיא קטנה להפקיע מזונותיה וכ"כ הרב בעל העיטור ז"ל והרשב"ץ ז"ל הוסיף שמסתברא לפי' תרסוה לעתה לא הפסידה מזונותיה משום דאין מעשה קטנה כלום וכדתנן **בפרק מציאת האשה (קף סח.)** יתומה שהשיאתה אמה או אחיה לעתה וכתבו לה במאה או במאתים זוז יכולה היא שתמנילו להוציא ממס מה שרשאי להתנות לה לאע"ג דקי"ל לפעמים מתנתן מתנה במטלטלין כדלקמיך בפרק הניזקין [דף נט.] וה"ה למחילתן מזונות ופרנסה שהי לכיון דאין לאו מן הקרקע כדמסקינן לקמן [דף סט:] הלכתא ממקרקעי ולא מטלטלי בין לכתובה בין למזוני בין לפרנסה הוי להו כמקרקעי וכשם שאין מתנתן מתנה כהן כך אין מחילתן מחילה ולפי טעמי ז"ל לפילו מחילה בפירוש לא מהני ועדיך עיון בדין זה להא ס"ל לרבי לקמן [דף סח:] לפרנסה לפילו ממטלטלי ואפ"ה לא פלוג בהשיא ליתומה שהשיאתה ולדידיה לא לפסר למיתי עלה מהאי טעמא וע"כ היינו טעמא משום דאע"ג דהשיאוה לעתה מסתמא לא מחלה ולפיכך היכא שמחלה בפירוש לפסר למהני ומ"מ כתב תקנתא לתיקון בתרלי ז"ל שיהו בנות מזונות מן המטלטלין מחלה בפירוש פשיטא למהני: וקא פסקי רבנן כהשיא ליתמא בתרא וה"מ לאחר י"ב חדש. כך נמצא בנוסחי הלכות מלוקות וה"פ לכאורה שנתאלמנה עסקינן **וכגון שכתב לה** כתובה והניא זמן בחיי הבעל וקא מיבעיא ליה אם יש לה מזונות מיורשי תרום או לא ואסקינן לעיל בתרא לחית לה לכיון לתרסה לא ניחא ליה לתתזיל ומזונות היא מנכסיו לכיון לחכלה בחיי הבעל קא לאחר מיתתו חוכלת לכל ימי מינר למנותיך בביתי קרינא ביה ואע"ג לתנן למנה מן היורסין אינה מוכרת אלא בב"ד מפני שאין לה מזונות השיא בשלא הניא זמן לבל הניא זמן בהשיא לבסכמן בירושלמי ובתוספתא מזונות היא לאחר מיתתו מנכסיו והנגיל ז"ל פירשה ליתומה שנתארסה קמיבעיא ליה אם יש לה מזונות מן היורש לפילו לא הניא זמן מי אמרינן לכי בעי הניא זמן ה"מ בשנתארסה בחיי בחד אלא מפסקא מזוני משום לרום להא אין בחד חייב במזונות בתו לבל יתומה דקי"ל למפסקא מזוני מן בחיין מי אמרינן לכיון למפסקא מזוני משום לתת לאורום שית לה לכיון לאורסה לא ניחא ליה ל"ם ואסיקנא לעיל בתרא לחית לה לכיון לאורסה לא ניחא ליה לתתזיל ולבסוף מזוני משום לרום להא אין בחד חייב במזונות בתו לבל יתומה דקי"ל למפסקא מזוני מן בחיין מי אמרינן לכיון למפסקא מזוני משום לתת לאורום שית לה מן היורסין או לילמא

וילדה לו בת ומת יש לה מזונות מן הנחלים לו לא וקמיבעיא לן: לגבייא דרבנן לחמרי **יש כסף קנסה בכתובתה.** ואין לה כתובה מנכסיו מי אמרינן: לכאין **לית לה כתובה לית לה** מזונו. **לפי שהן תנאי כתובה: לו לימא.** כתובה היינו טעמא **לא תיקון רבנן** בחיי אבוהן חייב לזונן עד שש שנים כדכתבינן לעיל:

מתניי' (דף נב:) לא כתב לה ואת תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך בביתי חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:

גמ' (דף נד.) תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי אבל מזוני אית לה מר בר רב אשי אמר אפי' מזוני לית לה ולית הלכה כמר בר רב אשי:

גרסי' בפרק הנושא את האשה (דף קג:) ת"ר משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשה בהן בחיי בעלה וגרסי' התם מדור אלמנה שנפל אין היורשים חייבים לבנותו ולא עוד אלא אפי' היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפוצא מאי תיקו הילכך לא תשפץ:

(דף נד.) אמר רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובה בבית דין אין לה מזונות ודווקא בב"ד אבל שלא בב"ד יש לה מזונות תניא משכנה כתובתה מכרה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר בין בבית דין בין שלא

תהא קלה בעיניו להוציאה לתקון וכל לא תני תפיק לה הילכך לית לה מזוני וסלקא בתיקו הלכך כולהו הני לית להו לכל תיקו לממונות חומרא לתובע וקולא לנתבע: מתני' **כל ימי מיגר** למנותיך בביתי. **כל ימי משך למנותיך: גמ' בביתי ולא בעקתי. אם יש לו בית כופין את היורשין לתת לה מזון לפי כבודה** ואין **יכולין לומר לה לכי לבית חמיך ואנו זנין אותך אם אבל אין לו בית אלא יר וקטן יכולין לומר לה לכי מאצלנו לאת יתבת בביתי כתב לה ולא** בעקתי לסיועי לסון ערות אבל מזוני אית לה **בבית חמיה מנכסיו ולא אמרינן כיון דלא קרינא ביה ואת תהא יתבת בביתי לא קרינא ביה נמי ומתזנת מנכסי ורב יוסף בביתי יתירא לריש לתקון למכתב בביתי תרי זימני את תהא יתבת בביתי ומתזנת מנכסי כל ימי מיגר למנותיך בביתי** כך פירש"י ז"ל: אבל הרשאונים כתבו דאין לו בית שתוכל לעמוד בו לפי כבודה היורשין חייבין לזכור לה וכך הוא מפורש בירושלמי לגרס שם [בפירקין הלכה יג] ר' זירא שאל לר"נ בר יעקב ולר' אחי בר פפי לית ליה שם בית חמי ז"ל **היורשים זוכרים לה בית ולפי** זה במרכת הכי איתמר אבל מזוני אית לה כלומר מזונות שלמים דלא יהבי לה מזונות לפי ברכת הבית בלחוד כלחמרינן בפרק הנושא [קף קנ.] שיכולין היתומים לומר לה אם את מקנעני יש לך מזונות ואם לאו אין לך מזונות כלומר דלא לפי ברכת הבית להשם הוא שהיא יכולה לזון עמהם דלא שרינא ליכל לבית חמיה וכיון שכן אינו בדין שיפסידו היתומים בשבילה אבל הכא שאינה יכולה לזון עמהם יש לה מזונות שלמים ואר בר רב אחי אחר למזוני נמי אית לה כלומר שלמים לפי ברכת הבית ולית הלכתא כמר בר רב אחי ויש לה מזונות שלמים **ואין זה מחוור כלל אלא** שיש לחלוק כלי לקייס לבבי הרשאונים שסמכו על הירושלמי: ונרסי' תו התם מכאן ואילך היא גרסת קרקע והם לומדים מעות הלין עם היתומים כשלא חלק ליתיתא הות פורנא כ' לינרין והוה תמן חד ביתא טב עשרה לינרין ואתא עובדא קמיה ר' חנינא אמר לו יהבון לה ביתא או יהבון לה עשרים לינרין ר"ל מונא כיון דלית ביתא טב אלא עשרה לינרין כמאן דלית לה פורנא אלא עשרה לינרין. ופירשו בו כך. מכאן ואילך כלומר אם תובעת כתובתה והיא לומדת שרוצה להפרע מן הקרקע שיחלו בכתובתה ולא היה שום כלי כתובתה אבל היא רוצה שתקחנו בכלי כל כתובתה והם רוצים לסלקה בדמי הקרקע לבד ולמדינן להלין עם היתומים ואין נותנין לה אלא דמי הקרקע לבד ואמר בהניא ליתתא להות פורנא כ' לינרין כלומר שנשתרו לפרוע מפורנא והוה תמן חד ביתא טב י' לינרין כלומר אלא היה אם מנכסי בעלה אלא חותו בית ואתא עובדא קמיה רבי חנינא ואמר אין יהבון לה ביתא או יהבון לה עשרים לינרין כלומר שכין שהיתה

רוצה לקחת הקרקע זה בכל כתובתה או יתנו לה כל כתובתה או יתנו לה בית זה ורבי חונא פליג ואמר שכין שאין הבית שוה אלא י' לינרין הרי **הוא כאילו לא נתחייב** לה אלא י' לינרין ויכולין הם לסלקה בדמי הקרקע לבד ואע"פ שהיא רוצה לקחת הקרקע בכלי **כל כתובתה. ואם** כן פירושו תימה הוא היאך העלו הדין כך ואמה לא תוכל היא להעלותו על כלי שך כתובתה אחר שהיא רוצה לקחת בכולה. והרמב"ן ז"ל פי' בענין אחר. מכאן ואילך היא חומרת קרקע כלומר שכרו לי קרקע שאיני רוצה לטרוח בשבירתי אין שומעין לה כשלא להשיא שיתפתח הוא פורנא כ' כלומר שכתב לה שכשלא שיכור לה מלוה לפי כבודה על כ' לינרין והיה בית אחד נשכר **לה לפי כבודה** בעשרה לינרין וחמרה להם או תנו לי כ' או טורחו אתם ושכרו לי וזן ר' חונא שאין להן לטרוח אלא נותנין לה י' לינרין שבית אחרי לה להיות נשכר כבך והיא תשכור לעצמה ואפשר שאפי' לפי הירושלמי שסוכר שהיורשין חייבין לשכור לה בית היינו לוקח בעי שתת ולא היה לו בית שכין שהיורשים צריכים לשכור לעצמם לף הם צריכים לשכור לה שכל מקום שהיורשין לריך ביתו מיקרי לאבל מי שהניח בית שאינו רחוי לדירת כולם אינו בדין שילחו הם מפניה ולא היה חייבין לשכור לה בית ועל דרך זה מפרש נמרין בפשטא ולא תחלוק על נמרא לבני מערבא: מסתפינן במילי כו'. מסיימינן עלה בפרק הנושא שכך כותב לה כל ימי מיגר למנותיך בביתי תחי רב יוסף בביתי ולא בעקתי ומשמע למבביתי יתירא לרשין תרתי חדא שאם הבית לך אינה לריכה בבית **בעלה והיינו לרב יוסף ועוד** שאם נסתפקה במילי מרווח ביותר בחיי בעלה אין היורשין רשאין להוליכה אל מילי אחר אע"פ שהוא מסופק לה והיינו הטיה לפרק הנושא (דף קנ.) ותנן התם בפרק הנושא ונותנין לה מילי לפי כבודה וכתב הרשב"ם ז"ל נראה ממתני' שאין מסתפקת בכל הבתים עם היורשים ביחד אלא מיחדין **לה מילי אחר לפי כבודה בבית בעלה לאם לא כן** מאי קאמר נותנין לה מילי לפי כבודה הא במילי כולה היא מסתפקת והא לתני מסתפקת במילי אחר שמסתפקת בחיי בעלה לאפוקי שאין יכולין לחוקה מן המילי ולכתוב לה אחר והיינו למייתי דאיכא מלכתב לה ואת תהא יתבת בביתי לאלמא עיקרא דכרייתא לומר שאינם יכולין לחוקה לנמרי מאותן מילי והרואיה עוד מלקתני מסתפקת בבתים כו' דולאי לאו בכולם קאמר אלא נותנים **לה מהם לפי כבודה:** ירושלמי [פרק יב הלכה ג] דרש בבתים כסם שהיתה דרה בהם ובעלה במדינת היה ומסתפקת בכלי זהב ובכלי כסף כסם שהיתה מסתפקת ובעלה נותן במדינת היה ע"כ: מילי אלמנה שנפל אין היורשים חייבין לבנותן. כ' הרמב"ם בפרק י"ח מהלכות אישות נפל הבית או אלה היה לבעל בית אלא בשכר נותנין לה מילי לפי כבודה וכתב הרשב"ץ ז"ל ללאו למימרא שאין חייבין לבנותו **[אבל] אם בנאוהו שתהא** היא דרה בהם אלא מכיון שנפל נסתלק זכותה ממנו: תובעת כתובתה בב"ד **אין לה מזונות. אלא קרינן ביה מיגר למנותיך בביתי: עשתה כתובתה אפותיקי. קרקע המיוחל לכתובתה עשתה**

לפותיקי לבע"ח שלה: על לסגיח קבח לנהרלעח. כל מקום שמולין תבואה במחת קב נהרלעח: ואייתי סייעתא להאי סברא מהא דתנן לעיל נזונית כו' ואסיקנא לעולם נזונית תנן כתב הרז"ה ז"ל הא לאו דאיכא היא דאתא בדרך לחייב ליתמר לעולם חיישינן לך נזונית תנן ולא תפסוטו בעיין והרמב"ן ז"ל כתב דהא דקא מייתי דאיכא מהתיא היינו משום דכפרק לעיל (דף עה:) **אמרינן** לחי ניזונית תנן אתיא כאבוי נגיל ואנן ניזונית קא נרסינן דהא כתיב בכולהו נפחי הכי והכי נקיטי כולהו רבנן לניזונית קא נרסינן ובלשון הזה אמרוה הגאונים כי כן מנינו מפורש בהלכות הגניב ז"ל ועוד אייתי סייעתא מהא לאמרי' קריביה לר' יוחנן כו' כתב הרז"ה ליכא מינה דאיכא למאן ליתא לן לקריביה לר' יוחנן לאו מאבוי נגיל הוא ועוד שמא היתה כתובתה מרובה ולא היו סיורסין רוצין לפטורה מיד סברי לאכסי והכי ליתמר שכיבה לה בלא שכועה ופקעה כתובתה כיון יתומים הן היתומים כשמת לוה בחיי מלוה: ובסוף יש נוחלין נמי אמרינן שלא רבין בהגרסיה כו' כתב הרז"ה ז"ל **לא שמעינן מינה** לא כרב ולא כשמואל **שלא אמרו אלמנה ניזונת מנכסיו שלא** להפקיע מזונות הבת בחייה ולהפקיע ירושת הבעל כשמתה הבת לפי שאין מזונות לבת במקום אלמנה בנכסים מועטים ע"כ והרמב"ן ז"ל כתב שאפשר שלעת הרי"ף היה נומר שאם אין לאלמנה ניזונת מנכסי יתומים אלא על שירצו ליתן כתובתה היכי אמרינן התם בפ' יש נוחלין (דף קלט:) לאלמנתו ניזונית מתוס לשרותו רבנן כיורש מתוס פסילא לאלמנתו **שהרי אין פסילתה נמורה אם** אינה ניזונית שהרי היא נוכה כתובתה ועכשיו אם אותו בעל היה רוצה נותן לה כתובתה ופוטרה וכיון שכן אין פסילתה נמורה כי היכי לנפקעו רבנן לכחו לבעל

בבית דין אין לה מזונות:

מתני' (דף נב:) כך היו אנשי ירושלים כותבין ואנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים ואנשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין ליתן לך כתובתיך לפיכך אם רצו היורשין נותנין לה כתובתה ופוטרין אותה:

גמ' (דף נד.) איתמר רב אמר הלכה כאנשי יהודה ושמואל אמר הלכה כאנשי גליל בבל וכל פרוודהא נהוג כרב נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל ועד היכן נהרדעא עד דסגיא קבא דנהרדעא

איכא מאן דאמר מדקא יהבינן קיצותא לנהרדעא מכלל דכולי עלמא כרב עבדי והלכתא כוותיה ואנן לא חזינן להאי סברא דהאי דקא יהבינן קיצותא לנהרדעא לאו למימרא דכולי עלמא עבדי כרב אלא למימרא דשאר בבל ופרוודהא עבדי כרב אבל כולי עלמא דלית להו מנהגא כשמואל עבדי דקי"ל הלכה כשמואל בדיני ומר רב משה גאון הכי סבירא ליה כדכתבינן ואייתי סייעתא להאי סברא מהא דתנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואיבעיא לן בגמרא (דף צה:) ניזונת תנן וכאנשי גליל או הניזונת תנן וכאנשי יהודה ואסיקנא לעולם ניזונת תנן וכאנשי גליל ועוד אייתי סייעתא מהא דאמרינן (דף נד.) קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה נפישי מזונה אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו אמרו ליה לחביבי דנייחד לה ארעא למזונה ואי סלקא דעתך ס"ל לרבי יוחנן כאנשי יהודה למה ליה לייחודי לה ארעא ליתן לה כתובה וליפטרה אלא ש"מ כאנשי גליל ס"ל ובסוף יש נוחלין (ב"ב דף קלט.) נמי אמרינן שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנה ניזונת מנכסיו נישאת הבת אלמנתו ניזונת מנכסיו מתה הבת אמר רב יהודה בן אחותו של רבי יוסי ברבי חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונת מנכסיו ושמעינן מהני כולהו דהלכה כאנשי גליל:

איתמר אלמנה רב אמר שמין מה שעליה ושמואל אמר אין שמין מה שעליה אמר רבא א"ר נחמן אע"ג דתנן מתני' כוותיה דשמואל הלכתא כוותיה דרב דתנן אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ובניו ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן ולא בכלים חדשים שלקחן לשמן אמר ליה רבא לרב נחמן מאחר דתנן מתני' כוותיה דשמואל אמאי הלכתא כוותיה דרב אמר ליה לכאורה כשמואל ריהטא וכי מעיינת בה הלכתא כוותיה דרב מאי טעמא כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ומיפך לאחרינא לא אקני לה וכן הלכתא

רב כהנא מתני וכן בלקיט ומנח ביה סימנא לקיטא יתמא שלח ופוק ארמלתא שלח ופוק ושמעינן מינה דמאן דגריש לאתתיה מדעתא דנפשיה אין שמין לו מה שעליה דלאו איהי בעיא למיפק אלא איהו בעי לאפוקה ההוא דאמר להו נדוניא לברת זל נדוניא אמר רב אידי בר אבין פורנא ליתמי ההוא דאמר להו (דף נד:) ארבע מאה זוזי דמי חמרא לברת אייקר חמרא אמר רב יוסף רווחא ליתמי קריביה דרבי יוחנן הוה להו אתת אבא דהות קא מפסדא מזוני אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו ואמרו ליה לחביבי אבוכון דנייחד לה ארעא למזונה אתו לקמיה דריש לקיש אמר להו כל שכן שריבה לה מזונות אמר רבי אבהו לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן אמר למזונות ריבה לה מזונות אמר במזונות קצץ לה

בלקיט. סכיר שנר בכית בעל הכית ולקח לו בעל הכית בגלים כשיעת ממנו שם חותן בשכרו לרב ולשמואל לין שמין: ושמעינן מהא למלן לנרש כו' וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפט"ו מהלכות חיסות וכתב הרשב"ץ ז"ל ויש מי שאומר לכנרושה לפילו בגלי שכת לין שמין לה לכולהו לקני לה ולא למי להא לאמרי' בפ"ק לכבא קמא (דף יח:) האחין שחלקו מה שעליהן שמין מה שעל בניהם ועל נשיהם לין שמין ופי' עלה בירושלמי לכלי רגל ולכלי שבת שמין לשתם אחין לו מקנו אלא בגלי חול כלי שלא יפשיטום ערומים לשל בגלי שבת להתייקר עשויין לו לשל בעל לאחתן לקנויי מקני לה בין לחול בין לשבת ושם הקלים והעריך עצמו לין לו בשמות לשתן ולפילו לשבת **לכיון דשלהן הן אינו יכול למשכנם וליתן לאחר** על כאן והרז"ה ז"ל חולק ואומר לאפי' בגרושה שמין מה שעליה להא למאנה נמי לאו אלא היכי נפקא אלא מן שמיל מפקו לה ופ"ה אמרי' **שלא לקני לה אלא** לשעתא למיקם קמיה וכתבו הגאונים ז"ל לדוקא במלבושים וכיוצא בהם אמרינן שלא לקני לה אלא לשעתא למיפק לשל שנותן מתנה לאשתו ולאי אית לה וכי נפקא לן מפקינן מינה ורשיה לשבר להא איכא מ"ל בחזקת הבתים (דף נו:) בשעל שנתן מתנה לאשתו קנתה ושעל אוכל פירות אלא במתנה לו אמרינן לשלעתא למשקל ולמיפק לן לקני לה לשם חיתא למלן לסבירא ליה שכי הרי לן קנתה כלום שהרי חוא שאוכל פירות בחייה ושם תתאמן או תתגרש הא אמרת לחזרה מתנתו אלא ולאי כלכתיבנא: **האוא לאמר להו. עולת שכיב מרע: גוניא לברת. קנוכים היו תכשיטי הבנות כך וכך לבושים: פורנא ליתמי. הריוח ליתומים ולא לאמרינן ניתב לה למי הגזוניא כיום העזרה: לרבע מאה זוזי למי חמרא. משמע לותו יין יהא משועבד לכך לכל חייו עצמו לא לאמר ליתן לה כלמיו של יום העזרה:** מפסקת מזוני. מרבה לאכול: [דף נ:] **לנייחא לה. בעולת שכיב מרע ובעלים חולי תקבלה עליה לחפילו בכתובה תנן (פאה פ"נ** משנה ז ועי' כ"ב קלב.) **הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא לכלה כתובתה ר' יוסי לומר אם קבלה עליה לע"פ שלא כתב לה: כ"ם שריבה לה מזונות.** משם שיש שכרו פחות ממזונות הרלויות לה נוטלת השאר משאר נכסים ואם היה שכרו יותר מן הרלוי לה נוטלת הכל. כך כתב הרמב"ם ז"ל בפ' י"ח מהלכות חיסות: **במזונות קנן לה מזונות.** ואין לה שלא פירות אותן מקום בלבד: הללן עלך ערב שנתפתתה **לף על פי.** אם רצה. **בגמרא פריך פשיטא** ומפרקינן מהו לתימא קיעתא עבדו רבנן שלא לבייש את מי שאין לו קמ"ל ומהא שמעינן למני למכתב שתמת ויהיבנא ליכי מוהר בתולייכי כך וכך לאם חיתא שלא שרי שלא במפרש עיקר כתובה ושלר מוסיף כך וכך היכי תיסק לשעתין לשיתסר ומאי כסופא חיכא בהכי וכי חילו בעי למיתב מילים מי לא מני יהיב שלא ולאי במכתב שתמת עסקינן לבהכי מני סליק לשעתין לאיכא למיתם לכסופא כיון שלזו כותבים מוהר אחד ולזו מוהר אחר ולפילו בכה"נ מסקינן לשרי: **שלא כתב לה.** תוספת שמלעתן: שלא על מנת לכנסה. ואמר בירושלמי [ריש הלכה ז] שהמוסיף לשתן לפי' לאחר שכנסה בתמירה בעלמא שני ולא ערוך למיקנא מיניה לומיא דאמר לשל [דף קב:] עמלו ולקבלו קנו הן הלברים הנקנין בתמירה ופירשו טעמא שתם משום לרועה הוא ליתן כמה שלא תחזור בה ומקשינן ויכולה היא ומפרקינן מעיקא ליה ומשבח לה וערוך עיון משום שלא לשכחן כולי האי בגמ' לילן לחרבה בגמרא משמע לשית לן האי סברא כמו שלכתוב לפנינו בס"ד: **גמ' רבה לכתוב לא קתני. אי תנא לכתוב לא היה שמעינן מינה שיהא התוספת קרוי כתובה שלא כמתנה מלעתו ואין שם כתובה עליו השתא תנא להוסיף משמע נוסף על הכתובה שתקנו חכמים ושם כתובה עליו גם הוא:** מסייע ליה כו' **תנאי כתובה. שהוא מתנה להוסיף לה וכן מזונות וכל הנך לתנן בפירקין לעיל: ונ"מ למוכרת ולמוחלת. מוכרת כתובתה או מוחלת מכרה או מחלה לת הכל לפי שהכל קרוי כתובה ולא לחמרינן שלא מיקרי שלא מנה מחתים** כך כתב רש"י ז"ל ונ"ל שם שכתב וכן מזונות לא בא לומר שיהא שמן כתובה לע"כ היכי שקלינן ושרינן לעיל בפרק נערה שנתפתתה [דף נג.] מוחלת כתובתה לבעלה יש לה מזונות או לא הרי מחלה הכל שלא ולאי כי קאמר וכן מזונות היינו לומר שהלינן שלהן כתובה כנון שבח וקרקע וזיבורית נוהגים במזונות לאכל לא שיהיו בכלל לשון שם כתובה: מורדת. **לתנן בפירקין [דף נג.] המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה כו' על מתי הוא פוחת על כלי כתובתה לא תימא כנגד מנה מחתים לחוליהו שלא לף התוספת פוחתין והולכין: ועובדת על לת.** שלאמרו עליה **בפרק המיר (דף עב.) תנא שלא בכתובה לא תימא כתובת מנה מחתים לאכל תוספת מתנה בעלמא ולא הפסידה** שלא הכל הפסידה: **לשבח.** שלא הוסיף לה קרקע כו' פירוש לאחרינא יש **האשה נובה מן השבח לא** כתובה ולא תוספת מה שיש כן בחוב לעלמא שנובה לת השבח בשבח לממילא ושבח לממת הוצאה נמי נבי ליה מלוקח שכך כתב לו מוכר לללוקח חנא לוקוס ולשפי כו'

מזונות:

הדרן עלך נערה שנתפתתה

יום קלז

אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה מוסיף נתאלמנה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה את הכל רבי אלעזר בן עזריה אומר מן הנשואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה שלא כתב לה אלא על מנת לכנסה:

גמ' רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דאמר רבי איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למוכרת ולמוחלת ולמורדת ולפגמת ולתובעת ולעוברת על דת (דף נה.) לשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם ולכתובת בנין דכרין:

למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר עיקר כתובה מכרתי ותוספת לא מכרתי אלא אף התוספת מכרה.

למוחלת שאם מחלה כתובתה מחלה אף התוספת.

מורדת ועוברת על דת אבדו כתובתן והתוספת.

והפגמת כתובתה נשבעת בין על הכתובה בין על התוספת.

לשבח שאם הוסיף לה קרקע או בהמה או עבדים והשביחו כשם ששבח כתובה לבעל כך * כ"ה בד"י [שבח] תוספת לבעל פירוש אחר אין האשה גובה מן השבח לא כתובה ולא תוספת דגרסינן פ' יש בכור לנחלה (דף נב.) הבכור אינו נוטל פי שנים בשבח ולא בראוי כבמוחזק ולא האשה בכתובתה ואקשינן והא אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח ופרקינן מקולי

כתובה שאנו כאן.

תובעת לא שנא תובעת כתובתה בב"ד ולא שנא תובעת תוספת אין לה מזונות.

לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה:

לשביעית שאם פגמה וזקפה משמטת הכל כתובה ותוספת:

לכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה ותוספת.

לגבות מן הקרקע כשם שאין אשה גובה עיקר כתובה אלא מן הקרקע כך אינה גובה תוספת אלא מן הקרקע.

לגבות מן הזבורית בין התוספת גובה מן הזבורית.

וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם בין

כלחיתך בפ"ק דכבח מציעא (לף טו.) לבל מן היורש לף וכמו שיתבאר שם בפ"ל: תובעת. לף שנא תובעת כתובתה בב"ל ולף שנא תוספת אין לה מזונות כך פרש"י [והרי"ף] ז"ל ולפיכך למילף להא לחסיקנא **בפרק המניח ניזונת (לף נז:)** למקנית כתף ככל כתף כלומר שאפילו נפרעה ממקנת כתובתה יש לה מזונות בשביל לותו מקנת כתף שנשאר בכתובתה לחמרי' שתס [לף עח.] לנבי היות לרמלנתא לתפסה כתף לכתף בכתובתה לית לחס לה להחי לר"ס לחמר למקנת כתף ככל כתף לף לא חמרינן ולפשר לתובעת שאני שכל כך היא מעיזה פניה בבית אין לתובעת מקנת כאילו תבעה כולה ולפיכך הפסידה מזונותיה והרמב"ן ז"ל כ' שלעת הרי"ף היה לומר שכשם שמפסדת מזונות בתביעת עיקר אף על פי שלא נבחנה כך מי שנפרעה כתובתה **וניזונת מחמת תוספת אם** תובעתה כב"ל הפסידה מזונותיה כאילו נבחנה שלא תחמר לוקח בעיקר כתובה שהוא תנאי ב"ד היוצ תביעה כנבחי לבל תוספת כיון למלעתה יהב לה **חינו חלה חוב בעלמא ולא** תהא תביעה כנבחי ותזון על שעת נוביתנא קמ"ל לבל לחריס פירסו בהפך לומר שאם תבעה עיקר כתובתה עליין יש לה מזונות בשביל התוספת ללא תימא לתוספת כחוב בעלמא למי קמ"ל לככתובה למי ומשום מקנת כתובה יש לה מזונות ואין הלמון מתייהב לפירוש זה לתובעת משמע שעיקר הלבר בשביל התביעה ומה שאמרו חינו בשביל התביעה **חלה בשביל מה שלא תבעה** והוה לן למימר לניזונית לבל הנכון לה"ק ולתובעת שאם תבעה כתובתה שתס הרי היא כאילו תבעה בפירוש עיקר ותוספת ושוב אין לה מזונות: **לשבועה.** כתב רש"י ז"ל לכל **מילי לשייכי ליפטב על הכתובה כגון הנפרעת שלא בפניו ועל אחד מעידה שהיא פרועה והנפרעת מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים לתנן בפרק הכותב (לף פז.) לבעינן שבועה לף בתוספת נמי בעי שבועה ולף על גב לפונמת בהאי בללא ליתיה ליעטריך למינקטיה בהליה לאשמועינן לפניתת תוספת מהני להשביעה כפניתת** כתובתה ע"כ ולף לבבי הרי"ף ז"ל שכתב למעלה עולין בן [כלומר אינם סותרים פי' זה] לומר לבל שפגמה כתובתה הרי היא כאילו פגמה תוספת ולא אמרינן חיובין חלוקין ניהם: ומיהו ליכא למילק היכי אמרינן לתנאי כתובה בכתובה לשבועה והא אילו למי לחוב בעלמא נמי הכי ליניה ולפיכך פי' בתוספות לשבועה היינו לומר שאם נשבעה שתס שלא נפרעה מכתובתה לף התוספת במשמע והקשו מל זה לולאי כל מי שבא לגבות בשבועה צריך שיברר בשבועתו כבי שלא יהא מורה לעצמו וי"ל לכתחלה ה"נ ומיהו נפקא מינה למי שנשבעה שתס ומתה לאילו אמרינן לאין תוספת בכלל שבועתה הפסידתו לפי שאין שלם מורים שבועה לבניו כלאיתך בפרק כל הנשבעין (לף זמ.) והשתא ללאמרינן שהתוספת במשמע יורשים נובין אותו. עוד פירשו שאם פטרה משבועת כתובתה לאמרינן למן שכל פטורה ואפילו מן התוספת. ג"נ שאין משביעין אותה על התוספת שלא תוזן לב"ל כדרך שעושין בעיקר כתובה וכלאיתך **בפרק השולח (לף לה.) ולא** לאמרינן ללהני תוספת כחוב בעלמא: **לשביעית.** כתב הרי"ף ז"ל שאם פגמה וזקפה משמטת הכל בין הכתובה בין התוספת כלומר בבפרק המביא תניין (לף יח.) לאמרינן כתובה מאיימתי משמטת כלומר רב אחא משתפנוס ותזקוף ושמואל לאמר פגמה לא"פ שלא זקפה זקפה לא"פ שלא פגמה ולרב **אם פגמה [וזקפה]** כתובתה בלבל הכל [נשמט] לף התוספת שהרי היא כאילו נפגם ולשמואל בפגימת כתובה בלבד נשמט הכל ורש"י ז"ל פירש לשביעית לומר לבשם **שאין שביעית משמטת עיקר כתובה** מפני שהוא תנאי ב"ד שלא"כ פגמה וזקפה לה"ה נמי לתוספת ולא נהירלן למאי לאמרינן לבבכתובה למי הרי כל חיוב שלשם מתחייב לחבירו שלא ע"ל מלוה הכי ליניה **שאין שביעית משמטתו** לתנן התם בשביעית [פרק י] להקפת החנות אינה משמטת לרבנן וקי"ל כוותייהו ותנן נמי התם האומנים והמפתח שם רע וכל מעשה בית לין לין משמיטין ותנן נמי שכר שכיר אינו משמט שלמץ לבמלוה שלבר תלוי וכלכתיב כל בעל משה ידו וזה לקנתני התם השוחט לת הפרה וחלקה בר"ה לא היה החלש מעובר משמטת למשמע שלע"נ ללאו מלוה משמט הא לוקיימנא בירושלמי בר"י לחמר התם להקפת החנות משמטת לבל לת"ק דקי"ל כווותיה אינו משמט שלא עיקר שלבר כלבבי הרי"ף ז"ל: לכותב **נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא לבבה כתובתה** בהנהו נווני לאמרינן התם בפרק יש נוחלין (לף קלב.): כך היה נובה תוספת שלא מן הקרקע. כלומר לפי' מיניה ליליה לאי מיתמי לף ערביי לממוני תוספת לבתובה לזה כל חוב לעלמא נמי הכי ליניה למטלטלי ליתמי לבעל חוב לף משתעבדי שלא מיניה ליליה קאמר לכתובה לפילו מיניה ליליה אינה ננבית שלא מן הקרקע וכלמוכח בפרק האומר לקלוסין [לף סה:] לאמרינן שם נתנו ב' נעון מענעו מתעבדי לכתובה מכלל מן החבילה ור"ת היה לאמר מטלטלי מתעבדי לכתובה מכלל לאמרינן לפילו מיניה ליליה לף נבית שלא ממקרקעי והכי מוכח בנזרים בפרק פותחין (לף סה:): לגבות מן הזיבורית. לכתובה אינה ננבית שלא מן הזיבורית כלאיתך בפרק הניזקין (לף מח:): [לף נה.] **כל זמן שהיא בבית אביה** נובה כתובתה לעולם. בין הכתובה בין התוספת כך כתב הרי"ף ז"ל ואינו מלוקלק להלכתך לפלונתא היא לר"מ **ורבנן לקמן בפרק הנושא (לף קד.)** ור"ת היה לקאמר הכי לבבית אביה נובה כתובתה לעולם ובבית **בעלה אינה נובה כתובתה** [שלא] על כ"ה שנה לפי שיש בכ"ה שנה שתעשה עובה לבעליה מנכסי היתומים בנגד כתובתה וחכמים פליני עליה ואמרי לכל זמן שהיא בבית בעלה נובה כתובתה לעולם לפי שאין שתיקתה מחילה שלא מחמת שהיא בושה מפני שאינה תובעת ולכל זמן שהיא בבית אביה נובה כתובתה על כ"ה שנה בלבד להוציא לשתקה ולא תבעה כל השנים הללו מחלתה ואיפסיקא הלכתא התם כחכמים ולאמרינן הכא כל זמן שהיא בבית אביה ריבא לאמתני נקטינן כלומר למר כלאיתך ליה ולמר כלאיתך ליה ולאיבא להלכתא כי אמרינן ללעין זה תנאי בתובה בכתובה היינו לומר כי היכי להפסידה כתובתה לאחר כ"ה שנה כל זמן שהיא בבית אביה כך הפסידה תוספת ולא אמרינן ללהני תוספת כחוב בעלמא שהוא נובה לעולם כלאיתך התם בפרק הנושא [לף קד:] רבי אבהו אמר אפילו תוספת אין לה לאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן תנאי בתובה בכתובה למו זו היא נירסת רש"י ז"ל **וכן עיקר והכי איתא בירושלמי אע"פ שהרי"ף ז"ל אינו נורס כן ושם אחריך בם"ה:**

ולכתובת בנין דכרין. כשם שמטלטלין נזוניית לכי חמס ומנה ומחתים כך נוטלין תוספת. ולכאורה מאן לימא לכי תימרין תנאי כתובה ככתובה לכל נזוניא אין לו כתובה וכדמוכח בירושלמי ז"ל כתב להלן בנזוניא בכל לוכתא כתובה לוקי כללתרין בפרקין לעיל [קף מח:] אע"פ שכתובתה בבית לבית מתה בעלה יורשה ולתרין נמי [קף מז:] וקבורתה תחת כתובתה ותחת נזוניא קאמר והכי מוכח עובדא דהסוא גברא דשכיבא לרוסתו לויתא בפרק נערה שנתפתתה (קף נב.) ולתרין נמי הכא הכי ל' מאה זוזי לכתובה לברתה למאן נזוניא כתובה לוקי ולפיכך כתב ז"ל לכל לוי כתובה למנה מחתים על נכסי צאן ברזל ומיהו לוקי בלויתנהו ובלה לנכות מנכסיו בשעבוד לכתובה אבל היכא לויתנהו לא שפיי זינתה לא הפסידה כלומתים קיימין לנכסי צאן ברזל ע"כ. והרלוית שכתב לוי אינו מספיקות לנו לומר שנזוניא היא בכלל לנזן כתובה לפיכך **מוכרת או מוחלת** הכא ולאי הפסידה הכל אזה מחמת הלנזן הוא לבל מה שהוא מחמת הדין אין לנו רואים היכא אין נזוניא כלי הכתובה הכא הקלו בכתובה כלתרין בוכתי טובא (קף קי: וכ"כ קף קלב: ובבכורות קף לב.) מקולי כתובה אנו כאן משמע דהיינו טעמא מפני שהיא לא הוציאה כלום לבל בנזוניא לפסר לא מקילינן ולפיכך לפסר ללבתה קרקעות ולשביעית ונבות מן הקרקע ומן הזיבורית נזוניא הרי היא כחוב וכי לאמר לתנאי בתובה ככתובה למי אין הכוונה בנזוניא כלל ומיהו למוכרת ולמוחלת כיון שמנך הלמן הוא נזוניא ככתובה ולכתובת בנין לכרין נמי ליכא לספוקי לולאי בכתובה הוא ולדברה עיקרה מסוס נזוניא נפקא ומורלת נמי מוכח לקמן [קף סנ:] למפסלה נזוניא ועובדת על לת נמי לפסר למפסלה נזוניא כל שהיה בעין לבל כל שים ממנה בעין לא להא לפילו זינתה לא הפסידה כלתרין הסם **בפרק לולמנה ניזונית (קף קלו:) חס** היא זנתה כליה מי זנו ומינו נ"כ שהזכירו חכמים ז"ל בתובה ואין נזוניא בכלל כלתרין בפרק הניזקין (קף נ.) נבי ערב לבתובה לגא משעבד מ"ט מנה עבד ולאו מילי חסרה ונראה שהיינו (כן) לגא בעיקר בתובה לבנזוניא הא חסרה ע"כ נלחוק ונאמר לבין **כתובה למיל ואינו נראה כן** וכתב ר"ח ז"ל מלקא מני כל הני לחזיל ס"מ לגא תתרין תנאי כתובה ותוספת:

הגה"ה לדברי רבי מאיר (דף קד.) אבל לדברי חכמים אינה גובה אלא עד כ"ה שנים וכן פסקינן פרק הנושא דהלכה כדברי חכמים ע"כ:

ולכתובת בנין דכרין שיורשין בין הכתובה בין התוספת:

איתמר כתובת בנין דכרין פומבריתאי אמרי לא טרפה ממשעבדי יתרון תנן בני מתא מחסיא אמרי טרפה ממשעבדי יסבון תנן והלכתא לא טרפה ממשעבדי ירתון תנן מטלטלי ואיתנהו בעיניהו בלא שבועה ליתנהו בעיניהו פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה והוא דידיע דהני מטלטלי מחמת מטלטלי קמאי נינהו:

יחד לה ארעא בד' מצרנהא בלא שבועה בחד מיצרא פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאמלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתאי אמרי לא צריך לאמלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך לאמלוכי ביה והלכתא צריך לאמלוכי ביה:

(* מהר"ם ל"ג ירושלמי א"ל רב לחייא בריה כד אמינא לך הב מידי לפלניא אי איניש עשיר הוא אמליך בי תנינות ואי איניש מסכן הוא הב ליה מיד):

רבי אלעזר בן עזריה אומר וכו' (דף נו.) אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' אלעזר בן עזריה (דף נה:) איתמר מתנת שכיב מרע שכתב בה קנין * עי' אלפס ב"ב דף רכט בי רב משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי רכשי ושמואל אמר לא ידענא מה אידון בה [בי] רב משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי רכשי הרי היא כמתנת בריא והרי היא כמתנת ש"מ הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת ש"מ שאם אמר הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני ושמואל אמר לא ידענא מה אידון ביה שמא לא גמר להקנותו אלא כתובה ככתובה בלא נלמו לא המפורשים כאן בגבל להא פי' ולא שייר לגסכתן **בפרק לולמנה ניזונית [דף** קלו.] לתניא בהדיא נמי שאמרו חכמים אין להם אלא כתובה המפורשת וחברותיה אין להן אלא תוספת ים להם נמי שאמרו חכמים יוצאות בלא כלום בכתובה כגון שכתב **כמו שלא ייחד ואיכא למיחש לנרדי: חמר לעליס כתבו וחתמו. כגון מתנת קרקע:** לא צריך לאמלוכי ביה **אם עליין עומד בלבורו שיכתבו לו לכיון לקנו מיניה סתם קנין לכתיבה עומד** כך כתב רש"י ז"ל **[והלכתא צריך לאמלוכי ביה].** וכתב הרב בעל העטור ז"ל לדוקא במתנה והיינו טעמא משום לכיון לבהמוה שטרא הוא למקני חייבין לילמא הלר ביה אבל בשטר הלואה שטרא נלוי מילתא בעלמא הוא וכיון לאמר כתובו כותבין ונותנין [ואע"נ לגא קני מיניה] ואע"נ לבהאי שטרא נבי ממשעבדי הא שעבד נפשיה אבל הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות מלוה עובדת על לת וחברותיה אין להן תוספת כ"ם מנה מחתים ונראין בימות בפרק ים מוותרות (קף פה.) ת"ר לולמנה לכ"נ יש להן כתובה שניות מלברי סופרים אין להן כתובה [ויש להן תוספת] מכלל לליכא לחרינתא לחית לה כתובה ולא תוספת על כלן: **ליתמר כו' ירתון תנן. לינון ירתון כלף כתובתיך וירושה לא טרפה לקוחות: יסבון תנן.** לשון בעל חוב: **מטלטלי ואיתנהו בעינייהו. המייחל מטלטלין לכתובת לשתו ומת והן בעין והיו נפרעת מהן נוטלתן שלא בשבועה לטעמך מאי לימר רבנן מנכסי יתומים לא תפרע שלא בשבועה לחייבינן לילמא ערבי לתפסה והכא היינו ערבי לתפסה: ליתנהו בעינייהו. כגון שאבדו: בלא שבועה. לכיון לאכול הני לא לתפיסה לחריני וכל נכסיו לחרלין לכתובתה ונפרעת מן הקרקעות** כך פירש"י ז"ל **לאבל הרי"ף ז"ל כתב והוא לילימי להני מטלטלי מחמת מטלטלי קמאי נינהו.** כלומר שנמכרו הרלשונים ונלקחו הלו החריים בלמיסה ולף הרמב"ם ז"ל כתב כן בפרק ט"ז מהלכות לילות נ"ל שהזקיקו לומר כן ליפרע לולמרי ליתנהו בעינייהו למשמע לולתנהו מיהת לבל לא בעינייהו ולא לבברי רש"י ז"ל **לא היה לן למימר אלא ליתנהו ולית נהו:** בלרבע מלרנהא. **שייחל לה קרקע וכתב לה ל' מלריס שלא בחייו לעשותה לפותיקי לכתובה ומת ונפרעת ממנו בלא שבועה לולאי לא מתפיס לה ערבי לחריני: בשבועה. לכיון דלא כתב לה לרבעת המלריס לין זו סמיכה לסמוך עליה והרי היא**

ולזה לפיכך התומר לעניים הוו עלי עניים שהני חייב לזה מנה אין כותבין עדותן על שיחמר להם הלוה כתבו שטר וחתמו ותנו לו ואף על פי שיחמר להם כך ירכיון לחמלך אחר שחתמו בשטר ואחר כך נותנין שטר בית המלוה ע"כ נרחה שהוא מפרשה זו אפי' בשטרי הולאות והלוואות וכתב עליו הרא"ש ז"ל שכן נקבלתי שלא נאמרו בגמרא אלא בכותב כתובה לאשתו ומוסיף לה אבל בהולאות והלוואות לא ירך לחמלוכי בית ע"כ וכן נרחה עיקר ולפיכך לא הזכירו לין זה פרק זה כורר [דף כט:] והזכר כאן ואע"פ שכתוב כרוב הנשחחות הבו ליה ולא כתוב הבו לה היינו לפי שדין זה נוהג נ"כ בנותן מתנה לאחר והיינו נמי טעמא דקנו מינים לא ירך לחמלוכי בית מהום לכיון למנוף הנקנה עמו חינו יכול לחזור בו ואע"נ למסברא מני הלר בית ה"נ מוכח ממאי דאחמרינן לא ירך לחמלוכי בית למשמע לאי בעי למהלר מני הלר לא חיישינן להכי לכיון למנוף לבר הנקנה לא מני הלר מסחמא לאו מן השטר לא חיישינן דילמא הלר בית בית לא קנו מינים כיון למני למהלר חפי' מנוף הנקנה חיישינן דילמא הלר בית מהכא משמע לה"ט לא סברא דירושלמי [שהביאו הר"ן בריש פרק זה במשנה] לחוספת יהא נקנה לפילו לאחר נשוחין בחמירה בעלמא לאם היתא לחמלי ירך לחמלוכי בית וכתבו הרב הב"ל והרלב"ל ז"ל לכי חמרינן ירך לחמלוכי בית לוקח כנון שלמר לאם בשעת הירושין לכיון לנלה בלעתו שהיו רוצה שיכתבו מעתה חין ירכיון לימלך בו לחילו חזר בו בשבל בחומר לכתוב לה מעתה חין ירכיון לימלך בו לחילו חזר בו הוי רן לנלה למידע יש לכותבין ונותנין לחזקת שליח עושה שליחות: הלכה כר' אלעזר בן עזריה. לחזיל בתר לומלנא הילכך למלמה מן הירושין הוה נוכה אלא מנה ומחתים ומיהו משמע לחפילו מן המשועבדין נוכה חותן אלא שהרב רמב"ם ז"ל כתב בפרק עשירי מהלכות שלוה נוכה אלא חורין וכבר כתבתי זה למעלה [ריש פרק ד סי' רכו]: [דף נ.] **ופירסה נלה. ופירש ממנה ומת:** הילכך הוה קונה. כיון שכתב כן הרי"ף ז"ל סתם משמע שהוה קונה לשום לבר לן ליורסה ולא ליטמא לה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק עשירי מהלכות הוסות לבל שם היתה נלה אע"פ שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לן נמרו הנשואין והרי היא כארוסה עליון על כן והלבר תימה לכיון לקיימה לן ביבמות [דף נז:] היא חופה לפסולות [כגון למנשה לכהן גדול וחבריותיה] חופת נלה למה לן תקנה לפיכך נרחה כלברי הלוה ליאבעיא לן אלא לענין תוספת כתובה לבל לשאר לברים קונה: מתני' רבי יהודה אומר כו'. והיא קושטא. אע"פ שלא נתקבלה מוחלת וכותבת בנמצן שובר: נרסינן בגמרא כל הפותח ואפילו בתנאה לחמלי קסבר תנאי בתנאה בטל ואית ליה לחמלי דאמר לה ליח ליך אלא מנה [לא] סמכה דעתה והוי לה בעילתו בעילת זנות והא שמעינן ליה לרבי מאיר דאמר כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא מדרבנן תנאו קיים קסבר רבי מאיר כתובה דאורייתא) אחתיה דרמי בר * בגמ' בר חמא (ג"א) פפא אינסבה לרב * בגמ' אויא (ג"א) אדא (דף נז.) אירכסה כתובתה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים משהה אדם עם אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה ואינו חושש אמר ליה אביי והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' מאיר בגזרותיו אמר ליה אי הכי זיל כתוב לה:

מתני' רבי יהודה אומר רצה כותב לבתולה מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז רבי מאיר אומר כל הפותח לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי בעילתו בעילת זנות:

גמ' (דף נו:) * כ"ז אינו מהלכות. ד"ת כל הפותח ואפילו בתנאה אלמא קסבר תנאה בטל ואית לה מאתים וכיון דאמר לה ליח ליך אלא מנה [לא] סמכה דעתה והוי לה בעילתו בעילת זנות והא שמעינן ליה לרבי מאיר דאמר כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא מדרבנן תנאו קיים קסבר רבי מאיר כתובה דאורייתא) אחתיה דרמי בר * בגמ' בר חמא (ג"א) פפא אינסבה לרב * בגמ' אויא (ג"א) אדא (דף נז.) אירכסה כתובתה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים משהה אדם עם אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה ואינו חושש אמר ליה אביי והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' מאיר בגזרותיו אמר ליה אי הכי זיל כתוב לה: **זו דברי ר"מ. לחמר לעיל כל הפותח לכתולה ממחתים וחפילו בתנאה והתנאי בטל קרי ליה בעילת זנות מסוס לנלה סמכה לעתה וה"נ לר"מ הוה לחסור לסהות לחפ שחבבה שטר כתובתה וחפי' חית להן לנלה מפסלת בהכי לנביא בתנאי כ"ל מיהו נלה סמכה לעתה לחמרה כי תבענך ליה לחמר פרעתיך הילכך בעילת זנות היא: לבל חכמים חומרים כו'. לנית לן מסוס מסמך לעתה לנהוי בעילת זנות: בגזרותיו. בלבר שהוא מחמיר על לברי תורה בחיסור והיתר על ידי נזירת לבריהם: אי הכי זיל כתוב לה. כתובה לחרת** ומסמע לכי קי"ל כר"מ ה"מ במאי לקלמר להוייא בעילת זנות לבל במאי לקלמר קי"ל כוותיה לע"כ לא קלמר ר"מ תנאו בטל אלא מסוס לסבירא ליה כתובה לחורייתא ומתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל לבל לנילון לחית לן לכתובה לרבנן וחפילו בשל תורה נמי בלבר של ממון תנאו קיים הכא ולקי תנאו קיים אלא שאינו רשאי לקיימה בלא כתובה [הילכך אם עבר וקיימה תנאו קיים] ללף ענגב לסבר ר' יהודה בחכמים עשו חיזוק לבבריהם יותר מעל תורה ותנאו בטל כלאיתא בגמ' [דף נו.] **הא לינא רבי יוסי לפנינו עליה ורבי יהודה ור' יוסי** הילכה כר' יוסי לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפי"ב מהלכות ליטות לתנאו בטל וחפי' כתבה ו' שנתקבלה מסס כך וכך והיא לא נתקבלה תנאו בטל מסמע לס"ל ז"ל להלכתא כווותיה **ולאו מטעמיה אלא מסוס** לכתובה לרבנן וחכמים עשו חזוק לבבריהם יותר מעל תורה הילכך **כל שהוא רוצה לקיימה תנאו בטל** ואפ"ה הויא **בעילתו בעילת זנות מסוס לנלה סמכה לעתה** ומיהו וחלי אם לא רצה לקיימה תנאו קיים להא שקלינן וטרינן לעיל [דף נג.] מוחלת כתובתה לבעלה אם יש לה תנאי לכתובת בנין לכרין חלמר בשלא רצה לקיימה יכולה למחול:

מתני' נותנין לבתולה. זמן להכניסה לחופה מיום שתבעה הבעל לאחר שקדשה להזהירה על עסקי חופה להכין תכשיטיה: ולאלמנה שלשים יום. שאינה טורחת כל כך בתכשיטין שכבר יש בידה ומיהו לוקח בלאלמנה בעולה לבד בלאלמנה מן האירוסין לינה כבתולה שנתנו לכל בתולה לין שנה והכי איתא בירושלמי וכן נראה מלשון הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות אישות: **ולא ניפלו. שהבעלים מעכבין [לף כ:] וחייבי לתני ריש בלילה תנא סיפא נמי בלילה: ולוכלות בתרומה. לא כהן הוא והיא ישראלית שמשעה שקדשה לוכלת בתרומה מלאורייתא כלמפרש בגמרא [לף נז:] ורבנן גזור על הספק: נותנין לה הכל תרומה. לא ירע וכשיניעו ימי טומאתה תמכרנה ותקח חולין: מחצה חולין. לאכול בימי טומאתה:** ולגלמרינן כך נותנין לאיש היינו לומר לבחור שניס עשר חדש לפילו נשא לאלמנה ולאלמן שלשים יום לפילו נשא בתולה כל שהיא מוכנת וכן נראה מן הירושלמי לבל הרמב"ם ז"ל לתב בפ"י מהל' אישות שהזמן שנותנין לאיש הוא כפי הזמן שנותנין לה שאם נשא בתולה נותנין לו י"ב חדש ואם נשא לאלמנה לפילו הוא בחור נותנין לו **לשה ל' יום** וכלבריו ג"ל מלמקומינן בגמרא [שם] לרב הונא לאמר בנרא [יום אחד] ונתקדשה נותנין לה שלשים יום לאלמנה מלתניא בוגרת ששהתה י"ב חדש הוחזל ובעלה חייב במזונותיה יפר ואם איתא לבאחור לפילו נשא לאלמנה נותנין לו י"ב חדש אם נשא בוגרת נמי הכי היינו הא הכי מאי קושיא ליה לכי בעי י"ב חדש מאי לשמע לאיזהו בתרא נריר ועוד מלתניא לקמן המאחרם את הבתולה בין שתבעה הבעל והיא מעכב בין שתבעה הבעל והיא מעכבת נותנין לה י"ב חדש ומלא מפלוגתא בתבעה היא והבעל מעכב בין בחור לאלמן ש"מ לאפילו לאלמן נשא בתולה נותנין לה י"ב חדש: [לף נז:] **נמי יכולין לעכב. מלינשא על שתגדיל: ממירדא ונפקא. תמרוד בבעלה שלא תוכל לסבול ותבא אלי על שתגדיל ומצלתי עריך לתכשיטין לחריס** והיינו לומר שאין כותבין עליה לנרת מרד לבל ולאי לינו חייב לזונה לבעולה **לינו חייב במזונותיה** שלא היכא לאיהו מעכב ואיכא מ"ל למחייב לזונה משום לתקנתא לידיה נמי היא כי היכי שלא תמרוד עליה ותיפוך ולימא לאם איתא למשום תקנתא לידיה נמי היה חייב לזונה כ"ש היכא למשום תקנתא לידיה בלאחור מעכב למחייב ואם איתא כי נותנין לאיש לפרנס את ערמו ליחייב לזונה שלא ולאי בעולה לא מיחייב שלא היכא שראוי ליפוך ולימא

מתני' נותנין לבתולה י"ב חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה וכשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה שלשים יום הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה רבי עקיבא אומר מחצה חולין ומחצה תרומה:

גמ' (דף נז:) מנה"מ אמר רב חסדא דאמר קרא (בראשית כ"ד:נ"ה) תשב הנערה אתנו ימים או עשור מאי ימים אילימא ימים תרי יומי משתעי אינש הכי דאמרי ליה תרי יומי ואמר להו אמרי ליה עשרה יומי אלא מאי ימים שנה שנאמר (ויקרא כ"ה:כ"ט) ימים תהיה גאולתו אמר רבי זירא תנא קטנה בין היא בין אביה יכולין לעכב בשלמא איהי מציא מעכבא דאמרה לא יכילנא בבעל אלא אביה אי איהי ניחא לה אביה מאי נפקא ליה מינה סבר השתא לא ידעה ולמחר מימרדא ואתיא ונפלה עילואי אמר רבא בר ליואי אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה ולא חיישינן דילמא עייל בה פחדא מהשתא וחלשה:

ת"ר המארס את הבתולה בין שתבע הבעל והיא מעכבת ובין שתבעה היא ובעל מעכב נותנין לה י"ב חדש משעת תביעה אבל לא משעת אירוסין בגרה הרי היא כתביעה כיצד בגרה יום אחד ונתקדשה נותנין לה י"ב חדש ולארוסה ל' יום מאי ולארוסה ל' יום א"ר פפא הכי קאמר ארוסה בוגרת שעברו עליה י"ב חדש בבגרותה ונתקדשה נותנין לה שלשים יום כאלמנה:

מתני' היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כלם בפני הבעל חסר יום א' לפני היבם אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה וב"ד של אחריהם אמרו אין אשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה [והלכתא נמסקה ועול לשם ליתא למסוס תקנתא לידיה נמי לגרינן הכי כי היכי לגרינן לבין היו לבידיה יכולין לעכב הכי נמי הוה לן למימר לגרינן נמי מני מעכב ולא גרינן לשם בין היה בין לבידיה: לין פוסקין על הקטנה **להשיאה כשהיא קטנה. שטורח הוא לה: לבל פוסקין וכו'. ולוקח בלא קלוסין לבל קלוסין (קלוסין לף מא.) בקטנות לא על שתגדיל ותלמר בפלוגי לני ריצה** כ"כ רש"י ז"ל והקשו עליו מהא לגלגרינן לין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה נימא נמי לגין פוסקין על הקטנה לפילו לקדשה כשהיא קטנה ול"נ משום סוף מילתא נקט הכי לפוסקין על הקטנה לפילו להשיאה כשהיא גדולה ולא חיישינן לימלא עייל בה פחדא מהשתא ולפילו לקדשה בלבד פשיטא לנית לה פחדא בהכי בלל לילרבה ניחא לה: בנרא יום אחד ונתקדשה **נותנין לה** י"ב חדש. לפי שמיל שהיל מתחלת להכין תכשיטיה בלא תביעה: בוגרת שעברו עליה בו' **נותנין לה שלשים יום כאלמנה.** ומסתברא שאם בגרה חדש אחד או יותר ונתקדשה **שאין נותנין לה אלא** לתשלום י"ב חדש משעה שבגרה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות אישות ומיהו אין פוחתין לה לעולם משלשים יום: [לף נח.] **מתני' היבם** אינו **מאכיל בתרומה. בעודה שומרת יבם ומפרנסין טעמא בגמרא** [לף נח.] משום דקנין כספו אמר רחמנא והאי לאו קנין כספו הוא אלא לחיוי הוא: **עשתה ששה חלשים בפני הבעל. מהנך י"ב חדש הקבועין לה משתבעה הבעל:** אי לפילו **כולן בפני הבעל** ואחד בפני היבם. **תע"ג לרובא בפני הבעל סוף סוף לא נתחייב במזונותיה בחייו והה"נ לא נתחייב בחייו לא אכלה משמת לקנין כספו פקע ליה אלא לחי כולם בפני הבעל הוה אכלה מיהא בחייו** כך פרש"י ז"ל והקשה עליו ר"ת ז"ל לא"כ לאפילו אכלה כולם בפני הבעל אינה אוכלת בפני היבם היכי קאמר חסר יום אחד בפני היבם ועוד לליענה להיבם אינו מאכיל לייך לה"ק היבם אינו מאכיל היכא למעיקרא לא אכלה לאם איתא לכי אכלה **נמי מעיקרא לא אכלה** כשהיא שומרת יבם לא ס"ל למתני היבם אינו מאכיל אלא היכא שאינה אוכלת ותו קשיא לאמרינן בגמרא קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין לאחיו הוא ואם איתא למשום אחיו לא אכלה כלל אלא בחייו הוה לן למימר והא אלא קנין כספו הוא לפיכך פי' ר"ת לדוקא כשלא אכלה בפני הבעל **הוא אלא אכלה** לפני היבם להיבם אינו מאכיל אכלה אכלה בפני הבעל אוכלת נמי בפני היבם ונעמא למילתא משום היבם **אינו חייב במזונותיה** (יבמות לף מח:) אלא"כ עמד

בזין וברח הלכך ליכא מאום שמא תפקה לחיה ולחזותיה כלחמרין בנמרא לגמ' מייחל לה לוכתך **ומאום סמפון בטענת מומין נמי** ליכא לכיון לגמ' מיחייב לזונה גמ' בזיק לה לאכל בפעמתא י"ב חדש בפני הבעל כיון שנתחייב לזונה יחל **לה מקום וכי מאית נמי** לוכתך קביעא **לה וליכא למיחש שמא תפקה לחיה ולחזותיה לזיקנהו גבה ומאום סמפון נמי** ליכא למיחש בלקה בעל ולחמרין בנמרא מ"ט קנין כספו (הוא) חמר רחמנא והאי לאו קנין כספו הוא לפמקתא בעלמא הוא ולחמרין אלא לחיות הוא ה"ק לכיון אלא בחיי דאתון ליה כיבם מאכילה אבל אכלה בחיי דאתון אפקתא נמי לוכתך: **זו משנה ראשונה. למשהגיע זמן אכלה בתרומה: אין האשה אוכלת בו'. טעמא מפרש בגמרא** והוא הדין שאין כיבמה אוכלת עם כיבם על שבעל ואפי' אכלה בחיי דאתון וכבי ליתא בהוספתא זו משנה ראשונה ב"ד של רבותינו חזרו ואמרו אין האשה אוכלת בתרומה על שבכנס לחופה ולא כיבמה על שבעל וזו דחיה לפירוש ר"ת למלקתני לב"ד של רבותינו חזרו ואמרו ולא כיבמה על שבעל אבל אכלה בתרומה קודם שבעל וזה אלא כלבדי רש"י ז"ל: [קף נח:] **מתני' המקדיש מעשה ידי אשתו. מפרש במתני' בפירקין [קף נט:] מה היא עושה ואוכלת. מפרשים זה בגמרא** לגליבא דרב הונא דאמר לא"ר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה ואוכלת לה"ק המקדיש מעשה ידי אשתו ואע"פ שהוא רוצה להעלות לה מזונות אם רצתה מפקעת הקדשו שתאמר לו איני ניזונת ואיני עושה והרי זו עושה ואוכלת: **המותר כו'.** רב שמואל לקי"ל כוותייהו מוקמי לה למתניתין ברוצה להעלות לה מזונות ואינו רוצה להעלות לה מעה כסף **שתקנו לה חכמים שיתן לה בכל שבת ושבת מעה כסף לצרכיה לבד המזונות כלתנן במתני'** בפרקין וקא סברי רב ושמואל לתקנו חכמים מזונות תחת מעשה ידיה ומעה כסף תחת **מותר כלומר תחת מה שהיא עושה יותר על הרגלי שפקעו חכמים שהוא מפקע חמש סלעים** כו' ומש"ה תקנו שאם הקדים את מותר מעשה ידיה ר' מאיר לומר הקדש לאחר מיתה לכשתמות היא ויירשנה חיילא דקא סבר אלם מקדים לבר שלא בא לעולם אבל מחייס לא חייל כיון שאינו מעלה לה מעה כסף שהוא תחת מותר ורבי יוחנן הסנדלר לומר חולין לקסבר אין אלם מקדים לבר שלא בא לעולם וכ"ת חמתי נקט תנא פלוגתייהו במותר **ולא נקטה במעשה ידיה עדיין** בשאינו מעלה לה מזונות אינה לומר לתנא קמא הכי קאמר **שמחייס לידה לא מצי מקדים מעשה ידיה** וע"ג דסכיחי ואע"פ שהוא רוצה להעלות לה מזונות כל שהיא אינה רוצה לפי שיכולה היא שתאמר איני ניזונית ואינו עושה אבל לאחר מיתה לפילו מותר אע"ג דלא עביד לחתי ואע"פ שאינו מעלה לה מה שהוא כנגדו קודם **לאלם מקדים לבר שלא בא לעולם וכל שכן [מעשה ידיה] עדיין:** [קף נט.] **גמ' הלכה כרבי יוחנן הסנדלר. לחמר חולין: דקא סבר אין אלם מקדים לבר שלא בא לעולם.** הילכך מאמע לחפילו במעלה לה מזונות ומעלה לה מעה כסף לצרכיה אין הקדשו חל לא בעשה יהיה ולא בחותבתו לכולהו לבר שלא בא לעולם וניהו והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ו' מהל' ערכין אין אלם מקדיש לבר שלא בא לעולם כו' וכן המקדיש מעשה ידי אלתו הרי זה עושה ואוכלת והמותר חולין לחמר לה יקדשו ידיך לעושיהם הואיל והם מעובדים **לו הרי כל מעשה ידיה קדש הא** למה זה דומה לחומר לחולן זה קדש שכל פירות שעושה להבא קדש וכן כל כיוצא בזה ע"כ ולא ידעתי למה לבנמרא לחמרין להא לרב הונא ל"ק שתאמר לה יקדשו ידיך לעושיהם בעולם ומאמע לדוקא אותך שיכול לכופה לס"ל לחינה יכולה לומר איני ניזונת הוא (לחמר) אלא ל"ל יקדשו ידיך לעושיהם מהני לבל לגיזן דקי"ל בקמן [קף קז:] ליכולה אבל אם כו' אפילו כי אמר אבי לא מהני כיון דלאו ליהיה נינהו כיון שהיא יכולה להפקיעם מעבודתו ולא מצית אמרת לבי ערביכי לבעמע ליכולה לכופה היינו לומר לנעשה כמלן לחמר לה כו' אבל אם אמר לה בפירוש אפילו בלאו הכי בעמע מהני אבל אמר לה אוכלת [בחמר] אפילו לא אמר לה לא צריכין להאי בעמע לכיון לאמעינן ליה לרבי מאיר לחמר אין אלם מוציא לבריו לבטלה כלחיתא בגמ' כמלן לחמר לה מהני אלא ולאו לגיזן דקי"ל ליכולה אבל כו' אפילו לחמר לה לא מהני ואע"נ לתנן (נדלים קף פה.) קונם שאני עושה לחמר לה לא מהני לפיך אין צריך להפר ומאמע לגלא פלינא אלרב הונא ל"ק היינו בעמע מאום לכיון לניזונית מאל בעל מאעבדא ליה כל אלא לחמרה בפירוש ליני ניזונית **ואפילו הכי מעשה ידיה** אלא בזו לעולם לא מצי לחמר יקדשו ידיך לעושיהם כיון שהיא יכולה להפקיע ולפיכך לא נתברדו לי לברי הרמב"ם ז"ל: דקסבר כי תקינו רבנן **מזוני עיקר. תחלת תקנתם לכותבתה תקנוה מאום לזמנין לא ספקא במעשה ידיה למזוני ותקנו תחלת עיקר תקנתם שיזון היא את לאתו והדר תקון שיהא מעשה ידיה לבעלה מאום לידה וכיון לעיקר תקנתם לכותבתה ומאום לידה הוא לי לחמרה לא ניחא לי בהך טיבותא שומעין לה** ומאמע נמי להוא הדין ליכולה לומר **חיני נוטלת מעה כסף** ואיני נותנת מותר וכ"כ רב אחא גאון ז"ל בשאלתות בפרשת ואלה המשפטים ולבר ברור הוא שאם במעשה ידיה לשכיחי יכולה לומר חיני ניזונת ואיני עושה כל שכך במותר לגלא שכיח וכתב הרא"ש ז"ל לכל שאתרה איני ניזונית ואיני עושה מיל נתבטלה תקנתה ושוב אינה יכולה לומר ניזונת אני ועושה שאינו בדין שיהא הרשות בידה לנזונת שלבר כל פעם כמו שתרצה שאם כן כשלא תמצא מלאכה תרצה להיות ניזונת וכשתמצא תאתר איני ניזונת ולקתני מלת הדין לגלא ולאו מיל שאתרה אי אפשי בתקנת חכמים שפסידה ושוב אין לה מזונות והש"נ לגלן לה כסות לכסות בכלל מזונות הוא ומיהו כי אתרינן לה יכולה שאתאר לבעלה כו' לוקא במעשה ידיה למעשה ידיה הוא לתקינו ליה רבנן תחת מזונות שבל

שאר מלאכות האמוריות במשנתינו [לף נט:] כגון טוחנת ואופה ומבצלת חיטה יכולה להפקיע עצמה מהן וכמו שאלכתוב בסמוך בס"ל ומיהו לוקה בלאוהרה חיני ניזונת וחיני עושה הא לאוהרה חיני עושה בלבד לא לאוהרין למהני ולא יהא בעל חייב לזונה להא כי לאוהרה קונס שאני עושה לפיך הא קלאוהרה חיני עושה **ולפילו הכי תנן** בסמוך שאין ערוך להפר לשלח לה מבטלת תקנה לעולם על לאוהרה בהלילת חיני ניזונת: תנן התם בנדרים (לף פה.) קונס שאני עושה לפיך חיני ערוך להפר ר"ש אומר ערוך להפר שמא תעליף עליו יותר מן הראוי ור' יוחנן בן נורי אומר ערוך להפר שמא ינדרנה ותהא אסורה לחזור לו. וה"פ קונס מה שאני עושה לפיך חיני ערוך להפר משום דמעבדלא מעבדלא ליה ולאו כל כמיני למפקע ליה למעבודיה ר"ש אומר יפר שמא תעליף עליו יותר מן הראוי ור' יוחנן בן נורי אומר ערוך להפר שמא ינדרנה ותהא אסורה לחזור לו. וה"פ קונס מה שאני עושה לפיך חיני ערוך להפר משום דמ

קלוסת למיס לכלך הכית לא מפקעת שעבוד כלתנן בערכין [דף כא:] מוסיף עוד לינר ופורה את הנכסים החלו כו' על כלן פירוש לפירושו **כגון לחקני ליה לבעל חוב** מטלטלי לגבי מקרקעי הא לאו הכי לפילו טלינוט **מפקיע מידי שעבוד** להא קי"ל (ב"ק קף יא:) לעפה שורו לפוניקי ומכרו לין בעל חוב נוכה ממנו משום לוית ליה קלא **וכיון לפילו הלינוט מפקיע מידי שעבוד** כ"ש הקלם למיס ללא יהא כח הלינוט חמור מכח הקלם ללא בלקני ליה מטלטלי לגבי מקרקעי עסקינן דכבי הלי נוונע הלינוט והקלם למיס לין מפקיעין מידי שעבוד וקלוסת הנוף מפקעת ממנו זה לעת דס"י ז"ל וכן לעת הנאון ז"ל דלוקן קלוסת **הנוף מפקעת מידי שעבוד לכל קלוסת למיס לא** לכל דבינו תם ז"ל סובר שלפילו קלוסת למיס מפקעת מידי שעבוד ויש לו פירוש לחר בזה ולין לבריו נכונים: וחמן. **עשה חמנו לפוניקי לכותי והניע פסח ליסור חמן מפקיע שעבוד הכותי ונאסר בהנאה והא לתנן (פסחים קף ל:) עובד כוכבים שהלוה את ישראל על חמנו לאר הפסח מותר בהנאה מוקמי ליה התם** [קף לא.] בשהרשינו **לנלו שמסרו ביולו מסכון: ומאחרו. עשה עבדו לפוניקי ומאחרו הלוה מסוחרר וזה נוכה חובו ממקום לאר** וכ"ת נאמוך נמי את למפקיע מידי שעבוד כלמוכח בהשיא לליטנלא למילתא לפרסום חמיתנא כלליתא בפרק לנמנה לכהן נדול [קף סו:] יש לומר לכיון לאמיך חמן למיסורי הנאה הוא כל סיסורי הנאה בכלל: **ופרכינן ונקוום מהשתא.** כלומר **מאי לוריה לקתני שמא ינרשנה מהשתא נמי קיים** ומהדרינן. לתלמוד רבנן לשעבודא לבעל. **בעולה תחתיו לשויה כלוקח נמור ולא כמלוה** ומש"ה לא חייל תלא לכי מנרשה ומיהו מסתם לזוקן בלומרת יקדשו ידי לעוסיהם הא לאו הכי תפי' לכי מנרשה לא חייל לאין תלם חוסר לבר שלא בא לעולם על חבירו ולפיכך אני אומר על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ב מהלכות נדרים לומר יקדשו ידי לעוסיהם אף שנדרה שלא יהנה במעשה ידיה אינו נאסר במעשה ידיה תפני שידיה מסועבדין לו כו' לבל צריך הוא להפר שמא ינרשנה ותהא אסורה לחזור לו ע"כ למסתם לבנדרה נמי שלא יהנה במעשה ידיה צריך להפר לומי והא לבר שלא בא לעולם הוא ואיכא מאן לומר שאין הלוה יכול לאסור למלוה נכסיו המשועבדים לחובו ומוכחי לה מלאמרינן בירושלמי בפרק המדיר נבי המדיר את חבתו מליהנות לו וכי תלם נודר שלא לפרוע חובו ומבני כמאן לומר אין מזונות לאשה לבר תורה אלמא לומי שהוא נוכה מן התורה לבעל חוב לא מפקע משעבודיה משום קנוס ולומרינן בשמעתין להקלם **מפקיע מידי שעבוד** לוקה הקלם לפי שאין לחם מנוי להקדיש נכסיו לא חשו חכמים לאלומי לשעבודא לבעל חוב לבל בקנוס שהוא מנוי אלומי אלמוה ומיהו לפשר לבירושלמי לא סבירא ליה לקנוסת הנוף למיל כי היכי ללא סבירא לן הכי בשמעתין על לחתא רב אשי ופרקה לבל למסקנא לרב אשי לוקה שעבודיה לבעל הוא לאלמוה לבל שעבודיה למלוה ומיהו נרחין הלבריס למסמתין ליה על למסקנא לנכסיה עליה למלוה ומיהו נרחין הלבריס למסמתין ליה על לעתסיל לנלרא: כי לתא רבין לאמר בפרק מנילת הלתם [קף סו.] היה: לעלפה שלא ע"י הלחק. כגון שהיא עירנית ובעלת מלאכה: רבנן סבירי לבעל הויא לרבנן לאמרי ק"ו להפר ולא חיישינן לשמא תעליף סבירי ללי מעלפא נמי ע"י הלחק לבעל הויא כיון שהוא נוטל לה מעה כסף לנרכה ורבי עקיבא סבר שלא זכו ליה רבנן במעה כסף שלא ע"י הלחק לבל העלפה שע"י הלחק לא זכו: ונרסינן התם בעי רבא עשתה לו אתים בבת לחת מהו בעי רבינא שלא ולרבע מהו תיקו. כגון שומרת קיסונין וטווה פתן ומלמלת שיר לנשים בשכר ומחממת ביציס בחיקה לו ביצי תולעים העושים משי שהנשים מחממות לותם בחיקן והם נוערים. מכו. מי היו כעין הלחק לו לא כך פרש"י ור"ח ז"ל ולפירוש זה לריכא לר"ע קא בעי לחילו לרבנן מחיינ"מ להא לפי העלפה שע"י הלחק לבעל הוי וכיון לחילוכיה בעי מעמע להלכתא כוותיה לבל הרי"ף ז"ל פסק כרבנן וכן פסק רבינו הלי נאון ז"ל ולמר לבעיא לרב פפא ורבינא לחילוכיה לרבנן שייכא והכי קמיבעיא להו לדילמא על כלן לא קאמרי רבנן בהעלפה שע"י הלחק לבעל הוי אלא בהעלפה למלאכה לחת לבל שתי מלאכות לא תקינו ליה רבנן מסום אלא לשתי מלאכות בבת לחת ולחתי רבינא למימר לחילוכיה תמיעא לומר לעתי מלאכות בבת לחת שכיחי ולבעל הוי לכתי לכיכא לספוקי בשלש ולחרבע וכן הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ח מהל' לינות פסק כרבנן לבל תמה אני עליהם למה לא הביאו בעיא לרב פפא ורבינא שכיון שהם פוסקין כרבנן מעמע לסבירלא להו להני בעיין לרבנן נינהו והיה נראה לי לומר לבעיא לרב פפא ורבינא שכיון שהם חכמים למנותן. כלומר ליש מלאכות אחרות קטנות שהיא חייבת בהן כגון מוזנת לו לת הכוס ונותנת תבן לפני בהמתו וכיוצא בהן כלליתא בנמרא: לופה. פת: **שתים הינה מבשלת כו'. בנמרא פריך חמאי לא לפטרה מכולהו בחלא שפחה שהכניסה במקומה: יוסבת בקתלרא. לא תטרח בשבילו לנכת בשליחותו להביא לו חפן מבית לעלייה:** תוספתא הכנסיה לו שפחה בין מעלו בין מעלה לא טוחנת ולא לופה כו' מקום שנהגו שלא לעשות לחחד מכל אלו אין יכול לכופה: **נמ' טוחנת ס"ד. המים מנגנלין החופן וטוחן: מטוחנת. מכינה ערכי טוחינה נותנתו בחפרכסת וקולטת את הקמח:** ואי בעית לימא. **לעולם היא עמה** ובריחוק לילא. **ריחוס** סל יל: לתכשיטיו. **שיקנו לה תכשיטין להתנאות בהן: שיערן. את זיוה: לפרקה. ימי הנעוריס:** ירושלמי **לא לאמרו** ללא בנה לבל תחומים לא ולמה לאמרו בנה שלא תינק בנה סל חבריתה. כלומר למה לאמרו בנה ולא לאמרו את הבן לשמועינן נמי לדוקא בן לבל תחומים לא לשמועינן לדוקא בנה לבל בן חבריתה לא כלומר שאם מת בנה אינה חייבת להניק בשכר ותעלה לו שכרה וכן נמי אינה חייבת להניק בן אם לו מאסה לאחרת וכן נמי הבעל מעכב עליה מלהניק בן חבריתה עם בנה:

מתני' ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את בנה ומצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת לו את המטה ואינה עושה לו בצמר ארבע יושבת בקתדרא רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זמה:

גמ' טוחנת ס"ד אלא אימא מטחנת ואב"א ברחייא דידא מתניתין דלא כרבי חייא דתני ר' חייא אין אשה אלא ליופי ואין אשה אלא לבנים ותני רבי חייא אין אשה אלא לתכשיטיה ותני רבי חייא הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשתן והרוצה שילבין את בתו יאכילנה אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפרקה:

ומניקה את בנה ירושלמי אמר רבי חנינא לא אמרו אלא אחד אבל תאומים לא ולא בן חברתה:

שומטת לך מפיו. לא תניקנו שחל הנגר לגת מטעבלא ליה: כופה ומניקתו. למטעבלא ליה ולא חל הנגר: **לא היה מכירה. שהיו רועה גינך** מלאה לחברת: בן כמה. **חלשים היית לן למימר שיולע להכירה מלינך לאה לחברת:** [קף ס.] **היית לחתלי. נרופא ולא היה רופא להניק: זיל בלקה. לא מכירה:** לוקבה בלרי לנשי. **הוסיבה בשורה של נשים:** מסוי. מביטו: **נטוף עיניך. זקפי עיניך כמו** ועינוהי מטייפי לבר לוחזא: לרי בנך. שלי בנך: ת"ר יונק תינוק כו' **כיונק שקן. כלילו יונק לבר מטוקן** ופרכינן עלה בגמ' ורמינהו יכול יהא חלב מהלכי שתים טמא כלומר שחלב **של לאה שמהלכת בשתי רגלים** יהא לאסור ולין הוא ומה בהמה שהקלת במנעה כלומר **שחיה מטומאה מחייס** ר"ת שהנונע בנבלת בהמה טהורה אינו מטמא לטמא לאדם וכלים ולאפ"כ החמרת בחלבה **כלחמרין בכורות [לף ו:] גמל גמל שתי פעמים כלומר חל** בויקרא וחל במשנה תורה חל לאיסור עלמו **וחל לאיסור חלבו** לאדם שהחמרת במנעו לטיולו נלה ר"ת שהנונע בחמת מיטמא לטמא לאדם וכלים אינו לין שתחמיר בחלבו ת"ל טמא הוא כלומר לכתיב נבי גמל טמא הוא ומשמע מיעוטא לשמועינן לאין חלב מהלכי שתים טמא לגל טהור יכול תוציא את החלב שאינו שוה בכל כלומר **שהרי בטהורה טהור** ולא תוציא את הדם שהוא בכל ת"ל טמא הוא ולא טמא ולאין דם מהלכי שתים טמא לגל טהור כלומר לשריותא לחלב ודם **מחל קרא נפקי ליה** ולמרי בתוספות לאין זה תימה שהרי מצינו בכמה מקומות לחמעטינן מחל קרא כמה לברים כלשהכתן בחילה בפרק הנהנה (לף יח:) לחמעט כמה לברים מחמעול מעל. ולאמר רב ששת לפי מנת פרום שהרי לא קשיא הא לפרים הא לפרים. כלומר **הא לקתני מותר בשפרים מלבי** לשה לכליס לבל היכא לגל פרים. פרים לטיינו כשיונק **מן הלד הוי כיונק שקן מלרבנן: וחלופא בלם.** כלומר **למלפרים לשור מלרבנן למיחלף בלם בהמה ואתו למימר לם בהמה לכיל** ומשום הכי לחמרינן ללם שעל נבי ככר **כגון שנשכו וניכר בו לם השיניים** נוללו לשמרי לם קלכיל ושבין השיניים מוכנו **להא ניכא לחזו ליה** ובת"כ בפרשת ויהי ביום השמיני שנויה הברייתא שהבאתי למעלה כך יכול חף בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים יהו בולע תעשה על לכילתן ולין הוא ומה לם בהמה שהקל במנעה החמיר בחלבה מהלכי שתים שהחמיר במנעו אינו לין שנחמיר בחלבן ת"ל זה טמא ולין חלב מהלכי שתים טמא לוציא את החלב שאינו שוה בכל ולא לוציא את הבשר שהוא שוה בכל כלומר לבשהמה טהורה נמי נוהג בו לישור בחבר מן החי ת"ל **(זה זה) הוא טמא** זה בולע תעשה על לכילתו ולין בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בל"ת על לכילתן ולתב הרמב"ן ז"ל לכי היכי לחמרינן בשמעתין לחלב ולם שרו לנמרי ולפילו מנות פרום לין בהן הלי כלישיה והלי כלישיה ה"נ בשר מהלכי שתים נהי לכי מת לשור בהנאה ולכילפינן (סנהדרין לף מז:) מענלא ערופה שם שם ממריס לף"ה בשר מן החי מותר לכיון שלינו טעון שחיטה ליכא מאום לבר מן החי לאם לוציא את החלב שיהא לשור בהנאה ולם אינו נאול לחרי בף"ק לבכורות (לף ה:) שכל היונק מן הטמא טמא ועוד לאם לוציא את החלב שהוא לשור בהנאה ולא לחיישינן לאם שחיטה להא בברייתא בפרק לם שחיטה (לף כח:) לחמרינן לאם שאין לוציא מכלל לם ולף"ה לחמרינן הכא שחיטה הרי בו מאום שרץ לוקה וכה"נ הל"ל הכי לולו היה בשר מהלכי שתים לשור ולולו בשמעתין לחמרינן לחפילו מנות פרום לין בו אלא ולולי בשר מהלכי שתים בולע תעשה הרי הוא כלולו לחר ולין בשר מהלכי שתים לשור וזה אלא כלברי הרמב"ם ז"ל שכתב בף"ב מהלכות מאכלות אסורות שבשר החלב לשור בעשה שהרי מנה הכתוב ז' מיני חיה ולחר בהם ואת הבהמה לשר תאכלו הא כל שהוא חון מהן לא תאכלו ולאו הבא מכלל עשה עשה שהוא שוה בכל כלומר לבבהמה טהורה נמי נוהג בו לישור בחבר ת"ר נדרה שלא להניק את בנה ב"ש אומרים שומטת דד מפיו ובית הלל אומרים כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה נותן לה שכרה ומניקתו מפני הסכנה בן כמה הוא מכירה (דף ס.) אמר ר' * אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב שלשה חדשים כ"ה בגמ' (ג"א) ירמיה בן ג' חדשים ורבי יצחק א"ר יוחנן בן חמשים יום א"ר שימי בר אשי הלכה כרבי יצחק שאמר משום רבי יוחנן סומא מנא ידע א"ר אשי בריחא ובטעמא ההיא דאתיא לקמיה דשמואל הוה יתיב קמיה רב דימי בר יוסף אמר שמואל לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אותבא בדרא דנשי ושקליה לברה וקא מהדר ליה עלייהו כי מטא לגבה הויא מסוי לאפה כבשתינה לעינה מיניה אמר לה נטוף עיניך קום דרי בניך:

ת"ר יונק תינוק והולך עד כ"ד חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי ר"א ר' יהושע אומר אפי' ד' וה' שנים פירש לאחר ארבעה ועשרים חדש וחזר הרי זה כיונק שקץ א"ר יוסף הלכה כר' יהושע וכמה פרישתו א"ר יהודה בן חביבא שלשה ימים ירושלמי במה דברים אמורים שפירש מתוך בוריו אבל פירש מתוך חליו מחזירין אותו תניא דם שעל הכבר גוררו ואוכלו ושבין השינים מוצצו ובולעו ואינו חושש תנו רבנן מניקה שמת בעלה בתוך כ"ד חדש הרי זו לא תנשא ולא תתארס עד (דף ס:) כ"ד חדש דברי ר"מ ר' יהודה מתיר בשמונה עשר חדש וקי"ל בהא כר"מ דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו ואפילו נתנה בנה למניקה או גומלתו אסורה לינשא עד כ"ד חדש אבל אם מת מותר מר בר רב אשי אמר אפילו מת נמי אסור דילמא קטלא ליה ואזלא ומינסבא הוה עובדא וחנקתיה ולא היא

ההיא שוטה הות דלא חנקי נשי לבניהם:

תנו רבנן הרי שנתנו לה בן להניק הרי זו לא תניק עמו את

ממעט לס מהלכי שתים מלכתיב הוא וברים פרק לס שחיטה [לף כ:] ממעט ליה מלכתיב לעוף ולבהמה לתנו רבנן כל לס לו תאכלו שומע אני לפילו לס מהלכי שתים **כו' ולפיכך נ"ל** שכוונת שתי הברייתות הללו לדס וחלב שרו לנמרי ובשר נהי לליתיה בלא תעשה בלאו הבא מכלל עשה מיהא ליתיה ובברייתא לת"כ כך פי' מעיקרא קלתר יכול לף בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים יהו בלא תעשה על לכילתן ועל הזכירו סם לס לפי שלי לפשר לומר שיהו בלא תעשה שכבר נתמעט בברייתא השנויה בברים פרק לס שחיטה מלכתיב לעוף ולבהמה והיא עדמה שנויה בת"כ בפרשת עו ואמר ת"ל זה זה טמא ואין חלב מהלכי שתים טמא לקלת בפרשת ליום השמיני הכי כתיב **לך לת זה גא תאכלו** לת הגמל כו' טמא הוא לכם ותרי מיעוטי לרשינן מיניה חד מלכתיב ברישא **לת זה גא תאכלו ממעט זה** בלאו ואין לחר בלאו ואין לחר טמא הוא ממעט ומיעוטא קמא הוא דמשמע ליה לנמרי לתי לבשר שכבר נאסר משום לאו הבא מכלל עשה והשתא ממעטינן ליה מלא תעשה ומיעוטא בתרא למטהרין **ליה לנמרי מוקמינן ליה** בחלב שלא שמענו בו איסור כלל [ואין ס"נ] לברייתא לברייתא ת"כ לממעט חלב מזה הוה ליה לסיומי ואין חלב מהלכי שתים בלא תעשה שלא לקוסטא בעי למימר לממסקנא סמיך למנליית מיעוטא לחרינה דהוה לפילו איסור אין בו והיינו למסיים יוצין לת החלב כו' ולא יוצין לת הבשר כו' ת"ל **[זה] זה טמא** כלומר לפי לו הוה כתיב הלא מיעוטא קמא לחלב הוה מוקמינן ליה והוי בשר בלא תעשה לבל כיון לכתיבי תרי מיעוטי ממעטינן מיניה בשר וחלב ומוקמינן מיעוטא קמא לבשר שמשמעו בו איסור משום לאו הבא מכלל עשה ומיעוטא בתרא למטהר ליה לנמרי לחלב שלא שמענו בו איסור כלל ואע"נ למסיים **בה ואין בשר מהלכי שתים** וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על לכילתם לאו למימר שיהו שניהן אוין לאיסור אע"פ שאין בהם לאו הלא למר שמיעוט החרון נלה על המיעוט הראשון שבא למעט שאין בשר וכל שכן חלב בלא תעשה על לכילתן עוד יש לומר לפילו מכח מיעוט ראשון יש לנו להתיר חלב לנמרי לכיון לכתיב זה גלי לן הלא לראשון ק"ו שלולו היינו לורחים לותו היה נ"כ בלא תעשה וכיון הלא לראשון ק"ו אין לנו בו איסור כלל ומש"ה מסיים בה ת"ל זה זה טמא ואין חלב מהלכי שתים טמא כלומר הלא טהור לנמרי לבל בסיפא בשבלו למעט לת הבשר שיהו אסורין מכח לאו הבא מכלל עשה זהו פירוש הברייתא השנויה בת"כ לבל בברייתא השנויה בגמרתינו מתוך שבאו ללון על הדם לו הזכירו בה לו לא תעשה כלל לפי שבשר ונתמעט דם מלאו מהברייתא השנויה בפרק לס שחיטה (לף כח.) ובתורת כהנים בפרשת עו ואע"פ שהיה לפשר ללון על החלב שיהא בלא תעשה לבל תעשה ביסיסם למעטם מאיסור ולהתירם לנמרי ובתחלה לאמרו יכול יהא חלב מהלכי שתים טמא כלומר שמכח ק"ו יש לנו לומר שיהא טמא ובלאו ואמרו ת"ל טמא הוא למשמע שבא להתיר לחד לנמרי ורצוי להעמידו בחלב שהוא יותר קל ואח"כ אמרו יוצין לת חלבו ולא יוצין לת הדם כלומר שלא שאע"פ שנתמעט מאותה ברייתי' שבפ' לס שחיטה נאמר שלא לאכול לת הדם אלא לעשה שבא לאחר מכן לבשר שנתמעט מלאו לחלב לאיסור אין בו כיון שהבשר נאסר משום דם ולהכי יוצין לת חלבו ולא לת הדם ואמרי' בגמ' [לף ס.] נוהג **יונק חלב** בשבת. נמור שעלו בו קשקשים מעכבן ברגלו בשבת. וכתבה הרי"ף ז"ל בתם' שבת בפ' חבית ופסו פרשתי בם"ד: מעיקה שמת בעלה **בתוך כ"ל** חלפיס. **שנולד בנה: על כ"ל חלפיס. שמא תתעבר ותעטרך לנמול לת בנה ובעל זה חינו חביו שיקנה לו ביצים וחלב:** [לף ס:] **י"ח חלפ. ליו לתינוק לינק בכך** וכתב ר"ת ז"ל לבשנתרשה בת מעשה לפני רבינו שמשון ז"ל והתירה לאחר נ' חלפיס לכיון דקאי לאי לבא לי מתעברה ממסמם ליה בביצים וחלב כמ"ש בפ' החולן [לף מב:] לבל כשמת בעלה לשם בושה לבוא לב"ד לתבעם מן היורשין ומעגן ולא מת לבל ר"ת ז"ל לסר לפילו בנרושה לפי שהיה יכולה להיות רגילה עם הבעל לתבוא ממנו כלשהרינן בפ' הלשה שנתלמנה [לף כח.] ואינה נפרעת ממנו עלי ע"י אחר וכ"כ רב אחא ז"ל בשלמנה בפרשת וירא חלי ואיתתיה לפטורה בעלה אי למיתי בעלה בעיא לישתמוני על ימי מניקתה ע"כ ולכאורה הכי משמע מדקתני בברייתא בפרק החולן (לף מב.) לו יש לשם מעוברת חבירו אי מינקת חבירו ומשמע דקתני כל שהיא מניקת חבירו לו שנא נרושה ול"ש למנה וכ"כ רמב"ם ז"ל בפי"ל מהלכות נירושין ולו חלק וכתב הרשב"ל ז"ל לבנרושה לוקא שהניקתו קולס שנתנרשה על שהכירה לבל קולס הזמן הזה לו להא אי בעי לו תניק אותו כלל ואפי' בשכר וכדקתני לעיל בברייתא [לף נט:] נתנרשה אין כופה אותה להניק ואם היה מכירה כופה ומעלה לה שכר ומניקתו מפני הסכנה: ולפילו נתנה למניקה. משמע בעלה: אי נמלתו. בתוך זמנו ובנמרא פרכינן ליוי והא ר"נ שרש להו לבני רים נלוחתא. כלומר **חלמנות שהיה בהן מניקות שנתנו בניהם למניקה והתירן לינשא** ומפרקינן שאני לבי רים נלוחתא ללא הלרי בהו. כלומר **מניקה שפסקה להניק לת בניהן ירלה לחזור בה לפי שבני לדם מחויבין הם** ים מי שכתב ללאו לוקא לבי רים נלוחתא חלא כל כיוצא בו וחברים התירו עול לפילו לחינוק לעלמו אם נשבעה המינקת להניקו כל ימי ההנקה ולא נ"ל כן לבנמ' אמר רב פפא ורב הונא בריה לרב יהושע הוו סבורי למעבד עובדא כברייתא לתניא נתנה בנה למניקה מותר ואמר להו רב פפי ותתן לי תסברו מהא לתניא הרי שהיתה רלופה ללכת לבית לבבי כו' או שהיתה היא חולה עקרה זקנה חיילונית ושאינה רלויה לילך ערימות להמתין נ' חלפיס לברי ר"מ ואמר ר"נ אמר שמואל הלכה כר"מ בנזרותיו. כלומר **לחע"נ לחין כאן מקום להבחין בין זרעו של רחמן לשל שני להא נא מעברת נא פלוג רבנן בתקנת נזרות שלשם בין אשה לאשה ונזרו שתים שתמתין כל אשה נ' חלפיס וה"נ נא פלוג רבנן במניקה שמת בעלה בין שהיא מניקתו בין שאינה מניקתו** ואמרו ליה נא לעלעתין ומעתה קשה לי כיון לאפי' בשאינה רלויה לילך נא פלוג אאי מפלגינן בלבי רים נלוחתא חלא ולאי ערוך לומר לשאינה רלויה לילך וכיוצא בה לית לה קלא ואתא לאיחלופי לבל לבי רים נלוחתא קלא לית לה ואע"ג חין שתתה בנשבעה להא לית לה קלא והרי"ף ז"ל לא כתב הא לרים נלוחתא ולא הרב רבינו משה בר

מיימון ז"ל בפרק י"ח מהלכות גירושין ולפי ילעתי למה שהיה להחותה מהלכה (ז) מלתניתא הרי שהיתה רלופה כו' לשלמא לפ פלוגתא רבנן בהא דרב נחמן נופיה לפסק כר' מאיר שרש ולה לכי ריש גלותא הלא ולאי היינו טעמא משום לכי ריש גלותא קלא איתי לה ולא אתי לאחלופי ואפשר שהשמיטוה משום לסבירא להו לדוקא ריש גלותא ואין לנו כיוצא בו: קיימא. **פסקו ליתן לה מזונות מועטין** לוכלת הרבה **משלה כדי שיחא לה חלב ולא תמיתנו:** כשות. סומלין: חזיז. **עשבים של זרע תבואה: חבושא.** קלונ"ש: קולית. **רך הגלל בלקל מה שנופף על הענף בשנה זו: כופרא. תמרים בקטנותם:** כמכי. כותחו: **והרסנא. לגיס מטוגניס בקמח וכעיר ושומן שלהם: מינייהו פסקי חלבא. יש בלבריס הללו שפופרת חלב האשה ויש בהן שלין מפסיקין הלא עוכרין** ואיני יודע מנין לו לרמב"ם ז"ל שכתב בפרק כ"ח מהלכות ליסורי שאם היתה מתעוה לאכול מאכל רע מפני חולי תאוה שים לה בבטנה שלין הבעל יכול לעכב שמא ימות הולד מפני שעגר נופף קולם: [דף פפ.] **עגרת ליה היא. אחלב רב בליה ומעגרה** והרב רשב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר שעגר הוא לה לפרום מבנה: לחיא לאו אורחא. **שלין לרך מספתתה להניק: הלא כיון שרחויה להכנים.** פרש"י ז"ל **שהכניסה נלוניל רבה שים כלאי למכיחה נלוניל זו לקנות ממקנתה שפחות להכנים ולשמש.** ואחריס פירשו רחויה להכנים שלרך בנות מספחתה בכך או שלרך מספחתו בכך והכי מוכח בירושלמי שמואל בר יצחק לא סוף דבר שהכניסה הלא לפילו שרחויה להכנים כהלא לתנא עולה עמו ואינה יורלת עמו: **אבל מוזגת לו כום ומעגת לו** לת המטה. **משום למילי לחיבה נינהו כלי שתתחבב עליו ולא למי למעגת למתני'** לתתה להפך בכריס וכסתות **להוו לבר של טורח וכבפיה** אבל הכא לפרום **סלין ולבלין לבר שאינו של טורח והני לא כפו לה הלא חכמים השיאוה עיה טובה להנהיג זאת ביושלמי** כך כתב רש"י ז"ל אבל אחריס פירשו לתתניתין להניע המטות כולן אבל הכא להניע מטתו בלבד ובמתניתין לא נרסינן ומעגת לו הלא ומעגת לת המטה והכא נרסינן ומעגת לו (בלבד) ותמה אני על הרמב"ם ז"ל שלא חלק בפרק כ"ח מהלכות אישות בהעגת המטה בין עניים לעשירים

בנה ולא בן חברתה פסקה קימעא אוכלת הרבה ולא תאכל עמו דברים הרעים פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת משלה:

ולא תאכל עמו דברים הרעים כגון מאי אמר רב כהנא * עי' הגי' בגמ' קישות וחזיז ואדמה אביי אמר אפי' קרא וחבושא רב פפא אמר אפילו קורא וכופרי רב אשי אמר אפילו שמכי ושכרא והרסנא מיניהו פסקי חלבא ומינייהו עכרי חלבא פירוש שמכי בצלים גדולים:

(דף סא.) אמר רב הונא בדיק לן רב הונא בר חיננא היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק לה שומעין צוארא דידה הוא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו ופשטנא ליה כל היכא דהיא לאו אורחה לה שמעינן היא אורחה והוא לאו אורחיה מאי ופשטינא ליה עולה עמו ואינה יורדת עמו:

הכניסה לו שפחה אחת אמר רבי חנא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני לא הכניסה לו ממש אלא כיון שראויה להכניס אע"פ שלא הכניסה תנא אחד שהכניסה לו ואחד שמצאת לו משלו:

ארבע יושבת בקתדרא א"ר יצחק בר חנינא אמר רב הונא אע"פ שאמרו ארבע יושבת בקתדרא אבל מוזגת לו כוס ומצעת לו מטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו ואמר ר' יצחק ברבי חנינא אמר רב הונא כל מלאכות ששאה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו [ידיו] ורגליו.

והצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו ליתי לן בה:

ומזיגת הכוס דביתהו דשמואל מחלפא ליה מימינא לשמאלא דביתהו דאביי מנחא ליה אפומא דכובא דבי רבא אבי סדיא דבי רב פפא אשרשיפא:

ואמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא הכל משהין לפני השמש חוץ מבשר ויין אמר רב חסדא בשר שמן ויין ישן אמר רבא בשר שמן כל השנה כולה ויין ישן בתקופת תמוז אמר רב ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתו ליה תבשילא דארדי ואי לאו דיהיב לי מיניה איסתכני ור"פ אמר אפי' תמרתא דהינונייתא כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה טעמא **בולמוס מחמת תלות רעבוני: תמרתא להנוניתא. תמרה שמנה כמו (שבועות דף מז:) קרב לנבי להינת וחילהן: כל לחית ליה ריחא לו קיומא. קיימין שיעיס לגרוע"ר בלע"ז** מזיק **את מי שאוכלין לפניו ואינו אוכל:**

וכתב בכולן בשום ומצעת לו לת המטה והיה לו להרבות בעניים: **חון ממזיגת הכוס כו'.** שהם **לכריס של קירוב וחבה ומביחין ליבי הרגל לבר:** והרחנת פניו ידיו ורגליו. לע"פ שאינה חלה שופכת המים בלבד לחילו הרחנה ממש פסיעה לחסור לבלה רחיצה נמי לחסור ליגע לפילו בחלצע קטנה: **מיחלפא ליה.** פירש רש"י ז"ל בימי ליבונה וכן ר"ח ז"ל בל בלל הני בימי ליבונייהו ור"ת ז"ל לומר שאין להקל בימי ליבונה יותר מימי נלתה לפי שהיא בנלתה על שתבא במים והא לחמרינן בפ"ק דשבת (לף יג:) בימי ליבונך מהו חלניך לאו משום לקילי חלא משום שאלייהו היה יולע שאותו תלמיד (לא) היה טועה ומיקל בלבר ולוחק נלול הוא לומר שאותו תלמיד היה טועה בכך לכך נרלה לפרש הכא והתם שטוכלות היו בסוף ימי נלות של תורה ואח"כ היו נוהנות חומרא לרבי זירא: **לבי סליק.** מרלשותיו: **לשרשיפא.** ספסל וי"ל לוקק כום הוא שאסור להוסיף מילו ליולה לבל כלי אחר מותר ובלבל אלא יגע בבשרה והכי מוכח בירושלמי במסכת ברכות [פ"ב סוף הלכה ו] כלה לביתה לשורה כל ז' ואסור ליטול ממנה כום לאלמא כלי אחר מותר והא לאמרינן בסדר אליהו רבה נבי אותו תלמיד שמת בבאת לו לת הפך ונגע ביך או לת השמן ונגע ביך היינו לומר שמתוך כך נגע ביך הא לאו הכי אין ליסור בלבר וכן נרלה מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר לבל משמו של רש"י ז"ל לאמרו לאסור ליטול ממנה כל לבר והא לבלתה לשמואל **לאו ליהבה ליה ממש אלא** מוזנת ולעשות היכר בלבר מניחתו על השלחן בשמאל בלבילתה לאבי למנה ליה לבובא ולילך לשרשיפא ואבי סליק: **הבל משהין לפני השמש. השמש בשעורה ושוכלים לפניו ושהין מלהאכילו על סיקומו הקרוליין: חון מבשר שמן כו'. שמתאוה לשם ומעטער: בתקופת תמוז. שריחו חזק וחוש היום מחרחר בו בחרש: תבשילא לחרלי. מין כמהין ופטריות: לשתכני. הייתי משוכן לאוחזני**

חל ספי. מלכיל את השמש מכל מין ומין: וחל ספי ליה ממין לחלק. בתחלת סעודה לשובע ומשהר המינין משהה על מינמור סעודתו. לין כופין אותה לעמוד לפני אביו ולא לפני בנו. כשאין סמוכין על שלחנו מיירי לחילוק בסמוכין חייבת מלאמרי' לעיל בנמ' [דף סא.] קמי מורחי ופרחי מלן טורח למשמע שהיא חייבת לטרוח לפני כל בני הבית הסמוכין עליו: [דף סא:] ולא ליתן תבן לפני **בהמתו** שכל נותנת תבן לפני בקרו. כך ני' רש"י ז"ל ופירש לבהמתו שיינו **סום וחמור שהם מזויינים עיהליס לרביעה שכל בקר הינו להוט אחר רביעה והין יערו ניכר כ"כ לפיכך הין שהה נסתת לו** והרי"ף גריס בהפך ולתרוייהו היכא למיקל מלתניא **בפרק בתרא לנדרים (דף פא:)** קונס שלא יתן תבן לפני בהמתך ולפני בקרך היינו יכול להפר והי משועבדת ליה ליתן לו לפני בהמתו לו לפני בקרו אמאי היינו יכול להפר אלמא כיון שיש ערוך להפר לכיון למשעבד' ליה לא חייל נדרה י"ל להכא כשלא הכניסה לו שפחות שכל השם בשהכניסה [לא משעבדא ליתן לבקרו לו לבהמתו שלכך היינו יכול להפר] והיינו לתניא בהסיא שלא לניע מעותך שלא למזוג לך את הכוס ר"ג להפר ולא קתני שלא לוקח ושלא לשכל משום לכיון שהכניסה הינה חייבת בהן ולפ"ז חייבת במזונת הכוס והסעת השעה וכן נראה מלברי הרמב"ם ז"ל שמנה נותנת תבן לפני בהמתו בענינות בהלכות היסות: **משרביט.** פוסטו **כמין שרביט על שנעשות גדולות שהיא ערוכה לשרות החוט ברוך** (תמיל): הלכה כר' אליעזר. ומיהו משמע שהיא חייבת לעשות משקל חמש סלעים אלא כדי שלא תהא יושבת ובטלה ויש לומרים למלוכתה היא הויה לכיון שהין מחייבין אותה אלא כדי שלא תבא לידי זיעה כל שעושה בין לאחרים בין לעצמה אזל ליה להוה טעמא לשכל הרשב"ם ז"ל כתב למשתברת אלא עליף מהעלפה לעל ידי שהחק להויה לבעל אע"פ שעושה מרעונה ואין מקורת חיוב ואין ידעתי מהו לכל העלפה ברעונה נעשית ואע"פ שהקונה לבעל תחת מעה כסף ואפילו העלפה שע"י שהחק למי שפוסק כן ומה ענין זה לכאן לשכל קרוב לומר שאם תהא מלוכתה לעצמה כיון שלא תעטריך לחשוב עם הבעל תתבטל ותבא לידי זיעה: לידי שעמום. שנעון: **היינו תנא קמא. ר' אליעזר מה לי לידי זיעה מה לי לידי שעמום:** למטלגלג בנוריאקא קטניתא ונרקסיר. **משחקת בכלבים ושחוק שקורין לשקקי"ש:** לידי זיעה היכא לידי שעמום. **לאין שעמום אלא ביושב ותיהא ובטל לגמרי:** וכבר הפסיקו הלכה כרבי אליעזר לחייב לידי זיעה. הילכך מליר את שפחתו ממלוכה אע"פ שהיה רשאי לטייל בנורייאקא ונרקסיר ויניע ויתן כתובה: **מתני' המדיר את אשתו. כגון לחמר יאסר הנאת תשמישך עלי אבל אמר הנאת תשמישי עליך לא איתסרא לקמשועבד לה לכתיב ועונתה לא יגרע והכי מוקמינן בגלריס בפרק ואלו מותריס (דף טו:): כש"ה שתי שבתות. אם הלילה שתי שבתות תמתין ואם יותר יוציא ויתן כתובה:** התלמידים יוצאים ת"ת שלא ברשות שלשים יום. פירש בתוספות שלשים יום שוהין חוץ לעירן אם צריכין ללמוד בעיר אחרת וביום שלשים ואחד יהיו בעירם לפילו אם לותן יום יחזרו לעלת להיות שלשים יום בחוץ וכן פועלים שהולכין לעיר אחרת ועומדין שם כל השבוע למלאכתם להיינו ז' ימים ובשמיני יחזרו לביתם וכן לעולם להיינו עונה האמורה בתורה לנבי תלמידים ופועלין הצריכין ללמוד ולעשות מלאכתן בעיר אחרת אבל תלמידים העומדים בעירם עונתם מערב שבת לע"ש כלאיתא בגמרא [לף סב:] ופועלים נמי העושים בעירם עונה שלשה שתים בשבת כלתנן בסמוך בהך מתני': עונה האמורה בו' **הטיילין. מפרש בגמרא: החמרין. שיוצאים לכפריס להביא תבואה למכור בשוק: הגמלים. סוחרי חבילות ומביאין על הגמלים ממקום רחוק:** שפניס. **פורשים ליס הגזול נקני** הלחן ולפי מה שכתבתי הוא הדין להיינו ללעיל נמי היו עונה האמורה בתורה לתלמידים ל' יום ולפועלים שבעה והאי ללא תנח בריבץ עונה האמורה בתורה מסום לשל לפשר לסיכי ליתני עונה האמורה לתלמידים שלשים יום ולפועלים שבעה ימים כי היכי לקתני שתמת בכל הנך הטיילין בכל יום כו' שם כן הוה משמע לפילו בתלמידים ובפועלים העוסקים בעירם שכל גמלים וחמרים ושפנים משתמת משמע לחון לעירם מיירי שהרי לרכס בכך וטיילים ופועלים לקתני שתמת היינו בעירם ומ"ש תנא פועלים ותלמידים קולם העונה האמורה בתורה לשמועינן לשתמת לין עונתן כך. ובגמ' [לף סב.] פרכינן עלה למתניתין סיכי תנן הפועלים שתים בשבת והא תניא לחת בשבת חמר רבי יוסי בר חנינא לו קשיא כלן שעוסקין מלאכתן בעירן כלן שעוסקין מלאכתן בעיר לחרת תניא נמי הכי הפועלים שתים בשבת במה דברים אמורים בשעוסקין מלאכתן בעירן אבל העוסקין מלאכתן בעיר לחרת לחת בשבת. ויש להקשות לשפריך מכרייתא ליפרוך ממתני' נופח לקתני ריבץ **שבת לחת י"ל** לא מני למיפרך מינה לריבץ פסיקא למיירי בעוסקין מלאכתן בעיר לחרת מלקתני יוצאין **לבל ברייתא לא משמע ליה** הכי לש"כ היכי קתני לחת בשבת למשמע לעונתן ביום השביעי להא מתני' קתני פועלים שבת לחת ומשמע לעונתן ביום שמיני ומשנינן לברייתא בעוסקין מלאכתן בעיר לחרת וחוזרין כל יום לביתם ומפני שם לסם טורח הדרך אין עונתן אלא לחת בשבעה ימים אבל סיפא למתני' מיירי בעוסקים מלאכתן בעירן ואין לסם טורח הדרך ומ"ש הויא עונתם

ליה קיוהא:

אבוה בר איהי ומנימין בר איהי חד ספי מכל מינא ומינא לשמעיה וחד ספי מחד מינא מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה:

ועושה בצמר. (דף סא:) בצמר אין בפשתים לא מתני' מני רבי יהודה היא דתניא אין כופין אותה לעמוד לא לפני אביו ולא לפני בנו ולא ליתן תבן לפני בקרו אבל כופה ליתן תבן לפני בהמתו ר' יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן מפני שהפשתן מסריח הפה ומשרביט השפתים ודוקא בכתנא רומאה:

ר' אליעזר אומר אפי' הכניסה: אמר רב מלביו אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אליעזר:

מתני' (דף נט:) רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה לידי שעמום:

גמ' רשב"ג (דף סא:) היינו * נ"א ת"ק [וכ"ה הב"ח] רבי אליעזר איכא ביניייהו דמיטללא בגוריתא קיטנייתא אי נמי בנרדשיר למאן דאמר שהבטלה מביאה לידי זימה הא נמי מביאה לידי זימה ולמאן דאמר מביאה לידי שעמום הא אין מביאה לידי שעמום וכבר אפסיקא הלכתא כרבי אליעזר דחייש לזימה:

מתני' המדיר את אשתו מתשמיש המטה בית שמאי אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת והתלמידים היוצאין ללמוד תורה שלא ברשות ל' יום והפועלים שבת אחת עונה האמורה בתורה הטיילין בכל יום הפועלים שתים בשבת החמרים אחת בשבת הגמלים אחת לל' יום הספנין אחת לששה חדשים

שתים בשבת וריבץ למתניתין לקתני שעונתן אחת לשמנה ימים מיירי בעושים מלאכתן בעיר אחרת ואין חוזרין לביתם על יום שמיני ולפי זה נתעלם שלם מלות בפועלים ואין שבוה זו מחוורת בעיני לפ"כ היכי תני **יוצאין שלח ברשות** כיון דלעונה שלמה כך ובגמרא נמי אמרינן [לקמן סב:] זו לברי רבי אליעזר אבל חכמים אומרים יוצא אדם לכל צרכיו ב' וג' ימים שלח ברשות אלמא אין זו עונה קבועה אלא אם שתי שנים או ג' לפי צורך ליומם לפיכך נראה יותר לריבץ למתני' הכי קאמר לתלמידים ופועלים מתוך שדרכן שבריבית נוטלת חוץ לעירן יכולין לבטל עונתן תלמידים שלשים יום ופועלים שבת אחת ומ"ש בגמ' לא תני פריך ממתני' ופריך מברייתא לקתני שתמת אחת בשבת לתמת עונה הקבועה להם היא אחת בשבת ומשנינן לאין הכי נמי בעושין מלאכתן בעיר אחרת ולפי זה ל"ל לאפסר לומר שנ' מלות בפועלים שהעושין מלאכתן בעירן שתים בשבת ואם ירצין לצאת חוץ לעירם אחת לשמונה ואם מנהגם קבוע לעשות (היום) בעיר אחרת עונה הקבועה שלהם אחת בשבת ומיהו אם ירצה להם עורך מלאכה יכולין לאחר על יום שמיני ללא נראני מעושים מלאכתם בעירם והרי"ף ז"ל לא כתב מסנגיא זו דנמרא כלום נראה שהוא סובר לפועלין שבת אחת לתן במתני' היינו שעונתן אחת לז' ולפיכך נפטר מסנגיא זו בגמרא שאם העושים מלאכתם בעירם **יוצאים שלח ברשות** שבת אחת כ"ש שעונתן שמלאכתן בעיר אחרת שעונה שלהם כך לבל תמה לחי מהרמב"ם ז"ל שהזכיר סוניית הגמרא ולא כתב שהעושין מלאכתן בעירן יכולין לצאת שלח ברשות **שבת אחת ותמה לחי** עונת תלמידי חכמים שהיא אחת בשבת למה לא הזכירם במשנתינו ונראה לי שאין לתלמידי חכמים עונה קבועה שכיון שמצינו שהתלמידים **יוצאין שלח ברשות** לר"ל [ל' יום ולדברי חכמים] שתים ואלא שנים כלישנא בגמרא משמע לעונת תלמידי חכמים הלריס בעירם נ"כ משתנים כפי מה שהם צריכין לגדל שינה מעיניהם בענין למולם ולטורוח בו והלכך יהוא שאין כל הזמנים שוים להם בכך ולאמרינן בגמ' לעונתן אחת בשבת היינו כשאין מתפחדם להם בלימודם לבד ולפי שיהוא שאין זה מצוי להם תמיד לא נשנית עונה שלהם במשנתינו: **גמ' מיולדת נקבה.** שמזהה שבועיים מתעמים: **מילי לשכיח. כעם שכועם על לשתו ומילילה: ממילי לשכיח. נהות לאפוקי לילה שלא שכיחה כולי האי: מילי להוא גורס לה. נלד האיש גורס לה לשהות והלילה על ילו בלה לה: לף בשתם נמי ימתין.** לכ"ש שתי שבתות ולכ"ש שבת אחת **שמא בתוך הזמן ילמל למנוע פתח חרטה לומר לאעתא להכי לא נלדתי ומתיר לו חכם נלדו:** נרסינן בגמ' עלה למתני' לתנן והתלמידים יוצאים ללמול תורה שלא תשתכח מילתא למילתא ברשות כמה. כמה ליהבא ליה היכי דשמתא שלא תשתכח מילתא כמה ופרש"י ז"ל **לרך לרן שלח יש עליו חטח ולפילו הוא יכול לפתותה שתתן לו רשות** ולאמרינן לאמר רב חלם כלן וחלם בבית ור' יוחנן לאמר חלם לחל כלן וכ' בביתו והקשו בתוספות והא חזינן בגמ' לר"ע יש בבה"מ ברשות כמה שנים תרגן להכא מיירי בשדרין לפתותה ולביתהו לר"ע מלעתה עבלא לבל תמה לני לי לחלמידים קל מייתי הא תנן לחפילו שלח ברשות לי להם פעם לחת לשלשים יום והיכי נימא לחפי' ברשות לוקל בשני חלשים לו חלם לחל בבית ולפשר לכי תנן במתניתין שלשים יום לא שיעשו כן בקבע תליר שלא בהקרקעי בעלמא ולחרים פירשו לבגמרא לפועלים קיימי לקרקעי למוכיחי מיניהו רב ור' יוחנן בפועלים מיירי ולע"נ לאמרינן בגמ' שלשי התם לאית ליה רווחא ה"ק לרווחא לעבודת המלך נפיש מרווחא לפועלים: [לף סב.] מאי טויילין. כגון רב שמואל בר שילת **מלמל תינוקות היה ומתפרנס מהן:** ונני בטולא לאפלניה. ועל שם כך נקרלים טויילין: לשי חליף כו'. **אין שליח המלך עובר על פתחו לשאול לו עבודת המלך שאין עין המלך עליו שאינו עשיר בעיניהם: איכפל תנא. לפתס לעיל המזיר את לשתו כ"ה אומרים שבת אחת לאין לומר זאת לא בשפן ולא בגמל ולא בחמר שהרי החמר עונתו אחת בשבת ובשביל יום אחד יוציא ויתן כתובה בתמיה הרי עונתה משבעה לשבעה וכל שכן גמל ושפן ונמצא שאין בכולן הזה אלא טויל ופועל העושה מלאכה בעירו שדרכו לשמש שתים בשבת** כך כתב רש"י ז"ל לבל הרי"ף ז"ל כתב להא ליכא למיחייב בעונה בתוך השבת **אלא טויל ופועל** והוא תימה להא ליכא חמר ובפי' ה"ר יונתן ז"ל כתוב להאי לגא חסיב חמר לפי שהחמר ופועל שוין היכא שעושין מלאכה בעיר אחרת לתניא בברייתא הפועלים אחת בשבת ומוקי לה בגמרא בעושין מלאכה בעיר אחרת ומשמע מינה ליש פועל דומה לחמר וזה לוחק ומשני לכולהו **נמי קאמר לע"י נלד טפי משבת אחת [לא]** אע"נ לבלא **נלד שפה חלשים קאמרינן בספנים אינו דומה לענין תענית מי שים לו כו' אף כאן בלא נלד לעתה נוחה לבעלה שמא יבא בתוך הזמן לבל זו משהילידה הרי היא כמי שאינה מצפה לבעל:** [לף סב:] **חמר ונעשה גמל מאי. נשאת לגלו כשהוא חמר מהו לעשות גמל שלח ברשות הרווחה עליה לה שיתעשר או עונה עליה לה:** ותפלות. **להיות בעלה עמה:** משתעה קבין ופרישות. פירש בערוך [ערך קב] להמשרה לשתו על ידי שלים תנן [לף סל:] לנותן לה שני קבין ואינו פורש משתעים והמורד על לשתו משתעים מוסיפין על כתובה נ' לינרין ולפי חשבון [פרק ח לפלה משנה ז] לחלבע סלין בסלע יש לה בשלשה לינרין י"ח קבין ומ"ש לחרינן שהיא רוצה יותר בשני קבין ותפלות מי"ח ופרישות להיינו קב לכל ט':

דברי ר' אליעזר. אמר רב * בגמ' ברונא מתנא אמר רב הלכה כר"א עונה של תלמידי חכמים אימתי אמר רב יהודה מערב שבת לערב שבת (תהילים א':ג') אשר פריו יתן בעתו וגו' א"ר יהודה זה המשמש מטתו מערב שבת לע"ש:

מתני' (דף סג.) המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת ר' יהודה אומר שבעה טרפעיקין ועד כמה פוחת עד כנגד כתובתה רבי יוסי אומר לעולם פוחת והולך * נ"א עד שאם תפול שמא תפול לה ירושה ממקום אחר ויחזור ויגבה ממנה וכן המורד על אשתו מוסיפין על כתובתה ג' דינרין בשבת רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין:

גמ' מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש אבל ממלאכה לא הויא מורדת ורבי יוסי ברבי חנינא אומר אף ממלאכה הויא מורדת והלכתא כרב הונא דאמרינן לקמן (דף סג:) היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה שמע מינה דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא:

אמר רב ר' אליעזר. אמר רב * בגמ' ברונא מתנא אמר רב הלכה כר"א עונה של תלמידי חכמים אימתי אמר רב יהודה מערב שבת לערב שבת (תהילים א':ג') אשר פריו יתן בעתו וגו' א"ר יהודה זה המשמש מטתו מערב שבת לע"ש:

מתני' (דף סג.) המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת ר' יהודה אומר שבעה טרפעיקין ועד כמה פוחת עד כנגד כתובתה רבי יוסי אומר לעולם פוחת והולך * נ"א עד שאם תפול שמא תפול לה ירושה ממקום אחר ויחזור ויגבה ממנה וכן המורד על אשתו מוסיפין על כתובתה ג' דינרין בשבת רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין:

גמ' מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש אבל ממלאכה לא הויא מורדת ורבי יוסי ברבי חנינא אומר אף ממלאכה הויא מורדת והלכתא כרב הונא דאמרינן לקמן (דף סג:) היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה שמע מינה דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא:

אמר רב חלבו אמר רב חסדא אמר רב כהנא אמר רב מתנה אמר רב מנחם בר יעקב אמר רב יוחנן אמר ר' יוסי ברבי חנינא אמר ר' יוסי ברבי חלפתא

[דף סג:] **חזרו ונמנו. שלח יפה לותה לפחות מעט מעט שלח יפסידוה כל כתובתה לאחר ל' שבתות של הכרזה:** לאחת. לי **כולן שוות כתורת מרל: לרוסה. שלחרה לה לנפח:** ולפילו כפיון נלה לו חולה לו מורלת. ונרסינן בירושלמי [הלכה ח] מה לנן קיימין לי בשמרלה עליו ופיון נלה לתורה סמרילתה עליו לנלן כן לנן קיימין שמרלה עליו על שלח בלת לנלה ובלת לנלה ולפשר לטעמל למילתל לכיון שלח סתחילה למרול על סניל שעתל לחרינן שרלתה לשחק בו על שתטבול ולעת הנלון ז"ל שלח חזרה בה תוך ל' שבתות שלח הפסילה כלום וכ"ת ל"ל לתיל לשעורמי למורלת תלת שבי וברביעי הלרל בה וכן לעולם ליתל לשפשר לכל שעברו עליה ל' **שבתות של הכרזה** בין הפעמים כולם הפסילה כתובתה ולחרים לומרים לכתוך ל' שבתות פוחתין לה שבעה שבעה ומש"ה לל לתיל לשעורמי לבל לינה מפסלת כתובתה בבת לחת שלח בל' שבתות רלוסין: **לינו לומה** מי שים לו פת בסלו למי שלין לו פת בסלו. ליכל למילך להלי ליטנל נמי לחרינן [לף סב:] נבי מליר שלמל כשהלשה מורלת שלו פת בסלו ליקרי ול"כ היה לו **להוסיף על כתובתה** כשם שמוסיפין במורל ותן קשיל היכי נמרי ב"ה מליר מנלה והל לינו לומה מי שים לו פת בסלו למי שלין לו פת בסלו ונ"ל לסיינו טעמל לבמורל מיסיפין ובמליר לין מוסיפין לפי שבמורל בל שעה ושעה עומל במרלו ולבי **שיחזור ממרלו מוסיפין עליו** בל שבת ושבת שלל מליר מכיון שהפילה ולינו מוצל פתח לנדלו מה בילו לעשות ולפיבך לין מוסיפין על כתובתה בלום שלל יוציל ויתן כתובה לסוף שבוע לחל ובין שהיל יולעת שלסוף שבוע לחל תפטר ממנו פת בסלה מיקרי ומש"ה נמרי לה ב"ה מנלה לבל בשהלים לו לשפר מורלין מתשמים בין שלין למרלן קנבה ללו פת בסלו מקרי ומש"ה פוחתין לו מוסיפין לפילו בשהיל נלה: לין מבריזין עליה שלח בבתי בנסיות ובבתי מדרשות. לחרינן עליה בגמרל ליקל נמי לקתני ל' שבתות זו לחר זו ס"ת. בלומר ליקל נמי לקתני שבתות שהם **ימים שלינם של מלאבה (ובבל של מלאבה) ובבל מצויין בבתי בנסיות ובבתי מדרשות** וליבל למימר לחרבע שבתות בבל יום קלמר מלליעטריך למתני זו לחר זו לשמעינן לרעופים בעינן ובשלמל לי שבתות ממש סל"ל לבין לסוף סוף מפסקי ימי חול ביניהם שבתות נופייהו לל בעינן לרעופים ל"ל זו לחר זו שלל לי לחרת להנך שבתות שבועות ניטנו מנל תיתי לנפני במפוזרין לניעטריך למיתני זו לחר זו ועוד לבהלית קתני בתוספתל פעם לחת בשבת ויש לתמוה על הרב רמב"ם ז"ל שבתב בפי"ל מהל' לישות ושם"ב מבריזין עליה בבתי בנסיות ובבתי מדרשות בבל יום ל' שבתות זו לחר זו ולבבריו ה"ק ליקל נמי לחין מבריזין שלל בבתי בנסיות ובבתי מדרשות לשם לישת לבשוק מבריזין עליה בבעיר מהבי סני להל מבספל טפי ובתוספתל ספך מבבריו: לרש רב נחמן בר רב חסדל הלבתל כרבותינו. נרסינן עלה בגמרל לחר רבל הל בורבל ז"ל רב נחמן בר יצחק מלי בורבתל שלל לחריתה ניהליה ומסמיה לנבדל רבל לחריתה ניהליה ומנו רבי חנינל ולינו בתולן סבר בלומר **רבל לחמר בורבל היל בתולן סבר** ומהלרינן בי הל לליתמר הלבה נתלבן בה. בלומר תסרינן **שת ניטה ומחזירין עליה שתחזור בה ובתוך בך פוחתין מבתובתה ז' לינרין בשבת** בך פרש"י ז"ל ולל נהירל לשם לישת ה"ל למימר הלבה בתסנתינו ולף לעת הרי"ף ז"ל לינו בן שהרי הביל הלבה בבבותינו והלבה נתלבן בה שלמל יסנן לסתיבן והרלב"ל ז"ל פירש לנתלבן בה בתולי ניחה לה טפי לי בתולי לתנן בתתני' לי בתולי לקלתרי [רבותינו] ז"ל ולפשר שזה היה לעת הרי"ף ז"ל וב"ת ותולי לתליבו בה בעי והיבי לפשר ללל ניחה לה בלתני' תלרבותינו בין [ליבל למימר] ללרבותינו בין שהיל יוצלה בלרבע **שבתות של הכרזה** ועבלי לה לניסוחין תיל תה שים לה על הבעל הוא שתפסלת לבל נבסי מלוג לילה ניטנו ולל יהבינן להו לבעל לבל למתני' בין לייבינן שבר לבעל בבל שבוע ושבוע הוא פוסק והולך לפילו על נבסי מלוג שלה ולבבריו מי שלומר לפי' למתני' היה שפסלת ללל בתובתה בלבד נ"ל לניחה לה בבבותינו תמתני' לענין בלוות נלן ברזל הקיימים בתו שלבתוב בסתם בש"ל ולי נרלה לה"ק הלבה נתלבן בה ללל סני בסמולחין לה תב"ל לומר הוי יולעת ללל הב"ל בענתן נתלבן בה קולס שיפסקו לת הלין להפסילה בתובתה ולפשר שזהו לעת הרתב"ם ז"ל שבתב בפי' המוכר ולחר שהבהרזה שולחין לה פעם שניה ולומרים לה בו' ולש עתלה במרלה ולל חזרה נתלבים בה ותלבל בתובתה: **לחמרה בעינא ליה ומעברנא ליה.** פרש"י ז"ל **ה"ל מורלת לבופין לותה ופוחתין בתובתה לחמרה בעינא ליה בו' שים לבופה ע"י פחיתת בתובה: לבל לחמרה מחים עלי.** לל הוה ולל בתובתו [בעינל]: **לל בייפינן לה. להשהותה ללל נותן נט** מיל לש הוה רונה **ויוצלה בלל בתובה: בלתיה לרב זביל לימרלה. ולחמרה מחים עלי: הוה תפיסח חד שירלה.** מעיל לחל שהבניסה לו

יום קלט

ת"ר המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ורבותינו חזרו ונמנו שיהו מכריזין עליה ד' שבתות זו אחר זו ושולחין לה מב"ד הוי יודעת שאפילו כתובתיך מאה מנה הפסדת אחת ארוסה ונשואה ואפי' נדה ואפי' חולה ואפי' שומרת יבם אמר ליה רבי חייא בר יוסף לשמואל ונדה בת תשמיש היא אמר ליה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו אמר רמי בר אבא אין מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמר רמי בר אבא שתי פעמים שולחין לה אחת קודם הכרזה ואחת אחר הכרזה דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו ורב הונא בר יהודה אמר רב ששת הלכה נמלכין בה היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אבל אמרה מאיס עלי לא * ד"ת מ"ז (הויא מורדת ולא) כייפינן לה מר זוטרא אמר כייפינן לה הוה עובדא ואכפה מר זוטרא ונפק מינה רב חיננא מסורא ולא היא התם סייעתא דשמיא הוה

כלתיה דרב זביד אימרדא הות תפיסה חד שיראה יתבי אמימר ומר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו ויתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה הקיימין אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא רבא הוא מחנפיתו ליה והא אמר רב כהנא מיבעי בעי לה רבא ולא אפשיט פירוש בלאותיה נדוניייתא איכא דאמרי יתבי וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה הקיימין אמר להו רב גמדא (דף סד.) משום דרב זביד גברא רבא הוא אפכיתו לדינא עליה והא אמר רב כהנא מבעיא בעי לה רבא ולא אפשיטא והשתא דלא איתמר לא כמר ולא כמר תפסה לא מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה ומשהינן לה תריסר ירחי שתא

בכתובתה: **הפסילה בלשוניה הקיימין. לפילו בגדיס שהכניסה לו בנלווייתה ומשום עליו בכתובתה ועליין הבלשות קיימין תפסיל חותם: מיבעיא בעי. אס הפסילה בלשוניה אס נאו: משום דרב זביד נברא** דבכל הוא. **ונא יערער על לבריכס מחמת ענוסתנוסתו: מפכיתו לינא לאוכתו.** כל זה נמצן רש"י ז"ל והזקיקו לפרש לכלתיה דרב זביד נאו מורדת ממש הוא אלא לשמרה מחיים עלי משום דס"ל נאי מורדת ממש הוא לא הוה מסתפקי בה בגמרא בכלשות הקיימים להם מילתא פשיטא תנן לפומה והולך על כלי כתובתה ומשמע לפילו [בכלשות] קיימין אלא בלשמרה מחיים עלי עסקינן ובנכסי מלוג פשיטא לן נאי מפסלת אלא עוקרת תנאי ליפות לשעתה היא ונכסי לילה ונאי יהבינן לה אלא לבנכסי צאן ברזל הקיימין מסתפקא לן אי לשמרינן כיון לאיתנסו בעינייהו ניהוו לילה: ואין סיטה זו מחוורת בעיני שהרי הזכירו בהיא זו מרלה אנוס או נ' פעמים ונוחק הוא לומר למרלה נאו לוקח וכן ראיתי לרמב"ס ז"ל ונאחרים מן הרלשונים שכותבין פשקי יינין בלשמרת מחיים עלי ואלא יפעתי מנין להם אבל פשט הגמרא כך נראה בעיני לדוקא בלשמרה בעינא ליה ומשמעינא ליה הוא דקנסינן לה לכיון לבעיא ליה אין זה כי אס רוע לב אבל לשמרה מחיים עלי אין קונסין אותה כלום שהרי אנוסה היא ולפיכך אס רוצה להוציא יתן כתובה וזהו שלא פרטו בגיטי מחיים עלי כלום שאין בית דין נזקקין בהבר ואלתיה לרב זביד לשמרה ממש ואפי לשקלינן וטרינן במרלה **אס הפסילה בלשותיה הקיימין אס נאו** בשמרת ממש עסקינן ומשמ"נ לתנן על כמה הוא פותח והולך על כלי כתובתה למשמע לפילו בבלשות הקיימין היינו קולס תקנת רבותינו אבל אחר שחזרו ונתנו כיון שעוקרין [ומפקיעין] הכתובה מיד ליכא מאן למימר לשם הפסילה לפי שכיון שהיתה כאילו נעקר לשלתר אין ראוי שתפסיל בלשות הקיימין ולפיכך נסתפקו בזה בגמרא לבל הלומרת מחיים עלי אינה מפסלת כלום: [דף סא.] **ומסתינן לה תריסר ירחי שתא** לגיטא. כלומר בין מורדת בין בלומרת מחיים עלי לעולם אינה יוצאת בגט אלא בתר תריסר ירחי שתא דילמא הדרא בה. ויש מי שכתב לענין הפסל כתובתה ליכא פלוגתא בין מורדת ללומרת מחיים עלי וחזרה בה לא שהלומרת מחיים עלי וחזרה בה הפסילה כתובתה לבל המורדת הפסילה מה שפחתו לה ופעמים למילתא לשם שתה לומר שהמורדת לא הפסילה כיון שהיה עצמה מתכוונת אלא לגערו שתיה לשעורומי למהדר בה בכל י"ב חדש לבל הלומרת מחיים עלי כיון שאינה מתכוונת לגער אותו אלא שהיה מחיים עליה כי הדדי בה הא חזינא לאו מחיים עלה וכבר כתבתי מה שנראה לי להלומרת מחיים עלי אינה מפסלת כלום לבל לדברי הלומר מפסלת נ"ל שאין ביד לחזור לשיטה לפי בלבל הוא שמסתין שתה לפי שחכמים מחזרין אלא יבא הדבר ליד נט ושמא יעשו סעודה ויתפייסו ויכתוב בעל כתובה מלעתה הא שם לא רגיל ולאי הפסילתה ולענין מתנה שנתן לה הבעל יש מן הגאונים שלמרו כי אפילו אלא מפסלת נכסי מלוג אלי ליכיב לה בעל מיתת מפסלת אלא אלקני לה אלא לאעתא למיקס קמיה לבל לאעתא למשקל ולמיפק אלא אלקני לה והקשה הרמב"ן ז"ל אי הבי היכי אמרינן בריס פרקין [דף נא:] לתנאי בתובה בכתובה למי למורדת ובאלי למי לבתובה הא אפילו במתנה לבתר נשואין אמרינן למפסלה ולידי לא קשיא לאי היו תוספת בתנה כי מנרש מתנך מרלה הפסילה לאלתר אלא משום אלא אקנו לה מעיקרא אלא לאעתא למיקס קמיה לבל הטתא לאמרינן לבתובה היו לא מפסלה מיניה לתנא למתני' אלא בפחיתת שבעה שבעה מבתובתה או בל' שבתות בראובתו:

אגיטא ובהלין תריסר ירחי שתא לית לה מזוני מבעל.

הדין הוא דינא דגמרא אבל האידנא בבי דינא דמתיבתא הכי דייני במורדת בד אתיא ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא ניתיב לי גיטא יהיב לה גיטא לאלתר ואי תפסה מידי מבתובתה מפקינן ליה מינה ומהדדינן לבעל והני מילי במאי דבתב לה בעל מדיליה אבל מאי דאיתיאת מבית נשא בין תפסה ליה בין לא תפסה ליה בל מאי דאיתיה בעיניה יהבינן לה ואי ליבא מידיה דאיתיה בעיניה ואיבא מידי דאתי מחמתיה יהבינן ליה ניהלה ואי ליבא מידי דאיתיה בעיניה ולא מאי דאתי מחמתיה אלא אתאבדו להו לגמרי לא מפקינן מיניה דבעל ולא בלום

וה"מ בנבסי מלוג אבל בנבסי צ"ב בל מידי דאיתיה בעיניה שקלה ליה ואף על גב דבלו ליה טובא והוא דחזי למאי דהוה חזי מעיקרא בגון דחזי לאשתמושי ביה מעין מלאבה דידיה אבל מאי דבלו ליה לגמרי ולא חזי לאשתמושי ביה בדמעיקרא משלם לה דמיהן בדמעיקרא מדידיה ובל שבן מאי דאיגניב או מאי דאיתניס דמשלם לה בעל מדידיה משום דברשותיה קיימי (* ד"ת מ"ז בדמעיקרא) בדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו

וחזינן לגאון דאמר דיהיב לה עיקר בתובה מנה מאתים בלחוד בי היבי דלא להווין בנות ישראל הפקר אבל מאי דבתיב לה מדיליה בין תוספת בין מתנה לא יהבינן לה מידי ודינא דגמרא אפילו עיקר בתובה לא יהבינן לה בדאמרינן ברישׁ פירקא (בדף נד:) תנאי בתובה בבתובה נפקא מינה למוכרת למוחלת ולמורדת אלמא מורדת אין לה לא עיקר ולא תוספת הדין הוא דינא דמורדת דנהיגין רבנן במתיבתא מבמה שני עד השתא

אבל ודאי הדין תקנתא ליתא אלא היבא דאימרדת איתתא בבעלה ובעיא לאפוקי מיניה מחמת דלא בעי' ליה אבל היבא דאתמרעא או היבא דאיבא עלה חשש מותא ובעיא למיפק מבעלה בי היבי דלא לירות לה ליתא להההיא תקנתא ולא עבדינן בה עובדא ובבי האי מילתא איבא למימר היבא דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן ואע"ג דחזינן בהאי מילתא פלוגתא ביני רבואתא מסתברא במ"ד לא עבדינן תקנתא בבי האי מילתא ולדברי הבל בל מאן דבייפינן ליה לאפוקי בין מעיקר דינא בדתנן (דף עז.) אלו שבופין אותן להוציא ומאי דדמו להו בין מעיקר דתקנתא אי מיתא לה איתתא מקמי דתיפוק מיניה דבעל בגט בעלה יריית לה דלא מיפקע ירושה דבעל אלא בגירושין גמורין וכן הלבתא:

(דף סד.) אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל בותבין אגרת מרד על ארוסה ואין בותבין אגרת מרד על שומרת יבם הא דשמואל שייבא במשנה אחרונה דתנן בראשונה שהיו מתבונין לשם מצוה היו אומרים מצות יבום קודמת למצות חליצה עבשיו

שאין מתכונין לשם מצוה חזרו לומר מצות חליצה קודמת למצות יבום וליתא למשנה אחרונה דגרסינן בפרק החולץ (יבמות דף לט:) * ושם איתא אמר רמי בר חמא א"ר יצחק (ג"א). [ועי' רי"ף יבמות פ"ד סי' נ] אמר רב אסי בר אדא אמר ר' יוחנן חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה אמר רב נחמן אכשורי דרי מעיקרא סברוה כאבא שאול ולבסוף סברוה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה מכל מקום וכיון דלבסוף סברוה כרבנן נפקא לה משנה אחרונה מהלכתא ובטיל ליה מימרא דשמואל דאמר אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם והא מילתא דכתיבנא איפליגו בה תרתי מתיבאתא חדא מתיבתא סבירא להו דלא הוי מורדת וסמכי אהא דשמואל דאמר אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם ומתיבתא אחריתי סבירא להו דהויא מורדת מהאי טעמא דכתבינן ואיהו עדיף וטפי מסתבר * [עי' רי"ף יבמות סו"פ ב"ש] וכוותיה עבדינן:

ר' יהודה אומר שבעה טרפעיקין: כמה טרפעיק אמר רב ששת אסתירא וכמה אסתירא פלגא דזווא:

ירושלמי * הלכה ח הכא איתמר שבעה והכא איתמר תלת אמר רבי יוסי ברבי חנינא היא חייבת לו שבעה פוחת לה שבעה הוא חייב לה שלש מוסיף לה שלש ר' יוסי בר' חנינא לטעמיה דאמר בגמרא אף ממלאכה הויא מורדת אבל גמרא דילן דסבירא לה דמתשמיש הויא מורדת יהיב לה טעמא כנגד שבעה ימי שבת איהי דמפחת קא פחית ולא מחזי כשכר שבת יהבינן ליה שכר שבת ואיהו דאוסופי קא מוספא (דף סד:) ומיחזי כשכר שבת לא יהבינן לה שכר שבת אלא מוסיף לה על כתובתה שלשה דינרין בשבת דהוה פלגא דזווא לכל יומא דשיתא יומא דשבתא ושבת גופיה לית לה:

מתני' המשרה את אשתו ע"י שליש לא יפחות לה מקביים חטים או מד' קבים שעורים אמר רבי יוסי לא פסק שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק כנגדן פירות ממקום אחר ונותן לה מטה ומפץ ואם אין לו מפץ נותן לה מחצלת

והוי יודע בין במורדת בין בשומרת מחיים עלי לא כייפינן לבעל לנכסים שלא כלכבי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ל מהלכות גיטין דשומרת מחיים עלי כופין אותו להוציא דעתא ז"ל דמחי לחמרין לא כייפינן לה היינו לומר שאין כופין אותו להוציא שאינה רוצה להיות תחתיו כדאיתא בכתובות (דף ע:) מלתנן בפ"ב לנדרים שלא נשים ברחמנות היו לומרים שלא יוציא אשתו כתובה לשומרת טומאתו ביני וביניך נטולה אני מן היהודים חזרו לומר כלי שלא תהא נשמת עיניה בחבר ומקלקלת על בעלה לשומרת טומאתו אני לך תביא רחיים לכבריה כו' לשמע לפיכך מחמת טענת גיסורין חייסינן לה שמא עיניה נתנה בחבר וכל שכן הכא וכי תימא הכא כיון למיחש למפסדת כתובה ליכא למיחש להכי אין זה כלום וכי אין הפה עשוי לתת עיניה בחבר ורוצה להפסיד מנה ותו לתנן לקמן בפרק המליר [דף עז.] ואלו שהיו כופין אותו להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס ומפרכסין לה בגמרא כנגן שלא לשמה היינו בהדיה שלא לשמה היינו בהדיה והיינו מחיים עלי ואפילו הכי לא היו כופין שלא נאלו ותו מלתנן בפרק הניזקין (דף מט:) וכי תימא כי היכי דכי מפיק לה חייב תקונו לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא חייבי נמי לתקני ליה כתובה מינה הכא יוצרת לרצונה והיינו מחיים ואפילו הכי מוציא שלא לרצונו אפשר דמשום לה בנכס. שלמא לא היו כופין אותו שלולי היו כופין אותו היאך יכול לשמותה לשע"נ לכעוס שיאמר רוצה אני על כרחו יאמר כן ואם היה כן היכן היו חכמים מתקנין ליה כתובה מינה שלא ע"מ לא היו כופין לחין החים מוציא שלא לרצונו ועוד לחמרין כירושלמי כריש פרק שע"פ רוצה הוא ליתן כמה שלא תחזור בה ויכולה היא ולא כן תני החים היינו מוציא שלא לרצונו מעיקרא ליה והוה מנגדא לה שלמא לעולם אין החים מוציא שלא לרצונו שלא בחותם שמוי חכמים וכן לעת הרי"ף ז"ל שכתב ולפ"ז כל מקח ולנותן לה כפה לראשה וחגור למתניה ומנעל ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואינו נותן לה לא חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה והשחקים לכייפינן ליה לשפוקי בין מעיקר לינא כלתנן ולאו היו כופין אותם להוציא דעתא ז"ל דמחי לחמרין לא כייפינן לה היינו לומר שאין כופין אותו להוציא שאינה כדאיתא בכתובות (דף ע:) מלתנן בפ"ב לנדרים שלא נשים ברחמנות היו לומרים שלא יוציא אשתו כתובה לשומרת טומאתו אני לך תביא רחיים לכבריה כו' לשמע מינה בהא מחמת טענת גיסורין חייסינן לה שמא עיניה נתנה בחבר וכל שכן הכא וכי תימא הכא כיון למיחש למפסדת כתובה ליכא למיחש להכי אין זה כלום וכי אין הפה עשוי לתת עיניה בחבר ורוצה להפסיד מנה ותו לתנן לקמן בפרק המליר [דף עז.] ואלו שהיו כופין אותו להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס ומפרכסין לה בגמרא כנגן שלא לשמה היינו בהדיה שלא לשמה היינו בהדיה והיינו מחיים עלי ואפילו הכי לא היו כופין שלא נאלו ותו מלתנן בפרק הניזקין (דף מט:) וכי תימא כי היכי דכי מפיק לה חייב תקונו לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא חייבי נמי לתקני ליה כתובה מינה הכא יוצרת לרצונה והיינו מחיים ואפילו הכי מוציא שלא לרצונו אפשר דמשום לה בנכס. שלמא לא היו כופין אותו שלולי היו כופין אותו היאך יכול לשמותה לשע"נ לכעוס שיאמר רוצה אני על כרחו יאמר כן ואם היה כן היכן היו חכמים מתקנין ליה כתובה מינה שלא ע"מ לא היו כופין לחין החים מוציא שלא לרצונו ועוד לחמרין כירושלמי כריש פרק שע"פ רוצה הוא ליתן כמה שלא תחזור בה ויכולה היא ולא כן תני החים היינו מוציא שלא לרצונו מעיקרא ליה והוה מנגדא לה שלמא לעולם אין החים מוציא שלא לרצונו שלא בחותם שמוי חכמים וכן לעת הרי"ף ז"ל שכתב ולפ"ז כל מקח

[קף סה:] **מתני' המשרה את שפחתו ע"י שליח. שנותן לה מזונותיה בבית אפוטרופוס ואינה מתגנגנת עמו.** המשכיר. **המוכרה. כירה נגולה [מ"ב ו] מתרנמינן שירותא.** וכירוסלמי בפ' המוכר [הלכה ח] משמע למתני' כשקבלה עליה לוקח הא לאו הכי יכולה היא שתאמר אי אפשי להתפרנס מאחר שלא מבעלי לנרסינן התם למתני' לחיוך פרקין [קף ע.] לתנן המוכר את שפחתו מלהניות לו על שלשים יום יעמיד פרנס ויעמיל פרנס כלומר לעולם ומהלרינן רשות ביד האשה לומר אי אפשי להתפרנס מאחר שלא מבעלי ופרכינן עלה והא תניא המשכיר שפחתו על ידי שליש כיון שקבלה עליה כאן שלא קבלה עליה למימ כי תנן המשכיר שפחתו על ידי שליש לוקח כשקבלה עליה אבל בשלא קבלה עליה לא וכגמרא דיוקן נמי למיתנין עלה [קף ע:] מאי שנא על ל' על שלשים יום לא שמעי ביה אינשי ועל זולת זה מילתא [טפי שמעי ביה אינשי וזולת זה מילתא] אבל מלברי הרמב"ם ז"ל בפ' י"ב מהלכות אישות נראה לדקדק ע"י נלר הוא דאמרי למתני' להכי: **לא יפחות לה. בשבת: לא פסק שעורים** אלא רבי ישמעאל. **כגמ' מפרש לה** לה"ק לא פסק לה שעורים כפליס בחטין אלא ר' ישמעאל סבירא ממוך לאלום מפני שעורים לחומיות רעות הן: **גרוגרות. תאנים יבשים: דבלה. תאנים לרוסות בעיגול ונמכרות במשקל:** מפן. רך ממחעלת: כפה לראשה. **ענף אחד משנה לשנה: ממועל למועל. למעלים קלי מעלים חלשים לכל שלשה רגלים:** וכליס של נ' זוז. מפרשינן בגמ' נ' זוזי פשיטי. כלומר **זוזי מלינה שהם שמינית שבזוזי עורי: חלשים. קשים לה ביומות החמה לפי שהם חמים ויפים לה ביומות הגשמים: והשחקים שלה. לף כשיקנה לה חלשים וכגמ' מפרש למאי מכעי לה.** ויש לדקדק למאי לא חשיב ליבא לכשל מלכלה ולפשר למשום דתנא במקום הריס קלי וכלישתא בגמרא לא חשיב ליבי להא ליח לה לבל היכא לליח לה ולקי יהיב לה אי נמי האי תנא לא חשיב אלא מילי למיכל לבל מילי לבר חיכאורי מיכלא לא חשיב ומש"ה לא חשיב נר ופתילה וכוס וחבית וקלרה אע"נ לוולאי יהיב לה והכי איתא בירושלמי ובתוספתא [פרק זה]: נמ' **אין כ"ל פוסקים יינות לשפה.** שלין בעלה עמה **שהיין מרגילה לתלות תשמיש:** וה"מ בלא רגילה אבל רגילה פוסקין. לכיון **לאינו לה חילוק ככר לשה כו ואינו מזיח לבה** ותמה אני למה לא הביא הרי"ף ז"ל מאי לאמרי' בגמ' רגילה לשתות כ' כוסות בפני בעלה פוסקין לה כוס ל' סיתה רגילה לשתות כוס ל' בפני בעלה אין נותנין לה כל עיקר ואינקוריכא למימר הכי כי היכי ללא תקצי מאי למותבינן ללרבי אלעזר מבריית לקתני רגילה נותנין לה כוס אחד לוולאי רבי אלעזר לאמר אין פוסקין יינות לשפה אפילו ברגילה קלי לאי בשאינה רגילה כלל בפני בעלה פשיטא דשלא בפני בעלה אין פוסקין לה ומש"ה מסקינן לברגילה לשתות כוס אחד בפני בעלה אין נותנין לה כל עיקר ואיינו לר' אלעזר אבל רגילה לשתות כ' כוסות בפני בעלה פוסקין לה כוס ל' ואיינו בריית' והרמב"ם כתב בפרק הנזכר ופוסקין לה מעט יין לשתות אם היה מנהג המקום שיהא השפה יין: לחבריך ולחברותיך. **שלא לתננה על הבריות מכבודי הרחמן:** נרסי' בגמ' [קף סה.] ת"ר אין נותנין לה

שלה:

גמ' ואילו יין לא קאמר מסייע ליה לרבי אלעזר דא"ר אלעזר (דף סה.) אין פוסקין יין לאשה וה"מ דלא רגילה אבל רגילה פוסקין דאמרי דביתהו דרב יוסף ברירה דרבא אתיא לקמיה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר ידענא בהו בבני מחוזא דשתו חמרא דביתהו דרב יוסף ברירה דרב מנשיא מדויל אתאי לקמיה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה שיראי למה ליך א"ל לחבריך ולחברותיך (דף סה:) ת"ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה לה אמר רב פפא שמתכסה בהן בימי נדתה כדי שלא תתגנה על בעלה אמר אביי נקיטינן מותר בלאות אלמנה ליורשים

כר וכסת מסוס לר' נתן אומרו נותנין לה כר וכסת ס"ל לי לחורחה מ"ט לת"ק ואי לאו לחורחה מ"ט לר' נתן כגון לחורחים לילים ולאו חורחא לילים ת"ק סבר אומר לה כי אזילנא שקילנא להו וכי אתינא מייתינן להו כהלאי ור' נתן סבר אומר ליה זמנין למתרמי בין השמשות ולא מצי מייתית להו ושקלת להו לילי וננית לת עלייהו ומננית לי על ארעא. ופירש"י ז"ל **לאי לחורחה לרך בנות משפחתה ואי לחורחים שרכו ליתן על גבי כריס וכסתות ואנן קי"ל [קף מה.]** ולף שלי עמו ות"ק סבר כי אזילנא ואנא **מסרח חותך על ידי שליש שקילנא להו כהלאי** וכי אתי ותסכבי עמי מע"ם לע"ם **שהוא ליל עונה** מייתינא להו כהלאי ורבי נתן סבר זמנין למתרמי בין השמשות וכו' ושקלת לילי **מפן שני או חס לחנה כר וכסת משלי** ותמה אני כי נותנין לה כר וכסת נמי ליכא למיחש להכי לזמנין למתרמי בין השמשות ולא מייתי לילי ושקיל לילי ומנני לה על ארעא למסתמא כשנותן לה כר וכסת אין נותן לה מפן ואי נמי יש **לה לחתי חינה עולה עמו** ונ"ל למאי לקאמר ת"ק כי אזילנא שקילנא להו היינו כלי שלא תיכן בימי השבוע ע"נ כר וכסת ומתוך כך הוא מוניח מביתה כר שלו ושלה לבל לרבי נתן כיון שהוא ערוך לעזוב בביתה כר וכסת דשלה היא ליכן שתעטער ליכן על נבי מפן ותרחה כר שלין בעלה עמה שהינו בלין שתעטער ליכן על נבי מפן ותרחה כר וכסת מונחין לפניה ומש"ה ס"ד נתן לנותנים לה כר וכסת בל ימי השבוע וכיון שזה ערוך לתת לה כר וכסת לשכב עליהן חף בשלו חינו טורח להוליך ולהביא ומ"מ למלנו מלברי רש"י לבבכ"נ לא חמרינן עולה עמו שלא בפני בעלה לאי נאו הכי מלינה נמי היה לו לתת לה כר וכסת ומ"ט לת"ק לומר חין נותנים ורבי נתן נמי לא חמר נותנים שלא מסוס למתרמי כו' והרי"ף ז"ל כתב בריייתא זו וכתב הרמב"ן ז"ל שהוא סובר שאין הלכה כאחד מהם שלא נותן לה כר וכסת מסוס לעולה עמו ואינה יורדת עמו והלכתא כרבי נתן ולאו מטעמיה ולפי זה תרוייהו ס"ל לאינה עולה עמו שלא לחנן קי"ל כרבי נתן מסוס לעולה עמו ולפילו שלא בפניו ותמה אני מס כן לעיל בפרקין [קף סח.] כי היבעיא לן נבי הנקה בהיה לחורחה והוה נאו לחורחים מאי ופשטינן לעולה עמו ואינה יורדת עמו היכי נקיטי בפשטות שלא כת"ק ור' נתן והיכא לאכחן תנא לפלוג עלייהו לנפסוק כוותיה ולפיכך נ"ל שלכך השמיטה מפני שהוא מפרש כלברי האומר לחורחים וחורחה רגיל ורגילה לבל אין **לרך בנות משפחתה** ולא בנות משפחתו בכך ובכי האי גוונא לא שייך עולה עמו כלל ולפיכך השמיטה לפי שהוא פוסק כת"ק ומתוך לו על מתניתינו שלא הזכיר התנא כר וכסת: נרסי' בגמ' עלה למתני' ומנעל **ממועל למועל** [קף סה:] **האי תנא שליח** וערטילי ורמי מסתני. כלומר **מופשט וערום שאין לו חלופות בגדים שלא מפנה לפנה ומעלים קאמר ממועל למועל והשאר לא תחליף במועל** ומפרקינן לתנא במקום הריס קאי ללא קני שלא בתלתא זוני מסתני ואנב לחורחים קמ"ל לניקבינהו ניהלה במועל כי היכי לניהוי לה שמחה בנווייהו ולפיכך כתב הרמב"ם בפרק י"ג מהלכות אישות הל"ל בחרן ישראל ובחותן הימים לבל בשאר זמנים ושאר מקומות הכל כפי ענין המקום: [קף סה:] **מותר מזונות. כגון לשה שאלו החמורים במשנתינו עולפים לה שאינה לעבתנית: שלא תתגנה על בעלה.**

בימי טהרתה בלובשה בגדיה שלבשה בימי נדתה: **מותר בלחות למנה. הנזונית מנכסי יתומים ועניים ליתן לה כליס של נ' זוז מעה לעה.** ומשמע לכל שכן מותר מזונות דלאו מותר בלחות לכחיי הבעל לילה הוא לאחר מיתה ליורשים כ"ש מותר מזונות לכחיי הבעל לבעל דלאחר מיתה ליורשין ליה ולא לינטריך ליה לאחבי לפרושי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות אישות והכי איתא בירושלמי לנדרים התם [פרק זה הלכה י] הלה לתימא בחשת היא לבל בחלמנה בין האתירה בלחות בין האתירה מזונותשלהם הם לבל הראב"ד ז"ל כתב למותר מזונות לחלמנה לעמה והביא ראיה מלנדרסי בירושלמי בפ' לחלמנה נזונית [הלכה ו] רב יהודה בשם ר' יוחנן מניחתה שלא האתירה מזונות (שלה) אפי שמניחתה שלו לחלמנה שמניחתה שלה האתירה מזונותיה שלה וכתב הרשב"א ז"ל שדברי הרמב"ם נראים יותר כשטת הירושלמי האחרת דלאו לא ה"ל לאחבי למימר עלה לברייתא וחלופה בחלמנה: **מתני' נותן לה מעה כסף. לבל שבת לילבים קטנים:** ואם אינו **נותן לה מעה כסף** לנרכיה **מעשה יליף** שלה. כלומר מותר מעשה יליף שלה וכלאיתא לעיל בגמ' בשמעתא דהמקדיש מעשה ילי אפתו [דף נט.] ולאמרי' ואם אינו נותן לה מעה כסף לנרכיה לאו למימרא שיכול הבעל לומר היני נותן מעה ויהא המותר שלה להא קי"ל יכולה אפי שתאמר היני ניזונת והיני עושה ולאי שיכולה נ"כ לומר היני נוטלת מעה כסף והיני נותנת מותר ואי להוה נמי יכול לומר היני נותן מעה כסף מה הועילו חכמים בתקנתם הרי כל אחד מהם יכול לעבד שלו ולאי הכי קאמר אפי שתקה היא ולא תבעה מעה כסף לנרכיה ועפתה מותר הרי היא לעצמה ואין הבעל יכול לומר ויתרה וכתב הרמב"ן ז"ל דה"ה למזונות ולמעשה יליף שלו רבותא קא"ל שאפילו במעה כסף שאינה צריכה לו כ"כ לו תאמרין ויתרה: **ואוכלת עמו בליליבת. שבות ליל עונה:** שתי. **קפה לטוותה כפלים** בערב: משקל של יהודה כפלים כשל גליל: **גמ' בעירוב חמו.** כתב רש"י ז"ל **עירבה חמו לגפון והבי לדרום חמו מוליכתו שלה ואין חבי מוליכו שלו שעליין הוא צריך לחמו וכתיב שליחו דבנן לחמי על פי צריך** התם כדי שלא תתגנה על בעלה הכא תתגנה ותתגנה:

מתני' (דף סד:) נותן לה מעה כסף לצרכיה ואוכלת עמו מלילי שבת לילילי שבת ואם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה מעשה ידיה שלה ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן עשרים בגליל ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה בד"א בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו:

גמ' (דף סה:) מאי אוכלת רב נחמן אמר אוכלת ממש ושמואל אמר תשמיש כדכתיב (משלי ל:כ) אכלה ומחתה פיה וקי"ל כרב נחמן בדיני אמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש המטה שנאמר(שמואל א א:י"ט) וישכימו בבקר וישתחוו לפני ה' וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו השתא אין מעיקרא לא:

ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין על מזונותיה דרש ר' עולא רבא אפתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד בני שש כדאמר רב אשי בן שש יוצא בערוב אמו מתניתין מסייע ליה דתנן אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה .

איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין שהיין יפה לחלב:

הדרן עלך אף על פי

מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה ואוכל פירות בחייה בשתה ופגמה שלה ר' יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אחד בזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד שלו נותנין לו מיד שלה ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות:

גמ' תנן התם (דף סו.) קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר ר"ע אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בהעדפה שלא ע"י הדחק כ"ע לא פליגי דבעל הוא כי פליגי בהעדפה שע"י הדחק ת"ק סבר לבעל ור"ע סבר לעצמה והלכתא כת"ק והכין פסק רבינו האי גאון ז"ל:

סיוע מאמו וכשם שהבעל זן לותה כך יזון לותו עמה ע"כ וכשטה לחרת שלו נ"כ כתב כך יונץ בעירוב אמו עירב לו חבין לעפון ואמו לדרום יונץ בעירוב אמו **ואין יונץ בעירוב חבין ואין** מוליכי' לותו שלש לדרום לכיון לבן שם **הוא עליין צריך לאמו** לכחל נופל דמו ונבני מזונות נמי כדרך שחייב לזון לת הפס כך חייב לזון לת הבן לאכתי בתר לימים סייך וחל נופל נינהו: מאי טעמא. מוסיפין על מזונותיה לאו משום בן לבעי למיכל בהדה: יפה לחלב. למאי משום בן חייב לעפויי לה מזונות ע"כ ומתוך לסונות הללו נ"ל לכי לאמרי' זון לותם קטני קטנים לוקח בשאמן קיימת ומדין מזונות לאמן [נגעו] הא שכיון שהן נגררים לאחריה אי אפשר לה להעמיד עצמה שלא תזון לותם לבל בשאין לאם קיימת אינו חייב במזונותיהם ונמרין נמי ליקח לי הכי למסייעינן לעולא ממתני' מאי סייעתא נימא שאינו חייב לזונן אלא זמן הנקתם אלא ולאי לייקינן הכי למלתנא מוסיפין לה על מזונותיה משום לבעי למיכל בהדה למאי מזונות הבן הנגרר לאחריה הרי הן כמזונותיה ומדין מזונות שלה נגעו בה וכיון למלר' יוסי שמעינן שעל שם הבן נגרר לאחר אמו שמעינן שחוא חייב להוסיף על מזונותיה בשבילו על הינה בן שם לבל כל שאין לאמן קיימת לא מחייב לבל לא רלינן לרשבונים ז"ל שלמרו כן: הלכן עלך לף על פי **מצילת האשה.** וירושתה. **אם נפלה לה ירושה הוא לוכל פירות בחייה והקרן שלה [ל"ל] ואם מתה בחייו יורשה: [ופגמה]. נזק חבלה אם יחבלו בה: בזמן שבגלוי. שהכשת שלו ועוד שנמלאת עליו והוא סוכל:** ילקח בו קרקע. **בשאר נכסים העופלים לה שהם תלוייס: ולוכל פירות. בחייה והקרן (ופגמה) שלה אם ימות לו ינרשנה ואם תמות היא יורשה** והלי לגל קתני נער משום לפסיטוא ליה לנערת לילה לף זכי ליה רחמנא וכללותא בפרק החובל (לף פז:) ורפוי נמי לף תנא ללילילים בעי למיתן להא לויטו מחייב לרפלותה ושבת נמי לף לינטוריך למתני לפסיטוא לבעל הוי שהרי מעשה ילים שלו: גמ' תנן התם קונם שאני עושה לפיך פירשתי בפרק לף על פי [בסי' רענ] בס"ד:

מקקץ מקשו רבנן ומפרקי לישנא קמייתא לר"י בן בתירא וכו'. לימר בגמרא מתקיף לה רבא בר רב חנן אלא מעתה ביים סוסתו של חבירו וכו' ופ"ל רבינא לרב אלא מעתה ביים עני בן טוביה כו' ומני תיובתיה לישנא קמייתא לר"י בן בתירא נינהו ותמהני נהי דס"ל לר"י שהבעל מתבייש בבושתה למה ממעט בסך בושת הואיל והוי לו לומר שיתן לכל אחד כמי שבושתו ופ"ל דס"ל לבושת הואיל מועט מפני שהיא ברשות בעלה ומכי מתפרש בגמרא אלא מעתה ביים עני בן טוביה לוק ותסכא וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ל מהלכות חובל ומזיק בל"ן בשחבלו בה לחברים לחבל בחבל בה בעלה חייב לשלם לה מיד כל הנזק והצער והבושת וכל שלא ואין לבעל בהן פירות ואם רצתה ליתן לאחר לממים נותנת וכזה הורו הגאונים וכתוב בתשובתי הרשב"ץ ז"ל שיש נותנין טעם לדבריו משום דמיזעי בושתה ופגמה שלא כרבנן וע"כ לא פליג ר"י אלא משום לישנא קמייתא ליה בושתה ומיעטיה בפגמה כלנרסינן בירושלמי ר' לחא בשם ר' בון בר כהנא [הוחיל] ללא מחסר בה בושתה מפני מה עטלא מפני שעירו שנעטיר עמה וילכך כשהוא בעמי חבל בה מפני מה נוטל שהוא ביים את עמי **והוא ערר את עמי ע"כ** ותמהני לכתי למה ליה לבעל לוכל פירות ואי אפשר לומר לת"ק בושתה ופגמה שלא לגמרי קאמר ור"י בן בתירא פליג בושתה ופגמה לגמרי קאמר ומשום הכי מתבייש בבושתה משא"כ בחבל בה הוא לישנא לכיון לר"י פוסק לו חלק מפני בושתו למה יזכה לו עוד לכולה פירות בשלא ועוד לבגמרא לחמרין בושתה ופגמה לישנא קמייתא ליה פלוגתא לר"י בן בתירא ורבנן אלמא פסיקא לן לבושתה ופגמה לחד' לישנא קמייתא קאמר לא כירושתה והוא לוכל פירות ולא לישנא בתרתי פליג בקרן ובפירות מפני שהוא מתבייש בבושתה מש"ה

מיל: סלעים נעשה. **ליכתב בשטר הכתובה בשעה ליניריס להיינו יתר שלים כלתנן נעיל וחמרו בגמרא** לתנא הכי לגמועינן לכין בשך גדול להיינו חלף ליגר בין בשך קטן מוסיף בכספים שלים: **לקופה.** מפרש בגמרא לקופה של בשמים כלומר **שיתן לה עשר זוז לכל מנה ומנה שהיא מביאה ויקנו לה מהם בשמים לרחון בהם בתמרוקי נשים שכך שיערו שהשעה המביאה מנה לבעלה רלוייה היא לבשמים של עשר זוז:** רשב"ג אומר הכל כפי מנהג המדינה. לשום ולכספים קאי והכי איתא בתוספתא ר"ל יפי מקום שנהגו שלא **לפחות מן השום ושלא** להוסיף על הכספים אין משנים ממנהג המדינה ופירוש מקום שנהגו שלא לפחות לאו דוקא שנהגו שלא לפחות לר"ש פשיטא ות"ק נמי היכי פליג עליה לרבי שמעון בן גמליאל שלא שלא נהגו לפחות קאמר ולפשר לת"ק ורשב"ג לא פליגי שלא לרבנן חיירו בעיר חשבה לליכא מנהג ושתו לגמועינן לשכי ליגע ורשב"ג שתו שלא למיתר לבעיר שים בה מנהג הולך לחריו וכיוצא בה בתוספת שבת (דף קו:) רשב"ג אומר לא כל הכיכרין שוין ללא פליג תת"ק ולפיכך פסקו הגאונים ז"ל כרשב"ג: נמ' לא נאמרו לכריס הללו שלא **כירוסלים.** שהיו **נוהגות להתקשט בבשמים:** נרסינן בגמרא [דף סז.] נמלים של ערביא שהא נוכח פורנה מהם הני תותבי לכי מכסי שהא נוכח פורנה מהם הני שקי לשרולי ושלני לקמחוניא שהא נוכח פורנה מהם. כלומר **מנכסי יתומים ולא שמרינן מטלטלי ליתמי לא מעשבי לבעל חוב** לפי **שהם להם במקום קרקעות שבעלי שחורה** היו וכתב הרשב"ם ז"ל שהפשר להוכיח מכאן לעבדיו שהרוב מתעסקין במטלטלין ומוכרין קרקע ליפע וליתן בכספים שף שהא נוכח כתובה מהן מלינע לגמרא וכבר מנה ומנה רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה:

גמ' והלכתא כוותיה: עשרה דינרין לקופה מאי קופה אמר רב אסי קופה של בשמים ואמר רב אסי לא נאמרו דברים אלו אלא בירושלים:

מתני' (דף סז.) המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשתבא לביתי אכנסנה אלא מכסה ועודה בבית אביה וכן המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה:

גמ' אמר אביי הני חמשים זוזי פשיטי:

ת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין היתומה ואחר כך מפרנסין היתום מפני שדרכו של איש לחזר ואין דרכה של אשה לחזר יתום ויתומה (דף סז:) שבאו להנשא משיאין את היתומה ואחר כך משיאין היתום מפני שבשתה של אשה מרוכה משל איש תנו רבנן יתום שבא לישא אשה שוכרין לו בית ומציעין לו מטה וכל כלי תשמישו ואחר כך משיאין לו אשה שנאמר (דברים ט"ו:ח') די מחסורו אשר יחסר לו מחסורו זה בית אשר יחסר אלו מטלטלין לו זו אשה תנו רבנן די מחסורו אתה מצווה לפרנסו ואין אתה מצווה לעשרו אשר יחסר לו אפי' סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו עליו על הלל הזקן ששכר לעני בן טובים סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין

אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם מתנה ואם אינו מקבל נותנין לו לשם הלואה וחוזרים ונותנים לו לשם מתנה ת"ר (דברים טו) העבט זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם הלואה וחוזרין ונותנין לו לשם מתנה תעביטנו זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס אלא מן הצדקה נותנין לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אלא מה אני מקיים תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם:

תקנו הגאונים שתהא כתובה נגבית מן המטלטלין: [דף סז.] מתני' לא יפחות לה. מפרשים בגמ' חמשין זוזי פשיטי שהם שמינית של כסף עורי: וכן נבאי עלקה המשיחין את היתומה לא יפחתו לה מכשיעור הזה ולפשר לחמשים זוז נותנין לה לפילו חוסם בכים שמחייבין את הגבאין לגלות לאי ביזנין בכים לפילו לוקח מאי לוכיח חמשים לפילו קובצת נמי לפי כבודה ופלוגתא היא בירושלמי [כלן הלכה ה] לגרסינן התם וכן הפרנסים המשיחים את היתומים ר"ל חנינא זאת אומרת שאומרים לפרנסין לגלות פתר לה בשאין בכים לכל אבל ים בכים מוסיף ר"ל יוסף זאת אומרת שאין אומרים לפרנסים לגלות לפתר לה בשים בכים לכל אבל אין בכים פוחת ומשמע לר' יוסף מפרש לה הכי אם ים בכים לפרנס לחברתה אם תבאתה היום לו מחר מפרנסין אותה לפי כבודה לכל לפילו ים בכים כדי לפרנס זו בלבד לפי כבודה אין נותנין לה כל מה שים בכים: **גמ' להתפרנס. מזונות מהו עלקה:** [דף סז:] **שהרי ניגשת. מהו עלקה לחמרינן לקמן אשר יחסר לו זו אשה** כלכתיב (בראשית ב':י"ח) אעשה לו עזר כנגדו: **אין לו ואינו רוצה להתפרנס.** אין לו מהו ואינו רוצה להתפרנס מן הצדקה נותנין לו לשם הלואה ואוב אין מבקשין ממנו אם יפרע מעצמו יפרע ואם לאו אין חופשין לו: **יש לו ואינו רוצה להתפרנס. מהו חלף מהו עלקה** נותנין לו לשם מתנה כדי שלא יסבו בעצמו מחמת קמנותו וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה אבל מחייב הוא לר"ש אוב הוא ירצה לגלות ויסגף עצמו ברעב: אין נזקקין לו. ולא יתות ימות: [דף סח.] **המסמא את עינו. מרפה את עינו כאילו היא סמויה.** מקפח את שוקו. כאילו שוקו נכווית: מנבה את כריסו. כאילו כריסו נפוחה מלשון ותת בטנך נבה (במדבר ה':כ"ז):

(דף סח.) תני חייא בר רב מדפתי ר' יהושע אומר כל המעלים עינו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא (דברים ט"ו:ט') השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם (דברים י"ג:י"ד) יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים ת"ר כל המסמא את עיניו והמקפח את שוקו והמצבה את כריסו ליטול צדקה ואינו צריך אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך

תנן התם. בסוף פרקא: **אין מחייבין אותו [כו']. ריטח למתני' מי שים לו מחתים זוז לא יטול נקט שכחה ופרח** כו'. אין מחייבין אותו למכור וכו'. **להשלים ר' זוז כלי שלח יטול:** במחריטח לכספא. כלי שהוא עשוי להתגרד בו כלשכחתן בסוף חבית (לקמן דף קמז:) רב שמואל כר יהודה עבדה ליה לחמיס מגרדא לכספא: **כתן קולס שיבא לידי ניבוי.** פירש הריי"ף ז"ל והוא הנכון ורש"י ז"ל **פירשה בעניין אחר ואינו מחוור:** ירושלמי (פרק ח לפאה ה"ז) היה מסתפק בכלי זהב נותנין לו כלי כסף כלי כסף נותנין לו כלי נחושת כלי נחושת נותנין לו כלי זכוכית והא תניא היה מסתפק בכלי מילת נותנין לו כלי מילת כאן בנופו כאן בסלונו נופו: מתני' לעתה. **רבותא קמ"ל לעת"פ שנתרצית אין מחילתה מחילה: מה שרלוי להנתן לה.** כתב רש"י ז"ל **עיסור נכסים** ולפסר לת"ק ה"ק מה שרלוי **לינתן לה לרבי יהודה לפי שומת לחב ולרבנן לפי שומת הנכסים: אם הניח** לחב לת לבת שרלוי ינתן . **בין שהוא עשיר [בין שהוא עני] בין שהוא פחות בין הוא יותר** כך כתב רש"י ז"ל: שלא שמין (דף סח.) תנן התם אין מחייבין העני למכור את ביתו ואת כלי תשמישו והא תניא היה משתמש בכלי זהב ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת אמר רבה בריה דרב הונא במחרישא דכספא יש שפירשו שהיא המגרדת שמגרדין בה בבית המרחץ רב פפא אמר ל"ק כאן קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר שיבא לידי גיבוי פירוש כל זמן שאינו נוטל אלא בצנעה אין מחייבין אותו למכור כלי תשמישו אבל אם הוצרך ליטול מן הגבוי של קופה אין נותנין אלא לאחר שימכור:

מתני' יתומה שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי ליתן לה ר' יהודה אומר אם השיא הבת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה וחכמים אומרים פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני אלא שמין הנכסים ונותנין לה:

גמ' אמר שמואל לפרנסה שמין באב כלומר שמין ואומדין דעתו של אב ואומרים אילו היה האב קיים כמה היה נותן לבתו לפרנסת הבעל ונותנין לה ואותבינן עליה דשמואל ממתני' דקתני פעמים שאדם עני והעשיר אלא שמין הנכסים ונותנין לה מאי עני והעשיר אילימא עני עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים מכלל דת"ק סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה והא לית ליה אלא לאו עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת וקתני שמין את הנכסים ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר אומדנא ופרקינן הוא דאמר כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ולימא הלכה כרבי יהודה אי אמר הלכה כרבי יהודה הוה אמינא דוקא השיא דגלי דעתיה אבל לא השיא לא קמ"ל טעמא דרבי יהודה דאזלינן בתר אומדנא לא שנא השיא ולא שנא לא השיא והאי דקתני השיא להודיעך כחן דרבנן דאף על גב דהשיא וגלי דעתיה לא אזלינן בתר אומדנא אמר ליה רבא לרב חסדא דרשינן משמך הלכה כרבי יהודה אמר ליה יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון מן שמי ומי אמר רבא הכי והתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים ואמר רבא הלכה כרבי לא קשיא הא דאמידניה הא דלא אמידניה כלומר אי ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה כמה דאמיד ואי לא ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה עשור נכסי ה"נ מסתברא דאמר רב אדא בר אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר בנכסים שמע מינה הא דאמידניה הא דלא אמידניה ש"מ:

חזינן לגאון דכתב הא דאזלינן בתר אומדן דעתיה דאב לאגרועי מעשור נכסי הוא אבל לאוסופי על העישור לא דלא אשכחן בהדיא מאן דאמר מוסיף על העישור ובפרק נערה שנתפתתה (דף נב:) אמרינן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועד כמה אבייי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסי הילכך ליתי לן לאפוקי מנכסי יתומים טפי מעישור נכסים וגאון אחר אמר רבי יהודה דאמר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה דאלמא בתר אומדן דעתיה דאב אזלינן סתמא קאמר לא שנא לפחות מן העישור ולא שנא להוסיף על העישור וכיון דאיפסיקא הלכתא כר' יהודה בהדיא כוותיה עבדינן דהיכא דידעינן אומדן דעתיה דאב יהבינן לה כמה דאמיד בין לפחות מן העישור בין להוסיף על העישור ואי לא ידעינן דעתיה יהבינן לה עישור

עיסור נכסים וכיון שכן חין לנו לומנע לחב חלא לפחות מעשור נכסים לבל לא להוסיף והכיון רחיה מלחמרינן בפרק נערה שנתפתתה (לקמן דף נב:) מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין כלי שיקפוץ חלם ויתן לבתו כבנו ועל כמה חבייי ורבא לחמרי תרוייהו על **עיסור נכסים וכיון שכן** חין לנו כח להוסיף מן היתומין חלא בראוים כרוכים ואין לו לחלוק לחזלינן בתר לומנע לחב חלא לפחות וכמעשה דרבי לנתן לה לחב מנים עשר בנכסים ועוד הביאו לו ראיה בתוספתא מלחמרינן בפרק הניזקין (לקמן דף נו.) והא פרנסה למקון קיבא ואם היתה לחמרינן לחין שמין בחב בין להוסיף בין לפחות חלא בנכסים שיש להן קיבא בלל הבל מי לחמרינן לחין שמין בלל בחב חלא לפחות

נכסי:

גופא רבי אומר בת הניזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים אמרו לו לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אחד אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להם כך אני אומר ראשונה נוטלת עישור נכסים ושניה כמה ששיירה ושלישית כמה ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה חולקות בשוה (דף סה:) כל חדא וחדא דנפשה שקלה ה"ק אם באו כולן לינשא כאחת חולקות בשוה וכן הלכתא

ת"ר הבנות בין בגרו עד שלא נישאו בין נישאו עד שלא בגרו אבדו מזונותיהן ולא אבדו פרנסתן דברי רבי שמעון בן אלעזר אומר אף אבדו פרנסתן כיצד הן עושות שוכרות להן בעלים ומוציאין להן פרנסתן אמר רב נחמן אמר לי הונא הלכה כרבי איתיביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא [משתגדיל] להוציא מידן מה שראוי ליתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה לא קשיא הא דמחאי הא דלא מחאי והכי נמי מסתברא דאם כן קשיא דרבי אדרבי דתניא רבי אומר בת הנזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים נזונת אין שאינה נזונת לא אלא לאו שמע מינה הא דמחאי הא דלא מחאי שמע מינה אמר ליה רבינא לרבא אמר לן רב אדא בר אהבה משמך בגרה ולא נשאת אין צריכה למחות נשאת ולא בגרה אין צריכה למחות בגרה ונשאת צריכה למחות ומי אמר רבא הכי והא אותביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאתה אמה ושני ליה הא דמחאי הא דלא מחאי לא קשיא הא דמיתזנא מינייהו והא דלא מיתזנא מינייהו שמעינן השתא מכל הני שמעתתא היכא דבגרן או אינסיבן מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה ואע"ג דלא מחו ואי לא מיתזנן מינייהו צריכין למחויי ואי לא מחו לית להו פרנסה ואי לא בגרן ולא אינסיבן אע"ג דלא מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה ולא צריכין למחויי ואי בגרן ואינסיבן אף על גב

קרינן לה קינא לפי שאי אפשר להוסיף יותר מעישור נכסיו ולמו רחוק הוא להיות לנערה שנתפתתה חוטא הוא שמי שבא ליתלך כמה יתן לבתו אין מזקיקין אותו לתת יותר מעישור נכסיו להתם בחייו דקתרינן ועובדא דרבי ספיחת מן העישור מעשה שהיה כך היה ואמרינן בשלמא לפרק חפילו להוסיף והיה לפרק הניזקין נמי לאו דאית ליה לכיון דליכא למימר הכי עשור נכסים הא קינא ואי אמרינן נ"כ הא קינא כמאי אמרינן ויכולין הלקוחות לעמוד על חומר בעתן וכיון שלחינו רחוק הוא הלכך מסתברא דשמין בשבח בין לפחות בין להוסיף כפשטא דמתניתין דשמואל הכי משמע ומה שהעת הגיהן מהר"ב הרי"ף ז"ל וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ' מהלכות חיוב ורמ"י ז"ל והרא"ש והרמב"ן ז"ל ואני תמה היאך נלך אחרי דעתו של שבח להוסיף להא דעיל בפרק נערה שנתפתתה (דף נב:) אמרי' מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין כדי שיקפון אחים ויתן לבתו כבנו ופרכינן עלייהו מי ליכא מידי דרחמנא אמר כרע ליורת ברחץ לו תיורת ואתו רבנן ותקנו לתיורת ברחץ ומהדרינן הא נמי לתוריית היא ועלה אמרינן ועל כמה חביי ורבא לאמרי תרוייהו על עישור נכסי [ומשמע] ולאי לה"ק על כמה מחייב ואמרי ליכא מאום עבורי אחסנתא ומהדרינן על עישור נכסי שבל טופי מכאי לו וכעובדא דרב פפא דאיעסק ליה לברייה בי שבא סורחא דמשמע בהדיא לדרבות בפרנסה שאור וכיון שכן אי אפשר שלא עשה כהונן להוסיף על העישור בשבח דאשונה היאך נכוף את היתומים בכך בשחרות וכי זיכה אותן שהב מחויים הן בשעת מיתה שבל לר"ח ז"ל אחי שפיר לכיון שאמלוהו מסך מוענו על עישור דאחי ליולד אחר לעתו שב אב ולפיכך נראה לי דברי ר"ח ז"ל והיכא דאמרינן בה מקרקעי בין מטלטלי יהבינן לה ורחיב לבב שבח משמע דבין מקרקעי בין מטלטלי יהבינן לה מלאחרינן בפ' נערה שנתפתתה (דף נ:) דב זן מחטו לעליה ואחרינן פרנסה הואי וכשאמלוהו לאחר שאמלוהו בשמין בשבח. כלומר לכיון דבתר חומר לעתו אזלינן מטלטלי ומקרקעי שוין בכך ואחרי' נמי אפי' אמלוהו זן מטלטלי ואחרינן שאמלוהו לטעמיה לאחר לפרנסה שמין בשבח אלמא לאמלוהו לאזל בתר שומא דשבח אפילו מטלטלי אית לה ומה שלא כתב הרי"ף בהלכות היכא דרב אחי זה שלא כדברי הרב בעל הלכות ורב אחא ז"ל שבתבו בשבח שמין בשבח ה"מ שאמלוהו מפני שאמלו לו אחא לאמלוהו לאחר לפרנסה שמין בשבח אבל אמלוהו מטלטלי אית לה ומה שלא כתב הרי"ף בהלכות היכא דרב אחא ז"ל שבתבו לפרנסה שמין בשבח ה"מ מאמלוהו ולא מאמלוהו כלל בשבח לאחר שאמלוהו בין לאמוני בין לפרנסה מאמלוהו ולא מאמלוהו בין לאמוני בין לפרנסה כלאיתא לקמן בשמוך [דף סט:] ואין לבריסס מחוורין לכיון דלא שבחן לרבא לפלוג בהיכא דאמלוהו ואיכא לאמוני בשבח תרוייהו לא אמלוהו ולא אמלוהו לפרנסה ולא לאמוני בשבח תרוייהו ואיכא לאמוני בשבח חד ופרנסה לא אמלוהו ואיכא לאמוני בשבח חד ופרנסה אמלוהו ואיכא לאמוני בשבח תרוייהו ואיכא לפרנסה בשבח חד ואמלוהו ולא אמלוהו לאמוני בשבח חד ופרנסה אמלוהו ואיכא לאמוני בשבח חד ופרנסה לא

כתב לה על שתבערן לו על שתלקחן לנוכרין: לף תבלו פרנסתן. עשור נכסים להם לא תקין לה נדוניא אלא היכא למנפקא בקטנות או בנערות תבל בגרה ליסתלקה לה מהשתא כיתא לגמרי לא וכן נשתא בנערות הואיל וגדולה היא ונתרעית תבלה פרנסתה אלא מה שפסקו לה תבל בנשתא בקטנות לא פלוג: שוכרות להן . שיעשו לותן על אלא יכנרו ומנגינין להן פרנסתן: **הא [גדולה]. כגון [נערה]:** ויתרה. **מחלה על השאר וחבלתו אלמא סתם לן תנא** כרשב"ח: **הא למחוי. הא לאמר רבי לא תבלו ואמר רב הונא הלכתא כוותיה בשמיתתה על מותר עשור נכסיה והא לקתני מתני' גדולה ויתרה בשלא מיחתה** וה"ם בן אלעזר לאמר לף תבלו פרנסתן אע"פ שמיחתה היינו טעמא מפוש לכיון שבגרה או נשתא אין לה בנכסי תבלה כלום ולפיכך **אין לה מה תקנה אלא** בשכירת בעלים שיעשו הפרנסה מן החזן קולס שיעשו לותן ובלבד **שיעשו לותן קולס בגר: ניזונת אין. אם בחת ליעשו בעולה ניזונת להיינו בקטנות או בנערות אין צריכה למחות שאפי' לא מיחתה לא תבלה עשור נכסים: ושני ליה** הא לתני גדולה ויתרה בלא מחאי. **אלמא נשתא בנערות ולא מיחתה אע"פ שאינה בוגרת ויתרה ואת אמרת נשתא אינה צריכה למחות** : הא לקא מתנגא מינייהו. כי אמרינן לכנרה או נשתא אינה צריכה למחות כשמתנגא מינייהו אחר שבגר או אחר שנשואין לכיון שסם מעלין לה מזונות מלעתה אע"פ שאין חייבים היא בוסם מלמחות ואין שתיקתה רחיה שהיא מוחלת וכנון שיעבה בשעת נשואין שסם יזונו לותה ואפ"ה בגרה ונשתא צריכה למחות **אבל היכא דלא מתנגא מינייהו** אין בגרה אין נשתא צריכה למחות: שמעינן הסתם וכו'. ואי בגרן ואינסבן וכו' צריכה למחויי. כתב הרא"ש ז"ל לאם מיחתה בבגרות צריכה למחות אף בנשואין ואם לא מיחתה הפסידה וכתב נ"כ לכי אמרי לבגרה ונשתא צריכה למחות אפילו במתנגא מינייהו לדוקא בגרה ונשתא אבל נשתא ואח"כ בגרה לא לבגר בתר נשואין לאו כלום הוא ויש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק [עשריים] מהלכות אישות נשתא הבת **ולא מיחתה אבדה** פרנסתה ולא חלק בין מתנגא ללא מתנגא: **פרנסה.** ולוניא: **תנאי כתובה. מזונות של בת: אל יזונו בנותי מנכסי אין שומעין לו. להא לאתעבד בתנאי כתובה: אל יפרנסו שומעין לו. שהפרנסה אינה חוב בתנאי כתובה אלא על היתומים הוא היכא שלא ניה האב שלא לפרנס** ואע"נ לאמרי בסמוך דב"ח לאחי הוי היינו כל שלא **ניה**

דמיתזנן מינייהו צריכין למחויי ואי לא מחאן לית להו פרנסה

אמר רב הונא אמר רב פרנסה אינה כתנאי כתובה מאי אינה כתנאי כתובה כדתניא האומר אל יזונו בנותיו מנכסי אין שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה וכן הלכתא ואיכא נוסחי דאית בהו איפכא ולהנהו נוסחי דאית בהו איפכא לית הילכתא כרבי:

(דף סט.) תלה ליה רב לרבי ביני חיטי האחים ששעבדו מהו הוה יתיב רבי חייא קמיה א"ל מכרו או משכנו אמר ליה מאי נפקא לך מינה בין מכרו בין משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ורבי יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אין מוציאין וליתא לדרבי יוחנן דקי"ל כרבי דאמר מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות:

איתמר מי שמת והניח שתי בנות ובן וקדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן אמר רבי יוחנן שניה ויתרה א"ל רבי חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה (ואין מוציאין למזונות) ואת אמרת שנייה ויתרה

ומסתברא לן דהלכה כר' יוחנן בהא משום דאיכא ריוח ביתא דהא רב אשי דהוא בתרא הכי ס"ל דאמרי' א"ל רב יימר לרב אשי אלא מעתה אשכחת מציאה בעלמא דאיכא ריוח ביתא ה"נ דלא יהבינן לה עישור נכסי א"ל אנא ריוח ביתא מהנהו נכסי קאמינא אבל בירושלמי פסק הלכה כרבי חנינא דגרסינן התם * הלכה ו' ע"ש מי שמת והניח שתי בנות ובן אחד ונטלה הראשונה עישור נכסים ומת הבן רבי חנינא אומר אף השניה נוטלת עישור נכסים והשאר חולקות בשוה אמר רבי טבי בשם רבי יאשיה טעמא דרבי חנינא אם מן המשועבדין גובה לא כ"ש מלפניה ר' זעירא בעא קומי רבי אסי היך עבדן עובדא אמר ליה כרבי חנינא וכן

חאב שלח לפרנס: ולוכל נסחי לחית בהו חיפכא והיל נירסת ר"ח ז"ל שנורס האומר אל יזונו בנותיו מנכסיו שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו אין שומעין לו. ונקל יסיב טעמא למילתיה כיון לגל חל חיובא לילסו מחייס כלתנן [לף מט.] האב אינו חייב במזונות בתו יכול הוא להפקיע זכותן לגמרי אבל פרנסה שמחייב בחייו לכתיב ואת בנותיכם תנו לגנשים אין בידו להפקיע ועוד שכח פרנסה גדול מכח המזונות שהאחים יכולים להפקיע מזון הבנות במכירה ואין יכולין להפקיע פרנסתן כלאיתא בסמוך והאי פירושא לא מחוור כלל שאם בידו להפקיע מזונות הבנות מה העועילו חכמים בתקנתן ודבינו האי נאון ז"ל נורס כן ופירש לה"ק שמתנים בשעת נשואין שלא יזונו מנכסיו שומעין לו לתנאי ממון **הוא ויקיים אבל בפרנסה אין** תנאו קייס למעוה הוא לרמיא עליה ואע"פ שגלה לעתו בשעת ניסואין שאינו רוצה שיתפרנסו בנותיו מנכסיו אפשר לכשעת מיתה הלך בית והלין לין אמת בין שתפה הגרסא כך או לא ותמהני מהרי"ף ז"ל שכתב להנהו נסחי לחית בהו חיפכא ליתא להלכתא כרבי וחזה פירוש שהוא מפרש בה לא יעשתי מסיכן לחאם: תלא **ליה רב לרבי ביני חיטי.** פירש ר"ח ששלוח רבות שלא והאנרות תפורות זו בזו ובין האנרות כתב שלוח זה. מוציאין לפרנסה. לפי שהיא קנובה: [לף סט.] **ואין מוציאין למזונות.** כלתנן **(ניטין לף מח:) אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** לפי שאין למזונות קנובה: **על שמת הבן. ונפלה הילופה לפני הבנות:** ויתרה. **עישור נכסים ולא אמרינן תטול עישור נכסים תחלה כמו שנטלה זו וחא"כ יחלוקו שלא זו שקדמה ונשתא זכתה וכת על הבת אין לה עישור נכסים שהרי שתיהן שוות בילופה: גדולה מזו. שאפילו שעבדו לאים לת הנכסים יפה כח הפרנסה לטרוף לקוחות וזו שהנכסים בעין לאמרת ויתרה: לאיכא ריוח ביתא. שהרי נשתכרה הרבה שנוטלת חצי הילופה** וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק [עשריס] מהלכות אישות כר' יוחנן. ונסתפקו בתוספות היכא שמת הבן ונשארו עשר בנות שלא נשאו להכל ליכא ריוח ביתא שאפי' בתורת ילופה לא תטול לאחת יותר מעישור ומ"מ מסתמא להיכא דלשעבד **הבן נוטלת עישור** שאילו נזון אותה כיורשת **לא תטול כלום ומהין עישור** מניעין לפרנסה ומנגע שאין בילופה ריוח שלא הפסיד: לבל בילופלמי פסק הלכה כרבי חנינא ולזה הסכים הרשב"ם ז"ל:

בת יורדת הויא. עיקור נכסין שתקנו לה בתורת ירושה תקנו לה: למינבה בינונית ושלא בשבועה. לי בעלת חוב לחבת הויא לינה נוכה חלה מן הזיכורית וחינה נפרעת חלה מן הזיכורית (ניטין קף מח:) לין נפרעין מנכסי יתומים חלה מן הזיכורית ולין נפרעין מהן חלה בשבועה ולי בעלת חוב שלהן היא לין כהן בת ליפרע מנכסי יתומים: לרבינו לנבייה לכרתיה לרב לפי. כשבאה בתו ליפרע נטלה ממחלקו של מר בר רב לפי שהיה קיים: **בינונית שלא בשבועה.** לשלם **בעלת חוב** לחחי היא: **ומכריה לרב חמא זיבורית. לפי שבעלת חוב של** לחבו **היתה שהיה לחיה:** לבל **פרנסה** לליתיה מתנאי כתובה כלקיימא קיימא. כבר כתבתי למעלה לדוקא בלא לחמיניה לבל בלחמיניה לפילו ממטלטלי ובלא לחמיניה נמי משמע לי לשמין כל הנכסים לפילו המטלטלין ומה שנובה עיקורין נובה ממקרקעי לולחי כי לחמרינן בפרק נערה שנתפתתה (קף נב:) בחב נופיה ועל כמה על עיקור נכסי מעיקור שבבל נכסיו קלמר לחיזה טעם יש שנלמר כלי עיקור קרקעותיו ושרי הוא פרוע במעות או במטלטלין חלה ולחי עיקור שבבל הנכסים קלמרינן לחותו עיקור הוא כחוב על היתומים חלה שחינו ננבה חלה מן הקרקע ולפיכך תמהני לחרמב"ם ז"ל שכ' בפרק הנזכר נותנין לה עיקור הקרקעות: הלכך מזוני נמי לפילו ממטלטלין. מיהו לא לנימא תקנתייהו לומר בנכסים מועטים שיהו הבנות ניזונות והבנים יפלנו על הפתחים חלה חלו וחלו נזונין כמו שכתב הרי"ף ז"ל בהלכות ברים פרק מי שמת: **לינטורובילא. מוסב לחת הרחויס כמו שהוא חסום** כמקרקעי: **מעמנה לבתי.** לפי הנכון בזה מיירי בשהשכירן בחב ולא הניע זמן השכירות בשעת מיתתו לכיון שלא הניע לזמן ושכירות לינה משתלמת חלה בסוף ה' שכירות שכנגד מה שנשתמשו בו בחייו בפירות המחוברים לקרקע הקריבין לקרקע שלינן בקרקעות. ויכיל לחיכל בן ולחלמנה ובת ולחלמנה תובעת כתובה לו מזונות ובת תובעת פרנסתה לחלמנה קודמת לחויה לה בעלת חוב לחב ובת בעלת חוב לחחין והא לנרסי' בירושלמי בפרק מי שהיה נשוי [הלכה ו] פרנסה וכתובה פרנסה קודמת שהיא בכתובת בנין לכרין קמיירי משום לשויה רבנן בירושה [קף נב:] וכשם שנוטלת במקום בניס כך נוטלת במקום כתובת בנין לכרין: ויכיל לבת תובעת מזונות ולחלמנה תובעת כתובה ויכיל מקרקעי ולחי לחלמנה קודמת להא חיכל לין קלימה במקרקעי חלה לפי שיכל ליכיל חלה מטלטלי שלין בהן לין קלימה וכמ"ש הרי"ף ז"ל נקמן בפ' הכותב [בפי' שמ] לענ"כ כתובה קודמת שכיון שזו נפק עובדא כרבי חנינא:

אמר אמימר בת יורשת הויא דאי בעיא לסלוקה בזוזי לא מצו מסלקי לה רב אשי אמר בעלת חוב הויא ומצו מסלקי לה בזוזי והלכתא כרב אשי ואף אמימר הדר ביה והשתא דאמרת בעלת חוב הויא דאחי או דאחי למאי נפקא מינה למיגבה מבינונית שלא בשבועה ומזיבורית בשבועה מאי תא שמע דרבינא אגביה לברתיה דרב אשי ממר בר רב אשי בינונית שלא בשבועה וממר בריה דרב חמא בריה דרב אשי מזיבורית ובשבועה ש"מ בעלת חוב דאחי הויא ש"מ (דף סט:) אמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני בין לפרנסה בין לכתובה והאידנא תקינו רבנן דמתיבתא למגבה כתובה אפילו ממטלטלי [* גי' מהר"ם הילכך מזוני נמי אפילו ממטלטלי] דקי"ל תנאי כתובה ככתובה אבל פרנסה דליתא בתנאי כתובה כדקיימא קיימא:

(דף סט.) שלח רב נחמיה בריה דרב יוסף לרבא בר רב הונא זוטא לנהרדעא כי אתאי האי איתתא לקמך אגבייה עישור נכסי אפי' מאיצטרובילי דרחייא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא מגבינן מעמלא דבתי:

יום קמא

(דף סט:) **מתני'** המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ א"ר יוסי וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למכרה הרי היא מכורה מעבשיו בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום:

גמ' ת"ר המשליש מעות לחתנו ליקח בהן שדה לבתו והיא אומרת ינתנו לבעלי מן הנשואין הרשות בידה מן האירוסין יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ ר' יוסי אומר אינה יכולה לומר לא בקשתי אלא שדה זו מתקנת החחרונים הוא שיש להן לנבות מן המטלטלין כי תקינו כעין לחוריימא תקינו וכשם שחם בחו לנבות מן הקרקעות כתובה קולמת למזון הבנות כך רלוי שתקלים חם בחו לנבות מן המטלטלין כתקנת החחרונים ז"ל: [קף סט:] **מתני' המשליש מעות לבתו. מסר מעות ביד חלים לעורך בתו לקנות לה שדה ולו ונלוינה לכשתגדל: והיה לומרת. לחחר שנשחת: נחמן בעלי עלי. שלח יעכבם לעצמו תנם לו והוא יקנה לי השדה כשחרצה** כך כתב רש"י ז"ל. **ומה שכתב והיה לומרת לחחר שנשחת לא לייק לבגמרא מסקינן לליכא בין ר"מ ובין ר' יוסי חלה נולה מן החילוסין: יעשה חלים וכו'.** יקנה השדה ולין שומעין לה. ומפרשינן טעמא בגמ' משום דס"ל לר"מ מנה לקיים לברי המת הא נלו שכי נותנין לה המעות לפי שהוא לא לחמר שלא תזכה במעות חלה לקנות בהן שדה שלולי לחמר כן לפילו בלא טעמא למנה לקיים לברי המת לין שומעין לה שלא זכתה בהן **חלה בענין זה** חלה הוא מעכשיו זכה לותה בהן חלה שנה שיקחו לה מהן שדה ומש"ה הי לא טעמא למנה לקיים לברי המת נותנין לה מיד שלה הם לנמרי ומוכח בסוף פ"ק לניטין [קף טו.] לפילולי במנה כשהוא בריח כיון שמת לחרי מנה לקיים לברי המת: לחמר ר' יוסי **וכי אינה חלה שדה. וכי מה תועלת לו לקנות לפי' לין כאן מעות חלה ככר נקנה השדה והיא רוצה למכרה היא מכורה הלכך שומעין לה** ולפשר לטעמיה לרבי יוסי משום לליה ליה מנה לקיים לברי המת הי נמי לית ליה ושלי הכא משום טעמא לקלמר לא יהא חלה שדה והיא רוצה למכרה וח"ת ולא"פ שהיא **רוצה למכרה היאך היא מכורה** לשה לחמרינן בפרק מי שמת (קף קנה.) שלין הבן רשאי למכור בנכסי לבי **על שיהא בן עשרים** י"ל ה"מ בקרקע שהיה מלבי לבל שדה זו חע"פ שבמעות לבי לקחו לותה מ"מ לא היה מלבי לבל הרלב"ד ז"ל כתב דלא לחמרינן למכור בנכסי לבי **על שיהא בן עשרים** חלה בתה שיורש מלבי לבל במתנה שהרב נותן לבנו לא ובת לינה יורשת חלה מקבלת מתנה היא וכן נרחה מלברי רבינו חננאל ז"ל והרשב"ץ ז"ל מוסיף עוד לומר שחפילו בת יורשת מוכרת שלא תקנו חלה במעני וירושת בניס בנכסי הלב מעייה לבל ירושת הבת בנכסי הלב לינה מעייה ולפ"ז נ"כ לחמרו ז"ל לבין בנכסי הלם ובנכסי שלר הירושים מוכר לבנכסי הלב לוקא לחמרו לפי שירושת הלב לבן מעייה ושלר ירושת לינו מעייות: בל"ל. **בגמרא מפרש לה** מלן קתני לה בל"ל לשומעין לה: **גמ' מן הנשואין הרשות בידה. שלף הלב לא עלה בדעתו למסרה בין שלים חלה על שתגדל למשגדלת הבעל זוכה לחכול פירות: חיכא**

ביניהו גדולה מן האירוסין. לקחמר ר"מ מן האירוסין יעשה שליש שלישתו ולפילו היא גדולה ולקחמר ליה רבי יוסי כיון לגדולה היא שומעין לה. וקי"ל כר"נ בדיני הלכך נקיטינן לבקטנה לין מעשה קטנה כלום וכן נמי בגדולה מן האירוסין ולא מסכחת לה שיהא הרשות בידה לא בגדולה מן הנשואין ורלויין לתת להן סלע. שלין נוזנין בפחות: נותנין להן סלע. לפי היה יכע שיתייקרו המזונות ויצטרכו סלע לא היה לומר: [דף ע.] לא תתנו. הרי מיחה בידינו ולא עשאה יורשין לא בענין זה: לין נותנין להם לא לא שקל. שהוציל ועשה לת לחריס יורשים לחריסה ולפי שקל לוקח קלמר כדי שתפול לירושה לחריסה נלותה לחריס: והא קיימא לן הלכה כרבי מאיר ללמר מעה לקייס לדברי המת. והיכא ללמר לל תתנו להם לא שקל שקל לחמי נותנין להם כל ערכן: מינח ניחא ליה. שיתנו להם כל ערכן: לזרוזינהו. שיחזרו לחר מזונותיהם ולא יהיו רעבתנים: הפעוטות תינוקות בני תשע או שמונה כלמפרש בהניזקין (דף נט.): במטלטלין. לוקא לאכל במקרקעי לא על שיכיל שתי שערות או על שיהא בן עשרים: לפוטרופוס. שמינהו לבי יתומים או ב"ד: וממאי מלקתני. במתניתין: בין במקום שלים בין במקום לפוטרופוס. כלומר לא לחמרינן לדוקא שלים שנשתנא לכך ופירשו לו מה יעשה כהם לבל לפוטרופוס לינו לא לעשות ערכי יתומים לכל הערין וכרי אם מכרו לאו הפעוטות לין זה שינוי מנות המת שלפילו לפוטרופוס ימכור לערך מזונותיהם: מלקתני סתמא לין מעשה קטנה כלום משמע לפילולו במקום לפוטרופוס ללמי קנת לשלים לחמרינן לבי. ומיהו משמע ללוקא בקטנים לבל בגדול שים לו לפוטרופוס כנון שמינהו לבי על שיהא בן עשרים מקחו מקח וממכרו ממכר ואם קדם הלוקח להוליא מהכסים מיד הלפוטרופוס זכה שלע"פ שלין לפוטרופוס רשאי לתתם לו היינו משום מנוס שיוסי אומר גדולה בין מן האירוסין בין מן הנשואין הרשות בידה קטנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין יעשה שליש מה שהושלש בידו מאי בינייהו איכא בינייהו גדולה מן האירוסין דרבי מאיר סבר אע"ג דגדולה היא מצוה לקיים דברי המת לפיכך יעשה שליש מה שהושלש בידו ור' יוסי סבר כיון דגדולה היא הרשות בידה והאי דקתני במתני' בד"א [ר"מ היא] וחסורי מיחסרא והכי קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ בד"א מן האירוסין אבל מן הנשואין הרשות בידה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום

איתמר א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ורבא אמר רב נחמן הלכה כר"מ וקי"ל כרב נחמן בדיני

תניא האומר תנו לבני שקל בשבת והם ראוים לתת להם סלע נותנין להן סלע ואם אמר אל תתנו אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהן בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קי"ל הלכה כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה והאי דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד

תנן התם הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין אמר רפרם לא שנו אלא שאין להם אפוטרופוס אבל יש להם אפוטרופוס אין מקחן מקח ואין ממכרן ממכר ממאי מדקתני אין מעשה קטנה כלום ולא קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו כדקתני בגדולה שמע מינה אין מעשה קטנה כלום בין במקום שליש בין במקום אפוטרופוס וכן הלכתא:

הדרן עלך מציאת האשה המדיר את אשתו מליהנות לו עד ל' יום יעמיד פרנס יתר מכאן יוציא ויתן כתובה ר' יהודה אומר בישראל חדש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תטעום באחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל התכשיטין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בכהנת יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ר' יוסי אומר משום ר' יהודה בן בתירא אף בשאר כל הפירות אינו יכול להפר אלא ביום הראשון שנאמר איש כי יפר אותם אחרי שמעו אלי [דף ע:] לפי שאין מלאכתן נגמרת ביום הראשון אלא בשני ובשלישי ובכל יום ויום הוא מתקשט ומתיפה לפיכך יכול להפר ביום הראשון שנאמר איש כי יפר אותם אחרי שמעו אלי

גמ' וכיון דמשועבד לה. למזונות: והתנן קונס שחני עושה לפיך וכי תימא ליפרוך ממתני' נופח ללח תנן יוציא בסבת לחת לו בסתי שבתות משום תשמיש לחלמוח לו מני מפקא לשעבודא י"ל למעי מלחי ליה לכלמן מליהנות לו לו משמע תשמיש ומש"ה פריך מלתנן קונס שחני עושה לפיך וה"ת ומחי קושיח להה לפקיקנא לעיל בפרק לע"פ (לף נט:) להיינו טעמא לחינו ערין להפר משום לחלמוח רבנן לשעבודיה לבעל הה מליניה חייל קונס לידה לקונמות קלושת הנוף נינהו ומפקיעין מידי שעבוד ומש"ה מני מליר לה י"ל למפשטו פשיטו לן לכי היכי לחלמוח רבנן לשעבודיה לבעל ה"נ חלמוח לשעבודיה לידה לכי הדדי נינהו ומיהו לוקי בקונס הוא שחינו יכול להפקיע לת שעבודה לבל הקדים נכסיו לין לפתו נזונת משם להה קי"ל (ניטין לף מח:) לחין מוציחין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים ומה לי מכרן להיזוק לוקי במליר הוא לחלמוח לשעבודה משום לחי לחו נחו הכי לין לך לשם שלח יפקיע שעבוד לפתו לבל בשקדים ליכא למיחש להכי שחין לשם עשוי להקדים נכסיו ולהפסידם כדי להפקיע שעבוד לפתו ומשום הכי מוקמינן להו לחינה ולין לפתו נזונית מהן כלילו מכרן ומיהו שם הקדימם נכסיה יוצו נפקע שעבוד הבעל בכך להה בעל שהשם רבנן כלוקח בכל מילי כלחמרינן [לף נ.] בלוקח מתקנו בשם שמכרה בנכסי מלוג בחיי הבעל ומתה הבעל מוציח מיד הלקוחות ולענין לותה נמי בפלגי ים נוחלין [לף קלט.] ולענין לחריך בפרק מי שהיה נשוי (לף עה:) וכיון שעשחוהו כלוקח לכל דבר נמנעת מקדמת דבר שחינה שלה : [לף ע:] בלומר לה נלי מעשה יליך במזונותיך. והה משמע לחפילו לרב הונא לחמר [לף נח:] מזוני עיקר יכול לומר לה כן בלשקפקא ובללא ספקא נמי יכול לומר לה שתקח מעשה יליה בלמי מזונותיה ושיטלים השחר להה קיימא לן כרב הונא כלחיפסיק הלכתא כוותיה בהדיה בפרק שני לייני נזירות [לף קז:] ונתן ולפי בשמעתין לליבא להלכתא לחמרינן הכי ועוד לעלה להה לחמרינן בגמרא [לף ע:] לשם שיתא לדבר הונא כי' קשיא ליה מתני' דקונס שחני עושה לפיך לחלח לחתני' לפרקין לחיתא ליה שפיר: **רגילה בהו** בבי נשא וקא מנלגא בהדיה וכו' השתא לחדרתן לן מנינא לחינגלא בהלך. וכ"ת הלרא קושיא לוקתה לכיון להשתא **משועבד לה היכי חייל** נלרא וי"ל לכיון לבשעתא לחלרא הוא מנלגא בהדיה חייל נלרא להשיא שעתא הא מחלה לה ומיהו **לא מחלה להו לנמרי חלא** כל היכא דמנלגא בהדיה ומשום הכי לפילו לבתר חלא יכלה לחינגלנולי חייל נלרא לה"ל כהדיה כשיא לרוסה ונשחת לחמרינן בגמרא [שם] לחייל חע"נ חלא לחמו לנמרי להכא מכי חלרא משעבד לה ונלריה ושעבודה בחין כחתת והיינו טעמא משום לכיון לחינה מפקא חלא דרבנן לחמור לשעבודה בכה"נ לן לחמור ולוקמוה לחינה ובתום' לחמרו למעיקרא לאו מקורת מחילה לתינן עלה חלא הכי פירושו לוחתם לבריס קטנים שהיתה רגילה בהם בבי נשא **לא היו כל בני** משפחתה שוין בכך לפי הכי היתה עושה עמו חלא חביה בלבד שהיה עשיר היה מוותר לה בהם לכל בני משפחתה שהין לסם עשר חלא כמו שים לבעלה חין רגילין בחותן לבריס קטנים ולפיכך יש לה להתנגנג עמו לכל בשחינה שהיה עשיר ומרובה ליתיה חלא מלרבנן ולפ"ה תנן באומר לה צאי מעשה ידיך למזונותיך אי הכי פרנס למה לי בדספקא לה בדברים גדולים ולא ספקא לה בדברים קטנים דהות רגילה בהו בבי נשא והוה מגלגלא בהדיה והשתא אמרה ליה עד האידנא דלא אדרתן מצינא לגלגולי בהדך השתא דאדרתן לא מצינא לגלגולי בהדך ומ"ש עד שלשים יום עד ל' יום לא שמעי אינשי ולא זילא בי מילתא טפי שמעי אינשי וזילא מילתא ופרנס לאו שליחותיה קא עביד באומר כל הזן אינו מפסיד אמר רב לא שנו אלא במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי' בסתם נמי לא יוציא שמא ימצא פתח לנדרו תנן המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה בשלמא לרב כאן בסתם כאן במפרש אלא לשמואל קשיא הכא במאי עסקינן שנדרה היא וקיים לה איהו וקסבר האי תנא הוא נתן אצבע בין שיניה לה להתנגנג עמו לחבל בשחינה עמו יש לו להנהינה כמו שהיתה בבית חביה: טפי שמעי אינשי וזילא בי מילתא. כבר כתבתי למעלה שלעת הרמב"ם ז"ל בפי' מהלכות חיסורי לזוקה ע"י נדר הוא למני לחמרה הכי לבל שלא ע"י נדר לא שהרשות בידו להשרות לחשתו ע"י שלים כלתנן בפרקין ללעיל [לף סה:] המשרה לחשתו ע"י שלים לבל בירושלמי [כלן הלכה ו] משמע ללפילו שלא ע"י נדר יכולה להקפיל ומתני' להמשרה לחשתו לוקה בשקבלה עליה. וכנמ' לחמרינן ולי בעית לימח שהיריה כשהיה לרוסה לרוסה מי לית לה מזוני שהניא זמן ולא נשלו לתנן הניא זמן ולא נשלו לוכלות משלו ולוכלות בתרומה ומחי שנו על שלשים יום על שלשים יום עביד שליח שליחותיה טפי לא עביד שליח שליחותיה. ועיקר ספי' בזה כמו שפי הרב בן מינ"ם ז"ל למיירי בשהיריה קולם שהניא זמן ללכתי לא חל חיובא עליה ולחר כך הניא זמן לבל הדירה לחר שהניא זמן לע"נ לשעבודא למזונות ליתיה חלא מלרבנן לא חייל נדרה להה מעשה יליה ליתנהו חלא מלרבנן ולפ"ה תנן (נדרים לף כה.) קונס שחני עושה לפיך ת"ק להפר ועוד לסוגיין לחמונות [נשולחת] לרבנן ולפ"ה מקשינן כיון למשועבד לה היכי מני מליר לה וזה לא כלברי רש"י ז"ל ולע"נ לבירושלמי נרסי' עלה למתני' [הלכה ו] וכי חלם נודר שלא לפרוע לת חובו ומפרקינן כמ"ל לין מזונות לחשה לבר תורה לא לתינ כנמ' לילן ולחמרינן מלי שנו על שלשים יום היינו משום להשתא ליתיה לטעמיה למשלשים יום ולילך שמעי בה לינשי וזילא בה מילתא **להה לרוסה היא ולרוסה היא** מתפרנסת לעונש ע"י לחר. והך לוקמתא לא כתבה הרי"ף ז"ל ותמה לני למה נ"ל משום לבתר הכי לחמרינן בגמרא ולי בעית לימח שהיריה כשהיה לרוסה ונשחת ומשמע ליה ז"ל למלחייה לוקמתה קמייתא ליתמר ללי לא כיון לבהניא זמן סני למלי לינעריך לוקומיה בשנשחת שלא ולללי לא סני לן טעמא לעל שלשים יום עביד שליח שליחותיה ומשום הכי מוקמינן לה בשנשחת זזילא בה מילתא ולוקמתה בתרייתה נמי לחלחייה לה בגמרא ולי בעית לימח שהיריה כשהיה לרוסה ונשחת ומשמע ליה לבקי לן פש לן שלא לוקמתה קמייתא ולפשר לבייני לבקי תלמולא ולחמר שלא מחוורתה כשנינן מעיקרא והרמב"ם ז"ל כתב בפי"ב מהלכות חיסורי כלשון הזה המדיר לת חשתו מליהנות לו כו' ממתינין לו ל' יום ובלומם שלשים יום תהיה היא עושה ומוכלת ויהיה שלח מחבירין מפרנס חותה לדברים שהיא לריכה לסם יותר על מעשה יליה לם לין מעשה **יליה מספיקין לה לכל ע"כ** ולבריו תמוהין בעיני הרבה להה בנמ' לחמרי בהדיה שלא מני מליר לה שלא בחומר לה עלי מעשה יליך למזונותיך לבל סתמא לן לחמרינן נעשה כמי שחומר לה מסום הכי מסקינן לה לוקה בחומר לה ובמפקפקת לבריס נזוליס ובמנלגלת בהדיה בדברים קטנים ומלבריו נרלה שלפילו בשלין מעשה יליה מספיקין ולא חיתנלנלא בהדיה חייל נדרה ולל שמעשה יליה מספיקין לפילו לן לחמר לה ללי וכו' מני מליר לה ולילו בנמ' לחמרינן בהדיה לנטי לבחומר מהני כי לן לחמר מסעבד לה ולא כל היממו לומר לחמר חיני נותן מזונות ובהיה מעמחה תעכב מעשה יליה ולכוותה נבי לפה לף על פי שהיה יכולה לומר חיני נזונת וחיני עושה חינה יכולה לומר חיני

והלכתא כשמואל:

מתני' (דף עא:) המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהן עמה בעיר חדש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובזמן שהן בעיר אחרת רגל אחד יקיים * בד"ס הגי' שלשה וכ"ה בגמ' וברא"ש שנים יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל ולבית המשתה יוציא ויתן כתובה מפני שנועל דלת בפניה ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי אמר לה על מנת שתאמרי לאיש פלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי לה נמי תמרינן להו נתן לקנבא בין ציניה והכי איתא בגמרא [לף עא:] בהליא האשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה ולא הפר לה וצבתיקא ולהלי לי שייכא שתלה לילי מיהי הא קשיא לבנגמרא פרכינן בסוף סנוניין ותתקשטו ותאסר לי לב"ש שתי שבתות לי לב"ה שבת אחד ולא ליתא לבנגדר לילה אלא מהי קושיא לכלל להמתין כלל מהי ליתא לבנגדר היא שלא תטעום אחר ממיני פירות ולא שאסרה נכסי הבעל עליה אם תטעום אותן וכלמפרשינן מעיקרא כי היא ס"ל למיילי בשהלירה הוא משום למעיקרא צריכין לפרושה הכי לאי לא יפשר לו להלירה אבל השתא כשפטרה מפרשינן לה וכיון שכן אין לה תקנה בפרנם ומשום הכי לא תמרינן להתמתין לפי שלא תמרו תמתין אלא בלבד שיש לו תקנה כגון ריפשו להפשר בפרנם ובתשמיש נמי משום טעמא לחיתמר בגמרא לנמרינן לה מנדה ומיולדת אבל הכא שנדרה היא כיון שלא"ת בפרנם יוציא ויתן כתובה משום לכיון דקייס לה לחיבו לו שתקח לה הוא נתן לקנבא בין ציניה והכי איתא בירושלמי לנדרי: הרי המדיר את אשתו שלא תטעום יום אחד בפרנם יכול הוא להלירה שלא תטעום ומני בהומר לה אם תלכי מחפן פלוני תהא אסורה מנכסי ותלכל מאותו חפן תהא אסורה מנכסי ויהיינו ריפשו לפרקין בלומר **חמאי יוציא נאתך** לאע"פ שאכלה מאותו חפן ונאסרו עליה נכסיו הא לפשר שנאסרו יום בפרנם וכלתני בריפשו לפרקין ומוקי לה בשנדרה לשתו חפן ולא לפשר בפרנם ליטעות ספר בלומר לכיון שנאסרה מאותו חפן ולא לפשר בפרנם ליטעות בו יוציא לנאתך וכ"ת וכי מפקינן לה מבעלה מחי שהני לה והרי כבר נאסרה בחותו יין ואפי' נשתת בבעל שני חיני יכול להפר שהן הבעל מפר בקולמין ויש לומר לפילו הכי יכולה למימר לי בעינן נברא למקיים לי נדרי ומיהו למסקנא לסוניין בגמרא לפילו נדרה היא הנאה מנכסיו אם תטעום אחר ממיני פירות וקיים לה לחיבו [לף עא:] ותתקשטו ותאסר לי לב"ש שתי שבתות ולי לב"ה שבת אחת ומסקנא ה"מ היכא לשדרה לחיבו לסבירה מרתח דתח עילולי ובבסוף מיתב לעתיה לבל היכא לנדרה היא ושתיק לה סבירא מסנא הוא לסני לה והא שבת אחת בתשמיש כאפשר בפרנם למי למהלי טעמא לא חמרי יוציא לנאתך הלכך כל היכא לנדרה מטעמא למסנא סני לה חמרי יוציא לנאתך אפי' אם תטעום אחר ממיני פירות ולא"ת בנאתה מנכסיו אם תטעום אחר ממיני פירות ולא"נ לאפשר בפרנם יוציא ויתן כתובה מטעמא לסבירא מסנא הוא לסני לה ולכיון לפיימר בנמרא לנ' יוסי לשיתמר לבל רבנן לא מודו להא תנן בתמני בשמוך על מנת שתאמרי לפלוני וכו' אי שתהא ממלא ומערה לאפשה והשתו על כרחין מיירי בשתלויין בחותם לדברים תשמים או מזונות לחי לא לחמי יוציא ויתן כתובה הרי אין לדברים שבינו לבינה כיצד לא לפשר ללא נדרי ענוי נפש ניהנו ולא לדברים שבינו לבינה ובשלמא לרב מסכחת לה בחלירה שפיר אם לא תעשה חותם לדברים בשלמא ע"כ לריכי לשלוקמה בנדרה היא וס"ת לאע"נ לבמזונות לאפשר בפרנם ובתשמיש נמי כמקן לאפשר בפרנם למי יוציא ויתן כתובה מטעמא למסני סני לה זה נראה לי: והאי **לתנן** מסמע לי יוציא בע"כ לפילו רצה לקיימה מטעמא למסנא **הוא לסני לה חלה** שראיתי לרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ב מהלכות חיסות נדרים היא שלא תאכל אחד מכל הפירות וכו' אם רצה שתשב עמו עשה כלבל ושמע לקולו יעבד מזונותיה להא תנן קונם שאני עושה עמך לפיך חינו לריך להפר וחין לך לומרת חיני עושה עמך נהול מזה ונ"ל שהביאו לומר כך משום דלא לחכחן לחלומי דבנן לשעבודה לילה והיינו טעמא משום דלא לריך לחלומי לעל כרחיה לו יפר לו יוליא ויתן כתובה ומ"ש ס"ל ז"ל לתנא דקונם שאני עושה עמך לפיך חינו לריך להפר היינו משום ס"ל לקונמות אין מפקיעין מילי שעבוד ולא לריך כלל לטעמא דלחלומי וכי אמרינן הכי לעיל בפרק אע"פ [לף נט:] היינו כר' יוחנן בן נורי דס"ל להסתא לה חייל נדרה ולבתר הכי חייל ומ"ש על כרחיך ליעטריכינן לחסוקי דקונמות בקולסת הנוף דמו ולחלומי לשעבודה לבעל כלילתא בסוניין לאע"פ דוק ותשכח לבל לת"ק דאמר חינו לריך להפר נקטינן מילתא כפשטא דס"ל לקונמות אין מפקיעין מילי שעבוד וכי פרכינן [הכא] ותתנן קונם כו' הכי פרכינן ליתא מתני' לאת כת"ק להתם הא הכא לא פלוג במתני' וכל הך סוניא לפרוקי ת"ק להתם אמתני' דתתמרא לבל לילין דקיימא לן כרבי יוחנן בן נורי דקונמות מפקיעין מילי שעבודא לא ריבינא לכל הני הוויי ולא קשיא לן מילי מהום לשעבודא לילידה הוא לחלומי לאל"כ יעטרך לנדר בע"כ והיינו מונין אלא דרבנן לבל שעבודא לילידה אמאי לריכי לחלומי הא ביפר לו יוליא ויתן כתובה סני שהשתא יוליא לרעונה ואלא לרעונה ובכך עלו לבבי הרמב"ם ז"ל בהוגן: **ופרנם נאו שליחותיה עביד. בתמיה ונמנא עובר על נדרו:** בלומר כל הזן אינו מפסיק. לבה"נ לאו שליחותיה עביד ואינו חייב לפרוע לו ואמרינן בגמ' [לף ע:] מתיב רב המנר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנווני הרגיל אללו ואומר לו שים פלוני מנר הנאה ממני ואיני יודע מה שעשה הוא ונתן לו ובא ונוטל מזה הכי הוא דאמרי אע"ג דכל הזן אינו מפסיק לו ומהדרינן לו מיבעיא קאמר לו מיבעיא לי כל הזן אינו מפסיק לו לעולם קאמר אבל אם יכול אללו וקא חזיל וקאמר ליה כמ"ל זיל אב ליה את אמי ק"ל וכתב ר' שמואל ז"ל למהא מסתא שאינו מותר לומר לאדם אם תזון לו תפסיק להא מסתא אלא מותר לומר כל הזן הוי רבותא טפי מבאומר אינו יודע מה שעשה אלא למהדרינן להכא איכא רבותא אחרינא אפי' שאומר ליה אמוחל ואם איתא דאמרי ה"ל למיתני בחנווני הרגיל אללו אם תזון לו תפסיק והוה אמינא לן תרתי: לו אתנו אלא **במפרס. שפירש לי' יום הוא אלא לייפינן ליה להוציא אלא יעמיד פרנם:** [לף עא:] **המדיר** את אשתו שלא תטעום. קס"ל כגון שהלירה מנכסיו אם תטעום ג' ממיני פירות לבללו הכי ולאי לו לא כל הימנו לאסור עליה שלא תטעום וכו' ולפי מאי לקס"ל שהתא מיירי בשאמר לה נאי מעשה יליד במזונותיך ומספקת לדברים גדולים ואינה מספקת לדברים קטנים וכלאוקמא מתני' לגיעל ומפרקינן הכא במאי עסקינן שנדרה היא וקיים לה יאוכל וקסבר אאי תנא לכסקיים לה **נתן לנבנו בין ציניה ונשכתו ולפיכך יתן כתובה** ואין ממתינין אותו כלל לכיון שנדרה היא **מה יש לה עוד להמתין אי ניחא לה נלילה למסקל כתובה ומיפק לא תבעי פתח ננדרה אבל היכא לאלרה אוכו יתמין שמא ימנע פתח** כך פרש"י ז"ל וכסקט עליו להא קי"ל (נדרים לף עט.) דנשאלין על ההקס הני מילי בויש שמעו אבל כל שעבר יומו אע"פ שישאל על ההקמתו ותהא כמי שאינה לפ"ה נדרה קיים שהרי שתק ועוד דולאי כי אמרינן וקיים לה אוכו לוקה לבשתק

תחתיו ולא תאכל הפירות תמד ואם אתה רוצה באתה נדרנית יניעו ויתן כתובה שהרי היה ביכולו להפר ואוה קיים לה ברצונו על כלן ודקדק כן מלאמרינן [דף עח.] נכי האשה שנדרה בנזיר ואם אתה אי אתפי באשה נדרנית יניעו ויתן כתובה וכבר כתבו לנלו דוקא אלא ה"ק ואם אתה הבעל לי לפני באשה נדרנית ומש"ה לא הפר לה יניעו ויתן כתובה: נרסינן בנמ' [שם] **וכמה קנבה.** כלומר **לר' יוסי לאתה** בעניות אלא נתן קנבה **אם נתן קנבה על כמה לא כייפינן ליה להוציא** ומהדרינן ג"ר יהודה אתה שמואל שניים עשר אלף רבבה בר בר חנה אתה [ר' יוחנן] עשרה שניים רב אסלק אתה אבימי רגל אבן בנות ישראל מתקשוטות בזהב: ובעשרות שלשים יום. מלי שלא שלשים יום אתה אבני אשה מסובה נהנית מקשוטיה שלשים יום. כלומר מריח קשוטיה **שנתקשטה לפני הנדר** והרי"ף ז"ל השמיט כל זה משום דלאליבא דרבי יוסי ליתאי וכתב משנתינו כעורתה ומשמע דס"ל דלא קי"ל כר' יוסי אלא כתנא קמא דפליג עליה ואע"נ דהני אמוראי שקלו וטרו לאליבא דרבי יוסי נלו משום דס"ל כוותיה אלא משום דעריבי לפרושי מילתיה קנבה כמה אבל רבינו חננאל ז"ל פסק כרבי יוסי וכר' יוחנן דאתה עשרה שניס ומשמע לטעמיה משום דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ואיכא מאן דאתה להלכתא כרב אסלק דהוא בתרא והרמב"ם ז"ל פסק כרב דיהודה אתה שמואל ומשמע לטעמיה משום דאתה מילתא מעיעתא דר' יוחנן אלא כוותיה דלא אתרין זמן מועט מזה ורב אסלק אלא כוותיה אלא אתרין זמן מרובה מזה: **מתני'** ובזמן שהם **בעיר אחרת.** דלכה אל אשה **נלכת אצלם ברגלים** רגל אחד מני מוקמה **אנפשה אלא לא תניא ויייקינן עלה בגמרא הא** נופה קאי אמרת רגל אחד יקיים הא ב' יניעו ויתן כתובה אימא סיפא נ' **יניעו ויתן הא** ב' יקיים אתה יכיי סיפא אתצי לאתצי אלא אתה בכתובה ורבי יהודה היא. כלומר למפלוג בתנאי קמייתא בין ישראלית לכהנת וכיון דלא קי"ל כר' יהודה ליכא פלוגתא בין ישראלית לכהנת ולפיכך פסק הרמב"ם ז"ל בפ' י"נ מהלכות [אישות] רגל אחד ממתיניס לו אניס יניעו ויתן כתובה: **שנועל בפניה. בגמרא מפרש: מחמת לבר אחר. בגמ' מפרש: שהאחרי לפלוני. בגמרא מפרש: שתהא ממלאה ומערה. בגמרא מפרש:** [דף עב.] **גמ' היכא נועל בפניה. תנא של שמחה: מאי נועל בפניה היכא.** נער הוא: **סופנה. קוברה כסא שלא נמלה חסל כך** ליך או שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא ויתן כתובה:

גמ' בשלמא לבית המשתה איכא נעל בפניה (דף עב.) אלא לבית האבל מאי נעל איכא תנא למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה תניא היה ר"מ אומר מאי דכתיב (קהלת ט) טוב ללכת אל בית אבל וגו' מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבור יקברוניה דילווי ילווניה דיטעון יטענוניה:

ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי: מאי דבר אחר אמר רב יהודה אמר שמואל מחמת בני אדם פרוצין המצויין שם אמר רב אשי לא אמרן אלא דאתחזוק אבל לא אתחזוק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי בפריצי:

על מנת שתאמרי לפלוני: ותימא אמר רב יהודה אמר שמואל דברים של קלון:

או שתהא ממלאה ומערה: ותעביד אמר רב יהודה אמר שמואל שתהא ממלאה ונופצת פירוש אמר לה בשעת תשמיש שתתהפך כדי שתנפץ שכבת זרע ולא תתעבר במתניתא תנא שתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה בשלמא לשמואל מש"ה יוציא ויתן כתובה אלא למתניתא מאי נפקא ליה מינה תעביד אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מפני שנראית בשוטה:

אמר רב כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים לבנה תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכניו:

מתני' ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואי זו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ואינה קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול **לא ינמלו עמה:** והחי יתן לא לבו. **שלף הוא יספדוהו ואלא ירע לו אם נהג כן:** לעווי. **לוה את המטה מבית החבל לקברה:** והך מתני' לרב מיירי במדירה שתא שתא מזונות או תשמיש בכבדים אלו ולשמואל ע"כ בנדרה היא ויקיים לה היכא מתקתה וכשלמא שלא תלך לבית חביה או לבית המשתה כיון להפר לחפשר' לנדרי ענוי נפש נינהו וכבית החבל נמי מפורש בפרק בתרא לנדרים (לף פנ:) לעינוי נפש הוא מלכתיב והחי יתן אל לבו אבל תאמרי לפלוני ותמלא עשרה כדי מיס לא תשמע למקרי עינוי נפש ולא לבריס שבינו לבינה וכיון שכן על כרחין מיירי בשתתלתה בלבריס אלו מזונות או תשמיש ומ"מ לאע"נ לחפשר בפרנס ותשמיש נמי שבת אחל כמלן לחפשר בפרנס למי אם הפ"ה יניעו ויתן כתובה כיון לנדרה היא ויקיים לה היכא מטעמא למעני סני לה וכמו שכתבנו למעלה: סמיך לת לשתו שלא תשאל כו'. לרב מפרשה במדירה מנכסיו אם תשאל אבל לשמואל לאמר לפילו בסתם ימתין קציא **לאחי יניע לשמע לאלתר תשאל ותשאר** ותמתין שמא תמנע פתח וליכא לפרוקי בשנדרה היא ויקיים לה חיכא וכאמפרקינן מתני' לעיבוי להא בתר הכי קאמר וכן היא שנדרה ונ"ל לשלא תשאל ושלא תשאיל חלק מילתא היא ועיקר הנדר בשלא תשאיל אלא שהמיר לחשתו בכך ואוסר לה כלו בהשאלתן אף הוא אין רצונו שתשאל ומש"ה נקטינהו לתרוייהו עול ג"ל שחכמים שמו לעשה שלא תרצה לשאול ותהא אסורה מנכסיו וכיון שכן מיאיה שם רע שהיא טוענה מספקת להוציא ויתן כתובה ללא אמי לאחי לפרכינן לעיל בנמ' לר' יוסי לא תתקשט ולא תשאר ותתקשט ותשאר שבת אחת אתה מהם להתם ליזה מהם שתבדור הינו כלאי לומר יניע ויתן כתובה ובתוספות לחקו שלא תשאל היינו שאוסר על עצמו הנאת כלים שתשאל והיא צריכה להבדל כדי שלא תכשילנו [פי' ולעולם לא תלה בלבר]: וכן היא שנדרה כו'. לא מיירי בקיים לה ליהי לחי לאחי תצא שלא בכתובה להא קי"ל (לף עח.) להוא נתן לאבא בין שיניה שלא שני לאו לבריס שבינו לבינה ולא נלרי עינוי נפש נינהו שיהא לחפשר להפר וכיון שכן ריפא להמיר לחפשר לאוקמיה בנדרה היכי וקיים לה היכא וכגון שתלתה בלבריס אלו מזונות או תשמיש וקרי לה המיר מהם לקיומו של נדר בליליה תני ובסיפא תני היא שנדרה לפי שאין כאן אלא נדרה לבד הרמב"ם ז"ל וכבר עולה תירון למה שנלחקו בו בסמוך:

מתני' לת יהולית. שנהגו בנות ישראל לע"ג ללת כתיכה: וטווה בשוק. בגמ' מפרש: מלברת בתוך ביתה. בגמרא מפרש: נמ' הת לחמרינן להתכילתו **אי לילע.** כשתכל: יפרוש. ולא יתכל ואמאי מפסלת כתובתה לולאי לינה יונאה חלא ר"כ התכילתו ולא שנתכוונה להתכילו אם לא התכילתו והרא"ש ז"ל כתב שאפילו נתכוונה להתכילו מפסלת כתובתה והכא ליענת לאמכילתו קלייך: ואי לא ילע **מנת ילע. מי אמר לו אחרי כן שהוא בא לפנינו להוציאה** ואפי' אלא לוקמה במוכה כתב הרתב"ך ז"ל מפני לחינה נאמנת לחין לאם מפני עניני רבע ולא נראה להפסיד כתובתה ואפי' נאמנת להולאת בעל לין כאמת עדיים אמו אלא מפני לאילתא אלא שכיאת היא לא לוקמה בהכי: ואי לא ילע נפמוך עילוה. והאי אלא אמר הכא מנת ילע כאמרינן לעיל מפני לאכא מוכח מקרא אמני למסמך עילוה: **הוחזקה נדה בשכנותיה. שראוה לובעת בנאי נדות ובבעלה אמרה טהורה אני ושמשה: בעלה לוקה עליה. אם התרו בו וכה"ג מפכחת לה למתניתין לגאחר תפמים הולייאוהו שכנותי שהוחזקה נדה.** וגאמרינן כגון דקא אמרה אינ פלוני כהן תקן לי את הכרי ופלוני חכם טהור לי את הבית כגאמרה הכי בעדים לגאתו פלוני תקן לה את הכרי ובבדיקו בעדים והרתב"ה ז"ל ג"כ כתב שע"פ כהן וחכם בלבד אינה מפסלת כתובתה לעל אחד הוא אלא לוקה בשאמרה אינ פלוני תקן וטהר ביום פלוני ואתו עדים ואמרו עמנו היה במקום פלוני הו לא זזה ידינו מתוך ידו ולא תקן אבל ע"פ הבחבת הכהן עמו אינה מפסלת כתובתה לעל אחד הוא ובירושלמי נמי מפורש לכן נרסינן התם ובלהון בעדים פלוני כהן עשה לי פלוני רופא כתבי פלוני קנה לי אלתי פלוני חכם התיר לי את נדתי בדקין כולהון ולא מבחינן ע"כ אבל מלברי הרמב"ן ז"ל נראה שהכהן והחכם נאמן שכך כתב בפרק שבועות העדות כלאמרינן אומר אף המקללת יולדיו בפניו ר' טרפון אומר אף הקולנית ואי זו קולנית כל שמדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין את קולה:

גמ' מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע מנא ידע לא צריכה דאמרה ליה פלוני בהן תקן לי הכרי ואזל ושייליה ואשתכח שיקרא:

ומשמשתו נדה היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע נסמוך עילוה דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנדה שסופרת לעצמה שנאמר (ויקרא יט) וספרה לה לא צריכא דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי הכתם ואזל שייליה ואשתכח שיקרא ואי בעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה:

וחלה נמי כגון דאמרה פלוני תקן לי את העיסה ואזל שייליה ואשתכח שיקרא:

ונודרת ואינה מקיימת דאמר מר בעון נדרים בנים מתים:

אי זו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב (במדבר ה':י"ח) ופרע את ראש האשה ואמר רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא תצאנה בפריעת ראש א"ר יהודה אמר שמואל בקלתה דאורייתא (דף עב:) קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור א"ר אסי א"ר יוחנן קלתה אין בה משום פריעת ראש אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי:

ירושלמי חצר שהרבים בוקעין בו הרי הוא כמבוי מבוי שאין הרבים בוקעין בו הרי הוא כחצר:

וטווה בשוק אמר רב יהודה אמר שמואל במראה זרועותיה לבני אדם אמר רב חסדא אמר אבימי בטווה ורד כנגד פניה:

ומדברת עם כל אדם אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם הבחורים:

אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולדיו בפני מולידיו שנאמר (בראשית מ"ח:ו') ומולדתך אשר הולדת אחריהם אמר רבא לא תימא דליכליה אריא לסבא ולבריה אלא כגון דאמרה ליכליה אריא לסבא באפי בריה:

בכתובות פלוני טהר לי את הכתם חזל שייליה ואשתכח שקרא לחלמא אע"ג דליכי מהימנא כיון שחמרה בפם פלוני ושייליה ואמר לקקרא הוא לא מהימנא ולא מנית למימר לאשתכח שקרא ע"פ עדים להא קאמר וחזל שייליה וכן הלין בכל על מפי עד אם בא לחלוק **לאוריית הוא. ואמאי לא קרי ליה לת מפה: לזהרה.** מלעבדי' **לה הכי לנוולה מלה במלה כמה שעשתה להתנאות על בועלה מכלל לאסור ר"ג מלכתיב ופרע מכלל להיהיא שעשה לא פרוע היה וס"מ לין לרך בנות ישראל נעשת פרועות רחש: קלתה. סל שיש לו מלמטה בית קיבול מלמעלה לתת ברחשה ובית קיבול מלמעלה לתת בו פלך ופפתן: קלתה** לין בו מפוס פריעת רחש. אמרינן עלה בגמרא אם כן לא הנחת בת לאבריהם לבינו שיפפה תחת בעלה. כלומר אם כן לא"ר יוחנן לקלתה לין בו מפוס פריעת הרחש מפמע לכלא קלתה מיהא **יש בה מפוס** פריעת הרחש ואם כן כולהו נפקין שלין לפם נזירת במנרים: ומפנינן מחנך לחנך **ולרך מבוי. לא שכיחי בה רבים:** [קף עב:] **בטווה ורד כנגד פניה.** פי' רבינו שלמה יפחקי ז"ל **טווה בכפה על ירכה וחוט מתרלל כנגד פניה של מטה** לכל הרב רבינו מפה בר מיימון ז"ל כתב בפרק הרבעה ועשרים מהלכות איפות שמפשמה ולל בפלחתה כלרך שעופות הפרועות: **במקללת יולדיו בפני מוליכיו. כלומר בפניו למתני' לא תימא בפניו ממש אלא מקללת אביו של בעל בפני בנו של בעל** וסיימינן לפרים ומנפה וכו' **ופסוק זה יהא לך סימן על מפנתינו לזכור על יום לבפניו למתני' בפני בנו קלמר והוי כלילו בפניו.** לפרים ומנפה כו' **בני בניו כבניו:** לאמר רבא **לפרוסי מלתיה לרב יהודה:** כגון לע"ז ונכליה לריה לסבא. חמיה: **בלפי בריה. בפני בנו של בעל לומרת כן:**

ר' טרפון אמר אף הקולנית א"ר יהודה אמר שמואל במשמעת קולה על עסקי תשמיש כגון דתבעה ליה בפה בקול רם: גרסי' בסוטה בפ' ארוסה (דף כה.) איבעיא להו עוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה או לא ואסיקנא צריכה ירושלמי תמן תנן נשים שאמרו יוצאות בלא כתובה צריכות התראה ואם לא התרה בהן יוציא ויתן כתובה ולא מנה ומאתים אלא אפילו אלף דינר מאבדת הכל ונוטלת בליות שבפניה ויוצאה:

על עסקי תמרים **כשמלבר עמה על עסקי עונה מריבה עמו ומשמעת קולה בשכיניו והוא כופ בלבר:** גרסינן בסוטה (דף כה.) כו' ואיבעיא לן התם אם רוצה הבעל לקיימה אם יכול לקיימה או לא ולא פיפשיטא ומספיקא לא כייפינן ליה ומיהו מצוה לגרשה כך כתב הראב"ד ז"ל וכ' הרשב"ץ למסתברא לפום פשטא דלא רצה לקיימה מקיימה להא בעל שמחל על קנויו קנויו מחול כלפסיקנא התם מלמד רבי יהושע ג' לבדי' שם לי זעירא מתני ירושלמי בעל שמחל על קנויו קנויו מחול והסתא בתר קינוי ומחילה מקיים קולא קנויו לכ"ש והא לאיבעיא לן התם העובדת על דת ורצה הבעל לקיימה והלר בעי בעל שמחל על קינויו בלרך אם ת"ל **בעי לה כלומר אם** ת"ל מקיימה כיון לאכתי לא הקפיד הוא בלבר היכא למקפיד וקנה לה מני תנ למיחל על קינויו או לא ולפיקנא למחול וכ"ש היכא דלא הקפיד למחול ומקיימה: **מתני' כנסה סתם. בגמרא מפרש אי קאי לריש אהך לקיים על תנאי או מילתא בלאפי נפשה: מומין הפוסלין בכהנים. בבכורות קתני להו:** גמ' בלאו נדרים תמרו. הרי"ף ז"ל כתב כאן המוקדם בגמ' מלוחר ורלינן לפרש על סלר הגמרא כלי שיתקדם יותר פירוש הסנוניא. בלאו נדרים תמרו במשנתנו לריכה מקולסת שלא תאכל בשר כי אכל נדרים שאין בהם עיני נפש כגון וכו' ליכא יוצאה שלא בכתובה זה לשון הרי"ף ז"ל ולפי פשט הגמרא לקולסין קאי לומר לרבינא נט [בשאר נדרים] אבל כתב כן ללמדנו דבשאר נדרים אפי' בכתובה יש לה ולפי לעניי לקלק כן מלאמרינן בגמרא לעולם אריבא ומילי לקפדי ביה ליכא פקילה קפילה מילי לגי קפדי ביה ליכא קפילה ואי לקולסין בלאוד קאי גי שייך האי דיכא קפילה אי הוי קפילה למיימר למסתמא כי אתני ואמר ע"מ שאין עליה נדרים גי קפיד גלגי בהני גלגי ולאי ה"ק לאפי' קפיד באחריני לאחר שכנסה ואמר אי אפשי בשאר נדרים גי הוי קפילה קפילה ואם רלה לנדרה יתן בכתובה ומיהו לוקא בנדרים שנדרה קולם קלולסין אבל נדרה אחתיו אפי' בשאר נדרים הוי קפילה קפילה ותלא שלא בכתובה כמו שאכתוב בסמוך בס"ד ומה שכתב ז"ל אבל נדרים שאין בהם עיני נפש כגון קלוית וקנוזים וכיולא בהם אינו מלוקלק לולאי נדרה אחתיו מני מפר מפוש נדרי עיני נפש כמו שאכתוב בסמוך בס"ד גלגי רבה לומר לכיון שאין בהם עיני נפש כל כך גי קפדי בהו אינשי ובנמר לבריו הוא ז"ל מתפיס יש שאחלקו כאן על הרי"ף ואמרו לגלאו לוקא הני גלגי ה"ה לכל נדרי עיני נפש והני דנקט היינו משום לאורחא דתלמודא לאלכורינהו בנדרי עיני נפש לאמרינן לעיל (דף עא.) בגמרא ג"ר יוסי ואלו הן נדרי עיני נפש גי לא לוכל בשר ולא לשתה יין ושלא לתקשט בבגדי צבעונין ורלוים לגבר לגלאו לוקא הני להא אמרינן בסמוך אלא שנת בתובה גלגי בעיא משום לאמר אי אפשי בשאר נדרים ושלי טעמא ושלי בכולהו נדרי עיני נפש שייך [ועוד] להא אמרינן לעיל (דף ע.) דמקדיר לת אשתו שלא תטעום אחר מכל מיני פירות יוצא ויתן כתובתה וגלגי בגמרא גי לה לגיס ומשום דהוה נתן אנבע בין שיניה הא מ"ד להוא נתנה בשאר נדרים תנא שלא בכתובה ליכול לומר אי אפשי בשאר נדרים אבל בכתובה ליכא למימר הכי גלגי מהא הוא הדין לאחר מכל מיני פירות ולאידי מהא לא לוקא הני גלגי תנא שלא בכתובה תחתיו ומ"ה מני קפיד **נדר שיש בו עיני נפש** או שבינו לבינה לפי שאינו בדין שתהא נודרת בלגו תחתיו שלא מלעתו אבל הכא שנדרה קולם שתהא לרשות אינו מקפיד אלא בנדרים הללו שהיא מתענה בהן הרבה ומתנגה עליו והכי מוכח בירושלמי לנדרסין על ריבא למתני' מתני' בשאר לה על מנת שתהין עליה נדרים אבל אם לאמר לה על מנת שתהין עליה כל נדר לפילו נדרה שלא לאכול חרובין אינה מקולסת אלא נדר חרובין אע"פ שהוא מנדרי עיני נפש ליתיה בכלל על מנת שתהין עליה נדרים והיינו טעמא משום לנדרה מקמי לתיתי בדשוקיה והם ז"ל תרגו להא לא קשיא חדא לאפשר לנדרה אלא שתאכל חרובין ולאו נדרי עיני נפש הוא ואין הבעל יכול להפר כיון אלא לכאי ליה אינשי כולי האי ק"ו לפשר כיון **לאע"ג שהבעל יכול להפר משום** נדרי עיני נפש הכא **טעמא משום קפילה הוא** ובחרובין כיוצא בהן לא קפדי אינשי הלכך מסתמא מקולסת על שפירה כל נדר ואין כל זה כלום לפי שעל כרחם יעטרכו לחלק בין עולה תחתיו לאין עולה תחתיו להא דהיא לאחר עלה להמליר את שהתנו שלא לטעום אחר מכל מיני פירות יוצא ויתן כתובה לפילו במאכל רע אלא שנדרה שלא לטעום בהו אינשי הוא שלא תניא בתוספתא למכילתין הלירה שלא לטעום אחר מכל המינין אין מאכל רע בין מאכל יפה לפילו לא טעמה אותו המין מימיה יוצא ויתן כתובה אלמא בכל אחר מכל מיני פירות לתתניתין לפילו חרובין ורעיס מסס הם ולפ"ה **טעמא משום להוא נתן הא** למ"ד היא נתנה תנא שלא בכתובה ונעטרך על כרחיהו לחלק בין נדרה קולם קלולסין לנדרה תחתיו ובר מן דין מנא להו מיוקיא למ"ד היא נתנה בכולהו תנא שלא בכתובה למימ כי לעטריכין לטעמא להוא נתן הייגו לומר למס"ה בכולהו יוצא ויתן כתובה הא לי לומרי היא נתנה בנ' נדרים הללו תנא שלא בכתובה ובאחרים יוצא ויתן כתובה וכל זה לי לומר לכבריסה שלא חלקו בין תחתיו ללא תחתיו ומיהו קולסת למלתא ולאו מסתמא לבנדרה תחתיו בכל גדר יכול לומר לי לאפשר בשאר נדרים שאין בהם עיני נפש כל כך לא היא נתנה וכנגדה קולם קלולסין בנ' ללו בלבד וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק שביעי מהלכות לישות שלומר לשאר לומר לי את מקולסת לי על מנת שתהין עליך נדרים ונמלא עליה אחד מני נדרים הללו שלא תאכל בשר כי' לינה מקולסת על כאן ומיהו ע"כ שלשה נדרים הללו לולי לוקא להוא הדין בלבדים שבינו לבינה בכל שלרך שתהא נטולה מן להקפיד בשם למי לינה קפילה קפילה הא ולאו לא הלכך על כרחין ה"ה לנדרים שבינו לבינה שלרך רוב בני אדם להקפיד בשם: ומיהו כי אמרינן לכי נדרה בעודה תחתיו לפילו בנדרים שהן חון מאלו יכול לומר אי לפיפשי בשאר נדרים למ"ד היא נתנה אלמא בין שיניה לוקא בנדרי **עיני נפש או** בלבדים שבינו לבינה אבל בנדרים לא (ונפקא מינה לגלירן מי לקיימה לן הוא נתן בנדרים אחרים) אע"ג דלא שייך למימר הוא נתן לפי שאין בידו להפר אפי' הכי אם בא להוציא ערוך ליתן כתובה ורלוים לבבר מלאמרינן לעיל במתניתין (דף עב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העובדת על דת אם אמה ונודרת ואינה מקיימת **טעמא משום להוא מקיימת הא** אם אינה מקיימת לא ואם אינה לאחר לבריס יכול לומר אי לפפשי בשאר נדרים דלא שייכא בהו קפילה אי במקיימת מי כיון דאינה נודרת תנא שלא בכתובה ועוד רלוים מלאמרינן לעיל (שם) וכן היא שנדרה שלא תאכל ושלו

מתני' המקדש האשה ע"מ שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים:

יום קמב

גמ' כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה (דף עג:) כתובה הוא דלית לה הא גיטה בעי"א מ"ש כתובה דלא דאמר אי אפשי באשה נדרנית גט נמי לא תיבעי אמר רבה גט מדבריהם וכן א"ר חסדא גט מדבריהם רבא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי

ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא

(דף עב:) א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו

תשחיל נפה וכברה רחייס ותנור כו' תנא שלח בכתובה מפני שמפיחתן סם רע בשכינו לוקח משום הלי טעמא לכל בנדרים לחברים לח: נרסי' בגמרא (לף עב:) חיתמר **קדשה על תנאי.** כלומר שאין עליה נדרים וכנסה סתם רב אחר ערוכה היתנו נמי ושמואל אחר אין ערוכה היתנו נמי לחבי לא תימא טעמיה דרב כיון שכנסה סתם לחולי לחליה לתנאיה שלח טעמיה דרב אין חלם עושה בעילתו בעילת זנות וכתב רש"י לא תימא **קסבר רב לחולי לחליה לתנאי וכתובה בעיא למיתב לה חס מנדסה** שלח טעמא דרב **לענין נתו משום לקסבר אין חלם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קדושין ואפי' יש עליה נדרים לכל לענין ממונא בתנאיה קאי שחס ימצא עליה נדרים תצא** שלח בכתובה על כאן ותמה אני לטעמיה לחולי לחליה לתנאיה [נמי] משמע שלח בעי מיתב לה בכתובה משום שלחולי בולאי תמרינן לחולי לחליה שלח בחומר וכן מוכיח בסמוך כמו שלכתוב בס"ל ועוד לריבי הוה מצינן למימר לכנסה סתם יש לה בכתובה להא תנן כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלח בכתובה ומתניתין כפשטיה דרב כי קתני כנסה סתם תצא שלח בכתובה **חריפא לקדשה על תנאי** קאי וכן מוכח בסמוך ולקבריו היה ערוך לחוק ולומר לכבא לכנסה סתם נאו חריפא קאי ובבא **בחפי נפשה היא** לקדשה סתם וכנסה סתם תצא שלח בכתובה למספקא לן אי חפי בחשה נדרנית או לא וצריך לומר לחפיולו הכי כי קדשה על תנאי וכנסה סתם כיון שהזכיר תנאו בקדושין ולא הזכירו בכנסה הרי הוא כאילו מחל תנאו בפירוש ומי מכניסנו בכל זה לחוכח שלא כך רצוי לפרש לן תימא טעמיה דרב לכיון שכנסה סתם אע"פ שלא בעל לימר לחולי לחליה לתנאיה ותהא צריכה נט מספק לוציא שלא בשבעל מיירי וטעמיה משום לחלן עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קדושין וצריכה נט בולאי מלמרינן והא דמסמעינן חלא זימנא לוק ותשכח ומיהו **לענין כתובה לכתי בתנאיה קאי שחס ימצא עליה נדרים תצא** שלח בכתובה ותמה אני למה הזכיר רש"י ז"ל לומר ללענין **ממונא בתנאיה קאי** ומש"ה אין לה בכתובה שהרי כיון שהוא בועל לשם קדושין לפי אין לעתו על תנאי כלל אין לה בכתובה להא מיבעיא לן בפרק קמן לקידושין (לף י.) ביאה לי ניסואין עושה או לירושין עושה ולא לפיפיוטא ומשמע לכאבי ורבא ס"ל כתם לירושין עושה וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות חיסות ומעתה כל שנמצאו עליה נדרים אינה שלח לרוסה ואין לה בכתובה ולפיכך לפי דברי רש"י ז"ל שכתב ובעל לשם קדושין לא היה ערוך בכתוב ללענין **ממונא בתנאיה קאי** ומיהו ולאי צריך הכבר לאחמרו לפי שים לפרש ולומר למעו' לאין חלם עושה בעילתו בעילת זנות לחולי לחליה לתנאיה ונמצאת מקודשת מעשה לאחסונה וכנסה עכשיו ואינו לא נאמר ללענין **ממונא בתנאיה קאי** היה לה בכתובה ואין לה כמו שמוכיח בסמוך ומכאן יצא לו לרמב"ם ז"ל מה שכתוב בפ"ו מהלכות חיסות המקדש על תנאי וחזר וחר כמה ימים ובימל התנאי אע"פ שבטלו בינו לבינה בטל התנאי והרי היא מקודשת סתם וכו' לפיכך המקדש על תנאי וכו' שמא תאמר נסמוך במאי לחלק לא תימא טעמיה דרב כיון שכנסה כו' לכיון לחילוחין ואמר שלח טעמיה דרב לאין חלם עושה בעילתו בעילת זנות ללמרי לימרי חילחו ולא מצי מחיל והכא היינו טעמא **משום לבעל לשם קידושין** ליתא שמסקנת הסוגיא מוכחת לשלטעמא לחולי לחליה לתנאיה סמכינן וכמו שלכתוב בסמוך בס"ל ול"ת ולריכי מצי מחיל לתנאיה בשלמא במתנה בחומר ע"מ שתתני לי מאה זהובים מצי מחיל לס"ל כאילו אמר לה הרי חלק לי מאה עלי נדרים שהתנאי למי לבל הכא כי מחיל מאי הוי והרי חלק לי מאה עלי נדרים נתקיים כאילו התקבלתי כאילו נתקיים שהרי לא אמר לה אלא הרי חלק לי מאה עלי נדרים ולא אמר לה הרי חלק לי מאה עלי נדר

הרי זה עושה בעילתו בעילת זנות היינו בכח **עליה לאחר שכנסה בלא כתובה** לכאו' זה לא יתן קדושי הרלשנויס קידושין מפני תנאו הרי הוא עכשיו מקדש בביאה ולא שמענו במקדש בביאה שתהא ביאתו זנות ומכל מקום מוכח בגמרא להדיא לחמרינן לטעמיה דרב מסום לחין לחם עושה בעילתו זנות לגריכה נט נמור מלאורייתא מלחמרינן ולחזו לטעמייהו כו': ונרסינן בגמ' [לף עג.] תנן כנסה סתם ומנאו עליה נדריס תנא שלא בכתובה כתובה הוא ללא בעיא הא ניטוא בעיא מאי לאו קדקסה על תנאי וכנסה סתם ותיובתא דשמואל. כלומר **לסיפא חריסא קאי וקאמר לכתובה הוא ללא בעיא לענין ממונא לא לחיל תנאיה אבל ניטוא בעיא לגסוס קידושין בעל לאי מסתכא עלה נדריס לא תהא בעילת זנות כרב** ותיובתא דשמואל ולחזינן [סס:] לא קדקסה סתם וכנסה סתם. כלומר **ומילתא כאפי נפשה היא ולקמן פריך מ"ס נט ומ"ס כתובה** ופרכינן אבל קדקסה על תנאי וכנסה סתם מאי הכי נמי ללא בעיא ניטוא לדקתני המקדש לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס ומנאו עליה נדריס לינה מקודסת לדקתני המקדש לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס וכנסה סתם ומנאו עליה נדריס לינה מקודסת וכ"ש הא. כלומר **אבל השתא משמע לדוקא בשלא כנסה** קאמר ומהלרינן ה"נ קאמר המקדש לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס וכנסה סתם ומנאו עליה נדריס לינה מקודסת קדקסה סתם וכנסה סתם תנא שלא בכתובה. כלומר לתתני כללי כללי קתני. המקדש לת האסה ע"מ שאין עליה נדריס לינה מקודסת בסוס ענין ולא"נ לחזר וכנסה סתם. לאבל לא **כנסה סתם. כלומר שעשה כל** מעשה כניסה סתם בין קידושין בין ניסואין תנא שלא בכתובה. ופרכינן מ"ס כתובה ללא בעיא לאמר אי לפני בחופה נדריס. כלומר **ואע"נ ללא אתני כאתן לאתני לאי.** ה"ה נט נמי לא תבעי. ובשלמא לרב שפיר מטעמא שאין לאדם עושה בעילתו בעילת זנות וכמו שכתבתי לאעלה לאבל לשמואל שלא תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין תניא נמי הכי באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין ודוקא נדרים אלו שיש בהם עינוי נפש דקפדי בהו אינשי אבל נדרים שאין בהן עינוי נפש כגון קליות ואגוזים וכיוצא בהן שאין בהן עינוי נפש ולא קפדי בהו אינשי אינה יוצאה בלא כתובה אף על גב דקפיד בהו איהו כיון דלא קפדו בהו אינשי לא הוה קפידיה קפידא איתמר קדשה על תנאי וכנסה סתם אמר רב צריכה ממנו גט ושמואל אמר אין צריכה ממנו גט (דף עג:) אמר * נ"א רבה [וכ"ה הב"ח] רבא מחלוקת דרב ושמואל בטעות שתי נשים מדהוה ליה למידק ולא דק אחולי אחיל לתנאיה אבל בטעות אשה אחת דברי הכל אינה צריכה ממנו גט אמר ליה אביי והא מתני' דכטעות אשה אחת דמי וקא מותיב מינה תיובתא אלא אמר * צ"ל רבה רבא מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים אבל בטעות אשה אחת גרידתא דברי הכל אינה צריכה ממנו גט

הא שמעתא צריכינן לפרושה דחזינן בה כמה רבוותא דשקלי וטרו בה ולא סלקא לחד מינייהו כהוגן דאיכא מינייהו דפריש טעות שתי נשים כגון שקדש שתי נשים חדא על תנאי וחדא שלא על תנאי וטעה הי מינייהו הוי קידושין על תנאי והי מינייהו קדושין גמורין וכנס אותה שהיו קדושיה על תנאי סתם ולא דק כי איתיה לתנאיה אי לא בהא אמרינן מידע ידע ובריר ליה שקידש אחת על תנאי והוה ליה למידק ולא דק רב סבר מגו דלא דק אחליה לתנאיה וכו' וקאמר בטעות אשה אחת כעין שתי נשים שיש בדבר ספק בין שתי המדות דהוה ליה למידק ולא דק כמה שיש בב' נשים אבל אשה גרידתא שאין שם ספק דהוה ליה למידק בה הדין הוא פירושה דפריש ולא קא פריש מאי ניהו שתי המדות ומאי ספק דאית בה

ואיכא מינייהו מאן דפריש בטעות אשה אחת כעין ב' נשים כגון שקדש אשה אחת ע"מ שאין עליה נדרים וגרשה לימים חזר וקדשה וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים

ואיכא מינייהו מאן דפריש כגון שקדש אחת על תנאי שאין עליה נדרים ומינה אחר כן שליח לקדש אשה אחרת והטעוהו וקדשו לו אשה ראשונה בסתם ודברים קסה **להה ליה לין לחם עושה בעילתו בעילת זנות כלאסמעינן נבי קטנה** שלא מיאנה [לף עג.] כלאיתא בגמרא. ומפרקינן אמר רכה נט מלבריסה וכן אמר רב אסלא נט מלבריסה ורבה אמר תנא ספוקי מספקא ליה. כלומר **סתם לאם לי לפני בלאסה נלריס או לא** ר"ן לי מאיל לנלריס כיון שקדקם סתם וכנס סתם נבי ממונה לקולא מסום **להמוציא מחבירו עליו הראיה וכיון למספקא לן לא נבים** ונבי יסודא לאומרא. והרי"ף ז"ל הביא פירוקו לרבה ורבה בהלכות ותמהו עליו להני פירוקי לניבא לשמואל לפריקי אבל לרב צריכה נט נמור מלאורייתא מטעמא לאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וכמ"ש למעלה וכיון שכן היאך כתב נט מלבריסה לי נמי מספקא ועוד לרב ליה לי מילי בקדקסה סתם וכנסה סתם למתני' לילילה כפשטא מתוקמא **לסיפא לכנסה סתם לריסא קאי** ולינו שקדקסה על תנאי וכנסה סתם ולילילי לא קשיא לאין ה"נ להשתא לטעמא בעילת לאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות לרב כל שבעל צריכה נט נמור מלאורייתא אבל למשקנא לסוניין לא קאי **הלי טעמא למשום בעילת זנות** ליכא לשעתיה לתנאה וטעמיה לרב לשמר צריכה טינוי נט משום טעמא לשחולי שחיל הוא ואין לנו לומר שחולי שחיל בולאי אלא לשמא שחולי שחיל וכי קשמר צריכה טינוי נט דוקא בסקש כמו שלכתוב בסמוך בסייעתא לשמיא וכיון שבמקדש **על תנאי וכנס סתם** מספקינן לשמא שחולי שחיל כ"ש בקדקם סתם וכנס סתם וכבר כתבנו [במקדש סתם וכנס סתם] לאין לומר טיטו קידושי ולאי ושתהא לה כתובה להא נלריס כמוחין ומוחין לפי' בסתם הן פוסלים והיינו טיפא לתנן שכל מוחין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים ונלריס אלו לומיא למוחין הן והיינו לשמרינן בכל לוכתא משום שמפון לשמא היכא שמפון בנשים במוחין במקדש סתם אלא שלא בתרומה לפי שאינה מקודשת ולאי אן התורה ויוה הלין לנלריס כשמואל:

אלו כולן אין הדעת סובלתן

ואנן הכי אסתבר לן פירוש הא שמעתא איתמר קדשה על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה ממנו גט ושמואל אמר אין צריכה ממנו גט אמר * נ"א רבה [וכ"ה הב"ח] רבא מחלוקת רב ושמואל בטעות שתי נשים כגון שקדש אשה אחת על תנאי וחזר וקדש

לימתמ **קדשה על תנאי** וכנסה וכו'. הא שמעתא צריכין לפרושה כו' וטעות שתי **נשים כגון שקידש קדשה אחת על תנאי** כו' זהו פירוש הרי"ף ז"ל ולפי זה טעות שתי נשים לאו דוקא אלא טעות הנמצא בחלת משתי נשים ויותר נראין לדברי רב יוסף הלוי שפירש לטעות שתי **נשים היינו כגון שקדש שתי נשים על תנאי וחזר וכנסן שתים** ופלוני בבתרייתא לרב סבר לכיון לכנס שתי נשים שתים זו אחר זו ולא הזכיר תנאו ולאי אחולי אחליה לתנאיה ושמואל סבר לעיכובא **על דעת תנאו הוא כונס** ולהלי פירושא לחיא ליתנא לטעות שתי נשים כפשטה: ס"מ אחולי אחליה לתנאיה. כל זה הוא לפום הרי"ף ז"ל וממקומו הוא מוכרע למטעם אחולי אחליה לתנאיה צריכין למימתי עלה דאי מטעם אין אדם עושה בעילתו זנות אפי' לא קידש אלא אחת אחת צריכה היתנו נמי אמר ליה לכבי והא מתניתין דקתני **כנסה שתים וכו'** לכי טעות אחת אחת היתנו. למאי **לסלקא לעתך לסיפא לריש קאי טעות אחת אחת היא והא מותבינן מינה לעיל** דשמואל כמו שכתבתיה למעלה **אלמא איכא ליה ל"ל לטעות אחת אחת נמי צריכה נמו ואף על גב דלפום הוא לאותביניה ולאו דב לייריי בה קושיא הוא לרבה להאי לדברי הכל דקאמר סברא ליתיה הוא ולאו מרב ושמואל שמעה שהרי לא היה בורסי אלא דקסבר לעיכובא ל"ל בכה"נ אלאו לעתיה לתנאיה והא קחזינן לכל בני דבי מדרשא לאותבוה סלקא לעתייהו למימר הכי:** איכא מאן דקאמר ליה כו' וטעמא למילתא כו'. לכדי הרי"ף ז"ל בכאן לא נתחוורו לי לעת"ג דלא קתני בה בסיפא לא שייך למימר לכי טעות אחת אחת למי ומלותא קאמר זו אחת רש"י ז"ל הנשחוות וכתב על לשון זה שהוא מוזכר בהלכה זו נ"כ לבכולהו נרסינן והא הכא לטעות אחת אחת היא ולי נראה לרבה וחבירו הכא בהא קאי וטרו לרבה סבר לטעמא לרב למר צריכה היתנו נמו היינו משום לאחולי אחליה מעשה שתים שמע לאחולי אחליה לתנאי והכי נמי מוכח בנמ' לבפירכא לפרכינן למאן לפלוג עליה [בחלת אחת] למרינן למאן כיון לעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה כלומר לחייבין לימתי אחולי אחל לטעמיה לרבה נמי פשטא למתני' משמע לרב **תנאי וכנסה שתים וא"כ** בעל שתים אינו יכול לכנוס אחרת שתים ואח"כ כנס את הראשונה שתים רב סבר כיון שחזר וקידש אשה אחרת שתים ולא הקפיד והתנה עליה כמו שהקפיד והתנה על הראשונה ש"מ אחולי אחליה לתנאי דאתני עלה דקמייתא תדע שהרי כנסה שתים ולא אדכריה לתנאיה הלכך אי איכא עלה נדרים לא אמרינן קדושי טעות הוו ולא בעיא גיטא מיניה אלא כדבעי לאפוקה משום הדין תנאה אמרי' מיהדר הוא דקהדר ביה השתא מההיא מחילה וצריכה גיטא מיניה ושמואל סבר אע"ג דקדיש ליה אשה אחרת שתים לא אמרינן מיהדר הדר ביה מתנאיה דהיאך ואחוליה אחליה לגבי דידה ואע"ג דכנים לה שתים וקא בעיל לה תנאו קיים דכל בועל על דעת תנאו הוא בועל וקידושיו קדושי טעות הן ואינה צריכה ממנו גט אבל אם לא קידש אלא אשה אחת ע"מ שאין עליה נדרים אע"פ שכנסה שתים ונמצאו עליה נדרים אפילו לרב אינה צריכה ממנו גט דלא אמרי' בה אחולי לתנאיה אלא קדושי טעות הוו ואינה צריכה ממנו גט דלא אחליה לקפידא דיליה לגבי אתתא אחריתי דנימא כי היכי דלא קפיד אהאיך ה"נ לא קפיד אהאיך קמיית‍א ואחוליה אחליה לקפידא קמא דקפיד

ואתני עלה א"ל אביי והא מתניתין דקתני כנסה שתים ונמצאו עליה נדרים דכטעות אשה אחת דמי וקמותבינן מינה תיובתא לשמואל אלמא איפליגו רב ושמואל בטעות אשה אחת איכא מאן דקשיא ליה מ"ט קאמרינן אמתניתין דכטעות אשה אחת דמי ולא אמרי' דטעות אשה אחת היא וטעמא דמילתא משום דלא קתני בה בהדיא המקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדרים וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה אלא רב הוא דקא פריש לה הכי ובטיל ליה האי מימרא * נ"א דרבה דרבא

והדר * נ"א רבה רבא וקאמר מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים דכי היכי דשתי נשים אע"ג דקדיש לחדא על תנאי כיון דהדר וקדיש לאידך סתם אחולי אחליה לתנאיה ה"נ באשה אחת אע"ג דקדיש לה על תנאי כיון דהדר וכנסה סתם ולא קפיד ליה אתנאיה אמרינן אחולי אחליה לתנאיה אבל טעות אשה אחת גרידתא כגון שקדש על תנאי ובעל לאלתר דלא מצית למימר אחולי אחליה לתנאיה דכחד עובדא הוא וכמאן דאתנו בבעילה דמי אפי' רב מודה דלא צריכא גיטא מיניה משום דקדושי טעות הן שעל דעת לכתובה הוא הולך בעיא בעיא הא ניטא בעיא ואין לומר טעם אחר בזה אלא משום למסקנא לן לי אחולי או לא ונבי ממונא לקולא ונבי לחלת משום דאיסורא לחומרא ולכבי לא ניחא ליה בכבי ואזיל לטעמיה כלהמרינן לעיל בהליה לא תימא טעמיה דרב כיון שכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה אלא לטעמיה דרב משום בעילתו בעילת זנות ולאבי ניטא בעיא מן הולאי משום לולאי אחליה לתנאיה בטעת קדושין ולאי אי משום לנבי ממונא עליון בתנאו הוא עומד וכנסה סתם לתנן במתני' לבעיא ניטא לאביי לאבי לוקח בבעל אבל בכנס לא ולרבה לא שנא ליה מילי בין בעל לכנס משום דס"ל לליכא למיסמך אטעמא לאין אדם עושה בעילתו זנות אפי' בעילת זנות משום לאיכא למימר דעתיה לתנאיה והכי אמרינן בנמרא בהליה נבי פירכא לפרכינן לרבה מקטנה שהשיאה אביה כו' ומשום הכי ס"ל לכבי והא מתני' נהי לאלתר בבעל לוקח [ואין זה טעות לכיון מקומיתא ליה] לבידך לא סמכת הכא אטעמא לאין אדם עושה בעילתו זנות בטעות אשה אחת אחת לי **כלומר כאילו לא בעל אלא** כנס שאין לך יפוי כח מחמת בעילה כלום ואף"ה מותבינן תיובתא מינה בשלמא לכבי לא לי לטעות אשה אחת כלומר **קדש על תנאי וכנס סתם** משום לסמכי אבעילה אלא לבידך קשיא: והלר ביה רבה ולקאמר **מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים** לכי היכי לבכתי נשים כו'. להריך הרי"ף ז"ל בזה ועיקר פירושו לכבסכניסה לחוקה מהקילוסין כי ס"נ מיקלי טעות אשה אחת ל' כעין שתי נשים וכשהיא קרובה הוה ליה טעות אשה אחת אחת ולתב ז"ל ולייקי להלי פירושא מלקתני בטעות אשה אחת כעין שתי נשים כנסה ולקתני בטעות אשה אחת נרילתא ובעל לאלמא כנסה לאחר זמן משמע ובעל לאלתר משמע ובזה להריך ולא ירלתי לסוף לעתו לאחלי משמע כנסה לאחר זמן ולאחלי משמע בעל לאלתר ולפי' הנכון בטעות אשה אחת כעין שתי נשים וכשהיא קרובה הוה ליה טעות אשה אחת אחת כלומר **כגון שקדש אשה אחת על** לחולי אחל לטעמיה לרבה נמי פשטא למתני' משמע לרב **תנאי וכנסה שתים וא"כ** בעל שתים ואשתא ליכא תרי שתמי

ולמיל לטעות שתי נשים לפי' הרב בן מינח"ס ז"ל לחיכא תרי סתמי שפירש שכנסן שתיהן סתם וכן נמי לפי' הרי"ף ז"ל שפירש שקדם שנייה סתם ולח"כ [כנס] את הראשונה סתם לכי היכי להסתם לחיכא תרי סתמי הכא נמי לחיכא תרי סתמי וכהא הוא דלפלוג רב לכיון לכנס סתם ולחר זמן בא עליה סתם ולא התנה ולחי לחולי לחליה לתנאיה ובעל לסס קלוסין ושמואל סבר לפי"ה לתנאיה שמך לבל בקסס לחת נרידתא שקדסה על תנאי וכנסה סתם ובא עליה מיד לכניסתה ובעילתה כלחת לליכא למ"ד סתמא לכ"ע לינה צריכה נט דע"ל תנאו הוא בועל ולהאי פירושא לחיא שפיר הא דתוספיה ממתניתין לשמואל דמתניתין כפשטה כי מסמע שכנסה סתם ולח"כ בא עליה לחין לרך לבא עליה מיד בשעת כניסה הלכך ליכא למקשי הסתם מאי לשקשינן לעיל והא מתני' לכטעות לסס לחת היא דלפיר לחיא כפשוטה בטעות לסס לחת כעין שתי נשים לפום הלי פירושא וכלכתיבנא ולותביה לבי לרבה בגמרא מלתיא שקדה בטעות וכן בפחות משוה פרוטה וכן קטן שקדם לע"פ שסלח שבלונות לשחר מכאן ואילך מקושטת בעלו קנו ר"ס בר"י לומר משום ר"ס בעלו לא קנו והא הכא לכטעות לסס לחת היא ופליגי מאי לאו טעות נדריס כו'. ועל הדרך שפירשתי למעלה כי פירושו. קתני בעלו קנו בשלמא לגירסי לא למי לטעות לסס לחת להיינו קלס על תנאי וכנסה סתם משום לכיון לבעל **לינו עושה בעילת זנות** ולא לומרינן לעתו לתנאה אלא לגירסי לסבירא לך לעתיה לתנאה לא עליף כלל בעל מכנם לחפי בעל כטעות לסס לחת למי וחפ"ה קתני לקנו ושתי קוסיות לחרות לבגמרת על דרך זו מתפרשות: ונמלא עכשיו לרבה לא ס"ל כחבי לחתי לה מטעמא לחין לחס עושה בעילתו בעילת זנות אלא מטעמא לחחולי לחיל חתי לה וכולהי רבה נופיה חית ליה כפשטה למתני' לכתובה הוא אלא בעיא הא ניטול בעיא ולית ליה [בה] בהני טעמא לחרינהו אלא או נט מלבריים לו ספוקי מספקא ליה לחיהו לא מני לומר כטעמיה לחבי המוזכר למעלה ומשמע לנקיטינן כרבה במקום חבי לתלמיד במקום הרב הוא ונסי לותביה לא לימלינן עליה בהילא ועוד לבשמוך לומרינן המקדם על תנאי ובעל זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא נט לומשמע מחומרא בעלמא כמו שלכתוב בסמוך בסייעתא לשמיא ונתברר עכשיו למסקנא צריכה נט לחמר רב היינו מן הספק ולא מן הודאי ולפיכך יפה כתבן הרי"ף ז"ל בהלכות להנהו פירוקי לנט מלבריים ותנא ספוקי מספקא ליה לרב נמי צריך לה לגיכא לרבה לקי"ל כוותיה: וכתב הרי"ף ז"ל ולפ"ה ליח הלכתא כוותיה להא לסקינן לומר רב כהנא מסמיע לעולא המחלם על תנאי ובעל צריכה נט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא נט וכו'. ופסמ לבריי לחפי' בקלס **על תנאי וכנס** ולא בעל נמי לומרינן הכי וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפ"ז מהלכות חיצות לפיכך המקדם על תנאי וכנס סתם לו בעל **סתם הרי זו צריכה נט** לע"פ שלא נתקייס התנאי שמת בטל התנאי כשבעל לו כשכנס ועל הדרך שפירשתי לע ז"ל כן **מסוס לבקלס על תנאי וכנס סתם** ולא בעל בין לחבי בין לרבה לינה צריכה נט וכבעל לוקה הוא שלמרו זה היה מעשה והכי קלמר נהי נמי למסתבר לכרבה קי"ל לבעל לא עליף מכנס וכל טעות לסס לחת נרידתא לפי"ה זה כבעל לינה צריכה נט לפ"ה זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא נט מפני שחשש לסבריה לחבי לומר לין לסס עושה בעילת זנות לבל בכנס ולא בעל לין לנו ולעפ"כ רלוי להחמיר בלבריים ז"ל ונמצינו למלין ללא שנס קלס על תנאי ובעל סתם ול"ש **קלס על תנאי וכנס סתם** ולא שנס קלס **סתם וכנס סתם צריכה נט** מספק לבל בקלס סתם ולא כנס ולא בעל לא לסכמן בגמרא מילי אלא לשקמ"ס ז"ל כתב בפרק ז' מהלכות חיסות הרי זו מקושטת מספק וכ"ל שחשש הרב ז"ל לדילמא כי לומרינן קלס סתם וכנס סתם לבעיא ניטול הוא לין לקלס סתם בלבד לכי נקטינן לה בכנס סתם לרבותא לחין לה כתובה עבדינן לבל לין הכי **נמי לבקלס סתם בלחוד צריכה נט** ולפיכך החמיר וכתב הרי זו מקושטת מספק ועול ללא נרע קלס סתם בלבד מקלס (נל"ק נלמל מקלס) **על תנאי וכנס סתם סהיה צריכה נט** לטעמו: נרסי' בגמ' [קף על.] לומר רב עולא בר לבא לומר עולא לומר **ר' לאעזר** מקלס **במלוה** ובעל. כלומר **שמחל לה מלוה שחייבת לו** ולומרי' בפ"ק דקלוסין [קף ו:] **לליכה מקושטת מסוס לבשעת שלותה נתנה להונאה וברשותה קיימת והשתא לאו מילי יהיב לה:** [קף על.] **על תנאי** ובעל בפחות **משוה פרוטה** ובעל **צריכה היימנו נט.** כך נרלית עיקר הגירסא כלומר **לפי' הטעתו בתנאי:** ג"ר יוסי בר לבא ג"ר לומי מקלס בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה היימנו נט בהא הוא דלא טעי לבל בהנך טעי. כלומר ר' לומי פלוג לתרבי לאעזר ולומר למקלס בפחות משוה פרוטה ובעל הוא שצריכה נט לבל מקלס במלוה לו על תנאי ובעל לינה צריכה היימנו נט מ"ט בהא הוא דלא טעי להיות סבור שפחות **משוה פרוטה יהו קלוסין** הילכך נמר ובעל לסס קלוסין לבל בהנך טעי במלוה ותנאי. תנאי **כסבור יולעת היא שחין עליה נדריס לכך היא נשחת וכי בעיל לאעתה לקלוסין קמחי בעיל ולא לסס קלוסין ובמלוה נמי חין הכל בקיחין בהלכות קלוסין.** וכתב הכי נרסינן לומר רב כהנא מסמיע לעולא המקדם על תנאי ובעל צריכה היימנו נט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא נט והרי"ף ז"ל כתב בהלכות המקדם בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה היימנו נט **ולא הזכיר במלוה כלום לא** כאן ולא בפ' הלוים מקדם שכתב נס כן הלכות חלו ונ"ל שהוא סובר להני תרי מימרי בתרלי פלוגי לומרינן קמייתא במלוה למימרינן קמייתא לרב יוסף בר לבא פלוגי בתרייתא ס"ל כקמייתא ותנאי כלומרינן לבל בהנך טעי ומימרא בתרייתא

בתנאי וסבירא ליה כבתרייתא במלוה ולפיכך לעתיד ז"ל שמקדש במלוה ובעל חוב צריכה היתנו נמי שהוא סומך על תרי מימרי בתראי הו שהיה נורס במימרא קמא לעולא לחמר ר' אלעזר חוב צריכה היתנו נמי לכל חובו נראה שהיה עיקר בנסחאות: ומקדש בפחות משוה פרוטה לחמרינן צריכה היתנו נמי מסתברא לגמ נמור מן הולאי הוא ורחיה לכבר לכבריית בגמרא תני פחות משוה פרוטה בהלי קטן שקדש שאם בעל קנס ובקטן ולאי קלושין נמורין הן להא לחמרי בגמרא בקטנה אלא מיאנה והגלילה ועמלה ונשתת רב לחמר אין צריכה נמי משני כלומר משום לחלם יודע שאין קלושי קטן וקטנה כלום והרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות אישות השוה שקדש במלוה לפחות משוה פרוטה שבמניחם הוא סובר שצריכה נמי בולאי ולא ידעתי למה לפסק כן במלוה שאפי' הוא סומך על מימרא קמייתא לעולא לחמר ר' אלעזר מנא ליה לכמלוה לחמרי לצריכה נמי בולאי ואע"נ לכייל לה בהלי פחות משוה פרוטה הא כייל נמי בהדה על תנאי ובעל ומסקנא דשמעתין הוא צריכה נמי אלא מסקנא הוא דאי נאמר לה' אלעזר כאביי סבירא ליה לאין לחלם עושה בעילת זנות וצריכא נמי דקא לחמר בכלהו מן הולאי קא לחמר שאם בא היכי נסמוך עליה לקולא שאם בא לחר וקדשה לא נחוש לקדושי כיון דר' לחי פליג עליה ולחמר לכל בהנך טעי ומשום הכי מחוורתא דפסקה לפחות משוה פרוטה צריכה נמי בולאי לאו משוה הרי הוא כעל תנאי וצריכה נמי מספק לכל לחרים מחמירים עול לומר לכפחות משוה פרוטה **נמי חיישה צריכה נמו** אלא מספק כיון אלא לשמחן חיפכא בגמרא בהדיא: על שירכה השחור. כלומר שהשחיר לותו מקום מטערות הרבה: **הלכה** כר' יהודה שאם לא בא עליה **משהכניסה שתי שערות** שיכולה לעקור נשוחי קטנות על שירכה השחור שוב חיישה שמא יכולה למלן ולהך בדיהה הוו להו קלושין נמורין לנלולה היא ויכולה להקדש עלמה וכי פליג לשלה בעל מלחר שנלגלה פליג ואפ"ה לר' לחיר לא ממלנת כיון שנגלילה שעה לחת ולא מיחתה שוב חיישה יכולה למחות וחלו לה קלושין קמלי: בתו של ר' ישמעאל. שהשיחתה לחמ כשהיא קטנה יתומה ולאחר שנגלה בחתה למלן: והיא. מיעוטא היא והכי לריש היא לשם שתמת לקלושי נמורין הוא לכי לא [נתנסה] לשורה לבעלה ויש לך לחברת שאפי' זנותה שלא בחנום מותרת לבעל ולבועל: ולאי זו זו שקלושי קילוסי טעות. כגון ע"מ שתני כאן והרי הוא ישראל וכגון קטנה שהיו מעשיה כלום: שאפי' בנה מוכרכ כו'. ללאו ניסולין הוא ולענין זנות נמי לא מתסרת עליה לפנויה בעלמא היא ולא לחמרי' בעילות שבעל משנלגלה הוו קלושין לקשבר כל **הבועל על צריכה** גיטא משום דמקח טעות הוא

אלו דברי רבא ואפילו הכי לית הלכתא כוותיה דהא אסקינן אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט ולאפוקי מהאי תנא דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל (במדבר ה) והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקדושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה אלמא ליתא לדרבי ישמעאל

וגרסי' תו בפ' בא סימן התחתון (נדה דף נב.) בענין תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן רבי יהודה אומר עד שירבה השחור אמר רבי אבהו אמר ר"א הלכה כר' יהודה ומודה רבי יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למאן חבריה דרב כהנא סבור למעבד עובדא כר' יהודה ואע"ג דנבעלה אמר להו רב כהנא לא כך היה מעשה בבתו של רבי ישמעאל שבאה לבית המדרש למאן ובנה מורכב על כתפה ואותו היום הוזכרו דברי רבי ישמעאל ורבתה בכיה בבית המדרש אמרו דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקדושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתפה ממאנת עד שתביא שתי שערות פריש ולא עביד עובדא:

(דף עד.) אמר רב יוסף בר אבא אמר רבי מנחם אמר רבי אבא המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה **לעת קלושין רישחויס בעל** ולא נתכוין לחזור ולקדשה: נרסי' בגמרא [דף עד:] ת"ר הלכה לעל חכם והתירה מקולסת לעל רופא ורפא לותה היתה מקולסת מה בין חכם לרופא חכם עוקר לת הנלר מעיקרו רופא היתה מרפאה לעל מכאן ולהבא והתניא הלכה לעל חכם והתירה היתה מקולסת לעל רופא ורפא לותה היתה מקולסת לחמר רבה לא קשיא הא ר' מאיר הא ר' אלעזר לחמר הלם רועה שהתבזה לפתו בבית דין הא רבי אלעזר לחמר הלם רועה שהתבזה לפתו בב"ד. כלומר הא לקתני מקולסת ר' מאיר היא לחמר לחין הלם רועה **מקפיד הם תלך לעל חכם והא לקתני היתה מקולסת** ר' אלעזר היא לחמר חין הלם רועה **היולכך לפעתה לכי לא קפדה.** רבה חמר הכא בהפה חסובה עסקינן (מנחתי כתוב שנסתפקו הנאונים היכא לפליני רבה ורבא הלכתא כמאן מסוס לקי"ל לחמרי ולילך היולכתא כבתרתי לף הם הוא כנגד רבה שהיה רבם או לא היולך יש להחמיר ולהצריכה נמי לף בהפה חסובה) לחמר לא ניחא לי לחיתסר בקרובותיה. כלומר שהיה **בת נלוליס ולפי' למחן לחמר הלם רועה שהתבזה לפתו בבית דין הכא חמר לי לפפי בהפה נלרית ונמו נמי לא ניחא לי למיתב לה לחיתסר בחמה וכחותה ולא ניחא לי ללהוו קלושין.** ופרכינן. לי הכי סיפא נמי לקתני לכל הוא שהלך לעל חכם והתירו לעל רופא ורפא לותו מקולסת. כלומר **הם חמר לה על מנת שחין עלי מומין ונלריס** ליתני חינה מקולסת ולימא הכא בהפה חסוב עסקינן לחמרה לא ניחא לי לחיתסר בקרובים ומפרקינן לחיסי בכל להו ניחא לה כלר"ל כו'. ומחני עכשיו לפום לוקמתא לרבה לפיל הפה חסובה שהלכה לעל חכם והתירה מקולסת לקי"ל כבריית קמייתא משום לסתם מתניתין לכפי שהולח (לף מה:) להמוניא לת הפתו משום נלר סבר לחלם רועה שהתבזה הפתו בבית דין ולפי לוקימתא לרבה בהפה חסובה חינה מקולסת והרמב"ם ז"ל פסק כלוקמתא לרבה בפרק [שכיעי] מהלכות אישות שלא חלק בין הפה חסובה לשחינה חסובה לכל הרמב"ן ז"ל כתב לכיון שלא ליתבררה מילתא בין הנאונים ברבה ורבא כמלן מיניהו פסק בכל מקום שהתברר הכא לחייסינן היולך הלכה לעל חכם והתירה מקולסת והפ הפה חסובה היא חינה מקולסת נמורה לבל ספק מקולסת היא: וכתבו בתוספות לפי שקדשה על מנת שחין בה מומין והיו בה מומין ושיהא הטעם תלוי בלמון לל"כ היה שהיו בו מומין והלך לעל רופא ורפאו לו תהא מקולסת לעל בקפילת המומין תלוי הטעם שנם

עתה לחבר שנתרפאת היא נמחסת עליו כשזוכר שהיו בה מומין אבל נדרים ליכא קפילה הוחיל ועקרן למפרע אבל אי לא עקר להו אלא מכאן ולהבא ליכא נמי הסתם קפילת עונג מעת שנגד על עת היתר ודוקא שלכה אלא חכם והתירה קולס יליעת הבעל הוא שלא ידעה שיש בה מום ואי לא אמרה ליה מידי ואי אמרה ליה מידי ואי לא אמרה ליה מידי ואי לא אמרה ליה מידי ואי לא

בקרובותיו:

יום קמג

(דף עו.) **גמ'** אמר * בגמ' אמר ר' יהודה אמר שמואל (ג"א). שמואל המחליף פרה בחמור משך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך החמור עד שמת חמורו על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה מאי טעמא כל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה ותנא תונא כלה (דף עו:) מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין טרפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי לא יהיב טבח דמי בעל הבהמה בעי לאיתויי ראיה ומפיק אמאי ספיקא ברשות טבח אתיילד ופריק דיהיב טבח דמי ומאי פסקא סתמא דמילתא כמה דלא יהיב איניש זוזי לא יהיבי וכאן היו כלפרקי"ו ז"ל לפיכך נראה לי לדבא לחמר כאן ונעקרו וכאן היו ה"ק נלו כדקא לעתין למתני' שייכא בפלוגתייהו כלל לחינהו פלוגי לר"נ ור' יהושע לעיתא ולא שייכא בפלוגתייהו כלל לחינהו פלוגי בדברי ושמא ותתני' בשמא ושמא כנון שחינה בקילפה בהן מתי נולדו כריח הפה וטעמא לריבא וסיפא מסוס כאן נמצאו וכאן היו וכן יש בנסחאות שכתוב בהן בפירוש ריבא כאן נמצאו וכאן היו סיפא כאן נמצאו וכאן היו והיינו טעמא ללא סני ליה לבעל להביא עליה מתנתרסה מסוס לחיכא תרי חזקה כלחיתא בגמ' הא נלו כהי הוא סני ליה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו ופלוגתא להנוסף תא לפסה היינו טעמא לחר"נ נחמנת אע"פ שעל כרחה **בבית חביה נבעלה מסוס** לכיון שהיא טוענת ברי לה לחמרי כאן נמצאו וכאן היו ומסוס ההי טעמא בלחוד הוא לחמרי לעיל בפ"ק ובריס פרק שני [לף טו.] ללא לחמר ר"נ חלא בברי ושמא מסוס לבשמא ושמא לא הוה מלמינה **ר"נ לכיון דולחי בבית חביה** נבעלה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו לחמרי לקוסס שנתרסה נבעלה לבל לילו היה לפפר לתנות ולומר למתנכנסה לרשות הבעל נבעלה לפי בשמא ושמא נמי חייב הבעל בכתובתה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו ובשמוך לבאר עוד זה בע"ה: **ורב חסי** מוקי לה למתני' בחוקמתא לחריתי **ולחר ריפא** מנה לחבא ביקר וסיפא **מנה לי ביקר.** ופרש"י ז"ל לרב חסי **מהלר לחוקמה כולה כר"נ לחזקה לנופה עליפא וריפא להכי לחמהניא חזקה לנופה לפי שהין הטענה שלה חלא שלה שכתובת לירושין לחב והוה ליה מנה לחבא ביקר ונבי חב לה לחמרינן לנוף שלה לתתני** ליה חזקת' ע"כ ומשמע מלשונו שאפי' שאב טוען ברי חזקה לנופה ליקה לה מהני ליה והין זה מחוור לחמרי לה לפיכך נראה לה"ק ריפא מנה לחבא ביקר כלומר טענתה ליקה שטוענת ברי הינו חלא מנה לחבא ביקר והאב הינו טוען ברי חלא שמא ומש"ה לחמרי לעל האב להביא ראיה חבל סיפא כיון שהיא טוענת ברי והממון שלה הוה ליה מנה לי ביקר ומש"ה לחמרי לעל **הבעל להביא ראיה וכר"נ** והרי"ף ז"ל הביא מתנתינו כגירסתה ונראה שסמך לו על חוקמתא לדבא לפפטה לתתני' משמע שהין לחב מהם טוען מתי נולדו וכמו שפירשתי וכל היכא להוה ליה שמא ושמא לחמרינן כאן נמצאו וכאן היו וכשמוך נ"כ יש לי לראיה לדין זה ולחוקימתיה לדבא חלא אע"נ לקושטא היא לו הוגרך להביאה למלר"נ ילפינן לכל ברי ושמא במנה לי ביקר היא נחמנת מסוס חזקה לנופה וכמנה לחבא ביקר על הלרך שפירשתי פשוטה לחינה נחמנת שהין ברי ליקה מועיל לנבי האב שהוא בעל הממון התובע בשמא וכן הלמב"ם ז"ל הביא מתנתינו כגירסתה בפרק [כ"ה] מהלכות חיזות ולא הזכיר שיהיה לחב מהם טוען כלום: [לף עו.] **ומשך בעל החמור את הפרה. והחמור היה בבית בעליו ותנן בקלופין (לף כח.) כל הנעשה למיס בלחר כיון שמשך לחב מהם נתחייב לבירו בחונפי חליפין בכל מקום שהם:** על שמת החמור **זה לומר על שלא משכת פרתי מת חמורך ולך מת וזה לומר לחר שמשכתי מת וכבר הוא קנוי לך:** [לף עו:] **ותנא תונא כלה. תנא למתני' לחיירי בחמיי כלה מסייע ליה** ולחמרי בגמ' מי כלה לו ניחא כלה בבית לבים מי למי סתם מייתי לב רחיה ומפיק הכא בעל החמור מייתי רחיה ומוקים ר"ל זירא כלה בבית חמיה ולכתי לה למי סתם בעל מייתי רחיה ומרע ליה לחזקיה לחב הכא בעל החמור מייתי רחיה ומוקים לחזקיה לר"נ כר יעמק כלה בבית לבים ולקילוסין על כאן בגמרא ופי' הר"ז הלוי ז"ל לר"י ס"ל שלותו שגולל הספק בחמונו עליו הרחיה וחמור חמונו של בעל החמור מיקרי שהלבר יהוא שהיה חמונו בתחלה ולע"פ שחפשר שקנהו בעל הפרה לין הספק מועיל מילי ולחי הלבך חמור זה חמונו לבעל החמור מיקרי ולחיק לה מכלה בבית לבים שהיה כחמונו של לב לברסותיה לחב קייל' למעשה יהיה ומעיינתה ותבן בחתני' לעליו הרחיה: ומהלרינן הלא לחי לחתם לב מוציא הוא ומש"ה עליו הרחיה לבל הכא לבעל החמור לוקומי קל מוקים לפשר שלין **עריך רחיה והדר לחיק לה** מכלה בבית חמיה מכיון שנעשת כחמונו של בעל **הוא ועליו הרחיה** וכ"ת לדבא ממון של לב הוא שהרי יש הפק בעיקר קנייתו [ולא] לחי לחמור לחמרי לעל בעל החמור להביא רחיה חיכא למימר לכיון לחפה מעיקרא לאו ממון בעל נגמרי כחמור הלא ברשות עלמה ומי היא כשנשתת ממון בעל מקריא לע"פ שים הפק בעיקר קנינו ומהלרינן לחכתי לא **לחי להתם לין הוא שיעבוד לרחיה מסוס לחזקת הנוף מיפה כח לב** וי"ל **העמידנו על חזקתו הלכך בעל מייתי רחיה שעל שלא תתרסם היו בה ממין ומרע לה להביא חזקה** לבל הכא בעל החמור מייתי רחיה ומוקי לחזקתיה כלומר שלא **חזקת הנוף מיפה לת כחו שכשתלחר העמל לת החמור בשעת משיכה על חזקתו הקולמת בחזקת חי תעמידנו וברשות בעל הפרה מת ולמה תתה מעריכו רחיה** ומסקינן בכלה בבית לביה ולקילוסין כלומר למריבא נמר **לה שמטיל הבאת רחיה על האב ולקשיא לך הניא רחיה להועיל היא הרחיה עריכה לו אף לעבב הקילוסין ביזו שאם לא יביא רחיה יחזירם והאי** ליגנא חיפריך בגמ' מסך בבייתא לממחו שנמצאת בעובי בית הכוסות לחמרינן לכי לא סונגל פי הכוס **וזה לומר שמא על שלא נקחתי ניקב וזה לומר משמכרתי** המוצא מחבירו עליו הרחיה ומשמע לפי יהיב טבח דמי בעי לאתויי רחיה ומפיק לפי שהוא **המוצא ועליו הרחיה ואי לא משכה רחיה יחזיק זה במעותיו מספק ולמחי והרי בבהמתו נמצאת ריעותא לומיא לחמור לשמואל** ולקילוסין **בעל בהמה עריך להביא רחיה להעמיד המעות ביזו לומיא לבעל החמור** ומש"ה חילחי לחי ליגנא ולחמרינן חלא כי אתא רמי בר יחזקאל לחר לא תניתו להני כללי לכייל יהודה לחי מסתיים לשמואל הכי קאחר שמואל כל שנולד לו ספק ברשותו עליו להביא רחיה ותנא תונא כלה כלומר לחלא בחמונו תלוי מילתא כלאחר דב יהודה מסתיים לשמואל חלא ברשותו תלוי לכל שנמצא ספק בביתו עליו להביא רחיה מסוס טוענת לכאן נמצאו וכאן היו ותנא תונא כלה כלומר כלה בבית חביה ולקילוסין ונפקא לן בין כללי לדב יהודה לכללי לדמי לחילו לדב יהודה לפילו **נמצא החמור מת ברשות בעל הפרה** על בעל

החמור להכניס לחיה כיון שהיה בעליו תחלה **וחילו לרמי כיון שלא נולד הספק ברשותו חלה ברשות בעל הפרה על בעל הפרה להכניס לחיה** משום לחמרינן כאן נמצא וכאן **מת מש"ה לחתי** שפיר לרמי מאי לחמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה לחייבו לסלקו טבח מסתמא כלמסקינן למסתמא למילתא כמה ללא יהיב ליה חיוב זוזי לא יהיב ליה חיותא ולאו ר"נ לחפי' לא יהיב טבח למי **עריך טבח להכניס לחיה** להפטר מלמי פרעון סך הבהמה משום לחמרי' כאן נמצאו וכאן היו ועל זה הפי' סמך הרי"ף ז"ל שהכניס הלשון הראשון בגמ' ולא"נ לחילחיה ליה משום לכיון שמת **[החמור] בעל** החמור כולהו מודו לעליו הראיה ללא פליגי אלא בטעמא ונפקא מינה היכא שמת בביתו של בעל הפרה וכמו שכתבתי ורב אלפס ז"ל פסק כשמואל ויש לדקדק כאן היכי מסקינן למי שגולד שפק ברשותו עריך להכניס לחיה לחפי' להעמיד הממון בידו כמחט שנמצאת בעודי בית הכוסות נבי טבח היכא אלא פרע עליין לפה לחמרינן לעיל [דף טו.] לכי לחמר ר"נ נחמנת לזוקי בכרי ושמא לחכל בשמא ושמא לא מסניא חזקת הגוף להעניד ממון וכיון שכן לחמי **עריך טבח להכניס לחיה להעמיד למי הבהמה בידו** ולזידי על הלרך שפירשתי למעלה לא קשיא לי מידי לכי לחמרינן לזוקי בכרי ושמא היינו טעמא משום ללא לפסר למיימי עלה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו שהרי **על כרחה בבית חביה** נבעלה ולזרבה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו ים לנו לומר שקוסט שנתארסה נבעלה לפיכך הבעל פטור אלא אם כן טוענת ברי לבל הכא יש לומר שהריעותא לירע בבית חותו שנמצא בטבח ע"פ שאין בעל הבהמה טוען אלא שמא לחמרינן כאן נמצאו וכאן גולו **עריך** להכניס לחיה לפני להעמיד וכולה שמעתא בשמא ושמא עסקינן והיינו ללא מלכרינן בהמחליף פרה בחמור זה לומר וזה לומר אלא שהחמור מת ואין לחלק מהם יולא מתי מת לומיא דמחט שנמצאת בעודי בית הכוסות שהוא לבר שאי אפשר לעמוד עליו ומשום הכי לחמרינן כאן נמצאו וכאן היו **ועל הטבח להכניס לחיה להעמיד בידו** ע"פ שאין בעל הבהמה טוען אלא שמא וכן בעל **החמור הא אילו היה בעל** החמור טוען ברי שהיה חמורו קיים בשעת מסיכת הפרה

ליה חיותא

איכא מאן דאמר דליתא הא דשמואל דהא אותבינן עליה ואף על גב דפריק ההוא פירוקא שנויא בעלמא הוא ולא סמכינן עליה אלא בין שנולד ספק ברשותו בין שלא נולד ספק ברשותו המוציא מחבירו עליו הראיה ואי לא יהיב טבח דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ואיכא מאן דאמר האי מתניתין דכלה כיון דמסייע ליה לשמואל ממילא שמעינן דהאי פירוקא דשמואל דוקא הוא ולאו שנויא בעלמא הוא דאי לא תימא הכי קשיא הלכתא אהלכתא הילכך הלכה כשמואל:

וחכמים אומרים במד"א במומין שבסתר: אמר רב נחמן (דף עז.) ונכפה כמומין שבסתר דמי וה"מ דקביע ליה זמן אבל לא קביע ליה זמן כמומין שבגלוי דמי:

מתני' האיש שנולדו לו מומין אין כופין אותו להוציא רבן [שמעון בן] גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא אלו הן מומין גדולים פי' רבן גמליאל נסתמא עינו נקטעה ידו נשברה רגלו:

גמ' איתמר א"ר יעקב בר אבא אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ורבא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים והלכה כרב נחמן דקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני:

מתני' ואלו שכופין אותן להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי בין שהיו בם עד שלא נשאו ובין משנשאו נולדו ועל כולן א"ר מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לסבול ועכשיו אין אני יכולה [לקבל] וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שהיא ממקתו ומעשה בצידון בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל:

גמ' מאי בעל פוליפוס אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם במתניתא תנא ריח הפה מאי מקמץ אמר רב זה המקמץ צואת כלבים מצרף נחשת זה החותך נחשת מעיקרו:

היה נחמן כסח שהשתה נחמנת לע"פ שהסבר ברור שהריעותא נולד בבית חביה וכללא למילתא לחזקה לנופה ונעננת ברי מהניא לפלו נולד שהריעותא בבית השחר לבל בטענת שמא **לא מהניא חזקה לנופה** כיון לליכא למימי עלה מטעמא לכאן נמצאו וכאן היו וזה לשנו על רבן נמליאל לבל כל שאנו יכולין לומר שברשות זה שנמצא בו נולד הריעותא ושניהם שמא לחמרינן כאן נמצא וכאן נולד ולפלו **היכא שמכח חזקה לנופה ים לנו לומר** בהפך כלחמרינן לסם את **החמור בבית בעל** החמור שעליו להכניס הרשות שהיה קיים כיון שהיו טוענן ללא שמא לע"נ לחזקת החמור מסייע ליה והיינו שמעתין זהו לעתי: **ונכפה** כמומין שבסתר למי **לפי שהיו נזהרת כיוס זמנה לעת בין הבריות:** [דף עז.] מתני' **האיש** שנולדו בו מומין. מסנסהה ובגמ' לחמרינן לרב יהודה תני נולדו וחייל בר רב תני היו מלן לחמר נולדו כ"ש היו להא שברה וקיבלה ומלן לחמר היו לבל נולדו לע וקיימא לן כרב יהודה לחפילו נולדו אין כופין חותו להוציא וכ"ש בהיו לחפילו מספקא לן הלכתא כמלן מספקא לין כופין מכל שכן לבבולהו נסחי במתני' נרסינן נולדו: והלכתא כרב נחמן. הלכך בין מומין גלוים בין מומים קטנים ולפי' נולדו לין כופין חותו להוציא: **מתני' בעל פוליפום. מפרש בגמ':** והמקמן והמצרף **נחשת. מפרש בגמ':** ועל כולן כו'. **מפני שחומנות מסריחות** הן: מפני שהיא ממיקתו. **נשון המק בשרו:** ולכך מ"ל לכי לחמרי רבנן מקבלת היא על כרחה דוקא בשהתנה עמה לבל רלתה חותן יכולה הוא לומר סבורה הייתי לקבל ועכשיו אינו יכולה לקבל ולחריס לומריס לסם לית לה ליכולה למימר הכי כי התנה עמה מלי הוי לע ולהי כיון לכשהתנה ע"פ שאין יכולה למימר הכי כי רלתה נמי מקבלת על כרחה וכן נרלה לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ה מהל' חיסות ומיהו כשנולדו לבריס הללו לחר שנשתה בכי הלי נוונת ולהי היו כופין חותו להוציא והיינו ריפא למתני' לתנן ולהו שהיו כופין חותן להוציא כלומר לכ"ע ולפי' לרבנן למתני' ללעיל ולא"נ לפלוגי במומין גלוים בהני מולו: נמ' מקמן. ענית כלבים לעיבול עורות: **מעיקרו. ממקום מוצאו מן החרן:**

לכסויהו שערי. התיליהו שעורים כדתמה כל דבר הנהנה שלח כלרכו קרו ליה כוסם ופסק הרי"ף ז"ל כשמואל וכ"פ ר"ח לחבל בעל הלכות גדולות פסק כרב וכתב הרשב"ח ז"ל לתפי' לדברי ר"ח ז"ל ורי"ף ז"ל לתפשר נימר שחס חין כ"ל יכולין לכופו לזון כנון שהוח עני ואינו רוצה להשתכר להרויח ולזון לכופין חותו להוציח להת שמואל לח לחני להת לדבחלה מהחי טעמח לעל שכופין חותו להוציח יכפוהו לזון הת חס חין יכולין לכופו לזון כופין להוציח ע"כ וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהל' ישיעות: והחי ליתנח לעל שכופין חותו. לכחורה משמע כפייה ממש. וכבי יוחנן בירושלמי [ניטין פרק ט הלכה ט' ע"ם] לגרסינן שם בעל מיניה דבי ירמיה מדבי חבהו חלמר חיני זן ואינו מפרנס כופין חותו חו לח ז"ל עדיף לת לזן מפני ריח הפה היו כופין מפני חיי נפש לח כ"ש למלמ לכבפייה ממש קלמר ולפיכך לקלקו מכחן לכל היכח לחמרי' יוציח ויתן כתובה היינו כפייה ממש להת הכח לח חמר רב חלח יוציח ויתן כתובה ומשמע ליה לשמואל לכפייה ממש קלמר וליתח להחי ליטעון משמע הכי ומשמע הכי ושמואל הוה ילע לרב כפייה ממש קלמר משום ללכבר שים בו חיי נפש כפייה בעי חבל בשאר לוכחי כל היכח חלח מוכח ין בלמן הזה לזון כפייה בנט חלח שהוח כופין חותו לתת כתובה ומבקשין ממנו שיתן נט כמו שלכתוב בסמוך בס"ק: **חין מעשין.** כופין להוציח: **חין כופין. חלח כייפינן חפריה ורכיה:** ורב תחליפח בר חבימי חמר שמואל חפי' נפש וכו'. כופין חותו להוציח וקיימח לן כוותיה משום לשמואל חחריני שקלי וטרי חליביה בנמרח: מוכח שחין לי חמרה לחירנח בהדיה בסהדי בשקינן ישמש עמה ותהח ממקתו שבקינן לה: ופשה עמה י' שנים כי' לח שבקינן לה. **מלרבנן לכל כמה לחיתח נביה לח נסיב לחריתי:** ולשמרינן ין מעשין חלח לפסולות ומפרשינן כנון שלמנה לכהן גדול מקשו עלה בירושלמי [שם ובפרק י"ל לכתובות הלכה ז'] והח תניח כל חלו שכופין ומפרקינן כנון קלמר שמואל כלומר לשו לוקח חלו לנח כל שבילתן בחיסור כנון חלו ומניות בכלל ומקשו תו עלה והח תנינ המילר יוציח ויתן כתובה כלומר כופין פירקין להמילר לקתני יוציח וקח סלקח לעתך לכופין חותו קלמר ומפרקינן שמעני שמעני שכופין כלומר התם

ומעשה בצידון בבורסי שמת: גרסינן פרק אלו הן הלוקין (דף כג.) אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני יבם מוכה שחין שאין חוסמין אותה שנאמר (דברים כ"ה:ד') לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה (דברים כ"ה:ד'-ה') כי ישבו אחים יחדו:

אמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אזיל רבי אלעזר אמרה לשמעתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון והלכתא כשמואל ואע"ג דאיתמר נמי משום דרבי יוחנן כוותיה דרב הא דחייה רבי זירא ואמר על דא אכסוה שערי לאלעזר בבבל

א"ר יהודה א"ר * בגמ' אסי וברא"ש גרס אר"י אמר רב (ג"א) אשי אין מעשין אלא לפסולות כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אין כופין אותו (ורב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה כופין אותו להוציא)

וכולהו בין הני דרבנן דתנן במתני' שכופין אותן להוציא ובין הני דאורייתא כגון אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כולהו היו כייפינן להו בשוטים דבדברים לא יוסר עבד וכל הני דמדרבנן אי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה בר ממוכה שחין

ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה מוכה שחין (דף עז:) אי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדיה לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה ומותרת לינשא לאחר אע"פ שאין לו בנים כדגרסי' בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) ת"ר נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים

ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה:

תניא א"ר יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים כ"ד מיני מוכה שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש המטה קשה להם ולבעלי ראתן קשה מכולן ממאי הוי דתניא הקיז דם ושמש הויין לו בנים נכפין הקיזו שניהם ושמשו הויין להם בנים בעלי ראתן מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי בעלי ראתן ר' זעירא לא הוה יתיב בזיקיה רבי אלעזר לא הוה עייל באהליה רבי אמי ורבי אסי לא הוי אכלי מביעי דההוא מבואה ריב"ל מכרך בהו ועסק בתורה:

הדרן עלך המדיר את אשתו

(דף עח.) האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה נכסים משנתארסה ב"ש אומרים תמכור בית הלל אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אמר רבי יהודה [אמרו] לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באשה לא זכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים:

גמ' (דף עה:) תניא ר' יהודה אומר אמרו לפני רבן גמליאל הואיל והארוסה אשתו והנשואה אשתו מה נשואה מכרה כטל אף ארוסה מכרה בטל אמר להם אף הנשואה לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים רב ושמואל דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות דתניא רבותינו חזרו ונמנו בין שנפלו לה עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן הלכתא:

(דף עח.) **מתני'** נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות * מכאן עד סוף המשנה ליתא ברי"ף דפוס קושטאנטינא עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רבי חנניא בן עקביא אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם בחדשים אנו בושים ואתם מגלגלין עלינו את הישנים:

(דף עח:) **גמ'** לימא תנינא להא דתקנת אושא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לא מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה שבקרקע ולאחר מיתה:

מתני' (דף עח.) רבי שמעון חולק בין נכסים [* גי' ד"ת לנכסים] (* ד"ת מ"ז ידועים לשאינן ידועים) נכסים הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל ושאין ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים:

גמ' (דף עח:) אלו הן ידועין ואלו הן שאין ידועין א"ר יוסי בר' חנינא ידועים מקרקעי שאין ידועים מטלטלי רבי יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן אלא שאין ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים ההיא אתתא דבעיא דתברחינהו לנכסה מגברא כתבתינהו [דף עח.] **שמא מיפטר מיפטר ואתי ומפקי מיניה** ולא חיישינן שמא הבעל יורשה ומשום הכי **לימרו לכתחלה לא תמכור** ועוד להא חיכא [דף פז.] מאן לימא דירושת הבעל מלאורייתא ולגירסא דלא חיישינן שמא הבעל יורשה ומשום הכי **לימרו לכתחלה לא תמכור שמא מיפטר מיפטר ואתי ומפקי מיניה: היולין וזכה פירותיה: בעודה ארוסה: מיפטר מיפטר ואתי ומפקי מיניה: על החדשים. שנפלו לה משנשאת: אנו בושים. חכמים נומר חס מכרה או נתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות כדתנן לקמן במתניתין:** גמ' מה שנתקה מכרה בטל. להוה סבירא להו לעפלו לה משנתארסה ושאת קיים מכרה בטל ולהלר להו לכל שנפלו לה קולם שנשאת לף על פי שמכרה לאחר שנשאת חס מכרה ונתנה קיים: **בחדשים אנו בושים.** לסיינו **שנפלו לה משנשאת:** רבותינו חזרו ונמנו וכו'. וכן הלכה: ובנכסים שנפלו לה משנתארסה קיימא לן כבית הלל לחמרי לא תמכור [בעודה ארוסה] ואם מכרה ונתנה קיים: **מתני' על שלא נשאת. כגון משנתארסה או קולם לכן ואחר כך נשאת:** אם מכרה ונתנה קיים. ולא קיימא לן הכי אלא כרבותינו לחזרו ונמנו כלישנא לעיל בסמוך: **גמ' מתניתין בחייה.** קשיא הבעל מוציא מיד הלקוחות נופה **כדי לאכול פירות בחייה ולאחר מיתה יחזור הקרקע לנוקח ולפי' מתה בחייו לא ירשנה הבעל ואתו באופא ויתקן לפי' נופה של קרקע ירש הבעל: מתני' ר' שמעון חולק וכו'. יש נכסים שמכרה קיים ויש שמכרה בטל:** [דף עח:] **גמ' ילועים מקרקעי.** שעל **מנת אותם נכסים שאתה לפיכך מכרה בטל שהיה מנפה שתפול לו אותה ירושה: ונפלו** לה נכסים במדינת הים. כתב הרא"ש ז"ל למדינת הים **לאו דוקא אלא הוא** הדין באותה מדינה כל שלא יצא בהן ואורחא למילתא נקט ומיהו אם יצא בהן קולם שמכרה אותם הרי הן כנכסים ילועים לפי שמיד הוא זוכה בהן וקיימא לן כר' יוחנן לגיבי דר"ש להא תנינא כוותיה כלישנא בגמרא ואע"ג דר"ש יחידאה הוא קי"ל כוותיה כיון דסקלו וטרו לגיביה ועוד לחמרינן לקמן [דף עט.] גבי מברחת עמהם כנכסים שהין ילועין לבעל ולגיבא דדבי שמעון אלמא הלכתא כוותיה וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בסמוך ומיהו דוקא בשמכרה או נתנה אותם הא לאו הכי בעל יורש אותם ולא יורשיה ודאיה לבר מלחמרינן לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים (דף עח.) **האשה** שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה נכסים משנתארסה ב"ש אומרים תמכור בית הלל אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אמר רבי יהודה [אמרו] לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באשה לא זכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים:

גמ' (דף עה:) תניא ר' יהודה אומר אמרו לפני רבן גמליאל הואיל והארוסה אשתו והנשואה אשתו מה נשואה מכרה כטל אף ארוסה מכרה בטל אמר להם אף הנשואה לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים רב ושמואל דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות דתניא רבותינו חזרו ונמנו בין שנפלו לה עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן הלכתא:

(דף עה.) **מתני'** נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות * מכאן עד סוף המשנה ליתא ברי"ף דפוס קושטאנטינא עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רבי חנניא בן עקביא אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם בחדשים אנו בושים ואתם מגלגלין עלינו את הישנים:

(דף עה:) **גמ'** לימא תנינא להא דתקנת אושא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לא מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה שבקרקע ולאחר מיתה:

מתני' (דף עה.) רבי שמעון חולק בין נכסים [* גי' ד"ת לנכסים] (* ד"ת מ"ז ידועים לשאינן ידועים) נכסים הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל ושאין ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים:

גמ' (דף עה:) אלו הן ידועין ואלו הן שאין ידועין א"ר יוסי בר' חנינא ידועים מקרקעי שאין ידועים מטלטלי רבי יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן אלא שאין ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים ההיא אתתא דבעיא דתברחינהו לנכסה מגברא כתבתינהו [דף עה.] **שמא מיפטר מיפטר ואתי ומפקי מיניה** ולא חיישינן שמא הבעל יורשה ומשום הכי **לימרו לכתחלה לא תמכור** ועוד להא חיכא [דף פז.] מאן לימא דירושת הבעל מלאורייתא ולגירסא דלא חיישינן שמא הבעל יורשה ומשום הכי **לימרו לכתחלה לא תמכור שמא מיפטר מיפטר ואתי ומפקי מיניה: היולין וזכה פירותיה: בעודה ארוסה: מיפטר מיפטר ואתי ומפקי מיניה: על החדשים. שנפלו לה משנשאת: אנו בושים. חכמים נומר חס מכרה או נתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות כדתנן לקמן במתניתין:** גמ' מה שנתקה מכרה בטל. להוה סבירא להו לעפלו לה משנתארסה ושאת קיים מכרה בטל ולהלר להו לכל שנפלו לה קולם שנשאת לף על פי שמכרה לאחר שנשאת חס מכרה ונתנה קיים: **בחדשים אנו בושים.** לסיינו **שנפלו לה משנשאת:** רבותינו חזרו ונמנו וכו'. וכן הלכה: ובנכסים שנפלו לה משנתארסה קיימא לן כבית הלל לחמרי לא תמכור [בעודה ארוסה] ואם מכרה ונתנה קיים: **מתני' על שלא נשאת. כגון משנתארסה או קולם לכן ואחר כך נשאת:** אם מכרה ונתנה קיים. ולא קיימא לן הכי אלא כרבותינו לחזרו ונמנו כלישנא לעיל בסמוך: **גמ' מתניתין בחייה.** קשיא הבעל מוציא מיד הלקוחות נופה **כדי לאכול פירות בחייה ולאחר מיתה יחזור הקרקע לנוקח ולפי' מתה בחייו לא ירשנה הבעל ואתו באופא ויתקן לפי' נופה של קרקע ירש הבעל: מתני' ר' שמעון חולק וכו'. יש נכסים שמכרה קיים ויש שמכרה בטל:** [דף עח:] **גמ' ילועים מקרקעי.** שעל **מנת אותם נכסים שאתה לפיכך מכרה בטל שהיה מנפה שתפול לו אותה ירושה: ונפלו** לה נכסים במדינת הים. כתב הרא"ש ז"ל למדינת הים **לאו דוקא אלא הוא** הדין באותה מדינה כל שלא יצא בהן ואורחא למילתא נקט ומיהו אם יצא בהן קולם שמכרה אותם הרי הן כנכסים ילועים לפי שמיד הוא זוכה בהן וקיימא לן כר' יוחנן לגיבי דר"ש להא תנינא כוותיה כלישנא בגמרא ואע"ג דר"ש יחידאה הוא קי"ל כוותיה כיון דסקלו וטרו לגיביה ועוד לחמרינן לקמן [דף עט.] גבי מברחת עמהם כנכסים שהין ילועין לבעל ולגיבא דדבי שמעון אלמא הלכתא כוותיה וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בסמוך ומיהו דוקא בשמכרה או נתנה אותם הא לאו הכי בעל יורש אותם ולא יורשיה ודאיה לבר מלחמרינן לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים

לנכסיה לשעתא [למיסק] לארץ ישראל ובעילנא לזכין **לא אמר ולכסוף לא** סליק ואתא לקמיה לדבא ואמר להוי להו לבריה שכלב וחינם לבריה לאו קושיא הוא לשומעני למוכח כי הכא שאני לאו לבריה שכלבו בלבד הס שלא לבריה שכלב כל העולם שהכבר מוכיח שלא נתן שלא להבריח שאין לך לשם שיתן כל נכסיו ויימות בדעב ודמיא להיות לאמרינן בפ' [יש נוחלין] (דף קנב.) כמי שהלך בנו למל"ב ושמע שמת בנו ועמל וכתב לאחרים כל נכסיו ואח"כ בא בנו לאמרינן התם לאו מתנתו מתנה שאילו היה **יודע שבנו קיים לא היה** כותבן מה שאין כן התם שהרבה מוכרים קרקעותיהן ולא סלקי לא"י וכבר כתבתי זה שם: **שטר פסיס. שטר פיוסין שיפייסנו לקבל מתנה זו ולהפקיע זכות בעלה קודם גיטין ולא שיזכה [המקבל] זה בהם: אם רצה. המקבל יזה מענחק בה. ומחזיק בהם עולמית** על שתכתוב **בשטר** זה **מהיום נתונים לך לכשתרצה** יש כאן הברחה **מבעלה שאם** בא **לזכות תאמר לו יהי רצון במתנה ונמצאת קיימת למפרע מיום שנכתב השטר ואם יבא המקבל להחזיק תאמר ליה רוצה** כך פירש"י ז"ל וכך פירש הרמב"ם ז"ל בפכ"ב מהלכות גיטין וזה על דרך מאי דאמרינן בפרק המוכר לקרובין (דף סב.) דע"מ שיראה תיינו לאמר לו וכל זכיה שאמר לו קנה למפרע לפי [היו] שם מטלטלין ובשעה שנתרצה עומדים ברשות הרבים כלומר בריש פרק המפקיד (דף לד.) לאמרינן התם נעשה כאומר לו לכשתגדב פרתי ותרצה ותשלמני ברי פרתי קנייה לה מעכשיו לשלמא לפי מה שפירש נתינה ברשות הנגב או שהלכה קנה לחינגלי מילתא למפרע למשעת מעשה קנה אבל ר"ח ז"ל פירש דהכי כתבה לו הקנייתי לך נכסים הללו מהיום ועל שתרצה ולא תחזור בי אבל לכשתרצה ותחזור בי תהא מתנה זו בטלה: הא כאמור. **כי לאמר שמואל לא קני בכותבת לו כל נכסיה לכיון דלא שייר מידי לנפשה אם תתגרש אין מהלי לא נמרה ותקנייה והא דקתני רצה מתחק בה בכותבת מקנתן: ואי לא קנינהו ליקנינהו בעל.** פירש"י ז"ל **לשמואל בכותבת כולן לאמר לא קני כיון דלא קני מאי מברחת איכא ליקנינהו בעל ויאכל פירות ויירשנה אם תמות תחתיו** ומשני עשאום כנכסים שאינם יכולים **שהרי על מנת שאינם** שלה **נשאה לסבור שהמתנה נמורה** לבל מלברי הרמב"ם ז"ל בפרק עשרים ושנים מהלכות גיטין נראה לי בלשון לשמואל פרכינן למברחת קנה לוקח אם תמות בחייו שמתוך תומתן לעת שלא הרי הוא כאילו פרשה שאם הבעל ימות בחייה לא תהא מתנה כלום ואם היא תמות בחיי **בעלה שיזכה בה מקבל** מתנה שלא שלא רצתה לפרש כן כי היכי דלא תהוי לה חיבה וכי פרכינן ואי לא קננהו לוקח ליקנינהו בעל לאמיטון ולכשתרצה פרכינן לכיון שאתה ולא תחזיר אין נמצאת שלא קנה לוקח מעולם ואי הכי ליקנינהו בעל ועל דרך זה שלבר ברור במברחת שאם אתה אין הבעל יורשה שהרי מקבל מתנה זו בנכסים שלבל בכותבת לו מהיום ולכשתרצה קנה לוקח מעולם נהי להוי כנכסים שאינן יכולים שהוא שבור שתאמר אין תינח לענין לכילת פירות שבל לענין ירושתה למה לי יירש אותה וכלאמרינן בנכסים שאינן יכולים שהבעל שלא לכילת פירות ואע"פ שכנכסים שאינן יכולים לבעל לינם לנמרי כנכסים שאינן יכולים ירושתה שלא כח זמן שלא מכרה הבעל שאין הבעל **לאוכל פירות ומיהו אם** אתה כל שלא מכרה הבעל ירושה חין בכותבת מהיום ולכשתרצה והברחתה מועלת לה שאם מוכרת ונותנת קיים כנכסים שאינן יכולים היא נ"ב ליתנן במתנת שכיב מרע שאינה כירושה אבל כל שלא זכתה אותה לאחר שהבעל יורש אותן ואינו יוצא לבריחה מן הטעם שכתבתי למעלה אבל בכותבת מהיום ולכשתרצה נראה שהבעל יורש אותן וכל שכן למי שסובר שירושת הבעל לאורייתא שהבר ברור שאין זה מספיק לעקור ירושתו ולענין פירות שאכל מקבל מתנה שכתבה לו מהיום ולכשתרצה אע"פ שלא רצתה מעולם נראה שאין מוציאין אותן מידו למסתמא מחלה להו כיון לברחת לאכול ופשיטא לאי לאמרינן בפ' חזקת נשך (דף סו:) ומודה רב נחמן לאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה ואמרו בשם רב רפ"ה לגיעל למברחת לוקח שלא כתבה לו אתה נמורה אתה חלוטה אתה עולמית אבל אם כתבה לו כן קנה לנמרי וכתב הרשב"ץ ז"ל שיש לתקק לפי לבריו עכשיו שבכל כותבין כן אם נתן אותו לשופרא דשטרא על שיכתבו וכך אמרה לנו בפירוש כלרך שעושין בתנאי נאמנות ועל הנאמנות בפי' ואני למל מלברי מורי הרב ז"ל שכתב בבבא בתרא [דף מ:] נבי כתבה בשוקא לכיון שהכל מורגלין לכתוב כן בזמנינו זה אינו ענין לומר כן בפירוש לאילו רצה לכתוב בשטר שלא לכתבה בפרהסיא ושלא לכתוב בשטר כן שהרי הוא יודע שכך הם כותבים וכאילו ניא בפירוש כתבוה בשוקא הוא ולפשר לתן כאן ונראין שלבריס שהכל לפי רוחות הלייניים שאי לפשר לומר בלשה שתלא בנוסח השטרות שכותבי שטרות מורגלים לכתוב ועל שיעידו שכך אמרה להם בפירוש לא קנה ואם רואים שילעה ולא מיחתה אע"פ שלא אמרה להם בפירוש לפשר לומר שתהא מתנתה קיימת עכ"ל הרשב"ץ ז"ל וכתב ר"ת במברחת לוקח אמרין לא קנה מאום לשיכא למימר שלא קנה מקבל מתנה ולא קנה בעל מאום לעשאום כנכסים שאינם יכולים לבעל אבל מי שנתן כל נכסיו מחמת שרוצה לצוות לאי לא קנה מקבל מתנה הרי הן מסועבדין לבעל חוב וכיון שכן אמרינן ולאי מתנה קיימת:

לברתה לסוף אנסיבא ואגרשה (דף עט.) אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה רב נחמן לשטרא אמר לא שביק איניש נפשיה ויהיב אפילו לברתיה מיתיבי הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחר דברי ר' שמעון [ב"ג] וחכ"א רצה משחק בה עד שתכתוב לו מהיום ולכשארצה טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהו לוקח א"ר זירא ל"ק הא בכולן הא במקצתן במקצתן עד דכתבה ליה הכי אבל בכולן אפי' לא כתבה לו הכי לא קננהו כדגרסי' בפ' מי שמת (ב"ב דף קנ:) חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן וחדא מינייהו המברחת נכסיה מבעלה ואי לא קננהו לוקח נקנינהו בעל אמר אביי עשאום כנבסים שאין יכולין לבעל ואליבא דר' שמעון מינה דהלכתא כר' שמעון:

מתני' **נפלו** לה נכסים וכו' והוא לוכל פירות. **והקרן קיימת לה** שלא תקנו לו חכמים תחת פרקונה שלא פירות: שמין לוקח וכו'. **לקסבר** מה שגדל ברשותו הוי פירות ומה שלא גדל ברשותו הוי קרן ולפי מה שלמי הקרקע יקרין עכשיו בשביל תכופה זו צריך לתת לה למיס ויקנו מהם קרקע ויאכל הוא פירותיה: וחכמים אומרים אף אלו שלא גדלו ברשותו תורת פירות נתנו בהם הואיל והקרקע קיימת לה: **כיצ"ת.** לא בא לגרשה: פירות המחוברים לקרקע **בכניסתה שלו.** כלומר בשעת נפילתן של בעל כרבנן וכגמ' פריך היינו תנא קמא: **כיצ"ת שלה.** והמגרש את אשתו והיו בנכסיה פירות מחוברין נוטלת קרקעותיה עם פירות שבהן: **בכניסתה שלה.** וילקח בהן קרקע והוא לוכל פירות: **וכיצ"ת שלו.** למה שקלם ותלם בעוקה תחתיו זכה בהן מדין פירות נכסי מלוג: גמ' פשיטא לי וכו'. נפלו לה כפיס וכלו ליקח קרקע: זה אומר קרקע בית זריעה לני רועה וזאת אומרת בתים לני רועה ליקח לי ליפוך: לרעת. **זבנינן מינייהו** שמכרה מרובה ואינה מרקבת ושניהם מעכבין הבעל יכול לומר לכר שפירותיו מרובין לני חפן וכן אם בא הוא ליקח בית יכולה לומר ליני רועה בלבר שהוא כלה והולך והקרן מתמעט: בתי. שכרן מרובה מלקני שהן עשויין ליכם: לקני תמרים. לילני שאר לילונית: לבת. יער לחטוב עצים: **זרזתא.** לילונות של עוזרלין ולא היה פריין חסוב להן וקוענים אותן לעציס: פירא לכוורי. חפירה של לגיס שקורין ביב"ר: אמרי ליה פירא. כלומר פירות יש כאן ויכול הבעל ליקח אותם בנכסי מלוג: **ואמרי לה קרנא.** כלומר **אין בזה פירות** אלא קרן ותנוף הקרן יהא אוכל ולפיכך אינו רשאי ליקח אותן בכספים של נכסי מלוג ואסיקנא לקרנא הוא לכללא למלתא נזעו מחליף בכל שנה פירא יש כאן לבל שנה ואין נזעו מחליף כל שנה אלא כאוכל נוף הקרן אמי כך הוא עיקר הפי' ורש"י ז"ל **לא פי' כן ונסחא אחרת שכתב הרי"ף עולה נ"ב לטעם זה:** ורבי חננאל סבר לא חיישינן למיתה. כלומר אפילו מת הבעל מיד אין לו לאשה אלא כתובתה ומזון [הפחות] קולם האשה ושימות בעלה בחייה לאם מתה בחיי בעלה לא ליכפת לה בימיה האשה: [דף עט:] **שאם נתגרשה. והבעל זכה בולות שהן כפירות תלופין** נותנת **לו האשה** אמי **ונוטלת בני שפחתה** מפני כבוד בית אביה: **פירא לפירא. כפל הבא עליו** וכו': ואי קשיא לן וכו'. וכמו שכתוב בהלכות ונראה מלבריו ז"ל לאפי' [ולל] ולל בהמת מלוג לא הוי לבעל ואינו נראה כן אלא הכי קאמר אם פירא תקינו ליה לבל תרי נוונא פירי לא תקינו ליה כלומר למה שיוצא מנוף הדבר כפירות או שדרכו לבא מחמתו כגון מעשה ידי העבד ושבר שבתים שהוא דבר המצוי תקנו לו לבל לא תקנו לו דבר שאינו מצוי ככפילא ומשום הכי נמי אמרינן בפרק החובל (דף פט:) לאשה שמכרה כתובתה בטובת הנאה אין הבעל לוכל פירות לאחר פירא תקינו ליה דבנן פירא לפירא לא תקינו ליה כלומר פירות מצויין מן [הגלוניא] תקנו לו לבל לא פירי כזה ומהאי טעמא אפילו כפל של בהמת מלוג מסלם לה לפירא כי אתי לא תקנו ליה דבנן וה"נ משמע בריש פ' המפקיד (דף לב:) נבי שלל מן האשה ושלם לבעלה מהו לתלמא עיקר כפילא דילה הוי ולדילה בעי לשלומי וגלל בהמה לנקט הכא לרבותא נקטיה לאע"נ דגלל נופיה לבעל לפ"ה כפילא הוי לאשה וכך נראין לברי הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ב מהלכות אישות שכתב שאין זה לפרי שתקנו לו חכמים:

מתני' נפלו לה * בגמ' איתא כספים נכסים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחוברין לקרקע אמר רבי מאיר שמין אותן כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רש"א מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה כיצד פירות המחוברין לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה והתלושין מן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו:

גמ' פשיטא אמר חד מינייהו נזבון ארעא ואמר אידך נזבון בתי זבני ארעא בתי ודיקלי בתי דיקלי ואילני דיקלי אילני וגופני אילני אבא זרדתא ופירא דכוארי אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא כללא דמילתא גזעו מחליף פירא אין גזעו מחליף קרנא נסחא אחרינא גזעו מחליף קרנא אין גזעו מחליף פירא הלכך כל היכא דקתני ילקח בו קרקע אין קונין אלא דבר שגזעו מחליף (דף עט:) תניא ולד בהמת מלוג לבעל ולד שפחת מלוג לאשה חנניה אומר עשו ולד שפחת מלוג כולד בהמת מלוג דשקיל ליה בעל מ"ט דרבנן קא סברי חיישינן למיתה הלכך (ולד) בהמת מלוג דאי מיתה איכא עורה ולא כליא קרנא הוי ולדה לבעל (ולד) שפחת מלוג דאי מיתה כליא קרנא הוי ולדה לאשה וחנניא סבר לא חיישינן למיתה אלא אפילו ולד שפחת מלוג לבעל א"ר הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניה אמר רבא ומודה חנניה שאם נתגרשה נותנת דמים ונוטלתן משום שבח בית אביה

אמר רבי זירא א"ר ינאי ואמרי לה א"ר זירא א"ר אושעיא א"ר ינאי הגונב ולד בהמת נכסי מלוג משלם תשלומי כפל לאשה לדברי הכל מאי טעמא פירא תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן ואי קשיא לך הא דתנן ר' יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירות וכו' ות"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות הכניסה לו קרקע ועשתה לו פירות הרי הן פירות מכר פירות ולקח בהן קרקע ועשה פירות הן הן פירי פירות דאלמא יש לבעל פירי פירות והכא אמרינן פירי תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן לא קשיא שאני הכא דקא שקיל ליה לפירא גופיה ומש"ה לא שקיל ליה לכפל דה"ל פירא דפירא אבל היכא דזבין ליה לפירי וזבין בהו ארעא אי לא שקיל לפירא אשתכח דלא שקיל לא פירא ולא פירא דפירא הילכך שקיל להו פירא דפירא דבמקום פירא קיימי

יום קמד

הכניסה לו **עז לחלבה** וכו' **לוכל והולך** על שתכלה הקרן. לקמ"ג מצינו הבאמה מכלית קרנה לא חיישינן למיתה וכחיסה כר' חנניה דקי"ל כוותיה: **עיילה ליה נגיחת בנכסי מלוג ולא** שמיתתו בכתובה: **פירא הוי. כסויי שמכסה הימנו הן פירותיו:** ומכסי ביה וחזיל על לבלי. לקמ"ג למכלית קרנה כיון שאין בלויו ניכר כל שעה ושעה לא חיכפת לן לבל רמ"י ז"ל **כתב והשחקין יהיו לה קרן:** וקיימא לן כר"ש. בגמ' נרסי' הכי ר"ש היינו ת"ק. כלומר חכמים למתני' ומהלרינן למחוכרים בשעת יניאה **לא חיירי בהו רבנן** לוכל ביניהו לרבנן **ליח להו הא לחמר ר"ש ביניאתה שלה לקח סברי מה שגלל ברשותו שלו** ופסק הרי"ף ז"ל כר"ש וכן ר"ח ז"ל והרמב"ם ז"ל בפכ"ב [מהלכות חיסות] ורוח תיימה להל יחיל ורבים הלכה כרבים והרמב"ן ז"ל הביא ראיה לדבריהם מהתני לה נהל לרבי שמעון שתמת בתוספתא לפרקין ועוד לתני לה נבי הלכתא פסיקתא לתניא התם היורל לנכסי לשתן ונתן עיניו לנרסה שם קלס ותלם מן הקרקעות כל שהן הרי זה זריז ומשכר היורל לנכסי שבויים וכו' למאי דוקא תלם ואפל לא תלם לא כר"ש ותני לה נבי הלכתא פסיקתא לסיימו היורל לנכסי שבויים ובהלכות גדולות נרים ר"ש פירות מחוכרים בשעת יניאה אחת לשתן לשמועינן לאמת לא פליגי רבנן עליה אפל הנניל והרמ"ה פסקו כרבנן למחוכרים בשעת יניאה הרי הן שלו: מתני' **נפלו** לה עבדים כו' **לא תמכור. יכולה היא לעכב:** גמ' מחלוקת בשלה שאינה שלה **כגון שהיו לה זתים שקנה בלא קרקע ע"מ שיהו בקרקע המוכר והלוקח יאכל פירות על סיכסו: אבל בשלה שלה. שנפל לה קרקע והילונות:** מתני' בשאין עושין כדי טיפולן. לכי האי גוונא רבנן סברי לסיכה למיתם לכבוד בית חביה והרמב"ם ז"ל פסק בפכ"ב מהלכות חיסות כרשב"ג בעבדים וכתנן קמא בזיתים ונראה שהוא **היה נורם ברישא** לעבדים רשב"ג אומר לא תמכור תמכור מפני שבח בית חביה ובסיפא לזיתים ר' יהודה אומר לא תמכור מפני שבח בית חביה וכך נתנית במקצת נוסחאות ולפיכך פסק בעבדים כרשב"ג לכל מקום

אמר רבא א"ר נחמן הכניסה לו עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ודקל לפירותיו אוכל והולך עד שתכלה הקרן פירוש אפילו לא היה לה אלא חלב וגיזה וביצה בלבד וכן לא היו לה בדקל אלא פירותיו בלבד א"ר נחמן עיילא ליה גלימא פירא הוי ומכסי בה עד דבלי:

פירות התלושין מן הקרקע. וקי"ל כר' שמעון:

מתני' נפלו לה עבדים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רשב"ג אומר לא תמכור משום שבח בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים זקנים ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רשב"ג אומר לא תמכור משום שבח בית אביה:

גמ' א"ר כהנא אמר רב מחלוקת בשדה שאינה שלה דרבנן סברי כיון דלית לה קרקע תמכור משום דקא כליא קרנא אבל בשדה שלה לא תמכור משום שבח בית אביה ירושלמי מתני' בשאין עושין כדי טפולה אבל אם עושין לא תמכור שעדיין שבח בית אביה קיים:

מתני' המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול:

גמ' וכמה קימעא אמר רב אסי אפילו גרוגרת אחת והוא שאכלה דרך כבוד:

(דף פ.) לא אכלה דרך כבוד מאי אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא חד אמר בכאיסר וחד אמר בדינר אמרי דייני דפומבדיתא עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמודות וכן הלכתא א"ר יעקב א"ר חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא על נכסי אחר [ברשות דמי] מ"ט עבוד רבנן תקנתא כי היכי דלא נפסדינהו ההיא אתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חוזאי אול גברא אפיק שית מאה ואייתי ארבע מאה בהדי דקא אתי איצטריך ליה זוזי אפיק מינייהו אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל אמרו ליה רבנן הני מילי דקא אכיל פירי האי קרנא קא אכיל והוצאה היא אם כן הוה ליה הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול:

הוציא ולא אכל ישבע וכו' אמר רב אסי והוא שהיה השבח נגד ההוצאה למאי הלכתא אמר אביי שאם היה השבח יתר על ההוצאה נוטל הוצאה בלא שבועה אמר ליה רבא אם כן אתי לאיערומי אלא אמר רבא שאם

לסנה רשב"נ במסנתנו הלכה כמותו ובזיתים ובנפנים פסק כסתם מסנה ולא כר' יהולה: **מתני' מה שהוציא הוציא כו'. אם נרשה:** יסבע כמה הוציא ויטול. כ' רבינו חננאל ז"ל ואי קשיא לך אמאי לא תני לה בכל המסבעים נבי הני לססבעים ונוטלים (בשבועת קף מא:) י"ל הני כולהו הנתבע מכחיש התובע **והאי הנתבע לא ילע והויא** ברי ושמא וכל ברי ושמא ברי עליף ומשום הלא **למי נהוו לפיכך** לא שנאה בכללן ומהת שמעינן לכל היכא לחיהו ילע [ושך] לא ילע נשבע חיהו לילע ושקיל וה"מ בעושה ברשות ע"כ: [קף פ.] **גמ' עבד רב יהודה עובלא.** לחשבח לאכילה: בחבילי זמורות. **שהן מאכל לפילין והאכיל מהן הבעל לבהמתו ונרס את לשתו ואמר רב יהודה מה שאכל אכל:** המוציא הוצאות **על נכסי אשתו קטנה.** יתומה שהשיאתה אמה ויכולה למלן: **כמוציא על נכסי אחר. ואם מיאנה בו אמין לו שבח שהשביח ונוטל כמשפט לריסי המדינה: עבדי לה רבנן הך תקנתא. לשמין לו כאריס: כי היכי דלא ניפסדינהו. שלא יכסיף ויקלקל הקרקעות שיאכל ולא ישביח שלושג שמא תמלן וכין לשמין ליה כאריס תו לא מפסיל ליה מימר אמר שמא לא תמלן ואם תמלן הרי לטובל שבחי לפי עמלי** כך כתב רש"י ז"ל ואפשר היה לומר לכי אמרי כמוציא על נכסי אחר למי היינו לאם היתה שלה שעשויה ליטע שמין לו כאריס ואם היתה שלה שאינה עשויה ליטע לילו על התחתונה לאכל מלמון רש"י ז"ל נראה שהוא כיולד ברשות לכל השלות ולף הריף"ל ז"ל כתב כמוציא על נכסי אחר ברשות למי ולא יעשתי אם היה נורם כן ולף הרמב"ם בפכ"ג מהלכות חיסות כתב שמשין לו כאריס שהרי ברשות ירל וכתב הרשב"ץ לא היכא למימר לשקל עליו תקנו ולא להמיר עליו לאילו מוציא קימעא ואכל הרבה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל כיון שאכל בעל בעלמא אכל הוציא הרבה ואכל קימעא מחשבין לו כאריס לעלמא: בי חוזאי. מקום שהיה רוחק הימנו: לפיק זית מאה. בהוצאת הדרך ומשלו: והוא שהיה השבח כנגד הוצאה. **הוא לשמרי יסבע ויטול: למאי הלכתא. לקמר והוא שיהיה השבח כנגד הוצאה**

לאקוני עליה לאי איכא שבח טפי לא בעי שבועה או לאחמורי עליה ולמימר לאילו הוינא יתירה לא שקיל אלא כשיעור שבחא ואפילו בשבועה ולא אמרינן יסבא כמה הוינא ויטול: אתי לאיערומי. ואמר בעיר משבחא פורתא לישקול בלא שבועה ואע"ג דלא אפיק כולי האי: אלא אמר רבה. הא לרב אסי לאחמורי עליה אתא ולומר שאם היתה הוינא יתירה על שבח. שהשבית לא אמר יטול כל מה שהוינא אלא מן היניחה יחזירו לו שיעור השבח בשבועה שיכשיעורו שכך הוינא. ותמה לאי לא היתה שלא העמידה ליטע למה לא ישומו לו כארים ונראה לי לפיישו טעמא משום לכיון שהוא לוקח פירות ולא היו הוו להו כולהו אין עשוין ליטע וכיון לימחרין עליה לכעל בנכסי אסתו יותר מאחר היה קרוב שלכך נומר לכי אמרינן בהוינא על נכסי אסתו לכמוניא על נכסי אחר למי היינו נומר לכשלא העמידה ליטע ילו על העלינה ובאינה עשויה ליטע ילו על התחתונה וכמו שכתבתי למעלה אלא שכבר כתבו ז"ל לכיורל ברשות למו. ומלאמרי יסבא כמה הוניא ויטול למל הרמב"ם ז"ל [בפרק עשירי] מהלכות נזלה לכל מי שנמים לו בין שהיתה ילו על העלינה בין שהיתה ילו על התחתונה שאינו נוטל כלום על שיסבא בנקיעות חפן כמה הוניא וכתב שם שאם יאמר יכאו הליינים ויעשו שומת השוניא ושרי היא נגויה לעיניהם ויסערו העניס והאבנים ושכיל ושכר האומנים בפחות שבשיעורים שומעין לו ונוטל בלא שבועה וכן זה שנוטל השבח בנכר והיתה ילו על העלינה אינו נריך שבועה: כלתנן אם אתו אתו לו. ביבמות פרק לאלמנה (דף סו.): ואמרינן נמי בנמ'. שם: בעל שהוריל לריסין. בנכסי אסתו ליטול אחנה לו שניס ועמל ונרשה משאכל קיימא: ואמ. שיטלו הלריסין כפי שבאן: לאעמה לבעל נאית. הוא הכניסס ולא היא וכי אסתלק בעל לאסתלקו אינהו ולא שקלי מילי כלייניה למה שהוניא הוינא ומה שאכל אכל: ג"ל לאריסי קיימא. אם לא הוריכס הבעל היתה הלריסים: שמין לו ויכו על התחתונה. הוינא שיעור שבח כלאמרינן בכבא מניעא בהשואל (דף קא:) והכא אית בעי לסלוקי בלא כלום: ליכא אאן לטרוח. רלאה זה שלא היה לים מסבירן וירד להס ומה הפסיד הילכך [יניאה] שיעור שבח מיהא יהיב ליה: הכא איכא בעל. שיטרח בהם ואמרה להו לי לא נחתיתו לאתן הוה ליהו עביד ולא שקיל השתא מידי: ולי בעל זה לריס הוא. ויודע בטיב לריסות שאם לא ירדו אלו היה הוא ענמו עובדה לסתלק ליה בעל ליסתלקו להו ואמרינ"ס ז"ל הביאה ספ"י מהלכו' נזלה בבעל שהוריל לריסין ולא לכל כלום ולומר שליכס כליהו וילו על התחתונה ואפשר שהיין לאת לכל ליו זה ענין הסוניא וכתב הרלב"ל ז"ל להוא הליו לענין יורל לשלה חבירו שלא ברשות לאי בעל קרקע לריס הוא ליהו נותן לו שכר טרחו לפי' בשלה העמידה ליטע שלא למי נטיעותיו על כאן ואפשר שלומיין כמה ירבה ליתן שלא ינע לאחור ולטוע וזה הוא לעת הרשב"ם ז"ל: [קף פ:] **בעל שמכר קרקע לפירות. מכר לאחריס קרקע מלוא שיעשה הלוקח ויאכל פירות: משום רווח ביתא. שיכנים הפירות לביתו ויהא מזון הבית מנוי וייטב לה: לאו בפירוס איתמר. שלא שמעה מרבה בהליה: תרתי לאתתא. שפחות מלוא היו ושלא שמאתן לו בכתובתה: עייל חלא מינייהו. לשרת לשניה:** לאתאי. **קמייתא לקמיה לרבה: מה שעשה עמוי. ואפילו נתנה לאחר לשימוסה: ולא היא לעולם משום רווח ביתא. אית ליה לרבה תקנת פירות** ושל קרווח כתוב בהלכות להל ליכא לאחריתי ורש"י ז"ל **כתב שאף עתה היא עושה ערכי הבית ע"כ.** כלומר לשעה"נ לעיילה לאילך לא נרעה מלרחי ופרחי שפחות שבבית משמשות בן לפי' לפני האכסנאין: **שמא תכסיף. השלה שלא יאוס הלוקח לזבלה ולטייבה** לקא **שכר לאחר נפיקנא מינה** שאין הגוף שלי לאכל בעל מעשה **שמא תמות היא בחייו וירש גוף הקרקע ומשביח לה:** למקרבה למאן. **לאחזיק ליה כל שעתא לי מכסיף לה** לי נמי בעל לריס ויזכר שלא תתקלקל ובהני תרי נווני שמא תכסיף ליכא לאכל לרבה ליכא משום רווח ביתא ואע ליכא ביניייהו אלא עיסקא

היתה הוצאה יתרה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה.

מתניתין בנכסי מלוג אבל בנכסי צאן ברזל כל שבח ששבחו נכסים בין מחמת הוצאה בין שלא מחמת הוצאה דבעל הוי כדתנן אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ואמרינן נמי בגמ' ביבמות פרק אלמנה לכהן גדול (דף סז.) אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד * ג' ד"ת נותנת דמים נוטלתו בדמים ונוטלתו משום שבח בית אביה.

מסתברא לן מתניתין דקתני מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל כשהבעל רוצה לגרשה אבל במורדת על בעלה בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול דלא יהא אלא מתנה הוא דיהיב לה הא אמרי' כי אקנה לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה הלכך בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול והוא שהיתה הוצאה כנגד השבח אבל אם ההוצאה יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה (* ד"ת מ"ז שלא הוציא פחות משיעור שבח) וכדאמר רבא:

איבעיא להו בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו אדעתא דארעא נחית וארעא לאריסא קיימא או דילמא אדעתא דבעל נחית איסתליק ליה בעל אסתלקו להו אריסין ואסיקנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינן אי בעל אריס הוא איסתליק ליה בעל אסתלקו להו אריסין ואי בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסא קיימא:

איבעיא להו בעל שמכר קרקע לפירות מהו מי אמרינן מאי דקני אקני ליה או דילמא כי תקינו רבנן (דף פ:) משום רווח ביתא אבל לזבוני לא יהודה בר מרימר משמיה דרבא אמר מה שעשה עשוי רב פפי משמיה דרבא אמר לא עשה כלום א"ר פפא הא דיהודה בר מרימר לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההיא אתתא דעיילא ליה לגברא תרתי אמהתא אזל גברא נסב אתתא אחריתי עייל לה חדא מנייהו אתיא לקמיה דרבא צווחא ולא אשגח בה מאן דחזא סבר מה שעשה עשוי ולא היא משום רווח ביתא הוא והא קרווח דאיכא אחריתי

והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה כלום מאי טעמא אביי אמר חיישינן שמא תכסיף רבא אמר משום רווח ביתא מאי ביניייהו איכא ביניייהו ארעא דמקרבא למתא אי נמי בעל אריס הוא אי נמי זוזי וקעביד בהו

שהבעל עושה סחורה במעות שקבל מן הלוקח ומשתכר בהם [ולרבה הא] לוקח רווח ביתיה ומה שעשה עשוי והלכתא כרבה: מתני' **שומרת** יבם **שנפלו לה נכסים. כשהיא שומרת יבם: בכתובתה.** בעיקר כתובה ובגלוסיתא **שהכניסה לו ושמחתן לו בכתובה וקבל עליו לחריות ורשאי להוציאן: ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה. הם נכסי מלוג שאין שמין לותן עליו ואינו רשאי להוציאן אלא כשנכנסה לרשותו ונכנסין עמה וכשהיו יוצאין עמה:** כש"ה יחלוקו. בפרק החולן (קף לח:) **מפרש לוקח נקט יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי הלוקח כנכסי מלוג אבל יורשי הלוקח לא יחלוקו** בכתובתה עם יורשי **הבעל ואע"ג לנקט ריפח מה יעשו בכתובתה תנייה ושבקה** על שפי' ליתן כלבדי כ"ה וכ"ה **לכ"ש ללח פליגי** ב"ש וב"ה אלא בנכסי מלוג בלחוד: ונכסים בחזקתן. הנכסים שכתובין בכתובתה שהן אצל בעל בחזקתן הרשאונה הם עומדין: **וכתובה בחזקת יורשי הבעל.** ה"נ רש"י ז"ל וכתובה בוי"ו כלומר וכתובה שהיא שלה מהכתובה להיותו **מנה מחתים ותוספת** בחזקת יורשי הבעל ולא פירשו במשנתינו נכסים בחזקתן בחזקת מי ותנן בפ' **מי שמת (לף קנח.) כה"נ מי** שנפל לבית עליו ועל חבירו בש"ק יחלוקו וכ"ה נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי חבירו הבעל נכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי חבירו הבעל ופליגי עלה בגמרא בחזקת מי היכא מ"ל בחזקת יורשי הבעל והיכא מ"ל בחזקת יורשי חבירו הבעל היכא דאיכא תרוייהו והללו בחזקת לירש והללו בחזקת לירש ולהכי אמרינן בפרק י"ז לדך פרש"י ז"ל בחזקת לירש יחלוקו וקי"ל כתם הכי וה"ה להכא זהו לדך פרש"י ז"ל והחרים אינם נורסין וכתובה בוי"ו אלא מתני' תני ולדך מפרש וה"ק כל הנכסים בחזקתן כיצד כתובה בחזקת יורשי הבעל ומנה מחתים ונכסי צאן ברזל הכל בכלל נמצן כתובה והכל ליורשי הבעל לפי שאף נכסי צאן ברזל בחזקתן הרשאונה עומדים כשם שאם מתה תחת בעלה בעלה יורשה כך כשמתה תחת יבם יבם יורשה והיינו אלא בעי הכא בחזקת מי כלבעי לה **בפרק מי שמת** והתם בפרק החולן פרכינן מ"ש ריפח אלא פליגי ומ"ש פיפא דפליגי ותוקמה לבי לריפח בשנפלו לה **כשהיא שומרת יבם** ופיפא כשנפלו לה כשהיא תחתיו לבעל וקסבר בבי ירו כיצד ופי' רש"י אם לעליבא כב"ה קא מתרץ לקו סברי ב"ה לעמוד ירו אל בעל כיצד בנכסים הלכך כשמת ואין ליבם בה אלא זיקה שהיא ספק נשואה כלקיחתה התם ירו גרועה מילה לפי שהיא בחזקת שלה היא עומדת וזה בא לירש מחמת מ"ש לחמרי לעמוד לפני יבם ב"ש לנכסים הנכנסים [והיוצאים] עמה בחזקת יורשי האב וב"ש פליגי ולחמרי לעמוד עליה ירו מילה וכחזקת הבעל עומדים נכסים על היום וכשמת יל היבם כיצד שנפטרים בחיי לירש ויחלוקו ורבה לחמר התם לחי נפלו לה כשהיו תחתיו לבעל לכולי עלמא ירו עליה מילה ואפילו ב"ש מודו לב"ש שהם מת בעל יל היבם כיצד [ויחלוקו] לפי שהיה ויבם בחיי לירש מבעל ויל שנפטרים שוב בהם ויחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וקי"ל (קדושין קף נב. וכ"מ) לחבי ורבה הלכה כרבה בר מיע"ל קנ"ס ואע"ג לחמר רב פפא התם כיוותיה לחבי מסתברא הכי לכללין סתכינן ונמנע עכשיו לפי שטת רש"י ז"ל לנכסי מלוג שנפלו לה **כשהיא שומרת יבם** כולם ליורשי שהשה ומוכרת ונותנת וקיים ואפילו עשה בה מחמר למחמר לב"ה הינו עושה ספק ניסוחין וכלחמר עולה בריש סוניא להתם ולא לשכחן מלן לפלוגי עליה ונכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל שם מתה **יחלוקו יורשי שהה [עם** היבם] ומיהו לוקח בנפלה מן הניסוחין הינו יורשה לע"נ אבל מן החירוסין הינו עליך מחתי לחתי מכחו ואע"נ לחיהו לא בעי חופה [ואיהו בעי חופה] מ"מ לא מני לירש מה שאין לו [לחתן] ואפשר נ"כ שמוכרת לכתחלה וכלחמר עולה בתם ריפח בשנפלו לה מן החירוסין לזיקת חירוסין עושה ספק חירוסין כלומר שאין הינה כחרוסה כלל ולא לשכחן מלן לפלוגי עליה לעולם ועיקר כתובה ותוספת כולן ליורשי הבעל **ובנכסי צאן ברזל** יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי שהה: וכתב הרשב"ץ ז"ל לבנכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל לחמרי' בהו יחלוקו שם רעתה למכור מחניתן מוכרת ונותנת להה לין ליבם במחניתן כלום והרי זו במחניתן כמו שנפלו לאחר שנעשית שומרת יבם לבל המחניתן שהחר לו תמכור שהרי הוא יורש שם מתה ואין לבעל מוענין מיד הלקוחות על שתמות **לפי שהיה** ליבם חוכל פירות קולם כניסה כלל לבנופא של קרקע הוא שיש לו זכות שאם מתה יירשנה לבל פירות בחייה לית ליה כלל להה לן תקונו פירות ליבם ולפי בעל נמי לן תקנו אלא משום פירקונה ויבם אינו פולה וכלתניא **בפרק נערה שנתפתתה (לף** נב.] ובפרק לאחר מיתת בעלה אין ליבמין חייבין לפלותה ונרחה היא לומר לאין ליבם חוכל פירות נכסי מלוג אלא ולפי לאחר שכנס שהרי אין לה כתובה עליו וכיון לאין לה כתובה עליו תנאי כתובה נמי אין לה עליו כלאמרי' בשלמי **נערה שנתפתתה (לף** נב:) בעי היש לקיש בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות כיון לאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הרשאון לית לה או לילמא כיון לכי לית לה מרשאון תקונו לה רבנן מפני לית לה וסלקא בתיקו והא נמי לכוותה הוא להה [מנכסי] בעל רשאון אינה ניפקת אלא קריעת ביה ואותבינך לי לאיתנתו ומשני נמי לא להה לית לה כתובה מיניה **הילכך פירי נמי לא** יהבה ליה לפירי תחת פרקונה וזה שאינו פולה אינו אוכל **אבל היכא לאין לה כתובה** מרשאון כיון לתקונו לה רבנן מפני תנאי כתובה נמי אית לה והרי זה פולה ואוכל אלא למפטיה ליבמות לפ' החולן (קף לט.) משמע לאית ליה כלאמרינן התם למפלוגי בנופא של קרקע ולאחר מיתה לפלוגי במחייה ולפירות ועריך לעיין עוד על כאן לבריו ז"ל ובולאי להסיה לפרק החולן מוכחא בהדיא לאיתו זכות עמו אית ליבם בנופא של קרקע יש לו בחיבות פירות ולפיכך אני חוזר לתרץ מה שהקשה הרב ז"ל לעני לאין היבם חייב לפלותה כלאיתא בפ' נערה שנתפתתה אף"ם כל שנפלו לה תחתיו לבעל יבם אוכל פירות מחניתן ולא מכח עמו אלא מכח אחיו שהוא יורשו ואע"פ שאינה נפטית מנכסי אחיו הרי לא תלו חכמים פירות בפרקונה לומר שכל שאינה נפטית לא יהבה בפירות אלא חכמים חייבוהו בפרקונה כל היכא דקרינן ביה ואותבינך לי לאיתנתו לבל היכא דלא לפלוגי שמת יורשו זוכין מכחו בפירות ואין חייבין לפלותה וכן מה שאמר ז"ל שאין היבם אוכל פירות נ"מ

שלא ואפי' לאחר שכנס מהניח לבת יבמה אע"פ שאין רשיה מהניח להחולין אלא היכא שזכה בהם הבעל לעפ"כ נראה לי שאפי' בנכסים שנפלו לה **כשהיו שומרת יבם כל** שכנסה תוכל פירות ופרה ולא למיחש כלל להניח לבת יבמה להכא שאני לכיון לזכו חכמים ליבם פירות לאחר שכנס חייב בפרקונה להפ פרקונה תחת פירות וכיון שהוא זכה בפירות חייב לפלוגתא ומה ענין זה לבת יבמה להתם לפ תקנו חכמים לבת מזונות כנגד סוס זכות שיש לבעל בנכסי אשתו אלא כתובה תקנו לה ולבנות מזונות מתנאי כתובה וכזה יש לומר שלא יהא טפל חמור מן העיקר מה שאין כן בפרקונה לכיון שהיבם זוכה בפירות מלוג יבמתו מחמת נפילתן **כלתנן [לף מו:]** נפלה יתר עליו הבעל שהוא חוכל פירות בחייה והוא הדין ולאי ליבם אין הוא שיתחייב בפרקונה אע"נ דלית לה כתובה מיניה: אבל ממה שכתב הריי"ף ז"ל בפרק הכותב נראה שהוא מפרשה כך לפי סבר יהו של בעל כיצד ורשות שניהם שוה בנכסי מלוג בין מחייים בין לאחר מיתה הלכך כשם שאם מתה הראשה נתרוקנה רשות לבעל לעולם כך אם מת הוא נתרוקנה רשות לעצמה ולפילו במקום יבם ובקטן נהי כולהו נכסי מלוג בחזקת יורשי הראשה כל"ש וכ"ש סבירי נהי לממחיים יהו כיצד ונפקא מינה לכותב לאשתו בין ובריה אין לי בנכסיך **[אלא מהני אלא שכתב לה]** כך בעודה תרוסה] כלילתיה לקמן בריש פרק הכותב (לף פג.) לף"ה לגבי יבם כיון ליבם במקום אח קאי מספקא להו אי יריית אי לא יריית הלכך יחלוקו ורבא אמר אי לגבלו לה כשהיה תחתיו לבעל כל"ע ולו עליפא מילה לעניו זה שאם מתה היא נכסיה לבעלה ואם מת הוא אע"פ שאין יורשיו יורשין אותה אם איתה שומרת יבם לא נתרוקנה הרשות לעצמה אלא יבם נוטל את כולם במקום אחיו ובלבד זה ולו עליפא מילה [אלא אילי ואילי כו'] ולפי זה נכסים בחזקתן לקאמר ב"ה במשנתנו תני והלר מפרש כתובה בחזקת יורשי הבעל להיינו עיקר כתובה ונכסי אלן ברזל ובפי הפי' הפני שכתבתי למעלה אלא נרע מנכסי מלוג [שנפלו] תאתיו לבעל אשם בחזקת יורשי הבעל: ומעתה פשוט של לבריס לרבא דקי"ל כוותיה דשומרת יבם שנפלו לה נכסים **כשהיה שומרת יבם** אפי' עשה בה מאמר מוכרת ונותנת וקיים אלא קני מאמר לב"ה כלל לענין נכסים וכמו שכתבנו למעלה אבל נפלו לה כשהיה תחתיו לבעל ומתה יבם יורש הכל וכן כתובה ונכסי אלן ברזל בחזקת יורשי הבעל לעולם ומיהו לוקח בשנפלה מן הניסולין אבל מן האירוסין לא עליף יבם מאחיו לאתי מכאן וכמו שכתבתי למעלה אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק [שניים] ועשריים מהלכות אישות שומרת יבם שמתה אפי' עשה בה אחר מן האחין מאמר מפקחת בית דיבם יורשין נכסי מלוג שלה וחצי נכסי אלן ברזל **ויורשי הבעל** ויורשי הבעל יורשין כתובתה עם חצי נכסי אלן ברזל **חייבין בקבורתה הואיל** וסה ירשו כתובתה וכתב הרמב"ן ז"ל ונראה שהוא מפרש להויה לחבי ורבא לפרוקה לב"ש תיתמר ורבא הכי קאמר אם נפלו לה כשהיה תחתיו לבעל כל"ע ולו עליפא מילה לזולתי ס"ל בכל מקום לחייבו מוחזק טפי מינה הלכך לב"ש למספקא להו זיקה אי ניסולין עשה נכסי [מלוג] בחזקת יורשי הבעל הן ומיהו לב"ש פשיטא להו לחפי' אירוסין ולאי אינה עושה הלכך ל"ש נפלו כשהיה שומרת יבם ולא שנא כשהיה תחתיו לבעל לעולם נכסים בחזקת יורשי האיש לפיכך כתב הרמב"ן ז"ל ומיהו נכסי מלוג בפתם למסמע לאפי' נפלו תחתיו לבעל והוא ז"ל מפרש נכסים בחזקתן נכסי אלן ברזל כפרש"י ז"ל ומאי אומר זו שומרת יבם:

(דף פא:) ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא בעא אחוה למפסלה בגיטא (* ד"ת מ"ז מיניה) א"ל מאי דעתיך אי משום נכסי בנכסי פליגנא לך א"ר יוסף כיון דאמור רבנן לא ליזבון אע"ג דזבין לא הוי זביניה זביני דתניא מי שמת והניח שומרת יבם והניח נכסים במאה מנה אע"פ שכתובתה אינה אלא מנה לא ימכור שכל נכסיו אחראין לכתובתה:

בחזקתן יחלוקו והרמב"ן ז"ל נראה שמסכים לכבריו חון מזה שהוא כתב סם שאפי' בנכסי אלן ברזל שהכניסה לאחיו אין לו פירות על סיכונם וזה ולאי תיתה למה לה יזכה במחניתן כיון שאם מתה יורש מחניתן והראב"ד ז"ל סובר בהסנות שנכסי אלן ברזל כולם ליבם וזה כפי הפי' הפני שכתבתי למעלה בנכסים בחזקתן ונכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל יחלוקו ואם **נפלו לה בעודה שומרת יבם כולן שלה:** נמ' **שומרת** יבם שמתה **מי קוברה. משום ליה שני יורשין קא מיבעיא לן: יורשי הבעל** קוברין להפ ירתי כתובתה. כלומר ולאי קייתא לן לקבורתה תחת כתובתה וסיינו תחת נלוגייתה ממוכח עובלא דהוה בברל דסכיבה לרוסתן כלילתיה בפ' **נערה שנתפתתה (לף נג.)** הלכך אי אמרינן לנכסי אלן ברזל בחזקת יורשי הבעל וכמו שכתבתי במשנתנו שפיר קאמר לאיניה קברי לה להפ קא ירתי כתובתה ואפי' אי אמרי' לנכסי אלן ברזל בחזקת יורשי אשה אע"נ דלא תקינו קבורתה אלא תחת נלוגייתה שפיר היכא למימר לכיון דיורשי הבעל ירתי עיקר כתובתה לאיניה קברי לה דאלא"נ לקבורתה נאו תחת עיקר כתובה היא היינו בכתיבה לעלמא דאלו מינה לילה קא ירתי אלא מסום דלא קרינא בה לכתתנשאי לאחר תנאי מה שכתוב ליכי אבל הא ואלאי **מינה לילה קא ירתי** להפ אמסקינן בגמ' [לף פא.] ליבם נמי כאחר אמי הלכך בין למ"ד לנכסים בחזקתן **הייני בחזקת יורשי** אשה בין למאן לאמר בחזקת יורשי הבעל בין למ"ד יחלוקו שפיר היכא למימר ליורשי הבעל קברי לה: **לימא** יורשי האיש **קברי לה** להפ ירתי נכסים הנכנסים ויוצאים עמה. ואאו לוקח יורשי האיש בלחוד אלא אף יורשי האיש קאמר כלומר אלא חייבו הבעל לקבור אותה תחת כתובתה אלא במי אמרן לה יורשים אחריס אבל זו שים לה יורשים אחריס יקברוה הם כיון שני יורשין לעלמא ואסיקנא ליורשי הבעל קברי לה להפ ירתי כתובתה כלתניא יורשיה יורשי כתובתה חייבים בקבורתה ותנן נמי אלמנה ניזונית וכו' אי זו אלמנה שים לה שני יורשים. **לימטריך לתנא למיתני אותן יורשין שיורשין כתובתה ס"מ היכא יורשים אחריני בהלייהו אלא ירתי כתובתה:** [לף פא:] **ההוא גברא דנפלה ליה יבמה. למיזה בגלול ליבם:** בעי אחוה. הקטן ממנו למיפסלה בגיטא **לזרוק לה גט ונחסרת על האחין (יבמות לף נ:** ולף נב.): משום נכסים. **קסה בעיניך שאכנסנה אלא אחזה בנכסי אחי כלתנן (יבמות לף מ.) הכונס יבמתו זכה בנכסי אחיו: פלינגא לך. כאילו אני חולק לה ואלא לטול אלא כמוך: כיון דאמור רבנן.** נראי **שומרת יבם אין היבם רשאי למכור: תע"ג לזבין כו'. ומה שהתנה זה לאחוק עמו וקנו מילו הרי הוא כמוכר** כך כתב רש"י ז"ל ותמה אני ואפילו אמרינן להיכא דיבם ולבסוף מכר לאחוו זביניו זביני הכא קושא דיבם שיבא אילך יועיל להפ הוא ליה כאומר אלא זו שאמרתי לך לבשאחנה ממך תקומה אלא קשה כלילתיה בפרק תע"פ (לף נט.) והכא נמי כיון דעיין לו בחו נכסים לילו היאך יזכה מסם לאחיו מחניתן וכי **קנו מילו מאי הויא** קנין לברים בעלמא הוא ונ"ל להכא מיירי כגון אלא היו אלא אני חפים וכל אלא ייבם אחר מסם היאך יל שניהם שוה בנכסים ולפיכך היה יכול להכור להתנות אלא יזכה בנכסים יותר מחמת יבומו להוא ליה כלאחרי' לקמן בריש הכותב [לף פג.] לגאלה הבאה לאלם ממקום אחר אלם מתנה עליה אלא יירשנה וה"נ יכול להתנות קושם יבום אלא יזכה מחמת יבומו שהוא עתיד ליבם יותר בנכסים:

[דף פב.] והלכתא לית עסה ולית כלום. לכיון שכתובתה על נכסי בעלה ברשותן כלתנן לקמן [דף פ:] ואין נכסיו של זה מחרחין וערבאין לכתובתה לית נתנו לו חכמים כח למכור בנכסי לחיות: **ורומה שימכור בנכסי לחיות. לאחר שכנס לפת יבמתו: לא כהן הוא. שלא יגרשנה לא יוכל להחזירה: יעשה לה סעודה. לפתותה במשתה היין** ויפיים ממנה **שתתן לו רשות למכור לת העולף על כלי כתובתה: ואם ישראל. שמותר להחזיר גרושתו** מנרשה בגט **ומנשה לותה כתובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כתובתה הראשונה לו לפילו רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה שלין מעכבת מלמכור לשל יבמה לפי שלין היבם כותב לה כתובה ולא כתב לה לקנלי ולקנינא ולין כתובתה שלא על נכסי בעלה הראשון ומש"ה מעכבת בכלהו לילמא משתלפי הני למייחב לה ולע"נ לשמרינן נקמן [לף עה:] לישתלוף בני חרי טרפא ממשעבדי לשרה ליני רועה לטרוח לב"ד לשכל כי כתב לה כתובה כשמחזירה וכתב לה לקנלי ולקנינא לא מני מעכבא ויהא לתנן (ניטין לף נה:) נקח מן הלים ושזר ונקח מן הלסה מקחו בטל לוקימנא בשותן שלא שלות שלת שכתב לה בכתובתה ושלת שייחל לה בכתובתה ושלת שהכניסה לו סוס משלה:** וגרסי' עלה לסא בגמ' [לף פח:] ולפי ס"ל ניתנה כתובה **לגבות מחייס** נייחל לה שיעור כתובתה וליזבן. כלומר יפרע לה כתובתה לכשלמת לי לא ניתנה לא מני פרע לה ויש שמכרו מכלן לגוף שרעה לפרוע חובו תוך זמנו כלי לסלק שעבוד שעליו שלינו רשאי ולפו לפילו היה לסכא לזמן לף לתקנת השסה הוא שהיה רוצה שלא יוכל לפוערה כלי שלא תהא קלה בעיניו להוניאה לבל בחוב לעלמת כיון שזמן לינו שלא לתועלת הלוה כל שלמר טול מעותיך שלילו רוצה בו רשאי וכשאין זה כתב הרמב"ן ז"ל בתשובה לין לסלוה יכול לעכב מלקבל חובו תוך זמנו מלמרי' (כ"מ לף סז.) הלי משכנתא בלתרא למשלקי ופירשו רשאנים כגון שהלוהו על שדהו לזמן קלוב ולילא לתרא למשלקי תוך זמנו לשברי זמן מלוה הוא לקבע ליה לגוה **הא שלא רצה לוה** לפרעו תוך זמן רשאי ולע"נ לתרא שלא משלקי שברי זמן תרוייהו קבעי ליה ולין זה תובע ולא זה פורע על מיסלק זמנו הלא הוא תשוב להוו משכנתא לקא לכיל מיניה פירי וכלוקא פירות תוך הזמן למי שם בבע"ח שכל מוליס שפורע בתוך זמנו ועוד לשונין בגמ' היכא לליכא מנהנת הלכתא כלתרא למשלקי הילכך פורעו תוך זמנו ונפטר היממו ע"כ: תניא הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת. המלוה: [לף פב:] **לא יחמר. היבם המחויב המעות: הוחיל ואני יורש. שלכנום לת השדה ולזכה בנכסים:** (דף פב.) כי אתא רבין אמר ר"ל בין יבם ואח"כ חלק בין חלק ואח"כ יבם לא עשה כלום והלכתא לא עשה כלום:

(דף פא.) תניא רבי אבא אומר שאלתי את סומכוס הרוצה שימכור בנכסי אחיו כיצד יעשה אם כהן הוא יעשה סעודה ויפייס ואם ישראל הוא מגרשה בגט ומחזירה (דף פא:) תניא הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו ויקח מהן קרקע והוא אוכל פירות הא מתניתא ר"מ היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה ואע"ג דלית הלכתא כוותיה כיון דתקינו רבנן השתא למגבה כתובה ממטלטלי עבדינן כוותיה:

מתני' (דף פ:) הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחוברין לקרקע א"ר מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וחכמים אומרים פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה בהן הוא זכה קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות:

גמ' פירות המחוברין לקרקע שלו והא כל נכסיו אחראין לכתובתה אמר ריש לקיש תני שלה:

מתני' כנסה סתם הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון:

גמ' לכל דבר (דף פב.) למאי הלכתא א"ר יוסי בר' חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה דא"ק (דברים כ"ה:ה') ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו:

החזקתי. בחוב זה ולא לשלמנו עוד: לגלי מוניתין מילו כו'. ולילכ למילק וכי חוב זה שהוא משועבד לה עליף טפי משאר מכרו לה לקי"ל כשמואל לאמר (לף פה:) המוכר שטר לחבילו וחזר ומחלו מחול והכל נמי למחול לנפשיה י"ל לגלי ניחא ליה לאלי מהני ליה לא מחייב לשלומי משום לינא לנרמי לו לפסר שלינו יכול למחול לעגמי וכגמ' [לף כב.] מסקינן לזו **לינה משנה משום לגלי לשכחן תנא למחמיר תרי חומרי בכתובה.** כלומר לס"ל למטלטלי משתעבדי לכתובה כר"מ וס"ל נמי למוניתין מזה ונותנין לזה **כר' נתן ליהני חומרי תרוייהו** ערכי קולס שנלמר שמוניתין מילו ויקח בהן קרקע ולגו למימרל גגל משלרי תרי חומרי בכתובה לי לשכחן מ"ל הכי גגל הכי קלמרינן לכיון **גגל לשכחן חד תנא לחית ליה הני תרי סברי ולאי לחית ליה** כרייתל משכנתא היל למני **לי ר' נתן גגל** שמעינן ליה לחית ליה לר"מ ולאי ר"מ גגל שמעינן ליה לחית ליה לר' נתן ומש"ה משכבי לה לכל ולאי לי **לשכחן מלן לחית ליה** הכי מלמירין הני תרי חומרי בכתובה היגכך לתקון רבנן בתרלי למינבא כתובה ממטלטלי וקי"ל כר' נתן עבדינן כי הא מתני' זה לעת הרי"ף ז"ל לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפכ"ב מהל' לישות שכיון שלין כתובה ננבית מן המטלטלין גגל בתקנת הנאונים לין כח בתקנה זו למנוע מנכסי לחיו מעות ולפיכך גם הניח לחיו מעות ומטלטלין הכל של יבם ומשתמש בהם כמו שירצה: **מתני' ילקח בהם קרקע. לפי שכתובתה על נכסי בעלה הראשון כלקחני לקמיה ולפיכך נכסי המת לחרלין לכתובתה גגל שהיבם יאכל פירות שם מיבם לותה וקסבר מטלטלי משתעבד לכתובה: שמין לותן. לקסבר כל מה שגגל ברשות המת לחרלין לכתובתה: וחכ"ש פירות המחוברים לקרקע שלו.** בגמ' [לף כב.] לאמרי תני שלה **ולא פליגי רבנן עליה גגל לתלושין ולכספים ולמימר גגל משתעבדי מטלטלי** לכתובה: **כל הקולס בהן זכה. קסברי מטלטלי לכתובה לא משתעבדי גגל שם כן תפסה ומחייס לבעל בעינן תפיסה** כלמפרש לקמן בהלכות **והוא הלין נמי לפליגי לכספים לשאי שנא כספים מפירות תלושין:** ברי היל כשנתן. מפרש בגמרל: **גמ' שמגרשה בגט ומחזירה. תרי מילי משמועינן שמגרשה בגט ולינה ערוכה חניכה** גגל תימל לכיון לאמר רחמנל שמגרשה בגט ולינה ערוכה חניכה לגל תימל לכיון לאמר רחמנל ויבמה עליון יבומין הרשעונים עליה ותיבעי נמי חניכה וקמ"ל נמי **שלם רצה מחזירה** גגל תימל למיגה לרמל רחמנל עליה עבדל והשתל תיקוס עליה בשיסור לשת שת קמ"ל והני תרתי נפקי לן מלכתיב לשסה לומר שנעשית כאשתו:

מתני' ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון. לתרוץ בגמ' [דף פב:] מ"ט לא חסה הקנו לו מן הסתם. כלומר מ"ט אין לה שתי כתובות אחת מראשון ואחת מסני ומפרקינן לחסה הקנה לו מן הסתם ולפיכך אינו חייב ליתן לה כלום משלו: גמ' ואי בעית לימא מדרשון תקינו לה רבנן תרתי פו'. וא"ת א"כ מאי נפקא מינה במאי דלתרוץ שאין שעבודה על נכסי שני לסוף סוף אית לה כתובה מיניה לנכסי דראשון נמי ליליף מינה יי"ל לנפקא מינה לא מכר נכסיו ואח"כ תיסתליף נכסי (יבמ) [המת] שאינה יכולה להוציא מן הלקוחות ב"ג נפקא מינה לענין גלוגיא דלפילו ליכא נכסים מראשון אין לה על הסני אלא עיקר כתובה אע"פ שהוציא מכל אחיו נכסים שיש מספיקין לגלוגיתה: **מתני' כל נכסיו.** שירש מאחיו: גרסה. ליכתוב לאחר שכנסה: אין לה אלא כדי כתובתה. אבל כל זמן שלא גרסה היו כל הנכסים משועבדים **לה ואינו רשאי למכור:** הרי היא ככל הנכסים. לתנן בפרקין לקמן [דף פט:] המגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובתה הראשונה והשניה: **גמ' היו כותבין כו'.** שהיו מפרשין שלא יתחייבו באחריות ולפיכך היו מזקיקין ולא היו נותנין נפיס **שלא היו רוצות ליגשת להן לחמרי לכשיזדמנו לו יגרש לא נמצא לגבות כלום שהיורשין יקניעו מעות של ירושה: בכית בעלה: עשירות. שכתובתן מרובה: קלתות. כמין סל שמנחת על ראשה ונותנת בו פלכה לאחר שנתמלאה הפלך טווי:** עכיטו. למימי דגליס: **עלי כתובותיך ועלי. לפי שהיתה מזומנת לכך:** ותיקן שיהא **כותב לה כל נכסיו לאחריו** לכתובתיך. לא שיטרך לכתוב כן בפירוש דהא קי"ל לאחריות טעות סופר הוא אלא תקן **שלא ייחל לה** מטולטלין ושיתעצב לה שתא וממילא כל נכסיו לאחריו לכתובתה: הלרן עלך האשה שנפלו

ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון (דף פב:) ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

מתני' (דף פ:) לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת ליך על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה גרשה אין לה אלא כתובה החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה:

גמ' (דף פב:) ת"ר בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים התקינו שיהו מניחין אותה בבית אביה כשהיה בעלה כועס עליה אומר לה לכי אצל כתובתיך התקינו שיהו מניחין אותה בבית חמיה עשירות היו עושות אותה קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה עביט של מימי רגלים ועדיין כשהיה כועס אומר לה טלי כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח והתקין שיהא כותב לה כל נכסאי אחראין לכתובתיך:

(דף עח.) האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס. [* גי' ד"ת לפי שראיתי אותה סתומה אצל החכמים וראיתי בה לאחד מהם פירוש כתב אותו בחבורו וז"ל] הדא מתני' וגמ' דיליה חזינן ביה פירוש מסותם הרבה והריני מפרש בדרך קצרה כדי לברר מקום הספק

האשה שנפלו לה נכסים בירושה או במתנה עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה בנכסים הללו הואיל ובזכותה נפלו אע"פ שעכשיו ארוסה מוכרת ונותנת כשהיא ארוסה לכתחלה והאי דקתני שאם מוכרת לאו דיעבד הוא אלא לכתחלה יש לה למכור וליתן במתנה וכל מה שהיא מוכרת בנכסים הללו שנפלו בזכותה הרי הוא קיים דהא כל היכא דלית לה למכור לכתחלה קתני לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים דיעבד וכל היכא דלא קתני לא תמכור אף על גב דקתני שאם מוכרת ונותנת קיים לכתחלה הוא

ובהאי פירושא ריהטא הלכתא כולה ומיבררא כהוגן בלא קושיא ובבא תניינא שאם נפלו לה לאחר שנתארסה דמספקא מלתא דאימור בזכותה דידה נפלו ואימר בזכותיה נפלו לכתחלה לא תמכור כשהיא ארוסה ואי מכרה ונתנה קיים בבא תליתאה שאם נפלו לה משנשאת הכל מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות בבא רביעאה שאם נפלו לה נכסים כשהיא ארוסה ואחר כך נשאת וקאמר ר"ג שאם מכרה ונתנה קיים לפי מה שפירשו שיש לה למכור לכתחלה

ובבא חמישאה א"ר יהודה אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה [באשה] לא יזכה בנכסים ואמרינן בגמרא איבעי להו רבי יהודה לכתחלה קאי או אדיעבד קאי פירוש אריש קאי דקתני מוכרת לכתחלה או על בבא תניינא קאי דקתני לא תמכור לכתחלה ואם מכרה ונתנה קיים דיעבד ת"ש דתניא א"ר יהודה אמרו לפני ר"ג הואיל והארוסה אשתו והנשואה אשתו מה הנשואה שנפלו לה משנשאת ומכרה מכרה בטל אף הארוסה נמי שנפלו לה משנתארסה אם מכרה כשהיא ארוסה יהא מכרה בטל (ואמר להן אף זו שנפלו לה משנתארסה לכתחלה לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים ויהא מברה בטל אפי' דיעבד) אמר להן על החדשים אנו בושים פירוש שנפלו לה משנשאת אנו בושים שביטלנו את מכירתה אלא שאתם רוצים לגלגל עלינו את הישנים שנפלו לה עד שלא נשאת ומכרה עד שלא נשאת ש"מ אדיעבד קאי ש"מ ר"ח ב"ע אומר לא כך השיבן אלא כך השיבן ר"ג היאך אתם מדמין ארוסה לנשואה לא אם אמרתם בנשואה שבעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה יזכה נמי בנכסיה ומכרה בטל תאמרו בארוסה שאין בעלה זכאי במציאתה ומעשה ידיה ובהפרת נדריה ולפיכך מכירתה קיימת אמרו לו רבי עד שלא נשאת ונשאת מהו אמר להן אף זו לא תמכור לכתחלה ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל ונשאת וזכה באשה לא יזכה בנכסים ואיך יהא מכרה קיים בדיעבד אפי' בדיעבד נמי יהא מכרה בטל שהרי זכה בה ויזכה נמי בנכסים אמר להן על הראשונים אנו בושים שנפלו לה משנשאת אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים שנפלו לה מקודם שנישאת

הכותב לחבתו וכו' שאם מכרה ונתנה קיים. בגמרא לימדו לסיוענו מעשה דמהניא ליתנה לדין ולבריה כו' לאם מכרה ונתנה ולימהניא לפירות ולירושה משום דבנכסים **לימר לה ולא בפירותיהן ובעון שלא קלימר לה דהא בנכסיך קלימר ולא לאחר מיתה שבטל שמא מעליהן** ול"ת ולימלי ליעקוריך תנאה לדין ולבריה לכבי כיון דמוקמינן לה בגמרא בכותב לה ועודה לרשות **דהא בלאו הנאה נמי הכי** דיעל לנכסים שנפלו לה על מנת שאת ונשאת שאם מכרה ונתנה קיים לכתחילה (דף עח.) ולר"נ מוכרת נמי לכתחלה ולא לשכחן מלן דם"ל שיהא מכרה בטל אלא דבעינן ולימלו שחזרו ונתנו לאחר משנתינו ולימלו שבטעל מוציא מיד הלקוחות ולע"נ לשמרינן לעיל לימלו לו לר"נ הואיל וזכה בהשבה לא יזכה בנכסים בעיא בעלמא היא ור"נ לא חש לה ולהיכי לשבר דהא מתמהינן בגמרא [דף עח:] עלייהו לרב ושמואל לשמרי לכין נפלו לה משנשאת כין נפלו לה על מנת שאת ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות כשלן ולשמרינן לינשו לשמרי כרבותינו ולא לשמרינן לינשו לשמור כשלו לו אלמא לעיכא מלן דם"ל הכי אלא לרבותינו וכיון שכן לשלי ליעקוריך הלי תנאה לדין ולבריה כו' לאם מכרה ונתנה קיים י"ל דשפיר שמעינן דהלי תנאה מהני לפי' לנכסים שנפלו לה לאחר שנשאת לכל"ע מכרה בטל ולא כתב לה דין ולבריה כו' בשעת לירוסין מכרה קיים ולע"נ לנרסינן בירושלמי [כאן הלכה ז] רבי ירמיה בעי קומי ר' זעירא כתב לה דין ולבריה לין לי בנכסיך ונפלו לה לאחר מכן מהו ויש לחלק מתני' על לבר שלאינו ברשותו לשלמא לע מהני לנכסים שנפלו לה לאחר שנשאת כבר תירץ הרמב"ן ז"ל לבירושלמי לע שלאו לע על הכותב לה משנשאת לא לחם מסלק עצמו בלשון זה מלותן נכסים שיפלו לה כשם שמסלק עצמו בכך כשהיא לרשות לפיכך השיבו לע לכיון שנשאת ילו כילה לף כשם שעתיד ליפול לה **ולא מהניא בה לשון סילוק לאבל בכותב לה בעודה לרשות מהניא לפי'** לנכסים שיפלו לה לאחר שנשאת כלשונות מתניתין: [דף פג.] **ר' יהודה אומר לעולם הוא לוכל פירי פירות.** בגמרא מפרש ללו הן הן פירי פירות: **שהתנה על מה שכתוב בתורה.** לקשבר ירושת הבעל לאורייתא ובפרק יש נוחלין **(דף קיא:)** מלכתיב (במדבר כ"ז:י"א) **ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה: וכל המתנה כו'. לאבל פירות תקנה לרבנן היא ומני לאתנויי עלייהו:**

ואקשינן על ר' חנניא בן עקביא היאך אתה אומר שר"ג אומר להן על מי שנפלו נכסים עד שלא נשאת ונשאת שאינה מוכרת לכתחילה והא אנן [תנן] עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר אם מכרה ונתנה קיים לכתחילה ותירץ רב זביד הברייתא ואמר לא תשני בברייתא אף זו לא תמכור אלא כך שנה אם מכרה ונתנה קיים לכתחילה וקיימא ברייתא כמתניתין שמוכרת לכתחילה ואתא רב פפא ופריק פירוקא אחרינא ואמר הא דתנן במתניתין מוכרת לכתחילה ר' יהודה אומר אליבא דר"ג והא דתניא בברייתא לא תמכור לכתחילה ר' חנניא בן עקביא אמרה אליבא דר"ג

ודייקא מינה לרבי חנניא בן עקביא אם עד שלא נשאת ונשאת לא תמכור לכתחילה אלמא עד שלא תנשא מוכרת לכתחילה נכסים שנפלו לה כשהיא ארוסה האי סברא דב"ש הוא דאי ב"ה הא תנא לא תמכור לכתחילה והיכי קאי רבי חנניא בן עקביא כב"ש אפשר דשביק ר"ג ב"ה ומורי כב"ש וב"ש במקום ב"ה אינה משנה ופרקינן הכי קאמר ר' חנניא כ"ע לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה כלל אלא כולם מודים שאם נפלו לה נכסים משנתארסה נמי מוכרת לכתחילה ופליג אתנא דמתני' דקסבר פליגי ב"ש וב"ה בדבר זה וקא א"ל לא נחלקו בדבר זה זה הוא הפירוש הנכון

ובגמרא דבני מערבא גרסינן רבי פינחס בעי קומי רבי יוסי למה לא תנינא מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה אמר ליה לא אתינן מיתנא אלא דבר החמור משני צדדין וקל משני צדדין אכל הכא חמור מצד אחד וקל מצד אחד פירוש חמור מצד אחד דתנן ב"ה אומרים לא תמכור וקל מצד אחד דתנן אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים ואיתא נמי בגמרא דפאה בפרק בית שמאי :

הדרן עלך פרק האשה שנפלו

יום קמה

(דף פג.) **הכותב** לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה אם כן למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך שאם מכרה ונתנה קיים כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירות ופירי פירותיהן עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן [עד עולם] בחייך ובמותיך אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה רשב"ג אומר אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל:

גמ' תני ר' חייא האומר לאשתו. ללא תימא למאי כותב לתנן במתני' כותב בקנין ומקני כלשכתכן בכתיבה לוכתי בקנין כותב ופירושו מקני כלאחר [כפ"נ לפסחים מ"ז] שכותב ונכסיו לבניו שכותב ונכסיו לאשתו לכשי לאשתו לשמועינן למתניתין בכתיבה שהיא כעין חתירה היא כלומר בלא קנין וכל שלא **קנו מידו מילתא פשיטא היא** לליכא מידי בין כתיבה לאחירה ומ"ש פרכינן וכי כתב לה מאי הוי. כלומר כיון שלא **קנו מידו היכי מהני והא** תניא האומר לחבירו לין ולכבריס כו'. **כגון שלא** שלא כ' **שותפין ואמר האחל לחבירו לחל מן הנשונות הללו** לא אמר כלום **לאין כאן לשון מתנה** ולישנא דהולאה נמי לא הוי שיהא מועיל אחין **לו בקרקע זה לין ולכבריס** לפ"ש מדין הולאה [מהני] אלא לא יהא לי קאמר שכך הוא לשון חכמים (קדושין קף ה:) הרי את מקודשת לי כלומר תהא מקודשת לי וכמסכת כריתות (קף כ.) אמר ר"ל הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי לפסי בה כל הקולם בה זכה בה. כלומר לפי שהנותן נסתלק ומהקבל לא **זכה והויא לה** הפקר ופרכינן עלה מהך ברייתא דקתני לא אמר כלום ואמאי לא הוי הפקר ופרכינן **הלא סליק נפשיה** הלא מדין ולכבריס לאבל מנופה דשלה לא סליק נפשיה. כלומר דהאי לישנא לישנא נריעא **הוא הלא משמע סלוק** מנופה של קרקע ומ"ש לא הוי **לשון מתנה ולא לשון** הפקר ואע"נ דכפ"ק דקדושין (קף ו:) אמרינן דלמ אמר לעבדו אין לי עסק בך מהניא עבד שהני לכיון שהוא **רשאי לזכות בעצמו אם הוא גדול ואם** הוא קטן קטן זוכין בו שמים אפי' לישנא נריעא מהני היכ מ"ש נבי שלה: **כבותב לה ועולה לרומה. ולאי מי שהקרקע שלו וכא ליתנו לחבירו ערוך לשון מתנה ומתני' כבותב לה על שלה זכה בנכסים ומתנה עמה שלא יזכה בהן לבשיאשנה חינו ערוך לשון מתנה שהרי אין לו רשות עבשיו בהן:** כלדך כהנה. דלאמר ליכול להתנות ולהסתלק מלבר שלא בא בתוקפו. דהא אמר רב כהנא דנחלה שבאה לו בלאם ממקום אחר. כלומר שעבשיו בשעה שמסתלק ממנה אינו רשאי ליורשה כירושת הבעל קודם שיזוזין בלאם שלה שיבאה שלא בירושה ולאפוקי ירושת אביו לכיון שרשאי ליורשו בכל שעה הרי הוא כאילו זכה בה לענין שלא שני בסלוק שלא לו במכר או במתנה ואי לאפסר שהרי לא זכה בה לגמרי ולא בא ברשותו שיוכל להקנות וירושת אשתו נמי לאחר שנשאת ליורשת אבוי למיל הילכך לא מסכחת לה שלא בכותב לה ועולה לרומה ולוקח בכותב לה ועולה לרומה לשייך בה קנין אבל קולם לכן כיון שאין לו שייכות בנכסים כלל סלוקו שלו כלום הוא: וכלדבא לאמר רבא. כלומר שלא תימא לילמא לדב כהנא שבר לירושת הבעל לאורייתא אבל במה שהוא מלרבנן כגון פירות שבר מסתלק לא מהני לחכמים עשו חיזוק לבריים קמ"ל כלדבא לומר לחכמים לא הקפילו בכך וכל האומר אי לפסי בתקנת חכמים **שתקנו לטובתי ואינה טובה לי** שומעין לו: **מאי כגון זו.** היכא לאמרה רבא: **כלדב הונא. לאמנות שתקנו לאשה תחת מעשה ידיה ואי אמרה אי לפסי בתקנה זו שתקנו חכמים לטובתי שחבו בכל הנשים זמנין שלא שפקו שהו מזונות במעשה ידיהן ותקנו להן מזונות ומעשה ידיהן לבעל ואני איני צריכה לכך** שים לי **לומנות יקרים יתר על כדי מזונות:** ר"ח. **לטעמיך מאוס לתקנתך לידיה הוא ויכול למחול עליה לאחי לינטריך לכי רבי ינאי לאוקמה בכותב לה ועולה לרומה:** לפי' נשואה נמי. ומפרקינן נשואה ולו כיצד ורבא לאמר ולו עליפא מידה והלכתא בפירושה בפ' האשה שנפלו לה נכסים: **קנו מידו מהו.** פי' רש"י ז"ל לתבריית להאומר לחבירו לין ולכריס לן לי על שלה זו קאי ומיבעיא לן לי קנו מידו לי מהניין למלין ולכריס קנו מיניה או מנופה של קרקע קנו מידו לחין **חליפין בחין אלא בלבר שים בו ממש אזה קונה את הסולר ומקנה לו את חפץ המכר או המתנה ואת נופה של קרקע קנו מידו** ואסיקנא למנופה של קרקע קנו מידו והוא הדין בנשואה למהני לפירות אם קנו מידו אבל הרי"ף ז"ל פירש לאמתני' קאי לקתני הכותב לאשתו לין ולכריס לין לי בנכסיך לאוכל פירות ואם מתה יורשה וקא מיבעיא לן **אם קנו מידו לי אמרי'** לקנין לטפויי קא אתי ומנופה של קרקע קנו מידו אלא יהא לו זכות בקרקע כלל וכין שכן אינו אוכל פירות ופירוש רש"י ז"ל מחוור יותר ומ"ת אף לפירוש הרי"ף ז"ל בלאמר לחבירו לין ולכריס לין לי על שלה זו וקנו מידו מהני וכסי אינא בהדיא בפ' ח"ה (קף מנ.) בהדיא להאומנין לין לשן חזקה: וזה שכתב הרי"ף ז"ל בין **בעורר** על קנייניו וכין בעומד. פיינו משום לבנמ' ליכא לתעורר **כשבח המקבל להחזיק מיד ערער** המסתלק בכי ה"נ אמרינן ללא סילק עלמו מנופו של קרקע אבל בעומד **יום או יומים** ולח"כ ערער בכה"נ **הוא** לאמרינן **להשתא הוא לקהדר ביה ולמלויהו לטעון כך** ומסקינן לאפי' בעורר נמי אמרינן למנופה של קרקע קנו מידו: [קף פנ:] ת"ר אלו הן פירות ואלו הן **פירי פירות** כו'. נרסי' בנמ' ליבעיא להו רבי יהושע פירי פירות ולוקח או לילמא על עולם לוקח או לילמא תרוייהו לוקח. כלומר לר' יהושע לתני תרתי וכפירי פירותיהן **על עולם מי אמרי' לפירי פירות לוקח** כלומר לכשאי **ליתנא בלאחר שני לאיסתלוקי מפירי פירות ומפירי לפירי פירות ולא בעי על עולם ואי כתב בפירותיהן על עולם ולא כתב פירי פירות לא איסתלק מפירי פירות או לילמא על עולם לוקח ובעל עולם תניא מילתא ופירי פירות לא בעיא למכתב ואי כתב פירי פירות ולא כתב על עולם לא איסתלק מפירי לפירי פירות או לילמא תרוייהו לוקח.** והיינו עלה דת"ל פירי פירות לוקח על עולם למה לי. כלומר ל"ל לאתנויי במתני' **הואיל ולא ערוך למכתביה.** ומפרקינן הא קמ"ל לכיון לכתב לה פירי פירות כמאן לכתב על עולם למי. כלומר **לה"ק על שיכתוב לה בפירי פירותיהן להיינו על עולם.** ובעינן תו אתל"ל על עולם

לוקח פירי פירות למה לי. כלומר למה לי למתנייה במתני' **ליתני ובפירותיהן על עונם הוחיל ובעל עונם תניח מילתא והוה לשון פירות ופירי פירות.** ומפרקי' הא קמ"ל לאתויי לכתב לה פירי פירות לי כתב לה על עונם חין ולאי לא לא. כלומר **חין ולאי לא כעי למכתב מיהו לי לא [תנייה] הוה לימינח לאי כתב פירי פירות הוה ככותב על עונם להכי תנייה למימר לאפוי כתב פירי פירות בעינן על עונם.** ובעינן תו ואם ת"ל תרוייהו לוקח תרתי למה לי. כלומר למכתב בסמוכה ומהדרינן צריכא לאי כתב לה פירי פירות ולא כתב לה על עונם הוה לימינח פירי פירות הוה אלא לאו לאכול לבעל פירי לפירי פירות אכיל להכי לינקטריך על עונם ואי כתב לה על עונם ולא כתב לה פירי פירות הוה לימינח לעונם לחפירות. כלומר הוה לימינח לה"ק **לא לוכל פירות לעונם לא כסנה זו ולא בסניס הבחות לבל פירי פירות לוכל** לאו"נ לאפסר לאו לינקטריך [למה **לי לאסונה ומה לי** סניס ה"ק] לפירותיהן לעונם משמע לוקח לאיגפי לפרוסי **והוה לימינח ללאו לרבויי פירי פירות** לאתא ולהכי לינקטריך פירי פירות ול"ת וכי כתב פירי פירות [על עונם נימא] נמי לעל עונם לפירי פירות קאי לבל פירי לפירי פירות לכיל י"ל דבסמלמא אי כתב לה פירותיהן על עונם כיון שלא הזכיר לאו פירי פירות כלל אמרי' לא מרבינן מעל עונם אלא הזכיר לאו אמרי' לפירות שהזכיר הוא לאתא לבל כי כתב לה פירי פירות כיון שהזכיר **פירי פירות משמע [על] עונם** שכתב להמסכת פירא לפירי פירות **על עונם הוא** לאתא ומהו שמעינן שמא שכותבין בסטרות בביטול כל מולעי ואע"ג לכתב על עונם לא סני ונרין למכתב בביטול כל מולעי ומולעי למולעי **על עונם. לאי לא.** מפרסינן לעל עונם לא קאי אלא לביטול מולעי לבל לא לאמולעי למולעי ואי אסר מולעי על ביטול מולעא עדיין לא נתבטלה: ולענין הלכה קי"ל כר' יהודה להא **מפרסי' מה הן פירות** ומה הן פירי פירות ובעי נמי אי פירי פירות לוקח אי על עונם לוקח ובהא לילבעיא לן אי פירי פירות לוקח אי על עונם לוקח אי תרוייהו לוקח כיון דלא אפיכתא בעיין בעינן תרוייהו ולעונם הוא אוכל פירי פירות על שכתוב לה ובפירי פירותיהן על עונם לבנמ' אמרי' להסמך הויא בעלת **השטר וילא על התחתונה:** ונרסי' תו בנמ' לימבעי להו כתב לה יין ושבריס יין לי בנכסיך ובפירי פירות מהו שיאכל פירות מפירי פירות סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה ל"ל כ"ש מפירי ואמרינן פשיטא למכל מילי סליק נפשיה לאי אמרת מפירי פירא סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה כיון דלאכלינהו לפירי פירי פירות מהיכא. ולטעמיך הא דקתני ר' יהודה אומר לעונם הוא אוכל פירי פירות כיון לאכלתינהו לפירות פירי פירות מהיכא אלא לבסיפא הכא נמי בסיפא כלומר **אם נתן לחכלן ומכרן ולקח בהן קרקע ועשה פירות סליק מהן נפשו ולא מן הראשונים** ולא ליפשיטא בעיין הלכך אמרינן למפירי פירי הוא לסליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה וכן כתב ר"ח ז"ל לבינו הלי נתן ז"ל כ' בספר המקח בשער רביעי ופשיקנא פשיטא מכל מילי סליק נפשיה ומ"מ מלאמרי' בסיפא לכי אמרי' לעונם הוא אוכל פירי פירות לוקח בסיפא ממילא לבל לאן הבעל יכול לכופה ליקח בהן קרקע אלא שראיתי"ס ז"ל כתב בפ' כ"נ מהלכות אישות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ומתך לו על התוספתא לתניא במכילתין ר' יהודה אומר לעונם הוא אוכל פירי פירות כיצד מוכר פירות ולוקח בהן קרקע ויאכל פירות [עיין בלאשר"י]: ולית הלכתא כותיה **לקי"ל כל** לבר שבממון **תנאו קיים.** כלומר לאע"נ לפסק רב כרבן שמעון בן נמליאל סיינו מפני לסבירא ליה למתנה על מה שבתוב בתורה תנאו בטל ואע"נ לירושת הבעל לגיהיה לרבנן חכמים עשו חזוק לבבריים בשל תורה כלאתתא בנמ' לבל אין הא קי"ל כרבי יהודה לאמר [לעיל לף נו.] המתנה על מה שבתוב בתורה בשבר שבממון תנאו קיים היכך ליתא לדרב ובן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ"נ מהלכות אישות לבל רבינו חננאל פסק כרבי שמעון בן נמליאל ולא מטעמיה להא קי"ל לשבשר שבממון תנאו קיים אלא מפני שהוא כמתנה על שבר שלא בא לעולם והוי כאומר לא לירש את שדה פלוני לאחר שנפלת לו אלא ש"מ מחייב עצמו להחזיר ליורשיה מה שירש ממנה לשבשר"נ ולאי מהני: מתני' **מי שמת** כו' **ינתנו לכותב שבהן.** פלינהו בה לאמוראי בנמ' לר' יוסי ברבי חנינא לאמר לכותב שבראיה ורבי יוחנן לאמר לכתובת אשה מסוס חינא. ופרס"י לכותב שבראיה היינו מי שבטרו מלוחר ובירושלמי אמרי' מלוה בשטר ומלוה בעדים ינתנו למלוה בעדים והיינו טעמא מפני לחי שהוא מלוחר לו שהלוה בעדים חיזו לו ינתן נסס

מהן קרקע ועשתה פירות הן הן פירי פירות:

רשב"ג אומר אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה אמר רב הלכה כרשב"ג ולית הלכתא כוותיה דקי"ל (לעיל דף נו.) דבר שבממון תנאו קיים: ירושלמי * כאן הלכה א' בסופו ע"ש א"ר יוסי אלין דכתבין לנשיהן אי מיתה בלא בני כל מאי דילה תהדר לבי נשא תנאי ממון הוא וקיים:

מתני' (דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין היורשין צריכין שבועה הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה זכתה אשה יתר על כתובתה ובע"ח יתר על חובו המותר ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ר"ע אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין

יפסידו ומי שהוא מוקדם וכן מלוה בשטר יכולין לגבות מן הלוקח **וא"ת לוקח מסתעבדי ממטלטלי ליתמי לא לגבעל חוב ולא לכתובה הכא לגבי דרשותייהו מנחו סבירא ליה לר' טרפון למוציאין מיד הלוה לו מיד מי שהפקדון לגבי ונותנין לבעל חוב ולכתובה** שנתחייב בהן המת **מחייים** וכי תימא תינח בעל חוב לזיכיה למימר לכל שלא זכו בהן יורדין לגבי **מטלטלי ליתמי נינהו ומסתעבדי לבעל חוב לא לכתובה** למאי הלכך קי"ל לחפי' מיניה ליזיל חינם נגבית שלא מן הקרקע ולא עליפא מטלטלין ברשות לחרים מלוקח שהם ברשות הבעל מחיים לזיכיה למימר דס"ל לר' טרפון כר' מאיר דלמר [קף פח:] **למטלטלי מסתעבדי לכתובה:** [קף פב.] אין מרחמין בדין שלא **ינתנו ליורשין. ולא** מהניא **תפיסה: שכולן צריכין** שבועה. **לתנן בפרקין [קף פז.] הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע שלא בשבועה וכל זמן שלא נשבע אין להם רשות בהם ואין אנו יודעים אם יש להם עליו כלום הילכך מסתת המת זכו בהם היורשים וברשותם הם.** [ומיהו] טעמא דשבועה לאו לוקח שלא מסוח לבעינן למימר לנכסי כל היכא לזיכיתהו בחזקת יורשים ליתנהו והכי ליתא נמי בירושלמי [הלכה כ] הנע עמך שפטורים מן השבועה זו תורה וזו אינו תורה: **כל הקולס בהם זכה. קלמו יורדין זכו ואין מוציאין מידם למטלטלי ליתמי לא מסתעבדי לא** לבעל חוב ולא לכתובה. מאי לאמרי' בכולי תלמודא למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא מסתעבדי מהכא שמעינן לה וכן הם הקלס ל' **מהם האפה לו המלוה זכה בה לר' טרפון ס"ל לתפיסה שלאחר מיתה מהניא: זכתה האפה יותר על כתובתה. הם קלמיה ותפסה ויש בהם יותר מן הכתובה לו קלס בעל חוב ותפס ויש בהם יותר על חובו** דמותר ינתנו לכותל שבהם להיינו כותל לבדלחיה לו כתובת האפה מהם חוץ **והם יבואו ליד היתומים אוב לא יוציא מהם לא האפה ולא בעל חוב:** נמ' מאי כותל בעל חוב. לפרושי כותל למתני' בלחוד כתב זה הרי"ף ז"ל ומיהו לאן כר"ע קי"ל כלקיחתי בסמוך: ומ"ש פקדון לו מלוה. כלומר מה נפתנו שלו מפאר מטלטלין שהם ברשות היורשים: ורבי עקיבא מאי לזיכיה מותר **כולהו נמי ליורדין** הוא. כלומר **כיון לטעמא לר"ע מסוס** לנכסיה קמי יתמי רמו **כי תפסי נמי לאו יזכו הרי זכו בהן היורשים מפעת מיתה ונכסי ליתמי קא תפסי: לזיכיי ליאמר רבי טרפון מותר. לאהלר ליה לזיכיי במאי לזיכיי ביה:** [קף פז:] **ור"ע תפיסה לא מהניא כלל. לפון שאלה הוא זה: אמר רב נחמן** מהניא היכא לתפס מחייס. **אל מת והכי הוא** שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה:

גמ' מאי כושל בעל חוב ואמאי קרי ליה כושל דלא גבי אלא בראיה ומאי שנא פקדון ומלוה משום דמטלטלי לבע"ח לא משתעבדי והני כיון דלא אתו לרשות יורשים משתעבדי לבע"ח מדר' נתן דתניא מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו ור"ע מאי אירא מותר כולהו נמי דיורשין הוו אין הכי נמי ואיידי דאמר ר' טרפון מותר אמר איהו נמי מותר (דף פד:) ור' עקיבא תפיסה לא מהניא כלל אמר רבא אמר רב נחמן מהניא כשתפס מחיים אבל לאחר מיתה לא

והלכה כרבי עקיבא דקי"ל הלכה כר' עקיבא מחבירו ואמרינן נמי דון דייני כרבי טרפון ואהדרה ר' שמעון בן לקיש לעובדא כר"ע אלא מיהו הנ"מ בזמן דמטלטלין לא הוו משתעבדי לבעל חוב אבל האידנא דמטלטלי משתעבדי לבעל חוב גבי בע"ח מנייהו דיתמי בין תפס בין לא תפס

ההוא בקרא דיתמי דתפס תורא מיניה בעל חוב אמר אנא מחיים תפיסנא ליה ובקרא אמר לאחר מיתה תפסתיה אתא לקמיה דרב נחמן א"ל אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה א"ל לא א"ל מגו דיכול לומר לקוח הוא בידי יכיל למימר מחיים תפיסנא ליה והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני [התם] דמסירן לרועה

(דף פה.) אביימי בריה דר' אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו אזל פרעינהו אמר להו הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דר' אבהו א"ל אית לך סהדי דפרעתינהו א"ל לא אמר ליה מגו דיכלי למימר לא היו דברים מעולם יכלי [נמי] למימר סיטראי נינהו **נמר לה רב נחמן מרביה** ובגמרא לזיפלינו לחמורא לי בעינן לוקח שתפסן מרשות הרבים שהינו מקום קנייה כלל וליכא למימר לזכו בהן יורדין לו לפי תפסן מסימטא ולא לחמרינן לכיון שסימטא מקום רחויה לקנייה **וזכו בהן יורדין מפעת מיתה והמחזיק שם כמחזיק בביתם** ומיהו הפתם לגירן לא נפקא לן מידי להפ תקינו רבנן בתרתי **למטלטלי ליתמי מסתעבדי לבעל חוב** הלכך לפי' תפיסה לאחר מיתה בכל מקום מהניא ובעל חוב מאוחר שקדם ותפס **זכה בהן ולין** בעל חוב אחר מוציא מידו לפי' לחלוק עמו לפי שזכה זה בתפיסתו להויא ליה כלילו נכה ומה שנכה במטלטלין נכה ולפי' הוא מאוחר לפי שלין לין קדימה במטלטלין אלא לפ שם כן שעבדם לגבי קרקע כלומר בשמעתא למכר לו פרה מכר לו טלית לפ' חזקת הבתים (קף מנ:): **הזהר בקרא ליתמי. שומר בהמותיהן: לתפס תורא מיניה. בעל חוב שלא מת תפסו בבית השומר: הגודרות. בהמה לקה על שם גדרות עלן: לין להן חזקה. לין המחזיק יכול לומר לקוחין הן בידי שמא מעלן והכניסן לביתו לפי שדרכן להלך** בשדה ולפי תימה ולמאי מצרכי עליס ללאחר מיתה תפסיה ולא סני ליה בעדים לתפסיה בלאוד להפ תו לא מצי למימר לקוח הוא בידי י"ל לפי לוכא דלא ס"נ שלא הכא במאי עסקי' לליכא דלא והוא מ"ל לקוח הוא בידי בשנו להחזרתי וכי תימא ולמאי לא לצרכי' שבועה משום בקרקע להוא על לחל י"ל כיון שלפי לבריו שלומר ללאחר מיתה תפסיה הוא חייב לשלם ליתומים הוא ליה בעל לבר ולפי' טוען נמי לתפסי מיניה בלוגם לפ"ם שלא כעל לחל הוא שהרי עריך ליפטע ליתומים לשומר שלשם הוא וכיון שעריך ליפטע ליגו כעל שלא כבעל לבר כלחמרינן בפ' הלים מקלם [קף מנ:] לבתר לתיקון רבנן שבועת היסת לא לחמרי' בן בן עליו בן בן שלוחו ומיהו לשעת הנאונים ז"ל שלחמרו לכל שליגו טוען בגופו של לבר ממש שהוא שלו שלא לתפיס ליה כעין משכון לליגו נוטל שלא בשבועה לפי שכל הנוטלין נשבעין לף בעל חוב זה נשבע למחייס תפסיה: [קף פה.] לכיימי בריה לר' לבהו הוו מסקו בי זוזי. נוסף בה: **בי חוזאי. שנתי לותה מיניה: סיטראי נינהו. מלא לחר הייגו נוסף בו מלוה על פה ומחמת לותה מלוה נחזיק בהם** ומסקינן למנו ליכלי לומר לא היו לברים מעולם יכלי לומר סיטראי נינהו. ומהם שמעי' שמי שנוסף בחבירו שני חובות ופרע לו הלוה סתם **ליגו יכול לומר** שיפיו לפרעון חוב פלוני שמחמת ונתנם לו לחרבה הרשות ליב המלוה לומר מחמת חוב פלוני לקחתי לחי לא תימא הכי כי מהימני

למימר סיטרקי נינהו מאי הוי לכתי יכול הוה לכתבי למימר שמחמת חומו חוב שבשטר שלחס והיה להם לחזור שטרו שלא ולחי יד המלוה על העליונה ולא עוד שלא לפילו לחמר לו לוה בשעת פרעון הא לך מעות שלו בשביל חוב פלוני והלוה קבל ושתק יכול מלוה לומר **לחי"כ שבשביל מלוה על פה** לו בשביל חוב לחר תפסם והלי לשתיק ללו מסום לחלוויי חלו ליה שלא פקח היה לשתוק כלי לתפוס ולחר שתפס בירר לעתו בשתיקתו: **לענין שלומי שליח למשלח מלי. מי הוי פושע כשהחזיר המעות על שלא קבל מהם השטר: לתקוני שלריתיך. והיה לך ללקלק בתקנתי.** ומלמלרינן לענין שלומי שליח מלי. משמע לשפילו לא היה בלין שיעלם שליח מני למימר סיטרקי נינהו משום מנו שלא היו לבריס מעולם ולילך למילק והיכי מני למימר שלא היו לבריס מעולם להא לילים לחמל שהוא כעל לחל ומחייבס שבועה וכיון שמולין לבריו לי לפטר להו לתשבועי והוה להו מחויב שבועה שלינו יכול ליפטע ומעלם **כלחמרינן (ב"כ קף** לב.) בנפכא לרבי לבא ולכותקה היא להתם נמי לילכא מנו להא לי בעי לחמר לא חטפי שלא היינו טעמא שלא לחמרינן מנו משום שלא חניף לינים לשכחוסי שהשא וה"נ לי לחמרו שא היו לבריס מעולם הוו מכחסי שהשא י"ל להאי עובדא הוה בתר לתקון רבנן שבועת היסת שלא לחמר הן הן שלוחיו **הן הן עליו הילכך שא** משתבע לפומיס להאי להוי ליה כבעל לבר מפני [שהוא] נוגע בעדות ולאו כעד הוא ומשמע משום מנו: שהיא ליתתא לשפקילו נבה **מלוגח לשטרי. תיק שלא שטרות: מחייס תפיסנא ליה. בחוב שהוא חייב לי שחזקתי בהם** וכתב הריט"ף ז"ל בתורת משכון משום לשענין מנבה בהו **שא מהניא ליה תפיסה** שלין לוחיות נקנות בשטרים וכמו שכתב בשמוך: **הוי תפיסה לשלחר מיתה.** כל **זמן שהיה חי היו פקנון בידך והרי הן כמונחין ברשותו וכי לחמרינן תפיסה מחייס כגון שרלוהו קרוב למות ותפס מטלטלין לשם חובו ושא היו פקנון בידו:** ומסתברא לן כו'. לעת הריט"ף ז"ל להאי עובדא בלליכא עדים ורשה הוא ולפיכך כתב להאי דינא במלוגח לשטרי וכבר בירורהו בפרק שבועת הדיינין בירור יפה.

לענין שלומי שליח מאי אמר רב אשי אי אמר ליה שקול שטרא והב זוזי משלם הב זוזי ושקול שטרא לא משלם ולא היא בין כך ובין כך משלם דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וה"מ היכא דאמר ליה שקול שטרא מינייהו אבל אי לא א"ל שקול שטרא מינייהו לא מחייב לשלומי

וכן נמי אי ליכא שטרא אי לא אמר ליה פרעינהו באפי סהדי לא מיחייב למפרעינהו בסהדי דתנן [גבי] חנוני על פנקסו (שבועות דף מה.) כיצד לא שיאמר לו כתוב בפנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז אלא שאמר לו תן לבני סאתים חטים ולפועלי סלע מעות הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין * [בד"ק ובד"ס הגי' והא חנוני] הוה חנוני יהיב לפועלים בלא סהדי ולא מפסיד וגרסינן נמי בקידושין פרק האיש מקדש (דף מג.) א"ר נחמן האומר לשנים קדשו לי אשה פלונית הן הן שלוחיו הן הן עדיו וכן בגירושין וכן בדיני ממונות ואסיקנא (שם:) השתא דתקון רבנן שבועת היסת משתבעי עדים דיהבינהו ליה ומשתבע מלוה דלא שקיל מינייהו ופרע לי' לוה למלוה ושמעינן מינה דלא מיחייב שליח למיפרע באפי סהדי.

(דף פה.) ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי אתו יורשין תבעי לה מינה אמרה להו מחיים תפיסנא להו פירוש בתורת משכון אתו לקמיה דר"נ אמר לה אית לך סהדי דתבעינהו מיניך מחיים ולא יהבתה ניהלייהו אמרה ליה לא אמר לה א"כ הוי תפיסה דלאחר מיתה ותפיסה דלאחר מיתה לאו כלום דמטלטלי לא משתעבדי לבע"ח וכיון דלא תפסה לה מחיים קם ליה ברשות יורשין

והדין דינא דגמרא הוא אבל השתא תקינו רבנן דמתיבתא למגבא בע"ח מיתמי אפי' ממטלטלי ומסתברא לן דהא דאצרכה רב נחמן לאתויי סהדי דמחיים תפסה ליה במלוגא דשטרי בלחוד הוא דדיינין הכי ולא גמרינן למידי אחרינא משום דמלוגא דשטרא לא יכלה למימר לקוחין הן בידי דאי אמרה לקוחין הן בידי אמרינן לה אחוי שטריך דקי"ל (ב"ב דף עז.) * כי הרי"ף גרס שם אין אותיות נקנות במסירה (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה הילכך צריכה עדים דתבעוה מינה מחיים ולא יהבה להו ניהלייהו אבל מידי אחרינא דיכיל למימר לקוח הוא בידי ומהימן כי אמר בלחוד הוא שחוב יכולה שחוב לומר **לומר לקוחין הן בידי** לפי שחין לותיות נקנות חלא בכתיבה ומסירה וצריכה להביא רחיה על הכתיבה חבל במילי מחריני מהימנא מנו לחי בעיא למירה לקוח הוא בידי לרב נחמן נופיה למר הכי בעובדא לבקריא לעיל וכי תימא וכמלוגא נמי למאי לא מהימנא למימר לקוח בידי להא למרינן בפ' נט פשוט (לף קנט.) לותיות נקנות במסירה רבא למר לין לריך להביא רחיה על המסירה וכי היכי למלמן למר לותיות נקנות במסירה נמן לומר לקוח הוא בידי לילין במסירה כיון למסירה נופא הקנאה היא נמן לומר לקוח הוא בידי שהתפיסה מוכחת בלותיות לבעלים מסרוס לשם מקח כשם שהיא מוכחת בשאר מטלטלין חבל לילין לקי"ל לחין לותיות נקנות במסירה כיון למסירה נופא הקנאה היא לא מהימן לתפיסתו לא מוכחת חלא שהבעלים מסרוס חבל על הקנאת לנב לו כתיבה לא מוכחת כלל והיינו לחמרינן התם למ"ל לין לותיות נקנות במסירה שני יוסף בן שמעון הלריס בעיר לחת לין מוניחין שטר חוב על לחריס ולם לית לחמי למר לנב נהמניה במנו לאי בעי למר לנב קרקע נתנה לי לי נמי כשמת האחל מנו לאי בעי למר במתנת שכיב מרע נתנה לי להביא לאין מוניחין שתמת קאמר לע"נ למית ליה חד מינייהו אלא ז"מ לאי מהימן. עוד הקשה הרב בן מנ"ג ז"ל לאלייקינן התם במתניתין בפרק נט פשוט (שם) לגבי יוסף בן שמעון הלריס בעיר לחת מוניחין שטר חוב על לחריס ומפרשי' התם בגמרא להיינו טעמא משום לותיות נקנות במסירה ולין לריך להביא רחיה כלרבא ולקי"ל לחין לותיות נקנות במסירה על כרחין טעמא למוניחין משום לטוען לבכתיבה ומסירה קנאה ולבד שטר הקנאתה ולין לריך להביא רחיה תירן הרמב"ן לטעם למוניחין למ"ל לין לותיות נקנות במסירה נלו משום למי לומר שטר שהיה לי

ואבל לגלח משום שכל שטטר חוב יוצא מתחת ידו והוה כתוב בשמו אין חוששין כלל שמא של חבירו היה לגלח זה שמעתא ברשותו בחזקה שלו הוא מתחלתו ועל סופו ומכי מוכח בפרק החליצה שלוש (לף קטו:) נבי עובדא דיתמי ריש גלותא לכל הכא שנולע שהיה של חבירו ליגו נאמן לומר שטר היה לי ואבל לגלח"כ מביא ראיה ורואה לכבר מלאמרינן פרק זה בורר (לף לג.) שהיה ליתמי לנפק שטרא מתותי ידיה בבי דינא לר"נ חמרא יקינא ביה לפריעת הוא שימנה רב נחמן לומר ליה רבא כמאן כרבי לומר לותיות נקנות במטלטלים כלומר ומנו לגי בעיא לומרה לקוח הוא בידי נאמנת לומר פרוע הוא מלומי לרבנן לא מהימנת וס"ל אי לגיכא עליה ורואה מהימנת כשמעתא לגיטין בטלטלין לעלמא אלא ע"כ בלגיכא עליה ורואה וקאמר רבא לרבנן לא מהימנת על שתבידי ראיה ע"נ לגיטו לומר לגע"נ לותיות נקנות במטלטלים הוו ערוך להבידי ראיה על המטלטלים וזה שלא כלעת הרמב"ם ז"ל שכתב [לענין מוכר שטרו] בפ' י' מהלכות מכירה שהוא ערוך ראיה לענין קנייתו כלומר שאם הלוה רוצה לפרעו **אין המלוה יכול למחות בידו** לאבל ערוך ראיה לענין תביעה שהרי שנתבע לומר לו מי יאמר לי שכבר פרעתיך ידיך כתב ומסר לך ע"כ ואין לברר נכונים [אלא ערוך ראיה בין בלגי מלוה ובין בלגי לוה שכן העלה הרמב"ן עיין במ"מ]: ומסתברא לן להלכי **מלוגא לשטרי** בתורת מסכון הוא שלא ליה כו'. וע"ת ג"כ להימנים משום הוא מנו לגי בעיא לומרה לקוח הוא בידי ומהימנת לגבי נוף השטרות שנופן ממון כשאר מטלטלין לגזר ע"פ עלוחיתו ושמא נמי להימנים בשפיסה למסכון משום הלי מנו י"ל לגי טעמא הקנה לי נוף השטרות בלבד לא מהימנת אלא לגלח עשוי למכור שטרי ראיה שלו לגזר ע"פ עלוחיתו ואי לומרה מכרן לי בין לנופן בין לראיה שכשן ומסרן ולא כתב כיון שהמקח בטל לשעבוד שכשן לא הוא מקבטל לגבי נוף השטרות ולא עוד אלא לגלוי לומרה מכרן לי בין לנופן בין לשעבודן ושטר הקנאה היה לי ואבל כיון דלא מהימנת לה לשעבודא שכשן לא נוף השטרות מחיים תפיסנא ליה מהימן כדכתבינא לעיל בההוא בקרא הא ר"ג גופיה הוא דאמר בההוא בקרא דיתמא צריך לאתויי ראיה דלאחר מיתה תפסיה מיניה בע"ח והוא דאמר במלוגא דשטרי דבע"ח צריך לאיתויי ראיה דמחיים תפס דשמעת מינה דשאני דינא דמלוגא דשטרי משאר מילי. ובפרק חזקת הבתים (ב"ב דף לו.) נמי אמרינן הנהו עיזי דאכלן חושלי בנהרדעא אתא מרי דחושלא תפיס בהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה למימרא דכל היכא דיכיל למימר לקוח הוא בידי יכול למימר בחוב בידי תפשתיה כדאמר ר"נ בבקרא דיתמא ומסתברא לן נמי דהאי מלוגא דשטרי בתורת משכון הוא דתפסה ליה אבל לענין מיגבא בהו לא מהניא לה תפיסה ולא כלום בין מחיים בין לאחר מיתה דאין אותיות נקנות במסירה:

ההיא איתתא דמחייבה שבועה בי דינא דרבא אמרה בת רב חסדא ידענא בה דחשידא אשבועתא אפכה רבא אשכנגדה זמנין הוה יתיב רב פפא ורב אדא בר מתנא קמיה אייתו ההוא שטרא לקמיה אמר ליה רב פפא ידענא ביה דשטרא פריעא הוא אמר ליה איכא אינש אחרינא בהדי מר אמר ליה רב אדא בר מתנא ולא יהא ר"פ כבת רב חסדא אמר ליה בת רב חסדא קים לי בגוה ומר לא קים לי בגויה אמר רב פפא השתא דאמור רבנן קים לי בגויה מלתא היא כגון * בגמ' איתא מר בר וכ"ה בס"י אבא בר מר דקים לי בגויה קרענא שטרא אפומיה קרענא סלקא דעתך אלא מרענא שטרא אפומיה.

ולא מפרע מידי מיניה אלא בשבועה אי נמי בשודא דדייני יהבינא להההוא דלא איתרע שטריה וחזינן לגאון דקאמר דהאידנא לא אפשר ליה לדיין למימר קים ליה בגויה דלא בריר לן קים לן בגויה היכי הוי הלכך לית ליה לאורועי שטרא או לאפוכי שבועה אלא בעדות ברורה ואעפ"כ בעדות אדם נאמן מחמיצין את הדין ודורשין וחוקרין עד שיתברר הדבר ויצא הדין לאמיתו:

ההיא איתתא דאחייבת שבועה בי דינא דרב ביבי בר אביי אמר ליה בעל דין תיתי ותשתבע לי * בגמ' איתא במתא במאתין אמרה להו כתובו לי זכותא דלכי משתבענא יהבו לי אמר להו רב ביבי בר אביי כתבו לה א"ר פפי משום דאתו ממולאי אמרי מילי מוליתא הא אמר רבא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי חיוה נחמנת. וחחריס פירשו להא למלוגא בלגיכא עליה ורואה היה לגלח **שהיה תובעה ממון והיא כופרת: כת רב חסדא. לאתו של רבה: לאפכה רבה לשבועה לאשכנגדה. התובע לחתה יפרע ויטול כלתנן (שבועות לף מז:) ואלו נשבעין ונוטלין שכנגדו חסול** לשבועה: **זימנין. פעם לחרת: כבת רב חסדא.** שהלמנתה **לחסול לת האשה** בשבועה: **לקים לי בנוה. ללת מקרקע: קרענח ס"ל. וכי לחל נאמן להוציא שטר חתום מיל המחזיק בו לפוקי ממונה הוא ותרי בעינן:** תיתי תשתבע לי בחתה. ללינן הכי למשתבע בחתרת לבעי מלוה ולוקח מלוה משום למעיקרא נמי מני למכפייה למיזל לבית הועד לעבד לוה לאיש מלוה כלאיתה בסנהדרין פרק זה בורר (לף לג:) הילכך הלי נמי נשבעת במקום שרוצה [המלוה] לבל בנשבעין ונוטלין לא מני לוה למימר ליסתבע בחתה כיון למעיקרא לא מני למכפיה למיזל בהדיה ללת לן בעירו שלא יוציא מלתיה על מנה ומיהו לי לית ליה [לרבה] לההוא לוכתה לזיל ולפלוג למלי כלאיתה התם [לף כג.] הרמב"ן ז"ל: **כתבו לי זכותה. שבחתי לזין ונפטרתי הימנו בשבועתי: ממולאי. בית עלי שהיו כרותי ימים ל"ת מולאי נבנוים בעלי מומין שלוים חיים כשאר בני לדם לגון (ב"ב לף נל.) שקל מולית ושלח בנגה: לשרתה. לגון חוזק כמו** [שם לף יד:] ייסר כחך: **לשרתה לדייני. קיום השטר שכותבין הדייניס במותב תלתה הוינה ולתו פלוני ופלוני ולסהידו לחתיימות ידייהו ולשרנוהו וקיימנוהו:** ללחזו. פיעילו זה כתב ידי: **הכה נמי מחזי כשקרה. לכתוב נשבעה פלונית ולא נשבעה** עליון: ופרעו בו ביום **לינו חוזר ולוה בו. ולפי בו ביום ולע"נ ללא מוקלם הוא שהרי ביום המלוה נכתב: שכבר נמחל שעבודו.** כשפרעו **ובטל השטר ונמלאת מלוה שניה מלוה על פה ולינה נוהה מן הלקוחות:** לבל לשקרה. **שלא נכתב על מלוה זו** לא חייסינן **שם לא שים בלבר ביטול**

שטר נמור: הסוה נברח לפקיק שבע **מרגניתא לעיירי בסדינא. שבע מרגליות ערורות בסדין לחד הפקיל כי רבי מיאשא:** [דף פה:] **ולא פקיל. לא ניה ליאגי ביתו שחטפתו מיתה: אתא לקמיה דר' חמי. לתבוע את היורשים והיורשים לומרים שמא על לחבינו היו: ללא לחמיל.** לא היה עמיד: **סימנא. ללחמר בסדין הן ערורות והן שבע: שכיב חסא ולא פקיל. שטבע בנהר כלחמרינן ביכמות בפרק בתרא (דף קכא:): מטכסא. לבוש מפי** וכתב הרי"ף ז"ל בפ' המפקיל למסא שמעינן למלן למפקיל נבי חבריה ולית ליה סהלי להאי מילי בעיניה לפקיליה נביה פקיל ליה ולפילו מיתמי ולית להו למטען לילמא בתר הכי זבניה לבון מינך והוה הלין לכי חיתיה בחיים לא יכיל למטען להלהי זבינתיה מינך על כלן ולאו למימרך להכא בלאיכא עליס ורלה הוא ללסם כן מלי קלמר הא קא יהיב סימנא (תניא) הל"ל ועוד רלה תניא ועוד לפי' כי עייל ונפיק בביתיה לחמי לא יהבי ליה להא כל היכא לאיכא עליס ורלה ליה נחמן לומר חזרתי ולקחתיו כלמפרש בפרק חזקת הבתים (דף מו:) בשמעתתא לילמן ובמי שכתוב בהלכות בפרק המפקיל אלא שהרב ז"ל מפרשה לנו בלאפקיל נביה בסהלי והנהו סהלי לא בקיאי בהו אי הני ליתהו אי לא אלא הוא ליהיב בהו סימנא ואיכא סהלי אחריני למסהלי לחית בהו סהוה סימנא ומ"ם מהני כאילו עיולי פקלון מסהלי להני ניהו לאפקיל נבייהו ואיכא מאן לאמר להני תרי טעמי צריכי להלהי לאי לאמר משום לא אמיל בלבד לא מפקינן מיניה לחייבינן לילמא ר' מיאשא לא היה מפרסם נפניה אי נמי מצי אמר אפילו אפשה מהלרינן [בסימן ואפילו ליתו מוכחין]: **הוה לחמר. בצוחת מיתה:** נכסי לטוביה. **ולא פירש לאיזו טוביה: לגיס ביה. רגיל בו ומנו לגיסי להללי קורח לו בשמו כאילו לא נסמך: ת"ח קולס. למסתמא חלס מלקיק מעשיו לזכות בשעת מיתה לחמר מר (ברכות דף לז:) כל הנביאים לא נתנבאו אלא למהנה תלמיד חכם מנכסיו: שולח לחייני.** כמו ירד ביס **[למתרגמינן] שדי בימא הטיל ביס** ולף כלן **הטלת הליינים לפי מה שירלו הליינים שהיה לרכו אל מת לקרב זה יותר מזה אם מי מסניסה טוב ונוהג לרך יפרה שיש לומר לו נתכוון המת לזכות** כך פרש"י ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהל' זכייה והקשו על זה למלחמר סניסה קרובים סניסה שכניס מפמע פסה שיש בכל ענין לפי לא היכי בעיא שכן וקרוב והנך אחריני ולין זו קושיא לבל הם פירשו לשולה לשון שולחן שהחי"ת מובלעת כלרך שלחמרו מפותח ופירושו שהרשות ביל ליינין לעשות כרלונם ופמכו זה שכבר רב חסלא למימר היינו שני תלמידי חכמים ללא לחמרין הני חזלי לעלמא והני לחרינו נינהו ג"ל רבא מי למי הסם לחמרי סימנין הכא נבי שומשמי מלי סימני לית בהו ולקלחמר כן וכן הוויין לימך לימרמויי לימרמי והלי סימנא לחמרי' הכא מיירי בסימן מוכהן ותמהני להא מפמע לסימנא דשבע מרגניתא היינו **לחמר בסדין הן ערורות והם שבע** וכן כתב רש"י ז"ל וכן ירלה שלפיכך הזכיר התלמוד לחפקיל שבע מרגניתא כי ליירי בסדינא ומה בין זו להיות לשומשמי לפיכך נרלה לי יותר לברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק כ"ל מהלכות סנהדרין ויש לליין לון בדיני ממונות על פי הלבריס שלעתה נוטה להם שהן לחמת וכו' וכן מי שבא ונטען סיס לו פקדון לנל פלוני שמת בלא עולה ונתן סימנין מובהקין ולא היה זה הטוען רגיל ליכנס בבית זה שמת לם ילע הליין שזה המת חינו לחיל להיות לו חפץ זה ומכסה לעתו שלין זה החפץ של מת מוציאין מן היורשים ונותנו לזה הלחול בו שנתן סימנין וכן כל כיולא בזה לליין לפי מה שירלה לו שהוא לין החלת שבע טעמא לסימנא לא סני בלא טעמא לנל לחיל והא למוכחא ליהיה נמך לפרק לילהו (דף ע.) לבסימנא בלחול מהלרינן היינו משום להתם מיירי בלליכא עדי פקדון ואם להכא בלליכא עדי פקדון לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות נחלות ולמה לא יקחו מבכון כלים של זהב או חלי של זהב שמא של לחרים הוא וייתנו סי' ויטולים לחר מותו לם ילע הליין שלין זה לחיל ע"כ ובולחי להסיע לפרק לילהו נמך לפילו בלחיל מיירי משום לחייבין לילמא חיכא עדי פקדון ומיהו הין לחת ללע"נ לליכא עדי פקדון כל היכא ללא לחיל

דליחוו סהדי חתימות ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא הכא נמי מיחזי כשיקרא וליתא מדרב נחמן דאמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה ולילא אבל בשאר שטרות מודו ליה דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא (דף פה:) לשקרא לא חיישינן:

יום קמו

ההוא גברא דאפקיד שבע מרגניתא דציירין בסדיניה בי רבי מיאשא בר בריה דרבי יהושע בן לוי שכיב רבי מיאשא ולא פקיד אתא לקמיה דר' אמי אמר ליה חדא דידענא ביה בר' מיאשא דלא אמיד ועוד הא יהיב סימנא ולא אמרן אלא באינש דלא רגיל דעייל ונפיק אבל רגיל דעייל ונפיק לא אימור אינש אחרינא אפקיד ומחזא חזא וההוא גברא נמי דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב חסא ולא פקיד ואתו לקמיה דרב נחמן דן להו כהאי דינא דרבי אמי ותו ההוא גברא דאפקיד מטכסא בי רב דימי אחוה דרב ספרא שכיב רב דימי ולא פקיד אתו לקמיה דרבי אבא ודן להו כרבי אמי ורב נחמן למימר דהלכה רווחת היא ולית בה פלוגתא

ההוא דאמר נכסאי לטוביה שכיב אתא טוביה אמר רבי יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי אינש דגיס ביה הוא הא גיס ביה אתו שני טוביה שכן ות"ח ת"ח קודם קרוב ות"ח ת"ח קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי ת"ש (משלי כ"ז:י') טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם

מלחמר בסוף פרק קמח לניטין [לף יל:] חכמים תומרים יחלוקו ובכלן תמרו מה שירצה שנים יעשה מפרשין התם לרבנן לחמרין יחלוקו מספקא להו כו' וכלן תמרו שולח עליך לומר כמה שירצה יעשה קרי שולח וכבי מוכח בפרק י' יוחסין(לף על.) לפרכינן נבי נחמן שליין לומר לזה זכיתי כו' ולהלר ולליינינהו ומפרקינן בשולח ללייני ופס ליתא לשולח נמי חינה אלא פסק יין לפי טעמו של לבר מה לי שולח מה לי לינה לחרינה אלא ולחי כלכתיבנא וכבי נמי מוכח בפ' מי שהיה נשוי [לף עז:] בעובלא לחיימיה לרב ביבי. ורמו לשמעתין היכי חזלינן בתר קונבא ולומלן לעיתיה והא תניא בתוספתא בפרק נט פשוט הלומר עשו טובי עבלי בן חורין פס היו אם יש טובי יין לורסין לזון שליטו לזה היה חובב ולזה לא היה חובב אלא שניהם בן חורין ונוטלין משניהם למי אלא מהם וכן הלומר [תנן] מלתיס לינריס ליוסף בן שמעון והיו אם שני יוסף בן שמעון יין לורסין לזון שליטו לזה היה חובב ולזה לא היה חובב אלא שניהם חולקים בשוה שלמא לא חזלינן בתר לומלן לעיתא וקונבא יש לומר למשחרל שהי לכיון לעבר בעשה (ברכות לף מז:) לא מחזיקין ליה לשחרריה מנפשיה אלא לחרינן שנפלה בכשף של לחרים ולפיכך יין כלן מקום לשומענת קונבת הלעת ושיפא נמי לאו לאלא תנו מתנה אלא בלומר תלוי פלטון יש לו ביבי ולפיכך יין כלן מקום לשומענת שאלם תני לקבל פקדון או לגזות ממי שאינו חובבו: המוכר את בחביו **ומחלו. המוכר שהוא מחלו לנוה: ואפילו יורם. של מלוה תני מחיל** וחזינן לשקנת רבותא כו' זהו לעת ר"ח ז"ל שכתב לטעם לשוחל משום דיכול למימר עיינית בחוכבנא ולא פש לי נביה ולא מילי ושקשה עליו הריי"ף ז"ל לאס כן המכנסת שטר חוב לבעלה אלאי היא יכולה למחול ועוד נתנו בתתנת שכיב מרע נמי אלאי [חינו] יכול למחול אי משום דשכיב מרע מילק לייך והלר יהיב אס כן אפילו שכיב מרע נופיה לא תני מחיל והתם לא קאלרינן אלא שאין יורם יכול למחול לבל ז"ת ולאי תני מחיל ועוד הקשו עליו לבמקום אחד לאחרים לאו כל כמיניה לומר שטר אלנה הוא כלאיתא פרק האשה שנתארמלה (לף יט.) וה"פ לפרוע ולאלרכה לבסוף פ"ק לכ"מ (לף יט:) מוכח שאינו נאמן לומר פרוע אלא בזמן שהאשה מוכה משום לתני מחיל להתם לאלרינן נבי מלא שובר בזמן שהאשה מוכה יחזיר לבעל וליאות לילמא זביעתיה לכתובתה כו' שמא מינה ליתא לשמוטלן לאלר חזר ומחלו מחול אלמא לטענת מחילה לא תליא בטענת פרעון לאלרכה לא מהימן לומר פרוע אלא מפני שהוא יכול למחול לפיכך העלה הריי"ף ז"ל להיינו טעמא משום לשטרות אין נופן ממון ואי אפשר להקנותן בהקנאת נתורים אלא שהכתים לשטרות תקנו לסס לא מכר ולפיכך יכול למחול לפי שאני שעבודים יש לו למלוה על הלוה שעבוד נופו של לוה שהוא מחוייב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד **על נכסיו אס הוא לא** יפרע מלין ערב כלאלרי' (בב"ב לף קעל.) ונכסוהי לבר לינים לינון ערבין ביה ושעבוד הנוף שים למלוה על הלוה אלא בר מכירה **הוא הילכך חינו כמכר אלא** שעבוד נכסים בלבד ואע"פ שאינו נמכר לו פקע אבל כי חזר ומחלו פקע שעבוד הנוף ומחילה פקע שעבוד נכסים שאינו אלא מלין ערב ומיהו כשמת לוה אע"פ שעבוד נופו פקע שעבוד נכסיו לו פקע לפי שעיקר ערבותן של נכסים בעניו זה הוה שבל זמן שלא יצא הלוה שידל לנכסיו ויפרע מהן אבל בל זמן שנפקע מחמת המלוה אף שעבודן של נכסים נפקע אלו לברי ר"ת ז"ל והרמב"ס ז"ל מסכים לדברי הריי"ף ז"ל למכירת שטרות לרבנן וב"ב בפ"י מהלכות זכייה ומתנה וזו שהביא ר"ת ראיה מהניח לפרק זהב למכירת שטרות לשורייתא לפשר לחותתה לעיקר קרא למעוטי עבדים וקרקעות אלא ואפילו הכי מפקינן שטרות מאונאה לפי שאין בכלל הכתוב אלא לבר המטלטל ונופו קנוי ומכור אבל מילי אחרינה לו והילכך שטרות למכירה לרבנן כיון שאין נופן קנוי ומכור אין להן אונאה:

שכנים שניהם קרובים שניהם ת"ח שוודא דדייני

א"ל רבא לבריה דרבי חייא בר אבין בר אוריין תא אימא לך מילתא מעלייתא דהוה אמר אבוה דאימך משמיה דשמואל הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחביבו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו שאינו מחול מפני שידו כידה ובפרק מי שמת (ב"ב דף קמז:) אמרינן ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מדע שאינו יכול למחול וחזינא למקצת רבוותא דאמרי היינו טעמא דמוכר שטר חוב לחביבו דיכול למוחלו בין הוא בין יורש משום דיכול למימר עיינית בחושבני ולא פש לי גביה ולא מידי אי נמי אסתפקא לי מילתא אי פריע אי לא פריע ומספיקא לא מגבינן שטרא הילכך ש"מ דלא מצי למימר הכי משום דסתמיה דשכיב מרע מידק דייק ויהיב אינו יכול למחול

ואנן מסתברא לן דהאי טעמא ליתיה דטעמא פריכא הוא דאי איתא להאי טעמא אפי' המכנסת שטר חוב לבעלה הוי יכולה למחול ומדלא יכלה למחול שמעינן דליתיה להאי טעמא ועוד שכיב מרע גופיה אמאי אינו יכול למחול הא קיימא לן בשכיב מרע (ב"ב דף קנא.) דכל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו ואע"ג דסתמיה מידק דייק והדר יהיב אלא ודאי האי טעמא פריכא הוא דשכיב מרע גופיה יכול למחול והא דאמרינן מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול לאו אשכיב מרע גופיה קיימינן אלא איורש קיימינן ומהאי טעמא אין יורש יכול למחול משום דמתנת שכיב מרע עשאוה כמתנה דאורייתא דמטיא

קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה. מכריה שעבוד כתובתה לאחריות בעודה תחת בעלה: בטובת הנאה. בלבד מועט שלינו אלא בחיזוק טובה שקורין גרי"ל מפיק רצון ולפי שהלוקח מטיל מעות בספק שמא תמות היא בחיי בעלה ויפסיל לינו לוקח' אלא בלמים מועטים: לתן יורשים. כלומר לקוחות שמעו שהכת בהם **לגבות כתובת אמת מאביה** ואביה רוצה להגבותה ולא נתברר להם אם פרעה אם לאו ולפיכך הלכו אצל הכת שהם נבחרה שתחזיר להם ואם לא נבחרה שיוליעוה שמא מכרה כתובתה להם ולא תגבה אותה: תיזיל ותמחלה. כלומר לחפילו יורש **מוחל ואמה על זאת מכרה להם שטר חוב שהיה לה על בעלה: עשינו עצמנו כו'.** בעל דין חוכבו **הכא אצל ליינין ועורכין ברחיות אחר זכות חוכבו או קרובו כך למדתי עצה לזו להפסיל שכנגדה: מעיקרא. כשאמר כן: ולבסוף.** כשנתחרטו: [קף פו.] **אלא חשוב שאני. לפי שלמדים היממו ויש שיעבו אף אצל לקרובים.** ואם תאמר ומאי מהני לה כי תיזיל ותמחול והא קי"ל כמאן דאצל לינא לנרמי ומנכינן מינה למי שטרא מעליא כלישנא בסמוך ורב נחמן נופיה אצל לינא לנרמי בפרק הנזהל (קף קטז:) יש לומר קטנה היתה שסניעה לעונת הפעוטות ומחילתה מחילה ואינה אלא כת תגלומין שסקטן פניעתן רעה ג"נ נשואה היתה ואינה מסלמת עכשיו על שתתגרש כלתנן ב"ק (קף פז.) האשה ושעבד פנייתן רעה: **ואי פקח הוא.** לוקח: **מקרקע ליה זוזי. ללוה ושוכרו בהם לכתוב לו שטר חוב בשמו קולם שיעשו קנוניא בין שניהן: מאן דאצל לינא לנרמי.** למחייב **את הנורם הפסד לחבירו: מנכי ליה בהאי שטרא. מן** המוחלו: **למי שטרא מעליא. כל אחוב שכתובו** ואפי' לקחו במעט לשוה אלף מוציאים ממנו אלף כפי מה שהוא שוה עכשיו בשעת מכירה ואין לפחות ואין להוסיף: **ומאן אצל לאין כו'. פלוגתייהו בב"ק בפרק בתרא (קף ק.) ור"מ אית ליה לינא לנרמי כלתנן נתיקם הימנה ואל נדרה הרי זה קלם ואחוב בחבריתן נבי כלאים וקי"ל כותיה: מנכי ליה למי ניירא בעלמא. כלומר אומר לו אצל מכר לו אצל הנייר והרי הוא ביקך: כפייה רפרס לרב אחי. שבא הלין לפני רב אחי ושכבו והקיפו ברחיות: כי כשורא לנלמי. כלומר נבוי נמור כל ההפסל לקלק כאשר יקלקל הלוקח קורה בחיי בעלה ויפסיל לינו לוקח' אלא** ליה לידיה דמקבל והיינו דאמרינן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ומשום הכי לא יכיל יורש למחול דלית ליה מאי דמחיל

ובהדיא אמרינן בפרק מי שמת דטעמא דהאי מילתא כדכתבינן דאמרינן התם (ב"ב דף קמז:) אמר רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזירה שמא תטרוף דעתו עליו ואקשינן ומי אמר רב נחמן הכי והא אמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול אפילו יורש מוחל מורה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא משום הכי אינו יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אינו יכול למחול ופריק אינה של תורה ועשאוה כשל תורה דמטיא לידיה דמקבל ושמעת מינה דמשום דעשאוה כשל תורה הוא דאינו יכול למחול ואיורש קיימינן ולא אשכיב מדע גופיה כדפשטינן ועוד אי הא דאמר שמואל חזר ומחלו מחול משום דיכיל למימר עיינית בחושבנא ולא פש לי מידי גביה הכי איבעיא ליה למימר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ואמר לא פש לי מידי גביה מהימן ולא הוה אמר וחזר ומחלו מחול ומדאמר וחזר ומחלו מחול שמע מינה דאפילו אמר אית לי גביה אלא הרי הוא מחול לו מחול

וטעמא דהמכנסת שטר חוב דאינה יכולה למחול הא קא פריש לה בהדיא מפני שידו כידה דכי היכי דאיהו לא מצי מחיל משום דילה (הם) הכי נמי איהי לא מצי מחלה משום דילה דכדיליה דמי דאין קנין לאשה בלא בעלה

קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה ואתו יורשים קא תבעי לברתה א"ר נחמן ליכא דליסבה עצה (דף פו.) דתיזיל ותיחיל לכתובת אמה לגבי אבוה ותהדר ותירתה מיניה שמעה אזלה ואחילתה אמר רב נחמן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר (ישעיהו נ"ח:ז') מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני ומהא נמי שמעינן דליתיה להאי טעמא דאמר עיינית בחושבנאי לא פש לי מידי דאי מהאי טעמא אמרינן חזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל לא הוה אפשר ליה לרב נחמן דליסבה עצה בכי הא מילתא דהויא לה טענתא דשיקרא וחס ליה לרב נחמן לאגמורי טענותא דשיקרא לאינשי

גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזרו ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל אמר רב הונא בריה דרבנן מלרבנן נמי קשיא להו אצל לפקע שעבודא חייב להחזיר נופו של נייר

אמרי בחיוך בריית חיוס מקוקסת לקוקימת טעמייהו תתס מסוס לסמוכל לחמר חזר ומחלו מחול ולא סמכה לעתה לחייס' לימת מחיו וכיון שכן היכי אמרי רבנן כהך בריית לסמין את הנייר והרי חס ימחול הבעל לף היא עדיכה לחזור את הנייר אלא ולאי אע"פ שמחל המוכר אין כופין את הלוקח להחזיר הנייר ובריית קמיית מקוקמת בסמין בנייר שוס פרוטה ומס"ה אמרי רבנן לחיוס מקוקסת ובבריית בתרייתא אמרי רבנן לחס יש בנייר שוס פרוטה מקוקסת: הלי כליוס והלי כליוס. **זה הלוה מעות וזו סמכה על שעבוד הקרקע והיו לו נתנה כלוס ולי מסוס נכסי ל"ב הניסומין בכתובתה הוא זכה בהן מיד וזו גירפתן עם הכתובה על שעבוד** הקרקעות: **לו חזיא אלא לאו לחב. אין** כה אלא כלי לו' מהס: **לבעל חוב יהבינן. אלא תנעול ללת: יותר מהחיים וכו'. ולא חיים מסוס חינא** והעלה הרי"ף ז"ל לכין כשני דרב יהושע ואי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתיב ליה שטרא בשמיה אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה מיניה דמוחל [דמי] שטרא מעליא ומאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא [הוה עובדא] ואכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה ככשורא לצלמי והלכתא כוותיה

אמר אמימר משמיה דרב חמא האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי פירוש וליכא חד מינייהו דקדים * ד"ת מ"ז (כגון שנשא ולוה) לבעל חוב מסלקין בזוזי ולאשה בארעא האי כדיניה והאי כדיניה ואי ליכא אלא ארעא ולא חזיא אלא לחד לבע"ח יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא שמעינן מהא דאמימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו כגון מטלטלי בזמה"ז וליכא אלא שיעורא דחד מינייהו לבע"ח יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה דוצה להנשא והכין שדר ר' האי גאון למר אברהם קבסי זצ"ל

ואיכא מ"ד דהא דאמימר ליתא אלא כששטר כתובה ושט"ח שניהם יוצאים ביום אחד דדיינינן בהו שודא דדייני כדאמרינן (מכילתין דף צד.) שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני ואתא אמימר לאשמועינן דהיכא דחד מינייהו בע"ח וחד מינייהו כתובת אשה * גי' מהר"ם [איכא] שודא דדייני בהא מילתא דלבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא אבל (בעלמא) היכא דשטר חוב וכתובה שוין כגון * לשון הרא"ש לוה ונשא לוה ולוה ואחר כך קנה אי נמי מטלטלין בזמן הזה דקיימי לן חולקין לא אמרינן בכי האי מילתא לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דהא לאו שודא דדייני הוא הילכך כתובה ושטר חוב נמי חולקין כבעלי חובות

והאי מימרא לאו מימרא מעליא הוא חדא דלא אמרינן בגמרא דזמנם ביום אחד אלא סתמא קאמר האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב למימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן ועוד דהא דאמר שמואל בשני שטרות היוצאין ביום אחד שודא דדייני דקא גמרי מיניה לאו שטרי בעלי חובות נינהו אלא שטרי קרקעות נינהו כגון מעשה (דף צד:) דרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא דמפרש לקמן אבל בשטרי הודאות והלואות לא אמר שמואל שודא דדייני דהא תנן היו (דף צג:) כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וליכא למימר דשמואל פליג אמתני' דאם איתא דפליג שמואל אמתניתין אדמותבינן עליה (בדף צד:) מברייתא דקתני שני שטרות היוצאות ביום אחד חולקין ופריק הא מני רבי מאיר היא דאמר עדי חתימה כרתי לותביה ממתניתין אלא ודאי מדלא אותבי' ליה ממתניתין שמעינן דלא פליגא דשמואל אמתניתין אלא דשמואל לחוד ומתניתין לחוד

ואע"ג דחזינן בירושלמי * כאן פ"י הל' ד והביאו הר"ן לקמן סי' שס"ב והנ"י סוף פ"ז דב"ב. (ג"א) דאקשי בה על שמואל וקאמר הכין מתניתין פליגא אדשמואל דאמר מי שהיה נשוי וכו' אין שם אלא מנה חולקות בשוה ולית תמן שודא דדייני אגמרא דילן סמכינן ומדחזינן לגמרא דילן דלא אקשי מינה לשמואל שמעינן דלית היא פליגא עליה ולגמרא דבני מערבא דסבר דמתניתין פליגא אדשמואל מסתברא לן דהלכתא כרב (* מהר"ם ל"ג סבירא ליה) דקיימא מתניתין כוותיה וממילא הדרי תרין גמרי לחד טעמא דבהודאות והלואות חולקין

ומסתייע נמי האי סברא מהא דגרסינן פרק חזקת הבתים (ב"ב דף לד:) זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר ואקשינן ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני ושנינן התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא והדרינן ואקשינן ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו ושנינן התם איכא דרבא דממונא למר ואיכא דרבא דממונא למר הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר מדקא משנינן הכא דאיכא דרבא דממונא למר ואיכא דרבא דממונא למר ולא משנינן הכי בשני שטרות היוצאין ביום אחד אלא קא משנינן בה דליכא למיקם עלה דמילתא שמעינן

ולחי לחמריתו כו'. ל' שלמה הוא. שלמו לחמת שמעתתי שלחמרתם לכבר זה על תימה למטרחינן ליה לנוה למכרה והלא המלוה עיקר סמך שלו על הקרקע הוא: תולה מעותיו בעובד כוכבים הוא. מעות היה לו לפרוע וחמר של עובד כוכבים הם: לילך לחמרת כו'. במסכת ערכין בפ' שוס היתומים (לף כב.) פריעת בע"ח **מעה מעוה עליו לפרוע ולחמת לבריו לכתיב הין צדק יהיה (ב"מ לף מט.) הן שלך צדק ולאו שלך צדק:** בל"ק מ': [לף פה:] **מכין אותו. קולס שעבד על העשה ויש בידו לקייס** וכתב ר"ח ז"ל וכן יין היתומים שיהא מטולטלין דקי"ל מעה על היתומים לפרוע חובת לבושם ע"כ ולי להכותן על שיפרעו קלמר לה נהירא דלקמן בפרק מי שהיה נשוי (לף עח:) נבי עובדא דקטינא לחבוי מסמע דלא כייפינהו לבני למפרע (לדרכה לחמרי ליה) דלמי לחמרי ליה חמשין זוזי למי קטינא סלוקי סלוקו לחמת לה כייפינן להו היינו לילך מסמע ולחי לכי לחמרינן מעה על היתומים לפרוע חובת לבושם מעה לדרכן קלמר אבל לא כייפינן להו וכ"כ רש"י ז"ל: נרסי' בגמ' [לף פו:] בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה ניטיך ולא תתנרסי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בדלי רשות הרבים מהו. כלומר **ועודנו שם לאחר** ל' יום. ולמרי בלישנא בתרא מנורסת מלרב נחמן דלמר ר"נ לחמר רבה בר לבוה שלומר לחבירו מסור פרה ולא תקנה לך אלא לאחר ל' יום קנאה ואפי' עומלת בהנס. כלומר ודלי רש"ר כהנס למי. ולמרינן לדרבה הינה מנורסת מלרב ושמואל דלמרי והוא שנבורים ומונחים ברה"ר. כלומר נבי מתני' לתנן [לף פא.] כל **הקולס בהם זכה. לאלמא רה"ר לא קנה ליה לבעלים מידי אלא"כ מגביהו. [מאי נאו** היינו רה"ר היינו דלי רה"ר]. **הלכך לאחר שלשים יאו ברשותה הוא כדי שיחולו גירושין** ומהלרינן לא רה"ר לחוד ודלי רשות הרבים לחוד. כלומר דלמי רשות הרבים היינו **שמוך לכותלים שלין לדך בני אדם לעבור שם ולהתחבך בכותלים** והך בעיא פירשה הרא"ש ז"ל בתעבדיו ולאחר ל' יום והא לפשטינן לה מלר"נ לף היא בתעבדיו ולאחר ל' יום וסזקיקו ז"ל לפרש כן לפי שהוא סבור לבלא ל"ל מעבדיו לפי שלשה כיני עלמה לפי שהוא מנורסת להויא לה (ניטין לף כל.) כבולי ניטיך מעל נבי קרקע ועוד יאי הא לר"נ בלא ל"ל מעבדיו לא קני לעיל בפ' האשה שנפלו לה נכסים [לף פב.] לחמרינן כי אתא רב לימי ל"ר יוחנן האומר לחבירו מסור פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר ל' יום קנה לפי' עומלת בהנס והא כי אתא רבין ל"ר יוחנן לא קנה לא קשיא הא לא"ל קנה מעבדיו הא לא"ל ל"ל קנה מעבדיו אלמא כל אלא ל"ל מעבדיו לא קנה. ואין פירושו מחוור להא קי"ל בקילוסין (לף עב. ונ:) ובניטין (לף עב.) למעבדיו ולאחר ל' יום ספיקא הוי לי הוי תנאה לו חזרה וכיון שכן הכא בסוניין דסקלינן ונורינן לדי רשות הרבים לי הוי כרה"ר מלי הוי להא לישנא בתרא לה ולפילו נסלק מעבדיו מנורסת לנתינה נסס נרושין נמורין היא ובתנאי אלא יחזור בו בינתיים ולי כחזרה חשבינן ליה ל"כ מעבדיו כמלן לליתיה למי וכן נמי הא לר"נ לי במעבדיו היא לנס לנקט לאי לוקא למלי אלא לנס לפילו עומל ברה"ר ממש או לפילו ברשות נתן נמי קנה וכלמוכח בר"פ המפקיל (לף לב.) והיינו טעמא משום לנופה קני מיסיס ופירש לאחר זמן כלמוכח בפרק יש נוחלין [לף קלו.] בהזהו לכותב נכסיו לבנו לאחר מותו ול"כ היכי מסמע בסוניין דלוקא בהנס הוא לאמר הכי חבל לא ברה"ר. לפיכך נראה לבעיין בלא לאמר מעבדיו הוא ושבבינן לכל אלא יצא מרשותה מנורסת ומ"ס מיבעי לן ניהי רה"ר לי ברה"ר מ"מ הן שאפי' ממון נמור אלו יוצא בו מרשותו כלאמרינן עלה לעיל [לף פל:] והוא שנבורים ומונחים ברה"ר או לילמא היינו יוצא בהס מרשותו **אלא הרי הוא** כהנס שלין ממון אלו יוצא בו מרשותו והלכך נמי זה אינו רואין אותו כיום ל' כלילו הוא עומל ברשותה והרי היא מנורסת בקבלה לשטוה **שהרי לא יצא מרשותה ואין** זה כבולי ניטיך מע"נ קרקע מסוס להכל הא ליכא נתינה נסס נירושין אלא שאינו רוצה שיחולו הנירושין עד לאחר ל' ופשטינן לה

דשני שטרות היוצאין ביום אחד דאמר שמואל שודא דדייני ליכא דררא דממונא למד ודררא דממונא למר אלא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר כעין זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי דליכא דררא דממונא למר ודררא דממונא למר ומש"ה משנינן בה בליבא למיקם עלה דמילתא ולא משנינן באיכא דררא דממונא למר הרי איפשיט לך דשני שטרות היוצאין ביום אחד דדיינינן בהו שודא דדייני ליתא בשטרי הודאות והלוואות אלא בשטרי קרקעות בלחוד דאי איתא בשטרי הודאות והלוואות הא איכא דררא דממונא למר ודררא דממונא למר * ד"ת מ"ז (ועוד דשודא דדיינא למאן דחזי יהיב ואי האי לא מצי יהיב לה לאשה לא הוי שודא דדייני שודא דדייני למאן דבעי יהיב)

ועוד אי לאו דשני שטרות דבעלי חובות היוצאין ביום א' חולקין לא הוי נמי לוה ולוה ואח"כ קנה חולקין דהיינו טעמא דלוה ולוה ואח"כ קנה (ב"ב דף קנז:) דחולקין משום דשעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתו והכא נמי בששניהם יוצאין ביום אחד שעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתי ומש"ה תנן היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וחד יומא באתרא דלא כתבי שעות כחדא שעתא באתרא דכתבי שעות דמי

הלכך תרויהו חד טעמא נינהו וחד דינא נינהו וליכא שינויא בינייהו וכבר אבטיל ליה ההיא סברא וליכא למיסמך עלה הילכך בין שטר חוב וכתובה יוצאין ביום אחד בין ששניהן כעין לוה ולוה ואחר כך קנה בין מטלטלי בזמן הזה הואיל ושעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו אי ליכא אלא מאי דשקיל חד מינייהו לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא:

אמר ליה רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא וא"ל זיל שקיל מארעא אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב לי א"ל לא ההוא דשמיע לך תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן * בגמ' ובראש"ש א"ל רב כהנא לרב פפא וכן בערכין דף כב. אמר רב פפא פריעת בע"ח מצוה (ג"א) א"ל רב פפא לרב כהנא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא ליה למעבד מצוה מאי א"ל

מלר"ן לחמר קנה לפילו עומלת בחנם כלומר לחע"נ ללח ח"ל מעכמיו (לח קני) על לחבר ל' יום כי קיימא בחנם קני לחסבינן לה כלילו ברמותו ממש היה וקנה לוחתה כמסיכה רלחסונה כיון שעליין ברמותו היה: ו לענין הלכה כ' בחי' הרמב"ח ז"ל לנהי לרמי בר חמא ורב חסדא מברי להא לר"נ בללא ח"ל מעכמיו היא חנן לח קי"ל הכי להא לפיקנא בסוף פרק המפה שנפלו לה נכסים [קף פב.] לבללא ח"ל מעכמיו לא קנה הלכך כי היכי לתיקוס נן הא לר"נ כהלכתא מוקמינן **לה כלחמר ליה מעכמיו ולא** כמבריהו לרמי בר"ח ורב חסדא. הלכך לענין ניטין אי ח"ל מעכמיו ה"ז מנורמת ואינה מנורמת בין הניחתו בדקי רה"ר בין הניחתו ברה"ר ממש למסקנא לן לילמא תנאה הוי ואי לא ח"ל מעכמיו אינה מנורמת כלל לעילי רה"ר ופימעא ואנס אינם מקומות שאי אפשר להם מין חנר. ולעילי לא מחוור לי אחי פסקא ופסוס ללעיל בפ' האשה לוקח שדה לבללא מעכמיו מסקנא לנמרא היא לבללא מעכמיו לא קנה אלא לר' יוחנן לדבי יוחנן מפרקינן ומסקינן לדבי יוחנן בללא לחמר מעכמיו לא קנה וכיון ללאו מסקנא לנמרא היא וחזינן לרמי בר חמא ורב חסדא שבדי להא לר"נ בללא לחמר מעכמיו היא לית לן למיפלג עלייהו לומר לרב נחמן לא לחמרינלא במעכמיו וכיון לר"נ לקי"ל כוותיה בלילי לחמר לחפי' בלא מעכמיו קנה ורמי בר חמא ורב חסדא הכי ס"ל נקיטינן כוותייהו לחפילו בלא מעכמיו קנה ולענין ניטין מנורמת. ולא ירלתי לסוף לעת הרמב"ס שכתב בהל' נירוסין פ"ט לבללא מעכמיו מנורמת ובמסוך פרק זה כתב בפ"כ מהל' מכירה לבללא ח"ל מעכמיו לא קנה: **מתני'** המוסיב לחסבינן לה **חס עכבה כלוס** מפילכה ועיסתה ובנמ' ליבעי לן ר"ח לח ע"י נילנול קלחמר **לשמעיה לת"ק לחמר למסבינה על החפוטרופית ולא על פלכה ועיסתה ולפילו ע"י נלנול שבועת** החפוטרופית מסוס לחין לחס לר עס נחס בכפיפה ומניח לחמרה ליה כיון דקל לייקת כולי האי לא מניח לחלוה בהדך **ולחת ר"ח למימר היכא דמוסיב חנונית מנו דמשתבעה לחפוטרופא משתבעה נמי על ידי נלנול על פלכה ועל עיסתה דמנלנלין** בלרבנן. ולו לכתחלה קלחמר **לחפילו לא מנה לפוטרופא מסבינה על פלכה ועל עיסתה שהרי לפוטרופית הוא** זה ולסקינן לר"ח לפילו לכתחלה קלחמר ומשמע למסקנא ע"י נלנול מולו ליה רבנן למנלנל עליה על פלכה ועל עיסתה ללית לן למימר לפלניני כולי האי: גמ' חזינן לרבוותה וכו'. לקתני סיפא במתני' ללקמן [קף פז:]: לפוקי מלר"ח ומחלוקותן. לכ"ז שאינה תובעת כתובתה ליכה נשבעת **לא על פלכה ולא על** עיסתה ולא על לפוטרופית: ועוד לסונית לשמעתא כתנא קמא לזלי. לחמר עלה במתני' לכשמוך שבועה מחי עבידתה לר"י לחמר רב על לפוטרופית שנעשת בחיי בעלה לחמת למסבינין לוחה על לפוטרופית: [בכאן השמיטו הר"ן ז"ל חמשה לפין. וזהו מנמוקי יוסף במקום שהשמיטו הר"ן ז"ל]: גמ' ליבעי להו ר"ח **ע"י נילנול קלחמר לו לכתחלה** ת"ש וכו'. ע"י נלנול שנשבעה על החפוטרופסות ומנלנל עליה בלוחה שבועה שתשבע על פלכה ועל עיסתה לחבל לכתחלה (כר"ח) לא : **בכפיפה. בתוך קופה לחת** ולכי ליקח בירושלמי [הלכה ל] מ"ט לרבנן שאם לחה לחמר כן חין שלוס בבית לעולם אלא שכרה כלים מלי לת עביל לה כס"מ לו לא כס"ס מסתברל לפילו כס"מ לינה שאם לי לחה לומר כן חין שלוס בבית לעולם ע"כ: **[לו לכתחלה קלחמר].** לבל ע"י נלנול לא ליכפת לה שהרי נתחייבה **לו שבועה ומה יקנה לה נלנול חס לא עכבה כלוס:** מתני' כתב לה נדר תנינא בד"א במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומר לו עשה סוכה ואינו עושה (עשה) לולב ואינו נוטל היו (דף פו:) מכין אותו עד שתצא נפשו:

מתני' המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הושיבה חנונית ולא מינה אפוטרופא ה"ז אינו יכול להשביעה רבי אליעזר אומר אפילו על פלכה ועל עיסתה:

גמ' חזינן לרבוותא דאמרי לית הלכתא כת"ק ולא כרבי אליעזר אלא כר"ש דקתני סיפא (דף פז:) ר"ש אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה ואמרינן ר"ש אהייא ואסקה רב פפא (דף פח:) לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו למימר דהלכה כרבי שמעון

ואנן סבירא לן דהלכה כתנא קמא דהוא סתם מתניתין וקיימא לן בכל דוכתא דלא אפסיקא הלכה בהדיא דהלכה כסתם מתניתין והכא לא אפסיקא הילכתא בהדיא דרב פפא לא אתא לאפסוקי הלכתא אלא לפרושי בעלמא הוא דאתא והכי אמר רב פפא רבי שמעון לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו קאתי ולעולם הלכתא כתנא קמא ועוד הא קתני לה גבי הילכתא פסיקתא דתנן ואלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן בית וקי"ל דהני כולהו הילכתא נינהו ולא מצית למימר דהאי אשה אלמנה היא דאשה סתם קתני בין אלמנה בין א"א (* ד"ת מ"ז ועוד דלא קתני הכא הנושאת והנותנת בתוך הבית כשתובעת כתובתה) ועוד דסוגיא דשמעתא כת"ק אזלא הלכך הילכתא כת"ק דאמר המושיב אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא ה"ז משביעה כל זמן שירצה:

יום קמז

(דף פו:) **מתני'** כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביע לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא

ושבועה וכו'. כתב **לה לאו לוקה והוא** הדין בחמירה לכל שהוא פטור או מחילה בחמירה בעלמא סני כלחיתא פ"ק דקדושין (דף טז.) וכן כתב הריטב"א ז"ל: נראי. תע"נ לנראי לא תקנוהו חלא לחלמנה מפני שהיתה מקילה בשבועה ומוריא היתרא לקי טרחא קמי יתמי **ונמנעו מלהשביעה והתקין ר"נ הזקן שתהא נודרת** ונהגו היום שאומרת **יאסרו כל פירות שבעולם עלי חס עיכבתי משלך כלום** ואילו הכא לחמרינן עליך למשמע נרושה מכל מקום כיון שנהגו היום להקל עליה ואינה חוזרת בשבועה חס לא פטרה בפירוש משתיסם היה יכול לומר לה לא פטרתיך חלא מן השבועה לבד בעלמא כל שחייב להחזירו שבועה ופטרו ממנה הרי פטור מכל נדר וכן ליפלח וכן כתב הריטב"ח ז"ל ומיהו נראה שאם נתחייב שבועה לו ממקום אחר שיכול להשביעו נם ממה שפטרו על ידי נגנול מלכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל בחלוסיו מנאתי בחבורהנאונים ז"ל הסכימו רבותינו ז"ל שטר שיש בו נחמנות יכול לנגבות חותו על מקום אחר (והרב ז"ל חוזר על פירוש המשנה בשבילם ומצא להם סיוע לפירושו מן התוספתא): **אבל משביע** וכו' ואת אלו **הבחין ברשותה.** פירשו בתוספתא אלו הבחים ברשותה כל שמכרה או נתנה להם **כתובתה והשבועה היא שבועת היורשים [המפורשת במסכת שבועות ויהיו שלח** מצינו שלח אמר בנו שטר זה פרוע ונם אלו אמרה להם **נשבעים שבועת היורשים] אם היא** מתה וכמו שפירש"י ז"ל אלא היא בחייה יש בשבועה הלקוחות שטר זה [אינו] פרוע והלא למחר תאמר שהיה פרוע ומהימינן מנו שיכולה לחזור ולמחול וכן הדין במלוה הלכך צריכה היא או המלוה ליטבע בעלמא אבל במקום שאינו יכול למחול כגון [דף פה:] מכנסת שטר חוב לבעלה נם אינה נאמנת לומר שהיה פרוע והרי היא כאילו מת המוכר ונובה בשבועה לוקח בין מן הלקוחות על לוה בין מיורשיו וכ"כ הרב הרמב"ן ז"ל: **אבל יורשי משביעין וכו'.** אם בחת לנבות מהן **שהרי לא פטרה אלא ממנו אם תנגה כתובתה בחייו** והא לאמרי' שנוכין יורשיה בשבועה חוקימנא בפ' שבועות [דף מח.] שבמתה היא תחלה שאילו מת בעלה תחלה הרי מת לוה וחא"כ מלוה שאין יורשין נוכין כלום שכבר נתחייב מלוה **שבועה לבני לוה ואין** לחם מורים שבועה לבניו: ולא ליורשי ולא **לבחין ברשותי.** משמועינן הך סיפא דמ"ל לתנא למתני' דכי היכי למהני נחמנות לנבי לוה נופיה הכי נמי מהני על יורשי לוה ועל הבאים מכחו ממום ליורש כרעה לחבוה הוא והרי הוא כאילו הנכסים ברשותו של לוה עצמו בשעת נודעינא ומיהו על בחים מכחו לחשמועינן מלתני הכא ולא לבאים ברשותי לא מיירי בלקוחות ובמקבלי מתנות לבמקום שאב לאחרים אינו נאמן אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה לשעבר:

תוספתא אלו הן הבאים ברשותה כל שמכרה או נתנה להם במתנה:

גמ' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך שבועה מאי עבידתה א"ר יהודה א"ר (דף פז.) על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה אפוגמת כתובתה הא דאמר רב יהודה אמר רב על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה אסיפא מתנינן לה דתנן הלכה מקבר בעלה לבית אביה וכו' יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על שעבר שבועה מאי עבידתא א"ר יהודה אמר רב על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה אמר * בגמ' ובהרא"ש איתא רבה רב א"ר חייא דלא נדר ודלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשין משביעין אותה נקי נדר ונקי שבועה בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה ה"ק לה מנקית מנדר מנקית משבועה שלח ליה ר' זכאי למר עוקבא בין דלא נדר בין נקי נדר בנכסי הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעין אותה מנכסיא אלין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה א"ר נחמן אמר שמואל משום אבא שאול בן אימא מרים בין דלא נדר בין נקי נדר בין דלא שבועה בין נקי שבועה בין מנכסי בין מנכסיא אלין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה א"ר נחמן אמר שמואל הלכה כאבא שאול בן אימא וכן הסכימו הנאונים כולם וכן לעת הרמב"ם ז"ל לנגבי יורשים לוקח מהני נחמנות ולא לנגבי לקוחות וכלי למצוא זכות לבריסם ז"ל סוגרך הרמב"ן ז"ל לחוק עצמו בספר הזכות ליסב מסנה זו ופירש להני בחין מכחו לאו לומיא להני לחריני שפירשנו שהם לקוחות חלא הני הם שלפוטרופוס שמינה על נכסיו לו נתן נכסיו בחתנת סניה רבנן: **הלכה מקבר וכו'.** הרמב"ן ז"ל מצא בתוספתא לרי"ף שפירשה לבבא זו [לריסחא] בשלא פטרה הבעל כלל ולפ"ם כיון שלא השביעה ולא ניים להשביעה פטורה ובתוספתא ובירושלמי פירשוה לחתני' נופא חלא לריכא למיתני להשמיענתא לחמר לין לי ולא ליורשי כתב הרב בעל העיטור ז"ל חזינן בחיבור הרב תשובת רי"ף לחתניל קמיה לם היתומים מהביעין את השלמנה על מה שעשתה ונתנה בחיי בעלה לם מת בעלה ולא השביעה פלונתא היא בין בעלי הוראה ליכא חלן לחמר הלכה כסתם משנה המוסיף חת לשתו וכו' וליכא לפסיק הלכתא כר' שמעון לחמר תובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת לין יורשין משביעין אותה ולעתו נוטה שהלכה כסתם משנה שלם מת ולא השביעה נתנלה לעתו שכבר מחל לה ומ"ה חמרינן הלכה מקבר בעלה וכו' אבל לין משביעין אותה לשעבר משום שבעלה כבר מחל לה ולא נירלה לן ומסתברא לפלונתא לחנן ובני כהנים נדולים היא וכשתנבה כתובתה תשבע על הכל עכ"ל ופסקן של לבריס ליה קלי קלי לריסא חע"פ שלא לחמר לין לי [אלא בלא נלר ובלא שבועה סתם] לא מיבעיא היכא שאינו יכול להשביעה חלא לפ יורשין לין משביעין אותה על לפוטרופיא שעשתה בחיי בעלה ע"כ היתה תובעת ובאת לנבות כתובתה מהם וכלפרי' וכ"מ בגמ' [ובפלונתא לחנן ובני כהנים נדולים] לי נמי **משביעין אותה היינו אם** עשתה לפוטרופיא לאחר מיתת בעלה או **אם בחת לנבות משביעין אותה** לפילו ממה שעשתה בחיי בעלה וכלפריסית ותרוייהו לית לה לקי לחניעתא שפטרה ממנו [ומיורשיו] לפילו נעשית לפוטרופיא לאחר מיתת בעלה פטורה ולוקה בשמנה לפוטרופסות בחייו ומשם לפוטרופסות שלה לאחר מיתה לי נמי שמנה אותה עליה בפירוש לכל יתומים שהושיבו אותה לפוטרופיא על נכסיהם מלעת עצמן זו אינה בכלל לנכסים של יתומים הם והם מושיבין אותה לעשתה בנכסיהם ונשבעת להם כל זמן שירלו. כן העלה הרמב"ן בחילוסיו: **שבועה מאי עבידתיה.** לחמר לה נלר ושבועה אין לי עליך למאי לריך לה היתומת זה: [דף פז.] **על הפונמת.** כללקמן במתני' שהיתה חייבת להשבע והשבע נפטרת בהיתומת זה **וכ"ם שנפטרת משבועת לפוטרופיא** הלא יתי עלה חלא בטענת שמע והוא הדין לענין הבא ליפרע מנכסי יתומים לנריעא טפי מיירי בלקוחות ובמקבלי מתנות לבמקום שאב לאחרים אינו נאמן

מפונמת לכל מסכתא על לחל שמעילה שניה פרועה כתב הרא"ש ז"ל ללל הימנה מן הסתם לנזקי להימנה טופי מנפשיה טופי מעל לחל לל הימנה וכתב הריטב"ל ז"ל שלעת הרמב"ן ז"ל כן ואני ראיתי הרא"ש ז"ל שחיוב סובר כן: **לשעבר מאי עביליתיה.** הא לחמרינן בתמני' לחין **משביעין אותה לשעבר על מתי קרוי לשעבר** שתנאי **שלו מועיל בהם ולא לאחרי' נכסי** יתמי ניהנו: **לכרגא.** כסף גולגלתא שנריך לגבות או מזונות שנריכין לה: **מזכיגין** בלא לכרזתא. שלין נריך לשהות בהלה העניינן לכנלל מזוני ניהנו ועל היתומין לפרוע כמו שעשה הכעל בחייו והוי זה ככל לכר שנריך לנכסי יתומים לולאי מוכרין לותן בלא הכרזה כלמוכח מהשיל לפרק **שוס היתומים [לף כב.** ועי' לף פז. בתוס' ל"ה לכרגא]: תני לכל שחול וכו' בין **ללא נלר.** כלומר בין שחמר לחל מן הלמונות הללו הכעל לשהה תהיה נחמנת בלא נלר או נקי נלר מנכסי או מנכסיו לנין שורת הדין ללהוי פטורה בין ממנו בין מיורשיו מ"מ כיון **שלא כתב כן בפירוש לין עוקרין מפני לשון זה** הסתום תקנתא לרבנן לחמרי הכא ליפרע וכו' לכל היכא לכתב לה בפירוש בין ממני בין מיורשי הלכתא כסתמא למתני' למימנע בתובעת כתובתה **ללא משביעין לה** לפילו בלה לנבות מן היתומים ולפילו פונמת נמינו למלין לנוה לכתב למלוה נחמנת ממנו ומיורשיו כסמת נוה וכל המלוה ליפרע מן היתומים יפרע לפני שלא בשבועה הלכך כסמת מלוה לחר מיתת הלוה יתומים של מלוה נפרעים מיתומים של נוה לכיון שלא היה המלוה חייב **שבועה לבני נוה לא** מנינן למפטר מטעם זין מלמ מורים שבועה לבניו זה לעת הריי"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל והנחונים ז"ל והרמב"ן ז"ל: לכל לעת ר"ח ז"ל וכל חכמי נרבונ"ה ז"ל לפי' נחמנת מפורש לא מהני בתובעת כתובתה כלמשמע מפשט מילתיה לכל שחול לחמר לכל מה לעשה וכו' לפיכך הלמה כשתובעת כתובתה חייבת ליפרע וכן המלוה כשבא לגבות מבני נוה הילכך לם מת מלוה לחר **נוה לין כני מלוה יכולין** לגבות כלום מבני נוה שהרי לביהם היה חייב ליפרע ולין לחל מורים שבועה לבניו ויש להם רלויות מלמומנין לקמן [לף פח:] מתני' כר"ם ור"ם כשכא שחול בן לימנ מריס: והיכא שהמלוה כתב נחמנת לנוה לכל לימת לחמרת פרענ ליה להאי שטרא מהימנת עלי קי"ל שכל תנאי שבממון תנאו קיים ולכך מהימן ולפילו לא כתב היה מהימנת **עלי ועל ירתי מהימן עלי** היתומים משום דכשבא ליה היתומים הרי הוא כלקוח מטעם הנאמנות למאי טענינן ליה הוה לך למקרעיה או למכתב שובר לחמר להו מהימנותא לכתב לי סמכי ומיהו כיון ללא כתב ליה מהימנת ולפילו משבועה חייב ליפבע להא מנינו למימר למחא [לא] היתומים לאי לאו היימנותיה לא היה נאמן בשבועה לאפטורי מחיוב השטר ואשכחן נמי בעלמא לחמרינן מאי נאמן נאמן בשבועה כ"כ רבינו אלפסי ז"ל ומכי כתב מרנא ורבנא סאי ז"ל. (עד כאן נמוקי יוסף):

מרים.

והני מילי דכתב לה דלא נדר ודלא שבועה אי נמי נקי נדר נקי שבועה בלחוד ולא כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי אבל אי כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי גובה בלא שבועה ואפילו היא פוגמת כתובתה בין ממנו בין מיורשיו אחריו כסתם מתני' דקתני נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו וכו' ואמרינן שבועה מאי עבידתה

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפוגמת כתובתה

וה"מ בבא ליפרע מנכסי יתומים אבל יתומים שבאו ליפרע מן הלוה בשטר שיש בו נאמנות ללוה כגון מלוה דכתב ללוה כל אימת דאמרת פרענא להאי שטרא מהימנת עלאי כדאמר ליה פרענא מהימן דקי"ל תנאי שבממון קיים ואפילו מת מלוה ונפל ליה שטרא קמי יתמי ואמר להו כבר פרענא לאבוכון מהימן ואע"ג דלא כתב ליה מהימנת עלאי ועל ירתאי מאי טעמא דשטר מעקר עקיר דלא מצי למימר ליה אי פרעתן הוה לך למיקרע שטרא אי נמי מיכתב תברא עילויה משום דא"ל אנא אהימנותא דכתבת לי סמכי הלכך ל"ש גבי דידיה ול"ש גבי ירתיה כי אמר פרעתיה נאמן

אלא מיהו * נ"א בעי שבועה נאמן ובשבועה דכיון דלא כתב ליה מהימנת אפילו משבועה לא פטרינן ליה משבועה דחיישינן דילמא הכי א"ל מהימנת עלאי לבטולי לשטרא דילי ולהוי כמלוה על פה דאילו מעיקרא כי אמר שטרא פריעא הוא לא כל כמיניה ואי א"ל אשתבע לי דינא הוא דמשתבע ליה ושקיל ולא מצי איהו אשתבועי ואפטורי אבל השתא דכתב ליה כל אימת דאמרת שטרא פריעא הוא מהימנת עלאי ולא פטריה משבועה איכא למימר מאי נאמן דקאמר ליה נאמן לבטולי שטרא ולא אמרינן ליה לאו כל כמינך דמבטלת ליה לשטרא דאי שטרא פריעא הוא איבעי לך למקרעיה או למכתב עליה תברא אלא כדאמר פריעא הוא בטיל ליה לשטרא והוה ליה כמאן דטעין ליה מלוה על פה מנה לי בידך וא"ל אידך נתתיו לך דמשתבע שבועת היסת ומיפטר

ואשכחן נמי לשון נאמנות כהאי גוונא דאמרינן (ב"ב דף ע.) בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך מהו מגו דאי אמר נאנסו מהימן כי א"ל החזרתיו לך לך מהימן או דילמא אמר ליה שטרא בידי מאי בעי אמר ליה נאמן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי אילו א"ל נאנסו מי מצי א"ל שטרא בידי מאי בעי ולאו שבועה בעי הכי נמי מאי נאמן נאמן בשבועה הלכך האי מלוה כיון דכתב ליה ללוה מהימנת עלאי סתם ולא פטריה משבועה בהדיא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה והאי נאמן דכתב ליה לבטולי לשטרא הוא דכתב ליה הכי אבל מידי שבועה לא מיפטר והכי [שדר] רב האי גאון ז"ל:

הלכה מקבר בעלה לבית אביה וכו': יורשין משביעין אותה [* גי' ד"ת על העתיד לבא אבל אין משביעין אותה] לשעבר אבל בין מיתה לקבורה משביעינן לה ורב מתנא אמר אפילו בין מיתה לקבורה לא משביעינן לה דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא פירוש דאי מכרזי אתי מיתא לאינוולי הכא נמי אי אמרת משבעינן לה על מה דזבינא לקבורה לא מזבנא ואתי מיתא לאינוולי הילכך לא משבעינן לה וכן הלכתא:

מתני' הפוגמת כתובתה. כלומרש"מ ולזיל בתרי' נופה: לא תפרע. הסמ"ג לא בסבועה בגמ' [לקמן פז:] מפרשינן טעמא מפני לפרע לייך למפרע לא לייך ורמו רבנן עלה שבועה כי היכי לתקוק: **על מחל מעידה** שהיא פרועה **לא תפרע** אלא בשבועה. מפרשינן בגמ' טעמא כדי להפיס לעתו של בעל: **מנכסים משועבדים וכו'. מפני לחי היו גבי מן הלוה נופיה והיה טעין ליה לשתבע לי ללא פרעתיך לחמרינן בשבועת [לקמן פז.] דמשביעינן ליה ואי לא טעין לא טענינן ליה הואיל ונקיט שטרא לכל בשביל לקוחות טענינן לימא לי הוה גבי מן הלוה היה טעין ליה לשתבע לי ללא פרעתיך ובעי לשתבועי דשתא אין טענינן לפתח פיך נלאם הוא:** ומנכסי יתומים ונפרעת שלא בפניו. **כולהו מפני היי טעמא** כך כתב רש"י ז"ל. וז"ל שלמ ז"ל שמפני היי טעמא הוא מלחמרינן בפ' שבועת הדיינים (לקמן פז.) היי מלן לשפיק שטרא לחבריה ואמר שטרא פריעה הוא לחמרינן ליה לאו כל כמיניה זיל **שלים ואי אמר ליתבע לי לחמרינן ליה** ליתבע ליה אמר ליה רב לחא בריה לרבא לרב אסי **מה בין זה לפונש שטרו** ומלחמרינן **מה בין זה** וכו' משמע לכי אמרי למשתבע שבועת המשנה היא ולא היפך לאי **לא טובא לימא** ולאי שבועת המשנה היא ולא מענינו **לה רמז במשנה אם לא** שנאמר לשבועת נכסים מסועבדים **ויתומים ושלא בפניו מהאי טעמא** הוא וכמו שכתב רש"י ז"ל: ואע"נ לכתב לה בעלה נאמנות וכו' ומסתייע היא סברא שכבר אמרו לעיל בפרק האשה שנתאלמנה (לקמן יט.) כו'. הסיב עליו הרז"ה ז"ל אין לכריס שלו מחוורין משום להסיא לפרק האשה שנתאלמנה לא מוכח שלא בשקלם השעבוד לנאמנות לכבי האי ולאי ולא כל כמיניה לאבל כל שקלמה כתיבת הנאמנות לשעבוד בכי האי ולאי נוכח שלא בשבועה שכבר על לעת כן שעבד נכסיו והיינו לתניתין לתנן נכר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי **לא עליך ולא על** יורשיך ולא לבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא ליורשיו ולא הבאים ברשותו לא היא ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה ומפרש בתוספתא שלנו הן הבאים ברשותה כל שמכרה או נתנה להם במתנה ומשמע ולאי שכך יש לנו לפרש באים ברשותו כל שמכר או נתן להם במתנה וכיון שלעת הרב שלפני ז"ל לאבאים מולה במתנתינו לכיון שפטרה בפירוש נוכח הן היורשין שלא בשבועה כך יש לנו לומר שנוכח הן הלקוחות שלא בשבועה שהוא היין והוא הטעם ומיהו ולאי לכבי האומר לאבאים שהוא פטור מועיל לבא ליפרע מנכסי יתומים הבבר פשוט שאינו מועיל נ"כ לבא ליפרע הן הלקוחות לכי היכי **לאמר לבא שהוא** אבל מה שעשה שבבי אמרי [וחכמים הבא ליפרע מנכסי] יתומים לא יפרעו שלא בשבועה כך יש לנו לומר אבל מה שעשה שבבי אמרי חכמים בא ליפרע מנכסים מסועבדים לא יפרע שלא בשבועה: [לקמן פז:] **רבי שמעון אומר כו' אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה.** מסקינן בגמרא [לקמן פח:] ללאפוקי מדר' אליעזר ומחלוקתו אתא כלומר שאינה נשבעת **לא על פלגה ולא על עיסתה ולא על אפוטרופסות** ולא קי"ל כר' שמעון וכמ"ש למעלה: **גמ' פונמת כתובתה בעלים. התקבלתי הנה ובפני עדים קבלתי:** מי אמרינן אם **אינה לפרעה טפי בעלים הוה פרע. להא לך ואייתי עלים לפרענן הנה קמח: לו לימא** לאו משום דלק הוא שלא אתרמויי אתרמי. **להוו עלים אתם בהוה זימנא:** ובגמרא איבעיא לן **פונמת כתובתה** בפחות **משוה פרוטה.** כלומר שמלקלקת בחשבונה הרבה ומקרפת אפי' פחות משוה פרוטה מי אמרינן כיון דלא בייקי כולי האי קפסדא קאמרה או לילמא לעולמי מעלמא ומלקלקת בתיקו וקי"ל לכל תיקו לממונא חומרא לתובע ולגלא לנתבע הילכך לא תגבה שלא בשבועה והרי"ף סמך לו על אתם מתניתינו: **פוחתת כתובתה** מכו. **היתה כתובתה אלף זוז כתוב בשטר והוא אומר התקבלתי כולה והיא אומרת לא התקבלתי כלום אבל מולה אני שלא התניתה עמי לכתובתי אלא הנה:** מולית במקלת. שנתקבלה קלת: **במאי נבניא. אפי' ההוא הנה: בהאי שטרא** האי שטרא חספא בעלמא

מתני' הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים והנפרעת שלא בפניו לא תפדע אלא בשבועה * בד"ק כאן הציון גמ' ולקמן קודם תי' ואע"ג ליתא גמ' וגם הציון מתני' ותי' גמ' דלקמן ליתא שם רק פיסקא הפוגמת כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים כיצד מכר כל נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה:

גמ' * לשון הרי"ף (ג"א) ואע"ג דכתב לה בעלה נאמנות לא תפרע אלא בשבועה דלא מהניא נאמנות אלא היכא דהמניה לוה למלוה עליה דידיה ועל ירתיה בתריה אבל היכא דאיכא עליה חוב לאיניש אחרינא או כתובת אשה או לוקח דזבן מיניה לא מהניא ומסתייע הדין סברא מהא דגרסי' פרק האשה שנתאלמנה (דף יט.) אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ואמרינן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא לאו כל כמיניה אלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה וכו' אביי אמר לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדר' נתן דאמר ר' נתן מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו אלמא כל היכא דחב לאחרים וליכא גביה מהיכא דפרע אין הודאתו הודאה והא נמי דכותה:

מתני' מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה:

ושלא בפניו כיצד הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה (דף פז:) ר"ש אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה:

גמ' איבעיא להו פוגמת כתובתה בעדים מהו אי איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה או דילמא אתרמויי אתרמי ליה ומסקנא בין כעדים בין שלא בעדים לא תפרע אלא בשבועה איבעיא להו פוחתת כתובתה מהו מי אמרינן היינו פוגמת או דילמא פוגמת מודה במקצת

הוא. שהיא לומרת מזוייף הוא: בלומרת לחנה היתה ביני לבינו. שטר היה נכתב ונחתם כהונן ובפני העליס קבל עליו לנף זוז לכל הוא הלחין כי שלח לתבענו לנף חנה: לחל מחייבו שבועה. על ממון שלזולו היו שניס היה מסלס עכשיו ישבע שהעד מכחישו: נשבעין ונף מסלמין. מי שתובעין לוותו נשבע שנלמר ולקח בעליו ולו יסלס מי שעליו לשלס הוא נשבע: כל השטרות שעבול קרקעות סס ואין נשבעין על הקרקעות כלחמרי' בשבועת (לף מכ:) ובשוסב (לף נז:) ונרלס לי לרמי בר חמא **הוס שכירא ליס לוגא** יסלס לקרל לאו לוקא לנף מי שבא להעמיד הלבר בחזקתו הרלשונה הוא נשבע וכאן הלשה בלה להעמיד חזקתה במה שבעבל חולק עמה ולומר שלא נפרעת נלף מקנת וס"ל נמי לנסי לאין נשבעין על הקרקעות על שעבולן נשבעין ורבא לא ניחא ליס בהכי והרשב"ל ז"ל נלחק בבאן: ואי פקח הוא כו' יהיב לה כתובה בלפי סהדא קמא ובלפי סהדא בתרא **איכיר העד הרלשון שב' פעמים פרע ויכול להעיד על פרעון הכתובה עם חבירו ועל פרעון הרלשון:** יכולה למימר כ' כתובות הואי. (כ' שטרות הואי) כ' **שטרות היו עליך בפרעון הרלשון החזרתי לך ל' ובשניה לחר והרי העד הרלשון מעיד לסייעה שמע שני הפורעונות לשס כתובה ולא לשס מלוה:** [לף פמ.] **למולא להו.** והא לא מודה במקצת ת"ש פוחתת בכתובתה נפרעת שלא בשבועה פוחתת כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ואינה אלא מנה נפרעת שלא בשבועה במאי גביא בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא אמר רבא בריה דרבה באומרת אמנה היתה ביני לבינו.

ושמעינן מהא דאי לא אמרה הכין הוה ליה ההוא שטרא חספא בעלמא ולא גביא ביה מידי:

ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאוריי' דכתיב (דברים י"ט:ט"ו) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת ואמרינן לכל עון ולכל חטאת אינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמין והא נשבעת ונוטלת היא ועוד אין נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן כדי להפיס דעתו של בעל (דף פח.) אמר רב פפא ואי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא היכי עביד דיהיב לה כתובה באפי סהדא קמא וסהדא בתרא ומוקי להו להנך קמאי בהלואה מתקיף לה רב אשי יכולה למימר שתי כתובות הוו אלא א"ר אשי דמודע להו.

איכא למיבעי הכא מכדי קיימא לן דכל שבועתא דמתניתין בין שבועה דאורייתא בין שבועה דרבנן כולהו חד טכסיסא אית להו לאנקוטי חפצא בידא **לסהלל קמא ובתרא לפני פרעון הסני דעו שכבר פרעתי לה כתובתה בפני לחל מכס ויהיו כופרת ואני רוצה לפרעה שנית לשס כתובה שיהיו לי שני עיסים בלבר ולתבע לת הרלשונים ויש לי עליהס על לחל ותתחייב שבועה לחורייתה וכיון לחועיהו ולא מסייע לה הלי על קמא תו לא מצית למימר שתי כתובות הוו למילתא ללא שכיחא הוא:** ולישנא למיבעי הכא כי כולהו חל טכסיסא לית להו לאנקוטי חפצא. זה שלא כלברי רס"י ז"ל שכתב כאן לי פקח בעל מביאה לידי שבועה לחורייתא **שהיו בשס לו בכינוי ולוחזת ספר בילה כלאמר בשבועות וחמורה היא מאל** והוא עצמו ז"ל סותר פירושו לאמרי' בהשולח (לף לה.) ל"ל רב לרבי ירמיה מלפני לאדם בבית אין ולשבועה חוץ לב"ל. ופי' רס"י ז"ל **שס ללה"ק ליה לישבועה חוץ לבית אין משום לבב"ל חמירא לאנקוטי חפצא:** ולי לענין לפוכי שבועתא לבלרבנן מפכינן. כלומר לבכופר בכל שמיחייב שבועת היסת אס רצה הנתבע מהפכה על התובע לבל בלחורייתא היינו שבועות מולה במקנת לינו יכול להפכה על התובע לע"כ לו יתבע לו יסלס: הל נמי לע"נ לבלרבנן היא לא מיתפכה. כלומר לנף לבל מפכינן שבועה בלרבנן לנף בנתבע עליה לתובע לבל מתובע עליה לנתבע לנ לן הטועם הכתוב בהלכות:

למאי הילכתא אר"פ אי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא ומאי נפקא ליה מינה דאי לענין אנקוטי חפצא בידא הא נמי מנקטין לה חפצא בידה

ואי לענין אפוכי שבועה דבדרבנן מפכינן ובדאורייתא לא מפכינן * עי' ברי"ף פ' שבועת הדיינין הא נמי אע"ג דמדרבנן היא לא מיתפכא דלא מפכינן שבועה דרבנן אלא מנתבע לגבי תובע משום דא"ל אנת לית לך גבאי ולא מידי אי קושטא קאמרת דאית לך גבאי אישתבע ושקול הילכך אי בעי למשקל משתבע ושקיל ואי לא פקע אבל במחויב תובע שבועה לא מצי לאפוכי עליה דנתבע דכד אמר ליה אישתבע דלית לי גבך מידי או דפרעת לי כך וכך ותפטר יכיל האיך למימר ליה אנא לא בעינן אשתבועי ואפטורי ואע"ג דהא מילתא טבא היא לדידי לאישתבועי ואפטורי לא בעינא לה אלא את אי ניחא לך לאישתבועי ומשקל לחיי ואי לא זיל דלית לך גבאי ולא מידי ודמיא להההוא דאמרינן (דף פג.) כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו והאי תובעת היא ולא מציא לאפוכה לשבועתא אם כן למאי הילכתא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא

לקי"ל לבדרבנן הי לא מסתבע לא נחתינן לנכסיה. לסכי לימרי בפרק שבועת הדיינים (דף מח.) ואע"פ שיש לחלק ולומר להתם לוקח בשבועת הנשבעין ולא מסלמין לעלה קיימינן בהיות שמעתא לבל בנשבעין ונוטלין שתפסו ולא רצה ליסבע מוציאין מידם כיון שתפסו שלא כדין לפ"ה כיון לבשמעתא להתם סמכו לה לפלונתא דר' יוסי ורבנן בגזל מציעתא חרש שוטה וקטן לאע"נ לגזל מינייהו בידים כיון למלרבנן הוא לא מפקינן מיניה כך יש לומר נ"כ בלותן נשבעין ונוטלין שלינן ליטול בלא שבועה שתם תפסו ואינם רוצים ליסבע לא נחתינן לנכסייהו שלא היו מסמתי' להו כלעבלינא בגזל לרבנן ומיהו כ' הרמב"ן ז"ל למסתבר לזוקא בלתפסה מינה מעות לבל תפסה מינה מטלטלי כיון לנופייהו לא מקנין (לא) מפקינן מינה והלר לא **נגיח שלא בשבועה** ואחריט תירצו לנ"מ שם היתה תפסה זו חשוב על השבועה לחי היו מלוהריית' מפסכין לותה על הבעל ונשבע ולא משלם לבל לי היו מלרבנן אין מפסכין לותה לתקנתה לתקנתה לא עבלינן כלאיתה שתם ונוטלת שלא בשבועה שלא שהרב ז"ל לא תירץ כן לפי שלעתו ז"ל לכי אמרינן לתקנתה לתקנתה לא עבלינן היינו בנשבע ולא משלם לבל בנשבע ונוטל אע"פ שאין השבועה שלא מלבריים נשבע אלא ונפטר שכך כתב בתשובה בפונס שטרו והוא חשוב: **לא שנו. לכי משתבע שקלי: שאמרו יתומים. שלוה:** לויתי ופרעתי. **ישבעו לנו שבועה שלא פקדנו ולא אמר לנו לבה ולא מצאנו שובר בין שטרותיו שמטר זה פרוע ונוטלין: כלומר לא פרעתי למי. לכיון לאמר לא לוה מולה הוא שלא פרע והרי השטר מוכיח שלוה: לא שנו. שיורדין בית דין לנכסי חלש שלא בפניו:** שלא מיהו חזינן לרבותא זהו לעת רבינו חננאל ז"ל ואין מסתברין לן וכו'. ומסתברא לן דתשובה דהדין בעיא דאע"ג דלא מהני מידי לענין הני אנפי מהני לאנפא אחרינא דאי (* ד"ת מ"ז לא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא ואמרה לא משתבענא) קדמה ותפסה כתובתה בלא שבועה ואמרה לא מהדרנא ולא משתבענא כיון דקיימא לן דבדרבנן אי לא משתבע לא נחתינן לנכסיה ובדאורייתא נחתינן לנכסיה השתא דמייתי לה לידי שבועה דאורייתא אי אמרה לא משתבענא ולא מהדרנא ליה מידי דדידי שקילנא נחתינן לנכסה ומפקינן מינה בע"כ ואי שבועה דרבנן הוא לא מפקינן מינה:

מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים וכו': תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה יתומים ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה אמר רבי זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי באומר לא פרעתי דמי:

והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה.

אמר ר' אחא שר הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו למדינת הים ואתה נועל דלת בפני לווין וקיימא לן כרב נחמן דהילכתא כוותיה בדיני ועוד דהוא מסקנא דשמעתא ועוד הא מקשינן בערכין בפ' שום היתומים (ערכין דף כב:) ואי חיישי לשובר התם נמי לגבי הא דאמר רבא אמר רב נחמן ליחוש ופרקינן התם כיון דקאמר טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו למדינת הים דאלמא הא דאמר רבא א"ר נחמן הלכה היא וטעמא דיליה טעמא מעליא הוא

אלא מיהו חזינן לרבוותא דלא חייש להא דרבא אמר רב נחמן וסמכו להו בהא מילתא אגמרא דבני מערבא דמתמהי התם * כאן הל"ח ונפרעין מן האדם שלא בפניו כשריבית אוכלת בו ובית דין גובה ריבית כשערב לו מן העובד כוכבים אלמא מילתא פסיקתא הוא גבייהו דאין נפרעין מן האדם שלא בפניו

ואנן מסתברא לן דלא עדיף הא דאמרינן בגמרא דבני מערבא מהא דאמרינן בגמ' דילן משום רבי יצחק נפחא לא שאנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא וכבר דחאה רב נחמן אבל ודאי אי מצינן לשדורי ליה ולאודועי ליה משדרינן ומודעינן ליה כי ההוא דאמרינן התם (ב"ב דף קעד.) ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מקמי דליתבעיה ללוה סלקיה רב חנין בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למעבד כי האי מילתא אלא רב חנין בריה דרב ייבא קסבר נכסוהי דאיניש אינון ערבין ביה וקי"ל המלוה את חבירו ע"י ערב לא יתבע מן הערב תחלה ואי לא אפשר לשדורי ליה ולאודועיה עבדינן כרב נחמן:

וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק י"נ מהלכות מלוה ולוה: **מתני' הוציאה גט ואין עמה כתובה נותנה כתובתה.** ואין יכול לטעון פרעתיך **משום לתנאי כתובה מעשה ב"ד הוא** ובגמ' מפרש [לף פט:] לקרעינן ליה לניטוח וכותבין אנדיה ניטוח לן לקרעינהו לאו משום לניטוח פסולה (הוא) הוא אלא ללא תהלר ותנדי ליה זימנא לחרינא: [לף פט.] **אבל ניטי. אלא הוצאתיו בב"ל עליך לגבות כתובתי על ילו כלתנן נותנה כתובתה ולא קרעוהו ב"ל אלא אבל ממני: והוא לומר אבל שוברי. כבר הוצאתו בב"ל וגבו ב"ל הכתובה על פי הגט וקרעוהו ולי נכתב שובר על הכתובה שאם תבא לגבות מכח אלמנות לומר לא נתנרשתי ולא נפרעתי יהיה לי השובר נעל ואבל** ממני: **וכן בע"ח שהוציא שטר חוב. אחר שביעית: ואין עמו פרוזבול. זה לומר שמטתו שביעית וזה לומר פרוזבול היה לי אלא תשמיטנו שביעית ואבל: הרי אלו לא יפרעו. חיישינן שמא בבר נבתה בגט וזה שמטתו שביעית** למאן ניית ליה: **מן הסכנה. שנזרו בותים על המצות ויהו יריאים נשמור ניטיהם ומשקבלתו שרפתו וכן פרוזבוליהן** ולין פרוזבול **מפורש פ' השולח גט (לף לו:) הלל תיקן פרוזבול** בו':

יום קמח

מתני' הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה (דף פט.) כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גיטי והוא אומר אבד שוברי וכן בע"ח שהוציא שט"ח ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו ר' שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך האשה גובה

שני גיטין ושני כתובות. זמן כתובה לשטרא קודם לזמן גט לשטרא וזמן כתובה שניה קודם לזמן גט שני: נוכח ב' כתובות שהרי גרשה והחזירה וכתב לה כתובה שניה אבל קדמו ב' הכתובות לגט לא שהרי כשהחזירה לא כתב לה כתובה ותנן בפיפא שני כתובות וגט אין לה אלא כתובה אחת למלוג שהכותב לאשתו ב' כתובות אינה נוכה אלא אחת (לפי שמוס לגרשה ולהלרה לא תנן כתובה ושני גיטין אין לה אלא כתובה אחת) שע"מ כתובה הרלשונה החזירה: **ב' כתובות וגט. שקדמו שניהם לגט וכגמ' מפרש למאי כתב להו:** [לף פט:] **כתובה ושני גיטין. כתובה בניסואין הרלשונים וגרשה והחזירה ולא כתב לה כתובה וחזר וגרשה:** [לף ע.] **כתובתה קיימת. שכתב לה כשהוא קטן ולגבי גר כתובה שכתב לה** בעולו כותי (ולפי') [והוא] שכעל לאחר שהגדיל לו נתגייר [לפיכך תנא שע"מ כן קיימה לה ולו לא הכי מלי קמ"ל לפי' לו כתב לה מעולם **יש לה עיקר כתובה].** (מן התוספות) וכן מפורש בירושלמי: נמ' לוקמה שמואל במקום שאין כותבין בגמ' [לף פט.] למרינן עלה למתני' ס"מ כותבין שובר לאי אין כותבין שובר ניחוש למאי הלל מפקא לה לכתובתה ונביא בא. כלומר בעלי מיתה לאילו **בתורת גרושה ולאי לא נביא ליהא קרעינן לגיטא וכי הלרח מפקא לכתובתה בלא גט תנן במתני' הרי אלו לא יפרעו** ולוקמה רב במקום שאין כותבין כתובה ושמואל נמי לוקמה בשלא כתב לה ולפיכך כתב הריי"ף ז"ל לוקמה שמואל במקום שאין כותבין ומתני' לתנן לכתובה ואין עמה גט למאמע שבמקום **שכותבין היא הא** פריגא לה בגמ'. והקשו עליו לכיון למטעם לכותבין שובר לתיש עלה ואנן קי"ל לכותבין שובר שפיר קיימא מתני' אפי' במקום שכותבין ועוד לכקוף פ"ק לכ"מ (לף יז.) ג"ר יוחנן **הטוען אחר מעשה ב"ד לא אחר כלום** ומוכח נמי ממתני' דלכא ופשטא לסוניא להתם דיעטא לגר' יוחנן אפי' במקום שכותבין הוציאה גט ואין עמה כתובה נוכה כתובתה ולפיכך כתבו בתוספות למתני' אפי' במקום שכותבין היא ואפשר לקייס לכרי הריי"ף ז"ל לנרסי דקי"ל כותבין שובר **וקי"ל נמי להטוען אחר מעשה ב"ד לא אחר כלום** אפ"ה במקום שכותבין **אינה נוכה כתובתה בגט משום** לרישא טוענת שהלכך מוכיח שפרעה והחזירה לו כתובתה והורע כח מעשה ב"ד ואותה סוגיא שכפ"ק לכ"מ כבר יצא אותה הרמב"ן ז"ל בספר המלחמות ע"ל הרי"ף ז"ל הילכך נקיטינן להוציאה **גט ואין עמה כתובה** במקום שאין כותבין נוכה כתובתה להיינו מנה מאתים לתנאי ב"ד הוא והוא שהוציאה גט ממקום שאין כותבין לאחר **לא נביא ליתרע ליה** מעשה ב"ד ל לחייבינן למלך **ב"ד הגבוה על פי הגט וקרעוה** לגיטא ובמקום שכותבין **אינה נוכה כתובתה אלא בשיש כתובה** עמה **אבל אין עמה כתובה לא ליתרע ליה** מעשה ב"ד והלכך מוכיח שפרעה והחזירה לו כתובתה: ולענין תוספת יש נאמן לומר פרעתי לפי שיטת הרי"ף ז"ל פשיטא לנאמן לפי' בכתובה במקום שכותבין נאמן ומתוספת כל **[מקום הוא] מקום שכותבין (הוא)** ולפי' לכבדי מי שאומר לר"י לפילו במקום שכותבין לאמר ה"מ בעיקר כתובה שהוא תנאי ב"ל אבל בתוספת לא ולע"נ לאמר בר"פ אע"פ [לף נז:] תנאי כתובה ככתובה למי ה"מ למאי למני הכא כגון מוחלת לו מוכרת ואינך אבל לשאר מילי לא וכ"כ שם ר"ח ז"ל ולפי' לכבדי מי שאומר לתוספת בעיקר כתובה היא ולפי' למאי ללא מני הכא ה"מ למהוי כקולי וחומרי לכתובה אבל לטוענ לאחריו לא לעיקר **כתובה הוי מעשה ב"ל** ותוספת אינו אלא כמלוה בעלים ולאיש מהא לאמרינן בפרק קמא לכ"מ [לף יז.] דשבתאי בריה לר' מרינוס כתב לה לכלתיה אינטלא למילתא בכתובתה ואמר להוזקן כפרן לאותו אינטלא הא לא הוזקן כפרן מכיון לומר פרעתי ולפי שטוח זו לא מיתוקמא בכתובה עמה לפי' במקום שכותבין לישי מכיון אלא בתוספת אלא לאו בכתובה למי להא מילתא לאו בכתובה למי ולישנ לאמיר לערב שאני שאלו היה הבעל חייב בה אף הערב חייב (כה): **לי בעית בהאי גביא** . בתמיה למלקתני **אין לה אלא כתובה אחת ולא קתני אין לה אלא כתובה אחרונה אלמא לי ניחא לה למטרף לקוחות מזמן**

שלא בגט ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול:

גמ' (* ד"ת מ"ז מכאן ושייך אחר משנה שנייה הוציאה גט אוקמה שמואל במקום שאין כותבין כתובה והלכתא כותיה):

מתני' (דף פט:) שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות שתי כתובות וגט אחד או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על דעת כתובתה הראשונה החזירה:

(דף צ.) קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר שנתגייר ואשתו עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה:

גמ' שתי כתובות וגט אינה גובה אלא כתובה אחת (דף פט:) אי בעיא בהאי גביא אי בעיא בהאי גביא לימא תהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר ר"נ שני שטרות היוצאין בזה אחר זה ביטל שני את הראשון ולאו מי איתמר עלה אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה ושעבודא דקמא קאים הכי נמי בדאוסיף לה:

גרסינן בפרק נערה שנתפתתה (דף מג:) איתמר הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של ג' מאות אמר רב הונא באת לגבות מאתים גובה מזמן ראשון ג' מאות גובה מזמן שני ואמרינן חמש מאות מ"ט לא גביא דכיון דלא כתב לה אוסיפת לך תלת מאה אמאתים הכי קאמר לה אי מזמן ראשון גבית גבי מאתים ואי מזמן שני גבית גבי תלת מאה ומדלא כתב לה נמי אוסיפת לך מאה אמאתים אחולי אחילתא לשעבודא קמא הלכך כי גביא תלת מאה גביא מזמן שני:

ת"ר גט כתובה ומיתה (דף צ.) אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות ואם כתובה קדמה לגט אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על **רלשון טרפה: בזה לחר זה. זמנו של זה קודם לזה ומניחם על הנוחה לחת לו על מכר** ל': **ביטל ב' לת הרלשון. ולינו טורף אלא מזמן ב' לכיון לכתב לשטרא בתרא לחליה לשעבודא קמא: לאי לוסיף ביה ליקנא.** בשטר כ'. לתוספת כתביה. ולא **לבטל זמן שטר רלשון ותרוייהו מיהא לא נביא מלא כתב לה בבתרא ולוסיפת לך לסך קמייתא אלא שטר כתובה יתירה כתב לה ולא הזכיר בה לת הרלשונה לאמרינן לה"ק לה לא תתרני למחול שעבוד של רלשונה נביא כתובה זו המרובה ואי לא נביא הרלשונה המועטת הלכך כי מיניייהו לבעית נביא וכי לאמר ר"נ בטל שניה לת הרלשונה בלא לוסיף בה מילי לאי לאו לבטולי נקמא לתת למאי כתביה:** ומיתה. **ועלי מיתה וכאה לגבות שתי**

כתובות לחת בתורת נירושין ולחת בתורת לממנה: לם נמו קולם לכתובה. הרי כתב לה כתובה שניה משמחזירה: **ללל מנה מלתיים. שהם תנאי ב"ד לחילו בשטרה לו נביה לחספה בעלמה הוה:** חילוה. **קמן שלחם משהגדיל ונר שנתנייר לם הוסיפו כלום על כתובה לראשונה** נוטלין **מה שלחלמו על מנה מלתיים:** הלכך עלך הכותב לאשתו **מי שהיה נשוי.** (מתניתין). יורדי הראשונה. **לם מתו נשיו לחריו על שלח הספיקו לנבות** ובגמרא לייקינן מינה ב"ח מלוחר שקלם ונבה (לו) מה שנבה נבה (לו לח) ולכאי לינטריכא לך ריבא לי נמי לגבי סיפא תניא: ונרשינן בירושלמי מתני' לענין כתובה לבל לענין מזונות שתיכון שנית: נשל לת הראשונה ומתה. בחיים: נשל שניה ומת הוא. **ויורשי הראשונה בחין ותובעין כתובת בנין לכרין כמו שנמינו [לף נב:] בנין לכרין לי יהיין ליבי מינאי כו' ובחין ורוצין לחלוק ירושת לביהם: שניה** ויורשיה קודמין. **שהיה בעלת חוב לבל הראשונים בחיים לירם לת שלביהן להה חיונן ירתון תנן לפיכך פורעין לת החוב והשאר ירושה:** גמ' לחין לשם מורים שבועה לבניו. לפי שהיה חייבת ליבבע שלח ונפרעת כיון שבאה ליפרע מנכסי יתומים ויורשיה חיון יכולין ליבבע שלח שלח פקדתנו הלכך לח שקלי:

[לף ג:] **ם"מ לחת בחייו ולחת במותו יש** לראשונים כתובת בנין לכרין. **ולח לחמרי' כי תיקון כתובת בנין לכרין לוקח היכא לחמתי שתיכון בחייו וכתובת הלחת מרובה משל חברתה לחלו נוטלין כתובת לחת ולחלו נוטלין כתובת לחת והשאר חולקות בשוה להשתא לחת תרוייהו בתורת בנין לכרין שהיא ירושת הלב ולח לחת לחינעויי לבל לחת בחייו ולחת במותו ליורשי שניה בחין על כתובת לחת בתורת חוב לחת ולח מלביהן בחת להם ובני ראשונה בחין ליטול חלק יתר מכח ירושה הלב להה ירתון תנן לח שקלי ללחת לחי לחינעויי ולומר לח תטלו בירושת לבינו יותר ממנו הה לח לחמרינן.** ויש מי שלומרים לכי לחמרינן לחת בחייו ולחת במותו יש להן כתובת בנין לכרין [ה"מ הוא שכבר מתה השניה] לכיון לחלק בני **שניה יורשין כתובת לחת** לח"פ שלין יורשין לותה מכח לביהם **ליכא למיחש לחינעויי** לבל היכא לקיימת שניה כיון שלין בניה נוטלין כלום חלק בני הראשונה לח שקלי כתובת בנין לכרין לבבי הוי נוונת ולחי חיישינן לחינעויי זהו לעת רבינו חננאל ומקשת נחונים ז"ל ודב סברא ליתא לכי היכי ללייקינן מיקלם הוא לקלמי הא היכא שקלי ה"נ היכא למיקן בלילה מיקלם הוא לקלמה הא היכא שקלה ועוד לשם שיתא ללח שקלי בחייה חלח לשחר מיתתה לח שקלי לבתר שעת מיתה [לשב] ושלינן כלמסקינן בסמוך במועטים ונתרבו לחין לשם כתובת בנין לכרין ללח ולחי **לפילו בחייה יש לשם: כתובה נעשית מותר לחברתה. לשע"נ ללח תיקון כתובת בנין לכרין ללא"כ יש מותר על שתי הכתובות לינר ללח מיעקרא נחלה לחורייתא כלתנן בפרקין הני מילי כי מתו שתיכון בחייו לתרוייהו תתו בתורת בנין לכרין לבל לחת בחייו ולחת במותו שהניה נגבית בתורת חוב לין לך ירושה גלולה מזו ולח מיעקרא נחלה לחורייתא שבשמת נפלו נכסים לפני יורשין וכשיונא שטר חוב על לביהם ללו וללו עושין מנוה לפרוע חובת לביהם והיה לתריהו תתו בתורת בנין לכרין לבל לחת בחייו ולחת במותו שהניה נגבית בתורת חוב לין לך ירושה גלולה מזו ולח מיעקרא נחלה לחורייתא שבשמת נפלו נכסים לפני יורשין וכשיונא שטר חוב על לביהם ללו וללו עושין מנוה לפרוע חובת לביהם והיה ירושתן לפיכך כתובה זו נעשית כמותר לירושה ונוטין יורשי לחשונה כתובת בנין לכרין.** ויש מי שלומר לנשי לכתובה נעשית מותר לחברתה לין בני הראשונה נוטלין כלום ללח כשהנכסים מספיקין לשתי כתובות ללח תיקנו כתובת בנין לכרין ללח כשיכולין ליטול כל לכתובה לבל ליטול מקנת **לח תקינו ולין זה כלום** וכמו שכתוב בחילוקי הרשב"ל ז"ל: ום"ת לכתובת בנין לכרין לח טרפה ממשעבדי כו'. כתב הרמב"ן למסה שמעינן שכל מי שלינו טורף מן הלקוחות לינו נוכה מנכסים משועבדין למלוה בשטר ונפקא מינה למלוה על פה מוקלמת ומלוה בשטר מלוחרת ללמלוה בשטר יהבינן למלוה על פה לח יהבינן וכ"כ הרי"ף בתשובה ובולחי למהה לח לירלה להכא מכ"ש מוכח לשם שיתא לטרפה ממשעבדי כ"ש שקולמת לבני שניה ללח ולחי ירתון תנן ומשום הכי לח קלמה וכ"ם ללח טרפה ממשעבדי לבל במלוה ע"פ לילא למיתר לנשי ללח טרפה מלקוחות משום תקנתן לנית לה קלח לף על פי כן קולמת היא למלוה בשטר לבל שמכו לין זה עול לקמן בריש פרק למלוה ניזונית [לף עז:] למר ר' יוסי מוכרת וכותבת שתם וכך כחה יפה ופירשו בירושלמי [שם הלכה נ'] בא מלוה בשטר לומרת לכתובה מכרתי בא מלוה בשטר לטרוף ממשעבדים למזונות מכרתי ופירוש שם בא מלוה בשטר לטרוף ממשעבדים ולינעויי מיל הלקוחות למיתי שהרי היא מוכרת לי"ב חדש ולוקח מפרנס לחל לשלשים יום לומרת לכתובה מכרתי וקולמת ושם מכרה למזונות שם מוניחים למיתי מילה ללמל לף על גב למזונות קולמין למלוה בשטר כיון למזונות לח טרפה ממשעבדי הרי היא כמלוחרת לנבי מלוה בשטר לטרפה ממשעבדי ועוד שמכו לין זה מלילבעיא לן בר"פ [לף עז.] מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובתה ושם ליתא למלוה על פה יש לה קלימה על מלוה בשטר וה"ם למזונות ל"ב לענין זה בתובה ומזונות כי הלכי ניהו והיכי שליך לשעתין לטורפת לכתובתה וכי מי שים לו על חבירו שני חובות היוניחים ביום לחל ומכרו ב"ל קרקע להנבות לחל מהם כלום יכול לטרפו בשביל לחחר והה למרינן בפרקין [לף עא:] **לחילו לחמרו ליה** ומי קטינא שלוקי שלוקה וכ"ם זו שמכרה לעלמה ללח ולחי הה לחיבעיא לן ליינו משום לכיון למזונות מכרה הרי היא כחילו מכרה בשביל חוב מלוחר ומש"ה [היכא למימר] שטורפת חותו בשביל כתובתה שהיא כחוב מוקדם ולע"נ לשקיקנן התם ללא ל"ם מלחריות לנפשה קבילה עילוה לפילו הכי ממלי לחיבעיא לן למלנו לין זה והרמב"ן ז"ל כוחס ולומר לבמזונות הקלו ועשהום כחילו לה חל שעבודן מעיקרא ללח כחילו

מנת כתובתה הראשונה החזירה והני מילי כשהחזירה סתמא אבל אי כתב לה כתובה אחריתי גביא תרוייהו כדקתני רישא שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות:

קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת כו' א"ר הונא לא שאנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה תנייא כוותיה דרב הונא חידשו נוטלין מה שחידשו לא חידשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אבל תוספת לא:

הדרן עלך פרק הכותב לאשתו

מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שניה נשא ראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה:

גמ' אוקימנא בסוף כל הנשבעין שבתורה (דף מז.) כשנשבעה ומתה אבל מתה ולא נשבעה אין יורשין של שניה נוטלין כתובה דאין אדם מוריש שבועה לבניו:

(דף צ:) ש"מ תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא חיישינן לאינצויי ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי וש"מ כתובה נעשית מותר לחברתה ממאי מדלא קתני אם יש שם מותר דינר וש"מ כתובת בנין דיכרין לא טרפא ממשעבדי דאי ס"ד

בכל יום חל שעבוד מזונות לותן יום ולפיכך מלוה בשטר שקלמה קולס הנעת זמן המזונות היא קולמת בנוביינע מס שחין כן במלוה בעלמא ובכרי הרי"ף ז"ל נרחיס עיקר מיהו לוקח בשבחו לנבות מן הקרקעות לחבל ממטלטלי לפילו מלוה בשטר מוקלמת ומלוה על פה מאוחרת חס בחו לטרוף כלחר חולקין לפי שחין לין קלימס במטלטלין וחס בח מלוה על פה ונבחתה מס שנבחתה לכל שחין בה לין קלימס מס שנבח נבה: לתנן **מי שהיה נשוי** ב' נשיס כו' ויתומים **מבקשין כתובת חמן.** שבכתובה הלחת **מרובה מחברתה ותומריס בניה כתובת בנין לכרין נטול וכן לתם והשאר נחלוק כשאר כל ירושות לפי חשבון הגולגולת:** ולין סם שלח כלי שתי כתובות חולקות בשוה. לכל היכח שלח מקיימת נחלה לשורייתה לח תקון רבנן כתובת בנין לכרין: **ואם למרו היתומים. בני הכתובה הגדולה: הרי לנו מעלין** למי נכסי לבינו. **לקבלן עלינו ביוקר כלי ליגר יותר על שוויין כלי שיהא שם מותר ליגר ויטלו כתובת חמן:** [דף עא.] **היו שם נכסים ברחוי. שרחויה ליפול להם ירושה מאבי לביהם לחר מות לביהם** ולחר שתפול לירושה יהא שם מותר ליגר בשתי לירושות: **לין כבמוחזק. לינן נחשבים עכשיו להיות כחילו הן מוחזקין בהם כבר ויש כאן מותר ליגר:** ויכול לסיכח **בעל חוב** כי' **כ"ע לח פליגי דהוי מותר.** בגמרל [דף ע:] סיכח מ"ל לכתובה לינה כשטר **חוב ולח היא מותר** לפי שיכולין בני הנשיה לומר לח ידלו שטר עלינו לנו הס המוציחין שטר החוב **ומקבלים ולח פורעין ונמלח שאין כאן נחלה לשורייתה ולח לתקון ירושת בנין לכרין למיעקר נחלה לשורייתה** לחבל בשעל חוב כ"ע לח פליגי דהוי מותר **והשטר יונח על כונן נמלחו כולם פורעין והיא נחלה שלהם שעשו** בה מלות **פריעת חוב לביהם:** פשיטל מרובין. **בשעת מיתה וחילו שמחום בחותה שעה היה שם מותר ליגר: ונתמעטו. שהוזלו קולם שמחום** בכ"ל: **כבר זכו בהן יורשי.** לכתובה **הגדולה לזכות בכתובת חמן משעת מיתה שהיה שם מותר ליגר** ומיהו לוקח כגון לשתגל או לשתקוף נכסי לבל נמלחת שלה שלו לח להא לינלחי מילתה למפרע לבשעת **מיתה לח הוה בהו מותר ליגר:** מוטנין ונתרבו מחי. לחיכח למימר לחע"נ לשעת מיתה עיקר כיון שנתרבו הנכסים **לח מחזי למיעקרה נחלה לשורייתה** וכל לשפסר לקיומי תקנתה לרבנן לכתובת בנין לכרין מקיימים: [דף עא:] כך מחזירין וכולחי לפשטה להחי עובדה הכי מוכח ולפיכך יש לחוש שהיה לפרק המפקיל להיינו טעמה משום דשמו מינה על שלא נשחת ונשחת לבל לח שמו מינה לבעל מקרקע שהכניסה לו לשפסר למהלרינן ליה ופלוגתייהו דרמי בר חמא ורבה פירשו בו לבהא פליגי דרמי בר חמא סבר לחי חית ליה זוזי ללוקה **לח מצי למלך ליה** בל"ח בזוזי ורבה סבר (דלח) מצי משלך וכן נרחה מדברי רש"י ז"ל שכתב בפרק קמה לבבה מציעה [דף טו:] בהא לשמרינן התם הניחא למ"ל חי חית ליה זוזי ללוקה מצי משלך ליה בל"ח בזוזי מוטנין ונתרבו **זכו בהן** יורשי. **כתובה הקטנה לחלוק הכל בשוה הואיל ובשעת מיתה לא היה בהו מותר ליגר:** סהוה נברל להוה **מסקי ביה. נופסים בו:** שקל. **לוקח לאפה** זוזי: **חי שויח לך** בהיל בהיה חלפה זוזי. **לקבלה בחוב שלך ותניח לי לת זו: ולאסתלן.** מתרגייסו: **היינו [מתני'] ממתני' מציינן למנמר הלי ליגר לגה מצי טוען ליה הלי לוקח הכי שיהא מעלה על למיה: לית להו פסידא.** לבני הכתובה הקטנה בהעלתן על גלו: **טירפא בכמה כתבינן. הרי לוקח זה מכיר לנוסף בחלף זו לפנותו מחובו וחוזר לב"ל לכתוב לו שטר טרפא על זה שמכיר בלחריות והרי טרפוה ממנו בלמי חלף זו שהיה מחוייב בכמה כתבינן ליה טרפא חלפה בשיעור החוב או בחמש מאה שהרי כך קנאה ממנו:** והלכתה בחמש מאה. והלי עובדא בזוזבינהו להני תרי לפלני לחל נברל מיירי ללי לתרי נברל זבינהו היכך יכל לוקה לחל יכול גומר לו להשקול הקרקע שנבה מהאחר בחלפה והרי **לין לו סוס** שייכות בה ולוקח עגמו לל שמה ניהליה חלל בחמש מאה ועוד להיכי מני גומר דבינא לליכתוב טרפא ללוקח בחלפה זוזי והל הוה לל שמה נהליה חלל בחמש מאה חלל ולאי לחל נברל זבינהו ומשום הכי מני למימר ליה לי שויח לך חלפה זוזי כו'. ולהיכא מ"ל לללוקח בשלל החליטוה להשתנה עליין כה' מאה לבל לם החליטוה **לא מצי למלוקי לשומת לא** הדרה חלל לבעליס לבל לל ללקוחות (לבעליס טעמל מלי) משום לחזרת שומת לינה תורה חלל תקנת חכמים היל משום ועשית היבר והטוב לקוחות לינהו ללפסייהו והכי מוכח בפרק המפקיל (דף לה.) לחמרינן שמו מינה לליתתא ולינסיבא לל מהדרי ליה משום לבעל לוקח הוי חלמל שומת לל הדרה ללוקח לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפכ"ב מהלכות מלוה ולוה שחפי ללוקח

טרפא ליתו בני ראשונה ונטרפינהו לבני שניה.

(דף צא:) אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין כתובה נעשית מותר לחברתה והנ"מ באחת בחייו ואחת במותו אבל מתו שתיהן בחייו עד שיהא שם יתר על שתי כתובות דינר דתנן מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מת הוא והיתומים מבקשין כתובת אמן ואין שם אלא שתי כתובות חולקות בשוה היה שם יתר דינר אלו נוטלים כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להן אלא שמין הנכסים בב"ד היו שם נכסים בראוי אינו כבמוחזק ר"ש אומר אע"פ שיש נכסים שאין להן אחריות אינו כלום עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריות יתר על שתי הכתובות דינר.

והיכא דאיכא (דף צ:) בע"ח ואיכא מותר על שתי כתובות מאי דשקל בע"ח כ"ע לא פליגי דהוי מותר והני שקלי כתובת אמן והני שקלי כתובת אמן:

(דף צא.) ת"ר לזו אלף ולזו ה' מאות אם יש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו חולקין בשוה פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשים מועטין ונתרבו מאי אמר רב נחמן כשם שמרובין ונתמעטו (דף צא:) זכו בהן היורשין כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין ההוא גברא דהוו מסקי ביה אלפא זוזי הוו ליה תרי אפדני זבנינהו חד בה' מאה וחד בה' מאה אתא בע"ח טריף ליה לחד מיניהו והדר אתא וטריף לאידך שקל אלפא זוזי ואזל לגביה א"ל אי שוויא לך ההיא אלפא זוזי לחיי ואי לא שקול אלפא זוזי ואסתלק סבר רמי בר חמא למימר היינו מתני' אם אמרו יתומים הרי אנו מעלים על נכסי אבינו יתר דינר אין שומעין להן א"ל רבא מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי הכא מאי פסידא איכא אלפא יהיב ואלפא קא שקיל וטירפא בכמה כתבינן רבינא אמר באלפא רב עוירא אמר בחמש מאה והלכתא בחמש

מאה:

ההוא גברא דהוו מסקי ביה מאה זוזי שכיב ושביק קטינא דארעא דהות שוה חמשין זוזי אתא בע"ח טריף לה אתו יתמי יהבי ליה חמשין זוזי הדר אתא וטריף לה אתא לקמיה דאביי אמר להו מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן הנך חמשין קמאי מצוה קעבדיתו והשתא כי טריף כדין טריף ולא אמרן אלא דלא אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא אכל אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא סלוקי סלקוה ההוא גברא דזבנה לכתובתה דאימיה בטובת הנאה ואמר ליה אי אתיא אם ומערערה לא מפצינא לך שכיבה ולא ערערה אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאימיה לא קביל אחריות דנפשיה מי לא קביל:

אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות (דף צב.) ואתא בע"ח דראובן וקטריף לה מיניה דינא הוא

חלא למ"ל כו' פלוגתא היא בכתובות ולא מצלנא חון מזלת ותמה אני אי בהא פליגי היכי אמר רמי בר חמא היינו מתני' ורבא נמי היכי מהדר ליה הכא מאי פסידא אית ליה למהך שקלה וטוריה ומשמע דלא פליגי אלא אי מצי לעלויה או **לא אכל בשוה לא** מצי לסלוקי אלא ולאי נרשה מכאן ולפני מ"ל מצי לסלוקי בזוזי דהיינו לוקח בכח בטענת עילוי הא לאו הכי לא וכיון דסבר רמי בר חמא **למגמר ממתני' דלא מצי** לעלויי ומימלא [לא מצי לסלוקי ורבא אית ליה דמצי לעלויי ומימלא] מצי לסלוקי מחמת טענה זו: פשיטא נברא כו' קטינא לאלתר.

שלא קטנה: **מצוה על היתומים לפרוע** חובת אביהם. **משום כבוד אביהם הלא שחין בד"ל לכופן על כך ללאו מצות עשה מפורשת היא כסוכה וכלולב הלא מצוה לרבנן** היא: בזין קטוליק. **שנכסי הלוה נשתעבדו לו: ללא לאמרו ליה. כשפרעו את הרחמנים: למי קטינא. כשהר מכר ולא כפריעת** חוב: לכל **לאמרו ליה** הני חמסין זוזי **למי קטינא.** סלוקי סלקוה. לפרי הוא כאילו מכרה להם ויש ללמוד מכאן לכי אחרינן מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם אף על פי שאין נוכח לכופם לפרעם וכ"כ רש"י ז"ל וזה שלא כדברי ר"ח ז"ל שאמר שכופין אותן וכמו שכתבתי למעלה בפרק הכותב [סימן שמ] ומיהו למ"ל שעבודא (לאו) לאורייתא מסוס פריעת בעל חוב מצוה כופין אותן כלאחרי לעיל [דף פו.] דה"ל כאומר גולב שיני נוטל סוכה שני עשה דחל נמי מצוה לאורייתא היא ואפשר למתורת כפייה נמי יורדין לנכסיו דעל שלחה כופה בנופו כופה בממונו שלא למלן ליה שעבודא לאורייתא כל היכא דליכא קמן אין יורדין לנכסיו לכל דליכא לאורייתא היא כופין אותו בין בנופו בין בממונו למצוה לאורייתא היא לכל נבי יתומים למצוה דרבנן בעלמא הוא ליכא אין כופין אותן ובתבו הרחמנים ז"ל שלא אמרו מצוה על היתומים שלא היכא דשקל אביהן מטלטלי לבל מנכסי עמון לו והכא הני חמסין (דף קנו.) דבעי שמואל לאקנה קנה ומכר לאקנה קנה והורים מהו ותיתני למפצינא מהא לתתן נפל בבית עליו ועל אביו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי בעל חוב אומרים הבן את האשה ואת ס"ל את האשה ובעל חוב אומר האב את האשה ואת ס"ל לאקנה קנה והורים לו משתעבד נמי נמי לאב את האשה לאקנה קנה ופרקי' זעירא חברין תרנומא מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן ואם תיתא שאפילו מנכסי עצמן חייבין לפרוע כי את הבן לשלם מאי הוי והא בין כך ובין כך **מצוה עליהם לפרוע חובת אביהם** אלא ולאי כלכתבינן ומ"ש יש לדקדק למהא משמע לכופין היתומים **לפרוע חובת אביהם** להא לוקמינן מתני' לסתם משום מצוה ואם בדינא ממש מיירי ובכפייה ולא במצוה בעלמא ואפשר למעיקרא הוה ס"ל סתם הכי ומשום הכי לקמי עלה והא רב ושמואל לשלמי תרוייהו מלוה על פה אינו נוכה לו מן היורשין ולא מתמה מהלכותא כלומר אי אמרת לכופים על מצוה זו היכי אמר שמואל מלוה על פה אינה נוכה מן היורשין הא משום מצוה מיהת כייפינן להו אלא ס"מ לכי אמרינן מצוה על היתומים לאו בכפייה כלל אלא מדרבנן ומשום הכי אמרינן קלמרין מתני' להכך לוקחת מהם לבעלי חובות שלוקחת מהם בדין ואינה חוזרת עליהם

קולס למכירה רשאונה שמכרה רשוכן לשמעון וחילו בה ומצלן ביד שמעון ה"נ הוה טריף לה. דיעק הוה לשזיל שמעון ומפקי ליה. כשם שחילו מכרה שמעון זה לאיש אחר בחריות וכה בע"ח לרשוכן וטרפה היה שמעון מפניהו ועל רשוכן לא יוכל לחזור שהרי שלא בחריות לקחה היאנו כך כשמכרה לרשוכן עצמו יפרע לו: נהי לחריות דעלמא לא קביל עלויה חריות דנפשיה מי לא קביל עלויה. כלומר לעל"ג לזבין לה רשוכן לשמעון שלא בחריות היינו לענין שאם בא בע"ח לרשוכן לטורפה משמעון ללא הלה עליה אבל לחריות לנפשיה ולאי קבל לענין שאם יחזור ויימכרנה שמעון לרשוכן ויבא ב"ח של רשוכן ויטרפנה ממנו שלא יוכל לחזור על שמעון ורש"י ז"ל גורס נהי לחריות דעלמא קביל עילויה חריות דנפשיה מי קביל עילויה. ובקבלת שמעון לרשוכן קאמר כלומר לף על גב דקביל שמעון לחריות לרשוכן היינו לוקח לחריות דעלמא אבל לחריות לנפשיה כלומר אם יטרפוה ממנו מחמת חוב של רשוכן עצמו בהא ולאי לא קביל עליה לחריות: ומוכיח רבא כוי מ"ט בעל חוב לעיקוב כבעל חוב דעלמא דמי. דעורר עליה שלא מחמת רשוכן שלא מחמת מי שמכרה לו לרשוכן תחלה ולא לחזרין יורש כרעה לחבוה הוא והרי זה כבעל חוב לרשוכן: הא לגרסי' בפרק מי שחזר שם פירשתי: גרסי' בגמ' [לף נב.] לחר רמי בר חמא רשוכן שמכר שדה לשמעון בחריות וזקפו עליו במלוה ומת רשוכן ולקח בעל חוב לרשוכן וקא טריף לה משמעון ופייסיה בזוזי לינא הוא לחמרי ליה בני רשוכן לשמעון שלא מטלטלי שבק לבונא נבך ומטלטלי ליתמי לבעל חוב לא משתעבדי לחר רבא לי פקח שמעון מנבה לה ניהליהו [לרעא] והלה נבי לה מיניהו מלרב נחמן לחר רבה בר לבוה יתומים שנבו קרקע בחובת לביהן בעל חוב חוזר ונובה לוקח מהם. והכי פירשה **שלא נתן שמעון לרשוכן למי שהלה שלא זקפן עליו** במלוה כלומר שכתב **לו שטר חוב עליהם** ומת"ש נקטו זקפו עליו במלוה **ולא נקטיה בשעליין חייב לו** הלמים מהם לבבי הלי נוונין לא קנה בשטר על מיתן למים כלליקא בפרק קמא לקלקסין (לף כו.) אבל הלוה לזקפן עליו במלוה קנה לזקיפה הרי היא כפרעון כלחמרי' בפ' החומנין (לף עז:) מלמלים לוקן שלא יחזרו בהם כיצד כותב לו חני פלוני מכרתי שלה פלוני לפלוני בחלף זוז ונתן לו מהם מחיים זוז והרי חני נוסף בו שמונה מאות זוז: ופייסיה דאזיל שמעון ומפצי ליה א"ל רבא נהי דאחריות דעלמא לא קביל עליה אחריות דנפשיה מי לא קביל עליה ומודה רבא בראובן שירש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות ואתא בעל חוב דיעקב וטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה מ"ט בעל חוב דיעקב כבעל חוב דעלמא דמי.

גרסי' בפ' חזקת הבתים (דף מד:) אמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחברו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת שדה שאינה שלו חוזר עליו ורב זביד אמר אפילו נמצאת שדה שאינה שלו אינו חוזר עליו דא"ל להכי זבני שלא באחריות והלכה כרב זביד

גרסינן בפרק מי שאחזו קורדיקוס (דף עג.) ההוא גברא דזבן ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד לסוף אפיקו ביה נהרא אתו לקמיה דרבינא א"ל זיל שפי ליה דהא קבילת כל אונסא דמתייליד א"ל רב אדא בר תחליפא לרבינא אונסא דלא שכיח הוא אגלגלא מילתא ומטא לקמיה דרבא אמר אונסא דלא שכיחא הוא * שם בגיטין רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבון שומשמי אגודא דנהר מלכא סבא אגירו מלחי לעבורינהו וקבילו עלייהו כל אונסא דמתייליד לסוף איסתכר נהר מלכא סבא נקטו מלחי אמרו להו אגירי חמרי ואסקינהו ניהלן דהא קבילתון כל אונסא דמתייליד אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיורא משלחי גלימא דאינשי אונסא דלא שכיח הוא:

(מכילתין דף צב.) אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בע"ח דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ולא אמרן אלא דזבין לוי בינונית אבל זבין עידית וזיבורית מצי א"ל להכי טרחי וזבני ארעא דלא חזיא לך ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דכוותה גבי שמעון (דף צב:) אבל שבק בינונית דכוותה גבי שמעון מצי א"ל שמעון לבע"ח לרשוכן בזוזי. כלומר שבמעות למי שהלה שהוא חייב ליתומים פיים את הנוסף בשביל רשוכן (כלומר) שבחריות מכרה לו: מצי אמרו ליה בני רשוכן לשמעון אין מטלטלי שבך לבון נבך. והיה בעל חוב של לבינו מסולק ממנו שאין לנו קרקע **והמעות לא היה לך ליתן למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא מצלעבדי ועתה גם אתה אין לך לחזור עלינו על החריות לפי שאין לנו קרקע מחבינו:** ולאי פקח שמעון **מנבי להו לרעא. כשיתבעוהו היתומים יפרע להם קרקע בלמי המעות והלה נבי לה מנייהו בשביל לחריות לבוהם ולא מצו למימר לא ירשנו קרקע זו מלבינו אלא לקחוה במעות לחמרי' להו ע"י שעבוד חוב לבוהם בתה לכם והרי היא לכם כירושת קרקע שלקח לבוהם בחייו** ולעל"ג לעיל בפרק הכותב (לף פו.) מוכח לכל היכא לאית ליה ללוה זוזי כופין לותו לפרוע במעות ה"מ בעלמא לבל במקום פסידא ללוה יכול לפרוע בקרקע ומקום הכי לחמרי' לאי פקח שמעון מנבי לה ניהליהו והא לנקט ופייסיה בזוזי מקום לאי לנבייה לרעא לא מצו יתמי למסלר עילויה לחמר להו כי היכי למסתעבדנן לכון מחמת לבוכון מסתעבדנן נמי לבעל חוב לבוכון מלרבי נתן וכי היכי לאילו מנבינן לכו לרעא בעל חוב לבוכון נבי לה מיניהו מלרב נחמן וטעמיה לר"נ מלרבי נתן כלאי' בפרק כל שעה (לף לא.) הכי נמי מצינן מנבינן לבעל חוב לבוכון לרעא מחמת חוב זה שהייתי חייב לבבוכם למה לי לי מנבינן לכו לו לילויה הא כי היכי לבסתעבדנן לכו מסתעבדנן לילויה: [לף נב.] רשוכן שמכר **כל שלותיו** לשמעון. **בשטר לחר לאי בשני שטרות לינו נובה מלוי שלא מס כן לקח** הלחרונה **למצי ג"ל הניח לך שמעון מקום לגבות הימנו כשלקח את זו [ולין זו בשעבודך לאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שים בני חורין]** וכל שלותיו לחמרינן היינו עידית וביונונית וזיבורית: **רצה מזה נובה רצה מזה נובה.** וכלמסקינן **ולחזל לזבין לוי מחמעון בינונית שמעבוד בע"ח עליה ולא שבק בינונית מכל רשוכן שלא שמעון הילכך רצה לגבות מחמעון מעידית נובה לחמר ליה לתה לקחת כל השלות ונכנסת תחת רשוכן לחובי וכל זמן שחמצא מכל רשוכן שלך כלום לא לטריח לת לוי שהניח לי מקום לגבות: רצה מלוי נובה כגון חם לא ימצא שלך שמעון מכל רשוכן שלא זיבורית נובה [בינונית] מלוי לא"ל לקחת לת שעבודי בינונית שליני מוטל עליה ולא"ג לחילו לקחה**

גוי לבינונית זו מרחובן והניח לענין זיכורית לא היה יכול בעל חוב לרחובן לחזור על גוי להא תנן (ניטין לף מח:) **יין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפי' הן זיכורית התם הוא דרחובן בעל חובו הוא ולמור רבנן מפני תיקון העולם כל שיש לבעל חובו ככל חובו לא יטרוף לקוחות לבל כאן שמעון ולוי בעל חובו הוא ולף עליו מכח טרפא הוא בא** והא לאמרי לבל שבק בינונית לכותך למר ליה הנחתי לך מקום לגבות חיימו [למסמע לאפי' במשועבדים יכול לומר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו] התם לאו לוקח הנחתי לך מקום לגבות חיימו אלא כלומר **מה מכר לו ראשון לבני כל זכות שבידו לילו** וכי היכי לאילו היה לו לשמעון ב' שלות בינונית **היה יכול לחוותו לבעל חוב** אלא אינו אלא הכא נמי לוי לאחי מכח שמעון יכול לחוותו אלא בבינונית שלאחרת לשמעון **מכר לו כל זכות שבידו לילו והכי אמרי בהליא בפ"ק** לב"ק (לף ח:) וכ"ת אם כן נבי עילית וזיכורית למאי לינטורין לטעמא לבבי טרחי וזבני לטעמא לבבי טרחי ניתי עלה מטעם להנחתיך לך מקום לגבות חיימו כלומר **מה מכר לו ראשון לבני כני** י"ל לגבי זיכורית לא **סני** הלי טעמא **מה** מכר לו ראשון לבני כני נופיף **לא** אלא **לחי ליה** מזיכורית והיינו טעמא מסום לינין לבעל חוב בזיכורית אלא למפני תקנתא אחרו שיגבה מן הבינונית ולי אחר לא ניחא לי בהאי תקנתא וזיכורית לחי דוקא כדיני שומעים לו ללי לא תיחוש הכי נעלת לאת בפני לוויז לגבי זיכורית והכי לאיתא בפ"ק דב"ק [לף ז:] ומס"ד לריכין לטעמא לבבי טרחי וזבני לרעא ללא חזיא לך לעילית לא חזיא ליה ולפילו מסמעון ליה ליה וזיכורית נמי אני אמר סבור הייתי לבינונית ניחא לך: [לף נב:] **לינא הוא לחזיל לחובן ומפני ליה.** כלומר לי בעי לחובן לאסתעויי לינא בהליא לא אני אמר לה אילך לאו בעל לבריס לילי אח ואיהו לי לא בעי לא חזיל לאין כח לשמעון לכופו בכך ליכול למימר ליה אחוי טרפך ואשלם לך וכ"ת אפי' אינה לא לחובן מסתעי לינא בהליא לא שמעון י"ל לנפקא מינה לי יש לחובן למטען טפי וכבר נאמרו בתירוץ קושיא זו לבריס אחרים שאין להן עיקר: **עסיקין.** עורלין: [לף נב.] **עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו. אם לא נתן** בשעת והלי חזקה ולאו חזקה קנין הוא כגון נעל ונגר ופרן כל שהו לל"כ לאכתי לא קנאה פשיטא ליכול לחזור בו ועוד לאי בחזקת קנין עסקינן אלי קא מיבעיא לן בשמוך משהחזיק בה מיחיים והא אמרי ליה (ב"כ לף מב.) נעל ונגר ופרן כל שהו הרי זו חזקה ואלי קא משכר ליה אכי לייש לאמרי לאא ולאי חזקה זו לאו חזקת קנין הוא אלא חזקה כלאם שהחזיק בשלו ואע"פ שקנאה מתחלה בקנין אי בחזקה קלאר שאם יבאו עליה עסיקין קולם שהחזיק בה חזקה זו יכול לחזור בו לכשקה טעות אמי לבל משהחזיק בה כלאם שהחזיק בה מיחיים כלומר אי זו חזקה לליכתיך והיינו לאמרי משהחזיק בה מיחיים כלומר שעירב טויא ניגוי הלעת לכך ומהלרינן אכי לייש אמרי כלומר שעירב

הנחתי לך מקום לגבות ממנו

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון ובא בע"ח דראובן וטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה ולא מצי א"ל לאו בעל דברים דידי את משום דא"ל אי מפקת לה מיניה עלאי דידי הדר ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דא"ל לא ניחא לי דליהוי לשמעון תרעומת עלאי

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה (דף צג.) עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אין יכול לחזור בו מ"ט דא"ל חייתא דקיטרי סברת וקיבלת ומשהחזיק בה מאימת מכי דייש אמצרי איכא דאמרי אפי' באחריות נמי דא"ל אחוי טירפך ואשלם לך:

יום קמט

מתניי מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים וג' מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה נוטלת ג' ושל מאתים מנה ושל ג' מאות ששה של זהב וכן ג' שהטילו לכיס אם

כסף כלאמרינן בהזהב (לף מה:) ושל מאתים כאה שוה במאתים לבעלת שלש מאות שהרי מאתים מסועבדים לשטרא ונקטה תנא בכותבת לשמועינן דכותך שבשביל כתיבה זו שכתבה בעלת מאתים מתמעט חלק של שלש מאות מסום למיניא אמרה לה **בעלת מאתים מלין ולבריס סלקית** ופשלי כלאי' בגמ' כלומר **לא נתתי לה חלקי במתנה ומה שנתנה לא בשליחותי נתנה שתאמרי לי נוטלה זו חלקך ואני סלקתי לת עצמי מלריב עמה ומלמעט חלקה במנה ונברה ילה לנכות חני המנה בשעבוד שטרה ועכשיו אני באה לחלוק עמך במותר שלא סלקתי עצמי מלריב עמך ושעבודי ושעבודך שוין:** היו שם שלש מאות מנה **ראשון מסועבד לכולם והשני לבעלת מאתים ולבעלת שלש מאות והשלישי לבעלת שלש מאות לבה:** של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים מנה מוקמינן לה בגמ' בכותבת בעלת שלש מאות לבעלת מאתים ושבעלת מנה ושבריס לין לי עמכם במנה כלומר **ושבעלת מאתים לא כתבה כלום הילך מנה ראשון חולקות בעלת מאתים ושבעלת מנה ומנה שני חולקות בעלת שלש מאות ושבעלת מאתים ומנה שליפי כולו לבעלת ג' מאות** ולפיכך נוטלת ששה של זהב שהוא **מאה וחמשים זו** ונקטה תנא לסיפא לשמועינן דכותך טפי מריפא ללי תיפוק בשלמא ריפא כיון לשסתלקה לה (בריפא) [בכותבת] בעלת מנה לגמרי ולאי לעתה של **בעלת מאתים היה שתטול בעלת מנה ג' שהרי לין לה לחלוק** עמה עוד לבל בסיפא [סל"ל] למיי לאמרי בעלת ג' מאות לבעלת מאתים לא להוסיף על חלקך נסתלקתי ממנה ראשון אלא לא רציתי לטרוח בל כך בחלוקות ומכאי שאבה לחשבון עמך במנה שני שיש לנו לחלוק קמ"ל זה נראה לי ואילו היה סס ל' מאות הנ' מאות חולקין על הלרך שכתבתי והמנה הל

חולקות בשוה שהרי במנה זה שעבוד כולן שוה: וכן נ' שהטילו לכיס **כ"ח נוטל בשכר וכספק לפי מעות לכל** לח כסלר הזה: נרסי' עלה בגמ' [דף נג.] זו משנת ר' נתן דבי חומר לין לני רוחה לבריו של רבי נתן בחלו לנל חולקות בשוה. כלומר **שלין לומה לנ' שהטילו לכיס להתם שכח מעות (שהשכיחו) [שהשכיחו] מעותיהם קל שקלי הילכך כל לחל יטול לפי מעותיו לחלק בשוה שעבוד הוא וכל נכסיו לחרלין לכתובה הילכך הנ' מנים משועבדין לבעלת מנה כשאר חבריותיה על שתגבה כל כתובתה ולפיכך חולקות בשוה** וקיימל לן כרבי לפיכך לחרו בגמ' זו משנת רבי נתן ורבי פלוג עליה לשמועינן לנל הלכתל כרבי נתן זהו פירוש הרי"ף ז"ל ורש"י ז"ל **בשמועה זו:**

פיחתו או הותירו כך הן חולקין:

גמ' הא מתני' וגמרא דילה שקלי וטרו בה קמאי ז"ל ולא סלקא להון כל עיקר וכיון דחזו דלא סליקא להו כהוגן הדרי לשקול הדעת ופסקי הלכתא דפלגין לפום * זו היא סברת ר"ח הביאוהו התוס' בהלכה ממונא וסמכי להאי סברא על מימרא דרבי דאמר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקין בשוה וקא פרישו להא דא"ר חולקין בשוה שהוא לפי מעות והדין סברא כי מעיינת בה בגמרא משכחת לה פריכא ולא סליק אליבא דגמרא כל עיקר ולא אליבא דמתני' דבהדיא תנינא במתני' ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ותנן בבבא תליתאה היו שם שלש מאות של מנה נוטלת חמשים של מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב והיינו לפי מעות אי אמרת בשלמא דלא סבירא ליה לתנא דחולקין לפי מעות משום הכי קתני בבבא דרישא חולקין בשוה דשקלא כל חדא מינייהו תלתין ותלתא ותילתא ותני בבבא תליתאה של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל ג' מאות ששה של זהב ואע"פ דהאי פלוגתא לפי מעות הוי לא קתני בה חולקין לפי מעות אלא קא פריט לה לחושבנא כי היכי דלא ליתני חולקין לפי מעות דלאו מעיקרא דינא הוא דפלגי לה לפי מעות אלא אתרמויי אתרמי ליה הכי אלא אי אמרת דסבירא ליה לתנא דחולקין לפי מעות והאי דקתני חולקין בשוה לפי מעות הוא ובבא תליתאה נמי לפי מעות ניתני או אידי ואידי חולקין בשוה או אידי ואידי חולקין לפי מעות מאי טעמא קתני בבבא דרישא חולקין בשוה ובבבא דסיפא פריט לה לחושבנא והוה סגי ליה למתני חולקין בשוה אי נמי חולקין לפי מעות

אלא ודאי לית ליה להאי תנא חולקין לפי מעות גבי הא מילתא כלל אלא הא דקתני חולקין בשוה כל חדא מינייהו שקלא תילתא דהוא תלתין ותלתא ותילתא ורבי דקאמר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקין בשוה אתרי בבי בתראי פליג דלא תני בהו חולקין בשוה וסבירא ליה לרבי דבכולהו תלתא בבי חולקין בשוה וטעמא דיליה כדבעינן למימר קמן

ואף רבינו האי גאון ז"ל לא סבירא ליה האי מימרא דקמאי דמימרא פריכא הוא ועיין בה איהו נמי ומסתברא ליה על דרך שנים אוחזין בטלית והוה ס"ל הכי כמה שני ושמיע לן דהדר ביה מיניה לסוף שניה כד איגלי ליה דלא סליקא שמעתא כהוגן והדר ליה לסברא דקמאי דחולקין לפי מעות

ואנן עיינינן ביה טובא ואיגלי לן טעמיה שפיר בסייעתא דשמיא ופרישנא לה למתניתין ולגמרא דילה וברירנא עיקרא דילה מדברי רבותינו ז"ל בפירוש מעליא ומילי נהירין ולית בהון ספיקא וכד מעיינת בהון מתברר לך דודאי הוא דעתא דתנאי ואמוראי בלא ספק וליכא למיחש לחזור מיניה דאיהו דינא דקושטא והלכה למשה מסיני ופרישנא לה בלשון ערבי וכתיבנא ליה בסוף הדין מסכתא בהדי פירוש תרתי שמעתתא אחרנייתא מהאי מסכתא דחזינא בהו פירושי דלא סליקו ומשום הכי פרישנא להון וארוחנא בפירושיהן לפום מאי דחזינן ומאן דמעיין בהו קאים על בוריהן

ואפילו הכי חזינא למכתב מיניה הכא מאי דצריכנא ליה מחוורתא דשמעתא ופסקא דדינא דמי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ושקלה כל חדא מינייהו תילתא דהוא תלתין ותלתא ותילתא כדקתני במתניתין וליכא מאן דפליג בהאי בבא (* ד"ת מ"ז בהא) אבל היו שם מאתים או שלש מאות בהני תרתי בבי פליגי רבי ורבי נתן דרבי נתן סבר חד מנה מינייהו פלגי בשוה כדמעיקרא דליכא מינייהו מאן דאית ליה בציר מחד מנה והוה ליה שעבודא דכולהו בהאי מנה וקאתי בהדי הדדי הילכך פלגי להו כולהו בשוה וכד שקלה האי דאית לה מנה מנתה דילה מהאי מנה איסתלקא לה ולית לה במנה תנינא ותליתאה ולא מידי משום דלית לה בהון שעבודא והאי מנה תנינא פלגי ליה דאית לה מאתים ודאית לה תלת מאה בשוה דמשעבד לתרוייהו וכד שקלה הך דאית לה תלת מאה לחודה דלדידה דידה איסתלקא לה מהאי מנה תליתאה לגמרי דלית לה בגויה שעבודא ושקלא ליה דאית לה תלת מאה לחודה דלדידה משתעבד הדין הוא סברא דר' נתן וקאמר רבי אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו דאינון תרי בבי דסיפא היו שם מאתים היו שם ג' מאות אלא הני נמי חולקות בשוה וכל חדא מינייהו שקלה מאה הואיל וכל חדא וחדא מינייהו לית לה בציר ממאה כסברא דרבי נתן בבבא קמא והוא הדין בהיות שם מאתים דכל חדא וחדא מינייהו לא מטי לה * נ"א שיעורא שעבודא דילה ואי איכא ארבע מאה פלגין תלת מאה מינייהו בשוה דשקלה כל חדא מינייהו מאה ומאה יתירא פלגי לה דמאתים ותלת מאה בשוה דכבר אסתלקא לה דמנה ולא פש לה מידי וכן נמי אי איכא חמש מאה פלגי כולהו לתלת מאה בשוה ומאתים יתירתא פלגי ליה תרוייהו בשוה ואי אשתכח בתר הכי מידי שקלה ליה הך דאית לה תלת מאה ואי לא לא

הדין סברא דרבי דסבר דאוזלינן בתר מאי דשוו להדדי דכל היכא דכי פלגינן ביניייהו בשוה לא מטי לחדא מינייהו טפי מדילה פלגינן ביניייהו בשוה והכי עבדינן עד דמטי לחדא מינייהו שיעורא דאית לה וכד מטי לה שיעור מאי דאית לה מסלקינן לה ומאי דפש בתר הכי פלגי ליה הנך עד דמטי נמי לחדא מינייהו מאי דאית לה ומאי דפש שקלא ליה היאך עד דמשתלמא כל

שנים שהטילו לכיס וכו' **השכר לחמצן. חולקין בשוה:** [לקמן נג:] **שור לחרישה. שלקחו שור לחרוס וחורשים בו ואין חלקו שלם זה מועיל בלח חלקו שלם זה כלום הלכך חולקין בשוה:** לכל **שור לחרישה (ושמח) [והשמיח] בשכר ושחטוהו: זה נוטל לפי מעותיו כו'.**

שהרי מתחלק לאברין והלי לנקט רישא מקמן לחרישה רבותא לשמועינן לרע"ג למעיקרא לעולם למיפלג בשוה נחות בשותפות השתא לשמח בשכר ושחטוהו והוא מתחלק לאבריו יטול [כל אחד] לפי מעותיו כך כתב רש"י ז"ל ומלשונו זה נראה לדקדק בשחטוהו הא מכרוהו חי לע"פ שנמלכו בו קודם מכירה לטביחה השכר לחמצן ולרב המנונא לפיכך טבחוהו ממש השכר לחמצן ולמן ועומד לו אחי שפיר ויותר נראים לברי ברי"ף ז"ל לעומד היינו שנמלכו עליו לכל לאבל טבחוהו הכל מודים שהשכר [לפי מעות]: **זוזי חלתי.** שהטילו **זוזים ישנים ונשלו ונתנו בהם על שנעשו חדשים ויוצאין בהוצאה הלכך חולקין לפי מעות לכל חד** מאי ליהוי שקיל לאבל לא הותירו **יתר על חשבון השכר לחמצן.** לשפיר לרעיתא. שנפסל **המטבע** ואין יוצאין בהוצאה ומי שים מכה בפרסת רגלו מתחת קושר מהם שם למעליא ליה חלודה לילה ועורתא לילה כלחמרינן בשם' שבת (לף סה.) יוצאים בשלא שעל העיניים ומפרשים מאי עיניה בת לרעה. לכיון ליענן בעין נוטל כל אחד בחשבון שהטיל לאבל לא פחתו מהם לא חמשים זוז זה מפסיד מחצה וזה מפסיד מחצה **שהשכר** וההפסד **לחמצן** וכ' הרב אלפסי ז"ל להלכתא כשמואל וגליכא דרב המנונא דלחמר לחרישה לחלוקין נקט לשון שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לחמצן ולמן ועומד כשנלקחו מתחלה לחרישה דהוה להו בשור לטביחה ועומד לטביחה לגמרי נקט ורחיים לרב מלאכתבינן בגמ' עלה דרבה מלתניא שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לחמצן מאי לאו בשור לחרישה ועומד לטביחה ותיובתא לרבה לא בשור לחרישה ועומד לחרישה לגמרי אלא בשור לחרישה ועומד לטביחה מאי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו לחלוקין לפי קרן זה בשלו וריפלוג ולימני בגירושין בד"ק לחולקין לחמצן בשור לחרישה ועומד לטביחה לכל שור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו חלק ג"ם לגרב המנונא לפיכך שור לטביחה ועומד לטביחה השכר לחמצן וה"נ מוכח מאי לישנא דקתני זוזי חלתי ופחתו לפסולין לעניינא ואם איתא לרב המנונא מודה לכשהיו לפחות סאים חטים ליחלק חלק לחמצן וטעמא מפרש בירושלמי [הלכה ד] לגרסינן עלה לעולם פחתו לו לתנן וכן נ' שהטילו לכיס פחתו לו לאינזר הלק לתימא כשפיקח שהטיל לכיס ולבסוף נתמלא חסרים לו יתירים לכל לשכר ולהפסד **כולן חולקין בשוה** וקשיא הכין יהיב מאה ליערי והכין יהיב עשרה ולתמר הכין חבריך אמרי יכול הוא לומר ליה ע"י עשרה לירני סלקת פרקמטיא כלומר ע"י עשרה לירנין שלי לקחנו פרקמטיא דכה שהשכר מגיי כה יותר על כלון להות פרקמטיא דכה הות פרקמטיא זעירא מאי אמר ר' בון בר חייא יכול הוה מימר ליה על לאת מזבין חד זמן חנא מזבין עשרה זימנין על כלון במקום קרוב היה במקום רחוק ל"ק היא יכול הוה מימר ליה על לאת חזיל ואתי חד זמן חנא חזיל ואתי י' זמנין וכפרק שור שנגח ל' וה' נרסינן נמי בירושלמי (הלכה ג) אמר ר"ל ובבר שהרכו ליחלק ליכול מימר ליה לת פרקמטיא לילך סני ואת מענני מזבינתך כלומר ואתה מתעכב מלמכור לותה מלמן (רות ג) הלהן תעגנה. ובה פרקמטיא לילי קלילו וחנא הפיך ומתפיך ומטי כך. על כלון כשהיתה פרקמטיא נתונה כלן היתה פרקמטיא נתונה ברומי ליכול מימר ליה על לאת סליק חנא הפיך ומתפיך בלילי הכא

מאי דאית לה

אבל רבי נתן סבר דאזלינן בתר שיעורא זוטא דבכולהו דפלגי לה כולהו בשוה ומאי דפש מממונא חזינן מאי דשוו הנך תרתי בשעבודיה פלגי ליה ושארא שקלה ליה הך דאית לה טפי מכולהו עד דמטי שיעורא דמשתכח לשיעורא רבא דכולהו דהוא תלת מאה ואי איכא טופיינא על תלת מאה כגון דאשתכח ארבע מאה כיון דליכא בכולהו מאן דאית לה ארבע מאה פלגי להו לתלת מאה כדמעיקרא והך מאה יתירתא הדר ביה דינא לכדמעיקרא דחזינן (* בס"י ליתא מאן) דשוו ביה כולהו להדדי ומשתעבד לכולהו פלגי ליה בשוה לפום מאי דפרישנא בסברא דידיה בפלוגתא קמייתא והכי נמי עבדינן עד דמשתכחי שית מאה דהוא כללא דממונא דכולהו ושקלא כל חדא מיניהו שיעורא דילה עד גמירא

וטעמיה דרבי עדיף וטפי מסתבר הילכך הילכתא כוותיה ומאן דלא סגיא ליה בהאי פירושא לעיין בסוף מסכתא בפירושא דכתיבנא ליה בלשון ערבי:

וכן ג' שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים וזה שלש ג' מאות פיחתו או הותירו כך הן חולקין.

כלומר [* ג' ד"ת לפי מעות] כדאתמרי בבבא דסיפא דמתני':

אמר שמואל שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים והותירו או פיחתו (דף צג:) השכר לאמצע אמר * רבה כצ"ל (רבא) מסתברא מילתא דשמואל בשלקחו שור לחרישה ועומד לחרישה אבל לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה פירוש כגון שנמלכו עליו להעמידו לטביחה לחלוק באיבריו ואח"כ נזדמן להם ומכרוהו חי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו הואיל ואילו טבחוהו וחלקו באיבריו היה זה נוטל שליש מגופו וזה שני שלישים ורב המנונא אמר אפי' לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע הואיל וכשהוא חי מכרוהו ועדיין לא חלקו שכיון שלא חלקו עדיין השותפות קיימת ולפיכך השכר לאמצע

ואותבינן עליה דשמואל מהא דתנן וכן ג' שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים והותירו או פיחתו כך הן חולקין מאי לאו הותירו הותירו ממש פיחתו פיחתו ממש וחולקין לפי מעות ותיובתא דשמואל אליבא דתרוייהו בין לרבה ובין לרב המנונא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הותירו זוזי חדתי פיחתו אסתירי דציניאתא וקמה לה מתניתין בפירוקא דרב נחמן והכי הילכתא דמתניתין דקתני חולקין לפי מעות לא שהותירו ממש

ופיחתו ממש אלא שהותירו או פיחתו מחמת שינוי טיבעא וממונא כדקאי קאי אבל אם פיחתו ממש או הותירו ממש הלכה כשמואל ואליבא דרב המנונא דאמר [אפילו] לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע דסתמא קאמר שמואל השכר לאמצע לא שנא לקחו לחרישה ועומד לחרישה ל"ש לקחו לחרישה ועומד לטביחה ומתניתא מסייע ליה דתניא שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע ואף על גב דאוקמה רבה כשלקחו שור לחרישה ועומד לחרישה שינויא הוא ולא סמכינן אשינויא:

מתני' מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ורביעית נפרעת שלא בשבועה אמר בן ננס וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפדע אלא בשבועה היו כולן יוצאות ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפי' שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלים שעות היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה:

גמ' במאי קא מיפלגי אמר שמואל (דף צד.) כגון שנמצאת שדה אחת מהן שאינה שלו ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה קא מיפלגי ת"ק סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר מה שגבה גבה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה דכולי עלמא מה שגבה לא גבה [* גי' ד"ת והכא בחיישינן שמא תכסיף קא מיפלגי] וקי"ל הכי דמה שגבה לא גבה

והא דגרסינן בערכין פרק אין בערכין (ערכין דף ז:) בענין אמר ערכי עלי וחזר ואמר ערכי עלי ולא היה בידו אלא חמש סלעים בע"ח מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה קא חזינא לרב שרירא גאון ז"ל דכתב הכי איכא למימר ה"מ בהקדש דאין הקדש מוציא מיד הקדש אבל הדיוט מוציא מיד הדיוט ולפיכך מה שגבה לא גבה והני מילי במקרקעי אבל במטלטלי מה שגבה גבה דלית בהון דין קדימה משום דלית להו קלא דאמר רבא (ב"ק דף יא:) עשה עבדו אפותיקי ומכרו בע"ח גובה ממנו שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בעל חוב יכול לומר לו המתן עד שיעמוד בידך ואמר נתקבלת כתובתך ולפיכך מסביעין לותיה תחלה וחמ"כ ג"ח של הנכסות לותיה [להכי ע"כ מה שנכנס לו נכנס **ות"ק] לו חייש** להכי: וקי"ל הכי למה שנכנס לו נכנס להכי ר"נ לאמר לכ"ע מה שנכנס (נכנס ומה שלא נכנס) לו נכנס ושמואל נמי לשמוקי פלוגתייהו בהכי הא לאמר לדבנן הוא לסברי מה שנכנס לו נכנס ויחיל ורבים הלכה כרבים ועוד למסמע לכהאי פלוגתי' לר"ל מה שנכנס לו נכנס סבר לשעבודא לאוריית' ור"ל מה שנכנס נכנס סבר לשעבודא לאו לאוריית' וכיון דאתן קי"ל לשעבודא לאוריית' נקטינן למה שנכנס לו נכנס מיהו אם נכנס בעל חוב מאוחר בינונית והניח זיבורית שלא בעל חוב מוקדם מה שנכנס נכנס וכ"כ הרשב"ץ ז"ל בפרק הניזקין [לקמן נ: ל"ה הכא]: למה ערכי עלי וחזר ולמה ערכי עלי ולא היה בידו אלא ה' סלעים. ונתן ל' סלעים לנזבר של הקדש בשביל ערך שני וחלק בשביל ערך ראשון ע"פ שהיו כל אלו ה' סלעים משועבדים לערך ראשון כיון דמ"ל לבעל חוב מאוחר שקדש ונכנס מה שנכנס נכנס יצא מידי שני הערכין דקי"ל למי שהעריך עמי ע"פ שנתחייב בחמש סלעים כיון שאין בידו אלא חמש נפטר בסלע אחד ואע"פ שהעשיר אח"כ יצא ידי נדרו ושוב **לא יפרע כלום הילכך** ערך שני שנכנס תחלה לרבע סלעים מה שנכנס נכנס ונפטר ממנו שלא היה לו עוד שהסלע שנשאר בידו משועבד היה לערך ראשון ונפטר נמי מערך ראשון [שזהו בשביל אותו סלע שנתן בשלישי] כשאר תשיג ידו שהרי אין בידו יותר] ואי היה שבידו ליה למה שנכנס לו נכנס לא יצא ידי חובתו שלא מערך ראשון ואע"פ שפירש שיהיו הערכין בשביל ערך שני שאין כח בידו לגרום הפסד להקדש כיון שהשניים יהו באותה שעה לו' סלעים: שאין הקדש מוציא מיד הקדש. לפי שהכל רשות אחד לבל הדיוט מוציא מיד הדיוט כ' רשויות **הן ועוד י"ל** להתם לתקרוייהו מלוה על פה נינהו למלוה שהכתובה בתורה לא כמלוה שהכתובה בשטר למיל וכיון שאינה טורפת מן הלקוחות אין בה כח קלימה וכמו שכתבתי למעלה [בריש פרקין] ועוד י"ל להתם מטלטלין הן ואין לין קלימה במטלטלין כמ"ש הרי"ף ז"ל בסמוך: שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בע"ח נוגה ממנו משום דלית להו קלא. ומיהו לוקח בלא קלי לאו מטלטלי חנך מקרקעי לבל הקנן

ומטו בך הילכך נקטי' לחפילו בלבד שלרבו ליחלן השכר לאמצע וכך הם לברי הרמב"ם בפ"ל מהלכות שלוחין ושותפין וכ"ת והא לאמרינן בפרק שור שנגח ל' וס' (לף לו.) היה ר"ש לומר שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום **זה נוטל מנה** וזה נוטל מנה חזר ונגח שור שוה מאתים לאחרון נוטל מנה ואפילו שלפניו **זה נוטל נ' זה וזה נוטל נ'** זה חזר ונגח שור שוה מאתים לאחרון נוטל מנה ואפילו נ' זה וב' הראשונים כ"ש לינר של זה בלבד ולוקיימנן לה כר"ע לאמר לשותפי נינהו והא התם לחולקין לפי מעות י"ל להתם היינו טעמא לפי שלא נשתתפו לעת הילכך ה"ל כלקח זה בשלו וזה בשלו לקי"ל לחולקין לפי מעות: [לף עג.] **מתני' הראשונה נשבעת לשניה. לא שניה טוענת הואיל ואת בחת ליטול השבע לי שלא נבית מאל בעלי כלום לימלא לא מציירי לי נכסי בשיעור כתובתי ולא שלישית תאמר כן לשניה ורביעית לשלישית אבל הראשונה נשבעת שלא בשבועה וכגון שהיו יתומים גדולים וקטנה הלי תנא כי אמור רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה ביתומים קטנים אמרו ולא בגדולים: לף היא לא תפרע וכו'. וכגמ' מפרש פלוגתייהו במאי: היו כולן יוצאות ביום א'. כלומר יוצאות לפניו ומלמלות שכולם נכתבו ביום א':**

כל הקודמת לחבירתה שעה אחת. בכתובתה זכתה בפי העשות המפורשות בתוכן כגון בלחת כתוב ביום פלוני בשעה שלישית ובשניה בשעה רביעית וכן כולן: גמ' **כגון שנמצאת אחת** מן השלש שלות שנכנו ג' נפיס לשטרות **שלה שהיה שלו. שנולע שנזלה וסוף שיבואו בעליה ויטלוה ממנה וכשבאה רביעית לגבות כתובתה בשלה רביעית בלה זו ולומרת למאר יבא הנגזל ויטול שלהו מידי ונמלאתי קרחת רגלים שתשבע שלא נבית כתובתיך בחיי הבעל:** ובבעל חוב מאוחר שקלס ונבה קא מיפלגי **ת"ק סבר מה שנכנס לו נבה. הילכך למה תשבע לה יבא הנגזל ויטרוף מזו תלזור היא על הרביעית ותטול ממנה מה שנבית להויה לה רביעית בעל חוב מאוחר: וכן ננס סבר מה שנבה נבה.** ולפיכך תשבע הרביעית קולם שתנבה: חייסינן שמא תכסיף. ללא מניא למהר רביעית לגבות לה חס תמלא **שלה שנבית שהיה שלו** תחזרי עלי למניא למהר לה חייסינן שמא תכסיפי

בלשון נוסח מהן להכי לימרינן בפרק חזקת הבתים (לף מ:) בשמעתא למכר לו פרה מכר לו טלית למר (רבה) [רבה] אי לקני ליה מטלטלי לגבי מקרקעי נכי מקרקעי ונכי מטלטלי ולמר רב חסדא והוא לכתב ליה ללוי כלשמכתא וללוי כטופסי דסטרי ומוכח נמי שתם לכל שהיה לו קרקע בשעה שעשאו מטלטלי לגבי [מקרקעי] כלשקנה לע"פ שקלס ומכר את הקרקע קולס שקנה את המטלטלין בשעה שקנה חותם נשתעבדו לבעל חובו למעשה לשטרות חל שעבודו ולפיכך הוצרכו להעמידה שם כגון לקלמרי עליס יפעיון ביה ללוי הוא ליה לארעא מעולס: [לף נ.] **תרי לחי** וכו' תרי שוקפי **לח מני** לישיך למימר ליה וכו'. כלומר אין בעל דינס יכול לומר לשותף זה את נלו בעל לכרים לידי את ולא לחלן עמך ללוי על חלקך ללוי שליחותו עבד ויש לו לחלן עמו לף על חלק חבירו ולפיכך לפילו נתחייב שותף זה יש לחבירו לקבל דינו להא דהא תניא וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפרק ג' מהלכות שלוחין ושותפין: **ואילו רחשונה לשליסית לח קתני. לתשבע לפי שנשבעה** ומשום הכי נקט תנח ל' נשיס **ולח תנח נ' משום** לפי תנח שלש ס"ל לשתם היינו טעמא לאין הרחשונה נשבעת לשליסית משום לשליסית נפרעת בלא שבועה ויכולס הרחשונה לומר לה את כבר נתקבלת כתובתיך ולמה תשבע לך ולהכי נקט ל' לשמועינן לף על נב לשליסית אינה נפרעת אלא בשבועה לפילו הכי הרחשונה אינה נשבעת לה לשבועה לא' שבועה לב': **ולח אמרן.** למני לימר אי הואי אלא היו טעוניו טפי אלא לליסיה בשתא ושמיעלא לף זה אנו יכולו לכנף אותו לכון עמו אלא בלקו. לבל ליתיה בשתא שתשתא ניחא ליה בשאי לעבד חבריה ושמיעלא יכול ג' מן השותפין לכון על הכל: שני שטרות כו'. **מכר שדה אחת לשני בני אדם ביום** ג': דב לימר **חולקין** ושמואל לימר **שדה לחייני. לפי רחות עיני הליניס יטילו חובה והזכות:** שולף. **לשון השלכה כמו ירה היס (שמות** טו **למתרנס) שדי בימת.** ושפרשינן בגמ' דרב ס"ל כר"מ דלימר **לענין נטו לעלי חתימה** כדתני בלומר שהם **עיקר הכריתות וכן לענין שטרות ולאו שניהס נחתמו ביום ג'** ובמקום שלין כותבין **שעות** גלו לעתייהו **לחין מקפידין על הקולס לחבירו ולפילו זה שחרית וזה במנחה לין זה זוכה [יותר מזה] הילכך מאי שולף לדייני לימר למימר הרי לין לחם יכול ליפות כחו של זה מפני זה** [לף נ:] ושמואל כר"ל לימר לשפילו לין **עליו עליס לאן שנתנו לה בשני עליס כשר** ונובה **מנכסים משועבדים שלין העליס חותמים על הגט לאן מפני תיקון העולם שמא ימותו עדי מסירה או ילכו למ"ה לאמת עדי מסירה עיקר הילכך הכא** לילו בלו עליס ולמרו **של זה נמסר בבקר וזה נמסר בערב** זה שנמסר לו רלשון קנה ולפיכך **י"ל שמא הלח' היה חביב עליו יותר וקלס ומסרו לו ולא הב' הטעה** ולע"נ לשפיר נמי לבב"ל נמסרו שטרות שניהן וזכות שניהס שוה הן מילתא לאן שכיחא הוא ולינה לשולל לשכיחא טפי ולהרכתי בבילוך הלכה זו בפ"ט לניטין [בסי' תקסב] בסייעתא לשמיא: **לחבל כ' שטרות כו'.** ובבא לא פליג שמואל לתנן מי שהיה נשוי נ' נשים כו'. הא לאו רחיה הוא כלל לשפשר למתני' ר"מ הוא לשתם מתני' ר"מ ולשמרינן נמי לעיל [לף נ.] זו משנת ר' נתן ג"ל אין אני רואה לכריו של ר' נתן בשלו אלא חולקות בשוה לאו רחיה היא לשפשר לרבי נמי סבר לה כר"מ ועוד להשתא לאו בלין חלוקה ושולף קמיירי אלא לינה לחלוקה בלאוד הוא לשתא לשמועינן לי בשוה לי **לפי מעות היכא** לילכך למימר שולף כגון שהיו כולם יוצאות ביום ג' ובשעה אחת או שהן מוכות כאחת ע"י אליס ג' אליס כאן שולף ואנא לא אתא לשמועינן אין חלוקתן היאך הוא והכי מוכח מהי לשמרינן בירושלמי[בפ' זה הלכה ל] שהביא הרי"ף ז"ל למעלה בפ' הכותב [בסי' שמ] מתני' פלינא על שמואל דתנינן ואס אין אס אנא חולקות בשוה ומפרקינן ולא שהלא לנייני את אמרת כלומר הא שמואל לא קאמר אלא במקום שיש להכריע אבל הא אנא לא קאמר אלא לנמל אין חלוקתן ומ"ש הרי"ף ז"ל לנמרא לבני מערבא שבירא להו לנית הלכתא כשמואל מלקא לשמרינן מתני' פלינא עליה וסלקן תרי נמרי לחד טעמא ליתא להא לינהו פרוקי מפרקינן ליה ולאו שהלא לנייני את אמרת וכמו שפירשתי עוד הביא הרי"ף ז"ל רחיה למעלה מלשמרינן בפרק חזקת הבתים (לף לז:) **זה לומר שלו לבותי וזה** לומר שלו לבותי לר"נ כל לשליס נבר ולקנינן ומאי שנא מתני' שטרות היוצלים ביום ג' ומתני' התם ליכא למיקם עלה למילתא ומשנינן הכי ולא משנינן התם ליכא לדרך לממונא למר ולדרך לממונא למר כלשנינן במאי לשקנינן מהמחליף פרה בחמור ז"מ ללאו בשטרי הולאות והלוואות היא לבשנהו הא ליכא לדרך לממונא למר ולמר נמי לאו רחיה היא למשום להאי לינא לשני שטרות לכיילו נמי שטרי מתנה וכעובדא לשליתיה לרמי בר חמא לבשמוך [לף לז:] ובשטרי מתנה ליכא לדרך לממונא ונקט טעמא משום לליכא למיקם עלה למילתא עוד הביא ז"ל רחיה מלקי"ל (ב"ב לף קנז:) בלוה ולוה וחל"ב קנה ליחלוקו והיינו טעמא משום לבחלה שעתא חייל שעבודייהו ובשני שטרות היוצלים ביום לחד נמי בהללי חייל והא לאו רחיה היא כלל להשתא כיון לעל כרחין בשעה אחת חל שעבודן לב"ע חולקין לבל בשני שטרות לליכא למימר לשעבודא לחד מיניייהו קדים להיינו אותו שנמסר **לו ראשון בבי הא ליכא למימר שולף** לחד מיניייהו נשתעבדו הנכסים כולן קולס שנשתעבדו לשני ומ"ש לע"פ שאין רלוותיו מכריעות היינו נרלה לחתך לבהולאות והלוואות **לא שייכא הך פלונתא** לעולם חולקין לשפילו לית מזה תחלה וכתב ומסר לו וחל"ב כתב ומסר לאחר לפ"ה חולקין לפי שאין שעבוד השטר חל אלא משעה שמוכיח מתוכו להיינו מסוף היום להא שטר שכתוב בו בניסן סתמא היינו טורף מן המשועבדים אלא מסוף ניסן כלמוכח בסמוך

גובה ממנו מ"ט האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא אמר רב הונא הני תרי אחי או תרי שותפי דאית להו דינא בהדי חד ואזל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה את לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותו עבד איקלע * בגמ' ר"נ (ג"א) אמימר לסורא שיילוהו כי האי גוונא מאי א"ל מתני' היא הראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה לשלישית לא קתני מ"ט לאו משום דשליחותה עבדא מי דמי התם שבועה לאחר שבועה למאה הכא א"ל אי הוה אנא הוה טעיננא טפי ולא אמרן אלא דלא איתיה במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי

איתמר שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני והלכתא כשמואל והאי שמעתא בשטרי קרקעות היא כגון ב' שטרות של ב' לקוחות על שדה אחת או ב' שטרות של שני מקבלי מתנה אבל שני שטרות של הודאות והלוואות היוצאים ביום אחד לא פליג שמואל דתנן (דף צג.) מי שהיה נשוי ג' נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו ג' מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וכבר ברירנא להא שמעתא דשני שטרות היוצאין ביום אחד

ואפילו בהו עדיס שברשם החתם לוס שהרי חינו טורף מן המסועבדים חלח בסבין קול הסטר וחין לו קול חלח מן הזמן שמוכיח מתוכו וכ"ת לנבות מבני חרי מיהח ליתח שולח להח לבני חרי זה שלוס ממנו תחלה זכה ליתח לכיון שזמנו של רחשון חינו ניכר מתוך הסטר הוה ליה כמלוה על פה ובמלוה על פה ליכח דין קלימה וכמו שכתבתי לחעלה למלוה על פה מוקלמת ומלוה על פה מלוחרת כשבאו לנבות כחחת חולקין היינך בשטרי חולוחת והלוחות ולחי חולקים ולמ"כ סס שטרי הקנחה למסעת קנין שעבד ונפשיה ובהנהו ולחי לח ליישי הכח להח ליכח למימני בהו מטעם לעלי חתימה ועלי מסיבה לחפילו רב מולה בהו לעבדינן שולח להח לח שייכח חלוקה חלח בשקנה לשניהס כחחד להוייח מילתח לחלח שכיחח וכמו שכתבתי למעלה לחכל רבינו חננלל ז"ל סובר לחפילו בהולוחת והלוחות לחרים שמוחל וקי"ל כוותיה וכן לעת הרב בעל העיטור ז"ל והרחשן נרחה עיקר:

[קף עג:] **חימיה דרמי בר חמח כו'.** **לח נולע למי מסרה תחלה שטר** המתנה: **חלמו בירושלים יתבינן.** כלומר והח בשטר זה חין כתוב שעה ולינו עמוי כמו שעושין בירושלים לכותבין שעות שלילו היינו השעה כתובה בשטר לע"פ שחין חנו יודעין למי נמסר רחשון תולין שלמוקדם נמסר תחלה שקדימת השעות במקום שנהגו לכתבם הרי היל כקדימת היומים בכל מקום לבל כלן **כיון שלח הקפילו בני המקום לכתוב שעות גילו מנהגם שחין הולכין לחר הקולם לבו ביום ושניהם שוין: שולח לדייני. כר' ללעזר לחמר עלי מסירה כרתי ולי נרחה שזה היה חביב לה יותר ויקדמה ומסרה לו תחלה:** לחמר ליה **לחע נמי** תהוי לידי **שולח לדייני. וכיון שפסקתי לחי הלין שוב חין כח להועיל מילו שהרי יצח מכ"ל זכחי בשולח לדייני:** חלח לחנח ליישנ. כתב רש"י ז"ל ע"פ ריס נלוסח ולחו למימרח לרב עסח לח היה רחוי לב"ד להח מומחה היה ומי שהוח מומחה יינו יין חע"נ חלח נקיט רשות מרים נלוסח וכלמוכח בפרק זה בורר (קף כנ) חלח ה"ק ליה חלח לחני מומחה ונמול ממך וכיון לשולח שיקול הלעת הוח שיקול הלעת במקום לחיכח נמול לח כלום הוח: ועוד למעיקרח **לחו בתורת הכי לחתית ליה. לח לחמרת טעם שלך משום שולח לדייני חלח משום לקיום בחתימה כר"מ וכזו טעית להח לחו בירושלים יתבינן:** הלי עובדלח כו' לחי לית בה קנין הוה קיימת ביישה למען לקיים לפילו **שעה לחת.** כלומר וכיון לחיכח שהרי לרמי בר חמח הוה קיים לרישה יכבינן למעשת קנין קנס: **הנהו תרי שטרי.** פירש"י ז"ל לשני שטרי מכר היו מקרקע לחד שפיר בפרק הכותב

(דף צד.) חימיה (דף צד:) דרמי בר חמח בצפרח כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמח ולחורתח כתבתינהו לרב עוקבה בר חמח חתח רמי בר חמח לקמיה דרב ששת חוקמיה בנכסי חתח רב עוקבה בר חמח לקמיה דרב נחמן חוקמיה בנכסי חתח רב ששת לקמיה דרב נחמן חמר ליה מאי טעמח עבד מר הכי חמר ליה ומר מאי טעמח עבד הכי חמר ליה משום דקדים חמר ליה חטו בירושלים קיימינן דכתבינן שעות וחלח מאי מר טעמח עבד הכי חמר ליה שודח דדייני חנח נמי שודח דדייני עבדי חמר ליה חדח דחנח דיינח ומר לחו דיינח

ועוד מעיקרח לחו בתורת הכי חתית ליה

חי עובדח דחימיה דרמי בר חמח מתנת בריח היח בשטרח בלחוד בלח קנין כדתנן (קדושין דף כו.) נכסים שיש להן חחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה דחי חית ביה קנין הוה קיימח בידיה דחמן דקדים חפילו שעה חחת וכבר פרישנח עיקרי הדח שמעתח פירושח רויחח בלשון ערבי וכתיבנח לה בסוף הדה מסכתח.

הנהו תרי שטרי דחתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב ביה בחמשה בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמח חוקמי' רב יוסף להההוח גברח דחמשה בניסן בנכסי חמר ליה חידך וחנח חפסיד ח"ל חת ידך על התחתונה חימור בר עשרין ותשעה בניסן חת חמר ליה וניכתוב לי מר (דף צה.) טירפח מחייר וחילך מצי חמר לך חת בר חד בניסן חת והנחתי לך מקום לגבות ממנו מחי תקנתיה ליכתבו הרשחה זה לזה:

מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר חת שדהו וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים חין לי עמך השניה והלוקח מיד הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ולוקמיה רב יוסף להשהו לה' בניסן בנכסי וחמר ליה השתח דבניסן סתמח לכתוב לי מר טרפח לטרוף מן המסועבדים מחייר וחילך מחמת חחריות והדר ליה ליכלי לקוחות למימר ליה חת כר חל בניסן חת **ושטרך מוקדם ושלח כליו נטולה ממך:** [קף עד:] **מחי תקנתיה.** להלי. נכתבו הרשחה להללי. **יבקש מחת חברו בר חמשה בניסן ויימסור לו שטרו ויכתוב לו הרשחה עליו וילך זה לטרוף לקוחות ושם יחמרו לו בר חל בניסן חת יחמר להם חני בח לטרוף בשביל מעות שלי חמשה בניסן שהרי לשניהו מכרית בחחריות וחני בח בהרשחה עליכם מכחו ושם יחמרו לו הוח קולס ושת בר כ"ט בניסן היית לומר להם חני בח מחמת ענמי** ולפי פי' זה לשון הנחתי לך מקום לנבות ממנו לשלו לוקוח והרמב"ם ז"ל כתבה בפכ"ב מהלכות [מלוה ולוה] בשטרי הלוחה וכתב הרשב"ח יש מי שלומר כמי שמכר לשניים ולחר פירש בשטר בכ"ה בניסן ולשני כתב בניסן סתמח יין בע"ח יכול לטרוף מחחר מהם וכ"ש מהם יכול ללחותו חלח השני לומר הנחתי לך מקום לנבות היימנו. ולינו לע"כ כל חלם יהיו עושים כן ויעריתו להפסיל מבע"ח בכעניו זה חלח מהחי לכתב בניסן סתמח נבי ושעמח למילתח משום לשטות שניהם מסועבדים לבעל חוב חלח שהתקינו להם חכמים שחין נפרעין מנכסים מסועבדים במקום שיש בני חורין ע"כ עליו לברר שהוח מסועבד במקום בני חורין ועליו הרחיות הילכך זה שהוח סתם יהו על התחתונה כך נרחה לי טעם הענין עכ"ל לבל רחיתי כתוב שהרמב"ן ז"ל כתב בתשובה בלוה שמכר קרקעותיו לשלשה זמן וכח ולח נתפרש בשטריהם חלח לומר חני מוקדם ושנחתי לך מקום לנבות שעליו להביח רחיה ושם לח הביח חינו טורף כל עיקר ותימהני היחך לפשר להח מסקינן בסמוך בגמ' (קף עה.) להיכח לשתתוף בני חרי טריף ממסעבדי כל היכח ליכח למימר חיהו לשפסיל לנפסיה וכתבה הרי"ף ז"ל בפ' המזקין (סי' תפנ) חלמח לכי לחמרינן לחין נפרעים מנכסים מסועבדים כל מקום שים נכסים בני חורין היינו דוקח בלשפשר לנבות מבני חורין הח לח שכי נוכח ממסועבדים ואע"פ שבשעה שלקח היה רחוי לנבות מבני חורין והכח נמי כיון שחי לשפשר לנבות כלל לשיתתוף למי ורעה מזה נוכח ורעה מזה נוכח ושם רחוי ללמל לין זה: **מתני' ומכר חת שלהו.** המסועבל לכתובתה: **הרחשונה.** שנחת תחלה: **השניה מוציחה. כשימות בעלה: וכן בעל חוב וכן חשה בעלת חוב. מפרש בגמרל:**

נמ' בשקנו מילה. ותמרינן **בהכותב (לקמן דף פג.) להיכא לקנו מילו מנופה של קרקע קנו מילו: כתב מכר על שדה פלוני לא קנה. אבל כתב לו מכר וכתב שטר מכר לא קנה. לא הוצרכו לומר שטר מכר ושטר מתנה אלא שאם כתב לו מכר ולא כתב לו שטר מתנה לא קנה שכך דרך בני אדם לכתוב מכר ולא מתנה. ואם כתב לו שטר מתנה ולא מכר לא קנה שכך דרך בני אדם לכתוב מתנה ולא מכר. ואם כתב לו שטר מכר ושטר מתנה קנה. ואם כתב לו שטר מכר ושטר מתנה ושטר אחר לגוזקו שני על שדה פלוני ולא חתמה לו: לאביה כתובתה. אם אין שם בני חורין שהרי הרשאון לומר לה הנחתי לך מקום לגבות הימנו** והשני נ"כ לומר לה לא מצית למכרת לכולם נחת רוח חתמת במכירתי להם **חזינן להרשאון לא עשית נחת רוח** לבעלך. וכ"ת ולמה ליה לרשאון חתימה לילה כיון לסיכא קרקע לאחר כשיעור כתובתה. לאו קושיא היא להו ג"כ לסיכא לסיפא דתרי לטריף מקמי כלמסקינן הכא בנמכר לסיפא דתרי בני חרי טריף ממסעבלי. ג"כ לסיכא למיחש למאי דאי בע"ח מוקדם ויטרוף שדה זו והיא תחזור עליו הלכך כיון שיש ערוך בחתימה ולא חתמה הלכך מוכיח שאין זו חוספת לנחת רוח של בעלה והרמב"ם ז"ל כתב לין זה בפרק י"ז מהלכות אישות וכתב עם שלא כתבה ולא הסכימה למעשה הרשאון ונפסל למכר. ונראה מלכריו לדוקא בשנתבטל למכר הרשאון מחמת שלא חתמה הוא שיש לנו הוכחה שאינה חוספת לנחת רוח של בעלה לבל בשנתקיים למכר לפסר לה לומר לא הוערכתי לעשות לו נחת רוח והוא תימה לבנמ' מייתי להא למיפשט בעיין לסיפא בני חרי מהו לטריף ממסעבלי ותמרינן נהי לסבא כתובתה מפני הרשאון מיהא תגבה תלמי לסיפא: כשנתקיים למכר הרשאון עסקינן: נרסי' בגמ' [לקמן דף עה.] **לסיפא בני חרי** מהו לטריף ממסעבלי. ופסקינן **לסיפא בני חרי גביא ממסעבלי** וכתבה הריב"ף בפרק הניזקין [סי' תפנ]. וכתב הרשב"ם בתשובה לדוקא נשתלפו לבל נזלו לגם היו טורף ממסועבדים מפני שעשויין הן בעלי זרוע ליפול וסוף סופם חוכו: ונרסינן תו [לקמן דף עה.] **לחמר חביי נכסי לך.** כלומר שחמר לפלונית נכסי נתונים לך ותחריך במקום בעל לוקח היו ולין לתחריך במקום בעל כלום לפלוני ועמכה ונשחת בעל לוקח ולין לתחריך לפלוני וירד הרשאון ומכר ולכל הין לבני בלא מה שעשייר רשאון ושקשה הרשב"ם ז"ל במקום פסידא לחברים למה לא עשאוהו כיורש כמו שעשאוהו במקום פסידא לחלמנה כלחיתא בסוף פ' יש נוחלין [לקמן דף קלט:] וי"ל לכיון לחשה לחינסובי קיימא והלי נתן מילא יהא לברוב המקומות עשאוהו רבנן לבעל כלוקח ואפ"ה לא פירש לחריך ליקוי בעל לא ליקוי ג"כ לחריך שלא במקום בעל קחמר הא במקום בעל לא ליקוי: ואמר לחביי נכסי לך ולחריך לפלוני ומכרינ לך מילה ולוקח מיד לחריך ומוקמינן לכולהו בשלמא לחריך מיד בעל ולוקח מיד לחריך בשמעתא קמייתא דלין בילא לוקח. כלומר **לחביי** בשמעתא קמייתא **לחריך** במקום **בעל כלום היינו בשנתן לה בשהיא פנויה ונשתת לאבל הכא מיירי בחומר לנשואה** וה"ק **לחריך ליקוי בעל לא ליקוי** שאם לא נתכוין לכך מאי קחמר לה ולחריך כיון שהוא יודע שיש לה בעל אע"פ לחמרינן לבעל מוציא מיד הלוקחות שאם **כח לזין עמהם יכול הוא לזכות בהם שהוא לוקח רשאון** ולחריך מיד בעל מן הטועם שכתבתי ולוקח מיד לחריך כדשב"נ לחמר מכירת הרשאון מכירה ומוקמינן להו בילא לוקח כלומר שאין **ב"ל נזקקין לבעל בשעה הזאת אם כח להוציאם מיד הלוקח שאין השעם הזאת לומה לרשאונה שמתחלה ונכנם להן לוקח זה מכח מכירת האשה ומיד האשה יכול הבעל לטעון אני נקחתי רשאון לאבל בזו שהוציא מיד לחריך שלא היה זוכה אלא בדין אין ב"ל נזקקין לבעל** אע"נ לתנן בחתני' חוזרת חלילה על שיעבוי פשרה ביניהן הא מפרקינן לה בגמ' להתם אית להו פסילא לכולהו אבל הכא לוקח בלחוד הוא לאית ליה פסילא וכתבה הרי"ף ז"ל בפ' יש נוחלין: תנא וכן בע"ח **ושני לקוחות. רלובן נושה בשמעון ולו שתי שדות ומכרן לשניים זו בחמשים וזו בחמשים וכתב בעל חוב לוקח שני לין ולברים לין לי עמך בע"ח מוציא מיד רשאון וכלן לין לומר הנחתי לך מקום שתגבה ממנו שהרי חובו כנגד שתיהם ולוקח רשאון מוציא מיד שני ובע"ח חוזר ומוציא לף זו מן הרשאון ולוקח שני מבע"ח וחוזרין חלילה על שיעבוי פשרה:** [לקמן דף עה:] **וכן לשה בעלת חוב. שהיה לה חוב כתובתה על בעלה ומכר שדותיו לשניים ולין בשניהם ללא כנגד כתובתה וכתבה לשני לין ולברים לין לי עמך האשה מוציא מיד לוקח רשאון והוא מן השני והאשה מן הרשאון והשני מן האשה ולוקח רשאון מיד שני וחוזרין חלילה:** הלכך עלך מי שהיה נשוי **חלמנה ניזונית.** ומעשה יהיה שלהן. למעשה יהיה תחת מזונות נינהו מיהו לם לחמרה יגלו מעשה ילי במזונותי שומעין לה וכסי לוקמ בירושלמי בפרקין: לין חייבין בקבורתה. **לם מתה שהרי יורשיה נוכין כתובתה מיורשי הבעל ועליהן לקוברה שהרי בעלה תחת כתובתה חייב בקבורתה ועכשיו שאינה יורשה היא תקבור את עצמה:** לבל יורשיה יורשי כתובתה חייבים בקבורתה. ומפרש בגמ' בפ' האשה שנפלו לה נכסים (לקמן דף פח.) להך סיפא בשומרת יבם ביניהם וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב:

גמ' כתבה ליה הכי מא הוי והתניא האומר לחבידו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן כשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי הכא נמי יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ופריק רב אשי מתניתין דהכא דקתני הלוקח מוציא מיד הראשונה ולא מצית למימר נחת רוח עשיתי לבעלי בשני לקוחות לחד לא כתבה ליה ולחד כתבה ליה דאמרי' לה אם איתא דנחת רוח עבדת מקמא איבעיא לך למעבד כדתניא כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו אבדה כתובתה ומתני' דקתני לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל דאלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי בחד לוקח דליכא למימר לה הכי וכן הלכתא:

(דף צה:) וכן ב"ח וכן אשה בעלת חוב:

תנא וכן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה בעלת חוב ושני לקוחות:

הדרן עלך פרק מי שהיה נשוי

אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה:

יום קנ

גמ' (דף צד.) (* ד"ת מ"ז אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה טעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תהוי לה איבה הני תהוי להו איבה) א"ר יוסי ברבי חנינא כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשים חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו אמר ר' אלעזר אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה מה שתפסה תפסה וכן

היא שיש לה שני יורשים יורשים ויורשי יורשי הבעל כלחיתא חתם וקלמר ליורשי הבעל שסם יורשי כתובתה חייבין בקבורתה אע"פ שיש לה יורשים אחרים וכתב הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהל' ירושות לכי תנן הכא לחין היתומים חייבים בקבורתה לוקח בשנשבעה לאל מתה קולס שנשבעה יורשי הבעל חייבים בקבורתה וטעמו ז"ל לכיון שאין יכולין יורשיה לגבות כתובתה לפי שאין לאל מוריש שבועה לבניו יורשי הבעל חייבין בקבורתה וקל וחומר ממזונות יש שהרי זו אין יורשיה יורשין מכתובתה ומנכסי עלן ברזל אלא כלוס ובשומרת יש יורשין מקנת עלן ברזל. והלכ"ל ז"ל הסיג עליו וכתב לעתא קלילתא קל חזינא הכא וכי מפני אלא שנשבעה קרי ליורשי הבעל יורשי כחובתה והלא הס לומרים שכבר נפרעה ונטלה ערכי והוריסוס לאל ולאי שיורשי נזוניתא ונכסי מלוג אלא קוברין אותה ואע"פ אלא ירשו כלוס עכ"ל והדין עמו: נרסי' בגמ' [קף ע.]

אתא רב דימי אמר מעשה בכלתו של רבי שבתאי שתפסה דיסקא מלאה מעות ולא היה כח בחכמים להוציאה מידה אמר רבינא לא אמרן אלא למזוני אבל לכתובה מפקינן מתקיף לה מר בר רב אשי מ"ש לכתובה דמקרקעי ולא ממטלטלי למזוני נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי אלא מאי דתפס תפס הכי נמי מאי דתפס תפס אמר ליה רב יעקב בר נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כוותך אלמא תפיסה דכתובה ממטלטלי לא מהניא וקשיא לן הא דגרסינן לקמן (דף צח.) ההיא אתתא דתפסה בכתובתה כסא דכספא אתיא לקמיה דרבא אמר לית דחש לה להא דרבי שמעון דאמר לא אמרי' מקצת כסף ככל כסף וגרסי' תו בפ' שבועת העדות (שבועות דף לב:) שמעת מינה משביע עידי ודחינן דילמא דתפסה וחמסה שהרי קולס שהניעה זמנה לגבות כבר בהא תפיסה שניה ובשלמא תפיסה ללחר מיתה שפיר לפי שחלקו תחילה ע"ה רלחזונים וכמו שפרש"י ז"ל עלה להסיח לוק ותסכח וכי תימא לי תפיסה ללחר מיתה היא היכי מהניא לכתובה נ"ל לכי תמרינן לכתובה מפקינן מינה לוקח במטלטלי למכל מקום מחסרי נזכיתה לאל במעות לא שהרי כבר נפרעה וכי תימא לס כן מאי וכן לתמרינן בליסקה מלאה מעות היינו טעמא דרבי לנעזר לתמר למנה שתפסה מטלטלין כו' תרתי משמעין חלא לתפיסת מטלטלין מהניא למזונות ועוד לאפי' תפיסה כמה [מעות] לא מפקינן מינה ולא תמרינן לחין לה לתפום חלא לג' יום כמו שלוקח מפרנס חותה כלחיתא לקמן [קף ע.] והיינו לישנא דמה שתפסה תפסה ולסיוע הא מלתא בתרייתא לתמרי' שכך היה מעשה בכלתו של רבי שבתאי שתפסה כמה מעות ולא הניעו מידה לאל לכ"ע תפסה מעות כלי סך בכתובתה לין מוניחין מידה שכבר נפרעה ולפיכך לותה של שתי תפיסות לין לה ענין לזינו של הרי"ף ז"ל לאל יש לסייעו עוד מלתמרינן לעיל בפ' הכותב [קף פל.] ור"ע תפיסה לא מהניא כלל תמר רבה וכן תמר ר"נ והוא שתפס מחיים והתם במתני' בכתובה ובבע"ח חיירי חלמ לתפיסה למחיים מהניא לפי לכתובה לזוחק הוא לומר לכי תמרינן והוא שתפס מחיים לא קאי חלא בבעל חוב ועוד יש לסייעו מתתן בפרק האשה שנפלו לה נכסים [קף פ:] הניח פירות התלושים מן הקרקע כל הקודם בהם זכה קסם הוא זכה קמיה היא זכתה וילקח בהן קרקע והוא לוכל פירות והתם ולאי בשתפסה מחיים היא לאי בלאחר מיתה הוא לה סתם מתני' כדבי טרפון ולא כהלכלחא לפא קי"ל כר"ע דלמר לתפיסה ללחר מיתה לא מהניא כלחיתא בפרק הכותב (קף פל:) חלא ולאי תמרת לסכא בשמעתין בתפיסה ללחר מיתה חיירי למזונות ולא מהני לכתובה לאל תפיסה למחיים חפילו לכתובה מהניא וכלעת הרי"ף ז"ל וכ"כ הרמב"ם בפרק י"ח מהלכות חיפות לאל ר"ח ז"ל ובעל הלכות פירסו שמועתינו בשתפסה מחיים ולפ"ה לוקח למזוני הוא מהניא לאל לכתובה ושם ג'ריכים ללחות הרחיתא שכתבנו וכמו שלחיונוס ולחרים פוסקים כמר בר רב לאי לבין לכתובה בין למזוני מאי לתפסה תפסה בתפיסה למחיים ומשמו של רש"י ז"ל לחמרו לתלמוד ומלתמרינן בפרק שבועת העלות (קף לב:) נבי משביע עלי מיתה שבוע חייב שמעת מינה משביע עלי קרקע חייב ולחינן לתמ לתפסה מטלטלי עול הביחו רלחים לכבריו מתה לתמרינן לעיל בפ' מי שהיה נשוי (קף ע.) ריפא בשתי תפיסות וסיפא בשתי תפיסות ורב יעקב משמיה לרבינא הוא לתמר לה ולכיליה היכי מהניא תפיסה לכתובה להא לתמר הכא לכלוכה מפקינן מינה חלא ולאי בשתפסה מחיים ושמע מינה לתפיסה מחיים מהניא חפילו לכתובה ולאו הרחיתא כולן לוחים לותה לתמיר בשהתפיסן שבעל מטלטלין לחריות כתובתן לבל לס לא התפיסן חלא לתפסי חינהו חפילו מחיים לא מהניא לכתובה ולפי לעתי להניא לשתי תפיסות לבפרק מי שהיה נשוי תפיסה ללחר מיתה היא לאי מחיים הרי נמנעו להס מחתים בפעם לחת ולילכ למימר לדתפיסה לשבעין וחמסה קמייתא שבעלת מנה כבר נשתה כ"ם ונשתר לינה על שבעים **לתמר ר'** זירא לתמר שמואל מניחת לתלמה לעתמה. כלומר לע"פ שניונית מנכסי יתומים לטעמת מאי לתמר רבנן מניחת לסה לבעלה כי היכי חלא תהוי לה לחיבה הני תהוי להו לחיבה. כלומר שהרי על **כרחן זנין חותה לבל מעשה יהיה שתקנו לבעלה תחת מזונותיה הוו ליורשין:** [קף ע.] **כל מלאכות.** **השנויות בפרק לף על פי (קף נט:) טוחנת ולופה וכו': חון ממזונות הכום כו'. שהן מלאכות המקרבות לתבה והרגל לבר כלתמרינן נמי בהאי מסכתא [קף סח:] שתין נדה עושה חותן לבעלה: מה שתפסה תפסה. ולא מפקינן מינה ואע"ג לפסיקנא הלכתא בפרק [מניחת] האשה [קף סט:] ממקרקעי ולא ממטלטלי הוחיל ותפסה תפסה: ליסקא.** **סך של עור:** תמר רבינא לא תמרן חלא למזוני כו'. פסק הרי"ף ז"ל כמותו מסום דלי"ל רב יעקב לרבה נמי הכי ס"ל חע"נ לתקשיף מר בר רב חגי מאי שנא לכתובה וכו' אי סך תפיסה תפיסה למחיים הוא כמו שסובר ר"ח ז"ל אינהי בתקפתיה למזוני מהני מסום למחיים לבעל ניזונית אפי' ממטלטלי ואע"ג למחתת מזוני לאחר מיתה תפסה להו ולאחר מיתה ליתי לה מזוני ממטלטלי אפ"ה כיון לבעלת תפיסה לינא לתזוני מינייהו מהניא תפיסתה אפי' למזוני לאחר מיתה אבל בתובה כיון לאפי' בחיי לבעל לא נבית ממטלטלי כדמוכח בפ' החומר בקדושין (קף סה:) בשמעתא לחבילה ובפ' פותחין בנדרים (קף סה:) נבי אפי' אתה מוכר שער רחבך (כלומר) [כו'] אפי' תפיסה למחיים לא מהניא ומר בר רב חגי תתקיף לכיון דמ"מ לא תפסה חלא למזוני לאחר מיתה ובתובה ומזוני לאחר מיתה שוו בדינייהו כיון לתמזוני מאי לתפסה תפסה לבתובתה נמי מה שתפסה תפסה ואי סך תפיסה תפיסה לאחר מיתה היא וכלעת הרי"ף ז"ל לאפוי בתתקפתיה לכיון לאפי' ממקרקעי אי בעי יתמי מפסלי מזוני מינה **לאי בעי מזבני לה ואין מוניחין למזון האשה מנכסים משועבדים** חלמוה רבנן לשעבודא לתהני לה תפיסת מטלטלי לבל לבתובה כיון סיפה כאה בשעבוד הקרקעות לוקמוה לאיניה במטלטלי ולעת הרי"ף ז"ל לתפיסה לשמעתין תפיסה ללחר מיתה היא והכי לייל ליתנן לתלמה שתפסה והך תפיסה הוא חלא מהניא לאחר מיתה לבל תפיסה למחיים אפי' לבתובה מהניא ומוכח לה מהמוה עובדא לנקמן לההיא שתתן לתפסה כסף לכספא בבתובתה

שתפסה מטלטלין לקח לחברין לוקח בשתפסה לה מרשות הרבים או מסיטעא לבל מרשות היורש לא לכי היכי הלל' טרפון למהניא תפיסה ללאחר מיתה לכתובה [קף פל:] לא מהניא אלא בהני גווני הכי נמי לגירסין בתפיסה למחייה. ומיהו כל ה"מ לוקח לגירעא לגמרא לבל עכשיו כבר תקנו הגאונים ז"ל לכתובה נגבית ממטלטלי והוא הדין נמי לגירסי לה מזוני ממטלטלי ואפילו לא תפסה נגבית מהם לתנאי כתובה ככתובה וכמו שכתב הרי"ף וכתב הרמב"ם בפרק הנזכר שלא"פ שתקנו הגאונים כך הוא יכולה לעכב ולומר יהיו המטלטלין מונחין בב"ד על שלוזן מהם וכו' לבל הניח קרקע יכולה היא לעכב עליהם שלא ימכרום וכתוב בספר העיטור שכך הסיכו הגאונים. ובירושלמי [בפרקין סוף הלכה ב] גיפלגינן בהלמנה שתפסה מעות למזונותיה אי לימרינן לה חוי מה בירך או לא לגרסינן התם הלמנה שתפסה הלך זו במזונות הן מוניחין מיהם מהו מימר לה חוי מה בירך תלמיריו לרבי יונה לימרין לימרינן לה חוי מה בירך לימר להו רבי יוסי בר בון מכיון שהיא עתידה ליטבע בסוף הפילו חוי מה בירך לא לימרינן לה ופסק הרמב"ם בפ' הנזכר כתלמידיו לר' יונה לומר לה חוי מה בירך: הלמנה שתפסה כו' בעזירה. **היכולת בירה הלבך ח"נ לא תבעה לאו מחילה היא עד ג' שנים לבל עניית מלא תבעתן מחלתן: לנועה. בוסה לבא לב"ל הלבך בב' שנים לאו מחילה היא** ונרסינן בירושלמי [כאן הלכה ב] [בשלא] היה בירה מסכון ר' חייא לומר בשלא לותה לבל לותה נובה למפרע לפילו ג' שנים [וכשיש] בירה מסכון לפילו לא לותה נובה. כלומר כשתפסה תוך ג' שנים לבל לחר ג' מרין מחילה נגעו בה ואין תפיסתה כלום וכתב הרמב"ן ז"ל לדוקא הלמנה הוא לבעיא שתיש וג' שנים והיינו לנקט הלמנה לבל שתת הים לפי שהתה בעה לחת ולא תבעה מזונותיה הפסידתן לבהלמנה לוקח לומרו מסום לחפשר למתזנה מלירה כגון ממניחתה לבל לחת הים לכל נכסיה לבעלה מלירה קא מתזנא ולפי מכרה נכסי מלוי שלה בטוחת הנחה ולא תבעה הפסידה לפי שלרכן של נשים לגגלג עם בעליהן לסייעם וה"מ לחפוקי מבעל לבל חס לא נתן לה מזונותיה ועשתה ולכלה לפילו הוחירה אין לבעלה עליה כלום לכל היכא לליהו לא יהב לה מזוני הרי מסכון בירה היא תמסכנני ואינה ערוכה להתנות עמו בב"ד ולומר לו איני מזונית ואיני עושה אלא כל שאין מעלה לה מזונות זכתה היא במעשה ידיה ואפילו לרך שתיקה וזו היא שתנינו חס אינו נותן לה מעה כסף לערכיה מעשה ידיה שלא ע"כ ואינו ז"ל במכרה מנכסי מלוג ערוך לי עיון לכיון למפלינין בין עשירה לעניה ובין נועה לפרוצה חלרבה היכא למימר לדוקא בהלמנה הוא להפסידה לפי שחס לא מחלה המזונות לא היתה בוסה לתבוע היורשים לבל בחסת היא שעומד **נחת רוח לבעלה היכא למימר** שלא הפסידה לעולם ומ"ש נקט הלמנה: בעי **ר' יוחנן** יתומים לומרים **נתננו** וכו'. פרש"י ז"ל **למי מזונות לשנה (זו) הבאה.** ולא נהירא לאי הכי פשיטא ללא מהימנינן לממי ללחוב שהוא תוך זמן [ב"ב קף ה.] שאין הלוה נאמן לומר פרעתי ועוד לאם היתה היא לך הלמנה שלא תפסיד מזונותיה [שכל שעה יאמרו פרעתי ומה הועילו חכמים בתקנתן] אלא ולאי ע"כ לא [מיבעיא לן אלא] ממזונות הלמפרע כגון שהיה בתוך נ' וכאי נמי מסמע מלפשטינא לה מלתני לוי והיינו ולאי במזונות שעברו מיירי מלתני כ"ז שלא נפרעת על היתומים להבניא ראיה: נכסי. הבעל בחזקת יתומים קיימי **והיא המוציאה מהם ועליה להביא עליהם שהולו יתומים בפניהם שלא קבלה וכל זמן שלא תביא עליהם לא תגבה:** [קף ע:] לו לילמא **נכסי בחזקת הלמנה קיימי.** לרבנן העמידו הנכסים בחזקתה למה שהיה מסועבד לה מתנאי כ"ל כלי שלא יוכלו יורשין לומר פרעתי. ותמהני מאי קא מיבעי ליה לר' יוחנן והא היינו הוא לומר בסוף פ"ק למציעא (קף יז:) להטוענת אחר מעשה ב"ל לא אמר כלום כלומר שהיינו נאמן לומר פרעתי ומזונות תנאי ב"ל ניגבו ואפשר למפשוט ממזונות עמיון לפרוע בכל יום קא מיבעיא ליה: **נפחת. והיא בחה לתבוע מזונות של שנים שעברו: עליה להביא ראיה.** למפשטת **אין הנכסים ברשותה** והרב הרמב"ם כתב בפרק ח' מהלכות אישות [על היתומים להביא ראיה אם] תפבע שבועת היסת ותיטול וכתב הרשב"ם ז"ל לאפשר שזה מספיקת הנאונים ז"ל שהכיומו לכל שהיו טוענ בנופו של לבר אע"פ שהוא תפום בידו כגון מפסון היו נאמן עליו אלא בשבועה כעין שבועת הטוטלין ונם זו היא מוחזקת בנופו של נכסים שיהא לה חלק בנופו אלא מחמת שעבוד ולפיכך היא טוטלת אלא בשבועה ואין זה נכון אע"כ היה לו לומר שתפבע שבועת המסנה כאחר הנשבעין ונוטלין בנקיטת חפן ולא סני לה בשבועת היסת אלא ולאי טעמא ז"ל לכיון לנכסי בחזקת הלמנה קיימי הרי היתומים כבחזקת להועיל והיא כופרת הכל ולפיכך נשבעת היסת:

מטלטלי דשמעת מינה דתפיסת מטלטלי לכתובה מהניא

וחזינן לחד מן רבוותא דקאמר הא דא"ר יעקב בר נפתלי לרבינא משמיה דרבא ליתא דהא הדר ביה רבא בהאי מעשה דההיא אתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה כי היכי דלא תקשי דרבא אדרבא וקסבר דהני שמעתתא כולהו בשתפסה מחיים

ואנן לא חזינן להאי פירוקא דאם איתא דקשיא דרבא אדרבא לא הוה שתיק גמרא מיניה אלא הוה ליה לאקשויי דרבא אדרבא ולשנויי הדר ביה רבא ולברורי הי מינייהו הדר ביה ומדלא אקשי ליה הכי שמע מינה דלא קשיא דרבא אדרבא אלא הני תרתי דרבא תרי טעמי נינהו ולא קשיאן אהדדי דהאי דאמר רבא תפיסת מטלטלי לכתובה לא מהניא בתפיסה דלאחר מיתה ואפילו הכי למזוני מהניא והא דאמרינן בההיא איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה דמהניא בשתפסה מחיים דיקא נמי דבהא אמרי אלמנה שתפסה למימרא דכשהיא אלמנה תפסה ובהא אמרי' איתתא דתפסה כסא דכספא למימרא דכשהיא תחת בעלה תפסה וכן האי דגרסי' בפ' שבועת העדות דכוותה והאידנא תקינו רבנן כתובה אפילו ממטלטלי וכיון דמזוני תנאי כתובה ותנאי כתובה ככתובה דמי מזונות נמי ממטלטלי בין תפסה בין לא תפסה:

אמר ר' יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא אלמנה ששהתה שתים ושלש שנים ולא תבעה מזונות אבדה מזונותיה השתא שתים אבדה שלש מיבעיא לא קשיא כאן בענייה באן בעשירה אי נמי כאן בצנועה כאן בפרוצה אמר רבא לא אמרן אלא למפרע אבל להבא יש לה בעי ר' יוחנן יתומים אמרו נתננו והיא אומרת לא נטלתי על מי להביא ראיה (דף צו:) נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל האלמנה להביא ראיה או דילמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל היתומים להביא ראיה ת"ש דתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים

[דף נ.] **מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף. לותן הקרקעות ענמן לכתובתה: לרמלתא לזבין. שדה יתומים למזונות או לכתובה וקבלה עליה לחריות: לחריות לימתי. לחריות הלקוחות חוזר על היתומים שהרי עליהם היה החוב: טרפא. והם יחזרו על היתומים:** או לימא מני לימא לה נהי לחריות לעלמא לא קבלית עילוך לחריות לנפשיך קיבולי קבלת. ולפיסטק בעיין הכי ומהא שמעינן שהמוכר שדה לחבירו שלא בחריות לחייב בחריות לנפשיה להא לימא כמוכר שלא בחריות לימי לחריותא לימתי ולא עליה ואפ"ה מסקינן לחריות לנפשה קבילה מיהו לוקח בזכות שיש לו בשעת מכירה לבל בא לו זכות לאחר מכאן ואילך חוזר עליו להרי זה כיולו הלוהו לאחר כך: וכתב הרמ"ה ז"ל לדוקא בלא לימא לחריות לנפשה קבולי קבילה לפי שמוכרת לעמת לבל לפוטרופסי יתומים כיון שאין מוכרין לעמן שלא לעורך היתומים לא לחרין לחריות נפשייהו קבילו שלא חוזרין וטורפין בחובם ללא"נ לכפרק חזקת (לף ל:) מוכח שכל העושה מעשה בחצי שיש לו זכות עליו לזיכך זכותו ללחר התם והא לית לי סהדי ללחלקי לחלכי כך ולחרת לי זיל זבין ומהדר ללחרי הסני נוח לי והרלשון קשה ממנו ולחרי' עלה דבין ללחלן בין לרבנן טוענתיה טוענה ללזיבורא מיקרי ולחר ומשמע מהתם ללוקח לזיבורא הא אם עשה מעשה לבל תת זכותו והכא נמי לפוטרופסין עושין מעשה לו למי לחין הכי נמי בכל העושה מעשה שהוא מוכיח בפך מה שהוא טוען ללבל תת זכותו לבל הכא שאינו טוען בנוף הקרקע כלום שלא שיש לו שעבוד עליו מה לזיכות לו אם הקרקע ליל זה או ליל לחר היולך ולבלי לפוטרופסין למו לב"ל שמכרו לליכא למימר ללחריות לנפשייהו להביא ראיה נשאת עליה להביא ראיה:

(דף צו.) בעו מיניה מרב ששת מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף בכתובתה קא מיבעיא להו בדרב יוסף דאמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי מאי מי אמרינן כיון דאחריותא איתמי טרפא או דילמא מצי אמר לה נהי דאחריותא דעלמא לא קבלית עליך אחריות דנפשיך קבולי קבילת א"ל רב ששת תניתוה מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר שמע מינה שיירה אין לא שיירה לא

מהא שמעינן דלית לה לזבוני אלא כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא וקשיא לן הא דגרסינן בפרק שני דייני גזירות (דף קז:) האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה ואוקמה שמואל בששמעו בו שמת ומקשינן ומ"ש עד כדי כתובתה ופרקינן איהי אפסדה אנפשה דאמרה גרשני בעלי ושמעינן מינה דאי לא אמרה גרשני בעלי ניזונת והולכת עד לעולם

ואשכחנן פירוקא למקצת רבואתא דאמרי הא דאמרי' עד כדי כתובתה בנכסים מועטין והך אחריתי בנכסים מרובין והאי פירוקא דחיקא הוא ולא אשכחן ליה עיקר ועוד כמה הן נכסים מרובין וכמה הן נכסים מועטין בהאי דינא הלכך ליכא למיסמך על האי פירוקא ואנן מסתברא לן פירוקא דהאי קושיא הא דתניא מוכרת והולכת עד כדי כתובתה אבל יתר מכדי כתובתה לא בדלא אפשר לה לאתווני אלא ממקרקעי הלכך לית לה לזבוני אלא כדי כתובתה והך אחריתי דשמעת מינה ניזונת לעולם מיירי בדאפשר לה לאתווני מפירי דמקרקעי ומאגרא דבתי ומאי דמדי ליה ודייקינן מדקתני בהאי מתניתא מוכרת ובהך לא קתני מוכרת אלא ניזונית:

(דף צז.) כיצד מוכרת אמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב הונא מוכרת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום ודב יהודה אמר מוכרת * בד"ס הגי' לג' חדשים וכן לקמן לו' חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום אמר אמימר הלכתא מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום אביעיא להו זבין ולא איצטריכו ליה זוזי מהו הדרי זביני או לא הדרי והלכתא זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדרי זביני והוא דגלי אדעתיה דמשום דצריך לזוזי למעבד בהו כך וכך הוא דמזבין אבל אי לא גלי אדעתיה לא מחייב לוקח לאהדורי ליה משום דהוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים כדגרסינן בקדושין בפ' האיש מקדש (דף מט:) ההוא גברא דזבנינהו לנכסי אדעתא למיסק לארעא דישראל ובעידן דזבין לא אמר ולא מידי אמר רבא הוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים (קדושין דף נ.) ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לא"י סליק ולא אתדר ליה אמר רבא כל דסליק אדעתא דלמידר והא לא אתדר ליה איכא דאמרי אדעתא למיסק הוא והא סליק ליה (שם) ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לא"י לסוף לא סליק א"ר אשי אי בעי סליק איכא דאמרי אי בעי לא

קבולי קבילו: לימר להו רב ששת תניתוה **מוכרת והולכת.** למזונות על **שלח יותר קרקע ליורשין חלח שיעור כתובתה: וסמך לה. ולותו השאר יהח סמך לה לנבות ממנו כתובתה:** וכתב הרי"ף ז"ל מהא שמעינן וכו'. ולין לכריו מחוורים לכי קתני מוכרת והולכת על כלי כתובתה ללו למימרא שלח תהא רשאה למכור למזונות חלח עבה כלי כתובתה ותו לל חלח עבה טובה קמ"ל שלח תמכור הכל **(חלח) לערך מזונות שהם** תעשה כן לפשר לחתי מלוה בשטר ויטרוף הממים מיד הלקוחות ולינה יכולה לחזור לטורפן מחמת כתובתה להוו להו מטלטלי ולח משתעבד לכתובתה [ומ"ה] קחמר שתשייר (בכתובתה) [במכירתה] כלי כתובתה כלי שתוכל לנבותו מחמת כתובתה ולח יוכל להפסידם מלוה בשטר וכן פירשו בתוס' והרלב"ד ז"ל [וכן פירש"י] **לעל כלי כתובתה על שתשייר כלי כתובתה קחמר ולף במקצת נוסחי הלכות מנלו כתוב כך שחזר בו הרי"ף ז"ל בסוף ימיו והניח כן.** וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות לישות: **מוכרת לי"ב חדש. כלי מזונות של שנה תמכור יחל** והלוקח **לח ימסור לחשה המעות חלח למי המזונות של חדש בחדש שהם תנשא יחזיר מה שבילו ליורשין: זבין ולח ליצטריכו ליה זוזי. שחזרו בהם המוכרין** לבל ומלך הוח שלח לקנות לותו לבר משמע לבהא לל לישבינא לן לפשיטא ללח הדרי זביני ולוקח בלגלי לעתי' וכו'. כלומר שלע"פ שלח מכר על תנלי זה בשעת המקח ליהח לחמר שחינו מוכר חלח על לעת לקנות ולוקח שחמר כך בשעתו חע"פ שלבל הם לל לחמר כן בשעתו חע"פ שחמר קולס לכן לחו כלום הוח להוו להו לברים שבלב: כלגרסינן בקדושין כו'. וכבר פירשתי הני עובדי בפרק בחים מקדש:

מתני' אלמנה בין מן האירוסין. שלין לה מזונות ומוכרת לכתובתה: **בין מן הנשואין. שהיא מוכרת למזונות מוכרת שלא בב"ד: ר"ש לומר מן הנשואין. שהיא מוכרת למזונות מוכרת שלא בב"ד שלא"ה לה להיות יושבת [ומתענה] על סיזוקקו לה ב"ד לאכל מן האירוסין שאין מכירתה שלא לכתובה לא תמכור שלא בב"ד** ולחכריס פירשו לר"ש שכר למן הנשואין לשית לה מזוני מוכרת שלא בב"ד לפילו לכתובתה כלי שתפסיד מזונות: גמ' חינה צריכה ב"ד מומחין לאכל צריכה ב"ד הליוטות כגון נברי למקמי כו'. כלומר שלין פי' הליוטות בכאן כמו שמתפרש בעלמא שפירוש הליוטות כל מקום לשיכא חל לגמיר וסביר ותרי למסברי להו וסברי לה"ל פשיט' לטפי מהכי חינה צריכה לכאל לינו ממונות שני בהכי שלא הכא קרי מומחין למאי לקרי בעלמא הליוטות וקרי הליוטות להליוטים נמורי שלא שבקיאין בשומא: בשלמא **מן הנשואין** משום מזונות. כלומר מסכחת לה שמוכרת [שלא] בב"ד למזונות כלי שלא תהא יושבת ומתענה: [דף ס:] **שלא מן האירוסין מ"ט. לא לטרחוה רבנן בבי לינא בכל שאר מוציאי** שט"ח כך פרש"י ז"ל ולחכריס פירשו בשלמא מן הנשואין מוכרת לפילו לכתובתה שלא בב"ד כלי שתפסיד מזונות ולא נזירת בשלמא לר"ם ליכא לפרושי הכי כמו שכתבתי במשנתינו כיון לסבירת ליה שמפסלת מזונות במקנת כתובה לכל לרבנן שלינה מפסלת שלא בכל הכתובה וכלאלי לפלוגתייהו בסמוך מה הועילו בתקנתן הרי היא יכולה להזהר שתסייר קנת לכתובתה ותמכור השאר שלא בב"ד ולא תפסיד מזונות שלא כפרש"י ז"ל עיקר: **עולא לאמר משום חינא.** פרש"י ז"ל **שיהו בעליהן לחן בעיניהם ולא ימנעו הנשים מלינשא לאנשים** ודבינו חננאל ז"ל פירש כלי שתהא נזונית לנשים שבשבילה ימנעו חן בעיני האנשים ויעשו חותם וכן פירש הרי"ף ז"ל לקמן בפרקין וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהלכות מלוה ולוה ועיקר ונ"מ שאם נשאת חינה מוכרת שלא בב"ד שהרי ביטל חן שלה וכן נמי בהא לאמרי' שהם (בערכין דף כב.) יתנו נזקקין לנכסי יתומים קטנים שלא נבע"ח שיש בו רבית ולכתובת אשה משום חינא דוקא בשלא נשאת אבל נשאת לא שהרי ביטל חן שלה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפי"ב מהל' מלוה ולוה: ליכא בינייהו נרושה. ללמ"ל אין לאם רוצה וכו' לא קשיא הא אבל לא ל"ש משום חינא שייך בה ואמרי' בגמ' לסיפא לחיבך מתני' לתנן ונרושה לא תמכור שלא בב"ד לרב יהודה אחיא לפילו לרבנן ולעולא ר' שמעון היא ולא רבנן ואמרינן נמי בגמ' לכאש שמוכרת שלא בבית אין כך יורשי כתובתה מוכרים שלא בבית אין ולחיבך לרב יהודה כל יורשין שלה בין לנשים בין נשים מוכרין שלא בב"ד ללפי שאין לאם רוצה נ"ב שיתבזו יורשיה בב"ד [אבל] למ"ל משום חינא לוקא כגון שירשתה בתה או לחותה שהן נקבות ונרין לחום לחן שלהן שיהיה להן לבר שיגשא בו. ולא לישקל' הכא לי לרבנן לי לטעמא לי לרב יהודה לר"ם היא ומקשינן נתנתה לאחר מאמע לדוקא לאחר אבל יתומים היינו לוקא שהם לפי שתפסיד הרבה בהמתנה אבל למכור שלא בב"ד ליה לן להוא טעמא לפי שאפשר לה בבית דין ומשום הכי קי"ל כרב יהודה הכא ונרושה לא תמכור שלא בב"ד ולגבי נזקקין לא קי"ל כוותיה ולפיכך פסק הרמב"ם ז"ל לנזקקין משום חינא בפי"ב מהלכות מלוה ולוה וכאן כתב שנרושה לא תמכור שלא בב"ד מומחין ואין טעם זה מחוור לי לבשלמא לי לא לאמרי רב יהודה נופיה שהם שלא לאמרינן לאחרינא שפיר אבל כיון לאחזין **לרב יהודה לפילו בנזקקין לא** חיים לאחינא מאמע להכא לטעמיה אזיל שלא לאם חיים לאחינא כלל וכיון לשהם לא קי"ל כוותיה מאן פלינ לן לשיאמ לכשא מיהא נקטינן כוותיה וע"ע : כל מקום שאמרו חכמים **מנורשת ואינה מנורשת. כגון זרק לה ניטה שפק קרוב לה שפק קרוב לו ברה"ר:** וה"מ בחיי בעלה. **משום למעוכבת בשבילו מלינשא אבל לאחר מיתה לא ללמא נרושין הוי למספיקא לא מפקינן ממונה: מתני' לא תמכור השאר כו'.** מוקמינן לה בגמ' כר"ם ללאמר לאינה מוכרת שלא בב"ד שלא למזונות ום"ל לכיון שנבתה מקנתה אין לה מזונות: וחכ"ש **מוכרת היא** לכתובתה לפילו לפרקים ולעפ"כ מוכרת בינתים למזונות **שלא בב"ד וכותבת** בשטר המכירה **למזונות מכרתי.** ומפרשי' לעיל בגמ' לעגה טובה קמ"ל כי היכי שלא נקרו לה לעבתנותה כלומר כלי שלא יהו ב"ש שבורין שכבל מכרה לעורך מזונות: **ונרושה לא תמכור שלא בב"ד. למ"ל טעמא משום לאין לאם רוצה שתתבזה כו' הא לא חיכפת ליה ולכרי הכל היא ולמאן לאוקי טעמא משום חינא הא ר"ם היא** ומקשינן נתנתה לאחר מאמע לדוקא לאחר אבל וכתב הרשב"ם ז"ל למסתברא כעולא לאמר משום חינא ולפילו נרושה נמי לרב יהודה לזיל לטעמיה לאמר משמיה לרב אסי ברים פרק שום היתומים [דף כב.] לאין נזקקין לנכסי יתומים שלא"כ רבינו תם לליתא ליה לרב יהודה טעמא לחינא ולאן קי"ל כר' יוחנן לאמר שתם ולכתובת אשה משום חינא וכעובדא למריימר שתם לאנבי כתובה לנרושה מנכסי ליתמי ולתקיפו עלה מהא לאמר רב יהודה לאמר רב אסי לאין נזקקין שלא"כ היתה רבית תוכלת בהם ולאמרי' ולפי' רבי יוחנן לא לאמר שלא בשלמנה לקח מפסלת מזונות אבל נרושה לא ולהכי לא לאן להניח לרבי יוחנן משום חינא מתני לה וכמו שהביא כל זה הרי"ף ז"ל בסמוך [סי' שעח] והניח סוגיא שתם בטעמא לחינא ליכטוע לאמרי' שתם לאמר לך רב פפא לי בעית לימא בכתובה ומשום חינא ולפ"ז לפי' נרושה מוכרת שלא בב"ד מומחין [לכל הרמב"ם כתב בפי"ז מהלכות לישות לכל הנרושה לא תמכור שלא בב"ד מומחין] ולין לעת הרי"ף ז"ל נראה כן שלא הכריע בכאן כלום וכתב בסמוך מסנתינו כעובדא ונרושה לא תמכור שלא בב"ד שלמא סביר ליה כרב יהודה למתני' לתיא לליבא לפי לרבנן ורבינו מחלקים ולומרים לנבי לשית לן טעמא לחינא לנבי נזקקין לנכסי

מחלתן ליורדין יש לה מזונות והכי איתא בירושלמי [פרק זה הלכה ב] לגרסי' התם רב יהודה בשם שמואל לעולם שמחלה כתובתה ליורדים יש לה מזונות כו' עד לא לייך שהפסידתה כתובתה הלא שתברייחנה ממזונותיה לכל הרשב"ם ז"ל כתב להפוס נמרין לה מפמע הכי לקמין בפרק הנושא (דף קל:) לחמרינן בעובדא דרב חייא לריכא לחמרה ליה הב לי מזוני ואמר לה לא מזוני אית לך ולא כתובה אית לך והתם מתורת מחילת כתובתה לחינן עלה לכיון שלא הזכירה תוך עשרים ואחת שנה מחלה אותה שלמי למחילת כתובתה ליורדין אין לה מזונות. ולחמרי' בפרק נערה שנתפתתה (דף נג.) אי נאו לחמרה נברא רבה הוה אמינא מפיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו למאי הילוך במוחלת כתובתה לבעלה לוקה לסמיכת היא עליו שלא יתנו מזונותיה ולא מחלה להו לבל במוחלת ליתומים כיון שאין **לה עליהם כתובה הא** ליתנלי' מביתייהו לנמרי **ואין לה עליהם [לפילו] מזונות** ולפיכך יש לומר לכי תנא הכא נתנתה לאחר אין לה קמ"ל לפילו נתנתה לאחר אין לה מזונות וכ"ם כשמחלתה ליורדים וכבר כתבתי בפ' נערה שנתפתתה [סי' רנ"ב ל"ה מוחלת] בזה לעת אחרת ועיין אחר בעובדא לחמתיה לרב חייא לריכא: נמ' **מברה כתובתה** כולה אין לה מזונות לברי ר"ת. לבל מקנתה יש לה מזונות: ליתי לחם לה לדר"ם לחמר. למקנת כסף הנשאר [בכתובתה אינו] ככל כסף ואין לה מזונות אלא מקנתה כדבנן לסברי מקנת כסף הנשאר הרי הוא ככל כסף ויש לה מזונות: [דף עח.] **מוכרת שלא בב"ד צריכה שבועה.** י"מ לריכה שבועה שלא מכרה מנכסי יתומים בפחות מעיין ולא נהירא לכיון דקי"ל (ב"מ דף לב.) לצריכה ב"ד היזוטות אין לחוש לכך ולוחן לומר לכיון שאין ב"ד נזהרין שלא שמאין הוו להו עליה ואין מקבלים עליה שלא בפני בע"ד להכא ביתומים קטנים עסקינן ואיתא לבבי אלמנה ולאי מקבלין לאי לא אלמנה לבבי בעלי מיתה מיתומים קטנים היכי משכחת לה ועוד לאילו בחאר נמי [שלא] שייך אין מקבלים עליה שלא בפני בע"ד שלא בתובע שמכיל עליה על תביעתו אבל זו שבאה לפטור עלמה ולאי מקבלין. ורש"י ז"ל פי' לריכה שבועה **שלא נבחה יותר** לשון"נ דקי"ל לצריכה ב"ד היזוטות היינו לשום בלבד אבל אם היא מוכרת לעלמה ואם מכרה יותר משמיתה פורעת ליתמי והיינו לתנן [לף פח.] מכרה שור מנה במחתים נתקבלה כתובתה: ולחמרי' ותבעי לך בברזה. כלומר מלקא מיבעיא לך שבועה מכלל דפשיטא לן דלא בעי ברזה ואיכא למימר דשמא [תזלזל ולא לשמע] נבחה יותר ואחלה ליה לברזה פשיטא ליה דלא בעיא ושמא הכי מספקא ליה אי לריכה שבועה אי לא ומסקנה לריכה שבועה ואינה לריכה ברזה ויש שולחין מ"ם לשמה שמוכרת בלא ברזה והלא ב"ד מומחין שמוכרין לעורך לשמה אין מוכרין שלא בברזה וכלתנן בערכין [לף כח:] שום היתומים שנשים יום ומכריזין בבוקר ובערב ע"מ ליתן לשם בכתובתה ונלחקו בה ולגילי לאו קושיא הוא למוכרת בב"ד שמחמין מפני שחבעה בכתובתה קושם הפסידה מזונות ואין ליתומים הפסד בשהות שהברזה לבל מוכרת לעלמה (מזונות) אינה מפסלת מזונות על שחפרע מכתובתה ולפיכך הקילו עליה שלא תהא לריכה ברזה כלי שלא יפסידו יתומים מזונות בינתים ואע"פ שאפשר לה למכור קלת בכתובתה כיון דיש תקנה ליתומים במוכרת כל כתובתה לא פלוג ועוד שבשם שהקלו עליה למכור שלא בב"ד כלי שלא תתבזה ל"נ משום חינא משום הכי נמי הקלו עליה למכור שלא בהברזה משום להבברזה לינא בזיון ועריך לחוש לחינא לבל כל **שהיא מוכרת בב"ד** מומחין כיון שלא הקפידה לבזיונה וטענת חינא לריכין ב"ד להנבותה כלין להיינו בהברזה והרמב"ן ז"ל פי' בעיין לצריכה שבועה להיינו שבועת שלמנה שבאה ליפרע מנכסי יתומים וקא מיבעיא לן מי לחמרינן תמכור [לכתובה] ואח"כ תשבע כלי שלא תשבה ותפסיד מסס מזונות בינתים לשלחר מכירה ולאי פשיטא לן לתשבע שבועה זו שמפני שמוכרת שלא בב"ד לא הפסידו יתומים שלא בא ליפרע מנכסי יתומים שלא יפרע שלא בשבועה [תחלה] לפי שבשות השבועה מועט ואינה לריכה ברזה לפי שבשות ההברזה מרובה ויש לחוש שם להפסד מזונות וכן לעת הרמב"ם ז"ל לצריכה שבועה בפרק י"ז מהלכות חיוב לבל הרי"ף ז"ל כתב בתובה שאם מכרה שלמנה [לכתובתה] קושם שתשבע מה שעשתה עשוי והביא ראיה מלתנן [לף עז.] שלמנה בין מן הנשואין בין מן האירוסין מוכרת שלא בב"ד ולחמרי' עלה בגמ' בשלמת מן הנשואין משום מזוני שלמת לבשלח נשבעת עסקינן [והא דקאמר הכא לריכה שבועה אחר שמכירה קאמר לשמשבעינן לותה אחר שמכירה שבועת ברי ונם שלא ידלה במכירה ולא מכרה יותר מן הערך לשון אשר"י בשם רב אלפס] לאי בנשבעה הא לית לה מזוני לכיון שנשבעה תבעה כתובתה בב"ד ואין לה מזונות שלא בשלא נשבעה עסקינן ולפי דאיה זו לפילו לכתחלה מוכרת שלא בב"ד והא לאו דאיה היא לאפסר שלא תבעה כתובתה ולא תבעה מזונותיה שלא שנשבעה כלי שלא יפסידו יורשים כתובתה אם מתה בלא שבועה להא קיימא לן אין אדם מורים שבועה לבניו ועוד שמה לחמרי' בשלמת מן הנשואין אין פירושו כלי [שתפסיד] מזונות שלא ה"ק בשלמת מן הנשואין היכא מזונות ומשום מזוני מוכרת שלא בב"ד וכמו שכתבנו למעלה ועוד לפילו לפי פירושו ז"ל אע"פ שתבעה כתובתה ואין לה מזונות מוכרת שלא בב"ד שת"ת אינה מוכרת שלא בב"ד לא היא אינה תובעת כתובתה וניזונית ולמיל למאי לחמרי' בפרק שום היתומים (לף כב.) אי בתובעת כתובתה בב"ד מזוני נמי ליתי לה ופריך כיון למעיקרא משלקלקינן לה השתא נמי משלקלקינן לה כלומר אדם אין אנו נזקקין לף היא נשנעת מתחלה לבא ונשנעת מפסלת [היתומים] מזונות: **חלמנה שמתה בעמה. לקחה שלה היתומים בעמה בשומת כתובתה: לא עשתה כלום. ואם רלו היתומים להגבותה מעות לאחר זמן חוזרין ונוטלין** תוכן: **מלן שם לך. ממי**

קבלת מכירה זו **לא** מב"ל **ולא** מיתומים **לפיכך לא יצא הקרקע מרשות היתומים לבעל** דשמא **לאחרים נפקא מרשות היתומים שהרי נתנו לה חכמים רשות למכור: כיסתא. עני למונים שקורין קורח"ל** ויש מי שאומר לכי תמרי לשמא שמא לעצמה לא עשתה ולא כלום לוקח בניה לבין עצמה לבעל בב"ל הליטות יכולה לסוס לעצמה וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל בפי"ז מהלכות גיטין ולפי זה לפלוגי בלא ב"ל הליטות לא שמא לאחרים בלישבע מכרה קיים לבעל לאחרים לומרים לשמא שיש לעצמה כב"ל הליטות שבל שלין שם ב"ל מומחים שמא לעצמה מיקרי וכ"ת כיון שיש שם ב"ל לימאי לא עשתה ולא כלום י"ל לפי שאלו היו שלא בפני בעלמא **שאלו היה שם ב"ל** חשוב היתה יכולה לסוס לעצמה לפי שבב"ל לביסים של יתומים ושם עומדים במקומם והלמינה כאחר בעלמא ויכולה לקחת מיל ב"ל לבל כיון שאלו היו שלא בפני בעלמא היו לה למינה זו כשליח היתומים ואינה יכולה לסוס לעצמה שבך הדין בשליח אחר כלמוכח עובדא לכיסתא דיתמי. ומהא שמעינן שאין השליח יכול לקנות לעצמו אפילו בחוקן למיס שהרשוהו שבעלים למכרו לפי שכיון שהוא שליח הרי הוא כיד הבעלים ולפיכך היו יכול להקנות לעצמו שאין המכר אלא כונאת שבב מרשות לרשות וזה לא יצא מרשותו שהרי במקום בעלים עומד: **מתני' שור שלחים במנה ונתקבלה כתובתה.** לשמרי לה את לפסלתא: **מכרה בטל. שאומן היה לה רשות למכור נמצא כל המכר טעות שהרי בבת אחת היא:** לעולם **מכרה קיים. והיא תחזיר את הדינר ליורשין למה הפסידתן: על שיהא באונאה.** כלי **שאילו לא היתה האונאה היא מסתייר בשדה תשעה קבין. או האונאה עצמה ט' קבין והוא הדין אם נשאר ליתומים שם בשיעור שדה יאמרו לה אין רצוננו למכור קרקע הרואי לנו אבל אם אין האונאה ראויה להעטרף לכלי שדה לא הפסידתן כלום: ובגינה בית חני קב.** שכך שיעור גינה: **וכדברי רבי עקיבא. שמענו** ממנו במקום אחר (כ"ב לף יח ב) בית **רובע הוא שיעור גינה** והלכתא כת"ק: **שלא** לאחרון בטל ושל כלם מכרן קיים. מפרשינן בגמ' לאיזטריך כי היכי דלא [נימא] לאחר **טעתה במנה ראשון יהא מכרה בטל** לאחר מנה לאחרון **לא ניתי למימר מכרה קיים קמ"ל דלוקח לטעתה במנה לאחרון אבל במנה ראשון מכרה קיים** ומק"ה לא תני מיתני מכרה בטל אלא בכלם לוקח לאחרון: [לף עמ:] **גמ' כאן שנה רבי.** במשנתינו למדנו רבי הכל לבעל המעות. **השולח שלוחו לסוק לסחורה ולקח בזול הכל לבעל המעות ולא תני למימר אלא לרווחי: כדתניא כו'.** ומתסקנא **שמעינן לכלבר שאין לו קנאה אית ליה לר' יוסי הכל לבעל המעות ושתא לן רבי במתני' להכא כר' יוסי דתני' נמי לכך שאין לו קנאה הוא לכל קרקע נמכר בחומל זה בפחות וזה ביותר: הוסיפו לו אחד יתירה. בתוספתא למסכתא למאי** [ריש פרק ח] היא: **שיש לו קנאה. כגון קטנית הנמכר בחנות במאה אלא כלי בפרוטה:** חולקין. פרש"י **למתנה הואי י"ל לשליח ניתנה וי"ל לבעל מעות ניתנה: אבל לכך שאין לו קנאה.** כגון חנות וטלית וירק הנמכרין בחומל פעמים מוותרין למכור בזול פעמים בשמוע. **הכל לבעל המעות. שאין כאן מתנה אלא מכר** לבל מלמון הרי"ף נראה שלבר שיש לו קנאה לפי נתן המוכר לשליח בפירות כיון שבאת הנאה לשליח ע"י בעל הבית חולק עמו: לישבעיא לסו כו' בי ליתכא. שיעור חני כור: **ליתכא מיהא קני לוקח. ואם בא בעל השדה לאחוז אינו אחוז:** ג"ל לטובא לך עבדי לך. שאם יזלמנו לך מעות טוב לך בשלא מכרתיה כולה ואם תצטרך למכרה תמכרנה ומיירי כגון למסכת מלן לזבין האי ליתכא בתרא בלמי ליתכא קמא: ומוניין למעביר על לבריו הוי. כ' הרי"ף ז"ל מסוס לבגמ' בעי למיפשט למוסיף על לבריו הוי מלתניא נתן לו לינר זהב כו' ולחינן לה ולמרי הכא במאי עסקינן לחייתי ליה שוה שם בשלם ועלה למרינן ליקח נמי לקנאי כי' לגמ' [מכריעין] למעביר על לבריו הוי ולין זה הכרע נמור דוק ותשכח ומיהו כיון לבעיין לן לחוקמי קרקע בחזקת בעליה ולא יוציאנה מספק דלגמ' מעביר על לבריו הוי:

והלכתא צריכה שבועה ואינה צריכה הכרזה:

מתני' אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל ואפילו אומרת אני אחזיר הדינר ליורשין מכרה בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם מכרה קיים עד שתהא שם כדי שתשייר בשדה בת תשעה קבין ובגינה בת חצי קב, וכדברי ר' עקיבא בית רובע היתה כתובתה ארבע מאה זוז מכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון מכרה בטל ושל כולן מכרן קיים:

יום קנא

גמ' מאי שנא מאתים במנה דאמרינן לה את אפסדת שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה (דף צח:) כאן שנה רבי הכל לבעל המעות כדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל לשליח דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר חולקין והתניא ר' יוסי אומר הכל לבעל המעות אמר רמי בר אבא אמר ר' יצחק לא קשיא כאן בדבר שאין לו קצבה כאן בדבר שיש לו קצבה

אמר רב פפא * צ"ל הלכתא וכ"ה בגמ' וברא"ש הילכך בדבר שיש לו קצבה חולקין בדבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות פירוש דבר שיש לו קצבה כגון הפירות שנמכרין מנין ידוע או משקל ידוע או מדה ידוע בכך וכך אם נתן לו המוכר אותו הדבר ידוע והוסיף לו אחת יתרה חולקין ולמה חולקין השליח עם בעל הבית הואיל ובאתה לו לשליח הנאה ע"י בעל הבית חולק עמו:

איבעיא להו אמר לשלוחו זיל זבין לי מארעא דידי בי ליתכא ואזל איהו וזבין כורא מאי מי אמרינן מוסיף על דבריו הוי וליתכא מיהא קני ליה או דילמא מעביר על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני (דף צט.) איכא דאמרי הא לא תבעי לך דודאי מוסיף על דבריו הוי כי תבעי לך היכא דאמר ליה זבין לי כורא ואזל וזבין ליה ליתכא מאי מי אמרינן אמר ליה דטבא לך עבדי לך או דילמא מצי אמר ליה לא ניחא לי דלפשו שטרי עלאי

ולא אפשיטא בהדיא וסוגיין דמעביר על דבריו הוי

(דף צט: ע"ש) פשיטא אמר לחד קפידא ואי זבין לתרי לא הוי זביניה זביני אמר סתמא מאי רב הונא אמר לאחד ולא לשנים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי לאחד ואפילו לשנים לאחד ואפילו למאה אקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא

פסיקתא. **לחם נשלוחו מכור לי בית כור משלותי לחחל:** [דף נט:] **לחם ליה לחחל ולפי' לנשים.** כתב הרז"ה ז"ל הרי"ף ז"ל פסק בלחמר לי' זבין לי כורא ואזל זבין ליה ליתקא מעביר על לבריו הוי ופסק לחחל ולפיכך למחה כרב נחמן ונ"ל שלבריו סותרין זה את זה שמחר לקי"ל כרב נחמן נמצא שאין טוענת לא ניחא לי לליפסו שטרי עילואי טוענה וכן נראה לשכי לחמרי' פסיקתא לחמר לחל קפילא לחמר שתמת מאי תת"ל בעיין לעיל לאו מעביר על לבריו הוי ולא מצי לחמר לא ניחא לי לליפסו שטרא עילואי לוקח היכא דמצי מזבין ליה להסוא נברא נופי' לבל לנשים לימלא מצי ת"ל לא ניחא לי לליפסו בעלי דינין עילואי דהיינו שני לקוחות הו לא ע"כ והרמב"ן ז"ל קיים לעת הרי"ף ולחמר לסא לא שייכא בבעיין ללעיל לה"ק **לחמר לנשליח מכור לי** זה ללסם לחל ומכר בשטר לחל לנשים **ואע"ג לליכא טוענת לחפוסי שטרי** לפי' הכי פסיקתא דקפילא הוי דקפיל בלפוסי בעלי דינין לבל היכא דלחמר מכור **לי קרקע זה** שתמת **ולא פירש לחחל מהו מי** לחמרי' למשתמת קפיל דינים בהכי הו לא ומסקינן ללחחל לפי' למלה ורש"י ז"ל **גורס פסיקתא לחמר לחחל ולא לנשים קפילא לחמר לחחל מאי כו':** והא מר הוא לחמר **אין אונאה לקרקעות.** רב נחמן נופי' לחמר בפ' המקבל (דף קח ח) נבי דינא לבר מנרא לאי זבין סוא מנה במאתים אין אונאה לקרקעות. כלומר שאם ירצה המקבל להוציא מן הלוקח משום דינא לבר מנרא **אינו יכול לומר לו** לאו שלוחי ולתקוני שלרתיך ולא לעוותי ולא יאמר לא כמו שהוא אלא יכול להאמר לו לוקח להשם כשליח של מוכר ומינה לכשליח נמי אין אונאה לקרקעות ומשני כי לחמרי בבעל הבית שאינו מתכוין לקנות אלא לנרך עצמו שסבור להיות בעה"ב אבל שליח נמור כי הכא מצי ת"ל לתקוני שלרתיך: **מתני'** שום סליינין כו': **לגרת בקורת. הכרזה ולזון בקורת שמבקריס לותה בני לאם ע"י הכרזה.** ואיכא לקשיא ליה להא שתמת לתניתין לפילו בקרקעות משמע ולחמי מכרן בטול בשלמא פיחתו שתות איכא למימר שאע"פ שאין אונאה לקרקעות סיינו במאי דעביד לחבירו יש אונאה כלאחרי' בגמ' נבי שליח ובזין הוא לפי' כל שהוא חוזר אלא למשום כח בית הוא לחמרו על שתות הלכך פיחת שתות שפיר לבל הוא דתיר שתות **למה אמרי ליה** כה"ג מאי אמר להו לאחד ואפילו לשנים ואפילו למאה ואע"ג דטעה שליח היכא דטעה שליח לא קאמינא והא מר הוא דאמר אין אונאה לקרקעות ה"מ היכא דטעה בעה"ב אבל שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעותי וכן הלכתא:

מתני' שום הדיינין שפחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל אומר רשב"ג אם כן מה כח ב"ד יפה אבל אם עשו איגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים:

גמ' איבעיא להו שליח כמאן (דף ק.) אמר רבא אמר רב נחמן שליח כדיינין רב שמואל בר ביסנא אמר רב נחמן שליח כאלמנה והילכתא שליח כאלמנה דאם טעה בכל שהוא מכרו בטל אמר רב הונא בר חיננא א"ר נחמן הלכה כדברי חכמים ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן ב"ד מעמידין להם אפטרופוס ובוררין להן חלק יפה ואם הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות דא"כ מה כח ב"ד יפה לא קשיא הא דטעו הא דלא טעו אי לא טעו מאי יכולין למחות ברוחות איכא ברוחות והלכתא כר"נ.

א"ר יוסף ארמלתא דזבינא אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי (דף ק:) אמר אמימר משמא דרב יוסף ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעה בדבר משנה וחוזרין נעשו ודאי טעו דתנן שום היתומים שלשים יום ושום הקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב אי מההיא הוה אמינא הני מילי שליח אבל בית דין לא קמ"ל דאפילו ב"ד איתיביה רב אשי לאמימר שום הדיינין שפיחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל הא שוה בשוה מכרן קיים מאי לאו דלא אכרוז לא בדאכרוז והא מדסופא בדאכרוז הוי רישא בדלא אכרוז דקתני סיפא אבל אם עשו איגרת בקורת אפי' מכרו שוה מאתים במנה או שוה מנה במאתים מכרן קיים * **מכרן בטל** שהרי הלוקח מלעת עצמו הוא לוקח ותירת הרמב"ן לשום שפנינו כלן היינו שהורידו לבעל חוב בשומת שבית דין תחלה יורדין לשום ומכריזין שמא ימלאו יותר משומן ואם לא ימלאו נמי חלא כלי שומן מוכרין ואם לא מלאו לפי' שומן אין מוכרין בפחות **זהו בטל כלתנן** [לף נא ח] **שוה מנה ולינר במנה מכרה בטל אר כליינין על לטעי בשתות:** [לף ק.] והלכתא שליח כלאלמנה. וכבר כתבתי ברים פרק האיש מקדש לפי' בשליח בית דין לאמרי' לשליח כלאלמנה וכ"ש בשליח בעל הבית למצי לאמר ליה לתקוני שלרתיך ואפי' לליכא למיקם הכא מלנרסינן בפרק נמ פשוט (לף קסט ב) דהיינו לישתא דיכבה זוזי להסוא נברא כתבתיה שם: והא לאמר **רב נחמן** לאמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם כו'. פירשתיה שם: מאי יכולין למחות ליכא **ברוחות. טוב לי ליטול חלקי במזרח שיש לי לעלה שהא שנפלה לי מבית אבי אמי:**

לחריותא ליתמי. אם נמצאת השדה נזוקה או משועבדת לאחר וטרפה מן הלוקח בחובו חוזר הלוקח על היתומים שהלמנה שליח של היתומים היתה וכן בי לינא לזבין **שדה יתומים למזון האשה והכנות לחריות ליתמי: וחזרין. ואין לומרין מה שעשה עשוי ויגלם מביתו אלא הדרי זכיני:** נעשה. **בתמיה** הא **ולאי טעו בלבר השני במשנה:** סוס הקדש. **נזבר המוכר קרקע של הקדש:** ס' יום. מוסכים ימי הכרזה: ליפוק לקתני כו' בלבדים שאין מכריזין עליהם כו'. זהו פי' הרי"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפי"ב מהל' מלוה **ולוה ולפי זה הא** לנקט ליפוק וסיפא בלאכרוז ולא לימא ליפוק בלא לאכרוז וסיפא בלאכרוז משום לאגב חורבה אתא לאשמועינן לבלבדים שאין מכריזין עליהם אפי' הכרזה לא יפה כאן אבל רבינו האי ז"ל פירש בספר המקח לליפוק בלבדים שמכריזין עליהן והכריזו ובהנך הוא לחלוטין לבטלת מכרן בטל וסיפא בלבדים שאין מכריזין עליהן והכריזו לכיון שלקלקו כ"כ שהכריזו בלבדים שלא ע"ג להכריז עליהם לחלוטי לחפי' על פלנא מכרן קיים וכ' הרמב"ן ז"ל לדוקא שוא מנה במחתים או מחתים במנה אבל יותר על כן (או פחות מכן מכרן) בטל מלגרסינן בפרק מי שמת נבי מתני' לתנן [לף קמו ע] לכל שם שעורת חתן לפילו בלינר כו' לחר רבה לוקא לינר אבל פחות מלינר לא ולקטינן פשיטא לינר תנן למלת כל כי האי ליתנה לוקא הוי ולע"נ לקתני לחפי': [לף ק:] ולאו הן לבלבדים שאין מכריזין עליהן כו' **שמא יגנבו. כשנחפיפים לרחותן כדי לגלוקחן:** שעה שאין מכריזין. **כלמפרש שם שעה שאין פנאי להמתין ימי** משפט הכרזה: **לכרנא.** פרש"י ז"ל **לפרוע למלך כסף גולגולת היתומים** ואינו מחוור למאי לינילן הא הא בכל ערכי היתומים נמי כגון ליקח להם שוורים וכיוצא בהם ואם לוו גם כן לבלבדים הללו והוצרכו לפרוע מזבנינן בלא הכרזתא דהא בפ' שום היתומים (לף כב ע) לא משכחי שום היתומים ל' יום [ומכריזין] אלא לכתובת אשה שום חינא אלא הכי פירושא לכרנא לחבוטן ולקבורה לילים **ולמזון האשה והכנות** ולאו הכרזה דמשלים יום קאמר דהא פשיטא שלא ליה טפי משלמא ומש"ה חיישינן לבל מעשה קשה לנרושין לא גי' הגמ' אלא לעולם בדלא אכרוז ול"ק לא רישא וסיפא בדאכרוז ולא קשיא כאן בדברים שמכריזין עליהן כאן בדברים שאין מכריזין עליהן רישא דקתני פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל ואע"ג דאכרוז בדברים שאין מכריזין עליהם אי נמי בשעה שאין מכריזין אי נמי במקום שאין מכריזין שכיון דלא בעו הכרזה בין אכרוז בין לא אכרוז חד דינא הוא ואם פיחת שתות או הותיר שתות מכרן בטל שוה בשוה מכרן קיים וסיפא דקתני אם עשו איגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים בדברים שמכריזין ובשעה שמכריזין ובמקום שמכריזין דכיון דאכרוז עליהו כדחזי בין פחתו בין הותירו מכרן קיים

ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהן העבדים והשטרות והמטלטלין מ"ט עולא אמר עבדים שמא ישמעו ויברחו שטרות ומטלטלין שמא יגנבו שעה שאין מכריזין כדאמרי נהרדעי לאכרגא ולמזונ' ולקבורה מזבנינן שלא באכרזתא מקום שאין מכריזין כגון נהרדעא דא"ר נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת בנהרדעא סבור מינה משום דבקיאי בשומא אמר להו רב יוסף בר מניומי לדידי מיפרשא לי מניה דרב נחמן משום דקרו להו בני אכלי נכסי דאכרזתא.

אמר רב יהודה אמר שמואל מטלטלין של יתומין שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר ורב חסדא אמר אבימי מוליכין אותו לשוקים ולא פליגי הא דמקרב שוקא הא דמרחק שוקא רב כהנא הוה בידיה שכרא דרב משרשיא בר חקלא יתמא שהייה עד ריגלא אמר אע"ג דהוה ביה איצצא מייתי זוזא חריפי רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטא יתמא בר אחתיה הוה נמי לדידיה חמרא הוה מסיק לה לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי אמ' ליה מהו למשקליה בהדיא נישקליה דילמא מיתניס נשבקיה דילמא מתקיף אמר ליה זיל לא עדיף מדידך:

תנן התם בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב.

(ערכין דף כג.) המקדיש נכסיו והיה עליו כתובת אשה רבי אליעזר אומר כשהוא מגרשה ידירנה הנאה ר' יהושע אומר אינו צריך וכן היה רבן שמעון ב"ג אומר הערב לאשה בכתובתה ורצה בעלה לגרשה ידירנה הנאה שמא יעשה קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את שלשים יום שלם לפני הכרזה שעה אחת קאמר ובתום' פירשו דבשלו לעורך כך קאמר כגון שלוו לעורך קבורה או לעורך [מזונות או לעורך] כלנא וכהא הוא לאמרינן למזבנינן בלא הכרזתא כלי שלא יעשו (היתומים) לעת בפני הלויס בלבדים שלו לבל ערכי היתומים ולאי אין עריכין הכרזה: **משום לקרו להו כו'. גנאי וחרפה הוא להם כשקונין נכסין שב"ל מוכרין לפי שמחמת לוחץ שהגוף' לוחץ את היתומים או את הלוה לוקחין הלקוחות בזול ומכזיס אותם וקורין להם לוכלי שלות הכרזה:** שמין אותן מוכרין אותן **שלשתר. שמוך למיתת לבייהם כלי שלא ירקבו: למקרב שוקא. יומא לשוקא: ליעלא. טעם הקרוב להחמין לגרו"ר בלע"ז: זוזא חריפא. ממהר לבא לפי שהכל ערייכין לכך ומביאין מעות ואין מקיפין בשערלאי: לסיכרא.** מקום: **מהו לשמטוויי. שים לחוש שלא תטבע הספינה** בנהר: לא עדיף מהיכא. לוקח בכי ה"נ משום לשיכא למיחש שמא יחמין אם יניחהו כאן הא לאו הכי לא ערוך ליה שלא"פ שהוא רוצה ליזוק בשלו אינו רשאי בשל אחרים: תנן התם בערכין שום היתומים כו'. כשהוא מנרשה יריד הנאה. לאי לא חייסינן שמא לעשות קנוניא על ההקדש מנרשה ולאחר שתגבה כתובתה יחזילנה: **ר' יהושע** אומר אינו ערוך. לעיל התם בערכין [לף כג.] לבשלשה בהקדש קל מיפלגי ובפלוגתא לב"ה ובית שמאי שב"ש אומרים ההקדש טעות ההקדש ובית שלל אומרים ההקדש טעות אינו ההקדש הילכך ר"ל סבר אין שלשה בהקדש וחייש לקנוניא ור' יהושע סבר יש שלשה בהקדש הילכך ליכא למיחש לקנוניא שמא רוצה הוא להפקיע ההקדש יכול הוא ליטעון **עליו ומשמע לקיימא לן** כר' יהושע שלא שהרמב"ם ז"ל פסק כר' אליעזר בפרק שביעי מהלכות ערכין ותמה אני למה לא הפסיר לסתם ו' לדרב הונא לעיל התם שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ולעיל מנה לפלוני בידי נאמן מזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש ומשמע התם לדוקא בשכיב מרע הא בבריא חייסינן לקנוניא ואין מלמינין אותו מתוך שיכול להפקיעו בשלשה ואי מהא לא לידיה להתם לדיבורא בעלמא

עביד כיון דלפסר בשלמה ומת"ח לא חייש רבי יהושע: בשעת הוצאת פועלים. היינו בערב כשיוצאין ממלאכתן: ובשעת הכנסת פועלים. היינו בבקר כשנכנסין למלאכתן: בשעת הוצאת פועלים לחיבא לניחא ליה למזבן כו'. שכשיזמינו הכרזה יזכור שיחמר לפועלין שנפטרין ממנו שילכו לבקר הקרקע שנמכר ובבקר בשעת הכנסת פועלים כשיזמינו הכרזה יזכור לשחול ותמצא ענין הקרקע היאך הוא ואע"פ לתנא נקט בקר וערב רב יהודה פריס ערב כריבא לפי שסדר הענין כך הוא: לשקלה על יל על יל. שלפי שהיה יולעת להתעסק במעות ואינן צריכין לה אלא להוציאה אינה מקפלת אם לא יפרעוה בבת אחת: למיקל בזוזי. אע"פ שיוצאין ע"י הלוואה מקבל ותמן לפי שיודע לטרוח ולהוציאם מה שאין כן בחצה: בא להכריז רצופין. בכל יום אינו צריך להכריז אלא שלשה יום אבל אם אינו מכריז אלא בשני וחמישי מכריז שלשה יום: לא היו אלא י"ח יום. שכשתחזיל למנות ס' יום מיום כ' והם ח' שבועות ול' ימים נמצא שיש בח' שבועות ע"ז ימי הכרזה ונשלמים ביום ל' ול' ימים הנשארין מתחילין ביום כ' ומסיימין ביום חמישי: כיון למסכת מילתא. להני תמני סרי על ס' ימים שמעי מינה: אין נזקקין. למכור נכסי יתומים קטנים בחובת לביהס: ע"כ רבית חוכלת בהס. למקום פסידא ליהוי נזקקין: או לכתובת אשה מקום מזוני. לפרוע כתובת אשת לביהן שכ"ז **שלא נכתבה כתובתה ניזונת מן** היתומים ומפסדו מזוני: הא תקינו רבנן להו מעשה ירים. כלומר בפירקין למעשה ירי שלמנה ליורדין ולקחן מפרש אמאי נזקקין לשאר לבריס: זימנין דלא שפקא. מלאכתה בנגד מזונותיה ונפסדין ביתומי': לוליאמ כב"ח עובד כוכבים מי ניית. להמתין ימי הכרזה : ואי לקח לאיל רבית. ומת"ס נזקקין: מי שבקינן ליה. לב"ח ישראל למשקל רבית: **מוקי לה בכתובת אשה.** ומת"ס נזקקין מפני הפסד מזונות: **אלא לרב אסי.** אמאי נזקקין למכור הא אין רבית חוכלת בהן: ולר' יוחנן מי ניחא. אמאי מכריזין יתנו לה כתובתה לאלתר ותסתלק ממזונות ואפילו רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דמפסדא אשתו.

מ"ש בבקר ובערב (שם דף כב.) אמר רב יהודה בשעת הכנסת פועלים ובשעת הוצאת פועלים בשעת הוצאת פועלים דאי איכא דניחא ליה למזבן אמר זילו סיירו לה ניהלי ובשעת הכנסת פועלים דנידכר דאמר להו ניזיל ונישיילינהו תניא נמי הכי שום היתומין ל' יום ושום ההקדש ס' יום ומכריזין בבוקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים ואומר שדה פלוני בסימניה ובמצרניה כך היא יפה ובכך היא שומה כל הרוצה ליקח יבא ויקה על מנת ליתן לאשה בכתובתה ולבע"ח בחובו למה לי למימר ע"מ ליתן לאשה בכתובתה ולבע"ח בחובו דאיכא דניחא ליה באשה ואיכא דניחא ליה בבע"ח איכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד ואיכא דניחא ליה בבע"ח דמיקל בזוזי א"ר חסדא בא להכריז רצופין ל' בשני וחמישי ס' ואע"ג דכי חשיב מר ליומי דהכרזה לא הוו אלא תמני סרי יומי כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי

א"ר יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ורבי יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ורב אסי אמר לך כתובת אשה הא תקינו רבנן מעשה ידיה במזונותיה ואידך זימנין דלא ספקא תנן שום היתומים ל' יום במאי עסקינן אילימא בבע"ח ישראל ואי דקא אכיל רבית מי שבקינן לה אלא דלא אכיל רבית וקתני נזקקין בשלמא לר' יוחנן מוקי לה בכתובת אשה אלא לרב אסי קשיא אמר לך רב אסי ולר' יוחנן מי ניחא שבקינן מזוני דודאי קא מפסדא ונקטינן הכרזה דלא ידעינן אי מרווחינן אי לא הא לא קשיא בתובעת כתובתה בב"ד וכדרב יהודה אמר שמואל דא"ר יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה בב"ד אין לה מזונות א"ה אזדקוקי נמי [לא] נזדקקינא לה כיון דאיזדקקין לה מעיקרא מיזדקקינן לה נמי השתא מ"מ לרב אסי קשיא לעולם בבע"ח עובד כוכבי' ודקאמרת לא צאית כגון שקבל עליו לדון בדיני ישראל אי הכי רבית נמי לא נישקול שקבל לזו ולא קבל לזו

מרימר אגבי כתובה לאשה מנכסי דיתמי א"ל רב אשי למרימר והא א"ר יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ור' יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ואפילו רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דמפסדא והיכי שבקת לה מיכל מזוני למפסדה ולחי על שימרו ימי ההכרזה: ונקטינן הכרזה לגל יקעינן. אי מרווחנא ליתומים גלא ספק הוא יוסיפו **על השומא כגוס אי גא:** אי הכי. לכתובעת כתובת' כב"ל עסקי: חזקקוקי נמי לא נזקקין. **גא למכור ולא להכריז הואיל** וכבר ליכדה מזונותיה: כיון למזקקין לה מעיקרא מזקקין לה השתא. כלומר שאם אין לנו נזקקין הרי היא נמנעת מתחלה לבא ונמנעת מפסדת מזונות: מ"ת לרב אסי קשיא. לאמר אין נזקקין אלא לרבית והכא ליכא רבית מזקקין: שקבל עליו לזו. להמתין ימי ההכרזה בלא רבית ולא קבל עליו שאם לא ירצוהו להנבותו אלא יעלה חובו רבית. ומפמע מהא שאם לוו ב"ל לאוקפוטרופוס לגרבי יתומים מוכרין בלא הכרזה לפי שאם מתחלה רצו למכור לא היו צריכין הכרזהולפיכך לא העמידו מתניתין דסוס היתומים בשלוו לגרבי סוס לבכה"נ לא בעינן הכרזה: מרימר אגבי כתובה ומסוס הכי לאסא. כלומר לגרוסא ומסוס הכי **אמר לאסא ולא אמר** לארמלתא: לבבל גרוסא לא. לגרוסא אין לה מזונות: מסוס חינא מתניגן לה. כלי שיהא לה לבר שתוכל להשתא בו והאי טעמא שייך נמי בגרוסא וכ' הרמב"ס ז"ל בפ' שנים עשר מהלכות לוה ומלוה שמקנת נאונים פסקו כמאן דאמר מסוס מזונות ולא חשו לטעמא לחינא ולפיכך אמרו שאם היו הנכסים כנגד הכתובה בלבד הולוקו והיו נוטלת הכל ואין זכות ליתומים בלבר אין נזקקין לה ואין זה עיקר להא עבד מרימר עובדא בגרוסא ואע"נ לגית לה מזוני: בתר שבקייהו. אחר מוריסא שהניח להן ירושתן: פריעת בעל חוב מעיס. לסבירא ליה לשעבודא לאו לאוריית: חיישי ערבי לתפסיה. הלוה למלוה קונס מיתתו: היכא דייניהו שחייב מוקה. בשעת מיתה שעליון חייב לו מ"ל מסוס מנוס **לא פרעינן ליתמי לאו בני** מעבד מנוס נינהו ולמ"ל מסוס ערבי כיון למוקה ליכא למיחש לערבי: לי נמי דשמתיה. בית דין לנוה על שיפרע למלוה: ומת בנלויו. למאן דאמר מסוס ערבי בכי הא ליכא למיחש ונזקקין ולמאן דאמר טעמא למנוס אין נזקקין:

מזוני אבל גרושה לא אמר ליה ההיא דר' יוחנן משום חינא מתנינן לה פירוש כשתטול כתובתה יהא לה חן ותנשא אר"נ מריש

והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע. הילכך בשחייב מוכה ש"נ בשמתיה ומת בשמתי' נזקקין ומסתבר להיכא שמת בתוך זמן החוב נמי נזקקין מלמימרי' כריש כבא בתרא [קף ה:] והלכתא כר"ל ולפי מיתמי ולע"נ לחמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עבידי אינשי לפרע בתוך זמניה. אלא שיש חולקין ואומרים להתם לוקח ביתומים גדולים שמרו לנפרעים מהם אלא בשבועה אבל ביתומים קטנים כיון לחייבינן לגרמי לפילו כנו זמניה היכא למיתם להא חייבינן בהלמנה לי לאו מקום חינח לו מזוני ע"נ לכתוך זימני' הוא אלא ניתנה כתובה לגבות מחייב לחלמ"ה כי היכי לחייבי התם ולע"נ לחמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה הוה לן לפיתווי ולע"נ לחמר מר לין נזקקין לנכסי יתומים לחל"כ רבינא לוכלת בהן והני רבוותא טפי אלע"נ לחין נזקקין להן כלל תוך זמן נזקקין. ולין זה עיקר אלא לפי מיתומים קטנים נפרעים אלא בשבועה לתוך זמן ליכא למיתם לגרמי לחם אילימא מיתומים גדולים לחמי נפרעין אלא בשבועה הוה לן לשבועי מיהת מקום גרמי אלא ס"מ לתוך זמן לא חייבינן לגרמי כלל וכתובת זכר שהי שלרכן היה להניח כתובתה על הקולחן עד שהגרכו לתקן אלא יעשה כן כלחיתא לעיל (קף פ:) בפרק האשה שנפלו לה נכסים והלי לא חייבינן התם בריש כ"ב (קף ה:) הא לחין נזקקין לנכסי יתומים רבותא קמ"ל לחילו הוה לחמר הכי ס"ל לחימנא לחע"נ לתוך זמן נזקקין שבועה מיהת בעיא ולהכי לפמעינן מהן אלא בשבועה לא אנא גדולים ולא אנא קטנים וכן כתב הרב רבי יהודה הנשיא הלבר"לוני וכן לעת הרמב"ם ז"ל: רבא לחמר מקום שובר כלומר מקום הכי לא הוה מזדקק להו רב נחמן מעיקרא אמאי שובר היה ליה הלוה שפרע את חובו: לא שנא. לנובה בשבועה. ולא חייבינן לשובר אלא בכתובת אשה מקום חינא כו': ולפי חייבת לשובר התם נמי ניחוש. בב"ח: כלי אלא אלא **יהא כל** לו"ל כו'. לפל ביתמי חייבינן לשובר וכי תימא הרב הונא נופיף לפריך הכי הרבה לליליה מי ניחוש והא חיהו לחמר חייבינן לגרמי והתם לא חייבינן כלל י"ל הרב הונא בתר לחותביה הרבה ופרקה לה לחמרה להכיא לחייבינן לגרמי לפל מעיקרא הוה ס"ל לליכא למיתם לא לגרמי ולא לשובר ולבסוף ניחא ליה טעמא לגרמי טפי מקובר כי היכי לתיקום כב"ע ולפי למ"ל לין כותבין שובר וליכא למילק לפמעתין להכא מקמע לכל היכא לליכא למיתם לשובר ולגרמי נזקקין ולילו בפ' שור שנגח ל' וה' (ל' לט.) נבי שור יתומים שנגח לחמרי' ר' יוחנן לחמר מעליית יתומים ר' יוסי בר חנינא לחמר מעליית לפרכינן עלה ומי לחמר ר' יוחנן הכי והא ר"ל ר' יהודה ר"ל לפפי לין נזקקין כו' ור' יוחנן לחמר לו לפטור יש בו רבינא כו' לימוך ר' יוחנן לחמר מעליית יתומים ופרכינן מקום לפוטרופין ר' יוסי בר חנינא לחמר מעליית יתומים ופרכינן מקום לקפיל לר' יוחנן לחלר' יוחנן מקשיב לר' יוסי בר חנינא טועה והא ר' יוסי בר חנינא ליתנא ונחזיק לעומקא לליתנא ולהשתא קפיל מאי טעמא לחלרכה קפיל היכי פריך התם מלר' יוחנן לחלר' יוחנן להא מסקינן הכא כל היכא לליכא למיתם לגרמי לו לשובר נזקקין ונבי נזקין להתם הא ליכא למיתם כלל ולפי תמנא לומר (לחיכא) לר"פ לחמר פריעת ב"ח מעיה פריך התם מלר' יוחנן לחלר' יוחנן לפ"ה כיון ללא קי"ל כוותיה ללא טעמא לגרמי עיקר ליכא למימר לחלי ר"ל יוסי בר"ח מעליית יתומים מסוינן ליה טועה כיון לקופטנא למילתי' הכי לכל היכא לליכא למיתם לגרמי נזקקין תירגו בתוספות לרב חסי ורב יוחנן לחמרי הכא לין נזקקין לנכסי יתומים בין בחובת לפיסה בין בחובת ענמס וטעם לחובת לפיסה הוא לפרסינן להוו מסום גרמי וחובת ענמס מסום טעמא לחרינא הוא לפי שלין מקבלים עליס אלא בפני בעל לין יתומים קטנים כמלן לליתנהו למו ומסום לבחובת לפיסה לא סני הלי טעמא להכא במלוה בשטר עסקינן ומקיימין לת השטר אלא בפני בעל לין כלליתא בפ' הנזהל (לף קיב:) לגטריכן לטעמא לגרמי ושובר ומש"ה לחמרי התם ללי ס"ל לר' יוסי בר חנינא מעליית יתומים מסוינן ליה טועה לבחובת ענמן לין נוהגין מהן כלל שלין מקבלים עליס **אלא בפני בעל לין** ומי בחובת לפיסה על פה שלפי חייב מוכה לו שמתיה ומת בשמתיה לין נזקקין **מסום הלי טעמא** וכי לחמרינן נזקקין בהני נווני לוקח במלוה בשטר והביאו ראיה מהא לחמרי לין נזקקין לנכסי יתומים לפי בחובת ענמן **קלמר לפי נא כי** פרכינן ממתני' לסום היתומים לגרמי חסי ליסני ליה לבחובת ענמן חייבי אלא לפי בחובת ענמן לין נזקקין ולין זו ראיה שכבר כתבתי לבחובת ענמן לא בעי הכרזה אלא כסא שאם הוגרכו למכור לגרכי יתומים מוכרים בלא הכרזה כך כשלוו לגרכיהם ובאו למכור כלי לפרוע לין גרכיהן הכרזה ומסום הכי לא מצי לאוקמי מתני' בכי הלי נוונע ועוד לכתב הרב רבינו משה בר [נחמן] ז"ל שלין במעשה יתומים בשלהן מסום לין מקבלין עליהן אלא בפני בעל לין תקנ מלגמרינן מעמידין לס הוטרופוס ליתומים לנבות מנופו ולמ"ל לין מעמידין לס הוטרופוס נגחנים מעמידין להס לפוטרופסין ומעידין בהס בפני לפוטרופין ומסוו להו מועד לכי הדר נגח יצלס מעליית יתומים לו מעליית לפוטרופין וחוזרין ונפרעין מסס לכי נגלי ולא מצריכינן להו עדים לחריס לומת לכבכל מילתא למעמידין עלה לפוטרופוס מקבלין עדים אלא בפני יתומים לפוטרופוס בעל לין הוא וכי תימא ג"כ

תיקשי לן היכי ליכא למיחש לכי סיכי לכעלמא חייסינן לנרדי ולמוכר ולא ליישינן במילי לקטנים מסוס לכלי גלגי לוגיו מפקחי וידעי במילי לכלכוהן טפי מינן הכי נמי ליכא למיחש בנזקין לילמא לכי גלגי מייתי סכלי לפטורא שעשו שמירה מעולה לשור שלהן או שלא נתייעל בדין הא לאו הכי נזקקין לנכסי יתומים כל היכא דליכא למיחש למילי ולפיכך כל שלוו בית דין או אפוטרופוס לנרדי יתומים נזקקין למכור ונסיסים כשהם קטנים: הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים. כלומר שלא בשחייב מודה ושמתוהו ומת בשמתים לאו לו חייסינן לשובר: ואם אמר תנו נזקקין. **לו במתנה קאמר להו ולאו** פשיטא לשם אמר תנו נותנין שלא תנו בחובי קאמר והיינו חייב מודה והאי לנקט תנו ולא אמר הודה משום דבעי למפלג בין תנו שהא זו לתנו שהא שהם אי נמי נקט ליישנא דמהני לפי' ליה תובענין לאולי הודאה נמי דליכא לאית ליה תובענין מהניא ואע"ג דלא קאמר אתם עדי לחזקה לאין לשם מטלטה בשעת מיתה כלאיתא בסוף גט פשוט [לף קעה.] לפילוי אכי אם הודה מעצמו לו מהני לשם עשוי שלא להסביע את בניו ואם אמר תנו לפילוי בלא תביעה מהני כלאמרינן אתם [סוף לף קעג:] תנה לפלוני ביקי **אמר תנו נותנין לו אמר** תנו אין נותנין משום לשלם עשוי שלא להסביע את בניו: שלא אתם או מנה אתם נזקקין ומעמידין אפוטרופוס. פירש רש"י כלי שיבורר ליתומים חלק יפה ואחריס פירשו להיינו טעמא משום לחייסינן שמא כבר פרעו בפני עדים או כתב או שובר ועתה שכח ולפיכך מעמידין אפוטרופוס כלי שיחקור הלכך לכל שלא זו כיון שיחל לו שלא או מנה ולאי קיים ליה לשלא פרעתיה ליכא למיחש למילי: ואי מזלקקינן. כגון שחייב מודה או שמתים ומת בשמתים אי נמי לאמר תנו [בין בשלא זו] בין בשלא אתם מוקמינן אפוטרופוס: לכל מנמנית שלא שחייב שלו לאחזוקי שלאי בשקרי לן מחזיקין לכיון שלא לר בא לביאם שני חזקה ועדים מעידים שנזולה היא בידו מוציאין אותה מידו ואין מעמידין אפוטרופוס שיסתלק למנע עדים להכחים את שלו שכיון שהם מעידין עכשיו שהיא נזולה לן מחזקין להו בשקרי. ים לישנא שלוו לכריס מקמיסים לרבינו משם בר שמיעון ז"ל בפרק שנים עשר מהלכות לוה ומלוה ואולי נירסא אחרת היתה לו. ולאמרינן לאמר תנו נזקקין כתב רבינו משם בר [נחמן] ז"ל למקבלים עדים שלוו בפני אפוטרופוס לכל עידי נזלה מילי ליתומים הם ולפיכך בהו משום אין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין לכל שלא הרשב"ם ז"ל שמעמידין במוסר לבריו לב"ד לו שכתבו עדות בשטר ואינו במשמע ועוד שיאך כתבו עדות נזלה בשטר מחיים ואם כתבו לאחר מיתה לף בשטר אין מקבלין עדות לבשעת חתימה הוי כמי שנמקרה עדותן בב"ד וזו בב"ד נמי אין מקבלין אותה וכן מה שאמרו בחייב מודה פירש הרב ז"ל בשהודה בב"ד ומודה לני בזה משום למילתא לשבוהן היא וכן לכתובת אשה משום חינא מקבלים עדים שלא בפני בעל דין עכ"ל [של הרמב"ן ז"ל]: **מתני' השניה. שניה לעבדות** המפורשת בפרק שני לביבמות [לף כח.]: **אין להם כתובה. ממחלת משום לממעמה יונאה שניה** מפרשינן טעמא **ביבמות בפרק יש מותרות** מחזקינן:

יום קנב

מתני' (דף ק:) * בגמ' ומשניות ובראב"ש הגי' הממאנת אבל בירושלמי גרס התומה (ג"א) היתומה והשניה והאילונית אין להן לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ואם מתחילה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר יש להן כתובה:

[לף פה:] ומשום לשניה לרבנן ולכרי סופרים ערכיכים חיזוק לן **מפני שהיא מרגילתו לנוסחה שהיא מפסלת כלוס בנשואין שהיא נפסלת לכהן וולה כשר** וכבר הביא הרי"ף זכרונו לברכה בגמרא לקמן לותה ברייתא שכפי' **ים מותרות [לף פה.]** ולפרשנה בסיועתא לשמיא: **ולא פירות.** פירש רש"י ז"ל **לין פירות לא לכלן והוא פרקונה שתקנו חכמים תחת פירות נכסי מלוג שהוא לוכל לין לה ולא נשבית לינו חייב לפלותה לתנאי כתובה ככתובה וכיון לילין לה כתובה לין לה תנאי כתובה** לכל בירושלמי פירשו ולא פירות שלין הבעל חייב להחזיר פירות שלכל ובמשנתנו סיינו **טעמא משום לכיון לתקנו רבנן** נשואין לקטנה משום תקנתא כלי שלא ינהגו בה מנהג הפקר זיכו פירות נכסיה לבעל ובשניה משום קנסא מהני טעמי למפרשי בברייתא **בפרק יש מותרות** ובלילונית סיינו טעמא משום לשש"נ לנשואי טעות הוו כיון שלא הביא בה לף"ם כיון שלותה בשלא לוכל פירות נכסיה ושתקה מחלה ושש"נ למחילה בטעות הוא לאמר רב נחמן בפרק לזהו נשך (לף סו:) למחילה בטעות הוא מחילה ולפי תיימא לא הוי מחילה הכא מהני משום לניחא לה לתיפוק עלה שמא לילילונית: ולא מזונות. משום לתנאי כתובה **נינהו ולקמן בפרק בתרא (לף קז:) לחמרינן כיצד לחמרו ממחלת לין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחתיו שהרי בשלה חייב** בזמזונות שלה. כלומר ואחר שמילאנה נמי פשיטא שלין לה עליו כלום. **שלא שאם הלך בשלה למלינת היס ולותה ולכלה ועמלה ומילנה. לינו משלם.** ולילונית נמי לפשר לכלותה ולכלה קאמר לפי לאחר שנמנמת לילונית פשיטא לילית **לה ואי ביושבת תחתיו** לאחר שהביא בה לאמלי לית לה והרי היא כנשואה **מתחלה נשם לילונית שים לה מזונות** מיהו לשניה לין לה מזונות בשום ענין לבעמוד והוגה קלי והרב רמב"ם ז"ל בשום בפירוש המשנה לילונית לשניה שלפילו יושבת תחתיו לין לה מזונות: **ולא בלאות. שחלי בנדים שהביאה לו** ויתפרש בגמ' להלי ולא בלאות לתנן לגללים ליתמר להני לתמתניתין: ואם מתחלה נשאה לשם לילונית **ים לה כתובה.** והוא הדין למזונות ופירות ובלאות שים לה לין לשם נמורה ומיהו לוקא בלילונית הוא לאמרי' להביא בה ים לה כתובה לאל בשניה לפילו **הביא בה לית לה** לקנסוה רבנן וכבר הביא כן הרי"ף ז"ל בגמרא מהביא בברייתא לפרק יש מותרות: **אלמנה לכהן גדול** כו' יש **להן כתובה. לכיון שהיא פסולה וולה פסול ע"י נישואין לינה מרגילתו אלא הוא מרגילה ומשלה לינשא לו ולפיכך קנסו לותו כתובה** ומפורש **בפרק יש מותרות (לף פה.)** לשלמנה לאמרי' לאית לה כתובה יש לה נמי פירות ומזונות ופירות סיינו לין פירות שלא נשבית לו יפלנה לו יפלנה לו שלכל פירות שלכל לאמר רבא בפרק נערה שנתפתתה (לף נב.) לשלמנה לכה"נ לינו חייב לפלותה סיינו לומר שלינו חייב להוסיף משלו אם פלינה לו פריונה יותר על פירות שלכל לכל פירות משלר לי לף פריק לה. ומסקינן בגמרא לכי תנן בהני לים להן כתובה לוקא בשהביא בשם לכל לף כהביא בשם הרי הן כשלך ללעיל ולית לה ומיהו לף לאו לנמרי לילילונית בשלא הביא בה לף בעיא נמ כלל כלמוכח (בר"פ יבמות) (בריש יבמות לף ב:) כלתנן וכולן **אם מתו או שמתנו או** נתגרשו או שנמנמת לילונית ערותיהן מותרות ולילו לשמנה לכהן גדול לפילו לף הביא בה ערוכה נמ:

[דף קפ.] **גמ' לכל תוספת יש להן. למתניתא בעלמא יהב לה בחיבת ביתה: נשים שחמרו** חכמים **יש להם כתובה** וכו'. יש לכאר תלוי בלשון לומר שבכל מקום שנו **לשון זה יהא להן תוספת** הלא ס"ק נשים שמתחלת נשואיהן **לא היו רשויות לכתובה חס** מפני חיסרון הנשואין כלומר מפני טעות נשואיהן כלומר שמפני שהיתה בתנאי כתובה שבכל תוספת יש להן: **ונשים שחמרו** חכמים יוצאות שלא בכתובה. כלומר שמפני שעזיבה הפסידו כתובתן כגון עוברת על דת שבפרק המדיר (דף עב.) וחברותיה להיינו נמלאו עליה נדריס או מומין יש להן כתובה ולא תוספת הילכך הכי לקמן אתם בפרק הזורק (דף פ.) תלא מזה ומזה וכל הלריכים הללו בה אע"נ לתנן התם לשון יש להן כתובה ס"ס לשון להן תוספת ומשמע להוה הלין לגלויא שיש בעין לדוקא בבלאותיה הקיימין שמרינן בשמוך שפילו זינתה לא הפסילתן שכל נכסי לשן ברזל שיש להן קיימין לף העוברת על דת מפסלת לוקן וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפרק כ"ל מהלכות לישות ובגמרא נרסינן נשים שחמרו חכמים יש להן כתובה כגון המחלת וחברותיה וכתב הרי"ף ז"ל כגון המחלת והסניה והלילונית לומר לשפילו הלילונית אע"פ שלא הכיר בה ויש מקח טעות שפילו הכי יש לה תוספת שכיון שהוסיף לה מלעתו ולא חשש לשמא תמלא לילונית רעה ליזוק בנכסיו ולישנע לחברותיה הכי משמע לשפילו לילונית לקי שכל הרואה"ל ז"ל כתב לשסניה דוקא לקי לשסוס לליכא שניות טובא הרי להו חברותיה לי נמי לייליי לבעי למיתני בלילך. וחברותיה נקט הכא וחברותיה ולאו דוקא לילונית שלא הכיר בה כיון שהוא מקח טעות שפי' תוספת יש לה הלא לשניה דוקא ולפי זה י"ל לכשניה נמי דוקא בשהכיר בה ולין זה נכון ועוד לבירושלמי מפורש כדברי הרי"ף ז"ל לנרסינן התם נשים שחמרו חכמים יש להם כתובה כגון היתומה והסניה והלילונית לא שנו אלא שלף מנה מתחים לכל כתובה של אלף לינר נוטלת וכי תימא חמאי חמרינן בסיפא לעוברת על דת

גמ' ירושלמי * הלכה ז ויתומה אין לה כתובה תפתר ביתומה שמיאנה כשם שקנסו בה שאין לה כתובה כך קנסו בו שאם קידשה בליטרא דדהבא מאבד הכל:

(דף קא.) אמר שמואל ל"ש אלא מנה מאתים אבל תוספת יש להן תניא נמי הכי נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה כגון הממאנת והשניה והאילונית אין להן מנה ומאתים אבל תוספת יש להן ונשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה כגון עוברת על דת וחברותיה אין להן תוספת וכ"ש מנה מאתים והיוצאה משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאת מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא זינתה לא הפסידה (דף קא:) בלאותיה קיימין פירוש בלאותיה הן בלאות נכסים הנכנסין והיוצאין עמה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל

(דף ק:) רב תני קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה וקי"ל כשמואל ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה מן האחים ולא פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין ג' חדשים (דף קא.) יוצאה בגט צריכה להמתין שלשה חדשים מאי קמ"ל תנינא הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה צריכה להמתין ג' חדשים אצטריכא ליה דלא תנן:

ולא פירות: ירושלמי * הלכה ז שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל:

ולא מזונות: גרסינן בפ' שני דיניי גזירות (דף קז:) כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה:

ולא בלאות: (דף קא.) אמר ליה רב הונא בר חייא לרב כהנא אמרת לן משמיה דשמואל לא שנו אלא נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל [* גי' ד"ת אית לה] ואוקימנא לה אשניה וקנסו רבנן לדידה בדידיה ולדידיה בדידה לדידה בדידיה שאין לה כתובה ולדידיה בדידה שמשלם לה נכסי צאן ברזל לישנא אחרינא וקנסו רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה וחברותיה לין להן תוספת וחברותיה היינו נמלאו עליה נדריס או מומין לגמרי מקח טעות לפילו תוספת לין להן ומאי שנא לילונית כגמלא הכיר בה יש לומר לא שתא כיון שהיתה יולעת במומיה והלבר ילוע שאין לחם נתפיים במומין ולא בחמה נלרית עלה לילד הוה רמי לגלויי ועלה סמך ולא חשש לבדוק אחריה אבל בלילונית לא היה הלבר מוטל עליה שהרי לא היתה יולעת בכך וכן הלין בגלמנה לכ"נ ומזרת ונתינה ליסרלל שלא"פ שלא הכיר בהן **יש להן תוספת** שלא היה הלבר מוטל עליהן לגלות לסברי לשפסר שיערב עליו המקח ולא"פ שיש חיסור בלבר מקח"כ במומין ובגלריס שאין לחם ניפיים בהן ומיהו כי חמרינן היש להן תוספת דוקא כשמוניאה הוא אבל חס **היא רוצה לצאת אין לה** תוספת לכי לקני לה לשעתא למיקס קמיה וכן הלין בשהתה עמו עשר שנים ולא ילדה ורוצה לצאת ובאה מחמת טענה לחמרה לבעיל חוטרא ליכא לאין לה תוספת כיון שהיא רוצה לצאת ממנו אבל כל שהיא רוצה לעמוד תחתיו והוא מוניאה אף על פי שבלין מוניאה **יש להן תוספת: והיוצאת משום שם רע.** מזיגתה: בלאותיה כו' בין **נכסי מלוג** בין נכסי צ"ב. כך כתב הרי"ף אבל רש"י ז"ל **כתב למאי לחמרינן נוטלת מה שבפניה בנכסי מלוג קאמר: רב תני קטנה היוצאה בגט אין לה כתובה.** לקשבר **אין נשואי קטנה אלא כמפותה בעלמא: לא פסלה מן האחין. שמותרת לקרוביו כאשה וכמפותה לתנן (יבמות לף עז.) נשא אשה אסת אחיו כו': ולא פסלה מן הכהונה. משום גרושה אלין אלו גרושין אלא עקירת נשואין הרחשונים שאמרה אי אפשי בקלושי אחי: ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה חדשים. לאחר מיאונה לעקרתינהו לנשואין ואינן בכלל שאר תקנות שגזרו חכמים לכל הנשואות שצריכות להמתין שלשה חדשים אחר יציאתן מבעליהן: יוצאה בגט צריכה להמתין. ואע"נ לליכא לספוקי קטנה במעוברת לא חלקו חכמים [בתקנתן בנשואות]:**

לדידה בדידה נכסי מלוג דאינון דידה דברשותה קיימי קנסוה רבנן ולית לה ולדידיה בדידיה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה

לו שתנו לנכסי מלוג. **שהכניסה לו ולו שתחזיר כשכתבה והקדן לשם והפירות לבעל** לכל **בלשות לנכסי צאן ברזל הנשומין בכתובתה ולא נתוניה להנעלת ליה והוה מקבל עליו בחתריות כשתגע ממנו** לית לה: **וקנסו רבנן [כו'] לגיליה בגילה** שמשלם **לה נכסי צאן ברזל.** למילתיה דלא קיימי רבי רחמי לשלם שע"מ כן קבלה שלא יפרע ולא ר"כ יגרש לותה מעלתו וכיון שקנסוהו לשלם [לה] נכסי ק"ב קיימי רחמי לקנסו נ"כ שיפרע לה כתובה ולא שתפני שקנסו לותה בגילה להיינו כתובה שחייבוהו בה חכמים לתרו שלין לה כתובה: ליתנה לחברינה כו'. פשוט הוא: ונרסי' בגמ' [לף קלו.] לתר רב שימי בר לפי ס"ת מלרב כהנא עיילא ליה גניתא קרנא הוי [ולא] מכסי בה ולזיל על לבלי והא לתר רב נחמן פירא הוי לרב נחמן פלינא. והכי פירושה ס"ת מלרב כהנא **לתר שניה לין לה בלשות לנכסי מלוג וטעמא משום לקנסו רבנן לגיליה בגילה הא לשה כשרה נוכה לותן תמנו אע"ג** לגיתנהו לתמי ס"ל לעיילא ליה גניתא **בנכסי מלוג שלא שמו עליה בגלוניתה** קרנא הוי **וקייס לשה ויתכר וילקח בו** קרקע **והוא לוכל פירות ולא לתרי' לביתה הן הן פירותיה ונכסי בה וניזל** ולרב נחמן לתר בפרק החשה [לף עט:] לפירתא הוי פלינא ומעתה כיון דקי"ל כרב נחמן וכבר פסקה הרי"ף ז"ל בפרק החשה שנפלו לה נכסים משמע דלא בלשות לתנן במתני' **בלשות לנכסי צאן ברזל** קאמר [ולישלחיה לה לרב כהנא מקמי לרב נחמן] לגיולו **בלשות לנכסי מלוג לפי שאר נשים** הין לה ועוד לכבלל ולא פירותיהן הן וכ"ת מ"ש **בלשות לנכסי צאן ברזל** ליתי לה מתוספת לתרי' לעיל ליה להן היכא למיתר לבלשות היינו טעמא לפי שהוא קבלם עליו על דעת שלא יחזירם לעולם שלא ס"כ יוציאנה מלעתה לבל תוספת למתנה הוא בעין יפה יהב לה כיון שלא פירא לפי: תמצא שניה וחילונית כך היה נרשה מפסטן של לברים לבל הרי"ף ז"ל פסקה לזו ועפ"ש שפסקה לרב נחמן וכן הרמב"ם בפכ"ל מהלכות אישות והא לרב נחמן בפכ"ב ופסקה לבריסם לע"כ הרי הין (שניהם) [שניה] שהם לין שאר הנשים שלא שכבר תירן הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה בפ' יש מותרות ותתר שאם לא מפני הקנס היתה הסברא שאחרי שהין לה כתובה שהיו רחוי שיניעו לבעל הום דבר מהלבריים הרלוויים לבעל והין לו עסק בנכסי מלוג לבל ע"כ הקנס עשינו נכסי מלוג שלא כנכסי שאר הנשים ולפי זה ערין לומר להא לתמרי' להא לרב נחמן פלינא נלו לפלינא לעיקר מימריה לרב כהנא מתמיה דשמואל שלא לומר לפלינא לתמיהריה לרב שימי בר חגי לתמר ס"ת מלרב כהנא וכו' דס"ל לרב כהנא לא הסום שניה לשאר הנשים ולפי זה על כרחין קרנא הוי וכמו שכתבתי למעלה ולסברייה לרב שימי בר חגי לרב נחמן פלינא לתלוק לרב כהנא לבל תנן סבירא לן לרב כהנא ולרב נחמן לא פלינו לפי שרב כהנא הסום שניה לשאר נשים שלא לתי לתו הסום קנסוה היה רחוי שיסלם הבעל כל מה שבלה בתשמישו מנכסי מלוג שלא וזה שע"פ שנרשה לותה ג"ל שהוא מוכרח מן הגמ' משום לתמרי' לתימריה לרב כהנא היו בה רב פפא לתייה לתיניתא חממתא לי לתיתנהו לתידי ולתידי לית לה ולתו לגא לתיתנהו לתידי ולתידי לית לה ופירש רש"י ז"ל לי לתיתנהו לתידי ולתידי לית לה **שאין לנו לקונסה** ולתי לתיתנהו קיימין לתידי ולתידי **בין נכסי מלוג ובין נכסי צאן ברזל לית לה שיכול לומר שלי הוצאתי שהרי ברשות בית הין נשאתיה וכשהוציאה לחזיר מה שקבלתי עלי בכתובה ובנכסי מלוג נמי אע"פ שלא ברשות הוציאם מיהו יכול לומר הין לי להחזירם על שאנרשה שמא תמות בחיי ותירשנה** עכ"ל והוא ולתי תימה נלול **לי ס"ל לקרנא הוי ושלא ברשות הוציאם היאך הוא יכול לומר** שלא יחזירם ולפיכך נ"ל למה לתמרי' לתי לגא חיתנהו לתידי ולתידי לית לה סמכינן לתלרב נחמן לתמר פירא הוי ולפיכך כשהוציאם ברשות הוציאם לגמרי שבירא ליה לבעל הנמרא לרב כהנא ורב נחמן לא פלינו ועולה יפה על לרך הרי"ף ז"ל והרב רבינו יהם בר מיימון ז"ל: לבל ממחנת כו'. כבר פירשתיה: ולילונית לגא הכיר בה **לי לתיתנהו לידי ולידי לית לה. שהרי הוא מוציאה מלעתה: ולי לתיתנהו כו'.** ומשמע דין לילונית הפך מפאר הנשים היוצאות בנטו שנוכות נכסי צאן ברזל ולין נוכות בלשות מלוג שאין קיימין כיון דס"ל פירא הוי וטעמא למילתא שכיון שנשואי לילונית טועות נכסי מלוג שלא הקנתה לותן לבעל בלל משלם לה לבל נכסי צאן ברזל כיון שהקנתה לותן לבעל והוא לינו חייב להחזירם לגא ס"א ינרשנה בנטו לית לה. ומשמע דלגא בלשות שנוי במשנתינו מתפרש לעלמין לשבריו לבממחנת **לין לה בלל ולילונית לין לה בלשות מנכסי צאן ברזל** ויש לה **בלשות מלוג ושניה לין לה בלשות שלא מלוג** ויש לה **בלשות שלא צאן ברזל** זהו לפי מה שכתוב בהלכות לבל שקר בעיני לשחוקי ולא בלשות למתני' כולי האי והלשון הנשוי בגמרא שממנו מוציא הרי"ף ז"ל לין לילונית לך הוא ולגא לילונית לי לתיתנהו חממתא חילוי לית לה ולי לתיתנהו לילוי ולילי לית לה ופירש רש"י ז"ל לי לתיתנהו לילוי ולילי לית לה **שאין** קיימי לית לה נכסי ק"ב לגאו ברשותה קיימי לית לה ומסקינן לגא לשניה כו' ולפי זה בלשון יותר קרוב למסקנת לין לילונית כלין ממחנת לבלילתיתנהו לילוי ולילי לית לה ומלי לתמרי' לילונית ולי לגא לתיתנהו לילפה מיבעי ליה היינו [כשבח] לומר לתימריה לשמואל לילתמרי לילונית **שם בחת לחנוק בשם** לילפה מיבעי ליה וכ"כ רש"י ז"ל וכיון למסקינן לגא לילתמרי לגא שניה נקטינן מילתא כפשטה לילונית מקח טעות הוא ולא זכה הבעל בתלוג כלל ולתי ולא בלשות כפשטיה לממחנת ולילונית לין לה בלשות כלל ושניה שע"פ שיש לה **בלשות שלא צאן ברזל לין לה בלשות מלוג** ונמצלו כולם שוין בבלשות מלוג לבל שנפרש ולא בלשות לילונית ושניה בהפך נמור היינו מחוור: [לף קח:] **לילונית לשה ולינה לשה. פעמים היא כשאמרו פעמים לינה כשאמרו:** מדקתני מפלוג בילונית ולא מתחלה נשאה לשם לילונית יש לה בתובה: **כי קתני לה**

קיימי אלא ברשותיה דבעל דאם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו קנסוהו רבנן דאי ליתנהו משלם לה מדיליה אבל ממאנת אי איתנהו לבלאותיה בין דנבסי מלוג בין דנכסי צאן ברזל אידי ואידי ליתנהו אידי ואילונית דלא הכיר בה אי דאיתנהו אידי ואידי אית לה ואי דליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי לית לה ואילונית שהכיר בה יש לה כתובה כדתנן ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה:

אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכו' (דף קא:) א"ר הונא אילונית אשה ואינה אשה אלמנה לכה"ג אשה גמורה אילונית אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואינה אשה שאם לא הכיר בה אין לה כתובה אלמנה לכהן גדול אשה גמורה בין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה ורב יהודה אמר אחת זו ואחת זו אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה

והלכתא כרב יהודה דתניא כוותיה כנסה (ונמצאת אילונית) בידוע יש לה כתובה כנסה סתם אין לה כתובה ורב הונא מתניתין אטעיתיה הוא סבר מדפליג

לאלמנה. וקאמר ים לה כתובה: **לפלוגתא לחילונית קאי. לאחר שחלק ופירש הכיר בה ים לה כתובה שאף לאלמנה וקאמר אף לאלמנה נמי שהכיר בה ונשאף נמי לאלמנה ים לה כתובה** לפי שלא הכיר בה ליתי לה : ומזונות לחית להו ס"מ לאחר מיתה כו' לפסיקתא בפרק ים מותרות לבעליהם. והוא הדין **שאם הלך הוא למדינת הים ונותה ואכלה שאינו משלם** ומכי מוכח סתם וכ"כ הרי"ף ז"ל סם [בסוי קיל] לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק עשרים ואחד מהלכות אישות למשלם ולא נראו לברייו: לבל שניה כו' לבל ליתנהו **חיית לה.** שכך הדין בכולן לחי ליתנהו בין עלן ברזל **בין נכסי מלוג** ים לחן לחפי' בזונתה לחרינן [קף קא:] ללא הפסיקה בלאותיה קיימין וכ' הרי"ף ז"ל בין של מלוג בין נכסי עלן ברזל: חלמנה לכ"נ כו' ים לחן כתובה ויש לחן פירות. וין פירות שאם נפטרת או יפלנה או ישלם פירות שאכל ואע"נ לשמר רבא בפרק נערה שנתפתתה (קף נב.) לחלמנה לכ"נ היו חייב לפלוגתא תנא באילונית וקאמר אם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה ולא קא מפליג הכי באלמנה מכלל דאלמנה אפילו בסתמא נמי יש לה כתובה ולא היא כי קתני לה אלמנה אפלוגתא דאילונית קתני לה.

הלכך אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הכיר בהן יש להן כתובה בין מנה מאתים בין תוספת ויש להן פירות ומזונות ובלאות דכיון דאית להו כתובה אית להו נמי תנאי כתובה ומזונות דאית להו ה"מ לאחר מיתה דלא הספיק להוציא עד שמת אבל בחיי הבעל כיון דבעמוד והוציא קאי לית להו מזונות דאי אמרת אית להו אתיין לעיכובי גבייהו דהכי אסיקנא בפרק יש מותרות לבעליהן (יבמות דף פה.) לא הכיר בהן אין להן כתובה מנה מאתים ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות אבל תוספת יש להן כשמואל

ובלאות דאמרינן דלית להו מסתברא לן דכיון דדינא דידהו כדין האילונית ודינא דאילונית דלא הכיר בה אי איתנהו לבלאות אידי ואידי אית לה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ואי ליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי לית לה הני נמי כיוצא בה אבל שניה לא שנא הכיר בה לא שנא לא הכיר בה אין לה כתובה מנה מאתים אבל תוספת יש לה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות של נכסי מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונכסי צאן ברזל בין ליתנהו בין איתנהו אית לה כדרב כהנא דאמר קנסוה רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה

ומנא לן דשניה בין הכיר בה בין לא הכיר בה חד דינא הוא דאית לה חדא מדקא מפליג תנא באילונית ולא מפליג בשניה מכלל דשניה ל"ש הכיר ול"ש לא הכיר אין לה כתובה ועוד דגרסי' בפ' יש מותרות לבעליהן (שם) ת"ר אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשרה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול יש לה כתובה שהוא כשר והיא פסולה וכל מקום שהוא כשר והיא פסולה (דף פה:) קנסו אותו בכתובתה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה בכתובתה רבי אומר הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין היזוק ד"א זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו וכבר קיימא לן דהכא דקתני אלמנה לכה"ג יש לה כתובה כשהכיר בה אבל לא הכיר בה אין לה כתובה אכל תוספת יש לה ומדאלמנה הוא דיש לה כתובה בשהכיר בה שניה נמי דפליג בדידה בשהכיר בה וקתני אין לה כתובה ואי הכיר בה אין לה כתובה כ"ש לא הכיר בה ושמעינן מינה דשניה בין הכיר בה בין לא הכיר בה אין לה כתובה:

גרסינן בגדה ס"פ ראשון (דף יב:) אשה שאין לה וסת אסורה לשמש ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית ד"ר מאיר ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים והן הן עוותיה ותקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים וימצא דם על עד שלה או שלו בכל פעם ופעם הרי הן עוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא כתובה ואין לה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות דלאו בת תשמיש היא דלא חזיא לביאה ולא יחזיר עולמית ואע"ג דהדר איתקן דאי אמרת יחזיר זמנין דאולא ומינסבא ומיתקנה ויאמר אילו הייתי יודע שכן הוא אפילו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים ואם שמשה בשני עדים אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם באחד מהן הרי הן תקוניה והרי היא ככל הנשים אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס:

הדרן עלך פרק אלמנה ניזונית

(דף קא:) **הנושא** את האשה ופסקה עמו שיהא זן בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר ופסקה עמו שיהא זן את בתה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא לביתי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין

הנוסח את החסר ופסקה עמו שיהא זן את בתה. שפיתה **לה מחיים לחכר:** חייב לזונה ה' שנים. בגמ' [קף קכ.] מוקי לה בשטרי פסיקתא וכלרב ניהל ופשמעינן לכלתמיה בעלמא קנה וכתב הרשב"ץ שלפ"ז שהתנה שתס ולא פירש מתי מסתברא לחייב לזונה ה' שנים לראשונות וכן מנהגתי לעתס על הראשונות [הלכה ו] תנא מפורש בירושלמי בין ביוקר זה ה' שנים הראשונים בין ביוקר בין בזול היה ביוקר והזהו שם הוא נורס נותן ביוקר ושם היה נראה נותן בזול היו ובוקרו בין שהוא נרש בין שהיא נראה נותן בזול הלא היא הבת לא עולה ולא יורדת עכ"ל: **נשלח. השם לאחר שנדשה הראשון:** לא יאמר **הראשון לכשתבא אצלי. כלומר שם הייתי מקייס את אמה הייתי זנה:** אלא מוליך מזונותיה. מזונות שלמים ולא לפי ברכת הבית דלוקא בהלמנה הוא לראשונין הכי לקמן [קף קנ.] לפי שכך כתב לה את תהא יתבה בביתי ותזונ מנכסי אבל הכא לא ה"ס לפוסק לחבירו שיזון אותו שחייב לזונו במקום שהוא ולא לפי ברכת הבית אלא משלם וכן כתב הרשב"ץ ז"ל: **לא יאמרו** שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד. שהרי לא נתחייבנו אלא לזונה: אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות נשאת הבעל חייב במזונותיה והן נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדין מפני שהיא כבעלת חוב הפקחין היו כותבין שאהא זן את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי:

גמ' איתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור היכי דמי אי דא"ל אתם עידי ואי דלא אמר להו אתם עידי מ"ט דר"ל דפטר ואי דלא אמר להו אתם עידי מ"ט דרבי יוחנן דמחייב לעולם דלא א"ל אתם עידי והכא במאי עסקינן דא"ל חייב אני לך מנה בשטר ר' יוחנן אמר חייב אלימא מילתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עידי וריש לקיש אמר פטור לא אלימא מילתא דשטרא והלכתא כר' יוחנן

ומדמקשינן עליה דר"ל (דף קב.) ממתני' הנושא את האשה ופסקה עמו שיהא זן את בתה ה' שנים דלית לה גביה מעיקרא ולא מידי אלא איהו חייב נפשיה במילתא דלא הוה מיחייב ביה ותוב אקשינן עליה מהא (שם) כתב לכהן שהוא חייב לו ה' סלעים חייב ליתן לו ה' סלעים ובנו אינו פדוי דלית ליה לכהן מעיקרא גביה ולא מידי ואוקימנא לר' יוחנן כר' שמעון דאמר ערב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין דלית ליה גביה ולא מידי אלא איהו חייב ליה לנפשיה שמעינן מהני כולהי דפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש במאן דקביל על נפשיה מילתא דלא הוה מיחייב בה וכיון דהילכתא כרבי יוחנן דאמר חייב אני לך מנה בשטר חייב ואפילו לא אמר אתם עידי כל שכן אי אמר אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות

אחני מולה לו: מ"ט לריש לקיש לפטור. הא לאן תנן בסנהדרין (לף כט.) על שיאמרו בפניו הולה לו ללמת הולה בפני עדיס חייב: ולא **ללא לאמר להו** לשומעין **אתס עדי מ"ט לרבי יוחנן. הא קי"ל התס בסנהדרין לעריך שיאמר אתס עדי** כך כתב רש"י ז"ל ומשמע ולאי כלבריו למשמע למעיקרא במולה לחבירו שקלינן וטרינן לגיכא לפרושי כמי שבא להתחייב עבשיו לחבירו ולומר שאס לאמר אתס עדי חייב לכלבריס בעלמא אי אפשר שיתחייב אלא אס בקבלת כסף או בקנין או בשטר להא בערב נמי בעינן או קנין או מתן מעות ובהיא הגלא לקא מהיתן ליה ובפרק הזהב (לף נח.) נמי נבי שומר קרקעות אמרינן הכא במאי עסקינן בשקנו מידו ובפרק השוכר (לף עז.) נמי נבי מתנה שומר חנס להיות כשומל לקקינן במאי בלבריס ולעריך לפרושי בהיא הגלא לקא מהיתן ליה ובעינן משיכה אלמא אין אדם משעבד עצמו בלבר שאינו חייב בלבריס אע"פ שאמר לעדים אתס עידי אלא ולאי משמע מעיקרא במולה שקלינן וטרינן: **והכא במאי עסקינן** לא"ל חייב אני לך מנה בשטר. כלומר לאו במולה עסקינן שיהא **עריך לומר אתס עידי** אלא במי שבא עכשיו להתחייב לחבירו ושתב לו בשטר חייב אני לך מנה ומסרו **לו בפני עדיס** ונלו בהדיא לאלו שהולה הוא לאי [לאו] הכי לכ"ע מהני ולכתנן [לף כא.] הוצרך עליו כתב יאו שהוא חייב לו נוכח מכנסים בני חורין אלא בבא להתחייב עכשיו עסקינן ובהא פליגי ר"י ורים לקיש לר"י סבר לכי היכי למקני בשטר ולכתניא (קדושין דף כו.) נכסים שיש להס לחבריות נקנין בשטר כו' ס"נ משתעבד אלא בשטר לאלימא מילתא לשטרא וכמ"ש לעיל אתס עדי למי כלומר כאילו הולה שהוא חייב לו ואמר לעדים אתס עדי ובולאי טפי הוה שייך לומר לכמו שקנו מידו למי למה ענין הולאה לחוב אלא משום למעיקרא מלבריהן הולאה באתס עדי נקטה הכא ואלו משום להשתעבד במולה עסקינן אלא במחייב בתחלה ורים לקיש סבר לכל כה"נ אלא שאין אדם יכול להשתעבד בשטר ולריש לקיש יכול אפי' בשטר שאחמתו בו עדיס אלא ולהיא לבר מלפרכי עלה לריש לקיש ממתני' דהנושא ומתניתין לבכורות ואלא פרקינהו כשמשתעבד בכך בשטר בעדיס וכ"ת לא"כ פשיטא הוה מני לפרוקי לקמ"ל שאדם יכול להשתעבד בשטר אלא למשמעין הכי בשום לוכתא ועוד לאי אפי' בשאחמתו בו עדיס מהני ס"נ הוה מהני בעדי משירה אלא ולאי לריש לקיש לא שנא בתובתה הרשאה אלא לה הוא דהין לנדשה ואח"כ החזירה לעל מנת בתובתה הרשאה תוספת אין לה אלא

לר"ס בן לקיש כו' הרי"ף ז"ל רצה להכריח לכמסקנת לאו במוליה עסקינן הלא במחייב עצמו לכתחלה ומ"ש בסמוך כ"ש אם אמר אתם עדי וכו' לאו במחייב עצמו קאמר הלא כ"ש אם אמר אתם עדי במוליה כך פירש בזמן זה הרמב"ן ז"ל ואין הלשון מרוחק כן ועוד שהרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות מכירה המחייב עצמו בממון לאחר כו' הרי זה חייב כיצד כיצד האומר לעבדים הרי **לי עליכם שאני חייב לפלוני מנה או שכתב** לו בשטר הריני חייב לך מנה אע"פ שאין שם עדים או **שאמר לו בפני עדים הריני חייב** לך מנה בשטר אע"פ שלא אמר להם אתם עדי הוחיל ואמר בשטר הרי זה כמו שאמר הוו עלי עדים וחייב לשלם אע"פ ששניהן מוליים והעדים יודעים שלא היה שלו (ממונו) כלום וכו' ולפי זה נראה שהוא סובר לכי אמרי מעיקרא לי לאמר להו אתם עדי מ"ט לר"ל לפטור בכל להתחייב עסקינן לפשיעותא להו לכל **שאמר אתם עדי** מחייב וכי מפרקינן כגון לאמר חייב אני לך מנה בשטר לר' יוחנן סבר לכמ"ל להו אתם עדי למי ס"ק לכל שאומר (לשם) **בפני עדים הריני חייב** לפלוני מנה בשטר כמי שכתב להתחייב ואמר אתם עדי למי כיון שהזכיר שטר אף לברי ההלכות מטין כן ולפי זה י"ל לכי לינטרכינן לאוקמוה בכתב מניעא [לקמן נח.] בשקנו מילו לאו לוקח לה"ל לכאומר אתם עדי מהני להו על כרחין הוא מני לאוקמוה בשחייב עצמו בשטר כיון לקיימא לן כר' יוחנן הלא לנקנו קנו מילו לפי שהיא שהקנאתם היותר רגילה ובערב היינו טעמא הלא מהניא ליה אתם עדי לפי שהוא דומה לשאמרתם זה ג"כ: אמר רב גידל כו' **לקח מטו הנאה ליה. כסף קילוסיה לאחיה:** [לקמן קכ:] **לאכי הכן.** לבוא של חמן ירושלמי לכל לא הוזכר ע"י חמותו ונרסינן תו התם [בפרק זה הלכה כ'] הפקחין היו כותבים ותני עלה בלבד מן הנשואין הרחשונים לחמר ר' חנינא המוציא אתם עידי דבהא אפי' ריש לקיש מודה וכל שכן אי קנו מיניה

והא דאמרי' בגמ' דבני מערבא אהא מתני' * הלכה א כמה הוא מתחייב לזון בת אשתו לא כן אמר רבי יוחנן ור"ל הכותב שטר חוב לחברו בחזקת שחייב לו ונמצא שאינו חייב אינו חייב ליתן לו כלום דאלמא רבי יוחנן ור"ל לא אפליגו בהא מילתא כל עיקר אלא תרוייהו סבירא להו דאינו חייב לא חיישינן לה אלא אגמרא דילן סמכינן דסבר בהא מילתא דפלוגתא דרבי יוחנן ור"ל היא וקי"ל דהלכה כר' יוחנן:

א"ר גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך * [בגמ' הגי' וכמה אתה נותן לבתך כו' וכ"ה בס"א] ואתה לבתך כך וכך עמדו וקדשו קנו הן הן הדברים הנקנים באמירה (דף קב:) אמר * בגמ' רבא (ג"א) רבה מסתברא מילתיה דרב בבתו נערה דקא מטי הנאה לידיה בכסף קדושיה אבל בתו בוגרת דכסף קדושיה לעצמה לא והאלהים אמר רב אפילו בוגרת דאי לא תימא הכי אבי הבן מאי הנאה אית ליה אלא בההיא הנאה דקא מחתני אהדדי גמרי ומקני אהדדי וכן הלכתא.

(פ"ה הלכה א) ירושלמי אבל לא האח ע"י אחותו ולא אשה ע"י בתה ואפילו היא קטנה וגרסי' נמי התם * שם ובפי"ב הל' ב ובלבד מן הנישואים הראשונים.

אמר ליה רבינא לרב אשי דברים הללו ניתנו ליכתב או לא ניתנו ליכתב אמר ליה לא ניתנו ליכתב ואי קשיא לך הא דתנן מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין והיא ניזונית מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב דשמעת מינה דניתנו ליכתב התם בשקנו מידו דסתם קנין לכתיבה עומד:

לא יאמר הראשון כשתבא אצלי אזונה אמר רב חסדא זאת אומרת בת אצל האם (דף קג.) לא שנא גדולה ולא שנא קטנה תניא מי שמת והניח בן קטן יורשי האב אומרים יהא גדל אצלנו והיא אומרת [יהא] גדל אצלי אין מניחין [אותו] אצל מי שראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו * [צ"ל ערב הראשון. והמדפסים שלפנינו שגו בביאור הר"ת לבארו בדבר שאין לו שייכות כלל להענין] ער"ה:

לת בנו בבית זכה בבית (זו) ובלבד מן הנשואין הרחשונים וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפכ"נ מהלכות ירושות להכריח הנקנין בחמירה לוקח מן הנשואין הרחשונים: **לכריס הללו ניתנו ליכתב.** לא נכתבו יש תורת שטר עליהן להנאות ממשעבדי או לא: **לאמר ליה לא ניתנו ליכתב.** שאפי' נכתבו אין כתיבתן עושה שטר לגבות מן המשועבדים אלא עלה על לעתם להשתעבד משום הנאת ליחתוני אלא לגבי בני חורין ולא לגבי המשועבדים כך נראה פירושו ממה שכתב הרי"ף בפרק קמא דקדושין ושם הארכתי: התם בשקנו מילו. לחלוטי כח קנין. אבל בנותיו לפלוני קנו מילו לאו לגבי נזונות מן המשועבדין וייבי טעמא בגמרא לכאן לכתובתי בית דין לכלכן לאמר ערכי לתפסינהו ולאו לוקח לאמר לאו הכי תקוקו בשבועה כדין בא ליפרע מנכסי יתומים לחייבון לגררי ולפ"ז שקיל בשבועה אלא הכא לגבי מעשבי כולאי חשבין ליה כאן למקרבא לעתיה לגבי ברתיה וכתנאי ב"ד קא אכלה ואפילו הכי מצני אדי נבי והקשה הרשב"ם ז"ל היכי אמרינן שתמע לאן בכתובת ניזונות מן המשועבדין ומשמע לפילו קטנות והא בקטנה ליכא למימחק לגררי ובפרק שני דייני גזירות [לקמן קז.] אמרינן אוכל בנייהו קטנה וספקה כלומר ללמ"ד משום ערכי ליכא ונבי ממחלת אמרינן נמי התם [ע"כ] למאי ניחוש לה אי משום ערכי לקטנה לא מתפיס וי"ל דהיינו בשמתו אבל בחיי כאן למקרבא לעתיה לגבי ברתיה ועוד לבתנאי ב"ד קא אכלה אע"ג לקטנה היא חייבין לגררי: **זאת אומרת** בת אצל האם. מלקתני **למקום שהיו אמה ולא קתני לבית אחיה למלוי שכן טוב שתתגדל** הבת אצל אמה ובת הנזונית מן האחין זוין אותה בבית אמה ואין כופין אותה ללוור לאנשי: [לקמן קג.] לא שנא קטנה ולא שנא גדולה. בגמרא לייקינן לה מלקתני **למקום שהיו אמה ולא קתני** למקום שהיו:

וכן לא יאמרו שניהן הרי אנו זנין אותה כאחת:

ההוא גברא דאגר ריחיא לחבריה לטחינה לסוף איעתר זבין ריחיא וחמרא אמר ליה לאגירא עד האידנא הוה טחיננא גבך באגר ריחיא דידי השתא דלא צריכנא הב לי אגר ריחיא אמר ליה לא אלא מיטחן טחינא לך באגרא דילך כדמעיקרא סבר רבינא למימר היינו מתניתין לא יאמרו שניהן הרי אנו זנין אותה כאחת אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות הכא נמי כיון דלא צריך לטחינה שקיל מיניה דמי א"ל רב עוירא מי דמי התם חדא כריס' אית לה תרתי כריסיאתה לית לה הכא אמר ליה

הוה נברך לחנר ריחיץ לחברייה לטחינה. לא התנה שוכר לתת מעות למשכיר אלא שיטחון לו למזונות ביתו בשכרו: לסוף חיעתר. משכיר: וזבין ריחיץ וחמרץ. לטחון לו מזונות ביתו: אחל זנה ואחל נותן לה למי מזונות. ולא אמרי' שניהם יתנו לה מזונות ואע"פ שלא פסק עמה למיס מתחלה אלא מזונות חייבוהו לתת למיס כפיס לה מזונות ממקום אחר הכא נמי אע"פ שלא פסק עמו אלא טחינה עכשיו שחינו צריך יתן למיס: טחון וזבין. בלוקח שלקחת: טחון ואותיב. למזונותיך בחותן שאלני: ולא אמרן. אלא לגי יהיב למי: אלא לגית ליה טחינה לחנירת. שחין שוכר מוצא לטחון בשכר כל שעה לפיכך אומר לו אני יושב בטל אטחין לך ולא אתן למיס לבל כל זמן שמוצא לטחון טוחן בשכר ונותן לזה למיס: מלת סלוס. זה נהנה וזה אינו חסר לא היו עושים טובה: אלמנה שאמרה אי לפשי לזוז מבית בעלי: לגאת מבית בעלי: נרסינן בתוספתא אלמנה תנו בית לאלמנת אין נותנין אלא אם כן קבלה עליה שתשב בתוכו יכולים יורשין לעכב על ידה שמא תשכירנו: נמ' משמשמת במלוה כו' תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי. כתבתיה בפ' נערה שנפתתה [סימן רנל]: יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין. שהנות זוכות בהן כדתנן [דף קח:] הבנות ניזונות והבנים יפלנו על הפתחים וקדמו קולס שיבוחו לב"ל ומכרוס: התם לא תפסי מחייס. לא התחיל זכותה מחייס על לאחר מיתה ולפיכך יכולין יורשין להפקיעו לבל הכא במלוה הרי התחיל זכותה מחייס: שיפוצי מלי. יכולה היא לשפוץ כדי שיתקייס לו לילמא לחמרי לה ללו כל כמיכך: ברכת הבית ברוכה. בני חלס שעוזרין זה לת זה ומשתכרין ומזלח לרבים עליף: וליתבו לה. לפי מה שנתמעט ברכת הבית ביעיאתה: נרסינן בגמ' [דף קנ:] בהשכבתיה לרבי חותה היום שמת רבי בטלה כהונה.

טחון זבון טחון אותיב ולא אמרן אלא דלית ליה לאגירא טחינה אבל אית ליה (לאגירא) טחינה כופין אותו על מדת סדום ויהיב דמי:

יום קנג

מתני' אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי אין היורשים יכולים לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך שם אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא יכולין יורשין לומר לה אם את אצלנו יש ליך מזונות ואם אין את אצלנו אין ליך מזונות ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים נותנין לה מזונות והיא בבית אביה:

גמ' תנו רבנן משתמשת במדור שנשתמשת בו בחיי בעלה בכרים ובסתות שנשתמשת בחיי בעלה בכלי כסף וכלי זהב שנשתמשת בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשת בחיי בעלה שכך כותב לה כל יומי מיגר אלמנותיך בביתי תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי אר"נ יתומים שמכרו במדור אלמנה לא עשו כלום ומ"ש מדרב אסי א"ר יוחנן דא"ר אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו התם לא תפיסה מחיים הכא תפיסה מחיים אמר אביי נקיטינן מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ותנ"ה מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפי' אומרת הניחו לי ואבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפוצא מאי תיקו הילכך לא תשפץ:

אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא: וליתבו לה כי יתבה התם מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה וליתבו לה לפי ברכת הבית אה"נ:

מתני' (דף קד.) כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד כ"ה שנים שיש בכ"ה שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר"מ שאמר משום ר"ג וחכמים אומרים כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית אביה גובה עד כ"ה שנים מתה יורשיה מזכירין כתובתה עד כ"ה שנים:

גמ' אמר ליה אביי * בגמ' איתא לרב יוסף לרבא אתיא קודם שקיעת החמה גביא אחר שקיעת החמה כלומר שנטמאו בו כהנים והיינו טעמא לכסס שכהן מטמא למת מעיה מפני שחין לו מי שיתעסק בקבורתו כך מטמא לנשיא שכבודו מרובה חין בכל המתעסקין בו דו לפי כבודו והכי איתא בירושלמי לנזיר [פרק ז' הלכה ו'] מהו שיטמא כהן לכבוד נשיא כל למך רבי יהודה נשיחה לחבריו ר' יוחי חין כהונה היום מהו שיטמא כהן לכבוד רבו רבי יוחי זעירא למך חמוי הוא היה חמוי הוא היה רבים אתא שחיל לרבי יוסף ואסר ליה שמע רב אחא ואמר יטמאון לו תלמידיו (רבי יוסף) נטמאו לו תלמידיו ואכלו בשר ושתו יין אמר להן רבי מונע חלק מן תרתי לא פלטת מנהון אם לחבלים אתם למה לאכלתם בשר ושתיתם יין אם אין לחבלים אתם למה נטמאתם: **מתני' כ"ז שהיא בבית אביה.** והיורשים זנין אותה אם נובה כתובתה כשתרצה: [דף קנ.] **שתעשה טובה. מנכסי יתומים נותנת לחם ומלח לשכיניה: וחכמים אומרים.** לא **הזכרו עשרים וחמש שנים לענין הטובה שתעשה ולא לפסדוה רבנן לכתובתה וכשהזכרו** כ"ה שנים **לענין המחילה הזכרו להוציא ושתקה ולא תבעה כל השנים הללו מחלתה הילכך כל זמן שהיא בבית אביה אין שתיקתה מחילה אלא מפני שמכבדין אותה היא בושה למחות על כתובתה כתוך כ"ה** שנה: **יורשיה מזכירין כתובתה.** כלומר בהזכרה בלחוד סגי שיאמרו ליורשים שהין שתיקתה מחמת מחילה ואינן נרייכין לתבוע בדין והיינו דגרסי' בירושלמי [סוף פרק זה ע"ש] אמר רבי יוסי בר בון לא סוף דבר על שתתבע אלא אפי' הזכירה לתניין תמן יורשים מזכירין כתובתה: נמ' לוקימנא בפרק כל המעבדין שבתורה נשבעה ומתה אלא לא נשבעה אין יורשין יכולין לתבוע כתובתה לפי שכבר נתחייבה היא לישבע שבועת הלמנות אלא נפרעת ואי לפסד ליורשיה שהן אינן יכולין לישבע:

אחילתה א"ל אין כל מדת חכמים כן היא בארבעים שאה הוא טובל בארבעים שאה חסר קורטוב אינו יכול לטבול בהן. הא דקתני יורשיה מזכירין כתובתה עד כ"ה שנה אוקימנא בפרק כל הנשבעין (דף מח.) שנשבעה ומתה:

(דף קד:) שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו בששטר כתובה יוצא מתחת ידה או בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי מי שלח ליה בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי חכמים [אבל] שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם [* גי' ד"ת והלכה כדברי חכמים] כי אתא רב דימי אמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע

[קף קי:] **לכל שטר כתובה יוצא** כב"ל מתחת ילה נוכח לעולם. **שחילו מחלתה היתה מוסרת להם שטר הכתובה** וכגמ' לחמרי לזוקק בכתובה הוא לחמר שנמחל' לאחר כ"ח שנה לכל כ"ח נוכח לעולם ולחמרי נמי לנדוסף הרי היא כבעלת חוב כלומר לנוכח **לעולם לממתמא לא מחלה:** ולחמרי נמי לחלמנה שתבעה כתובתה הרי היא כתחלתה **ומונה כ"ה שנים משעת** תביעתה: לא שנו **אלא מנה מחתים לכל תוספת** אין לה. זו היא נרסת הכלכות. וה"פ לא שנו לנוכח לעולם בשטר כתובה יוצא מתחת ילה אלא מנה מחתים למשעבדי לה בתקנתא לרבנן לכל תוספת מכ"ה שנים ואילך ליתא לה כיון שלא תבעתו בתוך כ"ה ורבי יוחנן לחמר לפי תוספת יש לה לתנאי כתובה בכתובה למי וכיון לחיתא לה מנה ומחתים חיתא לה נמי תוספת ואין נירסא זו מחוורת דהיכי ר"ל ריב"ל שיהא אין התוספת נדוע מן העיקר לאלרב' תוספת למי לחוב שדינו לגבות לעולם ומניינו שייפו כאן מן העיקר דהא לחמרי לעיל בפרק לחלמנה ניזונת [קף קי.] אין להן מנה מחתים לכל תוספת יש להן לפיכך נראה העיקר כנירסת רש"י ז"ל שנורס לא שנו אלא מנה מחתים לכל תוספת יש לה ורבי לכבהו לחמר רבי יוחנן לפי' תוספת אין לה והכי איתא בהדיא בירושלמי לנרסי' התם [בסוף פרק זה] ר' סימאי בשם ריב"ל וכו' לא שנו אלא כתובת מנה מחתים לכל תוספת יש לה ור

שני דייני גזירות. מפרשין בגמרא שהיו נוזרין נזירות על הגזילות: **חנן אומר כ' לבריס. שלח היו חכמים מוליס לו:** [דף קה.] **תשבע בסוף.** פירש"י ז"ל **כשיזמעו בו שמת ותבא לגבות כתובתה תשבע שלא עכבה בידה כלום** משל בעלה ולא תשבע בתחלה **כשעת גיבוי מזונות** והרמב"ם ז"ל כתב בפירוש המשנה תשבע בתחלה והוא שיכבידוה ב"ד שבועת התורה וחכ"כ פוסקין לה מזונות ולבסוף הוא כשיכיס בעלה עמה ויכפור בה ויאמר לה יהי נחמתי לך מזונות או שלא היתה ערוכה לסס וכיוצא בזה ע"כ: נמ' [בגמ' כאן דף קה.] קרנף הוה שקיל **ליסתירא** כו'. כתוב בהלכות במסכת סנהדרין בפ"ק ושם לכתבנה בסייעתא לשמיה: [דף קו.] **פוסקין מזונות.** בית דין יורדין לנכסי מי שהלך למדינת הים ופוסקין מזונות לאשתו: ושמואל אמר אין פוסקין מזונות לאשת איש אמר שמואל ומודה לי אבא בג' חדשים הראשונים שאין פוסקין מה טעם לפי שאין אדם מניח את ביתו ריקן

שני דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבשלום חנן אומר שני דברים ואדמון אומר שבעה מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר (דף קה.) תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן לא תשבע אלא בסוף:

גמ' (דף קו:) מי שהלך למדינת הים וכו':

אתמר רב אמר (דף קו.) פוסקין מזונות לאשת איש ושמואל אמר אין פוסקין מזונות לאשת איש אמר שמואל ומודה לי אבא בג' חדשים הראשונים שאין פוסקין מה טעם לפי שאין אדם מניח את ביתו ריקן ויכול לטעון כלום ומהו מתמע אמי שהלך למדינת הים ותפסתו תובעת מזונות ואין ב"ד מחייבים לה עד שתעשה כלום ותלכה ואין הכעל מחסב עמה על מעשה יהיה חלק מה עשתה **אם לא עשתה הפסיד** ולפי זה כך ברייתא לה בלותה עסקינן חלק שאמתן תובעת מזונות שהוציאה מנכסיה שמכרה **ואמר ליני מסלס לך כלום** חלק מה שעשית יהא במזונותיך דשאי שכיון שנתפרנסה בלא הלואה אין לה עלי כלום ולפי ני' ההלכות שנורסים אם אמר לה אלי מעשה יהיב חלק מעשה שעברו הרי היא כמתנה לי במזונות שעברו ואינו יכול לטעון כלום ומהו מתמע אמי שהלך למדינת הים ותפסתו תובעת מזונות אין ב"ד מחייבים לה שתעשה כלום ותלכה אלא פוסקין **לה מזונות וכשיבא בעלה אם לא עשתה כלום הפסיד** וכל מלבדי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר גרסה שאפילו לותה ואכלה אין הבעל מחסב עמה על מעשה יהיב חלק מה עשתה **אם לא עשתה הפסיד** ולפי זה כך ברייתא לה בלותה עסקינן חלק שאמתן תובעת מזונות שהוציאה מנכסיה שמכרה **ואמר ליני מסלס לך כלום** חלק מה שעשית יהא במזונותיך דשאי שכיון שנתפרנסה בלא הלואה אין לה עלי כלום ולפי ני' ההלכות שנורסים אם אמר לה אלי מעשה יהיב חלק מעשה שעברו הרי היא כמתנה לי במזונות שעברו ואינו יכול לטעון כלום ומהו מתמע אמי שהלך למדינת הים ותפסתו תובעת מזונות אין ב"ד מחייבים לה שתעשה כלום ותלכה אלא פוסקין **לה מזונות וכשיבא בעלה אם לא עשתה כלום הפסיד** וכל מלבדי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר גרסה שאפילו לותה ואכלה אין הבעל מחסב עמה על מעשה יהיב חלק מה עשתה **אם לא עשתה הפסיד** ולפי זה כך ברייתא לה בלותה עסקינן חלק שאמתן תובעת מזונות שהוציאה מנכסיה שמכרה **ואמר ליני מסלס לך כלום** חלק מה שעשית יהא במזונותיך דשאי שכיון שנתפרנסה בלא הלואה אין לה עלי כלום ולפי ני' ההלכות שנורסים אם אמר לה אלי מעשה יהיב חלק מעשה שעברו הרי היא כמתנה לי במזונות שעברו ואינו יכול לטעון כלום ומהו מתמע אמי שהלך למדינת הים ותפסתו תובעת מזונות אין ב"ד מחייבים לה שתעשה כלום ותלכה אלא פוסקין **לה מזונות וכשיבא בעלה אם לא עשתה כלום הפסיד** וכל מלבדי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר גרסה שאפילו לותה ואכלה אין הבעל מחסב עמה על מעשה יהיב חלק מה עשתה **אם לא עשתה הפסיד** ולפי זה כך ברייתא לה בלותה עסקינן חלק שאמתן תובעת מזונות שהוציאה מנכסיה שמכרה **ואמר ליני מסלס לך כלום** חלק מה שעשית יהא במזונותיך דשאי שכיון שנתפרנסה בלא הלואה אין לה עלי כלום ולפי ני' ההלכות שנורסים אם אמר לה אלי מעשה יהיב חלק מעשה שעברו הרי היא כמתנה לי במזונות שעברו ואינו יכול לטעון כלום ומהו מתמע אמי שהלך למדינת הים ותפסתו תובעת מזונות אין ב"ד מחייבים לה שתעשה כלום ותלכה אלא פוסקין **לה מזונות** וכ"ם לעשת הרמב"ם שהוא מסוס לותה לפסקו ב"ד לעניין שאינו יכול לחסב עמה על מעשה יהיב והא לתניא אם לא עשתה כלום בעל ואמר פסקתי לה מזונות נתן סיינו לומר שאם לא עשתה כלום שפסקו לה בית דין ואמר לה (אלי מעשה יהיב למזונותיך שכך פסקתי עמך דשאי) כלומר נתן במזונות למפרע מעשת תביעתה ועל עכשיו לכשפוסקין לה ב"ד מזונות מיום תביעתה פוסקין לה ע"פ שהמיגין סלין לו זה זמן לכל אם בא אחר שפסקו לה ב"ד ע"פ שלא נבעתה אינו נתן לכיון שפסקו לה ב"ד הרי היא כמי שנבעתה ונובה מזונותיה מעשת תביעתה והיינו נמי לתלמינן בלותך ברייתא אם בא בעל ואמר לה אלי מעשה יהיב למזונותיך כלומר אם לא עשתה יהיב למזונותיך שכך פסקתי לה ב"ד ואמר לה אלי מעשה יהיב למזונותיך לשון הפקר הוא כמו שנבעתה עמך דשאי כלומר נתן במזונות למפרע מעשת תביעתה פוסקין לה ב"ד לכל אם בא בעל ואמר פסקתי לה מזונות [וכ"ם במזונות להבא] אינו נתן להפטר מחמת סום טענה וזה שלא כדברי רש"י ז"ל **שכתב ואם בא ואמר פסקתי לה מזונות נתן ובשבועה ומחזרת מה שנתנו לה ב"ל ע"כ ואינו מחוור:** ויהי יולא שלפי מה שכתבנו שכשבית דין פוסקים מזונות לאשת איש מחסבין על מעשה יהיב כן הדין בתלמינן להא בברייתא לשם קלמו ב"ל ופסקו מה שפסקו פסקו מוקי לה שמואל בנמרא בשמעו בו שמת ואם פירושו כמו שכתבנו שאין ב"ל מחסבין על מעשה יהיב מלשמואל נשמע לרב נמי בתלמינן שאין ב"ל מחסבין עמה (כלרך) כשפוסקין לה מזונות ואם לא עשתה הפסילו היורשין שלא שכתב ואני יולמ שאם יהיו היורשין קטנים ב"ל מחסבין עמה

והלכתא פוסקין מזונות לאשת איש

תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בני כהנים גדולים אומרים תשבע חנן אומר לא תשבע ואם בא בעל ואמר פסקתי לה מזונות נאמן פירוש ובשבועה תניא אידך מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות אם אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי ואם קדמו ב"ד ופסקו מה שפסקו פסקו

(דף קז:) תניא האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאתה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה דייקינן מינה עד כדי כתובתה אין יתר מכדי כתובתה לא ושמעת מינה דליתא להא דגרסי' בגמרא דבני מערבא * בפ"ק דב"מ הלכה ה' ועי' ברי"ף פ"ט דב"מ סי' רנ"ז (ג"א) אדם שגירש אשתו ולא נתן לה כתובתה חייב במזונותיה עד שיפרענה עד פרוטה אחרונה דאי איתא להאי מימרא הוה ליה למתני ניזונת והולכת עד שתפרע כל כתובה ומדקתני עד כדי כתובתה שמעינן דכי מטו מזונותיה עד כדי כתובתה פקעה כתובתה במזונותיה ולא שקלה בתר הכי כלום * עי' קרבן נתנאל כאן אות ו' (ג"א) ואע"ג דאוקמא שמואל להא מתניתא כששמעו בו שמת ההוא שינויא בעלמא הוא דהא ליתא הלכתא כוותיה:

מתני' מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אומר איבד מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם א"ר יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן

ופוסקין לה מעשה יהיה [כלרך] שפוסקין לה מזונות ולא לרי"ף נמצאת תמצוה כלצון הזה לחלקו רב ושמואל חלק בשלא שמעו בו שמת הבעל לכל שמעו בו שמת הבעל פוסקין מזונות ל"ש ואין חוששין שמא **יאמר היורש יהי מעשה ידיך** תלא שפסק השלכה שפוסקין מזונות לאשה ואין חוששין **יהי מעשה ידיך למזונותיך** ואם בא היורש ומצא תלה כלום ממעשה ידיה נוטלן לכל אין לחשב עמה על מה שעבר וכן אין הבעל כשיבא חם מצא תלה ממעשה ידיה נוטלן שלין הבעל ואין היורש לחל שכשם שאמרו מעשה ידי האשה לבעלה כך אמרו לשלם ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלשם ע"כ ולע"פ שלעת לבוא העולם כך לברי תימה שם שכיון שהיא חייבת **במעשה ידיה לבעל או** ליורשין למה לי יחשבו ב"ל עליו כשיחשבו לה מזונות והרחיב שהביאו מלאמרינן ל"ש קטנה ושפקה אינה מכרעת כלל לשלמא כשאמר לה שפקה ועכשיו לא שפקה לי נמי לשפקה עם שאותר שאינה חייבת בו וכשב"ל יפשקו לה מזונות מחשבין עיקר מעשה ידיה ופוסקין את השאר וכך נ"ל מלברי רש"י ז"ל שכתב שמא יאמר לה תלי מעשה ידיך למזונותיך וקבלה עליה ואולו היה העיקר מספיק לה (למה לי קבלה ועוד שם העיקר מספיק לה) תלי עכשיו מ"ט לרב זביל לגל חיים לשמא יאמר לה תלי מעשה ידיך במזונותיך והרי יותר רחוי לחום לרב זה מלברי לגל ולאי בחל מהני תרי נוונו לכתיבנא מיירי וכן נמי שם לתניא קלמו ב"ל ופשקו שם שפשקו פשקו לה מכרעת מילי שאין משמעו לגל לומר שאח"כ **אינו יכול לומר לה** כבר אמרתי לך תלי מעשה ידיך במזונותיך אי נמי שאינו יכול לומר לה יתלו מעשה ידיה במזונותיה בין מרובה בין מועט לבעל אין מכאן רחיה לומר שלא יחשבו כ"ל על עיקר מעשה ידיה הקנוב בשעה שיפסקו לה מזונות בין לשתת חים בין לשלמנה שלא תע"פ שהלברים מרחיס כן אין נגו כח לחלוק על לבות העולם ז"ל: תניא האשה שהלכה כו' **רצתה ניזונת כו'. שהאשה נאמנת לומר את בעלי ותפשה וכשם שנאמנת ליפשה כך נאמנת ליטול כתובתה כלאמרינן** ביבמות [לף קיז.] **מספר כתובתה ונלמוד לכשתגשאי לאחר תטולי מ"ם ליכי: מתפרנסת והולכת כו'. כתובה לא נביא שמא לא גרשה וכגירושין לא האמינוה לבל מזונות יהבינן לה בפרעון כתובתה מה נפשך אם גרשה הרי נוטלתן בכתובה ואם לאו הרי הוא במזונותיה:** ושמעת מינה לגיתא לשה לגרסי' בגמ' לבני מערבא כו' ואע"נ לשוקמא שמואל לשה מקשיתא בשמעו בו שמת כו' זה שכתב הרי"ף ז"ל כן היו כוונתו לומר לשי מתוקמא בשמעו בו שמת לא שמעינן מינה נמי לגיתא לשה לבני מערבא לוקי ה"נ שמעינן מינה שלא לומר ללגילן הלכתא לקי"ל כרב לאמר פוסקין מזונות לאשת איש כלשיפסיק הלכתא

בגמרא [לף קז:] בהגיה לא עריכינן לאוקמה לשה בשמעו בו שמת שלא שפי' לא שמעו בו שמת נמי מתפרנסת על כלי כתובתה ממה שנפשך לכל בשמעו בו שמת לו לשפשר שהיינו יכולין לומר לכי ניזונית שלא בשמעו בו שמת לשפשר שהיינו יכולין לומר לכי אמרינן בירושלמי לחייב במזונותיה לוקי בחיין לכל לשאר מיתה לא: וקי"ל כחנן לשאר תשבע לבסוף ולא תשבע בתחלה היולך כשב"ל פוסקין מזונות לשתת חים אינה ערוכה שבועה ומשמע שלף בלשנה הלין כן שתשבע לבסוף ולא תשבע בתחלה ואחריס אמרו לזוקי בשתת חים לבל לשלמנה תשבע בתחלה ובסוף והרמב"ן סכריע לזין לשלמנה כשתת חים מלשמרי' בפרק השולח [לף לה.] סהיה לשתחי לקמיה לרבה בר רב הונא אמר לה מאי לעביל לך לרב לא מנבי כתובה לשלמנתא ולבא מארי לא מנבי כתובה לשלמנתא אמרה ליה סב לי מזוני ל"ל מזוני נמי לית לין לשאר ר"י אמר שמואל התובעת כתובתה בב"ל אין לה מזונות אמרה לפפוה לכורסייא כבי תרי עבדת לי. כלומר כחומריה לרב וכחומריה לשמואל. ואם כלברי האומר לשלמנה תשבע בתחלה ובסוף היכי אמר לה מזוני נמי לית לין אלר"י אמר שמואל למשמע לרב ולהיכי נמי אמר אמאי לא מוקי בהא והיכי עבדת לי כבי תרי עבדת לי להא כולה כרב עבדת לכיון לגל מסבירנן לה מזוני נמי לית לה להא בעיא לשתבועי וכי היכי לגל מנבי רב כתובה לשלמנתא ה"ג לית לן לשנבויי מזוני חלא ס"מ לשמזוני לא בעיא שבועה מתחלה בין בשלמנה בין בשתת חים. ולי מסה לא לירוץ לשפסר לשון ה"ג להני מני אמר למזוני נמי לית לה מלרב אמאי לא אמר שמואל לרב אמאי לא מוקי לה בשמעו בו שמת [לית] לה מזוני והיה משמע לבקופצת לית לה שבועה הא לאו הכי [לית] לה מזוני והיה משמע לבקופצת לית לה ולוקי לכיון שתבעה כתובתה הפסילה מזונות לנמרי ולוקי נמי לפום מלי לאמר לה להדרה ליה כבי תרי עבדית לי ומיהא משמעתין משמע הכי לגל שנא שלמנה ול"ש לשת חים להא לקשיין בגמ' לשמואל לאמר לין פוסקין מזונות לשתת חים ממתני' לתנן תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה ותרגמה שמואל בשמעו בו שמת ואע"נ לגית הלכתא כשמואל לפ"ש שמעינן מינה לשלמנה לינה נשבעת בתחלה וק"ו להכריס להא לפי לשמואל לאמר לכין פוסקין מזונות לשתת חים מוקי שפוסקין לשלמנה בגא שבועה לכן כ"ש לרב לאמר פוסקין לפילו לשתת חים שפוסקין לשלמנה בגא שבועה כחנן וקיימא לן כוותיה: [לף קז:] מתני' **מי** שהלך למדינת הים כו' **חנן אומר אבד את מעותיו. שלא אמרתי לך הלויי ואני אפרע אבל אם הלוה את האשה מעות על מנת שתשלם לו תובעה והיא תובעת לבעל וישלם כלאמרי' [לף קז:] בממחנת בלותה ואכלה ועמלה ומיאנה וטעמא למיאנה הא לא מיאנה משלם כך**

כתב רש"י ז"ל. לכאל הרא"ש ז"ל כתב לעיקר חיובו של מלוה על הבעל הוא שכך תקנו חכמים שתהא לאשה כשליח הבעל לגבות עליו לומיף לשלמנה שיפה כחה שתהא מוכרת שלא בבית דין ותהא לחריות על היתומים לף באשת איש תקנו שיכולה לגבות על נכסי הבעל ומיהו סיכא לשיל ליה לבעל היה חייבת שלף היה נשתעבדה לו שלו לבריו וכיון שהוא ז"ל מולה בכך ולא למי לנמרי לשלמנה לזבינה לאחריותא ליתמי ולא עליה כלל לף כשים לו לבעל יין לנו סיכא עיקר שעבודו של מלוה על הבעל שלא **על האשה הוא והיא תובעת** לבעל כלכבי רש"י ז"ל **אי נמי כשאין נכסים לאשה יכול המלוה לתבוע לבעל מלר' נתן:** קו"ל כחנן **לשמר לאכל את מעותיו** כלשמרי' בסמוך [לף קט.] כ' לבריש שאמר חנן הלכה כמותו וכיונף בו. וכ' הרשב"ם ז"ל כפי' יין כין המולר [לף נ:] לכי אמר חנן לאכל את מעותיו לוקח במפרש שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן לה לכאמ"נ הוא ליה כפורע חובו של חבירו שהוא פטור לחנן כלשיטת בנמ' [שם] משום למבריח אלי בעלמא הוא לאל פרנס שאם אוזר ונובה לפי שכל המפרנס שאם ליגו מפרנס בתורת מתנה אלא בתורת הלואה והויל לה כלותה ואכלה והכיא רחיק למפרנס שאם לא אמרי' במתנה קל יהיב ליה אלא לשם הלואה מיולר (ב"מ לף קא.) לשלה אבלי ונטעה שלא ברשות לחייב בעל השלה לשלם ולא כל ליגנו שיאמר במתנה נתת לי ועול רחיק מלגרסי' בירושלמי בפרק ליזהו נשך (סוף הלכה ג') אל בר נש לשתאיל לאחריים לינרין לשרייתיה נו ביתיה ר"ל אב לי לינרי ר"ל אב לי לאנר ביתי ליתא עובלא קמי ר' לצא בר זבינא (ר"ל ואיש ליה) [ומריקו לי] מאי לאוה אמי למשרייך ואכא ולאי בשאעמידו שאם בתוך ביתו מיירי ולא בשאעמידו בפירוש בשכר **לא"כ לא הוה** ר"ל לידך אב לי כל לינראי לאוה ליה [פרוע] אם שאתנה עמו לתת לו בשכירותו וכן נמי ליכא למימר למשום רבית קאמר לא"כ ה"ל למימר נכה לי לאנר ביתי שלמא אמרה אחרים בתוך ביתי שאם לאו למתנה ליכונן שלא לשכירות וכיון שכן אמרנם לשת אחרים שאם אוזר ונובה ממנו אלו לבריו ז"ל ולא נרלו לי לנסי להמלוה **את אחרים שאם לאו לשם** מתנה קל אכיון אף"ה אמרנם לשת אחרים שאם אוזר ונובה ממנו מעותיו על קרן הצבי משום לנסי בתורת מתנה קל עביל מיהו שאין שתמת שלעתה לבעל נחת ולא שלעתה ליה שכבר הוא יולא שאין לשאם זו נכסים שיהא נפרע אחם אלא מבעלה ולא אחים שלעתיה נמי שאתחייב היא בהן כלי שאחוכל לנבות מבעלה ולהנבותו שלאו כולהו לינבי לינא נמירי אלא שאמת שלעתה לבעל נחית ואחום כלי נסי לכאחורת אחנה [לא] קל עביל כלמוכח הנך רלויות שלחייתי הרשב"ץ ז"ל לף"ה שלחן הניח אעותיו על קרן הצבי לאמסתמא שלעתה לבעל קל עביל ושמת לליטנה לאמתי' שכי אמנע: נא' תניא כיצד ממחלת אין **לה מזונות.** פשוטה היא אחם שכתבתי: **שוקל לו שקלו. שוקל בשבילו שקל שהי' חייב בכל שנה לקרבנות צבור: ופורע לו חובו. אם חייב אחון לנושה אחר זה שיפרענו בשבילו:** [קף קח.] **ומחזיר לו לבילתו. אם אחורו תועה אחר להשיבו:** ובאחקוס שוטלין שכר. **על טורח השכתה** אפול **הניית שכר להקדש שהרי שניהם אולרים הנאה זה אזה** כך כתב רש"י ז"ל **ובפרק אין בין האולר כאתבתיה בענין אחר:** אנוס קעביל. **כלומר אנוס בעלמא קל עביל ואינו אהנהו לזה שאם לא שקל עליו לא הפסיד כלום שיש לו אחלק בקרבנות: לאתנן תורחין. אח הלשכה בני קופות: על האכול.** אע"פ ששלח שקלו ואבד: **ועל הגבוי. שעליין לא הניע כאן: ועל העתיד לגבות. ואפי' לא גבה לאחר מכאן יש לו אחלק באתרומה וכקרבנות אלא שאסר אנוס אנוסה נאנסת שכר האנוס על הגוזן: משתרשי ליה.** אריבאו: **אין הוא.** לאמר לשכ את מעותיו **זה שפרנם אחת אחבירו ונאכוון לשם הלואה שישלם לו בעלה שכ את מעותיו** ואין יכול לומר אוכך פרעאי שלם לי והא"נ לכל אוכ שעליו ועמל אחבירו ופרעו וזה לא אמר לו הלוני אינו אחייב לו כלום וכיון לאילו פרעיה לשם הלואה הלואה היא כי פרעיה לשם אחילה לא יהיב ליה מיקי: ירושלמי הפורע שט"ח לאחבירו כו' ברש הכא אפיים הוינא ליה והוא אחול לי. אין זה כשיטת נאחנו לאי שכי לא היינו צריכים להעמיק אאני' לנלריס כאן לאפי' כשני כאנים נאולים היה אני לאוקומא לפי ירושלמי ואפי' שכי יפיגון אינים לאאן אפי' במלוה שיש עליה אשכון אמר לכיון לבירושלמי אמרינן בפשיטות למולו ליה רבנן לאאן בשכי שלמא שמיא ליה לאאן שכי אמר לנסי ללפוס נאמרא ליגן בני כאנים נאולים לא אולו אף"ה נאמרינן אירושלמי' לאאן אפי' במלוה שיש עליה אשכון אמרה ושהא לא אשכאן לאיפכא בנמ' ליגן זה נ"ל וכ"כ הראמ"ש ז"ל בפכ"ו אהל' מלוה ולוה ואמרי' בירושלמי [הלכה ב'] שאפי' כשאמלוה לוחקו על הנחיח מעותיו על קרן הצבי אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת אחת בעלה שבעלה חייב במזונותיה אלא כשהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה טעמא דמיאנה הא לא מיאנה יהבינן לה ושמעינן מהא דאפילו אחן דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי הני מילי פרנס אבל לותה ואכלה מוציאין ממנו ותו גרסינן בפרק יש מותרות לבעליהן (דף פה.) בעא מיניה ר"א מרבי יוחנן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן מזונות או לא ואמרינן היכי דמי אילימא ביושבת אחתיו בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני אנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה מזוני וכו' שמעינן מהא דכל אשה שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה שהבעל חייב לפרוע וכן הלכאא:

אחן התם המודר הנאה מחבירו (דף קח.) שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ומחזיר לו אבידתו ובמקום שנותנין עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא שוקל לו שקלו מצוה קעביד דאחן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות ומחזיר לו אבידאו נמי מצוה קאעביד אלא פורע לו חובו הא קא משאשרשי ליה אמר ליה רב הושעיא הא מני חאן היא דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי:

ירושלמי (הל' ב) * גי' הרא"ש א"ר אבא בר ממל רבה בר ממל הפורע שטר חוב לחברו שלא מדעאו פלוגאא דחאן ובני כהנים גדולים א"ר יוסי טעמא דבני כהנים גדולים האם לא עלאה בדעאו שאמות אשאו ברעב ברם הכי מצי אמר ליה מפייס הוינא ליה ומחיל לי ואע"ג דהוה גביה משכון רבי יהושע בן לוי אמר אין לך נאפס על חבירו וחייב ליאן לו אלא בארנון או בגולגולאא רב אמר כל הנאפס על חבירו חייב ליאן לו חיליה דרב מהדא הגוזל שדה ומכרה לחבירו ונאלוה מסיקין כופין אותו להחזיר את מעותיו ולא שמע דרבי

שמרחיק שלין לעתו קרובה לגלו למחול לת חובו לף"ה פטור שלמרו נשמיענה מן הלה ושוקל לו שקלו ואם היגו שוקל עליו הרי ממשכנין חותו הלה למרה לפי' בבעל חוב שהיה לוחק: הלף בהרנן ובגונגות. אם פרע לו מם המוטל על הקרקעו או על גונגלתו חייב להחר לפרעו שלין המלכות כך הוא: חיליה לרב מהקת. שהיה מביא רחיה לגיעו מזו: ולא שמע מלי לף"ר יוחנן קנם קנסו בגזלן. כלומר למיגע פטור הגזלן מלשלם לקרקע היגה נגזלת הלא קנם הוא שקנסוהו חכמים היולכך קי"ל כריב"ל: **מתני' נכסים מועטים.** מפרשינן בפרק מי שמת [לף קלט:] **שלין בהם פרנסת י"ב חדש לזכריס ולנקבות:** הכנות ניזונות **ויכניס ישהלו על הפתחים.** תקנת חכמים היא: בשביל שהני זכר כו'. מפרשינן בגמרא [כהן] בשביל שהני זכר ורהוי לני לירש בנכסים מרובים: [לף קח:] **הפסלתי** בנכסים מועטין. בתמיה ולית הלכתא כהלמין לסנין בר"פ מי שמת [לף קלט: ולף קמ.] כרבנן: **מתני' והוא לו בקנקנים. דקיס בלא שמן: גמ' קנקנים לא טעין ליה. וכי הוא לו בקנקנים לאו הולהה היא: כלים מלאים. כלים ושמן משמע: עשרה כלי שמן. ולא ג"ל מלאים: יש בלשון הזה לשון קנקנים.** לכיון **דלא אמר מלא עשרה [כלים ממש כלים מלאים** יוחנן דאמר רבי יוחנן קנס קנסו בגזלן:

מתני' (דף קח:) אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנות יזונו והבנים יורשין ובזמן שהנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון ולית הלכתא כאדמון:

מתני' הטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה ממין הטענה ישבע וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

יום קנד

גמ' היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בידך שמן טעין ליה קנקנים לא טעין ליה עשרה כדים מלאים שמן יש לי אצלך שמן וקנקנים קא טעין ליה כי פליגי היכא דא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון סבר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה וישבע ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים ואין כאן הודאה ממין הטענה אלא מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו דהוה ליה כמי שטענו חטים והודה לו בשעורים דפטור

וקי"ל כאדמון דאמר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה דאמרינן (דף קט.) אמר רבי יוחנן דאמר רבי יוחנן קנס קנסו בגזלן:

מתני' (דף קח:) אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנות יזונו והבנים יורשין ובזמן שהנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון ולית הלכתא כאדמון:

מתני' הטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה ממין הטענה ישבע וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

יום קנד

גמ' היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בידך שמן טעין ליה קנקנים לא טעין ליה עשרה כדים מלאים שמן יש לי אצלך שמן וקנקנים קא טעין ליה כי פליגי היכא דא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון סבר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה וישבע ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים ואין כאן הודאה ממין הטענה אלא מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו דהוה ליה כמי שטענו חטים והודה לו בשעורים דפטור

וקי"ל כאדמון דאמר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה דאמרינן (דף קט.) אמר רבי זירא אמר רבה בר ירמיה ב' דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה דברים שאמר אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו ויש מהן שאין הלכה כמותו ולא כיוצא בו כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ואינך לא ודאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון תלתא אינון מי שמת והניח בנים ובנות והטוען את חבירו כדי שמן והפוסק מעות לחתנו מי שמת והניח בנים ובנות נפקא ליה מהלכתא וקיימא לן כרבנן דאמרי בנכסים מועטין יזונו והבנים ישאלו על הפתחים פשו להו תרתי דהלכתא בה כאדמון כיוצא בו דחנן הא דאמרינן לעיל (דף קח.) אמר רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי כיוצא בו דאדמון הא דאמרינן בשבועות (שבועות דף מ:) טענו שור ושה וחמור והודה לו באחד מהן חייב ואמר רבי חייא בר אבא תלמוד ערוך הוא בפי ר' יוחנן הא מני אדמון היא וכבר ברירנא בשבועות שהלכה היא טענו שור שה וחמור והודה לו באחד מהן חייב:

מתני' הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל (דף קט.) * בגמ' תשב עד כו' (ג"א) תהא יושבת עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר אילו אני פסקתי לעצמי הייתי יושבת עד שתלבין ראשי אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:

גמ' מתניתין דלא כי האי תנא דתניא א"ר יוסי בר' יהודה לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל שלא תהא יושבת עד שתלבין ראשה ועל מה נחלקו על שפסקה היא לעצמה שחכמים אומרים תהא יושבת עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר כסבורה הייתי שאבא נותן עלי עכשיו שאין אבא נותן עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון וקי"ל כתנא דידן והשתא דתקינו רבנן למורדת למיתב לה (* מהר"ם ל"ג לאלתר) [גיטא] ל"ש פסק עליה אביה ול"ש פסקה איהי כד אמרה ליה או כנוס או פטור כייפינן ליה ויהיב לה גיטא בעל **מתני' ופשט את הרגל. נשון בזיון הוא ואמר נושה שלינו חש לכבריו טול טיט שעל רגלי ל"ח תלה לותי על עץ ואין לי מה ליתן** והרחב"ד ז"ל כ' שמת או שהלך למדינת הים ואין שם נכסים כלל שלא היו שם נכסים כיון לכבריס הנקנין בחמירה שם נותנין לו מנכסיו ואפשר ללאו בפוסק עמו בשעת קילוסין מיירי דכבי הא לכ"ע יכולה לומר לו או כנוס או פטור כיון לבילו הוא לכוף לותו

לפרעו חלק הכא בפוסק עמו בשעת שלוכין עסקינן וחו"ז קסבר ובכה"נ לא קנה ורפ"ה לומלנא לומכח הוא שע"ל תנחין הרחסונים קסבר ומפ"ה נרבנן לתקה יושבת על שתלבין רחסה לחמרי בירושלמי [הלכה ה] לגא חמרו רבנן הכי חלק בספסק לו חביה במעמקה ומינה (כחלמון ופירש) בכה"נ פלוג וחמר למניא לחמרה לבח פסק עלי מה לחי יכולה לעשות כו': [דף קט.] גמ' על מה [נחלקו על] שפסקה היא על עמה. חפשר לחפי' שלא בפני חביה ר"נ לוקה בפוסקת בפני חביה לבל שלא בפני חביה לכ"ע תשב על שתלבין רחסה: ונרסי' בגמרא כ"מ שחמר ר"נ רוחה חני לת לברי לחמון הלכתה כמותו ז"ל רבא לר"נ לחפי' בברייתה מי קחמר במשנתינו בכ"מ קחמר. ופירש"י ז"ל **לחפי' בברייתה היינו במאי דפליג לחמון בברייתה לחפי' כשפסקה על עמה.** ולא נירוה לשמן לחפי' בברייתה משמע להלכה במאי לחמר בברייתה וכיון למתני' ובברייתה פליגי וכלחמרי בהלייל מתני' לגא כי היא תנא לתניא לתנא למתני' שכר לגא קחמר לחמון ליכולה היא לומר לו או כנוס או פטור שלא לוקה כשפסק חביה לבל כשפסקה על עמה לפיולו לחמון מולה שתשב על שתלבין רחסה ותנא לברייתה שכר לחפי' בשפסקה על עמה ס"ל **לחמון ליכולה לומר לו** או כנוס או פטור וכיון שכן לחפסקינן כתך ברייתה הא פסקינן לגא כמתני' ומאי בכ"מ. לפיכך נרחה למאי לחמרינן לחפי' בברייתה ר"ק לחפי' אי לשכחן בברייתה לקאי רבן נמליאל כלחמון הלכה כמותו לבל בהא לפליגי הכא מתני' ובברייתה קייתה לן כלחמון ולגיבא לתנא לינן וכלברי הרי"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם בפכ"ג מהלכות חיסורי: נרסינן בגמ' בל"ח בגוולה לבל בקטנה כופין לבעל ליתן נתן. הלכך קטנה שפסקה על עמה ומסתגילה לחמרה או כנוס או פטור כופין לותו ליתן נתן או יכנוס בלא נזוניה: ושפתה לתקינו רבנן למורלת וכו'. חלק עליו הרמב"ם ז"ל בפרק הגזכר וחמר שלא תקנו לגא בחסה שחינה רוצה בבעל לבל זו הרי רוצה בו שחומרת לו או כנוס או פטור ומ"מ כבר כתבתי למעלה שלעת האחרונים ז"ל שלא לנהוג עכשיו בתקנת מורלת [לגא כיון התלמוד הלכך לא כייפינן ליה לנישואי] (לעיל בפרק חף על פי) [סי' רפנ]: **מתני' העורר על השדה כו'. לחוכן מערער על שלה שביה שמעון ולומר לוי שמכר לך שלה זו נזלה ממני: והוא חתום. על שטר המכירה שכתב לו לוי לשמעון כשמכרה לו:** [דף קי.] **לחמון לומר יכול הוא שיחמר. מה שלא ערערתי בשעה שלקחת מלוי וחתמתי בתוך השטר על לפי שלוי לחם חזק וקשה להוציאה מילו ונוח לי שתהא ביד לוי ואוכל פירותיה ממך ביון: חיבל לת זכותו.** שהוחיל וחתם הוא שחין לו עסק בה: **עשאה** סיימן לאחר. בסמוך פרשנה: **נמ' לבל ליין. שהוכח שטר המכירה בכ"ל לקיימו כמשפט קיום שטרות שהעדים בחים ומעידין על כתביהן והלייניו כותבין שטרא לנן נפק קלמנת ולסהידו עדים לחתימות יהיהו וחשרנוהו וקיימנוהו: גלא יכיל לת זכותו. שלא ילע מה כתוב בו שיערער עליו: לתני רבי חייא לין העדים חותמין על השטר חל"ל קרלוהו. שהרי על לברי השטר הן בחין להעיד: לבל הלייניו חותמין** בקיומו לע"פ שלא קרלוהו. **שהרי לין מעידין חלא שטר זה בא לפנינו והעדים הכירו שהיא חתימתן** וכתב הרמ"ה ז"ל לדוקא מה שים בנוף השטר הוא שהן צריכין לקרות לבל מ"מ צריכים הם לרחות מי הם המלוה והלוה כדי שלא יהו קרובים לליינים ולא לעדים המעידין בפניהם: **עשאה** סיימן לאחר. פרש"י **עשאה המוחזק בה סיימן לאחר גא לגיחם לאחר היה מוכר עליו שלא בעל זה ומצר לו לרבעה שדה בצד זה ומצר הדשה וכתב לו במצריס מצר פלוני שדה שלי וזה חתם על השטר ולא ערער** לבל זכותו לפיולו לאחר לומר כאן **השני נוח לי** ע"כ ולע"פ שלינו חתם לין פירוש משנתינו כך מלנרסי' בירושלמי הנכתב בהלכות בסמוך גא סוף לבר עשאה [המערער] סיימן לאחר גלא לפיולו לאחר לאחר חוא חתום עליה בעל לבל זכותו ומוכח לתני' הכי פירוש עשאה המערער סיימן לאחר שמכר קרקע סמוך לשדה זו שהוא מערער עליה לאחר לאחר **וכתב במצריס מצר פלוני שדה שלי** שמעון לבל לת זכותו שהרי הוא שהוא שלו וסיינו לנרסינן עלה בירושלמי גא סוף לבר עשאה [המערער] סיימן לאחר כו' לבל לפרש"י ז"ל מה לי **עשאה המחזיק סיימן לאחר** מה לי לאחר לאחר גלא ולקי כלכתיבנא: ל"ם **גלא לאחר** לבל לעצמו **גא חבל לת זכותו** לתמר **חי גלו לעבדי** ליה הכי גא הוה מזבין לה ניהלי. זו היא נירסתו של רש"י וכך כתובה בספרים ולפי פירושו הכי קתמר גא שנו לחבל לת **זכותו גלא כשעשאה המחזיק סיימן לאחר לבל עשאה המחזיק סיימן לעצמו שלי רלוכן זה העורר עליה שהיה שמעון מוכר שדה שבצד לרלוכן זה העורר עליה וכשמצר לו סיימני המצריס כתב על שדה זו מצר פלוני שדה שלי חע"פ** גלא מיחה רלוכן גא חבל זכותו שיכול הוא לומר חי גלו לעבדי הכי [שסתקתי] כשלקחתי ממנו **שדה זו בגלו המצריס גא** היה מוכר לי לת השדה וכדי שימכרהו לי שתקתי ולא מסרתי מועלע כדי שלא יבא לגזינו ושוב גא יתרלה למוכרו. לבל הרי"ף ז"ל נורס חי גלו לעבדי הכי גא מזבין ליה ניהלי. ולפי הפירוש הלחר שכתבתי הכי פירושו. גא שנו חלק בשעשאה העורר סיימן **לאחר לבל עשאה סיימן** למחזיק בקרקע שהוא מוכר לו גא לבל זכותו דחי גלו לעבד הכי גא הוה מזבין לה ניהלי כלומר מפני שהלוקח גא ירלה לגזוקה לממנו שהוא חושב שהוא בעל המצר לוקח חותה ומרבה בסימים: שהוא לעשאה סיימן לאחר כו' הוה טוען ואמר **תלם לחר** עשיתי לו. כלומר בתלם לחר **על פני כל השדה בלבל הולית.** ומיהו לוקח כשאמר מצר פלוני כרחיה:

מתני' העורר על השדה והוא חתום עליה עד אדמון אומר יכול לומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכמים אומרים איבד את זכותו עשאה סימן לאחר איבד זכותו:

גמ' אמר רבי אמי לא שנו אלא עד אבל דיין לא איבד זכותו דתני ר' חייא אין העדים חותמין על השטר אא"כ קראוהו (דף קט:) והדיינין חותמין אע"פ שלא קראוהו: עשאה סימן לאחר איבד זכותו אמר אביי לא שנו אלא לאחר אבל לעצמו לא איבד זכותו דאי לאו דעבד הכי לא הוה מזבין ליה ירושלמי (הלכה ו) לא סוף דבר שעשאה העורר סימן לאחר אלא אפילו עשאה אחר לאחר והעורר חתום עליה בעד איבד זכותו:

ההוא דעשאה סימן לאחר שכיב ושביק אפוטרופא אתא לקמיה דאביי אמר ליה עשאה סימן לאחר איבד זכותו אמר ליה ודילמא אי הוה אבוהון קיים הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לך אמר ליה שפיר קאמרת דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לו נאמן זיל הב ליה מיהא תלם אחד אמר ליה ניתב ליה ריכבא דדיקלא דקאים עילויה תלם אמר ליה זיל הב ליה מיהא תלם אחד דאיכא עליה ריכבא דדיקלא אמר ליה אי הוה אבוהון דיתמי קיים הוה טעין ואמר חזרתיו ולקחתיו ממנו א"ל שפיר קאמרת דאמר רבי יוחנן אם

קרקע פלוני הוא שיש לו תלס קטן בלבד להיינו **מעניית המחריפה על פני כל השדה** לבל שם חמר **מנך פלוני** שדה פלוני יש לו תלס בת תשעה קבין לפי שפחות מכאן ואין נקרא שדה: זול **הב ליה** מיהת **תלס לחמר. נלחר שהביא לפוטרופוס של יתומים רליה שהיתה של לביהן ונגזלה ממנו ולא היה למחזיק זכות בה אלא נאמן שעשאה לביהם סיומן בשמו של מחזיק ר"ל לבני לפוטרופוס זול הב למחזיק מיהת תלס לחר:** הוא על חותו תלס ריבבא לליקלי. **שורת הקלים מורבבין זה על זה: חזרתי ולקחתיו ממנו. לאחר שעשיתיו סיומן בשמו: נאמן. להפה שאסר הוא הפה שהתיר שמאחר שיש עליס שהיתה שלו ונגזלה היומנו אין לזה זכות בחותו תלס אלא על פיו של זה שעשאה סיומן והרי חזר ואמר לקחתיו** כך פרש"י ז"ל ואינו מחוור אלא לחמרינן שהפה שאסר הוא אבל אחר כלי שהתיר אלא ולפיכך נראה מתוך מה שכתוב בהלכות והוא להויה לרעת ביריה כו' להבא בשהוציאה מעורער מיהו בחיינו עסקינן ואחר שמת בא זה להוציאה מיל היתומים בהולחתו של לביהם שעשאה לו סיומן ומש"ה אמר לבני לשפיר קאמר ליכול לומר חזרתיו ולקחתיו ממנו משום לתיירי שהחזיקו בו היתומים לתשלום נ' סניס ולר בו לבהון חל יומא כלינא לחזקה ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל להביא לליהיה ביהיה אינו נאמן ומיהו לוקא לענין טוענה זו הוא לבענין שיהו מוחזקין בקרקע אבל בטוענת תלס אחר טוענין ליתומים לע"פ שהיה מוחזקת ביהס וכ"כ הראב"ד ז"ל אלא שר"ח ז"ל כתב לאפילו בטוענת תלס אחר אינו נאמן אלא לפי לבריו ליכול שהיה עורר עליה מתחלה וזה מחזיק בכולה ועכשיו הוא עושה לותה סיומן סתם הרי זה כמולה לטעת המחזיק וכמולה על ערעורו שאינו ערעור **שאם אין כן היה לו** לפרש: והיי תאן למוקי לפוטרופוס כו'. הקשה הרשב"ץ ז"ל לאלי לא טענין ליתומי מה להני מני טענין לבהון וי"ל לבמקום לפוטרופוס סמינהו לבני יתומים אין כ"ל טוענין בשבילם על שיראו שם טוענין לפוטרופוס ברי בשם שמיתנת ומש"ה **ר"ל זול הב ליה מיהת תלס אחר** לראות שם לאר טוענה זו בשמא או בשמא אין כן מפי השמ ומיהו שם היה טוען בשמא לפי' לא טוענין לפוטרופוס טוענת (ברי) חזר ולקחה היה לבני טוען לותה בשבילו היתומים וכן הלין בלוקח לקי"ל (בב"ב לף כג.) טוענין טענן ואמר חזרתי ולקחתי ממנו נאמן פירוש והוא דהוה ארעא בידיה אבל ליתא בידיה אינו נאמן דיקא נמי דקאמר ליה זיל הב ליה שמע מינה אמר אביי מאן דמוקים אפוטרופא נוקים כי האי דידע לאפוכי בזוכותא דיתמי:

מתני' מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר:

גמ' שפיר קאמר אדמון אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפוה ד' בני אדם מד' רוחותיה אי הכי מאי טעמא דאדמון אלא אמר רבא ארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כ"ע לא פליגי דמצו מדחו ליה כי פליגי בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מכל מקום אורחאי גבך הוא ורבנן סברי אי צאיתת צאיתת ואי לא מהדרינן שטרי למרייהו דלא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו ההוא דאמר להו דיקלא לברת אתו אחי פלגי ולא יהבי לה דיקלא לברת סבר רב יוסף למימר היינו מתני' אמר ליה אביי מי דמי התם כל חד וחד מצי מדחו ליה הכא דיקלא גבייהו הוא מאי תקנתייהו ליתבו לה דיקלא וליהדר וליפלגי מרישא:

מתני' (דף קי:) המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שמכר לו את השדה אדמון אומר אילו הייתי חייב לך היה לך ליפרע את שלך כשמכרת לי את השדה וחכמים אומרים זה היה פקח שמכר לו את הקרקע שיכול למשכנו עליו:

גמ' באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטרא כולי עלמא לא פליגי דמצי א"ל היה לך ליפרע את שלך כי פליגי באתרא דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי אדמון סבר אבעי לך לממסר מודעא אשטרא ורבנן סברי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה:

מתני' שנים שהוציאו שט"ח זה על זה אדמון אומר אלו הייתי חייב לך כיצד אתה לוה ממני וחכמים אומרים זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו:

לגלוקח שאין טוענין לו על שיראו ב"ל לא יטענו בברי מה שיטענו לו לאו: מתני' **המוציא** שטר חוב על חבירו **והלה הוציא שמכר לו את השדה. הלוה הוציא שטר מכירה מאוחרת לשטר ההלוחה ואחר שטרך מזויף לו פרוע שאילו הייתי חייב לך לא הייתי מוכר לי את השדה שהיה לך לגבות את חובך: זה היה פקח שמכר לו את השדה. לפי שהיה מברית מטלטלין ולא היה לו מהיכן ימשכנו על חובו ועכשיו יטול את הקרקע** ואפי' יש לו קרקע אחר עליון לפסר לו לומר שאינו יכול לטורוח בשני קרקעות ואכי ליתא בירושלמי הנע עצמך שאין לו קרקע יפה יכול לומר לילי לנח בעי ולא עול לנח יכול למימר ליה לי' בחילי טעון טרחתון לתרי: **גמ' בתחלה.** שלוקח שדה יהיב זוזי והדר כתיב מוכר שטר מכירה כ"ע לא פליגי. **שהיה לו למוכר לעכב בחובו המעות שקבל ולא יכתוב לו את השטר וכיון שכתבו הוכיח שאין עליו חוב.** ומיהו לוקח בשהגיע זמן החוב קודם זמן המכירה הא לאו הכי אין כאן הוכחה כלל שכיון שעליין לא הגיע זמנו לא היה לפסר לו ליפרע: **ליבעי ליה למסר מועלת.** שאינו **מוכר לאלי ליה כלי שיוכל למשכנו: חברך חברא אית ליה.** ויוליעוהו **ולא יקח עוד השדה: מתני' שנים שהוציאו** שט"ח זה על זה. **לחובן על שמעון ושמעון על לחובן לחובן ושטר שהוציא לחובן מוקדם ושל שמעון מאוחר: לחמון אומר** יכול לומר לו. שמעון לחובן: שאילו הייתי חייב לך. **כלברי שטרך כיצד אתה לוה ממני לחרי כן היה לך לתבוע חובך ממני:** וחכ"ל **זה נובה שטר חוב** כו'. שלף הרשבן נובה. ופרכינן בגמ' לי למטע זימניה. כלומר של החוב הרשבן. מאי טעמייהו דרבנן לחמרי שהרשבן נובה חובו. ולא משמע לן לפלוגי בחתרא לכתבין שטרא והדר יהיב זוזי [גלוי] ורבנן סברי לזה היה פקח כלי שיוכל למשכנו לבכה"נ הא תני ליה פלוגתא בחמני לבשמוך לנח ולאי לפילו בחתרא ליהבי זוזי והדר כתבי שטרא קאמרי רבנן לזה נובה [וזה נובה] ומש"ה קשיא ליה לי למטע זימניה מאי טעמייהו דרבנן ואי לנח מטע זמניה מ"ט לחלמון. להא נא מני לחמר לולו חייב הייתי לך כיצד אתה לוה ממני למסוס לנח בגיע זמנו הוצרך לגלות ממנו ומוקמינן לה כגון שלוה ממנו ביומא למשלם זמניה ופלוגי אי עביד אינש ליזיף ליומיה [אי נא] וקי"ל כרבנן [עביד אינש ליזיף ליומיה וה"ל כנא מטע זמניה ושטרות שניסס כשריס]:

גמ' איתמר שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה ורב ששת אמר הפוכי מטראתא למה לי אלא זה עומד בתוך שלו וזה עומד בתוך שלו דכ"ע עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזבורית הפוכי מטראתא הוא כי פליגי דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית רב נחמן סבר בשלו הן שמין ורב ששת סבר בשל כל אדם

גמ' מי גובה וזה גובה. לפילו החוב שיה לין לומריס יעבב זה מלוה של חביבו בשביל מלוה שהלוהו חלח כ"ל יורליו לנכסי כל לחל ומנבין לשכנגלו: הפוכי מטרחתא ל"ל. **הנוסח שני מרלופין של עור ומשלן שוה מה יתרון לו להפוך של ימין לשל שמחל** ושל שמחל לשל ימין. וכיון ר"נ וכיון רב שפת ליה להו לשלמין שפוסל את השטר הא' ל"נ במוקח שני לגי' שפטרו לחת עסקינן חלח לפליני בגובייני לי לחרינן זה גובה וזה גובה לו זה עומד בשלו וזה עומד בשלו: לכ"ע עילית ועילית כו'. שקרקעות שניהס שוים בעילית לו בבינונית לו בזיבורית בכה"נ ולפי לפי' ר"נ מוקה לכ"ל עומד בשלו להפוכי מטרחתא היל: [כ"פ לחית ליה להאי עילית ובינונית **ואית ליה** להאי זיבורית]. מר להיינו ר"נ סבר בשלו הן שמין. כשאחרו ב"ח **בבינונית בקרקעות הלוה שמין שאס יש לו שלה שהיה בינונית לכל לשם ולאלו היה עילית שאשר שלותיו נרועות היימנה [היו בע"ח גובה** היימנו] הלכך **לאו** הפוכי מטרחתא הוא לממ"נ **ליכא רווחא לבעל זיבורית לפי לאחי חבריה וקליס בריפא ונבי זבורית שלו ליכא נביה עילית ובינונית וזיבורית ומנבי להחיך בינונית ואי ליהו קליס ונבי בינונית הוי נביה עילית ומנבי לחבירו זיבורית:** מר להיינו רב ששת סבר לבשל **כל** חלס **הן שמין. וכיון לבהללי לחו למינבי יבבי כ"ל בינונית לבעל זיבורית בריפא והלך נבו לה מיניה הלכך לפוכי מטרחתא היא.** ובגמרא פרכינן עלה לרב ששת ממתני' לחמרי לבנן זה גובה שטר חובו וכו'. **ונהי נמי לחית להו לרבנן שפני השטרות כשריס ליתני זה עומד בשלו וזה עומד בשלו** חלח ס"ת לבשלו **הן שמין ולאו לפוכי מטרחתא הוא.** ומפרקינן לה כגון שלוה רשאול לחשם ושני לעשר ומשום שכי קתני זה גובה וזה גובה לשל ליכא רווחא להמתנה. ופרכינן ולוקמה ביתמי וכגון לחית להו ליתמי זיבורית ולחית ליה לילידי בינונית לשלי יתמי ונבו בינונית ומנבו ליה זיבורית לשי נמי בשל כל חלס הן שמין לכ"ע חין נפרעין מנכסי יתומים חלח מן הזיבורית ומפרקינן ה"מ ליכא חלח תפים תפים לבל ליכא לתפים תפים. כלומר חע"פ למילוח בע"ח בזיבורית ושעמידו ליתומים על חין תורה ליכא לתפים משום תקנה לבלי שלח יעשו חלת לבעל חובא לוקמה לבינונית שסס רשאול לנבות ממנו ול"ת ולוקמה ביתומים קטנים שסן נוחן עבשיו וחין נזקקים להנבות מה שסן חייבים על שיגדילו יש לומר למה שמעינן לכי ליכי לענין עילית וזיבורית לחמרי לפיכא לתפים ה"נ לענין חין נזקקין ביתומים קטנים לכיון לטעמא לחין נזקקים ליתיב חלח משום חסס ערכי לן לילימא הא חסשא לנפיק מהאי וניתיב להו ושקשה הרשב"ם ז"ל לומאי לחמר ר"נ זה גובה וזה גובה ליתמ בעל **בינונית לבעל זיבורית** לחי פורע לותך בחוב שאתה חייב לי ותירן למה שמעינן לשטרי לאו בר נובייתא הוא שלא בינו ואע"נ למילי למזבני בפריטי בינהו מ"מ לאו בני נובייתא לבי לינף בינהו ומשום הכי לן מני לילוך למיתר ליה שקיל [שטרך] כענף חובך ללאו בר נובייתא הוא וב"ל נ"כ חין יכולן להנבות מלוה שים לו ללוה חלל לחריס בחוב שים לו עליו מתורת נובייתא חלח לכלי מקני זיתיה מוציחין מזה ונותנין לזה מלר' נתן ופ"ה תנן בפרק החובל (לף פט.) לפשה שחבלה בחחריס פטורה ופרכינן התס לתזבין לכתובתה בטובת הנאה ותיתיב ליה ומפרקינן לכל לגבי בעל ולחי מחלה ולטרוחי בי לינף בכלי לן מטרחינן ופס ליתיב לשטרות בני נובייתא לבי לינף בינהו ינבה ב"ל שעבוד כתובתה לנחבל ויזכה בו מלוהרייתא ושוב חין לחוש למחילה וכלבבי הריי"ף במוכר שט"ח וחזר ומחלו וכמו שכתבתי בפרק

שכתבתי חלח ולחי חין ב"ל יכולין לעשות נוביינא בשטרות: וקי"ל הלכתא כר"נ בלינו. יש שלחוה ללר"נ מלתניא בפ' לרבעה לבות נזיקין (לף ז:) היו לו בינונית וזיבורית ניזקו **ובעל חוב בבינונית** וכתובת לשה בזיבורית ותניא לחריתא [לף ח.] ניזקו בבינונית בע"ח וכתובת לשה בזיבורית קשיין לשלקי ולשקה רבינא לכ"ע **בשל עולס הן שמין** והכא בלעולה קמיפלגי לימר עולה לבר תורה בע"ח בזיבורית כו' ומה טעם לחמרו בע"ח בבינונית כלי חלה חלח תגעגול ללת בפני לוויו מר לית ליה לעולה ופירוש לעולה ומר לית ליה לעולה לחלה ניזקו ובע"ח בבינונית לית ליה תקנתא לעולה לפי' בשלין לו חלה בינונית וזיבורית ומ"ל ניזקו בבינונית ובעל חוב בכתובת לשה בזיבורית לית ליה תקנתא לעולה בשה חלה לוקה היכא לחית לית ליה **עילית ובינונית וזיבורית** ומ"מ משקנת השמועה שס **בשל עולס הן שמין** חלה כר"נ לבל לבשל הרשב"ל ז"ל לשקה לשר לית ליה לעולה כו' לא משמע לשקנתא קלי ועוד לכיון לקו"ל כר"נ בלינו יש לו לקייס שיהו לבלי רבינא כמותו לפיכך כתב לה"נ לכ"ע בשלו הן שמין ובלעולה קל מיפלגי לשלן לחית ליה בע"ח בזיבורית לית ליה לעולה הלכך כיון לנעשית חלה בינונית בעילית מוקמינן ליה חלקורייתא לי נמי לשקנתא לשה זיבורית נעשה בינונית חלה ומ"ל בע"ח בבינונית לית ליה לעולה חלה לית ליה לר' שמעון לשמר בכריס פרק הניזקין [לף מט:] מפני מה לשמרה תורה בע"ח בבינונות כלומר ולא בעילית מפני שנמלו חסק כלי חלה ילחה לשם שלה נשה ולירה נשה לשחירו ויאמר לקפון ולשוני כלי שלנבה בחובי הלכך לע"פ זה נעשית **לו בבינונית בעילית כיון שלין** חסשא לקפון ולשוני שהרי עילית כזו מנייה הרבה לקנות מוקמינן לה לחיניה ונובה ממנה וקי"ל בעולה לרבה לשוה בשרת ס"ל כוותיה בפרק הניזקין (לף נ.) הלכך בע"ח בזיבורית חלה לבריו ז"ל ומן שתימה על הרי"ף ז"ל שכתב שם לש"ל ב"ח בבינונית לית ליה לעולה ומשמע לקו"ל הכי ול"כ בלרב ששת שייכא וכן הרמב"ס ז"ל פסק בפי"ט מהלכות מלוה ולוה לבע"ח בבינונית ובפכ"ה פסק כר"נ זה גובה וזה גובה וע"ש: ונקטינן מכך שמעשת לשנים שהוציאו שט"ח זה על זה לבשתרת לכתבי שטרא והלך יבבי זוזי לפילו הניע זמן פרעון הרשבון בשעת כתיבת חוב השני שטרות שניהס קיימין שזה היה פקח שלוה ממנו כלי שיוכל למשכנו לבל בשתרת ליהבינן זוזי והלך כתבי שטרא ומטע זיימיה לקמץ הרשבון בטל למני לחר לילו חייב הייתי לך היה לך ליפרע לת שלך והיינו למתמהי בגמרא לו למטע זיימיה מלי טעמייהו לרבנן וכמו שכתבתי למעלה ולע"נ לחית ליה לחל עילית ובינונית ולית ליה לחל זיבורית לן מני ל"ל לכך לויתי ממך כלי שלנבה ממך בינונית ולנבה לותך זיבורית וכמ"ש הרב בעל המאור ללי משום לנבות ממנו בינונית נתכוון הרי לף על פי שלן **ליה ממנו היה** נוחה וליכא למימר נמי שלוה ממנו כלי להנבותו זיבורית שלו שלין לרך שילוה חלה חלה כלי למכור זיבורית שלו ועוד שלן היה ירלין לגוות ממנו חלה מחחר הלכך ביטל שני לת הרשבון ולח לן הניע זמן פרעון החוב הרשבון זה גובה וזה גובה ולפילו **ליה ממנו ביומא למשלם** זיימיה ס"ל לרבנן לעביל לינים ליזיף ולוקף לשית ליה לחל עילית ובינונית ולשילך זיבורית לבל עילית ועילית בינונית וזיבורית וזיבורית בכה"נ הפוכי מטרחתא למה לי הלכך זה עומד בשלו וזה עומד בשלו ולפילו מת לחל מסס והטח יתומים לן חלמרינן ליתמי מנבח נבי חנבויי לן מנבו על שיגדילו חלה כיון לתפים לן מפקינן מיניה והיכא לשית ליה לתרוייהו קרקעות שוין

לחמרינן זה עומד בשלו וזה עומד בשלו לא עמד לחלק מהם ומכר חובו לוקח נוכח החוב שלקח ולפיכך נוכח שטר חוב שלו מצב"ח שלו להשתא ליכא למימר הפוכי מטרחתא למה לי ולא חיישינן לו נכסים לצב"ת שלו והנביאים **זה קרקע ללוקח ומלוה שלו** קומלת הלר נבי לה מיניה כלחמרי' ביתמי שהם נכו קרקע בחוב לביסה שבעל חוב חוזר ונוכח לוקח מהן. ולפי לגבי ליה מטלטלי מטלטלי לצב"ח לא משתעבדי לא"כ שעבד לו בשטר מטלטלי לגבי מקרקעי לכבה"נ ליכן של מטלטלין כקרקעות כלמוכח בפרק חזקת הבתים [קף מז:] בשמעתא למכר לו פרה מכר לו עגלה: **מתני' שלש ארצות לנישואין. ג' ארצות הן בארץ ישראל חלוקות זו מזו לענין נישואין שאם נשא אשה בארץ מהם אינו יכול לכופה לצאת לחריו מארץ אל ארץ:** [קף קי:] **אין מוציאין. מזו לזו מעיר אל עיר ולא מכרך אל כרך. כרך גדול מעיר והוא מקום שווקים ומכל סביביו בחים שם למחוזה וכל דבר מצוי בו: אבל לא מעיר לכרך. בגמרא מפרש טעמא: שנוי היפה בודק. את הגוף לפי שבח מנוה רע ומתוך כך חלוקים בחים עליו** כלחמרינן בגמ' כלשמואל לחמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעיס אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפי"נ מהלכות אישות ולא מרע ליפה מפני שהיא צריכה להטפל ולבדוק עצמה בנוה היפה כדי שלא תסת [בעיניו] קלה וכעורה ולפי זה מלי למימרי בגמ' כלשמואל אינו [אלא] לחמינן בלבד שפעמים יבא נזק מתוך שינוי לטובה: **גמ' יציבת כרכים קשה. שהכל מתייפין שם ולוחקין ומקדרין הבתים זו לזו ואין שם לוייר אבל בעיר יש בהם נגוח ופרלסים שמוכין לבתים ואוירן יפה:** שנאמר ויברכו (את) העם לכל האנשים המתנדבים מעמע שהיתה יציבתה קשה להם מלקלמר המתנדבים ולפיכך ברכוס: אבל בן יהודה כי' שעל מנת כן נשאה. ומסיים בה בתוספתא אי אמר אני פלוני מיהודה נשאתי אשה מגולל כופין אותה לגרשה. כלומר אע"פ שעומל עכשיו בגלגל: ובגלגל אין כופין אותה **לגרשה.** כלומר אע"פ שהוא מיהודה ויכול להוציאה מכרך שבגלגל לעיר שביהודה אם היה מובטו ביהודה בעיר לא כל הימנו שיאמר לה כיון שאני יכול להוציאך מכרך של גלגל לעיר שביהודה כ"ש שאני יכול להוציאך מכרך שבגלגל לעיר שבגלגל לגרשה אם נתרצית בלבד נתרצית. ובכל מקום שהוא יכול להוציאה אם אינה רוצה לגרשה תנה שלא בכתובה ומשמע לאפי' תוספת אין לה שלא כתב לה אלא לשעתה למיקם קמיה בכלמקום שהיין נותן שתלך לחריו: **מתני' הכל מעלין. את כל כ"כ אלא עמו כופה לעלות ואיסב עמו בירושלים: אחל האנשים ואל הנשים. אף האשה כופה את בעלה לעלות ולהור אם ואם נאו יוציא ויתן כתובה כלקתני בבריייתא בגמ' בהליל:** נשא אשה בא"י כו'. מעות קפוטקיא **גדולות ושקולות יותר מכל ארץ ישראל.** גמ' לאיתויי עבדים. אם **היה לו עבד עבדי ילך העבד אחריו על** כרחך כך פרש"י ז"ל וכתב עליו הרשב"ל ע"פ שהיין אומת אין נמין עבדים שהם בתלמוד עבד עבדי אלא עבד כנעני והכי פירושה לאיתויי עבדים כנעניים שכופה את רבו להעלותו עמו לפי שהוא חייב במעות כנשים והם מנויים נ"כ בייסוד הארץ ולא נסירלו להם אין הכל מוציאין לחמרינן לאתי לאיתויי עבד כנעני שברח מחו"ל לארץ שאין מוציאין אותו (קף מה.) אלא תסניר עבד אל אדוניו ואם אינה עבד כנעני אין הכל מוציאין ל"ל שהרי הוא כופה את רבו להעלותו ל"ל שאין מוציאין אותו אלא ולאי ריבה בעבד עבדי וסיפא בעבד כנעני כלפרש"י ז"ל: הוא אומר **לעלות.** מחו"ל **לארץ וכן משלח נבולין לירושלים: לעלות. מירושלים לגבולים או מארץ** לחו"ל: ואם אלו תנה בלא כתובה. וה"ה לתוספת וי"ל לאפי' נהוגין ליתן לה ומיהו מה שהוא קיים ממנה משמע לאיתן לה אלא נרעה מזינהו לחמרי' [קף קא:] אלא הפסידה בלאותיה קיימים:

הן שמין וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני:

מתני' שלש ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ולא מכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מכרך לכרך ומעיר לעיר אבל לא (דף קי:) מכרך לעיר ולא מעיר לכרך ומוציאין מנוה הרע לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרע רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא מנוה הרע לנוה היפה מפני שהנוה היפה בודק:

גמ' בשלמא מכרך לעיר לא דבכרך שכיחי כל מילי ובעיר לא שכיחי אבל מעיר לכרך מאי טעמא לא מפני שישיבת כרכין קשה דא"ר יוסי בר' חנינא מנין שישיבת כרכין קשה שנאמר (נחמיה יא) ויברכו (את) העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים:

תוספתא ג' ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל בד"א בזמן שהיה בן יהודה ואירס אשה ביהודה או בן גליל שאירס אשה בגליל אבל בן יהודה שאירס אשה בגליל כופין אותה לצאת שע"מ כן נשאה מוציאין מעיר שרובה עובדי כוכבי' לעיר שרובה ישראל ולא מעיר שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים:

מתני' הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין אחד אנשים ואחד נשים (נסחא אחרת ואחד עבדים) נשא אשה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות א"י נשא אשה בארץ ישראל וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י רשבג"א ממעות קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות קפוטקיא:

גמ' הכל מעלין לא"י לאיתויי מאי לאיתויי עבדים ולמאן דתני עבדים לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי עבד שברח מחו"ל לארץ הכל מעלין לירושלים לאיתויי מאי לאיתויי מנוה היפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי אפילו מנוה הרע לנוה היפה ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא שלא בכתובה היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא שלא בכתוכה הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה:

נשא אשה בא"י הא גופה קשיא אמרת נשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא נותן ממעות א"י אלמא בתר שעבודא אזלינן והדר תני נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י אלמא בתר גוביינא אזלינן א"ר אבא מקולי כתובה שאנו כאן

מקולי כתובה שאנו כאן. כאן הקלו בכתובה וזו לחת מקולי **כתובה:** קסבר כתובה לחורייי **הלכך כתך שיעבודא לחלוניו כדין כל שטרי חוב** ואי תימא לרשב"ג לחמר כתובה לחורייי היכי מוקי ברישא לנשא לשם בח"י נותן לה מעות ח"י ושם לוימו מהיכא נמר מלכתיב כמוהר שבתולות למכאן שמכו מכמיס כתובת לשם מן התורה כלקתני בפ"ק למכילתין [לף י.] וכשף לחונם ומפתה מחתים של ערי היא ואי שכי ריבא נמי הוא ליה לאפלוגי לחיוו נותן לה ממעות ח"י אלא מחתים של ערי וכי תימא היינו טעמא משום לחוי כאילו התנה עמה בפירוש שלא יתן לה אלא ממעות ח"י אכתי לא סגיא לשם אית ליה לרשב"ג למתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כלאי לעיל בפ' האומר [לף פג.] י"ל למאי לרשב"ג יליף מכמוהר שבתולות היינו לומר שים מוהר לאשה מן התורה ואיזה מוהר שיכניסו בו בין שיהיה משתעבד לה מה"ת ולפיכך חל שעבודו במקום הנשואין אבל לא שיהא שך המוהר כשך של חונם ומפתה אלא כשך שיכניסו בו וחכמים הסוו מלותיהם למחתים ובכי תניא בתוספתא [פרק בתרא] רשב"ג חומר בכתובת אשה ובע"ח במקום הניסואין אלמא אלא מחתים לערי קאמר מלקתני שתמת במקום הניסואין: ולענין הלכה קי"ל כרבנן לכתובת אשה מלבריסה וכמ"ש הרי"ף בשמוך לסוניין לכולי תלמולא הכי לחמרינן הכי בלוכתא טובא מקולי כתובה שאנו כאן ואמרי נמי (ביבמות לף פט.) מ"ט תקנו רבנן כתובה ועול ליחיל ורבים הלכה כרבים ואע"נ לא"ר יוחנן (ב"ק לף סט. וב"ב לף קעל וש"נ) כ"מ שפסק רשב"ג במסקנתינו הלכה כמותו לא סמכינן להסוא כללא לחמורלי נינהו אליבא לר"י כלאיתא בלוכתי טובא וכ"כ הרי"ף ז"ל בפ' נט פשוט [סי' תתקנז] להלין כללא לאו לוקא הוא לא אמרי' הלכה כרשב"ג אלא על לחיכא טעמא הלכך הני לכתבי כשף זוזי אחתן לחזו ליכי מלאורייתא טעמא הוא למלאורייתא לא מחזו לה מילי אלא מלרבנן הלכך חינה נובה כלום מכח הכתובה אלא מתקנת חכמים נובה ר' שם מלינה במקום שאין כותבין ויכיא שכתב לה ר' שם מטבע שתם נובה כמטבע היוצא ממקום הכתובה ובלבד שלא יפחות מקיומן של חכמים להיינו ר' שם מלינה ועכשיו שנהגו לכתוב בכתובות לינרין נלוליס שם כשף ערוף שמונה זוזים לכל לינר ולינר וכתב הרמב"ן ז"ל שבלינרין הנלוליס הם לינרי ערי שים בכל לינר ולינר שמונה לינרי מלינה כלחמרי' בפ"ק דקלושין (לף יח:) דקרו ליכני לפלנא לזוזי ליסתרלי כלומר פלנא לזוזי לערי הוא שלא שמינה שבערי מטבע מלינה שמיכית שבערי שהרי יש בכל שלא ערי ל' זוזים ומעלה הרב ז"ל שמונה נרעינן של חרוב עשין חוריינ"ן לפי משקל הארן הזלת ולמרו הנלוליס ז"ל שבפרוטה משקל חני שעורה ובנרעיני של חרוב הנקרא נרב יש בו משקל לרבעה שעורות ומעלה ללפוס מה דקי"ל דקנ"ב פרוטות בלינר כלומר בלינר של ערי שים בלינרי ערי נ' חוריינ"ן ומעלה במלתיס של מלינה שהם כ"ה לינרי ערי ע"ה לרייינ"ן שהם ל' חוקיות וחני חוקיא וג' לרייינ"ן של כשף ערוף לפי משקל הארן הזלת: **כתוב בו סתם.** כלומר שכתוב סלעים לינרין או פונדיון ולא כתב בחיזה מקום: הועילו בכבל מנביהו ממעות בבל. משמע לי דהיינו טעמא לכיון שלא פירש מקום משתמע נשתעבד הלוה לפרוע במטבע של מקום נוביהתה שם לפחות שם להוסיף אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות מלוה ולוה שאם טען הלוה שהמעות שלי חייב לך מכאן פחות מזה המטבע יכבע המלוה ויטול ולפי זה משמע דהיינו טעמא למשתמע לחמרי' לבמקום נוביהתה היה לר מתחלה ולפיכך כל שהיו יכול להתברר שם טוען הלוה שלוותו כשף היה פחות יכבע המלוה ולפי זה שם הבית רחיה המלוה או הלוה שהיו לריס בשעת הלוחה במקום אחר נוטל במקום הלוחה וחין כל זה במשמע וכתב ז"ל שם מכאן תתה למל שטטר שלין בו שם מקום שנכתב בו כשר לכל לבר והוא הדין לשטר שלין בו זמן כלל שהוא כשר אע"פ שעדות זה אי אתה יכול להזיתה: **כתוב כשף סתם. מאה כשף ולא פירש שם סלעים שם לינרין** או חיסרין: **מה שירצה לוה מנביהו.** כל מטבע שהוא שוה של כשף וחפילו חיסרין: לחמר רב משרשיא אריסא. לבכתובה אינו חייב לפרוע אלא במטבע שהיו יותר קל שם של מקום הכתובה או של מקום הנוביינא כלתנן במתניתין: הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות

רשבג"א נותן לה ממעות קפוטקיא קסבר כתובה דאורייתא ת"ר המוציא שט"ח על חברו כתוב בבבל מגבהו ממעות בבל כתוב בא"י מגבהו ממעות א"י כתוב סתם הוציאו בבבל מגביהו ממעות בבל הוציאו בא"י מגביהו ממעות א"י כתוב בו כשף סתם מה שירצה לוה מגביהו משא"כ בכתובה משא"כ בכתובה אהייא א"ר משרשיא אריסא ולאפוקי מדרשב"ג דאמר כתובה דאורייתא קמ"ל דרבנן וכן הלכתא:

הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות